ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ЮРИДИК ИНСТИТУТИ

З.М.ИСЛАМОВ

ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ

Дарслик

Тошкент - 2007

ББК 67.400
И 80

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг Олий ўқув юртлараро илмий – услубий бирлашмалар фаолиятини мувофиқлаштирувчи кенгаши томонидан олий ўқув юртлари учун дарслик сифатида тавсия этилган.

Исломов З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси / Масъул муҳаррирлар: Ҳ.Раҳмонқулов, академик, ю.ф.д., проф., – Ҳ.Бобоев, ю.ф.д., проф. – Т.: Адолат, 2007. – 916 бет.

Юридик фанлари доктори, профессор З.М.Исломовнинг мазкур дарслигида давлат ва ҳуқуқ назариясининг амалдаги Дастурида назарда тутилган барча мавзуларни тўлиқ қамраб олишга ҳаракат қилинган. Шунингдек, унда давлат ва ҳуқуқ назариясининг қатор янги долзарб масалалари ҳам ўз ифодасини топган.

Ушбу дарслик давлат ва ҳуқуқ назарияси, унинг муаммолари билан шуғулланувчи мутахассисларга, магистратура тингловчилари ва бакалавриятларга мўлжалланган.

Масъул муҳаррирлар: ***Ҳ.Раҳмонқулов,*** академик, юридик фанлар доктори, профессор

Ҳ.Бобоев, юридик фанлар доктори, профессор

Тақризчилар: ***Ш.Жалилов,*** юридик фанлар доктори, профессор

Л.Кашинская, юридик фанлар номзоди, доцент

М.Нажимов, юридик фанлар номзоди, доцент

З 1203000000–013
(04) – 2007

ISBN 978-9943-332-16-4

© «Адолат» нашриёти, 2007 й.

КИРИШ

Истиқлол шарофати билан биз мустақил давлатда, тинчлик ва осойишталикда умумбашарий қадриятларнинг энг биринчи асоси бўлган халқ инсонпарварлиги чашмаларидан баҳраманд бўлмоқдамиз. Айни шу ҳол тараққиёт йўлидан дадил боришимиз ва бутун инсоният билан бирдамлигимизнинг, ҳамжиҳатлигимизнинг энг мустаҳкам кафолатидир. Зотан, миллий истиқлол боис давлатчилик тажрибамизни, унинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий асосларини илмий тадқиқ этиш, уни ҳар томонлама ўрганиш истиқболли вазифага айланди. Айниқса, ўзбек давлатчилиги ривожининг тарихий тажрибасига таяниш, халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган қоидалари устунлигини тан олган ҳолда, инсонпарвар демократик давлат барпо этиш конституциявий принцип сифатида Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг Муқаддимасида белгилаб қўйилганлиги масаланинг нақадар долзарблигидан далолат беради.

Маълумки, юртимизда қарийб бир ярим аср ҳукмронлик қилган чор ҳукумати ва собиқ шўро давлати маҳаллий аҳолининг ҳуқуқий-сиёсий билими ва онги ўсишига тиш-тирноғи билан қаршилик қилди. Мустамлакачиликнинг ҳамма даврларида туб аҳоли вакилларининг давлат ишларида иштирок этишига деярли йўл берилмади. Барча ҳуқуқ ва имтиёзлар келгиндилар измида бўлди. Ўзбеклар ўз юртида бегонадай бўлиб яшади. Бу, шубҳасиз, ҳуқуқсизликнинг ўта жирканч кўринишларидан бири эди. Шунинг учун ҳам мустақиллик боис, эндиликда «халқимизнинг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш давлат сиёсати даражасига кўтарилиши лозим. Зеро, мустақиллик сўзининг замирида ҳам катта, улуғ ҳуқуққа эга бўлиш деган тушунча ётади. Яъни мустақиллик нафақат ўзини эркин сезиш, ўз ҳаётини қуриш, балки ўз ҳаёт-мамотини ҳал этишда катта ҳуқуққа эгалик ҳам демакдир»[1]. Аввалambор, ички ва ташқи сиёсатни миллий манфаатлар устуворлигини таъминлаган ҳолда юргизиш ҳуқуқига эга бўлдик. Шунингдек, юртимизнинг бебаҳо бойликларига чинакам эгалик ҳуқуқини қўлга киритиш, ундан халқ фаровонлиги йўлида фойдаланишдек иқтисодий эркинликка эришдик. Қолаверса, истиқлолга, озодликка, миллий давлатчиликка эга бўлишга, адо-

[1] *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. 6-том. Т., «Ўзбекистон», 1998, 29-30-бетлар.

латли жамият қуришга бўлган асрий орзу-умидларимизни рўёбга чиқаришдек маънавий ҳуқуқ соҳибига айландик.

Шу муносабат билан: «Давлатнинг ўзи нима?» «Ҳуқуқ нима дегани?» «Уларнинг жамиятдаги вазифаси ва имкониятлари нималардан иборат?» деган саволлар кўндаланг бўлиши табиий.

Аввалambор, ҳозирги шароитда Ўзбекистоннинг янги давлатчилигини мустаҳкамлаш учун жамиятнинг сиёсий институтлари тизимида давлатнинг ўрни ва аҳамиятини аниқ белгилаб олиш лозим. Айни пайтда миллий тараққиётнинг XXI аср бошлари асосий стратегик устувор йўналишларидан бири бўлган давлат ва жамият қурилишини эркинлаштириш «Кучли давлатдан кучли фуқаролик жамияти сари» сиёсий қурилиш дастурининг моҳиятини белгилаши ҳамда фуқаролик жамиятининг мустаҳкам асосларини барпо этиш йўлидаги ишларимизнинг мазмунини ифода этиши даркор. Бизнинг шароитимизда шу каби жиҳатларни тўғри идрок этиш давлат ва ҳуқуқнинг мазмун-моҳиятини теранроқ англаш имконини беради.

Мамлакатимизда ҳозирги даврда ҳуқуқий билим ва онгга, ҳуқуқий маданият, маънавият ва маърифатга бўлган талаб ва эҳтиёж тобора ортиб бормоқда. Шу муносабат билан Юртбошимиз ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамияти барпо этилишини, қонунчиликни мустаҳкамлаш ва ижтимоий адолат қарор топишини таъминлаш, шахснинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишда ҳуқуқий билимдонликнинг аҳамиятини қайта-қайта таъкидлаб келмоқда. Ана шу ғоя ва назарий йўл-йўриқлар унинг қатор асарларида, нутқ ва маърузаларида, жумладан, «Ҳуқуқий тарбияни яхшилаш, аҳолининг ҳуқуқий маданияти даражасини юксалтириш, ҳуқуқшунос кадрларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш, жамоатчилик фикрини ўрганиш ишини яхшилаш ҳақида»ги Фармонида ўз ривожини топиб келаётганлигини алоҳида эътироф этиш лозим. Демак, «биз ўз ҳақ-ҳуқуқларини танийдиган, ўз кучи ва имкониятларига таянадиган, атрофида содир бўлаётган воқеа-ҳодисаларга мустақил муносабат билан ёндашадиган, айни замонда шахсий манфаатларини мамлакат ва халқ манфаатлари билан уйғун ҳолда кўрадиган эркин, ҳар жиҳатдан баркамол инсонларни тарбиялашимиз керак»[1].

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон XXI асрга интилмоқда. Т., «Ўзбекистон», 1999, 17-18-бетлар.

Мамлакатимизда ижтимоий-сиёсий ҳаётнинг барча жабҳаларини модернизациялаш, демократлаштириш ва эркинлаштириш жараёнида тарихий асоснинг илдизларига таянган ҳолда, янги замонавий ғоялар, янгича ёндашувлар шаклланмоқда. Бу ҳол давлат ва ҳуқуқ назариясининг қатор масалаларига янгича назар ташлаш фурсати келганлигини кўрсатади. Айниқса, мамлакатимизда олиб борилаётган демократик ҳуқуқий ислоҳотлар, ўзгаришлар, янгича ёндашувлар ҳуқуқ тушунчаси, моҳияти, вазифасини бир қадар бошқача талқину таҳлил қилишни тақозо этмоқда. Шу ўринда, энг аввало, ҳуқуқ фақат инсонгагина дахлдор ҳодиса эканлигини алоҳида эътироф этиш даркор. Шу нуқтаи назардан инсон ҳуқуқлари энг олий қадрият, айни чоғда бетакрор ижтимоий воқеликдир. Инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, ор-номуси, шаъни, қадр-қиммати, обрў-эътибори, дахлсизлиги, хавфсизлигини таъминлаш, сақлаш ҳуқуқнинг энг муқаддас ва энг шарафли вазифаси ҳисобланади. Шу каби ёндашувлардан келиб чиқиб айтганда, ***ҳуқуқ*** – ***юриспруденция (ҳуқуқшунослик)нинг, юридик фаннинг,*** қолаверса***, ҳуқуқ ва давлат умумий назариясининг бошланғич нуқтасидир, бош концепциясидир.***

Шу муносабат билан айтиш мумкинки, давлат ва ҳуқуқ назарияси бўйича Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Конституцияси, жорий қонунчилигимизни, шунингдек, жамиятимизда рўй бераётган ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маънавий ва бошқа жараёнларни ўзида акс эттирувчи янги дарсликлар, ўқув қўлланмалари, маърузалар тўпламлари, услубий ишланмалар, илмий нашрларларни фаол чоп этиш зарурати аллақачон пишиб етилган. Шу ўринда мазкур китоб ҳам айнан шу мақсадда яратилганлигини алоҳида таъкидлашни истардик. Унда юртимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар, мамлакатдаги модернизациялаш, демократик ўзгаришлар жараёнларининг ўзига хос хусусиятларини аниқроқ ифодалашга ҳаракат қиларканмиз, биз ўтмишни, анъаналаримиз ва қадриятларимизни унутмаган ҳолда, қатъий илмий асосларга ва холисликка таянишга интилдик. Бундан кўзланган асосий мақсад – давлат-ҳуқуқ институтларининг ўрни, аҳамияти, вазифалари, ижтимоий ва услубий имкониятлари тўғрисида атрофлича билим олиш бўйича талабаларнинг, китоб ихлосмандларининг талабларини муайян даражада қондиришга қаратилган.

Аслида давлат ва ҳуқуқ назарияси умумюридик фаннинг негизини ташкил этиб, унинг хулосалари ва тавсияларисиз тармоқ юридик фанларининг тараққиёти ва ҳатто мавжуд бўлиши ҳақида фикр юритиш мумкин эмас.

Миллий давлатчилигимизнинг бундан буёнги ривожи, инсон ҳуқуқлари устуворлигини эътирофи, бозор муносабатларининг қарор топиши, фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлатнинг барпо этилиши, ижтимоий онгдаги ўзгаришлар, азалий қадриятларнинг қайта баҳоланиши – буларнинг ҳаммаси фаразлар, тахминлар, қотиб қолган ақида ва «изм»лардан холи равишда илмий мулоҳаза қилишга муҳтождир. Президент Ислом Каримов таъбири билан айтганда: «...одамларнинг онгида чуқур илдиз отган қарашларни ўзгартириш, ҳуқуқ-тарибот ходимлари, бутун адлия идоралари давлат манфаатларини эмас, фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишига эришиш учун қанчалик катта, аниқ мақсадларга йўналтирилган ишларни амалга ошириш даркор. Шундай тушунча, шундай қараш қон-қонимизга, вужудимизга сингиб кетиши лозим»[1].

Умуман олганда, бугунги кунда Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислоҳотлар йўли ва тақдири ҳақида аниқ тасаввурни шакллантириш вазифаси турибди. Шунга кўра ушбу китобда эътиборингизга тақдим этилаётган дарслик тарзида баён этилган мулоҳазаларимиз нафақат ҳозирги ҳуқуқ муаммоларини замонавий тушуниш асосида ёритган, балки талабалар ва ҳуқуқшуносликни ўрганишга киришган барча ихлосмандлар олдидаги энг машаққатли иш – мураккаб юридик билимлар мажмуини тўла ўзлаштиришга тайёрлаш мақсади ҳам қўйилган. Шунинг учун ҳам бизнинг мулоҳазаларимизда юридик фанларни ўзлаштириш учун муҳим аҳамиятга молик бўлган назарий фаннинг роли ва аҳамияти, давлатнинг, ҳуқуқнинг моҳияти, мазмуни, шакллари, механизми масалалари махсус кўриб чиқилган. Зотан, уларни чуқур ўзлаштирмай туриб бошқа юридик соҳалар устида самарали иш олиб бориш амри маҳолдир.

[1] *Каримов И.А.* Ўзбек халқи ҳеч қачон, ҳеч кимга қарам бўлмайди. 13-том. Т., «Ўзбекистон», 2005, 143-бет.

I. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ – УМУМНАЗАРИЙ ФУНДАМЕНТАЛ ЮРИДИК ФАН

1. Давлат ва ҳуқуқ назарияси предметининг ўзига хос хусусиятлари. 2. Ҳозирги давр давлат ва ҳуқуқ назарияси предмети. 3. Давлат ва ҳуқуқ назариясида давлат-ҳуқуқ ҳодисаларини ўрганиш методлари. 4. Ижтимоий фанлар тизимида давлат ва ҳуқуқ назариясининг ўрни ва роли. 5. Давлат ва ҳуқуқ назарияси юридик фанлар тизимида. 6. Давлат ва ҳуқуқ назариясининг функцияси. 7. Давлат ва ҳуқуқ назариясининг ўқув фани сифатидаги тузилиши. 8. Инсонпарварлик ва умуммаданий қарашлар – давлат ва ҳуқуқ назарияси манбаи. 9. Фуқаролик жамияти ҳуқуқини яратишнинг долзарб жиҳатлари.

1. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ПРЕДМЕТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Давлат мустақиллиги Ўзбекистон тарихида, халқимиз ҳаёти ва тақдирида чинакамига туб бурилиш ясади. Истиқлол миллий давлатчилигимиз қарор топиши учун кенг имкониятлар очди. Мамлакатимиз раҳбари таъкидлаганидек: «Биз мустақилликка эришган биринчи кунларданоқ ўз кучимизга, ақл-заковатимиз, миллий анъаналаримиз ва қадриятларимизга, динимиз ва тилимизга таянган ҳолда, айни пайтда демократик эркин дунё эришган ютуқларга ҳамоҳанг бўлиб, ўзимизга мос, ўзимизга хос йўлни танладик ва бу сиёсатни қатъиятлик билан олиб бормоқдамиз»[1].

Бинобарин, мустақиллик йиллари, аввалambор, ўз ўтмишимизни, ўз маданиятимизни холисона билиб олиш, жаҳон ҳамжамияти, тарих олдидаги вазифамизни англаб етиш, маънавий уйғониш ва миллий ўзликни англашнинг ўсиши даври бўлганлиги билан алоҳида аҳамият касб этади. Айни пайтда фуқаролик жамияти ва демократик давлат барпо этишда миллий қадриятларни тиклаш ва маънавиятини янада юксалтириш ўзига хос ва ўзига мос йўлдан бораётган мамлакатимиз тараққиётининг устувор йўналишларидан бирини ташкил этади. Шу боис мамлакатимизда кучли давлатдан кучли фуқаролик жамиятига ўтиш жараёни,

[1] *Каримов И.А.* Тинчлик ва хавфсизлигимиз ўз куч-қудратимизга, ҳамжиҳатлигимиз ва қатъий иродамизга боғлиқ. 12-том. Т., «Ўзбекистон», 2004, 87-бет.

улуғвор ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар самараси қудратли маънавият, туб миллий қадриятлар заминида вужудга келмоқда.

Зотан, маърифат, маданият, тарихий хотира, миллий, маънавий қадрият, миллий тил, анъана, урф-одат – булар халқнинг халқ эканлигини кўрсатувчи энг муҳим омиллардир. Узоқ давом этган сиёсий, мафкуравий, иқтисодий тазйиқлар халқимизни ҳам жисман, ҳам маънан жар ёқасига олиб келди. Чор Россияси ва қизил империянинг юртимиздаги сиёсати миллий туйғуни поймол этишга, миллий қадриятларни топташга, тарихни сохталаштиришга қаратилган эди. Миллий ғурури сўндирилган, маданияти, тарихи, тили, урф-одат ва қадриятлари камситилган, ҳақ-ҳуқуқлари, иззат-нафси ерга урилиб, руҳан эзилган, умидсизликка тушган халқ ва миллат мустамлакачилар ўлжаси эди. Қизил империя даврида Ўзбекистонга нисбатан «мамлакат» атамаси бирон марта ҳам қўлланилмаганди. Ўша пайтда ниҳоятда машҳур бўлган: «Менинг адресим – на кўча, на уй, менинг адресим – Совет Иттифоқи», деган беўхшов ибора замирида жуда маккорона сиёсат мужассам эди. У кишиларни беватанликка тарғиб қилар, она юрт, миллат тушунчаларини онгдан, юракдан буткул чиқариб юборишга қаратилганди. Айни пайтда тарихни, миллий ўзлигимизни билишга бўлган ҳар бир саъй-ҳаракат ғаламислик, миллатчилик, феодал ўтмишни қўмсаш, байналмиллалликнинг илдизига болта уриш деб баҳоланди.

Бироқ, аслида, қайси миллат ўзлигини англаб, миллий қадриятларига таянган ҳолда ривожланган бўлса, охир-оқибатда улкан тараққиёт, буюк давлатчилик соҳиби бўлган.

Шу муносабат билан айтиш мумкинки, давлат ва ҳуқуқнинг вужудга келиши, табиати, моҳияти, уларнинг амал қилиши, жамият ҳаётидаги ўрни ва аҳамиятини теран англаш ва идрок этиш энг муҳим масалалардан ҳисобланади. Ушбу муаммоларни назарий жиҳатдан тушуниб етиш ижтимоий жараёнларни илмий асосда бошқаришнинг объектив эҳтиёжи ва зарур шартидир. Бу ҳолат давлат ва ҳуқуқ назариясининг фундаментал фанлар қаторига киришига имкон яратади.

Умуман, ижтимоий муносабатлар, жумладан, давлат органлари ва жорий қонунлар доимо ўзгариб туради. Бу, айниқса, жамият бир ҳолатдан иккинчи бир ҳолатга ўтиш жараёнида янада яққолроқ намоён бўлади. Ушбу ҳолат давлат ва ҳуқуқ назарияси

олдига мураккаб муаммоларни қўяди. Бунда у нафақат узлуксиз ривожланиб бориши, давлат ва ҳуқуқ ҳақидаги жаҳон фани энг янги ютуқларини ўзига сингдириши, балки айни пайтда ҳаёт ҳақиқатига мос хулосалар ва тавсиялар ишлаб чиқиши ҳам керак бўлади.

Шундай қилиб, давлат ва ҳуқуқнинг ҳолати, сиёсий-ҳуқуқий жараёнлар жамият ҳаётининг таркибий қисмлари ҳисобланади. Шу боис уларни илмий жиҳатдан англаб етиш нафақат жамиятнинг объектив эҳтиёжи, балки энг мураккаб жараён ҳамдир.

Давлат мустақиллигининг қўлга киритилганлиги, бугун жамиятимизда рўй бераётган ўзгариш, янгиланиш ва ислоҳотлар бизни кўпдан-кўп тушунча ва атамаларни қайта идрок этиш, ҳатто қадриятларимизни қайта баҳолашга мажбур этади. Бу ҳол, айниқса, давлат ва ҳуқуқ назарияси учун ниҳоятда хосдир. Буни англаш қийин эмас. Чунки собиқ иттифоқда давлат ва ҳуқуқ назариясига маъмурий-буйруқбозлик тизимини ғоявий асослаб бериш ва уни оқлаш вазифасигина қўйилганди. Бу эса унинг кўпгина хусусиятлари, шу жумладан давлат ва ҳуқуқ тушунчаси, моҳияти, таснифи, функцияси каби асосий қоидаларни янгича талқинда тубдан қайта кўриб чиқишни тақозо этади.

Ушбу фанга большевикларча ёндашув шуниси билан фарқ қилардики, билимнинг бу соҳасида инсоният тўплаган бойликларнинг кўп қисми ҳамда юртимизда, хорижий мамлакатларда сақланиб, йиғилиб келган давлат-ҳуқуқ тафаккури дурдоналари марксизм-ленинизм қоидаларига мос келмаган тақдирда эътибордан батамом четда қолиб кетарди.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, ҳуқуқ соҳасида, айниқса, унинг «юридик технологияси» ҳақида гап кетганда, кўпгина назарий қоидаларни бугун ҳам бирмунча қўллаш мумкин бўлса-да, аммо давлатшунослик соҳасидаги фанимиз анча ачинарли аҳволда. Бинобарин, Ўзбекистон (собиқ иттифоқнинг бошқа республикалари қатори) амалда ўз давлатчилигига эга эмас эди. Зеро, ҳамма ерда «капитализмнинг машаққатли босқичини четлаб, социализмга ўтганимиз» ҳақида жар солиб турилган бир шароитда бошқача бўлиши ҳам мумкин эмас эди. Шунинг учун ҳам амалда жамиятимиз унинг даҳшатли бир кўриниши тусини олганди. Боз устига, нокапиталистик тараққиёт йўлига ўтган мамлакатларни таклиф этиб,

бизнинг «тажриба»миз асосида уларни ҳам капитализмдан «сакраб» ўтишга ўргатмоқчи бўлишарди.

Ҳалокатга элтувчи, олдингисидан келиб чиқадиган ёки ҳеч бўлмаганда у билан боғлиқ яна бир иллат шундан иборат эдики, марксча-ленинча давлат ва ҳуқуқ назарияси инсонни ҳуқуқдан ажратиб қўйган, шахс манфаатларини жамият манфаатларига тўлиқ бўйсундирган, «инсон – фуқаро – шахс»нинг ўзини эса мутлақо эътибордан четда қолдирганди.

Ҳозирги вақтда Ватанимизда давлат ва ҳуқуқ назариясининг тадрижий ривожланиш ҳодисаси рўй бермоқда – унинг марксча-ленинча мазмун ва шаклидан бутунлай воз кечиш жараёни кечмоқда. Айниқса, гап давлат ҳақида борганида, бу яққол кўзга ташланади.

Мустақиллик туфайли давлат ва ҳуқуқ назарияси ҳамда амалиётини янгича тушуниш зарурати пайдо бўлди. Чунки яқин ўтмишимизда синфий ҳукмронликнинг қуроли сифатида давлат ҳақидаги марксча ғоя шиор қилиб олинганди, бу назария догмага, давлат ва ҳуқуқ эса синфий кураш воситасига айлантирилганди. Бунга зид ўлароқ, демократия шароитларида давлат ижтимоий қарама-қаршиликларни зўрлик йўли билан эмас, аксинча, ижтимоий муроса йўли билан бартараф этиш воситаси ҳисобланади. Ҳуқуқ эса ижтимоий ҳамжиҳатликка, тартиб-интизомга эришиш, эркинлик, адолатпарварлик ва тенгликни вужудга келтириш воситаси сифатида намоён бўлади.

Мамлакатимизда истиқлол боис давлат ва ҳуқуқ назариясини асл ҳолича қайта тиклаш жараёни давом этмоқда. Шу муносабат билан давлат ва ҳуқуқ назарияси давлат ва ҳуқуқнинг келиб чиқиши тўғрисидаги янги билимлар билан бойитилмоқда. Эндиликда ҳозирги замон давлатчилиги тараққиётида, миллий давлатчилигимиз ривожида инсонпарварлик ва демократик қадриятлар тўғрисидаги янги билимлар юзага келмоқда, янги ғоялар илгари сурилмоқда. Зўравонлик ва тоталитаризм иллатларига қарши курашда конституциявий қонунийликка асосланишдек демократик қадрият ҳамда қонунлар устунлиги принципи амал қилмоқда. Айниқса, миллий давлатчилигимизни ривожлантиришнинг истиқболли мақсадларидан бири сифатида адолатли фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлат барпо этиш тўғрисидаги масала долзарб қилиб қўйилди. Мамлакатимиз ўз миллий мустақиллигини ва ҳақиқий давлат суверенитетини қўлга

киритган дастлабки кунларданоқ инсон ҳуқуқлари ҳамда эркинликларини ҳар томонлама ҳурматлашга ва ҳимоялашга, бу ҳуқуқларни рўёбга чиқарилишини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Айни пайтда давлатимиз ва жамиятимиз демократия томон, ҳуқуқий фуқаролик жамияти томон ривожланиб боргани сари инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш механизмлари ҳам тобора такомиллашиб, таъсирчанлиги ва самарадорлиги ортиб бормоқда.

Бизнинг мамлакатимизда ҳам Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, жорий қонунларга асосланган ҳамда мамлакатда рўй бераётган ижтимоий-иқтисодий, ижтимоий-сиёсий, маънавий ва бошқа жараёнларни ҳисобга оладиган янги дарсликлар, ўқув қўлланмалари, маърузалар тўпламлари, услубий қўлланмаларни тайёрлаш ва чоп этишишга жиддий эътибор қаратиш зарур. Бунда, айниқса, давлат ва ҳуқуқ умумназарий масалаларининг янгича ёндашувларига асосланиш мақсадга мувофиқ.

Аслида ***давлат ва ҳуқуқ назарияси*** ўз илмий мақоми ҳамда моҳиятига кўра ***умумназарий хусусиятга ва аҳамиятга эга бўлган фундаментал юридик фан*** ҳисобланади. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, давлат ва ҳуқуқнинг умумий назарияси энг муҳим юридик фан сифатида ўзининг вазифалари, функциялари, предмети ва методи бўйича ҳуқуқшунослик (юриспруденция) учун умумилмий мазмунга эга, шу билан бирга, давлат ва ҳуқуқнинг айнан умумий, яъни юридик фанларнинг муайян концепциялари ва тизимларининг умумий назариясини ўзида ифода этади. Унда давлат ва ҳуқуқ тўғрисидаги илмий-назарий ғояларнинг барча энг муҳим аҳамиятга молик ютуқлари ўз ифодасини топади[1].

Дарҳақиқат, ўзгаришлар, янгиланишлар ва ислоҳотлар самараси ўлароқ, ҳаётнинг ўзи билимнинг янги объектларини олға суриб, эскирганларини рад этмоқда. Давлат ва ҳуқуқ назариясининг анъанавий муаммолари тадқиқотларнинг янги йўналишлари билан тўлдирилмоқда. Шу йўналишда иш олиб бориш мамлакатимиз ҳуқуқшунос олимларининг асосий мақсад ва вазифаларидан бирига айланмоғи даркор.

Шу ўринда қўлингиздаги дарсликнинг илмий-маърифий, назарий-амалий аҳамияти ҳақида фикр юритганда, у юзлаб илмий манбалар, умуман ҳуқуқшуносликка, хусусан, давлат ва ҳуқуқ назария-

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Проблемы общей теории права и государства. М., «НОРМА», 2002, 1, 19-бетлар.

сига, фалсафий, диний ва ахлоқий масалаларга бевосита тааллуқли ўзимиздаги ҳамда хориждаги манбалар асосида ёзилганлигини қайд этиб ўтишни истардик.

2. ҲОЗИРГИ ДАВР ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ПРЕДМЕТИ

Ҳозирги пайтда, жумладан, мамлакатимиз бозор муносабатларига, эркин фуқаролик жамиятига ўтиш шароитларида инсон ва давлат ўртасидаги муносабатлар ҳуқуқнинг бошқа соҳалари (масалан, конституциявий ҳуқуқ, маъмурий ҳуқуқ, меҳнат ҳуқуқи ва бошқалар) билан тартибга солинади.

Тўғри, ҳуқуқни эркинлик меъёри сифатида тушуниш фанда кенг тарқалган. Бироқ инсоннинг эркинлигини табиий ҳол сифатида тан олиш билан боғлиқ ижтимоий муносабатларни тартибга солиш – мураккаб вазифа. Чунки у инсоннинг нафақат ҳуқуқлари, балки бошқа инсонлар ва давлат олдидаги бурчларининг мустаҳкамланишини ҳам назарда тутади. Эркинлик мутлақ эмас, ундан суиистеъмолликларнинг олдини олишда фойдаланиш учун муайян чегара ҳосил қилиш талаб этилади. Бунда давлат эркинликнинг «қоровули»га айланиб қолмай, инсонлар фаровонлиги учун шарт-шароитлар яратиш мақсадида барча мажбуриятларни ўз зиммасига олади. Бинобарин, давлат ҳокимиятининг барча тизимлари ана шунга бўйсундирилган бўлади. Демак, чинакам фуқаролик жамиятида фуқаролик жамияти давлатдан мустақил бўлиб, у инсон эркинлиги ва ташаббуси, кишиларнинг сиёсий ва иқтисодий соҳаларда бирлашишини тан олиш принципи асосида қурилади. Шундай қилиб, давлат ҳуқуқ воситасида фақат ижтимоий муносабатларнинг унча катта бўлмаган қисмини тартибга солади. Уларнинг асосий қисми эса ахлоқ-одоб асосида ўзини ўзи бошқариш ва ижтимоий уюштириш объекти ҳисобланади. Аслида давлат ва ҳуқуқ назариясининг предметини ҳам шу каби жиҳатлар қамраб олади.

Бинобарин, ҳар бир фан ўз тадқиқот предметига эга. Буюк немис файласуфи Гегель таъкидлаганидек, предметсиз фаннинг ўзи ҳам бўлиши мумкин эмас. Предмет фаннинг мустақиллигини, унинг яшаш, мавжуд бўлиш ҳуқуқини белгилаб беради.

Маълумки, фан, энг аввало, табиат ва жамият тараққиёти қонуниятларини ўрганади. Ўз объектининг асосий, зарурий, муҳим, такрорланиб турувчи жараёнларини белгилаб берадиган йўналишлари, қонуниятларини ўрганмайдиган фан том маънодаги фан бўла олмайди. Шу маънода давлат ва ҳуқуқ назарияси ҳам бундан мустасно эмас. Дарвоқе, давлат ва ҳуқуқ назарияси предметига фақат қонуний муқаррар ҳодисаларнигина эмас, балки тасодифийларини ҳам киритиш лозим. Албатта, ҳеч бўлмаганда тасодифий ҳодисаларни қонунийларидан фарқлаш учун тасодифларни ҳам ўрганиш керак. Ҳолбуки, тасоддифий ҳуқуқий ҳодисалар ҳам ҳуқуқий зарурийликнинг намоён бўлишидир. Бироқ *билимлар тизими сифатида* давлат ва ҳуқуқ умумий назариясининг қарор топиши, ҳар қалай, давлат ва ҳуқуқ тўғрисидаги *барча билимларни умумлаштириш* асосида рўй беради. Шу тариқа давлат ва ҳуқуқ назарияси давлат ва ҳуқуқнинг пайдо бўлиши, ривож топиши, амал қилишининг умумий қонуниятларини бор бутунликда ўрганади.

Жамият ва давлат ўртасидаги ўзаро кўп томонлама ва мураккаб муносабатлар, жамият сиёсий тизимида давлат ва ҳуқуқнинг ўрни ҳамда роли давлат ва ҳуқуқ назариясининг предмети бўлиб хизмат қилади. Бунда у давлат-ҳуқуқ ҳодисалари ва жараёнларинигина эмас, балки одамларнинг улар ҳақидаги тасаввурларини ҳам ўрганади. Ижтимоий, гуруҳий ва индивидуал сиёсий-ҳуқуқий онг ҳам унинг предмети доирасига киради.

Бунинг устига, давлат ва ҳуқуқ умумий назарияси предмети тўғрисидаги масала бир қарашда осондек бўлиб туюлиши мумкин. Бироқ моҳиятан олиб қараганда, ***ҳуқуқ ва давлат умумий назариясининг предмети – бу ягона мустақил, тизимли яхлит фан сифатида бутун ҳуқуқшуносликнинг умумий назариясидир.*** Бу умуман бутун юридик фаннинг предмети ва методолргиясининг илмий-назарий асоси ҳисобланади. Унда тушунтириш, ёритиш ва ривожлантириш муҳим ўрин тутади.

Агар олис тарихга назар ташлайдиган бўлсак, қадим замонлардан (I аср ўрталаридан) бизгача етиб келган «Буюклик тўғрисида» деб аталувчи асарда шундай жумлалар бор: «Ҳар бир илмий қўлланма олдига икки талаб қўйилади, яъни: **биринчи** – тадқиқот предметини аниқлаб олиш; **иккинчи** – ушбу предметни ўзлашти-

ришга кўмаклашувчи услуб-воситаларни топиш ва кўрсатиб бериш талаби қўйилади»[1].

Анча кейин дунёга келган Гегелнинг «Ҳуқуқ фалсафаси» муқаддимасида шундай сўзлар мавжуд: «Предмет тушунчаси бизнинг табиий мулкимиз, бойлигимиз ҳисобланмайди. Ҳар бир одамнинг қўл ва бармоқлари бор, унинг тасарруфида чўтка ва бўёқ бўлиши мумкин, бироқ бу билан у рассом бўлиб қолмайди. Тафаккур ҳам худди шундайдир. Ҳуқуқ ҳақидаги фикр ҳар бир одам бевосита эга бўладиган қандайдир бир нарса эмас, фақат тўғри фикрлаш билим ва предметни билишдир, демак, бизнинг билимимиз илмий бўлиши керак»[2].

Фан ва жамият тараққиётининг кўпроқ ёки камроқ аҳамиятга эга бўлган ҳар бир босқичи муқаррар равишда улар предметини қайта кўриб чиқиш заруратини келтириб чиқаради. Бу ҳолат қонунийдир. Зеро, ривожланишнинг ўзи нафақат миқдорий кенгайиши, балки кўпгина ҳодисалардаги сифат ўзгаришларига олиб келадики, улар муқаррар равишда тадқиқотчилар қизиқишини уйғотади ҳамда ушбу ҳодисалар, уларнинг ўзаро алоқалари ва муносабатларига янада чуқурроқ кириб борилишига сабаб бўлади. Ижтимоий фанлар серқирра тизимида доимий изланишлар кетаётган, олимлар асосий ва энг мураккаб фан бўлган давлат ва ҳуқуқ умумий назарияси предметини янада аниқроқ белгилашга интилаётган ҳозирги тарихий давр учун айнан шу хусусиятлар хосдир.

Умуман олганда, объектнинг моҳият билан билан боғлиқ энг муҳим хусусиятлари тегишли фаннинг предмети саналади. Соддароқ қилиб айтганда, фаннинг объекти – бу уни илмий ўрганилгунга қадар у ҳақда билганларимиз, предмети эса ўрганилган объект, яъни у ҳақда илмий билишдан кейин билганларимиз ҳисобланади. Фаннинг объекти ва предмети ҳақидаги келтириб ўтилган ҳолатлар юридик фанга ҳам тааллуқлидир. Шу сабабли умумий тарзда таъкидлаш мумкинки, юридик фаннинг объекти – аввало ҳуқуқ, сўнгра давлат, предмети эса – уларнинг моҳият билан боғлиқ хусусиятларидир. Бошқача қилиб айтганда, юридик фаннинг предмети ҳуқуқ тушунчаси ва давлат тушунчасидир[3].

---

[1] О возвышенном. М., 1966, 5-бет.

[2] *Гегель Г.Ф.* Соч. т. VIII. М., 1986, 19-бет.

[3] Қаранг: Проблемы общей теории права и государства. М., «НОРМА», 2002, 3-4-бетлар.

Айни пайтда шуни алоҳида қайд этиш жоизки, ҳозирги замон ҳуқуқшуносларининг кўпчилиги, ***давлат ва ҳуқуқнинг бутун бир ҳолатда пайдо бўлиши, ривож топиши ва амал қилишининг энг умумий қонуниятлари давлат ва ҳуқуқ назариясининг предметидир,*** деган фикрга қўшилишади. Жумладан, ҳуқуқшунос А.Б.Венгеров ўз таърифида қуйидагиларни таъкидлайди: «...давлат ва ҳуқуқ назарияси ***давлат ва ҳуқуқнинг айрим жиҳатларига тегишли бўлган қандайдир алоҳида ижтимоий қонунларни эмас, балки айнан шу қонунларнинг мажмуий тарзда ва энг умумий, мавҳум кўринишда олинган тизимини ўз мавзу доирасига киритади, яъни ўрганади. Шу тариқа у барча давлат-ҳуқуқ ҳодисалари ва жараёнлари учун умумий қонуниятларни ўрганади, давлат ва ҳуқуқни яхлит ижтимоий институт сифатида кўриб чиқади»***[1].

Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, давлат ва ҳуқуқ назарияси предметига фақат амалдаги давлат-ҳуқуқ муносабатлари, жараёнлари, ҳодисалари, категорияларининг ўзигина эмас, балки одамларнинг улар ҳақидаги тасаввурлари ҳам киради. Демак, давлат ва ҳуқуқ назарияси предмети доирасига ижтимоий онгнинг ҳуқуқ билан боғланган ва у орқали ифодаланадиган қисми, яъни ҳуқуқий онг ҳам киради.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси ўзининг мустақил предмет йўналишига эга бўлиб, ижтимоий шу жумладан юридик фанлар тизимида муайян ўрин тутади. Ижтимоий фанларнинг хусусияти ҳақида давлатимиз бошлиғи Ўзбекистон Фанлар академияси умумий йиғилишида сўзлаган нутқида шундай таъкидлаган эди: «...олимларимиз, биринчи навбатда, ижтимоий фан вакиллари олдида турган улкан вазифалар ҳақида тўхталиб ўтмоқчиман. Мамлакатимиз мустақиллигини мустаҳкамлаш, миллий давлатчиликни шакллантириш, ҳуқуқий демократик давлатни барпо этиш ва фуқаролар жамиятини қарор топтиришдек улуғ орзу-умидлар билан яшар эканмиз, ижтимоий фанлар соҳасидаги илмий изланишлар ва уларнинг натижаларига алоҳида эътибор бермаслик мумкин эмас»[2].

Зеро, бизнинг ҳаётимизда шундай объектив давлат-ҳуқуқ қонуниятлари ҳукм сурадики, уларни тушунмай туриб, соҳавий ёки махсус тармоқ юридик фанларни ўрганиш хом хаёлдир.

---

[1] *Венгеров А.Б.* Теория государства и права. М., 1995, 9-бет.

[2] *Каримов И.А.* Биздан озод ва обод Ватан қолсин. 2-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 260-бет.

Давлат ва ҳуқуқ назариясини турли хил ижтимоий фанлар билан таққослаш уларнинг ўзаро мустаҳкам боғлиқлигини ва ҳатто бир-бирларига сингиб кетганлигини кўрсатади. Давлат ва ҳуқуқ назариясининг юридик фанлар тизимидаги ўрни ҳақида гап кетганда эса мазкур даъво янада ҳаққонийроқ янграйди.

Шуни ҳам ёдда тутиш керакки, ҳуқуқ ва давлатнинг умумий тушунчаси бутун юридик фаннинг ва мустақил юридик фанларнинг бошланғич нуқтаси ҳамда предметни шакллантирувчи (ва айни чоғда методни ҳам шакллантирувчи) тушунча сифатида мантиқан намоён бўлади. Бундай умумий тушунча назарий жиҳатдан бутун юридик фанни, унинг чегараларини, соҳаси ва хусусиятини, предмет мезонларига кўра, ҳуқуқдан ноҳуқуқнинг фарқини ифодалайди.

Бундан ташқари, шуни ҳам инобатга олиш жоизки, давлат ва ҳуқуқ назарияси фанида миллий давлат ва ҳуқуқ тўғрисидаги, ҳозирги ҳолатга татбиқан олсак, Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тўғрисидаги таълимот табиий равишда алоҳида ўрин эгаллайди. Шунга кўра, айтиш мумкинки, давлат ва ҳуқуқ ҳақидаги билимлар давлатлар ўртасидаги муносабатлар ҳамда бу алоқалар, муносабатларни тартибга солувчи ва уларга нисбатан барқарор тус берувчи ҳуқуқий шакллар эътиборга олинган ҳолдагина тўлиқ ва ҳақиқий бўлиши мумкин. Гарчи моҳият эътибори билан халқаро ҳуқуқ назарияси иккиламчи, ҳосила назария бўлса-да, у умумназарий ёндашувлар ва қарашлар негизида шаклланиб, ривожланади, умумий ҳуқуқнинг ва ҳуқуқ назариясининг энг муҳим белгиларини ўзида мужассамлаштиради, ҳуқуққа ва ҳуқуқ назариясига муайян даражада таъсир кўрсатади[1].

Айни чоғда ҳуқуқни тушуниш ва юриспруденция (ҳуқуқшунослик)нинг юридик тури доирасида ҳуқуқнинг либертар-юридик тушунчасидан (шунга мувофиқ давлатдан ҳам) келиб чиқиш ва ҳуқуқни эркин индивидларнинг расмий тенглиги, яъни кишилар эркинлигининг умумий ва зарурий шакли сифатида талқин қилиш ҳодисаси мавжудлигини[2] алоҳида эътироф этиш лозим. Ҳуқуқнинг бу умумий тушунчаси билан юриспруденциянинг юридик-либертар концепциясининг яхлит предмети таркибига унинг ҳар иккала объекти – эркинликнинг норматив шакли сифатида позитив ҳуқуқ (ҳуқуқий қонун шароитида) ва шу эркинликнинг институционал

[1] Қаранг: Теория государства и права. Учебник для вузов. М., «НОРМА», 2001, 9-бет.
[2] Қаранг: *Нерсесянц В.С.* История идей правовой государственности. М., 1993.

(ташкилий-ҳокимият) шакли сифатида давлат қамраб олинади. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, ушбу концепцияга мувофиқ, юриспруденция – бу эркинлик ҳақидаги фандир.

Шунга кўра айтиш мумкинки, ***юридик фаннинг предмети – бу ҳуқуқ тушунчасидир –*** янада бошқачароқ ифодалайдиган бўлсак, – ***бу ҳуқуқ тушунчаси ва давлатнинг ҳуқуқий тушунчасидир.***

Бинобарин, давлат ва ҳуқуқ умумий назарияси махсус ва тармоқ юридик фанларига нисбатан умумий асос, демакки, дастурий, йўналтирувчи методологик аҳамиятга молик фан сифатида майдонга чиқади.

Шундай қилиб, ***давлат ва ҳуқуқ, уларнинг моҳияти, бир-бирига боғлиқ ҳолда пайдо бўлиши ва ривож топишининг асосий қонуниятлари, жамиятдаги мақсад ва вазифасини ифодаловчи ижтимоий ҳаёт ҳодисалари, шунингдек, сиёсий ва ҳуқуқий онг ҳамда ҳуқуқий тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятлари давлат ва ҳуқуқ назарияси фанининг предмети сифатида намоён бўлади.***

Ўзбек давлатчилиги, унинг тарихий, миллий-маданий илдизлари, анъаналари ҳақидаги, давлатимиз ва ҳуқуқимизнинг бугунги куни ҳамда келажаги тўғрисидаги таълимот фанимизда алоҳида ўрин эгаллаши керак.

3. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИДА ДАВЛАТ-ҲУҚУҚ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎРГАНИШ МЕТОДЛАРИ

Мустақилликка даъвогар бўлган ҳар қандай фан нафақат ўз предмети, балки ўз методига ҳам эга бўлиши керак. Илмий муомалага «метод» атамаси қадимги юнонлар томонидан киритилган. Метод деганда, бирон-бир фаолият, жумладан, табиат ва ижтимоий ҳаёт ҳодисаларини ўрганиш, тадқиқ этишда мақсадга эришиш йўллари ва воситалари тушунилади. Энг таниқли олимлар билиш методларига фавқулодда катта аҳамият беришган. Жумладан, Ф.Бекон методни олимнинг йўлини ёритувчи чироққа ўхшатади. Унинг таъбирича, ҳатто йўлда чироқ тутиб кетаётган чўлоқ ҳам йўлни кўрмай қоронғуда чопаётган кишидан ўтиб кетади.

Маълумки, илмий тадқиқотларда қўлланиладиган методлар бир-биридан қўлланиш даражалари бўйича фарқ қилади. Улардан биринчиси методология бўлиб, у воқеликни илмий билиш ва

ўзгартиришнинг методлари ҳақидаги назарияни ўз ичига олади. Давлат ва ҳуқуқ назарияси ёки фалсафа худди шу биринчи туркумга мансубдир. Шу сабабли фалсафа, ижтимоий фалсафа илмий билишнинг энг умумий методларидир. Уларнинг иккинчиси барча фанларда қўлланиладиган умумий илмий билиш методлари ҳисобланади. Анализ ва синтез, индукция ва дедукция, тарихийлик ва мантиқийлик, тизимли ёндашиш, қиёслаш, кузатиш кабилар ҳар бир фанда ўзига хос ҳолда қўлланилса-да, илмий билишнинг умумий методларидир. Яна махсус методлар ҳам бўлиб, улар ҳар бир фаннинг ўзида ишлатиладиган методлардир. Аммо бу уч туркумдаги методларнинг ўқ илдизини муайян тушуниш ташкил этади. У ё диний-идеалистик, ёки материалистик, ёхуд яна бошқача даражада бўлиши мумкин. Фаннинг методологик аҳамияти ва методларнинг қимматлилик даражалари худди шу жиҳатларга боғлиқ бўлади.

Айни пайтда давлат ва ҳуқуқ назарияси методологияси ҳақидаги масала бир қатор жиддий муаммоларни ҳал этиш билан боғлиқдир. Буни шу билан изоҳлаш мумкинки, яқин-яқинларгача ***фандаги барча методлар*** *умумий (универсал)*, шунинг учун барча фанлар, билим тармоқлари, ўқув дарслари учун яроқли ҳамда *умумий бўлмаган* методларга бўлиниб келган. Кейингиси асосан ҳеч қандай эътироз туғдирмайди. Бироқ материалистик диалектика методи, яъни тарих, жумладан, ҳуқуқни материалистик тушуниш ҳеч сўзсиз умумий ва ягона тўғри метод деб ҳисобланарди. Шундай тушуниш асосида юзага келган марксизм-ленинизмнинг чекланганлиги маълум бўлди. Жумладан, ҳар қандай ҳуқуқ фақат мулкка боғлиқ қилиб қўйилар эди. Тўғри, хўжалик ҳуқуқи ижтимоий муносабатларни ифодалайди. Аммо оталик ёки оналик ҳуқуқи-чи? Улар кишининг соф, туғма табиий ҳуқуқлари-ку! Яна ҳуқуқ фақат устқурмавий ҳодиса сифатида ўрганилди. Ҳолбуки, позитив ҳуқуқ мавжуд объектив ҳуқуқларинг инъикоси ҳисобланади. Ҳуқуқ кишилар ўртасидаги муносабатларнинг муайян жиҳатларидир. Улар объектив хусусиятга эга. Аслида кишилар ўртасидаги аксарият муносабатлар онгли, мақсадли хусусиятга, яъни маданий аҳамиятга молик бўлади. Бундай муносабатларни муайян даражада тушунишга асосланиб, муайян нормаларда акс эттириш ҳам маданий жараёндир. Шу боис кейинги вақтда тарих, жумладан, ҳуқуқни диалектик маданий тушуниш ҳам таркиб топмоқда.

Мана эндиликда марксизм-ленинизмнинг ўзига ҳам, унинг давлат-ҳуқуқ ҳодисалари ва жараёнларини тасвирлаш, тушунтириш ва улар келажагини айтиб бериш салоҳиятига ҳам жамиятшунос олимларнинг қарашлари тубдан ўзгарди. Мазкур ўзгариш кўпқиррали хусусиятга эга. Шунга кўра, айтиш мумкинки, уларнинг ***дастлабкиси*** бутун жамиятшуносликнинг умумий методологик инқирози билан боғлиқ. Айтайлик, «собиқ шўро даврида бу соҳадаги мутахассисларнинг онги ва дунёқарашини умуминсоний тамойиллар, қонун-қоидалар билан эмас, балки тоталитар мафкура ва мустабид тузумнинг мақсадлари йўлида шакллантиришга хизмат қиладиган баъзи «фан»лар ўйлаб топилди ва таълим тизимига киритилди. Масалан, олий ўқув юртларининг фалсафа, социология мутахассисларини тайёрлайдиган бўлимларида «Буржуа фалсафасини танқид», «Ҳозирги замон ғарб социологиясини танқид» каби ўқув курслари ўқитиларди. «Илмий коммунизм», «Илмий атеизм», «Сиёсий иқтисод» бўйича дарс олиб бориш барча ўқув муассасаларидаги таълим тизимининг таркибий қисми эди»[1].

Иккинчиси – бутун илмий билимлар соҳасидаги чинакам туб ўзгаришларни акс эттиради. Бунда, чунончи, давлат ва ҳуқуқ назариясининг тарихни материалистик тушунишга асосланган, яъни диалектик-материалистик тасаввурлари ўрнига аста-секин синергетикадан, яъни ғайриихтиёрий, ўз-ўзидан ташкил топадиган, тасодифий жараёнлар тўғрисидаги шаклланиб келаётган янги фандан келиб чиқадиган методологияни ҳам ўзига сингдира бошлагани кўзда тутилади. Бу тушуниш энергияни изоҳлаш билан боғлиқ ҳолда табиатшуносликдан келиб чиқди. Айни пайтда шуни ҳам таъкидлаш жоизки, синергетика тобора кўпроқ миқдорда ўз мухлисларини топибгина қолмай, унинг жорий этилиши ҳам ҳужумкор тус олмоқда. Бинобарин, у ҳеч муболағасиз ҳуқуқшуносларнинг ўз назарий қарашлари ва иштиёқларини шу заҳотиёқ ўзгартиришга мажбур этмоқда.

Мисол тариқасида А.Б.Венгеровдек таниқли ҳуқуқшуносни олиб кўрайлик. У ўзининг 1995 йилда ёзган дарслигида материалистик диалектика тўғрисида фикр юритаркан, агар ушбу метод ёрдамчи, жузъий, иккинчи даражали деб қаралган бошқа барча методларга қарши қўйилмаганда эди, ундан бемалол фойдаланиш

[1] Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар (Олий таълим муассасалари учун ўқув қўлланма). Т., «Янги аср авлоди», 2001, 7-бет.

мумкин бўларди, деб ҳисоблайди. Бундан ташқари, олимга «материалистик диалектиканинг бўрттирилиши» ҳам ёқмаганди. Бироқ 1996 йилда чоп этилган дарслигида у шундай ёзади: «Синергетика ҳозирдаёқ дунё тузилиши асосларидаги зарурий (қонуний, детерминлашган) ва тасодифий ҳодисаларни тушунишни тубдан ўзгартирувчи дунёни янгича кўз билан кўриш, уни янгича идрок этиш методи сифатида майдонга чиқмоқда. Жонсиз материя ҳамда инсон фаолиятининг иқтисодий, ижтимоий-сиёсий, ҳуқуқий ва бошқа соҳаларидаги тарихий жараёнлар ривожининг сабаблари ва шакллари янгича талқин этила бошлади. Ҳодисаларни биологик ва ижтимоий эволюциянинг мустақил омили сифатида янгича тушуниш, ўзидан-ўзи ташкил бўлувчи жараёнларда унинг ролини эътироф этиш юзага келмоқда... Хуллас, афтидан, гап оз эмас, кўп эмас — ижтимоий фанлар парадигмаси (намунаси)ни янгилаш, детерминизм (табиат ва жамият барча ҳодисаларининг объектив қонунийлиги ва сабабий боғлиқлигини тан олувчи фалсафий концепция)ни аввалгича тушуниш ва эътироф этишдан воз кечиш, эҳтимолки, детерминизмнинг янги кўринишларини кашф қилиш, мамлакат фанидан эса **борлиқни илмий асосда билишнинг асосий методи сифатида материалистик диалектикани қайта идрок этиш ҳақида бормоқда** (таъкид бизники – ***З.И.***)»[1].

Боз устига, у, ижтимоий фанлар методологиясида янги парадигма ё синергетиканинг алоҳида методи сифатида диалектикани ўз ичига олади – шунда ҳам фақат айрим соҳалар учун қўллайди ёхуд уни борлиққа тамоман янгича ёндашувлар билан умуман алмаштиради», деб ҳисоблайди. Бунда иккинчиси кўпроқ афзал, албатта. Шу билан бирга, олим, заруратнинг тасодифдан устунлиги ва бошқа талабларга асосланган материалистик диалектика XX аср охирларидаги янги билимлар ҳамда тарихий тажриба тазйиқи остида, ҳеч бўлмаганда ижтимоий соҳада ўзининг билиш ва башорат қилиш салоҳиятини тугатди, дея эътироф этади.

Кўриниб турибдики, Венгеров илмий ҳуқуқий билимларда ушбу янгиликларнинг ёйилиши мода кетидан қувиш эмас, «эски, одатий қоидаларни янги «синергетик ниқоблар»га буркаш эмас», дея таъкидласа-да, унинг мулоҳазаларидаги айрим қатъий фикрларга қўшилиш қийин. Шу муносабат билан таъкидлаш жоизки, билиш – ғоят мураккаб жараён бўлиб, шу йўлдаги бирон-

[1] *Венгеров А.Б.* Теория государства и права. М., «Юрист», 1996, 18-бет.

бир методга устуворлик беришга мутлақо йўл қўйиб бўлмайди. Чунки давлат ва ҳуқуқ назарияси турғун, ўзгармас ҳодиса эмас. Аксинча, у, энг аввало, жаҳон сиёсий ва ҳуқуқий маданияти ютуқларини ўзида мужассамлаштирувчи ҳодиса. Шу боис бу назария ўз мазмунини инсонпарварлик, халқчиллик ва умуминсоний қадриятлар билан бойитиб боради, айни чоғда тарихий анъаналар ва ижтимоий-маданий, маънавий-ахлоқий ва маърифий-руҳий илдизларни ҳам ҳисобга олади.

Қолаверса, ҳуқуқни билишда ҳам, унинг методини аниқлашда ҳам умумбашарий принциплар мавжудки, улардан асло воз кечиб бўлмайди. Объективлик (яъни холисона ёндашиш), ёки ўзаро алоқадорлик ва тараққиёт принциплари бунинг ёрқин далилидир. Улардан энг муҳимларини кўриб чиқиб, бунга ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Тизимлилик. Бу давлат ва ҳуқуқ назарияси моҳият-мазмунини ифодаловчи муҳим принциплардан биридир. Зеро, ҳар қандай тизим тартибга солинган кўплаб қисмларнинг бир бутун яхлитлигидан иборат бўлади ва бу қисмларнинг ўзаро таъсири уларга хос бўлмаган, янги хусусиятни келтириб чиқаради. Давлат ва ҳуқуқ ўз моҳияти, таркиби бўйича мураккаб тизимли ҳодисалардир. Биринчисининг асосий қисмлари сифатида давлат органлари, иккинчисининг асосий элементлари сифатида ҳуқуқ нормалари майдонга чиқади. Энг муҳими, тизимлилик принципи давлат ва ҳуқуқнинг тизим ҳосил қилувчи элементларини, давлат ва ҳуқуққа ички ва ташқи муҳитнинг таъсирини ўрганиш, ҳуқуқий ва давлат тизимларида қарама-қаршилик ва зиддиятларнинг олдини олиш учун кенг имкониятлар яратади.

Умуман олганда, давлат энг муҳим сиёсий институт сифатида бошқа сиёсий тузилмалар қатори сиёсий тизимга, ҳуқуқ эса – жамиятнинг норматив тизимига киради. Давлат ва ҳуқуқ таркибий бўлинмаларини атрофлича, мунтазам ўрганиш – давлат ва ҳуқуқ назарияси учун мажбурий методологик талаб ҳисобланади.

Тизимлилик принципи қонунчилик ишининг ҳам зарурий шарти бўлиб қолиши даркор. Жумладан, Ўзбекистонда иқтисодий ислоҳотларни таъминловчи қонунлар, унинг сиёсий тузилиши ва маҳаллий ўзини ўзи бошқаришга доир қонунлар, умуман бутун қонунчилигимиз тўлалигича тизимлилик принципига мунтазамлилик методига қатъий асосланиши керак. Бинобарин, мамлакатимизда

олиб борилаётган ҳуқуқий ислоҳотлар ҳам тизимлилик мунтазамлилик асосидагина муваффақиятли амалга оширилиши мумкин.

Шундай қилиб, тизимлилик принципи давлат ва ҳуқуқ назарияси методологик асосига чуқур сингиб кетиши ҳамда илмий тадқиқотларнинг муштараклигини белгилаб бериши, давлат ва ҳуқуқ назариясини ўрганиш ва ўқитишда рўёбга чиқиши зарур.

Объективлик принципи. Объективизм номи билан аталган ушбу принцип мустабид шўро тузуми даврида буржуазия фани негизи сифатида давлат ва ҳуқуқ назариясидан чиқариб ташланган ва партиявийлик принципи билан алмаштирилганди. Унга кўра ижтимоий фанлар ишчилар синфи манфаатларини таъминлаши, мустабид тузум мақсадлари учун курашиб, тоталитар ғояларни ҳимоя қилиши керак эди. Зотан, ўша даврда «ғоялар тўғрисидаги билимларни эгаллаш бу соҳанинг ўз қонуниятлари ва амал қилиш тамойиллари борлигини яққол кўрсатиб қўйган бўлур эди. Бу эса, табиий равишда, ана шу соҳада пайдо бўлган назария ва таълимотларнинг мазмун-моҳияти, қандай мақсадларга қаратилгани, кимларга хизмат қилиши тўғрисидаги аниқ тасаввур ва тушунчаларни шакллантирар эди. Бинобарин, бу – жамият тараққиётида антогонистик зиддиятларни мутлақлаштириш, инсониятнинг бир қисмини синф тарзида йўқ қилиб юбориш, қолган қисмининг устидан эса диктатура ўрнатиш орқали бу дунёнинг хаёлий жаннати – коммунизм қуришни тарғиб қиладиган сохта таълимотнинг асл қиёфасини ошкор қилиб қўярди»[1].

Ҳозирги вақтда давлат тузилиши принципларида, бошқарув ва давлат қурилиши шаклларида чуқур ўзгаришлар рўй бермоқда. Улар Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ҳамда қонун ҳужжатларида ўз ифодасини топган. Бу даврда жамият давлат ва ҳуқуқ назарияси сифатида майдонга чиқувчи методологияга жуда муҳтож бўлади. Бироқ бунда ҳар қандай методология ҳам тўғри келавермайди. Назариётчи олимлар олдида объектив равишда илмий асосга эга бўлган, ҳаддан зиёд ғоявийлаштириш ва синфий ёндашувлардан холи методология ва методларни яратиш вазифаси кўндаланг бўлади.

[1] Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар (Олий таълим муассасалари учун ўқув қўлланма). Т., «Янги аср авлоди», 2001, 7-бет.

Бинобарин, узоқ вақт мобайнида давлат-ҳуқуқ тадқиқотларида ***мутлақ синфий ёндашув, ҳаддан ташқари мафкуралаштириб, мутлақлаштириб юборилган нуқтаи назарлар ҳукмрон бўлди. Бу эса тарихнинг ўнқир-чўнқир, нотекис йўлини ўтмиш маданий-маънавий меросига боғлаб ўрганиш имконини бермасди.*** Монополизм, таҳлил воситаларининг бир мезонлилиги, фақат бир йўналишда ишлатилиши давлат ва ҳуқуқнинг зиддиятли, қарама-қарши моҳиятини ҳисобга ололмасди. Синфий ёндашув аста-секин мафкуравий муросасизлик, биқиқликка олиб келди. Синфий ёндашув муқаррар равишда, Марксгача бўлган тафаккур давлат ва ҳуқуқ ҳамда унинг роли ҳақидаги принципиал масалаларни нафақат очиб бериш, балки, ҳатто уларни тўғри қўйишни ҳам уддалай олмасди, деган фикрга олиб келарди.

Методологиядаги қатъий бир ёқламалик қадриятларга муносабатда ҳам хатоларга олиб келди. Ҳаддан зиёд мафкуралаштириш давлат ҳақидаги тасаввурларнинг сохталаштирилишига сабаб бўлди. Давлатнинг функцияси оқибат натижада фақат эзувчиларни ҳимоялашга қаратилади, деб ҳисобланарди. Шу сабабдан ҳам давлатни таърифлашда унинг синфийлик жиҳатига урғу бериларди. Ҳуқуққа муносабатда ҳам худди шундай ҳолат юзага келганди: «ҳукмрон синфнинг қонун даражасига кўтарилган иродаси» сифатида унинг императив-синфий жиҳатлари таъкидланарди.

Шу даражада сохталаштириш, нотўғри мафкуралаштиришнинг сабаблари нимада? Бундай сабаблар, афтидан, кўп бўлиб, уларнинг бирини XX асрда сохталаштирилган социологизмнинг ривожидан қидириш керак. Айнан шу даврда давлат ва ҳуқуқ назариясида синфий ёндашувлар софлиги учун ашаддий курашчи А.Я.Вишинский ўз издошлари ёрдамида мамлакатни маъмурий-буйруқбозлик асосида бошқариш эҳтиёжларига мутаносиб ҳуқуқ назариясини қарор топтирганди. 1938 йили собиқ шўро ҳуқуқшунослик фани ходимларининг Бутуниттифоқ кенгашида унинг ўзи илгари сурган қуйидаги таклиф ҳуқуқни янгича тушунишга асос қилиб олинганди: «Совет социалистик ҳуқуқи социалистик давлат томонидан белгиланган ёки тасдиқланган ҳамда ишчилар синфи ва барча меҳнаткашлар иродасини ифодаловчи хулқ-атвор қоидалари (нормалари) мажмуи бўлиб, уларнинг қўлланилиши социалистик давлат томонидан мажбурлов кучи билан таъминланади»[1].

[1] Основные задачи советского социалистического права. М., 1938, 183-бет.

Бу – синфий антогонизм ғояларини мутлақлаштирган ва ҳокимиятни қурол кучи билан эгаллаб олган собиқ мустабид тузум мафкураси эди. Синфий кураш ғояси асосига қурилган ва миллионлаб кишилар тақдирида машъум из қолдирган бу мафкура жамиятни бир-бирига қарама-қарши тарафларга ажратиб юборди. Зўрлик асосига қурилган ва зиддиятли тизимга асос бўлган бу мафкура дунёнинг олтидан бир қисмини эгаллаган улкан ҳудудда етмиш йил ҳукм сурди. Охир-оқибат бу мафкура ўзининг ғайриинсоний ва ғайриилмий моҳияти, мустабид табиати туфайли таназзулга юз тутди. Шу тариқа у ўзи таянган давлатни ҳам ўзи билан бирга олиб кетди[1].

Эндиликда аҳвол тубдан ўзгарди: миллий истиқлол ғоясининг бунёдкорлик моҳияти мустақилликнинг энг муқаддас қадриятига айланди. Шу туфайли ҳозирги замон давлат ва ҳуқуқ назарияси учун объективлик принципи ҳам катта аҳамият касб этиб бормоқда, илмий хулосалар ва таклифларда қаразгўйлик, у ёки бу сиёсий тузилмага «яхши кўриниш» истаги каби иллатлардан фанни халос қилиш жараёни кечмоқда.

Бу тамойил илмий изланишларда мамлакатимиз ютуқларини хорижий тажрибани ўрганиш билан қўшиб олиб боришни методологик жиҳатдан уддалашни кўзда тутади. Ўзбекистон ижтимоий-иқтисодий ва ҳуқуқий ҳаётида юз бераётган янгиланиш жараёнлари шароитида инсон ҳуқуқ ва эркинликлари жаҳон андозаларини билиш, уларни мамлакатимизда ижодий қўллаш заруриятга айланмоқда.

Биринчи чақириқ Олий Мажлиснинг олтинчи сессиясида сўзга чиқар экан, Президент И.А.Каримов бу борадаги вазифаларни шундай таъкидлайди: «Навбатдаги муҳим масала – республиканинг қонун ҳужжатларини инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро меъёрлар ва стандартларга мувофиқ ҳолга келтиришдир. Жаҳонда инсон ҳуқуқлари соҳасида 70 стандарт қабул қилинган. Бу ҳужжатларда ҳукуматнинг ўз фуқаролари олдидаги мажбуриятлари ва уларга нисбатан қилиши шарт бўлмаган ишлар белгилаб берилган»[2]. Ўзбекистон ҳозирча бу стандартларнинг аксариятига қўшилган.

---

[1] Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар (Олий таълим муассасалари учун ўқув қўлланма). Т., «Янги аср авлоди», 2001, 36-бет.

[2] *Каримов И. А.* Янгича фикрлаш ва ишлаш — давр талаби. 5-том. Т., «Ўзбекистон», 1997, 119-бет.

Бироқ бу мутлақо хорижий тажрибани кўр-кўрона ўзлаштириб олишни англатмайди. Мазкур ишда халқимизнинг маданий ва маънавий анъаналарини ҳисобга олиш шарт. Бу эса ҳар қандай тажрибаларни ўзлаштиришга жиддий ёндашишни талаб қилади.

Давлат ва ҳуқуқ назариясининг методология сифатидаги аҳамияти давлат фаолиятининг муайян соҳаларида ҳуқуқий тартибга солишнинг қоида ва шартларини ўрганувчи махсус соҳавий юридик фанлар унинг қонуниятларидан фойдаланишида ёрқин намоён бўлади. Бироқ давлат ва ҳуқуқни билишнинг ҳам махсус, ҳам хусусий методлари шундай билиш воситаларини қўллашдан иборатки, улар фақат давлат-ҳуқуқ амалиётининг ўзига хос соҳаларини ўрганишгагина хизмат қилади. ***Хусусий методлар*** орасида, бизнингча, аниқ-социологик, қиёсий-ҳуқуқий, расмий-юридик (қатъий норматив), давлат ва ҳуқуқий моделлаштириш, шунингдек, математик, математик-статистик, кибернетик ва бошқа методларни санаб ўтиш мумкин.

Қабул қилинган қарорлар самарадорлигини, ҳуқуқий бошқариш ёки ҳуқуқий муҳофазанинг ўз вақтида ва таъсирчан бўлишини баҳолаш чоғида ҳуқуқий ва давлат институтлари фаолиятининг турли соҳалари ўрганилар экан, унда кўпинча ***аниқ-социологик метод*** ягона тўғри йўл бўлиб чиқади.

Ушбу метод фақат ижтимоий амалиёт эҳтиёжларини ўрганиш ҳамда муҳим давлат-ҳуқуқ масалаларини ҳал этишга ёндашишга кўмаклашибгина қолмай, балки яқин келажакда биринчи навбатда ечилиши зарур бўладиган бир қатор муаммоларни аниқлашга ҳам ёрдам беради. Буни мисол ёрдамида тушунтиришга ҳаракат қиламиз.

Айтайлик, мамлакатимиз бозор сари шаҳдам қадамлар билан кириб бормоқда. Бу жуда мураккаб ва ғоят қийин жараёндир. Бинобарин, бунда фақат давлат ва ҳуқуқ ривожи умумий қоида ва тамойилларини, хусусиятлари ва йўналишларини аниқлашнинг ўзигина кифоя қилмайди. Аниқ муносабатларда бозор қандай фаолият кўрсатади, янада муҳимроғи, умуман давлат-ҳуқуқ тизими ва уни ташкил этувчи ҳар бир элементи доирасида унинг самарали ишлашини қандай таъминлаш зарур, буни аниқ билиш лозим.

Мамлакатимизда бу масалаларга катта эътибор бериб келинмоқда, шу боис улар асосан муваффақиятли ҳал этилмоқда. Жумладан, бозор инфратузилмасини яратиш ва унинг фаолияти жараёнла-

рини тартибга солиб боришни таъминловчи қонун ҳужжатлари фаол шакллантирилди. Уларнинг асосий қоидалари банклар, банк фаолияти, пул тизими, тадбиркорлик тўғрисидаги, суғурта, биржа фаолияти тўғрисидаги, аудиторлик фаолияти ҳақидаги, қимматли қоғозлар ва фонд биржаси тўғрисидаги ҳамда бошқа қонунларда ўз аксини топди. Мазкур қонунларнинг қабул қилиниши билан бозор механизмларини ривожлантиришнинг мустаҳкам пойдевори яратилди[1]. Шуни ҳам қайд этиб ўтиш керакки, «Мабодо бозор механизмлари фаолияти ижтимоий жиҳатдан номақбул бўлса, унда давлат томонидан қаттиқ назорат талаб этилади. Унда иқтисодий эркинлик тамойили ижтимоий давлат ёки одамлар фаровонлигини қўллаб-қувватловчи давлат учун хос бўлган бошқа тамойиллар билан тўлдирилади»[2].

Айни пайтда, юқорида кўрсатилган муаммоларни янада муваффақиятли ҳал этиш учун давлат ва ҳуқуқ назарияси сўровномалари, мулоқотлар уюштириш, тажрибалар ўтказиш каби қатор методлардан фойдаланилади. Ниҳоят, буларнинг ҳаммаси ҳуқуқий ечимларнинг энг мақбул йўлларини топиш, ижтимоий-ҳуқуқий ислоҳотларни ўтказиш борасида, жиноятчиликка қарши, унинг энг хавфли кўринишлари — уюшган жиноятчилик ва коррупцияга қарши курашда илмий асосланган истиқбол режаларини ишлаб чиқиш мақсадида олиб бориладиган аниқ-социологик метод доирасига киради.

Ушбу методнинг асосий талаблари: илмий тавсиялар кўнгилдагидек бўлиши ёки бўлмаслиги, ижобий ёхуд салбийлигидан қатъи назар, барча ижтимоий омилларни атрофлича ўрганиш ва ҳисобга олишга асосланиши керак. Ҳақиқий аҳволни аниқ баҳолаган ҳолда давлат ва ҳуқуқ соҳасидаги қарорларнинг ижтимоий аҳамияти ва оқибатларини аниқлаш даркор. Жуда узоқ вақт мобайнида ушбу метод шўро фанида назар-писанд қилинмай келинганини, фактлар бузиб кўрсатилиб, давлат қурилиши, қонунчиликдаги мавжуд бузилишларни оқлаш учун хийла-найранглар ишлатилиши одатий тусга кирганлигини айтиб ўтирмасак ҳам бўлади. Фақат эндиликда ушбу метод ўзининг ҳақиқий ўрнини эгаллай бошлади

[1] Қаранг: *Каримов И.А.* Ўзбекистон: бозор муносабатларига ўтишнинг ўзига хос йўли. Т., «Ўзбекистон», 1993, 67-89-бетлар.

[2] *Шарифхўжаев М.* Ўзбекистонда очиқ фуқаролик жамиятининг шаклланиши. Т., «Шарқ», 2003, 54-бет.

ва биз унинг нақадар самарадор эканлигига гувоҳ бўлишимиз мумкин.

Қиёсий-ҳуқуқий метод давлатшунослик ва ҳуқуқшунослик методологиясида аниқ-социологик метод билан бир қаторда муҳим аҳамиятга моликдир. Қиёсий метод тушунчалар, ҳодисалар ва жараёнларни солиштириш ҳамда улар ўртасидаги ўхшашлик ҳамда фарқларни аниқлашни кўзда тутади. Қиёслаш натижасида умуман ҳуқуқ тизими, давлат қурилиши ёки масалан, алоҳида олинган ҳуқуқий институтлар ва қоидаларнинг сифатий ҳолати аниқланади. Бироқ бунда муҳим бир шартни ҳисобга олиш зарур, яъни қиёсланадиган объектлар ҳақиқатан таққосланадиган бўлиши керак. Буни мисоллар асосида тушунтиришга ҳаракат қиламиз. Ҳуқуқий тизимларни, давлат тузилмаларини, бир хил номдаги ҳуқуқий институтлар ва қоидаларни ўзаро таққослаш мумкин. Лекин, айтайлик, бутун бир ҳуқуқий тизимни айрим олинган юридик қоида билан солиштириш мумкин эмас. Мазкур объектларни ўз даражаси, ҳажми, мазмун ва белгилари бўйича бир-бирига қиёслаб бўлмайди.

Масалан, агар ўз таркибига кўра мураккаб бўлган юксак даражадаги объектлар (турли мамлакатлар ҳуқуқий тизимлари) таққосланса – бу ***макроқиёслаш***га киради. Мўъжаз ҳажмли, таркиби жиҳатидан анча содда объектлар (ҳуқуқий қоидалар, мамлакатимиз вилоятлари бўйича жиноятчилик даражаси сингарилар)ни солиштирадиган бўлсак, ***микроқиёслаш***, дейилади.

Бир вақтнинг ўзида ёки ўтмишнинг турли даврларида мавжуд бўлган билишнинг ўхшаш объектларини таққосламай туриб, давлат-сиёсий ва ҳуқуқ амалиётини ислоҳ қилиб ёки такомиллаштириб бўлмайди. Турли тарихий кўринишдаги, турли мамлакатлар ва қитъалардаги, бир мамлакатнинг ўзидаги давлатлар ёки ҳуқуқий тизимлар солиштирилиши мумкин. Бироқ улар ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг турли босқичларига оид бўлса, бундай қиёслашлар бирон аҳамиятга молик бўлолмайди. Муҳими битта — ҳақиқатни билиш учун объектнинг миқдорий ва сифат жиҳатларини, унинг назарий ва амалий тавсифини таҳлил этиш керак.

Ҳуқуқшунослик, давлатшунослик ва юридик амалиётда қиёслаш методининг аҳамияти жуда катта. Жумладан, қиёслаш асоси ва натижасида давлат ва ҳуқуқ тараққиётининг ҳар бир кейинги

босқичи олдингисидан прогрессивроқ бўлиб чиққанлиги фанга маълум бўлди.

Шу ўринда даъвомиз исботсиз бўлмаслиги учун яна бир далилни келтириб ўтамиз. Фақат ҳуқуқий материалларни таққослаш ва натижалар олиш йўли билангина ҳуқуқий тизимни такомиллаштиришнинг қонунчилик ишларини яхшилаш, қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлашнинг аниқ йўлларини белгилаш мумкин.

Ҳуқуқшуносликда ва юридик амалиётда қиёслаш методининг кенг қўлланиши ҳуқуқшунослик фани таркибида нисбатан мустақил йўналиш – ***қиёсий ҳуқуқшунослик (юридик компаративистика)***нинг шаклланишига олиб келди. Ҳатто, баъзи олимлар уни мустақил ҳуқуқшунослик фани ҳам деб ҳисоблайдилар.

Расмий-юридик (қатъий норматив) методни ҳуқуқшунослик фанига хос, унинг табиатидан келиб чиқадиган, том маънода анъанавий метод деб аташ мумкин. Унинг моҳияти шундан иборатки, ҳуқуқ бутун борлиғича ўрганилади. У ҳеч нарсага таққосланмайди, иқтисодиёт, сиёсат, ахлоқ, бошқа ижтимоий ҳодисалар билан боғланмайди.

Демак, расмий-юридик метод юридик фанга анъанавий тарзда хосдир. Ҳуқуқ нормаларининг ва умуман ҳуқуқнинг ички тузилишини тадқиқ қилиш, ҳуқуқ манбалари (шакллари)ни таҳлил қилиш, норматив материални тизимга солиш методлари, юридик техника қоидалари – буларнинг барчаси расмий-юридик методнинг муайян кўринишларидир. Ундан давлат шаклларини таҳлил қилишда, давлат органлари ваколатини белгилашда, қонунлаштиришда ва ҳоказоларда ҳам фойдаланиш мумкин[1].

Бунда соф кўринишдаги ҳуқуқ – унинг тоифалари, таърифлари, аломатлари, таркиби, тузилиши, юридик техникаси ана шу усулнинг тадқиқот доирасига киради. Мазкур метод кўпдан маълум бўлиб, ўрта асрлардаёқ ҳуқуқий қоидаларни талқин этиш ҳамда амалдаги қонунларни расмий таҳлил қилиш билан шуғулланувчи бутун бир мактаб ва йўналишлардан (яъни глоссаторлар, постглоссаторлардан) таркиб топганди.

Ушбу методни катта асос билан умумий бўлмаган – хусусий метод деб аташ мумкин. Чунки у фақат ҳуқуқни ўрганишдагина қўлланилади. Шуниси қизиққи, бу ҳолатда ***соф кўриниш***даги ҳуқуқ

[1] Қаранг: Теория государства и права. Учебник для вузов. М., «НОРМА», 2001, 15-бет.

тадқиқот мавзуи бўлиб қолади. «Соф» ҳуқуқ назарияси (ҳуқуқ нормативчилиги мактаби) асосчиларидан бири Ганс Кельзеннинг ёзишича: «Ҳуқуқ тўғрисидаги таълимотнинг «соф» деб аталишининг сабаби шундаки, бу таълимот фақат ҳуқуқ билангина шуғулланади ва жиддий маънода ҳуқуққа алоқаси бўлмаган ҳамма нарсадан ўрганилаётган предметни «тозалайди»[1].

Шуни айтиш жоизки, ҳуқуқшунос олимлар бу методга анча юксак баҳо берадилар, баъзан баҳолари шу қадар жонли ва эҳтиросли бўладики, бу таъриф-тавсифларни бадиий асардан деярли фарқ қилолмайсиз. Мана улардан бири: «Бу воситадан фойдаланиб (расмий-юридик метод назарда тутилади – изоҳ бизники ***З.И.***), ҳуқуқий материянинг ич-ичига кириб бориш, ҳуқуқ анатомиясини икир-чикирларигача билиб олиш мумкин. Ҳуқуқ ва унинг таркибий қисмларини, қонунларни, айрим ҳуқуқий фармойишларни «ишлов берган ҳолда мослаш», ушбу методни жарроҳ пичоғидай қўллаш билангина юридик норма қандай қисмлардан иборат эканлигини, унинг санкцияси қандай тузилиши кераклигини, ҳар бир норматив-ҳуқуқий ҳужжат учун мажбурий-таркибий қисмлар нималардан ташкил топиши зарурлигини аниқлаш мумкин ва ҳоказо»[2].

Ваҳоланки, яқин-яқинларгача шўро ҳуқуқшунослик фанида давлат-ҳуқуқ ҳодисаларини расмий-юридик жиҳатдан кўриб чиқиш кўпчиликка маъқул келмасди. Бу ўринда ўша вақтлардаги ҳуқуқ амалиёти учун ва нафақат ҳуқуқ, балки бошқа соҳалар учун ҳам ноёб бўлмаган бундай ёндашув ҳақида яқин ўтмишда кенг тарқалган бир ибора – «...расман тўғри, моҳиятан таҳқирнинг ўзгинаси» иборасини эслаш кифоя. Аслида бу методни назар-писанд қилмаслик, унга эътиборсизлик билан қарашга асос йўқ. Расмиятчилик — ҳуқуқнинг ажралмас хусусиятидир. Расмий метод ҳуқуқ ва давлатни илмий идрок этишда мажбурий, зарурий босқичдир. Зеро, у олинган билимни тавсифлаш, умумлаштириш, таснифлаш, бир тизимга солиш, имкон қадар аниқ ва равшан етказиб беришга кўмаклашади. Расмий-юридик методнинг таркибий қисмларини давлат ва ҳуқуқни ўрганиш, айниқса, давлат ва ҳуқуқий моделлаштириш методи, математик ёки статистик методлар каби ўрганиш воситаларида ҳам учратиш мумкин.

---

[1] *Кельзен Г.* Чистое учение о праве // Чистое учение о праве Ганса Кельзена. М., 1987, 7-бет.

[2] *Бабаев В. К.* Предмет и метод теории права // Общая теория права. Нижний Новгород, 1993, 46-бет.

Давлат-ҳуқуқ объектлари мураккаб тизимлардан иборат эканлигини ва уларда кечаётган жараёнларнинг зиддиятли ва хилма-хиллигини ҳисобга оладиган бўлсак, методларнинг бутун бир мажмуини қўллаш зарурати тушунарли бўлиб қолади. Улар орасида биз ***давлат ва ҳуқуқий моделлаштириш методи***ни алоҳида кўриб чиқиш жоиз деб ҳисоблаймиз. Бу метод асосида ўхшашлик, яъни айнанлик ғояси, турли хил объектлар ўртасида ўзаро бир хил мутаносиблик қарор топиши мумкин, деган тахмин ётади. Унга кўра, бундай мутаносиблик ўша объектлардан бирининг тавсифи (модели)ни билиб олиш асосида бошқаси (асли) ҳақида етарли аниқлик билан мулоҳаза юритиш имконини беради.

Бундан ташқари, давлат ва ҳуқуқ назарияси мавзуининг муттасил кенгайиб ва мураккаблашиб бориш тенденциясига эга эканлиги уни тадқиқотларнинг барча аниқ ва жиддий методларига мурожаат этишга мажбур қилади. Буларга ***математик, математик-статистик ва шунга ўхшаш методлар*** киради. Мазкур методлар давлат ва ҳуқуқни аниқ тадқиқ этишда ўз самарасини кўрсатди. Лекин улардан фойдаланиш компьютер техникасининг мавжуд бўлишини тақозо этади. Бу эса ўз навбатида кўп миқдордаги далилий маълумотларни ишлаб чиқишни тезлаштириш имконини беради.

Шундай қилиб, давлат ва ҳуқуқ назарияси методи ўз тузилишига кўра мураккабдир. Юқоридагилардан ишонч ҳосил қилганимиздек, у давлат-ҳуқуқ ҳодисаларини билишнинг ***умумфалсафий, умумилмий ва алоҳида методлари, воситаларининг яхлит тизими***дан иборат.

Яна бир жиҳатни таъкидлаш ва яхшилаб тушуниб олиш муҳимки, у ҳам бўлса, методология ҳеч қачон дастлабки кўринишича доимий ўзгармас ҳолатда қолиши мумкин эмас. У муттасил бойиб, ривожланиб боради, бу ҳолат бизга тадқиқот мавзуи – доимий ривожланишда бўлган давлат ва ҳуқуқни янада чуқурроқ ўрганиш имконини беради.

Бинобарин, давлат ва ҳуқуқ назарияси ҳақидаги масала – давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларини тадқиқ этишнинг муайян назарий принциплари, мантиқий методлари, махсус воситалари мажмуи ҳақидаги масаладир.

Хулоса қилиб, шуни ишонч билан айтиш мумкинки, давлат ва ҳуқуқ назарияси фойдаланадиган воситалар, усул ва методлар хазинаси бой ва ранг-барангдир. Шунга қарамай, янгидан-янги

тадқиқий методларни мунтазам равишда излаш давом этмоқда. Давлат ва ҳуқуқ назарияси фани нафақат яқин ўтмишимиз афсоналари ва қолипларидан халос бўлиши, тозаланиши керак, балки мустабид тузум даврларида шаклланган ва унинг обрўсига путур етказадиган зарарли одатлар (масалан, ҳокимият эгаларининг зўравонлиги ва қонунга хилоф ҳаракатларини оқлаш, «доҳийлар», ҳокимият органлари ҳамда улар олиб борадиган сиёсатни, тутуриқсизлик ва ҳоказоларни оқлаш)дан ҳам қутилиши зарур. Аниқ бир методни танлаш ва ундан устувор даражада фойдаланишга келсак, улар тўлалигича тадқиқот предмети ва вазифаларидан келиб чиқади. Мураккаб давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларини ҳар томонлама таҳлил этиш учун кўпинча мажмуий ёндашув, кўплаб методлардан фойдаланиш керак бўлади. Демак, эски қолипга туширилган андозалар, йўл ва воситаларни қўллаб, янги, долзарб масалаларни ҳал этиб бўлмайди. Мафкурадаги ақидапарастлик, қироатхонлик, фаолиятдаги буйруқлар ва мажбурлашлар – буларнинг ҳаммаси эски иш услубидир. Қизиқтириб қўйиш ва ишонтириш, тўғри тарбиялаш ва йўналиш бериш, қобилиятни намоён этиш учун шароит яратиш, мавжуд ва салоҳиятли манбалар ва имкониятлардан оқилона фойдаланиш, аниқ меҳнатдан зарур натижаларни талаб қилиш – янги иш услуби шу кабилардан иборатдир[1].

4. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИНИНГ ИЖТИМОИЙ ФАНЛАР ТИЗИМИДАГИ ЎРНИ ВА РОЛИ

Давлат ва ҳуқуқ назарияси алоҳида ўз баҳс предметига эга бўлиб, ҳуқуқшуносликка оид ва оид бўлмаган бошқа ижтимоий фанлар тизимида ўзига хос ўрин тутади. Бироқ бу ўзига хослик унинг жамият ҳақидаги билимларнинг яхлит ва мураккаб тизимида қандайдир имтиёзли, боз устига, алоҳида устувор мавқега эга бўлишини англатмайди. Моддий ва маънавий дунёнинг бирлиги фанларнинг ҳам муштараклигини тақозо этади. Айнан шунинг учун ҳам ижтимоий, табиий ва аниқ (техник) фанлар ўртасида ўзаро мустаҳкам боғлиқлик мавжуд.

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Классическая наука Средней Азии и современная мировая цивилизация. Т., «Фан», 2000.

Ижтимоий фанларнинг объекти жамиятдир. Аммо бу фанлар предметига кўра, яъни жамиятнинг у ёки бу соҳасини тадқиқот объектига айлантирганликлари билан бир-биридан фарқ қилади. Бинобарин, давлат ва ҳуқуқ назариясининг ижтимоий фанлар тизимидаги ўрни ушбу ҳолат билан белгиланади. Албатта, бугунги ижтимоий ҳаётнинг туб масаласи – бу давлат ҳақидаги, ҳуқуқ тўғрисидаги масаладир.

Ижтимоий фанлар ижтимоий шарт-шароитларнинг ўзгариши қонуниятларини ўрганиб, ижтимоий воқеликни қайта қуриш йўналишларини асослаб беради, жумладан, аниқ, табиий-илмий билимларнинг ижтимоий ҳаётдаги амал қилиш ҳолатлари кўрсатиб беради. Ўз навбатида, табиатни билишдаги, техника фанларидаги кашфиётлар ёхуд аксинча, улардаги муваффақиятсизликлар ва хатоликлар ижтимоий фанларнинг ривожига бевосита салбий таъсир ҳам кўрсатади. Масалан, табиатга ваҳшийларча муносабат натижаси сифатида Оролнинг фожиали тақдири ҳамманинг ёдида. Эндиликда технократик ёндашувлардан, табиий-илмий фанларнинг ўз қобиғига ўралиб қолишидан воз кечиш зарурлигини кўпчилик яхши тушунади. Ҳозир йирик табиий-илмий муаммолар ечимини ишлаб чиқишга файласуфлар, ҳуқуқшунослар, руҳшунослар, тарихчилар, иқтисодчилар, социологлар ва ижтимоий фанлар соҳалари бошқа вакиллари ҳам тобора кўпроқ жалб этилмоқда.

Албатта, илмий билимлар муштараклиги, фанлараро ҳамкорлик уларнинг ўзаро маълум фарқларини мутлақо инкор этмайди. Ҳар бир фан табиат ёхуд жамиятдаги ҳодисаларнинг муайян доирасини ўрганади ва шунинг ўзи мазкур фан предмети доирасини ташкил этади.

Чунончи, давлат ва ҳуқуқ назарияси ўз баҳс мавзуига эга бўлиб, ҳуқуқшуносликка алоқадор бўлган ва алоқадор бўлмаган бошқа ижтимоий фанлар тизимида тегишли ўринни эгаллайди. Шунинг учун давлат ва ҳуқуқ назариясини, бир томондан, юридик бўлмаган фанлар ва илм (фалсафа, социология, иқтисодиёт, сиёсатшунослик, этнография)лар билан, иккинчи томондан, юридик (давлат ва ҳуқуқ тарихи, сиёсий таълимотлар тарихи, тармоқ юридик билимлар) фанлар билан ўзаро муносабатини аниқлаш тўла асослидир. Бу мазкур фан предмети доирасини аниқроқ белгилаб олишга, демакки, уни яхшироқ тушунишга ёрдам беради.

Давлат ва ҳуқуқ назариясининг юридик бўлмаган ижтимоий фанлар билан муносабатини ўрганишни барча фанларнинг асоси ҳисобланувчи фалсафадан бошлаймиз. Маълумки, фалсафа ўз тадқиқот объектлари даражаларига кўра борлиқ фалсафаси (баъзан уни «диалектика ва билиш назарияси» ҳам деб аташади) ва ижтимоий фалсафадан иборатдир. ***Биринчидан,*** борлиқ фалсафаси – табиат, жамият ва тафаккур тараққиётининг умумий қонуниятлари тўғрисидаги фан. Қолаверса, бу — борлиқ ва билишнинг умумий тамойиллари, инсоннинг атроф муҳитга муносабати тўғрисидаги билимлар тизимидир. Инсон нафақат биоижтимоий маданий, балки ҳуқуқий мавжудот сифатида ҳам борлиқнинг таркибий қисмдир. Демак, борлиқнинг универсал алоқадорликлари **–** умумдиалектик қонуниятлар инсонлар ўртасидаги муносабатларнинг асосий жиҳатлари – ҳуқуқий муносабатларда ҳам намоён бўлади. Шунинг учун ҳам давлат ва ҳуқуқ назарияси диалектик ва билиш назариясига дунёқараш ва билишнинг энг умумий методологияси – назарий қўлланмаси сифатида таянади. ***Иккинчидан,*** ижтимоий фалсафа жамиятнинг мавжудлик, ривожланиш, амал қилиш қонуниятлари ва ҳаракатлантирувчи кучларини ўрганади. Давлат ва ҳуқуқ, шу жумладан ҳуқуқ субъекьтлари – инсон ва унинг микро ва макро бирликлари жамиятнинг таркибий қисмларидир. Демак, жамиятнинг умумий қонуниятлари ва ҳаракатлантирувчи кучлари давлат-ҳуқуқ муносабатларида устуворлик қилади. Ижтимоий фалсафа давлат ва ҳуқуқни фақат жамиятнинг таркибий қисми сифатида ўрганади. Шу сабабли давлат ва ҳуқуқ назарияси ижтимоий фалсафадан ҳам ижтимоий, жумладан, ҳуқуқий ҳодисаларни билишнинг метологияси, қўлланмаси сифатида фойдаланади. Ўз навбатида, фалсафа ҳам барча фанлар қатори юридик фанларнинг ютуқларини умумлаштириб, бойиб боради.

Фалсафа ва юридик фанларнинг ўзаро алоқадорликларидан оралиқ методологик фан – ҳуқуқ фалсафаси ҳам шаклланган. «Ҳуқуқ фалсафаси эса, биринчидан, умумдиалектик қонуниятларнинг ҳуқуқий ҳаёт сфераси, жумладан, субъектив ҳуқуқ ва ҳуқуқий институт сифатидаги виждон эркинлигига оид ҳуқуқларда ўзига хос шаклда намоён бўлишини ўрганади. Иккинчидан, жамиятнинг мавжудлик ҳолати, ривожланиш ва амал қилиш қонуниятларининг ҳуқуқий ҳаёт сферасида ўзига хос шаклларда намоён бўлиш хусусиятларини тадқиқ қилади.

Учинчидан, ҳуқуқ фалсафаси ҳуқуқий ҳаётни жамиятнинг таркибий қисми сифатида бир бутун яхлитликда, умумий сифат хусусиятларига эга бўлган объект сифатида ўрганади»[1]. Кўриниб турибдики, ҳуқуқ фалсафаси ҳуқуқий ҳаёт, бошқача қилиб айтганда, ҳуқуқий борлиқнинг умумий қонуниятларини ўрганади. Демак, давлат ва ҳуқуқ назарияси ҳуқуқ фалсафаси билан ҳам ўзаро ҳамкорликда бўлади.

Айни пайтда фалсафанинг жамият ва навқирон давлатимиз учун аҳамиятини давлатимиз раҳбари ҳам жуда яхши тавсифлаб берган: «Ислом динимизнинг муқаддас мероси — фалсафа илмини, хусусан, Шарқ фалсафасини теран ўрганиш, шу асосда улуғ маданиятимиз ва қадриятларимиз илдизларини жонлантириш, яқин ўтмишимиздан қолган мафкурадан халос бўлиш, ўзимизнинг асрлар синовидан ўтган, улуғ аждодларимиз бизга қолдирган миллий мафкура ва тафаккуримизни тиклаш, уни замонавий-умумбашарий руҳ билан бойитиш ҳаммамизнинг долзарб вазифамиздир»[2]. Демак, фалсафа давлат ва ҳуқуқ масаласини ҳам эътибордан четда қолдирмаган. Албатта, бунда фалсафа мазкур жараёнларни тадқиқ этувчи махсус фанларнинг ўрнини босиши маъносида тушунилмайди. У фақат давлат ва ҳуқуқнинг моҳияти, табиати, ижтимоий ҳодисалар тизимидаги вазифалари ва ўрнини, уларнинг жамият тараққиёти ҳамда шахс камолотидаги роли ва аҳамиятини белгилаб беради.

Давлат ва ҳуқуқ назариясига келсак, у юқорида таъкидланган муаммоларнинг барча ўзига хос хусусиятларини, пайдо бўлиш, ривожланиш ва амал қилиш қонуниятларини, чуқур ҳамда мукаммал ҳолда батафсил ўрганади. Шундай қилиб, барча юридик ва умуман ижтимоий фанлар учун фалсафа назарий дунёқараш ҳамда маълум даражада методологик йўналиш берувчи илм сифатида хизмат қилади. Айнан шунинг учун ҳам ҳуқуқий ҳаёт ҳодисаларини фалсафий нуқтаи назардан идрок этиш ҳуқуқшунослик фанини ижодий ривожлантириш, амалдаги қонунларни янада такомиллаштириш кафолатидир. Фалсафа фани ютуқлари давлат ва ҳуқуқнинг моҳиятини, уларнинг ишлаш, амал қилиш механизмини, ижтимоий муносабатларни тартибга солиш ва бошқарувчилик

[1] *Абдухолиқов С.* Виждон эркинлиги: методология муаммолари. Т., «Фан», 1997, 59-60-бетлар.
[2] *Каримов И.А.* Биздан озод ва обод Ватан қолсин. 2-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 260-бет.

таъсири шаклларини янада яхшироқ тушунишга, чуқурроқ англаб етишга ёрдам беради.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси социология фани билан ҳам ўзига хос муносабатга эга. ***Социология – бус-бутун яхлит тизим сифатида олинган жамият тўғрисидаги ҳамда алоҳида ижтимоий тартиблар, жараёнлар, гуруҳлар*** ҳақидаги фан бўлиб, у социум (жамият)нинг давлат ва ҳуқуқ сингари муҳим қисмларини четлаб ўтиши мумкин эмас. Кўриниб турибдики, давлат ва ҳуқуқ жамият-шунослик категорияларидан ҳисобланади. Бироқ, шунга қарамай, социология давлатнинг ижтимоий асосларини, ҳуқуқнинг ижтимоий қимматини алоҳида ажратиб кўрсатиб берар экан, масаланинг юридик жиҳатлари, чунончи, давлат ҳокимиятини ташкил этишнинг ҳуқуқий шакллари ёхуд ижтимоий муносабатларни юзага келтириш ва тартибга солишнинг ҳуқуқий методлари каби жиҳатларни эътиборсиз қолдиради, аниқроғи, четлаб ўтади.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси билан мазмун-моҳияти сиёсат, сиёсий жараёнлар, сиёсий партиялар, ҳаракатлар, тизимларни ўрганишдан иборат бўлган сиёсатшунослик фани ўртасидаги муносабатлар ниҳоятда ўхшашдир. Сиёсат, албатта, давлат ва ҳуқуқ ҳаёти билан чамбарчас боғланиб кетган. Бироқ, сиёсий ҳокимият сиёсий тузумларда ҳам, ижтимоий муносабатларнинг бошқа шаклларида ҳам амал қилади. Сиёсатнинг марказида «давлат», «ҳокимият» ва «ҳокимиятчилик муносабатлари» туради. Улар сиёсий фанларнинг муҳим тушунчалари бўлиб, сиёсат, сиёсий институтлар, сиёсий воқеликнинг... моҳиятини тушунишга калит бўлиб хизмат қилади. Ҳокимиятнинг ва давлатнинг табиатини ўрганиш орқали сиёсатнинг барча ижтимоий тизимлар ва ижтимоий муносабатлар мажмуида тутган ўрнини тўғри тушуниш мумкин»[1]. Ушбу материаллардан фойдаланиб, давлат ва ҳуқуқ назарияси универсал умумҳуқуқий концепциялар, категориялар, тушунчаларни ишлаб чиқади.

Шу ўринда давлат ва ҳуқуқ назарияси тарих фани билан ҳам чамбарчас боғлиқ эканлигини алоҳида қайд этиб ўтишни истардик. Маълумки, ***тарих жамияттшунослик тўғрисидаги фандир. У инсоният маданий-маънавий тараққиётининг ҳар хил турларини, жамиятнинг қарор топиши ва ривожланиш босқичларини, инсониятнинг ўтмишдан келажак томон юксалиб бориш сабаб-***

[1] *Эргашев И.* Сиёсат фалсафаси. Т., «Академия», 2004, 26-бет.

лари ва моҳиятини тадқиқ этади. Муайян халқлар, давлатларнинг маълум бир даврлардаги ҳаётининг аниқ шакллари ва тажрибасини, ҳатто, айрим ҳуқуқий-тарихий ёдгорликларни ҳам ўрганади. Лекин тарих фани учун вақт чегаралари муҳимдир. У умумлашма хулосалар чиқармайди, қонуниятлар кетидан қувмайди, айнан шу жиҳатлари билан давлат ва ҳуқуқ назариясидан фарқ қилади.

Шундай қилиб, давлат ва ҳуқуқ назарияси билан фалсафа, социология ва бошқа ижтимоий фанлар ўртасидаги ўзаро муносабатлар масаласини кўриб чиқдик. Бироқ, шу муносабат билан бир муҳим нарсани англаш ва унутмаслик керакки, ***ҳеч бир бошқа фан, шу жумладан, фалсафа ҳам давлат ва ҳуқуқ назарияси учун қандайдир йўл-йўриқлар кўрсатувчи, унинг тараққиётини белгилаб берувчи вазифани ўтай олмайди.*** Буни алоҳида таъкидлаш жоиз. Зеро, яқин-яқинларга қадар ҳам марксизм-ленинизм, айниқса, унинг тарихий материализмдек таркибий қисми давлат ва ҳуқуқ назариясининг асосий мазмун-моҳиятини белгилаб беради, деб ҳисоблаб келинарди.

Боз устига, ҳозирги вақтда бизнинг мамлакатимизда ҳам, собиқ иттифоқ ҳудудидаги бошқа мамлакатларда ҳам бир қатор ижтимоий фанлар — иқтисодий, сиёсий ва бошқарув фанлари, экологик билимлар, айрим бошқа ижтимоий-илмий йўналишлар учун давлат ва ҳуқуқ назариясининг роли, унинг аҳамияти ғоят даражада долзарб ва ўта муҳимдир.

Узоқ вақт давомида, яъни шўро тузуми даврида давлат ва ҳуқуқ назариясига ўта синфий муносабат ҳукмрон бўлиб келганлиги ҳам илмнинг бу муҳим тармоғига муносабатни кескин ўзгартиришни қатъий тақозо этди. Масалан, иқтисодий билимлар етакчи вакилларининг бу фанга бўлган муносабатини олайлик. Тарихан бу муносабат гўё таркибига давлат ва ҳуқуқ ҳам кирадиган устқурмага нисбатан «иқтисодий базиснинг белгиловчи роли»дан, Марксннинг, «ҳуқуқ иқтисодиётдан юқори туриши мумкин эмас», деган хулосасидан келиб чиқади.

Афсуски, иқтисодий билимнинг кўпчилик вакиллари ҳуқуқнинг тизимлилик принципига асосланган яхлит тизимдан иборат эканлигини, шунингдек, ишлаб чиқилмаган ҳуқуқий қолипга ёхуд бошқа ҳуқуқий ечимларга зид бўлган ҳуқуқий шаклдаги иқтисодий хулосалар иш бермаслигини ҳисобга

олишмасди. Бу эса барча яхши иқтисодий мақсад ва ниятларни барбод этишини тажриба исботламоқда. Мисол тариқасида собиқ Россия Федерацияси Бош вазири Егор Гайдар ва унинг тарафдорларининг 90-йиллардаги орзу-умидларини келтирамиз. Уларда нарса ва ҳодисаларнинг сабабий боғланишлари ҳақидаги «иқтисодий детерминизм» деб аталувчи материалистик таълимот доирасида ҳуқуқий расмийлаштирилмаган иқтисодий ечимларнинг ўзи кифоя қилиши ҳақидаги тасаввурлар устун турарди.

Бозорга хос бўлган рақобат бозор истеъмол молларига тўлиб бориши билан нарх-навонинг ўз-ўзидан пасайишига олиб келади, иқтисодий муносабатлар ўз-ўзидан ишлаб чиқаришни рағбатлантиради, деб ҳисобланарди. Эндиликда эса ғоят қудратли ва серқирра ҳуқуқий таъминотсиз ислоҳотлар юришмаслиги равшан бўлиб қолди.

Ўз ривожланиш ва тараққиёт йўлини танлаган бизнинг мамлакатимизда иқтисодий ислоҳотларни амалга оширишнинг асосий омилларидан бири бозор иқтисодиётининг ҳуқуқий пойдеворини яратишдан иборат эканлигига тезда тушуниб етилди. Аввал бошданоқ ўтмиш хатоларидан муҳим хулоса чиқарилди — зарур ҳуқуқий таъминотсиз ва тегишли қонунлар ҳамда норматив ҳужжатларсиз амалда ислоҳотларни рўёбга чиқаришда орқага қайтмасликнинг ишончли кафолатларини яратиб бўлмаслиги эътироф этилди. Таъкидланганидек, мустаҳкам ҳуқуқий негиз бўлгандагина ўзини оқламаган эски тизимни тўла ишонч билан қайта қуриш, маданий бозор иқтисодиётига эга бўлган янги жамият қуриш мумкин.

Шундай қилиб, давлат ва ҳуқуқ назарияси иқтисодий ислоҳотларнинг итоаткор хизматкори эмас. Буни бизнинг етакчи олиму мутахассисларимиз яхши тушунадилар.

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда инсон ва фуқаро ҳуқуқларини ҳимоялаш масаласига нақадар катта эътибор бериб келинаётгани маълум. Зеро, инсон ва фуқаро ҳуқуқлари ҳозирги вақтда давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан биридир. Бинобарин, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг устуворлиги, юксак ижтимоий бойлик сифатида унинг қадр-қимматини тушуниш давлат ва ҳуқуқ назариясини амалда юртимиздаги ўзгаришларнинг олдинги жабҳаларига олиб чиқмоқда. Зеро, «Инсон ҳуқуқлари инсоннинг жамиятда мавжудлиги билан белгиланадиган ҳамда ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлаб қўйилган табиий,

бегоналашмайдиган ва бузилмас эркинликлар ва юридик имкониятлар мажмуидир»[1].

Бундан яна ҳам кенг қамровли чуқур хулосалар чиқариш мумкин. Ўзбекистонда давлатчиликнинг ҳуқуқий асослари кучайиб бориши, ҳуқуқий маданият, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, ҳуқуқий таълим, шу жумладан юридик таълим ҳам ривож топиб бориши билан давлат ва ҳуқуқ назариясининг ҳамда барча юридик фанларнинг ижтимоий фанлар бутун тизимидаги аҳамияти ҳам ортиб боради. Бу – ижтимоий тараққиётнинг муҳим талабидир.

5. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ЮРИДИК ФАНЛАР ТИЗИМИДА

Давлат ва ҳуқуқ назариясини турли ижтимоий фанлар билан қиёслаш улар ўртасида узвий алоқа ва ўзаро боғлиқлик мавжудлиги тўғрисида хулоса чиқаришга олиб келди. Ҳатто улар ғоялари, қоида ва хулосаларининг бир-бирларига сингиб бориши каби жараёнлар маълум бўлди. Гап давлат ва ҳуқуқ назариясининг юридик фанлар тизимидаги ўрни ҳақида кетганда, бу ҳолатлар янада яққолроқ намоён бўлади. Чунки юридик фанлар давлат-ҳуқуқ мавжудлигининг у ёки бу жиҳатлари, қисмлари, хусусиятларини маълум бир нуқтаи назардан туриб, муайян даражада ўрганади. Ҳуқуқий воқелик кўпгина таркибий қисмлар ва кичик тармоқлардан иборат бўлиб, уларнинг қайсилари ва қай даражада ўрганилишига қараб, юридик фанлар ҳам бўлиниб кетади.

Фанда таркиб топган умумий қоидага мувофиқ барча юридик фанлар уч катта гуруҳга бўлинади. Булар ***фундаментал тарихий-назарий, тармоқ ва махсус юридик фанлардир.***

Юридик фанларнинг ҳозирги вақтда амалда бўлган таснифи қуйидаги бўлимлардан ташкил топган:

1) давлат ва ҳуқуқ назарияси ҳамда тарихи, сиёсий ва ҳуқуқий таълимотлар тарихи;

2) давлат ҳуқуқи ва бошқарув, давлат қурилиши, маъмурий ҳуқуқ, молиявий ҳуқуқ;

3) фуқаролик ҳуқуқи, оила ҳуқуқи, фуқаролик процесси, халқаро хусусий ҳуқуқ;

4) хўжалик ҳуқуқи, арбитраж процесси;

[1] *Саидов А.Х.* Инсон ҳуқуқлари бўйича универсал шартномаларни ўрганишга кириш // Ўзбекистон Республикаси ва инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар. Т., «Адолат», 2002, 5-бет.

5) меҳнат ҳуқуқи, ижтимоий таъминот ҳуқуқи;

6) қишлоқ хўжалик ҳуқуқи, ер, сув, ўрмон ва кон ҳуқуқи;

7) жиноий ҳуқуқ ва криминология; ахлоқ-тузатиш меҳнат ҳуқуқи;

8) жиноий процесс ва криминалистика;

9) халқаро ҳуқуқ;

10) суд тузилиши, прокурор назорати, адвокатура.

Албатта, булардан бошқача таснифлар ҳам мавжуд. Булар жадал ўзгариб борувчи ҳаёт ҳодисалари ёки бўлмаса муаллифлар субъектив тасаввурлари натижасидир. Чунончи, уларнинг баъзилари тарихий-юридик туркумга Рим ва мусулмон Ислом ҳуқуқларини киритишса, хўжалик ҳуқуқий (тижорат ҳуқуқи, шартномавий ҳуқуқ, тадбиркорлик ҳуқуқи, ер ҳуқуқи, меҳнат ҳуқуқи) туркумини фуқаролик-ҳуқуқий туркум (фуқаролик ҳуқуқи, оила ҳуқуқи ва ҳоказолар)дан фарқлашади.

Бизнинг назаримизда, мазкур муаммо бўйича барча нуқтаи назарларни келтириб ўтириш ва айниқса, улардан бирортасига устуворлик бериш зарурати ҳам йўқ. Қолаверса, бунинг имкони ҳам йўқ. Зеро, ҳар қандай янги андоза ва тузилмалар ҳозирги замон ҳаётининг тез ўзгариб борувчи ҳолатини бирдек ифодалаб беролмайди. Фанда янги йўналишларнинг пайдо бўлиши, фан-техника тараққиёти – фазовий, атом, компьютер каби ҳуқуқ соҳаларининг пайдо бўлишини тақозо этди. Сиёсий ҳаётдаги янги воқеликлар, бозор муносабатларининг ривож топиши ҳуқуқшуносларда тижорат, солиқ, биржа ва бошқа ҳуқуқларни яратиш (ёки улар устида ишлаш)га рағбат уйғотди.

Маълумки, тармоқ ёки махсус юридик фанлар кўпинча давлат ёки ҳуқуқий ҳаётнинг бирон соҳаси, йўналиши ёхуд жиҳатини тадқиқ этиш билан шуғулланади. ***Давлат ва ҳуқуқ назарияси улардан фарқли ўлароқ, давлат ва ҳуқуқ ривожланишининг умумий, лекин ўзига хос хусусиятларини ўрганади.***

Шундай қилиб, давлат ва ҳуқуқ назариясини ўзига хос бир ҳодиса деб тасаввур этсак, айрим юридик фанлар унинг тагига «шўнғиши» ва яна юзага «қалқиб чиқиши» мумкин. Фикримизни мисоллар ёрдамида тушунтиришга ҳаракат қиламиз. Шўро тузуми даврида давлат ва ҳуқуқнинг умумий қонуниятларини билишнинг барча жиҳатлари (фалсафий, сиёсий ҳамда социологик жиҳатлари) ягона бир фанга – давлат ва ҳуқуқ назарияси фанига тиқиштирил-

ганди. Лекин кейинги пайтларда етарли даражада асосга эга бўлган таклифлар, талаблар, мулоҳазалар пайдо бўлмоқда. Жумладан, давлат ва ҳуқуқ назариясидан сиёсий фанларни, ҳуқуқ фалсафаси, ҳуқуқ социологияси ва ҳуқуқ энциклопедиясини ажратиб чиқариш фикрлари илгари сурилмоқда.

Бироқ бу ҳол юридик фанлар тизимидаги билимларнинг мустақил илмий тармоғи сифатида давлат ва ҳуқуқ назариясининг аҳамиятини бирон-бир даражада камситолмайди. Ҳолбуки, ҳаётимизда давлат-ҳуқуқ қонуниятлари объектив тарзда амал қилади. Уларни билмай туриб, тармоқ ёхуд махсус юридик фанлар ўрганадиган ҳодиса ва жараёнларнинг ҳаммасини ўзлаштириш мумкин бўлмай қолади.

Чиндан ҳам ҳуқуқнинг моҳияти, мазмуни ва шаклини, ҳуқуқ соҳалари ва тузилмаларини, ҳуқуқ тизими ва таснифи, ҳуқуқ нормалари ва ҳуқуқий муносабатларни илмий таҳлил этмай туриб, фақат ижтимоий қимматга эга бўлган натижаларгагина таяниб, юридик фанлар қандай қилиб самарали ривожланиши мумкин?! Хатти-ҳаракатларнинг қонунийлигини, ҳуқуқбузарлик ва юридик жавобгарлик, қонунийликнинг умумий масалаларини, яъни ҳуқуқ умумий назарияси шуғулланадиган масалаларни билмасдан жиноятчиликка қарши, айниқса, унинг мураккаб ва уюшган шаклларига қарши самарали кураш олиб бориш мумкин эмас.

Ёки бошқа бир мисолни олайлик. Ҳозир ҳаммамиз мамлакатимизда ҳуқуқий демократик давлатни барпо этиш зарурияти ҳақида гапиряпмиз. Халқимиз мазкур масалага онгли равишда тушуниб ёндашмоқда. Лекин шундай бир саволга жавоб излашга тўғри келади: Давлатнинг моҳияти, мазмуни, шакллари, унинг ижтимоий роли ва вазифаси тўғрисидаги фундаментал тушунчаларсиз ушбу улкан аҳамиятга молик, долзарб вазифани ҳал этиш мумкинми?

«Аммо бир иштиҳобдан огоҳлантириб қўйиш даркор, — деб ҳисоблайди А. Б. Венгеров. — Худди натурфилософия (табиат фалсафаси) аниқ табиий-илмий билим ўрнини босолмай, у ёки бу фан соҳалари олдидаги конкрет вазифаларни ечишни уддалай олмай, ўз тарафдорларини метафизиканинг боши берк кўчасига олиб кириб қўйганидек, ҳуқуқ назарияси ҳам ҳуқуқий билимнинг махсус соҳаларига хос муаммоларни ечишга уринмаслиги керак, бунинг уддасидан ҳам чиқолмайди. Бу вазифа ўз махсус

назарияларига эга бўлган тармоқ фанларининг фаолият доирасига киради»[1].

Ҳақиқатан ҳам процессуал фанлар далиллар назариясини ривожлантиради, унинг асосий қоидаларидан айримларини ҳуқуқ назарияси ҳам ўрганади. Фуқаролик ҳуқуқи фани, жумладан, мажбурият ҳуқуқи, интеллектуал мулк, юридик шахс, мулкий жавобгарлик назариясини ишлаб чиқади. Бироқ, умумназарий қоидалардан фойдаланилмаганда, мазкур илмий билимлар жўн позитивизм, яъни у ёки бу қонун ҳужжатлари ва улар айрим моддаларининг оддий баёнига айланиб қолган бўларди. Шунга қарамай, умуман айтганда, ҳуқуқ умумий назариясининг тармоқ фанлари билан ҳамкорликдаги фаолияти ўзаро фойдали, объектив бўлиб, бу ҳозирги замон ҳуқуқ назариясига хосдир.

Демак, ***давлат ва ҳуқуқ умумий назарияси махсус ва тармоқ фанларга (нисбатан дастурий), йўналтирувчи, методологик аҳамиятга эга бўлган умумлаштирувчи фан сифатида майдонга чиқади. У тармоқ ва махсус юридик фанлар шуғулланувчи тор доирадаги муаммоларни ишлаб чиқиш учун назарий асос сифатида керак бўлади.***

Боз устига, давлат ва ҳуқуқ умумий назарияси тармоқ билимларини умумлаштиради, тадқиқ қилади ва тартибга солади, улардан ўз илмий ғояларини шакллантиришда фойдаланади. Шу билан бирга, бу – унинг хулосалари ихтисослашган ёки тармоқ юридик фанлари хулосаларининг оддий йиғиндиси ёхуд мажмуидан иборат, деган маънони англатмайди. Бу ерда ҳамма нарса биз ўйлагандан кўра анча мураккаброқдир.

Маълумки, ***барча юридик фанлар предмети ва методининг ягоналиги икки жиҳатни ўз ичига олади.*** *Биринчидан,* бу ягоналик барча юридик фанлар ҳуқуқ тушунчасини конкретлаштиришнинг турли шаклларидан иборат бўлишини тақозо этади. Бу юридик фанлар билиш нуқтаи назаридан тушунчавий-ҳуқуқий мақом ва хусусиятга эгалигини, бинобарин, юридик билишнинг илмий шакллари, юридик-назарий билимни ифодалаш шакллари эканлигини англатади. *Иккинчидан,* ушбу бирлик барча юридик фанлар биргина ҳуқуқ тушунчасини конкретлаштириш ҳамда акс эттиришнинг турлича шакллари (жиҳатлари)дир. Бу эса умуман тегишли юридик фаннинг ва унинг

[1] *Венгеров А.Б.* Общая теория права. М., 1996, 27-бет.

барча таркибий қисмларининг – алоҳида юридик фанларнинг (муайян ҳуқуқ тушунчаси нуқтаи назаридан) концептуал бирлигини англатади. Зотан, ***ҳар бир юридик фан*** – бутун юридик фан таркибидаги алоҳида жиҳат, объектив воқеликни тушунчавий-ҳуқуқий ўрганишнинг умумий жараёнида илмий жиҳатдан мустақил таркиб топган шакл, назарий-юридик билиш ва билимнинг ўзига хос муайян таркибий қисмидир[1].

Қадимдан маълумки, назария савияси қанчалик юқори бўлса, унинг методологик аҳамияти ҳам шунчалик юксак бўлади. Давлат ва ҳуқуқ умумий назарияси ҳақида гап кетганда, бу фикр ўн чандон, юз чандон кўпроқ зарур ва муҳимроқдир. Биринчи навбатда, бу – давлат-ҳуқуқ назарияси амалиёт билан нафақат тармоқ ёки ихтисослашган фанлар орқали, балки бевосита боғлиқ эканлиги билан ҳам изоҳланади.

Бундан ташқари, юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, давлат ва ҳуқуқ назарияси ўз илмий мақоми, аҳамиятига кўра умумназарий моҳият ва аҳамиятга эга бўлган фундаментал юридик фан ҳисобланади. Айни пайтда давлат ва ҳуқуқ назариясининг умумилмий (умумназарий) хусусияти нафақат ҳуқуқшунослик доирасида ёки фақат юридик фанларнинг ўзигагина татбиқ этилиши билан, балки ҳуқуқ ва давлатнинг у ёки бу соҳаларини ўрганувчи ҳамда мазкур мавзуга ўз ёндашувларида илмий билим мантиқи бўйича тадқиқотларнинг шу соҳасида ҳозиргача мавжуд бўлган илмий қоидалар ва ютуқларга таяниб иш кўришлари керак бўлган барча юридик бўлмаган фанларга татбиқ этилиши жиҳатидан ҳам аҳамиятга моликдир.

Агар яна давлат ва ҳуқуқ умумий назарияси илмий тадқиқотларида макон ва замонда чекланмаган бир пайтда тармоқ фанлари фақат ҳозирги замон давлат амалиётига, амалдаги ҳуқуққа урғу беришини ҳисобга оладиган бўлсак, уларнинг ўзаро бир-бирини бойитиши равшан бўлиб қолади ҳамда давлат-ҳуқуқ муҳити кўлами янада тўғрироқ ва яхлитроқ намоён бўлади.

Умуман олганда, давлатнинг ҳуқуқий тушунчаси ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти идеал ғоялари билан чамбарчас боғлиқдир. Зеро, давлатнинг ҳуқуқий тушунчаси амал қилмаган жойда ҳуқуқий давлат пайдо бўлмайди. Буни яқин ўтмишимиздаги муста-

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Проблемы общей теории права и государства. М., «НОРМА», 2002, 18-19-бетлар.

бид шўро тузуми ҳам тасдиқлади. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, мустақиллик туфайли ҳозирги вақтда ҳуқуқий ислоҳотлар Ўзбекистонда демократик ўзгаришларни амалга ошириш, демократия, бозор хўжалигининг ҳуқуқий асосларини яратиш ва пировардида ҳуқуқий давлатни барпо этишнинг туб вазифаларини бажаришга қаратилмоқда. Чунки шунчаки демократик жамият эмас, балки демократик одил жамият қуриш бизнинг стратегик мақсадимиздир. «Ана шундай давлат ва жамиятни қуриш, ҳақиқий демократик қадриятларни вужудга келтириш – бизнинг бош концепциямиз ва миллий равнақимиз асосидир»[1].

6. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИНИНГ ФУНКЦИЯСИ

Давлат ва ҳуқуқ назариясининг ривожи фақат унинг олдида турган мақсадлар билангина белгиланмайди, балки у бажарадиган функцияларга ҳам боғлиқ бўлади. Давлат ва ҳуқуқ назарияси функциялари тўғрисидаги масала моҳият-эътибори билан юридик фан, оз бўлса-да, унинг назарий қисми жамият учун, ҳуқуқий маданиятни шакллантириш учун, давлатчиликнинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини барқарорлаштириш учун нималар қилаётгани ҳақидаги масала ҳамдир. Чунончи, ***эвристик функция*** фан тараққиёти билан боғлиқ. Эвристика («эуриско» — юнонча «топаман») — ҳақиқатни топиш, аниқлаш санъати. Давлат ва ҳуқуқ назарияси шундай мантиқий усул ва методологик қоидалар тизимига эгаки, улар фақат давлат ва ҳуқуқни ривожлантиришдаги янги қонуниятларни билибгина қолмай, уларни кашф этиш имконини ҳам беради. Умуман олганда, давлат ва ҳуқуқ назарияси давлат ва ҳуқуқ, уларга оид муносабатларнинг умумий асосларини билиш имконини беради. Демак, бу фан, аввалambор, ҳуқуқий дунёқараш функциясини бажаради. Бу эса ислоҳотлар ва ижтимоий ўзгаришлар босқичининг мураккаб поғоналарида айниқса муҳимдир.

Давлат ва ҳуқуқ назариясининг дунёқараш функцияси тармоқ ва ихтисослашган юридик фанлар учун фундаментал фан сифатида методология хизматини ўтайди, яъни уларга нисбатан **методологик функцияни бажаришга** имкон беради. Чунки давлат ва ҳуқуқ уму-

[1] *Каримов И.А.* Биздан озод ва Обод Ватан қолсин. 2-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 94-бет.

мий назарияси тушунчаси ҳамда концепциялари тармоқ ва махсус фанларнинг асоси сифатида намоён бўлади.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси фақат давлат-ҳуқуқ ҳодисаларини ўрганиш билангина чекланмайди, балки ҳуқуқ, ҳуқуқий ва давлат тузилмаларини қайта қуриш принципларини ҳам ишлаб чиқади. Давлатнинг ўзи сиёсий ҳаёт маркази сифатида майдонга чиқади, шунинг учун давлат ва ҳуқуқ назариясининг яна бир муҳим функцияси – ***сиёсий функция***дир. ***Сиёсат*** (юнонча «политика» — «давлатни бошқариш санъати») ***давлат ҳокимиятини амалга ошириш ва сақлаб қолишга йўналтирилган ижтимоий фаолиятни, мамлакат ичкарисидаги ва хорижий давлатлар билан муносабатлардаги давлат фаолиятининг муайян йўналиши ва тарзини ҳам англатади.*** Мамлакат сиёсий йўли ҳуқуқшунослик фаолиятида ҳам, амалдаги қонунчиликда ҳам ўз ифодасини топади.

Сиёсий функция билан мустаҳкам алоқада бўлган ***мафкуравий функция*** ҳам мавжуд. ***Мафкура*** (арабча – фикрлар мажмуи), яъни ***идеология*** (юнонча «идея» – «тушунча», «тасаввур») ва фаннинг мафкуравий функцияси сиёсатнинг дунёқараш билан боғлиқ жиҳатини акс эттиради. Бу ўринда ҳам олдиндан огоҳлантириб, шуни айтиш жоизки, мафкуравий функцияга муроса қилишга тўғри келадиган «ўнғайсизлик» сифатида қараш керак эмас. Уни ҳукмрон партиянинг у ёки бу сиёсий йўлини оқлаш усули сифатида, назарий «асосчилар» гапларидан ўйламай-нетмай чексиз кўчирмалар келтириш, фаннинг ҳақиқатни билдирувчи энг сўнгги босқичи, айниқса, бошқа фан соҳалари вакилларига «ўргатиб қўйиш» ҳуқуқи даъвогари сифатида тасаввур этмаслик керак. Бироқ, яқин ўтмишда шундай бўлганди. Янада аниқроқ айтадиган бўлсак, «собиқ марксча-ленинча мафкура тараққиётнинг асосий қонуниятларини тўғри тушунтириб берадиган яккаю ягона таълимотдир, деган ақида мутлақ ҳақиқат сифатида эътироф этилар эди. Натижада бу соҳадаги мутахассислар унинг асосларини атрофлича ва чуқур ўрганса бас, деган қараш ҳукмрон бўлиб қолганди. Айнан ана шундай қараш умуминсоний аҳамиятга молик бўлган ғоялар тўғрисидаги фан – «Идеология»нинг ўрганилмаслигига олиб келган эди»[1]. Албатта, биз бундай қараш ва қолипларни четга суриб қўйишимиз зарур.

[1] Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар (Олий таълим муассасалари учун ўқув қўлланма). Т., «Янги аср авлоди», 2001, 7-бет.

Бугунги кун мафкураси, яъни миллий истиқлол ғояси ва унинг мамлакатимиз, халқимиз тақдиридаги аҳамияти ва қиммати ғоят улкан, десак, асло муболаға қилмаган бўламиз. Бинобарин, мамлакатимиз ва халқимиз олдида турган энг муҳим масалалардан бири — бу миллий истиқлол мафкурасини яратиш ва ҳаётимизда татбиқ этиш ҳисобланади. Зеро, миллий истиқлол мафкураси халқимизнинг азалий анъаналарига, удумларига, тилига, дилига, руҳиятига асосланиб, онгимизда келажакка ишонч, меҳр-оқибат, инсоф, сабр-тоқат, адолат, маърифат туйғуларини уғотади. Шу каби жиҳатларга асосланар экан, Президент Ислом Каримов мафкурага қуйидагича таъриф беради: «Одамларнинг минг йиллар давомида шаклланган дунёқараши ва менталитетига асосланган, айни вақтда шу халқ, шу миллатнинг келажагини кўзлаган ва унинг дунёдаги ўрнини аниқ-равшан белгилаб беришга хизмат қиладиган, кечаги ва эртанги куни ўртасида ўзига хос кўприк бўлишиг ақодир ғояни мен жамият мафкураси деб биламан»[1]. Зотан, миллий мафкура ҳар қандай халқни – халқ, миллатни – миллат қиладиган, унинг йўли ва мақсадларини рўёбга чиқарадиган енгилмас бир кучдир.

Онгли тарзда тушуниладиган ва қабул қилинадиган мафкуравий функция — ҳуқуқ, давлат мамлакат иқтисодий-ижтимоий ҳаётида, маданият ва ижтимоий онг соҳаларида салмоқли ўрин тутишини ўйнашини эътироф этишдан иборатдир.

Давлат ва ҳуқуқ назариясининг ташкилотчилик ёки амалий ташкилотчилик функцияси ҳар қандай йўналишда фаолият юритувчи юристнинг ўзи қатнашган у ёки бу назарий-маърифий моделларни ҳақиқатда амалга оширишдан манфаатдорлиги билан боғлиқ. Ташкилотчилик, яъни организаторлик юнонча «органон» – «қурол», «восита» маъносини англатади. Бинобарин, давлат ва ҳуқуқ назариясига яна давлат ва ҳуқуқий ҳаётнинг турли жараёнлари ҳамда ҳодисаларини ислоҳ қилиш воситаси сифатида ҳам қараш мумкин.

Давлат ва ҳуқуқ умумий назариясининг амалий-ташкилотчилик томони турли халқлар, давлатлар дуч келаётган энг мураккаб муаммолар ечимларини излаб топишда намоён бўлиши керак ва шундай бўлмоқда. Бу, айниқса, тоталитар ўтмишга эга ҳозирги мустақил мамлакатлар халқлари учун долзарб масаладир.

[1] *Каримов И.А.* Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. 7-том. Т., «Ўзбекистон», 1999, 89-бет.

Дарвоқе, бундан, давлат ва ҳуқуқ назарияси бир лаҳзалик ўткинчи муаммолар билан шуғулланар экан-да, деган нотўғри фикр туқилиши ҳам мумкин. Лекин бундай фикрга қўшилиб бўлмайди. Чунки унинг янада муҳим вазифаси – муаммоларнинг пайдо бўлишини олиндан кўра билишдан иборат. Бу вазифани давлат ва ҳуқуқ назариясининг ***прогноз*** – башорат қилиш ***функцияси*** бажаради. Юнонча «прогносис» – «олдиндан айтиб бериш», муайян маълумотлар асосида «олдиндан кўра билиш» деган маъноларни англатади.

Давлат-ҳуқуқ ривожланишининг кашф қилинган қонуниятлари назарияси, унинг томонидан исботланган фактлар, тўпланган статистика маълумотлари давлат ва ҳуқуқ назариясида олдиндан қилинадиган башорат учун асос бўлиб хизмат этади. Юридик фандаги ишлар аҳволи учун масъулият шу назария «зиммасида»дир. Бундан ташқари, у нафақат юридик, ижтимоий, балки тиббий ва техник фанларни уйғунлаштириш вазифасини ҳам бажариши керак. Унинг томонидан қилинган башоратларнинг тўғри бўлиши кўп жиҳатдан давлат-ҳуқуқ муҳитини бир бутун, яхлитликда кўра билиш қобилиятига, шу мақсадда барча фанлар маълумотларидан фойдалана олишга боғлиқ.

Шу ўринда эътиборингизни яна бир жиҳатга қаратишни истардик: юқорида гап кетган барча функциялар ҳақиқатан ҳам ғоят муҳим, бироқ бунда шуни ёдда тутиш керакки, давлат ва ҳуқуқ тўғрисидаги назарий фаннинг муваффақиятли ривожи, албатта, барча функцияларнинг ўзаро мустаҳкам боғлиқлиги, муштараклигини тақозо этади. Зеро, башоратлар фақат амалиётга асосланиши мумкин, амалиёт эса барча функцияларнинг амалга оширилиши билангина таъминланади.

Юқоридаги фикрлар давлат ва ҳуқуқ назариясининг истиқболи порлоқ деган хулосага келиш имконини беради. Зеро, унинг аҳамияти муттасил ортиб боради. У босиб ўтган йўлнинг ўзи ҳам таҳсинга лойиқ. Давлат ва ҳуқуқ назариясининг шаклланиши ва ривожланишига турли мамлакатларда унинг муаммолари устида иш олиб борган кўплаб атоқли олимлар катта ҳисса қўшишган. Булар – Хитой легистларию Авесто, Ману қонунларининг номаълум тузувчилари, Юнонистоннинг машҳур мутафаккирларию қадимги Римнинг сиёсий нотиқларидир. Булар – Ўрта аср зулматкор даври ва ажойиб Уйғониш даври назариётчиларидир.

Яна булар – давлат ҳақида, ҳуқуқ тўғрисида ҳозирги замон қарашларининг асосчилари, Янги замон ва буржуа инқилоблари оралиғи сиёсатчилари, немис мумтоз файласуфлари, француз маърифатпарварларию итальян сиёсатчиларидир.

Ислом юридик тафаккурининг ҳам ҳиссаси салмоқли. Октябрь тўнтаришигача бўлган Россия юридик фани ҳам муайян ҳисса қўшган. Шўро тузуми даври давлат ва ҳуқуқ назариётчилари ишлари ҳозиргача ҳам, ҳар қалай, тадқиқотчилар эътиборини тортиб келмоқда.

Бундан ташқари, республикамизда юридик фаннинг мазкур йўналиши ривожида бошдан кечирилаётган босқич ҳуқуқшунослик ва давлатшуносликнинг бир қатор фанлари тараққиётида ғоят самарали бўлиши мумкин, дея тўла асос билан айта оламиз.

Давлат ва ҳуқуқ умумий назариясини ишлаб чиқишда мамлакатимиз Президенти Ислом Каримовнинг кўплаб асарлари шу йўналишда иш олиб бораётганларга методологик асос, илмий-амалий қўлланма вазифасини ўтайди.

Айтиш керакки, юридик фанлар бизнинг республикамизда ҳамиша ривожланишда бўлган. Бироқ тоталитар тузум даврида кўп мавзулар тақиқланган ёки ёпиқ эди. Чунончи, ислом дини таълимоти, шу жумладан шариат қоидалари таҳлили билан шуғулланишга қарийб имкон берилмаган. Ваҳоланки, бизнинг минтақамиз учун, бутун жаҳон ҳамжамияти учун ҳам унинг аҳамияти беқиёсдир. Бу улкан ва жиддий масала бўлиб, алоҳида суҳбатга мавзу бўла олади.

7. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИНИНГ ЎҚУВ ФАНИ СИФАТИДАГИ ТУЗИЛИШИ

Анъанага кўра, давлат ва ҳуқуқ назарияси предметига ушбу ўқув фанининг умумий тавсифи масалалари (предмет ва метод, ижтимоий ва юридик фанлар тизимидаги ўрни), давлат ва ҳуқуқнинг моҳияти ва даврийлаштирилиши билан боғлиқ масалалар (давлат ва ҳуқуқнинг пайдо бўлиши, типологияси, таснифи кабилар) киради.

Ҳуқуқнинг умумий назариясига оид масалалар ғоят кенг қамровлидир. Булар: ҳуқуқ ижтимоий муносабатларни нормативлар орқали тартибга солиш тизимида; ҳуқуқ принциплари, шакллари, манбалари, унинг ижтимоий қадриятлар тизимидаги ўрни; ҳуқуқ ва

ахлоқ, ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданият; юристнинг профессионал ҳуқуқий онги; ҳуқуқ нормалари тушунчаси, белгилари, таркиби ва турлари; ҳуқуқий ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тушунчаси, принциплари, тузилмаси, турлари; ҳуқуқ тизими ва қонунчилик тизими; ҳуқуқий муносабатлар тушунчаси, таркиби, турлари; ҳуқуқ ижодкорлиги, ҳуқуқни татбиқ этиш, ҳуқуқий тизимлардир.

Шу билан бирга, сиёсий тузум, давлат ҳокимияти, бошқарув, давлат аппарати тушунчалари, шунингдек, давлат шакллари (бошқарув шакли, давлат тузилиши шакллари, давлат режими), унинг функциялари ва механизмлари тавсифи кабилар ***давлат ва ҳуқуқ умумий назарияси масалалари***ни ташкил этади. Масалаларнинг мустақил гуруҳига ҳуқуқ-тартибот муаммолари (ҳуқуқий хулқ-атвор, ҳуқуқбузарлик тушунчаси, белгилари, турлари, юридик маъсулият тушунчаси, белгилари, турлари, қонунийлик ва ҳуқуқ-тартибот; хавфсизлик, ҳуқуқий давлат кабилар) киради.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси ўқув фани сифатидаги тузилишини ўрганишда мамлакатимизнинг ижтимоий ва сиёсий-ҳуқуқий ривожида рўй берган ўзгаришлар юридик фанда ўз ифодасини топиб бораёьганлигини инобатга олиш лозим. Бунда, айниқса, давлат қурилиши муаммосининг ҳал этилиши йўл-йўриқлари, бошқарув шакли, мусақил, суверен Ўзбекистоннинг биринчи Конституциясининг қабул қилиниши, ўзбек халқининг миллий менталитети хусусиятларини акс эттирувчи маҳаллий ўзини ўзи бошқаришнинг тақдири, суд-ҳуқуқ ислоҳотлари, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари, булар негизида ҳуқуқ ва давлат умумий назариясида янгича ёндашувлар шаклланаётганлиги ва бошқа ўзгаришлар ҳисобга олиниши мақсадга мувофиқ. Зеро, бу ўзгаришлар мамлакатимизда давлатнинг ҳуқуқий тушунчаси амал қилиб бораётганлигидан далолат беради. Бинобарин, юридик фан ва унинг методи нуқтаи назаридан ҳуқуқий воқелик – бу ҳақақий онг оламининг билиб олинадиган ҳақиқати ва аниқланган моҳиятидир. Бунда ҳар бир фан тармоғи вакили ўзи билаётган ва билган оламини назарда тутади, айтайлик: математик – сонлар оламини, ҳуқуқшунос – ҳуқуқ оламини ва ҳоказо.

8. ИНСОНПАРВАРЛИК ВА УМУММАДАНИЙ ҚАРАШЛАР – ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ МАНБАИ

Ҳозирги даврда инсонпарварлик, умуммаданий қарашлар давлат ва ҳуқуқ назариясининг дунёқараш, фалсафий манбаи асоси ҳисобланади. Бунинг учун улар фақат оддий баёнотлардангина иборат бўлиб қолмай, инсонлар ҳаётида фаол, ижобий кучга айланиши лозим. Бунга эришиш осон эмас, албатта. Бунинг учун:

Биринчидан, инсонпарварлик ғоялари, тоталитар тузум даврида бўлганидек, шиорлар, чақириқлар, яхши истаклардан иборат бўлмай, балки кишилар фаолиятида аниқ ўз татбиқини топмоғи лозим. Урушлар, инқилобий тўнтаришлар, тоталитаризм даҳшатларини бошидан кечирган кишилар учун табиий ҳуқуқ категориялари ва уларнинг ўзаги бўлмиш инсоннинг туғма ажралмас ҳуқуқлари, унинг шаъни ва қадр-қиммати алоҳида аҳамият касб этади.

Иккинчидан, инсонпарварлик етарли даражада жамиятнинг яшаши ва ривож топишини, унинг босқичлари, фазаларини белгилаб берувчи асосий ижтимоий кучлар моҳияти билан боғлиқ чуқур фалсафий заминга эга бўлиши зарур.

Учинчидан, инсонпарварлик асослари ҳуқуқ моҳиятининг ўзида акс этиши ғоят муҳим ҳисобланади. Зеро, бу ўринда гап қоғозга битилган ҳуқуқ билан унинг ўзининг кўп қиррали маънавий-ахлоқий мазмуни ўртасидаги мураккаб зиддиятлар нисбати ҳақида кетмоқда. Ўз навбатида, бу нисбатлар муайян бир давр ёхуд муайян бир мамлакат шарт-шароитлари билан чамбарчас боғлиқдир.

«Инсонпарварлик – одамзод қадри, эркинлик ва қобилиятларининг ҳар томонлама намоён бўлиши учун курашиш, кишиларнинг бахт-саодати, тенг ҳуқуқлилиги, адолатли ҳаётини таъмин этишга интилишини ифодалайдиган ғоя ва қарашлар тизими»[1]. Айни пайтда инсонпарварлик дунёдаги барча халқлар, миллатларга хос бўлган умумий эзгуликлардан иборат хислат ва фазилатлар мажмуи ҳисобланади. Бу умуминсоний қадриятлар энг қадимий туркий халқлардан бўлган ўзбекларга ҳам тўла тааллуқлидир. Мамлакатимиз Президенти И.А.Каримовнинг «Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли» асарида бу ҳақда ажойиб фикрлар баён этилган: «Инсонпарварлик – бу ўзбек халқи миллий руҳиятининг ажралмас фазилатидир. Шафқатсизлик ва зўравонлик унинг табиатига ётдир. Бизнинг халқимиз ўзининг воқеаларга бой кўп минг йиллик тарихи давомида кўп нарсаларни бошидан

[1] Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунчалар, тамойиллар ва атамалар. Т., «Янги аср авлоди», 2002, 50-бет.

кечирди – маданият, илм-фан, ўз давлатчилиги ютуқлари нашидасини сурди, ўзаро низолар, бегоналар асорати азобини тортди, энг яхши ўғил-қизларидан жудо бўлди. Лекин тарихнинг ўйини ҳам, омонсиз жангу жадаллар ҳам, табиий офатлар ва очлик ҳам халқимизнинг инсонийлик табиатига доғ туширолмади. Ўзбек оиласида бугунги кунда яхшилик ва ёруғлик, болаларга меҳр, катталарга ҳурмат, яқинларга ва бошқаларнинг қайғусига ҳамдардлик мужассамлашгандир»[1].

Дастлаб, жамият нимадан иборатлиги ва уни «бошқараётган» кучларга алоқадор бир нечта энг умумий қоидаларни кўриб чиқайлик. С.С.Алексеевнинг таъкидлашича: «Кишилик жамияти шафқатсиз ва чорасиз табиат тобелигидан ажралиб чиққан ҳамда ўзини ўзи қўллай оладиган, энтропия[2]га қарши тура оладиган онгли мавжудотларнинг ўз-ўзидан ривожланувчи тизимидан иборат. Жамият тизимлар сифатида ўзини ўзи ривожлантириш учун заминга эга бўлиши ***инсоният цивилизацияси***нинг бошланғич нуқтаси бўлиб қолди»[3].

Цивилизация шароитларида жамиятнинг бош хусусияти эркинлик бўлиб, у аста-секин юзага келадиган сермаъно, зиддиятли, ҳам ижобий, ҳам салбий хислату сифатларга эга бўлган ҳодисадир. ***«Эркинликнинг ижобий томони,*** – деб таъкидлайди яна олим, – ақлидрок асосида ривожланишнинг мислсиз имкониятларидан иборат бўлиб, моҳиятан у олий мақсадлар, орзу-умидлар, ҳаёт завқларининг пайдо бўлиши билан боғлиқ коинотдаги янги даврни билдиради»[4].

Эркинликнинг салбий томони – бу жамиятнинг тобора кучайиб бораётган табиатдан узилиш хавфидир (бунда яқин ўтмишда кенг тарқалган «биз табиатдан инъом-эҳсон кутиб ўтиролмаймиз, ундан ундириб оламиз», деган шиорни эслайлик). Бу эса жиддий фалокатларга, ҳатто инсониятнинг оммавий ҳалокатига олиб келиши мумкин.

Цивилизация шароитларида жамиятни «бошқарувчи», унинг ўзини ўзи ривожлантирувчи кучларига келсак, улар – ***ҳокимият, мулк*** ва ***ғоя***дир.

---

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. 1-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 77-бет.

[2] *Энтропия* – тизимнинг ички тартибсизлиги даражаси.

[3] *Алексеев С.С.* Теория права. М., «Бек», 1995, 23-бет.

[4] *Алексеев С.С.* Теория права. М., «Бек», 1995, 24-бет.

Ҳокимият **–** кишилар ва улар ўртасидаги ижтимоий муносабатларни бошқаришга бўлган объектив заруриятли воситадир, шунинг учун у одамларни бўйсундириш ва улар устидан ҳукмронлик қилиш муносабатларидир. Ҳокимият объектив зарурият сифатида кўпинча ижобий хусусиятга эга бўлади. Чунки ҳокимият жамиятни барқарорлаштириш, унинг ташкилий уюшқоқлилигини таъминлашга хизмат қилади. Шу муносабат билан Президент Ислом Каримов ҳокимият тўғрисида айтган гапларини эслайлик. У: «Эски, қотиб қолган тизим билан янги тизим ўртасидаги кураш кескин тус олган ҳозирги ўтиш даврида ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни муваффақиятли амалга ошириш учун кучли ижроия ҳокимияти зарур. Буни ҳаётнинг ўзи ҳар қадамда тақозо этмоқда»[1], деб уқдирганди.

Айни пайтда, ҳокимият салбий хусусиятларни ҳам ўзида мужассамлаштириши мумкин. Зеро, унинг табиатида ўзини ўзи ўстириб бориш, қатъий марказлаша бориш ва ҳатто зўравонликка интилиш майллари бўлади. Жамиятни шўро тоталитар тузуми бошқарган йиллар бунинг ёрқин далили бўлиб хизмат қилади. Ўша тузум даврида ҳокимият фақат партия-давлат раҳбарияти манфаатларига, марказ манфаатларига хизмат қилганди. Буни бир неча ўн йиллар мобайнида иқтисодиёти марказдан бошқариладиган ягона халқ хўжалиги мажмуининг таркибий қисми бўлиб келган Ўзбекистон мисолида яққол кузатиш мумкин. Марказ қабул қиладиган кўпгина қарорлар Ўзбекистоннинг манфаатларидан йироқ эди. Чор империяси даврида ҳам, қизил империя замонида ҳам республика арзон хом ашё ва стратегик минерал ресурслар етказиб берувчи, тайёр маҳсулот сотиладиган қулай бозорга айланиб қолаверди, яъни республика хом ашё базаси бўлиб келди.

Қарийб ярим аср давом этган оғир мустамлакачилик шароитида Ўзбекистон сиёсий, ҳарбий, ижтимоий-иқтисодий, маданий-маънавий қашшоқлик ва қарамликнинг барча шаклларини ўз бошидан кечирди. Мустамлакачи маъмурлар ўлкамизнинг саноат ишлаб чиқариши ривожланишига атайин йўл бермади, техника ва технологиянинг, илм-фан, маданият, маънавият ва маърифатнинг ўсишига тиш-тирноғи билан қаршилик кўрсатди, халқимизнинг пешона тери, ақл-идрок ва тафаккури билан етиштирган моддий ва маънавий бойликларини зўравонлик йўли талон-торож қилди.

[1] *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 11-бет.

Ўзбекистоннинг давлат мустақиллигидан олдинги оғир қисматини Юртбошимиз қуйидагича ифодалаганди: «Мамлакатимиздан катта миқдордаги – етиштирилган пахта ҳосилининг аксарият ҳажми – моддий бойлик сувтекинга ташиб кетилар эди. Олтин, қимматбаҳо ва рангли металлар, стратегик аҳамиятга эга материаллар, жаҳон бозорида ўта харидоргир бўлган бошқа қиматбаҳо маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва сотишдан келадиган фойда Ўзбекистон хазинасига тушмас эди.

Бундай вазият республикада ўткир ижтимоий, экологик муаммолар ҳал этилмаётган, нуфуси жадал суратда ўсиб бораётган, аҳоли турмуш даражаси жиҳатидан собиқ СССРда энг охирги ўринлардан бирида турган пайтда рўй бераётгани айниқса ачинарли эди»[1].

Бундан ташқари, «ҳокимият ва қонун ўзаро бир-бирига боғлиқ, бир-бирини тақозо этади. Улар ўртасида ўзаро бир-бирига тобелик ҳам мавжуд»[2].

Мулк – бу нарсаларга бўлган муносабат, нарсалар устидан ҳукмронликдир. Бироқ мулк хусусий бўлгандагина жамият учун биринчи даражали аҳамият касб этади. Афсуски, республикамиз 75 йил мобайнида танҳо давлат мулкчилиги шароитида яшаб келди. Ваҳоланки, бу халқимизнинг асрий анъаналари ва менталитетига мутлақо зид эди. Хусусий мулк, шахсий мулк одамларда қизиқиш, рағбат уйғотиши яхши маълум. Агар улар мулк эгаларига айланишса, меҳнат унумдорлиги юз марта, минг марта ошиши аниқ.

«Хусусий мулк, айни пайтда, ҳукуматни ресурслардан самарали фойдаланиш манфаати устида чуқур ўйлашга ёрдам беради, кўнгилли ҳамкорликка асосланган фаолият доирасини кенгайтиради...

Хусусий мулкнинг бош афзалликларидан бири унинг иқтисодий ҳокимиятни кам сонли мулкдорлар қўлида ҳаддан ташқари тўпланиб қолишини чеклаш имкониятидадир. Кўплаб одамлар қўлида бўлган мулкка эгалик қилиш ҳуқуқи бу тирания, зўравонлик ва ҳокимиятни суиистеъмол қилиш душманидир»[3].

Бироқ мулк ҳам ҳокимият сингари салбий хислатлардан холи эмас. Муайян вазиятларда у одамлар устидан ҳукмини ўтказади,

---

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон XXI асрга интилмоқда. Т., «Ўзбекистон», 1999, 4-5-бетлар.

[2] Власть и закон. Т., 1991, 7-бет.

[3] *М.Шарифхўжаев.* Ўзбекистонда очиқ фуқаролик жамиятининг шаклланиши. Т., «Шарқ», 2003, 52-53-бетлар.

кишиларни бир-бирларидан бегоналаштиради, ахлоқ, қонунларнинг топталишига, жиноятларга олиб келади.

Ниҳоят, ***ғоялар***. Уларни С.С.Алексеев ғоят ибратомуз таърифлаган: «ғоялар деганда, бутун курраи олам, ақл-идрок... учун хос бўлган энг юксак ва аҳамиятга молик ҳодисалар маҳсули тушунилади. Ғоялар ақл-идрок ва ишонч-эътиқоднинг табиат ва нарсалар оламига ёриб киришини ифодалайди. Бу қаттиқ, ваҳший қонуниятлар ва кўр-кўрона тасодифлар салтанатидаги ёрқин нурдир. Ғоялар фан мазмунини ташкил этади, кутилмаган янгиликлар... дунёқарашларнинг тарқатувчиси ҳисобланади. Лекин муайян тарихий шарт-шароитларда ғоялар мафкура мазмунини касб этади — ҳокимият билан боғлиқ буйруқ оҳангидаги қарашлар мажмуига айланади.

Ғоялар, ҳокимият ва мулк сингари жамият ҳаётида бирдек бўлмаган зиддиятли аҳамиятга эга»[1].

Жамиятда фикрлар хилма-хиллиги бўлмаган, бир мафкура ҳукм сурадиган ҳоллар ниҳоятда хавфлидир. Масалан, собиқ иттифоқда марксча-ленинча мафкура ҳукмронлиги худди шундай бўлганди. Президентимиз: «Ягона мафкура ҳукмрон бўлган жойда тенглик ва адолат бўлмайди. Биз буни ўтмишдаги аччиқ тажрибамиздан жуда яхши биламиз»[2], деганида минг бора ҳақ. Бизнинг мамлакатимизда мазкур қоида қонуний мустаҳкамлаб қўйилган – Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 12-моддасида шундай дейилган: «Ўзбекистон Республикасида ижтимоий ҳаёт сиёсий институтлар, мафкуралар ва фикрларнинг хилма-хиллиги асосида ривожланади.

Ҳеч қайси мафкура давлат мафкураси сифатида ўрнатилиши мумкин эмас».

Бироқ, бизнингча, Асосий Қонунимизда ўз ифодасини топган ушбу фикрнинг ўзиёқ давлат мафкураси муайян даражада амал қилиб турганлигидан, ҳатто маълум маънода мавжудлигидан далолат беради. Зеро, фикрлар хилма-хиллигига асосланган давлат ва миллат мафкурасининг бўлиши умуммиллий тараққиётимиз учун фойдадан холи бўлмайди.

Бироқ, умумахлоқий тамойиллар, диний ваҳийлар ва фатволар, табиий ҳуқуқшунослик, инсоннинг асосий ҳуқуқлари ва эркинликлари тушунчаларига чуқур сингиб кетган, инсонпарварлик руҳи би-

[1] *Алексеев С.С.* Теория права. М., «Бек», 1995, 26-бет.

[2] *Каримов И.А.* Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. 1-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 16-бет.

лан суғорилган юксак ғоялар — инсон ҳаётининг мазмунини ташкил этади. Ғояларсиз, мафкурасиз инсон ижтимоий ҳаётининг мавжуд бўлиши мумкин эмас.

Аслида ер юзида дастлабки одамзод пайдо бўлиб, унинг уруғ, жамоа ёки халқ сифатида шаклланиши рўй берган дастлабки даврлардаёқ уларни бирлаштириб турадиган умумий ғоя ва мафкурага эҳтиёж туғилди. Юртбошимиз таъкидлаганидек: «мафкура – жамиятда яшайдиган одамларнинг ҳаёт мазмуни, уларнинг интилишларини ўзида мужассамлаштиради»[1].

Давлат ва ҳуқуқ назариясининг янги концепцияси ҳақида гап кетганда, шубҳасиз, ***жамият тараққиёти асосий фазалари***ни аниқлашга бўлган янгича ёндашувга, албатта, эътиборни қаратиш жоиз. Марксизм жамият ривожини формациялар — мулк шаклига қараб фарқланадиган жамоа тузилмаларига асосан белгилайди. Бундай формациялар бешта бўлиб, улар ибтидоий жамоа тузуми, қулдорлик жамияти, феодализм, капитализм, социализм (коммунизм)дан иборат, деган фикр мавжуд эди.

Мулк ҳақиқатан ҳам жамият ривожини белгилашда салмоқли омил. Бироқ, мазкур назария жамият ривожининг асоси, унинг базиси сифатида фақат бир омил — мулкни тан олади. Қолган омиллар, жумладан, ҳокимият ва ғоя — бу назарияга кўра иккинчи даражали, устқурма вазифасини бажаради. Ҳолбуки, ҳозирги даврда юқорида кўрсатилган барча омилларнинг ўзаро бир бирини тақозо қилиши кўпчиликка равшан бўлиб қолди. Чунки, мулк ҳам, агар уни мисол сифатида олсак, маданий ҳодисадир. Унга эгалик қилиш, уни яратиш онгли, мақсадли хусусиятга эга. Демак, мулк онгсиз, шу жумладан ғоя-мақсадсиз вужудга келмайди. Шунингдек, мулкий муносабатлар бошқаришни тақозо этади. Бундан чиқди, биргина мулкнинг ўзи бошқа омилларсиз мавжуд бўлиши мумкин эмас.

Айнан шунинг учун ҳам С.С.Алексеевнинг қуйидаги фикрига қўшилмасликнинг иложи йўқ: «...кишилик жамияти тарихини (албатта, формация кўринишидаги қатъий ҳосилалар сифатида эмас, тўғрироғи, етакчи йўналишлар, умумий конструкция сифатида) аниқ уч давр, уч тарихий саҳифага: ҳокимият даври, мулкчилик даври, инсонпарварлик ғоялари даврига бўлиш мумкин. Анъанавий

[1] *Каримов И.А.* Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. 8-том. Т., «Ўзбекистон», 2000, 490-бет.

жамиятлар асоси бўлмиш ҳокимият даври, айниқса, узоқ чўзилиб, машаққатли, энг турғун давр бўлиб чиқди»[1].

Агар истиқбол ҳақида гапирадиган бўлсак, ғоялар, боз устига, инсонпарварлик ғоялари ижтимоий ҳаёт асоси бўлиб қолиши мумкин. Бинобарин, бу ҳеч ҳам хом хаёл эмас.

Маълумки, жамиятимиз тараққиётининг асосий мақсади фуқаролик жамиятини барпо этишдан иборат. Ривожимизнинг ушбу босқичи одамларимиз ҳаётида эндигина кўзга ташланмоқда. Бир вақтнинг ўзида у ҳам мўътадил ҳокимиятнинг, ҳам капитализмнинг ижобий жиҳатини ўзига сингдириб бормоқда. Албатта, буларнинг ҳаммаси кишилик жамияти моҳиятини, унинг табиати, озодлик сари ҳаракатини ифодаловчи инсонпарварлик ғоялари асосида рўй бермоқда. Дарҳақиқат, миллий истиқлол шарофати билан биз мустақил давлатда, тинчлик ва осойишталикда умумбашарий қадриятларнинг энг биринчи асоси бўлган халқ инсонпарварлиги чашмаларидан баҳраманд бўлмоқдамиз. Аслида бу ҳол тараққиёт йўлидан дадил боришимиз ва бутун инсоният билан бирлигимизнинг мустаҳкам кафолати ҳисобланади.

9. ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ҲУҚУҚИНИ ЯРАТИШНИНГ ДОЛЗАРБ ЖИҲАТЛАРИ

Мустақиллик боис мамлакатимизда ҳуқуқий демократик жамият асослари фаол барпо этилмоқда. Аввалги тоталитар тузум қусурларига кескин барҳам берилмоқда. Эндиликда кўппартиявийлик амалда шаклланмоқда, танҳо мафкура ҳукмронлигига чек қўйилди. Ўзбекистонда умуминсоний қадриятлар, чинакам демократия, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг жаҳон эътироф этган қоидалари устуворлиги қарор топмоқда.

Ўзбекистонда ҳокимиятнинг бўлиниши принципи тобора изчил амалга оширилмоқда. Мамлакат янги парламенти – Олий Мажлис ёш мустақил давлатнинг дадил қарор топиши ва ривожини ҳар томонлама юридик таъминлашга йўналтирилган фаолият билан шуғулланмоқда. Давлат бошқарувининг янги, янада самаралироқ тизими шаклланмоқда. Президентлик бошқаруви шакли бу тизимнинг ўзагидир. Жойларда ҳам бошқарув тизими қайта ташкил қилинди, чунончи, вилоятлар, шаҳарлар, туманларда ҳокимлар инсти-

[1] *Алексеев С.С.* Теория права. М., «Бек», 1995, 17-бет.

тути таъсис этилди. Қонунлар устуворлиги, барча фуқароларнинг суд олдида тенг ҳуқуқлилигини таъминлашга хизмат қилувчи суд ҳокимияти ислоҳ қилинмоқда.

Демак, ҳозирги вақтда Ўзбекистонда ҳуқуқий ислоҳотлар мамлакатимизда демократик ўзгаришларни амалга ошириш – демократия, бозор хўжалигининг ҳуқуқий асосларини яратиш ва оқибат натижада ҳуқуқий давлатни барпо этишнинг туб вазифаларини бажаришга қаратилмоқда. Булар, шубҳасиз, ҳуқуқий ислоҳотларнинг асосий, биринчи даражали масалаларидир. Айни чоғда, албатта, стратегик мақсадни ҳам кўра билиш керак. Шунга монанд тарзда мамлакатимизда бозор иқтисодиётига асосланган эркин демократик давлат барпо этиш, фуқаролик жамиятининг мустаҳкам пойдеворини шакллантириш қатъий ва ўзгармас бош стратегик мақсад сифатида белгилаб қўйилган. Ана шундай марралар сари изчил интилганимиздагина «ўзимизнинг асосий мақсадимизга – ривожланган, маърифий, ҳуқуқий демократик давлатларда мавжуд бўлган ҳаёт даражасига эриша оламиз, юртимиз тинчлиги, Ватанимиз равнақи, халқимиз фаровонлигини таъминлаш имконига эга бўламиз»[1].

Шу билан бирга, фуқаролик жамияти, албатта, ҳуқуқнинг олий даражадаги ривожини тақозо этади. Ўз навбатида, бундан, ҳозирги замон фуқаролик жамияти ҳуқуқий жамият бўлиши керак, деган хулоса келиб чиқади. Лекин мамлакатимиздаги катта ҳуқуқий ўзгаришлар, ҳуқуқий ислоҳотлардаги ютуқларни қайд этган ҳолда, ҳуқуқий тизимни такомиллаштиришнинг кейинги истиқболларини белгилаш ҳамда унинг устувор йўналишларини аниқлаш ҳам муҳимдир.

Ана шу устуворлик ҳуқуқни инсонга «яқинлаштириш»дан иборат бўлиши керак. Ҳуқуқ давлат иродаси даражасига кўтарилган қонундан инсон иродаси ва манфаатлари устувор бўлган ҳуқуқий тизимга айланмоғи даркор. Ўзбекистон Республикаси янги Конституциясининг 2-моддасида «Давлат органлари ва мансабдор шахслар жамият ҳамда фуқаролар олдида масъулдирлар», дея белгиланиши фуқаролар манфаатининг устунлиги қонуний равишда мустаҳкамланиб, кафолатланиб қўйилганининг ёрқин далилидир. Айни пайтда бу қоида Асосий қонунимизнинг муҳим

[1] *Каримов И.А.* Биз танлаган йўл – демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли. 11-том. Т., «Ўзбекистон», 2003, 35-бет.

афзалликларидан биридир. Умуман олганда, яна шуни ҳам назарда тутиш керакки: «Қонун устуворлигини, инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоясини таъминламасдан туриб фуқаролик жамиятини қуриш ҳақида сўз юритишга ҳеч қандай асос қолмайди. Бу тамойиллар Конституциямизда аниқ белгилаб қўйилган...»[1].

Эркин, демократик фуқаролик жамияти учун ғоят зарур бўлган ҳуқуқни чинакам маданий тараққиёт тимсоли қиёфасига қайтариш йўллари қандай? Бу ўринда масаланинг уч жиҳати муҳим аҳамиятга молик.

Биринчи жиҳат – хусусий ҳуқуқни тиклаш, унинг ҳуқуқий тизимда юксак ва муносиб ўрин эгаллашини таъминлаш. Хусусий ҳуқуқ (ёки фуқаролик ҳуқуқи) шўро тузумида ҳам шаклан, ҳам мазмунан бузилганди: фуқаролик қонунчилиги давлатлаштирилганди. Аслида хусусий ҳуқуқ хусусий шахслар юридик устунлигининг олий даражадаги ўзига хос ҳуқуқий соҳасидир. Шахсийлаштирилган хусусий мулксиз бозор хўжалиги мавжуд бўлмаганидек, хусусий ҳуқуқсиз (фуқаролик ҳуқуқисиз) хусусий мулкнинг ўзи, тадбиркорлик, иқтисодий эркинлик ва умуман эркинликнинг бўлиши мумкин эмас. Шу боисдан ҳам Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг амалга киритилиши муҳим тарихий воқеа бўлганлигини алоҳида таъкидлаш жоиз.

Иккинчи жиҳат – у умумэътирофга сазовор инсон ҳуқуқлари ва эркинликларига асосий белгиловчи бўғин аҳамиятини беришдан иборат. Мамлакатимиз Президенти И.А. Каримов таъкидлаганидек: ***«Ўз ҳақ-ҳуқуқини танийдиган, ўз кучи ва қобилиятига таяниб яшайдиган, атрофида рўй бераётган воқеа-ҳодисаларга мустақил муносабатда бўладиган, шу билан бирга, ўз шахсий манфаатларини мамлакат ва халқ манфаатлари билан уйғун ҳолда кўрадиган эркин шахсни шакллантириш учун барча зарур шарт-шароитларни яратиш даркор.***

Айни вақтда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишга қаратилган давлат ва жамоат ташкилотлари тизимини янада такомиллаштириш лозим»[2].

Учинчи жиҳат – жамиятимиз ҳаётида судларнинг ролини ошириш. Бинобарин, қаерда суд том маънода мустақил бўлар экан, ўша

---

[1] *Каримов И.А.* Биз танлаган йўл – демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли. 11-том. Т., «Ўзбекистон», 2003, 35-бет.

[2] *Каримов И.А.* Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. 8-том. Т., «Ўзбекистон», 2000, 334-бет.

ерда қонун талаблари ва адолат бузилишининг олди олинади. Президентимиз таъбири билан айтганда: **«Суд ислоҳотини чуқурлаштириш,** ҳокимиятнинг учинчи, мустақил ва қарам бўлмаган тармоғи сифатида **бутун одил судлов тизимини демократлаштириш – ҳуқуқий давлатни мустаҳкамлашнинг яна бир муҳим йўналишидир.** Ижтимоий турмушимизнинг демократик институти тариқасида суднинг аҳамияти жиддий оширилиши зарур»[1].

Шу мақсадда ***«ҳокимиятнинг тўлақонли мустақил тармоғи сифатида судларнинг фақат қонунга бўйсунишини таъминлаш мақсадида суд тизимини ислоҳ этиш»*** кўзда тутилади. ***«Суд жараёнида айблов ва ҳимоянинг амалда тенглиги таъминланмоғи ва бунинг учун адвокатура идораларининг мавқеини кўтариш даркор»***[2].

Ушбу бобда келтирилган фикрлар бўйича қуйидаги хулосага келиш мумкин: ***давлат ва ҳуқуқ назарияси юридик фанлар тизимида барча юридик ва ноюридик фанлар учун давлат ва ҳуқуқнинг ўзаро алоқадорлигига оид асос бўлувчи муҳим қоидаларни ишлаб чиқишда салмоқли ўрин тутади.***

Ўйлаймизки, давлат ва ҳуқуқ назариясининг ривожлантириш сари бундай йўналтирилганлиги давлат-ҳуқуқ фани ва амалиёти ривожининг жаҳон тенденцияларига мос келади ва инсоният шу вақтгача тўплаган давлат ва ҳуқуқ назарияси асосий бойликларини тиклаш ҳамда тараққий эттиришга хизмат қилади.

[1] *Каримов И.А.* Янгича фикрлаш ва ишлаш – давр талаби. 5-том. Т., «Ўзбекистон», 1997, 126-127-бетлар.

[2] *Каримов И.А.* Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. 8-том. Т., «Ўзбекистон», 2000, 344-бет.

II. ЖАМИЯТ, ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚНИНГ ЎЗАРО НИСБАТИ. ЭРКИН ЖАМИЯТ ВА ДЕМОКРАТИК ДАВЛАТ ШАРТЛАРИ

1. Жамият ва фуқаролик жамияти тушунчаси: ғоялар, концепциялар. Жамият ва давлатнинг фарқланиши. 2. Кишилик жамиятининг хилма-хил шакллари. Ибтидоий жамоа ҳамда мулкчилик, синфлар, давлат ва ҳуқуқнинг келиб чиқишида ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларнинг аҳамияти. 3. Давлат ва ҳуқуқнинг жамиятдаги ўрни. 4. Фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлатнинг иқтисодий, сиёсий, маънавий асослари. 5. Ҳуқуқий давлатни шакллантириш – ҳозирги тараққиёт зарурати. 6. Давлат ва ҳуқуқнинг пайдо бўлиши тўғрисидаги таълимотлар ва уларнинг моҳияти. 7. Мамлакатимиз Асосий Қонунида жамият, давлат ва ҳуқуқ масалалари.

1. ЖАМИЯТ ВА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ТУШУНЧАСИ: ҒОЯЛАР, КОНЦЕПЦИЯЛАР. ЖАМИЯТ ВА ДАВЛАТНИНГ ФАРҚЛАНИШИ

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, эркин жамиятни – адолатли фуқаролик жамиятини қарор топтириш халқимизнинг улуғвор мақсадларидан бири сифатида белгилаб қўйилди. Зотан, мамлакатимизда шакллантирилаётган жамият – демократия ва адолат принципларига тянувчи эркин инсонлар жамияти бўлмоғи лозим. Бунда давлатчилигимиз ривожлана боргани сари бошқарувнинг турли вазифаларини бевосита халққа топшириш, яъни ўзини ўзи бошқариш органларини янада ривожлантириш кўзда тутилади. Албатта, фуқаролик жамияти босқичма-босқич, мураккаб ва узоқ давом этадиган жараёндир.

Шу ўринда фуқаролик жамияти тушунчаси ва умуман жамият ҳамда давлат ҳақида сўз юритишдан олдин, аввало, ***«давлат»*** ва ***«жамият»*** **тушунчалари айнан ўхшаш тушунчалар эмаслиги** ҳамда уларни бир-биридан, албатта, фарқлаш кераклиги борасида тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Жамият балоғатининг муайян босқичида айнан давлат ундан ажралиб чиққан (қуйироқда буни батафсил кўриб чиқамиз). Ифодали қилиб айтадиган бўлсак, жамият — давлатнинг онаси, давлат эса — унинг фарзанди, ижтимоий тараққиёт маҳсулидир. Шунинг

учун ҳам жамият қандай бўлса, давлат ҳам шундай бўлади, деб асосли равишда даъво қилишимиз мумкин. Бундан келиб чиқадики, жамият ўз тараққиёт йўлида муайян босқичларни босиб ўтар экан, давлат ҳам ўзгара боради.

Айни пайтда шуни ҳам таъкидлаш жоизки, жамият ва давлат ўртасидаги нисбат қонуниятларини очиш нафақат инсоният босиб ўтган бутун йўлни таҳлил этиш, балки давлатчиликнинг бугунги муаммоларини тушуниш ва ҳатто давлатнинг шаклу шамойиллари истиқболини ҳам кўриш имконини беради. Турли мамлакатларнинг ҳозирги жамиятлари ана шу шаклу шамойилларда ривож топади. Бу эса жуда муҳим ҳисобланади.

Бунда шуни ёддан чиқармаслик керакки, ***жамиятнинг ўзи одамларнинг оддий бирлиги эмас. Бу – мураккаб ижтимоий организм одамларнинг ўзаро алоқалари маҳсули, энг аввало, ишлаб чиқариш, ҳаёт неъматларини ўзаро айирбошлаш ва истеъмол қилиш билан боғлиқ улар ҳаётининг ташкилий тузилишидир. Жамият – оила ришталари, гуруҳий табақавий, синфий муносабатлар орқали бирлашган одамларнинг мураккаб жўшқин алоқалар тизими.*** Ушбу таърифдан келиб чиқадики, бу – энди одамларнинг ***биологик*** эмас, балки ***ижтимоий*** қонунлар амал қиладиган бирлигидир.

Бундай ёндашув, яъни ***жамиятни ижтимоий муносабатлар мажмуи*** сифатида таҳлил этиш, ***биринчидан,*** унга конкрет тарихий ёндашиш (жамият тараққиёти босқичларини фарқлаш), ***иккинчидан,*** ижтимоий ҳаёт асосий соҳаларининг ўзига хос (иқтисодий, маънавий) хусусиятларини аниқлаш, ***учинчидан,*** ижтимоий муносабатлар субъектлари (шахс, оила, миллат, давлат ва бошқалар)нинг номларини келтириш имконини беради.

Бу ерда «жамият» ва «фуқаролик жамияти» орасига тенглик белгисини қўйиб бўлмаслигини эслатиш ўринли. Иккинчиси, яъни «фуқаролик жамияти» тушунчаси торроқ маънога эга ва биринчисидан анча кейин пайдо бўлган. Ҳуқуқшунос Ф.М.Раянов бу ҳолатни янада аниқроқ ифодалайди: «Жамият ва давлат нисбатини тавсифлаган ҳолда, айтиш лозимки, тарихий маънода давлат пайдо бўлиши билан жамият бамисоли икки қисмга – давлатга ва бошқа, яъни нодавлат қисмга ажралгандек бўлади, айнан шу иккинчи қисмни фуқаролик жамияти деб атамоқ лозим. Давлатни таркиб топтирувчи жамиятда, бир томондан, давлат,

иккинчи томондан, фуқаролик жамияти аниқ ажралиб турса, давлат ва жамият нисбати масаласи, аслида, фуқаролик жамияти ва унинг сиёсий ҳокимияти нисбати муаммосига айланади»[1].

Шу муносабат билан қуйида «фуқаролик жамияти» тушунчасини батафсилроқ кўриб чиқамиз. Дарҳақиқат, фуқаролик жамиятининг вужудга келиши ва ривожи инсоният, давлат, ҳуқуқ тарихининг алоҳида босқичини намоён этади. Давлатдан фарқ қилувчи жамият ҳамиша мавжуд бўлган, бироқ ҳамиша ҳам фуқаролик жамияти бўлавермаган. Фуқаролик жамиятининг шаклланиши ва ривожи бир неча асрга чўзилган. Ушбу жараён на бизнинг мамлакатимизда, на дунё миқёсида ниҳоясига етган.

Академик М.Шарифхўжаевнинг эътироф қилишича, фуқаролик ва фуқаро ҳақидаги тасаввурлар пайдо бўлган даврлардан бошлаб фуқароларнинг умумуюшмаси сифатида жамият тушунчаси вужудга келган. Бу, аввало, Шарқда, жумладан, қадимги Бобилда «Ҳаммурапи қонунлари», қадим Турон заминда «Авесто» сиёсий ва ҳуқуқий таълимоти билан боғлиқ оташпарастлик, яъни зардуштийлик замонида, кейинчалик қадимги Элладада, қадимги Римда пайдо бўлган[2].

«Фуқаролик жамияти» атамасининг ўзи фуқаролик ва фуқаро ҳақидаги тушунчалар таркиб топганидан кейингина пайдо бўлган ва шу тариқа фуқаролар мажмуи сифатида жамият тушунчаси юзага келган. Бу ҳолат қадимги Юнонистон ва Римда аллақачонлари рўй берган. Бироқ у вақтларда ҳали фуқаролик жамияти билан давлат ўртасидаги фарқланиш эътироф этилмаган. Чунончи, Арастунинг фикрича, «давлат фуқаролар мажмуидан, фуқаролик жамиятидан бошқа нарса эмас» эди, яъни «фуқаролик жамияти» ва «давлат» атамаларини бир тушунча сифатида қўлланиларди. Шундай ёндашув қарийб XVIII асргача, яъни фуқаролик жамияти асл маънодаги ҳозирги замон тушунчасига монанд хусусиятлар асосида шакллана бошлагунча яшаб келди. Мазкур ҳолатни кенгроқ қараб чиқайлик.

Ўз вақтида Сен-Симон жамиятнинг бирдек нафрат билан қарайдиган ***икки душмани*** бор, улар — *анархия*[3] ва *деспотизм*[4]дир,

---

[1] *Раянов Ф.М.* Проблемы теории государства и права (юриспруденции). М., «Право и государство», 2003, 83-бет.

[2] Қаранг: *Шарифхўжаев М.* Ўзбекистонда очиқ фуқаролик жамиятининг шалланиши. Т., «Шарқ», 2003, 9-бет.

[3] *Анархия* – ҳокимиятсизлик.

[4] *Деспотизм* – золимлик, зулмкорлик.

деб таъкидлаганди. Фуқаролик жамияти ижтимоий муносабатларнинг шундай етуклик ҳолатидирки, унда юқоридаги ҳар икки иллат амалда мустасно қилинади. Фуқаролик жамиятини тушунтиришда етакчи мавқега эга бўлган Гегель томонидан унинг таҳлили ***икки муҳим принцип***га асосланганди. Унинг фикрича, *одамлар фақат ўз манфаатларига таяниб иш кўрадилар ва улар ўртасида шундай ижтимоий муносабатлар вужудга келадики, ҳар бир киши бошқасига боғлиқ бўлади.* Бошқача қилиб айтганда, фуқаролик жамияти деганда, Гегель буржуа муносабатларининг иқтисодий тузилмасини тушунарди. Аслида ҳам бу тўғри даъво эди.

Унинг ҳақиқатлигини ҳатто «фуқаролик жамияти» ибораси этимологиясидан ҳам англаб олса бўлади. Чунончи, немис тилида «фуқаролик жамияти» ибораси (Burgerlicke biecltshaft) икки хил маънони, яъни burger («буржуа») — ҳам фуқаро, ҳам буржуа маъносини билдиради. Демак, хусусий мулкчиликка асосланган ижтимоий тузилма сифатида майдонга чиқаркан, фуқаролик жамияти, энг аввало, ***бозор муносабатлари тизими***ни ифода этади. Бунда у рақобат ҳамда маъмурий ҳокимият томонидан бошқарилмайдиган жараёнларни бартараф этиб, ўзига йўл очиши керак бўлади. Бинобарин, инсон фаолиятида ижодкорлик куртакларининг намоён бўлиши ҳақиқатга, шахс эркинлиги ҳақидаги орзулар чинакам воқеликка айлангандагина фуқаролик жамияти мавжуд бўлиши мумкин.

Биз юқорида мазкур тавсифнинг этимологик жиҳатлари хусусида тўхталдик. Албатта, бошқа хусусиятлар ҳам мавжуд бўлиб, уларни ҳам қуйида кўриб чиқамиз.

Фуқаролик жамиятининг асосий хусусиятлари ҳаётнинг ажралмас асосий замини – *иқтисодий, сиёсий ва маънавий бирлиги*да ўз ифодасини топади. Жумладан, сиёсатшунос М.Қирғизбоев тўғри қайд этиб ўтганидек, булар: *иқтисодий соҳада* – нодавлат ташкилотлар, ширкатлар, ижара жамоалари, акциядорлик жамиятлари, уюшмалар, корпорацияларнинг мавжудлигидир; *ижтимоий соҳада* – оила, партиялар, жамоат ташкилотлари ва ҳаракатлар, иш ва яшаш жойларидаги ўзини ўзи бошқариш органлари, нодавлат оммавий ахборот воситалари, жамоатчилик фикрини аниқлаш, шакллантириш ва ифода этишнинг маданийлашган тартиботлари, ижтимоий ихтилофларни куч ишлатмасдан, тазйиқсиз, қонунлар

доирасида ҳал қилиш амалиётининг мавжудлигидир; *маънавий соҳада* – сўз, виждон ва фикрлар эркинлиги, ўз фикрини очиқ билдира олишнинг реал имкониятлари, ижодий, илмий ва бошқа уюшмалар мустақиллигининг ҳам қонуний, ҳам амалий жиҳатлардан таъминланганлигидир[1].

Яна бир бор таъкидлаш жоизки, классик (ростмана) ҳолатда жамият давлат таъсиридан холи «бўшлиқ»ларни тўлдира бориб, давлатдан ташқари ва ундан бўлак ҳолда юзага келган. Боз устига, у кўп жиҳатдан давлатга қарши турар, у билан курашиб, ўзини ўзи ташкил этиш учун зарур маконни қўлга киритар ҳамда ўз ҳаётига давлат аралашишининг чегарасини белгилаб қўйишга интиларди.

Лекин бу, юқорида зикр этиб ўтганимиздек, классик (ростмана) ҳолатга тегишли. Зеро, масалан, мустабид тузум даврида давлат эгалламаган «бўшлиқ»лар амалда қолмайди — давлат ҳамма жойда ҳамма нарсага аралашади. Шунинг учун ҳам бундай шароитларда фуқаролик жамиятининг ташкил топиши тақдирини давлат белгилайди. Албатта, бу ҳолат ушбу жараённинг кечиши ва оқибат натижасига салбий таъсир этмай қолиши мумкин эмас.

Аввал айтиб ўтилганидек, ***хусусий мулк*** фуқаролик жамияти ***иқтисодий*** асосини ташкил этади. Агар мустабид тузум шароитида у сақланиб қолган бўлса, фуқаролик жамияти нисбатан енгил ўнгланиши мумкин. Ҳокимият ва мулкчиликнинг бирлигидан иборат бўлган «шўро даври» мустабид тузумидан фуқаролик жамиятига ўтиш анча мураккаб. Бу ерда хусусий мулк фақат кенг кўламда олиб бориладиган хусусийлаштириш натижасидагина пайдо бўлиши мумкин. Бу эса давлат ҳокимиятининг тубдан ўзгаришини англатади. Чунки хусусийлаштириш оқибатида мулкнинг бир қисми давлат тасарруфидан чиқарилади ва бунинг оқибатида давлат мамлакатдаги бутун мулкнинг ягона хўжайини мавқеидан маҳрум бўлади. Давлат янги мулкдорлар билан ҳисоблашишга, таъсир этишнинг куч ишлатиш усулидан ҳуқуқий воситаларга ўтишга мажбур бўлади. Бироқ ҳокимият ҳамма ҳолатларда ва ҳамиша ҳам (айниқса дастлабки пайтларда) буни амалга ошира олмайди, шунинг учун ҳам ижтимоий жараёнлар устидан назорат осонлик билан бой берилиши мумкин.

[1] Қаранг: *Қирғизбоев М.* Фуқаролик жамияти: сиёсий партиялар, мафкуралар, маданиятлар. Т., «Шарқ», 1998, 12-13-бетлар.

Фуқаролик жамиятининг асоси бўлган **хусусий мулк** мустабид тузумидан кейин фақат «собиқ тоталитар мулк»ни кенг кўламда хусусийлаштириш натижасидагина вужудга келиши мумкин. Хусусийлаштиришдан сўнг давлат мулкдорнинг ўрнини эгаллай олмайди. Мулк эгаси билан ҳисоблашишга, унинг учун оқилона ва мақбул «ўйин қоидалари»ни ишлаб чиқиш, куч ишлатишдан ҳуқуқий усулларга ўтишга тўғри келади. Буларни амалга ошириш мушкул ва хатарли — ижтимоий жараёнлар устидан назоратни йўқотиб қўйиш мумкин. Шунинг учун ҳам давлат иқтисодиётда «буйруқбозлик сарҳадлари»ни сақлаб қолишга интилади.

Энг қизиғи шундаки, агар хусусийлаштириш чексиз ҳукмронлик аппарати сифатида давлат манфаатларига тўла мос келмаса, айрим амалдорлар учун мазкур хусусийлаштириш айни муддао — чунки ўз мансаб мавқеларидан фойдаланиб, улар мулкка эга бўладилар ва шу йўл билан ўзларининг иқтисодиётда ҳукмронлик қилувчи қатламга ўтишларини таъминлайдилар.

Албатта, шуни ҳам таъкидлаш жоизки, бундай «қайта тақсимот» фақат мустабид шўро тузумидан кейинги босқичгагина оид фарқлантирувчи хусусият эмас. Ёдингизда бўлса, Ғарбда ҳам капитал жамғаришнинг дастлабки босқичларида қароқчилик ва фирибгарлик усуллари кенг ёйилгани маълум (у ерларда ҳозир буни эслашни ёқтиришмайди). Бироқ айнан мустабид шўро тузумидан халос бўлган ёш мустақил давлатларда бу ҳолат катта муаммога айланиб, салбий оқибатларга олиб келди.

Фуқаролик жамиятининг бошқа тузилмалари — оммавий ахборот воситалари, жамоат ташкилотларида ҳам худди шундай ҳолат рўй берди ва рўй бермоқда ҳамда давлат улар фаолиятини йўналтириш ва назорат қилишга мажбур бўлмоқда. Айнан шунинг учун ҳам мамлакатимиз Президенти ўз нутқлари ва асарларида оммавий ахборот воситалари ўзларининг «тўртинчи ҳокимият»лик вазифаларини уддалай олмаётганлигини афсус билан неча бор таъкидлаб ўтганди. Ҳолбуки, «Айни шу оммавий ахборот воситалари ҳар бир киши ўз фикрини ифода эта олишига имкон берадиган эркин минбар бўлиши керак. Айни шу оммавий ахборот воситалари жамиятимизнинг демократик қадриятларини ва тушунчаларини ҳимоя қилиши, одамларнинг сиёсий, ҳуқуқий ва иқтисодий онгини шакллантириш бўйича фаол иш олиб бориши лозим»[1]. Давлатнинг

[1] *Каримов И.А.* Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. 7-том. Т., «Ўзбекистон». 1999, 391-бет.

ўзини ўзи бундай чегаралашисиз эса фуқаролик жамиятини барпо этиш учун кенг майдон яратиб бўлмайди. Зеро, унинг олға силжиши учун ***жамиятнинг фаол жавоб ҳаракати бўлиши шарт.*** Афсуски, бундай жавоб ҳаракатини амалга оширадиганнинг ўзи йўқ. Чунки, бир томондан, оммавий ахборот воситалари амалга ошириши керак бўлган аҳоли фикрини ифодаловчи айланма алоқа йўқ. Иккинчи томондан, ўзига хос ижтимоий субъект, яъни сиз билан биз шўро давридан кейинги давлатга қайсидир маънода қарши тургандаймиз.

Бундай ҳолат нима учун рўй бермоқда? Афтидан, аввалги ижтимоий тизим давлатнинг ўзи томонидан сунъий равишда яратилган бўлиб, ўзи лойиҳалаштирган тизимнинг барқарорлигини назорат қилишга мажбур бўлган. Айни пайтда давлат камтарона бўлса-да, фуқаролар фаровонлигига эришишни тўлалигича ўз зиммасига олганди. Бундай амалиёт фуқароларнинг катта қисмида мулкка эга бўлиш қобилиятини йўқотиб, уларнинг ижтимоий фаоллигини сусайтириб юборганди. Албатта, бу ўринда гап ҳам маънавий, ҳам моддий қашшоқлашиб, тубанликка юз тутган одамлар ҳақида кетаётгани йўқ. Улар ўша вақтдаги мезонлар бўйича бекам-кўст ва ўзига яраша обрўли муҳандислар, колхозчилар, ишчилар, ўқитувчилар ва бошқа мутахассислар эди. Бироқ уларнинг моддий мақоми ва фаровонлиги ўзларига боғлиқ бўлмай, улар тушиб қолган ҳудудий-касбий тузилма томонидан белгиланарди. Натижада одамлар яхши ишлашга бўлган қизиқишни ва кўп ўтмай шундай ишлаш қобилиятини ҳам йўқотиб боришарди.

Биздан фарқли ўлароқ, Ғарбнинг ҳуқуқий-ижтимоий давлатлари дастлаб тараққиётнинг либерал-демократик даврини босиб ўтганди. Бунда давлатга фуқароларнинг расмий тенглиги, эркинлиги, хавфсизлиги ва мулкий муносабатларининг суд ва полиция томонидан ҳимояланишини таъминловчи «тунги қоровул» роли бериларди. Давлат фуқаролик жамияти ҳаётига аралашмасди. Ишлаб чиқариш кучларини тўлдириб боришга энг кам сарф-харажатлар билан малакасиз меҳнатдан фойдаланиш ишлаб чиқариш кучларининг (шу жумладан, одамни ўзининг ҳам) янада гуллаб-яшнаши, сифат жиҳатидан ўзгаришига асос бўлиб қолган жадал иқтисодий ўсишни таъминлаган тараққиётнинг энг самарали услуби бўлиб чиқди.

Фуқаролик жамиятидаги мавжуд ўзини ўзи бошқариш қонунияти мустақил мулкдорларнинг эркин рақобатини ҳимоя қиларди. Шу тариқа мулкдорлар манфаатларини муҳофаза этаркан, либерал давлат объектив тарзда бутун жамият манфаатлари йўлида ҳаракат қиларди.

Собиқ шўролар ҳукмронлиги ҳудудида ёш давлатлар юқоридагидай изчиликка риоя эта олмасди. Ҳаммасида бўлмаса-да, уларнинг кўпчилигида ижтимоий давлат амал қилиши учун зарур бўлган ишлаб чиқарувчи кучлар тараққиёт даражаси ҳамда фуқаролик жамияти таркиби йўқ эди. Илгари ҳеч қачон босиб ўтилмаган либерал ҳуқуқий давлат томон орқага қайтишнинг эса иложи йўқ.

Бундан ташқари, собиқ шўро тузумидан кейин таркиб топган давлатларда эркин бозор бўлмаган ёки Ўзбекистондаги сингари энди-энди шаклланиб келаётганди. Бундай бозор бўлмаганда эса бозорни тартибга солиш омиллари ишламайди ва миллий даромаднинг давлат тақсимоти ноилож уларнинг ўрнини эгаллайди. Собиқ марказ зулми остида доимий зарар кўриб келган Ўзбекистон иқтисодиёти ҳам тубдан қайта қуришга муҳтож эди. Худди шунинг учун ҳам иккинчи чақириқ Олий Мажлиснинг биринчи сессиясида маъруза қиларкан, Ислом Каримов қуйидагиларни таъкидлашни зарур деб топди:

«Иқтисодиётни эркинлаштиришдаги бош вазифа — энг аввало, давлатнинг назоратчилик ва бошқарувчилик вазифаларини — функцияларини қисқартириш, унинг корхоналарнинг хўжалик фаолиятига, биринчи галда хусусий бизнес фаолиятига аралашувини чеклашдан иборат.

Айниқса, хусусий бизнесга кўпроқ эркинлик бериш лозим. Умуман, иқтисодий фаолиятнинг бозорга хос механизмларига кўпроқ эркинлик бериш зарур. Бунинг учун тегишли ҳуқуқий замин, ташкилий ва иқтисодий шарт-шароит ва кафолатларни яратишимиз керак»[1]**.**

Шу билан бирга, одамларимизнинг аксарияти собиқ шўро тузуми давридаги узоқ давом этган «васий»лик оқибатида издан чиқиб, уларнинг иқтисодий фаоллик кўникмалари ҳам сусайиб кетганди. Кўпинча ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқлардан фойдаланишда

[1] *Каримов И. А.* Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт — пировард мақсадимиз. 8-том. Т., «Ўзбекистон», 2000, 337-бет.

реал имкониятларни таъминлашга чақирувчи давлатга қаратилган талаблар аслида бозор муносабатлари доирасини кенгайтиришга йўл қўймаслик, «текисчилик»ни сақлаб қолишга интилишнинг ўзгинасидир. Тажриба ҳам шуни кўрсатмоқдаки, бундай жамият ижтимоий кафолатларни таклиф этмайдиган тизимни ҳеч қачон қўллаб-қувватламайди. Шунинг учун ҳам давлатнинг ўз ижтимоий функцияларига беписанд қараши жиддий сиёсий ларзаларга олиб келиши ҳеч гапмас. Бироқ, ижтимоий қўллаб-қувватлаш энг муҳтож қатламларга эмас, балки бутун аҳолига тегишли бўладиган давлатнинг ҳаддан зиёд ижтимоий фаоллиги ундан ҳам хавфлироқдир. Айнан шунинг учун ҳам Ўзбекистонда бозор омилларининг шаклланишига халақит бермаслик мақсадида аниқ йўналтирилган ва табақалаштирилган ижтимоий ҳимоя қабул қилинган.

Ҳозирча МДҲ мамлакатларининг кўпчилигида фаровонлик ва ижтимоий мақомни оширишнинг барча имкониятлари ҳокимият таркибларига жойлашиб олиш билан боғлиқ. Тўғри, мустақил ишлаб чиқарувчи иқтисодий ва сиёсий саҳнага чиқиш учун дадил интилаётгани сир эмас. Жумладан, бизда кичик, ўрта ва хусусий тадбиркорликнинг ялпи ички маҳсулот ишлаб чиқаришда нафақат ҳал қилувчи мавқе эгаллаши, айни вақтда унинг аҳоли фаровонлиги ва даромадлари ортишида, ишсизлик муаммосини ечишда ҳам муҳим омилга айланишига эришиш йўлидаги ишонч билан одимлаётгани кузатилмоқда. Бинобарин, Юртбошимиз Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисида қилган маърузасида таъкидлаганидек: «2004 йилда мамлакат иқтисодиётида кичик бизнес ва хусусий тармоқ кўлами ҳамда ҳажми салмоқли даражада ўсди. Кичик бизнес корхоналари сони ўтган йилда 14 фоизга кўпайди. Хусусий тадбиркорликни ривожлантириш ҳисобига 425 мингдан зиёд янги иш ўринлари ташкил этилди. Бу 2003 йилга нисбатан 14 фоиз кўп демакдир. Кичик бизнеснинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши ортди ва 2004 йилда 35,6 фоизни ташкил этди»[1].

Айни пайтда жамиятнинг ижтимоий табақалаштирилмаганлиги ҳам сиёсий бошбошдоқликни келтириб чиқаради. Мустақиллигимизнинг дастлабки ўн йили мобайнида мамлакатимизда чинакам

[1] *Каримов И.А.* Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. Т., «Ўзбекистон», 2005, 70-71-бетлар.

кўппартиявийлик ҳақида гапириш анча қийин эди. Тўғри, бу борада (давлат ва унинг раҳбарияти томонидан) озмунча ишлар амалга оширилмади. Ўша пайтларда пайдо бўлган партиялардан биронтаси (ХДП — ягона истисно бўлиши мумкин эди) аниқ ижтимоий мўлжал — йўналишга эга эмас эди, аҳолининг қайси қатламларига таянишини, кимларнинг манфаатларини ҳимоя қилишини билмасди. Шундан келиб чиқадиган бўлсак, иккинчи чақириқ Олий Мажлиснинг биринчи сессиясида қуйидаги вазифа нега долзарб қилиб қўйилганини тушуниш қийин эмас: «Шунга эришиш керакки, мамлакатимиз сиёсий ҳаётида ҳақиқий маънодаги кўппартиявийлик муҳити қарор топиши даркор. Ҳар бир партия муайян ижтимоий қатламга таянган ҳолда ана шу тоифа манфаатларининг ҳимоячиси сифатида ўзининг аниқ ва равшан ҳаракат дастурига эга бўлиши керак. Унда ҳар қайси партиянинг мақсад ва вазифалари, жамият тараққиёти борасидаги муқобил таклифлар ўз ифодасини топиши лозим.

Амалдаги кўппартиявийлик — бу ҳар хил қараш ва ғоялар ўртасидаги баҳс-мунозара, турли партиялар, жумладан, мухолиф партиялар учун ҳам сиёсий рақобат майдони демакдир»[1].

Айни чоғда, агар ҳар қандай партия умуммиллий партия сифатида фаолият юритмаса, фақат Марказда қолиб кетса, жойларда ўз аъзолари, фаоллари ва тарафдорларига эга бўлмаса, сиёсат саҳнасидан тушиб кетиши тайин.

Мабодо биз тўсиқлардан муваффақиятли ўтиб, ўзимизнинг асосий мақсадимиз ҳисобланмиш бозор иқтисодиётига асосланган фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлатни барпо этмоқчи бўлсак — собиқ шўро тузуми маконида билишимиз зарур бўлган ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг объектив шарт-шароитлари шулардан иборат.

Бироқ ушбу қарама-қарши манфаатлар тўқнашувларини батафсил таҳлил этишга ўтишдан олдин инсоният жамияти хилма-хил шаклларининг вужудга келиши илдизларига мурожаат қилиш ўринли деб ҳисоблаймиз.

2. КИШИЛИК ЖАМИЯТИНИНГ ХИЛМА-ХИЛ ШАКЛЛАРИ. ИБТИДОИЙ ЖАМОА ҲАМДА МУЛКЧИЛИК, СИНФЛАР,

[1] *Каримов И.А.* Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт — пировард мақсадимиз. 8-том. Т., «Ўзбекистон», 2000, 333-бет.

ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Маълумки, инсон меҳнат қуроллари ишлаб чиқарувчи мавжудот сифатида қарийб икки миллион йилдан бери мавжуд. Деярли шунча вақт мобайнида яшаш шароитларининг ўзгариб бориши одамнинг ўзининг ҳам муқаррар равишда ўзгаришига олиб келган — унинг мияси, оёқ-қўллари, қадди-басти, жисмоний тузилиши ўзгариб, такомиллашиб борган. Фақат тахминан 40 минг йил муқаддамгина, ҳозирги кўринишдаги «гомосапиенс» одами вужудга келиши билан у тана тузилишидаги ўзгаришлардан тўхтади. Унинг ўрнига дастлаб секин-аста, кейин эса жадалроқ тарзда жамият ўзгара бошлади. Бу эса дастлабки давлатлар ва ҳуқуқий тизимларнинг пайдо бўлишига олиб келди. Лекин биринчи давлат тузилмалари тахминан беш минг йил аввал юзага келган. Бундан келиб чиқадики, ўн минглаб йиллар давомида одамлар давлат нималигини билмай яшаб келишган. Бу ибтидоий жамоа тузуми қандай бўлган ва у қандай ўзгариб борган?

Ҳозирги одам аждодлари бирлашувининг қадимги шакллари ташқи муҳитдан ҳимояланиш ва биргалашиб овқат топиш зарурати билан боғлиқ эди. Булар ***ибтидоий тўда***ларни ташкил этувчи айрим йирик гуруҳлар бўлиши мумкин эди. Бу даврда одамлар энг содда меҳнат қуроллари (ишлов берилмаган таёқ, найзалар, тошлар)дан фойдаланишган.

Кўп минг йиллардан кейингина ибтидоий одамлар палеолитик маданият (энг қадимги тош асри)га оид анча такомиллашган қуроллар: қўпол ясалган тош найзалар, болталар, кураклар, балиқ овлаш учун суяк ва тошдан қармоқлар ясашни, шунингдек, олов ёқиш ҳамда энг содда кулбалар қуришни ўрганиб олишганди. Айни пайтда биргалашиб яшашнинг барқарорроқ шакллари – ***ибтидоий уруғ жамоалари*** ҳам пайдо бўла бошлади.

Меҳнат ва ов қуролларини тайёрлаш ва такомиллаштириш нафақат инстинктларни, балки хотира, онг, аниқ талаффуз этиладиган нутқни, меҳнат кўникмаларини мустаҳкамлаш ва кейинги авлодларга мерос қилиб ўтказишни талаб қиларди. Уруғ ибтидоий одам аждод ва авлодлари ўртасидаги алоқаларнинг энг табиий шакли эди.

Уруғ жамоалари ибтидоий ишлаб чиқаришни ривожлантириш, моддий маданиятни юксалтиришда муҳим аҳамият касб этади. Албатта, ибтидоий жамоа иқтисодиёти энг жўн қўл меҳнатига асосланиб, дастлаб ҳатто уй ҳайвонлари ёрдамидан фойдаланишни ҳам билмасди. Уруғ жамоаси хўжалиги қўл билан топиш, яъни ёввойи табиатдан тайёр маҳсулотларни қўлга киритиш (ов, балиқ тутиш, мева ва резавор меваларни териб олиш)дан иборат эди. Уруғчилик жамиятининг сўнгги босқичларига келибгина дастаки сўқа билан ишлайдиган деҳқончилик куртаклари пайдо бўла бошлайди.

Бундай хўжалик биргаликда энг кўп куч ва меҳнат сарфлаган ҳолда уруғ жамоасининг энг кам эҳтиёжларинигина таъминларди. Ўсмирларни ҳам қўшганда, жамоанинг барча аъзолари умум манфаати йўлида меҳнат қилишлари, ўз уруғлари неъматларини биргаликда ҳимоялашлари керак эди. Қўлга киритилган маҳсулот — овланган ҳайвон, балиқ, терилган мевалар ***жамоанинг умумий мулки***ни ташкил этиб, уруғнинг барча аъзолари ўртасида ҳар бир кишининг мавқеи ва хизматларини ҳисобга олган ҳолда тақсимланарди. Одатда, хўжаликнинг қўшимча ёки ортиқча маҳсулоти бўлмаган.

Шундай қилиб, ***уруғ (ёки ибтидоий уруғ жамоаси) одамларнинг қон-қариндошлик, биргаликдаги меҳнати, меҳнат қуроллари ва ишлаб чиқариш маҳсулотларига умумий эгалик асосидаги бирлашмасидан иборат эди. Мазкур шароитлар уруғ аъзоларининг ижтимоий тенглиги, манфаатлар бирлиги ва ҳамжиҳатлигини тақозо этарди.***

Уруғчилик жамоаси ичида мулкнинг умумийлиги ва ижтимоий бирлик ижтимоий ҳокимият ва бошқарувнинг шунга мос шаклларини келтириб чиқарди.

Бошқарув ишларида уруғнинг барча катта ёшли аъзолари — эркаклар ҳам, аёллар ҳам қатнашган. Бутун жамоага тегишли муҳим масалалар унинг аъзолари умумий йиғилишида ҳал этиларди. Йиғилиш жамоа оқсоқолини, ҳарбий ишлар ва ов йўлбошчиларини сайлар, улар уруғчилик жамоаси кундалик ҳаётини бошқарарди. Фавқулодда муҳим ишларни ҳал қилиш учун оқсоқоллар, бошлиқлар кенгаши чақириларди. Оқсоқоллар ва бошлиқлар ҳокимияти уруғнинг ***кекса аъзоларининг мутлақ обрўси, чуқур ҳурмат-эътибори, тажрибаси ва ақл-заковати***га асосланган.

«Уруғ раҳбари – оқсоқолнинг уруғга раҳбарлик қилиш имкониятлари чексиз бўлган. У зарур бўлганда уруғ аъзоларининг умумий йиғилишларида муҳим масалаларни ҳал қилган. Айрим қоида ва одат нормаларини бузганларга нисбатан чора кўрган...

Ибтидоий жамоа аъзоларининг хатти-ҳаракатлари, турмуш тарзлари тажриба асосида вужудга келган одат, ахлоқ қоидалари (нормалари) асосида амалга оширилган. Кейинчалик кўп йиллар давомида такрорланган ва ҳамма учун маъқул ва зарур бўлган одат қоидалари ибтидоий мактабларда ўргатилган. Масалан, бизнинг Ўзбекистон ҳудудида ана шундай инсоният тарихига мансуб бўлган қадимий ибтидоий мактабга мисол тариқасида ҳозирги Сурхондарё вилоятида сақланган Зараутсой суратларини келтириш мумкин. Зараутсой Кўҳитанг тоғи этакларида жойлашган Хўжа Анқо ва Қизилолма қишлоқлари орасидадир. Зараутсойда 270 тага яқин ранг-бўёқ билан тошга ўйиб ишланган расмлар сақланган»[1].

Мажбурлаш нисбатан кам учрар ва одатда, қилинган айб учун мажбурий вазифалар юкланган. Қабиладан, жамоадан ҳайдаш жазонинг энг оғир шакли ҳисобланган.

Шу тариқа уруғ ўзининг барча аъзоларини ташқи душманлардан ҳам ҳарбий куч билан, ҳам чуқур илдиз отиб кетган (афсуски, бу бизнинг кунларимизгача сақланиб қолган) қариндош-уруғи учун қонли қасос – хун олиш одати билан ҳимоя қилган. Жамоа ҳокимиятининг бу вазифалари алоҳида бошқарув аппаратини тақозо этмасди. Бу вазифалар уруғ аъзоларининг ўзлари томонидан бажариларди. Алоҳида куч ишлатиш ва урушлар олиб бориш аппарати ҳали йўқ эди. Қурол кўтаришга қурби етган ҳамма эркаклар қуролли кучларни ташкил этган.

Буларнинг ҳаммаси уруғчилик жамоасида ижтимоий ҳокимиятни ўзига хос ибтидоий жамоа демократияси рамзи деб ҳисоблашга асос бўлади. Бу тузумда мулкчилик, табақачилик ёки синфий фарқлар нималигини ҳали билишмаган, давлат-сиёсий ташкилоти бу даврда мавжуд бўлган эмас.

Урф-одатлар ибтидоий жамоа ҳаётий фаолиятининг қатъий тартибга бўйсунишини таъминларди. Бу урф-одатлар авлоддан-авлодга ўтаверган. Мутлақ тақиқлар (табу), маросимий ҳаракатлар, шунингдек, тақлид намуналари бўлмиш афсоналар урф-одатлар сирасига кирарди.

[1] Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Т., ТДЮИ, 2000, 57-бет.

Уруғчилик тузуми мавжудлигининг кейинги босқичларида ибтидоий жамоалардан кичик-кичик уруғларнинг ажралиб чиқиш ҳоллари рўй бера бошлади. Улар ўртасидаги алоқалар қариндошлик (фратрия) ва қабиладошлик асосидаги йирикроқ тузилмалар кўринишида сақланиб қолганди. ***Қабилавий бирлашмалар ривожи ибтидоий жамоа тузуми емирилишининг бошланиш даврига тўғри келади.*** Шунга қарамай, қабилалар ва фратриялар яна кўп вақтлар давомида ўзларининг уруғчилик уюшмалари хусусиятини сақлаб келган. Одатда, қабила ўз ҳудуди, алоҳида ўз номи, тили ёки шеваси, умумий диний ва маиший расм-русумларига эга бўлган.

Қабилада ҳокимиятнинг ташкил этилиши уруғ-қабила демократиясига асосланган. Қабила кенгаши шу қабила таркибига кирувчи уруғлар бошлиқлари – оқсоқолларидан иборат эди. Қабиланинг ҳарбий бошлиғи сайланарди.

Қабила органлари уруғлар ва уруғлар фратриялари ўртасидаги алоқаларни кенгайтиришга, бошқа қабилалар билан уруғдошлик муносабатларини тартибга солиш ва можароларни бартараф этишга кўмаклашган. Асосий тақсимот, оила-никоҳ муносабатлари ва бошқа муносабатлар уруғ жамоалари органлари ихтиёрида қолаверган.

Жамоа тараққиёти давомида ҳокимият ва бошқарув вазифалари борган сари қабила органларига аста-секин ўта борди.

Албатта, ижтимоий ишлаб чиқариш ривожи ибтидоий даражада қолиб кетиши мумкин эмасди. 10-12 минг йиллар илгари ов, балиқ тутиш, мева териш каби ***ўзлаштирувчи хўжаликдан ишлаб чиқарувчи хўжаликка*** – чорвачилик ва ерга ишлов беришга асосланган деҳқончиликка ўтиш бошланди. Кечки неолит (яъни янги тош асри) даврида, инсон металларни эритиб, ундан фойдалана бошлаган бронза асри бўсағаларида рўй берганлиги учун у ***неолит инқилоби*** номини олди. Меҳнат қуролларининг аста-секин такомиллашиб бориши ва тўпланган тажрибалар меҳнат унумдорлиги ўсишини шу даражага олиб келдики, натижада анчагина ***қўшимча маҳсулот*** яратила бошланди. Шу асосда қабилалар ўртасида мунтазам мол айирбош қилиш юзага келди ҳамда бойликлар жамғарила бошлади. Ортиқча маҳсулот чорвани боқиш ва ерларга ишлов беришга қўшимча ишчи кучлари жалб этиш имкониятини юзага келтирди. Ф. Энгельс ёзганидек, бундай ишчи кучларини ўзаро урушлар етказиб берарди, чунки урушларда мағлуб бўлган ҳарбий асирлар

қулларга айлантирила бошлади ва оқибатда илк бор жамиятнинг икки катта синфга – хожалар ва қулларга бўлиниши юз берди...[1].

Лекин бу даъво унчалик ҳам тўғри эмас. Ҳамма жойда ҳам қулдорлик хўжаликнинг асосига айланган эмас. Жумладан, қадимги Шумерда, Мисрда ва бошқа кўпчилик жамиятларда эркин меҳнат устун турар, мулкий ва ижтимоий тенгсизлик эса қишлоқ хўжалик ишларини бошқариш ва маҳсулотларни тақсимлаш пайдо бўлиши билан бирга ривож топа борди. Ниҳоят, савдода савдогарлар табақаси (страта) шакллана бошлади. Ҳунармандчиликнинг тараққиёти эса ҳунармандларни, жумладан, шаҳарсозларни вужудга келтирди. Шаҳарлар қад кўтарди, деҳқонлар аҳли шаҳар марказларига боғланиб қолди. Шаҳарларда нафақат ҳунармандчилик ва савдо аҳли, балки бошқарув, ҳарбий, диний зодагонлар ҳам жамланган эди. Шунинг учун жамиятдаги ***тенгсизлик***нинг энг қадимий кўринишлари ***қулдорлар ва қулларга бўлинишдан эмас, балки табақалар ва қатламларга ажралиш***дан иборат бўлганди.

Шундай қилиб, ишлаб чиқаришга асосланган хўжалик меҳнатнинг ижтимоий тақсимотига, ижтимоий, шу жумладан синфий фарқланишга, аҳолининг мулкий табақаланишига, бойлар ва камбағалларга, хожалар ва қулларга, ҳуқуқий тенг бўлмаган тоифаларга бўлиниб кетишига олиб келди. Айрим халқларда ҳақиқатан ҳам қулдорлик асосий тузумга айланди. Лекин ҳамма халқларда эмас. Эрамизнинг биринчи минг йиллигида Европада уруғчилик тузумининг барбод бўлиши феодал муносабатларга олиб келганди.

Урушлар ва қабилалар ҳарбий ташкилотлари аҳамиятининг ўсиб бориши уруғчилик тузумидан давлатга ўтишни тезлаштирган омиллардан бири бўлди. Қабилалар ўртасидаги урушлар босқинчилик мақсадида олиб борила бошлади ҳамда пода ва қулларни қўлга тушириш орқали доимий бойиб бориш воситасига айланди.

Шу ўринда уруғчилик-қабилавий ўзини ўзи бошқаришдан давлат бошқарувга ўтиш юз йиллаб давом этганлиги ва қатор босқичларни босиб ўтганлигини алоҳида таъкидлаш жоиздир. ***Ўтиш шаклларидан бири*** ҳарбий зўравонлик йўли билан бостириш куртаклари намоён бўла бошлаган ***ҳарбий демократия*** эди. Бу ва шунга ўхшаш шакллар жамиятда вужудга келаётган сиёсий ташкилотлар эди. Уларда кескин ижтимоий зиддиятлар кучайиб борарди.

[1] Қаранг: *Маркс К., Энгельс Ф.* Собр. соч. 21-том. 61-бет.

Анъанавий уруғ-қабилачилик ташкилоти эндиликда низо ва ихтилофларни бостиришга қодир бўлмай қолганди. Оқибат натижада уруғчилик — қабила жамиятидаги ижтимоий ҳокимият ва урф-одат нормалари тизими инқирозга юз тутиб, аста-секин емирила бошлади. Ҳаёт бошқарувнинг бошқа омилларини излашни талаб қиларди. Давлат ва ҳуқуқ эса шундай омил бўлиб майдонга чиқди.

Давлатнинг ташкил топиш жараёнларига салмоқли таъсир кўрсатган ***бошқа омил дин бўлди.*** У алоҳида уруғлар ва қабилаларни ягона халқларга бирлаштиришда катта аҳамият касб этди. Албатта, дин ҳам ўша вақтлардаги ўзига хос хусусиятларга эга эди. Ибтидоий жамоада ҳар бир уруғ ўз маъбудаларига сиғинган. Қабилаларни бирлаштириш даврида янги ҳукмдорлар сулоласи умумий диний қонун-қоидаларни қарор топтиришга ҳам интилган. Қадим юртимизда АВЕСТО, қадимги Ҳиндистонда АРТХАШАСТРА таълимоти, қадимги Мисрда қуёш ва ОЗИРИС худоси ва бошқалар шундай аҳамият касб этган.

Шу ўринда қадим маънавий меросимиз ҳақида қисқача тўхталиб ўтишни истардик. Дарҳақиқат, «Авесто» – дунёдаги энг қадимий динлардан ҳисобланган зардуштийликнинг муқаддас китоби. Бу китоб аждодларимизнинг кўп минг йиллик тарихи, ижтимоий-иқтисодий ҳаёти, маданияти, маънавияти ва қадриятларини ўрганишда ниҳоятда катта аҳамиятга эга. Бинобарин, зардуштийлик жаҳон дини сифатида Марказий Осиёда, аниқроғи, Хоразмда шаклланган. Бу ҳодиса ўзбеклар жаҳон майдонида куникеча пайдо бўлган халқ эмаслигини, бизнинг миллатимиз, халқимиз кўҳна Хоразм заминида «Авесто» пайдо бўлган замонлардан буён ўз ҳаёти, маданияти, ўз тарихи билан яшаб келаётганини яна бир бор тасдиқлайди[1].

Ҳа, «Авесто» – аждодларимиздан бизгача етиб келган бебаҳо маънавий хазина. «Энг мўътабар, қадимги қўлёзмамиз «Авесто»нинг яратилганига 3000 йил бўляпти. Бу нодир китоб бундан ХХХ аср муқаддам икки дарё оралиғида, мана шу заминда умргузоронлик қилган аждодларимизнинг биз авлодларига қолдирган маънавий, тарихий меросидир. «Авесто» айни замонда бу қадим ўлкада буюк давлат, буюк маънавият, буюк маданият бўлганидан

[1] Қаранг: *Бобоев Ҳ., Ғофуров З.* Ўзбекистонда сиёсий ва маънавий-маърифий таълимотлар тараққиёти. Т., «Янги аср авлоди», 2001, 71-бет.

гувоҳлик берувчи тарихий ҳужжатдирки, уни ҳеч ким инкор этолмайди»[2].

Шундай қилиб, ишлаб чиқариш кучларининг ривожи, мулкий ва ижтимоий тенгсизлик (шу жумладан, синфий фарқланишлар ҳам) шубҳасиз ибтидоий жамоа тузумининг инқирози ва уруғ-қабилачилик ҳокимиятининг давлатга айланишида биринчи даражали аҳамиятга эга бўлган. ***Бироқ давлатнинг пайдо бўлиш сабаблари ва шарт-шароитлари шу омиллар билангина тугамайди. Уруғчилик жамоасининг алоҳида оилаларга бўлиниб кетиши, аҳолининг ҳудудий жойлашувга ўта бориши, урушларнинг тез-тез содир бўлиб туриши, қабилалар ҳарбий ташкилотларининг кучайиши, дин таъсирини ҳам улар қаторига киритиш лозим.***

3. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚНИНГ ЖАМИЯТДАГИ ЎРНИ

Давлат ва ҳуқуқнинг вужудга келиши сабабларини аниқлаш давлат ва ҳуқуқ назариясининг энг мураккаб масалаларидан биридир. Чунончи, марксча-ленинча назария нуқтаи назарига кўра, жамиятнинг муросасиз зиддиятларга эга бўлган қарама-қарши синфларга бўлиниб кетиши давлатнинг пайдо бўлишига асосий сабаб бўлган. «Давлат, — деб ёзганди йўқсиллар синфи «раҳнамоси» Ленин, — муросасиз қарама-қаршиликлар маҳсули ва кўринишидир». Фақат шундай қарама-қаршиликлар барқарор ва такрорланувчи хусусиятга эга бўлган жойдагина марксистлар давлатнинг мавжудлигини тан олишга тайёр эдилар. Айнан шу сабабга кўра, шўро тарихчилиги узоқ вақт мобайнида Месоамерика давлатларини тан олмай келди, нари борса уларни «ҳарбий демократия» қаторига киритди. Ваҳоланки, у ерларда демократиянинг ном-нишони ҳам йўқ эди. Ўз нуқтаи назарларини ишонарли тушунтириб беришнинг уддасидан чиқа олмаганларига қарамай, улар скифлар давлатчилигини ҳам тан олишмади. Буларнинг ҳаммаси, мазкур назария қанчалик «ишончли» бўлмасин, унинг заиф томонлари сезилиб қолаётгани тўғрисида аллақачонларданоқ ўйлашга мажбур қилиб келаётганди.

Марксизм-ленинизм тарафдорлари даъвосининг ***иккинчи хато хулосаси*** шунда эдики, улар қадимги дунёнинг барча давлатлари,

[2] *Каримов И.А.* Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. 7-том. Т., «Ўзбекистон», 1997, 137-138-бетлар.

албатта, қулдорлик давлатлари бўлган деб ҳисоблашарди. Ахир Ф. Энгельс, юқорида таъкидлаганимиздек, қулдорлар ва қулларга бўлинишни жамиятнинг синфларга дастлабки йирик бўлиниши деб ҳисоблаган эди.

Барибир, ҳатто марксистлар ҳам ***давлат пайдо бўлишининг бошқа (синфлардан холи) сабаблари*** борлигини эътироф этишга мажбур бўлганлар. Энгельснинг айтишича, «бир қабилали жамоаларнинг табиий тарзда таркиб топган гуруҳлари ўз тараққиётлари натижасида ***даставвал умумий манфаатлар (масалан, Шарқда — суғориш мақсадлари)ни қондириш ҳамда ташқи душманлардан ҳимояланиш учун»***[1] (таъкид бизники — ***З.И.***) давлатга бирлашишган.

Шу тариқа давлат пайдо бўлишининг айрим «носинфий» сабабларини, ҳатто «классиклар» ҳам тан олишган. Ҳозирги замон давлат ва ҳуқуқ назарияси ҳам худди шу нуқтаи назарни эътироф этади.

Яна бир бор шуни таъкидлашни истардикки, турли синфлар, табақалар, страталар вакиллари кўпинча тенг ҳуқуқли мавқега эга бўлолмай қолганларига қарамай, барибир, ***давлат, ҳар қалай, умумий муаммоларни ҳал этиш — ташқи душманлардан ҳимояланиш, жамоат ишларини таъминлаш, оммавий қирилиб кетишдан сақланиш шароитларини яратиш ва бошқа заруратлар*** туфайли вужудга келган.

Яна бир қизиқарли ҳолатга эътибор беришга тўғри келади. Давлатнинг келиб чиқишини марксча тушуниш учун хусусий мулкнинг пайдо бўлиши ва жамиятнинг душман синфларга ажралиб кетиши натижасида давлат юзага келишини айтишнинг ўзи кифоя қилмайди. Бу қоидадан яна ***давлат синфий курашни барҳам топтиролмайди,*** деган хулосани ҳам чиқариш керак. ***Давлат синфлар муросасизлигининг «маҳсули» ва «кўриниши»дир.***

Албатта, «классиклар» таълимотини бутунлай инкор этиб, мазкур масалани соддалаштиришга интилмоқчи эмасмиз. Уни бир хил талқин этиш мумкин эмаслиги ойнадай равшан. Зеро, ибтидоий жамоа тузумидан давлатчиликка ўтиш жараёнининг ўзи мураккаб ва турли халқларда турлича кечган.

Давлатнинг пайдо бўлиши жамият тараққиётида кескин бурилиш эди. У дабдурустдан рўй бермаган, балки каттагина вақт ора-

[1] *Маркс К., Энгельс Ф.* Собр. соч. 20-том, 152-бет.

лиғини қамраб олган. Чунки ишлаб чиқаришдаги ўзгаришлар бирданига амалга ошмайди. Ибтидоий жамоа тузумидан қулдорлик ва феодализмга ўтишдан олдин, юқорида айтиб ўтганимиздек, жамият у ёки бу ўтиш босқичида турган юз ва минг йиллаб давом этадиган тарихий даврларни бошидан кечириши керак. Уруғ-қабилачилик муносабатлари давлат пайдо бўлганидан кейин ҳам узоқ вақт сақланиб қолган. Лекин энди жамиятда давлат бора-бора асосий куч бўлиб шакллана бошлаган.

«Шундай қилиб, фуқаролик жамияти – умумий ишларни бошқариш учун сиёсий ҳокимият (давлат) ташкилотини тузувчи эркин, тенг ҳуқуқли, ижодий фаол кишилар ҳаёти ва фаолияти шакли. Фуқаролик жамияти нафақат кишиларнинг уруғ-қабилачилик ташкилоти ўрнига, балки жамоаси, йиғини ва ҳоказолари ўрнига ҳам келади»[1].

Гарчи давлатнинг юзага келиши узоқ ўтмишга бориб тақалсада, фан, бир қатор уруғлар уюшмаларининг устунлик учун курашида давлат иттифоқи вужудга келган, деб тахмин қилади. Бунда кураш бир уруғнинг ғалаба қилишига ёки бир неча уруғлар ўртасида муроса битимига олиб келган ва шулар натижасида улар устидан ***ягона ҳокимият*** ўрнатилган. Кўпгина сабаблар — норозиларни ёки зўравонлик билан қўшиб олинган иттифоқни, шунингдек, қулларни тобеликда тутиб туриш зарурати; иттифоқ ичида тартибни сақлаб туриш зарурати; ташқи қуролли босқинлардан мудофаа қилиш зарурати ушбу ҳокимиятнинг мустаҳкамланишига имкон яратган.

Давлатлар овчилик ва кўчманчилик ҳаёт тарзидан деҳқончиликка ўтиш билан пайдо бўлади ва мустаҳкамланади. Дарҳақиқат, ўз подалари ва бойликлари билан бир жойга келиб қўнган ва ўз тақдирини уруғ ташланган экинзорлар ҳамда кутилаётган ҳосил билан боғлаган жамоа ҳаммаёқни вайрон қилувчи келгинди душманлар, босқинчилардан ўз сарҳадларини ҳимоя қилишга мажбур бўларди. Айнан шу хавф-хатар хўжалик юритувчи ер эгаси билан ўзи ерда ишламаса ҳам ўз жамоаси хўжалигини мудофаа қилувчи жангчи ўртасида меҳнат тақсимотини ҳаётга жорий этишга мажбур қилади.

[1] *Раянов Ф.М.* Проблемы теории государства и права (юриспруденции). М., «Право и государство», 2003, 86-бет.

Ўз ҳаётини, бошпанаси ва хўжалигини кўчманчилар босқинларидан ҳимоялаш шу даражада муҳим бўлиб қоладики, бу босқинларга муваффақиятли зарба берган жамоалар ўзларидан заиф жамоалар паноҳларига интиладиган ўзига хос марказга айланади. Бунда улар ўзини яхши мудофаа қила оладиган иттифоқ ҳукмронлиги остига киришдан манфаатдорлик топиб, шу билан ўзларига ҳимояни сотиб оладилар. Шундай қилиб, ***давлат ҳокимияти иттифоқ ичида тартибни ва ташқи ҳужумлардан хавфсизликни қанчалик тез ва яхшироқ таъминласа, шунчалик жадал ва мустаҳкамроқ таркиб топади.***

«Табиийки, ягона мақсад ва биргаликдаги ҳаётга интилиш *узоқ давом этадиган, мустаҳкам ва муайян алоқалар*нинг ўрнатилиши ва қўллаб-қувватланишига олиб келади. Шу боис давлат маълум муддат учун тузилмайдиган иттифоқдир, бу – муддатсиз иттифоқдир; гарчи ўзини моддий борлиқ ёки геометрик фазо сингари абадий ёки чексиз моҳият сифатида намоён этмаса-да, давлат ўзининг қачонгача мавжуд бўлиш интиҳосини башорат қила олмайди. Бинбарин, кишилар *адолатли ҳуқуқ-тартиботни мажбуран қўллаб-қувватлаш* заруратига муҳтож бўлар эканлар, давлат мавжуд бўлмасдан иложи йўқ. Адолатни ҳуқуқ-тартиботни қўллаб-қувватлаш учун эса давлат мустаҳкам, қатъий белгиланган хусусиятга эга бўлиши шарт: давлат – *ташкилот*, яъни *мажбурий қоидалар асосида қурилган ва яшайдиган иттифоқдир...*

Шу туфайли давлат ҳуқуқий иттифоқ – ҳуқуқнинг коллектив субъекти ёки *юридик шахс*дир»[1].

Айни пайтда давлат оммавий-ҳуқуқий ҳудудий корпорация ҳисобланади. Бу шуни англатадики, давлатнинг мажвуд бўлиши қуйидаги асосга таянади: халқ бўлиши зарур, яъни халқ муайян ва чегараланган ҳудудда жойлашган бўлиши керак; ягона ҳуқуқий ҳокимиятга бўйсуниши лозим. Агар шу асослардан биронтаси бўлмаса, давлат ҳам бўлмайди[2].

Шуниси ҳам борки, тарихан давлатлар иқлими ва тупроғи деҳқончиликни ривожлантиришга қулай ҳудудларда – жанубда катта дарё бўйларидаги серунум ерли мамлакатлар (Оссурия ва Миср)да эрта таркиб топади. Яна шуниси ҳам борки, денгиз ва тоғ-

[1] *Ильин И.А.* Теория права и государства / Под редакцией и с предисловием В.А.Томсинова. М., «Зерцало», 2003, 126-127-бетлар.

[2] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Ильин И.А.* Теория права и государства / Под редакцией и с предисловием В.А.Томсинова. М., «Зерцало», 2003, 128-140-бетлар.

лар босқинлардан асрайдиган ва айни пайтда қуруқликдаги, дарё ва денгиз йўллари савдо алоқаларини енгиллаштирадиган ҳамда шу сабаб аҳолининг марказ томон тинимсиз оқимини ва ундан колониялар томон йўл олишини таъминлайдиган мамлакатлар (Юнонистон ва Рим)да давлатлар муваффақиятлироқ ривожланган. Ниҳоят, серғайрат, омилкор ва меҳнатсевар ҳамда жанговарлик руҳи кучли халқлар қудратли давлатни барпо этишга муваффақ бўлишган.

Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш жоизки, давлат ҳаёти секин ривож топган ва бу ривожланиш ҳамиша одамлар қалбида ***ҳуқуқий онг***нинг ривожланиши билан баравар кечган. Бу ҳолат ҳам табиий ва қонунийдир. Зеро, давлат моҳиятининг ўзи ***қонунан, ҳуқуқ воситасида ва ҳуқуқ манфаати йўлида ҳукмронлик қилиш***дан иборат. Шунинг учун ҳам ҳуқуқ ва адолат ҳисси ривожланмаган жойда давлат ҳокимияти ўзаро тўқнашувлар ва зўрлик билан босиб олиш қурбони бўлиб қолган.

Шундай қилиб, давлат ***ички тартибот ва ташқи хавфсизлик*** борасидаги изланишлар жараёнларида вужудга келди ва мустаҳкамланди. Унинг аҳамияти ва вазифаси шу билан белгиланади, аммо шу билангина тугамайди. Ваколатлар асосида («қонуний») ҳукмронлик қиларкан, ўз ҳукмронлигини ҳуқуқ амр-фармонлари воситасида ва ўз органларининг қонуний фаолияти асосида (ҳуқуқ орқали) амалга ошира бориб, давлат ***Ер юзида ҳуқуқий тартиботни ўрнатиш, яъни зўравонлик ва дақал куч ҳукмронлигига қарши курашиш***ни ўзининг биринчи вазифаси сифатида белгилайди. Давлат иттифоқининг бу илк ва асосий вазифаси, у муваффақиятли ҳал этилган тақдирда, давлатнинг ички ҳаётида ҳам, шунингдек, унинг ташқи алоқаларида ҳам кишиларнинг ўзаро аҳил яшашларига олиб келиши керак. Давлат иттифоқи алоҳида фуқаролар ва бутун-бутун давлатлар ўртасида юзага келадиган барча тўқнашувларнинг ҳуқуқий асосда ҳал этилишини таъминлашга даъват этилган. Бу – урушларнинг барҳам топиши ва Ер юзида тинчлик ўрнатилишига олиб келади.

Бироқ ҳуқуқ адолатли ечимларни бергандагина, шу ҳуқуқ ***адолатли ҳуқуқ*** бўлган тақдирдагина у юқоридаги тарзда амал қилиши мумкин. Шунинг учун адолатли (табиий) ҳуқуқни яратиш давлатнинг энг олий вазифаларидан биридир. Лекин адолатли ҳуқуқ ўз моҳият-эътибори билан, энг аввало, ахлоқий тўғри ҳуқуқ

бўлгани учун давлат ушбу вазифани бажараркан, инсониятнинг ахлоқий такомили йўлида хизмат қилади.

Албатта, мажбурлов чоралари билан инсоннинг қалб дунёсини тубдан ўзгартириб юбориш мумкин эмас. Аммо инсонни адолатли ҳуқуқ ва ўзгалар манфаатлари билан ҳисоблашишга ўргатиш тўла рўёбга чиқадиган вазифадир. Бу ҳуқуқий иттифоқ сифатида давлат ҳуқуқ билан умумий вазифаларга эга эканлигини билдиради. Яъни: у кишиларнинг адолатли, эркин ва қардошларча биргаликдаги ҳаётини ташкил этишга интилиши керак.

Айни пайтда давлатнинг вазифалари тинчлик, тартиб ва адолатни ўрнатиш билангина чекланиб қолмайди. Халқ низолар ва урушлардангина эмас, балки очлик, касалликлар, табиий офатлар ва энг муҳими, маънавий қашшоқлик ва жаҳолатдан азият чекмаслиги учун у қўлидан келган ҳамма нарсани қилиши керак.

Кишиларнинг шахсий ташаббускорликка асосланган хўжалик фаолияти фақат ижобий фазилатга эга бўлиб қолмай, балки ҳамиша муваффақиятга эришади. Мисол учун қишлоқ хўжалиги тармоғидаги муваффақиятсизликларни кўпинча ер участкасининг мўъжазлиги, яхши, аммо қиммат турадиган меҳнат қуролларининг йўқлиги, анжом-аслаҳалар билан таъминланиш учун маблағларнинг етишмаслиги, яхши йўлларнинг мавжуд эмаслиги ва ҳатто мамлакат бутун халқ хўжалигининг тартибсизлиги билан изоҳлаш мумкин. Шундай шароитда давлат деҳқонни ўқитиб, унга ссудалар билан кўмаклашиб, ер мулкининг адолатли тақсимланишига ғамхўрлик қилиб, йўллар қуриб, уларни яхшилаб, имтиёзлар бериб ҳамда зарур маҳсулотларни етиштиришни дотациялар билан рағбатлантирган ҳолда ёрдам қўлини чўзиши керак.

Аслида, ҳар жиҳатдан фаровонликка эришган давлатнинг асосини турмуш қийинчиликлари олдида нисбатан ожиз фуқароларни тегишли маблағ, уй-жой билан таъминлаш, соғлиқни сақлаш тизимидан фойдаланишларига, уларнинг болаларига ўз ижтимоий мавқеларини яхшилашга ёрдам берадиган таълим олиш, малакали тайёргарликка эга бўлиш имконини яратишга берилган кафолат ташкил этади. Бундай давлатнинг мустаҳкамлиги жамиятнинг соғломлиги мезонидир. Бу ижтимоий фуқаролик ифодасидир[1].

[1] Қаранг: *Хаттон Уилл.* Капитализм участия // Мировая экономика и международные отношения, 2002, 1-сон.

Дарҳақиқат, айниқса, халқнинг ақлий ривожи ҳақида ғамхўрлик қилиш давлатнинг алоҳида эътибори ва ғамхўрлигида бўлиши лозим. Таълим олиш, дунёқарашни кенгайтириб бориш инсонга ҳамиша керак. Лекин булар, энг аввало, ўзимизнинг олий вазифамиз — Ер юзида маънавий бой ва ахлоқий мукаммал ҳаётни ташкил этиш учун зарур. Мана шунинг учун ҳам халқ таълими, ялпи умумий таълим ҳақида ҳамда фан ва санъатни қўллаб-қувватлаш тўғрисида ғамхўрлик қилиш давлатнинг асосий вазифаларидир.

Мамлакатимизда ушбу масалага жуда катта эътибор бериб келинмоқда. Бу борадаги далилларини кўплаб келтириш мумкин. Лекин энг ёрқин мисол сифатида Президент Ислом Каримовнинг биринчи чақириқ Олий Мажлиснинг тўққизинчи сессиясида сўзлаган нутқини келтириш мумкин. Унда, жумладан, шундай дейилганди: «Сир эмаски, **ҳар қайси давлат, ҳар қайси миллат** нафақат ерости ва ерусти табиий бойликлари билан, ҳарбий қудрати ва ишлаб чиқариш салоҳияти билан, балки **биринчи навбатда ўзининг юксак маданияти ва маънавияти билан кучлидир.** Бундай бойликнинг аҳамиятини англаш учун чор Россиясининг Туркистон ўлкасидаги генерал-губернатори М. Скобелевнинг:

«Миллатни йўқ қилиш учун уни қириш шарт эмас, унинг маданиятини, санъатини, тилини йўқ қилсанг бас, тез орада ўзи таназзулга учрайди», деб айтган гапини эслашнинг ўзи кифоя қилади.

Бундай ёвуз қарашларга қўшимча изоҳ беришга ҳожат йўқ, деб ўйлайман. Лекин улардан керакли хулоса-сабоқ чиқариш учун бугун ҳам кеч эмас.

Шу боис мамлакатимизнинг истиқлол йўлидаги биринчи қадамлариданоқ, буюк маънавиятимизни тиклаш ва янада юксалтириш, миллий таълим-тарбия тизимини такомиллаштириш, унинг миллий заминини мустаҳкамлаш, замон талаблари билан уйғунлаштириш асосида жаҳон андозалари ва кўникмалари даражасига чиқариш мақсадига катта аҳамият бериб келинмоқда»[1].

Шу мақсадда мамлакатимизда «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» қабул қилинганди. Унда, амалдаги таълим-тарбия тизимининг заиф томонларини, замон талаблари, жамиятимиз келажаги ва мақсадларига жавоб бермайдиган жиҳатларини чуқур тасаввур қилиш, эркин, бадавлат яшаётган мамлакатлар, яъни умумфаровонликка эришган давлатлар тажрибасини ўрганиш, ўз

[1] *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида 6-том. Т., «Ўзбекистон», 1998, 326-бет.

юртимизда юксак малакали, ҳар жиҳатдан етук кадрлар тайёрлаш мазкур дастурнинг асосий шарти бўлмоғи лозимлиги таъкидланганди.

Шу ўринда Президентимизнинг қуйидаги сўзларига эътиборингизни тортишни истардик: «Табиийки, — дейди у, — бундай мураккаб вазифаларни амалга оширишда давлат ва жамиятнинг маъсулияти алоҳида аҳамият касб этади.

Давлат ва жамият кадрлар тайёрлаш тизимини узлуксиз ривожлантириш ва такомиллаштириш кафили бўлиши зарур. Улар юқори малакали, рақобатга қодир мутахассислар тайёрлаш бўйича таълим муассасаларининг фаолиятини уйғунлаштириши лозим»[1].

Бундан ташқари, давлатнинг вужудга келиши — бу жамиятнинг янги шароитларга мослашиши демакдир. Бу мослашиш ишлаб чиқаришда (яъни иқтисодиётда) рўй берган нарсаларни барҳам топтирмайди, балки хусусий мулкнинг ушбу муносабатлари сақлаб қолиниши, қўллаб-қувватланиши ва ривожланишига хизмат қилади.

У ёки бу халқнинг давлатгача бўлган тузумдан давлатга уюшган жамиятга ўтиш жараёни якунланганлиги ҳақида тўғри илмий хулоса чиқариш учун ***давлатнинг*** ибтидоий жамоа ижтимоий ҳокимиятидан фарқловчи махсус ***белгилари***ни аниқлаш лозим бўлади. Бу ўринда мазкур белгиларнинг фақат энг муҳимларинигина эслатиш билан кифояланамиз:

- давлат ҳокимиятини аҳолининг ташкилий уюшишидаги уруғдошлик эмас, балки ҳудудий принципи фарқлаб туради;
- давлат ҳокимияти, ибтидоий жамоа тузумида бўлганидек, бутун жамият ҳокимияти эмас, у жамият тепасида туради. ***Жамият тепасида турувчи бундай ҳокимият давлат ҳокимияти деб аталади.***

Бинобарин, давлат, албатта, бошқарув ва мажбурлов маҳкамасига эга бўлади. У давлатнинг ўзига хос функцияларига айланган ўша вазифаларни бажаришга хизмат қилади. Халқ ҳокимияти — амалдорлар маҳкамаси, армия, полиция, шунингдек, унинг «думи» — қамоқхона ва бошқа мажбурлов муассасалари — давлатнинг энг муҳим, ажралмас белгилари ҳисобланади.

Давлатнинг келиб чиқиши ҳақида гап кетаркан, худди шу давлатнинг пайдо бўлишидаги сабаблар ва шарт-шароитлар туфайли

[1] *Каримов И. А.* Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. 6-том. Т., «Ўзбекистон», 1998, 340-бет.

жамият тарихида юзага келадиган ҳуқуқнинг келиб чиқиш масаласини четлаб ўтиб бўлмайди. Ҳуқуқ давлат пайдо бўлишининг оқибати сифатида юзага келган. Албатта, турли халқларда, турли даврларда ҳуқуқнинг юзага келиши ўзига хос хусусиятларга эга бўлган. Лекин бу умумий қонуниятларнинг амал қилишини мутлақо истисно этмайди. Айтайлик, мантиққа кўра, **«ҳуқуқ расмий-ҳокимият йўли билан умумий мажбурийлик оқибати эмас, балки, аксинча, ҳуқуқнинг оқибати – бу мажбурийлик** (ҳуқуқнинг умумаҳамиятли ижтимоий маъносининг давлат-ҳокимият шакли)»[1].

Ҳар қандай жамиятнинг иқтисодий ва ижтимоий ҳаёти моддий неъматларни ишлаб чиқариш, айирбошлаш ва истеъмол қилишда қатнашадиган одамлар фаолиятининг муайян тартибга солинганлигига асосланади. Ибтидоий жамоа тузумида булар диний ва ахлоқий талаблар билан боғлиқ урф-одат қоидаларидан иборат эди.

Жамиятнинг ижтимоий табақаланиши ҳамда қатламлар, синфлар, тоифаларнинг пайдо бўлиши шунга олиб келдики, эндиликда уруғдошлик урф-одатлари универсал тартибга солувчи восита ролини бажара олмай қолди. Хусусий мулк эгалигига асосланадиган жамият давлат томонидан белгиланган ва ҳимояланадиган янги мажбурий қоидаларни талаб қиларди.

Марксизм асосчилари ҳуқуқ жамиятдаги ҳукмрон ишлаб чиқариш муносабатларига албатта, қарам бўлади, деб уқтирардилар. «Сиёсий қонунчилик ҳам, фуқаролик қонунчилиги ҳам, — деб ёзганди К. Маркс, — фақат иқтисодий муносабатлар талабларини ифодалайди»[2].

Ушбу хулосага қўшилиш қийин. Зеро, цивилизация тарихининг ўзи ҳам уни умуман тасдиқламайди. Бу эса ҳуқуқ, шубҳасиз, иқтисодиётга ўз таъсирини ўтказади, деган маънони билдиради. Чунки ҳуқуқ индивидуал иқтисодий муносабатлар (мулкчилик ҳуқуқи, мулкий мажбуриятлар, меҳнатни ташкил этиш ва шу кабилар)ни мустаҳкамлайди ва тартибга солади.

Юқорида қадимий маданий тараққиётлар қарор топаётган даврнинг шаклланган, дин муқаддаслаштирган ва давлат томонидан қўриқланадиган урф-одатлар ***(оддий ҳуқуқ ёхуд ҳуқуқий одат)*** ўша вақтда ҳуқуқнинг муҳим манбаларидан бири бўлганлигини эслатган эдик. Уларда ҳануз уруғдошлик тузуми одатлари сақланиб

[1] *Нерсесянц В.С.* Ҳуқуқ фалсафаси. Т., «Адолат», 2003, 63-бет.
[2] *Маркс К., Энгельс Ф.* Собр. соч. 4-том, 112-бет.

келар, бироқ «катта оила» аъзолари тенгсизлиги, олий табақалар имтиёзлари ва қуйи табақалар мажбуриятларини мустаҳкамловчи қишлоқ жамоаси патриархал турмуши қоидалари тобора кўпроқ аҳамият касб эта борарди. Ҳуқуқий одатлар подшо ҳокимиятининг худо томонидан берилишини уқтириб, исёнлар учун, ҳукмдорлар ва амалдорларга суиқасд қилганлик учун «даҳшатли жазо» чораларини белгилаб, ўша ҳокимиятни мустаҳкамлашга хизмат қилган.

Ҳуқуқнинг шаклланишида суд органлари катта ўрин тутган. Суд вазифаларини дастлаб (диний маросимлар доирасида) коҳинлар ёки олий ҳукмдор (подшо) ёхуд у тайинлаган шахслар бажаришган. Аста-секин ***прецедент ҳуқуқи юзага келади,*** яъни аниқ бир иш юзасидан чиқарилган суд ҳукми умумий қоида (суд прецеденти)га айланади.

Лекин давлатчиликнинг шаклланиш жараёни ҳуқуқий нормаларни тобора қатъийроқ мустаҳкамлаб боришни талаб этарди. Ёзувнинг ривож топиши билан илк қонунлар ҳам пайдо бўла бошлади.

Вужудга келаётган ҳуқуқ халқ ҳокимиятининг мажбурловчи кучига тобора кўпроқ таяна борди, акс ҳолда, у уруғдошлик урф-одатларини сиқиб чиқара олмаган ҳам бўларди.

Бироқ ҳуқуқнинг аҳамиятини ***фақат синфий (табақавий) ҳукмронликни мустаҳкамлашдангина иборат деб ҳисоблаш мумкин эмас.*** Шуни унутмаслик керакки, ҳуқуқ нормалари, шунингдек, мамлакат барча аҳолиси учун ягона бўлган ижтимоий муносабатлар тартибини, мулкка эгалик ва уни тасарруф этиш, мол айирбошлаш тартибини ўрнатган ва қўллаб-қувватлаган, давлат ҳокимиятининг бир бутунлигини таъминлаган. Бусиз ҳар қандай жамиятнинг ростмана, осойишта ҳаётини тасаввур қилиб бўлмайди.

Ҳуқуқ турли қабила ва уруғларга мансуб қишлоқ жамоалари ҳамда айрим шахслар ўртасидаги низоларни ҳал этиш имконини берарди. Шу билан энг ҳалокатли оқибатларга олиб бориши мумкин бўлган ўзаро урушларнинг олди олинарди.

Ниҳоят, қабилаларнинг ягона халқ бўлиб давлатга бирлашишлари уларнинг ташқи сиёсий манфаатлари ҳуқуқий ҳимояланишига ёрдам берди. Қадим-қадимдан давлатлараро иттифоқлар тузиш, божхона қоидалари ва солиқлари ҳамда шу кабиларга тааллуқли дипломатик маросимлар тартиби, нормалари ишлаб чиқиб

келинарди. Шу тариқа аста-секин халқаро ҳуқуқ асослари шакллана бошлайди.

4. ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ВА ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТНИНГ ИҚТИСОДИЙ, СИЁСИЙ, МАЪНАВИЙ АСОСЛАРИ

Энди, давлат ва ҳуқуқнинг вужудга келиш сабабларини ойдинлаштириб, унинг вазифаларини аниқлаб олганимиздан сўнг, фуқаролик жамияти мавзуига қайтамиз, тўғрироғи, унинг иқтисодий, сиёсий ва маънавий асосларини кўриб чиқамиз.

Ижтимоий адолат ва ҳақиқатнинг сўзда эмас, амалда қарор топишини таъминлайдиган, қонун устуворлигига қатъий асосланадиган, жамики фуқароларни, оддий инсонларнинг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қиладиган, маданият, маънавият, маърифат, илм-фан тараққиётига кенг йўл очиб берадиган, инсоннинг инсонларча яшаши, фаолият кўрсатиши учун зарур бўлган барча шарт-шароит ва қулайликларни яратиб берадиган эркин фуқаролик жамиятини барпо этиш инсониятнинг асрлардан-асрларга ўтиб келаётган азалий орзу-ниятидир.

Ўзбекистон Президенти «Туркистон» газетаси мухбири саволларига берган жавобларида бу ҳақда шундай дейди: «Эркин фуқаролик жамиятига дунёдаги кўп-кўп давлатлар асрлар давомида тўпланган тажриба ва демократик анъаналарни ривожлантира бориб етиб келган. Биз бундай жамиятни қуришни, барпо этишни орзу қилмоқдамиз ва шунга интилмоқдамиз. Лекин бу гўзал орзуга эришмоқ учун тинимсиз интилиш, жамият ҳаётининг барча соҳаларини такомиллаштириш, **умуминсоний қадриятларни ижодий ўрганиб, ўз заминимизга татбиқ этиш лозим. Шу билан бирга миллий ўзига хослигимизни, асрлар синовидан ўтган анъаналаримизни, ҳамиша имон-эътиқод билан яшаш каби ҳаётий тамойилларимизни ҳам сақлаб, юксалтириб боришимиз зарур»**[1].

Қайд этиб ўтганимиздек, фуқаролик жамияти хусусий мулк асосида вужудга келган ва ривожлана бошлаган. Инсон ва фуқаро ҳуқуқлари Декларацияси — Француз инқилоби манифести — хусусий мулкни муқаддас ва дахлсиз деб эълон қилди, якобинчилар (феодализмнинг энг довюрак «гўрковлари») эса, уни фуқаролик жа-

[1] *Каримов И.А.* Ўз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурмоқдамиз. 7-том. Т., «Ўзбекистон», 1999, 304-бет.

мияти шаклини олаётган янги ижтимоий тузумнинг мустаҳкам асоси деб ҳисоблардилар.

Хусусий мулк одамларни бир-биридан айириб, уларда очкўзлик, баҳиллик, мунофиқлик ва бошқа тубан қусурларни кўзлаб қолмай, балки айни пайтда мислсиз ижодий ташаббускорлик, ишлаб чиқаришни ривожлантиришга қизиқишнинг завқ-шавқига ҳам ҳаёт бағишлаганди. Тарих тажрибаси шундан далолат бериб турибдики, буни бирон кимса инкор эта олмайди. «Жумладан «Авесто»даги мулкий муносабатлар эркин жамоа аъзоларининг кўчмас ва ўрнида қўзғатиб бўладиган мол-мулклари, ўзлари яшаётган уйларнинг эгалари, экиладиган ерлар ва боғлар, ўтлоқлар, от ва чорва молари эгалари бўлган, деб ҳисоблашга асос беради.

«Авесто»да талқин этилган «гайта» атамаси хусусий мулк маъносини англатган. Эркин жамоа аъзоларининг мулкчилик ҳуқуқи амалдаги эгалик ва фойдаланиш ҳуқуқи билан чекланмаган. У ўз ичига бошқариш ҳуқуқини, яъни бошқа шахс эгалигига тортиб олиш, ўтказишни ҳам қамраб олади»[1].

Охир-оқибатда айнан хусусий мулк давлат ҳокимиятига муносабат нуқтаи назаридан мустақил турувчи фуқаролик жамиятининг шаклланишига ёрдам берди. Ҳатто хусусий мулкнинг Марксдек душмани ҳам, ўз таърифича, ишлаб чиқаришнинг осиёча усулини тадқиқ этаркан, иқтисодиёт ва сиёсатдаги турғунлик, бошқарув шаклларининг қотиб қолганлиги, тарихий истиқболнинг бой берилиши, ҳаёт даражасининг пастлигини ***ушбу жамиятларда ерга нисбатан хусусий мулкнинг йўқлиги билан*** изоҳлашга мажбур бўлганди.

Ўшандан бери катта ўзгаришлар юз берди. Тараққий этган капиталистик мамлакатларда ҳар жиҳатдан етук маданий жамият ташкил топдики, у одамларнинг турмуш даражаси ва сифатига кўра тоталитар тузум байроқлари остида майдонга чиқиб, капитализмнинг барча муваффақиятларини инкор этиб келган ҳар қандай жамиятдан анча устунлик қилади. Бундан ташқари, кўпчилик Ғарб мамлакатларида фуқаролик жамияти аҳоли турли қатламлари ва синфлар ўртасидаги муносабатларда тангликни ижтимоий портлаш даражасигача етказмасликка қодир бўлиб

[1] *Шарифхўжаев М.* Ўзбекистонда очиқ фуқаролик жамиятининг шалланиши. Т., «Шарқ», 2003, 162-163-бетлар.

чиқди. Яна энг муҳими шундаки, у ерларда «пролетариат» – «йўқсилар синфи» йўқотадиган нарса мавжуд.

Хусусий мулкнинг жамиятдаги ролини тушуниш туфайлигина буларга эришиш мумкин бўлди. Эндиликда хусусий мулкни йўқотиш давлатнинг мулкка танҳо эгалигини ўрнатиш дегани, хусусий ташаббускорликни сўндириш уни ягона амалдорлар марказининг танҳо ташаббусига алмашиш дегани эканини тушунмайдиган одам топилмаса керак. Собиқ иттифоқ мисолида биз бу иш пировардида давлат монополиясига олиб бориши ва барча меҳнаткашларнинг партия мансабдорлари табақасига тўла ва узил-кесил тобе бўлиб қолишларига имкон яратишига ишонч ҳосил қилдик.

Мана, эндиликда истиқбол боис аксарият юртдошларимизда мулкка эгалик, мулкдорлик туйғусининг уйғониши ва ривожланиши жараёни яққол кўзга ташланмоқда. Жумладан, ўрта қатлам вакиллари, кичик ва хусусий корхона эгалари пайдо бўлмоқда, мулк, ер участкалари, акциялар, бошқа қимматли қоғозлар, умуман, даромад келтирадиган мулк шаклланиб бормоқда.

Албатта, бу жараён ғоят мураккаб кечишини ҳам таъкидлаш жоиз. Бинобарин, Президент Ислом Каримов тўғри таъкидлаганидек, яқингинада, мустақилликнинг дастлабки йилларида «Хусусий мулк деган иборанинг ўзиёқ кўпчиликда нохушлик ва ижтимоий норозилик уйғотарди...

Вақт ўтган сари ҳаёт ўзгармоқда, қадриятлар, одамларнинг тафаккур тарзи ўзгармоқда...

Шу сабабли бугун бизнинг ҳаётимизда **эскича қараш ва қолиплардан буткул воз кечиш, янги мулк муносабатларини жорий этиш бўйича қабул қилинган қонун ҳужжатларини оғишмай амалга ошириш** алоҳида аҳамият касб этади».

Яна Юртбошимиз ўз фикрини шундай давом эттиради: «Биз ҳаётда янги тушунча ва кўникмалар билан дадил фикр юритишимиз зарур. Ўз меҳнати билан ўз бойлиги, ўз оиласи бойлигини, бинобарин, жамият бойлигини яратаётган одам, унинг ташвиш ва мақсадлари бизнинг диққат маркизмизда, ислоҳотларимиз марказида бўлмоғи даркор.

Мулкдорлар тоифасига кенг йўл очиш керак, токи у жамиятнинг етакчи ҳаракатлантирувчи кучига, жамиятнинг масъул шахсига айлансин»[1].

Фуқаролик жамияти бағрида шаклланадиган ҳуқуқий давлатчиликнинг асосий шарт-шароитлари нималардан иборат?

Биринчиси — иқтисодий шарт-шароитлар. Уларни ***мустақил ишлаб чиқарувчи, мустақил истеъмолчи (харидор), эркин фуқаро*** деб атаймиз.

Мустақил ишлаб чиқарувчи ҳақида гапирилар экан, энг аввало, мулкнинг хусусий ва жамоа шаклларини қарама-қарши қўйишдан воз кечмоқ керак. Ваҳоланки, яқин-яқинларда ҳам бу қарама-қаршилик хусусий мулкка қарши курашишга салмоқли асос ҳисобланарди. Гап шундаки, хусусий шахс ҳам, ҳар қандай жамоа ҳам мустақил ишлаб чиқарувчи сифатида майдонга чиқиши мумкин. Дарвоқе, барча капиталистик мамлакатларда у ёки бу даражада давлат мулки ҳам мавжуд. Бунда давлат кўпинча ўзига энг қийин ва кам даромадли ишни олади. Мазкур мамлакатлардаги йирик акциядорлик жамиятларини гапирмасак ҳам бўлади.

Хўжайин шахси масаласига келсак, исталган киши мулк эгаси бўлиши мумкин. Жамият ва инсоннинг ахлоқий моҳиятини иқтисодий категориялар билан алмаштириб бўлмайди. Лекин айнан хусусий мулк жамиятда ҳар қандай одам ўз хоҳишига кўра (албатта, қонун доирасида) давлатга «Йўқ» дейиши ва шунга қарамай, яшаш учун зарур нарсаларидан маҳрум этилмаслиги мумкин бўлган ҳолатни зарур қилиб қўйди.

Биз эркин ишлаб чиқарувчининг аҳволини кўриб чиқдик. Қани навбатдаги шахсимиз — ***истеъмолчи***нинг ҳоли қандай экан? Бунинг устига, ҳамма ҳам ишлаб чиқарувчи бўлавермайди. Лекин ***ҳар бир одам туғилганидан бошлаб истеъмолчи ҳисобланади.*** Истеъмолчиларнинг турли хил мураккаб таркиби, турли гуруҳларнинг кўпчилик манфаатлари мувофиқ келмаслиги жамият тасарруфидаги мавжуд моддий ва маънавий неъматларни тақсимлашни бошқариш заруратини келтириб чиқаради. Бу кўп замонлардан бери шуғулланиб келинаётган ғоят мураккаб мавзу бўлиб, унинг тўла ечимини топишга ҳали анча бор. Бу ўринда жамият бойиб, такомиллашиб борган сари яланғоч шиорлар, даъватлар эмас, балки ҳамиша ҳам

[1] *Каримов И.А.* Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. 7-том. Т., «Ўзбекистон», 1999, 157-158-бетлар.

истеъмолчи — фуқарога келиб тақаладиган айирбошлаш, савдо, бошқа мулкий муносабатларни мувофиқлаштириб борувчи ҳуқуқий нормалар шунчалик самарали ишлашини қайд этмоқчимиз, холос. Мазкур нормалар қонунларда ва биринчи навбатда — Фуқаролик кодексида мужассамлашган.

Унинг жамият ҳаётидаги аҳамиятини ҳатто Наполеон сўзлари мисолида ҳам англаш мумкин: «Менинг ҳақиқий шон-шуҳратим қирқта жангда ютиб чиққанимда эмас, Ватерлоонинг ўзи шунча ғалабаларимни хотирадан сидириб ташлайди... Ҳеч қачон унутилмайдиган ва абадий яшайдиган нарса – бу менинг Фуқаролик кодексим». Бу фикр ҳозиргача ўз долзарблигини йўқотгани йўқ.

Моддий ва маънавий неъматлар истеъмолчиси – фуқаро ўзини бадастир ҳис этгандагина жамият ва давлат барқарор бўлади. Истеъмолчининг ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларидаги, шу жумладан давлат тазйиқидан ҳам чинакам мустақиллиги жамият фаровонлигининг асосий шарти ва муҳим кўрсаткичидир.

Биз ҳаммамиз буюмлар ва хизматлар танқислиги шароитларида яшаб келдик ва эгаллаган лавозимининг катта-кичиклигига қараб, улар давлат томонидан қай тариқа етказилгани ёдимизда. Бироқ бу ўринда гап фуқаролик жамияти ҳақида эмас, мустабид шўро тузуми ҳақида кетяпти. Амалда бўлган тоталитаризм моҳиятан худди шундай жамият эди.

Иккинчиси – фуқаролик жамиятининг ***сиёсий тавсифлари.*** Ҳуқуқий давлат ҳақида гапирганимизда улар яққол бўртиб кўринади. ***Ҳуқуқий давлат, ўз моҳият-эътиборига кўра, фуқаролик жамиятининг сиёсий ифодасидир.*** Уларнинг ўзаро муносабатлари — шакл ва мазмун нисбатидан иборат. Ана шу шакл ва мазмуннинг ажралмаслиги ва бир-бирига сингиб кетиши жамият яхлитлигининг ёрқин тимсоли ҳисобланади. Шундай экан, ҳеч қачон уларни бир-бирига қарама-қарши қўймаслик керак, боз устига, уларнинг қай бири асосийроқ, муҳимроқ деган саволни бериб бўлмайди.

Энди мавзудан бирмунча чекиниб, «политика» (сиёсат) сўзининг келиб чиқиш ва ишлатилиш тарихига эътиборни қаратиш жоиз деб ҳисоблаймиз. Дарвоқе, ал-Форобий ўз асарларида фақат биргина антик атама — «полития» иборасини қўллайди. Дастлаб, бу атама антик даврда ҳам қўлланганини қайд этмоқчимиз.

Хусусан, Арасту «Полития» деб аталган асарлар туркумининг муаллифидир.

Ал-Форобий «полития» атамасини давлат сиёсий шаклининг белгиси, ҳокимият тавсифи, одамлар турмуш тарзи ифодаси сифатида қўллайди. «Давлат бошлиғи ҳикматлари»да ал-Форобий шундай ёзади: «Полития том маънода политиянинг барча турлари учун ҳамжинс эмас, балки унга мос келадиган, бироқ ўз моҳияти ва табиати жиҳатидан фарқланадиган кўпчилик нарсалар учун умумий ном дейиш мумкин»[1].

Аллома ўз фикрини давом эттириб, яна ёзади: «Алоҳида политиялар табиатини билиб олган киши нишонга уриб, мавжуд политияни ва у нималардан ташкил топганини билиб олиши, унинг тузилишида қандай жиҳатларга дуч келиши ҳамда (политиянинг) айрим оддий турлари табиати тўғрисида билган нарсалари бўйича мушоҳада юритишга қодир бўлади»[2].

Шу тариқа Ал-Форобий хилма-хил давлат шаклларида уларга хос умумий хусусиятлар мавжудлигини таъкидлайди. Бу хусусиятлар политияни ўрганаётган кишига политияларни ҳамда улардан турлича оғишлар ва кўринишларни фарқлашда ёрдам беради.

Шу ўринда Ал-Форобийнинг яна бир ибратомуз фикрини келтириб ўтамиз. У, одамлар йил фаслларига нисбатан қандай хилма-хил муносабатда бўлишса, политиянинг конкрет турларига ҳам шундай хилма-хил муносабатда бўладилар, «зеро, политиялар ва ҳаёт тарзлари қарийб битмас-туганмас бўлган эркин ва табиий нарсалардан ташкил топган»[3], – деб ҳисоблайди. Бобокалонимизнинг муаммони ҳис этишдаги бу қадар нозик дид-фаросати, ақл-заковати, узоқни кўра билишига фақат қойил қолиш мумкин, холос.

Шу жиҳатдан олиб қараганда, профессор А.Қодировнинг сиёсатнинг табиати тўғрисидаги қуйидаги жозибали ва пурмаъно фикрларига қўшилмасликнинг иложи йўқ: «Сиёсатнинг табиати... сиёсат таркиби ижтимоий-тарихий воқеликнинг объектив диалектикасини, ички ва ташқи, бевосита ва билвосита алоқалар, яккалик, алоҳидалик ва умумийликнинг ўзаро таъсирини доимо ўзида акс эттиради. Худди шунинг учун сиёсатни об-ҳавога қиёслайдилар. Сиёсий вазият жамиятда худди об-ҳаво каби доимо

[1] *Аль Фараби.* Социально-этические трактаты. Алма-Ата. Знание, 1978, 255-бет.
[2] *Аль Фараби.* Социально-этические трактаты. Алма-Ата. Знание, 1978, 257-бет.
[3] Ўша жойда.

ўзгариб туради. Кимки буни ҳисобга олмаса, адашади. Масалан, бугун ёмғир ёғса, соябонга эҳтиёж туғилади; эртага қуёш чиқса, иссиқ бўлса, бундай ҳимоя воситасига эҳтиёж бўлмаслиги мумкин. Сиёсат ҳам жамият, муайян социал организм томирининг уришини ўзида акс эттиради. Агар сиёсат ижтимоий ҳаёт суръатини билмаса, ундан ташқарида қолса, бундай сиёсат жамиятдан бегоналашади, жамият аъзолари бундай сиёсатдан юз ўгирадилар»[1].

Шу билан бирга, Соҳибқирон бобомиз Амир Темурнинг «Темур тузуклари»да, ҳазрати Низомиддин Мир Алишер Навоийнинг «Садди Искандарий», «Ҳайратул-аброр», «Маҳбуб ул-қулуб» номли асарларида давлат ўз фуқароларини ҳар доим ҳимояси остига олиши, ғамхўрлик қилиши, ижтимоий адолатсизликлар ва босқинчилик урушларидан авайлаб-асраши зарурлиги, мансабдор шахслар, амирлар, беклар, қози калонлар ва муфтийларнинг раиятга жабр-ситам қилишларига йўл қўйиш асло мумкин эмаслиги қайта-қайта уқтирилган.

Энди, фуқаролик жамияти сиёсий тавсиялари мавзуига қайтиб, шуни айтиш керакки, тарихий жараёнда устунликни фуқаролик жамиятига (Маркс), ёхуд ҳуқуқий давлатга (Гегель) беришга уриниш иқтисодиёт билан сиёсатни бир-бирига қарама-қарши қилиб қўйишга олиб келади. Бу эса амалиётда улкан салбий оқибатларни юзага келтиради. Чунончи, Россияни оладиган бўлсак, «қайта қуриш» йиллари у ерда сиёсий томонга кескин оғиш юз берди, чуқур ўйланган ислоҳотларга эътибор бўлмади, бунинг салбий натижаси дарҳол намоён бўлди. Ўзбекистон бошқа йўлдан борди — иқтисодий, сиёсий ва маънавий тикланишнинг устувор йўналишлари ишлаб чиқилди ва улар муштарак тарзда ҳал эта борилди.

Юқорида таъкидлаганимиздек, агар фақат давлатчилик ривожининг ўзи асос қилиб олинадиган бўлса, фуқаролик жамиятининг сиёсий тавсифи тўлиқ бўлмайди. Демократия амалий, таъсирчан бўлиши учун фуқаролик жамиятида фикрлар хилма-хиллиги талаб этилади. Кўппартиявийлик, жамоат бирлашмалари, тадбиркорлар уюшмалари, мустақил жамоаларнинг кенг тармоғи, маҳаллий ўзини ўзи бошқаришнинг хилма-хил шакллари ва шу кабилар буни таъминлайди. Оммавий ахборот воситалари — фуқаролик жамияти сиёсий тизимининг муҳим қисмидир. Чунки халқ билан икки томонлама алоқа улар воситасида амалга оширилади.

[1] *Қодиров А.* Сиёсат фалсафаси. Т., ТДЮИ, 2005, 12-бет.

Шу маънода «Фуқаролик жамияти – ҳар бир инсон манфаатини устувор билувчи, ҳуқуқий анъана ва қонунларга ҳурмат муҳити шакллантирилган, умуминсоний қадриятлар эъзозланадиган, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари сўзсиз таъминланадиган, давлат ҳокимиятининг самарали жамоатчилик назорати механизмлари вужудга келтирилган, инсоний муносабатлар чуқур маънавий-маданий қадриятларга таянадиган эркин демократик ҳуқуқий жамият»[1].

Шунинг учун ҳам фуқаролик жамиятининг ***маънавий ҳаёт соҳасидаги учинчи аломати***ни умуминсоний қадриятлар устуворлиги ибораси жуда яхши ифодалайди. Эркинлик, қонун олдида тенглик, ижтимоий адолат сари изчил интилиш фуқаролик жамиятида ҳамма одамларга бошланғич тенг имкониятларни таъминлайди, ҳар бир кишининг ўз ижодий қудратини кенг намоён этиши учун шароитлар яратади.

Фуқаролик жамияти шароитларида ҳуқуқ ўз даврининг қатъий инсонпарварлик талаблари, унинг ахлоқий интилишларини ифодалайди. И.Кантнинг фикрича, фуқаролик ҳуқуқи ҳолати қуйидаги принципларга асосланади:

- жамият ҳар бир аъзосининг инсон сифатида эркинлиги;
- фуқаро сифатида ҳар бир инсоннинг бошқа фуқаро билан тенглиги;
- жамият ҳар бир аъзосининг фуқаро сифатида мустақиллиги принциплари[2].

Албатта, фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлатда кўпчилик жараёнлар эркин, давлат эҳтиёт-чораларисиз кечаркан, у зиддиятлардан холи бўлади, деб ўйлаш тўғри бўлмайди.

Минг афсуски, **агар *давлат вақтида вазиятни ўнглаб бормаса,*** айнан фуқаролик жамиятида камбағаллар янада қашшоқлашиб, бойлар эса янада бойиб боришларига имконият туғилади. Бироқ, фуқаролик жамияти муайян афзалликларга эга бўлган тақдирда ҳам, бу афзалликларни тақсимотчилик муносабатларидан эмас, балки ишлаб чиқариш кучларини тез суръатлар билан ривожлантиришга интилишдан излаш керак. Ҳозирча эса фуқаролик жамиятининг чуқур илмий таҳлилни талаб этувчи қандайдир идеал қиёфаси таркиб топди, холос.

---

[1] *Одилқориев Х.* Конституция ва фуқаролик жамияти. Т., «Шарқ», 2002, 171-172-бетлар.

[2] Қаранг: *Мухаев Р.Т.* Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений. М., «ПРИОР», 2000, 155-бет.

Лекин ҳозирнинг ўзидаёқ, у ёки бу мамлакатнинг бошқалардан фарқланувчи ўзига хос хусусиятларидан қатъи назар, ҳар қандай фуқаролик жамиятига хос бўлган бир қатор энг умумий ғоялар ва принципларни кўрсатиш мумкин. Булар сирасига қуйидагиларни киритиш мақсадга мувофиқ:

1) иқтисодий эркинлик, мулк шаклларининг хилма-хиллиги, бозор муносабатлари;

2) инсон ва фуқаронинг табиий ҳуқуқларини сўзсиз эътироф этиш ва ҳимоялаш;

3) ҳокимиятнинг қонунийлик ва демократик табиати;

4) қонун ва одил судлов олдида барчанинг тенглиги, шахснинг юридик жиҳатдан ишончли ҳимояланганлиги;

5) ҳокимиятнинг бўлиниши ва ҳокимият тармоқларининг ўзаро таъсирига асосланган ҳуқуқий давлат;

6) сиёсий ва мафкуравий фикрлар хилма-хиллиги, ошкора мухолифатнинг мавжудлиги;

7) сўз ва матбуот эркинлиги, оммавий ахборот воситаларининг мустақиллиги;

8) давлатнинг фуқаролар хусусий ҳаётига аралашмаслиги, уларнинг ўзаро мажбурият ва масъулиятлари;

9) синфлар тинч-осойишталиги, шерикчилик ва миллий тотувлик;

10) одамларнинг муносиб турмуш даражасини таъминловчи самарали ижтимоий сиёсат.

Шундай қилиб, ***фуқаролик жамияти — бу шахсий ҳукмронлик режимига, объектив тараққиёт қонунларини рад этувчи валюнтаризмга, синфий душманликка, тоталитаризмга, одамлар устидан зулмкорликка ўрин бўлмаган, қонун, ахлоқ, инсонпарварлик ва адолат принциплари ҳурмат қилинадиган эркин, ҳуқуқий демократик, юксак маданиятга эришган жамиятдир. Яна бу — аралаш иқтисодиётга эга бўлган кўп укладли рақобатга асосланган жамият, ташаббусга асосланган тадбиркорлик, турли ижтимоий қатламлар манфаатларининг оқилона мувозанати таъминланган жамиятдир.***

Фуқаролик жамиятида фуқароларнинг давлат олдидаги мажбуриятлари асосан қонунга итоаткорлик ва солиқларни тўлашдан иборат қилиб қўйилган. Албатта, муайян ҳолатлар ва вазиятларда фуқароларнинг ижтимоий меҳнатлари, тадбиркорлик ва бошқа

хилдаги фаолиятлари, хизмат, ҳарбий ва оилавий бурчларини бажариш билан боғлиқ бошқа мажбуриятлари ҳам юзага келиши мумкин. Бироқ бундай тизимда асосан юқоридан пастга қаратилган, яъни вертикал эмас, балки горизонтал муносабатлар устувор бўлади.

Фуқаролик жамияти фуқаро ва унинг эркинликларидан бошланади. «Фуқаро» сўзининг ўзи мустақиллик, тенг ҳуқуқлилик, шахснинг шаъни, қадр-қиммати ва ўз ҳурматини билиш каби сўз ва иборалар синоними сифатида янграйди. У ҳамиша турли хил табақавий амал-мансабларга қарама-қарши қўйилган, одамларнинг камситилган аҳволи ва уларнинг ҳақ-ҳуқуқлари чекланишига қарши туриш сифатида қабул қилинган. «Табаа» ёки «қора халқ» мақоми хўрланиш ва ҳақоратланишдан иборат эди. Айни пайтда «фуқаро» унвони бурч ҳисси, масъулиятини ифодалар, халққа хизмат қилиш билан боғлиқдир. Шу ўринда бир донишманднинг: «Шоир бўлмаслигинг мумкин, лекин фуқаролик сенинг бурчинг», деган сўзларини эслаш кифоя.

Айбсизлик презумпцияси ва «Қонун билан тақиқланган ҳамма нарсага рухсат этилади» деган таърифдан иборат яна икки принцип ҳам фуқаролик ҳуқуқий жамиятига хос хусусиятлардир. Биринчи принципга кўра, бирон-бир айби белгиланган тартибда исботланмаган ҳар бир одам ҳалол ва ҳеч нарсада айбсиз деб ҳисобланади. Боз устига, исботлаш ташвиши айбловчилар зиммасига юкланади. Иккинчи принцип, эркин фуқаро қонун ва ахлоққа зид бўлмаган ҳар қандай ҳаракатни қилишга ҳақли деган маънони англатади.

Фуқаролик жамияти – ***сиёсийлаштирилмаган ва мафкуравийлаштирилмаган жамият.*** Бироқ бу, у ҳеч қандай сиёсат олиб бормайди ёки аниқ ғоялар ва қарашлардан фойдаланмайди ёхуд уларга устуворлик бермайди, деган маънони билдирмайди. ***Фуқаролик жамиятига мафкуравий монополизм,*** яъни бирон-бир мафкуранинг танҳо ҳукмронлиги ***ёт*** эканлиги бошқа масала. Ягона тўғри ва бенуқсон, деб ҳамда фақат унинг ўзигина яшашга ҳақли, деб тақдим этилган бирон-бир назария устуворликка даъво қилолмайди. Собиқ иттифоқда, масалан, коммунистик мафкурага шундай ҳуқуқ берилганди. Унга қарама-қарши ўлароқ, Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ҳеч қайси мафкура давлат мафкураси сифатида ўрнатилиши мумкин эмаслиги мустаҳкамлаб қўйилган.

Эътиборингизни яна шунга жалб этишни истардикки, бизнинг назаримизда, юқорида ҳам қайд этиб ўтганимиздек, мазкур қоида тўла маънода ўринли таърифланган деб бўлмайди. Зеро, ҳар қалай, бутун жамиятни ўз атрофига бирлаштирадиган умуммиллий ғоя бўлиши керак. Шунинг учун ҳам мафкуравийликдан қутула бориш жараёнини жўн тушуниш тўғри эмас. Бинобарин, миллий истиқлол мафкурасини яратиш ва ҳаётга татбиқ этиш олдимизда турган ғоят долзарб масала эканлигини асло унутмаслигимиз лозим.

Тўғри, биз ҳозир, мафкурадан холи жамият, мафкурадан холи давлат, мафкурадан холи одам, деган ибораларни тез-тез эшитиб қоламиз. Бу, аслида, фақат «ҳамиша ғолиб» ва рад этиб бўлмайдиган танҳо мафкура ҳукмрон бўлган аввалги шўро тизимига муносабат ифодасидир. Лекин бундан эски таълимот ўрнида ҳеч нарса билан тўлдириб бўлмайдиган қандайдир бўшлиқ, вакуум юзага келади, деган маъно келиб чиқмайди. Бу — жамият ва давлатнинг мафкура масаласига оид бирон-бир нуқтаи назари йўқ экан-да, деган хулосага сабаб бўлиши мумкин. Аслида, Юртбошимиз таъбири билан айтганда: «Мафкура ҳар қандай жамият ҳаётида зарур. Мафкура бўлмаса, одам, жамият, давлат ўз йўлини йўқотиши муқаррар»[1]. Шунинг учун ҳам ҳар қандай давлатнинг ўзи таянадиган маълум бирлаштирувчи рамзлари, маънавий асоси, принциплари бўлиши лозим.

Инсонпарвар илғор ғоялар биз қураётган фуқаролик жамиятимизга ёт бўлмайгина қолмай, узвий равишда унга хос хусусиятлардир. Бу ерда гап интеллектуал эркинлик, ўз фикрини ифодалаш эркинлиги, мафкуравий тазйиққа йўл қўйиб бўлмаслиги, инсоният турмуши асосларини ларзага келтирадиган экстрмистик-радикал дунёқарашлардан, синфий ва миллий курашдан, большевизмдан халос бўлиш ҳақида кетяпти. Мафкуравийликдан холи бўлиш муаммоси эса – бу қатор ўн йилликлар давомида одамлар онгига сингдирилиб, улар хатти-ҳаракатларини белгилаб турган партиявий-синфий ақидалардан қутилиш, халос бўлиш муаммосидир.

Фуқаролик жамияти — очиқ, демократик, истибдод ва зулмга қарши, ўзини ўзи ривожлантирувчи жамиятдир. Унда марказий ўринни инсон, фуқаро, шахс эгаллайди. Айнан шу маънода фуқаролик жамияти сиёсий-мафкуравий, айниқса, авторитар жамиятга қарши туради. Ижтимоий тирикчилик учун шарт-шароит яратишда

[1] *Каримов И.А.* Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. 7-том. Т., «Ўзбекистон». 1999, 84-бет.

бошланғич андоза ва таянч тузилмаси бўлган оила бунда ҳал қилувчи роль ўйнайди. Гегель ўз вақтида оилани ***давлатнинг биринчи базиси,*** иккинчиси – ***табақа***дир, деб ҳисоблаганди. Мамлакатимиз Президенти И.А. Каримов ҳам «Пок ва софдил шахсни тарбиялашда, она тилини қайта тиклашда ҳеч ким ва ҳеч нарса оила билан тенглаша олмайди»[1], – деб ҳисоблайди.

Оила, мулк, шахс, эркинлик, ҳуқуқ, маънавият, тартиб ва давлатчилик – фуқаролик жамиятининг асосий қадриятлари шулардан иборат. Бунда мулкдор шахс ва бутун жамият эркинлигининг муҳим шарти сифатида майдонга чиқади. Гегель мулк «эркинликнинг ҳаётдаги мавжудлигидир, у ўз моҳияти билан муҳим нишондир»[2], – дея таъкидлайди.

Албатта, бунда мулкдорлар синфи жиноий йўл билан эмас, балки рисоладаги маданийлашган ривожланиш жараёнида шаклланиши муҳим. Шу маънода Ўзбекистон Президентининг қуйидаги сўзлари ибратлидир: «Республикамиз жамиятда бозор муносабатларини қарор топтирган ҳолда иқтисодий ислоҳотлар йўлидан дадил қадам ташламоқда. Лекин биз шуни теран англаб олишимиз керакки, бозор ва бозор муносабатларини мулк эгалари пайдо бўлмасдан тасаввур қилиш мумкин эмас. Бозор, иқтисодий эркинлик ўзига хос кишилар – мулк эгаларисиз амал қилолмайди»[3].

Дарҳақиқат, бозорда эркин, лекин қонунга итоаткор мулкдорлар фаолият юритиши керак. Капитализм қад ростлаётган даврда америкалик маърифатпарвар Томас Жефферсон: «Энг яхши ҳукумат — энг кам ҳукмронлик қиладигани», – дея қайд этганди. Маълум даражада бу гаплар иқтисодиёт билан ўзаро муносабатларга нисбатан қўллаганда давлатга ҳам тааллуқлидир. Бунда давлат камроқ буйруқ бериб, кўпроқ бозорнинг меъёрида ривожланишини кузатиб бориши керак. Бизда бу борада кўп ишлар амалга оширилди ва амалга оширилмоқда. Бироқ «...марказда ва жойларда амалдаги бошқарув тизимининг ҳар бир бўғини ўз вазифаси, ваколатлари ва маъсулиятини яхши ҳамда чуқур англайдиган, уни юқори малака билан бажарадиган самарали механизм сифатида фаолият кўрсата олмаётганини ҳам тан олиш керак.

---

[1] *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 278-бет.
[2] *Гегель*. Соч. М., 1954, т. 7. 72-73-бетлар.
[3] *Каримов И.А.* Бунёдкорлик йўлидан. 4-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 172-бет.

Бу бошқарув бўғинлари ижтимоий тараққиёт ва фуқаролар манфаатларини ҳимоя қилиш масалаларини, иқтисодиёт ва тадбиркорликни ривожлантиришнинг энг долзарб ва истиқболли муаммоларини ҳал этиш ўрнига кўпинча кераксиз назорат ва буйруқбозлик билан шуғулланмоқда.

Маъмурий буйруқбозлик тизими шароитида суяги қотган ижрочилар қарор қабул қилишда мустақил, масъулиятни зиммасига олган ҳолда фаолият ва ташаббус кўрсата олмаяпти...»[1].

Шунга қарамай, таълим, соғлиқни сақлаш, турар-жой бинолари қурилиши ва ижтимоий таъминот кўпинча давлат аралашувини талаб қиладиган конкрет соҳалар қаторига киради. Беқарор жамиятда барқарор иқтисодиёт ва барқарор сиёсий тартибни барпо этиш мумкин эмас.

Гапнинг индаллосини айтганда, «Давлат бўлмаса, фуқаролик жамияти ҳам бўлмайди. Ва аксинча: фуқаролик жамиятисиз давлат ҳам бўлмайди. Фуқаролик жамияти жамият сиёсий ҳокимияти ташкилоти бўлган давлатнинг муассиси сифатида намоён бўлади. Фуқаролик жамияти ва давлат нисбати муаммоси «муассис» билан таъсис этилаётган «сиёсий ҳокимият» ўртасидаги ўзаро узвий боғлиқлик туфайли муҳим аҳамият касб этади»[2]. Демак, фуқаролик жамияти давлат билан ўзаро мустаҳкам боғлиқликда мавжуд бўлади, ривож топади ва фаолият юритади. Уларнинг ўзаро муносабатларида хатоликлар бўлиши мумкин. Бироқ ҳар қандай ҳолатда ҳам «аппарат», «органлар» ва уларнинг «агентлари» кишиларнинг шахсий ҳаётларига аралаша олмайди ёки уларга нисбатан ҳийла-найранг ишлатолмайди. Яна бир бор таъкидлаш жоизки, фуқаролик жамияти билан ҳуқуқий давлат антиподлар сифатида бир-бирига қарама-қарши турмаслиги, балки ўзаро ҳамоҳанг ҳаракат қилиши керак.

Шундай қилиб, юқорида баён этилганлардан келиб чиқиб, ***фуқаролик жамиятини давлатдан ташқари ва сиёсатдан ташқари (иқтисодий, ижтимоий, маданий, ахлоқий, маънавий, оилавий, диний) муносабатларнинг эркин индивид-мулкдорлар ва улар бирлашмаларининг ўзига хос манфаатлари махсус доирасини ташкил этувчи мажмуи*** сифатида таърифлаш мумкин.

---

[1] *Каримов И.А.* Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт — пировард мақсадимиз. 8-том. Т., «Ўзбекистон», 2000, 335-бет.

[2] *Раянов Ф.М.* Проблемы теории государства и права (юриспруденции). М., «Право и государство», 2003, 85-бет.

«Давлатдан ташқари» ва «сиёсатдан ташқари» ибораларини ҳозирги ҳолатда уларнинг мутлақ тарқоқлиги маъносида эмас, балки нисбий мустақиллик, автономлик, давлатнинг ўзбошимчалик билан аралашувидан эҳтиёт чораларини кўриб қўйиш маъносида тушуниш керак.

Шундан келиб чиққан ҳолда, айтиш мумкинки, фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлат бир-биридан узиб ташланган ёки ажратиб қўйилган қисмлар бўлмай, ўзаро бир-бирини тақозо этувчи тизимлардир. Умуман олганда, давлат – жамиятни ташкилий уюштириш шакли ва фақат шунинг ўзиёқ уларнинг ажралмаслигидан далолат беради.

Ўзбекистонда фуқаролик жамиятининг вужудга келиши, ҳал этилиши кўплаб омиллар ҳамда шарт-шароитларга боғлиқ бўлган бош ва узоқ вақтга мўлжалланган вазифадир. Шунинг учун ҳам Президент И.А.Каримов: «Биз шуни яхши биламизки, зарур базани – сиёсий, иқтисодий, ҳуқуқий базани яратмай туриб, одамларнинг онгини тегишли даражада шакллантирмай туриб, қисқа давр ичида бу мақсадларга эришишнинг иложи йўқ»[1], – деганда мутлақо ҳақдир.

Аммо мамлакатимиз мустақилликни қўлга киритганидан кейин кўп вақт ўтмаганига қарамай, ҳозирда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг бутун бориши пировард натижада кўзланган мақсад – ривожланган бозор инфратузилмасига эга бўлган фуқаролик жамиятининг, демократик жамият, ижтимоий адолатли жамиятнинг барпо этилишига олиб боришига шак-шубҳа йўқ.

Инсоннинг табиий ҳуқуқларини, шахс эркинлигини, мулк хилма-хил шаклларини, ҳуқуқий давлат ғояларини, сиёсий фикрлар хилма-хиллигини эътироф этиш, хусусий ташаббусни ривожлантириш — фуқаролик жамияти йўлида қўяётган илк қадамларимиз шулардан иборат. Бундан қуйидаги муҳим хулоса келиб чиқади: **фуқаролик жамиятини концепция, ғоя, жараён сифатида ҳамда биз интилишимиз керак бўлган реаллик сифатида фарқлай билиш зарур.**

Худди шу фикр Президент Ислом Каримовнинг биринчи чақириқ Олий Мажлиснинг биринчи сессиясидаги маърузасида қуйидагича янграган эди: **«Биз шунчаки демократик жамият эмас, демократик одил жамият** қурмоқчимиз. Адолат ва ҳақиқатга инти-

[1] *Каримов И.А.* Янгича фикрлаш ва ишлаш – давр талаби. 5-том. Т., «Ўзбекистон», 1997, 130-бет.

лиш эса халқимиз табиатининг энг муҳим фазилатларидан биридир. Ўтмишда олий адолат ғояси мансабдор шахсларга қўйиладиган талаб ва баҳонинг асоси бўлган. У давлатчилик негизларини белгилаш, исломий қоидалар ва шариат мезонларининг пойдеворини ташкил этган. Биз тарихимиздаги ана шу жиҳатларни ҳисобга олмасак, қудратли, эркин, демократик давлат қура олмаймиз.

Адолат ва ҳақиқат ғояси ижтимоий ҳаётимизнинг барча соҳаларини қамраб олмоғи даркор. Адолат ва ҳақиқат ғояси қонунчилик фаолиятининг замини, бош йўналиши бўлмоғи шарт. Давлатчилик ва фуқаролик муносабатлари, меҳнат ва уй-жой, нафақа ва солиқ, табиатни муҳофаза қилиш ва жиноятчиликка қарши курашиш масалалари, қўйингки, ҳаётимизнинг ҳамма жабҳалари шу заминга таяниши зарур»[1].

Албатта, ҳуқуқий давлатчилик ҳам бюрократизм, сараланиш, баъзан эса бераҳмлик ва лоқайдликдан қутула олмади. Лекин ҳуқуқий давлатда имкон қадар улар энг кам даражада содир бўлиши учун бутун чоралар кўрилади. Кейинги бўлимда шу ҳақда фикр юритишга ҳаракат қиламиз.

5. ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ – ҲОЗИРГИ ТАРАҚҚИЁТ ЗАРУРАТИ

Мустақиллик туфайли демократик ислоҳотлар йўлига кирган Ўзбекистон бугунги кунда ҳуқуқий демократик давлат ва эркин фуқаролик жамиятини барпо этмоқда. Бундай давлат ва жамиятда барча фуқаролар қонун олдида тенг, ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда тенг ҳуқуққа эга бўладилар.

Маълумки, Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 8 декабрда қабул қилинган Конституцияси «Муқаддима»сида инсонпарвар демократик ҳуқуқий давлат барпо этишдан иборат олижаноб мақсад эълон қилинди. Ўзбекистон тарихида биринчи марта бу мақсад Асосий Қонунимизда мустаҳкамлаб қўйилди.

Ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлиниши принципи Конституциямизнинг асосий қоидаларидан биридир. Конституциявий суд сайланганидан кейин янги сиёсий тизимнинг таркибий бўғинларини шакллантириш асосан тугалланади. Ҳокимият тармоқлари тўлақонли ва салоҳиятли

[1] *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон». 1996, 10-11-бетлар.

бўлиб, бир-бирини тўлдиради, қатъий ҳуқуқий асосда ишлайди, салмоқли қонун ҳужжатлари негизига эга бўлади.

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, 1995 йилнинг декабрь ойида Олий Мажлис томонидан Ўзбекистон Республикаси Конституция-вий судининг сайланиши мамлакатимиз ўз Конституциясининг ус-тунлик мавқеи ва тантана қилиши таъминланадиган, қонунларининг устуворлиги қарор топадиган ҳуқуқий давлатга айланиши учун кафолат яратилганлигининг далили эди.

Шундай қилиб, Ўзбекистон жаҳон ҳамжамиятидан муносиб ўрин эгаллаш учун ҳуқуқий давлат қуриш йўлидан босқичма-босқич илдам бормоқда. Мамлакатимиз Президенти Ислом Каримов таъкидлаганидек: «Бизнинг бош стратегик мақсадимиз қатъий ва ўзгармас бўлиб, бозор иқтисодиётига асосланган эркин демократик давлат барпо этиш, фуқаролик жамиятининг мустаҳкам пойдеворини шакллантиришдан иборат»[1]. «Пировард мақсадимиз ижтимоий йўналтирилган барқарор бозор иқтисодиётига, очиқ ташқи сиёсатга эга бўлган кучли демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этишдир»[2]. Айни пайтда шуни ҳам қўшимча қилиш керакки, ҳуқуқий давлат барпо этилган тақдирдагина чинкам фуқаролик жамияти орзу қилинган фуқаролик жамиятига мос келиши мумкин. Зеро, чинакам ҳуқуқий давлатда фуқаролик жамияти қонун манбаига айланади. У давлат мақомини белгилайди. Бундай шароитда шахс ўз ҳуқуқлари билан жамият устидан устуворликка эришади.

Ҳуқуқшунос олим В.С.Нерсесянц таъбирича: «Эркин кишилар оммавий ҳокимиятини ташкил этишнинг ҳуқуқий шакли бўлган ҳар қандай давлат (у ёки бу халқнинг ижтимоий-тарихий тараққиёти-нинг тегишли босқичида унда ҳуқуқ ва ҳуқуқий маданият ривож-ланганлигига кўра), деспотизмга (истибдод, зулмга – изоҳ бизники ***З.И.***) зид равишда, ҳуқуқий давлатдан иборат бўлади»[3]. Шу маънода Юртбошимизнинг қуйидаги сўзлари ғоят ибратли: «...ҳозирги кунда мамлакатимизда парламент тимсолида шундай бир восита яратилмоқдаки, биз унинг ёрдамида халқ ҳокимиятини, фуқаролик жамияти асосларини сезиларли даражада мустаҳкамлай олишимизга ишончим комил.

---

[1] *Каримов И.А.* Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. 8-том. Т., «Ўзбекистон», 2000, 331-бет.

[2] *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 177-бет.

[3] *Нерсесянц В.С.* Ҳуқуқ фалсафаси. /Масъул муҳаррир А.Х.Саидов/ Т., «Адолат», 2003, 108-бет.

Бу жараёнларнинг пировард натижаси демократик давлатни барпо этишдан иборатдир. Умуман демократик давлат деган ибора ўринли-ўринсиз тарзда шунчалик кўп такрорланадики, мен буни бошқача ифодалашни жоиз деб биламан: биз қураётган давлат XXI аср талабларига жавоб берадиган, диктатурага йўл қўймайдиган давлат бўлади... Шу сабабли парламент ҳам, суд ҳокимияти ҳам, ҳукумат ҳам қанчалик кучли ва мустақил бўлса – биз янги аср талабларига шунчалик кўпроқ жавоб бера оламиз»[1].

Шу муносабат билан айтиш мумкинки, ҳуқуқий давлат ҳақидаги ғоянинг келиб чиқиши, туб илдизлари, бундай давлатнинг шаклланиш жараёнлари, ҳозирги даврдаги ўрни ва аҳамияти, бугунги тараққиёт заруратига айланганлиги хусусидаги масалалар қизиқиш уйғотиши табиий.

Агар ҳуқуқий давлат тарихига жиддий назар ташлайдиган бўлсак, ҳуқуқий давлат — муайян назарий концепция сифатида ва унга тегишли амалиёт сифатида узоқ ва ибратли ўтмишга эга эканлигига иқрор бўламиз. Бинобарин, ҳуқуқий давлат ҳақидаги ғоя илдизларини инсониятнинг маданийлашган тараққиёти энди бошланаётган даврлардан излаш керак бўлади. Ўша вақтлардаёқ инсон ўзига ўхшаш одамлар билан мулоқот қилиш шаклларини идрок этиш ва такомиллаштириш, ўзининг ва бегоналарнинг озодлиги ва озод эмаслигини, яхшилик ва ёмонлик, адолат ва адолатсизлик, тартиб ва тартибсизлик моҳиятини англаб олишга интилган.

Энг қадимги даврлардаёқ ҳокимият фаолиятининг адолат талабларига мос бўлиши зарурлиги ҳақидаги ғоялар дунёга келади. Жумладан, Қадимги юнон афсоналарида, Гомер ва Гесиоднинг достонларида ***одамларнинг полис (давлат) ҳаётини адолатли ташкил этиш ғоялари*** аниқ кўзга ташланади.

Сиёсий ишларда қонунлар ҳукмронлигининг муҳим аҳамиятини Қадимги юнон донишмандларининг аксарияти ҳам зўр бериб таъкидлаганди. Уларнинг ҳукмдор ва қонун чиқарувчи ҳисобланган баъзи бирлари ўз сиёсий-ҳуқуқий орзу-ниятларини амалга ошириш учун озмунча куч сарфлашмаган. Биант, Хилон, Питтак, Солон ва бошқа Қадимги юнон «етти донишманди»нинг фикрича, қонунларга риоя этиш обод полисларнинг бошқалардан жиддий

[1] *Каримов И.А.* Империя даврида бизни иккинчи даражали одамлар, деб ҳисоблашар эди. Т., «Ўзбекистон», 2005, 14-15-бетлар.

фарқ қилувчи хусусиятларидир. Чунончи, Биант, қаерда одамлар қонунлардан худди золим ҳукмдордан қўрққандай қўрқса – энг яхши давлат тузуми ўша ерда юзага келади, деб ҳисобларди. «Ўз-ўзингни идрок эт» ҳикматли иборасининг муаллифи спартанчи Хилон, «Қонунларга итоат қил», дея даъват қилганди. Унинг таъбирича, фуқаролар нотиқлар ва демагоглардан кўра қонунларга кўпроқ қулоқ соладиган полислар энг яхши шаҳар-давлатдир.

Солон (милоддан аввалги 638-550 йиллар) – Машҳур афиналик ислоҳотчи, давлат арбоби ва қонун чиқарувчи. Арастунинг баҳосига кўра, айнан Солоннинг қонунчиликдаги ислоҳотларидан демократия бошланган. Ҳуқуқий қонун ва ҳуқуқий давлат ғоялари масаласида Солон ўз ислоҳотларини **«кучни ҳуқуқ билан қўшиб, «қонун ҳокимияти»** ёрдамида амалга оширганлиги ҳақидаги қоида диққатга сазовордир.

Қадимги юнонларнинг ***куч билан ҳуқуқ бирлиги ҳақидаги давлат-ҳуқуқ ғояси***, шубҳасиз, гўё куч ҳуқуқни вужудга келтирарди, куч-қудрат ҳамиша ҳақ, деган тасаввурларга қарши қаратилганди. Адолат, ҳуқуқ, қонун анъанага кўра қадимги юнонлар томонидан илоҳий кўрсатмалар, зўравонлик, зулм ва алғов-далғовларнинг душмани ҳисобланарди. Бинобарин, бугунги кунда қадимги юнонларнинг қонунга итоаткорлиги, уларнинг қонун ва қонунийликка юксак ҳурмати ҳақида гап кетаркан, улар бунда куч-қудрат ҳукмронлигини эмас, балки айнан ҳуқуқий қонунларни назарда тутганларини ёддан чиқармаслигимиз керак.

Қадимги Юнонистонда ҳуқуқ ва давлат ҳақидаги назарий тасаввурларнинг вужудга келиши ва чуқурлашиши жараёни полис (давлат) ва унинг қонунлари объектив асосларини излаш йўлидан ривожлана борди. Бунда гап қонун ва давлатнинг объектив, сўзсиз, туб асослари тўғрисида, яъни моҳият эътибори билан ***табиий ҳуқуқ ғояси*** ҳақида боради.

Комил ишонч билан шуни таъкидлаш жоизки, қонуннинг ғоядек мустаҳкам ва устунлиги тўғрисидаги, унинг илоҳий ва адолатга асосланган мазмуни ҳақидаги, қонуннинг ҳуқуққа мос бўлиши зарурлиги тўғрисидаги ғояларни ҳуқуқий давлат ҳақидаги таълимотнинг илк асослари деб ҳисоблаш мумкин. Умрбоқий ҳодиса сифатида ҳуқуқни чинакамига ҳурмат қилишда антик тарих биринчи бўлиб ўрнак кўрсатади, яъни суднинг жазоловчи қўлидан қутулиб қолишни истамаган донишманд Суқрот ўлимни афзал кўрди.

Давлатнинг нормал ривожланиши ва ҳукмдорлар зулмини чеклашда ҳуқуқий қонунларнинг аҳамияти ҳақида Афлотун (милоддан аввалги 427-347 йиллар) шундай деб ёзганди: «Қонун кучга эга бўлмаган ва кимнингдир ҳукми остида бўлган давлатнинг тез ҳалокатга учрашини кўраман. Қонун ҳукмдорлар устидан ҳукмрон, ҳукмдорлар эса унинг қули бўлган жойда давлатнинг қутқарилиб қолиши ҳамда худолар давлатга инъом этадиган барча неъматлардан хабар топаман»[1].

Айни пайтда шуни ҳам қайд этиб ўтиш керакки, буюк бобокалонимиз Абу Наср Форобий Афлотуннинг: «Ҳар бир одам қалбида қарама-қарши ўзаро жуфт қувват, ғамгинлик ва қувонч, лаззат ва изтироб ва ҳоказолар бор», – деган фикрини қувватлаб, булардан бири таҳсинга сазовор, иккинчиси эса ҳайвондир, деб ҳисоблайди. Демак, қонун ҳайвоний куч эмас, таҳсинга сазовор кучни ривожлантиришга қаратилиши, ҳар бир одам шу икки зиддиятли ҳолат ҳақида ўйлаши, таҳсинга сазовор қувватларга асосланган, адолатли бўлиши зарур[2].

Илмий-сиёсий фаннинг отаси бўлган Арасту (милоддан аввалги 384-322 йиллар) ҳам табиий ҳуқуқ нуқтаи назаридан ***оқилона қонунлар бошқаруви концепциясини*** асослаб берган. «Шундай қилиб, – деб ёзганди у, – кимки қонун ҳукмронлик қилишини талаб этса, у илоҳиёт ва ақл ҳукмронлигини талаб қилгандай бўлади, кимки одам ҳукмронлик қилишини талаб этса, бунга ўз талабини, ўзига хос ҳайвоний хирсини киритади, зеро, хирсий туйғу ҳайвонга хос, ҳукмдорлар гарчи энг яхши одамлар бўлсалар-да, ғазаб ҳам уларни чин йўлдан оздиради, бунга қарама-қарши ўлароқ, қонун – бу босиқ, вазмин ақлдир»[3]. Кейин яна у: «Ҳар қандай қонун ўз асосида ҳуқуқ бўлишини назарда тутади», дея қўшиб қўяди.

Атоқли нотиқ ва катта ҳуқуқшунос амалиётчи бўлган Цицерон (милоддан аввалги 106-44 йиллар) ҳуқуқий қарашлари жиддий қизиқиш уйғотади. Унинг ***қонун (позитив ҳуқуқ) ва давлатга нисбатан қатъий ягона табиий-ҳуқуқий ёндашуви, моҳият-эътиборига кўра, ҳуқуқ ва давлат ҳақидаги ягона фан сифатида ҳуқуқшунослик предметини назарий асослаб беришдан иборат бўлган эди.***

---

[1] *Платон.* Соч. Т. 3. Ч. 2. М., 1972, 188-189-бетлар.

[2] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Муҳиддинова Ф.* Форобийнинг ҳуқуқий таълимоти // Davlat va huquq, 2000, 1-сон, 52-53-бетлар.

[3] *Аристотел.* Политика. III, 11, 1287 в., 5.

Давлат халқнинг иши, дея таърифларкан, Цицерон: «Халқ қандайдир йўллар билан йиғилган кишиларнинг аллақандай бирикмаси эмас, балки ҳуқуқ масалаларида ўзаро розилик ҳамда манфаатлар умумийлиги билан боғланган кўпчилик кишилар бирлигидир»[1], дея тушунтирганди.

Цицерон концепциясидан давлат қонунларининг табиий ҳуқуқ талабларига мос бўлиши зарурати келиб чиқади. Фақат шундай қонунларгина адолатлидир, адолатсиз қонунларга келганда эса, улар «умумий розилик асосида қабул қилинган, қароқчилар қабул қилган қарорлар даражасидан ортиқроқ қонун деб аталишга лойиқ эмас»[2].

Антик муаллифларнинг ғоялари Европадаги ўрта аср ва янги давр мутафаккирлари ижодида янада ривожлантирилди.

Шу маънода илоҳиётшунос олим Фома Аквинский (1225-1274)нинг сиёсий-ҳуқуқий қарашлари ибратли бўлиши мумкин. Фома Аквинский фикрига кўра, табиий қонун ақлли мавжудот сифатида худо томонидан яратилган инсон шаъни, қадр-қимматини эътироф этиш ва ҳурмат қилишни талаб этади. ***Инсон шаъни, қадр-қиммати ҳақидаги*** мазкур қоида ***инсоннинг ажралмас табиий ҳуқуқи ғоясининг илк таърифларидан биридир.***

Антик муаллифлар қарашларига ҳамоҳанг тарзда у монархияни истибдодга қарши қўяди ҳамда халқнинг зулмкор ҳокимиятни (черков розилиги асосида) зўравонлик йўли билан ағдариб ташлаш ҳуқуқини эътироф этади. Бунда, илоҳиётчилик қараши билан бирмунча бўғилган бўлса-да, ***халқ суверенитети ғоясини*** кўриш мумкин.

Шу даврларда Марсилий Падуанский (1275-1343 йиллар) ўзининг давлат ва ҳуқуқ ҳақидаги дунёвий таълимотида ***халқ суверенитетини*** янада аниқроқ эътироф этганди. У, халқ – ҳар қандай (ҳам дунёвий, ҳам диний) ҳокимиятнинг асоси, суверенитет соҳиби ва олий қонун чиқарувчи, деб ҳисобларди. Бироқ «халқ» деганда Падуанский жамиятнинг умумий фаровонликка жон куйдирувчи энг яхши ва маърифатли қисмини тушунарди.

Шундай қилиб, ўрта аср мутафаккирлари, ҳуқуқий давлат нафақат инсонпарварлик асослари, адолатни қарор топтиришга даъват этилган ижтимоий қадриятлардан бири, балки у шахс

[1] *Цицерон.* О государстве. М., 1978, 39-бет.
[2] Ўша жойда.

эркинлиги, шаъни, ор-номуси ва қадр-қиммати ҳимоясини таъминлашнинг зарур шартидир, дея таъкидлашарди.

Қадимги Юнонистон ва Қадимги Римнинг давлат-ҳуқуқ ғоялари ва институтлари ҳуқуқий давлат ҳақидаги анча кейинги илғор таълимотларнинг пайдо бўлиши ва ривож топишига сезиларли таъсир кўрсатди.

Феодализмдан капитализмга ўтиш даврида ишлаб чиқарувчи кучларнинг ўсиши, ижтимоий ва сиёсий вазиятнинг ўзгариши давлат ва унинг ижтимоий юмушларни ташкил этишдаги ролини тушунишда янгича ёндашувларни келтириб чиқаради. Уларда ҳокимиятнинг бир шахс ёки ҳукмдор орган қўлида жамланишини истисно этувчи давлат ҳаётини янгича ташкил қилиш, қонун олдида барчанинг тенглигини қарор топтириш муаммолари марказий ўрин эгаллайди.

Айниқса, феодализм таназзулга юз тута бошлаган даврда ҳуқуқий давлат ғоялари ўша вақтдаги тараққийпарвар мутафаккирлар — Н.Макиавелли ва Ж.Боден қарашларида ўз ифодасини топган. Давлат мавжудлигининг ўтмишдаги ва ҳозирги кўп асрлик тажрибаси асосидаги назарияларида улар ўзлари яшаган давр эҳтиёжларига энг мақбул жавоб бера оладиган идеал давлат шаклини чизиб бериш мақсадида сиёсат принципларини тушунтиришга, сиёсий ҳаётни ривожлантиришнинг ҳаракатлантирувчи кучларини идрок этишга ҳаракат қилиб кўришган. Улар давлатнинг мақсадини мулкдан эркин фойдаланишда ва ҳар бир одам хавфсизлигини таъминлашда кўришарди. Давлат шакллари ҳақидаги масалани кўриб чиқишда республика афзал топилди, чунки айнан республика тенглик ва эркинлик талабларига энг кўп даражада жавоб беради.

Боден (1530-1596 йиллар) давлатни кўплаб оилалар ва уларга тегишли нарсалар устидан ҳуқуқий бошқариш сифатида таърифлайди. Вазифа эса уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашдан иборатдир. Аниқроқ айтадиган бўлсак, «Боденнинг фикрича: давлат ячейкаси оила саналади. Ўз мақсадларига кўра оила бошлиғи – давлат ҳокимиятининг тимсоли ва инъикосидир. Давлатчилик ташкилот сифатида шартнома асосида вужудга келади. Унинг асосий мақсади – жамоа орасида тинчликни кафолатлаш, жамоани ташқи хавфдан ҳимоя қилиш ҳамда

кишиларнинг чинакамига бахтли-саодатли бўлишлари тўғрисида қайғуришдир»[1].

Дастлабки буржуа инқилоблари даврида Г.Гроций, Б.Спиноза, Т.Гоббс, Ж.Локк, Ш.Монтескье, Д.Дидро, П.Голбах, Т.Жефферсон каби тараққийпарвар мутафаккирлар ҳуқуқий давлатчилик концепциясининг ишлаб чиқилишига салмоқли ҳисса қўшишган. Ҳуқуқий давлат ҳақидаги улар таълимоти айрим қоидаларининг қисқача тавсифини қуйида келтириб ўтамиз.

Гроций (1583-1675 йиллар) табиий ҳуқуқнинг илк атоқли назариётчиси эди. Унинг назариясига кўра, **табиий ҳуқуқ ва амирона расмий ҳуқуқ** мавжуд. Инсон табиати, инсон ақл-заковати табиий ҳуқуқ манбаи бўлиб хизмат қилади. Бегона мулкдан тийилиш, зарарни қоплаш, шунингдек, одамларга ҳақли жазо «мукофоти»ни беришни ҳам табиий ҳуқуқ доирасига киритади.

Амирона расмий ҳуқуқ давлат томонидан жорий этилади, шунинг учун ҳам у табиий ҳуқуқ принципларига тўла мос келиши керак. Шу боис феодализмнинг ҳуқуқий институтларини Гроций инсон табиатига зид деб эълон қилади ва «ақл-заковат қонунларига жавоб берадиган» янги ҳуқуқ талаби олға сурилади. У ижтимоий шартнома ҳар қандай давлат шаклининг манбаи деб ҳисобларди. Шунинг учун давлатни барпо этишда халқ бошқарувнинг исталган шаклини танлаши мумкин, лекин уни танладими — халқ ҳукмдорларга итоат этиши керак. Давлат бошқаруви шаклини ўзгартиришга фақат ижтимоий шартномани тузган иккала томоннинг розилиги билангина йўл қўйилиши мумкин. Шунинг учун ҳам Гроций давлатни «ҳуқуққа ва умумий фойдага риоя қилиш учун тузилган эркин одамларнинг мукаммал иттифоқи»[2] сифатида таърифлаганди.

Спиноза (1632-1677 йиллар) биринчилардан бўлиб демократик давлатнинг назарий таърифини ишлаб чиқди. Давлат ҳар бир фуқарога фақат ҳаётини муҳофаза қилишнигина эмас, балки унинг манфаатларини таъминлашни кафолатлагандагина қудратли бўлади, дея таъкидларди ва бу билан у ҳукмдорларни фуқаролар мулки, хавфсизлиги, шаъни, қадр-қиммати, эркинлиги ва бошқа неъматларига тажовуз қилишдан огоҳлантирганди[3].

---

[1] *Муҳиддинова Ф.* Сиёсий ва ҳуқуқий таълимотлар тарихи. Т., ТДЮИ, 2003, 110-бет.

[2] *Гроций Г.* О праве войны и мира. Три книги в которых объясняются естественное право и права народов, а также принципы публичного права. М., 1956, 72-бет.

[3] *Спиноза Б.* Избр. соч. Т. II. М., 1957, 207-209, 261-бетлар.

Англияда мутлақ монархия тарафдори деб ҳисобланган **Гоббс** (1588-1679 йиллар), бундан қатъи назар, ижтимоий ҳаётда ҳуқуқнинг устуворлиги ҳақидаги кўплаб илғор қоидаларнинг муаллифидир. Улар кейинчалик буржуа инқилобий мутафаккирлари томонидан ривожлантирилган. Қонун олдида расман тенглик, шартномаларнинг мустаҳкамлиги ғоялари улар қаторига киради — Гоббс инсон эркинлигини қонун билан ман этилмаган ҳамма нарсани қилиш ҳуқуқи деб тушунарди ва шу билан у ***ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишнинг энг таъсирчан принципига асос солди.***

Ҳуқуқий давлат назарияси ва амалиёти учун катта салмоққа эга бўлган қатор қоидалар инглиз мутафаккири **Ж.Локк** (1632-1704 йиллар) томонидан асослаб берилди. Инсоннинг табиий ҳуқуқларини қўриқлаш учун барпо этиладиган давлат, дея таъкидлаганди у, мулкни ташкил этиш, унга эгалик қилиш учун қонунлар ишлаб чиқади, шунингдек, бу қонунларнинг бажарилиши ва ташқи ҳужумлардан ҳимояланиш учун жамоат кучларидан фойдаланади. Бундай давлатда мулкнинг ажралмас табиий ҳуқуқи, индивидуал эркинлик ҳамда тенгликни таъминлайдиган қонун ҳукмронлик қилади. Ҳуқуқий давлат шароитларида одамлар эркинлиги, деб ёзганди Локк, «қонунчилик ҳокимияти томонидан ўрнатилган ҳамма учун бирдек амал қилувчи қоидадан иборат. Унинг моҳияти, қонун ман этмаган барча ҳолатларда ўз хоҳишига қараб иш юритиш, айни пайтда бошқа одамнинг доимий, мавҳум, ўзбошимча иродасига тобе бўлмасликда ифодаланади»[1]. Бу ўринда Локк томонидан кўрсатиб ўтилган индивидуал эркинлик принципи бизнинг даврimizда ҳам ғоят долзарб ҳисобланган «қонун ман этмаган ҳамма нарсага рухсат этилади» деган ҳикматли иборадан шаклан бир оз фарқ қилади, холос.

Умуман, «Локк фалсафий-ҳуқуқий таълимотининг катта фазилати **эркинлик ва ҳуқуқ, эркинлик ва қонун** (табиий ва фуқаролик) **ўртасида зарур ички алоқанинг** талқин қилинишидан иборатдир»[2].

Ш. Монтескье (1689-1755 йиллар) ҳуқуқий давлат ўрнатилишини фуқаролик жамиятида сиёсий эркинликнинг зарурати билан боғлайди. Шу билан бирга, у сиёсий эркинликни давлат

[1] *Локк Д.* Избранные философские произведения. Т. 2. М., 1960, 16-17-бетлар.
[2] *Нерсесянц В.С.* Ҳуқуқ фалсафаси. Т., «Адолат», 2003, 208-бет.

фуқаролари хавфсизлигидан иборат фуқаролик эркинлиги билан ҳам узвий боғлиқ ҳолда кўрарди. Ҳокимиятнинг суиистеъмол қилинишининг олдини олиш учун барча қонунларга қатъий риоя этиши зарур деб ҳисобларди. Шунингдек, у яна ёзади: «Давлатда, яъни қонунлар мавжуд бўлган жамиятда эркинлик хоҳламаган нарсани қилишга мажбур этилмасдан, хоҳлаган нарсани қилиш имконияти мавжуд бўлишидангина иборат бўлиши мумкин... Эркинлик қонунлар томонидан ижозат берилган барча нарсани қилиш ҳуқуқидир. Агар фуқаро ушбу қонунлар билан тақиқланганни қила олганда эди, у ҳолда унда эркинлик бўлмаган бўлур эди, чунки бошқа фуқаролар ҳам шу ишни қилган бўлур эдилар»[1].

Монтескье фикрига кўра, сиёсий эркинлик қонунийлик ва хавфсизликнинг ўрнатилишини билдиради. Бунга эса, ***ҳокимиятни ўзаро бир-бирини чеклаб, фаолиятини мувозанатга солиб турувчи қонунчилик, ижро этувчи ва суд тармоқларига бўлиш*** йўли билан эришилади. Маълумки, бу ғоя унинг сиёсий-ҳуқуқий назариясида энг муҳимларидан ҳисобланади. Кейинчалик шу ғоя маданий юксак ривожланган мамлакатлар давлат қурилишида ўзининг амалий татбиқини топди.

Дидро (1713-1784 йиллар) давлат ҳокимияти ҳуқуқий асосларини ижтимоий шартнома асосига қурилган суверенлик билан боғлайди. Давлат ҳокимияти, дейди у, жамиятга уюшган сиёсий шакл бахш этувчи ижтимоий шартнома ҳосиласи сифатида вужудга келади. Одамлар барчанинг манфаатларини таъминлаш, улар иродаси ва кучларини бирлаштириш мақсадида ўз табиий мустақилликларини давлатга қисман топширадилар. Шундай қилиб, давлат ҳокимияти суверен бўлган халқ иродасига асослангандир. ***«Фақат миллат чинакам суверендир, фақат халқ чинакам қонун чиқарувчи бўлиши мумкин, фақат халқ иродаси сиёсий ҳокимиятнинг манбаи ҳисобланади»***[2].

Жефферсон (1743-1826 йиллар) «Америка Қўшма Штатлари мустақиллик Декларацияси»нинг муаллифи. У Америка қитъасида ҳақиқатда ҳуқуқий давлат ғоясини амалга оширади. Жефферсон бошқарувнинг монархия шаклини рад этади ва халқ суве-ренитети принципини ёқлаб чиқади. Шунинг учун ҳам Жефферсон Деклара-

[1] *Монтеске Ш.* О духе законов // Избранные произведения. М., 1955, 289-бет.
[2] История политических учений. М., 1971, с. 181.

цияси ***инсоннинг ажралмас ҳуқуқлари мавжуд бўлади, уларни таъминлаш учун давлат барпо этилади,*** дея тантанавор тарзда эълон қилади. Декларацияга киритилган инсоннинг табиий ҳуқуқлари яхлит бутунлик сифатидаги давлатга нисбатан алоҳида индивидларнинг субъектив ҳуқуқларига айланади. Ўз даври учун бу мутлақо янги қоида эди, чунки аввалари ҳуқуқни одамларга давлат беради, деб ҳисобланарди.

Ҳуқуқий давлат назариясини ишлаб чиқишга ўша даврда Вольтер, Гельвеций, Руссо, Пейн ва бошқалар ҳам улкан ҳисса қўшишган.

Кант (1724-1804 йиллар) инсон, шахс марказий ўрин эгаллайдиган ҳуқуқий давлат назариясининг фалсафий негизларини асослаб берди ва батафсил ишлаб чиқди. Ҳуқуқ-тартиботни ўрнатишда ўз иродасини ифодаловчи конституцияни қабул қилиш йўли билан ўз иштирокини талаб этишда халққа бериладиган имтиёзни у расмий ҳуқуқнинг энг муҳим принципи деб ҳисоблайди. Халқ устуворлиги «ҳуқуқий қонунларга итоат эттирилган кўплаб одамлар бирлашмаси»[1] сифатида майдонга чиқувчи давлатда барча фуқароларнинг эркинлиги, тенглиги ва мустақиллиги учун шарт-шароитларни яратади. Давлат конституциявий ҳуқуқлар асосида иш олиб борадиган, халқнинг умумий иродасига бўйсунадиган жойдаги давлат ҳуқуқийдир, бундай давлатда фуқароларнинг шахсий эркинликлари, виждони, тафаккури, хўжалик фаолияти соҳасидаги ҳуқуқларида ҳеч қандай чеклашлар бўлиши мумкин эмас.

Ҳуқуқий давлатда фуқарога нисбатан ҳокимият эга бўлган мажбурлаш имконияти қандай бўлса, ҳокимиятни қонунни аниқ бажаришга мажбурловчи худди шундай имкониятга фуқаро ҳам эга бўлиши керак. Ҳуқуқий жиҳатдан ташкил этиш имкониятини Кант ҳокимиятни парламентга мансуб қонун чиқарувчи, ҳукуматга тегишли ижро этувчи ва халқ сайлаган суд маслаҳатчилари томонидан амалга ошириладиган судлов тармоқларига бўлиниш билан боғлайди.

Кантнинг ҳуқуқий давлат тўғрисидаги фалсафий концепцияси сиёсий ҳуқуқий тафаккурнинг янада ривожланиши ва юксак маданийлашган жамият давлат ҳуқуқий қурилиши амалиётига катта таъсир кўрсатди.

---

[1] *Гегель.* Философия права. М., 1990, 95-бет.

Гегель (1770-1831 йиллар) муҳим қисми ҳуқуқ фалсафасидан иборат бўлган дунё тўғрисидаги ўзининг фундаментал фалсафий тасаввурлари умумий тизими мазмунидан келиб чиқиб, давлатни таҳлил этади. Гегель талқинидаги ***давлат –*** бу ҳам ҳуқуқ, лекин энг кўп ривожланган ва мазмунан бой ҳуқуқдир. Чунки у ***қолган барча ҳуқуқлар – шахс, оила ва жамият ҳуқуқларини ўз ичига қамраб олади***. Давлатни шахс ва жамият устида турувчи мутлақликка кўтараркан, Гегель фуқаролик жамияти ривожланишидан олдин давлат мавжуд бўлишини исботлайди. Бу даъвода Маркс давлат тўғрисидаги Гегель концепциясининг бош нуқсонини кўргандай бўлади, яъни жамият давлатдан олдин пайдо бўлган ва давлат жамият тараққиётининг ҳосиласидир. Барибир, бизнинг назаримизда, Гегелнинг фикри ***фуқаролик жамияти***га тааллуқли. Бу эса умуман жамият ҳақидаги тушунчадан фарқ қилади.

Гегель фикрича, ***давлат ижтимоий ҳаётнинг ҳамма нарса ҳуқуқий асосда таркиб топадиган эркинлик салтанатини эслатувчи энг такомиллашган ташкилотидир.***

«Ҳуқуқий давлат» ибораси илк бор XXI асрнинг дастлабки ўттиз йилида немис олимлари К.Велькер ва И.Х.Фрайхер фон Аретин асарларида учрайди. Бироқ ушбу тушунча **(Rechtstaat)**нинг биринчи юридик таҳрири ва унинг илмий амалиётга киритилиши уларнинг ватандоши Роберт фон Моль томонидан 1832 йили амалга оширилган[1]. У ҳуқуқий давлат ҳақидаги таълимотга узлуксиз ривожланиб борувчи категория сифатида қараган. Айтиш мумкинки, ҳуқуқий давлат ҳақидаги ғоя шу даврлардан бошланиб, юз йилдан ортиқроқ вақт мобайнида немис олимлари ва сиёсатдонларининг ақл-заковатларини банд этиб келди.

Кейинчалик «ҳуқуқий давлат» ибораси кенг тарқалди. Октябрь тўнтаришигача Россия ҳам шулар жумласига кириб, бу ердаги ҳуқуқий давлатнинг таниқли тарафдорлари орасида Б. Н. Чичерин, П. И. Новгородцев, Н. М. Коркунов, Б.А.Кистяковский ва бошқалар бор эди.

Инглиз тилидаги адабиётларда бу иборадан фойдаланилмайди – «rule of Law» (ҳуқуқ ҳукмронлиги, бошқаруви) тушунчаси унинг эквиваленти ҳисобланади. Уни илк бор Оксфорд университети профессори Альбер Венн Дайси (1835-1922 йиллар) ўзининг «Консти-

[1] Қаранг: *Welker K.T.* Die Ietzen Crunde von Recht, Staat und Strate. Giessen, 1813, S.25, 71 u.a.; *Mohl R.* Die Polizeiwissenschaft nach den Grundsatzen des Rechtssttaates. B. 1-2. Tubingen, 1832, 1833.

туциявий ҳуқуқ асослари» (1855 йил) деб номланган асарида қўллаган.

Ҳуқуқий давлат ғояларига марксизм классиклари муносабатига келсак, у умуман давлатга бўлган муносабат каби салбий эди.

Давлат ва ҳуқуқ масалаларига Маркс ижтимоий тараққиётнинг синфийлиги ҳақидаги ўзи таърифлаган назариядан келиб чиққан ҳолда қарарди. Ушбу назарияга мувофиқ, синфсиз жамиятга ўтиш жараёнида синфларнинг барҳам топиши билан давлат ва ҳуқуқ ҳам йўқолиб кетиши керак эди. Буржуа давлати ва ҳуқуқининг ўзаро нисбатини таҳлил этар экан, Маркс, юридик қонун, синфий жамият моддий ишлаб чиқариш муносабатларининг ифодасидир, дея исботлашга уринади. У қонунчилик иқтисодий муносабатлар тақозо этадиган талабларни фақат қайд қилади деб ҳисобларди, давлатга эса одамлар ўртасида тарихан таркиб топган ўзаро муносабатларни муайян ижтимоий-иқтисодий тузумга мос келадиган қонунларда қанчалик мутаносиб акс эттиришгина боғлиқ деб қарарди.

Қонунлар маъқуллайдиган, уларда ифодаланадиган ижтимоий муносабатлар тартиби жиҳати «ишлаб чиқариш ижтимоий усули билан уйғун бўлгандагина»[1] бу қонунлар реал кучга эга бўлади. Марксниng бу талқини вақт синовидан ўта олмади, чунки у ўз илмий пучлигини, тутуруқсизлигини исботлаган «синфий» ёндашувга асосланганди.

Иеринг, Еллинек, Дюги, Орну, Паунд, Спенсер ва бошқалар тимсолида Ғарбий Европа илғор сиёсий-ҳуқуқий тафаккури ўз даври ва ўтмиш тажрибаси нуқтаи назаридан ҳуқуқий давлат назариясини чархлаб, бойитиб борди. Субъектив баҳога йўл қўймаган ҳолда шуни таъкидлаш жоизки, кўпчилик муаллифлар, ***қонун чиқарувчи, худди фуқародек, қонунга итоаткор бўлган жойдаги давлатнигина ҳуқуқий деб ҳисоблаш мумкин,*** деган фикрда якдилдирлар.

Иеринг (1818-1892 йиллар) ҳуқуқий давлат фақатгина давлат ҳокимиятининг ўзи белгилаган тартибда ўзи бўйсунадиган жойда, узил-кесил ҳуқуқий барқарорликка эга бўлган ерда мавжуд бўлади деб ҳисоблайди. Фақат ҳуқуқ ҳукмронлигидагина миллий фаровон-

[1] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 28, 427-бет.

лик, савдо ва ҳунармандчилик гуллаб-яшнайди, халққа хос бўлган «ақлий ва ахлоқий кучлар»[1] авж олади.

Еллинек (1851-1911 йиллар) концепиясида давлат ўз халқи умумий манфаатларининг вакили сифатида, ҳукмронлик қилувчи, жамиятни юксак даражада ривожлантириш йўлида биргаликдаги индивидуал, миллий ва умуминсоний манфаатларни қондирувчи юридик шахс ҳисобланган халқ иттифоқи сифатида таърифланади.

Ҳуқуқий давлат ғоялари рус сиёсий-ҳуқуқий тафаккурида ҳам ўзининг кенг ифодасини топди. Ҳуқуқий давлат бўйича рус концепцияси Октябрь тўнтариши олди даври ҳуқуқшунослари ва файласуфлари Н.М.Коркунов, С.А.Котляровский, В.М.Гессен, Г.Ф.Шершеневич, Б.Н.Чичерин, Н.А.Бердяев ва бошқаларнинг асарларида назарий интихосини топди.

Шершеневич (1836-1912 йиллар) ҳуқуқий давлатни шакллантиришнинг қуйидаги йўллари ва асосий белгиларини қайд этади: 1) зўравонликни барҳам топтириш учун ҳар бир инсон эркинлиги чегараларини белгилаб, бир манфаатни бошқасидан, шу жумладан давлат ташкилоти манфаатидан чегараловчи объектив ҳуқуқ нормаларини қарор топтириш керак – ***бошқарувда ҳуқуқ ҳукмронлиги ғояси шундан келиб чиқади***; 2) агар шахсий ташаббус эркинликни талаб этса, ***давлатга субъектив ҳуқуқларни муҳофаза қилиш билан чекланишнинг ўзи кифоя қилади***; 3) янги тартиб ҳокимият органларининг ўзлари томонидан бузилмаслиги учун улар ваколатларини қатъий белгилаб қўйиш зарур, бунда ***ижро этувчи ҳокимиятдан қонунчилик ҳокимиятини ажратиш, суд ҳокимиятининг мустақиллигини таъминлаш ва қонунчиликда сайлаб қўйиладиган жамоатчилик вакилларининг биргаликдаги иштирокини йўлга қўйиш керак бўлади.***

Шершеневич ҳуқуқий давлатчиликнинг реал кафолатларини турли вақтларда давлат ҳокимиятининг зўравонлигига қарши ҳуқуқий тартибнинг турли кафолатлари олға сурилишида кўради: «...а) шахснинг ажралмас ҳуқуқлари; б) ҳокимиятнинг бўлиниш принципи; в) ҳокимиятнинг ҳуқуқий ўз-ўзини чеклаши; г) давлатнинг унинг устида турувчи ҳуқуққа бўйсунганлиги. Ҳақиқатан ҳам фақат ижтимоий фикрнинг тийиб турувчи кучи шундай кафолатдир»[2]. Шуни айтиш керакки, нодавлат жамоат бирлашмалари, мат-

[1] *Иеринг Р.* Цель в праве. Спб., 1881, 47-бет.

[2] *Шершеневич Г.Ф.* Общая теория права. М., 1911, 248-бет.

буот, радио, телевидение томонидан ҳокимиятни «тийиб туриш» ғоясини эндиликда ҳамма тан олмоқда ва ҳозирги замон жамияти ҳаётида ўзининг амалий татбиқини топмоқда.

Гессен ҳуқуқий давлат ҳақидаги ўз таърифини Ғарб сиёсий-ҳуқуқий тафаккурига таянган ҳолда шакллантиради. ***«Давлат,*** – деб қайд этади у, – ***ўзи ташкил этадиган ҳукумат сингари, қонун чиқарувчи орган сингари юридик нормаларни ўзи учун мажбурий деб тан олгандагина ҳуқуқий давлат деб аталади. Ҳуқуқий давлат ўз фаолиятида, ўзининг ҳукумат ва суд фаолиятини амалга оширишда ҳуқуқ билан боғланган ва унинг томонидан чекланган бўлади, ҳеч ҳам ҳуқуқдан ташқарида ёки унинг устидан ҳукмрон бўла олмайди»***[1].

Айни пайтда Гессен ҳуқуқий давлат тавсифи мазмунига аниқлик киритаркан, бир қанча қўшимчалар қилади. Жумладан, абадий урф-одат ва қонунлар бўлмагани учун давлат одатий ёки қонун чиқарувчи ҳуқуқ билан боғланмаган, деган маънода у қонун чиқарувчилик фаолияти эркинлигини ҳимоя қилиб чиқади. Ўз моҳият-эътиборига кўра, қонун чиқарувчи ҳокимият қонун билан чекланиши мумкин эмас. Ушбу ғоя замирида қатъий амалий қоида ётибди: қонунлар жамиятнинг етуклик даражасига мос келиши, ижтимоий ҳаётнинг ўзгариб бораётган иқтисодий, ижтимоий, маданий ва бошқа шарт-шароитларни ифодалаши, унинг ривож топишидаги объектив эҳтиёжларга жавоб бериши шарт.

Котляровский давлат ва шахснинг бир-бири олдидаги ўзаро боғлиқлиги ва икки томонлама масъуллиги ҳақидаги Кант назариясига қўшилади ҳамда ҳокимиятнинг бўлинишини уларнинг кафолати деб ҳисоблайди. Унинг ***давлат ва шахснинг аниқ ўзаро масъулиятини таъминловчи асосий орган сифатида суднинг роли ҳақидаги хулосаси*** ҳозирги замон давлат-ҳуқуқ ҳаёти учун амалий аҳамиятга моликдир. Бундай суд конституциявий, шу билан бирга, мутлақ мустақил бўлиб, халқнинг шак-шубҳасиз ишончини қозониши даркор. Ушбу ишончнинг йўқотилиши одил судлов асосларини, шунингдек, ҳуқуқий давлат асосларини ҳам зил кетказиши мумкин.

Октябрь тўнтаришидан кейинги Россияда ва у ишғол қилган мустамлакалар ҳудудларида ҳуқуқий давлат ғоялари реал ҳаётдан бутунлай истисно этилган янги давр бошланади. Аниқ ҳокимият

[1] Правовое государство и народное голосование. Спб, 1906, 10-бет.

ягона партия-давлат аппарати қўлида жамланган бир шароитдаги ҳуқуқий нигилизм (ҳар қандай норма, принцип, қонунларни инкор этиш), мазкур ҳокимиятнинг халқдан ажралиб қолганлиги назария ва амалиётда ижтимоий ҳаётни адолат асосида ҳуқуқий ташкил этишни тўла рад қилинишига ҳамда тоталитаризмга асосланган давлат ўрнатилишига олиб келди.

Мустабид тузум шароитида шўро давлат-ҳуқуқ фани давлатнинг синфий концепциясига зид буржуа ғояси деб, ҳуқуқий давлат ғоясини сингдира олмади. Бунинг салбий натижаси ўзини намоён этмай қолмади. Ҳуқуқий давлатчилик назарияси ва амалиётининг кўп асрлик тажрибасини қатъиян инкор этиш ва илмий тан олмаслик жамият ҳаётида жиддий ижтимоий-иқтисодий, маданий-маънавий ва миллатлараро можароларни келтириб чиқарди.

Давлат ва ҳуқуқ назариясининг марксча-ленинча босқичида ҳукм сурган собиқ шўро давлатининг анъанавий баҳоси ҳамда йўқсиллар етакчиси Владимир Лениннинг «Давлат ва революция» (1917 йил) асарига тўхталамиз. Бу асарида Ленин социалистик давлатда ҳокимиятни ташкил этиш тўғрисидаги К.Марксннинг айрим ғояларини, аниқроғи, пролетариат, яъни йўқсиллар синфи диктатураси ғояларини ривожлантиришга уринган эди. Бундан ташқари, у Париж коммунаси тажрибасини, боз устига, фавқулодда ҳолатда (ҳужумлардан ҳимояланиш, иқтисодий қийинчиликлар шароитида)ги бир шаҳарда ҳокимиятни ташкил этиш тажрибасини улкан мамлакатга кўчирмоқчи бўлади. Лекин, шунга қарамай, етмиш йилдан кўпроқ вақт мобайнида бу асар коммунистик жамият қурилиши даврида давлатчиликни ривожлантиришнинг назарий асос, буюк фан ютуғи сифатида баҳолаб келинди. Унинг конъюнктурали ва хомхаёлга асосланган мазмуни ҳаёт томонидан 1918 йилдаёқ рад этилганига қарамай, шундай аҳвол давом этганди.

«Давлат ва революция» асарида ҳамма бошқаришни, меҳнат ва истеъмол мезонини назорат қилишни ўрганиши билан коммунистик жамиятнинг биринчи босқичидан унинг олий босқичига ўтишга, шу билан бирга давлатнинг тўла барҳам топишига йўл очилади, деган хаёлпарастлик ғоялари акс этганди. Бу қандай юз беради? Мана, Лениннинг жавоби: Барча фуқаролар, қуролланган ишчилар қандай ёлланган бўлса, худди шундай давлатга ёлланган хизматчиларга айланадилар. Барча фуқаролар ягона умумхалқ, давлат «синдикати» хизматчилари ва ишчилари

бўлиб қоладилар. Ҳамма гап шундаки, уларнинг барчаси баравар ишлаши, иш меъёрига тўғри риоя этиши ва тенг даромад олиши керак. Бироқ Ленин: Қандай қилиб ҳамма баравар ишлаши мумкин? Буни қандай ўлчаб бўлади – ахир меҳнат кўплаб сифат тавсифларига эгаку? – деган саволларга жавоб бермайди ва бера олмасди ҳам. Қандай қилиб тенг даромад олиш мумкин? Мазкур асосда меҳнатга бўлган ҳар қандай интилишни сўндирадиган примитив ялпи текисчиликдан бошқа нарса йўқлигини тушуниб олиш қийин эмас. Шу боис ҳаётнинг ўзи 1918 йилиёқ ушбу концепцияларни улоқтириб ташлади.

Бу ҳолатни батафсилроқ кўриб чиқамиз. 1918 йилдаёқ халқни ёппасига қуроллантиришни амалга ошириш эмас, балки профессионал Қизил Армияни тузиш талаб қилинаётганди. Давлат бошқарувига синфий нуқтаи назардан ишончли, аммо малакали бўлмаган ходимларнигина эмас, мутахассисларни жалб этиш, зарур бўлиб қолганди. Шуниси диққатга сазоворки, мутахассисларга ишчилар ўртача маошидан 9 марта кўп иш ҳақи белгиланганди. Шунинг ўзи биланоқ бошқарувдаги ақлий меҳнат билан жисмоний меҳнатга тенг ҳақ тўлаш бўйича навбатдаги хомхаёл пучга чиққанди. Шўро тузумида бошқарув аппарати ташкил этилди – амалдорлик ва тўрачилик шўро давлати таркибида қайта тикланди. Лениннинг ўзи «социализмга бўлган бутун нуқтаи назарни ўзгартириш»ни тан олганида, унинг «Давлат ва революция» асаридаги ғоялар ва қоидалар кули кўкка совурилгани янада яққол кўриниб қолди. Бу – НЭП (Янги иқтисодий сиёсат) йилларида содир бўлганди.

Бироқ мазкур асарда эълон қилинган ва ривожлантирилган йўқсиллар синфи диктатурасига келсак, у шўро давлати моҳияти тавсифи сифатида яна узоқ йиллар ўз аҳамиятини сақлаб келди. Шу билан бирга, Ленин, диктатура — бу бир синфнинг бошқаси устидан, аҳоли бир қисмининг бошқаси устидан муттасил зўравонлиги ташкилоти, диктатура қонунга эмас, кучга таянувчи чекланмаган ҳокимиятдир, диктатуранинг илмий тушунчаси ҳеч нарса билан чекланмаган, ҳеч қандай қонунлар, ҳеч қандай мутлақ қоидалар билан жиловланмаган, бевосита кучга таянадиган ҳокимиятни англатади, «инқилобчи халқ» эса бевосита «суд қилади, жазо беради, ҳокимиятни ишга солади, янги инқилобий ҳуқуқни ижод этади», деб даъво қилганди.

Шўро давлати назарияси ва амалиётига асос қилиб олинган бу ғоялар айни пайтда мазкур давлатни демократик ва ҳуқуқий давлат мафкураси ҳамда амалиётига қарама-қарши қўйилганини ҳам билдирарди.

Бундан ташқари, назарияда ҳамиша шўро давлати икки асосий функцияни, яъни яратувчилик (социалистик жамиятни қуриш) ҳамда мажбурлаш (эксплуататорлар қаршилигини бостириш) функцияларини бажараётгани таъкидлаб келинарди. Бироқ булар фақат назариядагина мавжуд эди, холос. Амалда «эксплуататорлар»ни бостириш бутун меҳнаткаш халққа қарши қатағонга, ҳар қандай бош тортишлар жиноий жавобгарлик билан меҳнат мажбуриятининг жорий этилишига, давлат томонидан тоталитар равишда иш ҳақининг чекланишига, крепостной колхоз-совхоз тузумига, геноцидга, шўро давлатининг зўравонлик шакл ва функцияларига олиб келди.

Давлат диктатураси эса аста-секин партия диктатурасига, ҳукмрон партия элитаси, компартия бош котиби диктатурасига айланди. Эълон қилиб келинган расмий назария билан шўро давлатининг амалдаги бошқарув шакли, функциялари ва бошқа кўпгина ҳолатлар ўртасида тўла ва батамом узилиш рўй берди.

Чунончи, давлат ва ҳуқуқ назарияси бўйича турли ўқув курсларида коммунистик жамият қурилиши жараёнида давлатнинг «барҳам топиши» ҳақидаги, шўро давлати – «ярим давлат» эканлиги ҳақидаги ғоя албатта учрарди. Буларнинг ҳаммаси шўро давлатини кенг кўламда мустаҳкамлаш ва ривожлантириш, унинг тоталитар давлатга, «партия» давлатига ўсиб ўтиши, шу тариқа ҳам тузилма шаклида, ҳам шахсий асосда партия ва давлат ташкилотлари, мансаблар, ҳокимият таркиблари, шу жумладан армия, хавфсизлик органлари чатишиб кетиши асносида содир бўлаётганди. Юқоридаги даъволар билан шўро давлати томонидан меҳнаткашларнинг шафқатсиз эксплуатация қилиниши кўрсаткичлари ниқобланар ва оқланарди (ГУЛАГ – Ахлоқ тузатиш-меҳнат лагерлари, сургун ва қамоқ жойлари бош бошқармаси тизимидаги, қишлоқ хўжалиги ташкилотлари ва бошқалардаги меҳнат натижаларининг 70 фоизи тортиб олинарди).

Давлатнинг «барҳам топиши»ни асослаш учун шундай даъво қилинарди: модомики, жамият тузилиши, таркиби соддалашиб, синфий тафовутлар йўқолиб, синфлар барҳам топиб борар экан, у

ҳолда жамият ижтимоий таркибининг шундай соддалашиб бориш даражасига қараб давлат ҳам йўқола боради. Унинг тартибга солиш вазифасини, айтайлик, ташкилий-меҳнат соҳасидаги меҳнатга бўлган оддий кўникма бажаради.

Бундай мушоҳада юритилганда, давлатнинг умумижтимоий функцияси, сиёсий, таркибий ва ҳудудий уюшган жамият сифатида унинг маданий қадриятлари аҳамиятсиз нарсалар тарзида бутунлай эътибордан четда қолиб кетарди. Бунинг устига ***шўро давлати буржуа ҳуқуқий давлатининг душмани,*** сифатида очиқдан-очиқ эълон қилинарди.

«Давлат ва революция» асари билан бир қаторда Лениннинг «Апрель тезислари» (1917 йил) ҳам, муҳим роль ўйнади. Худди шу «Апрель тезислари»да Ленин бутун ҳокимият шўроларга тегишли бўлиши кераклиги ҳақидаги ғояни илгари сурар экан, шўролар республикасига парламент республикасини қарама-қарши қилиб қўяди. Лениннинг фикрича, буржуа парламенти «гапхона» бўлиб, амалда капитал бошқаради, эксплуататорлар ҳукмронлик қилади.

1918 йил Конституцияси ижтимоий табақалар тенгсизлигини, ўз мақсадларини амалга оширишда зўравонликдан фойдаланишни эълон қилган давлат тури сифатида шўро давлатини қонуний мустаҳкамлади. Юқоридаги мақсадлардан бири сифатида жаҳон инқилобини амалга ошириш шиори эълон қилинганди.

Бошқарув шакли бўйича шўро давлати республика деб эълон қилинганди. Бироқ бу жуда ғалати республика эди: унда ҳокимиятнинг бўлиниши инкор этилар, аксинча, ҳокимият барча тармоқларининг шўро давлати атрофига бирлашиши шиори олға суриларди. Унда депутатлар корпусининг ўзи қонунларни қабул қилар, уларни жорий этар ва ҳатто ўша қонунларнинг жорий этилишини назорат ҳам қиларди.

Юқорида кўрсатиб ўтилган барча нуқсонларга қарамай, шуни ҳам қайд этиш жоизки, давлат фаолиятининг принципларидан бири сифатида қонунийликни қарор топтиришга уринишлар ҳам бўлганди. Зеро, қонунийликсиз давлатчиликнинг бўлиши мумкин эмас. Қонунчиликнинг ишлаб чиқилган тизими йўқлиги сабабли «инқилоб судлари» фақат ҳуқуқий онгга таяниб иш кўрарди. Бу – ҳуқуқни қўлловчилар ҳуқуқий маданияти жуда паст бўлган ҳамда ҳуқуққа, умуман, қонунга нигилистик муносабат ҳукмрон бўлган ҳолатда рўй берарди. Шунга кўра, қонун чиқарувчилик фаолияти

махсус профессионал тайёргарликни талаб қилмайди, деган тасаввурлар чувалашиб юраради.

Шундай бўлса-да, ўтган асрнинг 20-йиллари бошларида шўро давлатининг ҳуқуқий пойдеворини бунёд этишга интилиш рўй беради – дастлабки қонунлар кодекслари қабул қилинади, давлат бошқаруви органлари фаолиятининг қонунийлигини назорат қилиш бош вазифаси бўлган прокуратура ташкил этилади. Сиёсий ва ижтимоий-иқтсодий жараёнларни тартибга солишнинг ҳуқуқий шаклари бўйича изланишлар олиб борилади. Албатта, ушбу жараёнлар мажмуий, илмий асосланган хусусиятга эга эмас эди, янги қонунлар билан уларни қўллаш амалиёти ўртасида осмон билан ерча тафовут бор эди. Шунга қарамай, ўтган аср 20-йилларининг ўзидаёқ шўро давлатига нисбатан ҳуқуқий концепция қўлланиши кераклиги ҳақидаги масала қўйилганди. Чунончи, А.Малицкий шўро республикаси ўз фаолиятини ҳуқуқий тартиб шароитида амалга оширувчи ҳуқуқий давлат эканлигини қуйидагича асослаганди: «Давлат ҳокимияти барча органларининг қонунга, яъни ҳуқуққа бўйсуниши «ҳуқуқий режим» деб аталади. Ҳуқуқий режимни амалга оширувчи давлатнинг ўзи эса «ҳуқуқий давлат» деб аталади; «ҳуқуқий режим шароитида ўз фаолиятини амалга оширувчи шўро республикаси эса ҳуқуқий давлатдир»[1].

Лекин тез орада мамлакатда вазият яна мураккаблашади. Яъни: маъмурий-буйруқбозлик тизимининг вужудга келиши юқоридаги хулоса, юмшоқ қилиб айтганда, гўё шошқалоқликдан бошқа нарса эмаслигидан гувоҳлик бериб турарди. Ҳуқуқий давлат муаммосига расмий муносабат Л.М.Кагановичнинг шўро ҳокимиятининг ўн икки йиллиги муносабати билан қилган маърузасида қуйидагича таърифлаб берилганди: ***«...биз ҳуқуқий давлат тушунчасини рад этамиз... «Ҳуқуқий давлат» тушунчаси буржуа давлатининг синфий моҳиятини яшириш учун буржуа олимлари томонидан ихтиро қилинган... Албатта, буларнинг ҳаммаси қонунни истисно этмайди. Бизда қонунлар бор. Бизнинг қонунларимиз давлат ҳокимияти алоҳида органлари функциялари ва фаолият доирасини белгилаб беради. Бироқ бизнинг қонунларимиз ҳар бир давр учун мақсадга мувофиқлиги билан белгиланади».***

Шундай қилиб, қонунга ҳурматсизлик билан қараш, хусусан, қонун ва «мақсадга мувофиқлик» нисбатини субъективларча

[1] *Малицкий А.* Советская Конституция. Харьков, 1924 (2-е изд. 1925), 27-28-бетлар.

талқин этиш намоён бўлади. Аслида ҳатто қонун ҳақиқатан ҳам ёмон бўлган ёки эскириб қолган тақдирда ҳам, хўжалик ёки бошқа ижтимоий «мақсадга мувофиқлик» баҳонасида уни четлаб ўтиш мутлақо мумкин эмас. Уни фақат ваколатли давлат органигина ўзгартира олади ёки бекор қила олади. Бинобарин, қонунга менсимай муносабатда бўлиш амалиёти собиқ иттифоқда фожеали оқибатларга олиб келди, унинг ижтимоий-иқтисодий ривожига ҳалокатли таъсир этди, одамлар онгида қонун ва инсон ҳаёти нормаларига менсимаслик билан қарашни қарор топтирди.

Ҳуқуқий давлат муаммоси эса, шўро даври назарий тадқиқотлари саҳифаларидан узоқ вақтга ўчиб кетди. Бу даврда буржуа давлатининг синфий моҳиятини ниқоблашга қаратилган буржуа-либерал концепцияси деб ҳисоблаш одат тусини олганди.

Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, ҳозирги даврда мамлакатимиз мустақилликка эришганлиги муносабати билан ҳуқуқшунослик назариётчилари ва амалиётчилари олдида ҳуқуқий давлат тўғрисида янада аниқроқ концептуал тасаввурни таърифлаб бериш вазифаси кўндаланг бўлди. Масалан, Ш.Ўразаев, М.Шарифхўжаев, А.Азизхўжаев, Х.Одилқориев, А.Саидов, О.Ҳусанов, Н.Жўраев, М.Қирғизбоев ва бошқа олимларимиз чуқур илмий тадқиқотлар олиб бориб, ўтмиш ва бугунги кун илмий хазинасидан, ҳозирги замон юксак маданийлашган мамлакатлардаги ҳуқуқий давлатчиликни барпо этиш ва унинг амал қилиши бўйича орттирилган тажрибадан фойдаланиб, ўзбек ҳуқуқшунослиги, иқтисодий ва сиёсий фалсафий тафаккури жамиятимизда бунёд этиладиган ҳуқуқий жамиятнинг реал тасвирини чизиб беришга муваффақ бўлмоқдалар. Шуни алоҳида қайд этиш керакки, мамлакат тараққиёти муайян шарт-шароитларини ҳисобга олган ҳолдаги ҳуқуқий давлатни шакллантиришнинг назарий асослари ва амалий муаммолари, концептуал қоидалари ва йўллари Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ҳамда Президентимиз Ислом Каримов асарларининг 13 томида, шу жумладан мазкур томларга киритилган «Ўзбекистон келажаги буюк давлат», «Буюк келажагимизнинг ҳуқуқий кафолати», «Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли», «Янги уйни қурмай туриб, эскисини бузманг», «Буюк мақсад йўлидан оғишмайлик», «Ўзбекистоннинг сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий истиқболининг асосий тамойиллари», «Ўзбекистон иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш йўлида», «Ўзбекистон

XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари», «Ўзбекистон XXI асрга интилмоқда», «Ҳозирги босқичда демократик ислоҳотларни чуқурлаштиришнинг муҳим вазифаларини янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамияти асосларини шакллантиришнинг асосий йўналишлари», «Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, модернизация ва ислоҳ этишдир» номли яна қатор китоб ва рисолаларида, маъруза ва нутқларида атрофлича белгилаб берилган. Ҳеч муболағасиз, улар назарий тадқиқотлар учун ҳам, мамлакатимизда ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этиш амалиёти учун ҳам улкан аҳамиятга молик.

Чунончи, Президент мазкур тадқиқотларнинг зарурлиги ва долзарблигини шундай асослайди: «Биз ҳозир ўзгартираётган совет социалистик давлати халқимиз ҳаётига четдан зўравонлик билан жорий этилган эди. Бу давлатнинг шакли ва моҳияти халқимизнинг ахлоқий, маънавий ва руҳий қадриятларига тўғри келмайдиган, мос келмайдиган тизимга асосланган эди.

Хўш, бундай тузум аввалambор кимга суянар эди?

Бу тузум ўз халқининг тарихини, унинг руҳи ва урф-одатларини, ўз авлод-аждодларини билмайдиган манқуртларга таянар эди. Шунинг учун ҳам эски совет тузумининг байроқларида ва шиорларида баён қилинган ғоялар амалдаги ишларидан ниҳоятда узоқ эди. Худди шу боис бу давлатнинг ижтимоий тизими билан халқ эҳтиёжлари ўртасида жарлик пайдо бўлди. Яъни инсон, унинг моддий-маънавий, шу жумладан, миллий қадриятлари бу тизимда орқа ўринда турар эди. Бинобарин, бундай давлатнинг аввал бошданоқ истиқболи йўқ эди»[1].

Давлат ва ҳуқуқ муаммоларини тадқиқ этишда Президентнинг қуйидаги сўзлари янгича ёндашувнинг методологик қўлланмаси вазифасини бажариши мумкин: «Биз яқин ўтмишимизда синфий ҳукмронликнинг қуроли сифатида давлат ҳақидаги марксча ғояни шиор қилиб олиб, бу назарияни догмага, давлат ва ҳуқуқни эса синфий кураш, синфий рақибларни енгиш воситасига айлантирган эдик. Демократия шароитларида эса давлат ижтимоий қарама-қаршиликларни зўрлик ва бостириш йўли билан эмас, балки ижтимоий келишув, халқ таъбири билан айтганда, муросаи-мадора билан бартараф этиши воситасига айланади.

[1] *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 7-бет.

Ҳуқуқнинг ўзига эса ижтимоий ҳамжиҳатлик ва келишувга асосланган ижтимоий тартиб-интизомга эришиш, эркинлик, адолат-парварлик ва тенгликни вужудга келтириш воситаси сифатида ён-дашилади»[1].

Шундай қилиб, қуйида ***ҳуқуқий давлат деб нимани аташимиз (унинг асосларини нималар ташкил этиши)ни ҳамда унинг белгилари нималарда намоён бўлишини*** кўриб чиқамиз. Дастлаб ҳуқуқий давлат – кўпмезонли, ривожланиб борувчи ҳодиса эканлигини қайд этаиб ўтишимиз лозим. У ўзгармас бир нарса эмас. Ижтимоий ривожланиш, тараққиёт жараёнида у жамият ҳаётининг аниқ шарт-шароитлари ва унинг ривожланиш даражасига мос келадиган янги хусусиятларга эга бўла боради, янги мазмун касб этади. Бироқ давлатнинг ***ҳуқуқ билан боғлиқлиги*** ҳамиша ҳуқуқий давлатнинг доимий, зарурий умумий асоси бўлиб қолаверади. Айни пайтда ҳуқуқ ҳамма ва ҳар кимнинг эркинлик мезони бўлиб майдонга чиққандагина, амалдаги қонунлар халқ ва давлат манфаатларига чинакамига хизмат қилгандагина, уларнинг қўлланиши адолат тимсоли бўлиб қолгандагина ҳуқуқ устувор аҳамият касб этади. Зеро, ривожланган қонунчиликнинг ўзи ҳам жамиятда ҳуқуқий давлатчилик мавжудлигининг белгиси бўла олмайди: мустабид тузумга асосланган давлатларда мунтазам равишда ҳуқуқий ҳужжатлар эълон қилиб турилади, уларнинг қатъият билан амалга оширилиши таъминланади, бироқ бундай ҳуқуқий тартибга солиш усули ҳуқуқий давлат принципларига мутлақо зиддир. Шунинг учун ҳам ҳуқуқий давлат белгилари таҳлилига ўтиш олдидан **унинг асослари тадқиқига** мурожаат этамиз.

Аввало, шуни қайд этиш лозимки, ***кўп укладлилик, мулкнинг хилма-хил шаклларига асосланган ишлаб чиқариш муносабатлари ҳуқуқий давлатнинг (фуқаролик жамиятининг ҳам) иқтисодий асоси ҳисобланади.*** Ҳеч шубҳасиз барча собиқ тоталитар мамлакатларнинг ўтмиш тажрибаси, иқтисодий монополизм сиёсий монополизмнинг туқилишига, яъни бир партия, бир мафкура, бир хил қадриятлар тизимининг ҳукмрон бўлишига олиб келишидан далолат беради. Шу муносабат билан Президент Ислом Каримов мулкчилик ҳуқуқи – иқтисодий янгиланиш ва ўзгаришларимизнинг асоси эканлигини бежиз таъкидламаган. Бинобарин, Юртбошимиз

[1] *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон». 1996, 19-20-бетлар.

мустақилликнинг дастлабки йилларидаёқ: «Ўзини мулкдор, мулк хўжайини, ўз меҳнатининг ва ишлаб чиқарган маҳсулотининг хўжайини деб ҳис этиши инсоннинг яширин куч ғайратини юзага чиқаради. Унинг ақлий ва ижодий имкониятларини, ташкилотчилик қобилиятларини намоён этади, уни ташаббускор ва омилкор қилади... Бизда ҳақиқий, мустақил мулкдорлар қанча кўп бўлса, барча кишиларнинг ўз меҳнатлари эвазига юқори иш ҳақи олишларига имкон берадиган иқтисодий шарт-шароитни шунча тез вужудга келтирамиз»[1], дея ҳақли равишда қайд этиб ўтганди. Шу тариқа мамлакатимизда мулкдор ҳуқуқи эътироф этилиб, қонун билан ҳимоя қилина боради. Шундай қилиб, Ўзбекистон биринчилар қатори хусусий мулкчилик ҳуқуқларини тан олди ва мулкнинг барча шаклларига бир хил шарт-шароит яратиб берди.

Шуни ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, «Республикамиз жамият тизимига хос иқтисодий ислоҳотларни амалга оширишдан асосий мақсад бозор муносабатларига ўтишдан иборат. Бозор иқтисодий эркинликни талаб қилади. Бундай эркинлик хусусий мулк эгасида бўлиши мумкин. Хусусий мулк фақат иқтисодий эркинлик эмас, шу билан бирга, у шахс эркинлиги учун ҳам хизмат қилади, манба сифатида ушбу эркинликни таъминлайди. Хусусий мулк ва унга асосланган шахс эркинлиги ижтимоий ҳаётнинг барча тармоқларида, шунингдек тадбиркорлик соҳасида ташаббускорлик фаолиятининг камол топиши ва ривожланиши учун имконият яратади»[2].

Ҳуқуқий давлатда мулк бевосита моддий неъматларни ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчиларникидир, якка тартибда ишлаб чиқарувчи ўз шахсий меҳнати маҳсулотининг ҳақиқий хўжайини сифатида майдонга чиқади. Шундан ҳам кўриниб турибдики, фақат мулкдорнинг мустақиллиги ва эркинлиги мавжуд бўлган шароитдагина давлатчиликнинг ҳуқуқий асослари рўёбга чиқиши мумкин. Ҳуқуқнинг устуворлиги, ишлаб чиқариш муносабатлари иштирокчиларининг тенглиги, жамият фаровонлигининг доимий ўсиб бориши ҳамда унинг ўзини ўзи ривожлантириши ана шу мустақиллик ва эркинликни таъминлайди. Демак, ҳуқуқий давлат қашшоқ бўлиши мумкин эмас.

---

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш йўлида. Т., «Ўзбекистон», 1995, 182-183-бетлар.

[2] *Х.Раҳмонқулов.* Мулк ҳуқуқи ва унинг моҳияти ҳақида // Мустақил Ўзбекистон: ҳуқуқ фанларининг долзарб муаммолари. Тўплам. Т., 2000, 57-бет.

Ҳуқуқий давлатнинг ижтимоий асоси. Инсон ва унинг хилма-хил манфаатлари бундай давлатнинг диққат марказида туради. **«Инсон ва давлат ўртасидаги муносабатларда,** — деб таъкидлайди Ислом Каримов, — **инсон манфаатлари устувор бўлиши керак».** Яна у ўз фикрини шундай давом эттиради: «Давлат ва давлат ҳокимиятининг барча тармоқлари ўз фаолиятини инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва қўриқлаш ишига сафарбар қилгандагина ўз вазифасини тўғри адо этган ҳисобланади. Бу қоидани ҳамма тан олиши, бу қоидага ҳамма итоат қилиши шарт»[1].

Ижтимоий институтлар тизими, ижтимоий алоқалар орқали ҳар бир фуқаронинг ўз ижодий имкониятларини рўёбга чиқариши учун зарур шароитлар яратилади, фикрлар хилма-хиллиги, шахсий ҳуқуқ ва эркинликлар таъминланади. Бундан ташқари, бошқарувнинг тоталитар усулларидан ҳуқуқий шаклларига ўтилиши давлат ижтимоий фаолиятининг қайта йўналтирилишини, унинг муайян мақсадга қаратилишини тақозо этади. Президентимиз таъкидлаганидек: «Ижтимоий сиёсатни амалга оширишда, ижтимоий ҳимоя воситасини кучайтиришда сифат жиҳатидан янги босқич зарурлиги объектив эҳтиёж бўлиб қолди. **Шу муносабат билан ялпи ижтимоий ҳимоялаш тизимидан ишончли ижтимоий кафолатлар ва аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизимига изчиллик билан ўтиш мақсадга мувофиқ деб топилди.**

Адолат тамойилларига изчиллик билан риоя этиш қоидаси янгиланган ижтимоий сиёсат қурилишига асос қилиб олинди»[2].

Шундай қилиб, **ҳуқуқий давлат — бу айни пайтда ижтимоий давлат ҳамдир.**

Ҳуқуқий давлатнинг ахлоқий асослари деганда, инсонпарварлик ва адолат, шахс тенг ҳуқуқлилиги ва эркинлиги, унинг шаъни ва қадр-қиммати каби умуминсоний қоидалар назарда тутилади. Ҳуқуқий давлатчилик режими амалда инсоннинг олий ахлоқий қадриятларини қарор топтиради, жамият ҳаётида уларнинг ҳал қилувчи ролини таъминлайди, шахс устидан зўравонликни истисно этади. Зеро, биринчи чақириқ Олий Мажлиснинг биринчи сессиясида ҳуқуқий давлатни барпо этишда ахлоқ ва унинг аҳа-

[1] *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 17-бет.

[2] *Каримов И.А.* Ўзбекистон иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш йўлида. Т., «Ўзбекистон», 1995, 129-бет.

мияти қуйидагича баҳоланишида ҳам катта маъно бор. Яъни: а) ахлоқ, энг аввало, инсоф ва адолат туйғуси, имон, ҳалоллик демакдир; б) қадимги аждодларимиз комил инсон ҳақида бутун бир ахлоқий талаблар мажмуасини ишлаб чиққанлар; в) киши қалбида ҳаромдан ҳазар, нопокликка, адолатсизликка нисбатан муросасиз исён бўлиши керак.

Мамлакатимизда буларнинг ҳаммаси давлат бошқарувининг демократик усулларида, одил судлов адолатида (аввало, шунга интилишида), давлат билан ўзаро муносабатларда шахс ҳуқуқ ва эркинликларининг устуворлигида (Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси «Муқаддима»си, 14-моддаси), озчилик ҳуқуқларининг ҳимоя қилинишида, турли диний қарашларга нисбатан тоқатлиликда (Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 31-моддаси) ўз ифодасини топмоқда.

Ҳуқуқий давлат – мамлакатда яшовчи халқ, миллат ва элатлар суверенитетини ўзида мужассам этган ***суверен давлатдир***. «Ўзбекистон – суверен демократик республика», – дейилади Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 1-моддасида. Ҳокимият устуворлиги, барчага бирдай тааллуқлилиги, тўлақонлилиги ва ягоналигини рўёбга чиқара бориб, ёш давлатимиз истисносиз барча фуқаролар учун адолатлиликка асосланган ижтимоий муносабатлар эркинлигини таъминлайди (Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 14-моддаси).

Ҳуқуқий давлатда мажбурлов ҳуқуқ асосида амалга оширилади. ***Мажбурлов*** давлат суверенитетининг муҳим шарти бўлиб, ***ҳуқуқ билан чекланган ҳамда шу билан қонунсизлик ва зўравонликнинг олди олинган.*** Албатта, давлат куч ишлатиши керак. Лекин бунга ақл (ҳуқуқ) доирасида ва фақат унинг суверенитетига, фуқароларининг манфаатларига зид бўлган тақдирдагина йўл қўйилиши даркор. Шунингдек, давлат, алоҳида бир кишининг хулқ-атвори бошқалар эркинлигига таҳдид солган тақдирда, унинг эркинликларини ҳам чеклайди.

Айни пайтда давлатнинг сиёсий табиати худди шу суверенитетда янада ёрқинроқ намоён бўлади. Чунки унда жамият сиёсий тизими турли хил бўғинлари эҳтиёж ва манфаатларининг бутун бир мажмуи мужассамлашгандир. Суверенитет туфайли давлат ва нодавлат ташкилотлари манфаатларининг энг мақбул нисбатига,

уларнинг адолатли ҳуқуқий мувозанати ва эркин ривожига эришилади.

Энди ***ҳуқуқий давлатнинг асосий белгилари***ни бевосита кўриб чиқамиз. Ушбу мавзу ҳамиша олимлар эътиборини тортиб келган ва унинг юзасидан кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борилган. Жумладан, В.Н.Кудрявцев ва Е.А.Лукашевалар ҳуқуқий давлатни шакллантириш қуйидаги асосий принципларни ҳаётга изчил татбиқ этишни талаб қилишини таъкидлайдилар: 1) ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида ҳуқуқнинг ҳукмронлиги; 2) давлатнинг ўзи ва унинг органларининг қонунлар билан боғланганлиги; 3) шахс эркинлиги, унинг ҳуқуқ ва манфаатлари, шаъни ва қадр-қимматининг пойдорлиги, уларнинг қўриқланиши ва кафолатланганлиги; 4) давлат ва шахснинг ўзаро масъулияти; 5) қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг бажарилишини назорат қилиш таъсирчан чораларининг мавжудлиги.

Б.М.Лазарев ҳуқуқий давлат қуйидаги фазилатларга эга бўлиши керак деб ҳисоблайди: ***биринчидан,*** ўз функцияларини амалга ошириш учун у ҳуқуқ, қонунчиликдан кенг фойдаланади; ***иккинчидан,*** давлат ва унинг органлари, барча мансабдор шахслар ҳуқуқ билан боғланган, давлат ҳокимияти қонунлар асосида амалга оширилади.

Кўриб турганингиздек, ҳуқуқий давлатнинг юқорида келтирилган тавсифлари унинг ***муҳим жиҳати – жамият ва давлат муносабатларининг бутун тизими ҳуқуқий асосларга қурилиши керак***лигини очиб беради. Лекин бу муҳим хулосанинг ўзи муаммони бутун тўлалигича ечиб беролмайди.

Юридик адабиётларда ҳуқуқий давлат белгиларининг анча батафсил рўйхатларига мисоллар кўплаб топилади. Улар жумласига қуйидагиларни киритиш мумкин:

1) давлат институтлари тизимида давлат-ҳукмли бошқаруви барча имтиёзларининг жамланганлиги;

2) ҳокимиятнинг бўлиниши, яъни бир давлат кичик тизими (қонун чиқарувчи муассасалар, ижро этувчи-фармойиш берувчи органлар, суд ҳокимияти органлари)нинг функциясини бошқаси билан алмаштирилишига йўл қўйиб бўлмаслиги;

3) фуқаролик жамиятининг мавжудлиги;

4) бирон-бир бўғин ёки институтда ҳокимият ваколатларининг тўпланиб қолишига тўсқинлик қилувчи монополияга қарши механизмларнинг яратилиши;

5) конституциявий қонуннинг устунлиги ва бевосита амал қилиши;

6) давлат ҳокимияти суверенлигини қонунда белгилаш ва уни ҳаётга татбиқ этиш;

7) сайлаш ҳуқуқи нормалари асосида қонун чиқарувчи органларни шакллантириш ҳамда қонунларда давлат иродасининг шаклланиши ва ифодаланишини назорат қилиш;

8) ички қонунларнинг халқаро ҳуқуқ умумэътироф этган нормалар ва принципларга мувофиқлиги;

9) ижтимоий муносабатлар барча субъектларининг ҳар кимнинг ўзбошимча қарорларидан ҳуқуқий ҳимояланганлиги;

10) ҳуқуқий давлатчиликни таъминлашнинг намунаси, модели ва воситаси сифатида суднинг устунлиги;

11) қонунларнинг ҳуқуққа мувофиқлиги ва давлат ҳокимияти тизимини ҳуқуқий ташкил этиш;

12) фуқаролар ҳуқуқлари ва мажбуриятларининг бирлиги;

13) давлат ва шахснинг ўзаро масъулияти.

Айни пайтда ***ҳуқуқий давлатни барпо этиш учун, энг аввало, жамият принциплари ва қадриятлари, унинг ривожланиш эҳтиёжлари ҳисобга олинмаган норматив қарорлар ҳақиқий ҳуқуқ сифатида кўрсатиладиган ҳуқуқий фаолиятни чуқур илдиз отиб кетган расмий-догматик, тор норматив тарзда қабул қилишга барҳам бериш керак***лигини қайд этиш зарур деб ҳисоблаймиз. Назариядаги бундай ҳолат амалиётнинг олға силжитишга қодир илмий тафаккур тараққиётига, ижод ёндашувга тўсқинлик қилади.

Собиқ иттифоқда юридик фан дуч келган вазият ҳуқуқнинг расмий-догматик талқинига яққол мисол бўла олади. У, асосан, икки функцияни бажарар — чоп этиладиган қонунларни шарҳлаш ҳамда мавжуд маъмурий-буйруқбозлик тимизи ва унинг асосида ётувчи авторитар тафаккурни кўр-кўрона мақташ билан шуғулланарди. Табиийки, бундай чекланганлик шароитида ҳеч қандай жиддий танқиднинг, демакки, илмий изланишнинг бўлиши мумкин эмас эди.

Шунинг учун ҳам тарихнинг яхши назариясиз, шунингдек, ҳуқуқ ижодкорлиги жараёнида ҳуқуқшунослар иштирокисиз амалиёт нотўғри йўлдан кетиб қолиши мумкинлигини кўрсатди. Ваҳоланки, бironта ҳам ҳуқуқий ҳужжат чуқур илмий экспертизасиз ва

кенг муҳокама этилмасдан қабул қилинмаслиги ва ҳаётга татбиқ этилмаслиги лозим.

Юқорида қайд этиб ўтганимиздек, ҳуқуқий давлат назарияси табиий-ҳуқуқий қарашлар асосида шаклланган. Албатта, у илк бор И. Кант томонидан концептуал тарзда ва энг тўлақонли равишда таърифлаб берилганини эслагандирсиз. Шу ўринда у таклиф этган концепцияни батафсилроқ кўриб чиқамиз. Бу ишни Кантнинг табиий-ҳуқуқий мафкураси тавсифида ***тўрт жиҳат***ни ажратиб кўрсатиш кераклигига эътиборингизни жалб этишдан бошлаймиз:

1) ***табиий ҳуқуқнинг универсал хусусияти***ни универсал этика деб ҳам айтиш мумкин, унинг нормаси учун келиб чиқиши ва вазифаси жиҳатидан улар кимга тегишлигининг аҳамияти йўқ. Улар ***инсон***га қаратилган;

2) ***шартнома – давлат фаолиятининг бошланғич асосидир.*** Шартнома бўйича эса табиий ҳуқуқларнинг ҳаммаси ҳам давлатга топширилавермайди. Уларнинг айримлари дахлсиздир, зеро, улар индивиднинг хусусий ҳаётини ташкил этади;

3) ***«ижобий ҳуқуқ» (одамлар ижод қиладиган ва давлат чоп этадиган нормалар)нинг табиий ҳуқуққа бўйсуниши;***

4) ***табиий ҳуқуқ нормаларининг доимийлиги,*** уларнинг ўзгармас хусусияти (классик вариант) ёки табиий-ҳуқуқий ақидаларнинг ўзгариб турувчи мазмуни (табиий ҳуқуқнинг вужудга келиш назарияси)дир.

Кантнинг ҳуқуқий давлат назариясини ташкил этувчи бир қатор қоидалари унинг табиий-ҳуқуқий ва шу билан бирга позитив ёндашуви учун хосдир. Масалан, Кант, ҳар бир шахс мутлақ қадриятдир ҳеч кимга, ҳатто энг олижаноб режаларни бажариш учун ҳам, восита ёки қурол сифатида қаралмаслиги керак, деб даъво қилади.

Шунингдек, Кант тажрибадан олдинги ва тажрибадан ташқари, тарихгача ва тарихдан ташқари, асосланмаган ва мутлақ ҳамда ҳеч қандай инсон ҳолатлари билан боғлиқ бўлмаган қандайдир қонун мавжуд, деб ҳисобларди. Кант уни «қатъий талаб» деб атайди. Ушбу мавҳум шакл ҳар гал жонли мазмун билан боийди. ***Бу — расмий қоида***, лекин у ҳаётий муносабатларда қўлланиши билан аниқ маъно касб этади. Кантнинг қатъий талаби ҳуқуққа татбиқан қуйидагиларни амр этади: «Шундай иш тутгинки, сенинг

ўзбошимчалигинг эркин намоён бўлиши умумий қонунга мувофиқ бўлсин, ҳар бир кишининг эркинлигига мос келсин»[1].

Индивидлар қатъий талабга ***эркин*** бўйсунадиган бўлганларидагина ҳуқуқ ҳақида гап бўлиши мумкин, яъни улар шундай қилишларига ҳеч ким халақит бермаслиги керак. ***Қатъий талаб асосида бир одамнинг иккинчисига нисбатан зўравонлигини чеклайдиган ҳамма нарса,*** Кант фикрича, ***ҳуқуқ ҳисобланади.***

«Умумий қонун» (қатъий талаб)ни ҳаётга татбиқ этишни таъминловчи реал куч керак, деб таъкидлайди у. Ҳуқуқ давлат туфайлигина умуммажбурий, мажбурлов кучига эга бўлади. Давлат эса шахсга хизмат қилишга, унинг чекланган мустақиллиги (автономияси)ни таъминлашга, демакки, уни ҳар қандай зўравонликдан муҳофаза қилишга даъват этилган.

Давлат ўз фаолиятини мутлақ равишда ҳуқуқ асосида олиб боради. Шу ўринда: Қандай ҳуқуқ асосида? – деган савол туғилади. Зеро, унинг ўзи қонун чиқаради.

Кант томонидан ҳуқуқ, ***биринчидан,*** тажрибада синалмайдиган нормалар (очиқ-ойдин ҳақиқатлар) мажмуидан иборат табиий ҳуқуқ сифатида, ***иккинчидан,*** қонуний ифодани ифодаловчи ижобий ҳуқуқ сифатида, ***учинчидан,*** адолат сифатида тушунилади. Давлат табиий ҳуқуққа риоя этади ва барча билан бирга умуммажбурий қонунларни бажаради.

Олий даражадаги ҳуқуқ-тартиботни ўрнатишда халқ иштирок этади. Конституцияда унинг иродаси ифодаланади. Руссо каби Кант ҳам ***халқ суверенитети*** ғоясини таъкидлайди. Қонун чиқарувчи ҳокимият ҳам халққа қарашлидир. Ижро этувчи ҳокимият қонун чиқарувчи ҳокимиятга бўйсундирилган. Суд ҳокимияти ижро этувчи ҳокимият томонидан тайинланади. Шу тариқа ***ҳокимиятнинг оддий бўлиниши эмас, балки ҳокимият тармоқларининг ўзаро мувозанати таъминланади.***

Яна бир бор эслатиб ўтамизки, айнан ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд тармоқларига бўлиниш белгиси ҳуқуқий давлат учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Шу муносабат билан ушбу назария тарихий турдаги ҳар қандай давлатда бирон-бир даражада фойдаланилиши мумкин бўлган умуминсоний қадрият эканлигини алоҳида қайд этиш жоиз.

[1] *Кант И.* Соч. Т.4. Ч.2. М., 1965, 140-бет.

Бизнинг мамлакатимизда мазкур принцип Ўзбекистон Республикаси Конституцияси (12-модда)да қонуний мустаҳкамлаб қўйилган. Президент И.А.Каримов таъбири билан айтганда: «Қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва судлов тизими – яъни *ҳокимият тармоқларининг бўлиниши қонуний жиҳатдан мустаҳкамлаб қўйилди.* Уларнинг ҳар бирида қонуний асосда авторитаризм ва тоталитаризм зўравонликларини истисно этувчи ҳақиқий демократик меъёр ва тартиблар жорий этилди»[1].

Бироқ айрим давлатларда кўриб чиқилаётган концепциянинг ташкилий-ҳуқуқий жиҳатлари шакли ўзгариб борган. Чунончи, Лотин Америкаси қатор мамлакатлари конституциявий таълимоти ***тўрт ҳокимият*** тамойилидан келиб чиқади: унда қўшимча равишда ***сайлов ҳокимияти*** тилга олинади. Баъзан ҳокимиятнинг бундан ҳам кўпроқ миқдори санаб ўтилади. Жумладан, Никарагуанинг 1986 йилги Конституцияси лойиҳасида беш ҳокимият кўрсатилганди: бунга яна **назорат ҳокимияти** ҳам киритилганди. Жазоирнинг 1976 йилги Конституцуиясида амалда ***олтита ҳокимият – сиёсий, қонун чиқарувчи, ижро этувчи, суд, назорат ва таъсис ҳокимият тармоқлари*** санаб ўтилганди.

Шундай қилиб, турли мамлакатларда ҳокимиятнинг бўлиниши ва ҳокимиятнинг ягоналигига турлича қарашлар мавжуд, бир хил бўлмаган ҳуқуқий, конституциявий нормалар ва амалиёт мавжуд. Бироқ бунда муҳими шуки —— уларнинг ҳаммаси ҳуқуқий давлатда ҳуқуқ асосида, энг аввало, қонун чиқарувчи ҳокимият эълон қилган ҳуқуқий қонунлар асосида фаолият юритади.

Ҳуқуқий давлат ҳақида фикр юритарканмиз, яна бир далилни эътиборсиз қолдириб бўлмайди. Ҳуқуқий мафкурада, ***ҳуқуқий давлатнинг ўзи нима, деган масалада икки хил нуқтаи назар*** яққол кўзга ташланади. ***Биринчиси***ни ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида ***«қонун ҳукмронлиги»*** сифатида таърифлаш мумкин. Лекин бунда ушбу фикр билан барча муаммолар ҳал бўлмаслигини унутмаслик лозим. Бу ерда конституциявий маънода қонуннинг, яъни давлат ҳокимияти олий вакиллик органлари ҳужжатларининг ҳукмронлиги кўзда тутилган. Бу ўринда гап, албатта, қонуннинг сўзда эмас, балки амалдаги устунлиги ҳақида бормоқда.

Албатта, ушбу ёндашувнинг асосий принципларини шубҳа остига олиш ноўрин бўларди. Лекин, бизнинг назаримизда, моҳияти

[1] *Каримов И.А.* Янгича фикрлаш ва ишлаш давр талаби. 5-том. Т., «Ўзбекистон», 1997, 107-108-бетлар.

«ҳуқуқнинг ҳукмронлиги, устуворлиги» таърифида ифодаланган иккинчи нуқтаи назар афзалроқ кўринади. У ҳуқуқ ва қонун ўртасида мавжуд бўлган фарқланишга асосланган. Ҳуқуқнинг ҳукмронлиги ***ҳуқуқий*** (юридик) ***қонун***нинг устуворлигини кўзда тутади, ***зеро, ҳар қандай қонун, бизнинг билишимизча, ҳуқуқни ифодалайвермайди.*** Мазмунига кўра, қонунлар илғор ва қолоқ, мантиқли ва мантиқсиз, адолатли ва адолатсиз бўлиши мумкин. Қонуннинг устунлиги – ҳуқуқий давлатнинг муҳим, лекин, ҳар қалай, ташқи, расмий томонидир. Ҳуқуқий давлатнинг ички, мазмуний хусусияти қонуннинг сифати, моҳиятидан иборат. Чинакам демократик ҳуқуқий давлатда қонун ҳуқуққа мос бўлиши керак.

«Ҳуқуқ ҳукмронлиги», «қонун ҳукмронлиги» тушунчалари ҳуқуқий давлатнинг қарийб барча концепцияларида акс этган. Бироқ амалиётда ҳуқуқ ва қонун чинакамига ҳукмрон бўлган жамиятни барпо этиш ҳали ҳеч кимга насиб этмаган. Қонун ижтимоий муносабатлар тизимидан ташқарида ҳам, юқорида ҳам эмас, унинг доирасида яшаши ва амал қилишини исботлаб ўтиришнинг ҳожати бўлмаса керак.

Шу маънода баъзи муаллифларнинг қонунни, сал бўлмаса, ҳокимият ва бошқарув субъектига айлантириб қўйиш билан боғлиқ тасаввурлари кишини таажжубга солади. Лекин жамиятни қонунлар эмас, одамлар бошқаради. Боз устига, одамлар ҳокимияти пинҳоний иш тутишга, ўз ҳаракатларида масъулиятсизликка интилганда эса, у жон деб қонун кучига ишора қилган ҳолда ниқобланади. Ушбу ёндашув тарафдорлари қаттиқ, лекин адолатли қонун ҳамманинг устидан ҳукмронлик қилади, деб ўйлайдилар. Шу муносабат билан «қонун – ҳамма нарсадан устун», «қонун қаттиқ бўлгани учун ҳам қонун», «дунё йўқ бўлса-бўлсин, лекин адолат яшасин» қабилидаги ибораларни эслайлик. Яна бир бор такрорлаймиз – қонун номидан ҳамиша одамлар иш кўрадилар ва унинг устидан ҳукмронлик қиладилар.

Шуниси қизиқки, айрим буюк мутафаккирлар ҳуқуққа оғирвазмин муносабатда бўлишади. Ҳақиқатан ҳам, ижтимоий қадриятлар орасида ҳуқуқ энг юқори ўринни эгалламайди. Дунёда ҳуқуқдан юқори турадиган нарсалар оз эмас – ҳақиқат, ақл-заковат, виждон, ҳалоллик, эркинлик, адолат ва ҳоказолар шулар жумласидандир. Ҳуқуқ ва қонун шу қадриятларни

ифодалагандагина, уларнинг ҳаётга татбиқ этилишига кўмаклашгандагина бирон-бир қимматга эга бўлади. Шунинг учун ҳам ҳуқуқий давлат қуришда бизни таъқиб этувчи хавф-хатарлардан бири — ҳуқуқ ва қонунни ўз ўрнига қўя билмаслик билан боғлиқ, десак, асло янглишмаймиз.

Афсуски, ҳозирги замон жамияти ҳали ***«керак»нинг «мавжуд» билан бирлиги***га эриша олганича йўқ. Ушбу мақсадга эришишнинг узоқ жараёни айнан биз интилган ҳуқуқий давлатни шакллантириш ва вужудга келиш жараёнидирки, бунда устуворлик фақат «мавжуд» ва «керак»ни ўзида бирлаштирган ҳуқуқий қонунга тааллуқли бўлади. ***Мавжуд*** – бу мавжуд қонун, ***керак*** эса – ўша қонуннинг қандай бўлиши кераклиги. Аслида «керак»ни излаш назарий жиҳатдан ҳуқуқ моҳиятини излашдан иборат бўлади.

Шундай қилиб, қонун устунлиги ва унинг давлат билан боғлиқлигининг ўзи давлатни ҳуқуқий деб аташ учун мутлақо кифоя қилмайди. Фақат ҳуқуқ билан боғлиқлик давлатни чинакам ҳуқуқий деб таърифлашга асос бўлиши мумкин.

Шу тариқа ҳуқуқий давлатнинг асосий принципларини кўриб чиққач, ***ҳуқуқий давлатни шакллантириш*** масаласини кўриб чиқиш имконияти туғилади.

Маълумки, ҳамиша ҳуқуқий давлатга даъват этиш ҳамда уни шакллантириш жараёнининг ўзи бошқарувнинг мустабид усулига, мутлақ ҳукмронликка, полиция давлатига қарши кураш шиори остида майдонга келган. Худди шунинг учун ҳам ҳуқуқий давлат тўғрисидаги энг нуфузли концепциялар буржуазиянинг феодалларга қарши кураши даврида вужудга келади. Бунда буржуазия эски ҳукмрон синфларининг ҳақ-ҳуқуқ ва имтиёзларига, муштумзўрлик ҳуқуқи ва қонунлаштирилган зўравонликларига қарши ўз юридик қадриятларини таклиф қилади.

Эътиборли жойи шундаки, айни пайтда тарихий тажриба ҳам шундан далолат берадики, ушбу ғояга амалийлик ва барқарорлик бахш этиш учун ярамас тартибларни барҳам топтириш истагининг ўзи мутлақо кифоя қилмайди. Бунда яна ***тафаккур кучи, аниқ белгиланган принциплар, устуворликлар, мақсадларга эга бўлган янги ҳуқуқ-тартиботни яратиш зарурлигига қатъий ишонч ҳамда бошланган ишини охирига етказишда сабот-матонат керак бўлади.***

Яна бир қизиқ ҳолат. Ҳуқуқий давлат ғоясининг ўзи – энг хилма-хил сиёсий режимлар шароитида пайдо бўлиб, ҳамма ерда, таъбир жоиз бўлса, ўринли жарангларди. Чунончи, XIX-XX асрлардаги Германия тарихида Бисмарк давридаги немис давлати, Веймар республикаси ёки Гитлернинг фашистик режимини оласизми — ўзига ҳуқуқий давлат мақомини бермаган бironта сиёсий тузум бўлган эмас. Ҳозир ҳам немис давлатининг Асосий Қонуни (28-модда, 1-қисм)да ижтимоий-ҳуқуқий давлатнинг асосий принципларига содиқлик таъкидланган.

Собиқ тоталитар тузумга асосланган мамлакатлар ва собиқ иттифоқ республикаларида ҳуқуқий давлат ғояси айниқса долзарб бўлиб қолди. Бу ҳам тоталитаризмга, ҳукмронликнинг маъмурий-буйруқбозлик усулларига, инсон ҳуқуқларининг поймол этилишига қарши жавоб ҳаракатидир. Бунда шўро «тажрибаси»ни энг намунали деб ҳисоблаш мумкин. Президент Ислом Каримов таъбири билан айтганда: **«Бугун биз қандай давлат қуряпмиз? Унинг сиёсий ва ижтимоий негизи, унинг қиёфаси қандай бўлиши керак? Янги демократик жамият шаклланишида унинг таъсири қандай бўлади? – деган саволларга жавоб топиш, бу хусусда атрофлича фикр юритиш фурсати етди.**

Булар мураккаб, айни пайтда ғоят муҳим масалалардир. Биз бу саволларга қанчалик тўғри жавоб топа олсак, адолатли, демократик жамият қуришнинг энг мақбул ва маърифий йўлларини шунчалик тезроқ топамиз. Халқимиз келажаги, Ватанимиз истиқболи ана шунга боғлиқ»[1].

Бошқача қилиб айтганда, хатолар ва ҳуқуқий давлат қоидаларидан чекинишларга йўл қўйилмаслик учун: а) ***ушбу концепциядан биз нималарга эга эканлигимизни аниқ кўра олишимиз;*** б) ***бизда ҳеч қачон бу концепциянинг бўлмаганлиги ёки етишмаганлигини англашимиз;*** в) ***уни шакллантириш учун нималар қилишимиз кераклигини билишимиз керак бўлади.***

Яна тарихга мурожаат қиламиз. Шуни қайд этиш жоизки, собиқ шўро ҳокимияти даврида давлатнинг ҳам ҳуқуқ ижодкорлиги, ҳам ҳуқуқни қўлланиш фаолияти асосида ётган аксиомалар, нормалар, принципларнинг алоҳида мажмуи мавжуд эди. Бироқ бу ўзига хос «социалистик ҳуқуқ» бир партия

[1] *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 6-бет.

томонидан якка ҳокимлик асосида шакллантирилганди ва шу йўл билан жамият ҳуқуқлари бутунлай тортиб олинганди.

Бунда давлат ва ижтимоий ҳаётнинг (ҳуқуқий) асосларини ташкил этувчи қонунлар ва бошқа норматив ҳужжатлар мавжуд эди. Конституцияда фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликларининг жуда кенг доираси эълон қилинганди. Қонунийлик принципи эълон қилиниб, давлат органлари ҳамда фуқаролар ташкилотлари фаолиятида қонунийлик учун кураш вазифаси қўйилганди. Бироқ қуруқ сўздаги эмас, балки чинакам амалдаги қонунийлик етишмасди. Ҳуқуқ ва эркинликлар бўйича қатор кафолатлар ё йўқ эди, ёхуд жиддий кучайтиришни тақозо этарди.

Собиқ шўро давлатида ҳуқуқий давлатнинг юқоридагилардан бошқа яна кўплаб белгилари етишмасди. Чунончи, шахс ҳуқуқлари ва манфаатларининг жамият ва давлат манфаатларидан устунлиги ҳеч қачон тан олинмаганди. Худди шунинг учун ҳам Ўзбекистон Республикаси янги Конституциясининг бир йилллигига бағишланган тантанали мажлисда сўзга чиқар экан, Президент Ислом Каримов шундай деб таъкидлаганди: «Қайси масалани олмайлик, давлат манфаати биринчи ўринда, фуқаро, шахс манфаати эса деярли ҳисобга олинмаслиги эски Конституцияларнинг ҳар қайси моддасида яққол кўзга ташланар эди.

Янги Конституциямизнинг энг муҳим моҳияти шундан иборатки, унда «Давлат органлари ва мансабдор шахслар жамият ҳамда фуқаролар олдида масъулдирлар», дейилган, яъни фуқаролар манфаатининг устунлиги қонуний равишда мустаҳкамланган ва кафолатланган»[1].

Мустабид шўро тузуми шароитида ҳокимиятнинг бўлиниши назарияси, яъни давлат механизмида бир-бирини чеклаш ва мувозанатлаш принципи тан олинмаган, боз устига, зарарли, буржуа назарияси сифатида қоралаб келинганди.

Истиқлол боис келажакка умид ва ишонч билан қараётган Ўзбекистон жамияти ҳуқуқий давлат қуришнинг муҳим, илғор халқлар томонидан эътироф этилган ушбу принципларини ҳаётга сингдириш йўлидан бормоқда, бу жараённинг мураккаб ва масъулиятли эканлиги ҳамда унинг мураккаб кечиши ва кечаётганлиги ҳаммага маълум. Бу – табиий ҳолдир. Зеро, биз, «...мустабид тузум, ўта мафкуралашган, миллий ўзлигимизни

[1] *Каримов И.А.* Биздан озод ва обод Ватан қолсин. 2-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 94-бет.

топтаган эски тизимдан воз кечиб, халқимизнинг хоҳиш-иродаси, азму қарорини бажо келтириб, очиқ демократик ва ҳуқуқий давлат қуриш, ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётини шакллантириш йўлини танладик»[1]. Дунё давлатчилик тарихи, ҳуқуқий-сиёсий тараққиёт сабоқлари моҳиятан ва мазмунан бир жамиятдан бутунлай воз кечиб, сифат жиҳатидан мутлақо янги жамиятни барпо этиш осон кечмаслигини аниқ кўрсатиб турибди. Айни пайтда бу ҳол ҳуқуқий давлатни барпо этиш анча узоқ давом этадиган ўта мураккаб вазифа эканлигидан далолат беради.

Аввалambор, шуни алоҳида қайд этиш жоизки, аниқ ижтимоий институтлар (тузилмалар)нинг йўқлиги собиқ шўро давлати тарқалиб кетгандан кейин жиддий сиёсий қадамлар ва давлат-ҳуқуқ ўзгаришларига бўлган эҳтиёжни келтириб чиқарди. Бошқача қилиб айтганда, ҳуқуқий давлатни шакллантиришнинг зарур шарт-шароитларини яратиш долзар аҳамият касб эта бошлади. Жумладан, фуқаролар аҳволининг қониқарли бўлишини таъминлаш шундай шартлардан бири эди. Олий Мажлиснинг биринчи чақириқ тўртинчи сессиясидаги маърузасида Ўзбекистон Президенти шуларни таъкидлаганди: «...кучли ижтимоий сиёсатни унутмаслигимиз лозим. **Ижтимоий муҳофаза воситаларини янада мустаҳкамлаш учун аниқ йўналишни кучайтириш зарур.**

Мен, аввало, жамиятимизда одамларнинг ижтимоий жиҳатдан кескин табақаланишига йўл қўймасликни, яъни бой-бадавлат одамлар билан бир қаторда ночор ва қашшоқ кишилар пайдо бўлишига, аҳолимиз социал тоифалари ўртасидаги асоссиз тафовут ҳаддан ташқари катта бўлишига, уларнинг ўртасида қарама-қаршилик пайдо бўлишига йўл қўймасликни кўзда тутяпман»[2].

Президентимиз ҳақ, зеро, фуқаролари моддий фаровонлиги ўсиб бормайдиган давлату ҳуқуқ — бир пулга қиммат. Моддий асосга эга бўлмай, умумий сиёсий ва ҳуқуқий маданиятнинг етарли даражада юқори ҳолатига эришмай, халқ иродасининг изҳор этилиши барча шаклларини фаоллаштирмай туриб ҳуқуқий давлатни тасаввур этиш қийин. Бу – ***ҳуқуқий давлатни шакллантириш учун зарур бўлган*** биринчи ***шартдир*** ва уларни ёдда сақлаб қолишимиз керак.

---

[1] *Каримов И.А.* Биз танлаган йўл – демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли. 11-том. Т., «Ўзбекистон», 2003, 4-бет.

[2] *Каримов И.А.* Бунёдкорлик йўлидан. 4-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 178-бет.

Вакиллик органларининг обрўсини (ролини) ошириш, қонунчиликни ва унинг ҳаётга татбиқ этилиши устидан назоратни такомиллаштириш, республикамизда президентлик институти ташкил этилганлиги муносабати билан ғоят зарур қадамлар ҳисобланади.

Мамлакатимиз тарихида илк бор Президент сайланди, мустақиллик тўғрисидаги Декларация эълон қилинди, янги Конституция – суверен давлатнинг Асосий Қонуни қабул қилинди. Бу – ***ҳуқуқий давлатни шакллантиришнинг*** иккинчи ***шартидир.***

Ниҳоят, ***ҳуқуқий давлатни шакллантиришнинг*** учинчи ***шарти.*** Унинг мазмун-моҳияти нимада? Ҳуқуқий давлатни шакллантириш босқичида, жумладан, қонун чиқарувчида ҳам фуқаролар ҳимоясини таъминлаш вазифаси туради. Қонун чиқарувчилар ҳам янглишишлари, ёмон ва нотўғри қонунларни қабул қилишлари, ижро этувчи ва суд органлари функцияларини ўзларига олиб, шу билан кўпгина ташвишлар келтиришлари мумкин. Шу боис ҳам фуқароларга, ҳам депутатларга қонун лойиҳаларини эркин муҳокама этиш ва танқид қилиш ҳуқуқи берилиши лозим.

Масалан, Ўзбекистон Республикаси янги Конституцияси лойиҳасини мамлакатимизнинг бутун халқи муҳокама қилди. Шунинг учун ҳам Асосий Қонунимиз халқимизнинг иродасини, руҳиятини, ижтимоий онги ва маданиятини ўзида ифода этганлиги билан ажралиб туради. Бу – Конституциямизни нафақат муҳокама қилишда, балки ишлаб чиқишда ҳам бутун халқ иштирок этганлигининг ёрқин далолатидир.

Мабодо халқ қонунда ўзининг иродасини намоён эта олмаса, қонунга бўйсуниш принципи поймол бўлади. Бу ўринда қонун деганда, аввалambор, халқнинг олий давлат вакиллик органи қабул қиладиган юридик ҳужжатлар кўзда тутилмоқда. Академик Ш.З.Ўразаев бу борада қуйидагиларни уқтиради: «Қонун ижтимоий муносабатларнинг, жумладан, ҳокимият ва мухолифат билан боғлиқ муносабатларнинг қудратли тартибга солувчиси, бошқарувчиси бўлмоғи даркор. Ҳуқуқий давлатда фақат ва фақат қонун ҳакам, қози ва ҳукмдор бўла олади»[1].

Шундай қилиб, юқорида қайд этиб ўтганимиздек, ҳуқуқий давлат ***учта асосий принцип***га асосланади. Улар қуйидагилардан иборат: 1) қонун устунлиги; 2) ҳокимиятнинг бўлиниши; 3) давлат ва

[1] *Ўразаев Ш.З.* Мустақил Ўзбекистон Конституцияси. Т., 1994, 35-бет.

фуқароларнинг ўзаро мажбуриятлар билан боғланганлиги. Бу энг кўп тарқалган нуқтаи назар бўлиб, бу борада ҳам турли кўринишлар бўлиши мумкин.

Умуман олганда, ҳуқуқшунос Ф.М.Раяновнинг ҳуқуқий давлат тўғрисидаги умумий таърифига қўшилмасликнинг иложи йўқ. Унинг таъкидлашича: «Ҳуқуқий давлат – чинакам халқ манфаатларига хизмат қилувчи ижтимоий ҳаётни барпо этиш учун давлат-ҳуқуқ институтларидан идеал тарзда фойдаланишга йўналтирилган юқори даражада цивилизациялашган, маданиятли жамиятда давлат ҳокимиятини ҳуқуқий (адолатли) ташкил қилишдир»[1].

Юқорида биз, ҳуқуқий давлатда шунчаки қонун эмас, балки ҳуқуқ ҳукмронлик қилиши ҳақида гапириш тўғрироқ бўлади, деган нуқтаи назарни илгари сургандик. Зеро, қонун ҳамиша ҳам ҳуқуққа мос келавермаслиги маълум. Айтиш керакки, бу даъвомиз жуда тўғри эди. Лекин биз буни ***чинакам ҳуқуқий ҳолатни фалсафий идрок этиш зарур бўлган давлат ва ҳуқуқ назарияси***га татбиқан айтган эдик. Бироқ, агар гап фақат назария ҳақида кетмай, балки юридик амалиёт ҳам кўзда тутилганда, айнан қонуннинг ўзига мурожаат қилишга тўғри келади.

Ҳақиқатан ҳам ҳуқуқий давлатни шакллантиришда қуйидаги саволларнинг пайдо бўлиши табиий: Мамлакат халқи умумий иродасининг қонунда акс этишини амалда қандай таъминлаш мумкин? Қонун чиқарувчилик фаолиятининг ўзи қатъий қонунийлик ва конституциявийлик асосида бўлишини қандай кафолатлаш мумкин? Қонунларнинг бажарилиши бўйича мансабдор шахслар масъулиятини қандай таъминлаш керак?

Буларни оддий саволлар деб бўлмайди. Бошқарувнинг демократик шакллари юзага кела бошлаган дастлабки пайтларданоқ инсоният ақл-заковатининг энг яхши вакиллари ***ўз фуқаролари умумий манфаатлари ва умумий иродаси***ни шакллантиришни таъминлайдиган воситаларни қандай топиш устида бош қотира бошлаганлар. Айни чоғда шуни ҳам унутмаслик керакки, бутун халқнинг, ҳатто аҳоли бир табақасининг ягона иродаси маъносида умумий ирода ҳеч қачон мавжуд бўлмаган ва бўлолмайди ҳам. Якка-якка «иродалар»нинг йиғиндиси кўринишидаги халқ иродаси – асло бўлмағур гап. Лекин ***тенг амал қилувчи, тенг таъсир этувчи ирода***

[1] *Раянов Ф.М.* Проблемы теории государства и права (юриспруденция). М., «Право и государства», 2003, 133-бет.

сифатидаги умумий ирода ҳаққоний бўлиши мумкин. У демократик тартиб-қоидалар воситасида рўёбга чиқарилади. Улар туфайли озчилик иродаси умумий иродада ўз ўрнини топади. Зеро, озчилик умумий иродани шакллантиришда қатнашган, эҳтимол, шу ироданинг дастлабки кўринишини ўзгартиришга таъсир кўрсатгандир. Айнан шундай умумий ирода мавжуд қонунларда ўз ифодасини топади, уларнинг қонунийлиги ва устунлигини таъминлайди.

Лекин қонун устунлиги фақат мамлакат аҳолиси умумий ирода-сини ифодалаш билангина боғлиқ эмас. ***Қонунни қабул қилиш тартиб-қоидаси***нинг ўзи ва ***қонуннинг амал қилиш принциплари*** уни бошқа барча норматив ҳужжатлардан устун қилиб қўяди. Ҳуқуқнинг ҳар қандай тизимида унинг алоҳида ўрнини белгилаб беради. Қонунда умумий ироданинг тўғридан-тўғри (бевосита) ифодаланишини фақат референдум таъминлаши мумкин. Парламент ва унга ўхшаш вакиллик органлари, албатта, умумий иродани аниқлашга қодирдир, бироқ уни ҳамиша ҳам таъминлай олавермайди. Уларнинг ичида ёки улардан ташқарида, жамият манфаатларига зид ўлароқ, хусусий (гуруҳий) манфаатларни рўёбга чиқариш имконини берувчи турли механизмлар (масалан, лоббизм) пайдо бўлиши мумкин.

Бироқ референдум – мураккаб, энг муҳими, кўп харажат талаб этадиган тадбирдир. Бунинг устига, у қонун чиқарувчилик фаолияти тезкорлигини таъминлай олмайди, парламент эса шунинг учун махсус ташкил этилган. Амалиёт ҳам унинг салбий фаолиятини маълум даражада бетараф қилиб қўйишга қодир мувозанатлар тизимини яратиб қўйган. Булар — номма-ном овоз бериш, Президент, давлат бошлиғи фаолиятини конституциявий асосда назорат қилишдан иборат.

Шу ўринда яна бир жиҳатни қайд этиш жоиз: Ҳуқуқий давлатда қонунлар ва бошқа норматив ҳужжатлар фақат уларсиз иложи бўлмай қолгандагина қабул қилинади. Чунки норматив-ҳуқуқий тартибга солишлардан холи ижтимоий ҳаёт қанчалик кенг кўламли бўлса, ҳуқуқий давлат пойдевори ҳам шунчалик мустаҳкам бўлади. Норматив ҳужжатларнинг қадрсизланиши ҳуқуқ тизимининг емирилишига олиб келади, қонунларни кўз илғамас қилиб қўяди.

Қонун кучи кўп жиҳатдан фуқароларнинг қонун талабларига бўйсуниш зарурлигига бўлган ишонч-эътиқодларига боғлиқдир. Лекин норматив фармойишлар фуқаролар томонидан ҳамиша ҳам беихтиёр ўзлаштирилавермайди. Улар манфаатларига мос келадиган, ноҳақ (ҳуқуққа зид) ҳаракатларни тийиб турувчи таъсир кўрсатадиган ёки ташаббусли ижобий ҳаракатларни рағбатлантиришга хизмат қиладиган ҳуқуқ нормалари осон қабул қилинади. Бироқ бунда норматив фармойишларни бажаришдаги субъектлар ишини баҳолаш қийин кечади.

Қонун чиқарувчи эса қонун тақдирини зудлик билан ҳал этиш имкониятидан маҳрумдир. Бу борада барча имкониятлар қонунни қўллаш бўйича махсус ваколатларга эга бўлган муассасалар ва мансабдор шахслар тасарруфига берилади. Шунинг учун ҳам ***ҳуқуқни қўллаш муассасаларида ижро интизомининг йўқлиги қонунни таъсирчан амалга оширишда асосий тўсиқ ҳисобланади.*** Қонун кўрсатмаларини бажаришда танг ҳолатлар кўпинча совуққонлик, фаолиятсизлик, лоқайдлик, яна ҳам кўпроқ ҳолларда эса мансабдор шахсларнинг ўз лавозимларини суиистеъмол қилишлари оқибатида юзага келади. Айнан шунинг учун ҳам биринчи чақириқ Олий Мажлиснинг тўртинчи сессиясида давлатимиз раҳбари қуйидагиларни таъкидлаганди: «...мен бугун ҳуқуқий давлатнинг энг асосий талаби – давлатимизда қонунларни амалга оширишга, қонунчиликни таъминлашга сафарбар этилган кишиларнинг уларни аниқ ва оғишмай ижро этишини талаб қилиш тўғрисида алоҳида гапирмоқчиман. Мен ҳокимият тузилмалари, ҳуқуқни муҳофаза этиш, суд ва назорат органларини назарда тутяпман.

...**Агар шундай бўлмаса, агар ўша органлар ёки мансабдор шахсларнинг ўзлари қонунларни оёқ ости қилса, мазкур қонунларнинг ўзи обрўсизланади, янаям тўғрироғи, жамиятнинг маънавий асосларига путур етади»**[1]**.**

Шу ўринда яна бир масалага эътиборни қаратмоқчимиз. Таклиф этилган қонунларга турли субъектларнинг муносабатини билиш ҳуқуқий давлат қонун чиқарувчиси учун ғоят муҳим аҳамиятга эга. Қабул қилинаётган қонунларга аҳолининг муносабати тўғрисидаги ахборотлар қонун ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш учун ниҳоятда зарур.

[1] *Каримов И.А.* Бунёдкорлик йўлидан. 4-том. Т., Ўзбекистон, 1996, 184-бет.

Жамиятда қонунга қўшилмасликнинг қуйидаги ҳолатлари кенг ёйилганлиги исботланган. **Биринчидан,** мураккаб маросимларни кўзда тутувчи нормалар амал қилган ҳолатлар. **Иккинчидан,** янги қоидалар билан фаолияти танг аҳволга тушириб қўйилган шахсларнинг тор доирасининг янги қонун-қоидаларга фаол қаршилиги. Собиқ иттифоқда 1985 йилги ичкиликбозлик ва алкоголизмга қарши кураш компанияси бунга мисол бўла олади. **Учинчидан,** янги нормаларга аҳоли кўпчилигининг қаршилик кўрсатиши энг жиддий ҳодиса ҳисобланади. Бундай ҳолларда биз ҳуқуқий нигилизмга дуч келган бўламиз. Қонун чиқарувчига нисбатан халқ ишончининг йўқолгани ҳамда қонунларнинг паст сифатдалиги ҳуқуққа нигилистик қарашларнинг бош сабабларидир. Боз устига, қонунлар салмоғининг, кўпдан-кўп ҳужжатлар тахламининг шишириб, оғирлаштирилиб юборилиши, бир хил муаммоларни ҳуқуқий тартибга солишдаги қарама-қаршиликлар қарийб ҳал этиб бўлмайдиган чалкашликларга олиб келади.

Айни чоғда шуни ҳам таъкидлаш зарурки, гарчи Ўзбекистонда демократик ҳуқуқий давлат барпо этиш кенг миқёсда амалга оширилаётган бўлса-да, қабул қилинаётган қонунлар билан реал ҳаёт ўртасида номутаносиблик сақланиб қолаётгани сир эмас. Бу ҳолат, Юртбошимиз таъбири билан айтганда, «ҳаётимизнинг аччиқ ҳақиқати»дир. «Биз қонунчиликка асосланган ҳуқуқий давлат қуришга интилаётган эканмиз, бундай ҳолатлардан юз ўгирмасдан, қочмасдан, аксинча, бунга олиб келувчи сабабларнинг таг-томирига етиб бориш ва уларнинг ечимини топишимиз зарур»[1].

Албатта, демократик давлатда фуқаролар ҳуқуқлари ва эркинликларини поймол этувчи Конституцияга зид қонунларнинг пайдо бўлиш эҳтимоли катта эмас. Бундай қонунлар пайдо бўлиб қолган тақдирда ҳам уларнинг амал қилиши Конституциявий суд томонидан тўхтатиб қўйилади. Лекин яхши ўйланмаган, шошқалоқлик билан қабул қилинган қонунларнинг бўлиши ҳеч гапмас. Натижада қонунчилик миқёсларида ошкора зиддиятлар ва анахронизмлар (эскича қарашлар, сарқит фикрлар) пайдо бўлади, ялпи омма онгида эса қонун чиқарувчи мақсадини тушуниш барҳам топади. Бундай ҳолат, айниқса, муҳим қонунлар тегишли қонун ҳужжатлари билан мустаҳкамланмаганда, қабул қилинган ҳуқуқий нормалар ва кафо-

[1] *Каримов И.А.* Биз танлаган йўл – демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли. 11-том. Т., «Ўзбекистон», 2003, 99-бет.

латларни рўёбга чиқаришнинг аниқ механизми етарли даражада ишлаб чиқилмаганда янада яққолроқ намоён бўлади.

Қисқача айтганда, ҳуқуқий давлатни барпо этиш муаммолари мана шулардан иборат. Гарчи мазкур муаммолар анча кўп ва мураккаб бўлса-да, ҳали-ҳамон инсоният бу масалалар билан мунтазам шуғулланиб келаётганига қарамай, давлат қурилишида ҳуқуқий давлатдан афзалроқ бирон-бир яхши нарсани ўйлаб топганича йўқ. Давлат ва ҳуқуқнинг келиб чиқиши ҳамда ривожланишининг кўпдан-кўп концепциялари шундан далолатдир. Бинобарин, Президентимизнинг қуйидаги сўзлари ҳам шундан гувоҳлик бериб турибди: «Бизнинг асосий узоқ муддатли ва стратегик вазифамиз аввалгича қолади – бу демократик давлат, фуқаролик жамияти қуриш жараёнлари ва бозор ислоҳотларини янада чуқурлаштириш, одамлар онгида демократик қадриятларни мустаҳкамлаш йўлидан оғишмай, изчил ва қатъият билан боришдир»[1].

6. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ ТЎҒРИСИДАГИ ТАЪЛИМОТЛАР ВА УЛАРНИНГ МОҲИЯТИ

Маълумки, минг йиллар мобайнида инсоният давлат-ҳуқуқ муносабатлари мавжудлиги шароитларида яшаб келмоқда. Одамлар маълум бир давлат фуқароси бўлиб, давлат ҳокимиятига бўйсунадилар, ўз хатти-ҳаракатларини ҳуқуқий кўрсатмалар ва талабларга мослаб келадилар. Шунга кўра, албатта, қадим замонлардан буён давлат ва ҳуқуқ нима учун ва қандай қилиб пайдо бўлган, деган фикр улар онгини банд этиб келади.

Ўйлаймизки, бу борадаги барча қарашларни санаб чиқишнинг имконияти ҳам, маъноси ҳам йўқ. Биз давлат ва жамиятни фарқловчи ҳамда давлат ва ҳуқуқнинг келиб чиқишини алоҳида муаммо сифатида ажратиб қаровчи назарияларни кўриб чиқамиз.

Диний (теологик) назария. У давлат ва ҳуқуқнинг пайдо бўлиш сабабларини изоҳлаб берган дастлабки таълимотлардан бири эди. Мазкур назария буни илоҳиёт билан боғлар, бутун ҳокимият худо томонидан берилган, деб уқтирарди. Бу давлат ҳокимиятини мажбурий ва муқаддас қилиб қўйганди.

[1] *Каримов И.А.* Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. Т., «Ўзбекистон», 2005, 34-бет.

Чунончи, давлатнинг келиб чиқиши ҳақидаги қадимий Хитой афсоналарига кўра, ердаги ҳокимият — айнан олий ҳукмдор шахси (яъни Хитой императори) олий илоҳий кучлар билан алоқанинг бирдан-бир нуқтаси ҳисобланган. Қолган мансабдор шахслар ва давлат маҳкамаси олий ҳукмдорнинг ижрочиларидир, холос.

Миср, Бобил, Ҳиндистонда бошқача қараш мавжуд эди. Бу ерларда худолар ҳукмдор ҳокимияти манбаи ҳисобланиб, ўзлари дунёвий ва бошқа ишларда тақдир ҳукмрони бўлиб қолаверадилар, деб ўйлашган.

Қадимги яҳудийларнинг диний-афсонавий даъволари муайян қизиқиш уйғотади. Уларнинг тахминлари бўйича, ягона, ҳақиқий худо бутун яҳудий халқининг раҳбари ва подшоҳи бўлиб, у билан махсус шартномавий муносабатда бўлган. Яҳудий халқи қонунлари (Мусо қонунчилиги) тўғридан-тўғри худонинг ўзидан олинган. Оддий шароитларда ҳокимиятни худо вакил қилган одамлар амалга оширади, лекин фавқулодда ҳолларда унинг ўзи (ваҳийлар, мўъжиза кабилар орқали) бевосита ҳаракат қилади.

Қадимги мисрликларнинг фикрича, Маат (Ма-ат) маъбудаси қонунлар, одил судлов, адолат тимсолидир. Судьялар унинг тасвирини бўйинларига осиб юришар ва Маат коҳинлари ҳисоблашарди. Фиръавнлар, коҳинлар ва амалдорлар дунёвий ҳокимиятнинг, шунингдек, расман маъқулланган хулқ-атвор қоидалари, шу жумладан ўша вақтдаги ҳуқуқ (одатлар, қонунлар, суд қарорлари)нинг асосий манбалари илоҳий хусусияти табиий-илоҳий адолат тартиби — маатга мос келиши керак, деган маънони англатарди. Улар Ригвед (ҳинд-орийлар муқаддас мадҳияси)да, дао (қадимги хитой афсоналари)да, дик (қадимги юнонлар)да ўз ифодасини топган. Бунда ҳамма ерда гап ҳуқуқий тушунчанинг кейинги табиий-ҳуқуқий қарашларда ***табиий*** (табиий-илоҳий) ***ҳуқуқ*** сифатида атала бошлаган ҳақиқат — адолат ҳақида кетаётганлигига диққатингизни тортамиз.

Патриархал назария. Афлотун ва Арасту ушбу назариянинг асосчилари ҳисобланадилар. Афлотун ўзининг «Давлат» деб номланган машҳур асарида оиладан ўсиб чиққан юксак адолатли давлатни тасвирлайди. Унда подшо ҳокимияти отанинг ўз оила аъзолари устидан ҳукмронлигига ўхшатилади (Афлотун монархиянинг қатъий тарафдори ва демократиянинг ашаддий душмани бўлганини эслайлик. Зеро, демократик Афина кўпчилик овоз билан унинг ус-

този ва мураббийси Суқротни ўлим жазосига ҳукм қилиб, унинг қаттиқ нафратига учраганди).

Адолат ғоясининг ўзидан келиб чиқсак, дейди Афлотун, адолатли одам ҳеч нимаси билан адолатли давлатдан фарқ қилмайди. Инсон руҳининг уч асоси (ақл, жаҳолат ва нафс)га маслаҳат берувчи, ҳимоя қилувчи тадбиркор давлат мувофиқ келади. Давлатнинг шу хусусиятларига эса ҳукмдорлар, аскарлар ва ишлаб чиқарувчилар (ҳунармандлар ва деҳқонлар)нинг уч табақаси тўғри келади.

Умуман айтганда, идеал давлат ва оқилона, адолатли қонунлар Афлотун томонидан ғояларнинг амалга оширилиши ва ғоялар оламининг дунёвий, сиёсий ва ҳуқуқий ҳаётда кўп ифодаланиши сифатида талқин қилинган[1].

Патриархал назария ғоялари XVII асрда инглиз олими Фильмернинг «Патриарх» асарида ривожлантирилди. У мазкур асарида ҳокимиятнинг худодан олингани, кейин унинг тўнғич ўғли — Патриархга, ундан кейингина ўз авлодлари – қиролларга берилганини исботлайди.

Шартномаваий назария (ёки ижтимоий шартнома назарияси) анча кейин — XVII-XVIII асрларда пайдо бўлган. У Г. Гроций, Ж. Локк, Г. Гоббс, Ж.-Ж.Руссо, А. Радишчев ва бошқаларнинг асарларида ўз ифодасини топган.

Ушбу таълимотга кўра, давлат пайдо бўлгунга қадар одамлар «табиий ҳолат»да яшаганлар. Бу турли муаллифлар томонидан турлича (чекланмаган шахс эркинлиги, ҳамманинг ҳаммага қарши уруши, умумий фаровонлик — «олтин аср» ва бошқалар) талқин этилган.

Ушбу йўналишдаги кўпчилик концепцияларда ***«табиий ҳуқуқ» ғояси, яъни инсон таваллуд вақтидаёқ худодан олган ҳуқуқлар ғояси*** кузатилади. Лекин вақт ўтиши билан бир хил одамларнинг ҳуқуқлари бошқаларникига зид келади, натижада тартиб бузилади, зўравонлик пайдо бўлади. Яхши, камтарона ҳаёт кечириш учун одамлар ***давлат тузиш тўғрисида ўзаро шартнома тузадилар, ихтиёрий суратда унга ўз ҳуқуқларининг бир қисмини топширадилар.*** Кейинчалик ***уларнинг маълум бир шахсга бўйсунишлари ҳақида иккиламчи шартнома*** тузилади. Мазкур шахсга одамлар устидан ҳукмронлик ҳуқуқи берилади ва у қўлга киритган ҳокимия-

[1] Қаранг: *Нерсесянц В.С.* Платон. М., 1984.

тини халқ манфаатлари йўлида амалга оширишга мажбурдир. Акс ҳолда халқ исён кўтариш ҳуқуқига эга бўлади (Ж.-Ж.Руссо, А.Н.Радишчев).

Т.Гоббс юқоридагига қарама-қарши фикрни – модомики, ҳокимият ҳукмдорга берилган экан, у чекланмаган ваколатларга эга бўлиши кераклигини исботлашга уринган[1].

Ж.Локк конституциявий монархия ғоясини асосламоқчи бўлган. Зеро, унинг фикрича, ижтимоий шартнома монарх (подшо) билан фуқаро ўртасидаги муайян муроса битими, монарх ва халқ эркинлигини маълум даражада чеклашдир. Айни пайтда шуни ҳам қайд этиб ўтиш керакки, «Ҳокимиятнинг ҳар қандай ноқонуний намоён бўлишига қаршилик кўрсатиш доктринаси»[2] давлатнинг Локка хос шартномавий концепциясининг муҳим жиҳати ҳисобланади.

Ижтимоий шартнома назарияси кўпгина қоидаларнинг прогрессивлигини, у маълум даражада ҳукмрон табақавий феодал давлатга, ўша замонларда жамиятда ҳукм сурган зўравонликка, қонунлар олдида одамларнинг тенгсизлигига қарши турганлигини қайд этиш билан бирга, мазкур назария қоидаларининг ҳақиқий ҳаётийлигини тасдиқловчи ишонарли илмий далиллар жуда камлигини таъкидлаш зарур.

Зўравонлик назарияси. Мазкур назария XIX асрда дунёга келган. Л.Гумплович, К. Каутский, Е. Дюринг ва бошқалар унинг намоёндалари эди. Улар давлатнинг пайдо бўлишини мутлақ ҳарбий-сиёсий хусусиятдаги омиллар — бир қабила (қабилалар иттифоқи) томонидан иккинчисининг зўрлик билан босиб олиниши билан изоҳлашган. Шу тариқа сиёсий ҳокимият ва давлатнинг келиб чиқиш сабаблари ва асосини улар иқтисодий муносабатларда эмас, балки бир хил қабилаларнинг бошқаларини **босиб олишида, зўравонликда, асоратга солишда** кўрардилар. Худонинг неъмати ҳам, ижтимоий шартнома ёки озодлик ғояси ҳам эмас, балки душман қабилаларнинг тўқнашуви, кучларнинг қўпол устунлиги, уруш, кураш, вайронагарчилик, бир сўз билан айтганда, зўравонлик — «давлатнинг ота-онаси ва дояси шулар», — дейди Л. Гумплович.

---

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Гоббс Т.* Левиафан, или материя форма и власть государства церковного и гражданского. М., 1936, 171, 179, 210, 214-бетлар.

[2] *Локк Д.* Избранные философские произведения. Т.2. М., 1960, 116-бет.

Ушбу назария таҳлил этиларкан, қуйидагиларни қайд этиш жоиз. Давлатнинг пайдо бўлиши учун жамият иқтисодий тараққиёти даражаси шундай бўлиши керакки, у давлат маҳкамасини боқиш қудратига эга бўлсин. Мабодо, бу даражага эришилмас экан, ҳеч қандай босқинчиликлар ўз-ўзидан давлатнинг пайдо бўлишига олиб келмайди. Давлат юзага келиши учун босиб олиш чоғида ички шарт-шароитлар пишиб етилган бўлиши зарур. Олмон ёки венгер давлатларининг пайдо бўлиши худди шу тарздаги шарт-шароитлар билан боғлиқ бўлганди.

Руҳий (психологик) назария. Бу назария намоёндалари давлатнинг пайдо бўлиш сабабларини инсон руҳияти хусусиятлари билан, унинг биопсихик инстинктлари ва шу кабилар билан боғлайдилар. Таниқли рус олими Л.И.Петражицкий давлатнинг пайдо бўлишини исботлашга ҳаракат қилар экан, гўё инсон руҳияти (психикаси)га хос бўлган «буюк» шахсларга тобелик, бўйсунишга мойиллик мавжуд, деган ғояни илгари суради.

Социологияда руҳий таҳлил (психоаналитик) йўналиши асосчиси З.Фрейд давлатни ташкил этиш заруратини инсон руҳиятига боғлайди. Буни у қуйидагича тушунтиради: алоҳида хирсий ва биопсихик инстинктлар таъсири остида ҳаракат қилган исёнчи ўғиллар томонидан бошлиғи ўлдирилган мавжуд патриархал ўрдадан инсоннинг тажовузкор майлларини бостириб бориш мақсадида давлат пайдо бўлганмиш.

Э.Дюркгейм, аксинча, инсонни биопсихологик маҳлуқ сифатида эмас, балки ижтимоий мавжудот деб қарайди. Унинг фикрича, жамият одамлар жамоаси онгининг маҳсули бўлиб, унда ижтимоий бирдамлик ғояси шаклланади, шу бирдамликни таъминлаш мақсадида тегишли давлат-ҳуқуқ муассасалари юзага келади.

Юқорида кўриб чиққан назарияларимизни қандай баҳолаш мумкин? Албатта, ижтимоий қонуниятлар инсон хатти-ҳаракатлари, фаолияти орқали рўёбга чиқади. Шунинг учун инсон руҳияти хусусиятлари уларнинг амалга ошишига муайян даражада таъсир кўрсатади. Бироқ бу таъсир ҳал қилувчи аҳамиятга молик эмас, бунинг устига, руҳиятнинг ўзи тегишли иқтисодий, ижтимоий ва бошқа ташқи шарт-шароитлар таъсирида шаклланади. Айнан шу жиҳатлар биринчи навбатда ҳисобга олиниши зарур.

Ислом назарияси. Бу таълимот исломда фиқҳ фани доирасида VII-X асрларда таркиб топган. Уни таърифлашда фиқҳ фанида ҳокимият муносабатларини тартибга солувчи Қуръон ва Сунна қоидалари кўп эмаслигини назардан қочирмаслик муҳим. Бундан ташқари, «давлат» атамасининг ўзи улар томонидан қўлланилмайди. Фақат «имомат» (дастлабки маъноси намозга имомлик) ва «халифалик» (ворислик) тушунчаларигина мавжуд. Улар фақат кейинчалик мусулмон давлатини ифодалашда қўлланила бошлаган.

Давлатнинг келиб чиқиши ҳақидаги ислом таълимоти асосида энг йирик фақиҳлардан бири ал-Маварди (974-1058) қарашлари ётади. У давлатга ***динни ҳимоя қилиш ва дунёвий ишларга раҳбарлик бўйича Пайғамбар (С.А.В.) вазифаларини бажаришда ворис деб қарайди***[1].

Шу тарздаги тушунчадан келиб чиқиб, халифалик вазифаси олий дунёвий (сиёсий) ҳокимиятни амалга ошириш ва мусулмон жамоаси даражасида динни қўллаб-қувватлашдан иборат бўлган ташкилотдир, деган хулосага келинган.

Ушбу қарашлар тизимида халифаликнинг келиб чиқиши масаласини ҳал қилиш муаммоси салмоқли ўрин тутарди. Унга кўра, халифалик ҳокимиятини қарор топтириш мусулмон жамоаси зиммасига юкланган мажбурият ҳисобланади. Бу ҳалифалик томонидан диндорларнинг мусулмон ҳуқуқи нормаларига риоя қилишлари ва давлат ҳамда жамоат ишларида тартибни таъминлаш устидан назоратни тақозо этарди. Бунда ҳатто ***адолатсиз ҳокимият ҳам анархиядан афзал*** деган қоида назарда тутилган.

Халифаликнинг зарурлиги тамойилини ***шиалик оқими сиёсий тафаккури*** намоёндалари яна ҳам изчилроқ ҳимоя қилишган. Улар ***имомат*** (халифаликни улар шундай аташарди) Муҳаммад пайғамбарнинг пайғамбарлик вазифаларининг давоми ва якуни деб ҳисоблашарди. Шунинг учун уларнинг қарор топиши Аллоҳнинг иродаси, Аллоҳ иноятн, саховати ва заковатининг олий кўриниши, диннинг ўзининг бирламчи асосларидан бири деб билганлар.

Фиқҳ фани халифаликда олий ҳокимият кимга тегишли, деган масалани анча бошқача ҳал этганди. ***Суннийлик оқими концепцияси***га мувофиқ олий ҳокимият соҳиби Аллоҳдир. Дунёвий ҳокимиятни унинг номидан ерда жамоа амалга оширади. Жамоанинг мус-

[1] Қаранг: *Саидов А.Х.* Основы мусульманского права. Т., Академия МВД, 1994, 52-бет.

тақил ҳуқуқлари ўз ҳукмдорини сайлаш ва унинг фаолиятини назорат қилишда рўёбга чиқарилади.

Шиалик оқими сиёсий таълимотига кўра мутлақ ҳоким фақат Аллоҳдир, унинг номидан имом мусулмонларнинг барча ишларини танҳо амалга оширади, у фақат шариатга бўйсунади ва жамоа иродасига тобе бўлмайди деб қарашарди.

Халифаликка мусулмонча ёндашувдан келиб чиққан ҳолда давлатнинг пайдо бўлиши ва фаолияти, унинг сиёсати мақсадларини ўрганишни ҳам ўз ичига олганди. Унинг асосий ғояси мусулмон давлатини Аллоҳ яратганлигини таъкидлашдан иборат бўлган. Фақиҳлар ҳокимият моҳиятини икки мақсаднинг рўёбга чиқишида — Аллоҳ иродасини ерда амалга ошириш ҳамда Пайғамбар (С.А.В.) ва унинг биринчи сафдошлари томонидан бажарилган олий диний ва дунёвий вазифалар азалий намуналарига асосланган бошқарув тизимини яратишда кўришган.

Шундай қилиб, давлат ва ҳуқуқнинг келиб чиқиши ҳақидаги ислом назарияси маълум даражада илоҳий хусусиятга эга бўлган. Лекин, айни пайтда, у давлатчиликнинг яхлит концепциясини яратишга муваффақ бўла олмади, дейишга етарлича асослар бор. Умуман, Қуръон ва Суннада жамият тараққиётининг у ёки бу даврига хос ўзгарувчи шароитлар билан боғлиқ ҳолда амалиётда турлича қўлланиши мумкин бўлган энг умумий қоидалар (нормалар)гина баён қилинган.

Марксистик (тарихий-материалистик) назария. Ушбу назариянинг пайдо бўлишини, ҳатто унчалик тўғри бўлмаса-да, одатда, Маркс ва Энгельс номлари билан боғлашади. Худди шунинг учун ҳам тарихий-материалистик концепция икки хил ёндашувни ўз ичига олади. *Улардан бири* – мустабид шўро тузуми даври фани жуда ёқтирган ёндашув – синфларнинг пайдо бўлиши, улар ўртасидаги антагонистик зиддиятлар, синфий курашнинг муросасизлигини ҳал қилувчи аҳамиятга молик деб ҳисоблайди. Унга кўра, давлат ана шу муросасизлик маҳсули сифатида, ҳукмрон синфнинг бошқа синфларни бостириш қуроли сифатида вужудга келади.

Иккинчи ёндашув иқтисодий тараққиёт натижасида жамиятнинг ўзи, унинг ишлаб чиқарувчи ва тақсимот соҳалари, умумий ишлари мураккаблашишидан келиб чиқади. Бу бошқарувни такомиллашти-

ришни талаб этади ва пировардида давлатнинг пайдо бўлишига олиб келади.

Айнан тарихий-материалистик назария илмий заминга эга. Лекин, шу билан бирга, юқорида айтиб ўтганимиздек ва яна такрорламоқчи бўлганимиздек, муросасиз синфий қарама-қаршиликлар фақат муайян тарихий шароитлардагина давлат пайдо бўлишининг сабаби сифатида ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин. Аслида, кўпинча умумий ишларни адо этиш, жамиятни бошқаришни такомиллаштириш, меҳнат тақсимотининг бир шакли сифатида ушбу бошқарувни ихтисослаштириш зарурати давлатнинг вужудга келиши сабаблари сифатида майдонга чиқади.

7. МАМЛАКАТИМИЗ АСОСИЙ ҚОНУНИДА ЖАМИЯТ, ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ МАСАЛАЛАРИ

Барчамизга яхши маълумки, Ўзбекистон собиқ иттифоқ ҳудудида биринчилардан бўлиб ҳуқуқий суверенитетга эришиш мақсадини эълон қилди, Президентлик-республика бошқарув шаклини жорий этди, давлат рамзлари бўйича комиссия тузди, Мустақиллик тўғрисида декларация қабул қилди, Конституциявий комиссия тузди, конституциясини ишлаб чиқди ва қабул қилди. Улар негизида мамлакатда туб ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий ислоҳотларни амалга оширишга, айниқса, миллий давлатчиликни шакллантиришга тўғри келди. Албатта, бу илк қадамлар қанчалик қатъият, метин ирода, улкан куч-ғайрат, тинимсиз меҳнат, ташкилотчилик фаолияти, шижоаткорона кураш ва буюк маънавий қудрат эвазига қўйилганлиги бугун ҳеч кимга сир эмас. Қолаверса, жамиятимиз ва халқимиз яқин келажакда ҳал этиши зарур бўлган муҳим муаммолар талайгина.

Дарҳақиқат, ҳар қандай жамият буюк келажак барпо этиш, унинг пойдеворини имкон қадар мустаҳкам қуришга ҳаракат қилади. Шу маънода биз қураётган давлат ҳам, биринчи навбатда, умумжаҳон цивилизациясига, давлат қурилиши соҳасида бошқа халқлар эришган тажрибаларга, ижтимоий қадриятларга асосланадиган давлат бўлди. Шу билан бирга Президент Ислом Каримов ҳақли равишда таъкидлаб ўтганидек: «Ватанимиз азалдан башарият тафаккур хазинасига унутилмас ҳисса қўшиб келган. Асрлар мобайнида халқимизнинг юксак маънавият, адолатпарварлик, маърифат-

севарлик каби эзгу фазилатлари Шарқ фалсафаси ва ислом дини таълимоти билан узвий равишда ривожланди. Ва ўз навбатида бу фалсафий-ахлоқий таълимотлар ҳам халқимиз даҳосидан баҳра олиб бойиб борди.

Бизнинг келажаги буюк давлатимиз ана шу фалсафага уйғун ҳолда, Ҳожа Аҳмад Яссавий, Ҳожа Баҳовуддин Нақшбанд, Имом Бухорий, Имом Термизий, Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий, Бобур Мирзо сингари мутафаккир аждодларимизнинг доно фикрларига уйғун ҳолда шаклланиши лозим...

Ўйлаймизки, биз бугун барпо этаётган жамиятимизнинг ижтимоий-маънавий асосларини белгилашда мана шундай ғояларга суянсак, хато қилмаган бўламиз»[1].

Сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий тараққиётнинг ана шу илмий асосига кўра, ***бизнинг мақсадимиз ва асосий вазифамиз — демократик, адолатли, эркин фуқаролик жамиятини барпо этишдан иборатдир.***

Асосий Қонун асосида мамлакатимизда демократик фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг, хусусан, қуйидаги жиҳатлари муҳим аҳамият касб этмоқда:

– юртимизда адолатли, эркин фуқаролик жамиятини шакллантириб бориш асносида мамлакатнинг ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти сари олға силжиши йўл ва усуллари хусусида, фуқаролар келишувига эришиш тўғрисида норасмий ижтимоий шартнома тузиш ва уни рўёбга чиқаришда давлат учун шерик вужудга келтирилишига алоҳида эътибор қаратилмоқда;

– фуқаролик жамияти, ўз институтлари орқали шахснинг давлат ишларини бошқаришда кенг иштирок этишини таъминлаган ҳолда, давлатдаги вакиллик демократиясининг ва мамлакатдаги сиёсий тизимнинг асосига айланиб бормоқда;

– ҳаётимизнинг барча соҳаларини эркинлаштиришга босқичма-босқич ўтиш ғоясининг стратегик аҳамияти нафақат жамиятда сиёсий барқарорликни сақлаб қолишдан, балки, аввалambор, вужудга келаётган фуқаролик жамияти учун ҳуқуқий, сиёсий, ахборот-маърифий ва руҳий шарт-шароит яратишга қаратилмоқда;

– юртдошларимиз фуқаролик институтлари ва механизмлари, энг аввало, сайлов тизими орқали ўзларининг сиёсий юксалишлари, айниқса, оммавий сиёсат натижаси бўлган сиёсий рақобатда ишти-

[1] *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 7-8-бетлар.

рок этишлари ва ҳаётий муҳим миллий манфаатларини ифодалашлари, ҳатто конструктив мухолифатни таркиб топтиришда қатнашишлари учун барқарор шарт-шароитлар яратмоқда;

– фуқаролик жамияти шахс ва жамият, фуқаро ва давлат, этник ва конфессионал жамоалар, ижтимоий-демографик гуруҳларнинг ҳаётий муҳим манфаатларини ўзаро мақбул мезондан келиб чиққан ҳолда баҳолашга эришмоқда;

– демократик жамият фуқароларнинг сиёсий ва ижтимоий фаоллигига асосланишини ҳисобга олиб, унинг ўзи ҳаётнинг барча соҳаларидаги ислоҳотлар жараёнида бундай фаолликнинг ўсиб боришини изчил рағбатлантириб бормоқда ва ҳоказо.

Бинобарин, адолатли, эркин фуқаролик жамиятининг асослари шаклланаётган пайтда сиёсий кўппартиявийлик, нодавлат ташкилотлар ва жамоат тузилмалари, шу жумладан инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, эркин ва демократик матбуот каби демократик институтлар ташкил топиши муҳим аҳамиятга эга бўлади. Шу тариқа фуқаролар ўзлари учун янги бўлган сиёсий танлов имкониятига, жамоат ташкилотлари эса фуқаролар томонидан қўллаб-қувватланиш учун мусобақалашиш имкониятига эга бўлади.

Маълумки, демократик бошқарувнинг энг муҳим жиҳатлари «ҳуқуқий давлат» тушунчасида мужассамлашган. У ***давлат суверенитети, қонун устуворлиги, ҳокимиятнинг бўлиниши,*** шахс ***ҳуқуқ ва эркинликларининг пойдорлиги каби принциплар*** асосига қурилади.

Мазкур принципларнинг ҳар бири Конституциямизда мустаҳкамлаб қўйилган ва шунинг учун ҳам уларга ***ҳуқуқий давлатчилигимизнинг конституциявий асослари*** сифатида қаралиши мумкин.

Бу ўринда шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси фақат юридик ҳужжатгина бўлиб қолмай, айни пайтда у дастурий-мақсад вазифасини ҳам бажаради. Ҳам бугунги, ҳам эртанги кунимизнинг Асосий Қонуни сифатида у жамиятимизда рўй бераётган ўзгаришлар йўналишларини олдиндан белгилаб беради. Фуқароларнинг кундалик ҳаётларида конституционализм, яъни «ижтимоий осойишталик йўлида давлат ҳокимиятини чеклаш»[1] руҳини, ҳуқуқ ва қонунга ҳурмат-эътиборни шакллантиришда унинг беқиёс аҳамияти шундан келиб чиқади.

[1] *Шайо А.* Самоограничение власти (Краткий курс конституционализма). М., 1999, 20-бет.

1992 йил 8 декабрда Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг қабул қилиниши янги Ўзбекистонни барпо этишда мамлакатимиз ҳаётида улкан сиёсий воқеа бўлди. Бу – шубҳасиз, албатта. Зеро, Президентимиз таъкидлаганидек: «Ўзининг Асосий Қонунида давлат тузуми принципларини, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, жамиятни ривожлантиришнинг иқтисодий негизлари ва стратегик йўналишларини мустаҳкамлаб қўймаган давлат чинакам суверен давлат бўла олмайди. Конституция суверен давлаитмизнинг қонунчилик-ҳуқуқий негизини шакллантиришнинг асосий пойдевори, мустақил давлатчилигимизнинг тамал тоши бўлди»[1].

Конституция принципларининг универсаллиги унинг «Муқаддима»сида ўз ифодасини топган. Худди шу ерда Асосий Қонуннинг қонунийлик манбаи — халқ розилиги кўрсатиб ўтилган. Асос-негиз қадриятларимизни мавжуд шарт-шароитлар билан боғлар экан, Конституциямиз ижтимоий идеал аҳамият касб этади: унинг «Муқаддима»сида биз ахлоқий интилишларимиз ифодаси ва инсонпарварлик оҳангларини топамиз.

Конституция нормалари универсаллигининг шарти бўлган юқоридаги қадриятлар халқ томонидан халқнинг ўзи учун конституциявий тузумнинг барпо этилишида ўта муҳим вазифага айланади. Лекин, маълумки, ҳуқуқ одамларнинг ҳиссиётларини эмас, уларнинг қилмишларини тартибга солади. Чунончи, «Муқаддима»да эълон қилинган демократия қадрияти Конституциянинг 1-моддасида мустаҳкамланган. Унда шундай дейилади: «Ўзбекистон – суверен демократик республика».

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг асосий аҳамияти шундан иборатки, у дунё сиёсий харитасида янги суверен давлат пайдо бўлганини қонуний мустаҳкамлади. Бинобарин, ҳеч бир давлат ўзининг Асосий Қонунида давлат ва жамият қурилишининг принципларини, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, жамият тараққиётининг иқтисодий асослари ва стратегик йўналишларини мустаҳкамламасдан туриб, ҳақиқий суверен давлат бўла олмаслиги аниқ.

1992 йил декабрида мамлакатимизда улкан шонли воқеа содир бўлди — мустақил Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинди. Бу воқеанинг тарихимизда тутган ўрни ғоят беқиёс:

[1] *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. 6-том. Т., «Ўзбекистон», 1998, 138-бет.

«...ҳар қандай давлатнинг юзи, обрў-эътибори унинг Конституцияси ҳисобланади. Зотан, Конституция давлатни давлат, миллатни миллат сифатида дунёга танитадиган Қомусномадир. Шу маънода Асосий Қонунимиз халқимизнинг иродасини, руҳиятини, ижтимоий онги ва маданиятини акс эттиради. Чунки уни ишлаб чиқиш ва муҳокама этишда бутун халқ иштирок этди. Бир сўз билан айтганда, Конституциямиз том маънода халқимиз тафаккури ва ижодининг маҳсулидир»[1].

Агар ўтмишга назар ташлайдиган бўлсак, узоқ йиллар мобайнида республикамиз тоталитар давлатга қарам, мустамлака шароитларида яшаб келди. Мустабид тузум ҳукмронлик қилган йилларда Ўзбекистонга, унинг неча-неча миллионларни ташкил этувчи халқи ўтмиш тарихига, миллий маданий-маънавий қадриятларига нописандлик билан муносабатда бўлинди. Инсоний ҳақ-ҳуқуқларимиз пинҳона эмас, балки очиқ-ойдин камситилди.

Бойликларимиз зўравонлик йўли билан марказга ташиб кетилди. Нафақат инсоний, балки миллий қадриятларимиз ҳам таҳқирланди.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, биз мустабид шўро тузуми даврида «Келажак тўғрисида алаҳсирайдиган Конституция ўз функционал вазифасини бажаришга мутлақо ярамаслигини – у жамиятни, унинг фуқароларини давлат ҳокимиятидан ҳимоя қилишга қодир эмаслигини кўрдик. Ёрқин келажакни барпо этишдек жозибали ғоя билан илҳомланган жамият давлат ҳамда коммунистик партия ҳукмрон бўлган давлат машинаси томонидан топталди»[2]. Бинобарин, давлат манфаатларининг фуқаролар, шахс манфаатларидан устуворлигини қарор топтириш тоталитар шўро давлати ҳукмронлик қилган даврдаги барча конституциялар мазмунининг асосини ташкил этганди. Бизнинг Конституциямизнинг энг муҳим хусусияти шундаки, унда давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг жамият ва фуқаролар олдидаги масъулияти қонуний мустаҳкамланган, яъни ҳар бир фуқаро манфаатларининг устуворлиги қонун билан таъминланади ва кафолатланади.

Айни пайтда Конституция нафақат давлатимизнинг Асосий Қонуни, балки энг сиёсий ҳужжат ҳамдир. Шу боис Конституцияда давлатнинг сиёсий негизлари мустаҳкамланади. Хусусан, демокра-

[1] *Каримов И.А.* Биздан озод ва обод Ватан қолсин. 2-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 93-бет.

[2] *Шайо А.* Самоограничение власти (Краткий курс конституционализма). М., «Юристъ», 1999, 12-бет.

тик ҳуқуқий давлатда сиёсат Конституция нормаларида ўз ифодасини топади. Шунинг учун ҳам Конституция қоидалари ҳамиша раҳбарий, дастурий мавқега эга бўлади. Қонунлар эса бирон-бир тарзда конституциявий қоидаларни ривожлантиради ва ҳаётга жорий қилади.

Зотан, конституциявий моҳиятнинг энг теран нуқтасига инсон, фуқаро ва унинг қонуний манфаатлари қўйилгани асло бежиз эмас. Дарҳақиқат, инсоннинг ўзи, унинг ҳаёти, шаъни, қадр-қиммати, барча ҳуқуқ ва эркинликлари, Асосий Қонунимизда таъкидланишича, муқаддас ҳисобланади, уларнинг дахлсизлиги давлат ҳимоясидадир (Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг «Муқаддима»си ва 2-моддаси).

Асосий Қонунимизда Инсон ҳуқуқлари Умумжаҳон декларациясининг барча асосий ғоя ва қоидаларига асосланилган ҳолда Ўзбекистонда фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқлари, эркинликлари ва бурчлари нималардан иборатлиги аниқ-равшан белгиланган, уларнинг амалга оширилиши кафолатланган. 18-моддада белгилаб қўйилганидек, «Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар.

Имтиёзлар фақат қонун билан белгилаб қўйилади ҳамда ижтимоий адолат принципларига мос бўлиши шарт».

Белгилаб қўйилганидек, «Фуқароларнинг Конституция ва қонунларда мустаҳкамлаб қўйилган ҳуқуқ ва эркинликлари дахлсиздир, улардан суд қарорисиз маҳрум этишга ёки уларни чеклаб қўйишга ҳеч ким ҳақли эмас» (19-модда).

Қомусномамизнинг 21-моддасида айтилишича, «Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида ягона фуқаролик ўрнатилади.

Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги, унга қандай асосларда эга бўлганлигидан қатъи назар, ҳамма учун тенгдир».

Конституциянинг еттинчи, саккизинчи ва тўққизинчи бобларининг 24-42-моддаларида Ўзбекистон Республикасида фуқароларнинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликлари, сиёсий ҳуқуқлари ҳамда иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқлари бирма-бир баён этилган.

Шахсий ҳуқуқ ва эркинликлар, сиёсий ҳуқуқлар ва демократик эркинликлар, иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқлар фуқаролик жамиятида инсон шахсининг моддий, маънавий, ижтимоий-сиёсий жиҳат-

лардан шаклланиши ва ривожланиши, ўзидаги барча қобилият ва истеъдодни тўла рўёбга чиқариши, Ватанимиз, халқимиз ва миллатимизнинг фидойи, жасур кишиси, комил инсон бўлишига кенг имконият очиб беради.

Асосий Қонуннинг 43-моддасида: «Давлат фуқароларнинг Конституция ва қонунларда мустаҳкамланган ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлайди», дейилади.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар асосини иқтисодиётда маъмурий-буйруқбозликдан воз кечиш, бозор иқтисодиётига ўтиш ташкил этади. Бунинг учун мулк шаклларининг хилма-хиллиги, ҳар қандай, шу жумладан, хусусий мулк муҳофаза қилиниши зарур. Конституцияда шу муносабат билан хусусий мулк давлат ҳимоясида эканлиги таъкидланган (III бўлим, XII боб, 53-модда).

Конституциямизнинг энг муҳим афзалликларидан бири шундаки, давлат ҳокимияти фаолиятини ташкил этиш ва унинг тартиби ваколатларнинг бўлиниши принципи асосида амалга оширилади. **«Қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимияти — давлатнинг уч таянчидир»**[1]**.** Конституцияда улар ваколатлари аниқ белгилаб берилган.

Ҳозирги замон таниқли давлат ва ҳуқуқ назариётчиси С.С.Алексеев ҳокимият бўлиниши назарияси – ҳокимиятни тартибга солиш зарурияти, деб ҳисоблайди.

«...Аниқроғи, – деб қайд этади олим, – шунчаки тартибга солинган ҳокимиятгина эмас, балки қатъий белгиланган, чекланган ҳокимият бўлинишини, ҳокимият мўътадил бўлишини, табиатан инсонни эзишга қодир бўлмаслигини – ўзини ўзи бошқари асоси, ҳар бир кишининг шахсий манфаати, «ўз» мулки, юксак маънавий мезонлар устунлик қиладиган ўзини ўзи бошқарувчи жамиятда ҳуқуқ ҳимояси остида бўлган ҳокимият бўлиши лозим»[2].

У яна давом эттириб ёзади: «Шуни назарда тутиш керакки, энг янги тарихда конституция сифатидаги институтнинг пайдо бўлишининг ўзи ҳокимиятни чеклаш ва яна чеклаш, уни демократик тартиблар ва назоратга бўйсундириш зарурати билан бевосита боғлиқдир. Сиёсий ҳокимият диктаторликка, зулмга

[1] *Каримов И.А.* Биздан озод ва обод Ватан қолсин. 2-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 97-бет.
[2] *Алексеев С.С.* Уроки: тяжкий путь России к праву. М., 1997, 98-бет.

асосланишга, ўзбошимчалик қилишга, инсон устидан чексиз ҳукмрон бўлишига йўл қўймаслик лозим»[3].

Бироқ, ҳокимиятнинг мўтадиллиги, деб ҳисоблайди у, лозим даражада ташкил қилишни талаб этади. Бундай ташкилотнинг энг муҳим воситаси инсоният томонидан тарихий ривожланиш жараёнида ишлаб чиқилган. Бу ҳокимиятнинг бўлиниши принципи бўлиб, у давлат ҳокимиятининг уч – қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд тармоқларига аниқ бўлинишидагина эмас, балки ҳокимият тармоқларидан биронтаси устун, кучли ҳокимиятга эга бўлмаслиги учун уларнинг бир-бирини ўзаро чегаралаши ва мувозанатда тутиб туришда ҳам ўз ифодасини топади.

Ўзбекистон Конституциясида коммунистик мафкура, синфийлик, якка партиявийлик сарқитларининг изи ҳам йўқ. Давлат хилмахил сиёсий партиялар, жамоат бирлашмалари, шу жумладан, касаба уюшмаларининг ҳуқуқий манфаатларини ҳимоя қилади ва шу билан кўппартиявийлик тизимининг шаклланишига замин яратади (Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, XIII боб). Инсоннинг яшаш ҳуқуқи кафолати — Конституциямизнинг энг муҳим кафолатларидан биридир (Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг VII боби).

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида белгиланганидек, инсон ва жамият фаровонлигидан келиб чиқиб, давлат ўз фаолиятида ижтимоий адолат ва қонунийликка амал қилиши лозим. Асосий Қонунда фуқароларнинг меҳнат қилиш ҳуқуқи, ишсизликдан ҳимояланиш, қарилик, меҳнат қобилиятини йўқотганлик бўйича ижтимоий таъминланиш, малакали тиббий ёрдамдан фойдаланиш, маълумот олиш ва шу кабилар белгилаб берилган.

Буларнинг барчаси баён этилган қуруқ ваъдалар эмас. Давлат халқ фаровонлигига салбий таъсирини юмшатиш мақсадида ҳар қандай ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларни ҳисобга олиб боришга интилади. Бозор муносабатлари ва иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар чуқурлаша бориши билан халқ турмуш даражасига ҳамиша ҳам ижобий таъсир ўтказавермайдиган ҳолатлар муқаррар суратда пайдо бўлиб боришини Ўзбекистон раҳбарияти яхши тушунади. Шу муносабат билан мамлакатимизда кучли ижтимоий сиёсат олиб борилаётгани бежиз эмас. Айни пайтда ижтимоий муҳофаза воситалари янада мустаҳкамланмоқда. Бу жараён жамиятимизда одамлар-

[3] Ўша жойда.

нинг ижтимоий жиҳатдан кескин табақаланишига йўл қўймасликни, яъни бой-бадавлат одамлар билан бир қаторда ночор ва қашшоқ кишилар пайдо бўлишига йўл қўймасликни назарда тутади.

Албатта, янги Конституция фуқароларнинг фақат ҳуқуқларинигина эмас, балки уларнинг бурчларини ҳам кўзда тутади (Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг XI боби). Бу Юртбошимиз томонидан ҳам алоҳида тилга олинган. Жумладан, у шундай деганди: «Демократик жамият қуриш учун, демократик тамойилларни тўла қарор топтириш учун, энг аввало, **шу мўътабар заминда таваллуд ва тарбия топган шахс, ўзини айнан шу юрт фарзанди деб билгувчи инсон ўз давлати, ўз халқи олдидаги, уни катта умидлар билан тарбия этган, вояга етказган жамият олдидаги бурчини адо этиши керак.** Бу гап менга ҳам, сизга ҳам — барчамизга бирдай тегишлидир!»[1].

Модомики, Ўзбекистон ўз олдимизга демократик, сиёсий ислоҳотларни чуқурлаштириш вазифасини қўяр экан, пировард мақсадга эришиш – фуқаролик жамиятини қуриш заруратидан келиб чиқиб, иш тутиш мақсадга мувофиқдир. Бунинг учун, аввалambор, кучли марказий ҳокимиятни яратиш зарур. Мазкур ҳокимият ўз саъй-ҳаракатларини мудофаа, давлат хавфсизлиги ва фауқароларнинг хавфсизлиги, тартиб-интизом, ташқи сиёсат, валюта-молия, солиқ тизимини шакллантириш ва такомиллаштириш, қонунлар қабул қилиш ва жамиятнинг бошқа стратегик вазифаларини амалга оширишдек умуммиллий вазифаларга қаратиши лозим бўлади. Бу жараёнда бутун жамият ва ҳар бир инсон қатнашиши муҳимдир.

Шундай қилиб, «Конституциянинг қабул қилиниши, ўтган йиллар мобайнидаги жўшқин қонунчилик фаолияти ҳуқуқий давлатни шакллантиришнинг барча фуқаролар қонун олдида тенглигини, қонуннинг устуворлигини кафолатлайдиган мустаҳкам негизларини яратиш имконини берди.

Шу билан бирга, давлатнинг моҳияти бутунлай, тубдан ўзгарди. Давлат дастлабки босқичда жамиятни янгилашнинг энг фаол кучига айлангани ҳолда, ислоҳотларнинг бош ташаббускори ва йўналтирувчиси, ижтимоий ҳаётдаги янги ғояларнинг асосий амалга оширувчиси бўлиб қолди»[2].

---

[1] *Каримов И.А.* Биздан озод ва обод Ватан қолсин. 2-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 110-бет.

[2] *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. 6-том. Т., «Ўзбекистон», 1998, 140-бет.

Энди асосий хулосаларни чиқарамиз. Юқоридагилардан шунга ишонч ҳосил қилдикки, ҳуқуқий давлат тўғрисидаги таълимотлар тарихи ғоялар ва концепцияларнинг бой хазинаси бўлиб, уларни ўрганмаслик мумкин эмас. Уларнинг кучли ва заиф жиҳатларини, ютуқ ва камчиликларини ҳисобга олмай туриб, ҳуқуқий давлат муаммоларини ҳозирги замон талаблари асосида жиддий ишлаб чиқишнинг иложи йўқ.

Сиёсий-ҳуқуқий тафаккур тажрибаси, ҳуқуқий давлат учун инсоннинг ажралмас ҳуқуқлари (инсонпарварлик-ҳуқуқий қисм)ни эътироф этиш ва уларга риоя қилиш, ҳуқуқ ва ҳуқуқий қонунлар (норматив-ҳуқуқий қисм)нинг устуворлиги; давлат ҳокимияти тизимининг ўзини ҳуқуқий жиҳатдан тегишли тарзда ташкил этиш (ҳокимиятнинг бўлиши принципи) зарурлигидан далолат бериб турибди. Бунда ана шу қисмларнинг ҳаммаси бир-бирига чамбарчас боғлиқдир.

Шунга мувофиқ, ***ҳуқуқий давлатни расмий-сиёсий ҳокимиятни ташкил этиш, унинг фаолиятини ҳамда ҳуқуқ субъекти, инсон ва фуқаро ҳуқуқлари ҳамда эркинликлари соҳиби сифатида индивидлар билан ўзаро муносабатларининг ҳуқуқий шакли,*** деб таърифлаш мумкин.

Шу ўринда яна бир жиҳатни ҳисобга олиш лозим. Ҳуқуқий давлат ва ҳуқуқий қонун, умуман давлат ва ҳуқуқнинг ўзи ҳам бирдан-бир мақсад бўлиб қолмай, балки одамларнинг ижтимоий муносабатларида инсон ва фуқаро ҳуқуқлари ҳамда эркинликларини ифодалаш, ташкил этиш, тартибга солиш ва ҳимоя қилишнинг ижтимоий-тарихий ўзаро боғлиқ шаклларидир. Ҳуқуқда акс этган эркинлик мазмуни ва хусусияти, унинг миқдори ва сифати жамият тараққиётида эришилган даража билан белгиланади. Амалда ўз поёнига етмаганлиги, мазмунининг тарихий ўзгариши ва ривожланиши маъносида эркинлик нисбийдир. Лекин у олий қадрият ва принцип сифатида мутлақлик ҳамдир. Шунинг учун ҳам эркинлик инсоният тараққиётининг мезони бўлиб хизмат қилиши мумкин. Бу гап, айни пайтда, давлат-ҳуқуқ шакллари, ижтимоий муносабатлар, шахс мавқеининг ўсишига ҳам боғлиқдир.

III. ДАВЛАТ ТУШУНЧАСИ, МОҲИЯТИ, БЕЛГИЛАРИ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ

1. Давлат тушунчаси ва моҳияти. 2. Давлатнинг асосий белгилари. 3. Давлат, унинг моҳияти ва белгиларини тушунишда ёндашувлар хилма-хиллиги. 4. Давлат типологияси. 5. Давлатнинг асосий типлари.

1. ДАВЛАТ ТУШУНЧАСИ ВА МОҲИЯТИ

Аввалambор, ***давлат***ни мамлакат миқёсида жамиятни уюштириш масалаларини ҳал қилиш, унинг ташқи муносабатларини белгилаш ваколатлари бўлган ҳукмрон тузилма сифатида эътироф этиш одат тусига кирган[1]. Айни пайтда давлат турли кўриниш ва шаклларда ташкил топади ҳамда жамиятни ўз қонун-қоидаларига асосан идора қилади, бошқаради. Шунинг учун ҳам давлат ҳақидаги назария ҳуқуқшуносликнинг муҳим соҳаси ҳисобланади.

Шу жиҳатдан ҳуқуқшунос Ф.М.Раяновнинг қуйидаги фикрлари янада ибратли: «Ҳуқуқшунослик назарияси фанининг вазифаси айнан умумбашарий ҳаммабоп давлат тушунчасини ишлаб чиқишдан иборат... Давлат тушунчаси, «стол» тушунчаси каби, курраи заминда яшовчи ҳамма учун ягона, тушунарли бўлиши даркор. Ҳар хил столлар бўлгани каби, турли давлатлар бўлса ҳам, давлатнинг асосий ижтимоий вазифаси (столники сингари) барча учун умуммиллий бўлиб қолаверади. Барча мамлакатлар учун ягона давлат тушунчаси ишлаб чиқилмаса, халқлар ўртасида алоқа тутиб туриш анча қийин бўлади. Бу қоида, одатда, «давлат» тушунчасининг ўзигагина тааллуқли эмас. Биз ижтимоий ҳаётни ташкил қилишнинг кўплаб муаммолари бўйича умуминсоний мулоқот тилини ўрганишимиз зарур»[2].

Бинобарин, давлат ҳақидаги фан тарихи мураккаб ва серқирра жараёндир. Ушбу фан доирасида давлатчилик табиати, таркиби ва функциялари ҳақидаги, давлатнинг пайдо бўлиши ва тадрижий ривожланиши тўғрисидаги билимлар тўпланиб, бойиб боради. Зеро, давлат ҳокимияти ва ҳуқуқий ҳаёт ҳодисалари ҳамма замонларда

---

[1] Жумладан қаранг: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 3-том. Т., «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2002, 148-бет.

[2] *Раянов Ф.М.* Проблемы теории государства и права (юриспруденции). М., «Право и государства», 2003, 110-бет.

долзарб аҳамиятга эга бўлган. Шу боис давлат ҳақидаги дастлабки тушунча ва қарашлар милоддан аввалги тўртинчи-учинчи минг йилликларда Миср, Месопотамия, Ҳиндистон, Хитойда пайдо бўлганлиги тарихий манбалардан яхши маълум. Албатта, улар диний-мифологик таълимотлар эди. Чунончи, зардуштийлик динининг муқаддас китоби – «Авесто» ғояларига кўра, ҳокимият, ҳақиқат ва адолатлиликка таянади, яъни уларда эзгу фикр, эзгу сўз ва эзгу амалдек уч ахлоқий-ҳуқуқий асос устувор аҳамият касб этади. Ислом дини таълимоти бўйича эса Аллоҳнинг ўзи олий қонун соҳиби ҳисобланади. Айни пайтда, мазкур таълимотлар билан бирга, давлат тўғрисидаги дунёвий қарашлар ҳам ривожланиб борди. Унинг тараққиётига Афлотун, Арасту, Форобий, Беруний, Руссо, Гроций, Локк, Монтескье, Кант, Жефферсон ва бошқалар катта ҳисса қўшишди. Ҳозирги дунёвий давлатларда улар таълимотлари маълум даражада ўз ифодасини топган, десак, асло янглишмаймиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов ҳақли равишда қайд этиб ўтганидек, «Ҳар бир давлат бетакрор ижтимоий ҳодисадир. Зеро, у ҳар қайси халқнинг тарихий ва маънавий ҳаётининг ҳосиласидир. Президентимизнинг кўпчилик асарлари ва нутқларида баён этилган давлат тўғрисидаги, унинг роли ва вазифалари ҳақидаги мулоҳазалари ва хулосалари ҳамиша илмий асосланганлиги, аниқ далилларга эгалиги ва методологик йўналтирилганлиги билан алоҳида аҳамият касб этади. Жумладан, унинг илк асарларидан бири – «Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли» асарида билдирилган қуйидаги фикрлари ҳам шундан далолат беради: *«Ўзбекистон — келажаги буюк давлат. Бу — мустақил, демократик, ҳуқуқий давлатдир. Бу — инсонпарварлик қоидаларига асосланган, миллати, дини, ижтимоий аҳволи, сиёсий эътиқодларидан қатъи назар фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаб берадиган давлатдир»*[1]. Шу ўринда, бизнингча, давлат тушунчаси ва моҳиятини кўриб чиқишга киришишдан олдин, уларнинг талқини турлича бўлиб келганига эътиборни қаратиш мақсадга мувофиқ. Зеро, давлат моҳиятини ўрганишга турлича методологик ёндашувларнинг мавжудлиги бунинг асосий сабабидир. Чунончи, мустабид шўро тузуми

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. 1-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 44-бет.

давридаги адабиётларда давлат ягона синфий нуқтаи назардан тушунтирилган, яъни ***унга ҳукмрон синфнинг чекланмаган ҳокимияти, диктатура қуроли сифатида қаралган.***

Айтайлик, давлат моҳиятини таърифлашга айнан шундай ёндашув Афлотун ва Арастудан тортиб, то унинг Ғарбий Европадаги бугунги издошларигача бўлган номарксистик таълимотлар асоссиз равишда идеалистик, ноилмий қараш сифатида рад этиб келинди. Ўзаро фарқларига қарамай, уларнинг аксарияти ***давлатни ижтимоий муроса ва умумий эзгулик ютуғи сифатида*** тушунишлари бунга сабаб бўлганди.

Давлатчилик тарихида уни қандай тушуниш лозимлигини аниқлашни **Арасту**дан бошлаш мақсадга мувофиқдир. Унинг тасаввурига кўра, *давлат сиёсий алоқалар воситасида муайян бир тарзда бирлашган ва ўзаро боғлиқ одамлар жамоасидир.* Шу боис аллома: *«Инсоннинг ўзига ўхшаш ва озод кишилар устидан ҳукмронлигини ўрнатувчи ҳокимият»*[1] *шу алоқалар асосини ташкил этади,* деб ҳисобларди.

Давлат умумий қиёфасини ягона фуқаролик жамоаси, сиёсий уюшма сифатида тушуниш Европа ҳуқуқшунослик фанида узоқ вақт мустаҳкам ўрин эгаллаб келди. Умуман, бу борада Арасту издошлари кўпчиликни ташкил этади. Улардан айримларининг номларини келтириш билан кифояланамиз.

Цицерон шулардан бири бўлиб, у ҳам давлатни сиёсий уюшган ва ҳаракатда бўлган халқ тимсолида кўрган. Унинг «Давлат ҳақида» номли асарида халқ *«ҳуқуқ масалаларида бир битимга келган ва умумий манфаатлари билан ўзаро боғланган кишиларнинг (фуқароларнинг) бирлашмаси»*[2] сифатида тасвирланган.

Ўрта асрлар Европаси даврида Арасту қарашларини ўша даврнинг энг обрўли олимларидан Фома Аквинский ҳамда Марсилий Падуанскийлар қўллаб-қувватлаб чиққандилар. Албатта, уларнинг ҳар бири ўзига яқин фикрлардан фойдаланган. Лекин давлатга *«инсоннинг бадастир ҳаётини таъминлайдиган доимий иттифоқ»*[3] деб қарашда улар ҳамфикр эдилар.

---

[1] *Аристотель.* Политика. Книга первая (А) // *Мухаев Р.Т.* Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений. М., «ПРИОР», 2000, 55-бет.

[2] *Цицерон М.Т.* О государстве // *Мухаев Р.Т.* Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений. М., «ПРИОР», 2000, 74-бет.

[3] История политических и правовых учений: Средние века и возрождение. М., 1986, 47-бет.

Арастунинг янги давр издошлари ҳам давлат тўғрисидаги кўп асрлик анъанавий қарашларни давом эттириб, уни жамиятнинг ўзига мос келадиган сиёсий уюшма деб таърифладилар. Шу ўринда улар орасидан энг буюклари – **Г.Гроций, Ж.Локк ва И.Кант**лар номини келтирамиз.

«Уруш ва тинчлик ҳуқуқи тўғрисида»ги асарида **Г.Гроций** давлатни *«ҳуқуққа риоя этиш ва умумманфаати йўлида тузилган эркин кишиларнинг мукаммал иттифоқи»*[1] сифатида таърифлайди.

Ж.Локк ҳам давлатни қарийб худди шундай тушунади. «Ҳукмдорлик тўғрисида икки асар» китобида у ўз нуқтаи назарини шундай ифода этади: *«Давлат деганда, мен ҳамиша демократия ёки бошқарувнинг у ёки бу шаклини эмас, балки лотинлар «civitas» сўзи билан ифодалаган ҳар қандай мустақил уюшмани назарда тутаман, бизнинг тилимизда ушбу сўзга «давлат» («commbwealth») сўзи мос келади, у кишиларнинг шундай уюшмасини англатадиган тушунчани янада аниқроқ ифодалайди»*[2].

И.Кант ҳам давлатга бўлган ўз қарашларида бирдек фикр юритади. «Абадий тинчлик сари» асарида у шундай ёзади: *«Давлат ўзи жойлашган ернинг худди ўзидай мулк эмас. Давлат — кишиларнинг ўзи хўжайинлик қилиб, ўзини ўзи бошқарадиган жамиятдир»*[3]. «Ҳуқуқ ҳақидаги таълимотнинг метафизик асослари»да ҳам давлат тўғрисидаги шунга ўхшаш таърифни учратамиз: *«Давлат ҳуқуқий қонунлар ҳимоясида бўлган кўпчилик одамларнинг бирлашмасидир»*[4].

Албатта, давлатни ҳамиша ва ҳамма айнан шундай тушунган экан, деб ўйлаш мумкин эмас. Жумладан, қадимги ҳинд сиёсий таълимотларида давлат (подшолик) тушунчаси давлатпаноҳнинг, ҳукмдорнинг «тани»ни билдирган. XVII-XVIII асрлардаги Ғарбий Европага қайтадиган бўлсак, бу ерда давлатчиликни тушуниш кескин равишда ўзгарганди. Давлат деганда тобора кўпроқ ҳукмдор ва унинг яқинлари, расмий ҳокимият органлари, амалдорлар, мансабдор шахслар табақалари ва шу кабилар биргаликда тушуниладиган бўлиб борди. Давлат моҳиятини тушунишдаги бундай ўзгаришларнинг, албатта, ўз сабаблари, ўз тарғиботчилари бор эди.

---

[1] *Гроций Г.* «О праве войны и мира», М., 1956, 74-бет.
[2] *Локк Дж.* Соч. 3-томлик. М., 3-том, 388-бет.
[3] *Kant I.* Sehviften zur Sechtsphilosophlie. Berlin, 1988, S. 290.
[4] Ibid. S. 127.

Улар орасида **Ж.Боден** ўзининг «Давлат тўғрисида олти китоб» асарида давлатни *«суверен ҳокимият воситасида кўплаб оилалар ва уларга тегишли нарсалар»*[5] *устидан адолатли ҳукмронлик* сифатида тушунишни таклиф этганди. Атоқли француз давлатшуноси Ж.Боден, Арасту сингари, давлат деганда, одамларнинг муайян бирлигини қайд этса-да, бу бирлик энди давлатнинг асосий, тизимлар ташкил этувчи қисми сифатида майдонга чиқмайди. У фақат давлат томонидан ҳаракат объекти сифатидагина намоён бўлади. Давлат эса, унинг таъкидлашича, *суверен ҳокимиятнинг одамлар жамоаси устидан амалга оширадиган раҳбарлигидир.* Бу ўринда Ж.Боденгача ҳеч ким давлатни шундай тушунмаганини алоҳида қайд этиш жоиз.

«Суверенитет», «суверен ҳокимият» унинг назариясидаги муҳим сўзлардир. Унинг фикрича, *суверенитет «давлатнинг доимий ва мутлақ ҳокимиятидир»*. Айни пайтда унинг бу назариясининг ўзига хос томони шундаки, одамларнинг бутун жамоаси суверен ҳокимиятнинг энг яқин ва бевосита амалга оширувчиси бўлолмайди, бу вазифани ҳамманинг устидан ҳукмрон бўлган давлатпаноҳ (ёки олий орган) бажариши мумкин. Шу тариқа у халқ суверенитетини кейинги ўринга суриб, уни давлатпаноҳ суверенитетига алмаштиради.

Айни пайтда Ж.Боден давлатнинг суверенитетдек шубҳасиз муҳим белгисини алоҳида ажратиб, муносиб баҳолай олганлигини ҳам алоҳида таъкидлаш керак. Лекин мазкур принцип эгасининг бундай талқин этилиши эътирозларга сабаб бўлмаслиги мумкин эмас. Зеро, бу — суверенитет эгасини ижтимоий яхлитликни ташкил этувчи одамлар жамоасидан кескин ажратиб қўйиш деган гап эди. Чунки давлатнинг ўзи ҳам, унга суверенлик ҳуқуқини бахш этувчи ҳам ана шу яхлитликнинг қисмларидир. Бу нуқтаи назарни **Т.Гоббс** ҳам қўллаб-қувватлаб, ривожлантиради. Бироқ Гоббс бунинг учун бирмунча бошқача далиллардан фойдаланади.

Одамларни қўрқувда ушлаб, улар ҳаракатини эзгуликка йўналтиришга, — дейди Т.Гоббс, *— фақат барча имтиёз ва кучларни бир одам қўлида ёки бир неча кишилик жамоа қўлида жамлаш орқалигина эришиш мумкин. Агар шу тариқа кўпчилик одамларнинг бирлашуви рўй берса, бу давлат деб аталади. Монарх (яъни, подшо) давлат тимсолида намоён бўлади.* Давлат моҳияти

[5] LL pensiero politico dalle oryginial nostri Giorni. Roma, 1966, P. 356.

олий ҳокимият фақат ана шу одамда (ёки тегишли шахслар йиғиндисида)гина мужассамлашган бўлади, деб ҳисоблайди Т.Гоббс. Суверенитет, суверенитет соҳиби айнан шу давлатнинг ўзидир, унинг зиммасига «қўл остидагиларга тинчлик-осойишталикни бахш этиш, улар хавфсизлигини таъминлаш юклатилади»[1]. Давлатнинг исталган (демократия, аристократия ёки монархия) шаклидаги олий ҳокимият, Гоббснинг фикрича, мутлақ характерга эга: у «тасаввур қилиш мумкин бўлган даражада кенгдир»[2].

Бундай қарашлар дунё миқёсида анча кенг тарқалган. Анархистлар ҳам, социалистлар ҳам, либераллар ҳам уларни қўллаб-қувватлашган. Мисол учун, рус анархисти **М.Бакунин,** давлатни жамиятга ҳеч қандай алоқаси бўлмаган ташкилот деб ҳисоблайди. Унинг фикрича, давлат *«уч ярамас нарсага — бюрократия, полиция ва армияга таянади... бу иттиёзли синфлар эзувчи ва ақидапараст идрокнинг кўзга ташланиб турувчи тана жисмидир»*[3].

Давлат ва унинг моҳияти масаласига **Иван Ильин**нинг қарашлари ҳам ғоят қизиқарли. *«Биргаликдаги ҳаётларида одамлар ташкил этадиган барча иттифоқлар ичида, —* дейди у, *— ҳеч шубҳасиз, давлат энг кўп хилма-хиллик ва ташқи кучга эгадир. Узоқ тажриба, оғир машаққатлардан азият чеккан инсоният уюшган мажбурлов тартибидан ташқаридаги ҳаётни синаб кўриб, ўрта асрларнинг хусусий ҳуқуқий тизими ва ижтимоий-ҳуқуқий бесаранжомликларини бошдан кечириб, инсоният ниҳоят эндиликда эркин ва ихтиёрий иттифоқдаги ҳаётни ягона ҳукмронлик қилувчи ва мажбурловчи иттифоқдаги, давлатдаги ҳаёт билан бирга қўшиш мумкинлигига ишонч ҳосил қилди. Давлатнинг мажбурлов кучи ва унинг серқирра ва хилма-хил фаолияти, тўғри ташкил этилган тақдирда, фақат инсон эркин маънавий ҳаётига тазйиқ ўтказмайгина қолмасдан, балки унинг учун қулай шароитларни яратиб беради»*[4].

Юқоридаги фикрларини баён қилиб, у шундай хулосага келади: *«Давлат — ҳуқуқ асосида уюшган, ягона ҳудуд устидан ҳукмронлик*

---

[1] *Гобсс Т.* Соч. В 2-х томах. М., 1992, 2-том. 133-бет.
[2] *Гоббс Т.* Левиафан, или Материя, форма власть государства церковного и гражданского. М., 1936, 171-бет.
[3] *Бакунин М.* Избр. Соч. М., 1992, 2-том, 262-бет.
[4] *Ильин И.* Собр. Соч. в 10-ти томах. М., 1994, 111-бет.

қилиш ва ягона ҳокимиятга бўйсуниш билан бирлашган одамлар иттифоқидир»[1].

Агар мазкур таърифни таркибий қисмларга ажратадиган бўлсак, И.Ильин таърифича, давлат моҳиятини тўғри тушуниш учун зарур бўлган **биринчи** шарт – давлат *одамлар бирлигидан*, яъни кўпчилик одамлар бирлигидан *иборатдир*. Людовик XIV нинг «Давлат – менман» деган машҳур иборасини айнан тушунмаслик керак. Зеро, гап давлат ҳақида эмас, балки давлат ҳокимияти ҳақида кетмоқдаки, у ҳақиқатан ҳам бир кишига тегишли бўлиши мумкин.

Бироқ одамларнинг ҳар қандай кўпчилиги ҳам давлатни ташкил этавермайди – ***алоҳида манфаатлар кўпчилиги эмас, умумий манфаатларга эга бўлган бирликкина давлатни ташкил эта олади.*** Тарихнинг шоҳидлик беришича, ***адолатли ҳуқуқ-тартиботни ўрнатиш йўли билан биргаликдаги ҳаётни такомиллаштириш*** шундай манфаатни ифодалайди. Бу ўзида давлат вазифалари ва мақсадини тўла акс эттирмаса ҳам – асосий манфаатдир.

Лекин бу ҳам ҳаммаси эмас. Маълум бўлишича, умумий манфаат мавжуд бўлган ҳамма жойда ҳам уни амалга ошириш ва ҳимоя қилиш учун зарур бирлик мавжуд бўлади, деб ўйлаш ноўрин экан. Одамлар ўзларида шундай манфаат мавжудлигини, у ҳамма учун ягона эканлигини ***англашлари ва эътироф этишлари*** даркор. Албатта, бу ҳол ҳозирги замон давлатида барча фуқаролар уни эътироф этишади ва тушунишади, деган маънони билдирмайди. Бироқ фуқароларда умумий мақсад туйғуси қанчалик чуқур бўлса, одамлар бирлигининг асосида айнан ягона ва умумий манфаат ётганлигига уларнинг ишонч-эътиқодлари қанчалик кучли бўлса, давлат бирлиги бошқа ҳар қандай иттифоқ сингари, шунчалик жипслашган ва аҳил бўлади, ўз олдига қўйилган вазифаларни шунчалик муваффақиятли адо эта боради.

Бу ғоя — янгилик эмас, албатта. XVIII асрда айнан шу ғояни ифодалашга интилган, **Ж.-Ж.Руссо,** давлат *«ижтимоий шартномага асосланади», «сукут — аломати ризо» қабилида эътироф этиб, унда ҳаммамиз қатнашамиз,* деб таъкидлаганди[2].Кейинчалик **Гегель,** давлат фақат *«бирлашиш бўйича қарор»га гина асосланиб қолмайди,* деб даъво қилганди. *Бутун давлат ҳокимияти шундан*

[1] Ўша жойда.

[2] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Руссо Ж.-Ж.* Об общественном договоре, или принцип политического права // Трактаты. М., 1969, 161-162-бет.

иборатки, – деб ҳисобларди у, – *кишилар фақат бир нарсанигина исташади ҳамда ўз иродалари ва ўз кучларини ўша истакларига – олий эзгулик йўлида уюшган бирликка эришишга йўналтирадилар.*

Айтилганларга шуни ҳам қўшимча қилиш керакки, давлат – бу бирон муддатга тузиладиган бирлик эмас, бу – муддатсиз иттифоқдир. Албатта, бундан давлат ўзининг умри қачон тугашини олдиндан билмас экан, деган хулоса клиб чиқмайди. Шунчаки, давлат, одамлар унга қанча вақт эҳтиёж сезсалар, шунча вақт яшайди, яъни мажбурлаб адолатли ҳуқуқ-тартиботни ушлаб туриш одамлар учун зарур экан, давлат яшайверади. Демак, давлатнинг ўзи мустаҳкам бўлиши керак, у қатъий белгиланган моҳият-хусусиятга эга бўлиши лозим: давлат — мажбурий қоидалар асосида ўрнатилган ва яшайдиган ташкилот, яъни иттифоқдир.

Айни пайтда ***кенг маънода*** давлат олий ҳокимият органи томонидан намоён бўлувчи, ташкил этилувчи ва маълум бир ҳудудда яшовчи кишилар бирлиги сифатида тушунилади, у мамлакат ва сиёсий ташкил этилган халққа айнан ўхшаш бўлади; ҳозирги фанда давлат ***тор маънода*** маълум ҳудудда олий ҳокимиятга эга бўлган муассасалар тизими, ташкилот сифатида тушунилади, яъни давлат бошқа сиёсий ташкилотлар: партиялар, касаба уюшмалари ва бошқалар билан бирга мавжуд бўлади[1].

Аслида давлатнинг бутун тузилиши ва ҳаёти бўйсундирилган мажбурий қоидалар – ***ҳуқуқ нормалари***дир. Бинобарин, ***давлат*** оддий бирлик, иттифоқ эмас, балки ҳуқуқий нормалар бўйича ташкил этилган ва амал қиладиган ***ҳуқуқий иттифоқ***дир.

Лекин бунда давлат ҳуқуқдан юқори тураркан, у (ҳуқуқ) давлатга бўйсундирилган, деб ўйлаш хато бўларди. Ҳуқуқ яратилишининг ўзи ва ҳуқуқни қўллаб-қувватлаш ҳуқуқий нормалар бўйича давлат томонидан амалга оширилади. Давлат бошқа давлатларга нисбатан ҳам, ўз фуқароларига нисбатан ҳам ваколат ва мажбуриятларга эга бўлган ҳуқуқий иттифоқ, ҳуқуқ субъектидир. Давлат томонидан ўрнатилган ҳуқуқ нормаси унинг зиммасига шу ўрнатилган нормани қўллаб-қувватлаш ва қабул қилиш мажбуриятини юклаб, давлатнинг ўзини боғлаб қўяди.

Давлат ҳуқуқни қўллаб-қувватлаш ва ҳуқуққа хизмат қилиш учун ***ҳуқуқий ҳокимият*** бериб қўйилган ***ҳуқуқий иттифоқ***дир.

[1] Қаранг: *Пугачев В.П., Соловьев А.И.* Сиёсатшуносликка кириш. Т., «Янги аср авлоди», 2004, 256-257-бетлар.

Шунинг учун ҳам давлат мабодо ҳуқуқни бузиб, унинг чегарасидан ташқарига чиқадиган бўлса, бундай ҳолатда у фуқаролардан ҳуқуқ бўйича итоат этишни талаб қилиб, улар ўртасида ҳуқуқ-тартиботни ушлаб туролмайди. Бинобарин, кимки ҳуқуқ ҳақида гапирадиган бўлса, ўша одам давлат ҳақида гапирган бўлади.

Бу эса, давлат табиий равишда пайдо бўлган нарса эмас, у одамлар томонидан ташкил этилади, у жисмоний нарса (масалан, ҳудуд) эмас, одамларнинг оддий кўпчилиги ҳам эмас, балки *ягона ҳуқуқ, ягона ҳокимият ва ягона ҳудуд билан иттифоқ*қа боғланган одамларнинг катта кўпчилигидир.

Ташкилот сифатида давлат хусусий-ҳуқуқий эмас, *оммавий-ҳуқуқий* хусусиятга эга. Бу *ҳокимиятга бўлган ваколат* давлатнинг асосий ваколати эканлиги билан изоҳланади. *Давлат ўз аъзолари устидан ҳукмронлик қилиш, улар учун ҳуқуқий нормалар ва фармойишлар яратиш, уларни бошқариш ва суд қилишга даъват этилган иттифоқ бўлиб, буларнинг ҳаммаси, албатта, ҳуқуқий нормалар билан ўрнатилган тартиб асосида содир этилади.* Шунинг учун давлат билан унинг аъзолари ўртасидаги муносабатлар *оммавий-ҳуқуқий муносабатлар* ҳисобланиб, унда давлат ҳукмронлик қилади, фуқаролар эса итоат этиш мажбуриятига эга бўладилар.

Ниҳоят, давлат одамлар устидан фақат белгиланган ҳудуддагина, яъни ҳуқуқ нормалари билан қатъий белгиланган жойда ҳукмронлик қилади.

Шу ўринда яна тарихга мурожаат қилган ҳолда, айтиш мумкинки, Ғарб давлатлари Шарқ давлатларидан анча кейин пайдо бўлган, бироқ улар анча тез ривожланган. Европа ижтимоий жамиятидаги ўзгаришлар давлатларнинг янги-янги турларини вужудга келишига имкон яратган.

Ўзбек халқи аждодларининг илк давлатчилиги тарихи анча қадим илдизларга эга. Буни археология фани ва ёзма манбалар исботлайди. Жумладан, «Авесто»да, ахоманийлар даври михсимон ёзувлари ва қадимги дунё (Қадимги Юнонистон ва Қадимги Рим) даврига тааллуқли манбаларда бу юртдаги вилоятларнинг номлари, аҳолининг турмуши, дини, маданияти, ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий тузуми тўғрисидаги маълумотлар билан танишиш мумкин. Ўзбек халқи аждодларининг илк давлатчилик тизимига ўтиш жараёни милоддан аввалги иккинчи минг йилликнинг ўрталарида бошланди. Милоддан аввалги VII-VI асрларда Ўрта Осиё ҳудудида

энг йирик давлатлар – «Катта Хоразм» ва Қадимги Бақтрия подшолиги мавжуд эди. Суғдиёна ва Фарғона вилоятлари қадим тарихнинг иқтисодий ва мадний ҳаётида муҳим аҳамиятга эга бўлди. Асрлар давомида ўзбек халқи аждодлари чет эл босқинчилари (ахоманийлар, юнон-македонлар)га қарши кураш олиб бордилар. Турли сулолалар даврида сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий жараёнлар ўзгариб турди. Кейинги асрлар давлатчилик тарихини ўрганишда ва тадқиқ этишда Беруний, Наршахий, Абдураззоқ Самарқандий, Шарафиддин Али Яздий, Бобур ва бошқа муаллифлар асарлари муҳим аҳамият касб этади. Ўрта асрларда ўзбек халқи давлатчилиги тарихида сомонийлар, қорахонийлар, салжуқийлар сулолаларининг йирик давлатлари вужудга келди. XII асрнинг ўрталарида хоразмшоҳлар мамлакатни бирлаштиришга ҳаракат қилдилар, аммо бу жараёнга мўғул истилоси тўсиқ бўлди. Ўзбек халқи давлатчилиги тарихининг янги босқичи соҳибқирон Амир Темур ҳукмронлиги даври билан узвий боғлиқдир. Бу даврда ҳамма соҳа – иқтисодий ҳаёт, меъморлик, ҳунармандчилик, илм-фан, санъат юксак даражада ривож топди. Ушбу тарихий анъана Улуғбек даврида ҳам давом этди. Кейинги асрларда ўзаро низолар ва курашларга қарамай, ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётда янги жараёнларни кузатиш мумкин. XVIII аср ўрталарига келиб Ўрта Осиё ҳудудида учта давлат (Бухоро хонлиги, Хива хонлиги ва Қўқон хонлиги) пайдо бўлди. Афсуски, улар ўртасида бирлик бўлмади, сиёсий қарама-қаршиликлар, ўзаро курашлар авж олди. Бундай вазиятда Ўрта Осиё хонликлари чор Россияси томонидан истило қилиниб, Туркистон ўлкаси мустамлакага айлантирилди. Шу даврдан бошлаб ўлкада истиқлолга эришиш ва миллий давлатчиликни тиклаш учун халқ ҳаракатлари бошланди, айниқса, XX асрнинг биринчи чорагида бу кураш ўзининг юқори нуқтасига чиқди. Ўзбекистон давлат мустақиллиги эълон қилингунча, ўзбек халқи ўз ҳаётида мана шундай мураккаб тарихни бошидан кечирди[1].

Энди қуйидаги жиҳатларга эътиборни қаратамиз. Гап шундаки, «давлат» атамаси, юқоридагилардан ишонч ҳосил қилганимиздек, барча давлатшунослар томонидан уч хил маънода: ***биринчидан,*** давлат йўли билан ташкил этилган ҳамжамиятни ифодалаш учун;

[1] Қаранг: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 3-том. Т., «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2002, 148-бет.

иккинчидан, давлат ҳокимияти аппаратини ифодалаш учун ва ***учинчидан,*** давлат органларини ифодалаш учун қўлланади. Айни пайтда барча шу ҳолатларда давлат ҳокимияти сифатида нафақат оммавий-сиёсий ҳокимиятни ташкил этиш ва унинг ишлаши ҳақидагина эмас, балки унинг турли хил жиҳатлари тўғрисида гап боради. Бинобарин, давлат тушунчаси, яъни давлат феномени моҳиятини тушунтириш — давлатчиликнинг барча уч жиҳатини ўз ичига олади.

Биз нима учун бу ҳақда тўхталяпмиз? Бунинг боиси шундаки, ***давлатнинг*** турли ***концепциялари*** мавжуд. Ушбу концепцияларнинг ҳар бири «давлат» атамасининг барча уч маъносини ҳисобга олиши мумкин-у, лекин бунда давлат моҳиятини мазкур концепцияларнинг ҳар бири ўзича тушунтиради. Бироқ, айни пайтда, давлат тушунчаси ***ҳамиша оммавий-сиёсий ҳокимият*** тушунчаси орқали изоҳланади. Шу билан бирга, турли концепцияларда ***оммавий сиёсий ҳокимият билан давлат ўртасидаги нисбатлар турлича тушунтирилади.*** Уч асосий концепцияга тўхталиш чоғимизда бу яққолроқ тушунилади. Лекин бундан олдин ***оммавий-сиёсий ҳокимият*** тушунчасига мурожаат қиламиз.

Жамиятда шахсий ва ижтимоий ҳокимиятнинг турли кўринишлари – оила бошлиғи ҳокимияти, ишлаб чиқариш воситалари эгасининг иқтисодий ҳокимияти, диний ҳокимият (черков ҳокимияти) мавжудлиги маълум. Бироқ ҳокимият ушбу кўринишларининг ҳаммаси ё индивидуал ёки гуруҳий ва ёхуд корпоратив ҳокимиятни билдириб, улар бутун жамиятни қамраб олмайди, халқ номидан иш кўрмайди, ялпи умумийликка даъво қилмайди, яъни оммавий давлат ҳисобланмайди.

Оммавий (расмий) ҳокимият эса ҳудудий принцип асосида кучга эга бўлади, муайян ҳудудда жойлашган ***ҳамма*** унга бўйсунади. Мазкур ***ҳамма*** ҳокимиятга бўйсунувчи халқ, аҳолини билдиради.

Сиёсий ҳокимият – халқ манфаатлари йўлида халқни бошқарувчи ҳамда жамиятда барқарорлик ва тартибга эришиш ҳамда уни ушлаб туриш мақсадида ижтимоий муносабатларни тартибга со-

лувчи ҳокимиятдир. Аслини олганда, «давлатнинг ўзи ҳам муайян жамият сиёсий ҳокимияти ташкилотидир»[1].

Оммавий-сиёсий ҳокимият – бошқарув иши билан профессионал шуғулланувчи ҳамда ҳокимият аппаратини ташкил этувчи одамларнинг алоҳида қатлами томонидан амалга оширилади.

Оммавий-сиёсий ҳокимият аппарати умумий ялпи манфаатлар йўлида хизмат қилишга даъват этилган. Бироқ аппарат, энг аввало, унинг раҳбарлари жамият манфаатларини ўз тушунчалари асосидагина ифодалайдилар. Тўғрироғи, ***демократия*** шароитида аппарат ижтимоий гуруҳлар кўпчилиги манфаатларини ифодалайди, ***авторитаризм*** шароитида эса жамият манфаатлари ва эҳтиёжлари нималарда эканини ҳукмдорларнинг ўзлари белгилайдилар. Бундан ташқари, ҳокимият аппаратининг жамиятдан нисбатан мустақиллиги оқибатида аппарат ва унинг айрим ҳукмдорларининг корпоратив манфаатлари бошқа ижтимоий гуруҳлар кўпчилиги манфаатлари билан мос келмаслиги мумкин. Бундай ҳолларда кўпинча ҳокимият аппарати ва ҳукмдорлар ўз манфаатларини умуман жамият манфаатлари қилиб кўрсатишади.

Оммавий-сиёсий ҳокимият аппарати ўзига бўйсунувчи бутун ҳудудда ҳамда бутун аҳолига нисбатан зўравонликкача етиб борувчи мажбурлов якка ҳокимлиги қудратига эга бўлади. Бошқа ҳеч қандай ижтимоий ҳокимият оммавий-сиёсий ҳокимият билан рақобат қилолмайди ва унинг рухсатисиз куч ишлата олмайди. Бу оммавий-сиёсий ҳокимият ***суверенитети***ни билдиради, ***яъни унинг ўзига итоат этувчи ҳудуддаги устуворлиги ва ушбу ҳудуддан ташқарида ҳукм сурадиган ҳокимият ташкилотларидан мустақил эканлигини англатади.*** Фақат оммавий ҳокимият аппаратигина қонунлар ва бошқа умуммажбурий ҳужжатларни эълон қилиши мумкин.

Оммавий-сиёсий ҳокимиятни ташкил этиш ва унинг иш олиб бориши қонунлар билан тартибга солиниши мумкинлиги диққатга сазовордир. Лекин бунда аниқ оммавий-сиёсий ҳокимият муносабатлари қонунда белгиланганидан турли даражада четга чиқиши мумкин. ***Ҳокимият қонун асосида ва қонундан мустақил равишда амалга оширилиши мумкин.***

[1] *Раянов Ф.М.* Проблемы теории государства и права (юриспруденции). М., «Право и государство», 2003, 111-бет.

Ниҳоят, оммавий-сиёсий ҳокимият мазмунан фарқланиши мумкин. Яъни унинг **қатъий бир-бирига қарама-қарши икки тури** бўлиши мумкин, ё ҳокимият ўз фуқаролари эркинлиги билан чекланган бўлади ёхуд у эркинлик бўлмаган жамиятда мавжуд бўлиб, ҳеч қандай чекланмаган бўлади. Шу тариқа ***сиёсий ҳокимиятни ташкил этиш ва амалга оширишнинг ҳуқуқий тури*** (давлатчилик) ҳамда эски истибдод тузумидан то ҳозирги тоталитаризмгача бўлган ***куч ишлатувчи тури*** фарқланади.

Ҳозирги замон фанида давлат ва ҳуқуқнинг ўзаро боғлиқлиги, ҳокимият ва давлат ҳуқуқий асосининг зарурлиги умумэътироф этилган. Акс ҳолда оммавий-сиёсий ҳокимият ҳар қандай ташкилотни давлат ҳокимияти деб тан олиши керак бўлади. Зеро, мустабид тузум ҳам қонунларга асосланиши мумкин. Агар ҳуқуқ ва қонуннинг бир-биридан фарқидан келиб чиқадиган бўлсак, ҳеч бўлмаганида, ***тобелигида бўлганларнинг бир қисми, жамият аъзоларининг бир қисми эркин бўлган шароитда***ги оммавий-сиёсий ҳокимиятгина давлат ҳокимияти бўла олишини тан олишимиз керак бўлади. Давлат тўғрисидаги концепциялар шундай асосларда тузилади.

Дастлаб, ***давлат ижтимоий куч сифатида тасаввур этиладиган социологик концепция***ни таҳлил этишга ҳаракат қиламиз. Унда шакли ва мазмунидан қатъи назар, ҳар қандай турдаги оммавий ҳокимият ташкилоти давлат деб аталиши бу — концепцияни бошқаларидан ажратиб турувчи хусусиятдир. *Давлатнинг юридик табиатини инкор этиш ва унинг куч ишлатиш табиатини мутлақлаштириш, ҳукмронлик қилишнинг амалдаги муносабатларига давлатнинг асоси сифатида қараш давлат социологик концепциясининг барча кўринишлари учун умумий хусусиятдир.* Бу ***куч ишлатиш*** концепциясидир. Бу ерда давлат моҳиятига уюшган зўравонлик ҳамда ҳуқуқ билан чеклаб бўлмайдиган ва фуқаролар эркинлиги мезонини ўзбошимчалик билан белгилайдиган сиёсий куч сифатида қаралади. Бундай тушуниш қарам кишиларнинг сиёсий ноэркинлигию сиёсий ҳокимиятнинг чекланмаслигини ҳам тан олади ва шунинг боис «давлат» сифатида тасвирланадиган объектлар қаторига мустабид тузумлар ҳам кириб қолади. «Расмий ифодаловчиси пролетариат диктатураси ҳисобланадиган тотал социалистик яхлитнинг салбий кучи («барча бирликда»)нинг бутун йўқ қилувчи қудрати, энг аввало, индивидга қарши («ҳар кимни

алоҳида»), одамларга қарши, яхлитдан ажралувчи, ундан ўзини фарқ қилувчи барча шакллар, муносабатлар ва ҳодисаларга қарши қаратилган. **Социализм тоталитарлигининг**, реал шаклланган тоталитар социализмнинг манбалари ва объектив асосларининг туб **илдизи** мана шундадир»[1].

Социологик концепцияга кўра давлатнинг умумий таърифи қуйидагича бўлиши мумкин: ***бу муайян ҳудуддаги аҳолининг энг таъсирчан (энг кучли, олий, суверен) ҳокимият ташкилотидир.***

Мазкур концепция мумтоз позитивизмда (ҳуқуқ ва қонунни бир хил тушунишда) қўлланилган: «Ҳуқуқ – бу давлатнинг, олий ҳокимият, сувереннинг буйруғидир». Ҳуқуқнинг бундай талқинида куч сифатида давлат бирламчи, «ҳуқуқ» (қонунлар) эса иккиламчи, давлат қонундан олдин келадиган кучнинг танҳо якка ҳокимлиги бўлиб қолади. Олий ҳокимият қонун асосида ва қонунга зид равишда амалга оширилиши мумкин – шунинг учун ҳам у олий ҳокимиятдир.

Қонун («ҳуқуқ») – бу олий ҳокимият истаги, суверен ҳокимият иродасидир. Шунинг учун ҳам социологик концепция давлат ҳокимияти ваколатлари қонун билан тартибга солиниши мумкинлиги ҳақида маълумот бера олади, холос. Бироқ давлат ҳокимияти учун қонун шарт эмас, деб даъво қилади. Бу ерда давлат – қонунлар томонидан ҳокимият тўғрисида берилган расмий кўрсатмалар эмас, балки буюриш ва бўйсуниш ўртасидаги амалдаги нисбатлар, ҳокимиятнинг амалий ташкил этилиши ва фаолиятидир. Ижтимоий куч сифатида давлат ҳокимиятини амалга оширишнинг қонуний шаклига риоя қилиши мумкин, бироқ риоя қилмаса ҳам бўлади. Давлат тўғрисидаги марксча-ленинча таълимот социологик концепциянинг бир кўринишидир.

Чунончи, К. Маркс ва Ф. Энгельс учун давлат, биринчи навбатда, «бир синфнинг иккинчи синф томонидан бостирилиш машинасидан бошқа нарса эмас». Маркс ва Энгельс, буржуа жамиятидаги давлат «фақат бутун буржуазия синфи умумий ишларини бошқарувчи қўмитадир, холос», деб уқтиришган («Коммунистик партия манифести»). Ленин ҳам давлат тимсолида «бир синфнинг бошқаси устидан ҳукмронлигини сақлаб турувчи» машинани кўрган. «Давлат – муайян синфнинг ҳукмронлик органидир, –

[1] *Нерсесянц В.С.* Ҳуқуқ фалсафаси. Т., «Адолат», 2003, 124-бет.

дейди у. – У ўз мухолифлари билан (ўзига қарама-қарши синф билан) муросага келиши мумкин эмас».

Давлат ўз синфий душманлари қаршилигини бостириш учун ҳукмрон синф қўлидаги машинадир, деб ҳисобларди Сталин.

Синф диктатураси ҳокимиятнинг ҳеч қандай қонунлар билан боғлиқ бўлмаслигини билдиради. «Диктатура бевосита зўравонликка таянадиган, ҳеч қандай қонунлар билан боғлиқ бўлмаган ҳокимиятдир» (В. Ленин).

Бундай ёндашув давлат тўғрисидаги тасаввурларни қашшоқлаштирар ва ҳатто, бузиб кўрсатарди, унинг моҳияти ва ижтимоий аҳамиятини жўн ва бир томонлама тушунишга олиб келар, мазкур ҳодисанинг мажбурловчи, зўравонлик томонлари устуворлигини тан олишга даъват этарди. Бинобарин, В.С.Нерсесянц тўғри таъкидлаганидек: «**Социалистик мавр тарихда ўзининг қора ишини қилиб бўлди ва энди у кетиши керак. Социализм бартараф этилиши керак.** Бунинг фурсати келди. Бироқ ушбу муаммони «Карфаген принципи» бўйича ҳал этиш, яъни механик тарзда йўқ қилиш мумкин эмас. Социализм (сўз айнан коммунистик социализм ҳақида бормоқда) ғояси талабларини зарур равишда цивилизацияли (яъни иқтисодий-ҳуқуқий) шаклда қондирмасдан, аксилкапиталистик социализмнинг мантиғи, унинг тарихий ўрни ва аҳамияти билан ҳисоблашмасдан туриб уни бартараф этиб бўлмайди. Инсоният тарихидаги ушбу энг кескин ва оғир участканинг мазмуни устидан шунчаки чизиқ тортиб ташлаб бўлмайди. Бунда жаҳон тарихининг асаб торлари уриб турибди, эркинлик ва тенглик тараққиёти учун тарихий кураш шунга олиб келди, тарихий ҳаракат векторига шу ерда тузатиш киритилмоқда, келажак тарҳи мана шу ерда белгиланади. Ёки – социализм томонидан тайёрланган, ҳақиқатан ҳам янги томон олға бориш, ёхуд – капитализм томон ортга қайтиш керак. **Капитализм ва социализм бир-бирига принципиал жиҳатдан мувофиқ келмаслиги** туфайли учинчи йўл (капитализм ва социализмни қовуштириш йўли) йўқ»[1].

Агар тарихга мурожаат этадиган бўлсак, айтиш мумкинки, иқтисодиётнинг ривожланиши муайян даражага етиб, ижтимоий неъматларни тенг тақсимлашнинг аввалги тизими яшай олмай қолган ҳамда жамиятнинг бундан кейинги ривожи учун Шарқ жамия-

[1] *Нерсесянц В.С.* Ҳуқуқ фалсафаси. Т., «Адолат», 2003, 138-139-бетлар.

тида бўлганидек, сиёсий соҳада ёхуд Европадагидек, сиёсий ва иқтисодий соҳада бошқарув билан шуғулланадиган элитар қатламни ажратиш заруратга айланганда давлат вужудга келади. Бу – жамиятни табақаланишга олиб келди ва шунда дастлаб (ибтидоий жамоа тузумида) жамиятнинг барча аъзоларига тегишли бўлган ҳокимият сиёсий мазмун касб этди, яъни у, энг аввало, имтиёзли ижтимоий гуруҳлар, синфлар манфаатига хизмат қила бошлади. Бинобарин, давлатнинг пайдо бўлиши ҳамиша ***оммавий ҳокимиятнинг мазмуни ўзгариб, сиёсий ҳокимиятга айланиши билан боғлиқ.*** Бу нимани англатади? Ибтидоий жамоа тузуми ҳокимиятидан фарқли ўлароқ, бу ҳокимият, энг аввало, жамиятнинг, синфнинг имтиёзли қисми манфаатлари ўйлаб амалга оширилади. Ушбу ҳолатда синфий ёндашув бундай ҳокимиятни тавсифлаш, бундай давлат моҳиятини очиб беришда муайян имкониятлар яратиб беради.

Бироқ давлат ҳокимиятининг мазмуни ҳамиша бир хил бўлавермайди. Чунончи, қадимги Афина ва Римда синфийлик яққол кўзга ташланиб туради ва шубҳага ўрин қолдирмайди. У ерларда ҳокимият қулдорлар қўлида бўлиб, улар асосий ишлаб чиқариш воситалари (ер)га ҳам, ишлаб чиқарувчилар — қулларнинг ўзига ҳам эгалик қилардилар. Қуллар давлат ҳокимиятини амалга ошириш у ёқда турсин, умуман ҳар қандай ҳуқуқлардан маҳрум этилганди.

Йирик ер эгалигига асосланган феодал жамиятда ҳам аҳвол шундай эди. Ҳокимият феодаллар — йирик ер эгалари қўлида бўлган. Деҳқонлар ҳокимият ишига аралаша олмас, феодалларнинг тўла ёки қисман мулки ҳисобланиб, барча юридик ҳуқуқлардан қарийб маҳрум эди. Шундай қилиб, қулдорлик жамиятида ҳам,феодал жамиятда ҳам биз ошкора ижтимоий тенгсизликка, давлат ҳокимиятининг синфий (табақавий) мазмуни ва хусусиятига дуч келамиз.

Бироқ буржуа жамиятида давлат ҳокимияти хусусиятини баҳолашга бирдек ёндашиб бўлмайди. Зеро, бундай жамиятда қонун олдида расман ҳамма тенг, бир хил ҳуқуққа эга ва булар, одатда, декларация ҳамда конституцияларда юридик мусаҳкамлаб қўйилган. Лекин илк буржуа жамиятида қонун томонидан белгилаб қўйиладиган мулкий, маълумотга оид ва бошқа камситишлар аҳоли камбағал қатламларининг сайлов ҳуқуқларини ҳам чеклаши ҳаммага маълум. Шу йўл билан ҳокимиятнинг иқтисодий ҳукмрон синф — буржуазияга мансублиги таъминланади.

Энди ҳокимият бюрократик амалдорлар маҳкамаси (тўғрироғи, унинг раҳбарияти) қўлида бўлган Шарқ давлатларига мурожаат қиламиз. Шу ўринда: амалдорларнинг синфийлиги ҳақида гапириш мумкинми? – деган савол туғилиши табиий. Бунинг устига, мазкур мамлакатларда ишлаб чиқариш воситалари (ер)га мулк эгалиги йўқ бўлиб, ишлаб чиқарувчилар эса расман эркин эдилар.

Шундай қилиб, яна бир бор таъкидлашни истардикки, давлат ҳокимиятининг синфий (табақавий) хусусиятини аниқлаш билангина давлат моҳиятини тўла намоён этиб бўлмайди. Мазкур муаммони фақат синфий ёндашув ёрдамида ўрганиш давлат ва сиёсий ҳокимиятни илмий билиш имкониятларини анча чеклаб қўяди.

Биринчидан, ҳокимият давлатдан анчагина кичик ижтимоий гуруҳлар қўлида бўлиб, бу гуруҳлар у ёки бу синф манфаатларини тўла ифода этмаслиги, балки ўзларининг тор гуруҳий манфаатлари йўлида (бонапартизм, тоталитар бюрократик режимларидагидек) ҳаракат қилишлари мумкин.

Иккинчидан, мустамлакачилик қарамлигидан озод бўлган баъзи мамлакатларда кўпинча бирон-бир синф ҳокимиятни қўлга олиши учун етарли куч ва уюшқоқликка эга бўлмаган ҳолатлар юзага келади. Башарти бу мамлакатда умуммиллий манфаатлар (мустақилликка эришиш, миллий иқтисодиёт ва маданиятни ривожлантириш) кўндаланг бўлган тақдирда турли синфлар ва синф бўлмаган ижтимоий гуруҳлар блоки ташкил топиб, кўп ҳолларда улар таркибига миллий буржуазия, ишчилар синфи, деҳқонлар, зиёлилар, ҳунармандлар, майда савдогарлар ҳам кирадилар.

Учинчидан, муайян шароитларда бутун халққа тегишли бўлган давлат юзага келиши мумкин. Бунда умумхалқ манфаатлари синфий ёки гуруҳий манфаатлардан ғолиб келади.

Тўртинчидан *(бу жуда муҳим!),* ижтимоий зиддиятларнинг мавжудлигига қарамай, ***жамият ҳамиша бир бутун яхлит***дир. Зеро, қулларсиз қулдорларнинг, деҳқонларсиз йирик ер эгаларининг, ишчиларсиз сармоядорларнинг бўлиши мумкин эмас. Шарқ мамлакатида жамоа меҳнати амалдорлар маҳкамаси мавжудлигининг зарур шартидир. Шу боис ҳокимият тепасида турган синф ёки ижтимоий гуруҳ ҳамиша (ҳатто ўз манфаатини ўйлаб ҳам) эзилувчи синф ҳақида бир қадар ғамхўрлик қилишга мажбур.

Шунинг учун ҳам ҳар қандай давлат ***умумижтимоий функцияни бажариши, бутун жамият манфаатлари йўлида***

ҳаракат қилиши шарт бўлади. Шу жиҳатдан олиб қараганда, ҳар қандай давлат фақат бостириш қуроли бўлибгина қолмай (қадим аждодларимиз айтиб кетганларидек), бирлаштириш воситаси, уйғун ҳолатга келтириш йўсини сифатида жамият тимсоли ҳамдир.

Шундай қилиб, ***давлатнинг умумижтимоий функцияси*** унинг муҳим хусусияти бўлиб, синфийлик хусусияти билан бир қаторда давлат умумий моҳиятининг энг аҳамиятли жиҳатини ташкил этади. Шуни ёдда тутиш керакки, давлатда ҳукмрон доираларнинг тор синфий ёхуд гуруҳий манфаатлари ҳамиша бутун жамият манфаатлари билан қўшилиб кетади. Лекин давлат моҳиятининг юқорида тилга олинган жиҳатлари турли даврларда ва турли тарихий шароитларда бирдек бўлмаган ва бир томоннинг кучайиши иккинчи томоннинг заифлашувига олиб келган. Буни инобатга олиш жуда муҳим.

Ҳатто давлатнинг синфийлик жиҳати энг кўп даражада устувор бўлган, бутун ҳокимият, юридик ҳуқуқлар, ўз манфаатларини амалга ошириш имкониятлари тўлиқ ҳукмрон синф қўлида бўлган қулдорлик жамиятида ҳам маълум бўлишича, бутунлай ҳақ-ҳуқуқсиз зот сифатида қуллар тўғрисидаги тасаввуримизда бирмунча муболаға мавжуд экан. Биргина мамлакатдаги қуллар сони озод фуқаролар сонидан анча кўп бўлганлигидан келиб чиққан тақдиримизда ҳам қулларга ҳеч нарса боғлиқ бўлмаган дея олмаймиз. Масалан, Римда озод кишилар умумий аҳолининг атиги уч фоизини ташкил этган. Шунинг учун қуллар билан ҳисоблашмасликнинг иложи ҳам йўқ, хавфли ҳам эди. Ҳар қандай бирон қимматга эга бўлган мулк қатори қуллар ҳам маълум даражада юридик жиҳатдан ҳимояланган. Буларнинг ҳаммаси ***қулдорлик давлатининг умумижтимоий роли*** биз ўйлаганимиздан анча каттароқ эканлигидан далолат беради.

Жамиятнинг қулдорлик тузумидан феодализмга, феодализмдан капитализмга томон ҳаракати давомида давлат фаолияти умумижтимоий жиҳатининг аҳамияти ҳам ошиб борган. Хусусан, унинг ҳозирги Ғарб жамиятидаги мақоми катта. Тадбиркорлар фойдасидан ундириладиган катта солиқлар, меҳнат шароитларининг давлат томонидан мувофиқлаштириб борилиши, турли хилдаги ижтимоий дастурларнинг кенг ривож топганлиги ва бошқа тадбирлар шунга олиб келмоқдаки, натижада мавжуд ижтимоий зиддиятлар салмоқли тарзда юмшаб бормоқда, синфий рақиблар тобора

камайиб бораётганлиги туфайли уларни бостириш чораларига зарурат ҳам камаймоқда, жамиятнинг сиёсий барқарорлиги ошмоқда. Шундай қилиб, давлат фаолиятидаги ижтимоий жиҳатларнинг ўсиб бориши билан бир вақтда унинг синфийлик мазмунини белгиловчи улуши ҳам камайиб боряпти.

Хуллас, давлат тушунчаси ва моҳиятини ҳар тарафлама тўлиқ ҳамда объектив билиш учун фақат синфий ёндашувнинг ўзи мутлақо кифоя қилмайди. Бинобарин, бу ўринда давлат тўғрисидаги бошқа назариялар — элитар, технократик, плюралистик демократия, «умумий ҳузур-халоват» давлати ва бошқа назариялар қоидаларидан ҳам фойдаланиш керак бўлади. Бу ҳақда кейинги бобларда батафсил тўхталамиз.

Энди давлат тўғрисидаги бошқа таълимот — **легистик (қонунчилик)** концепция таҳлилига ўтамиз. Ушбу таълимот Германияда XIX асрнинг иккинчи ярмида пайдо бўлиб, у XX асрда Г.Кельзен назариясида мантиқий ниҳоясига етказилган. Чунончи, у қуйидаги талқинни илгари суради: «Биз давлат деганда, ҳуқуқ-тартиботни назарда тута бошлар эканмиз, ўша заҳоти, оддий этик-сиёсий постулатларга зид бўлган давлатнинг «ҳақиқийлиги» ёки «реаллиги» ҳуқуқнинг позитивлиги эканлиги маълум бўлади. «Ҳақиқий» давлат ўзида адолатдан, яъни сиёсат талабларидан фарқ қилган ҳолда позитив ҳуқуқни ифодалайди»[1].

Мазкур концепцияда ***давлат ҳодисаси оммавий-сиёсий ҳокимият ҳақидаги қонунлар мазмуни билан тенглаштирилади.***

Давлат тўғрисидаги легистик концепция сиёсий ҳокимиятнинг қонунлар билан расмийлаштирилган аппаратини, унинг қонуний ташкил этилиши ва иш олиб боришини, ҳокимият органларининг қонуний ваколатларини кўзда тутади. Амалда давлат конституциявий ва маъмурий қонунлар, суд тузилиши ҳақидаги ва ҳоказо қонунлар билан тенглаштирилади ҳамда бир хил тушунилади.

Албатта, қонуний шакл давлат ҳокимиятининг ажралмас хусусиятидир. Лекин бунда шуни ҳам унутмаслик керакки, қонун кўрсатмалари — ҳали давлат деган гап эмас, қонунлар қонун чиқарувчи ҳокимият томонидан ўрнатилади ҳамда оммавий-сиёсий ҳокимиятнинг ҳақиқий ҳолати қонунда кўрсатилганларига мос келмаслиги мумкин.

[1] *Kelsen H.* Allgemeine Staatslehre. Berlin, 1925. S. 45.

Легистик концепцияга кўра эса, қонунларни ҳокимият яратмай, балки қонунлар давлатни вужудга келтиради. Агар давлат тўғрисидаги социологик концепция ҳукмронликнинг амалий муносабатларига урғу бериб, ҳокимиятнинг қонуний шаклини инкор этса, легистик таълимот эса, аксинча, давлатни ҳокимият ҳақидаги қонун кўрсатмалари сифатида тасвирлайди. Амалда ҳокимият қонунда кўрсатилганидек иш олиб бормаслиги ҳам мумкинлиги легистик концепцияда ҳисобга олинмайди.

Давлатни тушунишнинг **қонунчилик** (легистик) усули ижтимоий-сиёсий воқелик конституция ва қонунлар талабларидан унчалик фарқ қилмайдиган мамлакатларда кенг тарқалганди. Давлат ҳақидаги билим – қонунлар ҳақидаги билимлардир, давлат – конституцияда ҳақида ёзилганларнинг ўзидир, деган ёндашув шу мамлакатлардаги конституционалчи-олимлар учун хосдир.

Лекин конституциялар ва қонунлар сохта бўлиши ҳам мумкин. Собиқ иттифоқ ҳаётидаги ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий муносабатлар унинг конституциясида акс этганларидан қанчалик кескин фарқ қилганини биз жуда яхши биламиз. Улар демократия, халқ ҳокимиятини тантанали эълон қилар, лекин амалда биргина партиянинг шафқатсиз диктатураси ҳукм сурарди. Дарҳақиқат, «Конституциялар оммани буткул лақиллатиш мақсадида ҳам ёзилади: 1936 йилги «буюк» Сталин Конституцияси бутун жаҳонни чалғитиш учун яратилганига сира шубҳа қилмаса ҳам бўлади»[1].

Шу тариқа легистик концепция, сохта конституцияга эга бўлган режимларга татбиқан олганда, асло тўғри келмаётганди.

Давлат тўғрисидаги легистик концепция, социологик таълимот сингари, давлат билан мустабид ҳокимиятни фарқлаш имконини бермайди. Мабодо, давлат – ҳокимият тўғрисидаги қонунлар кўрсатмалари, деб ҳисоблайдиган бўлсак, у ҳолда мустабид, зўравонлик тартиби фақат қонунларда мустаҳкамлангани учун ҳам давлат тартибига айланиб қолади.

Легистик концепция нуқтаи назаридан ҳуқуқий давлат нима эканлигини тушунтириб бўлмайди. Чунки легистлар учун ҳар қандай мазмунга эга бўлган қонунлар «ҳуқуқ»дан иборат экан, ушбу таълимотга кўра ҳуқуқий бўлмаган давлатнинг ўзи бўлмайди.

Ниҳоят, давлат тушунчасини ҳозирги замон ***либертар назарияси*** нуқтаи назаридан кўриб чиқамиз. Бироқ дастлаб шуни

[1] *Шайо А.* Самоограничение власти (Краткий курс конституционализма). М., «Юристъ», 1999, 25-бет.

таъкидлаш жоизки, ушбу назария асосини ташкил этувчи давлатни ***куч билан ҳуқуқнинг қўшилиши сифатида ёки ҳокимиятнинг ҳуқуқий қонун билан чекланиши тарзида юридик тушуниш*** узоқ тарихга ва кўплаб издошларига эга. Бунга биз анча илгари ишонч ҳосил қилгандик. Ҳақиқатан ҳам давлат ҳақидаги социологик ва легистик концепциялар юридик фанда позитивизм ҳукмрон бўлган даврларда юзага келганди. Лекин XX асрнинг иккинчи ярмига келиб, давлатни юридик тушунишда фанда қачонлардир йўқотилган қарашлар қайта тикланди.

Ҳуқуқшунос олим В. С. Нерсесянц таърифича, давлатни юридик тушуниш маъносида: **«Давлат – оммавий-сиёсий ҳокимиятни ташкил этиш ва унинг ишлашининг ҳуқуқий шакли (ҳуқуқий тури)».** Давлатнинг умумий тушунчаси бўйича: **«Давлат – эркин индивидлар оммавий ҳокимиятининг ҳуқуқий (яъни расман тенглик принципига асосланган) ташкилоти»[1].** Бунда ҳар икки ўринда ҳам «ҳуқуқий» атамаси табиий равишда ҳуқуқ билан давлатни бир-биридан фарқлашни кўзда тутади.

Бироқ, бу – давлатни ***ҳуқуқий*** қонунчилик нуқтаи назаридан кўриб чиқиш мумкин эмас, деган маънони билдирмайди. Ҳозирги замон либертар назарияси давлат ҳокимияти тўғрисидаги қонунларни фуқаролар эркинликларини таъминлашнинг зарур шакли деб тушунтиради ҳамда қонунларга давлат ҳокимиятнинг асосий вазифаси бўлган эркинлик, хавфсизлик ва мулкчиликни таъминлаш ишини улар қандай бажаришига қараб баҳо беради.

Шундай қилиб, давлат тушунчаси оммавий-сиёсий ҳокимиятни ташкил этишни назарда тутади, бироқ фақат ҳуқуқий турдаги оммавий-сиёсий ҳокимият ташкилотигина давлат бўлиши мумкин. Бу, бир томондан, итоатдаги аҳоли, итоатдаги ҳудуд ва суверен ҳокимият – давлатнинг ***ташқи белгилари*** демакдир. Лекин, иккинчи томондан, ушбу белгиларга юридик талқин берилади. Жумладан, давлат суверенитети – давлат ҳокимияти олий ҳокимият, лекин ҳамма нарсага қодир ҳокимият эмас. Давлат ҳокимияти шундай ҳокимиятки, у ҳуқуқ доирасига киритилган, ҳеч бўлмаганда, фуқаролар эркинлиги билан энг кам даражада бўлса-да, чекланган бўлиши керак. «Энг кам даражада бўлса-да» иборасини шу билан изоҳлаш мумкинки, ҳар қандай давлат тегишли даврда тегишли халқ ва жамият маданий тараққиёти даражаси, ҳуқуқ ва ҳуқуқий маданияти

[1] *Нерсесянц В.С.* Ҳуқуқ фалсафаси. Т., «Адолат», 2003, 67-бет.

даражасига қараб ҳуқуқ билан боғлангандир. Ушбу мезон архаик аграр жамият билан ҳозирги замон саноатлашган ва энг юқори даражада саноатлашган жамият учун ҳам, авторитар ва демократик давлат учун ҳам, асрий конституционал анъаналарга эга давлат билан тоталитаризмни бошдан кечирган давлат учун ҳам ва ҳоказо, ва ҳоказо давлатлар учун ҳам турличадир. Бинобарин, ҳар қандай давлат ҳам ҳуқуқий давлатнинг бугунги андозаларига мос келавермайди. ***Лекин ҳар қандай давлат ҳам давлат бўлиб қолаверади. Чунки унда ҳокимият, кам деганда, ўзига тобе кишилар бир қисмининг ҳеч бўлмаса, энг кам эркинлиги билан энг оз даражада бўлса-да, чекланади.*** Шунинг учун либертар концепцияга мувофиқ мустабид ва тоталитар жамиятгина давлат бўла олмайди.

Ушбу концепциянинг яна бир хусусияти шундан иборатки, «ҳуқуқий давлат» тушунчасини ўз доирасига сиғдиролмайдиган социологик ва легистик концепциялардан фарқли ўлароқ, айнан у «ҳуқуқий давлат» тушунчасини анча ишончли тарзда изоҳлайди.

Албатта, ҳар қандай давлатда умуман ва яхлит тарзда ҳуқуқий қолипда мавжуд бўлади. Бироқ айрим давлатларда авторитар бошқарув даврлари бўлиб, ўша пайтларда ҳокимият ҳуқуқий қолипни бузади, қонунга зид равишда зўравонилк билан ҳаракат қилади, кейинчалик эса давлат-ҳуқуқ қолиплари аста-секин тикланади. Авторитар давлат фуқаролар эркинлигини йўқ қилиб юбормайди, лекин шахс, хусусий мулк эркинлиги ва хавфсизлиги учун тегишли кафолатларни бермайди ҳам.

Давлат ***либерал*** бўлиши, ***яъни ўзига итоат этувчи кишилар эркинлиги билан энг юқори даражада чекланган ва улар ҳаётига энг кам даражада аралашувчи институт бўлиши мумкин.*** Либерал (минимал) давлатда ҳокимият институтлари шунга мўлжалланганки, автоном субъектлар сифатида фуқаролар ўз хусусий ишларини ўзлари ҳал қилишга қодирдирлар ва шунинг учун улар ўз эркинликлари, хавфсизликлари ва мулкларини суд йўли билан ҳимоялашни талаб қилганларидагина давлат уларга ёрдамга келади. Бундай давлатда ҳокимият, одатда, иқтисодиётга ёки жамият маданий ҳаёти соҳаларига аралашмайди, ночорларга бойлар ҳисобидан ёрдам бериш вазифасини қўймайди, миллий даромадни қайта тақсимлашга интилмайди ва ҳоказо.

Аксинча, ***ижтимоий давлатда ҳокимият фуқаролар ҳаётий фаолиятига максимал (энг кўп) даражада аралашади*** («максимал» сўзининг ҳозирги замон тушунчаси юқоридагидай аралашув инсон ва фуқаро ҳуқуқ ҳамда эркинликларини бузадиган даражага етиб бориши чегарасини билдиради), ***турли хил ижтимоий хизматлар кўрсатади, боз устига, ночорларга*** даромадларни қайта тақсимлаш ҳисобига кўрсатиладиган бундай хизматлар ***бепул кўрсатилади.***

Шу тариқа мавжуд давлатларда ҳокимият ҳуқуқ билан турлича мезонда чекланган. *Ҳуқуқий давлат* тушунчаси эса ***ҳуқуқ томонидан ҳокимиятнинг максимал даражада чекланишини кўзда тутади.*** Лекин бу – эзгу орзу, давлатнинг идеал тури, тарихан ўзгариб борувчи мазмунга эга бўлган тушунчадир. Зеро, тарихан ривож топиб борувчи давлатнинг ҳаққонийлиги ҳуқуқ томонидан ҳокимиятнинг максимал чекланиши нима эканлиги ҳақидаги билимлар манбаи ҳисобланади. Бизнинг билишимизча, давлатнинг тарихий тараққиёти давомида ҳуқуқий давлат ҳақидаги тасаввурларимиз ўзгариб боради. «Ҳуқуқий давлат» (Rechtsstaat) тушунчаси Германияда энди пайдо бўлган XIX асрнинг иккинчи ярмида фалсафий тафаккурнинг ютуғи деб ҳисобланган бўлса, бугун ундай деб баҳо берилмайди. Чунки ҳуқуқий давлат ҳақидаги билимлар доимо бойиб боради. Бинобарин, ҳуқуқий давлат – бу ҳуқуқ ва давлатчилик ривожи энг тараққий этган мамлакатларда аллақачон эришилган даражани ифодаловчи меъёрдаги моделдир. Бошқача қилиб айтганда, ҳуқуқий давлат – бу бугунги кун нуқтаи назаридан, бугунги билимлар мезонидан қараганда, энг ривож топган эркинликнинг институционал шаклидир.

Дарҳақиқат, мамлакатимиз истиқолга эришгач, халқимиз олдида демократия принципларига асосланган янги давлатчиликни барпо этиш, ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти қуриш вазифаси кўндаланг бўлди. «Ўзбекистон демократия қадриятларини, шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, эркин бозор иқтисодиётини барпо этишни ўзи учун энг устувор қадриятлар сифатида танлади»[1]. Шунинг учун ҳам биз учун: а) эски маъмурий-буйруқбозлик тизимини, унга мувофиқ бўлган ҳокимият ва бошқарув органларини тугатиш; б) янги давлатчиликнинг сиёсий-ҳуқуқий, конституциявий асосларини яратиш, Конституция

[1] *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. 6-том. Т., «Ўзбекистон», 1998, 136-бет.

ва қонунларда ижтимоий муносабатларнинг янги тизимини мустаҳкамлаб қўйиш биринчи навбатдаги вазифалар бўлиб қолди.

Шундай қилиб, давлат тушунчаси бўйича кўплаб нуқтаи назарларни батафсил кўриб чиқар эканмиз, қуйидагича хулосага келиш мумкин, яъни: албатта, бу фавқулодда аҳамиятга молик ҳодисага узил-кесил бир мазмундаги таърифни бериш бирмунча мушкул вазифа ҳисобланади. Лекин шунга қарамай, мутлақликка даъво қилмаган ҳолда, давлат таърифини беришга ҳаракат қиламиз. Бизнингча, қуйидаги таъриф энг умумий тарзда давлатни изоҳлайди: ***давлат – бу жамият бирлигини ва яхлитлигини таъминловчи, давлат механизми воситасида жамият ишларини бошқарувчи, суверен оммавий ҳокимиятни амалга оширувчи, ҳуқуққа умуммажбурийлик мақомини берувчи, фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликларини, қонунийлик ҳамда ҳуқуқ-тартиботни кафолатловчи жамиятнинг сиёсий ташкилотидир.***

2. ДАВЛАТНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ

Давлатнинг белгилари давлатни нафақат жамиятдаги бошқа барча ташкилотлардан, балки давлатга муайян даражада яқин ва ўхшаш бўлган бошқа ташкилотлардан ҳам фарқлаш имконини беради. «Олий давлат», «давлат сифат тузилмалар», «яримдавлат», «давлат тузилмалари» сингари бир қатор тушунчаларни шулар жумласига киритиш мумкин. Шундан келиб чиқиб айтадиган бўлсак, муайян жамият сиёсий ҳокимияти ташкилоти бўлган давлат ўзига хос белгиларига кўра жамиятнинг бошқа ташкилотлари ҳамда институтларидан фарқ қилади.

Демак, жамиятнинг сиёсий тизимига кирувчи бошқа ташкилотлардан давлат бир қатор ўзига хос белгилари билан ажралиб туради. Давлатнинг белгилари тўғрисидаги масала ҳамиша ҳуқуқшунослар эътиборини тортиб келган ва бу ҳақда уларнинг турли талқинлари мавжуд.

Ф.Энгельс ўзининг «Оила, хусусий мулк ва давлатнинг келиб чиқиши» деган асарида давлатнинг асосий белгилари сифатида аҳолининг ҳудудий бўлиниши, оммавий ҳокимият ҳамда солиқлар тизимининг ташкил этилишини кўрсатиб ўтганди. Г.Ф.Шершеневич фикрича эса, қуйидаги уч белги давлатнинг ўзига хос хусусиятла-

рини ифода этади: «а) одамларнинг бирлашуви; б) улар устидан ҳукмронлик қилувчи ҳокимият; в) шу ҳокимият таъсир доирасидаги ҳудуд...»[1].

Шу ўринда ҳозирги вақтда давлатнинг умумий эътироф этилган қуйидаги асосий белгиларини кўрсатиб ўтиш мақсадга мувофиқ:

1. ***Аҳолининг ҳудудий уюшиши ва шу ҳудуд чегараларида оммавий ҳокимиятнинг амалга оширилиши.*** Давлат тузумигача бўлган кишилик жамиятида индивиднинг у ёки бу уруққа мансублиги қон-қариндошлик ёки тахминий қариндошлик асосида аниқланарди. Бунинг устига, қатъий белгиланган ҳудудига эга бўлмаган уруғ жамоаси у ердан-бу ерга кўчиб юрарди. Давлатга уюшган жамиятда аҳолининг уруғчилик асосида уюшиши ўз аҳамиятини йўқотди. Унинг ўрнини ҳудудий асосда уюшиш принципи эгаллади. Давлат қатъий чегараланган ҳудудга эга бўлиб, унинг суверен ҳокимияти шу ҳудудга ёйилади, унда яшайдиган аҳоли эса юзага келган давлатнинг фуқаросига айланади. Шундай қилиб, янги ҳуқуқий институт — фуқаролик тобелиги пайдо бўладиган давлатнинг маконий сарҳадлари суверен ҳудуд ҳисобланади. Кўриниб турибдики, «Давлат – **жамиятнинг сиёсий-ҳудудий ташкилотидир.** Давлат ҳудуди – муайян давлат суверенитети остида бўлган, тарихий воқелик, халқаро битимларга мувофиқ ўрнатиладиган ва мустаҳкамланадиган ҳудуддир»[2].

Нафақат давлатнинг вужудга келиши, алоҳида мамлакатларнинг таркиб топа бошлаши ҳам аҳолининг ҳудудий уюшиши билан боғлиқдир. Бинобарин, шу нуқтаи назардан «давлат» ва «мамлакат» тушунчалари кўп жиҳатдан бир-бирига мос келади.

Нодавлат ташкилотлар (касаба уюшмалари, сиёсий партиялар, ҳаракатлар ва ҳоказолар)дан давлат шу билан фарқ қиладики, у ўз тимсолида мамлакат барча аҳолисини намоён қилади ва унга ўз ҳокимияти орқали таъсирини ўтказади.

2. **Оммавий ҳокимият (давлат ҳокимияти).** Жамият билан миқдорий тенг бўлмаган ҳолда, унинг номидан, бутун халқ номидан иш кўрганлиги учун ҳам оммавий ҳокимият давлат деб юритилади.

---

[1] *Шершеневич Г.Ф.* Общая теория права. М., 1995, 172-бет.

[2] *Раянов Ф.М.* Проблемы теории государства и права (юриспруденции). М., «Право и государство», 2003, 112-бет.

Давлат тузумигача бўлган жамиятда ҳам ҳокимият мавжуд бўлган. Лекин у бевосита жамоа ҳокимияти бўлиб, бутун уруғ эҳтиёжидан келиб чиққан ва ундан ўзини ўзи бошқаришда фойдаланилган. У амалдорларга ҳам, қандайдир аппаратга ҳам муҳтож бўлмаган. Оммавий (давлат) ҳокимиятнинг қатъийлик хусусияти шундаки, бу ҳокимият айнан бошқарув ва мажбурлов органлари (давлат аппарати) бутланадиган амалдорларда мужассам бўлади. Ана шундай жисмоний мужассамликсиз давлат ҳокимияти бир соя, хаёл, мавҳумликдан бошқа нарса эмас.

3. **Давлат суверенитети.** Агар ёдингизда бўлса, «давлат суверенитети» тушунчаси давлат ҳокимиятини черков ҳокимиятидан ажратиб, унга фавқулодда, танҳо ҳукмронлик мақомини бериш тақозо этилган ўрта асрларнинг охирида пайдо бўлганди. Ҳозирда суверенитет – давлатнинг доимий ажралмас белгисидир. Унга эга бўлмаган мамлакат – мустамлака ёки доминион давлатдир.

Давлат ҳокимиятининг хусусияти (атрибути) сифатида суверенитет унинг устуворлиги, мустақиллигидан иборат. Яъни: суверенитет – маълум бир ҳудудда олий ҳокимиятга эгалик; давлатнинг ички ва ташқи сиёсатдаги тўла мустақиллигидир.

Мамлакат ичкарисида давлат ҳокимиятининг устуворлиги қуйидагиларни билдиради: а) ушбу мамлакатнинг барча аҳолиси, барча партиялар ва жамоат ташкилотларига ёйиладиган ҳокимият кучининг универсаллиги; б) унинг алоҳида ҳуқуқлари (давлат ҳокимияти бошқа ҳар қандай ижтимоий ҳокимиятнинг, агар у қонунни бузадиган бўлса, ҳар қандай кўринишини бекор қилиши, аҳамиятсиз деб эътироф этиши мумкин); в) унда бошқа ҳеч қайси ижтимоий ҳокимият эга бўлмаган таъсир воситалари (армия, полиция ёки милиция, қамоқхоналар ва ҳоказолар)нинг мавжудлиги.

Давлатнинг мамлакат ичкарисидаги ва ташқарисидаги ҳар қандай ҳокимиятдан мустақиллиги унинг ўзининг барча ишларини эркин ҳал этишидаги фавқулодда ва танҳо ҳукмронлик ҳуқуқида акс этади.

Собиқ иттифоқда ва собиқ тоталитар тузумга асосланган мамлакатларда давлат ҳокимияти олий ҳокимият ҳам, мустақил ҳам эмас эди, зеро, партия ҳокимияти ундан устун турарди. Давлат партия қарорларини ҳаётга татбиқ этар, ҳукмрон партиянинг ижро қуроли эди, холос. Буларнинг ҳаммаси давлат ҳокимиятини заифлаш-

тирган ва жамият ҳамда давлат чуқур инқирозининг сабабларидан бири бўлиб қолганди.

Айни пайтда давлат суверенитетининг узвий сифатида халқ суверенитети ғояси муҳим ўрин тутади. Бу ғоя жаҳондаги аксарият мамлакатлар Конституцияларида ўз ифодасини топган. Хусусан, Ўзекистон Республикаси Конституциясининг 7-моддасига биноан, халқ – давлат ҳокимиятининг бирдан-бир манбаи. Халқ суверенитети ғояси принциплари қуйидагилар: ҳокимиятнинг бирдан-бир манбаи ҳалқдир; барча қонунлар халқ томонидан қабул қилиниши лозим; ҳукумат халқ томонидан сайланиши ва халқ назорати остида ўз фаолиятини амалга ошириши зарур. Шу принципларга асосланган респуьликамиз истиқлол даврида ўз суверен ҳуқуқларига тўла-тўкис эга мустақил мамлакат эканлигини намоён қилмоқда.

4. **Давлат ва ҳуқуқнинг узвий алоқаси.** Ҳуқуқсиз давлат мавжуд бўла олмайди. Ҳуқуқ давлат ва давлат ҳокимиятини юридик жиҳатдан расмийлаштиради ва шу билан уларни легитим, яъни қонуний қилиб қўяди. Давлат ўз функцияларини ҳуқуқий қолипларда амалга оширади. Ҳуқуқ давлат ва давлат ҳокимияти ишини қонунийлик доирасига олиб киради, уларни аниқ ҳуқуқий тартибга бўйсундиради. Давлатнинг ҳуқуққа айнан шундай бўйсуниши асосида демократик ҳуқуқий давлат шаклланади.

Давлатнинг юқорида кўрсатиб ўтилган ва биргаликда олинган жами белгилари жамият сиёсий тизимида давлатнинг алоҳида ўрни ва етакчи ролини тўла изоҳлайди. Албатта, бунда, турли тарихий даврда, турли ижтимоий-иқтисодий шароитларда давлатнинг бу белгилари ҳам ички мазмуни, ҳам ташқи кўриниши билан фарқ қилишини ҳисобга олиш зарур.

Ҳозирги шароитларда демократия ва эркинликларни, барқарорлик ва фуқаролар тинч-тотувлигини, республика халқлари ҳамжиҳатлиги ва ҳамкорлигини қарор топтиришда, ислоҳотлар ва уларни амалга оширишдаги ташаббускорликда, маданияти юксак ривож топган жамиятга ўтишда Ўзбекистон давлати етакчи роль ўйнамоқда.

«Шунинг учун ҳам ўтиш даврида демократик давлатнинг энг муҳим вазифаси ижтимоий зиддиятларнинг кескинлигини камайтиришдан, бу даврнинг муқаррар қийинчиликларини эҳтиёт чоралари ҳисобига юмшатишдан ва одамларнинг янги турмуш шароитларига мослашишини осонлаштиришдан иборат...

Ижтимоий келишувни қандай таъминлаш мумкин, ижтимоий ҳамжиҳатликка, шу жумладан миллатлараро тотувликка қандай эришиш мумкин, деган мураккаб саволларга жавоб топишга қодир бўлган давлат демократик ва иқтисодий ривожланишга умид боғлаши мумкин»[1].

Ушбу мақсадларни ҳаётга муваффақиятли татбиқ этиш давлатни мустаҳкамлаш вазифаларини бажариш, Ўзбекистонда давлат ҳокимияти барча бўғинларининг самарали ишлашини таъминлаш билан чамбарчас боғлиқдир.

Тўғри, мамлакатимиз истиқлолнинг ўн тўрт йили мобайнида кўп нарсаларга эришди. «Бу борада биз танлаган модель, жамият ҳаётини эркинлаштириш жараёнлари амалда ўзини оқлаганини кўпкўп мисолларда кўришимиз қийин эмас. Бу – ҳаётимизнинг деярли барча жабҳаларида ўз тасдиғи ва исботини топган, кўпчилик томонидан тан олинган ҳақиқатдир»[2]. Айнан шу ҳолат мамлакатнинг кейинги ривожланишининг муваффақиятли якунларининг негизи ҳисобланади. Ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларини эркинлаштириш томон тутилган йўл – ривожланишнинг истиқболдаги устувор вазифалари ҳамда йўналишларини ҳал қилишнинг асосидир. Айни маҳалда ривожланишимизнинг, ижтимоий ҳаётимизнинг барча соҳаларини ислоҳ қилиш ва янгилаш бўйича фаолиятимизнинг устувор вазифаларига мамлакатимиздагина эмас, балки чет элларда ҳам катта қизиқиш билан қаралмоқда, алоҳида эътибор берилмоқда. «Нега деганда, биз мамлакатимизни модернизация қилиш, барча соҳаларда ислоҳотларни чуқурлаштириш, эркинлаштириш жараёнларини изчил давом эттирмас эканмиз, бир жойда депсиниб, тақатақ тўхтаб қолишимиз, ҳаттоки, кечаги кунга қайтишимиз ҳам ҳеч гап эмас»[3].

3. ДАВЛАТ МОҲИЯТИ ВА БЕЛГИЛАРИНИ ТУШУНИШДА ЁНДАШУВЛАР ХИЛМА-ХИЛЛИГИ

Давлат моҳиятини билишнинг, уни тўғри талқин этишнинг, шунингдек, давлат тушунчасини таърифлашнинг фавқулодда мураккаб хусусияти шундаки, уларни ўрганиш жараёнида кўплаб

[1] *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. 6-том. Т., «Ўзбекистон», 1998, 182-бет.
[2] *Каримов И.А.* Ўзбекистон демократик тараққиётнинг янги босқичида. Т., «Ўзбекистон», 2005, 66-бет.
[3] *Каримов И.А.* Ўзбекистон демократик тараққиётнинг янги босқичида. Т., «Ўзбекистон», 2005, 67-бет.

ёндашувларнинг келиб чиқиши тақозо этилади. Маълумки, давлатнинг келиб чиқиши, давлат ҳокимияти табиатини, унинг мақсадлари, вазифалари, давлатни ривожлантириш йўллари ва шу кабиларни турлича тушунтирувчи кўплаб хилма-хил назариялар мавжуд. Булар ижтимоий ҳодиса сифатида давлатнинг мураккаблиги, кўпқирралиги билан, ўтмишда ва ҳозирда унинг шакллари ранг-баранглиги, шунингдек, давлат сиёсий ҳокимиятни амалга ошириши, унинг фаолияти турли ижтимоий гуруҳлар манфаатларига бевосита тааллуқлилиги билан боғлиқ.

Таҳлил этилаётган мураккаб ва ўзгариб борувчи ҳодисани таърифлаб беришдаги қийинчиликлар баъзи тадқиқотчиларда ҳатто умуман давлатни таърифлаш мумкинлигига ишончсизлик туғдирганди. Чунончи, М.Вебер шу муносабат билан қуйидагиларни эътироф этади, яъни: давлатни унинг фаолияти мазмунидан келиб чиқиб, социологик таърифлаш мумкин эмаслигини, сиёсий иттифоқ гоҳ бу ерда, гоҳ у ерда бажаришни ўз қўлига олмаган бирон-бир вазифа қарийб йўқлигини ҳамда турли вақтларда тўла, бутунлай ўша ўзларини «сиёсий» деб атайдиган иттифоқларга, яъни тарихан ҳозирги замон давлатларидан олдин келган бизнинг кунларимиздаги давлат ёки иттифоқларга тааллуқли бирон-бир вазифа йўқлигини қайд этиб ўтади[1]. Бу – ***объектив ҳолат.***

Агар ушбу муаммога ***субъектив жиҳатдан*** ёндашадиган бўлсак, мазкур ҳолат турли муаллифларнинг турли мафкуравий ва фалсафий нуқтаи назарлари билан ҳам боғлиқлигини кўрамиз.

Давлат тўғрисидаги назарияларни шартли равишда **тўрт гуруҳга:**

– давлатнинг моҳияти тўғрисидаги;

– давлатнинг мақсад ва вазифалари ҳақидаги;

– давлатнинг фаолият воситалари ва методлари тўғрисидаги;

– давлатнинг кейинги тараққиёти истиқболлари ва йўллари ҳақидаги назарияларга бўлиш мумкин.

Модомики, турли муаллифлар ўз асарларида давлат билан боғлиқ муаммоларни тушунтириш мақсадида юқорида қайд этилган масалаларга бирон-бир тарзда мурожаат қилар эканлар, хилма-хил гуруҳларга мансуб назариялар ўзаро таъсир этиб, турли бирикмаларни ҳосил қилади.

[1] Қаранг: *Вебер М.* Избранные произведения. М., 1990, 643-бет.

Яна шуни ҳам қайд этиш керакки, давлат моҳияти ҳақида гап кетганида, унинг ижтимоий вазифасининг йўналиши, яъни амал қилиб турган сиёсий ҳокимият қандай ижтимоий кучларнинг манфаатларини ифодалаши ва ҳимоя қилиши назарда тутилади. Давлат муайян жамиятнинг сиёсий ҳокимияти ташкилоти эканлигига қарамай, дунёда хилма-хил мақсад ва вазифаларни кўзлаган турли-туман давлатлар мавжуд. Шу боис давлат моҳияти муаммосига диққат қаратилса, давлат кимга хизмат қилиши мумкин ва лозимлиги, у қандай ижтимоий вазифаларни бажармоқчи эканлиги масаласини чуқурроқ тушуниш мумкин бўлади. Зотан, давлатнинг ижтимоий вазифаси тўғрисида тарихда мавжуд бўлган тасаввурлар таҳлил қилинар экан, унинг моҳияти тўғрисидаги қатор назарияларни ажратиб кўрсатиш мумкин бўлади. Давлат моҳиятига боғлиқ назариялар сирасига қуйидагиларни киритиш мумкин:

Элита назарияси. Ушбу назария XX аср бошларида вужудга келди (В.Парето ва Г.Моски асарлари) ҳамда аср ўрталарида янгидан ривожлантирилди (Х.Лассуэл, Д. Сартори, Т.Дай ва бошқалар). Мазкур назариянинг бош ғояси, гўё халқ оммаси давлатни идора этишга қодир эмаслиги, шунинг учун бошқариш жамиятнинг ҳукмрон доираси — элитаси томонидан амалга оширилиши керакли-гини исботлашдан иборат. Элиталар турли белгилари (келиб чиқиши, маълумоти, тажрибаси, қобилияти кабилар)га қараб аниқланади. Дарвоқе, бунда элита сафлари халқ оммаси ҳисобига, уларнинг энг қобилиятли вакиллари билан тўлдириб борилиши мумкинлиги ҳам назарда тутилганди. Бинобарин, «элита» тушунчаси сиёсий бошқарув сифатлари ва вазифалари энди яққол ифодаланган намоёндаларни тавсифлайди.

Бунинг устига, мазкур назариянинг ҳозирги тарафдорлари, бир қанча элиталар мавжуд бўлиб, улар ўртасида ҳокимият учун кураш бориши, бироқ халқ ўз сайлов ҳуқуқидан фойдаланиб, улар фаолиятини назорат қилиши мумкин, деб ҳисоблайдилар.

Шубҳасиз, ушбу назариянинг нуқсонлари ҳам мавжуд. Чунончи, аҳолини ҳокимият ишларидан четлаштиришни тарғиб қилади. Лекин ушбу назариянинг ижобий томонлари ҳам йўқ эмас. Ҳақиқатан ҳам ҳокимият ишлари амалда кишиларнинг ғоят чекланган доираси — депутатлар, давлат маҳкамаси ходимлари ва бошқалар томонидан олиб борилади. Муҳими — мазкур кишилар чиндан ҳам халқ, турли ижтимоий гуруҳлар ва қатламлар манфаатларини

ифода этишлари керак. Шу жиҳатдан халқ сайлаган ва ўзи вакил қилган кишилар фаолияти устидан таъсирчан назоратни таъминлаган ҳолда уларнинг элитар хусусиятини тушуниш зарур. Яна шуни ҳам қўшимча қилиш керакки, «Жамиятнинг сиёсий элитаси, агар у чиндан ҳам халқ манфаатини кўзласа, демократик принципларнинг ҳаётда муқаррар қарор топишини истаса ўзининг сиёсий етакчилик вазифасини тарихан ўташга ҳаракат қилади. Зеро, демократия фақат ҳалол, пок ва самимий сиёсий муносабатларни тақозо этиб, у фақат маънавий-сиёсий соғлом сиёсий муҳитда қарор топади. Псевдо (сохта) демократия, ёлғон демократия ва сиёсий популизм демократия принципларига буткул ёд бўлиб, жамиятнинг халқчил сиёсий элитасигина (агар у чиндан ҳам халқчил бўлса!) ҳар қандай демократия ниқобида бўлган сиёсий найрангбозлик, лўттибозлик ва манфаатпарастликнинг асл башарасини аёвсиз фош эта олади ва жамиятда ошкоралик принципларининг шаклланишига йўл ҳам оча олади»[1].

Технократик назария. Мазкур назария ўтган асрнинг 20-йилларида вужудга келиб, 60-70-йилларда анча кенг тарқалди. Унинг тарафдорлари орасида Т.Веблен, Д.Барнхейм, Г.Саймон, Д.Белл ва бошқалар бор эди. Умуман олганда, ушбу назария элита назариясига жуда ўхшаб кетса-да, замон реалликларини ҳисобга олиши билан ажралиб туради.

Бу назарияга кўра, жамиятни мутахассис-бошқарувчилар, менежерлар идора этишлари лозим (кўпинча амалда ҳам шулар бошқаришади). Айнан уларнинг ўзлари жамиятнинг ҳақиқий эҳтиёжларини, унинг энг мақбул ривожланиш йўлларини, бунинг учун зарур воситаларни аниқлашга қодир. Бу – бошқарувни илмий асосда олиб бориш имконини беради ҳамда жамиятнинг ўсиб борувчи ривожини таъминлайди.

Мазкур таълимот ғояларидан нафақат давлатнинг моҳиятига, балки унинг бошқа жиҳатларига ҳам тегишли бўлган бошқа назарияларда ҳам фаол фойдаланилмоқда.

Плюралистик демократия назарияси. Мазкур назария ҳам XX асрда пайдо бўлган. Г.Ласки, М.Дюверже, Р.Дарендорф, Р.Даль ва бошқалар ана шу назария вакилларидир. Ушбу назария социал-демократларнинг ҳам, либералларнинг ҳам қарашларини ифода-

[1] *Қодиров А.* Жамиятни демократлаштиришда сиёсий элитанинг етакчилик роли // Ҳуқуқ – Право – Law, 2001, 1-сон.

лайди. Унинг ғояси ҳозирги жамиятда моҳият-эътиборига кўра синфлар амалда йўқолиб кетди ва ҳокимият шу тариқа ўз синфий табиатидан халос бўлди, деган маънони билдиради. Жамият – турли белгиларига: ёши, касб-кори, истиқомат жойи, манфаатлар доираси ва бошқаларга кўра юзага келадиган одамлар ижтимоий бирлашмалари йиғиндисидан иборат.

Шундай қилиб, кексалар ва ёшларнинг, спортчилар ва пивохўрлар ва ҳоказоларнинг ижтимоий бирлашмалари мавжуд бўлиши мумкин. Ҳар бир одам бир йўла бир неча ижтимоий бирлашмаларга кира олади. Улар асосида давлат идораларига «тазйиқ» ўтказувчи ҳамда шу йўл билан давлат сиёсатини йўналтирувчи турли сиёсий ташкилотлар ва жамоатчилик ташкилотлари тузилади. Бинобарин, ҳар қандай одам, ҳар бир бирлашма давлат ҳокимиятида ўз «улуши»га эга бўлади, давлатни бошқаришда иштирок этади. Давлат шу тариқа умум иродасининг, бутун жамият манфаатларининг ифодачисига айланади.

Ушбу назариянинг ижобий жиҳатлари унинг чинакам демократик хусусиятида, давлатни бошқариш ишларида барча фуқаролар иштироки зарурлигини асослашида намоён бўлади.

Давлатнинг мақсадлари тўғрисидаги масала юзасидан баҳс юритувчи назариялар орасида **«умумий фаровонлик давлати» назариясин**и қайд этиб ўтиш лозим. У иккинчи жаҳон урушидан кейин вужудга келган бўлиб, давлатнинг ижтимоий ҳаётга аралашмаслигига оид олдиндан мавжуд таълимотга қарши чиқади. Бунда фақат ҳуқуқбузарлик ҳолатлари мустасно этилади («тунги қоровул давлати» назарияси). Унинг моҳияти 30-йилларда Д.Кейнс томонидан таърифлаб берилганди. Д.Мюрдаль, В.Пигу, К.Боулдинг, В.Мунд ва бошқаларнинг асарларида бу назария янада ривожлантирилган.

Мазкур назариянинг бош ғояси шундан иборатки, давлат барча синфлардан устун тураркан, аҳолининг ҳамма қатламлари манфаатларини ифодалай бошлайди, умумфаровонликни таъминлайди. Ривожланган мамлакатларнинг аҳоли турмушининг юксак даражасини таъминлашдаги, ижтимоий, маданий ва бошқа соҳаларда йирик давлат дастурларини амалга оширишдаги улкан муваффақиятлари ушбу назариянинг юзага келишига сабаб бўлди. Мазкур назария инсон манфаатларини давлат фаолиятининг

асосига қўйиш билан ҳар бир шахс қадр-қимматига эътиборни жалб этади.

Бизнинг назаримизда, ушбу назариянинг ижобий жиҳатлари умуминсоний қадриятлар, инсон манфаатлари ва ҳуқуқлари устуворлиги унинг асосига қўйилганлиги билан белгиланади. Унинг камчилиги эса нималар ва кимлар эвазига бунга эришиш мумкинлигини кўрсатиб бера олмаганидадир. Мабодо, эксплуатация марказини ярим мустамлака ва ривожланаётган мамлакатларга кўчириш назарда тутиладиган бўлса — бундай «фаровонлик» эътиборни тортиши амри маҳол. Шу жиҳатдан олиб қараганда, ҳуқуқшунос Ф.М.Раяновнинг қуйидаги фикрлари ибратли: «Ушбу назария, давлат – мутлақ неъмат, у кишиларни бахтиёр, муносиб қилиш учун мавжуд бўлади, деган тасаввурдан келиб чиқади. Бу концепцияга давлатни тавсифлашда ҳаддан ташқари хаёлпарастлик хос. Чунки давлат – неъмат эмас, объектив зарурат эканлиги маълум. Ҳатто энг яхши давлат ҳам Ер юзида жаннат яратиш учун эмас, балки ҳаёт дўзахга айланмаслиги учун, жамият бирмунча оқилона ривожланиши учун тузилади»[1].

Ҳуқуқий давлат назарияси. Олдинги назарияга қарама-қарши ўлароқ, бу назария ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида ҳуқуқнинг устуворлигини таъминлашдан иборат давлат фаолияти мақсадини ҳам, давлатнинг иш юритиш воситалари, йўсинларига оид муаммоларни ҳам ёритади. Бу назария муаллифлари ҳақли суратда, давлатнинг бутун фаолияти ҳуқуқий мақсадларда, ҳуқуқ асосида ва ҳуқуқий воситалар орқали амалга оширилиши керак, деб таъкидлайдилар. У бизнинг замонамизда энг оммавийлашган, энг долзарб ҳамда илғор назариядир. Бу назариянинг ижобий жиҳатларига қисқача тўхталадиган бўлсак, энг аввало, унинг жамиятни демократлаштиришга, давлат органлари ишларидан ўзбошимчалик, зўравонлик ва қонунсизликни бутунлай мустасно этишга йўналтирилганлигини таъкидлаш зарур. Камчилиги – жамият ижтимоий ва иқтисодий ҳаётидаги аҳволдан келиб чиқиб, баъзи принципларни амалга оширишнинг имкони бўлмаган ҳолларда уларнинг бир қадар қуруқ баёнотга айланишидадир.

Давлат фаолияти назариялари ва воситалари қаторига **«технократик давлат» назариясин**и ҳам киритиш мумкин. Унинг пайдо

[1] *Раянов Ф.М.* Проблемы теории государства и права (юриспруденции). М., «Право и государство», 2003, 155-156-бетлар.

бўлиши аксарият мамлакатларнинг техник воситалар, шу жумладан радиоэлектроникани ўзлаштириш ва улардан фойдаланишдаги йирик муваффақиятлари билан боғлиқ. Мазкур назарияга кўра, техниканинг бундан кейинги тараққиёти давлат бошқарувининг кўпгина масалаларини бошқача ҳал этиш имконини беради. Масалан, радиотелевизион техникадан фойдаланган ҳолда, фуқаролардан социологик сўровлар ва ҳатто овоз бериш (референдум)ни ўтказиш мумкин. Компьютерлар алоҳида шахслар иродасига боғлиқ бўлмаган адолатли ва энг мақбул ечимларни топиш имконини беради.

Давлатнинг истиқболдаги ривожини башорат қилувчи назариялардан бири – **конвергенция назарияси** ўтган асрнинг 50-60-йилларида пайдо бўлган (Д.Гэлбрейт, Р.Арон, П.Сорокин асарлари ушбу назариянинг асоси). Унинг моҳияти шундан иборатки, инсоният тараққиётининг ҳозирги босқичида икки тизим: Ғарбда – АҚШ, Англия ва бошқалар билан собиқ иттифоқ ва тоталитар тузум бошқа мамлакатларининг ўзаро таъсири рўй беради. Натижада юқоридаги мамлакатларнинг ҳар бир гуруҳи энг яхши томонларни ўзлаштиради ва шу тариқа ўз моҳияти, ташкилий уюшиши, фаолият шакллари ва шу кабилар бўйича давлатларнинг яқинлашуви содир бўлади. Назария муаллифларининг фикрича, бу шундай ҳолатга олиб келиши керакки, унга кўра маълум вақтдан кейин ўзаро фарқлар йўқола бориб, ягона турдаги «постиндустриал давлатлар» — «умумий фаровонлик» давлатлари юзага келади.

Мазкур назария муаллифларининг олдиндан кўра билиш заковатларига тан бериш керак. Зеро, ушбу назария ғояларининг ҳаммаси бўлмаса-да, кўпчилиги ҳозирги ҳаётимиздаёқ ўз тасдиғини топмоқда.

Давлат тўғрисидаги назариялар орасида **тарихий-материалистик назария** алоҳида ўрин тутади. У давлатнинг мавжудлиги ва тараққиётининг кўп жиҳатларини таҳлил этади. Бу назария асосида тарихий материализм ва синфий кураш ғоялари ётади. Давлатга иқтисодий ҳукмрон синф ҳокимиятининг қуроли сифатида қаралади. Унинг хусусиятлари, энг аввало, жамият тараққиётининг муайян босқичидаги шу жамият иқтисодиёти билан белгиланади. Мақсад – социалистик, сўнг коммунистик жамиятни ҳам қуриш, давлатнинг охир-оқибат тақдири эса коммунистик жамият барпо этила бориши билан барҳам топишига эришишдан иборат. Мазкур назарияга юқо-

рида тўхталган эдик, кейинроқ у ҳақда янада батафсилроқ тўхталамиз.

Шуни ҳам айтиш керакки, сиёсий-ҳуқуқий тафаккурда мавжуд ёндашувларнинг хилма-хиллиги тўғрисида гапирар эканмиз, давлатнинг жамият сиёсий тизимидаги ўрнини белгилашдаги турлича ёндашувлар муаммосини четлаб ўтишнинг иложи йўқ. Қўйилган муаммо таҳлилига киришишдан олдин бир жиҳатга тўхталиш, тўғрироғи: Жамият «сиёсий тизими» тушунчасига нималар киради? – деган саволга жавоб бериш фойдадан холи бўлмайди.

Аввало, жамият сиёсий тизими тўғрисидаги асосий ғоялар давлат назариясида ўтган асрнинг 60-70-йилларида баён этилганди. Шунга қарамай, кейинги вақтларда сиёсий тизим назариясини ривожлантириш ҳамда унинг амалиёти таҳлилида фан сезиларли ютуқларга эришди. Бироқ, барибир, адабиётларда сиёсий тизим тушунчаси тўғрисида ягона фикр йўқ. Масалан, баъзи бир муаллифлар (Е.М.Чиркин, Ю.А.Тихомиров, М.Н.Марченко), ***сиёсий тизим тушунчаси жамиятнинг сиёсий уюшмаси тушунчасига айнан мос келади,*** дейишса, бошқалар (чунончи, Н.Н.Разумовский) унга ***жамият сиёсий уюшмасининг таркибий қисми*** сифатида қарайди. Шундайлар ҳам борки, улар ***сиёсий тизимни сиёсий соҳа билан айнан бир хил деб ҳисоблашади. Ҳатто, сиёсий тизим тушунчасини сиёсий устқурмага яқин тушунча,*** дейдиганлар ҳам бор.

Биз барча нуқтаи назарларни батафсил кўриб чиқишни, айниқса, уларнинг қай бири устуворлигини аниқлашни мақсад қилиб қўймаганмиз. Бу – алоҳида тадқиқод мавзуси. Умуман, турли нуқтаи назарлар муаллифлари қарашларини ҳурмат қилган ҳолда, айни пайтда, ***сиёсий тизимни том маънода тушунадиган, яъни унга, жамият сиёсий ташкилоти (сиёсий тузилмалар, уюшмалар ва уларнинг ўзаро боғлиқлиги)ни ҳам, сиёсий ҳаётнинг барча бошқа кўринишларини ҳам ўз ичига оладиган категория*** сифатида қарайдиганлар сафига қўшилиш керак, деб ҳисоблаймиз.

Жамият сиёсий тизими ҳақида зикр этилганлардан келиб чиқиб, унга қуйидаги таърифни бериш мумкин. Яъни: ***жамиятнинг сиёсий тизими — бу шахсларнинг сиёсий ҳокимиятни амалга ошириш жараёнида уларнинг ташкилий мустақиллиги ва сиёсий фаоллигини оширишга даъват этилган***

ўзаро бир-бирига чамбарчас боғлиқ давлат, жамоат ва бошқа ташкилотларнинг мажмуидир.

Шуни айтиш керакки, адабиётларда давлатнинг ички тузилиши ва фаолиятининг турли жиҳатларига алоқадор масалаларни тадқиқ этишга етарли эътибор бериб келинади. Давлат турли йўналишлар бўйича, яъни таркибий ва функционал жиҳатлар, ривожланишдаги турғунлик ва жўшқинлик нуқтаи назаридан, шакл, мазмун, моҳият фалсафий категориялари қарашларидан келиб чиқиб, чуқур ўрганилмоқда. Бироқ, айни пайтда, кўпинча ***сиёсий тизимнинг таркибий қисми*** сифатида давлатнинг амал қилиши билан боғлиқ масалалар эътибордан четда қолиб кетади. Шу жиҳатдан давлат масаласини таҳлил этиш, шубҳасиз, катта қизиқиш уйғотишига қарамай, юқоридаги ҳолат рўй бермоқда. Ваҳоланки, у давлат механизмини сиёсий муносабатлар орқали тавсифлаш ва шу йўл билан давлатнинг жамият сиёсий тизимидаги ўрни ва ролини аниқ белгилаш имконини беради.

Шу ўринда, аввалambор, жамият сиёсий тизими таркибида давлат ***алоҳида бўғин*** сифатида майдонга чиқишига эътиборингизни қаратиб, буни ёдда тутишга чақирамиз. Унинг ўрни ва ролини на ҳукмрон партиянинг, на сиёсий тизим бошқа бўғинларининг ўрни ва роли билан тенглаштириб бўлади.

Давлатнинг сиёсий тизимдаги ўрни ва роли қуйидаги жиҳатлар билан белгиланади:

- давлат асосий ишлаб чиқариш қуролларининг соҳиби сифатида жамиятни такомиллаштиришда муҳим роль ўйнайди, ҳамма ва ҳар бир одам манфаати йўлида уни ривожлантиришнинг асосий йўналишларини белгилайди;
- давлат барча фуқароларнинг ташкилоти сифатида майдонга чиқади;
- давлат бошқарув ва мажбурловнинг махсус маҳкамаларига эга;
- давлат турли ишонтирув ва мажбурлов услубларидан фойдаланиш имконини берадиган кенг тармоқли юридик воситалар тизимига эга;
- давлат суверенитетга эга;
- давлат бутун мамлакат миқёсида ягона тўлақонли ҳокимият ташкилотидир.

Нодавлат ташкилотларнинг биронтаси бундай хусусият ва вазифаларга эга эмас. Лекин нодавлат, жамоат ташкилотларининг аҳамиятга молик жиҳати шундаки, мазкур институтларнинг давлат ҳокимиятига нисбатан ўзига хос мувозанатлаш ва тийиб туриш воситаси деб аташ мумкин. Бу ташкилотлар ҳокимият органлари фаолиятига жамоатчилик йўли билан таъсир кўрсатади, давлатни бошқаришда иштирок этади. Бундай ташкилотлар давлат тузилмаларида ўз позицияларини ўтказиш учун бутун чораларни ишга солади.

Шундай қилиб, биз давлатни бошқа барча бирлашмаларга қарши қўймоқчи эмасмиз, лекин, айни пайтда, унинг бошқа демократик ташкилотлар тизимидаги ролини ҳам камситмоқчи эмасмиз.

Давлат сиёсий ташкилотлар қаторига кирмаслиги мумкин эмас. Зеро, махсус мажбурлов ва бостириш маҳкамаларига ҳамда қамоқхона ва бошқа мажбурловчи муассасалар кўринишидаги тегишли «моддий қисмлари»га эга бўлган давлат ҳокимият тепасида турган сиёсий кучлар қўлидаги бош куч сифатида, улар иродаси ва манфаатларининг бош татбиқчиси сифатида, сиёсий ҳокимиятни амалга оширишнинг муҳим воситаси сифатида майдонга чиқади. Шубҳасиз, бу ўринда сиёсий ҳокимиятни ким амалга ошириши, унинг манфаатлари бутун халқ манфаатларига қай даражада мос келиши муҳим аҳамиятга эга. Албатта, бу – алоҳида таҳлил мавзусидир.

4. ДАВЛАТ ТИПОЛОГИЯСИ

Типология – энг турли хил белгиларга эга бўлган фавқулодда мураккаб ва серқирра ҳодисадир. Шунинг учун ҳам давлатлар типологияси, ҳаётнинг, ижтимоий-сиёсий тажрибанинг объектив мезонларига мувофиқ, муайян талабчанлик асосида ишлаб чиқилиши лозим. Бу ҳолат уни таснифлашнинг турли тизимларини яратиш имконини беради. Жумладан, ҳудудий ўлчамига кўра, давлатлар ***буюк, ўрта ва кичик давлатлар***га бўлинади. Бунинг устига, одатда, кичик давлатлар ўз мустақил сиёсатига эга бўлмай, буюк ёхуд ўрта давлатларга эргашади.

Бинобарин, давлатшунос олимлар давлат муаммосини тарихий жиҳатдан ёндашар эканлар, ***қадимги, ўрта аср ва ҳозирги замон давлатлари***ни ажратиб кўрсатадилар. Айни пайтда тарихий ва маданий ривожланиш тарихига қараб эса уларни ***деҳқончилик ва са-***

ноат билан шуғулланувчи давлатлар (ёки индустриал тараққиётгача, индустриал ва постиндустриал давлатлар)га бўлиш мумкин.

Цивилизация хусусиятига кўра, давлатлар ***шарқий, ғарбий ва аралаш (оралиқ)*** давлатларга, иқтисодий тараққиёт даражаси бўйича эса, ***юксак ривожланган, ўртача ривожланган ҳамда «камбағал» давлатлар***га ажратилади.

Мазкур таснифларнинг аксарияти давлатдан кўра кўпроқ жамиятни тавсифлайди. Бунинг ажабланадиган жойи йўқ. Чунки мазкур таснифларнинг бирортаси ҳам давлатни бошқа ҳодисалардан ажратиб турган бош омил — сиёсий ҳокимиятни амалга оширишни инобатга олмайди. Шу боис таснифлашнинг ҳокимият муносабатлари, яъни ҳокимиятнинг моҳияти, унинг синфий (ижтимоий) тааллуқлилигини тавсифлашга асосланган турлари ҳам муҳим аҳамиятга моликдир.

Таснифлашга айни шундай ёндашув ҳозирги замон фанига хосдир, боз устига, бундай ёндашув давлатнинг тарихий турлари тушунчасига асосланади.

Давлатни таснифлашнинг яна кўплаб турли хил тизимларини келтириш мумкин. Бироқ шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, ҳозирги вақтда давлатни турларга ажратишда асосан иккита – ***формациявий ва маданий (цивилизацион)*** ёндашув мавжуд.

Яқин вақтларгача формациявий ёндашув мумкин бўлган ягона ва илмий ёндашув сифатида эътироф этиб келинарди. Зеро, у давлат тури тўғрисидаги масалага бўлган марксистик муносабатни ифодаларди. Унинг моҳияти шундаки, давлат турини белгилашда тарих ижтимоий-иқтисодий формациялар алмашинувининг табиий-тарихий жараёни сифатида тушунилади. Бу формацияларнинг ҳар бирига мос ўз давлат тури мавжуд бўлади. Буларга ***қулдорлик, феодал, буржуа ва социалистик давлат турлари*** мансублиги уқтирилади.

Формациявий (ёки уни **синфий** деб ҳам аташади) ёндашувга мувофиқ, ижтимоий-иқтисодий формацияларнинг алмашинуви ижтимоий инқилоблар – тўнтаришлар натижасида содир бўлади ва бу гўё давлатнинг тарихий бир туридан бошқа, ундан юқорироқ турига ўтишни тақозо этади.

Айни пайтда шуни ҳам қайд этиш жоизки, мазкур типология жуда **тор маънодаги синфий ёндашув**га асосланган. Бироқ, фикримизча, бирон-бир нуқтаи назарга беписанд қараш мумкин эмас.

Чунончи, қулдорлик ва феодал давлат турларининг пайдо бўлиши ва ривож топишини илмий асосда тушунтиришда ушбу масалаларнинг марксча талқини муайян рол ўйнаган. Шунингдек, бу ёндашув XIX аср ўрталарида мавжуд бўлган давлатнинг буржуа турини ҳам тўғри тавсифлаб берган. Бу вақтга келиб, саноат капитализмининг шаклланиши ниҳоясига етган ва унга хос бўлган буржуазия билан пролетариат (йўқсиллар синфи) ўртасидаги зиддиятлар кучайиб, синфий курашнинг кескинлашувига олиб келганди. Лекин давлат ва унинг типологиясига марксистик ёндашувнинг бундай мувофиқлиги 1917 йил Октябрь тўнтаришигача давом этганди. «Классиклар»нинг капитализмнинг чириб бориши ва ҳалокати тўғрисидаги башоратларига келсак – улар ўзини оқламади. Капиталистик тузум Россиядаги инқилоб берган сиёсий зарбага бардош берибгина қолмай, 20-йиллар охири ва 30-йилларнинг бошларидаги чуқур иқтисодий инқироз шароитлари машаққатларидан ҳам муваффақиятли ўтди.

Шунга қарамай, бундай тор доирадаги синфий ёндашув изсиз кетмади. Аввалбошданоқ ҳамма давлатлар ҳам марксистик типология шаклига силлиққина жойлашиб кетавермади. Бу ўринда биз, энг аввало, Шарққа хос давлатлар типологияси масаласини кўзда тутяпмиз. Шуниси қизиққи, ҳуқуқшунослар ё умуман бу давлатларнинг ўзига хос хусусиятларидан кўз юмардилар, ё уларни қулдорлик ёки феодал давлат турининг «шарқона тури»га мансуб қилиб кўрсатишга уриндилар. Ҳолбуки, Шарқ давлатлари ***Ғарб давлатларидан қатъий ва тубдан фарқ қилади.***

Келинг, шу ўринда мулоҳаза қилиб кўрайлик. Ғарб давлатларида сиёсий ҳокимият иқтисодий ҳукмрон синф қўлида эди, яъни ***давлат ҳокимияти иқтисодий базага, асосий ишлаб чиқариш воситаларига мулкий эгалик табиатига бевосита боғлиқ эди.*** Шарқ давлатларида эса бутунлай бошқача ҳолат кузатилади. ***Шарқ мамлакатларида айнан давлат ҳокимияти бирламчи бўлиб,*** ишлаб чиқариш воситалари, меҳнат натижаларига эгалик қилиш имконияти сиёсий ҳукмронликка боғлиқ эди (шу муносабат билан бу мамлакатларда хусусий мулкнинг бўлмаганлиги, давлат мулки эса раҳбар доиралар қўлида бўлганлигини эслатиб ўтишни истардик). Бинобарин, Шарқ давлатларини классик (европача) турларга мансуб дейиш ёки уларни «капитализм»гача бўлган (қулдорлик билан феодал) тургa қўшиб юбориш нотўғри бўлур эди.

Қолаверса, Шарқ давлатлари фақат Ғарб давлатларидангина фарқ қилиб қолмай, балки ўзига хос хусусиятлари билан бир-бирларидан жиддий ажралиб турарди. Жумладан, Хитойда ҳеч қандай қулдорликнинг аломати бўлмаган, Миср ва Ассурияда эса унинг жиддий роли бор эди. Давлат ҳокимияти тизимида руҳонийлар мавқеи ҳам турлича бўлган, уларнинг ҳуқуқий тизимлари жиддий фарқланарди. Демак, давлат типологиялари ва ҳуқуқий тизимларнинг Ғарбга ва Шарққа хос йўналишлари мавжудлиги ҳақида гапириш тўғрироқ бўлади.

Кўриниб турибдики, давлат ҳокимияти ҳамиша ҳам синфий табиатга эга бўлавермайди. У кўпинча озми-кўпми тор доирадаги ижтимоий гуруҳ (давлат маҳкамаси раҳбарияти, партия-давлат элитаси сингарилар) қўлида бўлади. Лекин уни ижтимоий синф сифатида қабул қилиш мумкин эмас. Албатта, бундай гуруҳ бирон-бир синф манфаатини ифодалаши мумкин ва амалда кўпинча шундай ҳам бўлиб чиқади. У ҳолатда ҳокимиятнинг синфий мазмуни, давлат тури яққол кўзга ташланиб қолади. Бироқ бундай гуруҳ аксарият ҳолларда фақат ўз манфаатларинигина ифодалаши ҳам маълум. Айтайлик, тоталитар давлатда ҳамма нарса бир ғояга: «Давлат – бу ҳамма нарса, инсон эса – ҳеч нарса», деган ғояга бўйсундирилган бўлади.

Маълумки, «тоталитаризм» атамаси кейинги лотинча «totalitas» (тўлиқлик, бутунлик) ва «totalis» (барча, тўлиқ, бутун) сўзларидан келиб чиққан бўлиб, сиёсий тилга уни биринчи марта 1925 йилда Муссолини ўз ҳаракатларини тавсифлаш учун киритган. Ўтган асрнинг 20-йиллари охирида Англиянинг «Таймс» газетаси тоталитаризм ҳақида нафақат Италия фашизмини, балки шўро давлатидаги сиёсий тузумни ҳам тавсифловчи салбий сиёсий ҳодиса сифатида ёзган эди. Тоталитаризм назарияси эса ўтган асрнинг 40-50-йилларида шаклланиб, кейинги ўн йилликларда анча авж олди. Ғарбда ундан коммунистик мамлакатларга қарши ғоявий мақсадларда кенг фойдаланилди. Тоталитаризм муаммолари бўйича илк классик назарий тадқиқотлар – Ф.Хайекнинг «Қулликка йўл» (1944 йил) ва Х.Аренднинг «Тоталитаризмнинг бошланиши» (1951 йил), шунингдек, К.Фридрих ва З.Бжезинскийнинг ҳаммуаллифликдаги «Тоталитар диктатура ва автократия» (1956 йил) асарлари бўлиб, уларда тоталитаризмни сталинизм ва бошқа шу турдаги сиёсий

тузумларни акс эттирувчи тушунча сифатида асослашга ҳаракат қилинади[1].

Яна юқоридаги масалага қайтадиган бўлсак, айнан шундай гуруҳ ўз таянчига эга бўлиш мақсадида (баъзи Шарқ мамлакатларидагидек) динга мурожаат қилади, собиқ иттифоқда Сталин даврида бўлганидек, ҳам жисмоний, ҳам ғоявий ялпи қатағонга дучор қилиши ҳам мумкин. Энди шундай савол туғилади: ҳеч қандай синф манфаатларини ифодаламайдиган ёки уни арзимас даражада ифодаловчи давлатни қайси турга киритиш мумкин?

Шу муносабат билан мустамлакачилик кишанларидан озод бўлган мамлакатлар давлатларини таҳлил этиш муайян қизиқиш уйғотади. Уларда кўпнича шундай вазият вужудга келадики, бирон та синф ҳокимиятни якка ўзи қўлга олиш ва уни ушлаб туриш учун етарли куч ва уюшқоқликка эга бўлмайди. Бундай мамлакатларда умуммиллий манфаатларни бирлаштирувчи турли ижтимоий кучлар блоклари юзага келади. Бироқ бундай бирлашмалар кўпинча муваққат хусусиятга эга бўлиб, умуммиллий вазифалар ҳал этиб борилиши билан синфий манфаатлар ҳам пайдо бўлиши мумкин. Шунинг учун давлатнинг бундай тури (асосли равишда) ***ўтиш даври*** давлати номини олган.

Бундан ташқари, анъанавий синфий ёндашув бир ижтимоий-иқтисодий формацияга мансуб давлатлар ўртасидаги жиддий тафовутларни изоҳлаб беролмайди. Чунончи, ҳозирги Жанубий Африка Республикаси билан шу мамлакатнинг апартеид давридаги давлати ўртасида шубҳасиз катта фарқ бор. Ёки сталинизм давридаги ва «қайта қуриш» давридаги собиқ иттифоқни олинг. Давлат моҳиятининг ***иккинчи жиҳати – унинг умумижтимоий роли***дан келиб чиқилгандагина уларни тушунишга йўл очилади. Шунга қарамай, давлат моҳиятининг умумижтимоий жиҳати, табиийки, синфий жиҳат сингари ҳокимият муносабатларида намоён бўлади. Бу ўринда гап давлатнинг кимга тегишли эканлиги тўғрисида эмас, балки жамиятнинг амалда давлат ҳокимияти ўз қўлида бўлган қисми билан қолган аҳоли, яъни шу жамият аъзоларининг катта қисми ўртасидаги муносабатлар ҳақида кетмоқда.

Бундай ҳолатларда ҳозирги замонда фанда кенг фойдаланилаётган давлат таснифи қўлланиши мумкин: улар ***тоталитар, авто-***

[1] Қаранг: *Пугачаев В.П., Соловьев А.И.* Сиёсатшуносликка кириш. Т., «Янги аср авлоди», 2004, 187-бет.

ритар, либерал ва демократик давлатларга бўлинади (бу ерда, албатта, кўпгина оралиқ шакллар ҳам бўлиши мумкин).

Тоталитар давлатда, юқорида таъкидлаганимиздек, «давлат – бу ҳамма нарса, инсон эса – ҳеч нарса», деган ғояга асосланади. Бутун ҳокимият ҳукмрон элита қўлида бўлиб, бошқалар давлатни бошқаришдан четлатилган бўлади. Шунингдек, тоталитар жамиятнинг бевосита сиёсий белгиларига ижтимоий назорат ва мажбурлашнинг кучли аппарати (хавфсизлик хизмати, армия, милиция ва бошқалар) мавжудлиги, оммавий террор, аҳолини қўрқитиш кабилар ҳам тааллуқлидир. Кўр-кўрона ишонч ва қўрқув – тоталитар бошқарувнинг асосий шартларидир. Унда олий ҳокимият ва унинг намоёндалари муқаддаслаштирилиши амалга оширилади, доҳийларга сиғиниш учун имконият яратилади.

Авторитар давлатда ҳам ҳақиқий ҳокимият тор элитар доира қўлида бўлиб, шахсий манфаатлар давлат манфаатлари йўлида қурбон қилинади. Сиёсий жабҳада рухсат этилганидан ташқари ҳамма нарсани ман этиш принципи амал қилади. Бундай давлатга ҳокимият ва сиёсатнинг монополиялаштирилиши, реал сиёсий мухолифат ва рақобатга йўл қўймаслик хосдир.

Либерал давлатда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари жамият ҳаётининг барча соҳаларида расман амал қилади, давлат ишларида фуқароларнинг расман иштирокларига йўл қўйилади. Ман этилмаган ҳамма нарсага рухсат этилади. Лекин мавжуд давлат ва ижтимоий тузумни ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Агар либерал ғоя табиатига эътибор берадиган бўлсак, у пайдо бўлганидан буён фуқароларнинг юқори сиёсий масъулияти принципларини, бошқа динларга тоқатлилик ва плюреализм, конституционализм ғоясини ҳимоя қилиб келади. Давлатнинг индивид шахсий ҳаётига аралашуви чегарасини белгилаш, демократия ва эркинлик мутаносиблиги, муайян Ватанга ва универсал инсон ҳуқуқларига садоқат кабилар либерал ғоя муаммолари сирасига киради.

Демократик давлат фуқароларнинг давлат ва жамоат ишларини бошқаришдаги ҳуқуқларини амалда таъминлайди, шундай иштирокка ёрдам беради. Шахс ҳуқуқ ва эркинликлари доираси ниҳоятда кенг бўлиб, уларни амалга ошириш таъминланган, ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида қонун билан тўғридан-тўғри ман этилмаган ҳамма нарсага рухсат этилади. Бинобарин,

демократик давлатлар парламент, президентлик, аралаш (ёки ярим президентлик) республикаларига, супер президентлик республикаларига, парламентли монархиялар ва бошқаларга бўлинади.

Жаҳонда инсон фаолиятининг барча соҳаларида рўй берган ва содир бўлаётган ўзгаришлар давлатга ҳам таъсир этмай қолмаганлиги табиий. АҚШ, Англия, Франция, Швеция ва Ғарбнинг бошқа ривожланган мамлакатлари тажрибаси кўрсатиб турганидек, давлат эндиликда фақат «тунги қоровул» роли билан кифоялана олмайди. Кейинги йилларда у тобора ижтимоий зиддиятларни зўравонлик ва бостириш йўли билан эмас, балки ижтимоий муросага эришиш воситасида ҳал этиш қуролига айланиб бормоқда. Айни пайтда бу даъвомиз фақат демократик ривожланишнинг узоқ тарихига эга бўлган Ғарб давлатларига нисбатангина эмас, балки собиқ иттифоқнинг парчаланиб кетиши ва мустақилликни қўлга киритиш натижасида ташкил топган ҳозирги суверен давлатларга нисбатан ҳам ғоят ҳаққонийдир. Демократик тараққиёт йўлига, ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этиш йўлига кирган Ўзбекистон Республикаси бунга ёрқин далил бўла олади. Табиийки, бизнинг давлатимизда кўп нарса, шу жумладан давлатга қарашлар ҳам ўзгарди. Маълумки, демократия шароитларида давлат ижтимоий қарама-қаршиликларни зўрлик ва бостириш йўли билан эмас, балки ижтимоий келишув орқали бартараф этиш воситасига айлана боради.

Бинобарин, мамлакатимизда фуқаролик жамияти шаклланиб борар экан, Президент Ислом Каримов қайд этганидек: «Давлат тасарруфида асосан конституциявий тузумни, мамлакатнинг мустақиллиги ва ҳудудий яхлитлигини ҳимоя қилиш, ҳуқуқ-тартибот ва мудофаа қобилиятини таъминлаш, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини, мулк эгаларининг ҳуқуқларини, иқтисодий фаолият эркинлигини ҳимоя қилиш, самарали ташқи сиёсат ўтказиш каби вазифалар қолиши керак»[1].

Шуни ҳам унутмаслик керакки, мабодо биз демократиянинг моҳияти сиёсий рақобат эканлигидан ва демократия асосида мусобақа ётишидан, юқори ҳукумат лавозимларини эгаллаш сиёсий рақобат шароитида эркин ва адолатли сайловлар орқали юз бериши лозимлигидан келиб чиқсак, у ҳолда Ўзбекистонда ушбу

[1] *Каримов И.А.* Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. 7-том. Т., «Ўзбекистон», 1999, 388-бет.

шартларни таъминлаганимиздагина чинакам барқарор демократияни барпо этишимиз мумкин бўлади.

Зотан, «демократия – бу эркин жамиятдир. Унда жамиятнинг ижтимоий ва сиёсий тузилмасининг ранг-баранглигини, барча ижтимоий қатламларнинг сиёсий тенг ҳуқуқлигини, мафкуравий фикрлар хилма-хиллигини, кўппартиявийликни акс эттирувчи муқобилликларга асосланади. Демократик тузум халққа ўзининг сиёсий йўналишини танлаш имконини беради. Бу, энг аввало, халқнинг сиёсий хоҳиш-иродаси ҳокимият сиёсий тузилмаларига, оммавий ҳокимият органларига бевосита айланадиган, моҳиятан ягона акт ҳисобланган мунтазам ва эркин ўтказиладиган сайловлар орқали таъминланади»[1].

Шунинг учун ҳам Ўзбекистон Республикасида халқ давлат ҳокимиятининг манбаи сифатида ўз хоҳиш-иродаси билан давлат сиёсатини белгилайди. Муҳими, бу сиёсат инсон ва жамиятнинг фаровонлигини, Ўзбекистон барча фуқароларининг муносиб турмушини таъминлашга йўналтирилган бўлиши бўлиши назарда тутилади. Айни пайтда мустақилликнинг дастлабки йилларидаёқ, сиёсий ва давлат тузилиши инсонга: «...унинг *сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий* (курсив бизники – ***З.И.***) турмуш тарзини эркин танлаб олишини кафолатлаши керак»[2]лигининг белгилаб қўйилгани асло бежиз эмас.

Гапни бир бошдан бошлаймиз. **Сиёсий соҳа**га нисбатан бу қоидалар ҳақиқий демократия принципларини қарор топтириш; ҳокимиятнинг бўлиниши асосида миллий давлатчиликни барпо этиш; барча фуқароларнинг қонун олдидаги ҳуқуқий тенглигини кафолатловчи ҳуқуқий давлатни шакллантириш; озчиликдан иборат миллатларнинг манфаатлари ва ҳуқуқларини ҳимоя қилиш; бир мафкуранинг яккаҳокимлигидан қатъиян воз кечиш; кўппартиявийликни амалда шакллантиришдан иборат.

Иқтисодий соҳа хусусида гапирадиган бўлсак, улар қуйидагиларни англатади: қудратли ва барқарор ривожланиб борувчи иқтисодиётни барпо этиш; мулк эгалари ҳуқуқларининг давлат йўли билан ҳимоя қилинишини ва мулкчилик шаклларининг ҳуқуқий тенглигини таъминлаш; иқтисодиётни ўта марказлаштирмаслик ҳамда

[1] *Мухамеджанов О.* Выборы и демократия // «Правда Востока», 20 мая 2004 года.

[2] *Каримов И.А.* Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура, 1-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 44-бет.

якка ҳокимликка барҳам бериш; меҳнат қилиш, дам олиш ва ҳар йилги ҳақи тўланадиган таътилга чиқиш бўйича конституциявий ҳуқуқни амалга ошириш учун зарур шарт-шароитларни яратиш; ишсиз бўлиб қолган тақдирда муҳофаза қилиш; табиатга ваҳшиёна муносабатда бўлишга ва экологияга зарар етказилишига йўл қўймаслик.

Ижтимоий ва маънавий соҳада бу — инсонпарварлик ғояларига содиқлик; маънавият ва ахлоқийликни қайта тиклаш; қадимги ва замонавий маданий бойликларни билиш ва кўпайтириш; тафаккур, виждон ва дин эркинлиги принципларини қарор топтириш; ижтимоий адолат қоидаларини рўёбга чиқариш; малакали тиббий хизматни таъминлаш; умумий таълим олиш, касбни эркин танлашда барчага баравар ҳуқуқ бериш; ижоднинг барча турларини ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратишдан иборат.

Бундай сиёсий, давлат ва конституциявий тузумга эришиш омиллари, мамлакатимизда рўй бериб турганидек, биринчи навбатда, фуқаролар тинч-осойишталиги ва миллатлараро тотувликни таъминлаш, қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни қарор топтиришда намоён бўлади.

Агар шу ўринда яна ёритилаётган мавзунинг моҳиятига қайтадиган бўлсак, ҳеч муболағасиз айтиш мумкинки, ***цивилизациявий ёндашув*** давлат типологиясига тобора кўпроқ эътиборга лойиқ, замонавий ёндашув бўлиб бормоқда. Ҳозирги вақтда унда «технологик» деб ном олган йўналиш устунлик қилмоқда. Технологик йўналишга мувофиқ давлат тури шу давлатга хос бўлган фан-техника тараққиёти босқичига, аҳоли турмуш даражасига боғлиқ равишда белгиланади.

Мисол тариқасида ***«иқтисодий ўсиш босқичи назарияси»***ни келтириш мумкин. Таниқли Америка социологи ва сиёсатдони Уолт Ростоу унинг муаллифидир. Ушбу назария, муаллиф фикрига кўра, марксизмга «жанг» эълон қилиши ҳамда ҳозирги замон тарихини ўрганиш методи сифатида уни сиқиб чиқариши керак. Унга биноан, иқтисодий ривожи бўйича барча жамиятларни беш босқичдан бирига, яъни: *анъанавий жамият; ислоҳотларга асос солинадиган ўтиш жамияти; олға силжиш жараёнини бошдан кечираётган жамият; пишиб етилаётган жамият; халқ истеъмолининг юксак даражасига эришган жамият* босқичига киритиш мумкин.

Мазкур таълимотга кўра, айнан бешинчи босқичда «умумфаровонлик давлати» деб аташ мумкин бўлган жамият юзага келади. Биз юқорида тилга олган «ягона индустриал жамият», «постиндустриал жамият» назариялари ҳам олдинги назарияга ниҳоятда яқиндир.

Инглиз тарихчиси А.Тойнби давлат типлари тўғрисидаги масалага цивилизациявий ёндашувнинг бошқа бир йўналиши вакилидир. У цивилизацияни диний, руҳий, маданий ва бошқа белгиларига кўра бирлигини кўрсатувчи жамиятнинг ёпиқ, локал ҳолати, деб тушунтирувчи таълимот муаллифи ҳисобланади. Шу белгиларга кўра, у жаҳон тарихида 20 дан ортиқ цивилизацияларни ажратиб кўрсатади. Шу ўринда Тойнби жамият ва давлат ҳақидаги тушунчаларни аралаштириб юборишини алоҳида таъкидлаш лозим. Бинобарин, унинг назарияси қизиқиш уйғотса-да, бироқ у давлатдан кўра кўпроқ жамият типологиясига мансубдир[1].

Давлат типологиясига бошқача ёндашувлар ҳам мавжуд. Улар асосида бошқача мезонлар ётади, лекин улар, одатда, субъектив хусусиятга эга. Шунинг учун ҳам биз юқорида эътиборни фақат икки асосий ёндашувга қаратишни мақсадга мувофиқ деб билдик.

5. ДАВЛАТНИНГ АСОСИЙ ТИПЛАРИ

Ҳуқуқшунослик фанида, юқорида қайд қилиб ўтганимиздек, формациялар бўйича, яъни синфий ёндашувга кўра, **тўрт типдаги давлат** – ***қулдорлик, феодал, капиталистик ва социалистик давлатлар*** таҳлил этиб келинган. Бинобарин, юқорида қайд этиб ўтганимиздек, том маънодаги қулдорлик давлатлари ва феодал давлатлар фақат Европада бўлган. Жаҳоннинг қолган қисмида – Осиё, Африка, Америка қитъаларидаги давлатлар улардан жиддий фарқ қиларди. Бундай ҳолат Ғарбнинг (анъанавий) давлатларидан фарқ қилувчи «Шарқ» турига мансуб давлатлар мавжудлиги ҳақида гапириш имконини беради.

Ўйлаймизки, фикримизни давлатнинг шу типларини таърифлашдан бошласак, мақсадга мувофиқ бўлади. Шунда, лоақал, бу давлатлар инсоният цивилизацияси тарихида биринчи бўлиб пайдо бўлганлиги эътиборга олинган бўлади.

Шундай қилиб, энг дастлабки давлатлар суғориладиган деҳқончилик ҳудудлари (Миср, Ҳинд ва Хитой)да бундан беш минг

[1] Қаранг: *Тойнби А.* Постижение истории. М., 1991.

йиллар муқаддам вужудга келган. Суғориш шоҳобчаларини бунёд этиш билан меҳнат унумдорлигининг кескин ошиши уларнинг юзага келишига сабаб бўлган. Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришининг бундай табиати жамоаларнинг сақланиб қолишини тақозо этарди: бир оиланинг ўзи сув иншоотларини қуриш ва улардан фойдаланишнинг уддасидан чиқолмасди. Шунинг учун ўша жойларда ерга хусусий мулкчилик муносабати пайдо бўлмади, синфлар — ишлаб чиқариш воситаларига эгалик қилувчи мулкдорлар юзага келмади.

Давлатнинг ташкил топиш жараёнида пирамида шаклида бунёд этилган жамият пайдо бўлди: энг юқорида ягона ҳукмдор (подшоҳ, фиръавн, шоҳ, хон ва ҳоказолар), қуйироқда – унинг энг яқин сафдошлари, маслаҳатчилари давраси (вазирлар, амирлар) турарди. Улардан кейин қуйи мартабали амалдорлар, пирамиданинг асосини эса қишлоқ хўжалик жамоалари ташкил этарди. Ана шу жамоалар ижтимоий маҳсулотнинг катта қисмини давлат маҳкамаларига солиқ тарзида тўлаб, эксплуатация объектига айланганди.

Албатта, Шарқ жамиятида хусусий мулк мутлақо бўлмаган дейиш ҳақиқатга тўғри келмайди. Чунки бундай мулк бўлган ва у подшоҳларнинг саройлари, қуллари, жавоҳиротлари тарзида мавжуд эди. Сармоя ва моддий бойликлар савдогарлар ҳамда ҳунармандларнинг бир қисмида ҳам бор эди. Бироқ, шунга қарамай, Шарқ жамиятида ***хусусий мулк ижтимоий ишлаб чиқаришда муҳим аҳамиятга эга бўлмаган.*** Ижтимоий бойликнинг асосий ҳиссаси эркин жамоачилар ёки давлат ва ибодатхоналар мулки бўлган қуллар меҳнати билан бунёд этиларди. Эътибор берадиган бўлсак, қуллар фақат давлат ва ибодатхоналар мулки бўлганлиги аён бўлади. Шу тариқа ягона давлат мулки бўлган — олий ҳукмдор тимсолида давлат «жонли-жонсиз ҳамма нарса»га, шу жумладан ўзининг энг яқин кишиларигача барча фуқароларнинг ҳам ҳаёти, ҳам мулкига эгалик қиларди. Айни пайтда Шарқ жамияти барқарор табиатга эга бўлиб, туб ўзгаришларга учрамасди.

Чунончи, Қадимги Миср давлати милоддан аввалги IV-III минг йилликларда пайдо бўлиб, ўттиз асрдан кўпроқ яшади. Қарийб эллик аср давомида яшаб келган Хитой давлати деярли XIX аср охирларигача жиддий ўзгаришларга дуч келмади.

Юқорида таъкидлаганимиздек, Ғарб мамлакатлари (Ғарб жамиятлари ҳам) Шарқ давлатларидан анча кейин пайдо бўлган. Бу далилни тарихдан олинган кўплаб мисоллар билан исботлаш мумкин, Аммо қуйидаги фикр бу фактни анча жозибали ва янада теран ифодалайди – итальян адабиётининг билимдони И.Н.Голенишчев-Кутузов француз олими Г.Куарди «Араб фалсафаси ўрта аср Европасида» (Париж, 1847) асарига суянган ҳолда шундай ёзади: «Бағдодда Аббосийлар, Кордовада Умавийлар ва Алмовийлар саройида VII-XII асрларда Ўрта Осиёда мусулмон математик ва мутафаккирлари билан боғлиқ бўлган ажойиб олимлар мактаблари фаолият кўрсатди. Улар илм-фаннинг юксак ривожини таъминладилар. Шундай қилиб, Самарқанддан Толедогача яхлит бир маданий тараққиёт йўли чўзилди. Европа то XII асргача юнон-араб фанининг чекка вилояти эди, холос»[1].

Гарчи Ғарб давлатлари Шарқ мамлакатларига нисбатан анча кейин юзага келган бўлса-да, бироқ улар анча тез ривожланган. Айнан Европада ижтимоий-иқтисодий формациялар (ва давлат турлари) алмашинуви анча тез рўй берган: қулдорлик феодализм билан, у эса, ўз навбатида, капитализм билан алмашган.

Шундай қилиб, бу давлат турларини батафсилроқ кўриб чиқамиз.

Қулдорлик давлати. Европада илк қулдорлик давлатлари милоддан аввалги IX-VII асрларда юзага келган бўлса, Мисрда ундан 20 аср олдин пайдо бўлган. Бу даврга келиб, Шимолий Ўрта Ер денгизи шароитларида қишлоқ хўжалик жамоалари барҳам топади ҳамда ерга оилавий, яъни хусусий мулкчилик муносабатлари юзага келади. Шу тарзда жамиятнинг антагонистик (муросасиз) синфларга бўлиниб кетиши рўй беради. Боз устига, улар (Шарқда бўлганидек) ҳокимият тизимидаги турлича мавқелари билан эмас, балки ишлаб чиқариш воситаларига турли муносабатлари билан бир-биридан фарқ қиларди. Бир синф ер ва меҳнат қуролларининг, шунингдек, ишлаб чиқарувчининг ўзи — қулга ҳам мулк эгаси бўлиб қолди. Фақат ана шу ишлаб чиқариш воситаларининг эгаси бўлган синф оммавий ҳокимиятни ноқонуний эгаллаб олади ва уни эксплуатация қилинувчи кўпчилик қаршилигини бостириш, синфий эзиш қуролига айлантиради.

[1] *Голенишчев-Кутузов И.Н.* Данте и предвозрождение. Литература эпохи Возрождения. М., 1967, 60-бет.

Албатта, турли мамлакатлардаги қулларнинг аҳволи бирдек эмасди. Жумладан, Афинада қулни калтаклаш ва ўлдиришни қонун тақиқларди. Римда бу ман этилмаганди. Шунга қарамай, яна бир бор қулнинг мутлақо ҳақ-ҳуқуқсиз маҳлуқ – гапирувчи қурол эканлиги ҳақидаги тасаввурлар муболағадан холи эмаслигини такрорлашни истардик. Қуллар мутлақ кўпчиликни ташкил этганлигининг ўзиёқ маълум даражада улар билан ҳисоблашишга мажбур этарди. Бундан ташқари, қулдорлик давлатининг турли даврларида қулларнинг аҳволи яхшиланиб борган. Қулларнинг ҳатто табиблик ва муаллимлик вазифаларини адо этган ҳолатлари тарихдан маълум. Уларнинг аксарияти ҳунармандчилик билан шуғулланиб, бойликлар орттиришган.

Буларнинг ҳаммасига қарамай, қулдорлик ҳуқуқсизлик эканини айтиш керак. Барча қулдорлик давлатларида ҳокимият мутлақ ҳукмрон синф қўлида бўлиб, қуллар жамиятда арзимаган лавозимларни эгаллашлари мумкин эди. Бунда ҳокимиятнинг синфий табиати яққол кўзга ташланиб турарди.

Давлатнинг вазифалари фақат қулдорлар манфаатлари йўлида, унинг умумижтимоий функциялари эса ҳукмрон синф манфаатларига мувофиқ келадиган даражада амалга ошириларди. Шу боис қулдорлик давлатларида қулларнинг қаршилик ҳаракатлари тез-тез содир бўлиб турганлиги, уларнинг қулдорлар ҳокимиятига қарши йирик исёнларга айланиб кетган ҳоллар тасодиф эмасди (Сицилияда, Кичик Осиёда қулларнинг милоддан аввалги II асрдаги ғалаёнлари, милоддан аввалги I асрдаги Спартак қўзғолони шулар жумласига киради)[1].

Яна бир хусусиятга эътиборингизни тортмоқчимиз. Европадаги қулдорлик давлатларининг кўпчилиги шаҳар-республика сифатида пайдо бўлди ва яшади. Шу йўл билан ишлаб чиқариш воситаларига эгалик қилувчи мулкдорларнинг умумсинфий иродаларини аниқлаш енгилроқ бўларди. Хусусий мулк, ягона давлат мулкига асосланган Шарқ давлатларидан фарқли ўлароқ, маълум даражада демократик ислоҳотларни ўтказиб туришни тақозо этарди. Мулкка нисбатан тенг ҳуқуқли кишилар оммаси манфаатларини мувофиқлаштириб бориш эҳтиёжи анча мураккаб ва пухта ўйланган ҳуқуқий тизимларнинг пайдо бўлишига ёрдам берди. Бу

[1] Қаранг: Теория государства и права. Учебник для вузов. М., «НОРМА», 2001, 175-бет.

тизимларда давлат органлари томонидан ишлаб чиқиладиган қонунлар ҳуқуқнинг асосий манбаларига айланарди.

Кўриб турганимиздек, Шарқ жамиятларига нисбатан қулдорлик давлатлари анча тадбиркорроқ бўлиб, уларда кейинги тараққиёт учун керакли замин яратилганди. Шунинг учун ҳам кейинчалик унинг асосида феодал жамият ва унга мос келадиган давлат ҳам пайдо бўлади.

Феодал давлат. Бу турдаги давлат Европада эрамизнинг VI-IX асрларида вужудга келган ҳамда қатор мамлакатларда ҳозиргача феодал муносабатлар сарқитлари мавжуд.

Феодалларнинг ерга хусусий мулкчилиги феодал давлатнинг ***иқтисодий асоси***ни ташкил этади. Деҳқонлар феодал ерларида майда якка хўжаликка эга бўлиб, ердан фойдаланганликлари учун ҳосилнинг бир қисмини тўлашлари ҳамда унга текин ишлаб беришлари керак эди. Феодал жамият ривожланиб бориши билан деҳқонларнинг феодалларга қарамлиги давлатнинг мажбурий чоралари билан янада ортди: деҳқонлар ерга «бириктириб қўйилар» ва ўз хўжаликларини ташлаб кетолмасдилар.

Ижтимоий тенгсизлик қонун йўли билан мустаҳкамлаб қўйиларди. Деҳқонлар, одатда, давлатни бошқаришда ҳеч қандай иштирок этишмасди. Давлат ҳокимияти шак-шубҳасиз синфий бўлиб, тўла-тўкис феодаллар ихтиёрида эди. Давлат ҳукмрон синфнинг диктатура (зўравонлик) қуроли бўлиб, унинг мулкдор сифатидаги манфаатларини ҳимоя қиларди.

Давлатнинг умумижтимоий функциялари феодаллар манфаатларига мувофиқ келадиган даражада амалга ошириларди.

Феодал давлат ўзгаришларга берилувчанлиги туфайли ўз тараққиётида қатор босқичларни босиб ўтди. Дастлаб улар марказлашган давлатлар – монархия (якка подшолик)лар тарзида пайдо бўлиб, кейинчалик монарх ерларни бой-зодагонларга улашиб бера бориши билан давлатнинг герцоглик, графлик, князликларга бўлиниб кетиши юз берди. Улар олдинги давлат таркибига расман киришса-да, амалда, баъзан, юридик жиҳатдан ҳам тўла мустақилликни қўлга киритарди.

Бироқ шуни ҳам айтиш керакки, бундай тарқоқлик давлатни заифлаштирарди. Натижада ўзидан кучлироқ қўшниларга енгил ўлжа бўлиш мумкин эди (кўпинча шундай бўларди ҳам). Бу ҳолатлар ерларнинг янгидан бирлаштирилишига сабаб бўлиб, табақавий-вакил-

лик ва мутлақ монархиялар пайдо бўларди. Лекин феодал жамият тараққиётнинг барча босқичларида давлатнинг моҳияти ўзгармай қолади, у ҳамиша катта ер эгалари синфи манфаатларига хизмат қилади.

Умуман олганда, феодал жамият маълум даражада Шарқ жамиятини эслатаётгандай туюлади. Бу тахминларда асос ҳам бор. Ҳақиқатан бунда ҳам ерга эгалик мулк ҳокимиятининг баъзи хусусиятларини ўзлаштира бориб, муайян тарзда давлатга айланади. Бироқ, барибир, фарқлар яна сақланиб қолаверади. У ҳокимият манбаи — мулк эканлиги, тескарисининг эса бўлмаслиги билан, ер мансабдор шахсларга эмас, балки қариндош-уруғчилик асосида мерос қолдирилиши билан, вассал олган ер унинг мулкига айланиши ва наслдан-наслга мерос бўлиб ўтиши билан, қишлоқ хўжалик жамоалари умуман сақланиб қолмаганлиги ёхуд улар Шарқдаги мавқега эга бўлмаганлиги билан, Шарқ давлатларидагидек, қудратли ва кўпсонли амалдорлар маҳкамаси мавжуд эмаслиги билан Шарқ давлатидан фарқ қилади.

Шунга қарамай, барибир, ерга асосий ишлаб чиқариш воситаси сифатида эгалик қилишнинг феодал табиати феодал давлат монархия (якка подшолик) сифатида пайдо бўлиши ва яшашини тақозо эта-ди. Ва аксинча, савдогарлар кўпчиликни ташкил этган ҳамда мулк хусусий бўлган мустақил шаҳарларда кўпинча бошқарувнинг республика шакли (Генуя, Данциг, Новгород, Псков шаҳар-республикалари) кўзга ташланади[1].

Феодал ҳуқуқнинг асосий манбаи урф-одатлар бўлиб, феодал тарқоқлиги шароитларида улар бир-биридан фарқ қилади. Бироқ, шунга қарамай, ягона ҳуқуқий тизимнинг яратилиши феодал тарқоқликни барҳам топтиришда катта аҳамиятга молик бўлди. Бунга умумдавлат қонунчилигини яратиш воситаси билан суд прецценденти (умумий ҳуқуқий тизими)га умумий куч бағишлаш орқали эришилади.

Буржуа давлати. Дастлабки буржуа давлатлари (капиталистик давлатлар) бундан 200-300 йил муқаддам Европа ва Шимолий Америкада вужудга келган. Хусусан, улар буюк француз инқилобидан кейин кенг тарқалди.

Буржуа жамиятини лоақал бир хусусияти – расман мустаҳкамланган синфий тенгсизликка асосланган ўзидан олдинги ижтимоий-

[1] Қаранг: Теория государства и права. Учебник для вузов. М., «НОРМА», 2001, 177-бет.

иқтисодий формациялардан фарқли ўлароқ, капиталистик ишлаб чиқариш усули ўз меҳнатини эркин сотувчи ишчиларга эга бўлганлиги учун ҳам анча илғор дейиш мумкин. Умуман эса, буржуазия «Озодлик, тенглик, қардошлик» каби мафтункор шиорлардан фойдаланиб, ҳокимиятни қўлга киритарди. АҚШнинг Мустақиллик Декларациясида, Франциянинг Инсон ва фуқаро ҳуқуқлари Декларацияси ва бошқа худди шундай ҳужжатларда барча одамларнинг тенг бўлиб туғилиши ва тенг ҳуқуқларга эга эканлиги, улар шундай ҳолатда қолишлари кераклиги эълон қилинарди. Бироқ, афсуски, бундай ваъдаларнинг кўпчилиги ҳаётга татбиқ этилмай қолиб кетарди. Ниҳоят, буржуа давлати табақавий тенгсизликни барҳам топтирган бўлса-да, унинг ўрнига ижтимоий тенгсизлик келди. Бундай шароитда бировлар ишлаб чиқариш воситаларига эгалик қилсалар, улардан маҳрум бўлган бошқалар эса ўз ишчи кучларини сотишга мажбур эдилар. Шуни ҳам эътиборга олиш муҳимки, буржуа жамияти ўз тараққиёти давомида қатор босқичлардан ўтади[1], у билан бирга давлат ҳам ўзгариб боради.

Биринчи босқич (сармоянинг илк жамғарилиши ва эркин рақобат даври)да буржуазия синфи жуда кўпсонли бўлиб, озми-кўпми тенг ҳажмдаги мулкка эга бўлади. Ана шунинг ўзи уларнинг умумий манфаатларини белгилайди. Буржуа давлати ушбу манфаатларнинг ифодачиси ва ҳимоячиси сифатида майдонга чиқади. Унинг фаолияти яққол кўзга ташланадиган синфий хусусиятга эга бўлади: ишчиларнинг бирлашишлари ман этилади, мулкий маълумот олиш, ўртоқлик ва шу каби цензлар деб аталадиган турли тўсиқлар жорий этилиб, ишчиларнинг давлатни бошқаришдаги иштирокларини чеклашга эришилади. Шу тариқа ялпи тенг ҳуқуқлилик тантанали шиорлигича қолиб кетиб, амалда сиёсий тенгсизлик қонуний мустаҳкамланиб борди. Давлат ҳам, ҳуқуқ ҳам ҳукмрон синф манфаатларини ҳимоя қилар, яъни ўз синфий функциясини астойдил бажарарди. Давлатнинг умумижтимоий функциялари четга суриб қўйилган эди.

Буржуа жамият ривожининг ***иккинчи босқичи*** XIX аср охири — XX аср бошларига тўғри келиб, **монополистик капитализм** номи билан машҳур эди. Унинг бошқалардан фарқ қилувчи асосий

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Теория государства и права. Учебник для вузов. М., «НОРМА», 2001, 178-180-бетлар.

хусусияти шундаки, кўпчилик майда корхоналар рақобатга бардош бериш мақсадида трестлар, синдикатлар, корпорация ва бошқаларга бирлашади. Саноат, савдо ва молия капиталларининг бирлашуви содир бўлади ҳамда шу тариқа ишлаб чиқариш ва тақсимот турли хилларининг монополиялашуви кузатилади. Натижада бойликнинг катта қисми буржуазиянинг нисбатан камчиликни ташкил этувчи вакиллари қўлида тўпланади.

Бундан ташқари, уларнинг қўлларида сиёсий ҳокимият ҳам жамлана боради. Демократик тузилмаларга эҳтиёж барҳам топади. Баъзи ҳолларда бу монополистлар манфаатларини ифодаловчи антидемократик тартибларнинг пайдо бўлишига олиб келади (масалан, Германия ва Италиядаги фашистик тартиблар, Лотин Америкаси ва Жанубий Африкадаги ҳарбий-полиция давлати ва бошқалар). Бунинг устига, кўпинча шунга ўхшаш тартиблар ҳокимият тепасида турувчи давлат ёхуд партия-давлат маҳкамаси раҳбар доиралари манфаатларини ҳимоя қилади. Мазкур ҳолатларда демократик тузилмаларни сақлаб қолиш ғоят зарур бўлиб, бунинг уддасидан чиқиш тобора қийинлашиб боради.

Шунга қарамай, ҳар қалай, кўпчилик мамлакатларда демократия принциплари ҳатто ривожланади ҳам: цензлар (турли чеклашлар) бекор қилинади, умумий сайловлар ҳуқуқи жорий этилади. Айни пайтда ҳокимият ҳамон монополистик буржуазия қўлида қолаётганига қарамай, бошқарувнинг демократик шакллари ривожланиб бориши билан бир вақтда, ҳукмдорлар нуфузини сақлаб қолиш учун умумижтимоий вазифаларга тобора кўпроқ эътибор бериш зарурати кучайиб боради.

Кўриниб турибдики, буржуа давлати пайдо бўлиши билан жамият ўз тараққиётида сифат ўзгаришига молик сакрашни бошдан кечирганлиги шак-шубҳасиз. Ўз навбатида, бу – қонуниятдир. Бундай шароитларда меҳнат унумдорлигини юксалтириш зарурати ортиб боради. Бу ҳол фан ва техникадаги жиддий кашфиётлар билан боғлиқ бўлади.

Вақт ўтиши билан монополистик капитализмнинг давлат-монополистик капитализмга ўсиб ўтиши содир бўлади, бу эса давлатнинг ўзи ҳам монополист бўлиб қолганлигини билдиради. У гўё ***умумий капиталист***га айланади.

XXI асрнинг 30-йилларида буржуа жамияти ўз тараққиётининг янги, ҳозирги замон босқичига киради. Бу давр буржуа давла-

тидаги туб ўзгаришлар билан ажралиб туради. Содир бўлган ўзгаришларнинг сабаблари, энг аввало, аср бошидаги инқилобий ҳаракатнинг ўсиши билан боғлиқдир. Жумладан, Россиядаги 1917 йил Октябрь тўнтариши воқеалари бутун дунё ҳамжамиятидаги буржуа давлатининг ўзгаришига жиддий таъсир кўрсатди.

Буржуа давлатининг ўзгаришига фан-техника тараққиёти ютуқлари ҳам таъсир этмай қолмади. Зеро, саводхон, юксак малакали кишиларгина яхши ишчи бўлиши мумкинлиги равшан бўлиб қолганди. Умуман олганда, инсоният — эксплуататорлар ҳам, эксплуатация қилинувчилар ҳам ақллироқ бўлиб бораверишлари сезилган. Эксплуататорлар, жумладан, ишчилар синфини «қора ишчи»лигича сақлаб қолавериш қимматга тушаётганини, бу хавф-хатардан холи эмаслигини тушуниб қолишди. Эксплуатация қилинувчилар ҳам қурол ёрдамидагина муроса йўлини топиш бирдан-бир чора эмас, деган хулосага келдилар. Бу меҳнат унумдорлигининг анча ўсишига ва пировардида аҳоли турмуш даражасининг ортишига олиб келди.

Бундан ташқари, ҳозирги замон буржуа жамиятида давлат ҳам иштирок этаётган акциялаштиришнинг кучайиб бориш жараёнида аста-секин хусусий мулк улуши қисқариб бормоқда, бу эса жамиятнинг иқтисодий асослари ўзгараётганини билдиради. Айни пайтда йўқсиллар (пролетариат) синфи тугатилиб бормоқда. Зеро, йўқсиллар камайиб, акциядорлар сони ортиб бормоқда. Ишчиларнинг аксарияти аҳолининг бошқа қатламлари билан биргаликда «ўрта» синфни вужудга келтирмоқда. Эндиликда илгаригидек буржуазия қўлида қолаётганлигига қарамай, жамият қолган қисмининг унга таъсири кучаймоқда. Бунда демократик сайлов тизими қўл келмоқда. Чунки мазкур жараёнда ҳукмрон раҳбар доираларининг кўпчилик вакиллари бутун жамиятнинг сергак ва жиддий назорати остида бўлади. Ҳуқуқ ва қонунчилик тобора кўпроқ аҳамият касб эта боради: ижтимоий, ҳуқуқий давлатни чинакамига шаклантириш сари муайян олғ,а силжишлар рўй бермоқда. Давлатнинг функциялари сезиларли даражада ўзгарди. У режалаштириш, давлат буюртмаларини жойлаштириш, кредитлаш йўллари билан иқтисодиётга фаол аралашмоқда. Халқ хўжалигининг айрим тармоқларини давлат ихтиёрига ўтказиш амалга оширилмоқда. Лекин, бу ўринда гап ушбу тадбирни зўравонлик билан бажариш ҳақида кетаётгани йўқ. Аксинча, давлат хусусий тадбиркорлар учун самарасиз, аммо

аҳоли эҳтиёжи мавжуд бўлган буюмлар ишлаб чиқаришни ҳамда хизмат кўрсатишни ўз зиммасига олади.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, ижтимоий давлат ўз мақсадлари ва тамойилларини ҳуқуқий давлатчилик шаклида амалга оширади, бироқ жамиятни инсонпарварлаштириш йўлида анча илгарилаб кетади – шахс ҳуқуқларини кенгайтиришга интилади ҳамда ҳуқуқий нормаларни адолатли мазмун билан тўлдиради. Давлат тузумининг ҳуқуқий ва ижтимоий принциплари ўртасида якдиллик ва зиддиятлар ҳам бор. Улар якдиллиги шундан иборатки, уларнинг иккаласи ҳам шахснинг бахт-саодатини: биринчиси – фуқароларнинг ҳокимиятга ҳамда бир-бирларига муносабатлари бўйича жисмоний хавфсизлигини, индивидуал эркинлигини ҳамда асосан, давлат аралашувининг аниқ чегараларини ва мустабидликка қарши кафолатларни белгилаш ёрдамида шахснинг фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқларини; иккинчиси – ижтимоий хавфсизлик, ҳар бир инсоннинг муносиб ҳаёт кечириши ва эркинлигининг моддий шароитларини таъминлашга даъват этилган. Улар орасидаги зиддиятлар – ҳуқуқий давлат ўз ниятига кўра ижтимоий бойликни тақсимлаш, фуқароларнинг моддий ва маънавий фаровонлигини таъминлашга аралашмаслиги кераклигида, ижтимоий давлат эса бозор хўжалигининг хусусий мулкчилик, рақобат, тадбиркорлик, индивидуал масъулиятлилик каби асосларини бузмаган ҳолда, оммавий ижтимоий боқимандаликни туғдирмасликка бевосита интилишида намоён бўлади[1].

Хуллас, ҳозирги замон Ғарб буржуа давлати анъанавий маънодаги буржуа давлатидан жиддий фарқ қилади. Зеро, унинг моҳиятини тушуниш учун синфий ёндашувнинг ўзи мутлақо етарли эмас. Шунинг учун ҳам дав-латнинг фақат синфий моҳиятинигина эмас, балки унинг ҳозирги вақтда то-бора кўпроқ аҳамият касб этиб бораётган ижтимоий жиҳатини ҳам ҳисобга олувчи давлат таҳлилига бошқача ёндашувлардан ҳам фойдаланиш керак бўлади.

Социалистик давлат, аниқроғи, **социалистик тоталитаризм давлати.** Мазкур ғоя дастлаб назария сифатида К. Маркс, Ф. Энгелс ва В. Ленин асарларида пайдо бўлди. Марксизм-ленинизм классиклари ўз асарларида социалистик давлатни бошқа ҳар қандай турдаги давлатларга қарши қўйдилар ҳамда улардан асосий фарқи бу давлатларда ҳокимият эксплуатация қилувчи озчилик қўлида

[1] Қаранг: *Пугачев В.П., Соловьев А.Н.* Сиёсатшуносликка кириш. Т., «Янги аср авлоди», 2004, 267-бет.

бўлиб, эксплуатация қилинувчи кўпчилик қаршилигини бостиришда ундан фойдаланишида, деб билдилар. Социалистик давлат, «классиклар» фикрича, ***социалистик инқилоб*** натижасида вужудга келиши керак эди, яъни ҳокимиятни қўлга киритиш зўравонлик йўли билан амалга оширилиши шарт эди. Эски давлат машинасини синдириб, ***пролетариат (йўқсиллар синфи) диктатурасини*** ўрнатиш зарурати бунга сабаб қилиб кўрсатиларди. Шу билан бирга, инқилоб ғалабасидан сўнг ҳокимият ишчилар синфи қўлига ўтиши режалаштирилганди. Ишчилар синфи эса бутун халқ манфаатлари йўлида ағдариб ташланган эксплуататор синфлар қаршилигини бостириб бориши, шунингдек, «янги ёрқин келажак»ни бунёд этиш йўлида халқни ўз орқасидан эргаштириши керак эди. Капиталистлар ҳукмронлигидан озод бўлган халқ ишлаб чиқариш воситаларининг умумийлаштирилиши шароитларида меҳнат унумдорлигини оширишда мислсиз сакрашни содир этади, фан ва техникани ривожлантиришда буюк ютуқларга эришилади, барча меҳнаткашлар янги ҳаётнинг фаол бунёдкорларига айланадилар ҳамда уларнинг барчаси давлат ишларини бошқаришга жалб этилади, деб тахмин қилинганди («ошпаз аёл ҳам давлатни бошқариши мумкин», деган машҳур иборани эсланг).

Умуман, давлат тўғрисида гапирадиган бўлсак, марксистлар унга унчалик катта аҳамият беришмаганди. Боз устига, улар давлат ўз қиёфасидан маҳрум бўлади ва даставвал «ярим давлат»га айланиб, кейинроқ (зарурат бўлмаганлиги боис) умуман барҳам топади, деб ҳисоблашарди. Ана шундай «назарий қоида»лар Владимир Ленининг «Давлат ва революция» асарида баён этилган эди.

Эндиликда биз ушбу фаразларнинг аксарияти таги пуч уйдирмалардан бошқа нарса эмаслигини аниқ тушуниб олдик. Ҳатто, СССР тимсолида 70 йил мобайнида социалистик давлатнинг – тоталитар давлатининг яшаганлигининг ўзи мазкур назарияларнинг утопиядан – хомхаёлдан иборат эканлигини рад этолмайдигина эмас, балки уларнинг бемаънилиги, ҳатто ҳалокатлилигини борбасти билан исботлаб турибди.

Ўзингиз ўйлаб кўринг. 1917 йил Октябрь тўнтаришидан кейин Россияда барча ишлаб чиқариш воситалари ва ер давлат ихтиёрига ўтказилганидан сўнг мамлакат ўзининг ҳақиқий хўжайинларидан маҳрум бўлди, меҳнатга ҳақ тўлашдаги текисчилик унумли меҳ-

натни бесамар қилиб қўйди. Натижада меҳнат мажбурий юкка айланди. Давлатда ҳокимият сўздагина вакилликка асосланган бўлиб, халқ номидан иш юритаётгандек кўринса-да, амалда бир тўда фитначилар қўлида эди. Улар шафқатсиз террор — «пролетариат диктатураси» ёрдамидагина ҳокимиятни қўлларида ушлаб тура олардилар.

Лекин, маълумки, ҳокимиятни эгаллаб олишнинг ўзи кифоя қилмайди, уни ушлаб қолиш яна ҳам қийин ва муҳимроқдир. Давлат ҳокимиятининг бутун кейинги тарихи — жиноятларнинг қонли занжиридан иборат. Ўтган асрнинг 30-50-йиллари «социализми»нинг модели, С.А.Комаров тўғри таъкидлаганидек, асосий ишлаб чиқариш воситаларини тўлиқ давлатлаштириш, ижимоий ҳаётнинг барча соҳаларига давлатнинг аралашуви, ижтимоий манфаатларнинг шахс манфаатларидан устуворлиги ва фуқароларнинг қатор ҳуқуқ ва эркинликларини инкор этиш асосига қурилганди.

Шу муносабат билан В. В. Лазаревнинг: «Пировардида амалда ягона давлат мулкчилигига асосланган жамият ва давлат шаклланди. Шунинг учун ҳам улар кўп жиҳатдан Шарқ туридаги жамият ва давлатларга ўхшаб кетарди. Партия-давлат маҳкамаси, тўғрироғи, унинг раҳбар доиралари ишлаб чиқариш воситаларининг ҳақиқий эгаларига айланди. Натижада улар чекланмаган ҳокимиятга эга бўлдилар»[1], – деган фикрига қўшилмасликнинг иложи йўқ. «Социализм» қуришга киришган бошқа мамлакатларда ҳам, ўзига хос хусусиятларга эга бўлса-да, юқоридагига ўхшаш жараёнлар содир бўлаётганди.

Умуман олганда, социалистик давлат ғояси амалда юзага чиқмай, утопиялигича, хомхаёллигича қолиб кетди. Бироқ бу социализм ғояларини бутунлай инкор этиш деган гап эмас. Дарвоқе, урушдан кейинги кўпгина буржуа давлатлари илмий социализмнинг баъзи қоидаларидан фойдаландилар ҳамда коммунистлардан фарқли ўлароқ, уларни ҳаётга татбиқ ҳам этдилар. Булар — умумий тенг ҳуқуқлилик тўғрисидаги, меҳнаткашларни ижтимоий ҳимоялаш ҳақидаги, аҳолининг юксак турмуш даражасини таъминлаш мақсадида давлат назоратини йўлга қўйиш тўғрисидаги ғоялар эди. Қолаверса, бу ғояларни зўрбазўргина соф «социалистик ғоялар» деб аташ мумкин. Масалан,

[1] *Лазарев В.В.* Общая теория государства и права. М., «Юрист», 1994, 254-бет.

Қуръонда тенглик, қардошлик ва ижтимоий адолат ғоялари К.Марксдан 1200 йил олдинроқ эълон қилинганди.

Айни пайтда ҳуқуқшунос В.С.Нерсесянц тоталитар тузумнинг салбий табиатини ҳуқуқсиз, давлатсиз «эркинлик» сифатида қуйидагича талқин қилади: «Коммунизм томонидан инкор қилинадиган эркинлик маълум ва тушунарли, бу – буржуа тузуми шароитида индивидларнинг умумий расман (ҳуқуқий) эркинлиги ва тенглиги. Бўлажак «эркинлик» эса эркинлик сифатида (ҳуқуқ, давлат, индивидуал мулкчилик, шахснинг маънавий автономияси инкор этилган ва ҳамма нарсани ютиб юборадиган тотал коллективизм қарор топган, турмушнинг умумлаштирилган воситалари ва шакллари, режали марказлаштириш ва бошқалар ҳукмронлик қилган шароитдаги «эркинлик») мантиқан ҳам, социалистик тоталитаризмнинг тарихий тажрибаси кўрсатганидек, амалий жиҳатдан ҳам асло мумкин бўлмайди»[1].

Шундай қилиб, ўтган асрнинг сўнгги ўн йили бутун инсоният ҳаёти ва тараққиётида янги давр бўлиб қолди: бу даврнинг энг муҳим оламшумул-тарихий ҳодисаси социалистик тоталитаризмнинг емирилиши, чунончи, дунёни таҳдид ва ташвишга солиб келган империя – шўро давлати парчаланиб кетганлиги, унинг ўрнида янги мустақил давлатларнинг пайдо бўлганлиги боғлиқдир. Бинобарин, XXI аср бўсағасида Ўзбекистон халқи ҳаётида ҳам чуқур тарихий ўзгаришлар рўй берди. Ўзбекистон сиёсий қрамлик ва мутелик асоратидан, ноинсоний ғоя ҳукмрон бўлган мустабид тузумдан қутулиб, давлат мустақиллигини қўлга киритди. Мустақиллик туфайли халқимиз асрий орзусига эришди, аввало, ўз юртида ўзини бегонадай ҳис этмай, эмин эркин яшаш имконига эга бўлди. Истиқлол Ўзбекистон тарихида, ўзбек халқи ҳаёти ва тақдирида туб бурилиш ясади, тараққиётнинг бутунлай янги, кенг уфқларини очди, халқимиз ўз келажагини ўз қўли билан яратадиган бўлди, ўз ҳаёти ва умумий хонадонни миллий манфаат ва азалий қадриятларга, умумэътироф этилган демократик мезонларга монанд қилиб қуришдек ноёб тарихий имкониятга эга бўлди.

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, иқтисодий, сиёсий, ижтимоий соҳалардаги ислоҳотлар авж олди. Айниқса, юртимизда фуқаролик жамиятини барпо этиш, унинг заминида ҳокимият бўлиниши

[1] *Нерсесянц В.С.* Ҳуқуқ фалсафаси. Т., «Адолат», 2003, 122-бет.

принципига асосланган ҳуқуқий давлатни вужудга келтириш ишига жиддий киришилди.

Мамлакатимиз Президенти Ислом Каримов оилани ***давлат ва жамиятнинг асоси*** сифатида эътироф этишида катта маъно бор. Шу муносабат билан у қуйидагиларни ёзади: «***Оила – жамиятнинг негизи.*** Бизнинг давлатимизни ҳам катта бир оила деб тушунишимиз мумкин ва лозим. Бунда ўзаро ҳурмат ва қаттиқ тартиб бўлмаса, оиланинг барча аъзолари ўз бурчларини адо этмаса, бир-бирига нисбатан эзгулик билан меҳр-оқибат кўрсатмаса яхши ва муносиб тарзда яшаш мумкин эмас. Оила турмуш ва виждон қонунлари асосида қурилади, ўзининг кўп асрлик мустаҳкам ва маънавий таянчларига эга бўлади, оилада демократик негизларга асос солинади, одамларнинг талаб-эҳтиёжлари ва қадриятлари шаклланади. Ўзбекларнинг аксарияти ўзининг шахсий фаровонлиги тўғрисида эмас, балки оиласининг, қариндош-уруғлари ва яқин одамларининг, қўшниларининг омон-эсонлиги тўғрисида ғамхўрлик қилишни биринчи ўринга қўяди. Бу эса энг олий даражадаги маънавий қадрият, инсон қалбининг гавҳаридир»[1].

Дарҳақиқат, мамлакатимизда мураккаб ўтиш даврида, тараққиётнинг ўзбек моделига кўра «давлат – бош ислоҳотчи» ҳисобланади. Шу боис бу даврда давлат бутун халқнинг манфаатларини кўзлаб, ислоҳотлар жараёнининг ташаббускорига айланди, иқтисодий тараққиётнинг етакчи йўналишларини белгилаб берди, иқтисодиётда, ижтимоий соҳада ва суверен давлатимизнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётида туб ўзгаришларни амалга ошириш сиёсатини ишлаб чиқди ҳамда изчил рўёбга чиқара бошлади.

Шу жиҳатдан олганда, бозор муносабатларини ривожлантиришнинг давлат томонидан мувофиқлаштириб борилиши тизимида қонун ҳужжатларининг қабул қилиниши улкан аҳамиятга эга бўлди. Булар иқтисодий эркин корхоналар ва фуқароларнинг давлат билан ўзаро муносабатлари механизмини солиқлар тизими, монополистик фаолиятни чеклаш, гаров ҳуқуқини жорий этиш ва корхоналар банкротлигини қонуний йўл билан тан олиш орқали белгилаб берилди.

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. 1-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 49-бет.

Ислоҳотчи-давлат мамлакат сиёсий ҳаётининг ранг-баранг бўлишига кўмаклашади. Ўзбекистонда кўппартиявийлик жорий этилмоқда. Бу қоида мамлакатимиз Асосий Қонунида мустаҳкамланган бўлиб, унинг асосида мамлакатимизда Олий Мажлисга сайловлар бўлиб ўтди.

Эндиликда, ислоҳотларнинг ҳар бир одими, янги қонун ва ҳукумат қарорларининг ҳар бир лойиҳаси бизда инсонийлик нуқтаи назаридан, одамларга наф келтириши нуқтаи назаридан идрок этилмоқда. Бу ҳол халқимиз ғайриодатий, аммо тараққиёт учун зарур нарсаларга ишонч билан қарашидан далолатдир.

Мамлакатимиз мустақиллигининг беш йиллиги арафасида Юртбошимиз қайд этиб ўтганидек: «Ана шу йиллар мобайнида давлатнинг ўзи ҳам анчагина ўзгарди – давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг тизими ва тузилмаси бутунлай янгиланди, уларнинг иш услуби ва шакли ўзгариб бормоқда, тоталитар тизимнинг қолдиқлари жадал бартараф этилмоқда. Давлатнинг ўтиш босқичидаги, миллий давлатчиликни қарор топтириш давридаги бундай роли, бугун кўриниб турганидек, ўзини тўла оқлади»[1].

Бинобарин, буларнинг барчаси Ўзбекистон кўп нарсаларни йўқдан бошлашга мажбур бўлиб, етарли тажрибага эга бўлмаган ҳолда, жаҳон ҳамжамиятида ўз ўрнини эгаллаётган бир шароитда рўй бераётганди.

Аслида бу йиллар мобайнида миллий давлатчиликка пойдевор қўйилди, эски маъмурий-буйруқбозлик тизими, унга мос бўлган ҳокимият ва бошқарув органлари барҳам топтирилди, сиёсий ва иқтисодий бошқариш ҳамда тартибга солишнинг кўпгина тузилмалари ва органлари тугатилди. Зеро, улар маъмурий-буйруқбозлик тизимининг, марказлаштирилган режалаш-тақсимлаш иқтисодиётининг таянч нуқталари эди, улар демократик қадриятлар ва принципларга йўналтирилган янги давлатчиликнинг қарор топиши, эркин бозор иқтисодиётининг пойдеворларини яратиш йўлидаги асосий тўсиқ эди.

Лекин янги ўзбек давлатчилигининг шаклланиш жараёни ҳам ташқи, ҳам ички оғир шароитларда кечди. Ташқи сиёсий омилларга қўшни Афғонистондаги ҳарбий-сиёсий можаро ва Тожикистонда давлатчиликни ташкил этишдаги оғриқли жараёнлар, шунингдек, МДҲ мамлакатларида рўй бераётган ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар

[1] *Каримов И.А.* Янгича фикрлаш ва ишлаш – давр талаби. 5-том. Т., «Ўзбекистон», 1997, 129-бет.

таъсирини киритиш. Шунга қарамай, Ўзбекистон жаҳон ҳамжамиятида ўз ўрнини топишга муваффақ бўлди. Ички сиёсатда ёш давлатимиз бир йўла икки вазифани ҳал этишига тўғри келди: янги давлатчиликни барпо этиш билан бир вақтда, кенг кўламли сиёсий ва иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш зарур бўлди.

Ҳозирги вақтда давлатимиз олдида давлатчиликни ислоҳ қилишнинг янги вазифалари кўндаланг турибди. Ҳозирги босқичда сиёсий институтларнинг ва нодавлат ижтимоий уюшмаларнинг хилма-хиллиги ҳамда уларнинг роли мустаҳкамланиши, аҳолининг сиёсий фаоллиги ошиши асосида жамият ҳаётини янада демократиялаш вазифалари долзарб аҳамият касб этмоқда. Шу негизда жамиятдаги мавжуд манфаатлар ва қарашларни мужассам шаклда ифодалашга даъват этилган ижтимоий-сиёсий институт сифатида демократик ҳуқуқий давлатни шакллантириш жараёни кучайиб бормоқда. Шу боис Президентимиз бош стратегик мақсадимиз ўзгармас бўлиб, «бозор иқтисодиётига асосланган эркин демократик давлат барпо этиш, фуқаролик жамиятининг мустаҳкам пойдеворини шакллантиришдан иборат» эканлигини тўғридан-тўғри таъкидлайди. Бунда давлатимиз раҳбари қуйидаги муҳим жиҳатга эътиборни қаратади: ***«Бу – лўнда қилиб айтганда, ривожланган давлатларнинг тажриба ва тараққиёт моделларидан кўр-кўрона нусха кўчирмаган ҳолда, уларга хос юксак ҳаёт даражаси сифатига эришиш.***

Мамлакатимизда миллати, тили ва динидан қатъи назар, ҳар бир инсоннинг барча ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатланадиган, фаровон турмуш тарзи таъминланадиган демократик ривожланиш йўлини изчил давом эттириш демакдир»[1].

Бу борада ҳозирги кунда биз турли қийинчиликларни бошдан кечирмоқдамиз, ҳали ечилмаган муаммолар ҳам талайгина. Шунинг учун ҳам Юртбошимиз 2005 йил 28 январда олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисида қилган маърузасида қуйидагиларни ишонч билан қайд этди: «Бу масалаларнинг асосий ечими, ҳеч шубҳасиз, юртимизда бошланган ислоҳотлар ва эркинлаштириш жараёнини изчиллик билан давом эттириш ва мантиқий якунига етказишдан иборат. Содда қилиб айтадиган бўлсак, эркинлаштириш дегани – бу қўл-оёғимизни

[1] *Каримов И.А.* Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. 8-том. Т., «Ўзбекистон», 2000, 331-332-бетлар.

кишан каби боғлаб турган ҳар қандай тўсиқлардан бутунлай халос бўлиш дегани. Аслида иқтисодиётга нисбатан ишлатилган бу сўз бугунги кунда суд-ҳуқуқ масаласи бўладими, давлат ва жамият қурилиши ёки фуқаролик идораларини шакллантириш бўладими, оммавий ахборот воситалари ёки инсон ҳуқуқлари бўладими, жамиятимизнинг барча соҳасига дахлдор бўлган ғоят муҳим масалага айланмоқда»[1].

Қисқаси, мустақил Ўзбекистон ҳуқуқий демократик дунёвий давлатни қуриш ва эркин фуқаролик жамиятини барпо этиш йўлидан бормоқда, янги ҳаёт, янги жамият барпо этиш йўлидаги ислоҳотларни, ўзгаришларни янада чуқурлаштириш, пировард натижага етказиш ҳамда «Биз дунёда ҳеч кимдан кам бўлмаймиз!» деган шиорни амалда рўёбга чиқариш сари одимламоқда.

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон демократик тараққиётнинг янги босқичида. Т., «Ўзбекистон», 2005, 71-бет.

IV БОБ. ДАВЛАТ (ТУЗИЛИШИ) ШАКЛЛАРИ

1. Давлат шакли тушунчаси, унинг таркибий қисмлари. 2. Бошқарув шакли. 3. Давлат тузилиши шаклларининг хилма-хиллиги. 4. Сиёсий тизим ва сиёсий режим (давлат режими): тушунчаси ва турлари. 5. Миллий давлатчиликни шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари.

1. ДАВЛАТ ШАКЛИ ТУШУНЧАСИ, УНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ

Умуман олганда, давлат қурилишида давлат шакли катта аҳамиятга эга. Янги давлатлар ташкил топаётганда, айниқса, унинг шакли тўғри танланиши, жорий этилиши муҳим. Давлат шакли бошқарув шакли, давлат тузилиши шакли ва сиёсий идора усули (тартиб, режим) тушунчаларини ўз ичига олади. Давлат бошқарув шакли давлат ҳокимияти ва бошқарувни тузиш ҳамда ташкил этишнинг муайян тартиби ҳисобланади. Бошқарув шаклининг энг қадимги ва ҳозирги кунга қадар ривожланиб келаётган шакли монархия ва республика саналади. Айтайлик, монархия кўпроқ қадимги Шарқ, шу жумладан Турон заминида ташкил топган давлатлар шакли эди. Монархиянинг ўзи ҳам мутлақ монархия ва чекланган монархия кўринишларига эга. Давлатнинг республика шакли эса президентлик, парламентар ва аралаш республика кўринишларида ўз ифодасини топади[1].

Агар давлат шакли тушунчасини атрофлича таҳлил этадиган бўлсак, аввало, шуни таъкидлаш керакки, бутун жамият ич-ичига сингиб кетувчи сиёсий ташкилот сифатида, ҳокимият тизими сифатида давлат турлича тузилиши, яъни турлича шаклга эга бўлиши мумкин. Уни қандай қилиб яхшироқ ташкил этиш, тузиш устида одамлар давлат юзага кела бошлаган пайтлардан буён бош қотириб келишади, десак, янглишмаган бўламиз. Зеро, кишилар давлатга уюшган жамиятда яшар эканлар, уларнинг бутун ҳаётларию фаровон-турмуш тарзлари айнан шунга боғлиқ бўлади. «Шакл буюмга ҳаёт бахш этади», дейишган эди римлик юристлар. Бинобарин, давлат шакли тушунчаси давлатшуносликнинг энг муҳим мазмуний

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 3-том. Т., «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2002, 149-бет.

тавсифларидан биридир. Шунингдек, унинг методологик аҳамияти хусусида ҳам бирон-бир шубҳага ўрин йўқ – чунки бир вақтлар И.Кант шаклга давлатчилик материясини тартибга солиш, синтезлаш принципи сифатида ёндашганининг ўзиёқ шундан далолат беради.

Шунга қарамай (шуни алоҳида таъкидлаш жоизки), яқин ўтмиш илмий ишланмалари ва сиёсий-ҳуқуқий амалиёти ушбу категорияга маълум даражада менсимай қараб келинганидан гувоҳлик бериб турибди. Мустабид шўро тузуми даври кўпчилик муаллифлари асарларида давлат «мазмуни»нинг аҳамияти, айниқса, унинг «синфий» жиҳатига урғу бериларди. Бунда кўпинча мазмун ҳамиша шаклда қиёфага эга бўлиши, шакл мазмуннинг мавжудлиги ва ифодаси эканлигига эътибор берилмасди.

Тарихий материализм вакиллари ташаббуси билан барча яхши жиҳатлар мазмунга боғланарди. Шунинг учун ҳам шакл ҳеч бир иккиланмай, ривож топган мазмун томонидан «улоқтириб юборилларди». Ваҳоланки, кўпчилик мамлакатлар тарихи миллий ҳалокатларга олиб борувчи шафқатсиз ижтимоий-иқтисодий инқирозлар вақтларида, агар жонбахш кучлар қолган бўлса, фақат давлат шакли, унинг ички уюшганлиги вазиятни қутқариб қолганидан гувоҳлик бериб турибди. Давлатдаги барча барқарор, мустаҳкам жиҳатлар асосан унинг шаклига тааллуқлидир. Бунда давлатга татбиқан «шакл» тушунчаси ранг-баранг кўринишга эга: ҳокимият вакили расмий кийимидан тортиб, давлатнинг ички ташкил этилиши, унинг таркибигача турлича қиёфада намоён бўлади. Давримизнинг энг оғир ижтимоий оғриқларидан бири – давлат-ҳуқуқ нигилизми илдизи айнан ҳуқуқ соҳаси шаклий жиҳатини менсимасликдан келиб чиққанди ва авж олганди.

Ҳақиқатда эса қадимдаги бир бутун ижтимоий нормалар бирлигидан айнан шакл ҳуқуқни ажратиб чиқарди, давлатнинг ўзи ҳам айнан шу шакл туфайли дунёга келди. Кўплаб юз йилликлар давомида, антик даврдан қолган анъанага кўра, давлат-ҳуқуқ фани икки масалани диққат-марказида тутиб келди: 1) тарих ва ҳозир бошдан кечирилаётган замон давлатнинг қандай шаклларини билади; 2) давлатнинг маълум шаклларидан қай бири муайян бир халқ учун айнан шу давр учун кўпроқ мос келади?

Қадимги юнонлар шакл аҳамиятини бежиз таъкидлашмаган. Жумладан, Афлотун шаклнинг ҳал қилувчи, фаол ролини таъкидла-

ганди. Шакл атамасининг келиб чиқиши ҳам давлат ғоясининг ўзи (форма, эйдос, идея, морфэ) унинг шаклидан ажралмас эканлигини кўрсатиб турибди. Шуни қайд этиш жоизки, Арастуда шакл мазмундан устун туради. «Forma dat esse» — «шакл буюмга ҳаёт бағишлайди», деб ҳисоблашарди римлик юристлар.

Шубҳасиз, шакл масаласи давлат учун нафақат назарий, балки биринчи даражали амалий аҳамият ҳам касб этади. Давлат раҳбарлигининг самарадорлиги, бошқарув таъсирчанлиги, ҳукуматнинг обрўси ва барқарорлиги, мамлакатда қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботнинг аҳволи давлат ҳокимиятининг қандай ташкил этилиши ва давлат ҳокимияти қандай амалга оширилишига боғлиқ[1].

Шундай қилиб, давлат шакли тушунчаси давлатшуносликнинг энг муҳим мазмуний тавсифларидан биридир. XX аср ҳуқуқшунослигининг йирик намоёндаси ***Иван Ильин*** шу муносабат билан қуйидагиларни таъкидлаганди: «Бу мураккаб ва ғоят масъулиятли масалани эҳтиёткорлик, мутлақо холислик билан ўртага қўймоқ лозим.

Энг аввало, давлат шакли халқлар ҳаётига бефарқ қарайдиган «мавҳум тушунча» ҳам, «сиёсий чизги» ҳам эмас, балки ***ҳаёт тарзи ва халқнинг жонли ташкилотидир.*** Халқ ***ўз ҳаёт тарзини тушуниши, айнан «шундай» ташкил бўлишини уддалаши;*** шу тузум қонунларини ***ҳурмат қилиши*** ҳамда шу ташкилотга ихтиёрий ҳиссасини қўшиши зарур. Бошқача айтганда, айнан ***халқнинг жонли ҳуқуқий онги*** давлат шаклини рўёбга чиқаради, унга ҳаёт, куч бахш этади; бинобарин, давлат шакли, ***энг аввало, халқ ҳуқуқий онги даражасига,*** халқ томонидан тўпланган тарихий ***сиёсий тажрибага,*** унинг ирода кучи ва миллий хусусиятига боғлиқ бўлади»[2].

И.Ильиннинг бу фикрига қўшилмасликнинг иложи йўқ. Дарвоқе, бу бамисоли шундайки, мабодо бирон киши ўйин қоидаларини билмаса, ўйин режасини тақдим эта олмаса ва умуман, ўйнашни хоҳламаса, бундай одамни шахмат ўйнашга мажбур қилиш ҳеч кимнинг хаёлига ҳам келмаслиги аниқ.

Ёки бир жамоада бирга ўйнамаган ўйинчилардан тузилган футбол командаси ўйинни бой бериши турган гап.

---

[1] Қаранг: Общая теория государства и права. Академический курс в 3-томах. Том 1. М., «Зерцало», 2001, 279-280-бетлар.

[2] *Ильин И.* О грядущей России. Избранные статьи. М., Корпорация «Телекс», 1993, 27-бет.

Тарихчиларнинг шоҳидлик беришича, соҳибқирон бобомиз Амир Темур бўлажак жанг қандай бориши кераклиги, унинг мазмун-моҳиятини батафсил тушунтирар, шунинг учун ҳеч қачон мағлубият аламини тотмаган экан.

Аниқроғи, Амир Темур ўзга давлатларни забт этишни, асосан, тадбирлар ва кенгашларга кўра амалга оширган. Унинг ўзи бу ҳақда шундай деган эди: «Ўзга мамлакатларни забт этиш, уларни идора қилиш, ғаним лашкарларини синдириш, душманни тузоққа тушириш, мухолифларни (кўнглини овлаб) дўстга айлантириш, дўст-душман орасида муомала, муросаю мадора қилиш хусусида ушбу тадбир ва кенгашларни қўлладим»[1].

Сиёсий ҳаётда ҳам шундай: у шу юртда яшаётган одамлар томонидан уларнинг ватанпарварлик муҳаббати билан, давлат тўғрисидаги тушунчалари билан, бурчга садоқати, ташкилий кўникмалари билан, қонунга бўлган ҳурматлари билан яратилади. Буларнинг ҳаммасини инсонда тарбиялаш керак. Бинобарин, давлат шакли ҳақида фақат халқ ҳуқуқий онги даражасини ва олинган кўникмани ҳисобга олган ҳолдагина гапириш зарур.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси тушунчалари тизимида ***«давлат шакли»*** категорияси билан ***«давлат моҳияти»*** категорияси бевосита боғлиқдир.

Олдинги бўлимларда давлатнинг «моҳияти»ни очиб бергандик. Яъни: унинг ижтимоий вазифалари, жамиятнинг давлат пайдо бўлгунига қадар бўлган ташкилий тузилиши аниқланиб, давлатнинг асосий белгилари ажратиб кўрсатилганди, уларнинг энг муҳим таърифлари берилганди. Энди ***давлат қандай тузилганини*** кўриб чиқиш мавриди келди. Бошқача айтганда, ***жамиятнинг бу алоҳида сиёсий, таркибий, ҳудудий ташкилоти қандай шаклларда мавжуд бўлади ва амал қилади?*** Давлатнинг бундай шакли, яъни тузилишини ўрганиб чиққандан сўнггина биз, шундай мураккаб ҳисобланган давлатни тушуниб етиш сари бир қадам олға силжидик, дея оламиз.

Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, ушбу мавзунинг яқин ўтмишдаги назарий ва амалий ишланмалари мазкур категория маълум маънода муносиб баҳоланмаганидан далолат беради. Бироқ бу ўринда гап фақат муносиб баҳолай олинмаганидагина эмас, балки «давлат шакли»ни батафсил ўрганишнинг аҳамияти ҳақида

[1] Темур тузуклари. Т., Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991, 54-бет.

ҳам кетмоқда. Зеро, Е.И.Темнов ҳақли равиш таъкидлаганидек, «давлат-ҳуқуқ моҳиятидан келиб чиқувчи давлат шаклининг (ҳуқуқ шакли сингари) қатъийлиги ва аниқлиги эълон қилинган сиёсий йўлни амалга оширишда субъективизм ва зўравонликни жиддий чеклаши мумкин эди»[1].

Дарҳақиқат, мустабид шўро тузуми даврида «Ҳуқуқшунослик соҳасида етакчи бўлган умумназарий ва тарихий фанлар жуда оғир аҳволга тушиб қолган эди. Масалан, «Давлат ва ҳуқуқ назарияси» фанини олсак, давлат ҳам, ҳуқуқ ҳам фақат синфий нуқтаи назардан ўрганилиб, уларнинг моҳияти бузиб кўрсатилди, яъни давлатнинг, ҳуқуқнинг жамиятдаги асосий вазифаси барчага баробар хизмат қилиш, тенглик, тинчлик ўрнатиш эмас, балки коммунистик партиянинг ҳукмронлигини тан олиш деб ўргатилди»[2].

Шу боис мустабид шўро тузуми даври муаллифлари аксариятининг асарларида, одатда, давлат «мазмуни»нинг аҳамияти таъкидланиб, унинг синфийлигига урғу бериларди. Ҳолбуки, шаклсиз мазмуннинг ҳам яшай олмаслиги аллақачонлардан буён маълум эди. Шунга қарамай, давлат ҳақидаги ижобий гапларнинг ҳаммаси беистисно унинг мазмунига нисбатан айтиларди. Давлатшунос В.Е.Чиркиннинг эътирофига кўра: «Давлатнинг мазмунига ортиқча эътибор бериш бу таърифдаги асосий жиҳатни – давлат шаклининг сифатини сояда қолдирган. Устига устак, бундай таърифларда мафкуралаштирилган мезонлар ҳам устунлик қилган»[3]. Шундай қилиб, давлатнинг мазмуни билан боғлиқ нуқтаи назарларнинг асоссизлигини кўрсатиб ва исботлаб бериш учун ушбу категорияни батафсил кўриб чиқиш керак бўлади.

Гапни ***«давлат шакли»*** тушунчасига оид турли нуқтаи назарлар мавжудлигидан бошлаш ўринли деб ўйлаймиз. Жумладан, айрим муаллифлар уни фақат тор маънода изоҳлайдилар. Уларнинг фикрига кўра, бу – ***фақат бошқарув шакли холос.*** Бошқа муаллифлар бу тушунчани ***кенг маънода*** талқин этишади. Зотан, улар мазкур тушунчага ***бошқарув шакллари мажмуи билан давлат тузилиши шакли***ни киритадилар.

---

[1] *Темнов Е.И.* Форма государства // Общая теория и права государства. М., «Юрист», 1994, 255-бет.

[2] *Бобоев Ҳ., Раҳмонқулов Ҳ.* Ҳуқуқ фанининг истиқболи ва режалар. // Давлат ва ҳуқуқ, 2000, 1-сон, 3-бет.

[3] *Чиркин В.Е.* Современное государство. М., «Международные отношения», 2001, 135-бет.

Бироқ бу каби нуқтаи назарлардаги фарқлар шу ёндашувлар билангина чекланмайди. Давлатнинг **ички** ва **ташқи** шаклларини фарқловчи муаллифлар ҳам бор. Ички шакл деганда, демократия, ташқи шакл деганда эса, сиёсий ҳокимиятнинг аниқ ташкилоти тушунилади (Д. А. Керимов). Ушбу нуқтаи назар нималарга асосланганлигини қуйидагича изоҳлаш мумкин: модомики, демократия сиёсий тартибнинг бир кўриниши экан, уни **давлатнинг ички шакли** сифатида тушуниш зарур, бошқарув ва давлат тузилиши шакллари мажмуи эса **ташқи шакл**ни ташкил этади.

Айрим давлатшунослар давлатга ҳаракатдаги динамик ва ташкилий статик тизим сифатида қарашни таклиф этадилар. Шу таклифдан келиб чиққан ҳолда, улар динамик жиҳатдан сиёсий тартиб (давлат тартиби)ни, статик жиҳатдан эса бошқарув шакли ва давлат тузилиш шаклларини давлат шакли деб ҳисоблайдилар.

Юқоридагиларнинг ҳаммаси ҳуқуқий адабиётларда давлат шакли бўйича ягона тушунчанинг йўқлигидан далолат беради. Айни пайтда ушбу тушунчанинг анъанавий ҳисобланган таърифи мавжуд бўлиб, уни аксарият олимлар маъқуллашади, биз ҳам уни асос қилиб олишни тавсия этамиз.

Шундай қилиб, ***давлат шакли деганда, уч таркибий қисм (ёки жиҳат) – <u>бошқарув шакли</u>, <u>давлат тузилиши шакли</u> ва <u>сиёсий идора усули</u> биргаликда олинган сиёсий ҳокимият ташкилоти тушунилади*** (С. А. Комаров).

Ушбу таърифга эътироз билдирмаган ҳолда, биз, эътиборингизни *«сиёсий ҳокимият»* ҳамда *«сиёсий идора усули»* деган ибораларга жалб этишни истардик. Бу ибораларбизга таниш мазкур йўналишда тез-тез қўлланади. Фикримизча, бу зарурий шарт эмас. Шунинг учун ҳам баъзи муаллифлар диққатни чалғитмаслик учун бу ибораларни шундай қўллашади: *сиёсий (давлат ҳокимияти), давлат (сиёсий) идора усули.*

Шу ўринда яна бир жиҳатни таъкидлашни истардик. Биз юқорида давлат шакли унинг мазмуни билан узвий боғлиқлигини айтиб ўтгандик. Шу фикрни батафсилроқ тушунтирамиз. Мазмун давлат ҳокимиятининг кимга тегишлилигини, унинг субъектини (эгасини) аниқлаш имконини беради, шунингдек, уни ким амалга оширади, деган саволга жавоб қайтаради. Юқорида зикр этилганлар асосида давлат шаклининг **уч жиҳати** мавжудлигига ишонч ҳосил қиламиз. Булар:

– бошқарув шакли, яъни давлат ҳокимияти ва бошқарувни тузиш ҳамда ташкил этишнинг муайян тартиби;

– давлат тузилиши шакли, яъни давлатнинг ҳудудий тузилиши, марказий, минтақавий ва маҳаллий ҳокимиятларнинг ўзаро муносабатлари муайян тартиби;

– сиёсий (давлат) идора усули, яъни сиёсий давлат (ҳокимияти)ни амалга ошириш усул ва методларидир[1].

Лекин шуни ҳам таъкидлаш жоизки, булар ҳозирча давлат шаклини тушунишга энг умумий ёндашув, шу тушунча билан илк танишувдир. Уни батафсилроқ тушуниш учун давлат шаклини ташкил этувчи ***учала жиҳатни диққат билан ўрганишга, уларнинг ўзаро боғлиқлиги, ўзаро таъсирини кузатишга ҳамда назарий, сиёсий-ҳуқуқий тафаккур юз йилликлар давомида давлатни ўрганар экан, давлат шаклининг айнан шундай мазмунини нега алоҳида ажратиб кўрсатганлигини тушунишга*** ҳаракат қилиш лозим.

Давлат шаклини бундай тушуниш дабдарустдан таркиб топмаганлиги ва ҳозир ҳам унга ҳамма қўшилмаслигини қайд этиб ўтиш жоиз деб ўйлаймиз. Узоқ вақт давомида давлат шакли – бошқарув шакли ва давлат тузилиши шаклидан (биз келтирган таркибнинг дастлабки иккитасидан) иборат деб ҳисоблаб келинди. Кейинчалик унга сиёсий идора усули қўшилди. ***«Давлат шакли»*** ва ***«сиёсий идора усули»*** ўртасига тенглик аломатини қўювчилар ҳам бўлган. Бунга асос ҳам бор эди. Бироқ уни кейинроқ ***«сиёсий (давлат) идора усули»*** тушунчасини батафсил кўриб чиқиш чоғида яхшироқ англаб оламиз. Шунга қарамай, ҳозирги кунда давлат ҳокимияти ташкилоти уч қисм – бошқарув, давлат тузилиши (сиёсий тузилиш) ҳамда давлат (сиёсий) идора усули – яхлитлигидан ташкил топади, деган концепция кенг тарқалган.

2. БОШҚАРУВ ШАКЛИ

Бошқарув шакли категорияси олий органлар қандай ташкил топишини, уларнинг вазифалари нимадан иборат эканлигини, қандай асосларда ўзаро таъсир этишини кўрсатиб беради. Бошқарув шакли, шунингдек, давлат ҳокимиятини шакллантиришда

[1] Қаранг: *Раянов Ф.М.* Проблемы теории государства и права (юриспруденции). М., «Право и государство», 2003, 164-бет.

аҳолининг қатнашиши ёки қатнашмаслигини, яъни улар демократик йўл билан ёхуд нодемократик йўл билан ташкил топганини билдиради[1].

Аввал-бошданоқ давлатни назарий жиҳатдан идрок этишда **бошқарув шакли** алоҳида ўрин тутишини таъкидлашни истардик. Қонуният шуни тақозо этади. Давлатга уюшган жамиятда давлат ҳокимиятини ким ва қандай амалга оширишини айнан шу шакл белгилаб беради. Бу масала инсониятни жуда қадим замонлардан тўлқинлантириб келади. Арастунинг ўзи, ундан кейин Афлотун ҳам қадимги дунёда давлат ҳокимиятини ташкил этиш ва уни бошқаришнинг хилма-хил шаклларини ўрганар эканлар, бу давлатларни ким ва қандай бошқариши, яъни бошқарув шакли мезони бўйича давлатлар таснифини ишлаб чиқишга уринишганди.

Тўла асос билан айтиш мумкинки, кўп асрлар давомида назарий, сиёсий-ҳуқуқий тафаккур намоёндалари кўплаб, баъзан бир-бирига сира ўхшамайдиган давлатларни зўр бериб ўрганишни давом эттириб келдилар. Улар ўз изланишларида давлат шаклларидаги энг муҳим жиҳатни ажратиб олиб, уларни тасвирлаб бериш, таҳлил этиш, баҳолаш ва иложи бўлганда бу шаклларни ривожлантириш истиқболларини олдиндан айтиб беришга уринардилар. Августин, Форобий, Гоббс, Монтескье, Локк, Руссо, Радишчев ва бошқаларнинг асарларида давлат шакллари ҳақидаги билимларни умумлаштириш ва тизимлаш, уларнинг вужудга келиш ва ривожланишининг туб илдизларига етиб боришга ҳаракат қилинганди.

Айнан шунинг учун ҳам, агар Арасту ва Афлотун даврларида назарий, сиёсий-ҳуқуқий тафаккур бошқарувнинг у ёки бу шаклини белгилаб берувчи сабабларни аниқлашга уриниб, асосан, бошқарув хилма-хил шаклларини тасвирлаш йўлидан борган бўлса, XX асрда сиёсий-ҳуқуқий тафаккур мирксистик назария доирасида бошқарув шаклини (формациядан келиб чиққан ҳолда) давлат тури билан, жамиятнинг синфий таркиби, иқтисодий базиси кабилар билан боғлаб тушунтиришга интилди.

Бошқарув шаклини (биз юқорида айтиб ўтган давлат шакли уч қисмидан бирини) аниқлашда марксистик назария давлат ҳокимияти у ёки бу тузилишини тавсифловчи ижтимоий-синфий белгисини асосий белги сифатида ажратиб кўрсатарди. У бошқарув

[1] Қаранг: Теория государства и права. Учебник для вузов. М., «НОРМА», 2001, 184-бет.

шаклини мазкур давлатнинг ижтимоий-синфий моҳиятининг, сиёсий мазмунининг, синфий кучлар амалдаги нисбатининг ташқи ифодаси сифатида таърифларди. Бу шаклга кўра республика синфий кучларнинг бир хил нисбатида пайдо бўлса, монархия бошқа нисбатида вужудга келади.

Албатта, жамиятнинг синфий тузилиши, синфий манфаатларнинг тўқнашуви, синфий кучлар нисбатини ҳеч ким инкор этмайди, улар ҳаётда мавжуд бўлиб, давлат тузилишига, энг аввало, ҳокимият тизими қандай шаклларда ташкил топгани ва амал қилишига, давлатни ким бошқаришига таъсир этади. Бироқ, айни пайтда, давлат синфий белгиси аҳамиятини бўрттириб юборишнинг ҳам ҳожати йўқ. Биз юқорида бундай ёндашув методологик жиҳатдан нотўғри бўлиб, аксарият ҳолларда кўпгина масалаларни тушунтириб беришда қийинчиликлар туғдиришини мисоллар билан изоҳлаб ўтган эдик. Яна бир бор шу масалага тўхталамиз.

Бундай ёндашувда бошқа бир қанча омиллар: тарихий анъаналар, миллий руҳият, диний онг, маданий муҳит, жамиятни ўта ғоявийлаштириш, сиёсийлаштириш даражаси, экология ва бошқа кўплаб омиллар масалани ўрганиш доирасидан ташқарида қолиб кетади.

Ҳозирги вақтда фанимиз, шу жумладан давлат ва ҳуқуқ назарияси жамият ривожининг марксистик таълимоти умумий инқирози билан боғлиқ методологик инқироздан аста-секин халос бўлиб бормоқда. Бу — давлат тузилишининг асосий хусусиятларидан бири сифатида бошқарув шаклини янада чуқурроқ ва асослироқ тушуниш, ушбу шаклларнинг чуқур ўйланган таснифини тақдим этиш, улар ривожининг реал истиқболларини олдиндан айтиш имконини беради. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда **бошқарув шакли**нинг қуйидаги таърифини таклиф этамиз:

Бошқарув шакли – аниқ бир давлатда давлат ҳокимиятини ташкил этиш усулларининг мажмуидир. Агар ушбу таърифни янада аниқроқ ифодалайдиган бўлсак, у қуйидагича маъно касб этади: ***бошқарув шакли олий ҳокимиятни, боз устига, унинг олий ва марказий органларини, таркибини, ваколатини, шу органларни ташкил этиш тартибини, шунингдек, унда оддий халқ иштироки даражасини, бу органлар ваколати муддатларини назарда тутади.***

Бошқарувнинг қадим-қадимдан инсониятга маълум бўлган шакллари **монархия** ва **республика**дир. Шу муносабат билан Арасту ўз вақтида бошқарув шаклларини олий ҳокимият танҳо амалга ошириладиган **монархия**га, **тор доирадаги чекланган шахслар томонидан амалга ошириладиган аристократия**га, **бутун халқ ҳокимиятни бошқарадиган демократия**га бўлганлигини эслаш ўринлидир[1].

Қадимги юнон файласуфининг шу қадар узоқни кўра билиш қобилиятига тан бериш керак! Зеро, ҳозиргача бошқарув шакли олий ҳокимият бир киши томонидан амалга оширилиши (монархия) ёки у сайлаб қўйиладиган ваколатли коллегиал орган (республика)га таалluқлилигига қараб бўлинади.

«Монархия» («монос» – бир, «архе» – ҳокимият) атамаси юнонча сўз бўлиб, **«яккаҳокимлик», «ягона ҳукмдор»** маъноларини билдиради. Монархия бошқарув шакли сифатида ўзининг аниқ юридик белгиларига эга. Монарх давлатнинг жонли тимсоли бўлиб, ташқи ва ички сиёсат бобида давлат бошлиғи сифатида, халқ вакили, миллат «отаси» сифатида, фуқароларни жипслаштирувчи, уларни давлат теварагига бирлаштирувчи шахс сифатида майдонга чиқади. Монархлар — Франция қиролларидан бири: «Давлат — менинг ўзимман», деб бежиз айтмаган. Бироқ бу аксарият ҳолларда масаланинг фақат юридик томонини англатар, амалдаги аҳволни ифодалай олмасди.

Монарх танҳо ҳукмдорлик қиларди. Албатта, бу давлатнинг барча ишларини унинг бир ўзи ҳал этаркан, деган маънони билдирмайди. Турли давлат органларида хизмат қилувчи кўпсонли маслаҳатчилар, вазирлар, амалдорлар давлат ишларини бошқаришарди. Айни пайтда, энг муҳим, асосий давлат ишлари бўйича монархнинг ўзи ҳукм чиқаришига тўғри келарди. У бутун ҳокимиятнинг тўла соҳибидир. Монарх ҳокимияти олий ҳокимият бўлиб, мустақилдир. У – давлатдаги олий ҳокимиятдир.

Одатда, монархнинг ҳокимияти муқаддас деб эълон қилиниб, дин оғушида ҳисобланар эди.

Албатта, шуларнинг барчасига қарамай, монархнинг халқаро, сиёсий ва миллий кучлар таъсирини ҳис этмаслиги мумкин эмас. Лекин баъзан монарх ҳукми тасодифий, субъектив омилларга боғ-

[1] Қаранг: *Мухаев Р.Т.* Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений. М., «Приор», 2000, 58-59-бетлар.

лиқ бўлиб қоладиган ҳоллар ҳам учрайди (буни ҳам тушунса бўлади – ахир монарх ҳам одам, инсонларга хос хусусиятларнинг ҳаммаси унга ҳам бегона эмас).

Монархия ҳокимияти воирслик асосида бир авлоддан иккинчи авлодга мерос бўлиб ўтади. Ҳокимиятнинг бир шахсдан иккинчисига ўтишига халқнинг ҳеч қандай алоқаси бўлмайди. Монарх муддатсиз ва умрбод ҳокимият эгасидир. Лекин бундан монархни фақат табиий ўлимгина ҳокимиятидан ажратар экан-да, деб хулоса чиқариш хато бўларди. Монархлар ағдариб ташлангани, ўлдирилгани, бошқа кишилар билан алмаштирилганига тарихда мисоллар кўп.

Монарх масъулиятдан холи киши ҳисобланади, яъни у ўз бошқаруви натижалари учун аниқ юридик ва сиёсий жавобгар ҳисобланмайди. Дарвоқе, тарихда халқ монархни жавобгарликка тортган ҳолатлар ҳақида кўпдан-кўп мисоллар мавжуд (жумладан, инқилобларни эслайлик).

Монархиянинг энг гуллаб-яшнаган даври Янги давр арафасига тўғри келиб, бу вақтда унинг бошқарувнинг республика шаклидан фарқлари кўзга ташлана бошлаганди, ***мутлақ (чекланмаган) ва чекланган монархия*** кўринишлари ўртасидаги фарқлар аниқ билиниб қолаётганди. Шунинг учун ҳам кейинчалик назарияда *чекланмаган*, ёки *мутлақ* монархиялар (мутлақлашган ва уларга ёндош монархиялар)[1] билан чекланган (конституциявий) монархиялар фарқланадиган бўлган.

Мутлақ монархия шаклидаги бошқарувнинг асосий белгиси – ***монархнинг тўла ҳокимиятини чеклайдиган бирон-бир давлат органининг йўқлигидир.*** Монархиянинг юридик хусусиятларига қуйидагилар ниҳоятда хос:

ҳокимиятдан муддатсиз, яъни умрбод фойдаланиш;

тахтни мерос сифатида ёки қариндошлик ҳуқуқи бўйича эгаллаш;

ташқи алоқаларда кафолат (мандат) асосида эмас, ўз шахсий ҳуқуқи бўйича вакилликни амалга ошириш;

давлат бошлиғи жавобгарлигининг йўқлиги (фақат худо олдида масъуллик)дир.

Бундай шароитларда (зарурат йўқлиги туфайли) табақавий, вакиллик муассасалари йўқолиб кетади ёки тўла таназзулга юз

[1] Қаранг: Теория государства и права. Ч. 1. Теория государства. М., 1995, 110-бет.

тутади, халқнинг сиёсий ва ижтимоий ҳуқуқсизлиги одатий ҳолга айланади.

Чекланмаган (мутлақ) монархияда монарх давлатнинг якка-ю ягона олий органи ҳисобланади.

Мутлақ монархия учун ҳокимият бўлиниши принципи бутунлай ёт нарса. Шунинг учун ҳам бутун олий давлат ҳокимияти ваколатларини ўз қўлига олади. У якка-ю ягона ёки олий қонун чиқарувчи – фақат унинг иродаси билангина норматив ҳукм-фармонлар қонун кучига эга бўлиши мумкин[1]. Шундай қилиб, у қонун чиқарувчи вазифасини ҳам бажаради (монарх иродаси – ҳуқуқ манбаи, қонун; давлатпаноҳ эса – ўз ишлари ҳақида дунёда ҳеч кимга жавоб бермаслиги керак бўлган танҳо ҳокимлик қилувчи монарх), ижро этувчи ҳокимият органларига раҳбарлик ҳам қилади, одил судлов ишини назорат ҳам этади. Мутлақ монархия феодал тарқоқликка узил-кесил барҳам берилганидан кейин марказий давлатнинг ташкил топиш жараёни ниҳоясига етган феодал давлат ривожининг сўнгги босқичи учун характерлидир. Ҳозирги вақтда Ўрта Шарқнинг баъзи монархиялари (Саудия Арабистони, Уммон Султонлиги, Бахрайн, Қатар ва бошқалар) мутлақ монархияга мансубдир[2].

Шу билан бирга, чекланмаган (мутлақ) монархияни бошқарув шакли сифатида ***истибдод – давлатга зид куч ишлатувчи ҳокимият***дан ажрата билиш керак. Чекланмаган монархияда танҳо ҳукмдор чекланмаган тарзда ва қандайдир бошқа давлат органларидан мустақил равишда давлат ҳокимияти ваколатларидан фойдаланади. Масалан, бу ерда парламент фақат монарх иродаси билангина чақирилиши мумкин, парламент қарорлари эса монархнинг розилигисиз бирон-бир кучга эга бўлмайди. Бироқ бундай монарх амалга ошираётган давлат ҳокимияти чекланмаган ҳокимият бўла олмайди. Чекланмаган монархияда давлат ҳокимияти энг кам даражада бўлса-да, ҳар қалай, жамият бир қисми, эркинлиги, масалан, олий табақалар имтиёзлари билан чекланган бўлади. Шу жиҳатдан олиб қараганда: «Қирол ҳокимияти лозим даражада чеклаб қўйилса, бошқарувнинг монархия шакли ҳам тўлиқ конституциявий бўлиши мумкин»[3] – деган нуқтаи назарга қўшилмасликнинг иложи йўқ.

---

[1] Қаранг: Общая теория права и государства. Учебник. М., 1994, 258-бет.

[2] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Чиркин В.Е.* Современное государство. М., «Международные отношения», 2001, 142-143-бетлар.

[3] *Шайо А.* Самоограничение власти (Краткий курс конституционализма). М., «Юристъ», 1999, 18-бет.

Чекланган монархия турли тарихий даврда турли кўринишга эга бўлган. Қизиғи шундаки, Арасту ***руҳий асослар***дан келиб чиқиб, монархияларни «тўғри» бошқарув шаклига эга бўлган монархия ва мабодо монарх барчанинг манфаатлари ўрнига ўзининг ғаразли, шахсий манфаатларини кўзлаб, бошқаришда зулмни қўллайдиган бўлса — «нотўғри» (золимлик ва истибдод) шаклга эга монархияларни алоҳида ажратиб кўрсатганди. Ҳозирги замон олимлари ***юридик асослар***нигина ҳисобга олишади. Уларга кўра, чекланган монархия (феодализм даврида) **табақавий-вакиллик** ҳамда **конституциявий** монархияга бўлинади. Конституциявий монархия ўз навбатида ***дуалистик*** ва (капитализм даврида) ***парламент*** кўринишларига эга.

Конституциявий монархия буржуазия жамиятининг шаклланиш даврида пайдо бўлган. У шундай бошқарув шаклидан иборатки, бунда монарх ҳокимияти вакиллик органи томонидан чекланган бўлади. Бу эса парламент тасдиқлайдиган конституцияда мустаҳкамланади. Уни ўзгартиришга монархнинг ҳақи йўқ. Шу асосда дуалистик ҳокимият икки тарафлама хусусиятга эга бўлишини тушуниб олишимиз мумкин (мазкур сўзнинг таржимаси ҳам шундан гувоҳлик бериб турибди).

Амалдаги мавжуд ва юридик ҳокимият монарх шакллантирадиган ҳукумат билан қонунчилик органи сифатида майдонга чиқувчи парламент ўртасида бўлинади. Мамлакатни бошқариш монарх ихтиёрида бўлиб, вазирлар унга ҳисоб бериб турадилар. Ҳукумат парламентнинг партиявий таркибига боғланмаган ҳолда шакллантирилади. Бошқарув дуализми (икки тарафламалилиги) шундан иборатки, масалан, монарх феодаллар манфаатларини, парламент эса буржуазия ва бошқа табақалар манфаатларини ифодалайди.

Дуалистик монархия (масалан, XIX-XX асрлардаги Шимолий Германия иттифоқи, Германия империяси, Австро-Венгрия)да қонун чиқарувчилик ҳокимиятини халқ томонидан сайланадиган парламент амалга оширади. Ижро этувчи ҳокимиятни эса монарх олдида масъул бўлган ҳукумат бажаради. Бу ерда монарх ҳокимияти парламентнинг давлат бюджетини қабул қилиш имтиёзи билан жиддий равишда чекланган дейиш мумкин. Лекин ҳукумат билан парламент ўртасида можаро келиб чиққан кезларда монарх ўзи шакллантирадиган ҳукумат томонида бўлади. Жумладан, жанжалли вазиятларда у ўзига ёқмаган парламентни тарқатиб юбориши мум-

кин. Ҳукумат эса то янги парламент сайлангунча амалда қонунчилик ишларини бажаради. Монархнинг парламентни тарқатиб юбориш ҳуқуқи чекланмайди.

Бундай бошқарувга Пруссия, Италия, Руминия (ўтмишдаги) давлатлари мисол бўла олади. Ҳозирги вақтда бошқарувнинг бу шакли ўз умрини яшаб бўлган.

Парламентли монархия – бошқа масала. **Парламентли монархия** мамлакатлари (ҳозирги Англия, Бельгия, Норвегия, Швеция)да қирол шоҳлик вазифасини ўтаса-да, мамлакатни тўла маънода бошқаролмайди. Ҳукумат парламент томонидан сайловларда кўп овоз олган муайян партиялар вакилларидан иборат қилиб шакллантирилади. Энг кўп депутатлик мандатларига эга бўлган партия раҳбари ҳукумат бошлиғи бўлади. Қонун ҳужжатлари парламент томонидан қабул қилиниб, расман монарх имзолайди. Шундай қилиб, қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд соҳаларида монарх ҳокимияти рамзий маънога эга. Лекин юқорида зикр этилганлардан монарх фақат соф рамзий шахсга айланиб қолади, деган маъно келиб чиқмайди. Бу мустабид шўро тузуми даврига оид хатодир, у пайтда монархия умри тугаб бўлган бир нарса сифатида рўйхатдан чиқариб юборилганди. Агар шундай бўлса, юз минг йиллаб яшаб келган бошқарувнинг бу шакли ҳозиргача баъзиларнинг эътиборини тортиб келаётганини қандай изоҳлаш мумкин?

Чунончи, 1975 йили Испания халқи плебесцит (референдум)да монархияни қарор топтиришга овоз берди. СССР барҳам топиши билан кўпчилик республикалар (жумладан, Россия билан Украина)да монархиянинг қайта тикланиши эҳтимоли ҳақида гаплар бўлди. Албатта, буни изоҳлашнинг қийин жойи йўқ. Машаққатли дамларда, иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий ҳаётда ҳукм сураётган беқарорлик шароитларида аксарият одамлар ҳокимият тепасига монархнинг — «миллат отаси»нинг, «миллатлар якдиллиги рамзи»нинг келишига умид боғлай бошлайдилар. Бироқ бунда файласуф И.А.Ильиннинг ҳаққоний таъкидлашига кўра, монархия диний илдизларга асосланган бошқарувнинг «жонли» шакли ҳисобланади, шунинг учун ҳам махсус ижтимоий-руҳий муҳитни тақозо этади. Уни декрет билан жорий этиш, яна ҳам муҳимроғи, тасодифий бир шахсни монарх деб эълон қилиш мумкин эмас.

Шундай қилиб, монархия минг йиллар давомида бошқарувнинг ҳукмрон шакли сифатида амал қилиб келди. Ўзига хос шаклларда у

бугунда ҳам дунёнинг учдан бир қисм мамлакатларида (масалан, Буюк Британия, Швеция, Дания, Испанияда) сақланиб келмоқда[1].

Республика (лотинча Respublika – жамоа иши) – ***давлат ҳокимияти аҳоли муайян муддатга сайлаб қўядиган органлар томонидан амалга ошириладиган бошқарув шакли***дир. Республика ҳам монархия сингари муайян тарихий хусусиятга эга. Бошқарувнинг республика шакли бир қанча турлари мавжудлиги тарихдан маълум. Улар қулдорлик шароитларидаёқ намоён бўла бошлаган эди.

Демократик республика Афина давлатида (милоддан аввалги V-IV асрлар) мавжуд бўлганди. Буни жамиятнинг ижтимоий таркиби, қулдорликнинг шу ерга хос хусусияти, яъни озод афиналикларни қулга айлантиришнинг истисно этилганлиги, қулдор жамоалар бўлганлиги, давлат бошқарувининг самарали тизими мавжудлиги билан изоҳлаш мумкин эди.

Спарта (милоддан аввалги V-IV асрлар) ва Рим давлати (милоддан аввалги V-II асрлар) аристократик республикалар ҳисобланади. Давлат сифатида у кўпроқ аҳолининг аристократик қисми манфаатларини ифодаларди.

Капитализм даври **парламентар республика (парламент республикаси)** ҳамда **президентлик республика**ларини вужудга келтирди.

Парламентар республикаларнинг бошқа бошқарув шаклларидан фарқ қилувчи хусусияти ҳокимият поғоналарида келишмовчиликларнинг бўлмаслигидадир. Зеро, ижро этувчи ҳокимият бошлиғи (бош вазир) ва унинг маҳкамаси парламент, тўғрироғи, парламент аъзоларининг кўпчилиги томонидан тайинланади ва назорат қилинади. Ҳукумат қонун чиқарувчиларнинг кўпчилиги қўллаб-қувватлаб турган муддатлардагина ўз вазифаларини бажара олади. Бундай кўпчиликдан маҳрум бўлганда эса мазкур ҳукумат истеъфога чиқишга мажбур бўлади. Одатда, парламент республикаларида президент катта роль ўйнамайди: ижро этувчи ҳокимият гўё қонун чиқарувчи ҳокимиятнинг давоми сифатида иш олиб бориши туфайли ҳокимият тармоқлари ўртасида вужудга келиши мумкин бўлган ихтилофларнинг олди олинади.

Бироқ парламент республикаси ҳам камчиликлардан холи эмас. Партия тизимининг ўта майда бўлакларга бўлиниб кетганлиги шун-

[1] Қаранг: *Пугачев В.П., Соловьев А.И.* Сиёсатшуносликка кириш. Т., «Янги аср авлоди», 2004, 270-бет.

дай камчиликлардан биридир. Мазкур ҳолат парламент коалицияларининг ҳам майдалашувига, бу эса ўз навбатида ҳукуматнинг беқарорлигига олиб келади. Муайян шароитларда, ҳатто, озчиликни ташкил этувчи экстремистик партиялар ҳам парламент кўпчилиги коалициясининг бир қисми бўлиб қолиши мумкин. Бу эса мамлакатга ҳокимиятнинг ижро этувчи ва қонун чиқарувчи тармоқлари ўртасидаги зиддиятлардан кам бўлмаган жиддий салбий оқибатларни келтириши мумкин.

Парламент мамлакатларида ҳокимият қонун чиқарувчи ва ижро этувчи тармоқларининг бўлиниши фонида ***ҳокимият тармоқларининг фақат институционал бўлиниши***ни кўриш мумкин: қонун чиқарувчи институт – парламент мавжуд ҳамда ижро этувчи ҳокимияти – ҳукумат бор. Лекин бу ерда ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи ва ижро этувчи тармоқларига ***функционал*** ҳамда ***махсус бўлиниши***ни кўрмаймиз. Ўзингиз ўйлаб кўринг, Бош вазир ҳам, одатдагидек, ҳукуматнинг бошқа барча аъзолари ҳам бир вақтнинг ўзида парламент қуйи палатаси депутатлари ҳисобланишади. «Президент эса амалда унда анча камтарин ўринни эгаллайди. У ёки парламент, ёки сайловчилар йиғилиши, ёки бевосита халқ томонидан сайланиши мумкин. Унинг сиёсий обрўси сайловларнинг характерига боғлиқ бўлмайди ва парламент монархияларидаги давлат бошлиқларининг функцияларидан кам фарқ қилган ҳолда, одатда, вакиллик функциялари билан чекланади»[1]. Шунинг учун ҳам парламент сайловларида аслида бўлажак ҳукуматга ҳам овоз берилади. Қонун чиқарувчи ва ҳукумат сиёсатини бу ерда парламент сайловларида ғолиб чиққан партия, тўғрироғи — парламентнинг қуйи палатасини назорат қилувчи ва ҳукуматни шакллантирувчи партия элитаси белгилайди. Сиёсий партияларнинг шу даражадаги муҳим роли парламентар мамлакатларни ***«партиялар давлати»*** сифатида тавсифлаш имконини беради.

Шунинг учун ҳам парламентар республикада шу парламент оддий кўпчилиги кучи билан мустабид тузумни яратиш эҳтимоли истисно этилмайди. Бошқача қилиб айтганда, бошқарув парламент шаклининг самарадорлиги ва барқарорлиги парламентдаги ўринлар учун кураш олиб борувчи сиёсий партиялар табиатига бевосита боғлиқдир.

[1] *Пугачев В.П., Соловьев А.И.* Сиёсатшуносликка кириш. Т., «Янги аср авлоди», 2004, 270-271-бетлар.

Президентлик республика бошқарув шакли сифатида, биринчи навбатда, сайлаб қўйилган давлат бошлиғи бир вақтнинг ўзида ҳукумат раҳбари ҳам бўлиши билан фарқ қилади. Президентнинг ўзи парламент розилиги билан шу ҳукуматни тузади ва зарурат туғилгада уни тарқатиб юбориш ҳуқуқига эга бўлади. Бутун халқ томонидан сайланган президент умуммиллий манфаатлар ифодачиси, миллат рамзи бўлиши (ҳар қалай шундай бўлиши керак ҳам) бошқарув президентлик шаклининг ижобий томонидир. Мазкур шакл бутун ваколатни бир шахсга беради ва у фавқулодда ҳолатларда масъулият ва раҳбарликни ўз қўлига олади. Бошқарувнинг президентлик шакли, одатда, парламент шаклига нисбатан юқорироқ даражадаги сиёсий барқарорликни таъминлайди. Зеро, ҳукумат (президент) конституцияда белгилаб қўйилган қатъий муддатга сайланади.

Президентлик бошқарув шаклининг заиф жойлари ҳам мавжуд. Бошқарувнинг парламент шаклидан фарқли ўлароқ, у ҳокимиятнинг ижро этувчи ва қонун чиқарувчи тармоқлари ўртасидаги зиддият ва можароларни, шунингдек, конституциявий инқироз эҳтимолини истисно этмайди. Бундай вазият, чунончи, президент билан парламент кўпчилиги бошқа-бошқа партиялар, сиёсий оқимларга мансуб бўлган вақтларда юзага келиши мумкин.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, президентлик институти ваколатлари деярли барча давлатларда бир хил бўлса-да, уларни амалга оширишда катта фарқлар мавжуд. Президентларнинг қуйидаги ваколатлари мавжуд: мамлакат ички ва ташқи сиёсатида давлатни намойиш этиш бўйича ваколатлари; президентлик институтининг қонунчилик ташаббуси бўйича ваколатлари; ҳукуматга нисбатан ваколатлари; давлат органларини шакллантириш ва кадрлар сиёсати бўйича ваколатлари; ҳуқуқий ҳужжатлар, норматив актлар яратиш бўйича ваколатлари; фавқулодда вазиятлар бўйича ваколатлари; ҳарбий сиёсат соҳасидаги ваколатлари; шахснинг ҳуқуқий мақомини аниқлаш соҳасидаги ваколатлари; халқаро муносабатлар бўйича ваколатлари. Бундан ташқари, президентлик институтига нисбатан конституцияларда ваколатлар билан бирга, маълум бир жавобгарлик ва тақиқлар ҳам мавжуд: бошқа лавозимларни эгаллашнинг ман этилиши; бошқа фаолият билан шуғулланмаслик; бадиий, илмий, адабий фаолият учун қалам ҳақи олмаслик; айрим мамлакатларда президент мамлакат ҳудудидан

фақат парламент рухсати билан чиқиши мумкинлиги; конституция ва қонунларни била туриб бузиш, оғир жиноятларни содир этиш, коррупция, давлатга хиёнат қилиш каби хатти-ҳаракатларга жавобгарлик шулар жумласидандир[1].

Шундай қилиб, бошқарувнинг парламент ва президентлик шаклларидан бирини танлаш ягона, аммо беқарор раҳбарият (парламент бошқаруви) билан барқарор, лекин икки ҳокимият ўртасидаги ихтилофларни истисно этмайдиган раҳбариятдан бирини танлаш деган маънони англатади.

Аслида, «Президентни сайлашнинг энг мақбул услубининг ўзи бормикан?» Уларнинг ҳар бири ўзининг кучли ва заиф томонларига эга. Шу муносабат билан президентлик сайловларининг аҳамияти ортиб боради. Тўғридан-тўғри сайловлар энг содда ва демократик сайловлардир. Бундан ташқари, президентлик ҳокимияти қонунчилик ҳокимиятига ниҳоятда қарам бўлиб қолиши ҳам мумкин (масалан, фавқулодда ҳолат шароитларида президентни иккинчи муддатга қайта сайлаш тартибини олиб кўринг).

Шуни алоҳида қайд этиб ўтиш керакки, давлат бошқарув тизими қотиб қолган эмас, балки тарихий тараққиёт жараёнида муқаррар равишда ўзгариб, янгиланиб туради. Айни пайтда дунёдаги давлатлар бошқарув шакллари кўп минг йиллик тарихга эга бўлиб, жамият тараққиёти асосида такомиллашиб, мазмун жиҳатидан мукаммаллашиб борган. Буни Ўзбекистон давлат бошқаруви мисолида кўриш мумкин. Конституциямизга мувофиқ Ўзбекистон Республикасида давлат ҳокимятини ташкил этишнинг асосий тамойилларидан бири – халқ хокимиятчилигидир. Республикада халқ давлат халқ давлат ҳокимиятининг бирдан-бир манбаидирр. Халқ давлатни бошқарувни бевосита ёки сайлаб қўйилган ўз вакиллари орқали амалга оширади.

Шу ўринда истиқлол боис Ўзбекистон давлат бошқарувининг янги, замонавий ва самарали тизими шакллантирила бошланганлигини алоҳида эътироф этиш лозим. «Президентлик бошқарув усули – шу тизимнинг ўзагидир»[2].

Дарҳақиқат, жаҳон тарихий тажрибаси президентлик республика шакли давлат бошқарувининг энг мақбул, халқ манфаатлари –

---

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Чиркин В.Е.* Современное государство. М., «Международные отношения», 2001, 351-356-бетлар.

[2] *Каримов И.А.* Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. 1-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 37-бет.

эҳтиёжларига жавоб берадиган қулай шаклларидан бири эканлигини кўрсатиб турибди[1].

Ўзбекистонда жорий этилган давлат бошқарувининг президентлик шаклининг мазмун-моҳияти, асосий принциплари, ўзига хос хусусиятлари, Президентнинг ҳуқуқий мақоми, ваколатлари мамлакатимиз конституциясида, 1991 йил 18 ноябрда Олий Кенгашнинг саккизинчи сессиясида қабул қилинган «Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови тўғрисида»ги Қонунда баён этилган.

Аралаш республикалар (Францияда бешинчи республика, Португалия, Финляндия, Европанинг тоталитар тузумидан кейинги кўпчилик мамлакатлари) ўзида президентлик ва парламентар республикалар институтларини мужассам этади. Ижро этувчи ҳокимият ваколатларига эга бўлган ва халқ томонидан сайланадиган президент институти президентлик-республика бошқарув шаклидан ўзлаштирилади. Парламентар республика шаклидан эса бош вазир етакчилик қиладиган ҳукуматнинг парламент олдидаги масъуллиги олинади. Ижро этувчи ҳокимиятнинг бундай тизими ***бицефаль («икки бошли»)*** ҳокимият деб аталади. Мабодо, президент ва парламент кўпчилиги бир партияга (коалицияга) мансуб бўлишса, у ҳолда президентнинг ўзи ҳукуматни шакллантиради ва амалда унинг бошлиғи бўлиб қолади. Агар улар турли партияларга мансуб бўлсалар, у ҳолда президент парламент кўпчилиги бошлиғини бош вазир этиб тайинлашга мажбур бўлади. Бунда президент ва ҳукуматнинг бирга яшаши, яъни ҳамхоналиги деб аталадиган вазият юзага келади. Бундай вазиятда у сиёсий жиҳатдан нисбатан заиф бўлади, лекин, шунга қарамай, ҳукумат президент фикри билан ҳисоблашишга мажбурдир.

Чунончи, Францияда президент «ҳамхоналик» вазиятида ҳам мустақил ваколатларини сақлаб қолган муҳим сиёсий арбоб бўлиб қолаверади. У олий бош қўмондон ҳисобланади, референдум ўтказиш ҳақида қарорлар қабул қилади, энг муҳими — қонунчилик предмети бўла олмайдиган масалалар юзасидан тартибга солувчи ҳужжатларни эълон қилади. Дарвоқе, бу ҳужжатлар бош вазир томонидан, зарурий ҳолларда эса — масъул вазирлар томонидан назорат қилинади. Натижада бу ҳужжатлар, президент фикрини ҳисобга олган ҳолда, ҳукумат эълон қилган ҳужжат бўлиб чиқади.

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Азизхўжаев А.* Давлатчилик ва маънавият. Т., «Шарқ», 1997, 24-бет.

Лекин, нима бўлганда ҳам, «ҳамхоналик» вазиятида президент ва ҳукумат бир-бирларининг манфаатлари билан ҳисоблашишга мажбур бўладилар.

Агар аралаш республикада президент ва парламент бир-бирига нисбатан мухолифатда бўлмаса, «партия» ҳокимияти таркиб топиб, унда бош ролни президент ўйнайди. Мабодо, улар бир-бирига мухолифлик қилса, унда ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи ва ижро этувчи тармоқларга бўлинишининг ўзига хос кўриниши юзага келади. Бунда ижро этувчи ҳокимиятни президент ва парламент олдида масъул бўлган ҳукумат амалга оширади, лекин, айни пайтда, у президент фикрини ҳисобга олишга мажбур. Ҳокимият бўлинишининг бу турида ҳукумат бошқарувнинг парламентар республика шакли амал қиладиган мамлакатларга нисбатан парламентга камроқ тобе бўлади.

Тоталитар (социалистик) республика бошқарув усули бошқаришнинг махсус шакли бўлиб, у бир қатор мамлакатларда тоталитар инқилоблар – тўнтаришлар натижасида вужудга келган. Марксизм назариётчилари фикрига кўра, у ишчилар синфи бошчилигида тўла-тўкис халқ ҳокимиятини таъминлайдиган чинакам демократик республика бўлиши керак эди. Бошқарувнинг мазкур тоталитар шаклининг ўзига хос хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

ҳокимият олий ва маҳаллий органларининг демократик марказлашув (централизм) тамойиллари асосида ягона вакиллик тизимига қўшилиб кетиши;

давлат ҳокимияти асосини ташкил этувчи вакиллик органларининг етакчи мавқеи;

мамлакат ижтимоий-иқтисодий ва маданий-маънавий жараёнларига ягона раҳбарликни амалга ошириш. Бу моддий ва маънавий бойликларни тақсимлаш ишини назорат қилиш ва мувофиқлаштириб бориш имконини беради;

ишчилар синфи ва унинг партиясининг ижтимоий ҳаётдаги ва давлат ҳаётидаги раҳбарлик роли;

ҳокимиятнинг тармоқларга бўлиниш заруратини инкор этиш.

Одатда, бошқарув тоталитар республика шаклининг уч кўриниши: Париж коммунаси, шўро республикаси ва халқ-демократик республикаси (халқ республикаси) қайд этилади. Улар асосида эса пролетариат – йўқсиллар синфи диктатураси принципи ётади.

Яна бир жиҳатга эътиборингизни жалб этишни истардик: ҳар қандай бошқарув шаклини бирдек баҳолаш мумкин эмас. Албатта, республикалар, умуман олганда, монархияга қараганда бошқарувнинг илғор шаклидир. Айни пайтда шундай вазиятлар ҳам вужудга келиши мумкинки, унда монархия у ёки бу жамиятни барқарорлаштириши мумкин бўлади. Ўз навбатида, бошқарувнинг республика шакли монархия сулолаларини ўрнатишга дебоча бўлиши ҳам мумкин. Чунончи, республика шаклидаги давлатларда тоталитар тузум шароитларида бошқарувнинг монархия шакли белгилари намоён бўлиши мумкин. Масалан, давлат бошлиғи (Индонезияда Сукарно, Югославияда И. Б. Тито)нинг алмашмай қолиши ҳолларини эсланг. Бу ҳам етмагандай, Марказий Африка Республикасининг бир умрлик президенти Бокасса император ҳам бўлиб олганди ва ҳоказо.

3. ДАВЛАТ ТУЗИЛИШИ ШАКЛЛАРИНИНГ ХИЛМА-ХИЛЛИГИ

Маълумки, ҳар қандай давлат муайян ҳудудда жойлашган бўлади. Унинг фуқаролари ҳам худди шу ҳудудда истиқомат қилишади. Давлат ўзининг ижтимоий функцияларини бажарар экан, фуқароларнинг иқтисодий турмуши ва ҳимоясини ташкил этиш, суғурта заҳираларини яратиш ва ҳоказолар учун турли хил фаолиятни амалга оширади. Аммо аҳолининг сони анча кўп, ҳудудий кўлами катта бўлган шароитларда бир марказдан туриб бу фаолиятни амалга ошириш – қарийб уддалаб бўлмайдиган вазифадир.

Фуқаролар сони ва ҳудуд кўлами муайян чегарага етганда мамлакат ҳудудини округлар, вилоятлар, ўлкалар, штатлар, кантонлар, губерниялар, уезд сингари ҳудудларга бўлиш ҳамда шу ҳудудий тузилмаларда ҳокимиятнинг маҳаллий (ҳудудий) органларини тузиш зарурати туғилади. Шу тариқа ҳокимият ва бошқарувнинг марказий ҳамда маҳаллий органлари ўртасида ваколатларни бўлиш эҳтиёжи ҳам пайдо бўлади. Бу давлат (ҳудудий) тузилиши заруратини келтириб чиқарадиган биринчи сабабдир.

Иккинчи сабаб у ёки бу давлат аҳолисининг кўпмиллатлилиги билан боғлиқ. Ҳар бир халқ, миллат ўз анъаналари, давлатчилик бўйича тарихий тажрибаси, маданий, тил ва бошқа маънавий эҳтиёжларга эга. Буларнинг ҳаммасини давлат тузилиши чоғида назарда тутиш керак.

Учинчи сабаб субъекти ва ҳатто тасодифий омиллар – ўзлаштириб олиш, мустамлакачилик таъсири, сиёсий манфаатлар ва бошқа кўпгина ҳолатлардан иборат бўлиши мумкин.

Бошқарув шакли сингари ҳудудий тузилиш илдизлари ҳам жуда қадим замонларга бориб тақалади. Қадимги Шарқ зулмкор империяларидеқ вилоятлар, шаҳарлар, забт этилган ҳудудлар ва бошқаларга бўлинганди. Улар ўз ҳудудий тузилмалари ҳамда ўз ҳокимият ва бошқарув органларига эга бўлган.

Шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, Қадимги Туронзаминда тарихан ато этилган ва чегараланган ҳудуд она-Ватан ҳисобланган. «Ватан тушунчаси кенг маънода ва тор маънода ҳам қўлланилади. Бир халқ вакиллари жамулжам яшаб турган, уларнинг аждодлари азал-азалдан истиқомат қилган ҳудуд назарда тутилса, бу кенг маънодаги тушунчадир. Киши туғилиб ўсган уй, маҳалла, қишлоқ назарда тутилса, бу тор маънодаги тушунчадир... Ҳазрат Алишер Навоий Ватан тушунчасини она юрт, ўрин, туғилиб ўсган жой, маскан, манзил маъноларида ишлатганлар...

Ватан тушунчаси тарих давомида ижтимоий-иқтисодий тараққиёт муносабати билан ўзгариб, кенгайиб, ривожланиб, бойиб келган. Масалан, ибтидоий жамоа тузуми шароитида муайян қабила яшаган жой ўша қабиланинг Ватани саналган. Жондош ва тилдош қабилаларнинг узвий иттифоқидан элат пайдо бўлган, элат яшаган ҳудуд эл деб аталган. Масалан, ўзбек халқи достонларида Чамбил эли ибораси кўп учрайди. Муайян ҳудуд доирасида марказий бошқарувнинг пайдо бўлиши билан Ватан тушунчаси элат, яъни халқ ва давлат тушунчаларини ўзига қамраб олган. Халқнинг тили, маданияти, иқтисодий турмуши, руҳий ва руҳоний, маърифий ва маънавий равнақ топа бориши натижасида шу халққа мансуб кишилар орасида муштараклик шаклланади. Халқ билан миллат ўртасидаги биринчи ва бирламчи фарқ шундаки, миллат вакилларида уюшқоқлик, жипслик, бирдамлик, ҳамжиҳатлик, маслак ва эътиқодда ягоналик, ўзаро манфаатдорлик, боғлиқлик ва алоқадорлик, бугунги турмуш ва келгуси мақсадларда умумийлик халқ вакилларидагидан кўра кучли ва қудратли бўлади. Кишилик тараққиётининг бугунги босқичида ижтимоий гуруҳларнинг энг ривож топган бўғинлари – бу миллатлардир. Шунинг учун ҳам ҳозирги кунда ўзига жаҳонда 187 давлатни бирлаштирган энг нуфузли халқаро уюшма Бирлашган Миллатлар Ташкилоти деб

аталади, Халқлар Ташкилоти деб эмас. Бироқ ҳали-ҳануз Ер юзида кишилик тараққиётининг илгариги босқичларида яшаётган қабилалар, элатлар ва халқлар ҳам мавжуд. Демак, ҳозирги талаб нуқтаи назаридан ёндашилса, халқ миллат деб ҳисобланиши учун бошқа асос ва омиллардан ташқари халқаро ҳуқуқнинг субъекти деб тан олинган мустақил ва суверен давлатига ҳам эга бўлиши керак. Шундан келиб чиқиб айтсак, Ўзбекистон Республикаси ўзбек миллатининг Ватанидир. Бу ўринда давлат ва Ватан айни бир маънони ифодалайди, яъни Ўзбекистон Республикаси деганимизда Ватанимизни тушунамиз. Ватан деганда Ўзбекистон Республикасини идрок этамиз»[1].

Фахр ва ифтихор билан айта оламизки, Ўзбекистон жаҳонга улуғ мутафаккирларни, буюк олим ва шоирларни етказиб берган олтин бешик, қадимий цивилизация масканидир. Президент Ислом Каримов ҳақли равишда қайд этиб ўтганидек: «Ҳозир Ўзбекистон деб аталувчи ҳудуд, яъни бизнинг Ватанимиз, нафақат Шарқ, балки умумжаҳон цивилизацияси бешикларидан бири бўлганини бутун жаҳон тан олмоқда. Бу қадимий ва табаррук тупроқдан буюк аллома-лар, фозилу фузалолар, олиму уламолар, сиёсатчилар, саркарда-лар етишиб чиққан. Диний ва дунёвий илмларнинг асослари мана шу заминда яратилган, сайқал топган. Эрамизгача ва ундан кейин қурилган мураккаб сув иншоотлари, шу кунгача кўрку файзини, маҳобатини йўқотмаган осори-атиқаларимиз қадим-қадимдан юр-тимизда деҳқончилик, ҳунармандчилик маданияти, меъморчилик ва шаҳарсозлик санъати юксак бўлганлигидан далолат беради. Бе-шафқат давр синовларидан омон қолган энг қадимги тошёзувлар, битиклардан тортиб, бугун кутубхоналаримиз хазинасида сақлана-ётган 20 мингдан ортиқ қўлёзма, уларда мужассамлашган тарих, адабиёт, санъат, сиёсат, ахлоқ, фалсафа, тиббиёт, математика, фи-зика, кимё, астрономия, меъморчилик, деҳқончиликка оид ўн минг-лаб асарлар бизнинг беқиёс маънавий бойлигимиз, ифтихоримиз-дир. Бунчалик катта меросга эга бўлган халқ дунёда кам топилади. Шунинг учун ҳам бу борада жаҳоннинг саноқли мамлакатларигина биз билан беллаша олиши мумкин, деб дадил айта оламан»[2].

[1] *Иброҳимов А., Султонов Х., Жўраев Н.* Ватан туйғуси. Т., «Ўзбекистон», 1996, 139-140-бетлар.

[2] *Каримов И.А.* Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. 7-том. Т., «Ўзбекистон», 1999, 132-бет.

Яна мавзуга қайтиб, айтиш мумкинки, албатта, давлат ўз ҳудудий тузилмаларининг оддий йиғиндисидан иборат эмас. Лекин бу тузилмаларсиз давлат мавжуд бўла олмайди.

Энди биз давлат тузилишини таърифлаш масаласига ўтамиз ҳамда: «Давлат тузилиши шакли деганда нима тушунилади?» – деган саволга жавоб берамиз. Давлатшунос олимлар томонидан бу тушунчага кўплаб таърифлар берилган. Лекин улар бир-бирларидан унчалик катта фарқ қилмайди. Уларнинг қарийб барчаси, ***давлат тузилиши шакли деганда – давлат ҳокимиятининг маъмурий-ҳудудий ташкил этилиши, давлат билан уни ташкил этувчи қисмлар ўртасидаги, давлатнинг алоҳида қисмлари ўртасидаги, марказий ва маҳаллий органлар ўртасидаги ўзаро муносабатлар хусусиятини тушуниш керак,*** деб ҳисоблашади.

Шундай қилиб, давлатнинг ҳудудий тузилиши бир бутун ва қисмларнинг, марказий ва минтақавий ҳокимият органларининг ўзаро нисбатини ифодалайди.

Ҳудудий тузилишнинг икки асосий фарқловчи жиҳати мавжуд. Яъни: тузилиш таркибига кўра давлатлар **оддий** – ***унитар*** ҳамда **мураккаб** – ***федератив ва конфедератив*** давлатларга бўлинади. Демак, давлат тузилиши шакли нафақат оммавий ҳокимият билан, балки давлатнинг яна бир жиддий хусусияти – аҳолининг ҳудудий ташкилоти билан ҳам чамбарас боғлиқдир.

Унитар (ягона, лотинча «unus» – «бир» сўзидан олинган) ***давлат*** оддий тузилишга эга яхлит давлат бўлиб, тўла сиёсий бирлик эканлиги билан бошқалардан фарқ қилади. Унитар давлатларнинг аксарияти муайян маъмурий-ҳудудий бўлиниш (туманлар, вилоятлар, кантонлар)га эга. Бироқ мазкур мустақил қисмлар давлат суверенитети аломатларига эга эмас. Бундай давлатда олий органларнинг ягона тизими ҳамда ягона қонунчилик мавжуд бўлади. Унитар давлатнинг яхши томони шундаки, унинг тузилиши содда бўлиб, олий ҳокимият тўлалигича унинг тасарруфида бўлади.

Барча унитар давлатларга хос бўлган марказлаштириш турли шаклларда ва турли даражада намоён бўлиши мумкин. Баъзи мамлакатларда маҳаллий органлар умуман бўлмайди ва маъмурий-ҳудудий бўлинмалар марказий ҳокимият тайинлаган вакиллар томонидан бошқарилади.

Бошқа давлатларда маҳаллий органлар ташкил этилади, лекин улар (бевосита ёки билвосита) марказий ҳокимият назорати остида

бўлади. Марказий ҳокимият маҳаллий органлар устидан назоратнинг қай турини амалга оширишига қараб, ***унитар давлатлар марказлашган*** (Буюк Британия, Швеция, Дания ва бошқалар) ва ***марказлашмаган*** (Франция, Италия, Испания ва бошқалар)га бўлинади[1].

Бундан ташқари, баъзи унитар давлатларда бир ёки бир неча ҳудудий бўлинмаларга бошқалардан имтиёзлироқ ҳуқуқий мақом берилиши мумкин. Бундай унитар давлат нисбий маъмурий мустақил мухторият (автономия)га эга бўлади. Давлат тузилишининг юқоридаги шакли ҳудудий бўлинмаларнинг махсус манфаатларини ҳисобга олиш зарур бўлган жойларда қўлланилади. Мазкур автоном тузилмаларда ўзини ўзи бошқариш ҳуқуқи бошқа аҳолига қараганда кенгроқ бўлади. Бироқ мухториятлар мустақиллигига марказий ҳокимият белгилаган доирадагина йўл қўйилади.

Мухториятлар қадимги замонлардан буён маълум. Жумладан, саноатлашишгача бўлган жамиятда мухторият империялар доирасида мавжуд бўлган. ***Империя*** – давлатлараро бирлашиш шакли эмас, шунингдек, мураккаб давлат тузилишининг махсус шакли ҳам эмас. Бу аслида унитар давлат бўлиб, унга кирувчи ўз суверенитетини йўқотган этник-сиёсий тузилмалар мухторияти бундай давлатга хос хусусиятлардандир. Саноат юксак тараққиётга эришган даврда империялар парчаланиб кетади. Зеро, империя доирасида сиёсий мавжуд бўлган этнослар ўзларининг суверен давлатларини барпо этишга интилади.

Яна бир жиҳатни ҳисобга олиш керак бўлади. Унитаризм ер эгаликлари, князлик ва бошқаларга бўлиниб кетган феодал тарқоқлигига нисбатан ўз даври учун илғор ҳодиса ҳисобланган. Зеро, у ягона бозорнинг вужудга келиши, буржуа иқтисодий муносабатларининг ривожи учун йўл очиб берган. Лекин капитализмнинг ривожланиб бориши, фан-техника тараққиёти билан, янги иқтисодий муаммоларнинг пайдо бўлиши ва бошқа омиллар туфайли интеграция жараёнлари бошланиб кетади. Булар эса мураккаб давлатлар ва уларнинг тузилмалари – федерация, конфедерация, ҳамдўстлик ва ҳоказоларни юзага келтиради.

Федератив (лотинча «foedus» – иттифоқ, шартнома) ***давлат*** – мураккаб давлат. Давлат ва ҳуқуқ фанида ***давлатларнинг шарт-***

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Пугачев В.П., Соловьев А.И.* Сиёсатшуносликка кириш. Т., «Янги аср авлоди», 2004, 274-бет.

нома ва қонуний тартибга солинган бирлашувини таъсис этишга асосланган иттифоқ федерация деб аталади. Демак, ўзаро бирлашишга интилувчи бир қанча мустақил давлатлар мавжуд бўлган жойдагина федерация ташкил этилиши мумкин.

Кўпчилик (ҳатто сиёсатдонлар, юристлар, жамоат арбоблари ҳам) федерация нима эканлиги ҳақида жуда мавҳум тасаввурга эга. Шу муносабат билан биз тирихга мурожаат этиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Федерациянинг келиб чиқиши тарихини тахминан шундай тасаввур этиш мумкин: сиёсий жиҳатдан шаклланиб бўлган бир қанча кичик давлатлар мустақил яшашга интилишади, бироқ ташқи хавф-хатар ва ички қийинчиликлар ***улардан бошқа ўзига ўхшаш давлатлар билан бирлашишни тақозо этаётгани***га ишонч ҳосил қилади. Шундай қилиб, улар мазкур бирлашув нималардан иборат бўлиши ҳамда қандай қонуний тартибда бу амалга оширилиши ҳақида шартнома тузиб, ягона давлатни барпо этади. Бу бирлашув, одатда, «абадий» деб эълон қилинади.

Швейцарияда худди шундай воқеа содир бўлганди. У ерда кучли қўшниларга қарши кураш давомида дастлаб, 1321 йили Ури, Швиц, Нидвалден ва Обвалден деб номланган кичик давлатлар (кантонлар) ***стратегик*** мақсадларда бирлашишди ва кейинчалик «иттифоқ ёрлиғи»ни ёзишди. 1332 йили улар федерациясига Люцерн кантони қўшилди. 1352 йили Цюрих, Гларус ва Цуг федерацияга бирлашди. 1353 йили Берн «абадий» қўшилди. 1415 йили Ааргау кантони Австриядан ажратиб олинди ва федерация таркибига киритилди. Шу йилдан бошлаб Швейцарияда ҳар йили ўтказиладиган федерал съездлар ўз ишини бошлади.

Анча кейинроқ Америка Қўшма Штатлари худди шундай асосда бирлашдилар. Улар дастлаб бир-биридан мустақил 13 инглиз колониясидан иборат бўлиб, уларнинг ҳар бири ўзининг махсус сиёсий ва конституциявий тарихига эга эди. 1775 йили бу колониялар Англияга қарши курашда ***стратегик*** мақсадларда бирлашишди. 1781 йили, кейин эса 1787 йили штатлар ўз федерал конституцияларини ишлаб чиқишди, яъни улар энди ***давлатчилик*** асосида бирлашишганди. Кейин улар сафига Франциядан сотиб олинган Луизиана қўшилди. Россиядан Аляска сотиб олинди. Мексикадан «ҳудудлар», Испаниядан Антил ороллари тортиб олинди.

Юз йилликлар мобайнида мустақил сиёсий ҳаёт кечириб келган 25 немис мустақил давлатлари ва эркин шаҳарлари 1871 йили худди шу тарзда бирлашишди. Улар «абадий конфедерация» сифатида ягона Германияни ташкил этди.

1867 йилда Шимолий Америкадаги уч инглиз вилояти (Канада, Янги Шотландия ва Янги Брауншвейг) «Канада номли ягона мустақил давлат»га бирлашди.

1885-1886 йилларда инглиз суверенитети асосида олтита Австралия колонияси, Янги Зеландия ва Фижи ороллари Австралосиё федерал давлатига бирлашди.

Мумтоз маънодаги федератив давлатлар пастдан – юқорига, кичикдан – каттага, кўпликдан – бирликка шаклида типик тарзда пайдо бўлган. Бунда федерал конституциялар сиёсий жиҳатдан ўсиб-чатишиб кетадиган кичик давлатлар айнан нималарда ўз мустақиллигини сақлаб қолади, нималарда йўқотишини белгилаб беради. Одатда, уларнинг ҳар бири учун алоҳида тааллуқли бўлган ҳамда ҳамдўстлик бирлигига хавф солмайдиган ҳамма нарсада мустақиллик берилади.

Агар, мабодо, иттифоқ давлати ўз ваколатини суиистеъмол қилиб, маҳаллий ишларга аралашадиган бўлса, маҳаллий мустақиллик тарафдорлари ***федерал конституция***га ишора қилиб: «Биз — федералчилармиз! Бизнинг давлатимиз унитар эмас, федератив давлатдир», дейишади. Шундай қилиб, И. Ильин асосли равишда таъкидлаганидек: «федерализм» ғояси ўзининг ***бош, бирлаштирувчи, марказлаштирувчи аҳамияти***дан ташқари, акс таъсир ҳолатларини ҳам ўз ичига оладики, булар ***қисмларнинг сўнмас ўзига хослиги, уларнинг қонун доираларидаги мустақиллиги, катта иттифоқ қаъридаги жонли ташаббускорликлари***дан иборат. Муҳими, шуни таъкидлаш жоизки, бу акс таъсир ҳолатлари ***юридик эмас, сиёсий*** маънога эга, зеро, у конституциявий нормаларга эмас, балки ***уларни ҳаётда қўллаш ва амалга ошириш***га тааллуқлидир»[1].

Шунингдек, федерация кичик давлатларнинг бир-бири билан чатишиб кетишининг ҳеч ҳам бирдан-бир ва бунинг устига, энг яхши услуби эмаслигини назарда тутиш керак. Тарихнинг гувоҳлик беришича, федерация асосларида эмас, балки унитар давлатга сингиб, тўла чатишиб кетиш асосида яхлит бир бутунликка айланиш

[1] *Ильин И.* О Грядущей России. М., «Телекс», 1993, 54-бет.

ҳолларига кўплаб мисоллар келтириш мумкин. Масалан, Францияни олайлик. У ҳозирги ҳолатдаги бирликка уч-тўрт аср давомида эришган. Ваҳоланки, дастлаб Франция бир қироллик, бир кюрфюршестлик, 26 герцоглик, олти князлик, бир маркграфлик, бир эркин графлик, 77 графлик, 19 вицеграфлик, 14 «мулк», бир «маркизлик», бир «капталат» ва 13 вақф ерлари (уларнинг баъзилари кейинчалик Германия ва Швейцарияга ўтиб кетган)дан ташкил топганди. XIX аср бошларига келиб, шунчалик кўп давлатлардан из ҳам қолмади.

Италия, Испания, Англия ҳам худди шундай ҳолатни бошдан кечирди. Шу ҳолатларнинг ҳаммасида кичик давлатлар федерацияга кириш йўли билан эмас, балки биттасига сингиб кетиш ёки қўшилиш орқали бирлашган. Миллатлар аралашиб, халқларнинг ***унитар сиёсий шакл*** доирасида сиёсий фарқланиш жараёни ниҳоясига ета бошлаганди.

Шундай қилиб, тарихда йирик давлатлар вужудга келишининг икки йўли мавжуд. Ҳар икки йўл бир нечта ёки кўпчилик алоҳида-алоҳида давлатлардан бошланади. Биринчи йўл — шартномавий бирлашув (федерация) йўли; иккинчиси — унитар давлатга иқтисодий ва маданий чатишиб кетишнинг сиёсий қўшилиш йўли.

Федератив тузум ўз асосларига эга эканлигини таъкидлаш зарур. Бу асосларсиз у ё «қоғозда» қолиб кетади ёки «сохта федерация»га айланиб, мамлакатни парчаланишга, заифлашувга олиб келади ҳамда адоқсиз ички низолар, тўнтаришлар, фуқаролик урушлари ва фитналарга йўл очади.

Федератив тузумнинг биринчи асоси – ***икки ёки бир неча мустақил давлатнинг мавжуд бўлиши***дан иборат. Агар булар бўлмаса, ҳеч қандай федерация ҳақида гап ҳам бўлиши мумкин эмас. Федерацияга кирувчи ҳар бир давлат ё бутунлай мустақил бўлиши, ёки жуда бўлмаганда, ўз мустақиллигини эълон қилиб, уни амалга ошириш учун курашни бошлаши керак. И.Ильин тўғри уқтириб ўтганидек: «Уларнинг ҳар бири ўз ичида мустаҳкам ҳокимият, бирлик ва ҳуқуқ-тартиботга эга бўлган жипслашган давлат жамоаси бўлмоғи даркор. Сиёсий беқарорликдек, кўчиб юрувчи қум баханларидек, қалбаки «давлатсифат нарсалар»дек (ҳуши жойига келмайдиган жиннилардек) ҳамиша эзилган — дарғазаб ҳолатдаги жамоалар федерацияни ташкил этолмайди: зеро, улар шакл-шамойилсиз, масъулиятсиз, ҳуши жойига

келмайдиган, давлат шартномасини тузишни ҳам, унга риоя қилишни ҳам уддалай олмайдиган мавҳум, мубҳам нарсалардир»[1].

Иккинчи асос – бу давлатлар нисбатан унча катта бўлмаслиги керак. Яъни янги ташкил топган давлат ҳаётий-сиёсий маънога эга бўлсин. Жаҳонда маълум бўлган федерациялар орасида мўъжазгина Швейцария учун федерацияга бирлашиш энг осон кечганди, аксинча, улкан Америка Қўшма Штатлари учун бу жараён машаққатли кечганди. Лекин, шунга қарамай, ҳатто Швейцария ҳам янги «кантонлар»ни қабул қилишдан қатъиян бош тортиб келмоқда. Қўшма Штатлар эса ўз таркибига Канаданинг киришига мутлақо рози бўлмаяпти. «Шундай ҳудудий этник ва хўжалик миқёслари мавжудки, – деб ёзади И. Ильин, – бундай миқёсларда федератив шакл бутунлай фойдасиз: у тартибни, ҳаёт ва хўжалик хавфсизлигини енгиллаштириш ўрнига уни бемаъниларча қийинлаштиради. Айнан шунинг учун бironта ҳам жиддий ва тажрибали сиёсатчи Шўроларнинг «федератив тузум»ни амалга ошираётганига асло ишонмаганди. Шунинг учун ҳам «бутун жаҳон Шўролар Иттифоқи» сўзлари бир вақтнинг ўзида ҳам юридик аҳмоқлик, ҳам сиёсий алдамчилик бўлиб янграйди»[2].

Учинчи асос шундан иборатки, шартлашаётган давлатлар ***бир-бирларига ҳақиқатан ҳам стратегик, ҳам хўжалик, ҳам сиёсий жиҳатдан аниқ эҳтиёж сезиши зарур.*** Акс ҳолда федерация таркиб топмайди ҳам, ўзини сақлаб қололмайди ҳам. Умуман, федерациялар ўйлаб топилмайди, ўзидан-ўзи пайдо бўлиб ҳам қолмайди — у жонли тана сингари ўсиб-улғаяди. Лекин бу ҳам кам — халқлар ***бу эҳтиёжни тушуниб етишлари, унинг фойдасини эътироф этишлари ва шу бирлашувни ихтиёр этишлари даркор.***

Кичик давлатлар бир-бирисиз яшай олмаган, лекин буни тан олишни истамаган, бирлашишни уддалай олмай, фуқаролик урушлари ёхуд истилолардан ҳалокатга учраган кичик давлатлар ҳақида мисоллар тарихда кўплаб топилади (масалан, Рус князликлари). Шунингек, бошқалар билан шартнома асосида бирлашишга йўл тополмай, қирилиб кетган халқлар ҳақида ҳам тарих шоҳидлик беради.

[1] *Ильин И.* О грядущей России. М., «Телекс», 1993, 56-бет.
[2] Ўша жойда.

Федератив тузумнинг тўртинчи асоси шундаки, халқда ўз бурчини англаш ҳисси тарбияланган, мажбуриятлар ва шартномаларга холисона, садоқат билан қараш, ўз шаъни ва қадр-қимматини билиш, давлат сифатида ўзини ўзи бошқара олиш қобилияти шу халққа хос фазилатлар бўлган жойдагина бундай федерацияни тузиш мумкин. Давлатлар иттифоқи садоқатга асосланиб, абадиятга тузилади. Бу иттифоқ «ихтиёрий чиқиб кетишлар»ни, хиёнатни тан олмайди, сиёсий шуҳратпарастлик, буюклик васвасаси ҳамда бошқа халқларга нафрат билан қараш касаллигига мубтало бўлган халқлар ўртасида бундай иттифоқнинг бўлиши мумкин эмас. Давлатларнинг шу тарздаги иттифоқи узоқ яшай олмайди — у ё унитар давлат шаклига алмашади ёки ўзининг барча иштирокчиларини ҳароб қилиб, ўзи ҳам ҳалокатга учрайди.

Ниҳоят, халққа (ёки халқларга) ***келишув санъати ёки сиёсий муроса истеъдоди*** ҳадя этилган жойда федерация вужудга келиши мумкин (И.Ильин).

Келишув санъати ирода интизомини, умумий иш учун ватанпарварлик садоқатини талаб қилади. Сиёсий муроса қобилияти икир-чикирларни орқага суриб, асосий масалаларда бирлашишга эришишдан иборат. Халқда бундай фазилатлар асрлар давомида тарбияланиб боради. Федерация асослари шулардан иборат. Фақат уларни чуқур билиб ва англаб олгандан кейингина, бизнинг фикримизча, федерация сингари мураккаб сиёсий ҳодиса ҳақида баҳс юритиш мумкин.

Шундай қилиб, федерация ўз таркибидаги субъектлари давлат мустақиллигига эга бўлган мураккаб давлатдир. Ҳозирги вақтда федерациянинг юридик адабиётларда иттифоқ ва мухторият кўринишлари тилга олинишини ҳам қайд этиш жоиз.

Иттифоқ федерацияси ҳудуди унинг субъектлари ҳудудларидан ташкил топгани учун федерациянинг ҳар бир субъекти фуқароси бир вақтнинг ўзида бутун мамлакат фуқароси ҳисобланади. Бундай давлат ягона федерал Қуролли Кучларига, молиявий, солиқ ва пул тизимларига эга бўлади. Федерация субъектлари ўз ҳарбий қисмларига эга бўлишлари мумкин бўлса-да, асосий ташқи сиёсий фаолиятни ҳам федерал органлар олиб боради.

Федерал давлатда давлат ҳокимиятининг умумфедерал (қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд) органлари бўлади. Уларнинг қарорлари федерация ваколатларида қай даражада белгиланган бўлса,

ўша даражада унинг субъектлари учун мажбурий ҳисобланади. Олий федерал органлар билан бир қаторда, федерация аъзолари, қисмлари, субъектларининг ҳам давлат ҳокимияти олий органлари бўлади.

Шу тариқа федерация таркибида давлат маҳкамасининг икки даражаси – федерал (иттифоқ) ҳамда республика (кантон, штат, ер ва ҳоказолар даражаси) миқёсидаги маҳкамалар мавжуд. Давлатнинг федератив моҳияти олий даражада қўш палатали иттифоқ парламентини тузишда ўз ифодасини топади. Мазкур палаталардан бири (юқори палата) федерация субъектлари манфаатларини ифодалайди. Уни шакллантиришда аҳолисининг сонидан қатъи назар, тенг вакиллик тамойилидан фойдаланилади. Иккинчи палата давлатнинг барча аҳолиси манфаатларини ифодалаш учун тузилади. Қўш фуқаролик федерация расмий белгиларидан бири бўлиб, бу ҳар бир фуқаро айни вақтда ҳам федерациянинг, ҳам тегишли давлат тузилмаси (масалан, республика)нинг фуқароси ҳисобланишини билдиради.

Федератив давлатда, гарчи унинг субъектлари ўз ҳуқуқий тизимларини тузишлари, ўз конституцияларига эга бўлишлари мумкин бўлса-да, ягона марказлаштириш принципи асосидаги ҳуқуқий тизим амал қилади. Лекин бу, конституция ҳам, қонунлар ҳам федерал конституция ва қонунларга тўла мувофиқ келиши ва уларга зид бўлмаслиги шарт бўлган субординация ва қонунлар иерархияси (поғонама-поғоналиги) доирасида амал қилади.

Федерация субъекти конституцияда кўрсатилган ўз судлов ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларига эга бўлиш ҳуқуқидан фойдаланади. Олий суд поғонаси, одатда, федерация субъектлари судлари қарорлари юзасидан шикоятларни қараб чиқмайди ёки қонунда алоҳида кўрсатилган ҳолатлардагина уларни кўриб чиқиши мумкин.

Федерацияда солиқларнинг икки йўналишли тизими: федерал солиқлар ҳамда федерация субъекти солиғидан фойдаланилади. Йиғилган солиқлар умумфедерал ғазнага тушади, кейин уларнинг бир қисми (бюджет орқали) федерация субъектларига жўнатилади. Шу билан бир вақтда давлат тузилмалари (республикалар) даромадлари етарли бўлмай, улар ёрдам пули ва дотацияларга эҳтиёж сезади. Молиявий қарамлик конституциявий механизмга қўшимча муҳим омиллардан бири бўлиб қолади. Бунинг ўз

заминлари мавжуд. Федерация субъектлари ўртасидаги муносабатлар жуда мураккаб, яъни уларда хўжалик муносабатларининг ширкати (кооперацияси) бўлиб, федерациянинг бир субъектидан иккинчисига молиявий маблаҚларнинг оқиб ўтиши юз бериб туради. Шу боис федерация субъектларининг бири ушбу иттифоқдан чиқишни ихтиёр этса, федерация бошқа аъзоларига бу нарса маъқул бўлмайди. Бинобарин, бунинг учун федерация барча аъзоларининг розилиги керак бўлади. Бошқача айтганда, миллатларнинг ўз тақдирларини ўзлари белгилаш принципи давлат яхлитлигига путур етказмаслиги лозим.

Ҳозирги шароитларда федератив давлатда миллатларнинг ўз тақдирларини ўзлари белгилаш ҳуқуқини амалга ошириш шунчалик мураккабки (хўжалик муносабатларининг узилиши, этник жиҳатдан озчиликни ташкил этганларнинг муаммолари, тўқнашувлар, жумладан, қуролли тўқнашувлар, қочоқлар, инсон ҳуқуқларининг бузилиши, ишлаб чиқаришнинг пасайиб кетиши), федерациядан чиқиш учун қилинган ҳар бир даъватнинг халқ, миллат учун қанчалик қимматга тушишини яхшилаб мулоҳаза қилиш зарур.

Ҳар қандай федерациянинг бош масаласи иттифоқ билан федерация субъекти ўртасидаги ваколатлар чегараларини аниқлашдан иборат. Давлат тузилмаларининг аҳволи ва улар муносабатларининг мазмун-моҳияти айнан шунга боғлиқдир. Қоидага кўра, бу федерация конституцияси ёхуд федератив шартномада белгилаб қўйилади.

Маълумки, федератив ва маҳаллий органлар ваколатлари масаласи уч тамойил асосида ҳал этилади:

биринчиси – беистисно федерация ваколати принципи**,** фақат федерация қарор қабул қилиши ва меъёрий ҳужжатлар чиқариши мумкин бўлган масалаларни аниқ белгилашдан иборат. Қолган барча масалаларни ҳал этиш федерация субъектлари ваколатига киради;

иккинчиси – ҳам федерация, ҳам федерация субъектлари ҳамкорликда ҳал этадиган, яъни бир хил ваколатга эга бўлган масалалар рўйхатини белгилаш принципи;

учинчиси – уч соҳавий ваколатлар принципи. У (федерация субъектлари) штатлар, республикалар, ерлар, кантонлар бўйича федерал ваколатларни ҳамда федерациянинг ўзи ва федерация субъ-

ектларининг биргаликда ҳал қилиш ҳуқуқини берувчи ваколатларни белгилашни кўзда тутади.

Баъзи федератив давлатлар (масалан, Россияда) амалиётга ваколатларни тақсимлашнинг шу ваколатларни ихтиёрий топшириш усули ҳам пайдо бўлганлигига эътиборингизни қаратишни истардик. Бу қоида федерация субъектининг марказга қатъий тобелиги масаласини анча юмшатади ҳамда ваколатларни тақсимлаш принципининг ихтиёрийлигидан далолат беради. Бу ўз навбатида анъанавий федерация субъектларидан кўпроқ мустақиллиги билан, ваколатларнинг марказлаштирилган тақсимоти ўрнига уларнинг ихтиёрий тақдим этилиши билан ажралиб турадиган «бирлашган аъзолик» тушунчасини вужудга келтирди.

Миллатнинг ўз тақдирини ўзи белгилаш, яъни федерация таркибидан чиқиш ҳуқуқи федерациянинг энг мураккаб масалаларидан биридир. Турли федерациялар конституцияларининг таҳлили уларнинг биронтасида ушбу принцип қонуний мустаҳкамлаб қўйилмаганини кўрсатди. Фақат собиқ иттиқоқ Конституцияси бундан мустасно бўлиб, у ҳам аслида қуруқ баёнотдан нарига ўтмаганди. Зеро, унда мазкур ҳуқуқни амалга ошириш омиллари кўрсатиб берилмаганди.

Бунинг ўз сабаблари бор. Федерация субъектлари ўртасидаги муносабатлар, одатда, чамбарчас боғланиб кетган бўлади. Хўжалик алоқаларининг кооперациялашуви, молиявий маблағларнинг федерациянинг бир субъектидан иккинчисига оқиб ўтиши одатий бўлиб қолади. Шунинг учун ҳам федерация субъектининг бир томонлама иттифоқдан чиқиш ҳақидаги хоҳиш-иродаси бошқа барча аъзоларига маъқул келмаслиги мумкин. Бинобарин, бутун федерациядан тўлиқ рухсат олишга тўғри келади. Бошқача айтганда, миллатларнинг ўз тақдирларини ўзлари белгилаши ҳуқуқи принципи давлатнинг бир бутунлигига раҳна солмаслиги керак.

Ҳозирги замон шароитларида федератив давлатда миллатларнинг ўз тақдирларини ўзлари белгилаш ҳуқуқи принципини амалга оширишнинг ижтимоий қиммати шу қадар каттаки (хўжалик алоқаларининг бузилиши этник камчиликни ташкил этувчи элатлар муаммолари, можаролар, шу жумладан қуролли низолар, қочоқлар, инсон ҳуқуқларининг поймол этилиши, ишлаб чиқаришнинг пасайиши), федерациядан чиқиш даъватини ўртага ташловчилар, энг ав-

вало, бундай ғоялар халққа, миллатга қанчага тушишини яхшилаб мулоҳаза қилиб олишлари лозим.

Албатта, ҳаёт жуда мураккаб, юз бериши мумкин бўлган барча ҳолатларни назарда тутишнинг сира ҳам иложи йўқ. Ҳар бир халқ, мамлакатимиз Президенти И.А.Каримов таъкидлаганидек, ўз тараққиёт йўлига эга бўлиши лозим, бироқ бу йўл «боши берк кўча»га олиб бормаслиги керак. Дарҳақиқат, Юртбошимиз аниқ уқтириб ўтганидек: «Янгиланиш ва ижтимоий тараққиётнинг ўзимиз танлаган йўли – мураккаб жараён бўлиб, республика ижтимоий турмушининг иқтисодий, сиёсий, ижтимоий, маънавий-маданий ва бошқа барча соҳаларини қамраб олади. Бу йўл мустақил Ўзбекситон ички ва ташқи сиёсатининг умумий стратегиясини белгилаб беради»[1].

Айни пайтда шуни ҳам қайд этиш керакки, бирон-бир миллатнинг муайян бир федерацияга қўшилиши билан ўлимга тенг ҳолатлар юз бериши мумкинлигини ҳам унутмаслик лозим. Бу ҳолат ўша миллатнинг анъаналари, тили ва ниҳоят, унинг шаъни, қадр-қиммати режали асосда яксон қилиб борилиши туфайли содир бўлади. Бироқ бундай давлатни расман федератив деб аташга (ҳатто, у расман шундай аталса-да) тил бормайди – у аслида унитар, авторитар, ундан ҳам ўтиб кетгани – тоталитар давлат бўлиши мумкин. Бу ҳақда алоҳида тўхталамиз.

Юқорида иттифоқ ёки мухтор (автоном) федерациялар бўлиши мумкинлигини эслатгандик. Энди улар ўртасидаги фарқларни асослашга ҳаракат қиламиз. Буни мустабид шўро давлати федерацияси мисолида яққол кузатиш мумкин. Собиқ иттифоқ таркибида федерациянинг икки тури — иттифоқдош республикаларни бирлаштирган (яъни иттифоқ) федерацияси ҳамда мухториятга асосланган (яъни мухтор) федерация мавжуд бўлганлиги маълум. Уларнинг биринчисига суверен (аслида қоғозда) давлатлардан ташкил топган иттифоқ мисол бўла олади. Иккинчисига эса РСФСР мисол бўлиб, унинг таркибига 16 мухтор республика, 5 мухтор вилоят ва 10 мухтор округ кирган. Лекин иттифоқ федерациясининг мухториятдан фарқи шу билан чекланиб қолмасди. Собиқ иттифоқ таркибидаги федерациянинг икки тури ўртасидаги фарқ, шунингдек, улар давлат ҳокимияти

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. 1-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 44-бет.

органларининг тузилишидаги ўзига хос хусусиятларда ҳам ўз ифодасини топганди. Чунончи, СССР Олий Кенгаши икки палатадан иборат эди. РСФСР Олий Кенгаши мухториятга асосланган федерациянинг олий органи сифатида ёлғиз бир палатадан иборат қилиб тузилганди. Бундан ташқари, иттифоқдош республика федерациядан чиқиш ҳуқуқига эга бўлиб, на мухтор республика ва на мухтор вилоят бундай ҳуқуққа эга эмасди.

Ҳозирги вақтда Россия, АҚШ, Бразилия, Ҳиндистон федератив давлатлар сифатида мавжуд. Одатда, федерация норматив шартнома асосида (бунга 1922 йили СССРнинг ташкил топиши мисол бўла олади) ёхуд конституция қабул қилиниши (1787 йили ташкил топган АҚШ мисол бўла олади) асосида вужудга келади.

Конфедерация давлатларнинг шундай иттифоқидан иборатки, у қатъий муайян мақсадлар (сиёсий, ҳарбий, иқтисодий мақсадлар) йўлида шартнома ёки битим асосида тузилади ҳамда муваққат хусусиятга эга бўлади. Конфедерация кейинчалик ё федерацияга (АҚШ, Швейцария сингари) ўсиб, бирлашади ёхуд (Австрия-Венгрия каби) тарқалиб кетади.

Конфедерацияни ташкил этувчи давлатлар халқаро ҳуқуқий муносабатлар субъектлари сифатида сақланиб қолиб, ўз фуқароликлари, ҳокимият органлари тизимига – бошқармалари, суд органларига эгалик қилишда давом этади. Улар ҳокимиятни мустақил бошқариб, ўз конституцияларига эга бўлади. Шунинг учун конфедерация даражасида қабул қилинадиган ҳужжатлар шу конфедерацияга кирувчи давлатлар олий органлари томонидан маъқулланиши шарт. Конфедерация аъзолари ўз мустақил даромад манбаларига эга бўлиб, унинг бир қисмини конфедерация бюджетига ўтказишлари мумкин. Конфедерация Қуролли Кучлари мазкур конфедерация аъзолари бўлган давлатлар ҳарбий қисмларидан ташкил топади ва уларнинг қарорлари асосида конфедерация қўмондонлиги ихтиёрига юборилади.

Умуман, таъкидлаш лозимки, давлат ҳокимияти тузилиши биз юқорида кўрсатиб ўтган шакллардангина иборат, деб ўйлаш нотўғри бўларди. Дунё давлатлараро бирлашиш ва ошкора ҳуқуқий иттифоқларнинг кўплаб шакллари (шахсий ва реал уния[1], вассаллик, сюзеренитет[2], миллатлар ва давлатлар ҳамдўстлиги,

[1] Уния – *лотинча*, бирлашма, икки монархик давлатнинг бир монарх ҳокимияти асосида бирлашуви.

[2] Сюзеренитет – *французча*, бир давлатнинг иккинчи давлатга (вассалликка) нисбатан устуворлик ҳуқуқи.

давлатлар ҳамжамияти)ни, доминионлар ва метрополиялар, савдо иттифоқлари, ҳарбий блоклар муносабатлари ва ҳоказоларни кўп кўрган. Бироқ булар энди давлатлар бирлашмаларга киради.

Давлатлараро бирлашмалар. Давлатнинг ҳудудий тузилишдан давлатлараро бирлашма (тузилма)ни фарқлаш керак. Бундай бирлашма давлатларнинг шундай иттифоқини билдирадики, унинг доирасида умумдавлат ёки давлатлар устида турувчи органлар мавжуд бўлади. Лекин, айни пайтда, бирлашадиган давлатлар ўз суверенитетларини сақлаб қолади. Шу мазмунда шахсий ва реал уния-лар, протекторат ва уюшган давлатлар, конфедерация, ҳамдўстлик ва бошқа шаклларни ажратиб кўрсатиш мумкин.

Шахсий уния — бу бошқарув монархик шакли оқибатида юзага келадиган давлатлараро бирлашишнинг энг оддий тузилишидир. У ё тасодифан тўғри келиб қолган тахтнинг меросхўри сифатида ёхуд бир давлат тождорлик ҳуқуқини бошқа давлатга топшириши туфайли монарх бошқа давлат тожини эгаллаш ҳуқуқига эга бўлганда юзага келади. Бунда бошқа мамлакат монархи давлат бошлиғи бўлиши конституциявий ҳуқуқ билан ўрнатилмайди. Натижада бир шахснинг ўзи айни пайтда мутлақо мустақил давлат бошлиғи лавозимини эгаллаган бўлади. Шунинг учун ҳам шахсий уния икки давлатнинг юридик иттифоқини англатмайди ҳамда умумдавлат органларининг ташкил этилишига олиб келмайди. Шу давлатлар тахтларини бошқа шахслар эгаллаши билан у барҳам топади. Шахсий унияга Польша тожини қудратли Августга топшириш натижасида ташкил топган Саксония билан Польша ўртасидаги уния (1697-1763 йиллар), шунингдек, Буюк Британия билан Ганновер ўртасдаги уния (1714-1837 йиллар) мисол бўла олади. Бундай мисолларни кўплаб келтириш мумкин.

Шахсий унияга қарама-қарши ўлароқ **реал уния** давлат бошлиғи умумий институти – монарх ва давлат ҳокимиятининг бошқа умумий органларини ташкил этиш асосидаги давлатларнинг ҳуқуқий иттифоқини билдиради. Реал уния доирасида иттифоқ давлатларининг суверенитети сақланиб қолиши мумкин. Шундай иттифоққа Швеция билан Норвегия унияси (1814-1905 йиллар)ни мисол қилиб келтириш мумкин бўлади. Бу ерда умумий монархдан ташқари фақат ташқи алоқалар органлари умумий бўлган. Аксинча, Австрия-Венгрия унияси (1867-1918 йиллар)да императордан

ташқари ташқи сиёсат идораси, молия ва Қуролли Кучлар умумий эди.

Ҳамдўстлик дейилганда, одатда, Миллатлар ҳамдўстлиги (илгариги Британия миллатлар ҳамдўстлиги) тушунилади. Бу — таркибига Буюк Британия ва унинг собиқ мустамлакалари бўлган суверен давлатлар кирган иттифоқ давлатлари конституцияларида ўз ифодасини топган халқаро-ҳуқуқий иттифоқдир. Дастлаб Ҳамдўстлик принципи қуйидагилардан иборат бўлганди: Британия монархи Ҳамдўстлик барча аъзолари учун номинал давлат бошлиғи ҳисобланади, ҳар бир мамлакатда унинг томонидан тайинланган бош губернатор вакиллик қилади. Бироқ ҳозир умумий давлат бошлиғи институти Ҳамдўстликнинг атиги бир нечта мамлакатида эътироф этилади ва у фақат расмиятчилик хусусиятига эга.

Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) қисман миллатлар ҳамдўстлигини эслатади. МДҲ собиқ иттифоқ тарқалиб кетгандан кейин ташкил топган. Бироқ Россия давлати бошлиғи МДҲ мамлакатларида номига бўлса-да, давлат раҳбари ҳисобланмайди, балки фақат МДҲ давлатлари бошлиқларидан иборат мувофиқлаштирувчи органнинг раҳбари этиб сайланади.

Протекторат бир давлат амалда ўзига қарам бўлган давлатга ташқи сиёсий ва ҳарбий ҳомийлик қилишига асосланган давлатлараро ҳуқуқий иттифоқдир. Ички сиёсатда ҳомийликдаги давлат муайян маънодаги мустақилликка эга бўлади. Бунда ҳомийлик қилувчи давлатнинг тегишли органлари айни пайтнинг ўзида ҳимоядаги давлат ваколатларини ҳам ўзлаштириб олади. Протекторат собиқ мустамлакалар ва уларнинг метрополиялари ўртасидаги муносабатларнинг дастлабки босқичида мавжуд бўлиши мумкин.

Уюшган давлатлар шаклида юзага келган давлатлараро муносабатлар протекторат муносабатларига ўхшаб кетади. Чунончи, Пуэрто-Рико «асосий» давлат — АҚШ билан уюшган давлат ҳисобланади. Юридик жиҳатдан бундай давлатлар фақат ташқи сиёсатларинигина «асосий» давлат билан келишиб олишлари керак. Бу уларнинг ташқи суверенитетини расмият нуқтаи назаридан чеклайди. Лекин улар амалда ички сиёсатда ҳам, иқтисодиётда ҳам «асосий» давлатга қарамдир.

Бундан ташқари, тантанали равишда эълон қилинган федерация аслида унитар давлат бўлиб чиққан ҳолатлар маълум. «Совет халқи

миллий социалистик давлатчилигининг олий шакли»[1] ҳисобланган собиқ иттифоқ федерацияси худди шундай бўлганди.

Иттифоқдош республикалар СССР Конституциясида мустаҳкамланган ихтиёрий бирлашув асосида ягона иттифоқ давлати сифатида СССРга кирадилар, деб ҳисобланарди. ССР Иттифоқини тузиш ҳақидаги шартнома (1922 йил) бу бирлашувнинг ҳуқуқий асоси бўлганди. Бироқ бу фақат қоғоздагина шундай, яъни ҳуқуқшунослар тили билан айтганда, de jure бўлиб, амалдаги сиёсат de facto марказдан туриб амалга оширилиши давом этаверган. Шунга ўхшаш ҳолатни Россияда ҳозир ҳам кузатиш мумкин. Чунончи, бу ерда ижро этувчи ҳокимият раҳбарларини сайлаш – шаҳар ва вилоятлар маъмуриятлари бошлиқларини мамлакат президенти томонидан тайинланиши билан қўшиб олиб борилади. Лекин жойлардаги олий мансабдор шахсларни пойтахтдан туриб тайинлаш ва уларнинг ваколатларини белгилаб бериш федерация эмас, унитар давлатнинг белгисидир. Бунда олдинги хатоларининг ҳам таъсири катта. Айтайлик, давлат-ҳудудий чегараланиши даврида собиқ иттифоқ миллатлар манфаатлари мутлақо ҳисобга олинмаганди. Ўша вақтларда бошқача бўлиши ҳам мумкин эмасди. Зеро, миллат, миллатга мансублик қандайдир иккинчи даражали, аста-секин барҳам топиб кетадиган тушунча деб қараларди. Фақат биргина «миллат» — ягона шўро халқигина яшашга ҳақли эди.

Дарҳақиқат, миллий ғурури сўндирилган, маданияти, тарихи, тили, урф-одат ва қадриятлари камситилган, ҳақ-ҳуқуқлари, иззат-нафси ерга урилиб руҳан эзилиб, умидсизликка тушган халқ ва миллат мустамлакачилар ўлжаси эди. Мустабид шўро тузуми замонида Ўзбекистонга нисбатан «мамлакат» атамаси ҳеч қачон ишлатилган эмас. Ўша даврда кишиларни беватанликка тарғиб этувчи, она юрт, миллат тушунчаларини онгдан, юракдан буткул чиқариб юборишга қаратилган маккорона сиёсат олиб борилганди. Айниқса, тарихни, миллий ўзлигимизни англашга бўлган ҳар қандай интилиш ғаламислик, миллатчилик, феодал ўтмишни қўмсаш, байналмилалликнинг илдизига болта уриш сифатида баҳоланиб, қаттиқ тайзиққа олинганди.

Қолаверса, мустабид шўро тузуми даврида миллатчилик деб аталган ҳодиса аслида туб миллий қадриятларни, ўзига хос хусусиятларни, анъаналарни сақлаб қолишга интилиш бўлиб, бу миллат-

[1] Юридический энциклопедический словарь. М., 1984, 394-бет.

нинг ижтимоий, маънавий ва тарихий ривожланиш субъекти сифатида ўзини сақлаб қолишга интилишдан иборат асосли эҳтиёжи эди. «Ҳар қандай миллат, у нақадар кичик бўлмасин – инсониятнинг бойлигидир ва ҳар қандай миллий бирликнинг, унинг тил, маданий ва бошқа хусусиятларининг йўқ бўлиб кетиши Ер юзидаги маданий ва генетик фонднинг, шахс имкониятларининг қашшоқлашувига олиб келади»[1].

Бироқ тарих ҳамма нарсани жой-жойига қўйиши яна бир бор ўз исботини топди: бундай давлат, тўғрироғи, давлат тузилишининг бу шакли ўлимга маҳкум бўлди.

Инсоният учун энг муҳим сабоқлардан бири шундан иборатки, давлат тузилишининг ҳар қандай шаклида ҳам марказ билан ҳудудий жойлар ўртасида ваколатлар ҳар қандай миллий-этник можароларнинг келиб чиқиш эҳтимолини қарийб йўқ даражага олиб борадиган омилларни яратиш имконини берадиган тарзда тақсимланиши даркор. Буни, албатта, ёдда тутиш лозим. Жумладан, Чеченистондаги воқеалар бунинг ёрқин далилидир.

4. СИЁСИЙ ТИЗИМ ВА СИЁСИЙ РЕЖИМ (ДАВЛАТ РЕЖИМИ): ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ

Мазкур тушунчалар илмий доираларда нисбатан яқин ўтмишда – XX асрнинг 60-йилларида пайдо бўлган ва шу заҳотиёқ у олимлар дунёсида жиддий мунозараларга сабаб бўлган. Жумладан, улардан айримларининг фикрича, айниқса, «сиёсий режим» категорияси ўзининг умумлаштирувчи моҳиятига кўра, «давлат шакли» тушунчасининг синоними сифатида кўрилиши керак эди.

Бошқа олимларнинг фикрига кўра, сиёсий режим умуман давлат шакли таркибидан чиқариб ташланиши зарур. Зеро, деб тушунтиради улар, давлатнинг амал қилиши сиёсий режим эмас, балки давлат режимини тавсифлайди. Бу мунозаралар охир-оқибатда сиёсий (давлат) режимини тушунишга икки хил ёндашув – ***тор маънодаги ва кенг маънодаги ёндашувлар***нинг пайдо бўлишига олиб келди.

Кенг маънодаги ёндашув сиёсий режимни сиёсий ҳаёт ва умуман жамият сиёсий тизими ҳодисалари қаторига киритади.

[1] *Каримов И.А.*Хавфсизлик ва барқарорлик тараққиёт йўлида. 6-том. Т., «Ўзбекистон», 1998, 80-бет.

Тор маънодаги ёндашув эса уни фақат давлат ҳаёти ва давлатнинг ўзигагина мансуб тушунча сифатида талқин этади ва буни унинг давлат шаклининг бошқа томонларини — бошқарув шакли ва давлат тузилиши шаклини, шунингдек, давлатнинг ўз функцияларини амалга ошириш шакл ва услубларини аниқлаб бериши билан изоҳлайди.

Лекин кўп ўтмай, сиёсий режим ҳам кенг маънодаги, ҳам тор маънодаги ёндашувларни тақозо этади, деган хулосага келинди. Нима сабабдан шундай бўлди? Шунинг учунки, мазкур қараш жамият ҳаётининг икки асосий соҳаси – давлат ва ижтимоий-сиёсий соҳаларда рўй бераётган сиёсий жараёнларни замонавий тушунишга кўпроқ мос келади. Бундай қараш, шунингдек, давлат ва нодавлат ташкилотлар, ижтимоий-сиёсий ташкилотлар таркибига кирувчи сиёсий тузумнинг замонавий талқинига ҳам мос келади. Сиёсий тизимнинг барча таркибий қисмлари – сиёсий партиялар, жамоат ташкилотлари, меҳнат жамоалари (шунингдек, «тизимдан ташқари» объектлар – черков, оммавий ҳаракатлар ва бошқалар) давлатнинг, унинг моҳияти, функциялари, шакл ва услубларининг жиддий таъсирини сезиб туради.

Шу муносабат билан дастлаб «сиёсий тизим» тушунчасига тўхталиб ўтамиз. **Сиёсий тизим** деганда, *ўзаро боғланган нормалар, ғояларнинг ҳамда уларга асосланган, сиёсий ҳокимиятни, фуқаролар ва давлатнинг ўзаро алоқасини ташкил этувчи сиёсий институтлар, муассасалар ва ҳаракатлар мажмуи тушунилади*[1]. Ушбу сертармоқ тузилманинг асосий вазифаси сиёсатда яхлитликни, кишилар ҳаракати бирлигини таъминлашда намоён бўлади.

Сиёсий ва ҳуқуқий нормалар, сиёсий тузилма, сиёсий фаолият, сиёсий онг ва сиёсий маданият сиёсий тизимнинг таркибий қисмлари ҳисобланади.

Сиёсий ва ҳуқуқий нормалар шаклланган ёки белгилаб қўйилган хулқ-атвор қоидаларидир, конституциялар, кодекслар, уставлар, партияларнинг дастурлари, сиёсий анъаналар ва тартиб-қоидалар кўринишида мавжуд бўлган ҳамда амал қилувчи сиёсий муносабатларни тартибга солиш усулларидир. Сиёсий нормалар ва улар негизида юзага келувчи муносабатлар сиёсий институтлар сифатида эътироф этилади.

[1] Қаранг: *Гаджиев К.С.* Политическая наука. М., 1994, 112-бет.

Сиёсий тузилма сиёсий, давлат ташкилотлари, институтлар, муассасалар ва улар ўртасидаги муносабатлар мажмуи ҳисобланади. Бу тузилма сиёсат соҳасида одамлар ўртасида ўрнатиладиган муносабатларнинг барқарор томонини ифодалайди.

Сиёсий фаолият одамларнинг жамиятда сиёсий ҳокимиятни амалга ошириш тизими фаолиятини таъминлашга, уни ўзгартириш ва ҳимоя қилишга қаратилган ҳаракатларининг хилма-хил турлари саналади.

Сиёсий онг деганда, маънавиятнинг сиёсий ҳокимият механизмлари фолиятини акс эттирувчи ва сиёсий муносабатлар соҳасида одамлар хулқ-атворини йўлга солувчи ранг-баранг кўринишлари тушунилади.

Сиёсий маданият сиёсий бирлик аъзолари томонидан қабул қилинган ва уларнинг фаолияти ва муносабатларини тартибга солиш учун қўлланиладиган қадриятлар, сиёсий ғоялар, рамзлар, эътиқодлар тизимидир.

Сиёсий тизимнинг сиёсий жараёнларни тартибга солиш функцияси сиёсатнинг фаолият тури сифатида қарама-қарши, лекин ўзаро боғланган мақсадлар билан белгиланади. Бунда, айниқса, унинг ҳаётнинг ўзгараётган шарт-шароитларини ҳисобга олиш ва уларга мослашиш нуқтаи назаридан зарур бўлган янгиланиш ва ижтимоий яхлитликни сақлаш омили бўлган барқарорлашиш мақсадларига эришишга қаратилган табиати муҳим аҳамият касб этади.

Мамлакатда таркиб топган сиёсий режимга қараб сиёсий тизимларнинг: бошқаришда мажбурлаш, зўрлик ишлатиш усулларидан фойдаланишга асосланган буйруқбозлик; турли сиёсий ва ижтимоий кучларнинг қарама-қаршилигига асосланган тортишув; ижтимоий тотувликни сақлаш ва можароларга барҳам беришга қаратилган жамиятни муросага келтириш каби типлари шаклланади[1].

Сиёсий режим ҳақида гап кетганда, аввало, шуни алоҳида қайд этиб ўтиш керакки, давлат шаклини тавсифлашда сиёсий режим тор маънода (давлат раҳбарлиги усул ва услублари йиғиндиси) ҳам, кенг маънода тушунилганда (шахснинг демократик ҳуқуқлари ва сиёсий эркинликларининг кафолатланиш даражаси, расмий конституциявий ва ҳуқуқий шаклларнинг сиёсий ҳаёт воқелигига

[1] Қаранг: *Чиркин В.Е.* Глобальные модели политических систем современного общества: индикаторы эффективности // «Государство и право», 1992, 5-сон, 84-бет.

мос келиш мезони, ҳокимият тузилмаларининг давлат ва ижтимоий ҳаёт ҳуқуқий асосларига муносабати хусусияти) ҳам катта аҳамиятга эга.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, тўла асос билан шуни айтиш мумкинки: сиёсий режим давлат ҳокимиятининг аҳоли билан ўзаро муносабатлари қандай қилиб ва қандай усуллар, йўсинлар ёрдамида амалга оширилади, ижтимоий қатламларнинг сиёсий соҳадаги ҳақиқий нисбати қандай намоён бўлади, турли жамоат ташкилотларининг сиёсий мақоми қандай, давлат органлари ўз ҳудудида яшовчи аҳолини бошқариш бўйича амалда қандай роль ўйнайди? – деган саволларга аниқ жавоб беради. Демак, **сиёсий режим** сиёсий ҳокимиятни амалга ошириш усуллари, методлари ва воситаларининг мажмуидир.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси давлатчиликнинг кўп асрлик тарихида маълум бўлган сиёсий режимнинг бир неча асосий турини ажратиб кўрсатади.

Шунга кўра, барча сиёсий режимлар, биринчи навбатда, икки хил кўринишдаги катта гуруҳга – ***демократик ва демократияга зид*** режимга бўлинади.

Демократияга зид режим уч турдан – тоталитар, фашистик ва автократик турлардан иборат.

Автократик режимга ***жамоа автократияси ва ягона шахс автократияси*** киради.

Жамоа автократияси ўз навбатида ***аристократия ва олигархия*** деб ном олган бошқарув шаклларига бўлинади.

Ягона шахс автократияси деспотия, мустабидлик, шахсий ҳокимият шаклларига эга.

Энди мазкур режимларни батафсил кўриб чиқамиз.

Деспотик режим (юнонча «чекланмаган ҳокимият»). Ушбу режим ҳокимият истисносиз фақат бир шахс томонидан амалга ошириладиган мутлақ монархияга (подшоҳликка) хосдир. Деспотик (истибдодга асосланган) режимлар қадимда пайдо бўлган. У ҳокимиятни бошқаришдаги ўта ўзбошимчалик, фуқароларнинг тўла ҳуқуқсизлиги, бошқаришда ҳеч қандай ҳуқуқий ва ахлоқий асосларнинг бўлмаслиги билан ажралиб туради. Зулмкорлик шароитида мустақил ҳаракат қилиш, норозилик билдириш, қаҳр-ғазаб изҳор этиш мумкин эмас – улар дарҳол бостирилади. Бундай бостиришлар чоғида қўлланиладиган жазолар ўта шафқатсизлиги

билан ажралиб туради ва айни пайтда жазо «жиноят»дан анча даҳшатли бўлади.

Нега шундай қатъий чоралар кўриларди? Албатта, даҳшат ва қўрқув уруғини сочиш учун-да. Деспотия одамларни даҳшатда ушлаб туришга асосланган режимдир. Монтескье деспотияни таърифлар экан, ҳукмдорнинг жазога кўтариб турилган қўлини ҳамма ҳар дақиқа ҳис этиши керак эканлиги ҳақида шундай ёзади: «Мабодо, ҳукмдор даҳшат солиб турувчи қўлини бир лаҳзагагина туширса, башарти, у давлатда биринчи ўринларни эгаллаб турган шахсларни тўхтовсиз яксон қилиб ташлай олмаса, ҳамма нарса барбод бўлди, деяверинг, зеро, даҳшат қўрқуви – бошқарувнинг мазкур ягона асоси йўқолар экан, унда халқнинг ҳимоячиси ҳам йўқ бўлади»[1].

Деспотик режим асосан Ўрта Ер денгизи мамлакатларида, Яқин Шарқда, Осиё, Африка, Жанубий Америка мамлакатларида, яъни Осиё ишлаб чиқариш усули (осиёча тараққиёт йўли) қарор топган давлатларда учраган. У инсоният тараққиётининг дастлабки босқичларига хосдир. Бироқ бу режим ҳозирги босқичда ҳам, ҳозирги замон давлатларида ҳам улар ривожининг тарихий ўзига хослиги, бу давлатлардаги бошлиқларнинг шахсий фазилатларига боғлиқ равишда пайдо бўлган ва бўлиши ҳам мумкин.

Мустабид режим – якка шахс ҳукмронлигига асосланган. Мустабид ҳокимияти, одатда, зўравонлик, босиб олиш, баъзан эса қонуний ҳокимиятни ағдариб ташлаш натижасида ўрнатилиши билан деспотиядан фарқ қилади. Унда ҳам ҳуқуқий ва ахлоқий асослар бўлмайди, у зўравонлик, баъзан эса террор ва геноцид асосига қурилган бўлади. Мустабид ҳокимият шафқатсиздир. У ҳам даҳшат ва қўрқувга асосланади. Мустабид ҳар қандай қаршиликни туғилишдаёқ бостиришга ҳаракат қилади, шу туфайли нафақат итоатсизлик, балки шу ҳақда ўйлаганлик учун ҳам кўпинча қатл этадилар. Бошқа мамлакат ҳудуди ва аҳолисини забт этиш нафақат жисмоний ва ахлоқий зўравонликка, балки асоратга солинган халқ анъаналари ва урф-одатларини таҳқирлашга ҳам олиб келади. Мустабид режимлар қадимги Юнонистон полис[2]ларида, айрим ўрта аср шаҳар-давлатларида мавжуд бўлган.

---

[1] *Мухаев Р.Т.* Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений. М., «ПРИОР», 2000, 125-бет.

[2] Полис – Юнонистонда шаҳар-давлатлар шундай аталган.

Юқорида таъкидлаганимиздек, мустабид режим деспотия сингари зўравонликка асосланади, бироқ деспотия шароитларида қаҳр-ғазаб қамчиси, энг аввало, олий мансабдорлар бошига тушса, мустабид тузумида унинг зарбига ҳар бир одам учрайди. Қонунлар ишламайди, уларнинг ўзи жуда кам бўлади. Чунки мустабид ҳокимият қонунларни яратишга интилмайди ҳам.

Тоталитар режим. Ушбу режим XX аср маҳсулидир. Тўла асос билан унга фашистик давлатларни ҳамда «шахсга сиғиниш» даври шўро тузуми давлатини киритиш мумкин. Тоталитар режим авторитар режимнинг энг кескин шаклидир. Тоталитар давлат тўла қамровли, тўла назорат қилувчи ва ҳамма нарсага чуқур кириб борувчи ҳокимиятдир.

Тоталитар режим – фуқаролар ҳаётига ўз аралашувини чек-чегарасиз кенгайтирган, уларнинг бутун фаолиятини ва мажбурий мувофиқлаштиришни ҳам ўз бошқаруви кўламига қўшиб олган сиёсий режим демакдир. «Totalis» сўзи лотинчада «жами, тўла бир бутун» маъносини англатади[1]. Бинобарин, тоталитар давлат ҳамма ва жами нарсаларни ўз комига тортувчи давлатдир. У, фуқароларнинг ташаббускорлиги нозарур ва зарарли, фуқаролар эркинлиги эса хавфли ва чидаб бўлмайдиган нарса, деган ақидага амал қилади. Ягона ҳокимият маркази мавжуд бўлиб, у ҳамма нарсани билиш, ҳамма нарсани олдиндан кўра олиш, ҳамма нарсани режалаштириш, ҳамма нарсани амр қилишга даъват этилган ҳисобланади. Таниқли ҳуқуқшунос И.Ильин бундай давлатни қандай таърифлаганлигига эътибор қилинг: «Одатдаги ҳуқуқий онг, тақиқланмаган ҳамма нарсага рухсат берилади, деган нуқтаи назардан келиб чиқади, тоталитар давлат эса бутунлай бошқа нарсани: ёзилмаган ҳамма нарса ман этилади, деб уқтиради. Одатдаги давлат: сенинг хусусий манфаатларинг бор, унда сен эркинсан, дейди; тоталитар давлат: фақат давлат манфаатигина мавжуд ва сен унга боғлангансан, дея эълон қилади.

Одатдаги давлат: ўзинг ўйла, эркин эътиқод қилавер, ўз ички ҳаётингни ўзинг хоҳлаганингча қуравер, деб рухсат беради; тоталитар давлат: ёзилганларнигина ўйла, эътиқоднинг кераги йўқ, ўз ички ҳаётингни кўрсатмалар асосида қурасан, деб талаб қилади. Бошқача айтганда, бу ерда бошқарув ҳамма нарсани қамраб олади,

[1] Қаранг: Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунчалар, тамойиллар ва атамалар. Т., «Янги аср авлоди», 2002, 144-бет.

инсон ҳар томонлама асоратга солинади, эмин-эркин бўлиш жиноят ҳисобланиб, жазога тортилади»[1].

Шу муносабат билан И. Ильин, тоталитаризм моҳияти ***давлатнинг алоҳида шакли*** (демократик, республика ёки авторитарлиги)да эмас, балки ***бошқарув қўламидадир – бу кўлам ҳамма нарсани ўз комига қамраб олишда ифодаланади,*** деб ҳисоблайди.

Бироқ бундай бошқарув фақат ҳокимият ягоналиги истисносиз ягона партияга, иш беришда монополияга, ҳамма ёққа кириб борувчи қидирувга, ўзаро чақимчиликка ва шафқатсиз терроргa асосланган энг изчил диктатура шароитидагина амалга оширилиши мумкин.

Тоталитар режимда сиёсий ҳукмрон партия, сиёсий раҳнамо, халқ доҳийси бошчилигидаги ҳукмрон элита томонидан яратиладиган ягона расмий мафкура мавжуд бўлади.

Тоталитар режим жамиятнинг етакчи кучи деб эълон қилинувчи ягона ҳукмрон партиянинг бўлишигагина йўл қўяди. Унинг қоидалари муқаддас ақидалар сифатида қабул қилинади. Ҳукмрон партия давлат бошқаруви жиловини эгаллаб олади: партия ва давлат маҳкамаларининг чирмашиб-чатишиб кетиши рўй беради. Бундан ташқари, ҳукмрон партиянинг мислсиз муваффақиятлари ҳақидаги ахборотлар халқ онгига муттасил сингдириб борилади. Чунки оммавий ахборот воситалари ҳам партиявий ҳисобланади. Буларнинг ҳаммаси тоталитар режим асосий қонунлар билан эмас, балки партия амр-фармонлари, фармойишлари ва йўриқномалари асосида яшашини англатади. Қонунлар ҳали умуман мавжуд экан, улар тўлалигича партия йўриқларига бўйсундирилган бўлади. Давлат органлари шунчаки амал қилади, аслида улар партия диктатурасини яшириб турувчи пардага айланади. Модомики, «фуқаролар» ҳали мавжуд экан, улар (ҳуқуқ, ваколатларни эмас) мажбуриятларни адо этувчи субъектларга ҳамда фармойишлар объектига айланадилар.

Бу шундай тузумки, унда ҳуқуқ субъектлари бўлмайди, қонунлар ҳам, ҳеч қандай ҳуқуқий давлат ҳам бўлмайди. Бу ерда ҳуқуқий онг руҳий омиллар — очлик, қўрқув, азоб-уқубатлар ва хўрликлар билан, ижодий меҳнат эса зўр бериб қулларча ишлаш билан алмаштирилади.

[1] *Ильин И.* О грядущей России. М., «Телекс», 1993, 50-бет.

«Шунинг учун ҳам тоталитар режим, – деб ёзади И.Ильин, – ҳуқуқий ҳам, давлат режими ҳам эмас. Материалистлар томонидан яратилган бу режим тўлалигича «тан ва руҳ»нинг ҳайвоний ва қуллик омилларига, қул назоратчиларининг таҳдидли буйруқларига, бу назоратчиларга юқоридан сингдирилган ўзбошимча фармойишларга асосланади. Бу – фуқаролари, қонунлари ва ҳукумати мавжуд бўлган давлат эмас, ижтиомий-гипноз машинасидир; бу – даҳшатли ва тарихда мисли кўрилмаган биологик ҳодиса – ҳуқуқ асосида эмас, эркинлик, онг-идрокка, фуқаролик, давлатга асосланмаган, қўрқув, нодонлик ва ёвузлик чатишмасидан иборат жамиятдир»[1].

«Агар бу ташкилотнинг шакли ҳақида гапирадиган бўлсак, у мислсиз миқёслардаги ва ўз комига дунёни тортувчи қулдорлик диктатурасидир», деб ҳисоблайди И. Ильин.

Давлат бошқарувида тоталитар режим ўта марказлашганлиги билан тавсифланади. Юқоридан келадиган буйруқларни ҳамма бажариши шарт, ҳар қандай ташаббус жазоланади.

Тоталитар тизимга «доҳий» бошчилик қилади. У — энг оқил, доно, энг адолатли одам ҳисобланади. У беайб, уни танқид қилиш мумкин эмас. Уни қарийб худо даражасига чиқариб қўйилади.

Ижро этувчи органлар, айниқса, куч ишлатувчи тузилмалар аҳамиятининг кучайиши содир бўлади. Тоталитар режим аҳолига нисбатан кенг кўламли ва доимий террорни қўллайди. Террор ҳокимиятни мустаҳкамлаш ва амалга оширишнинг биринчи шарти бўлиб қолади.

Айни пайтда мамлакатни ҳарбийлаштириш ҳам тоталитар режимга хос хусусиятлардан биридир. Ҳарбий-саноат мажмуи, армия тоталитаризмнинг асосий таянчлари ҳисобланади.

Тоталитаризм шароитида ҳаётнинг барча соҳалари устидан давлатнинг тўла назорати ўрнатилади. Иқтисодий ҳаётда мулкнинг барча шакллари давлат тасарруфига ўтказилади. Сиёсий ҳаётда фуқаролар қарийб қатнашмайди, одамларнинг шахсий ҳаёти ҳам назорат остида бўлади. Ақидапарастлик мафкуравий, сиёсий ва ҳуқуқий ҳаётнинг асосига айланади. Тоталитар режим «душманлар»га қарши кураш ниқоби остида чақимчиликни рағбатлантиради.

[1] *Ильин И.* О грядущей России. М., «Телекс», 1993, 50-бет.

Бинобарин, шўро тоталитар тузуми чоғида сотқинлик, муно-фиқлик, мансаб пилапояларидан кўтарилиш учун энг зарур хусусият эди. «Зеро, мустамлака тузумидан ҳар биримиз, миллатимиз жабр кўрган, изтироб чеккан. Буни унутиб бўлмайди, албатта. Ёш авлод, айниқса, буни билиши керак. Ёшлар сохта, баландпарвоз, аммо ичи пуч, ҳаётга зид ғояларга учмаслиги лозим. Биз ўтиш даврининг қийинчилигини бошдан кечирмоқдамиз. Социализм бизни қолоқликка маҳрум этди ва биз ана шу нотўғри йўлни тарк этиб, дадиллик билан янги ҳаёт қура бошладик»[1].

Дарҳақиқат, эндиликда тоталитар тузум ҳукмрон бўлган собиқ иттифоқ ўрнида юзага келган, ўз мустақиллигини қўлга киритган давлатларнинг барчаси бу тузумдан, давлатни тоталитар бошқарув шаклидан воз кечди. Ҳозирги кунда мустақил Ўзбекистон ўз олдига ҳуқуқий демократик давлат ва адолатли фуқаролик жамияти қуришни мақсад қилиб қўйган. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 34-моддасида: «Ўзбекистон Республикаси фуқаролари касаба уюшмаларига, сиёсий партияларга ва бошқа жамоат бирлашмаларига уюшиш, оммавий ҳаракатларда иштирок қилиш ҳуқуқига эгадирлар. Сиёсий партияларда, жамоат бирлашмаларида, оммавий ҳаракатларда, шунингдек, ҳокимият вакиллик органларида озчиликни ташкил этувчи шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қадр-қимматини ҳеч камситиши мумкин эмас», – деб ёзиб қўйилган. Демак, бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида турли ижтимоий гуруҳларнинг манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилишга қодир бўлган парламент туркумидаги қатор сиёсий партия ва ҳаракатлар, турли жамғарма ва институтлар фаолият кўрсатмоқда.

Умуман олганда, ҳар қандай демократик жамият тоталитар тузумга ва унинг мустабид мафкурасига тубдан қарама-қаршидир. Демократик жамиятда ҳеч қандай мафкура давлат мафкураси сифатида ўрнатилиши мумкин эмас. Бу принцип Ўзбекистонда ҳам қонун билан белгилаб қўйилганлиги асло бежиз эмас.

Шахсий ҳокимият режими тоталитаризм кўринишларидан биридир. У кўпгина жиҳатлари билан тоталитар режимга ўхшаб кетади. Лекин унда «шахсга сиғиниш», доҳийга сиғиниш, айниқса, кучаяди. Бошқарувнинг бундай усули оқибатлари яқин ўтмишимиздаги шўро ҳокимияти давридаги ҳолатдан ҳаммамизга маълум.

[1] *Азизхўжаев А.А.* Давлатчилик ва маънавият. Т., «Шарқ», 1997, 93-бет.

Шунга қарамай, бугунги кунда ҳам собиқ иттифоқни қайтариш, тиклаш ҳамма балолардан халос этади, дегувчилар учраб туради. Ўзбекистон Президенти Ислом Каримов бундай даъволарнинг бутунлай асоссизлигига эътиборни қаратиб, жумладан, у шундай деганди: «Табиий савол туғилади: Ўзбекистон етмиш йил мобайнида текин хом ашё макони эди, хўш, ўша иттифоққа Ўзбекистон ва умуман Ўрта Осиё минтақаси марказ ва бошқа республикаларни яна сувтекин хом ашё билан таъминловчи сифатида қайтадими? Сизлар шуни хоҳлайсизларми, жаноблар ва ўртоқлар?!»[1].

Эндиликда тоталитар ўтмишини унитганлар, мустабид шўро тузумини қўмсаётганлар, бундоқ дўппиларини қўлларига олиб, «Кеча ким эдигу, бугун киммиз?», деб ўйлаб кўрсалар яхши бўлар эди. Зотан, «Мустақиллик миллий онг эркинлиги, тафаккур озодлиги, маънавий-руҳий баркамолликни тақазо этади. Мана шу кўрсаткичларга умумхалқ миқёсида эришилгандагина, маънавият соҳасида тўлақонли мустақилликка эришилди, дейиш мумкин. Умуммиллий савиянинг мана шундай кўтарилишигина миллий мустақиллик мафкурасининг тугал шаклланишига замин бўла олади. Бундай орзуларимизга мустаҳкам асослардан бири шуки, биз ўтмишда буюк бўлган давлатнинг ворисларимиз. Яъни: ўтмишда буюк давлатлар барпо этган боболарнинг авлодимиз. Кўкрак тўла миллий ифтихор туйғулари билан баралла бонг урсак арзийдики, биз буюк давлатчилик тарихига эга бўлган миллатмиз. Фақат мана шу тарих тажрибаларидан огоҳ бўлмоғимиз лозим»[2].

Фашистик режим. Бу тоталитаризмнинг энг юқори поғоналарига хос шакллардан бири бўлиб, миллатчилик мафкураси, бир миллатнинг бошқаларидан афзаллиги тўғрисидаги тасаввурлар ҳамда ўта тажовузкорлиги билан ажралиб туради.

Фашизм давлат сиёсати даражасига кўтариладиган миллатчилик, ирқчилик мафкурасига асосланади. Миллий муштаракликни муҳофаза этиш, жуғрофий-сиёсий ва ижтимоий вазифаларни ҳал этиш, миллат «софлиги»ни асраш фашистик давлатнинг мақсади сифатида эълон қилинади. Фашистик мафкуранинг бош шиори: одамлар қонун олдида, ҳокимият, суд олдида тенг бўлиши мумкин эмас – уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари қайси миллатга, ирққа

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. 1-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 207-бет.

[2] *Азизхўжаев А.* Давлатчилик ва маънавият. Т., «Шарқ», 1997, 96-бет.

мансубликларига боғлиқ, деган ярамас ақидалардан иборатдир. Бунда муайян миллат олий ирққа мансуб ва шунинг учун барча эзгуликларга муносиб, деб эълон қилинади. Бошқалар фақат норасо, тубан одамлар сифатидагина яшашлари мумкин, деб ҳисоблашади.

Фашистик режим инсонга нафрат билан қаровчи тажовузкор режим бўлиб, барча халқларни, шу жумладан ўз халқини ҳам азоб-уқубатларга олиб боради.

Фашизмни тавсифловчи хусусиятлар:

– динсизлик, умуман, динга душманларча муносабатда бўлиш;

– доимий ва гўё «идеал» тузум сифатида ҳуқуқий тоталитаризмни барпо этиш;

– партия якка ҳукмронлигини ўрнатиш ва улардан ўсиб чиқувчи коррупция ва ахлоқий бузилишлар;

– миллатчилик ва жанговар шовинизмга муккасидан кетиш;

– сафсатабозлик, лаганбардорлик ва зулмкорлик суяк-суягигача сингиб кетган цезаризмга бутун борлиғи билан берилиб кетишдан иборат.

Юқоридагиларга қарамай, фашизмни бундан кейин инсониятга таҳдид солмайдиган режим деб ҳисоблаш мумкин эмас. Мазкур режим муайян тарихий шарт-шароитларда вужудга келиши мумкинлигини ҳаммамиз яхши биламиз. Бунда жамиятдаги ижтимоий ихтилофлар, омманинг қашшоқлашуви яққол кўзга ташланади. Умуман, И. Ильин, фашизм «большевизмга қарши жавоб сифатида, давлат-муҳофаза кучларининг ўнгга томон жамланиши кўринишида дунёга келган. Сўллик алғов-далғовлари ва сўл тоталитаризм (И.Ильин социализмни шундай тузум деб ҳисобларди – ***З.И.***) ҳужуми даврларида у соғлом, зарурий ва муқаррар ҳодиса эди. Кучларнинг бундай жамланиши, ҳатто, демократик давлатларнинг ўзида ҳам кейинчалик амалга оширилавериши мумкин. Миллий хавф-хатар чоғларида халқнинг соғлом кучлари ҳамиша мудофаа-диктаторлик йўналишида жамланади. Қадимги Римда шундай бўлганди, янги Европада ҳам шундай бўлган, бундан кейин ҳам шундай бўлади»[1].

Албатта, бу фикрларнинг ҳаммасига ҳам қўшилиб бўлмайди. Чунончи, фашизмнинг (ҳатто у энди туғилиб келаётган чоғида ҳам) «соғлом», бунинг устига муқаррар ҳодиса деб аталишига сира қўшилолмаймиз. Аммо унинг ижтимоий табиатига шубҳа йўқ. У

[1] *Ильин И.* О грядущей России. М., «Телекс», 1993, 67-бет.

ахлоқий устунлари қулаган носоғлом жамиятда туғилиши, шубҳасиз. Шундай шароитдагина миллатчилик ғоялари ва енгил-елпи шиорларга асосланган ҳаракатлар вужудга келади. Ўшанда кўпчилик ўз шаънини қадрлаш ҳисси такаббурона кибр-ҳаво эмаслигини, ватанпарварлик оламни забт этишга даъват қилмаслигини, ўз халқини озод этиш, қўни-қўшниларни бўйсундириш ёки йўқ қилиш эмаслигини хаёлига ҳам келтирмайди. Ўз халқига қарши ҳаммани оёққа турғизиш уни ҳалок этиш демакдир.

Авторитар режим. У ҳуқуқий, ахлоқий асосларга эга бўлиши мумкин. Бироқ бундай давлат халқни бошқариш ишларига жалб этмайди. Вакиллик органларининг мавжудлиги аҳволни ўзгартиролмайди. Улар амалда давлат ҳаётида арзирли мавқега эга бўлмайди. Парламент доҳий ёки бир гуруҳ шахслар (хунта, олигархия) бошчилигидаги ҳукмрон элита таклиф этган ҳар қандай қарорларни сўзсиз тасдиқлаб бераверади. Раҳбарликни амалга оширувчи элита, олий мансабдор шахслар учун катта енгилликлар, имтиёзлар мавжуд бўлади. Раҳбарлик ҳарбий ёки давлат тўнтариши ёрдамида ҳокимиятни забт этганлар қўлига ўтар экан, авторитар режим ***тўда*** ёки ***хунта*** номини олади. Ҳукмрон тўда ичида бошлиқ ажралиб туради. Бошлиқ у ёки бу масалани муҳокама этишда ўз «командаси»га мурожаат қилиши, уларнинг маслаҳатларини тинглашига қарамай, унинг таъсир доираси чек-чегарасиздир.

Авторитаризм шароитида мухолифатга йўл қўйилмайди. Бундай режимда шахс ўз конституциявий ҳуқуқларидан фойдалана олмайди. Ҳокимият билан ўзаро муносабатларда у ўз хавфсизлиги кафолатларидан ҳам маҳрумдир. Зеро, ҳокимият унга нисбатан бемалол мажбур этиш чораларини қўллаши мумкин. Давлат манфаатларининг шахс манфаатларидан тўла устунлиги эълон қилинади.

Авторитар ҳокимият халқ ишончи буюк куч эканлигини яхши тушунади. Шунинг учун омма орасида доҳий ва унинг сафдошларига кўр-кўрона фидойиликни сингдиришга интилади. Бунинг учун у сафсатабозлик ва халқ онгини турли ҳийла-найранглар билан заҳарлаш йўлларидан фойдаланади. Ҳозирги вақтда авторитар режимлар турли мамлакатларда тез-тез учраб туради.

Шундай қилиб, биз демократияга қарши режимларни кўриб чиқдик ва энди демократик режимлар таҳлилига ўтамиз.

Демократик режимнинг энг замонавий шаклларидан бири **либерал-демократик режим** ҳисобланади. У кўпчилик мамлакатларда мавжуд. Унинг аҳамияти ва мафтункор қудрати шу қадар кучлики, кўпчилик олимлар уни ҳокимиятни амалга ошириш режими эмас, балки жамият тараққиётининг муайян босқичида цивилизациянинг яшаш шарти, сал бўлмаса, жамият сиёсий ташкилоти сиёсий тадрижий ривожининг якуний натижаси, деб ҳисоблашмоқда. Албатта, бу ўринда бўрттириш, муболаға кўриниб турибди. Ҳозир давлат ҳокимиятининг янги шакллари пайдо бўлмоқдаки, бундай шошқалоқлик ва қатъий хулосаларга ўрин йўқ, деб ҳисоблаймиз.

Шунингдек, давлат ва ҳуқуқ назариясида энг демократик ва инсонпарварлик принципларига асосланган ҳокимиятни амалга оширишнинг сиёсий усул ва услубларини ҳам либералликка тааллуқли деб қарашларини айтиб ўтиш жоиз. Бу принциплар, энг аввало, шахс билан давлат ўртасидаги иқтисодий муносабатларни белгилаб беради. Бунда инсон ўз мулки, ҳуқуқ ва эркинликларига эга бўлади, иқтисодий жиҳатдан мустақил, сиёсий эркин ҳаракат қилади. Шахс билан давлат ўртасидаги нисбатларда устуворлик шахс томонида бўлади. Либерал режим бозор муносабатларини, бозор иқтисодиётини ташкил этишни тақозо этади. Бозор эса тенг ҳуқуқли, эркин ва мустақил шерикчиликни талаб этади. Либерал жамиятда сўз эркинлиги, фикр алмашиш эркинлиги, мулк шакллари эркинлиги эълон қилинади, хусусий ташаббускорликка кенг йўл очилади.

Бундай жамиятда давлат ҳокимияти сайловлар йўли билан шакллантирилади. Давлат бошқарувини амалга ошириш ҳокимиятнинг бўлиниши принципи асосида йўлга қўйилади.

Давлат бошқарувида марказдан қочириш принципидан фойдаланилади, яъни марказ маҳаллий органлар ҳал эта олмайдиган муаммоларнигина ечишни ўз зиммасига олади. Либерал-демократик режим давлат режими (сиёсий режим) бўлган жамият фуқаролик жамияти ҳисобланади.

Бироқ буни ҳам ортиқча идеаллаштириш мумкин эмас. Бу режимда аҳоли даромадларининг, улар турмуш даражасининг кескин табақаланиши рўй беради, фуқароларнинг бошланғич имкониятлари бир-бирларидан жуда катта фарқ қилади, уларнинг ижтимоий ҳимоясида муаммолар бўлади, фақат ўзинигина ўйлаш (индивидуализм) ривожланиб кетиши мумкин ва ҳоказо. Барибир,

либерализм бугунги кунда кўпчилик давлатлар учун энг мафтункор режим бўлиб қолмоқда.

Асл демократик режим. Гарчи «демократия» сўзи кўпчиликка маълум бўлса-да, лекин кўпчилик унинг чинакам мазмуни билан таниш эмас. Бундан ташқари, тоталитар тузумлар ҳамда ҳарбий диктатуралар халқ мададига таяниш мақсадида ўзларига демократик тамғалар осиб олган ҳоллар бўйича тарихда мисоллар кўп. Айни пайтда демократик ғоялар ҳеч қачон тарих майдонини тарк этмаган ва инсониятни ҳамиша тўлқинлантириб келган.

Демократия нима? Луғатда «демократия» сўзига «халқ бошқаруви шакли бўлиб, унда халқ олий ҳокимият соҳиби ҳисобланади ва бу ҳокимиятни ё бевосита, ёки эркин сайлов тизими воситасида ўзи сайлаган вакиллар орқали амалга оширади», дея таъриф берилган. Авраам Линкольн (АҚШ XVI президенти)нинг сўзларига қараганда, демократия – «халқ томонидан халқ учун амалга ошириладиган халқ бошқарувидир».

Айни пайтда «Демократия», яъни «халқ ҳокимияти»[1] сиёсий-ҳуқуқий тизимлар, давлат шакллари, бошқарув усуллари, ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат ташкилотлари, шахс ҳуқуқ ва эркинликлари билан боғлиқ тушунчадир. Демак, «демократия», «ҳуқуқ», «сиёсат» ўзаро боғлиқ тушунчалар, ҳодисалардир. Уларни бир-бирига уйғун, муштарак қилувчи омил ижтимоий манфаатлар ҳисобланади. Айнан ижтимоий манфаатлар орқали демократия, ҳуқуқ ва сиёсат ўртасидаги алоқадорлик, уларнинг характери, мақсади, моҳияти англашилади»[2].

Шу маънода И.Ильин таърифи ҳам қизиқиш уйғотади. У шундай ёзади: «Демос» сўзи халқ маъносини англатади, «кратос» сўзи куч, ҳокимиятни ифодалайди. Ҳақиқий давлат шу маънода «демократик» бўлиши мумкинки, ўзининг энг яхши кучларини халқдан олади ҳамда уни ўз тузилишида тўғри иштирок этишга жалб қилади. Бу — мана шу энг яхши кучларнинг доимий танлови давом этиб, ***халқ ўз давлатини тўғри қурини билиши даркор демакдир***»[3].

Қизиғи шундаки, демократия ниҳоятда мураккаб ҳодиса бўлишига қарамай, унинг дунёга келиш, ҳатто туғилган санасини

---

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Азизхўжаев А.* Давлатчилик ва маънавият. Т., «Шарқ», 1997, 96-бет.

[2] *Мамадалиев Ш.* Халқ ҳокимиятчилиги. Т., 2003, 102-бет.

[3] *Ильин И.* О грядущей России. М., «Телекс», 1993, 42-бет.

аниқлаш ажабланарли даражада ғоят жўн ишдир: бу — милоддан аввалги V асрдаги Афина шаҳар-давлатидир. Перикл Афинаси (унинг энг шуҳрат топган бошлиғи шарафига бу давлат шундай аталган) сиёсатчи-назариётчилар ва давлат арбобларининг кейинги авлодлари учун илҳом манбаи бўлиб хизмат қилган.

Шу билан бирга, бугунги нуқтаи назар билан ёндашилганда, Афина демократиясининг кўпгина жиҳатлари ғалати ва ёт туюлиши мумкин.

Милоддан аввалги VI-V асрларда Афинада Марказий сиёсий институт (маҳкама) беш-олти минг киши қатнашадиган йиғин бўлган. Йиғин балоғат ёшига етган ҳамма эркак фуқаролар учун очиқ эди (аёллар, қуллар ва муҳожирлар истисно қилинганди). Йиғин ҳеч қандай ҳуқуқий чеклашларсиз кўпчилик овоз билан амалда ҳар қандай ички муаммоларни ҳал эта оларди. Судлов ишлари ҳам таркиби 501 фуқародан иборат маслаҳатчилар боягидай кўпчилик овоз билан бирон кишининг айбли ёки айбсизлиги ҳақида ҳукм чиқарарди.

Йиғин бошқарувчилари сайланмай, қуръа ташлаш йўли билан аниқланиши яна ҳам ажиброқ эди. Зеро, афиналиклар, ҳар қандай фуқаро давлат лавозимини эгаллай олади, деб ҳисоблардилар. Лавозимларнинг ўзи ҳам жуда кам эди: генераллар бир йиллик муддатга сайланишарди. Бошқа ҳамма ҳолатларда Перикл Афинаси ҳаммага маълум ижро этувчи институтлар бўлмиш президент, бош вазир, маҳкама ёки доимий фуқаролик хизматисиз ишларни эплайверарди. Қарорлар қабул қилиш учун масъулият беистисно йиғин аъзолари бўлган фуқаролар зиммасига тушарди.

Конституциявий чеклашлар нималигини билмаган Перикл даври Афинасида фракциячиликка мойиллик кучли бўлиб, кўпинча сўзамол ва айёр нотиқлар таъсирига тушиб қолинарди. Шунинг учун ҳам оқибат-натижада демократик Афина файласуф Суқротни ўлимга маҳкум этди ва бу билан унинг шогирди Афлотуннинг битмас-туганмас нафратига учради. Афлотун умуман демократиянинг ашаддий душманига айланди.

Лекин душманлари бўлгани, ички заифликларига қарамай, Афина демократиясини нозик гулга ўхшатиб бўлмасди. У милоддан аввалги 404 йилдаги Пелопонес урушидаги мағлубиятни бошдан кечириб ҳамда ўзининг ашаддий рақиби Спарта қўлига тушиб ҳам қарийб 200 йил яшади.

Шу ўринда ***инсон*** ва фуқаро ***ҳуқуқлари ҳамда эркинликлари*** ҳақида гапирганимизда, нима учун ***«демократия» сўзи***ни четлаб ўта олмаймиз? Афтидан, ***биринчи навбатда,*** шунинг учунки, эркинлик ва демократия сўзлари, гарчи синоним бўлмаса-да, ўзаро бир-бирининг ўрнини босувчи тушунча сифатида ишлатилади. Чиндан ҳам демократия эркинлик ҳақидаги ғоялар мажмуини ўз ичига олади, лекин, бундан ташқари, ***шуниси жуда муҳимки,*** у эркинликка қонуний мақом бахш этадиган амалий нормалар ва тартиб-қоидалар мажмуини қамраб олади. Айни шу ҳолат Ўзбекистон Республикасининг – давлатимизнинг конституциявий принципларини демократик деб аташ имконини беради. Чунки уларда инсон ҳуқуқлари ва ҳамманинг қонун олдида тенглиги қонунан мустаҳкамлаб қўйилган.

Демократия икки асосий турга – **бевосита демократияга ва вакиллик демократиясига** бўлинади. ***Бевосита демократия*** шароитида сайланган ёки тайинлаб қўйилган расмий шахслар воситачилигисиз фуқаролар ижтимоий қарорларни қабул қилишда қатнаша оладилар. Бундай тизим нисбатан кам одамлар қатнашадиган жамоа ва қабила кенгашларида, касаба уюшмалари маҳаллий органлари йиғинларида ҳамма аъзолар масалаларни муҳокама этиш ҳамда консенсус йўли ёки кўпчилик овоз билан қарор қабул қилиш учун бир бинога жойлаша оладиган ҳоллардагина мазмун-маънога эга бўлиши мумкин. Қадимги Афина – жаҳондаги биринчи демократия бевосита демократияни, юқорида айтиб ўтганимиздек, беш-олти минг киши қатнашадиган йиғинлар ёрдамида амалга оширишганидан ҳайратга тушасан киши (афтидан, бу рақам бевосита демократияни ҳаётга татбиқ этиш учун одамларни бир жойга тўплаш мумкин бўлган энг катта миқдор бўлган бўлса, ажаб эмас).

Ҳозирги жамият ўзининг мураккаблиги ва кўпсонлилиги туфайли бевосита демократияни амалга оширолмайди. Шунинг учун ҳам бугунги кунда унинг энг кўп қўлланиладиган шакли ***вакиллик демократиясидир. Бунда фуқаролар сиёсий қарорларни қабул қилиш, қонунларни таърифлаб бериш ҳамда ижтимоий фаровонлик йўлидаги дастурларни ҳаётга татбиқ этиш учун расмий шахсларни сайлайдилар.*** Бу расмий шахслар мураккаб ижтимоий муаммоларни чуқур ўйлаб, тартибли ҳал этишлари мумкин. Бунинг

учун улар бошқа хусусий шахслар эга бўлолмайдиган куч ва вақтларини сарфлашлари керак бўлади.

Расмий шахсларни сайлаш тартиблари хилма-хил бўлиши мумкин. Масалан, умуммиллий миқёсда қонун чиқарувчилар ҳудудларда сайланиши, уларнинг ҳар бири бир кишидан вакилни танлаши мумкин. Мутаносиб вакиллик тизимида қонун чиқарувчи органда ҳар бир сиёсий партия бутун мамлакат бўйича сайланганларнинг умумий миқдорининг фоизли нисбатига мувофиқ равишда ўз вакилига эга бўлади, яъни муайян бир партия аъзолари қанча кўп бўлса, ўша партиядан шунча кўп номзод қўйилади.

Бироқ қандай усул билан сайланишларидан қатъи назар, вакиллик демократиясида расмий шахслар халқ номидан ўз жойларини эгаллайдилар ҳамда барча ишларида халққа ҳисоб бериб туришга мажбурдирлар.

Тўғри, «демократия» нималигини билиш зарур. Президент И.А.Каримов ҳақли равишда таъкидлаганидек: «Демократия атамасининг қандай шарҳланиши эмас, балки унинг қанчалик реаллиги, ҳақиқийлиги, яшашга қобиллиги муҳимдир. Бинобарин, биз ўз истагимиздаги демократияга қандай мазмун бахш этайлик, агар у ҳаётимизнинг ҳар бир сониясига сингиб кетмаса, турмушимизнинг ажралмас қисмига айланмаса, ҳамма шиорлар ва таърифлар ё мазмунсиз бақир-чақир, ёки ҳеч нарсани англатмайдиган сўз ўйини бўлиб қолаверади. Бундан ташқари, бизнингча, ҳуқуқий, иқтисодий, ижтимоий-сиёсий жиҳатдан тайёр бўлмаган заминда демократиянинг барча тамойилларига – эркин сайловга, сўз эркинлиги, уюшмалар, йиғилишлар эркинлиги ва шу кабиларга «яшил йўл» очиб берсак, ҳақиқий демократияни бўғиб қўйиш хавфи юзага келиши мумкин»[1].

Айни чоғда демократия фақат назария ёки сиёсий жараёнгина бўлиб қолмай, балки халқнинг турмуш тарзи ва унинг бутун руҳияти, анъаналари, маданиятининг хусусиятлари ҳамдир. Модомики шундай экан, демократия жамиятнинг қадриятига, ҳар бир инсоннинг бойлигига айланмоғи даркор. Бу эса узоқ вақт давом этадиган жараёндир.

Аслида демократик режим барча одамларнинг тенглиги ва эркинлигини эътироф этиб, давлатни бошқаришда халқнинг иштиро-

[1] *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. 6-том. Т., «Ўзбекистон», 1998, 156-бет.

кига асосланади. Демократик давлат фақат ўз фуқароларининг ҳуқуқ ва эркинликларини эълон қилибгина қолмай, бу ҳуқуқ ва эркинликларнинг иқтисодий асосларини таъминлаши, уларнинг конституциявий кафолатларини ҳам белгилаши керак бўлади. Натижада кенг ҳуқуқ ва эркинликлар қоғозда эмас, амалда мавжуд бўлади.

Бинобарин, демократик давлатда халқ – ҳокимият манбаидир. Бундаги ҳокимиятнинг чуқур профессионализми демократик режим мавжуд бўлган давлатни бошқаларидан фарқлайдиган муҳим белгидир.

Жамият ишларини бошқаришда халқ иштироки чинакам оммавий тус олади. Референдумлар, плебисцитлар, халқ ташаббуслари, муҳокамалар, намойишлар, йиғилишлар ижтимоий ҳаётнинг одатдаги воқеаларига айланиб қолади. Жамоат ташкилотлари қарорлар, тавсияларни ишлаб чиқишда қатнашади, шунингдек, ижро этувчи органлар устидан назоратни амалга оширади.

Шу ўринда ҳақли бир савол туғилади: бу каби мураккаб вазифаларни муваффақиятли уддалаш учун фуқаро қандай фазилатларга эга бўлиши керак?

Давлат ҳаёти арифметик асосда эмас, жонли асосда ташкил топади. Бу ҳаётда қатнашаётган одамлар мавҳум фуқаролар бўлмай, жонли шахслардир. Улар эркинликка шунчаки муҳтож бўлиб, уни талаб қилишмайди, балки шу эркинликка ***муносиб бўлишлари ҳам даркор.*** Сайлов бюллетенини истаган киши қутига келтириб ташлай олади, бироқ, масъулият билан, давлат нуқтаи назаридан келиб чиқиб, фикр юритиш ва ҳаракат қилиш ҳар кимнинг ҳам қўлидан келавермайди. Инсон ўз давлати ҳаётида жонли мавжудот сифатида қатнашади ва шу жараёнда ўзи ҳам давлат танасининг жонли аъзосига айланади. У ўз давлати ҳаётида бутун борлиғи билан — меҳнати, қурол олиб юриши, ҳарбий машаққатлар, азоб-уқубатлари, қалбининг садоқати, бурч ҳисси билан, қонунларни бажариш ва энг муҳими, ***ҳуқуқий онги билан*** иштирок этади. У ўз давлатини шахсий садоқати, оилавий ҳаёти, солиқларни тўлаб бориши, хизмати, савдо-сотиқлари билан, маданий ижодкорлиги ва ҳатто ўз номининг шуҳрати билан барпо этади.

Бироқ, бу, давлат – «ҳамма нарсанинг ҳаммаси», ҳамма нарсани ўз комига тортади ва ҳаммани асоратга солади, дегани эмас. Йўқ, асло ундай эмас. Лекин давлат ҳаётининг матоси унинг барча фуқа-

ролари ҳаётидан тўқилган бўлади. Ҳар бир алоҳида олинган ёмонлик давлат «танаси»да юз беради, унга зарар етказади, уни емиради. Аксинча, ҳар бир яхшилик, олижаноблик, маданий фаолият давлат ҳаётини барпо этади ва мустаҳкамлайди. Буларнинг ҳаммаси қонуниятли ҳолдир, чунки давлат мавҳум бир нарса эмас, у «қаердадир» биздан нарида жойлашмаган (ҳукумат, милиция, армия, солиқ идораси, амалдорлар маҳкамаси), у бизнинг ичимизда, бизнинг тимсолимиз сифатида яшайди, зеро, биз жонли шахслармиз, унинг қисмлари, аъзоларимиз. Бундай муносабат ташқи ишлардангина иборат эмас, у бизнинг ички ҳаётимизга дахлсиз қолиши мумкин эмас.

Аммо юқоридагилардан биз ҳеч нарса қила олмас эканмиз-да, давлат эса ҳамма нарсага қодир, биз қуллармизу давлат қулдор, фуқаро «ижозатингиз билан...» принципи асосида яшаши керак экан-да, деган хулоса келиб чиқмайди. Мутлақо бундай эмас, чунки давлатни эмин-эркин, ташаббускор, маънавий бой кишилар бунёд этади, мустаҳкамлайди, такомиллаштиради. Зотан, ҳар қандай сиёсий организм, энг аввало, самимий-маънавий табиатга эга бўлади. Бироқ маънавий қадр-қиммат ҳиссини йўқотган, масъулият ва давлатга дахлдорлик мазмунидан маҳрум бўлган, ор-номус ва ҳалоллиқдан юз ўгирган халқ муқаррар равишда ўз давлатига хиёнат қилади ва уни барбод этади.

Ҳақиқатан ҳам фуқаро ўз ҳуқуқий онгидан ажралиб яшай олмайди: ҳуқуқий онги тубан одам ўз мажбуриятларини бажармаслиги, ваколатларини ошириб юбориши билан, майда ҳуқуқбузарлик ва қўпол жиноятлар, порахўрликлар ва камоматларга йўл қўйиши, коррупция ва жосусликка қўл уриши билан ҳар қадамда ўз давлатига зиён-заҳмат етказади. Бу фуқаро эмас, балки хоин, сотқин қул, тутилмаган ўғридир. Бу «фуқаро» кимни сайлай олади-ю, унинг ўзини қаерга сайлаш мумкин? Давлат ишларида у ниманинг фаҳмига етади?

Шундай қилиб, гапнинг индаллосини айтадиган бўлсак, давлат халқдан ташкил топади ва ҳукумат унга бошчилик қилади. Бинобарин, ҳукумат халқ учун яшаб, ишлашга даъват этилган ҳамда халқдан куч-қувват олиши керак, халқ эса, ўз навбатида, буни билиши ва тушуниши даркор, ўзининг бутун куч-қувватини умумий ишга сафарбар этмоғи лозим. Давлат ҳаётида халқнинг тўғри иштироки унга куч бағишлайди. Чинакам давлатчиликнинг ***демократик***

қудрати ана шундадир. Мабодо, халқ сиёсий калтабинлиги, эрксизлиги ёки ахлоқий жиҳатлари туфайли ўз демократиясини тўғри ташкил эта олмаса — унда демократиянинг мавжудлиги мумкин бўлмай қолади. Айни пайтда бу борада биров-бировдан андоза олиши мумкин эмас, ҳатто бу ҳалокатлидир. Зеро, ҳар бир халқ ўз ҳаётининг ҳар бир даврида айнан ўзи учунгина мос ва мақсадга мувофиқ услубни топиши мумкин ва лозим.

Демократия марказий ва маҳаллий органлар ўртасидаги ваколатларни чеклаш тизимининг янги даражаси билан ҳам белгиланади. Марказий давлат ҳокимияти фақат умуман жамиятнинг мавжудлиги билан боғлиқ масалалар – экология, жаҳон ҳамжамиятида меҳнат тақсимоти, қуролли можароларнинг олдини олиш каби масалаларнигина ҳал этишни ўз зиммасига олади.

Демократик жамиятда норматив тартибга солиш ҳам тубдан ўзгаради. Чунки келажак орзулари ушалиши билан мажбурловни оммавий қўллаш масаласи олиб ташланиши керак.

Албатта, демократик режим муаммолардан холи режим эмас. Унда жамиятнинг ижтимоий табақалашуви, жамият ҳокимияти, баъзан айрим тарихий шарт-шароитларда жамиятни вақтидан эртароқ демократиялаштириш юз бериши, бу эса ҳокимиятнинг заифлашувига, ижтимоий барқарорликнинг бузилишига, ҳатто бошбошдоқликка олиб келиши, экстремизмнинг жонланишига шароит яратиши мумкин. Бироқ, барибир, демократиянинг ижтимоий қиммати фавқулодда юқори. Ниҳоят, ким нима дейишидан қатъи назар, демократик режим инсоният давлат тузилишида эришган, ҳозирги замон цивилизацияси моддий асосларига, янгиликлари ва интилишларига мос энг буюк неъматдир.

5. МИЛЛИЙ ДАВЛАТЧИЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Дунёда ҳар бир инсон ўз туғилган жойида, юртида мустақил, эркин, осуда ҳаёт кечиришни истайди. Бу истак фақат миллий жиҳатдан мустақил бўлган демократик давлатдагина амалга ошиши мумкин. Зеро мустақиллик ҳар бир давлатнинг бош белгиси бўлиб, уни ўрганиш ва ҳаётга татбиқ қилиш миллий давлатчилик назариясининг асосий масаласи ҳисобланади. Аслида «мустақиллик» сўзи – ихтиёри ўзида, яъни бировга тобе, қарам бўлмаган, ўзганинг ёрда-

мисиз ёки раҳбарлигисиз ўз масаласини ҳал қила оладиган, ўзича эркин фикр юритиб, кун кечира оладиган, деган маъноларни англатади[1].

Дарҳақиқат, Президент Ислом Каримов ҳақли равишда таъкидлаганидек: «Биз учун мустақиллик – энг аввало, ўз тақдиримизни қўлимизга олиш, ўзлигимизни англаш, миллий қадриятларни, урф-одатларимизни тиклаш, ҳаммамиз учун мўътабар шу заминда, ҳар бир хонадонда тинчлик-осойишталикни, барқарорликни сақлашдир. Азиз Ватанимизда адолат, инсоф, дину диёнат, меҳр оқибатни қарор топтиришдир.

Биз учун мустақиллик – Аллоҳнинг ўзи эл-юртимизга инъом этган табиий бойликларга эгалик қилиш, халқимиз қудрати, салоҳияти ақлу заковатига таяниб, Ўзбекистонда яшаётган ҳар бир инсон, ҳар бир оила учун муносиб ҳаёт қуриш, келажак авлодлар учун озод ва обод Ватан қолдиришдир.

Биз учун истиқлол – миллатимиз, мамлакатимизнинг жаҳонда обрў-эътибори, шон-шавкатини кўтарадиган соғлом авлодни, ҳар жиҳатдан баркамол ва фидойи ўғил-қизларни тарбиялаш, уларни вояга етказиш ва бахтини кўришдир. Ҳар бир фуқаромиз учун – миллати, ирқи ва диний эътиқодида қатъи назар – эркинлик, тенглик, биродарлик учун муносиб шароит яратиб беришдир.

Биз учун истиқлол – давлатчилигимизни мустаҳкамлаш, буюк келажагимизнинг пойдеворини қуриш, миллий онгимиз ва фаҳримизни юксалтириш, жаҳон ҳамжамиятида муносиб ўрнимизни эгаллашдир»[2].

Шундай қилиб, 70 йилдан зиёдроқ вақт мобайнида Ўзбекистоннинг тақдири ва фаровонлиги собиқ иттифоқ қўлида бўлиб келди. Ўзбекистондан маҳсулотлар ва хом ашёни ташиб кетишар, юртимизга эса, бу ерда истиқомат қилувчилардан сўраб-нетмай, маслаҳатлашмай, ўзлари лозим топган нарсаларнигина келтиришарди.

Айни пайтда юртимизда амалга ошириладиган бошқарув тизими жойларда ҳам, тармоқларда ҳам, ишлаб чиқариш соҳаларида ҳам ва тақсимотда ҳам марказга қатъий тобелик асосида, у белгилаб берган чизиқдан ташқарига чиқмай, олиб бориларди.

---

[1] Қаранг: Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунчалар, тамойиллар ва атамалар. Т., «Янги аср авлоди», 2002, 117-бет.

[2] *Каримов И.А.* Биздан озод ва обод Ватан қолсин. 2-том. Т., 1996, «Ўзбекистон», 283-284-бетлар.

Шунинг учун ҳам бундай шароитда одам шунчаки ишлар, шунчаки умр кечирарди, тириклик деган неъматнинг, ҳаёт деган тушунчанинг мағзини чақишга ўзида рағбат сезмас эди, бинобарин, ақл билан иш тутиш, воқеликни идрок қилиш, бунёд этиш, яратиш туйғулари бутунлай сўндирилган эди…

Шуни мамнуният билан қайд этиш керакки, Истиқлолият имкониятларини олдиндан пайқаган мамлакат ижтимоий-сиёсий жараёнларининг боришини тўғри кузатиб, тўғри баҳолай олган Ўзбекистон ўзининг чинакам мустақилликка эришиш мақсадини биринчилардан бўлиб эълон қилди. У собиқ иттифоқ республикалари ўртасида биринчи бўлиб бошқарувнинг президентлик шаклини жорий этди, кенг миқёсли ислоҳотлар, жамиятдаги туб ўзгаришлар ва янгиланишлар йўлини танлади.

1991 йилнинг 31 август куни ўзбек халқининг ўз тақдирини ўзи белгилаш ҳуқуқи амалга ошди – Ўзбекистон Республикасининг мустақиллиги эълон қилинди. Мустақил юртимиз бутун кўпмиллатли аҳолисининг иродаси «Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг асослари тўғрисида»ги Конституциявий қонунда мустаҳкамланди ҳамда умумхалқ референдумида якдиллик билан тасдиғини топди. Ўзбекистон Республикаси ҳудуди ва иқтисодий салоҳияти бўлинмаслиги, унинг чегаралари эса дахлсиз бўлиб, давлат ҳимоясида эканлиги принципи қарор топди.

Бинобарин, «Мустақиллик азалдан инсониятнинг орзу-умидлари, армон ва изтиробларини ўзида мужассам этади. Дарҳақиқат, инсон табиатнинг гултожи сифатида ҳамиша озодлик ва ҳурриятга интилиб яшайди. У қалбида ўзини ҳамиша ҳар жиҳатдан эркин ҳис қилишга, таҳликасиз турмуш кечиришга эҳтиёж сезади. Шунинг учун ҳам кишилик тарихи турли даврларда Ер шарининг барча минтақаларида озодлик учун курашнинг, шаклан турлича, моҳиятан ўхшаш бўлган ҳурриятга интилиш ҳодисаларини кўп кўрган.

ХХ асрнинг интиҳосида дунёнинг қарийб учдан бир қисмида мисли кўрилмаган ҳодисалар содир бўлди. Социализм деб аталган тоталитар тузум, коммунистик мафкура деб аталмиш зўравонлик ва тазйиққа асосланган мафкура таназзулга учради. Жаҳонга, Ер юзига ҳокими мутлоқликни даъво этган СССР жамият сифатида ҳам, давлат сифатида ҳам жарга қулади. Унинг таркибига кирган

иттифоқдош республикалар том маънодаги мустақиллик мақомини олди»[1].

Шу боис миллий истиқлол қўлга киритилиши билан дарҳол мустақил юртимизда демократик ҳуқуқий давлат асослари вужудга келтирила бошлади. Бунинг учун олдинги тоталитар тузум иллатларини таг-томири билан қўпориб ташлашга кескин киришилди. Кўппартиявийлик, ғоялар ва фикрлар хилма-хиллиги билан муроса қилиш ҳаётий воқеликка айланди. Бир мафкура ҳукмронлигига барҳам берилди. Умуминсоний қадриятлар, жаҳон тан олган чинакам демократия, инсон эркинликлари ва ҳуқуқлари нормаларини қарор топтириш вазифаси қўйилди.

Мамлакатимизда сўзда эмас, амалда ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд тармоқларига бўлиниши принципи амал қилмоқда. Ўзбекистон халқи давлат ҳокимиятининг чинакам манбаига айланди ва бу ҳокимиятни ҳам бевосита, ҳам ўз ваколатли вакиллари – депутатлар корпуси орқали амалга оширмоқда. Буларнинг ҳаммаси қонун чиқарувчилик ишини фаол йўлга қўйишни тақозо этди. Уни мамлакат парламенти – Олий Мажлис муваффақиятли олиб бормоқда. Олий Мажлиснинг бутун салоҳияти бугунги кунда ёш мустақил давлатимизни ҳар томонлама ҳуқуқий таъминлашга йўналтирилган.

Зотан, «Сиёсий-ҳуқуқий мустақиллик масалалари ўз вақтида зудлик билан ҳал қилишни талаб қилган бўлса, иқтисодий мустақиллик босқичма-босқич ҳаракат қилишни тақозо этмоқда. Бунга мисол қилиб собиқ иттифоқнинг сўнгги йилларида тутган йўлимизни кўрсатиш мумкин. Ўша даврда Ўзбекистонда биринчи бўлиб президентлик институти таъсис этилганлигига «катта ака»ларимиз қандай ғайирлик билан қараганликларини биламиз. Ўша кезларда баъзи бир республикалар Ўзбекистондан олдин мустақиллик Декларацияларини қабул қилиб улгурган эдилар. Лекин уларда давлат мустақиллигини, халқ бирлигини кафолатлайдиган президентлик бошқаруви ўрнатилмаган эди. Шундай таҳликали кезларда биринчи навбатда президентлик институтини ўрнатиб, шундан кейингина Ўзбекистон Республикаси давлатининг мустақиллиги тўғрисидаги Қонунни қабул қилиш лозимлигини кўра билиш жуда катта тафаккур талаб қилувчи ҳодиса»[2].

---

[1] *Иброҳимов А., Султонов Х., Жўраев Н.* Ватан туйғуси. Т., «Ўзбекистон», 1996, 280-бет.

[2] *Азизхўжаев А.* Давлатчилик ва маънавият. Т., «Шарқ», 1997, 41-бет.

Шундай қилиб, давлат бошқарувининг янги, янада замонавий ҳамда янги шароитларга тез мослашадиган тизимини шакллантириш бўйича ишлар зудлик билан бошлаб юборилди. Бошқарувнинг президентлик шакли бу тизимнинг ўзаги бўлиб қолди.

Жойларда бошқарув тизимини қайта ташкил этиш вазифаси қўйилиб, муваффақиятли уддаланди — вилоятлар, туманлар ва шаҳарларда ҳокимлик тузилмалари жорий этилди. Қонунлар устуворлигини, улар олдида мамлакат барча фуқаролари тенглигини таъминловчи суд ҳокимиятини қайта ташкил этиш ишлари, аниқроғи, суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш жараёни фаол олиб борилмоқда. Цивилизациялашган фуқаролик жамиятининг ушбу таркибий қисмлари қонунчилик ва ҳуқуқ-тартиботнинг, қатъий интизом ва масъулиятлиликнинг асоси бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси олдида ўз тараққиёт йўлини танлашдек жиддий вазифа кўндаланг турарди. Табиийки, дунё тажрибаси ўз давлатчилигини қўлга киритиш, миллий ва ижтимоий озодликка эришиш ҳеч қаерда енгил ва осон кечмаганлигини кўрсатади. Албатта, истиқлолга эришган ҳар бир мамлакат ўз тараққиёт йўлини излаши, янги жамият барпо этишда ўз андозасини ишлаб чиқишга интилиши аниқ. Буни, аввалambор, мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий вазият, одамлар ўртасида таркиб топган муносабатлар, уларнинг дунёқараши талаб қилади.

Маълумки, жаҳонда ижтимоий тараққиётнинг турли хил кўринишлари мавжуд. Албатта, Ўзбекистон бошқа давлатлар тараққиёти жараёнида тўпланган ва юртимиз шароитига татбиқ қилса бўладиган барча ижобий ва мақбул тажрибалардан, андозалардан оддий ёки айнан нусҳа кўчирмаган ҳолда, самарали фойдаланади. Юртбошимизнинг қуйидаги фикрларида ушбу масалага бўлган қатъий нуқтаи назар ўз ифодасини топган: «Жаҳон ва ўзимизнинг амалиётимиздан олинган барча унумли тажрибани рад этмаган ҳолда *ўз ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий-ҳуқуқий тараққиёт йўлимизни танлаб олиш республиканинг қатъий позициясидир.* Бу — ўтмиш йилларининг хатоларини, давлат тузилишининг шакл ва усулларига нисбатан мавжуд қарашларни идрок этиш натижасидир. Бу – таркиб топган ижтимоий воқеликка берилган аниқ баҳодир. Бу

– Ўзбекистон халқининг ижтимоий тараққиётига, муносиб турмуш шароитига интилишидир»[1].

1992 йилнинг 8 декабрида мамлакатимиз ва халқимиз ҳаётида унутилмас воқеа содир бўлди – Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси қабул қилинди. Унда юртимиз мустақил ва эркин тараққиётининг ҳуқуқий асослари яратиб берилганди. Шундай қилиб, суверен давлат сифатида Ўзбекистон ўз Конституцияси, давлат рамзлари, армияси, олий ҳокимият органлари, пул бирлиги ва бошқаларга эга бўлди. Ўзбекистон бозор иқтисодиётига асосланган эркин демократик жамият барпо этишни ўзининг бош стратегик мақсади сифатида белгилади. Юртимизда яшайдиган барча инсонлар учун, миллати, тили ва динидан қатъи назар, муносиб ҳаёт шароити яратиб бериш, ривожланган демократик мамлакатлардаги каби кафолатланган турмуш даражаси ва эркинликларни таъминлаш давлатимиз сиёсатининг мазмун-моҳиятини ифодалайди. Бу – халқимизнинг асрий анъаналарига, муқаддас динимизнинг инсонпарварлик моҳиятига, миллий қадриятларимизга содиқ қолган ҳолда, ривожланган давлатларнинг тажрибаларига таяниб, ўзимизга хос ва ўзимизга мос ривожланиш йўлини изчил давом эттириш демакдир.

Ўзбекистон Республикаси давлат тузилиши шакли Конституциямизнинг «Маъмурий-ҳудудий ва давлат тузилиши» деб номланган тўртинчи бўлимининг XVI, XVII бобларида ўз ифодасини топган. Жумладан, 68-моддада шундай дейилган: «Ўзбекистон Республикаси вилоятлар, туманлар, шаҳарлар, шаҳарчалар, қишлоқлар, овуллар, шунингдек, Қорақалпоғистон Республикасидан иборат». 70-модда эса Қорақалпоғистон Республикаси мақомига бағишланган. Унда: «Суверен Қорақалпоғистон Республикаси Ўзбекистон Республикаси таркибига киради», деб таъкидланади.

Амалга оширилаётган ислоҳотлар, Ўзбекистон келажаги учун уларнинг аҳамияти ниҳоятда улкандир. Дарҳақиқат, истиқлолнинг дастлабки йилларида мамлакатимиз ва халқимиз жуда катта қийинчиликларни бошдан кечирди. Олдинда яна қанчадан-қанча синовлар кутиб турибди. Бунинг учун ҳозирги мураккаб вазиятда танлаб олинган ва азалий миллий манфаатларимизга, халқимизнинг табиатига, онгига маъқул бўлган йўлдан адашмаслик чоралари

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. 1-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 40-бет.

ҳақида, Ўзбекистоннинг порлоқ истиқболга етиш йўли хусусиятлари тўғрисида мамлакатимиз раҳбарияти муттасил бош қотиришга, улар устида бетиним ишлаши керак бўлади.

Бунда айниқса, сиёсий ҳаёт, давлат ва жамият қурилишининг барча соҳаларини эркинлаштириш устувор масала саналади. «Эркинлаштириш» «либерализация» атамасининг таржимаси бўлиб, бу атама ***шунчаки эркинликни эмас, балки кишининг эркин фикрлаш, инсон фаолиятининг турли соҳалари тўғрисида ҳукм юритиш, мавжуд сиёсий тизимни, уни амалий танқид қилишдан воз кечмаган ҳолда, ҳатто мухолифат (албатта конструктив мухолифат) сифатида чиқиб, баҳолашни англатади.*** Шу боис инсоният жамияти ривожланишининг бош йўли – бутун инсониятнинг ҳокимият ва маросим мафкураси ҳукмрон бўлган ***анъанавий цивилизациялардан одам, унинг эркинлиги, шахснинг юксак мақоми, унинг қадр-қиммати ва ажралмас ҳуқуқлари мавжудлигининг марказида ва мазмунида турадиган либерал цивилизациялар томон ҳаракати*** айнан либерал назарияда ўз ифодасини топади.

Дарвоқе, давлат қурилиши борасида, жумладан, Юртбошимиз, давлатнинг куч-қудрати фақат бошқарувнинг барча ваколатларини ўз зиммасига олиши ҳамда давлат идораларининг ҳукм ва тазйиқ ўтказувчи орган сифатидаги вазифаларини кучайтириш билангина белгиланмаслигини, балки давлатнинг куч-қудрати, аввалambор, демократик институтларнинг мустақил фаолият кўрсатиши учун шарт-шароит яратиш, фуқаролар ва жамиятнинг барча сиёсий, ижтимоий салоҳиятини рўёбга чиқариш, тадбиркорлик ва иқтисодий ташаббуслар эркинлиги учун зарур имкониятларни ташкил этиб бериш қобилияти билан ўлчанишини алоҳида қайд этиб ўтди[1].

Умуман олганда, миллий давлатчиликни барпо этар эканмиз, биринчи навбатда, қуйидагиларни **амалга оширишга муваффақ бўлинди:**

- мустақиллик ва суверенитет қўлга киритилди; дунё харитасида жаҳон ҳамжамияти томонидан тан олинган янги давлат – Ўзбекистон Республикаси пайдо бўлди;
- мамлакатда сохта ғоя, маъмурий-буйруқбозлик асосига қурилган мустабид тузумга барҳам берилди;

[1] Қаранг: *Каримов И.А.* Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. 8-том. Т., «Ўзбекистон», 2000, 334-335-бетлар.

• эркин бозор иқтисодиёти принципларига асосланган демократик давлатнинг конституциявий, ҳуқуқий ва амалий асослари яратилди;

• давлат ва жамиятни, иқтисодиётни, молия ва пул муомиласини, ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилмани такомиллаштириш ҳамда бошқаришнинг янги тизими барпо этилди;

• ташқи сиёсат ва ташқи иқтисодий алоқаларнинг мустақил йўли шакллантирилди;

• миллий армия тузилди;

• тарихий, миллий ва ахлоқий қадрият ҳамда анъаналарнинг, муқаддас динимизни жамиятнинг маънавий юксалишидаги ўрни ва аҳамияти қайта тикланди;

• умумий хонадонимизда тинчлик ва барқарорлик, миллатлараро ва фуқароларарo тотувлик қарор топтирилди;

• шаҳар ва қишлоқларимизнинг қиёфаси ўзгарди, шахсий мулк ва мулкдорлар мавқеи мустаҳкамланди;

• одамларимизнинг тафаккури ва ҳаётга муносабати ўзгарди.

Эндиликда *жамият ҳаётини демократлаштириш жараёнини янада чуқурлаштириш*, унинг изчиллиги ва самарадорлигини таъминлаш – мамлакатимизда амалга оширилаётган сиёсий ислоҳотларнинг энг асосий йўналиши бўлиб қолди. Бунда, аввало, мамлакатимиз сиёсий ҳаётининг барча соҳаларини, давлат ва жамият қурилишини эркинлаштириш, аҳолининг сиёсий фаоллигини ошириш, унда миллий ва умумбашарий қадриятларга асосланган сиёсий маданиятни шакллантириш муҳим ҳисобланади. Бу жараёнда демократия, фикр ва виждон эркинлиги, фикрлар хилма-хиллиги инсон ҳуқуқларини таъминлаш, инсонпарварлик ва умуминсоний қадриятларга риоя қилиб яшаш принципини жамият ҳаётининг асосий мезонига айлантиришга алоҳида эътибор бериш катта аҳамиятга эга. Айни чоғда жамиятимизда мавжуд бўлган турли манфаатлар, қарама-қарши кучлар ва ҳаракатлар ўртасидаги мувозанатни таъминлайдиган самарали механизмни шакллантириш, сиёсий ҳаётда ҳақиқий маънодаги кўппартиявийлик принципини қарор топтириш ҳам муҳим саналади.

Шунингдек, *демократик институтларнинг мустақил фаолият кўрсатиши учун янада кенгроқ шарт-шароит яратиш*, ҳокимият тизимлари бўлинишининг конституциявий принципига қатъий амал қилиш, жамият аъзоларининг сиёсий, ижтимоий салоҳиятини,

ташаббус эркинлигини рўёбга чиқариш учун зарур имкониятларни вужудга келтириш ҳам ғоят муҳим ҳисобланади. Бу – мамлакатимизда демократия принципларига асосланган, ҳеч қандай сиёсий кучларнинг субъектив хоҳиш-иродасига қарам бўлмасдан ишни фаол ташкил қиладиган, ўз моҳиятига кўра жамиятнинг олға силжишига халақит бераётган иллат ва асоратларни бартараф этишга қодир бўлган самарали тизимни шакллантириш демакдир.

Бундан ташқари, маҳаллий ҳокимият ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг фаолият доирасини кенгайтириш, уларга давлат ваколатларининг бир қисмини босқичма-босқич ўтказиб бориш, нодавлат ва жамоат тузилмаларининг ҳуқуқ ва мавқеини оширишни кўзда тутадиган «Кучли давлатдан – кучли фуқаролик жамияти сари» концепциясини ҳаётга изчил ва собитқадам жорий қилиш зарур. Бунинг замирида одамларнинг сиёсий онги, сиёсий маданияти ва фаоллиги юксалиб боргани сари давлат вазифаларини нодавлат тузилмалар ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига босқичма-босқич ўтиши, маҳаллаларнинг нуфузи ва мавқеининг ортиши, уларга кўпроқ ҳуқуқлар берилиши каби масалалар ётади.

Айниқса, давлатнинг ислоҳотчилик вазифаларини демократик талаблар асосида, халқимиз ва жамиятимиз манфаатларига мос ҳолда амалга оширадиган истеъдодли, изланувчан, чуқур билимли ва юксак малакали, маънавий-ахлоқий салоҳиятли, Ватанга , она юртга садоқатли, элим деб, юртим деб ёниб яшайдиган *ёш кадрларни танлаш, жой-жойига қўйиш ва янгилашга имкон берадиган тизимни такомиллаштириш* янада муҳим.

Умуман, ҳозирги ўзбек давлатчилигини мустаҳкамлаш учун, юқорида қайд этиб ўтилган вазифаларни амалга ошириш билан бир вақтда, *давлат, унинг органлари нуфузини ошириш, давлатни ривожлантириш ва мустаҳкамлашнинг илмий асослантирилган концепциясини ишлаб чиқиш* зарур. Давлат хизматчилари ва мансабдор шахсларининг юқори даражадаги профессионализми бугунги кунда ўта долзарб аҳамият касб этмоқда. Амалда давлатни мустаҳкамлаш – бу унинг жамият ва шахс манфаатларида самарали фаолият кўрсатиши демакдир.

V БОБ. ДАВЛАТ ФУНКЦИЯЛАРИ

1. Давлат функцияси тушунчаси. Давлат вазифалари ва функцияларининг ўзаро нисбати. 2. Давлат функциялари таснифи. 3. Фуқаролик жамиятида давлат функциялари. 4. Ўзбекистон давлатининг асосий функциялари.

1. ДАВЛАТ ФУНКЦИЯСИ ТУШУНЧАСИ. ДАВЛАТ ВАЗИФАЛАРИ ВА ФУНКЦИЯЛАРИНИНГ ЎЗАРО НИСБАТИ

XX асрга келиб жамият жиддий ўзгаришга юз тутди, шунга кўра давлат ҳам бошқача бўлиб қолди, натижада илгари тарихга маълум бўлмаган янги вазифалар юзага келди. Шу тариқа давлатнинг функцияси ҳам ўзгарди. Давлатга азалдан хос бўлган айрим функциялар (масалан, ҳуқуқни мухофаза қилиш) сақланиб қолди, бошқа функциялар ҳам сақланиб қолган бўлса-да, бироқ илмий-техник революция ютуқлари уларни амалга ошириш методларини буткул ўзгартириб юборди (айтайлик, мамлакатни мудофаа қилиш функциясини таъминлаш учун ядровий қалқон яратиш бунга мисол бўла олади). Функциялар бир қисмининг мазмуни ҳам ўзгарди (жумладан, жаҳон тартиботини қўллаб-қувватлаш). Ниҳоят, илгари куртак отиб турган янги (масалан, ижтимоий) функциялар пайдо бўлди. Қисқаси, давлат функциясида юзага келган ўзгаришлар замонавий давлат табиати ўзгарганидан далолат беради[1].

Шунинг учун ҳам юридик адабиётларда «давлат функциялари» категориясига нисбатан ягона фикрнинг ўзи йўқлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Бироқ ҳамма олимлар давлат функциялари давлат моҳиятини, бурчи, мақсади ва вазифаларини ифодалашини эътироф этадилар.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, «давлат функциялари» тушунчасига қуйидагича таъриф бериш мумкин: ***Давлатнинг умумижтимоий моҳияти ва ижтимоий бурчидан келиб чиқадиган муайян мақсадларга эришиш йўлидаги вазифаларни амалга ошириш бўйича давлат фаолиятининг бош (асосий) йўналишлари (томонлари, кўринишлари) давлат функциялари деб аталади.***

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Чиркин В.Е.* Современное государство. М., «Международные отношения», 2001, 199-бет.

Давлат функциясининг амалга оширилиши эса – давлат бошқаруви бўлиб, бунда бошқарув маъмурий-бошқарув маъносида эмас, балки кенг маънода – барча давлат органлари, шу жумладан парламент, суд, бошқа органларнинг ҳар томонлама фаолияти сифатида тушунилмоғи лозим.

Айни пайтда, ***давлат функциялари деганда,*** унинг ***фаолият йўналишларини тушуниш керак***лигини, лекин буни ҳеч қачон фаолиятнинг ўзи деб қабул қилиш мумкин эмаслигини алоҳида таъкидлаш зарур, деб ҳисоблаймиз. Функцияларни адо этиш бўйича фаолият аниқ тарихий шарт-шароитлар билан белгиланади ва уни амалга ошириш чоғида бу функцияларнинг жамият тараққиёти учун аҳамияти (салмоғи, ҳар бир функциянинг бошқа функциялар тизимидаги аҳамияти) намоён бўлади.

Давлатнинг фаолият соҳалари хилма-хиллигини ҳисобга олиб, бу фаолиятнинг бош йўналишларини алоҳида ажратиш зарурати келиб чиққан. Ана шу бош йўналишларда давлат моҳияти мужассамлашади, амалга оширилади, ривож топади ва улар давлатнинг мавжуд бўлиш тарзини ифода этади. Бироқ давлат функцияларида фақат унинг моҳияти ўз ифодасини топади, деб ўйлаш хато бўлур эди. Бунда унинг айни вақтнинг ўзига хос хусусиятлари, сиёсий ҳукмронликни амалга ошириш ҳамда давлатга уюшган жамиятни бошқаришнинг алоҳида хусусиятидан келиб чиқадиган ***мақсад ва вазифалар***ини асло ёддан чиқариб бўлмайди.

Албатта, ҳеч ким давлат функцияларининг бошқалардан ажралиб турувчи қуйидаги асосий белгиларини инкор этолмайди: а) улар давлатнинг моҳияти ва ижтимоий бурчи билан бевосита боғлиқ бўлади; б) ўзгарувчан хусусиятга эга бўлган ҳамда давлатнинг тикланиш, мустаҳкамланиш ва ривожланиш жараёнларига боғлиқ давлат мақсадларига эришишга қаратилган вазифаларни ҳал этишга йўналтирилган бўлади.

Айни пайтда шуни ҳам қайд этиб ўтиш керакки, ижро этувчи ҳокимият қонун чиқарувчи ҳокимиятга нисбатан кенг қамровлироқ бўлиб, давлатнинг бирлиги, моҳияти ва функционал йўналишларини ифодалайди. Шунга кўра давлатнинг асосий вазифаси жамиятнинг ички ва ташқи тинчлиги ва осойишталигини сақлаш, унинг фаровонлигини таъминлашдан иборатдир. Бу вазифа унинг функцияларидан ўрин олади. Давлатнинг бу тарзда мавжуд бўлиши, аввало, ижро этувчи ҳокимият томонидан ўзининг асосий

функцияларининг амалга оширишида намоён бўлади. Бундай функцияларининг ҳар бири бошқарув объекти ва унга ижро этувчи ҳокимият идораларининг таъсир этиш усули билан белшиланади.

Шундай қилиб, давлат функцияларида унинг моҳияти энг кўп аниқ ифодасини топади. Мазкур аниқлик объектив хусусиятга эга. Зеро, давлат функциялари жамият иқтисодий ва сиёсий таркиби ҳамда ижтимоий гуруҳлар, жамоалар, бутун халқ манфаатларидан келиб чиқувчи мақсад ва вазифаларнинг ҳал қилувчи таъсири остида шаклланади.

Шунинг учун бу функциялар давлатнинг бутун тарихий яшаш даври мобайнида унга хос, у билан бирга мавжуд бўлади. Албатта, ҳокимият тепасига бошқа сиёсий кучлар келса, давлатнинг функциялари ҳам ўзгаради. Функцияларнинг ўзгариши жамият учун жуда катта аҳамиятга молик бўлган манфаатлар устуворлиги ўзгариши (масалан, уруш вақтидаги мудофаа функцияси) билан ҳам рўй бериши мумкин.

Ҳар бир функция ***воқеий-сиёсий тавсифга эга*** бўлиб, у улар фаолияти мазмуни нималардан иборатлигини, бирон-бир мақсадга эришиш йўлида улар қандай воситалардан фойдаланишини кўрсатиб беради.

Функциялар мазмуни давлат тараққиётининг айрим босқичларида ўзгариши мумкин. Бу, айниқса, кескин ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар, инқилоблар ва бошқа даврларда яққол кўзга ташланади.

Шуниси эътиборга сазоворки, яқин-яқинларгача давлатга уюшган жамият мавжудлигининг талқини фақат давлат фаолиятида ***синфийлик негизи*** қанчалик намоён бўлишига беистисно боғлиқ қилиб қўйилар, бунда унинг ***ижтимоий асослари*** ортга суриб ташланар ёки бутунлай тилга олинмасди. Айни пайтда, ҳатто, К.Маркс ҳам давлатнинг бутун жамият манфаатларига хизмат қилишига эътиборни қаратган, буни у ҳар қандай давлатнинг умумий ишларни амалга ошириш манфаатлари йўлида фаолият юритиши заруратидан келиб чиқиши билан асослаганди. Шундай қилиб, ҳар қандай давлат бутун жамият, барча синфлар, жамият барча ижтимоий гуруҳлари ва қатламлари манфаатларининг ҳимоячиси сифатида умум-ижтимоий фаолиятни амалга оширади, дея тўла асос билан айта оламиз.

Бу, албатта, давлатдаги синфийлик ва умумижтимоийлик нисбатлари кўпроқ синфийлик функцияларини ўз ичига олган давлатлар билан кўпроқ умумижтимоий (демократик) функцияларга амал қилувчи давлатларнинг бўлишини кўрсатиб беришни истисно этмайди. Бу ҳолат нафақат давлат фаолияти йўналишини, балки унинг ижтимоий вазифаларини ҳам белгилаб беради. Бу – қонуниятли ҳолдир. Зеро, ижтимоийлик, аввало, жонли адолат ва одамларнинг жонли қон-қардошлиги бўлиб, шунинг учун ҳам ҳаётни адолатлироқ қиладиган ҳар қандай қоида, ҳар қандай қонун, ҳар қандай тартиб ижтимоийдир. Зотан, «чинакам ҳуқуқий ғоялар... ушбу ижтимоий тузилма негизида бевосита сингиб боради, унинг ўзига хосликлари ва хусусиятлари ифодаларидан бирига айланади. Шу боис бундай ғояларни умумлаштирувчи фан, – юридик фан ҳам, – позитив ҳуқуқ билан унинг бутун борлиғи билан, ҳуқуқий асос билан ўзаро узвий боғлиқликда… бўлади»[1].

Яна «ижтимоийлик»нинг биринчи шарти инсон шахсига, унинг шаъни, қадр-қиммати, эркига асраб-авайлаб муносабатда бўлишдан иборат. Инсонни асоратга солиш, уни камситиш ижтимоийликни инкор этади, чунки у жамиятдаги маънавий ҳолатни олдиндан ҳал этиб қўяди. Шунинг учун инсон қадр-қиммати камситиладиган жойдаги давлатнинг ижтимоийлиги ҳақида гапираркан, улар инсон манфаатларини менсишмайди ёки уларни кўр-кўрона ёхуд мунофиқона рад этадилар. Ҳатто, давлат муайян даражада ўз фуқароларининг фаровонлиги билан шуғулланса-да, бундай даъвога қўшилиб бўлмайди.

Шу муносабат билан И.Ильиннинг қуйидаги сўзларини эслаш ўринли: «Тўқ кароллар кароллигича қолади, башанг кийинган ва бекам-кўст яшовчи қуллар қулликдан қутилиб қолмайдилар, балки аҳмоқ, ахлоқий бузуқ ва ўзига бино қўйган қулга айланадилар. Дағдағалар, қўрқув, чақимчилик, жосуслик, хушомадгўйлик ва ёлғончилик режими ҳар қандай тўқликка қарамай, ҳеч қачон ижтимоий бўла олмайди. Инсонга, энг аввало, қадр-қиммат ва эркинлик, эътиқод, дин, ташаббускорлик, меҳнат ва ижодкорлик эркинлиги керак. Фақат муносиб ва озод инсонгина жонли адолатни ва жонли қон-қардошликни амалга ошира олади. Қуллар ва мустабидлар ҳа-

[1] *Алексеев С.С.* Право на пороге нового тысячелетия. М., «Статут», 2000, 165-бет.

миша бошқа нарсаларни истайдилар ва ҳаётга бунинг аксини жорий этадилар»[1].

Айнан шунинг учун ҳам ижтимоийлик устидан синфийлик устуворлигини эълон қилган ёки уни «буржуа қаллоблари»нинг уйдирмалари сифатида лаънатлаган социализм адолат ва қон-қардошлик ҳақида гапиролмасди ҳам, бунга ҳаққи ҳам йўқ эди. «Социализм» номи билан одамларга адолат ва қардошликни ваъда қилиб, сўнг улардан қадр-қимматини, эркини, қардошлик салоҳиятини ҳамда адолат йўлини тортиб олиш, – деб ёзганди И.Ильин, – маккорона алдовдир. Бизнинг давримизда (коммунистлар қиёфасидаги) социалистлар айнан шундай қилдилар, инсоният уларнинг бу қилмишларини ҳеч қачон унутмаслигига уларнинг ишончи комил бўлаверсин»[2].

Шу аснода тўла асос билан айтиш мумкинки, умумижтимоий функциялар салмоғи қанчалик катта бўлса, давлатнинг ижтимоий муросага эришиш, ижтимоий муносабатларни барқарорлаштириш воситаси сифатидаги роли шунчалик юксак бўлади. Бундай вақтларда давлат фақат зўравонлик, мажбурлов усулларидан фойдаланишдан воз кечиб, умумдемократик, инсонпарварлик институтлари, ғоялари (чунончи, ҳуқуқий давлат ғоялари) обрўси ва таъсирига кўпроқ таянади.

Шу ўринда давлатимиз раҳбарининг биринчи чақириқ Олий Мажлиснинг биринчи сессиясида сўзлаган нутқида илгари сурган қуйидаги фикрини янв бир бор эсламасликнинг иложи йўқ. Ўшанда: яқин ўтмишда синфий ҳукмронликнинг қуроли сифатида давлат ҳақидаги марксча ғоя шиор қилиб олиниб, бу назарияни догма, давлат ва ҳуқуқни эса синфий кураш, синфий рақибларни енгиш воситасига айлантирилгани айтиб ўтилганди; демократия шароитларида, бунинг акси бўлиши, яъни давлат ижтимоий қарама-қаршиликларни зўрлик ва бостириш йўли билан эмас, ижтимоий келишув орқали бартараф этиш воситасига айланиши таъкидланганди; ҳуқуққа эса ижтимоий ҳамжиҳатлик ва келишувга асосланган ижтимоий тартиб-интизомга эришиш, эркинлик, адолатпарварлик ва тенгликни вужудга келтириш воситаси сифатида ёндашилиши уқтирилганди[3].

---

[1] *Ильин И.* О грядущей России. М., «Телекс», 1993, 60-61-бетлар.

[2] *Ильин И.* О грядущей России. М., «Телекс», 1993, 60-61-бетлар.

[3] Қаранг: *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 19-20-бетлар.

Умуман, марксистларнинг маълум ибораларини бирмунча ўзгартириб айтиш мумкинки, давлат уни қўллаб-қувватловчи фуқароларининг онглилиги, тўғрироғи, уларнинг ҳуқуқий онги билан кучлидир. Албатта, бунда давлат ўз фаолиятида синфий, гуруҳий, миллий ва бошқа ижтимоий манфаатларни назарда тутса ва улар билан ҳисоблаша олса ҳамда айни пайтда умуминсоний қадриятларга амал қилиб, уларнинг устуворлигини тан олса — фуқаролар уни қўллаб-қувватлайдилар. Фақат шундагина уни цивилизациялашган, яъни маданий-маърифий давлат деб аташ мумкин бўлади.

2. ДАВЛАТ ФУНКЦИЯЛАРИ ТАСНИФИ

Юридик адабиётларда давлат функцияларини таснифлашнинг турли хил асослари (мезонлари) мавжуд. Булар: ***а) фаолият соҳалари бўйича; б) амал қилиш давомийлиги бўйича; в) ижтимоий аҳамияти бўйича; г) амалга оширишнинг ҳуқуқий шакллари бўйича таснифлашдир.***

Ўз навбатида ***биринчи гуруҳ (фаолият соҳалари) ички функциялар ва ташқи функциялар***га бўлинади.

Ички функциялар давлатнинг мамлакат ичкарисидаги вазифаларни амалга ошириши билан боғлиқ. ***Ташқи функциялар*** халқаро даражадаги фаолият бўлиб, бунда давлат халқаро ҳуқуқий муносабатлар субъекти сифатида майдонга чиқади.

Бир қарашда бу ерда ҳамма нарса равшандек. Бироқ, аслида, сира ҳам ундай эмас. Нималарни ички функцияларга ва нималарни ташқи функцияларга киритиш хусусида ҳуқуқшунос олимлар ўртасида ягона фикр йўқ. Мунозарага батафсил берилиб кетмаган ҳолда (зеро, ҳар бир нуқтаи назар ўз йўлида асосланган), ихтилоф сабабларини кўрсатиб ўтамиз. Фикримизча, функцияларни ташқи ва ички функцияларга бўлиш кўп жиҳатдан шартлидир. Бу – табиий, албатта. Ҳолбуки, давлатнинг мамлакат ичкарисидаги иқтисодиёт, сиёсат, маданият каби соҳалардаги фаолияти салмоқли даражада ташқи шароитларга, ташқи иқтисодий ва маданий алоқаларга боғлиқ бўлади. Бу, айниқса, бугунги кун воқелиги шароитларида, хусусан, Европа Иттифоқи, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги кабилар мавжудлиги шароитларида мазкур давлатларнинг ички ва ташқи функциялари узвий равишда боғланиб кетганлигида яққол намоён бўлади.

Маълумки, цивилизациянинг бугунги ривожи глобал, яъни бутун дунё миқёсидаги муаммоларнинг пайдо бўлиши ва кучайиб бориши билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, улар моҳияти ***бутун цивилизация ривожи манфаатларига дахлдор глобал хусусиятига эга*** эканлигида намоён бўлади.

Мазкур муаммоларни ***икки тур***га бўлиш мумкин. ***Биринчи тур***га воқеаларнинг нормал табиий оқими билан белгиланадиган, лекин ўз табиатига кўра инсоният ҳамжамиятининг муайян кучларини сафарбар этишни талаб қилувчи муаммолар киради. Инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш, космик фазони ўзлаштириш, бутун жаҳон ахборот тизимини барпо этиш ва бошқалар шулар жумласидандир.

Глобал муаммоларнинг ***иккинчи тури*** бутун цивилизация ривожи учун хавфли таҳдидларнинг юзага келиши билан боғлиқ. Булар – экологик ҳалокатлар, демографик, хом ашё ва энергетик инқирозлар, ядро технологияларидан фойдаланиш оқибатлари, терроризм муаммоларидир.

Инсоният олдида умумжаҳон муаммоларининг мавжудлиги ***давлатнинг глобал функцияларининг юзага келиши***га сабаб бўлди. ***Умумий, ялпи хусусиятга эгалик ва барча давлатлар кучларини бирлаштириш зарурати шу функциялар мазмунини белгилайди.***

Глобал функцияларнинг мавжудлиги, баъзи олимларнинг фикрича, давлатлар ички ва ташқи функциялари ўртасидаги фарқларни ювиб юборади. Баъзи ҳуқуқшунос олимлар, бундай бўлиниш тоталитар тузуми давлатшунослигига хос бўлиб, бу ундаги давлат табиатини синфий баҳолаш билан боғлиқ бўлган, деб ҳисоблашади. Бундай қараш маълум даражада ўз аҳамиятини йўқотган, чунки эндиликда кўпчилик ички функциялар ташқи моҳият касб этмоқда.

Давлат фаолиятининг, масалан, экологик функциялари ҳақида гап кетган пайтда ҳам юқоридаги даъвонинг адолатли ва асосли эканлигини қайд этмай иложимиз йўқ. Орол денгизи ҳавзаси муаммоси бунга яққол мисол бўла олади. Президент Ислом Каримов таъкидлаганидек: «Орол муаммоси Марказий Осиё ҳудуди доирасидан чиқиб кетди ва жаҳоншумул аҳамият касб этмоқда. Унинг салбий оқибатларини бугунги кунда иқлим шароити,

биологик мувозанатнинг ўзгаришида, аҳоли саломатлиги ва бўлғуси авлод генофондига таъсирида кўриш мумкин»[1].

Шундай функциялар қаторига, жумладан, қуйидагиларни киритиш мумкин:

– инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш функцияси;

– демографик, хом ашё ва энергетик муаммоларни ҳал этиш функцияси;

– халқаро жиноятчилик, айниқса, терроризмга қарши кураш функцияси;

– космик фазони ўзлаштириш соҳасида ҳамкорлик қилиш функцияси;

– умумсайёравий ахборот маконини яратишда кучларни бирлаштириш функцияси;

– бошқа функциялар.

Бироқ қарийб барча муаллифлар, ижтимоий ҳаётнинг энг аҳамиятли соҳалари – иқтисодиёт, ижтимоий тузилмалар, жамият маънавий ҳаёти ҳамда таркиб топган жамоат тартиби давлат функциялари таъсир доирасига киради, деб ҳисоблайдилар. Шундан келиб чиқиб, ***иқтисодий, мафкуравий, сиёсий, муҳофаза функциялари бўлиши***ни айтиш мумкин.

Амал қилиши давомийлиги бўйича функциялар ***доимий ва муваққат*** турларга бўлинади. Доимийларига давлат учун ҳамиша хос бўлиб қоладиган функциялар (жумладан, иқтисодий функция) киради. Иккинчи хил функциялар давлат муайян мақсадларга эришиши (масалан, ағдариб ташланган синфлар ёки қатламлар қаршилигини бостириш функцияси) бўйича вазифаларга боғлиқ равишда узоқ вақт амал қилмайди.

Ижтимоий аҳамиятига кўра, давлат функциялари ***асосий (умумий) ва асосий бўлмаган (алоҳида) турлар***га бўлинади. Улар ўртасида ўзаро боғлиқлик мавжуд.

Шу ўринда давлатнинг ўз функцияларини амалга ошириш соҳасидаги фаолияти, албатта, ***ҳуқуқ ижодкорлиги, бошқарув ва судлов*** деб аталувчи ***ҳуқуқий шакл***ларга кириши, бундай бўлиниш асосида ҳокимиятнинг бўлиниш принципи ётишини ҳам қайд этиб ўтамиз.

Ниҳоят, **«мақсад» – «вазифа» – «функция»** тушунчаларининг ўзаро муносабатларини кўриб чиқамиз. Бунинг учун ***давлат***

[1] *Каримов И.А.* Ватан равнақи учун ҳар биримиз масъулмиз. 9-том. Т., «Ўзбекистон», 2001, 110-бет.

мақсадининг шаклланишида унинг ижтимоий бурчи намоён бўлиши, бу мақсадга эришиш учун аниқ вазифаларни бажариш зарурлиги ҳамда бу ҳолат тегишли функцияларни амалга оширишни тақозо этишини ёдда тутишимиз даркор.

Шу муносабат билан қуйидагиларни алоҳида қайд этиб ўтишни истардик. Маълумки, «ўзбек модели»нинг «давлат – бош ислоҳотчи» стратегик тамойили жаҳон цивилизацияси тажрибасига асасланади. Давлат ислоҳотларнинг устувор йўналишини белгилаб бериши натижасида кўпчилик мамлакатлар инқилобий тарзда эмас, балки тадрижий равишда демократик тараққиётга, ижтимоий-иқтисодий юксакликка эришган. Шу боис мустақил Ўзбекистон Республикаси ҳам ўз истиқлол ва тараққиёт йўлини ана шу синалган дунёвий тажриба асосида белгилагани бежиз эмас.

Аслида сиёсий-ҳуқуқий ислоҳотлардан кўзланган мақсад ва вазифалар давлат функциялари, давлатнинг жамиятдаги вазифаларининг асосий йўналишлари шаклланиши жараёнида юзага келган мақсад ва вазифалар билан бевосита боғлиқдир. Зеро, «ҳуқуқий ислоҳотлар ҳар қандай ижтимоий ислоҳотлар каби ҳуқуқий сиёсат кўринишида намоён бўлиб, жамиятдаги барча ижтимоий кучлар, манфаатлар ва нуқтаи назарларнинг мураккаб ўзаро алоқаси натижасидир

Ҳуқуқий ислоҳотнинг асосини белгилашда ҳуқуқий тартибга солишнинг мақсад ва вазифаларини аниқлаб олиш ўта муҳимдир. Бунда нафақат «эҳтиёж-манфаат-мақсад» тамойилини, балки амалга оширилган мақсад – янги эҳтиёж, янги мақсад ёки мақсадларнинг йиғиндисини ҳам ҳисобга олиш зарур»[1].

Шу жиҳатдан олиб қараганда, миллий давлатимиз функциялари йўналишларда, аввало, қуйидаги жиҳатлар устувор аҳамият касб этади:

а) мустабид тузум шароитида таркиб топган давлат қурилиши ва бошқаруви механизмини ислоҳ қилиш ҳамда миллий давлатчилик механизмини ислоҳ қилиш ҳамда миллий давлатчилик механизмини шакллантириш ва ривожлантириш зарур (бу халқимизнинг азалий орзуси бўлган истиқлол инъом этган юксак туйғуга ҳамда мустақилликка эришилгандан буён ўтган давр

[1] *Назаров Й., Рўзиназаров Ш.* Мустақиллик ҳуқуқ демакдир (ҳуқуқий ислоҳот тажрибаси: амалиёт муаамо ва ечимлар). Т., «Ўзбекистон», 1998, 8-бет.

мобайнида орттирилган тажрибадан ҳаётий сабоқ чиқариб олишга асосланиши лозим);

б) ҳуқуқий ислоҳотларни амалга ошириш муаммоларини ҳар томаонлама таҳлил қилиш ва унинг ечимини топишга оид хулосалар бериш, ҳуқуқий ислоҳотларга жўшқинлик бахш этиш мақсадида унинг назарий-илмий асосларини ҳамда қонун ҳужжатларини амалиётга татбиқ этиш механизмларини мантиқан таҳлил этиш зарур;

в) Конституцияда белгиланган инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг таъсирчан воситаларини таъминлашга доир аниқ чора-тадбирларни амалга ошириш, давлат аҳамиятига молик ҳар қандай норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни «давлат – жамият – фуқаро» манфаатлари нуқтаи назаридан ишлаб чиқишни таъмин этиш ва унинг ижроси юзасидан ҳуқуқ-тартибот муассасаларининг иш фаолиятини такомиллаштириш механизмларини ишлаб чиқиш даркор[1];

г) фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлат барпо этишнинг конституциявий асосларини (Конституция тегишли моддаларини қонун ҳужжатларида ривожлантириш орқали) яратиш, қонун ижодкорлиги фаолиятини мувофиқлаштиришнинг, сифатли қонунчиликка эришишнинг (Олий Мажлис юқори ва қуйи палаталари шаклланиб, ривожланиши натижасида қонунчилик сифати янада ортиши шубҳасиз), самарали омилларини вужудга келтириш, суд-ҳуқуқ тизими ислоҳотларини изчил амалга ошириш керак;

д) хўжалик юритувчиларга юридик хизмат кўрсатишнинг самарадорлигини ошириш, барча даражадаги хўжалик бирлашмаларини ислоҳ қилиш мақсадида уларнинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш ва фаолияти самарадорлигини, шунингдек, фуқаролик жамияти асосий тузилмалари, жамоат бирлашмалари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг давлат, шахс ва оила манфаатлари уйғунлашувида тутган аҳамиятини ошириш, уларнинг фаолиятини ислоҳ қилиш ва ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, давлат идораларини бошқаришда ва ҳуқуқий ҳаётда фуқаролар фаоллигини кучайтириш[2] лозим;

[1] Қаранг: *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. 6-том. «Ўзбекистон», 1998, 26-27-бетлар.

е) жамиятда ҳуқуқий маданиятни ва ҳуқуқий онг (чунки, «ҳуқуқий онг ҳуқуқий маданиятнинг ғоят муҳим таркибий қисмларидан бири»[3])ни юксалтириш мақсадида ҳуқуқий тарбия тизимини, юридик таълимни ривожлантириш йўлларини ишлаб чиқиш даркор ва ҳоказо.

Бу каби жиҳатлар, шубҳасиз, давлат фаолиятининг асосий йўналишларини унинг функциялари ташкил этишини кўрсатиб турибди.

Айни пайтда «функция» ва «вазифалар» тушунчалари ажралмас тушунчалар эканлигини таъкидлаш жоиз. Зеро, давлат олдидаги вазифаларга мутаносиблик давлат функциялари категориясининг муҳим белгисидир. Шунинг учун ҳам, ҳатто, вазифалар ва функцияларнинг таърифлари ҳам кўпинча, тўғрироғи, қарийб ҳамиша, бир-бирига тўғри келади.

Нега шундай? Шунинг учунки, давлат ва жамият олдида муайян вазифалар кўндаланг бўлса, уларга тааллуқли функцияларни ҳам амалга ошириш зарурати вужудга келади. Акс ҳолда давлатнинг вазифалари бажарилмай қолиб кетади.

Шундай қилиб, ***вазифа икки хил зарурат***ни – ***биринчидан,*** бирон-бир мақсадга эришиш заруратини, ***иккинчидан,*** муайян фаолият тури заруратини ўз ичига олади. Бинобарин, давлат функциялари унинг вазифаларига боғлиқ бўлади. Зеро, улар функциялар мавжудлигининг зарур шарти бўлиб, бу функциялар мазмунини белгилайди, уларни амалга ошириш шакл ва услубларига таъсир кўрсатади.

Яна ушбу масалага тўхталиб, шуни айтиш керакки, тараққиётнинг бир босқичида турган ҳар қандай давлат бир хил функция (масалан, иқтисодий функция)га эга бўлади, лекин амалга ошириш мазмун ва усуллари бўйича улар бир-биридан фарқ қилади. Яна бир хато фикрдан қочиш керак: ҳар бир босқичга қатъий белгиланган функциялар мос келади, деб ўйлаш мумкин эмас. Шунинг учун янги босқичга ўтишда давлат янгиларига алмашиш йўли билан улардан абадий халос бўлади, деган фикрга ҳам бориб бўлмайди. Албатта, вақти билан янги функциялар пайдо бўлади, лекин эскилари ҳам изсиз йўқолиб кетмайди. Фақат кўринишлари

[2] Қаранг: *Назаров Й., Рўзиназаров Ш.* Мустақиллик ҳуқуқ демакдир (ҳуқуқий ислоҳот тажрибаси: амалиёт муаамо ва ечимлар). Т., «Ўзбекистон», 1998, 10-бет.

[3] *Халилов Э.Х.* Ижтимоий турмушда онгнинг ўрни. Т., «Ўзбекистон», 1997, 7-бет.

ўзгариши, янги мазмун билан бойиши мумкин. Буни ҳар қандай давлат тадрижий ривожида кузатиш мумкин бўлади.

Биз буни қуйида ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятида олдингиларидан нималар қолиши-ю, қандай янги функциялар ҳамда вазифалар пайдо бўлиши мисолида кўриб чиқамиз.

3. ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИДА ДАВЛАТ ФУНКЦИЯЛАРИ

Ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти функциялари ҳақида гапирарканмиз, дастлаб фуқаролик жамияти ва давлати ***соҳалари*** ўзаро фарқланишини кўрсатиб ўтишимиз керак бўлади.

Биринчи соҳа – эркин, мустақил фаоллик соҳаси бўлиб, унда жамиятнинг шахсий мақсад ва манфаатларни кўзловчи аъзолари ҳаракат қилади. Бунга, энг аввало, иқтисодиёт ва маданият киради. Фуқаролик жамияти субъектлари расман тенгдирлар, уларнинг ўзаро мунсоабатлари хусусий ҳуқуқ билан тартибга солинади. Бунда субъектлар сифатида фақат индивидларгина эмас, балки ижтимоий гуруҳлар ва уюшмалар – жамоат бирлашмалари, сиёсий партиялар, касаба уюшмалари, тадбиркорлар уюшмалари ва бошқалар ҳам майдонга чиқади. Бу ерда энди давлат умуман фуқаролик жамиятини бошқарувчи ҳамда умумманфаатлар йўлида ҳаракат қилишга даъват этилган ***оммавий-ҳокимият тузилмаси*** сифатида майдонга чиқади. Бироқ давлат фуқаролик жамияти доирасида ўзаро рақобат қилувчи шахсий манфаатларнинг рўёбга чиқишига тўсқинлик қилмаслиги керак. Бу – қонуний ҳолдир. Ҳозирги замон ҳуқуқий давлатида ҳар бир одам, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари олий қадрият сифатида эътироф этилади ҳамда умумий ёки давлат манфаатларига нисбатан устуворликка эга бўлади[1].

Шу ўринда Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 13-моддаси ушбу принципга мос келишини алоҳида таъкидлашни истардик. Унда шундай дейилади: «Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади. Уларга кўра

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Проблемы общей теории права и государства. М., «НОРМА», 2002, 627-628-бетлар.

инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади».

Лекин бунда шунга ҳам эътиборни қаратиш керакки, муайян, аниқ ҳодисаларда инсон ҳуқуқлари билан умумий манфаатлар тўқнашганда, масала умумий манфаатлар фойдасига ҳал этилиши мумкин.

Ҳуқуқий давлат ва фуқаролар жамияти ҳақида гап кетганда, ҳозирги замон адабиётларида кўпинча ***«давлатнинг бош функцияси»***[1] (уни юқорида тўхталиб ўтилган глобал функция билан адаштириб юбориш мумкин эмас) деган ибора ишлатилади. Ушбу тушунча жамиятга (фуқаролик жамиятига) нисбатан давлатнинг ролини белгилаши керак. Мазкур тушунча давлатнинг мумкин бўлган барча вазифаларини – ***«давлатнинг минимал функцияси»[2], яъни ҳозирги замон ижтимоий (ижтимоий-ҳуқуқий) давлатининг алоҳида вазифалари***ни ҳал этишни ҳам ўз ичига олади.

Шу ўринда «минимал функция» атамасига алоҳида урғу беришни истардик. Дарвоқе, давлатнинг либертар назарияси ҳақида гап кетган бошқа бўлимда ушбу атама моҳияти бирмунча изоҳланганди, шундай бўлса-да, бу мавзуга яна қайтишни асосли деб ҳисоблаймиз.

Шундай қилиб, давлат тараққиётининг барча босқичларида ҳар қандай давлат олдида кўндаланг бўладиган икки асосий вазифани ҳал этишни ўз ичига оладиган давлатнинг ***минимал функцияси*** айнан ***либертар*** назария томонидан, энг аввало, ажратиб кўрсатилади. Бу функцияларга қуйидагилар киради:

1) эркинлик, хавфсизлик ва мулкни таъминлаш (ҳуқуқий функция);

2) коммуникациялар тизимини яратиш.

Ҳозирги замон ҳуқуқий давлатининг юзага келиши ва ривожи, либертар назариянинг, давлат эркинлигининг институционал шакли, деган тезисини тобора кўпроқ тасдиқламоқда. Тарихан ривож топмаган ёки ҳозирги замон авторитар давлатида эркинлик, хавфсизлик ва мулк, айниқса, ҳуқуқий давлат андозалари нуқтаи назаридан, тегишли равишда кафолатланмайди.

---

[1] Жумладан, қаранг: *Спиридонов Л.И.* Теория государства и права. М., 1996, 47-48-бетлар.

[2] Қаранг: Проблемы общей теории государства и права. М., «НОРМА», 2002, 629-бет.

Коммуникация тизимига келадиган бўлсак, ҳудудий принцип асосида жорий этиладиган ҳокимият ташкилоти сифатида оммавий-сиёсий ҳокимиятнинг ҳар қандай ташкилоти ҳудудий бошқариш учун ғоят зарур бўлган коммуникациялар (транспорт ва алоқа)ни барпо этмаслиги мумкин эмас. Боз устига, ҳатто, ривожланган фуқаролик жамиятида ҳам энг муҳим коммуникациялар (почта, темир йўл) оммавий иш бўлиб қолаверади ва хусусий тармоққа берилмайди.

Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, давлат оммавий ҳокимият мавжудлигининг ҳуқуқий шаклини ифодалаб, ҳуқуқий вазифани адо этишга татбиқан у эркинлик, хавфсизлик ва мулкчиликни таъминлашга давлатнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд фаолияти доирасида эришилади, деган маънони билдиради. Айнан шу уч шаклнинг зарурлиги ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд тармоқларига бўлинишини тақозо этади.

Мазкур ҳолатни батафсилроқ қараб чиқамиз.

Қонун чиқарувчи фаолият шаклида ҳуқуқий вазифани ҳал этиш – бу эркинлик, хавфсизлик ва мулкни кафолатлайдиган умуммажбурий қоидаларни ўрнатишдан иборат.

Ижро этувчи фаолият шаклида – бу, энг аввало, юқорида айтилган қоидаларга риоя этишга мажбур қилиш ҳамда эркинлик, хавфсизлик ва мулкни давлат чегараларидан ташқарида ҳам, фуқаролар ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишни қўшган ҳолда, полиция воситасида муҳофаза қилиш демакдир. ***Ижро этувчи*** фаолият умуман жамият хавфсизлигини (давлат хавфсизлиги) ва мудофаа ишларини, жамият ташқи ҳимоясини ҳам тўла таъминлайди.

Судлов фаолияти – бу ҳуқуқ бўйича мунозараларни ҳал этиш шаклида эркинлик, хавфсизлик ва мулкни ҳимоя қилишдир. Ҳар қандай давлат иқтисодиётининг аҳволидан қатъи назар, моҳиятан суд ва полиция ҳимоясидан иборатдир. Мабодо, давлат шундай ҳимояни тақдим эта олмаса, ***у давлат ҳокимияти сифатида мавжуд бўла олмайди.***

Бироқ фуқаролик жамияти доирасида давлат аралашуви чегаралари қаерда? Бу борада фуқаролик жамияти билан давлат ўртасидаги нисбатларнинг икки асосий модели – ***либерализм ва этатизм*** моделлари мавжуд.

Либерализм нуқтаи назаридан фуқаролик жамияти доирасига давлат аралашуви қанчалик кам бўлса, ҳам фуқаролик жамияти учун, ҳам фуқаролик жамияти субъектлари учун шунчалик яхши бўлади («тунги қоровул» назариясини эсланг).

Этатизм бу масалада қарама-қарши позицияда туради: давлат қанчалик кўп аралашса (албатта, оқилона чегараларда), фуқаролик жамияти учун шунчалик яхши бўлади.

«Оталари» Ж.Локк, А.Смит бўлган ***мумтоз либерализм*** индивид учун максимал эркинлик[1]ни ёқлаб чиққан, фуқаролик жамиятига аралашувни минимал даражага келтириш тарафдори бўлганди. Давлатнинг роли «тунги қоровул» образида тушунилар, фуқаролик жамияти ўзини ўзи тартибга солиш механизмига тўлиқ топшириб қўйилиши назарда тутиларди.

Маълумки, фуқаролик жамияти ғояси Ғарбда абсолютизм даврида юзага келган. Уни барпо этишни даставвал маърифатпарварлар, қомусий олимлар талаб қилганлар, қирол ҳокимияти (умуман давлат ҳокимияти билан тенглаштирилганди) аралаша олмайдиган инсон мустақиллиги йўлида курашганлар. Бу ғоя, аслида, абсолютистик, полициячи давлатга қарши қўйилганди. Лекин ўшандаёқ ушбу «жамият» табиатига турли хил қарашлар мавжуд эди. Улар турли мамлакатлар мафкурачилари асарларида турлича талқин этилганди.

Ҳозирги шароитда фуқаролик жамияти деганда муайян мамлакат кишилари ҳамжамиятининг давлат аралашувини истисно этадиган ёки ўта чеклайдиган ўзини ўзи бошқариш негизида шаклланадиган ҳамда ривожланадиган, табиий вужудга келадиган ҳолати тушунилади. Давлатнинг «тунги қоровул» сифатидаги концепцияси айни шундан келиб чиққанди.

Ҳозирги пайтда фуқаролик жамияти: давлатдан ажратилган, кўплаб уюшмалар, ихтиёрий бирлашмалардан таркиб топган тузилма; давлатнинг бевосита фаолиятидан ташқарида бўлган ижтимоий манфаатлар амалга ошириладиган соҳа; давлат аралашувисиз, танлаш эркинлиги асосида муайян муносабатларни ўрнатадиган кишилар йиғиндиси ҳисобланади.

---

[1] Чунончи, Локк таъкидича: «...эркинликни чеклаш ва йўқ қилиш эмас, балки уни кенгайтириш қонуннинг мақсади ҳисобланади. Негаки қонунга эга бўлишга қодир бўлган жонли мавжудотларнинг барча ҳолатида қонунлар бўлмаган жойда эркинлик ҳам йўқдир». // *Локк Д.* Избранные философские произведения. Т. 2. М., 1960, 34-бет.

Фуқаролик жамияти мавжуд бўлгандагина демократия амал қилиши мумкин, деб ҳисобланади, кишиларнинг давлатдан мустақиллиги ва уларнинг ўз манфаатларини рўёбга чиқариши учун уюшмаларга бирлашиши ихтиёрийлиги бундай жамият белги-хусусиятларидир[1]. Одатда, фуқаролик жамияти – давлатдан ташқарида бўлган барча нарса, давлат томонидан воситаланмайдиган эркин ва тенг ҳуқуқли кишиларнинг бозор ва демократик ҳуқуқий давлат шароитидаги ўзаро турли-туман муносабатларининг ифодасидир[2]. Америка сиёсатшуносларидан Х.Линц ва А.Степан фуқаролик жамиятини «ўзини ўзи ташкил қилган, давлатдан мустақил гуруҳлар, ҳаракатлар, шахслар» сифатида тавсифлашади[3]. Демак, фуқаролик жамияти ғояси, биринчи навбатда, улкан гуманистик, демократик салоҳиятга эга, у жамиятга, давлат сиёсатига йўл кўрсатади.

Этатизм доирасида давлатнинг тартибга солувчилик таъсири икки кўриниши – ***авторитар ва демократик этатизм*** фарқланади.

Авторитар этатизм ҳокимият таъсирининг шундай усулини билдирадики, унда бошқарадиган ва бошқариладиган тизимлар ўртасидаги қайта алоқани ҳокимият тўсиб қўйиш ёки бутунлай узиб ташлашга интилади. Бу этатизмнинг энг ашаддий кўринишдир. Бундай режим ўзини ўзи тартибга солиш механизмини бузмай, фуқаролик жамиятини босиб ташламай, уларни тўсиб қўйиб, ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг умумий йўналишларини белгилайди. Боз устига, авторитар давлат режими, агар ушбу механизмлар етарли ривож топмаган ёки тоталитар тузум томонидан бузиб ташланган бўлса, шу механизмларни жадал шакллантириш мақсадини ўз олдига қўйиши мумкин. Бироқ этатизмнинг авторитар кўриниши демократиянинг зидди сифатида узоқ яшаши мумкин эмас.

Этатизмнинг демократик кўриниши «умумфаровонлик давлати» ёки ижтимоий давлат назарияси ва амалиётида ўз ифодасини топган. Буни этатизмнинг шундай кўриниши деб тушуниш керакки, унда давлат аралашуви, айниқса, иқтисодиётга бундай аралашув кўламлари ва чегаралари фуқаролик жамияти,

---

[1] Қаранг: *Шабунин Д.М.* Гражданское общество: история и современность. Чебоксары, 1996, 13-бет.

[2] Қаранг: *Пугачев В.П., Соловьев В.И.* Сиёсатшуносликка кириш. Т., «Янги аср авлоди», 2004, 264-бет.

[3] *Linz H.L., Stepan A.* Problems of Democratic Transformation and Consolidation – Southern Europe, South Africa, Post-Communist Europe. N.Y., 1996, P. 23.

аниқроғи, фуқаролик жамияти субъектлари кўпчилигининг эҳтиёжлари билан белгиланади.

Минимал (либерал) давлат. Либерал, функционал жиҳатдан минимал давлат саноати тараққий этган мамлакатларда эркин рақобат шароитларида шаклланган. Бундай давлатда иқтисодиётга таъсир этиш асосан ҳуқуқий вазифани адо этиш ва фуқаролик жамиятида ўзини ўзи тартибга солишда ғоят зарур бўлган коммуникация тизимини яратиш доирасида амалга оширилади.

Мумтоз либерализм назариясига кўра, умуман, жамият учун энг зарур ижтимоий-иқтисодий манфаатларни белгилашга фақат эркин бозоргина қодир бўлади. Фуқаролик жамияти субъектларининг рақобатлашувчи манфаатлари шундай манфаатлар сифатида майдонга чиқади, уларни рўёбга чиқаришга табиий ва ижтимоий захиралар нисбатан камроқ сарфланади. Зеро, «манфаатлар уйғунлиги шахс (инсон) – ижтимоий гуруҳ – ижтимоий ташкилот – ижтимоий институт – умумижтимоий манфаатлар ўртасида ўзаро ҳамкорлик, мусобақа, ҳатто рақобат…, умуман диалектик алоқаларнинг узвийлиги орқали содир бўлади»[1].

Эркин бозор шароитида ижтимоий неъматларнинг ишлаб чиқарувчилари ва истеъмолчилари бўлган мустақил субъектлар ҳаракат қилади. Ушбу неъматлар баҳоси улар таннархи ҳамда талаб ва эҳтиёжнинг ўзаро нисбатларига қараб белгиланади. Агар конкрет ишлаб чиқарувчиларда бу ***нисбат таннархдан юқори*** бўлса, унда ***ишлаб чиқариш улар учун фойдали бўлади.*** Улар ишлаб чиқараётган товар таклифи ортиб боради ва ***нархлар пасаяди.***

Мабодо аниқ бир ишлаб чиқарувчида талаба в таклиф нисбати билан белгиланадиган ***нарх*** таннархдан паст бўлса, у ҳолда ишлаб чиқарувчи синади ва хўжалик субъекти сифатида фаолиятини тўхтатади.

Жамият учун умуман ижтимоий неъматлар таннархи талаб ва таклиф нисбати билан белгиланадиган нархдан паст бўлган иқтисодий субъектлар манфаатлидир. Таннарх қанча паст бўлса – шунча яхши, зеро, таннархнинг пасайиши ишчи кучи ва табиий заҳиралар сарфини камайтиради. Шундай қилиб, эркин рақобат шароитида ишлаб чиқарувчи ишлаб чиқаришни модернизациялаш ва уни оқилона ташкил этишга, яъни табиий ҳамда ижтимоий заҳиралар сарфини камайтиришга мажбур бўлади.

[1] *Мамадалиев Ш.* Халқ ҳокимиятчилиги. Т., 2003, 112-бет.

Бироқ эркин рақобат, табиийки, монополизмга олиб боради. Фаолияти энг самарали ҳамда жамият учун фойдали бўлган ишлаб чиқарувчилар аниқ буюмлар ишлаб чиқариши ва сотилишининг энг кўп қисмини ўз қўлларида жамлайдилар. Бунда шунга эътибор қилиш керакки, ***монополлашиш жараёни борар экан,*** у жамият манфаатларига зид келмайди. Чунки айнан шу пайтларда монополиячилар фаолияти табиий ва ижтимоий заҳиралар сарфини камайтиришга йўналтирилган бўлади. Лекин ***таркиб топиб бўлган монополизм*** фуқаролик жамиятини емирувчи, ўзини ўзи тартибга солиш механизмини барбод этувчи кучга айланади.

Шундай қилиб, ***эркин бозор фақат муайян чегараларгача иқтисодиётда ўзини ўзи тартибга солишда ёрдам беради, чунки у, ҳаддан ошса, монополияни келтириб чиқаради.*** Монополиялар эса эркин рақобат, сиёсий эркинликлар ва мустақил судловнинг сақланиб қолишидан манфаатдор эмас.

Маълумки, саноатлашган жамият шаклланиши жараёнида (XIX асрда) либерал (минимал) давлат умуман жамият ривожи манфаатлари йўлида фаолият юритган. Чунки у фуқаролик жамиятининг ўзини ўзи тартибга солишига имкон берди ва шунинг учун «тунги қоровул» номини олганди. Лекин XIX аср охирига келиб, аҳвол ўзгарди. Монополистик гуруҳлар қўлида тўпланган ижитмоий ҳокимият шу қадар кучайиб кетдики, либерал давлат энди ижтимоий-иқтисодий тараққиёт эҳтиёжларига жавоб беролмай қолди. Фуқаролик жамияти муҳитига давлатнинг ***аралашмаслиги*** бозор иқтисодиёти учун хос бўлган рақобат ва ҳуқуқ устуворлигига мутлақо зид бўлиб қола бошлади.

Ҳар қалай, барибир, XX асрда воқеалар ривожи шуни кўрсатдики, монополиялар ҳокимиятининг фуқаролик жамиятидаги ўзини ўзи тартибга солиш механизмларини бостириб кетиш истакларига ҳамда бу йўлда давлатнинг аралашмаслигидан фойдаланишга интилишларига қарамай, ўзини ўзи тартибга солиш негизлари кучлироқ бўлиб чиқди. Ўзини ўзи тартибга солиш механизмлари етарли даражада кучга эга бўлган жойларда давлат ижтимоий ҳокимиятни бўлиб юбориш ва ўзини ўзи тартибга солишнинг янги ҳимоя механизмларини шакллантириш мақсадида фуқаролик жамияти ишларига фаол аралаша бошлади.

Мазкур механизмлар етарли даражада ривожланмаган жойларда, аксинча, фуқаролик жамияти бостирилиб, тоталитар режим-

лар таркиб топди. Бунга Германия ва Италия мисол бўла олади. Ушбу режимларнинг бесамарлиги мазкур давлатларни иқтисодиётни ҳарбийлаштириш ҳамда тажовузкорона ташқи сиёсат юритишга йўналтирди. Иккинчи жаҳон урушидаги мағлубият натижасида юқоридаги режимларнинг умри тугади.

Неолиберализм (янги либерализм) ва ижтимоий ҳуқуқий давлат амалиёти. Монополизмни чеклаш усуллари турлича – ***маъмурий ва иқтисодий*** усуллар бўлиши мумкин. ***Маъмурий усул*** монополизмни тақиқлашдан иборат. Масалан, бу бир қўлда конкрет буюмларнинг муайян улуши тўпланишини таъқиқлашдан иборат бўлиши мумкин. ***Иқтисодий усуллар*** давлат томонидан миллий даромадни қайта тақсимлаш йўли билан рақобатни қўллаб-қувватлашдан иборат. Натижада ***эркин бозор ўрнига давлат томонидан тартибга солинадиган бозор вужудга келади.*** Тартибга солинадиган бозор, неолиберализм нуқтаи назарича, эркин бозордан самаралилиги анча паст бўлади. Лекин эркин бозор ўз имкониятларини ишлатиб бўлгандан кейин фуқаролик жамияти ишларига давлатнинг фаол аралашувини муқаррар жараён деб қараш керак. Неолиберализм намоёндаси Ф.Хайекнинг ҳақли эътирофича: «Эркин бозор иқтисодиёти – эркинлик йўли, режалаштириш эса – қулликка етакловчи йўлдир»[1].

Албатта, мумтоз либерализм нуқтаи назаридан фуқаролик жамияти ишларига аралашмаслик энг олижаноб иш бўларди. Бироқ XX асрда ***давлат ёрдамисиз ўзини ўзи тартибга солиш катта офатга айланиши ва бунинг учун жамият «кўтарилиш – пасайиш – инқироз – кўтарилиш...» шакли бўйича иқтисодий ривожланишни бошидан кечириш билан жавоб бериши керак эди.*** Давлат ўзининг пухта ўйланган ҳаракатлари билан салбий оқибатларни камайтириши мумкин. Албатта, бунда биз табиий ўзини-ўзи тартибга солишга нисбатан катта йўқотишлар хавфини туғдирувчи ҳаддан зиёд давлат аралашувидан сақланиб қолишимиз қийин. Шунинг учун ***неолиберализм*** нуқтаи назарича, агар давлат аралашувига йўл қўймасликнинг иложи бўлмаса, у ҳолда бу аралашувни имкон қадар чеклаш керак. Жумладан, фуқаролик жамияти ижтимоий заиф субъектларнинг иқтисодий талабларини эркинликни бўғиш ҳисобига қондириши мумкин эмас. Иқтисодий

[1] *Мухаев Р.Т.* Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений. М., «Приор», 2000, 814-бет.

усулларни қўллаш имкони бўлган жойда маъмурий усуллардан фойдаланиб бўлмайди. Жамият барча субъектларининг энг юксак фаолликлари учун шароит яратиш ўрнига миллий даромадни қайта тақсимлашга мутлақо йўл қўйиш мумкин эмас.

Аксинча, кейнсианчилар мўътадил этатистик назарияси нуқтаи назаридан қараганда (Ж.Кейнс), ***давлат аралашуви фуқаролик жамияти учун ҳамиша яхшилик келтиради ҳамда эркин бозор шароитларида бундай аралашувнинг бўлмаслиги қонуний равишда саноатлашган жамиятни инқирозга олиб боради.*** Кейнсианчилик фуқаролик жамиятининг ўзини ўзи тартибга солишини умуман инкор этмайди, бироқ ўзини ўзи тартибга солиш оқибатларини тузатиб борадиган, иқтисодий инқирозларнинг олдини оладиган ва шу йўл билан жамиятда тинчлик ҳамда равнақни таъминлайдиган тарздаги давлат аралашуви бўлашини талаб қилади.

Ҳақиқатан ҳам саноатлашишдан кейинги жамиятда ўз фаолиятида неолиберализм ва мўътадил этатизмни қўшиб фойдаланадиган ижтимоий-ҳуқуқий давлат таркиб топди. Гарчи бундай давлат ижтимоий ўзини ўзи тартибга солишни чеклаб қўйса-да, шунга қарамай, у ўзини ўзи тартибга солиш механизми ва манфаатлар хилмахиллигини қўриқлайди, эҳтиёт қилади ва ***шу маънода муътадил либерал*** давлат ҳисобланади.

Шу билан бирга, унда ***этатизм хусусиятлари мавжуд,*** зеро, у ўзини ўзи тартибга солишнинг ижтимоий ҳаётга аралашишига йўл қўймайди. Натижада, биринчи навбатда, фуқаролик жамияти автоном секторлари (ижтимоий таркибот, иқтисодиёт, маданият, табиий заҳираларга муносабат)нинг давлатлашиши рўй беради.

Шундай қилиб, ***ижтимоий ҳуқуқий давлат*** – бу фуқаролик жамияти билан муносабатларда ижтимоий-иқтисодий, маданий ва экологик вазифаларни ҳал этишни ўз зиммасига оладиган ҳозирги замон давлатини аниқлаб берувчи тушунчадир. ***Ижтимоий давлатчилик принципи*** миллий даромадни умуман жамият манфаати йўлида, қисман эса ижтимоий заифлар фойдасига қайта тақсимлашдан иборатдир[1].

Бироқ ижтимоий давлатчилик – ҳозирги замон давлати жиҳатларидан бири бўлиб, унга ижтимоий-ҳуқуқий давлат сифатида қа-

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Пугачев В.П., Соловьев А.И.* Сиёсатшуносликка кириш. Т., «Янги аср авлоди», 2004, 266-бет.

раш керак. Бунда қуйидагиларни алоҳида таъкидлаш жоиз деб ҳисоблаймиз: ***ижтимоий ҳуқуқий давлат — бу ҳуқуқий давлат кўринишларидан бири бўлмай, тарихан янги турдаги давлатдир. Унинг фаолиятида ҳуқуқий давлатчилик принципи (ҳуқуқ ҳукмронлиги, расмий тенглик) унинг зидди бўлган ижтимоий давлатчилик принципи билан бирга яшайди ва ўзаро рақобат олиб боради.***

Мисол асосида тушунтирадиган бўлсак, айтиш мумкинки, иккинчи жаҳон урушидан сўнг ривожланган мамлакатларнинг кўпчилигида ҳокимият тепасига янги сиёсий элиталар келади. Улар фуқаролар жамияти ишларида давлатнинг чекланган аралашувини оқлайдиган социал-демократия, кейсианчилик ва неолиберализмнинг айрим ғояларини ҳаётга татбиқ эта бошлайди. Мазкур мамлакатларда – энг аввало, Ҳарбий Германияда, бир қадар АҚШда ҳам, нафақат эркинлик, хавфсизлик ва мулкни кафолатлаб қолмай, балки ижтимоий тинч-тотувлик ва иқтисодий ўсишни таъминлайдиган, бандлик, таълим, соғлиқни сақлаш соҳаларида ижтимоий кафолатлар яратадиган давлат таркиб топади. Бу эса жамият аъзолари кўпчилигига ўз фаол ҳаракатлари ҳисобига фаровонликка эришиш имконини беради.

Юридик соҳада бу давлат томонидан эътироф этилган ҳамда сиёсий кафолатланган инсон ва фуқаронинг ***ижтимоий, иқтисодий ва маданий ҳуқуқларини ёки «иккинчи авлод кишиси ҳуқуқлари»***ни расмий тан олишда ўз ифодасини топади.

«Биринчи авлод ҳуқуқлари» (инсоннинг табиий ва ажралмас ҳуқуқлари) фуқаролик (саноатлашган) жамиятда юзага келиши, ушбу ҳуқуқ ва эркинликларга амал қилувчи ҳамда уларни ҳимоя этувчи ***либерал давлат***ни келтириб чиқаришини эслайлик.

Саноатлашгандан кейинги жамиятнинг шаклланиш жараёнида давлат, аксинча, дастлаб миллий даромадни тақсимлаш бўйича вазифаларини адо этади, сўнгра эса давлатнинг ижтимоий фаолияти натижасида жамият ижтимоий заиф аъзолари манфаатлари қонунлар билан ҳимоя қилинадиган тизим қарор топганлиги факти қайд этилади. Яъни: бунинг натижасида давлат фаолиятидан мустақил равишда пайдо бўладиган ва инсоннинг дунёга келиши воқеасининг ўзи билан боғлиқ табиий ва ажралмас ҳуқуқлари эмас, балки давлат фаолиятидан келиб чиқадиган «иккинчи авлод ҳуқуқлари» пайдо бўлади. Аслида булар шунчаки – қўштирноқ

ичидаги «ҳуқуқлар»дир. Зеро, уларнинг кўпчилиги ўз моҳиятига кўра, ҳуқуқлар эмас, балки ижтимоий заиф кишилар учун енгиллик ва имтиёзлардир. Масалан, иккинчи авлод ҳуқуқларидан турар-жойга эга бўлиш ҳуқуқини олайлик. У, энг аввало, кам таъминланган, ёрдамга муҳтож кишиларга мўлжалланган ва уларга турар-жойлар давлат томонидан бепул ёки арзон баҳода берилади. Жамиятнинг бошқа аъзолари эса турар-жойларни ҳаққоний адолатли нархларда харид қиладилар. Лекин бировга турар-жойини бепул бериш учун давлат бошқалар даромадининг бир қисмини солиқ сифатида тортиб олиши керак бўлади.

Бундан ташқари, давлат умумижтимоий масалаларни ҳам ҳал этади: тез ўзгарувчан солиқ сиёсати ҳисобига рақобатни қўллаб-қувватлайди ҳамда иқтисодиётнинг қолоқ секторлари ривожига ёрдам беради, ижтимоий дастурларни, халқ хўжалигини қайта тузишни рағбатлантиради, ходимлар маълумот даражасини ошириш, миллатнинг жисмоний ва руҳий саломатлигини сақлаш ва асрашга йўналтирилган ижтимоий дастурларни молиявий таъминлайди ва ҳоказо.

Бироқ ҳуқуқ ҳукмронлигига зарар етказган ҳолда ижтимоий давлатчилик принципига ҳаддан зиёд берилиб кетиш давлат аппаратининг бениҳоя катталашиб, самарасизликка, ишлаб чиқариш суръатларнинг пасайишига, маблағларнинг оқиб кетиши ва инфляцияга олиб келади. Натижада фуқаролик жамияти ўзини ўзи тартибга солиш механизмлари ҳокимият тепасига янги сиёсий элитани олиб келади ва у кўпроқ давлатчиликнинг ҳуқуқий илдизларига таянади. Оқибатда солиқ юки камаяди, ижтимоий дастурларга харажатлар қисқаради, ишлаб чиқариш рентабеллиги ошиб, маблағлар оқиб кела бошлайди. Лекин бу ҳолатда ижтимоий заиф қатламлар аҳволи ёмонлашади ва иқтисодиёт соғломлаштириб бўлингач, ҳокимият тепасига ижтимоий-демократик йўналишдаги бошқа элита келади. Кўриб турганингиздек, ижтимоий ҳуқуқий давлат ҳуқуқий ва ижтимоий давлатчилик илдизлари ўртасида тебраниб турувчи соат миллари принципида иш олиб боради: давлатнинг ижтимоий вазифалари зарарига ҳуқуқий йўналишни танлаган ҳукуматда ўша вазифаларни бажаришига зарур бўлган захираларнинг тўпланиши рўй беради, ижтимоий йўналишни танлаган ҳукумат даврида эса бу захиралар сарфлаб юборилади ва

сиёсий «соат миллари» ташқари йўналиш томон ҳаракат қила бошлайди.

Давлатнинг патерналистик[1] ***функциялари.*** Ҳозирги замон давлати фаолиятида ижтимоий давлатчилик принципи, айниқса, ишлаб чиқариш ва тақсимотда ўзини ўзи тартибга солишга ишончсизлик сифатида намоён бўладиган ***давлат патернализми***га олиб келади.

Лекин XX асрнинг иккинчи ярмида давлатнинг фан-техника тараққиётини режалаштириш, унга ёрдам бериш орқали иқтисодий ўсиш суръатларига таъсири билан боғлиқ ижтимоий умидишончлар ўзини тўла оқламади. Бу жамият учун ҳам, давлат учун ҳам салбий оқибатларни келтириб чиқарди.

Шунинг учун ҳам назарияда минимал функциялардан четга чиқувчи ***ҳозирги замон ижтимоий-ҳуқуқий давлати типологияси*** ишлаб чиқилди:

1. ***Ижтимоий-иқтисодий вазифа*** – бу халқ хўжалиги самарадорлигини қўллаб-қувватлаш ҳамда унинг алоҳида ишлаб чиқарувчилар ва гуруҳлар ўртасида жиддий зиддиятларни истисно қилувчи ижтимоий таркибини шакллантириш вазифасидир. Миллий даромадни қайта тақсимлаш ҳамда иқтисодий ўсишни давлат томонидан рағбатлантириш йўли билан бу вазифа ҳал этилади. Бунда кўплаб кишиларнинг энг юқори иқтисодий фаоллиги учун шарт-шароитлар яратилиши муҳим аҳамиятга эга. Мазкур вазифани ҳал этишнинг иқтисодий ва ижтимоий жиҳатлари ўзаро боғлиқдир: давлатнинг ижтимоий фаолияти фақат самарали иқтисодиётга асосланади.

2. ***Маданиятга кўмаклашиш вазифаси*** – бу инсоннинг ижодий қобилиятларини ўстиришга қулай шарт-шароитларни яратишдан иборат. Ижтимоий ҳуқуқий давлат ушбу вазифани бажаришга иқтисодий дастурларга кетадиган сарф-харажатларга қиёсланадиган давлат бюджетининг қатта қисмини сарфлайди. Ушбу дастур маданиятни ***кенг маънода*** таълим ва тарбия тизимидан то дин, фан ва санъатгача ривожлантиришни ўз ичига олади.

Айни пайтда, бу ўринда шунга эътибор бериш керакки, молиявий нуқтаи назардан бундай аралашувни ҳаддан зиёд деб бўлмайди, бироқ ушбу аралашув муаммоли хусусиятга эга бўлиши мумкин.

[1] Патерналистик – сўзма-сўз таржима қилинганда «оталарча ғамхўрлик» маъносини англатади.

Биринчидан, давлат ҳеч қандай баҳона билан бирон-бир давлат мафкурасига маданиятни бўйсундиришга уринмаслиги керак. *Иккинчидан,* давлат маданият тармоқлари, айниқса, таълим ва тарбия соҳаларида фаолиятни монополлаштирмаслиги даркор. *Учинчидан,* юқоридаги каби баҳоналар билан цензура ва фикрни ифодалаш эркинлигини ҳар қандай чеклашларга йўл қўйиб бўлмайди. *Тўртинчидан,* илмий ва бадиий ижод эркинлиги масаласида ҳар қандай аралашувга йўл қўйиш мумкин эмас. Ҳатто, давлат ўзининг ҳуқуқий вазифаси доирасида амалга ошириши мумкин бўлган вазифалар (порнографияни кўпайтириш ва тарқатишни, зўравонлик, шафқатсизликни тарғиб қилувчи фильмларни ман этиш ва ҳоказолар)ни ижодга нисбатан қўллаши мумкин эмас ва шунинг учун ҳам у ўқув, санъат, фан асарларини яратиш жараёнларига аралаша олмайди ёки улар мазмунини ҳуқуқ нуқтаи назаридан эмас, балки фан ва санъат нуқтаи назаридан баҳолай олмайди.

Шундай қилиб, маданиятнинг ривожига ёрдам бериш функциясига келсак, давлат патернализми энг юқори даражада чекланиши керак.

3. ***Экологик вазифа*** – бу инсоният яшайдиган муҳитни ҳимоя қилиш, тиклаш ва шакллантириш вазифасидир. Шу мақсадда давлатнинг аралашуви, *бир томондан,* зарур. Чунки фақат давлатгина атроф муҳитни самарали муҳофаза қила олади ва фақат унинг ўзигина бошқа давлатлар билан ҳамкорлик жараёнида экологик дастурларни молиявий таъминлай олади. Фуқаролик жамияти экологик вазифани ҳал этиш қудратига эга эмас. Фуқаролик жамияти – бу хусусий манфаатлар соҳаси бўлиб, хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳар қандай хусусий фаолияти улар маҳсулоти таннархини оширади ва уларни рақобатга бардош беролмайдиган қилиб қўяди. *Иккинчи томондан,* давлатнинг экологик вазифаларни бажариши билан боғлиқ чеклашлар ва тақиқлар – давлатнинг фақат умумий фаровонлик хусусидаги ғамхўрлиги бўлиб қолмай, балки Ер юзида ҳаёт ва цивилизацияни сақлаб қолишнинг энг асосий шартидир[1].

4. ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТИНИНГ АСОСИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ

[1] *Либерализм, этатизм, минимал давлат, неолиберализм, патерналистик функция* ҳақида яна батафсилроқ қаранг: Проблемы общей теории права и государства. М., «НОРМА», 2002, 632-642-бетлар.

Маълумки, давлат функциялари давлат ички ва ташқи фаолиятининг асосий йўналишлари бўлиб, уларда давлатнинг синфий ҳамда умуминсоний моҳияти ва ижтимоий вазифаси ўзининг аниқ ифодасини топади. Давлатнинг бирон-бир функцияси ижтимоий ҳаётнинг ички ёки ташқи соҳасида амалга оширилаётганидан, ички сиёсий ёки ташқи сиёсий вазифаларни бажаришга хизмат қилаётганидан келиб чиқиб, ***ички*** ва ***ташқи*** функцияларга бўлинади. Давлатнинг ички функцияси – бу, масалан, иқтисодий, экологик, маданиятни, фан ва таълимни ривожлантириш функцияларидир. Мамлакатни мудофаа қилиш, тинчликни таъминлаш ва жаҳон тартиботини қўллаб-қувватлаш ва ҳоказолар ташқи функцияларга киради. Айни маҳалда, давлат функцияларини ички ва ташқига бўлишни мутлақлаштирмаслик лозимлигини назарда тутиш зарур. Чунки реал ҳаётда улар ўзаро узвий боғлиқдир.

Бинобарин, давлатнинг асосий функциялари ҳам айни шу каби жиҳатларга боғлиқ бўлади. Чунки ***асосий принциплар*** – давлатнинг ўз олдида муайян тарихий даврда тутган туб стратегик вазифа ҳамда мақсадларни амалга ошириш бўйича фаолиятининг энг умумий, ғоят муҳим йўналишларидир[1].

Шундай қилиб, ишимизнинг ушбу бўлимида Ўзбекистон давлатининг асосий функциялари, аниқроғи, ***ички функциялар***ни кўриб чиқишга ҳаракат қиламиз. Зеро, «Биз учун мустақиллик – ўз эркимизни англашгина эмас, балки аввало ўз ҳаётимизни ўз иродамиз билан ва миллий манфаатларимизни кўзлаган ҳолда ташкил этиш, ўз келажагимизни ўз қўлимиз билан қуриш ҳуқуқидир»[2].

Ички функциялар:

Иқтисодий функция. Ўзбекистон Республикаси давлатининг бевосита иқтисодий функциясида давлатимиз тараққиётининг ***асосий мақсади*** муҳим ўрин тутади. Яъни, давлатимиз олдидаги пировард мақсад: *барқарор бозор иқтисодиёти очиқ ташқи сиёсатга асосланган кучли демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этиш*.

Дарҳақиқат, мамлакатимиз ҳозир бошдан кечираётган ўтиш даврида давлатнинг иқтисодий функцияси биринчи ўринга чиқиши

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Общая теория государства и права. Академический курс. Т. 1. М., «Зерцало», 2001, 336-337-бетлар.

[2] *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. 6-том. Т., «Ўзбекистон», 1998, 241-бет.

табиий. Зеро, иқтисодиётни соғломлаштирмасдан тараққиётга эришиш, ҳуқуқий ва ижтимоий давлат қуриш мумкин эмас.

Мақсад қўйилгандан кейин шу мақсадга эришиш учун зарур **вазифаларни аниқлаш ва давлат функцияларини таърифлаш** мумкинлиги аён бўлади. Буни ***иқтисодий вазифалар***дан бошлаймиз:

- миллий бойлигимизнинг ўсишини, мамлакат мустақиллигини, одамлар ҳаёти ва фаолияти учун муносиб шарт-шароитларни таъминлашга қодир қудратли барқарор ва бир текис ривожланиб борувчи иқтисодиётни яратиш;
- иқтисодиётнинг мутаносиб ва барқарор амал қилишини таъминлаш;
- иқтисодиётнинг бир ёқлама хом ашё ишлаб чиқаришга йўналтирилганлигига барҳам бериш, минерал ва қишлоқ хўжалиги хом ашёсини қайта ишлашни ташкил этиш;
- меҳнат заҳираларининг оқилона бандлигини таъминлаш, янги технологиялар, халқимизнинг тарихий анъаналари ва кўникмаларига мос келадиган меҳнатни қўллашнинг янги соҳаларини яратиш;
- ички тармоқ ва ҳудудий номутаносибликларни тугатиш, мамлакатимиз ҳудудида ишлаб чиқариш кучларини жадал ривожлантириш ва оқилона жойлаштириш;
- юртимизда мулкдорлар синфини шакллантириш;
- қишлоқ хўжалиги ва у билан боғлиқ қайта ишлаш саноати тармоқларини устувор ривожлантириш.

Юқорида санаб ўтилган вазифаларнинг аҳамияти нақадар салмоқли эканлигини қуйида кўриб чиқамиз. Айтайлик, мулкдорлар синфига мансуб одамлар туфайлигина жамиятда барқарорлик, фаровонлик ва тараққиётга эришилган. Бунга инсоният тарихида мисоллар кўп. Зотан, ҳар қандай иқтисодий ривожланган мамлакатда ҳал қилувчи куч ана шу мулкдорлар синфи ҳисобланади. Шу боис Ўзбекистонда хусусий ташаббускорлик ва хусусий мулкка асосланган ижтимоий давлат барпо этилиши мақсадга мувофиқ. Бу давлат янги хўжайинлардан миллий манфаатларни ёдда тутишларини ҳамда мамлакатни чинакамига мўл-кўлчиликка ва самарали хўжалик юритишга олиб боришларини талаб қилмоғи даркор. Бунинг учун тадбиркорлик ва ташкилотчилик қобилияти, адолатлилик туйғуси ва қалб саховати кераклигини яхши биламиз.

Албатта, истеъдод ва салоҳиятни ҳадя қилиб бўлмайди. Бироқ шундай ҳуқуқий ва иқтисодий шарт-шароитни вужудга келтириш мумкинки, унда уқувсиз тадбиркор бизнесни ўзи ташлаб кетишга мажбур бўлади.

Адолат туйғусини ҳам қонун йўли билан пайдо қилиш мумкин эмас. Лекин бундай туйғуни тарбиялаш ва кўриниб турган ҳар қандай адолатсизликни (алоҳида ижтимоий масъулиятни жорий этиш йўли билан) жазолаш мумкин. Худди шунингдек, қалб саховатини ҳам мажбурият қаторига қўшиб бўлмайди, лекин жамоатчилик фикрини ташкил этиш орқали уни ҳам тарбияласа ва мустаҳкамласа бўлади.

Вазифаларни аниқлаб олгач, энди биз давлатнинг ***асосий функциялари*** орасидан қуйидаги ***иқтисодий функциялар***ни таърифлашимиз мумкин бўлади: а) мамлакат иқтисодий тараққиётининг умумий дастурларини белгилаш; б) иқтисодиётнинг энг устувор тармоқларини рағбатлантириш; в) тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш учун қулай шарт-шароитларни яратиш; г) аҳолини иш билан таъминлаш бўйича янги сиёсатни шакллантириш.

Лекин шуни ҳам айтиш керакки, фақат мақсад ва вазифаларни, ҳатто, функцияларни аниқлашнинг ўзигина муҳим эмас. Уларга оғишмай амал қилиш, шу вазифа ва функцияларни бажариш ундан ҳам муҳимроқ. Шу муносабат билан мустақиллик йилларида иқтисодиёт соҳасида чуқур ўзгаришлар содир бўлганлигини мамнуният билан таъкидлашни истардик.

Биринчидан, мулкка бўлган муносабатда туб ўзгаришлар юз берди. Хусусийлаштириш ва мулкни давлат тасарруфидан чиқариш дастурларини амалга ошириш ҳисобига кўп укладли иқтисодиёт таркиб топди.

Иккинчидан, хўжалик юритишнинг маъмурий-буйруқбозлик усуллари барҳам топтирилди, бозор омиллари кенгроқ жорий этилмоқда.

Учинчидан, бозор инфратузилмаси шакллантирилди, янги банклар, солиқ тизимлари ташкил этилди, фонд ва мол-хом ашё биржалари, лизинг компаниялари тармоғи ташкил этилди, қимматли қоғозлар бозори шакллантирилмоқда.

Тўртинчидан, ўз миллий пул тизимимиз яратилди.

Бешинчидан, иқтисодий ва молиявий барқарорликка эришилди, инфляция даражаси кескин пасайди, ишлаб чиқаришнинг пасайиши тўхтатилди.

Олтинчидан, иқтисодиётда таркибий ўзгаришлар содир этилмоқда, республиканинг иссиқлик-энергетика мустақиллигига эришилди, ўзимиз ишлаб чиқараётган тайёр маҳсулотлар салмоғи ортди, саноат ва қишлоқ хўжалигининг қатъий янги тармоқлари яратилди.

Бироқ мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг XX аср сўнггидаги энг муҳим якунларидан бири аҳолида хўжайинлик, мулкдорлик ҳиссининг туғилиш жараёни бошлангани ва ривож топаётганидир, ўрта қатламнинг, кичик ва хусусий корхоналарнинг, кўчмас мулк ер участкалари, акциялар, бошқа қимматли қоғозларнинг шаклланаётганлигидир.

Албатта, бундай ютуқлар, аввало, ислоҳотларнинг аҳоли томонидан қўллаб-қувватланиши, уларни янада чуқурлаштиришнинг устувор йўналишларини белгилаб олиш самарасидир. Шу маънода, мамлакат сиёсий, иқтисодий ҳаётини, давлат ва жамият қурилишини янада ***эркинлаштириш*** биринчи устувор йўналиш[1] сифатида белгилангани таҳсинга лойиқ**.**

Шунинг учун ҳам Ўзбекистондаги ислоҳотлар ва янгиланиш жараёнлари, айни пайтда ҳаётимизнинг барча соҳаларини эркинлаштириш йўли, ўз моҳият-эътиборига кўра, мамлакатимизда амалга оширилаётган барча ўзгаришларнинг асосий боғловчи бўғинига айланган, десак, асло муболаға қилмаган бўламиз. Булар биринчи босқичга дахлдор масалалардир.

Бугунги кунда Ўзбекистон жамиятни ислоҳ қилишнинг иккинчи босқичига қадам қўйди. Бу босқичда бозор тузилмаларини шакллантириш поёнига етказилиши, солиқ, молия, пул-кредит сиёсатини, иқтисодий соҳадаги эркинлаштиришни янада такомиллаштириш назарда тутилган. Қуйидагилар асосий вазифалар сифатида белгиланган:

Биринчи – давлат мулкини хусусийлаштириш бўйича ишни охирига етказиш.

Иккинчи – ишлаб чиқариш таназзулини бартараф этиш ва макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш, корхоналар, тармоқлар,

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Каримов И.А.* Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. 7-том. Т., «Ўзбекистон», 1999, 379-380-бетлар.

шунингдек, умуман давлатнинг иқтисодий ва молиявий барқарорлигига эришиш.

Учинчи – миллий валюта – сўмни янада мустаҳкамлаш.

Тўртинчи – иқтисодиётимиз тузилмасини тубдан ўзгартириш, хом ашё етказиб беришдан тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришга ўтиш, унинг сифати ва рақобатга бардошлилигини жаҳон бозори талаблари даражасига етказиш.

Аввалambор, шу ўринда: бозор тизими амал қилишини ҳуқуқий жиҳатдан таъминлашда давлатнинг ролини қандай белгилаш мумкин ва умуман белгилаш мумкинми? – деган саволга жавоб бериб ўтишга тўғри келади.

Давлат ва бозор тизимининг ўзаро муносабатлари муаммоси кўплаб мураккаб масалаларни ҳал қилиш билан боғлиқ бўлиб, улардан бири, сўзсиз, ***рақобат масаласи***дир. Шу муносабат билан савол туғилади: рақобат деганда аслида нима назарда тутилади? Хўжалик юритувчи барча субъектлар учун ҳалол рақобат учун зарур шарт-шароит яратишда давлатнинг роли қандай бўлади?

Бозор тизими самарали амал қилишида унинг қоидаларининг тўсиқсиз амалга оширилишини ҳуқуқий таъминлаш алоҳида аҳамиятга эга. Бунда: а) бозор тизими: иқтисодий эркинлик ва нарх-наво рақобати амал қилишининг асосий шартларини қўллаб-қувватлаш учун тегишли ҳуқуқий асос яратиш; б) бозор муносабатлари субъектлари орасидаги «ўйин қоидалари»ни белгилаш ҳамда таъминлаш ҳуқуқий жиҳатдан таъминлашнинг энг муҳим функциялари сифатида намоён бўлади.

Ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчилар манфаатларини ҳуқуқий ҳимоялаш – давлатнинг асосий функцияларидан биридир. Бунда ишлаб чиқарувчиларнинг ҳам, истеъмолчиларнинг ҳам иқтисодий эркинлиги хусусий мулк институти билан таъминланади. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида «хусусий мулк» бошқа мулк шакллари каби дахлсиз ва давлат ҳимоясида эканлиги илк бор эълон қилинган (53-модда).

Шартномалар шартларига давлат томонидан кафолатланган тарзда риоя этиш мулк ҳуқуқи мустаҳкамлигининг мантиқий давоми сифатида намоён бўлади. Бу функция фавқулодда аҳамиятга эга. Чунки ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг заифлиги эмас, балки хўжалик даъволари бўйича ҳакамлик судлари қарорларини бажаришнинг таъсирчан механизми йўқлиги муайян даражада мам-

лакатимизда бизнес унчалик яхши ривожланмаётганлигининг сабаби ҳисобланади. Худди шунинг учун ҳам иккинчи чақириқ Олий Мажлиснинг бешинчи сессияси кун тартибига «Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларининг ижроси тўғрисида»ги қонун лойиҳаси киритилганди. Бундай қонунни қабул қилишнинг долзарблиги 2000 йилнинг ўзида судлар томонидан берилган 3000 дан зиёд ижро варақасининг учдан биригина ундирилгани билан асосланади. Суд ижрочиларининг ҳуқуқий мақоми ҳам ноаниқ бўлиб қолмоқда, улар ҳозирги пайтда суд тизимига киради, айни чоғда улар суд қарорлари бажарилишини кузатишади. Шу боис уларни ижро этувчи органларга киритиш лозим.

Бозор муносабатлари субъектлари орасидаги «ўйин қоидалари»ни аниқлашда давлатнинг ҳам ўрни ва роли жуда муҳим.

Хўжалик фаолиятида турли иқтисодий манфаатларга эга кўплаб субъектлар иштирок этади. Шунинг учун давлат аниқ ва очиқ-ойдин таърифлаб берилган қонунлар қабул қилиши ва ҳам ишлаб чиқарувчилар ўртасидаги, ҳам умуман улар билан истеъмолчилар ўртасидаги муносабатларни тартибга солувчи зарур шароитларни яратиши муҳим.

Давлат ушбу функцияни бажара бориб, ишлаб чиқарувчилар билан истеъмолчилар муносабатларида амал қилиши лозим бўлган хулқ-атвор (хатти-ҳаракат) қоидаларини жорий этади. У сифат стандартларини, вазн ўлчовини аниқлайди, уларга риоя этилишини назорат қилади, қалбаки озиқ-овқат маҳсулотларини ва дори-дармонни сотишни тақиқлайди, маҳсулот албатта маркировка қилинишига, ўровида соф вазни ва маҳсулот таркиби кўрсатилишига эришади ва истеъмолчилар манфаатларини ҳимоялаш бўйича бир қатор бошқа ишларини амалга оширади.

Шу маънода давлатнинг атроф муҳитга салбий таъсирни бартараф этиш ёки камайтиришга қаратилган фаолияти ҳамда қонунчилик чоралари муҳим аҳамият касб этади.

Ўтиш даврининг бошланғич палласида давлат томонидан тартибга солиш соҳасидаги тадбирларнинг кўпчилигидан бозор тизимини ва унинг амал қилиш шарт-шароитини ташкил этиш мақсади кўзда тутилади. Одатда, бу лицензиялаш механизмлари ва тартиб-қоидаларини, монополияга қарши чораларни жорий этиш, корпорацияларни ва молиявий ҳисобнинг муайян параметрларини рўйхатга олишда намоён бўлади. Бироқ бунда меъёр бўлиши лозим. Ҳозир,

айниқса, келажакда асосий вазифа иқтисодиётни эркинлаштиришдан иборат бўлади, бу эса, ***«энг аввало, давлатнинг назоратчилик ва бошқарувчилик вазифаларини – функцияларини қисқартириш, унинг корхонлар хўжалик фаолиятига, биринчи галда, хусусий бизнес фаолиятига аралашувини чеклашдан иборат.***

Айниқса, хусусий бизнесга кўпроқ эркинлик бериш лозим. Умуман, иқтисодий фаолиятнинг бозорга хос механизмларига кўпроқ эркинлик бериш зарур. Бунинг учун тегишли ҳуқуқий замин, ташкилий ва иқтисодий шарт-шароит ва кафолатларни яратишимиз керак»[1]**.**

Шунингдек, давлат хусусий рақобатни таъминлаш учун монополияга қарши қонунларни яратиб, рақобатли муҳитни таъминлаш кафолати сифатида ҳам намоён бўлади.

Иқтисодиёт амал қилишининг бозорга хос моделини ҳозирги шароитда айнан рақобат анча афзал қилади. Бироқ рақобат табиатида жиддий камчилик мавжуд. Рақобатга асосланган бозор муносабатлари ***монополиялар*** пайдо бўлиши учун шароит яратади. Рақобат кураши ҳар бир иштирокчисининг орзу қилган мақсади рақобатни бартараф этиш бўлиб, у охир-оқибатда иқтисодиётни монополиялаштиришга олиб келадики, бу ҳол истеъмолчи эркинлиги ва кўламини торайтиради. Эркин рақобатни инкор этишга асосланган монополия бозордаги вазиятни анча ёмонлаштиради. Истеъмолчининг эмас, балки ишлаб чиқарувчининг устунлиги аниқ-равшан бўлиб қолади. Натижада нарх-наво ва фойда муттасил ортиб боради.

Шунинг учун ҳозирги бозор иқтисодиётида эркин рақобатни таъминлаш – давлатнинг муҳим вазифаларидан биридир. Кўпчилик мамлакатларда шу мақсадда ноҳалол рақобат тўғрисида қонунлар қабул қилинган бўлиб, улар амал қилмоқда. Мазкур қонунлар ушбу қоиданинг лаёқатлилигини кафолатлаши, ноҳалол рақобатнинг салбий оқибатларини бартараф этиши даркор.

Ўзбекистонда бу масалага катта эътибор берилмоқда. Жумладан, Ислом Каримов Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил якунлари ва 2001 йилнинг устувор вазифаларига бағишланган мажлисдаги маърузасида истиқболдаги устувор вазифалар сифатида қуйидаги-

[1] *Каримов И.А.* Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. 8-том. Т., «Ўзбекистон», 2000, 337-бет.

ларни таъкидлади: «Товарлар, ишлар ва хизматлар бозорида рақобат муҳитини яратиш ва монополиядан чиқариш билан боғлиқ масалалар ечимини якунига етказиш зарур. Биз учун бу масала кун сайин янада кўпроқ долзарблик касб этмоқда, чунки уларни ҳал этмасдан туриб, хўжалик юритувчи субъектларнинг мустақиллигини, ташаббускорлиги ва тадбиркорлигини таъминлаб бўлмайди. Бу бугунги кунда бозор ислоҳотлари йўлидан ривожланишнинг муҳим таркибий шартига айланиб бормоқда»[1].

Шу ўринда: Давлат ва бозор тузилмалари манфаатларининг нисбати қандай? – деган саволга жавоб излайлик.

Иқтисодий-ҳуқуқий адабиётларда ҳали ҳам бозор иқтисодиёти ва давлат, бозор ва давлат кўпинча қарама-қарши қўйилади. Тўғри, бозор – бу, энг аввало, хусусий сектор, давлат эса бутун жамият манфаатларига хизмат қилувчи оммавий сектордир. Шундай бўлсада, бу қарама-қарши қўйиш учун асос бўла олмайди.

Зеро, яхлит ҳолда олинган иқтисодий тизим бутун жамият манфаатлари ҳамда эҳтиёжларига хизмат қилади.

Давлат жамоавий тадбиркор сифатида ўзи бозор ва бозор муносабатлари қатнашчиси эканлиги фактини ҳам унутмаслик керак.

Бундан ташқари, капиталнинг ўзини ўзи қоплаши муддати узоқ бўлган ишлаб чиқариш турлари ҳам бўлган ва ҳозир ҳам мавжуд, жамиятни уларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Натижаларини моддий қоплаш атамаси билан бевосита ўлчаб бўлмайдиган соҳалар ва институтлар ҳам бор. Бу, масалан, таълим ва соғлиқни сақлаш, меҳнатга яроқсиз аҳолига моддий ёрдам, фундаментал фанлар, мудофаа қобилияти, ҳуқуқ-тартибот муҳофазаси ва бошқалар.

Бозор захиралардан самарали фойдаланиш ва қайта тақсимлашни таъминлаши лозим, албатта. Бозор механизмлари иқтисодиётнинг автоматик тарзда ўзини ўзи тартибга солишини таъминлай олади деб ҳисобловчи иқтисодчилар ҳам оз эмас. Айни пайтда давлатнинг иқтисодий ҳаётга аралашуви эса ортиқча ва ҳатто зарарли деб қаралди.

Зотан, бозор иқтисодиёти «соф кўринишда», жамиятдан ҳамда давлатдан ташқарида мавжуд бўлмаган ва бўлолмайди ҳам. Таъкидлаганимиздек, бу тезис, ўтиш даври иқтисодиёти тўғрисида гап кетганда, айниқса, мақсадга мувофиқдир. Шунинг учун ҳам бозорга ўтишни давлатни иқтисодий ҳаётдан тўлиқ четлаштириш сифатида

[1] *Каримов И.А.* Ватан равнақи учун ҳар биримиз масъулмиз. 9-том. Т., «Ўзбекистон», 2001, 261-бет.

тушунмаслик лозим. Давлат томонидан фаол иш олиб борилмаса, нормал бозор иқтисодиёти, амал қила олмаслигини ҳаёт кўрсатди, амалиёт эса тасдиқлади.

Боз устига, бозор аҳоли бандлигини зарур даражада таъминлаш ва сақлаб туриш учун чекланган имкониятларга эга. У такрор ишлаб чиқарилмайдиган захираларни сақлаб туришга, атроф муҳитни муҳофаза қилишга ёрдам бермайди. Бозор доимо пулдорлар эҳтиёжини қондиришга йўналтирилган бўлади.

Бинобарин, «Давлатнинг бошқарув соҳасидаги роли инкор этилса, маъмурий-буйруқбозлик тизимидан иқтисодиётнинг бозор тамойилларига ўтишини таъминлаш қийин кечади.

Ўз-ўзидан равшанки, бозор муносабати меъёрлари мустаҳкамланиб, ислоҳотларнинг ортга қайтмаслиги таъминланиб борган сари давлатнинг таъсири ҳам шунга мувофиқ равишда изчиллик билан камайиб бораверади»[1].

Давлат якка тартибдаги тадбиркорларнинг иқтисодий мақсадларини амалга ошириш учун ишончли ижтимоий-ҳуқуқий шарт-шароит яратиши даркор. Бу шарт-шароитнинг ҳуқуқий негизи, бир томондан, фуқаролик ва хўжалик ҳуқуқидан, бошқа томондан эса, рақобатли муҳитни қўллаб-қувватловчи чора-тадбирлар тизимидан таркиб топади. Давлатнинг яна бир жуда муҳим вазифаси – иқтисодий самарадорлик билан ижтимоий адолат ўртасидаги мувозанатни таъминлашдир.

Айни пайтда шуни ҳам алоҳида қайд этиб ўтиш керакки, иқтисодий функция давлат фаолиятининг ўзаро боғланган икки йўналиши: а) хўжалик юритишнинг ҳар хил турларига таъсир кўрсатиш шакллари ва усулларини белгилаш; б) мавжуд барча мулк шаклларини ишончли қўриқланиши ва ҳимоя қилинишини таъминлаш орқали амалга оширилади. Албатта, иқтисодий функцияни амалга ошириш усуллари мулк шаклларига ва хўжалик юритиш турларига боғлиқ бўлади. Иқтисодиётнинг давлат секторига давлат тўлақонли хўжайин сифатида қараши лозим, акс ҳолда бу борадаги бошбошдоқликка, давлат мулкининг талон-торож қилинишига барҳам бериб бўлмайди. Бу ўринда вазиятга қараб режалаштириш, давлат буюртмаси усуллари, кадрлар сиёсатини амалга оширишда эса маъмурий методлар ҳам қўлланиши мумкин. Аммо бу ўринда

[1] *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. 6-том. Т., «Ўзбекистон», 1998, 163-бет.

ҳам моддий ва маънавий рағбатлантириш усули етакчилик қилиши лозим.

Тўғри, фуқаролик жамиятининг хўжалик-иқтисодий тузилмалари ўзини ўзи бошқаришга асосланади. Бироқ давлат уларга иқтисодий усуллар ва ҳуқуқий воситалар ёрдамида таъсир кўрсатиши мумкин. Одатда, кўп укладли иқтисодиётда давлат иқтисодий жараёнларни: 1) муайян стратегик ва ижтимоий аҳамиятга молик маҳсулот турларига давлат нархларини белгилаш; 2) хом ашё, импортга квоталарни тақсимлаш; 3) меҳнат ҳақини (муайян даражада) белгилаш; 4) инвестиция фаолиятига имтиёзли кредитлар бериш; 5) давлат субсидиялари ва солиқлар йўли билан тартибга солади.

Айни чоғда ўз иқтисодий негизини (барча мулк шаклларини) жиноятчилар, талон-торож қилувчилардан ишончли ҳимоя қилиш ҳам давлатнинг энг муҳим вазифасидир. Бунинг учун, энг аввало, давлатнинг иқтисодий негизини қўриқлашга қаратилган қонунчиликни такомиллаштириш ва янгилаш, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ишининг сифатини ошириш зарур бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов Қонунчилик палатаси ва Сенатнинг қўшма мажлисидаги маърузасида иқтисодиётимизга, айниқса, унинг ривожланишининг устувор йўналишларига муҳим ўрин ажратди. Бироқ иқтисодий соҳадаги устувор йўналишларни баён этишга киришишдан олдин, ***давлатимиз бошлиғи мамлакат иқтисодиётининг 2004 йилдаги ривожланишининг асосий натижаларини баён этди.***

Ушбу маърузада мамлакатимиз раҳбари 2004 йил осон кечмаган бўлса-да, эришилган ютуқлар барчани қувонтиришини алоҳида қайд этди.

Аввалambор, иқтисодиётнинг барқарор ўсиши таъминланди, макроиқтисодий ва молиявий барқарорлик мустаҳкамланди, иқтисодиётнинг мутаносиблиги кучайди. Бу рақамларда ўз ифодасини қуйидагича топади: а) ялпи ички маҳсулот 7,7 % га ўсди; б) саноат маҳсулоти ҳажми 9,4 % га; в) истеъмол моллари чиқариш – 13,4 % га, жумладан, ноозиқ-овқат моллар – 18,6 % га ўсди.

Иккинчидан, инфляциянинг энг паст даражасига – 3,7 % га эришилди, аҳоли даромадлари эса 15 % га ортди.

Учинчидан, қишлоқ хўжалик маҳсулоти ҳажми 10,1 % га ўсди. Бошоқли экинлар ҳосили 4,8 миллион тонна донни ташкил қилди; пахта ҳосили 3,5 миллион тонна бўлди.

Қишлоқ хўжалигида фермер хўжаликлари етакчи ўринни эгаллай бошлади, уларнинг сони 85,5 мингга етди ва айнан улар энг муҳим қишлоқ хўжалик экинларининг асосий етиштирувчилари бўлиб қолишмоқда.

Тўртинчидан, маҳсулот экпорти ҳажми 30 % га, тайёр маҳсулот ҳажми 52 % га ўсди. Ташқи савдо муносабатларида 1 миллиард АҚШ долларидан зиёд ҳажмда ижобий сальдога эришилди.

Бешинчидан, 2004 йилда иқтисодиётда кичик бизнес ва хусусий сектор кўлами ва ҳажми ўсди. Корхоналар сони 14 % га кўпайди, натижада 425 мингдан зиёд янги иш ўринлари яратиш имкони яратилди, бу 2003 йилдагига нисбатан 14 % кўп демакдир. Ялпи ички маҳсулотда кичик бизнес ҳиссаси 35,6 % ни ташкил қилди.

Давлатимиз бошлиғи бу ютуқларни мутлақ ютуқ деб ҳисобламайди. Масалан, мажлисдан олдинроқ, 2005 йил 20 январда Россиянинг «Независимая газета»си мухбирига берган интервьюсида Ислом Каримов бундай деди: «Масалан, бугунги кунда мамлакатимиз ялпи ички маҳсулотининг 36 % ини бераётган кичик бизнес билан боғлиқ айрим муаммолар бор. Албатта, бу натижа ҳам ёмон эмас, лекин мен масалани бошқача, яъни бу кўрсаткични 50-60 % даражасига кўтариш тарзида қўймоқчиман. Чунки, кичик бизнес ишсизликни қисқартириш, янги шароитга тезкорлик билан мослашиш, ўз фаолиятини қайта ташкил этиш имконини беради. Ва табиийки, шунда иқтисодиётимиз соғлом, жаҳон конъюктураси ва рақобати қонунларига осон мослаша оладиган бўлади»[1].

Олтинчидан, иқтисодиётга йўналтирилган инвестициялар ҳажми 5,2 % га ошиб, ялпи ички маҳсулотнинг 20 % дан зиёдини ташкил қилди. Бунда иқтисодиётимизга, айниқса, нефть, газ, тўқимачилик саноати каби тармоқларга тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб этиш кескин, яъни 1,5 баробар кўпайди.

Иқтисодиётни таркибий ўзгартиришга қаратилган чора-тадбирлар босқичма-босқич амалга оширилди. Айниқса, транспорт коммуникацияларини ривожлантириш тўғрисида алоҳида тўхталиш жоиз.

[1] *Каримов И.А.* Империя даврида бизни иккинчи даражали одамлар, деб ҳисоблашар эди. Т., «Ўзбекистон», 2005, 17-18-бетлар.

Узунлиги 681 метрлик автомобиль-темирйўл кўприги барпо этилди. Янги Тошгузар – Бойсун – Қумқўрғон темир йўл магистрали қурилиши жадал суръатлар билан давом этмоқда. Тошкент – Самарқанд, Тошкент – Ангрен йўналиши бўйича электр поездлар қатнови йўлга қўйилди.

Еттинчидан, маъмурий ислоҳотлар ўз ижобий натижаларини бермоқда, бу жараёнда 20 га яқин давлат бошқаруви органлари қайта қурилди ва 40 мингдан зиёд штат бирлиги тугатилди ёки бошқарув ходимлари сони 22 % га қисқарди.

Моддий ресурсларни тақсимлашнинг марказлаштирилган тизимига барҳам берилди, товар-хом ашё биржалари фаолияти тубдан ўзгартирилди.

Юқори ликвидли ва харидоргир товарлар: пахта толаси, линт, бензин ва дизель ёқилғи, минерал ўғитлар, ўсимлик мойи, ун биржа савдоларида сотилади.

2004 йилда қўлга киритилган натижаларимизга Халқаро валюта фонди миссияси юқори баҳо бериб, иқтисодиётдаги бурилиш даври, деб атади. Бунда «бюджет кўрсаткичлари муваффақиятли бажарилгани, жумладан, кенг кўламли хусусийлаштириш ишлари амалга оширилгани, зарар кўриб ишлаётган ва паст рентабелли қишлоқ хўжалик ширкатлари тугатилиб, уларнинг негизида фермер хўжаликлари ташкил этилгани, маъмурий ислоҳотлар ўтказилганига эътибор қаратилди»[1].

Бундан ташқари, «Наследие» фонди ва «Уолл стрит жорнэл» томонидан тайёрланган ва «Вашингтон таймс»да чоп этилган Иқтисодий эркинлик индекси бўйича Ўзбекистон жаҳондаги сезиларли тараққиётга эришган ўнта давлат қаторига киритилган[2].

Маърузада Ислом Каримов 2004 йил якунларидан сўнг, 2005 йилда иқтисодий ислоҳотларни амалга оширишнинг энг муҳим устувор вазифалари ҳақида тўхталиб ўтишни лозим топди.

Асосий устувор вазифа, аввалгидек, бозор ислоҳотларини чуқурлаштириш ва иқтисодиётни янда эркинлаштиришдан иборат.

Иккинчи устувор вазифа – хусусий тармоқнинг жадал ривожланиши, унинг мамлакат иқтисодиётидаги улуши кўпайишини таъминлаш.

---

[1] *Каримов И.А.* Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. Т., «Ўзбекистон», 2005, 75-бет.

[2] Қаранг: *Каримов И.А.* Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. Т., «Ўзбекистон», 2005, 75-76-бетлар.

Учинчи муҳим устувор вазифа – кичик бизнес ва фермерликни ривожлантириш борасидаги ишларни чуқурлаштириш ва кўламини кенгайтириш.

Тўртинчи устувор вазифа – банк ва молия тизимларидаги ислоҳотларни чуқурлаштириш.

Навбатдаги (бешинчи) устувор вазифа – уй-жой-коммунал хўжалигини ислоҳ қилишга ниҳоятда жиддий эътибор қаратишдан иборат.

Навбатдаги принципиал муҳим устувор вазифа – солиқ сиёсатини янада такомиллаштиришдир.

Президент томонидан айтиб ўтилган, амалга оширилган тақдирда мамлакатимизни ислоҳ қилиш ва янгилашни таъминлаши мумкин бўлган асосий иқтисодий йўналишлар ва устувор жиҳатлар шулардан иборат.

Ижтимоий функциялар:

Уларни бажариш учун қуйидаги ***ижтимоий вазифалар*** қўйилган:

- ижтимоий адолат принципини амалга ошириш, энг кам таъминланган аҳоли қатламлари — кексалар, ногиронлар, етимлар, кўпболали оилалар, ўқувчи ёшларнинг кафолатланган ҳуқуқларини таъминлаш;
- ҳамма фойдалана оладиган сифатли тиббий хизматни таъминлаш, оналик ва болаликни муҳофаза этиш бўйича таъсирчан чораларни амалга ошириш, гўдаклар ўлимини камайтириш, одамлар умрини узайтириш;
- умумий маълумот олиш, эркин касб танлаш ва тегишли махсус тайёргарликка эга бўлишда ҳаммага тенг ҳуқуқларни тақдим этиш. Миллий, тарихий ва маданий анъаналарни ҳисобга олган ҳолда, таълимнинг янги концепциясини ишлаб чиқиш;
- ижодкорликнинг барча турларини ривожлантириш, одамларнинг иқтидорлари ва қобилиятларини қанот ёйдириш учун шарт-шароитлар яратиш, интеллектуал мулкни муҳофаза этиш.

Ушбу вазифаларни бажариш қуйидаги ***ижтимоий функциялар***ни белгилаб олишни тақозо этди: а) жамиятнинг ёрдамга муҳтож аъзоларини ижтимоий қўллаб-қувватлаш; б) соғлиқни сақлашга, халқ таълимига, маданий муассасалар қурилишига зарур маблағларни ажратиш; в) ялпи ижтимоий ҳимоядан ишончли

ижтимоий кафолатлар тизимига изчил ўтишни амалга ошириш; г) адолат устуворлигига оғишмай амал қилиш принципи.

Мустақиллик боис мамлакатимизда янги ижтимоий сиёсатни шакллантириш зарурати долзарб аҳамият касб эта бошлади: Шу боис ислоҳотлар давомида кишилар ўз меҳнат ва ақлий имкониятларини амалга оширишлари, қилган меҳнатларига муносиб ҳақ олишлари учун мамлакатимиз асосий Қонунида кўзда тутилган тенг ижтимоий кафолатлар ва имкониятларни таъминлаш ҳамда ташаббускорлик ва омилкорлик бутун чоралар билан рағбатлантирилиши зарур бўларди. Айни пайтда ҳақиқатан ёрдамга муҳтож аҳолини аниқлаб, шунга кўра уларни ижтимоий қўллаб-қувватлашга ўтиш жараёнини кучайтириш, бунда айрим кишиларнинг тайёрга айёрлик кайфиятидан тезроқ халос бўлишларида ёрдам бериш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланарди.

Дарҳақиқат, мамлакатимизда ижтимоий адолат принциплари қарор топиб, аҳолининг ёрдамга муҳтож қатламларини аниқ йўналтирилган ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизими яратилди. Шундай қилиб, давлатимиз раҳбари ҳақли равишда қайд этиб ўтганидек: «...биз кишиларнинг турмуш даражаси кескин пасайиб кетишига йўл қўймадик, ижтимоий барқарорлик ҳамда аҳолининг ислоҳотларга ишончини, жамиятда умуммиллий тотувликни сақлаб қолдик»[1].

Буларнинг ҳаммаси жамиятимизнинг асоси бўлган оилани моддий ва ижтимоий жиҳатдан мустаҳкамлаш имконини берди.

Молиявий назорат функцияси. Бу функция бевосита ва биринчи навбатда солиқ сиёсати билан боғлиқдир. Ўз навбатида Президентимиз таъкидлаганидек: ***«Солиқ тизимининг энг муҳим вазифаси — ишлаб чиқаришни ривожлантиришга, моддий хом ашё, табиий, молиявий ва меҳнат ресурсларидан, тўпланган мол-мулкдан самарали фойдаланишга рағбатлантирувчи таъсир кўрсатишдир»***[2].

Бунинг учун қуйидаги вазифаларни ҳал этиш зарур:

- корхоналарда солиқлар юкини кескин енгиллаштириш;
- даромад солиғи ўрнига фойдадан солиқлар ундиришга ўтиб, солиқлар юкини пасайтириш;

[1] *Каримов И.А.* Янгича фикрлаш ва ишлаш – давр талаби. 5-том. Т., «Ўзбекистон», 1997, 114-бет.
[2] *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 322-бет.

- қўшимча қийматдан олинадиган солиқ миқдорини камайтириш;
- тегишли бюджетларни шакллантириш манбалари сифатида республика ва маҳаллий бюджетлар ўртасидаги чегарани аниқ белгилаб қўйиш. Уни амалга ошириш омили сифатида давлат бюджети даромадларининг катта қисмини жойларга бериш, маҳаллий бюджетларни мустаҳкамлаш зарур.

Шу ўринда малакатимиз Президенти томонидан таърифлаб берилган яна икки вазифани мисол тариқасида келтириб ўтишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Улардан биринчисининг мазмуни шундай: «Янги солиқ сиёсати доирасида солиқ тушумлари таркибини тубдан ўзгартириш, ресурслар, мол-мулк солиғининг ролини ошириш, жисмоний шахслардан солиқ ундиришнинг прогрессив тизимини жорий этиш вазифаси қўйилади». Шу билан бирга: «Бунинг учун қатъий молиявий-кредит сиёсатини изчиллик билан ўтказиш зарур. Биз ўз молиямиздан ишнинг кўзини билиб, эҳтиёткорона ва тежаб-тергаб фойдаланишимиз, унинг беҳуда сарфланиб кетишига йўл қўймаслигимиз зарур. Халқ хўжалигида сарфланган ҳар бир сўм салмоқли фойда билан қайтиши, эртанги кунга, республика истиқболига хизмат қилиши керак»[1].

Бинобарин, Президент Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги маърузасида ***солиқ сиёсатини янада такомиллаштириш*** принципиал муҳим устувор вазифа сифатида қўйилиши асло бежиз эмас. Зеро, «бусиз ҳеч қандай масалани ҳал этиб бўлмайди. 1997 йилда ишлаб чиқилган ва қабул қилинган Солиқ кодекси иқтисодий ислоҳотлар соҳасида бугунги куннинг янги ва устувор вазифалари талабларига жавоб бермайди. ...Солиққа тортиш масаласида амалиётда синалган принцип ва ёндашувларни ишлаб чиқиш, бу борада бошқа мамлакатларнинг илғор тажрибасидан фойдаланиш ўта муҳим аҳамиятга эга»[2]. Айни пайтда «Шунга эришмоғимиз керакки, ҳар бир солиқ тўловчи, у хоҳ жисмоний, хоҳ юридик шахс бўлсин, солиқ тўлашдан бўйин товламасдан, даромадларини яширишга уринмасдан, аксинча, ўз

[1] Қаранг: *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 323, 334-335-бетлар.

[2] *Каримов И.А.* Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. Т., «Ўзбекистон», 2005, 88-89-бетлар.

ишлаб чиқаришини ривожлантириш ва даромадини оширишга интилсин»[1].

Солиқлар аниқ йўналтирилган (адресли) бўлиши лозим. Солиқ тўловчи нима учун ва қанча солиқ тўлаши ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлмоғи даркор.

Солиқ органларини ташкил этишнинг бутун тизимида ҳам туб ўзгаришларни амалга ошириш зарур. Уларнинг бош вазифаси солиқларнинг бюджетга ўз вақтида ва тўлиқ тушишини таъминлашгина эмас, балки, энг муҳими, солиққа доир жиноятларнинг олдини олиш мақсадида солиқ тўловчиларга ёрдам бериш ва уларнинг бу борадаги билимларини оширишга кўмаклашиш, улар билан мунтазам иш олиб боришдан иборатдир.

«Шу муносабат билан Молия ва Иқтисодиёт вазирликлари, Давлат солиқ қўмитаси, Адлия вазирлиги Савдо-саноат палатасини жалб қилган ҳолда, амалдаги солиқ қонунчилигини танқидий нуқтаи назардан таҳлил қилиб, шу асосда уни янада соддалаштириш, солиқларни унификация қилиш, солиқ юкини енгиллаштириш, солиқ бошқарувини такомиллаштириш ва эркинлаштиришни назарда тутадиган янги таҳрирдаги Солиқ кодексини тайёрлашлари ва тасдиқлаш учун киритишлари зарур»[2].

Шундай қилиб, молиявий назорат функциясининг бир қисми давлат ва маҳаллий бюджетга ижтимоий ҳамда умумдавлат эҳтиёжларини қондириш учун йўналтириладиган ишлаб чиқарувчиларнинг даромадларини аниқлаш ва ҳисобга олишдан иборат, десак, янглишмаган бўламиз. Шу билан бирга ишлаб чиқаришни жонлантириш ва иқтисодиётни барқарорлаштиришнинг зарур шарти сифатида солиқ тизимини янада такомиллаштириб бориш ҳам молиявий назорат функциясининг таркибий қисми эканлигини эътироф этамиз.

Бундан ташқари, шу ўринда ***фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш функцияси, табиат ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш функцияси, фан-техника тараққиётини кафолатлаш (рағбатлантириш) функцияси*** кабилар ҳам Ўзбекистон Республикасида давлат фаолиятининг муҳим ички функцияларидан

[1] *Каримов И.А.* Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. Т., «Ўзбекистон», 2005, 89-бет.

[2] *Каримов И.А.* Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. Т., «Ўзбекистон», 2005, 90-бет.

эканлигини умумий тарзда қайд этиб ўтишни мақсадга мувофиқ деб биламиз.

Ташқи функциялар.

Ўзбекистон Республикасида ички ижтимоий муносабатлар тизимида амалга оширилган туб ўзгаришлар мамлакатимиз ташқи сиёсатига ҳам ўз таъсирини кўрсатмай қолмади. Мустақилликка эришганимиздан буён ўтган тарихан қисқа давр мобайнида Ўзбекистон дунё ҳамжамиятида ўзининг муносиб ўрнини эгаллади. Мамлакатимизнинг жаҳондаги обрў-эътибори юксалиб бораётгани, энг аввало, юртимизда демократик ва бозор иқтисодиёти ислоҳотларини амалга ошириш натижасида қўлга киритилаётган улкан ижобий ўзгаришларда, уларнинг халқаро ҳамжамият томонидан эътироф этилишида ўз ифодасини топмоқда, қолаверса, давлатимизнинг минтақамизда барқарорлик ва хавфсизликни мустаҳкамлашга қаратилган ташаббусларининг амалий самарасида, мамлакатимизнинг халқаро сиёсат майдонида олиб бораётган ҳар томонлама пухта ишланган, чуқур ўйланган ташқи сиёсатида яққол намоён бўлмоқда.

Халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган принциплари ва қоидалари – Ўзбекистон ташқи сиёсатининг негизидир. Ўзбекистон бошқа давлатларнинг суверенитети, ҳудудий яхлитлиги ва мустақиллигини ҳурмат қилади ва ўзига нисбатан улардан ҳам шуни талаб қилади. Ушбу универсал принциплар доирасида давлатимиз ўз манфаатларини қаттиқ туриб ҳимоя қилади. Бинобарин, Президент Ислом Каримов алоҳида таъкидлаб ўтганидек: **«...давлатимиз ташқи сиёсатининг маъно-мазмуни ва мақсади битта – у ҳам бўлса, Ўзбекистон манфаати ва яна бир бор Ўзбекистон манфаатидир»[1].**

Жаҳон иқтисодий тизимига қўшилиш, халқаро меҳнат тақсимоти афзалликларидан фойдаланиш билан боғлиқ муҳим муаммолар ***жаҳон ҳамжамияти билан савдо-иқтисодий, шерикчилик муносабатлари функциясин***инг аҳамиятини янада оширади. Ўзбекистон жаҳондаги йирик, халқаро майдонда етакчи ўрин тутадиган давлатлар – АҚШ, Россия, Япония, Хитой, Германия, Франция ва Европа Иттифоқининг бошқа мамлакатлари билан ҳамкорлик муносабатларини ривожлантириш ва

[1] *Каримов И.А.* Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. Т., «Ўзбекистон», 2005, 58-бет.

мустаҳкамлашга алоҳида эътибор беради. Биз Жанубий Корея Республикаси, Ҳиндистон, Жанубий ва Жануби-Шарқий Осиё, Яқин Шарқ ва Араб Шарқининг кўплаб мамлакатлари билан яқин муносабатлар ўрнатганмиз. Халқаро валюта фонди, Жаҳон банки, Осиё тараққиёт банки, Ислом тараққиёт банки ва бошқа йирик нуфузли халқаро молия ва иқтисодиёт тузилмалари ҳамда ташкилотлари билан ҳамкорлик келгусида ҳам ташқи сиёсатимизнинг устувор йўналишларидан бўлиб қолаверади. Юртимизда амалга оширилаётган янгиланиш ва иқтисодий ислоҳотлар жараёнида ушбу ташкилотларнинг роли ва ўрни бениҳоя катта.

Ўзбекистон интеграция жараёнлари ва бозор ислоҳотларини ривожлантиришга, Марказий Осиё минтақасида умумий бозорни шакллантиришга алоҳида аҳамият беради. Зотан, фақат ўзининг тор миллий қобиғида қолиб кетмаган бозоргина хорижий инвестицияларнинг катта оқимини жалб қилиб, минтақа мамлакатларининг барқарор ривожланишини ҳамда фаровонлигини таъминлай олади.

Тинчликни сақлаш, халқаро вазиятни барқарорлаштириш функцияси ҳам ўз долзарб аҳамияти билан муҳим ўрин тутади. Ушбу йўналишда Ўзбекистон Республикаси Марказий Осиёда тинчлик ва барқарорликни сақлаш, бу минтақани барқарор хавфсизлик ҳудудига айлантиришни ўз ташқи сиёсатининг муҳим устувор йўналиши этиб белгилаб олган. Минтақадаги ҳозирги мавжуд аҳволни холис баҳолар эканмиз, Афғонистондаги вазиятни барқарорлаштириш ва қайта тиклаш борасида давом этаётган ижобий жараёнлар билан бир қаторда, минтақадаги стратегик мавҳумлик сақланиб қолаётганини ҳам тан олишга тўғри келади. Бу ерда жаҳондаги йирик давлатлар ва бизга қўшни мамлакатларнинг геостратегик манфаатлари мавжуд бўлиб, баъзида улар бир-бири билан келишмаслигини ҳам кузатиш мумкин. Халқаро терроризм, экстремизм, наркоагрессия ва минтақавий хавфсизликка нисбатан бошқа ташқи таҳдидлар ҳамон сақланиб қолмоқда. Бугун Афғонистонда гиёҳванд моддалар ишлаб чиқариш ҳажмининг ортиб бораётгани жаҳон ҳамжамияти ва минтақа давлатларини қаттиқ ташвишга солмоқда. Бироқ, бу иллатга қарши фақат гиёҳанд моддалар ишлаб чиқарилаётган ҳудуд атрофида «хавфсизлик зона»сини ташкил этиш, жазолаш ва маъмурий чора-тадбирларни кучайтириш билангина курашиш кифоя қилмайди. Бу муаммони, биринчи навбатда, Афғонистон иқтисодиётини чуқур таркибий

ўзгартириш, аҳолини тинч ва бунёдкорлик меҳнати билан банд этиш орқали ҳал қилиш мақсадга мувофиқ бўлади. Бундай таҳдидларга қарши самарали чоралар кўриш, минтақада хавфсизлик ва барқарор ривожланишни таъминлаш билан боғлиқ бошқа вазифаларни фақат шу заминда жойлашган давлатларнинг фаол иштироки билан ҳал этиш лозим бўлади. Шу боис бу ерда яшаётган халқларнинг муҳим ҳаётий манфаатларига дахлдор бўлган иқтисодий, сув-энергетика, транспорт-коммуникация, экологик тусдаги умумминтақавий масалаларни ечиш учун ўзаро ҳамжиҳатлик ва амалий ҳаракатлар механизмини шакллантириш муҳим аҳамият касб этади. Бу борада халқимиз асрлар давомида шаклланган «Қўшнинг тинч – сен тинч» деган ҳаётий нақлга доимо амал қилиб келмоқда. Биз бундан буён ҳам шу тамойилга риоя қиламиз[1].

Мамлакатни мудофаа қилиш функцияси ҳам давлатнинг асосий функцияларидан бири бўлиб қолмоқда. Зеро, Ўзбекистон Республикасининг ҳарбий хавфсизлигини таъминлаш давлатчиликни мустаҳкамлашнинг муҳим жиҳатларидан биридир. Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ва бошқа қўшинлари унинг суверенитети ҳамда ҳудудий яхлитлигини, давлатнинг бошқа ҳаётий муҳим манфаатларини ҳимоя қилиш, Ўзбекистон Республикасининг муҳим манфаатларига таҳдид солган қуролли можароларга, Ўзбекистон ҳудуди доирасидаги, унинг давлат чегараларидаги ҳар қандай қуролли зўравонликка барҳам бериш, БМТ Хавфсизлик Кенгаши қарорига биноан ёки Ўзбекистон Республикасининг халқаро мажбуриятларига асосан ҳарбий операциялар ўтказиш учун мўлжалланган.

Хуллас, жаҳонда интеграция жараёнлари тобора кенгайиб бораётганлиги давлатимиздан дунё миқёсидаги, яъни глобал муаммоларни ҳал қилиш, чунончи, халқаро жиноятчиликка қарши кураш, экологик ҳаракатларнинг олдини олиш, табиат ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва ҳоказоларда жаҳоннинг барча давлатлари билан ҳамкорлик қилишни тақозо этади. Қисқаси, айни пайтда, юқорида қайд этиб ўтганларимиздан, умуман, функциялар давлат фаолиятининг асосий вазифалари ҳамда давлатнинг жамиятдаги вазифаси

[1] Қаранг: *Каримов И.А.* Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. Т., «Ўзбекистон», 2005, 58-61-бетлар.

билан белгиланувчи асосий йўналиш эканлиги кўриниб турганлигини алоҳида таъкидлашни истардик.

VI. ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИ (АППАРАТИ) МЕХАНИЗМИ

1. Давлат ҳокимияти ва унинг (аппарати) механизми тушунчаси. 2. Давлат ҳокимияти аппаратининг ташкилий тузилмаси. 3. Ҳокимиятнинг бўлиниш принципи. 4. Давлат ҳокимияти вакиллик органлари олий ва маҳаллий органлар. 5. Давлат ҳокимиятининг ижро этувчи органлари. Ижро этувчи ҳокимиятнинг марказий органлари. 6. Ҳокимият бўлиниши механизмида суд ҳокимияти ҳамда ҳуқуқни муҳофаза этишнинг бошқа органлари.

1. ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИ ВА УНИНГ (АППАРАТИ) МЕХАНИЗМИ ТУШУНЧАСИ

Давлат шаклида уюшган ҳар қандай жамиятда унинг бир маромдаги ҳаётий фаолиятини таъминлаш ва ушлаб туриш, жамият ва давлат олдига қўйилган вазифаларни уддалаш, кўзланган мақсадларга эришиш учун турли давлат ташкилотлари ишлаб туриши даркор.

Аввалambор, давлат ҳокимияти давлатшуносликнинг асосий категорияси ва одамлар ижтимоий ҳаёт фаолиятининг энг мураккаб ҳодисаси ҳисобланишини эътироф этиш лозим. «Давлат ҳокимияти» ва «ҳокимият муносабатлари» тушунчаларида кишилик жамияти ҳаётининг муҳим жиҳатлари мужассамлашади, синфлар, ижтимоий гуруҳлар, миллатлар, сиёсий партиялар ва ҳаракатлар ўртасидаги курашнинг шафқатсиз мантиқи ўз аксини топади. Шу боис ҳокимият муаммолари қадим-қадимдан буён олимлар диққат марказида бўлиб келади.

Давлат ҳокимияти ижтимоий ҳокимиятнинг бир тури. Айни вақтда унинг ўзига хос жиҳатлари ҳам талайгина. Давлат ҳокимиятининг муҳим хусусияти унинг табиатида мужассамлашган. Шу маънода давлат ҳокимияти доим сиёсий хусусият касб этади.

Одатда, илмий-ҳуқуқий асосда фаолият олиб борувчи ***давлат ҳокимияти*** *кишилар ҳаракати ва хулқ-атворини бошқариш, ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш, шахсий манфаатларни ёки гуруҳларнинг манфаатларини мувофиқлаштириш, уларни ҳокимиятнинг ягона хоҳиш-иродасига ишонтириш, рағбатлантириш, мажбурлаш*

усуллари билан бўйсундиришга қодир бўлган буюк бунёдкор куч сифатида намоён бўлади.

Давлат ҳокимиятининг ўзига хос жиҳати шундаки, унинг субъекти ва объекти мос келмайди, яъни: ҳокимият тепасидагилар ва ҳокимият остидагилар аниқ фарқланади. Демократик жамиятда ҳокимият объекти ва субъектининг яқинлашуви рўй беради, бу улар қисман мос келишига олиб келади. Бошқача айтганда, фуқаро демократик жамият аъзоси сифатида ҳокимият манбаи бўлишга ҳақлидир. У сайлаб қўйиладиган ҳокимият (вакиллик) органларини шакллантиришда иштирок этиши, бу органларга номзодлар қўйиши ва уларни сайлаши, уларнинг фаолиятини назорат қилиши, уларни тарқатиш, ислоҳ этишнинг ташаббускори бўлиши мумкин. Айни чоғда демократик тузумда ҳатто давлатнинг олий органлари ва олий мансабдор шахслари ҳам ўз устида халқнинг олий ҳокимиятига эга бўлади, бир вақтнинг ўзида ҳокимият объекти ва субъекти ҳисобланади.

Бинобарин, демократик давлатга уюшган жамиятда ҳам ҳокимият субъекти ва объекти тўлиқ мос келмайди. Агар демократик тараққиёт тўлиқ мосликка олиб келса, давлат ҳокимияти сиёсий аҳамиятини йўқотади, давлат органлари ва давлат бошқарувисиз ижтимоий ҳокимиятга айланиб қолади.

Бу ўринда давлат ҳокимияти давлат бошқаруви орқали амалга оширилишини ҳам назарда тутиш лозим.

Давлат ҳокимиятининг яна бир муҳим жиҳати давлат ҳокимияти механизмини вужудга келтирувчи давлат органлари ва муассасаларининг фаолиятида намоён бўлади. Ҳокимият шунинг учун давлат ҳокимияти деб аталадики, уни аввало давлат механизми ҳаракатга келтиради, ҳаётга татбиқ этади, амалда мужассамлаштиради. Зотан, фуқаролик жамияти шароитида қуйидаги жиҳатлар яққол кўзга ташланади:

- давлат ҳокимиятини ҳокимият субъектининг ўзи амалга ошириши мумкин. Масалан, халқ референдум ҳамда бевосита демократиянинг бошқа институтлари орқали давлат аҳамиятига молик муҳим қарорлар қабул қилади;
- сиёсий ҳокимият давлат, унинг органлари қўлида эмас, балки ё элита, ё муайян синф, ё халқ қўлида бўлади. Ҳокимият субъекти давлат органларига ўз ҳокимиятини топширмайди, балки уларга ҳокимият ваколатларини беради.

Давлат ҳокимияти давлатнинг куч-қудратини таъминлашнинг бош омили ҳисобланади. Бунда, айниқса, мавжуд барча кучларни давлат ҳокимияти ички муаммоларини ҳал қилиш учун ишга солиш, ташқи тажовузларни қайтаришнинг қулай усулларини қўллаш ёки жиноятчиликка қарши курашнинг самарали воситаларини кучайтириш ғоят муҳим саналади. Президент Ислом Каримов, давлатимизнинг куч-қудратини таъминлаш, унинг мавқеини янада мустаҳкамлаш учун мамлакатимизда демократия принципларига асосланган, аввало, амалдаги Конституция ва қонунларга мувофиқ фаолият юритадиган, ҳеч қандай мансабдорлар, ҳатто, энг кўзга кўринган вазифада ўтирган шахсларнинг ҳам субъектив хоҳиш-истагига қарам бўлмасдан, ишни барқарор ва фаол ташкил қиладиган, ўз моҳиятига кўра жамиятимизнинг олға силжишига ҳалақит бераётган барча иллат ва эски асоратларни бартараф этишга қурби етадиган самарали тизимни вужудга келтириш лозим, деб ҳисоблайди[1].

Демак, **«давлат ҳокимияти – бу давлат хоҳиш-иродаси, куч-қудратининг давлат органлари ва муассасаларида мужассамлашган ифодасидир. У жамиятда барқарорлик ва тартибни таъминлайди, унинг фуқароларини ички ва ташқи тажовузлардан турли усуллар билан, шу жумладан давлат мажбурлови ва ҳарбий куч ёрдамида ҳимоя қилади»[2].**

Давлат механизмини аниқлашда айтарли қарама-қарши фикрлар йўқлиги туфайли тўла ишонч билан унга қуйидаги таърифни бериш мумкин: ***давлат механизми – давлат ҳокимияти амалга ошириладиган, жамиятга давлат раҳбарлигини таъминловчи давлат ташкилотлари тизимидан иборатдир.***

Бироқ бунга яна *давлат механизми жамиятнинг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маданий-маърифий соҳаларида давлатнинг ички ва ташқи функцияларини амалга ошириш билан боғлиқ давлат ҳокимияти, бошқаруви ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг тизими* эканлигини ҳам қўшимча қилишимиз мумкин.

Бунда, кўпинча, «давлат аппарати» тушунчаси «давлат механизми» тушунчасига тенглаштирилади[3]. Ҳолбуки, «давлат меха-

[1] Қаранг: *Каримов И.А.* Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. 8-том. Т., «Ўзбекистон», 2000, 336-бет.

[2] Теория государства и права. Учебник для вузов. М., «НОРМА», 2001, 134-бет.

[3] Қаранг: *Хропанюк В.Н.* Теория государства и права. М., 1993, 100-101-бетлар.

низми» тушунчаси «давлат аппарати» тушунчасидан анча кенг маънони билдиради, деган нуқтаи назар ҳам мавжуд. Бу даъво шунга асосланадики, давлат аппаратининг субъект таркиби фақат давлат ҳокимияти органлари тизими (ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд тармоқлари)ни англатади. Давлат механизми эса шу маънодаги давлат органларинигина эмас, балки куч ишлатувчи тузилмалар деб аталувчи тизим – мажбурлов аппарати, давлат ҳокимияти моддий бойликлари ҳамда давлат муассасаларини ҳам ўз ичига олади[1].

Бироқ бу ўринда гап ўзига хос қисмлардан иборат бўлган, улар ўртасидаги алоқалар давлат шаклини белгилаб берувчи муайян таркибдаги бошқарув тизими ҳақида боради. Бунда давлатнинг ҳам «механизми», ҳам «аппарати»ни белгиловчи «давлат ҳокимияти органи» («давлат органи») тушунчаси асосий тушунча ҳисобланади. Шунинг учун ҳам биз «давлат аппарати» ва «давлат механизми» атамаларини синоним тушунчалар деб ҳисоблаймиз.

Шу билан бирга, давлат аппарати бўйсундирилган давлат муассасалари (хўжалик тузилмалари, коммуникация тизимлари, оммавий ахборот воситалари, транспорт, илмий, таълим, тиббиёт ва бошқа ижтимоий-маданий муассасалар)ни давлат аппаратидан фарқлаш керак. Давлат муассасалари давлат ҳокимиятини амалга оширишда қатнашмайди, лекин давлат вазифаларини бажаришга ёрдам беради.

Шундай қилиб, давлат турли давлат ташкилотларидан иборат бўлади. Бу ташкилотларга: а) давлат органлари; б) давлат муассасалари; в) давлат корхоналарини киритиш мумкин. Шунинг учун ҳам давлат корхоналари ва давлат муассасалари давлатнинг мустақил тузилмалари сифатида амал қилади ҳамда корхона ва муассасаларнинг маъмурияти давлат органлари умумий тизимига мансуб ҳисобланади[2].

Бироқ бирон жанжал муносабати билан орган ваколатлари кенгаядиган ҳолатлар ҳам бўлади. Чунончи, АҚШ Олий суди конституциявий назорат ваколатини олишига сабаб бўлган прецедент бунга мисол бўла олади[3]. Ниҳоят, дискрецион (шахсий

---

[1] Қаранг: Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Т. 1. М., «Зерцало-М», 2001, 261-бет.

[2] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Протасов В.Н.* Проблемы теории права и государства. М., «Юрайт», 2001, 77-бет.

[3] Қаранг: *Жўраев С., Маҳкамов Ҳ., Рустамбоев С.* Америка Қўшма Штатлари. Т., ТДШИ, 2003, 244-бет.

ихтиёрга боғлиқ) ваколатлар ҳам бўлиши мумкинки, улар давлат органларига фавқулодда вазиятлар шароитида ҳаракат қилиш имконини беради. Улар ҳам қонунда кўзда тутилиши шарт (Масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 93-моддасининг 19-бандига қаранг).

Ташкилий-давлат органлари, одатда, поғонама-поғона ўзаро боғлиқ бўлган оммавий-ҳокимият мансаби ёки мансабларидан ҳамда расмий-ҳокимият фаолиятини таъминлашга хизмат қиладиган техник аппаратдан таркиб топади. Тегишли равишда якка бошчиликдаги ёки коллегиал (жамоавий) органлар ўзаро фарқланади.

Якка бошчилик биргина давлат мансабдор шахсидан иборат бўлади. Бунда якка бошчиликдаги орган, масалан, президент, давлат органи бўлмаган давлат мансабдор шахсидан шу билан фарқланадики, биринчи ҳолатда (масалан, президентнинг) мансабдор шахс билан давлат органи ваколатлари бир-бирига мос бўлади.

Коллегиал давлат органи бошлиғи, агар у ўзи бошчилик қилаётган коллегиал орган ваколатлари доирасидагина мустақил ваколатларга эга бўлмаса, айни пайтда якка бошчиликдаги орган сифатида ҳам майдонга чиқиши мумкин. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 93-моддасининг 8-бандига мувофиқ, Президент коллегиал орган – ижро этувчи ҳокимиятини шакллантиради.

Қандай шаклланишига қараб органлар қуйидагиларга бўлинади: а) мерос бўлиб ўтадиган мансаблар ёки шундай мансаблардан иборат бўладиган (монарх, чунончи, Буюк Британияда қисман лордлар палатаси) органлар; б) фуқаролар томонидан сайланадиган органлар (вакиллик органлари); в) бошқа давлат органлари томонидан шакллантириладиган органлар. Сўнгги ҳолатда органларни шакллантириш тартиби оддий ва мураккаб бўлиши мумкин.

Оддий тури бир органнинг мансабдор шахсларини бошқа давлат органи томонидан сайланиши ёки тайинланишидан иборат. Масалан, малакатимиз Конституцияси 93-моддасининг 24-бандига биноан, Президент «Ўзбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизматини тузади. Миллий хавфсизлик хизмати раисини тайинлайди ва лавозимидан озод этади...»

Бошқа давлат органлари вакиллари «лавозимига кўра» таркибига кирадиган коллегиал органлар мураккаб усул билан шакллантирилади. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 98-моддасига мувофиқ, «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ижро этувчи ҳокимиятни амалга оширади. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Ўзбекистон Республикаси Бош вазири, унинг ўринбосарлари, вазирлар, давлат қўмиталарининг раисларидан иборат. Қорақалпоғистон Республикаси ҳукуматининг бошлиғи Вазирлар Маҳкамаси таркибига ўз лавозими бўйича киради.

Вазирлар Маҳкамасининг таркибини Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан шакллантирилади. Ўзбекистон Республикаси Бош вазири номзоди Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари томонидан кўриб чиқилади ва тасдиқланади. Вазирлар Маҳкамасининг аъзолари Ўзбекистон Республикаси Бош вазири тақдимига биноан Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тасдиқланади».

Давлат-ҳудудий тузилишига кўра марказий ва маҳаллий (минтақавий), федерал давлатда эса — федерал органлар билан федерация субъектлари органлари ўзаро фарқланади.

Демак, мансабдор шахс давлатнинг амалдори, давлатнинг алоҳида қисми бўлиб, у давлат органлари тизимида ўзининг муайян ўрнига, ҳуқуқ ва мажбуриятлар доирасига эгадир. Шунга кўра давлатнинг мансабдор шахси – муайян хусусият ва фазилатларга жавоб берадиган ва давлатнинг маълум бир лавозимини эгаллаган, хатти-ҳаракатлари юридик оқибат вужудга келтирадиган шахс ҳисобланади. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти – Ўзбекистон давлатининг энг олий мансабдор шахси; Тошкент шаҳар ҳокими пойтахт шаҳарнинг, вилоятлар ҳокимлари вилоятларнинг энг юқори лавозимли шахслари ҳисобланадилар.

Ўзини ўзи бошқариш органлари деб аталадиган органлар нодавлат органлари бўлиб, давлат органлари тизимига кирмайди. Ваҳоланки, улар одатда фақат маҳаллий ўзини ўзи бошқариб (маҳаллий аҳамиятга молик масалаларни мустақил ҳал қилиб)гина қолмай, балки давлат ҳокимиятининг махсус қисми сифатида майдонга чиқади. Зеро, улар қонун асосида муайян давлат ваколатларига эга. Бу ваколатларнинг амалга оширилиши давлат назоратида бўлади (Жумладан, Қорақалпоғистон Республикаси

Конституциясининг «Жойлардаги давлат ҳокимияти асослари» деб номланган 20-бобига қаранг).

Айни пайтда мамлакатимизда маҳалланинг ўрни ва роли ҳақида шуни алоҳида қайд этиш керакки, улар маҳаллий масалаларни ҳал этишда катта аҳамиятга эга. Бинобарин, фуқаролар йиғини, гарчи ўз мақомига кўра давлат органлари тизимига кирмаса-да, маҳаллий аҳолининг ўзини ўзи бошқариш органи ҳисобланади. Аслида фуқаролар йиғини алоҳида бир тизим – маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари тизимига мансуб тизимдир.

Бинобарин, мустақиллик йилларида Ўзбекистонда давлат ҳокимияти механизмида ниҳоятда катта ўзгаришлар содир бўлди. Президентлик институти, парламентаризм институти қарор топди, мустақил суд ҳокимияти, ижро этувчи ҳокимиятнинг бошқа органлари, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш шаклланди. Шу ўринда ушбу органлардан биронтаси ҳам оммавий ҳокимиятни ташкил қилишнинг умумий тизими доирасидан ташқарида мавжуд бўла олмаслигини алоҳида таъкидлаш даркор. Шуни ҳам қайд этиш жоизки, Ўзбекистон Республикасида сиёсий ҳокимиятнинг амалга оширилиш механизми бошқа давлатлардагидан тубдан фарқ қилади. Бунда Ўзбекистон Республикаси ҳатто энг илғор намуналардан ҳам кўр-кўрона нусха кўчиришдан воз кечиб, ривожланишнинг ўзига хос ва ўзига мос йўлини танлаганини инобатга олиш зарур.

Умуман олганда, давлат ҳокимияти механизми, биринчи навбатда, ҳокимиятлар бўлиниши муаммоси ва унинг давлат ҳокимияти органлари бутун тизими шаклланиш ва рифожланиш жараёнига таъсири билан узвий равишда боғлиқ бўлади.

Шундай қилиб, ***давлат механизми – жамиятнинг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий соҳаларини ривожлантиришга қаратилган ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд органлари ва нодавлат ташкилотлари тизими***дан иборатдир.

2. ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИ АППАРАТИНИНГ ТАШКИЛИЙ ТУЗИЛМАСИ

Давлат ҳокимияти ташкилий тузилмаси ҳақида гап кетганда, аввало, шуни таъкидлаш жоизки, давлат ҳокимияти ягона ҳокимиятдир. Чунки у давлат аппарати томонидан амалга

оширилади ҳамда ўзаро рақобатлашувчи бир нечта «давлат ҳокимияти» бўлиши мумкин эмаслигини кўзда тутади. Айнан шу ҳолат давлат суверенитетини белгилайди. Шу муносабат билан ушбу ўринда, жумладан, Ўзбекистоннинг мустақиллиги ва давлат суверенитети принципини, ўзбек халқининг миллий тикланиш ғоясини, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг устунлигини, хусусий мулк қарор топганлигини, ҳокимиятнинг тармоқларга бўлинишини, шунингдек, давлат ҳокимияти ва маҳаллий ўзини ўзи бошқаришга бўлиниши принципини алоҳида таъкидлаш лозим.

Маълумки, ягона давлат ҳокимиятини қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд органлари амалга оширади. Боз устига, давлатчилик ва ҳуқуқнинг тарихий тараққиёти натижасида ҳокимиятнинг бўлиниши деб ном олган принцип таркиб топди. Албатта, у бирон-бир даражада ҳокимиятнинг парчаланишини англатмайди, балки ташкилотнинг тузилиш принципини, унинг таркибий-функционал тавсифини ёки давлат ҳокимияти механизмини билдиради.

Ягона давлат ҳокимиятини давлат органлари тизимидан иборат давлат аппарати амалга оширади. Ушбу тизим доирасида учта кичик тизимча мавжуд бўлиб, улар бус-бутун давлат ҳокимияти аппарати сифатида қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд органлари тармоқларини ҳосил қилади. Аппаратнинг бундай таркиби асосида давлат ҳокимиятининг ***функционал табақалашганлиги*** ётади. Бу ҳолатни кўпинча давлат бошқаруви бўйича меҳнат тақсимоти сифатида изоҳланади.

Бироқ бу унчалик тўғри эмас. Чунки давлат бошқаруви бўйича меҳнат тақсимоти назарий конструкцияси фақат қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд органлари мавжудлигини билдиради, холос. Бунда айтилганлардан мутлақо ***ҳокимиятнинг*** қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд органлари тармоқларига ***бўлиниши*** келиб чиқмайди.

У ёки бу даражада тараққий топган ҳар қандай давлатдаги давлат аппарати таркибида қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд органлари ўзаро фарқланади. Бироқ ушбу органлар мавжудлигининг ўзи ҳокимиятнинг бўлинишидан дарак бермайди. Чунончи, ҳатто мутлақ монархия тузумида ҳам қонун чиқарувчи (ҳузурида қандайдир қонун чиқарувчи орган бўлган монархнинг ўзи); ижро этувчи органлар (ҳукумат ёки вазирлар, маъмурий органлар) ва судлар бор. ***Лекин,*** шунга қарамай, ***бу ўринда ҳокимиятнинг*** бўлинишини

кўрмаймиз, барча давлат органлари ***монарх шахсига бориб тақалади. Мутлақ монарх фақат қонун чиқарувчигина эмас, балки ижроия ҳокимиятининг бошлиғи ва олий ҳакам (судья) ҳамдир.***

Ҳокимиятнинг истибдодга хос ташкилоти таркибида ҳам бошқарув бўйича меҳнат тақсимоти билан боғлиқ ҳокимият тузилмалари мавжуд бўлади. Қонунлар қабул қиладиган органлар ҳам, уларнинг бажарилишига масъул бўлган ижро этувчи органлар ҳам, суд ҳам бўлган тоталитар шўро тузуми бунга яққол мисол бўла олади. Бироқ, тоталитар ҳокимият қандай тарзда бўлса-да, ҳокимиятнинг бўлиниши ёки ваколатларининг чекланишини мутлақо истисно этарди.

Шундай қилиб, ҳокимиятнинг чекланиши – бу давлат бошқаруви бўйича ҳар қандай меҳнат тақсимоти бўлмай, балки давлат-ҳуқуқ муносабатларида субъектлар эркинлигини таъминловчи тақсимотдир. Бу давлат аппарати ташкилий тузилмасининг шундай принципики, унга тарихан тараққий этган давлат шаклларида эришилади ҳамда у эркинлик, хавфсизлик ва мулкчиликнинг институционал кафолатларини яратади[1].

Ҳокимиятнинг уч тармоғи – қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд органлари албатта бўлинишини кўзда тутувчи ҳокимиятни ташкил этиш назарияси ва принципи аксарият демократик давлатларнинг конституцияларида қонуний мустаҳкамлаб қўйилган. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 11-моддаси бунга мисол бўла олади. Унда: «Ўзбекистон Республикаси давлат ҳокимиятининг тизими – ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлиниши принципига асосланади». Бу давлат ҳокимиятининг ягона тизимини ташкил этади. Ана шу асосда эркин фуқаролик жамияти ва ўзбек демократик ҳуқуқий давлатчилиги барпо этилмоқда.

Лекин, айни пайтда, негизида ҳокимият бўлинишини инкор этувчи концепция ётадиган назариялар ҳам мавжудлигини унутмаслик лозим. Шу боис бундай мафкура XX аср тоталитар диктатураларига ҳам хослигини назарда тутиш даркор. Шу жиҳатдан олиб олиб қараганда, таниқли венгер ҳуқуқшуноси ва сиёсатшуноси Андраш Шайо: «Конституционализм – дастуриламаллар тўплами эмас, балки муваффақиятсиз ёки мустабид бошқарув

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Проблемы общей теории права и государства. М., «НОРМА», 2002, 569-571-бетлар.

тажрибасининг инъикосидир. У конституцияни ва унинг атрофида шаклланадиган давлат амалиётини конкрет кўрсатмалар билан тўлдира олмайди, лекин нафрат қўзғатишга қодир»[1], деганида ҳақ эди.

Дарҳақиқат, ўтган аср тоталитар диктатуралари учун хос бўлган мафкура бўйича ҳокимият битта жамоа субъекти – миллат, халқ, сиёсий ҳукмрон синф, «меҳнаткашлар» ва ҳоказоларга тегишли бўлиб, бу субъект ҳокимиятни ҳеч ким билан бўлишмайди. Шу субъект, масалан, халқ номидан ҳокимият бир-бирига бўйсундирилган поғонама-поғона органлар тизими томонидан амалга оширилади. Унинг доирасида ***ваколатлар бўлиниши эмас, фақат меҳнат тақсимотигина*** бўлиши мумкин. Бунда ягона поғонама-поғона тизимда ўз ваколатларини гўё бевосита халқдан оладиган оддий ҳокимият бўлиб, бошқа барча органлар ўз ваколатларини шу органдан олади, шунинг учун унга ҳисобдордир ва унинг назоратидадир, деган қоида назарда тутилади.

Ушбу таълимот ғоясига кўра, ҳокимият фақат ягона бўлиб қолмай, бўлинмас ҳамдир. Собиқ иттифоқда расмий қабул қилинган тоталитар шўро тузуми концепцияси шундай мафкура кўринишларидан биридир. Унинг моҳияти фақат (ишчилар, деҳқонлар, казаклар ва ҳоказолар) депутатлари кенгашларигина «давлат ҳокимияти органлари» бўла олади, деган фикрдан иборат бўлган. Бутун ҳокимият тўлалигича олий ва маҳаллий кенгашларидан ташкил топган кенгашларга бериб қўйиларди. Шўро ҳокимияти тўла ва чекланмаган ҳокимият деб эълон қилинган, бу ҳокимият гўё ваколатни ҳокимиятнинг бирламчи эгалари – пролетариат, меҳнаткашлар ва ҳоказолардан олади, деб уқтириларди. Қолган барча органлар шўро ҳокимияти томонидан шакллантирилади ва унинг назорати остида бўлади. Шўро ҳокимияти ташкил этадиган мазкур барча органлар давлат ҳокимияти органлари деб ҳисобланмайди, балки давлат бошқаруви органлари, судлар ва прокуратурага бўлинади. Бошқарув органлари ходимлари, судьялар ва прокурорлар бир вақтнинг ўзида кенгашларнинг депутатлари, яъни қонун чиқарувчилар бўлишлари мумкин эди. Агар қонунларнинг ижрочилари уларнинг қонун чиқарувилари ҳам бўлишса, улар

[1] *Шайо А.* Самоограничение власти (Краткий курс конституционализма). М., «Юристъ», 1999, 23-бет.

ўзлари бажаришлари керак бўлган қонунлар, қарорлар сифатига кўпроқ қайғуришади, деб ҳисобланарди.

Тоталитар шўро тузуми таълимоти ҳокимият бўлинишини инкор этарди. Зеро, фақат давлат органлари бир-бирининг ваколатларига аралаша олмайдиган, демократия истисно этиладиган давлат ҳокимияти ташкилотинигина тан олинарди. Аслида бу назария демократияга зиддир. Чунки у ҳокимиятнинг бир орган қўлида жамланишини ҳамда давлат ҳокимияти тортиб олинишини оқлайди, ўз диктатурасини «демократик муассасалар» қилиб кўрсатиш йўли билан уларни ниқоблайди.

Кўриб чиқилган концепция қандайдир «халқ ҳокимияти» мавжуд ва у ўз-ўзидан буюк қадриятни ифодалайди, деган сохта фаразлардан келиб чиққан ҳолда, ҳокимиятнинг бўлиниши қадриятини инкор этади. Бунда давлатда ҳокимиятни халқдан оладиган олий орган бўлган тақдирдагина жамият зўравонлик ва мустабид тузумдан ўзини асрай олади, бошқа барча органлар олий органга ҳисобдор бўлиб, унинг назорати остида ишлаши керак, деган ақида кўзда тутиларди.

Айни пайтда шуни ҳам қайд этиб ўтишни истардикки, бизнинг кузатишларимиз давлат ҳокимиятининг аҳамиятини ошириб юбориш ҳам, камайтириб юбориш ҳам мумкин эмаслигини кўрсатади. Тарихнинг гувоҳлик беришича, униси ҳам, буниси ҳам оғир оқибатларга олиб келиши муқаррардир. Чунончи, юқорида ҳам таъкидлаганимиздек, марксизм асосчилари давлат ҳокимияти (сиёсий ҳокимият)ни бир синфга тазйиқ ва босим ўтказиш учун бошқасининг уюшган зўравонлиги сифатида тавсифлашган. Тўғри, синфий антогонистик жамият учун бундай тавсифни қийинчилик билан бўлсада, қабул қилиш мумкин. Бироқ ҳар қандай давлат ҳокимиятини, айниқса, демократик ва ҳуқуқий давлат ҳокимиятини «уюшган зўравонлик»дан иборат қилиб қўйиш асло мумкин эмас. Акс ҳолда давлат ҳокимияти – жамики мавжудотга, барча прогрессив ҳодисаларга, ҳар қандай ижодкорликка ва бунёдкорликка табиий «душман» деган тасаввур ҳосил бўлади. Бундан чиқди, ҳокимият органларига ва уни ифодаловчи шахсларга ҳам салбий муносабат пайдо бўлиши мумкин.

Дарҳақиқат, тарих «халқ ҳокимияти»нинг ўзи диктатуранинг расмий манбаига айланиб қолиши мумкинлигини кўрсатди. Бунда Германияда национал-социалистлар 1932 йилдаги демократик сай-

ловлар натижасида Рейхстагда нисбатан кўпчилик (40 фоиз) овоз олганларидан кейин ҳокимият тепасига келганларини эслаш кифоя. Бундан ташқари, демократик йўсинда сайланган орган ўзини сайлаган халқдан нисбий мустақил бўлиши мумкин, холос. Агар ушбу орган ҳокимиятини бошқа органлар ваколатлари билан чекланмаса, барча қолган органлар унга бўйсундирилган бўлса, бундай ҳолатда халқ иродасини дастак қилиб, у осонгина золим жамоа ҳукмдорига айланиши ёки ўз орасидан диктаторни етиштириб чиқариши мумкин.

Тарихдан маълумки, ҳокимиятнинг бўлиниши принципи – бу давлат ва ҳуқуқ назариясида инсоният эришган энг олий эзгуликдир. Ҳокимиятнинг бўлиниш назарияси олий сиёсий қадрият сифатида «халқ ҳокимияти»ни эмас, балки ҳеч бир давлат органи диктатурани ўрнатиш учун етарли бўлган ҳокимиятни ўз қўлида жамлай олмайдиган давлат ҳокимияти аппарати таркиби томонидан таъминланадиган эркинликни тан олади.

Лекин давлат механизми (аппарати)ни ва унинг таркибини батафсил кўриб чиқишдан олдин, шуни қайд этамизки, давлат ҳокимияти механизми уни ўрганишда мажмуий, тизимли ёндашувни талаб қилади.

Бунда нималар кўзда тутилади? Бу — давлат механизмининг таркибий қисмларини ўрганишда фақат уларнинг ўзаро муносабатлари ва ўзаро алоқаларинигина эмас, балки уларнинг амал қилиш жараёни, яъни динамикасини ҳам таҳлил этиш зарурлигини билдиради. Шу муносабат билан яна бир савол туғилади: давлат ҳокимияти механизмининг яхлитлиги, бир-бутунлиги ҳақида гапириш мумкинми? Албатта, бунда ушбу муаммо биз ўйлаганчалик жўн эмаслигини билдирувчи унинг муҳим хусусиятини ёддан чиқармаган ҳолда, у ҳақда фикр юритиш ғоят муҳим ва мақсадга мувофиқдир.

Гап шундаки, давлат ҳокимияти механизми институтлари ўртасидаги ўзаро алоқалар усулларининг давлат типларига боғлиқ ҳолдаги фарқларига қарамай, улар, барибир, юқорида таъкидлаганимиздек, ўша механизмнинг яхлитлиги ва бир-бутунлигини таъминлаши керак. Айни пайтда, агар ушбу институтларни яхлит ва бир-бутун тарзда нималар бирлаштиришини давлат ҳокимияти механизми доирасидан ташқарига чиқмай кўриб чиқадиган бўлсак, ўша бирлаштирувчи жиҳатларни тушуниш ва баҳолаш мумкин

эмас. Бошқача қилиб айтганда, ташқаридан ўраб турувчи муҳитни, айтайлик, сиёсий тизимни, фуқаролик жамиятини тасаввур этиш ҳамда шу муҳитда давлат ҳокимияти механизмининг ўрни ва вазифасини таҳлил этиш керак бўлади. Шундай қилингандагина ташқи муҳит ва ундаги давлат механизми ўрни ва вазифасининг ўзгариши муқаррар равишда давлат ҳокимияти институтлари ўртасидаги ўзаро алоқа усулларининг ҳам ўзгаришига олиб келиши мумкинлиги ҳақида хулоса чиқаришимиз мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Яна бир жиҳатга эътиборни жалб қилишни истардик. Маълумки, яқин ўтмишда, яъни тоталитар шўро тузуми даврида давлатнинг вазифасига умумий фаровонликни таъминлаш механизми сифатида эмас, истисносиз уюшган зўравонлик деб қараларди. Чунки тоталитар шўро тузуми «давлати халқимиз ҳаётига четдан зўравонлик билан жорий этилган эди. Бу давлатнинг шакли ва моҳияти халқимизнинг ахлоқий, маънавий ва руҳий қадриятларига тўғри келмайдиган, мос келмайдиган тизимга асосланган эди. ...Инсон, унинг моддий, маънавий, шу жумладан миллий қадриятлари бу тизимда орқа ўринда турар эди. ...**Бугун бизнинг олдимизда шундай тарихий имконият пайдо бўлдики, биз босиб ўтган йўлимизни танқидий баҳолаб, миллий давлатчилигимиз негизларини аниқлаб, буюк маданиятимиз томирларига, қадимий меросимиз илдизларига қайтиб, ўтмишимизга бой анъаналарни янги жамият қурилишига татбиқ этмоғимиз керак»**[1]**.** Ушбу нуқтаи назарнинг ўзиёқ бугунги кунда давлатни таҳлил этишга синфий ёндашув мутлақо ўзини оқламаслигини кўрсатади. Қолаверса, ҳозирги замон давлатлари «бир синфнинг бошқаси устидан зўравонлиги аппарати»дан кўра, кўпроқ фуқаролар ва улар ташкилотларининг муқаррар хилма-хил эҳтиёжлари ва манфаатларини, умумий фаровонликни таъминлаш мақсадида муросага келтириш механизми сифатида намоён бўлаётганлиги ҳеч кимда шубҳа уйғотмаслиги аниқ.

Давлат механизмининг энг умумий ўзига хос белгиларини келтирсак, бундай даъвонинг қонунийлиги янада ойдинлашади. Улар қуйидагилардан иборат:

[1] *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 7-бет.

1) давлат механизми бошқарув иши (қонун чиқарувчилик, қонунларни ижро этиш, уларни бузишлардан муҳофаза қилиш) билан махсус шуғулланадиган кишилардан иборатлиги;

2) давлат механизми органлар ва муассасаларнинг мураккаб тизимидан иборат бўлгани ҳолда, улар бевосита ҳокимиятга дахлдор функцияларини бажариши ҳамда ўзаро мустаҳкам алоқада бўлиши;

3) давлат механизми барча бўғинлари фаолияти ташкилий ва молиявий воситалар билан, зарур ҳолларда эса, мажбурий таъсир воситасида таъминланиши;

4) давлат механизми ўз фуқароларининг қонуний манфаатлари ва ҳуқуқларини қатъий кафолатлаш ва қўриқлашга даъват этилганлиги.

Лекин, айни пайтда, ушбу механизм таъсирчанлиги ҳуқуқ билан, яъни давлат ҳокимиятига нисбатан бирламчи бўлган эркинликнинг муайян мезони талаблари билан қатъий чеклаб қўйилади. Бу эса ҳозирги замон ҳуқуқий давлати фақат оддий расмий қонунийликнигина эмас, балки адолатни ҳам таъминлаши кераклигини билдиради. Яъни «инсон – давлат» муносабатларида устуворлик инсон томонида бўлиши керак. «Давлат ва давлат ҳокимиятининг барча тармоқлари ўз фаолиятини инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва қўриқлаш ишига сафарбар қилгандагина ўз вазифасини тўғри адо этган ҳисобланади»[1].

Албатта, инсоният жамияти тараққиётининг турли босқичларида давлат механизми ўзига хос хусусиятларга, ўз махсус таркибига эга бўлган. Бунинг сабаблари хилма-хил — иқтисодий, ижтимоий, этнографик, жуғрофий, ҳудудий ва тарихий омиллардан иборат.

Лекин шуниси диққатга сазоворки, давлат ҳокимияти муаммолари билан инсоният қадимдан шуғулланиб келади. Қадимги Шарқ ва Европанинг антик мамлакатларидаёқ давлат механизми етарли даражада ўзаро уйғун тизимни ташкил этган. У, одатда, давлат бошлиғи (монарх ёки коллегиал орган), марказий муассасалар, мансабдор шахслар, маҳаллий органлар, амалдорлар, армия, суд, полиция ва бошқалардан иборат бўларди.

Қадимги Римда давлат ҳокимиятининг асосий органлари сенат, халқ йиғинлари, магистратлардан таркиб топган. Шунингдек, Ўрта асрлардаги феодал давлати механизми ҳам ўз тараққиёти давомида

[1] *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 17-бет.

илк феодал, табақалашган ва мутлақ монархия шаклларида ўзгариб борган. Ўрта аср давлати марказлашгани сари унинг механизми ҳам мураккаблашиб борган: турли вазирликлар, марказий идоралар, махсус суд муассасалари ва бошқалар пайдо бўла бошлаган.

Маълумки, қадим юртимиз Турон тарихи, унинг давлатчилик тарихи ғоят узоқ ўтмишга эга. Шу ўринда: Турон сўзи қандай пайдо бўлган? Турон заминида илк бор давлат қачон пайдо бўлган? – каби саволларга тарихий китобларда аниқ жавоб йўқ. Айни пайтда олимлар, тарихчилар ўртасида ушбу масала бўйича қарама-қаршиликлар ҳам йўқ эмас. Энг қадимги ёзма манбалар: «Тарихи табарий», Фирдавсийнинг «Шоҳнома», Навоийнинг «Тарихи мулуки Ажам» асарларида, «Авесто» ва бошқа «Зафарнома»лар, «Тузук»ларда баён қилинишича, Турон биринчи маротаба тахминан тўрт минг йил аввал давлатга раҳбарлик қилган Турнинг исми асосида Турон сўзи келиб чиққан.

Чунончи, улуғ бобокалонимиз Низомиддин Мир Алишер Навоийнинг «Тарихи мулуки Ажам» ҳамда «Тарихи мулуки Анбис ва Ҳукамо» асарлари бевосита давлатчилик тарихимизга боғлиқ бўлиб, қадимги Туронда давлатчилик ва бу давлатлардаги сиёсий, диний, ҳуқуқий, қарашлар тўғрисида қимматли фикрлар баён қилинган. Аввало, шуни қайд этиш керакки, Навоий давлат сўзининг ўрнида «мулк» сўзини ишлатади. Демак, ўрта асрларгача китобларда давлат тушунчаси ўрнида кўп жиҳатда «мулк» ишлатилган. Қолаверса, қадимги ёзма манбаларда Турон, Эрон, Хуросон ҳудудларида, аниқроғи, арабдан ташқаридаги мамлакатларни «Ажам» деб айтганлар. Шу маънода энг қадимги давлатчилик тарихимиз Турон ва Эрон давлатлари ягона «Ажам давлати» тушунчаси асосида берилган. Тарихий манбаларда қайд этилишича, Ажам давлати (мулки) тўртта сулолага бўлинади: Пешдодийлар, Кайонийлар, Ашконийлар, Сосонийлар. Улар, Навоийнинг фикрига кўра, 4335 йилу 10 ой ҳукмронлик қилганлар. Бундан ташқари, Навоий 65 дан ортиқ шоҳларнинг ҳукмронлик қилган йиллари ҳақида ва уларнинг ҳар бирини олиб борган адолатли ва адолатсиз сиёсати ҳақида маълумотлар берган. Ушбу далилларнинг ўзиёқ қадим юртимиз ниҳоятда бой давлатчилик тарихига эгалигидан далолат беради.

Шу жиҳатдан олиб қараганда, шариат қоидаларига асосланган ҳуқуқий тафаккур вакиллари асарларида учрайдиган давлат ҳоки-

мияти тўғрисидаги қарашлар муайян қизиқиш уйғотиши табиий. Сиёсат, давлат ва ҳокимият тўғрисидаги нуқтаи назарлар Абу Нас Форобий (870-950 йиллар), Ибн Сино (980-1037 йиллар) ва Ибн Рушд (1126-1198 йиллар), Ибн Холдун (1332-1406 йиллар), Амир Темур (1336-1405 йиллар) ва бошқа донишмандлар асарларида ўз ифодасини топган.

Абу Наср Форобий давлат бошқарувини ташкил этиш ва барқарорлаштиришни ўрганиш, шаҳарлар аҳлига эзгулик ва фаровонлик қандай келиши ҳамда уларга эришиш ва асраб қолиш учун қайси йўлдан бориш кераклигини кўрсатиб бериш зарурлигини алоҳида уқтиради. Ўзининг мазкур қарашларини у «Талхису навомиси Афлотун» («Афлотун қонунлари моҳияти»), «Китоб мабоди ороу алмадинат ал-фозила» («Фозил шаҳар аҳли қарашлари ҳақидаги китоб»), «Китоб ал-маданий» («Шаҳарларни текшириш ҳақидаги китоб»), «Китоб ас-сиёсат ал-маданил ва юърафу бимабоди ал-мавжудот» («Шаҳарлар устидан сиёсат юргизиш китоби»), «Калом фи алмиллат ал-фиқҳ ал-маданий» («Халқ ва шаҳаларни бошқариш ҳуқуқи ҳақида сўз») асарларида тўла баён қилинган[1]. Аллома бу асарларида ўзи ялпи бахт-саодатга эришиш йўли деб ҳисобланган олий ҳокимиятни бошқари санъатига кенг ўрин беради.

«Форобий талқинича, ижтимоий ҳаёт ҳақидаги илм, шаҳар – давлат ҳақидаги илм, (илм ал-маданийа), ахлоқ ҳақидаги илм, ҳуқуқшунослик – фиқҳ ва мусулмон илоҳиёти – каломдан иборатдир»[2].

Форобий ўз асарларида шаҳар-давлатларнинг икки асосий турини алоҳида ажратиб кўрсатади. Булар «жоҳиллар» ва «фозиллар» шаҳарларидир. Аллома фикрича, «фозил шаҳар»да етакчи мавқе маърифатли ҳукмдорга тегишли бўлиб, у ўзининг шахсий фазилатлари билан энг муҳим ва долзарб талабларни ҳам қондириши керак бўлган. Ҳамон ўз аҳамиятини йўқотмаган ушбу фазилатлар қуйидагилардир:

- тўрт мучаси соғ бўлиб, ҳар қандай зарур ҳаракатни бемалол бажариш;
- табиатан айтилаган гапларнинг ҳаммасини аъло даражада тушуниб, тасаввур эта олиш, эшитганларининг ҳақиқатга қанчалик тўғри келишини фаҳмлай олиш;

[1] Қаранг: *Муҳиддинова Ф.* Сиёсий ва ҳуқуқий таълимотлар тарихи. Т., ТДЮИ, 2003, 97-бет.
[2] Ўзбекистонда ижтимоий-фалсафий фикрлар тарихидан. Т., «Ўзбекистон», 1995, 48-бет.

- яхши қувваи ҳофзага эга бўлиш, кўрган, эшитган идрок этган нарсаларини ёдда тутиш;
- олдиндан кўра биладиган ўткир ақлга эга бўлиш, кичик аломатларига қараб улуғ нарсалар башоратини тезда фаҳмлай олиш;
- ифодали нутққа эга бўлиш ҳамда ўй-фикрларини очиқ-ойдин ва равшан баён этиш;
- ўқиш-ўрганишга, билимга муҳаббатли бўлиб, уларни енгил ва машаққатсиз эгаллай олиш;
- овқатланиш, суюқликлар истеъмол қилиш ва жимода нафсни тийиш, кайф-сафолардан йироқ юриш;
- ҳақиқатни ва унинг курашчиларини севиш, ёлғон ва ёлғончилардан нафратланиш;
- мағрур қалб эгаси бўлиб, ор-номусни юксак қадрлаш;
- пулдан ва бошқа мол-дунёлардан ҳазар қилиш;
- адолатни ва унинг курашчиларини ардоқлаш, адолатсизлик ва зулмдан, уларни келтириб чиқарувчилардан нафратланиш, ўз одамлари ва бегоналарга нисбатан адолатли бўлиш;
- бажарилиши зарур деб билган ишларни амалга оширишда қатиятни намойиш этиш, жасурлик ва мардлик кўрсатиб, қўрқоқлик ва иродасизликка йўл қўймаслик[1].

Аллома идеал – фозил давлатни кишининг соғлом танасига қиёс этади, инсон танининг саломатлигини сақлаш, унинг нормал фаолиятини давом эттириш учун унинг аъзолари доимо бир-бирларига боғлиқ ҳолда ўзаро ёрдам бериб туради.

Форобий фикрича, давлатни бошқариш икки хил бўлади: инсонларни ҳақиқий ва хаёлий, сохта бахтга олиб борадиган давлат тузиш, давлатни бошқариш санъати эса, бошқаришнинг умумий қонунларига биноан назарий билимларга ва шунингдек давлатни бошқаришни амалий талабларига асосланади. Айни чоғда Форобий жамиятни келиб чиқиши устида мулоҳаза юритар экан, зўравонлик ва мажбурлаш таълимотини инкор этиб, у инсон жамоасининг келиб чиқиши асосида табиий эҳтиёж ётганлиги ҳақидаги назариян олға суради. Табиий эҳтиёж кишиларни бир-бирлари билан бирлашишга, жамоага уюшишга, ўзаро ёрдамга олиб келади. Ана

[1] Қаранг: *Аль-Фараби.* Философские тракты. Алматы, 1990, 317-бет.

шу ўзаро ёрдам туфайли эҳтиёж қондирилади. Кишилар ўртасидаги ўзаро ёрдам инсон жамоасини келтириб чиқаради[1].

Қисқаси, «Форобийнинг Шарқ маданиятидаги энг олий хизматларидан бири… шунчаки, у ўрта аср Шарқида биринчи бўлиб фазилатли, идеал жамоа, давлат, адолатли раҳбар ва давлатни ақл асосида бошқариш ҳақидаги утопик таълимотни олға суради. Форобий ўзининг эркин фикрлари учун реакцион руҳонийлар томонидан динсизликда, худосизликда айбланади, сўнгроқ унинг асарлари ёндирилди. Лекин унинг илғор рационалистик ва гуманистик фикрлари Ибн Сино, Ибн Рушд, Низомий, Умар Хаём, Маймонид, Роджер Бекон, Спиноза кабилар дунёқарашининг шаклланишига катта таъсир кўрсатади. Дунё маданиятининг ривожланишида катта ижобий роль ўйнади»[2].

Форобий концепциясига анча яқин нуқтаи назарларни Ибн Сино ҳам илгари суради. У «фозиллар» ва «жоҳиллар» шаҳарларда ҳокимиятни амалга ошириш, раҳбарлик, умуман ишларнинг ташкил этилиши усулларини ўрганишдан асосий мақсад, уларнинг юксалиши, қулаши ва ўзгариши сабабларини аниқлашдан иборатлиги ҳақидаги ҳаракатларни баён қилади.

Шу жиҳатдан Ибн Рушднинг фикрлари ҳам ғоят диққатга сазовордир. Чунончи, у динга сиёсий санъат сифатида қараса-да, лекин ижтимоий ҳаётни билим ҳамда руҳонийлар ва мутакаллимлар вакилларини ҳокимиятдан четлаштириш асосида ташкил қилиш мумкинлиги тўғрисидаги фикрни илгари суради.

Ибн Холдун давлат ва сиёсат ҳақидаги ўзининг асосий қоидаларини «Муқаддима» деб номланган машҳур асарида атрофлича баён этади. Унда таърифланишича:

- инсоннинг ўзининг табиати билан боғлиқ равишда ҳар қандай жамият одамларнинг ёвузлик ва ўзаро бир-бирини қириб ташлашга бўлган «табиий» интилишларига тўсқинлик қиладиган «тийиб турувчи асос»нинг бўлишига муҳтождир;
- давлат жамият аъзоларини босиб туради, уларни бирлаштиради ҳамда ўз фуқароларига нисбатан ҳам, шунингдек, ташқи доирада ҳам мажбурлов ҳокимиятини амалга оширади;

[1] Қаранг: *Фарабий.* Трактат о взглядах жителей – добровольного города // *Григорян С.Н.* Из истории философии Средней Азии и Ирана VII-XII вв. М., 136-бет.

[2] *Хайруллаев М.М.* Зулматни енга олган ақл // Фан ва турмуш, 1975, 2-сон, 7-бет.

- «ички» ҳокимият ҳукмдорнинг куч ёрдамида фуқароларни бошқариши, қонунларни ҳаётга жорий этиши, давлат ичида тартибни таъминлаши, солиқларни йиғиши ва армияни шаклланти-ришга ёрдам берувчи чексиз ҳукмронлигидан иборатдир;
- давлатнинг «ташқи» олий ҳокимияти унинг бошқа ҳар қандай бошқа ҳокимиятга ёки мажбурловга бўйсунмаслигида намоён бўлади;
- давлат сиёсати фақат ҳукмдорларнигина ўз ичига олмай, балки барча фуқароларни жалб этиши даркор.

Юқоридаги фикрларнинг, яъни Шарқ сиёсий ва ҳуқуқий фикр-лари қисқача таҳлилининг ўзиёқ давлат ҳокимияти масаласи қанча-лик долзарб бўлганлигидан далолат беради.

Шуни алоҳида таъкидлаш зарурки, давлат ҳақидаги, давлат бошқаруви, кадрлар сиёати тўғрисидаги фан ривожланишида Соҳибқирон Амир Темур ҳазратларининг «Тузуклари» алоҳида аҳа-миятга эга, десак, асло муболаға қилмаган бўламиз. Жамиятшунос олимлар бу китобни сиёсий васиятнома, панднома сифатида эъти-роф этишади. Буни «Тузуклар»нинг бошида Соҳибқирон ҳам қайд этади. Шунингдек, у ўзи амал қилган ва ўзидан сўнг ҳокимият тепа-сига келадиган «ўз салтанат ишларини бошқаришда қўлланма сифатида[1]» фойдаланишлари зарур бўлган қоидаларни баён этганлигини алоҳида уқтириб ўтган. Бундай қоидалар ўн иккита бўлиб, мана улардан энг ибратлиси: «Тажрибамдан кўриб билдимки, давлат агар дину ойин (тартиб, қоида – изоҳ бизники ***З.И.***) асосида қурилмас экан, тўра-тузукка боғланмас экан, ундай салтанатнинг шукуҳи, қудрати ва тартиби йўқолади. Бундай салтанат яланғоч одамга ўхшарким, уни кўрган ҳар кимса назарини олиб қочади. Ёхуд касу нокас тап тортмай кириб чиқадиган томсиз, эшиги-тўсиғи йўқ уйга ўхшайди.

Шунинг учун ҳам мен ўз салтанатим биносини дини ислом, тўра ва тузук асосида мустаҳкамладим. Салтанатни бошқаришимда учраган ҳар қандай воқеа ва ишни тўра ва тузук асосида бажар-дим»[2].

Маълумки, «Темур тузуклари»да бошқарув қоидаларига кенг ўрин берилган. Бу қоидалар ҳам ўн иккита бўлиб, бу қоидаларга ўз ҳокимиятини ва ўзига ишониб топширилган давлат ҳокимиятини

[1] Темур тузуклари. Т., Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991, 53-бет.
[2] Темур тузуклари, 57-бет.

мустаҳкамлашни истаган ҳар бир ҳукмдор амал қилиши лозим бўлган. Бу қоидалар ҳозирги замон раҳбарларининг ишида ҳам дастурил амал бўлиши мумкин.

Амир Темур ҳукмдорнинг мансабдор шахсларни тўғри танлаш ҳамда жой-жойига қўйиш, бунда уларнинг ишчанлик фазилатларини ҳисобга ола билаш маҳоратини ҳокимиятни амалга ошириш ва мустаҳкамлашнинг муҳим шарти деб ҳисоблаган. Масалан, вазирлик лавозимига даъвогарлар «тўрт сифатга эга бўлган кишилардан бўлиши лозим: биринчиси – асиллик, тоза насллилик; иккинчиси – ақл-фаросатлилик; учинчиси – сипоҳу раият аҳволидан хабардорлик, уларга нисбатан ҳушмуомалада бўлишлик; тўртинчиси – сабр-чидамлилик ва тинчликсеварлик»[1].

Амир Темур китобида мансабдор шахслар – давлат таянчи эканлигини такрорлашдан чарчамайди. Демак, ахлоқий ва ишчанлик фазилатларига эга бўлмаганларни давлатга яқинлаштирмаслик даркор, чунки: «Бузуқи, қора кўнгилли зоти паст одам вазирлик қилса, давлату салтанат тез орада қулайди»[2].

Амир Темур ҳукмдор ўз қаламравидаги ишнинг ҳолатини, мамлакат аҳолисининг аҳволини, мансабдорлар фаолиятини доимо аниқ билиши зарур, деб ҳисоблаган, шунинг учун ахборот тўплаш ва ўзига етказишнинг қатъий тартибини ўрнатган ҳамда бу ахборотнинг таҳлилига жиддий эътибор берган. Шу боис Амир Темурнинг давлат фаолияти ўзбек миллий давлатчилигининг ривожланиш тарихида улкан роль ўйнаганини алоҳида эътироф этмай бўлмайди. Унинг ғоялари ва амаллари Шарқ мамлакатлари сиёсий ҳуқуқий институтларнинг кейинги ривожланишига катта таъсир кўрсатди. Улар мустақил Ўзбекистоннинг демократик ҳуқуқий давлатни барпо этиш йўлидан олға ривожланиши шароитида ҳам умрбоқий аҳамият касб этади.

Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, қарийб уч минг йиллик ўзбек миллий давлатчилиги тарихи кўплаб қимматли тажрибаларни беради ва сабоқ чиқариш имкониятини яратади, зеро, истиқлолият муҳити улардан энг яхшиларини қабул қилишимиз ва ривожлантиришимизни талаб этади.

3. ҲОКИМИЯТНИНГ БЎЛИНИШИ ПРИНЦИПИ

[1] Қаранг: Темур тузуклари, 74-75-бетлар.
[2] Темур тузуклари, 75-бет.

Маълумки, давлат механизмининг тузилиши ва унинг фаолияти объектив принциплар асосида амалга оширилади. Бу эса жамиятни давлат йўли билан бошқаришнинг энг юксак объективлигини таъминлайди. Яқин-яқинларгача ҳуқуқшунослик фани шундай принциплар қаторига давлатни бошқаришда кенг омма иштирокини таъминлаш принципи (давлатни бошқариши мумкин бўлган ва баъзан уни бошқарган ошпаз аёлни эсланг); демократик централизм (марказлашув); пролетар интернационализми (миллийликка доир барча қадриятлардан воз кечиш); тоталитар шўро тузуми қонунчилиги (қонунчиликнинг йўқлиги, ҳуқуқий бошбошдоқлик); тоталитар режалаштириш, ҳисоб-китоб ва назорат (иқтисодий мустақилликнинг йўқлиги ва ташаббуснинг жазога мустаҳиқлиги); давлат маҳкамаси барча бўғинлари фаолиятида партиявий раҳбарлик (изоҳга ҳожат йўқ) принципларини киритиб келган.

Тоталитар шўро тузуми фани узоқ вақт мобайнида ҳокимиятнинг бўлиниши назариясига буржуа назарияси, боз устига, реакцион назария сифатида, «доира квадратураси» тарзидаги бемаънилик, деб қараб келди, шу тариқа уни рад этди. «Тоталитар тузум, ҳокимиятнинг бўлинишини тан олмасди. Улар кучга, бир партиянинг хоҳиш-иродасига, ижтимоий гуруҳларнинг, жамият ва давлатнинг «монолит» бирлигига таянарди. Конституция ва қонунларда диктатуранинг асл моҳиятини яшириб, ўзбошимчалик ва зўравонликни хаспўшлашга хизмат қиларди»[1].

Собиқ иттифоқ республикалари – ҳозирги суверен давлатларда сўнгги йилларда рўй берган туб ўзгаришлар барча давлат органлари таркиби, фаолияти мазмуни ва моҳиятига жиддий тузатишлар киритди. Айни пайтда давлат фаолияти принципларининг ўзи ҳам ўзгарди.

Эндиликда тўла асос билан ушбу принциплар қаторига: давлат аппарати барча бўғинларида фуқароларнинг вакиллик манфаатлари принципи; ҳокимиятнинг бўлиниши принципи; давлат аппарати фаолиятида ошкоралик ва очиқлик принципи; давлат органларининг юксак касбий маҳорати ва чуқур билимдонлиги; давлат механизми таркибий қисмлари фаолиятида ҳуқуқий

[1] *Ўразаев Ш.* Конституциявий суд қандай бўлмоғи керак? // Истиқлол йўли. Т., «Ўзбкистон», 1995, 36-37-бетлар.

асосларнинг қонунийлиги принципи; демократизм принципи кабиларни киритиш керак.

Энг муҳим принциплардан бири, шубҳасиз, ***ҳокимиятнинг бўлиниши принципидир.*** Чунки давлат ҳокимияти тузилмалари айнан унинг асосида шакллантирилади.

Шунинг учун ҳам мамлакатимиз Президенти Конституцияга кўра **ҳокимиятнинг** қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига **бўлиниши принципига асосланган давлат ҳокимияти органлари тизими** барпо этилганини, бу авторитаризм ва тоталитаризмнинг тикланишини истисно этишини муҳим ҳодиса сифатида қайд этади. Айни пайтда давлатимизда ҳокимият бўлиниши муаммосига Ислом Каримов ўзининг деярли ҳар бир нутқ ва маърузасида мурожаат этишини алоҳида таъкидлашни истардик. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатнинг 2005 йил 28 январда қўшма мажлисидаги Президент маърузасида бу масала яна устувор вазифалар қаторига киритилди: **«Давлат қурилиши ва бошқаруви соҳасидаги энг муҳим вазифа – бу қонунчилик ҳокимияти бўлмиш мамлакат Парламентининг роли ва таъсирини кучайтириш, ҳокимиятнинг қонунчилик, ижро ва суд тармоқлари ўртасида янада мутаносиб ва барқарор мувозанатга эришишдан иборат»[1].**

Бу нима учун муҳимлигини тушуниб олиш мақсадида тарихга мурожаат этайлик. Ҳозир давлат режимига татбиқ қилинаётган ҳокимиятнинг бўлиниши назарияси уч юз йилдан зиёдроқ вақт аввал юзага келган. Инглиз файласуфи, материализмнинг ғоявий-сиёсий доктринасини яратган Жон Локк ҳамда француз маърифатпарвари, файласуф ва ҳуқуқшунос Шарль Луи Монтескье бу таълимотнинг асосчилари ҳисобланишади.

Ж.Локк фикрича, ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва федерал турларга бўлиниши инсон ҳуқуқларини таъминлашнинг муҳим воситаларидан бири саналади. Локк бу ҳокимият органлари узвий алоқадорлигини эътироф қилган ҳолда, қонун чиқарувчи ҳокимиятнинг ижро этувчи ҳокимиятдан устунлигини таъкидлайди[2].

Ш.Монтескье эса уларнинг тўла тенглиги, мустақиллиги ва алоҳидалигини ёқлаб чиқади ҳамда ҳокимиятнинг энг мақбул

---

[1] *Каримов И.А.* Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. Т., «Ўзбекистон», 2005, 36-бет.

[2] Қаранг: *Локк Дж.* Избранные философские произведения. Т. 2. М., 1960, 16-17-бетлар.

тарзда тақсимланиши ўзаро тийиб туриш (чеклаш) ва мувозантлаш тизими ёрдамида таъминланишини қайд этади. Жумладан, ҳар бир давлатда, деб ёзганди Монтескье, «уч тур ҳокимият: қонун чиқарувчи ҳокимият, халқаро ҳуқуқ масалаларини бошқарувчи ижро этувчи ҳокимият ҳамда фуқаролик ҳуқуқи масалаларини бошқарувчи ижро этувчи ҳокимият бор.

Биринчи қисмга кўра, ҳукмдор ёки муассаса муваққат ёки доимий қонунлар яратади, мавжудларини тузатади ёки бекор қилади. Иккинчисига кўра, улар уруш эълон қилади ёки сулҳ тузади, элчилар юборади ёхуд қабул қилади, хавфсизликни таъминлайди, ҳужумларни бартараф этади. Учинчисига кўра, улар жиноят учун жазолайди ва хусусий шахслар можароларини ҳал қилади. Сўнгги ҳокимиятни суд ҳокимияти, иккинчисини эса шунчаки давлат ижро этувчи ҳокимияти деб аташ мумкин»[1].

Бундан ташқари, Монтескье ҳокимиятнинг бўлиниши принципини яна шундай таърифлаганди: «Объектнинг сиёсий эркинлиги ҳар бир шахс ўз хавфсизлиги тўғрисида эга бўлган тушунчадан келиб чиқувчи ақл вазминлигидан иборатдир. Бундай эркинликка эришиш учун ҳукумат одамлар бир-биридан қўрқмай яшайдиган тарзда ташкил этилган бўлиши тақозо этилади.

Қонун чиқарувчилик ва ижро этувчи кучлар биргина одам қўлида ёки бирдан-бир магистратура органида жамланадиган бўлса, эркинликнинг бўлиши мумкин эмас. Зеро, ўша монарх ёки сенат истибдод қонунларини жорий этиши, уларни золимлик билан қўллаши мумкин.

Суд ҳокимияти қонун чиқарувчи ва ижро этувчи органлардан бўлинмаган тақдирда ҳам эркинликнинг бўлиши мумкин бўлмай қолади. Мабодо, у қонун чиқарувчи ҳокимият билан бириктирилган бўлса, у ҳолда субъект ҳаёти ва эркинлиги ўзбошимчалик назорати остида бўлади, судья эса қонун чиқарувчига айланади. У ижро этувчи ҳокимият билан қўшилиб кетган тақдирда эса судья шафқатсизликнинг бутун кучини ишга солувчи зулмкор сифатида ҳаракат қилади»[2].

Шундай қилиб, Монтескье томонидан кўриб чиқилган қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимияти тарзидаги учлик, вақти

[1] *Монтескье Ш.* Избранные произведения. М., 1955, 290-бет.
[2] *Монтескье Ш.* Избранные произведения. М., 1955, 294-бет.

келиб, конституционализм назариясининг классик шакли бўлиб қолди.

Маълумки, «Конституционализм принциплари, қарор топган муносабатлар фуқаролар эркинлигини таъминлаш биринчи ўринга қўйиладиган чекловлар тизимини таркиб топтиради. Конституциялар ўз ҳолича давлат ҳокимиятининг ифодасидир; конституционализм ғоялари сингдирилган конституция эса, гарчи кўпинча муайян принциплар ва ижтимоий ваъдалар йиғиндисини ўз ичига олса-да, чекланган ҳокимиятни ифодалайди»[1].

Ҳокимият бўлиниши назарияси илмий, назарийгина эмас, балки амалий аҳамиятга ҳам эга. Ҳокимият бўлиниши ғояси Инсон ва фуқаро ҳуқуқ ҳамда эркинликлари декларацияси (1789), 16-модда; Франция Конституцияси сингари фундаментал ҳужжатларда ўз ифодасини топди.

Ҳокимият бўлиниши умумий назариясининг асосини ташкил қилувчи умумий, қарор топган, универсал қоидалари орасида қуйидагиларни ажратиб кўрсатиш мумкин:

1. Ўзини демократик деб атайдиган ҳар бир давлатда ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд тармоқлари ўзаро ягона давлат механизми билан фақат чамбарчас боғланибгина қолмай, балки нисбатан мустақил ҳамдир.

2. Қонун чиқарувчи, ижро этувчи ҳамда суд функцияларини амалга оширувчи юқори давлат органлари ўртасида ҳокимиятларнинг муайян нисбати мавжуд, чекловлар ва мувозанат тизими амал қилади.

Юқоридаги мулоҳазалардан аён бўладики, ҳокимиятнинг бўлиниши давлат органлари ва уларда ишлаётганларнинг оддий бўлинишига нисбатан кўпроқ аҳамиятга моликдир. Бундай бўлинишнинг асл маъноси бошқа нарсада — ижтимоий-сиёсий кучлар ўртасида шундай бўлинишга эришиш лозимки, бунда ҳокимиятнинг суиистеъмол қилиниши бутунлай мумкин бўлмай қолсин, ҳокимиятлар эса бир-бирларини тийиб, чеклаб турадиган бўлсин.

Маълумки, муайян бир давлатда ҳокимиятнинг бўлиниши ягона давлат сиёсатини амалга оширишда жамулжам ҳолда чеклов ва мувозанат тизимининг намоён бўлиш механизмини таркиб топтирувчи воситалар билан таъминланади. Одатда, қуйидагилар шундай воситаларнинг қисқача ифодаси ҳисобланади:

[1] *Шайо А.* Самоограничение власти (Краткий курс конституционализма). М., «Юристъ», 1999, 12-бет.

1. ***Ҳокимиятнинг бўлиниши принципини, ҳокимият уч тармоғининг ўзаро муносабати доирасида ҳар бир ҳокимиятнинг ҳуқуқлари чегарасини аниқ кўрсатган, чекловлар ва мувозанат воситаларини белгилаган ҳолда, конституциявий мустаҳкамлаш.*** Бунда муайян бир давлатда конституция махсус тузилган ташкилот (конституциявий ассамблея, конвент, таъсис йиғилиши ва ҳоказолар) томонидан қабул қилиниши муҳим. Бу ҳол қонун чиқарувчи ҳокимият ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини ўзи белгиламаслиги учун зарур.

2. ***Ҳокимият тармоқларининг ҳокимият ваколатлари доирасини юридик жиҳатдан чеклаш.*** Ҳокимиятнинг бўлиниши принципи ҳокимиятнинг бирорта ҳам тармоғи чексиз ваколатларга эга бўлишига йўл қўймайди: бу ваколатлар конституция билан чекланади. Қонун чиқарувчи органнинг асосий функцияси – инсоннинг шахс сифатидаги қадр-қимматини (фуқаролик, сиёсий ҳуқуқ ва эркинликларини) таъминловчи шароит яратиш ва уни сақлаб туриш ҳам конституцияда белгиланади.

3. ***Ҳокимият органларини кадрлар билан тўлдиришда ўзаро иштирок этиш.*** Бу восита қонун чиқарувчи ҳокимият ижро этувчи ҳокимиятнинг юқори мансабдор шахсларини шаклантиришда иштирок этишдан иборатдир.

4. ***Ишонч ёки ишончсизлик вотуми (билдирилиши).*** Ишонч ёки ишончсизлик вотуми – қонун чиқарувчи ҳокимият органида ҳукуматнинг сиёсий йўлни, белгиланган хатти-ҳаракатини ёки қонун лойиҳасини маъқуллаш, ёхуд маъқулламаслик бўйича кўпчилик овоз билан ифодаланган ирода.

5. ***Вето ҳуқуқи.*** Вето – бир ҳокимият органи томонидан бошқасининг қарори сўзсиз ёки кечиктирган ҳолда тақиқланиши. Давлат бошлиғи, шунингдек, икки палатали тизимда юқори палата қуйи палата қарорларига нисбатан вето ҳуқуқидан фойдаланади.

6. ***Конституциявий назорат.*** Конституциявий назорат давлатда бирорта ҳам ҳокимият конституция талабларини бузмаслигини кузатишга даъват этилган махсус орган борлигини билдиради.

7. ***Давлат юқори мансабдор шахсларининг сиёсий жавобгарлиги.*** Сиёсий жавобгарлик конституцияда сиёсий фаолият учун кўзда тутилган жавобгарликдир. Юқори мансабдор шахсларни жавобгарликка тортиш ва уларнинг қонунбузарлиги тўғрисидаги иш-

ларни судда кўриб чиқиш тартибидан иборат бўлган импичмент сиёсий жавобгарликнинг кенг ёйилган туридир.

8. ***Суд назорати.*** Қабул қилган қарори шахс ҳуқуқий мақомига, инсон қадр-қимматига салбий таъсир қиладиган ҳар қандай давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг фаолияти (уларнинг хатти-ҳаракати конституциявийлиги тўғрисида узил-кесил қарор чиқариш ҳуқуқи билан) суд назоратида бўлиши лозим[1].

Демак, ҳокимият бўлинишининг маъноси бир-бирини чекловлар ва мувозанат тизимини шакллантиришдан иборатдир. АҚШ конституциясининг бош «меъмори», кейин эса унинг тўртинчи Президенти бўлган Жеймс Мэдисон шундай деб таъкидлаганди: давлат ҳокимияти органлари бир-бирлари билан «бу органларнинг ҳар бири бошқаси устидан конституциявий назорат қилиши даражасигача боғланиб, чатишиб кетмас экан, эркин ҳукумат моҳияти сифатида бўлинишнинг талаб қилинадиган энг юксак даражаси амалда ҳеч қачон тегишли тарзда ташкил топиши мумкин эмас».

Бирмунча кейинроқ унинг ўзи яна шундай деб ёзганди: «Бугун ҳокимиятнинг – қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва юридик ҳокимиятнинг бир қўлда жамланиши тўла асос билан мустабидлик аломати деб ҳисоблаш мумкин»[2].

Мэдисон ва конституциянинг бошқа яратувчилари ишлаб чиққан тизим ҳокимиятнинг бўлинишидан кўра кўпроқ ҳокимият тармоқларининг биргаликдаги иштирокидан иборат эканлигини таъкидлаш эътиборга лойиқдир. Қонунларни ишлаб чиқишда устуворлик, чунончи, Конгрессга берилган, лекин Президент Конгресс қабул қилган қонунларга вето қўйиш ҳуқуқига эга. Президент вето-сини рад этиш учун Конгресс ҳар икки палата – вакиллар палатаси ва сенатда учдан икки нисбатда кўпчилик овозни тўплаши зарур. Президент ҳукумат маҳамаси аъзоларини ва элчиларни тайинлайди, халқаро битимлар хусусида музокаралар олиб боради, бироқ булар-нинг ҳаммаси сенат томонидан маъқулланиши шарт. Ёки бошқа бир мисолни олайлик. Қуролли Кучлар Бош қўмондони Президент эканлигига қарамай, АҚШ конституцияси фақат Конгрессгина уруш эълон қилиши мумкинлигини белгилаб қўйган. Сиёсий

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Раянов Ф.М.* Проблемы теории государства и права (юриспруденции). М., «Право и государство», 2003, 186-190-бетлар.

[2] *Джон П. Френк.* Что такое демократия? США, 1991, 22-бет.

дастурларни амалга оширишда уни Конгресс маъқуллаши заруриятидан келиб чиқиб, сиёсатшунос Ричард Нойштадт Қўшма Штатлардаги Президент ҳокимиятини «буйруқ берувчи ҳокимият эмас, балки ишонтиришга асосланган ҳокимият» сифатида таърифлаганди. Бироқ Америка тизимида ҳокимият бўлиниши кўпинча самара бермаса-да, ҳукумат томонидан йўл қўйилиши мумкин бўлган яширин суиистеъмолликларга қарши муҳим кафолатлар беради. Бу – ҳар қандай демократия дуч келадиган муаммо эканлиги маълум. Шу маънода АҚШ Президентлик ҳокимиятини буйруқ бериш ҳокимияти деб эмас, балки ишонтириш ҳокимияти сифатида таърифлашади. Бу ўринда ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд тармоқлари ярим автономлигини ҳамда улар фаолиятида демократия муҳим ўрин тутишини ёдда тутиш лозим[1].

Аслида ҳокимият бўлинмас экан, ҳуқуқий давлат ҳам бўлмайди. Чунки ҳозирги ҳуқуқий давлат фақат шунчаки қонунийликни таъминлаш эмас, балки инсон шахсиятининг олий қадриятларини эътироф этиш ва тўла қабул қилишга асосланган ҳамда ўзининг ифодасини топишини таъминловчи тузилмани таркиб топтирадиган адолатни таъминлашга ҳам даъват этилгандир. Шу маънода Ўзбекистон Президенти республикамизда «қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва судлов тизими – яъни *ҳокимият тармоқларининг бўлиниши қонуний жиҳатдан мустаҳкамлаб қўйилди*. Уларнинг ҳар бирида қонуний асосда авторитаризм ва тоталитаризм зўравонликларини истисно этувчи ҳақиқий демократик меъёр ва тартиблар жорий этилди»[2], – дея бежиз таъкидламаганди.

Яна бир жиҳатга эътиборни жалб этиш зарур деб ҳисоблаймиз. Ҳокимиятнинг айнан юқорида тилга олинган тармоқларининг ажратиб кўрсатилиши жамиятни бошқаришни тартибга соладиган қандайдир мақсадга мувофиқлик билан боғлиқ эмас. Бу «умуман давлатчиликнинг ***ҳуқуқий табиати*** (таъкид бизники – ***З.И.***) ҳамда оммавий-ҳокимият фаолияти уч йўналиши ва ҳуқуқий шаклларининг табиий фарқлари кўрсаткичидир»[3]. Бошқалар эмас, айнан шу уч ҳокимият ***давлатнинг бурчи ва вазифасини –***

[1] Қаранг: *Жўраев С., Маҳкамов Ҳ., Рустамбоев С.* Америка Қўшма Штатлари. Т., ТДШИ, 2003, 123, 129, 131-бетлар.

[2] *Каримов И.А.* Янгича фикрлаш ва ишлаш – давр талаби. 5-том. Т., «Ўзбекистон», 1997, 107-108-бетлар.

[3] Проблемы общей теории права и государства. М., «НОРМА», 2002, 574-бет.

эркинлик, хавфсизлик, мулкчиликни оммавий-ҳокимият сифатида таъминлашни ўзида гавдалантиради.

Ҳақиқатан ҳам давлат ҳокимиятининг **қонун чиқарувчи тармоғи** инсоннинг жамият ва давлатдаги эркинлиги мезонини белгиловчи ҳуқуқий нормалар, умумий қоидаларни расмий қарор топтиради. Шу жумладан қонун чиқарувчи, эркинлик, хавфсизлик, мулкчиликни таъминлаш нуқтаи назаридан, зарур ва йўл қўйилиши мумкин бўлган сиёсий кучни қўллаш қоидаларини ўрнатади. Шу жиҳатдан олиб қараганда, халқаро амалиётда икки палатали парламент оқилона вариант ҳисобланади. «Икки палаталиликнинг афзаллиги аъзолари жиддий талабларга жавоб берадиган юқори палата қуйи палатани шошқолоқлик билан, ўйламай, ҳиссиётга берилиб қарор қабул қилишдан тийиб туради»[1]. Албатта, миллий парламентимиз – Олий Мажлиснинг Қонунчилик палатаси (қуйи палата) ва Сенати (юқори палата) ҳам шу каби масалаларни ҳал этишга хизмат қилади.

Ижро этувчи ҳокимият давлатнинг мажбурловчи кучини амалга оширади. Бу то зўравонликкача уюшган мажбурловни амалга оширишга қодир органлар тизимидир. Лекин бу ваколатлар ***қонуний бўлиши,*** яъни эркинлик, хавфсизлик, мулкчиликни таъминлаш мақсадида қонун томонидан ўрнатилган бўлиши керак.

Суд ҳокимияти ҳуқуқ ҳақидаги мунозараларни ҳал қилади, аниқ вазиятларда аниқ субъектлар учун ҳуқуқ (ҳуқуқ ва мажбуриятлар)ни ўрнатади. Чунончи, суд қарорларни аниқ субъектларга нисбатан давлат мажбурловининг ҳуқуқий чораларини қўллаш имконини беради ёки уларни қўллаш бўйича фармойиш сифатида хизмат қилади.

«Ҳокимиятнинг бўлиниши, ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд органлари ўз ваколатлари доирасида мустақил эканлиги ҳамда бир-бирининг ишларига аралаша олмаслигини билдиради. Айни пайтда ушбу органлар ваколатлари шундайки, улар бир-биридан холи ҳаракат қила олмайди ва давлат ҳокимияти уч мустақил тармоқ кооперацияси жараёнида амалга оширилади»[2].

Бу қонуний ҳол. Масалан, агар ҳокимият ижро этувчи ва суд тармоқларининг тегишли ишлари бўлмас экан, қонун чиқарувчи-

---

[1] *Утепбергенова Г.У.* Из истории парламентаризма зарубежных стран и формирование двухпалатного парламента в Узбекистане // Ўзбекистон Республикаси парламенти: бугуни ва истиқболи. Т., 2002, 169-бет.

[2] Проблемы общей теории права и государства. М., «НОРМА», 2002, 575-бет.

нинг фаолияти кам самарали бўлади. Қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимиятларсиз одил судловни амалга ошириб бўлмайди. Боз устига, ҳокимият тармоқларининг ўзаро муносабатларида шу тармоқлардан ҳар бирига ўз ваколатларидан четга чиқиб кетишга имкон бермайдиган, шунингдек, ҳокимият бир тармоғининг бошқаларни яна ўз ваколатлари доирасида ушлаб туришни таъминлайдиган ***чекловлар ва мувозанатлашлар*** бўлиши лозим.

Юқорида айтилганлардан келиб чиқдиган бўлсак, ҳокимиятнинг бўлиниши уч даражада – функционал, институционал ва персонал даражада мавжуд бўлади.

1. ***Ҳокимиятнинг функционал бўлиниши.*** Эркинликни таъминлаш учун мажбурлаш (куч ишлатиш) тўғрисидаги қарорни қабул қилиш функциясини давлат мажбурловини амалга ошириш функциясидан фарқлай билиш керак. Қонун чиқарувчи ҳокимият кучни ишлатиш қоидаларини ўрнатади, суд ҳокимияти куч ишлатишнинг аниқ чораларига йўл қўяди ёки улар юзасидан фармойиш беради. Шунинг учун ҳам ушбу ҳокимият тармоқларнинг ҳар бири алоҳида давлат мажбурловини амалга оширмаслиги керак. Ижро этувчи ҳокимият айнан шундай кучга эга, лекин у ҳам ўз навбатида куч ишлатиш бўйича норматив ёки индивидуал қарорлар чиқармаслиги шарт. Шундан келиб чиққан ҳолда ижро этувчи ҳокимият қонунлар ва суд қарорлари асосида ва уларни бажариш йўлида ҳаракат қилмоғи лозим.

2. ***Ҳокимиятнинг институционал бўлиниши.*** Қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд функцияларини бажариш бир шахс ёки муассаса қўлида жамланмаслиги керак. Ҳокимиятнинг бўлиниши мажбурлов кучига эга бўлган инстанцияларни куч ишлатиш тўғрисида қарор қабул қилувчи инстанциялардан ажратишни, яъни куч ишлатиш ваколатига эга бўлган ва куч ишлатиш ҳақида қарор қиладиган органларни бўлиб юборишни билдиради.

Шу маънода ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи ва ижро этувчи органларга бўлиниши, бир томондан, ижро этувчи ҳокимият тармоқлари бирламчи норма ижодкорлиги билан шуғулланиш, норматив ҳужжатлар эълон қилишга ҳақли эмаслигини, иккинчи томондан, қонун чиқарувчи ижро этувчи органлар фаолиятига аралаша олмаслигини, ижро этувчи ҳокимият ваколатига кирувчи қарорларни қабул қилишга ҳаққи йўқлигини билдиради. Акс ҳолда,

қонун чиқарувчи бир вақтнинг ўзида куч ишлатиш қоидаларини ўрнатадиган кучга ҳам айланиб қолади.

Суд ҳокимиятини қонун чиқарувчи ҳокимият билан қўшиб юборишнинг мумкин эмаслигига шубҳа йўқ. Агар судья ўзи суд қиладиган қоидаларни ўзи ўрнатиб, ўзи ўзгартирадиган бўлса, у ҳолда биз фақат кўп пул тўлаган томон ютиб чиқадиган судга эга бўламиз. Албатта, мазкур талаб суд нормани яратиб, шундан кейин судьялар ушбу нормага боғланиб қоладиган прецедент ҳуқуқи мумкинлигини инкор этмайди.

Қонун чиқарувчининг ўзи манфаатдор бўлган ишларда қўлланиши керак бўлган қонунларни ўзгартириб, одил судлов жараёнларига аралашишга, агар бу аралашиш эркинлик, хавфсизлик, мулкчиликка таҳдид соладиган бўлса, ҳаққи йўқ. Шунинг учун: «Жавобгарликни ўрнатадиган ёки уни оғирлаштирадиган қонун тескари кучга эга эмас», деган қоида амал қилади. Бироқ фақат жазони қўллаш пайтида ҳуқуқбузарлик деб тан олинган кирдикорларга нисбатангина юридик жавобгарликка йўл қўйилади. Шу боис юмшатувчи қонун тескари кучга эга бўлади. Жумладан, қонун чиқарувчи томонидан эълон қилинган амнистияни одил судловни ўташ жараёнига йўл қўйилиши мумкин бўлган аралашув деб ҳисоблаш лозим.

Суд ҳокимиятини ижро этувчи ҳокимият билан қўшишга йўл қўйиб бўлмаслигини таъкидлар эканмиз, шу жиҳатга эътиборни қаратиш жоизки, агар суд маъмуриятдан ажратилмаса, у ҳолда маъмурий ўзбошимчаликдан ҳуқуқий ҳимоялашни таъминлайдиган давлат органи бўлмайди. Суд, адлия вазирлигини ҳам қўшган ҳолда, ижро этувчи ҳокимиятнинг ҳар қандай органларидан мустақил бўлиши керак. Фақат шундай ҳолатдагина суд қонунийлик кафолати бўлиб, ижро этувчи ҳокимиятнинг ноқонуний ҳаракатларига қарши тенг куч сифатида майдонга чиқади. Айнан шунинг учун ҳам судларнинг ижро этувчи ва қонун чиқарувчи органлардан маъмурий мустақиллигига эришиш мақсадида баъзи Ғарб мамлакатларида судлар бюджетини шакллантириш, ходимларни тайинлаш, ишларни олиб бориш харажатлари ва бошқа шунга ўхшаш масалалар суд назорати остидадир.

3. ***Ҳокимиятнинг персонал бўлиниши.*** Мисол учун, қонун чиқарувчи органлар таркибига ижро этувчи ҳокимият ходимлари ва

судьялар кирмайди, яъни қонун кучига эга бўлган қарорларнинг бўлғуси ижрочилари депутат бўлиб сайланишлари мумкин эмас. Бироқ ҳукумат аъзолари бир пайтнинг ўзида ҳам парламент депутатлари бўлган парламентар мамлакатлар (Буюк Британия, ГФР кабилар)да бу принцип амал қилмайди. Айни пайтда бу ҳолатни ҳокимият бўлиниши принципининг бузилиши деб ҳисоблаб ҳам бўлмайди, чунки бунга парламентар типдаги мамлакатларнинг қатъий фарқланиши сифатида қараш тўғри бўлади.

Энди ҳокимият бўлиниши тизимида давлат ҳокимияти назорат органлари масаласини кўриб чиқамиз. Демократик ҳуқуқий давлат тизимида нечта ҳокимият бўлиши кераклиги бўйича фанда аниқ бир жавоб йўқ. Кўпчилик шундай ҳокимиятлар учта, яъни ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд тармоқлари бўлиши керак, деган фикрни қўллаб-қувватлайди. Ўзбекистоннинг ҳам, Қорақалпоғистоннинг ҳам Конституцияларида ҳокимиятнинг юқорида тилга олинган учта тармоғи ҳамда уларнинг бўлиниши қайд этилган (Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 11-моддаси).

Лекин кўпинча оммавий ахборот воситаларини «тўртинчи ҳокимият» сифатида тилга олишади. Албатта, бу ўринда кўп жиҳатдан рамзийлик кўзга ташланади. «Тўртинчи ҳокимият» ибораси кўп ҳолларда қўштирноқда ишлатилиши ҳам шундан далолат бериб турибди.

Барибир, ҳар қалай, ҳокимият тармоқлари кўпсонли бўлишига қатъий эътироз билдирувчи ҳуқуқшунослар ҳам мавжуд бўлиб, улар, жумладан, шу рўйхатга тўртинчи тармоқ сифатида назорат ҳокимиятини қўшишга ҳам қарши чиқадилар. Аслини олганда, «давлатчилиги етарли даражада ривож топмаган мамлакатларда ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд тармоқларига сиғмайдиган бундай органларнинг бўлиши ўша мамлакатларда ё ҳокимиятлар бўлинишининг умуман йўқлигидан, ёхуд у принципиал бузилганидан далолат беради»[1].

Бундан ташқари, «таъсис ҳокимияти» ибораси ҳам бўлиб, лекин у давлат ҳокимияти аппарати тавсифига нисбат бермайди. Кўпинча таъсис ҳокимияти ҳақида референдум йўли билан конституция қабул қилишда ўз ифодасини топадиган халқ ҳокимияти сифатида фикр юритилади. «Таъсис» тушунчаси

[1] Проблемы общей теории права и государства. М., «НОРМА», 2002, 579-бет.

ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд тармоқлари тушунчалари билан бир қаторда турмайди.

Шуниси ҳам борки, ҳокимият бўлиниши мавжуд бўлган жойда ижро этувчи ҳокимиятга мувофиқ келмайдиган, қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимиятдан ажратилган президент ҳокимияти, ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд тармоқлари назоратчилик ваколатидан четга чиқувчи мустақил назорат қилувчи ҳокимияти бўлмайди. Бошқача қилиб айтганда, агар ҳокимият бўлиниши мавжуд бўлса, у ҳолда президент, қонун чиқарувчи, ижро этувчи, суд, назорат ва ҳоказо «ҳокимиятлар»ни бир қаторга қўйиб бўлмайди. Бундай қаторнинг бўлиши ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд тармоқларига бўлинишини эмас, балки умуман ҳокимиятнинг бўлинишини инкор этади. Албатта, мамлакатимизда ҳокимиятнинг бўлиниши принципини амалга оширишда шу каби жиддий мулоҳазалар инобатга олинган, дея тўла ишонч билан айта оламиз. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ, Президент давлат ва ижро этувчи ҳокимияти бошлиғидир (89-модда), бинобарин, мамлакатимизда ҳокимиятнинг уч тармоғи – қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд тармоқлари мавжудлиги қонуний мустаҳкамлаб қўйилган.

Гарчи махсус назорат органлари давлат аппаратида, жумладан, Ўзбекистон Конституциясига мувофиқ, «ўз ваколатларини ҳар қандай давлат органлари, жамоат бирлашмалари ва мансабдор шахслардан мустақил ҳолда, фақат қонунга бўйсуниб амалга оширади»ган прокуратура сингари мустақил роль ўйнайдиган бўлса, бу ҳали ҳокимиятнинг махсус «назорат» тармоғи деган гап эмас.

Назорат ваколатларини қонун чиқарувчи ҳузуридаги ёрдамчи органлар, масалан, ҳисоб палатаси, омбудсман (инсон ҳуқуқлари бўйича вакил) ҳам амалга ошира олади, бироқ улар давлат ҳокимиятининг алоҳида тармоғини ҳосил қилолмайди.

Хуллас, ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд тармоқларига оқилона бўлиниши давлат тузилмаларининг самарали фаолият юритиши, суиистеъмолликларнинг бартараф этилиши, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари ҳимоя этилиши, умуман, қонунчилик таъминланишининг гаровидир. Зотан, ҳокимият бўлиниши принципининг давлатчилигимиз ҳаётига чинакам татбиқ этилиши ғоят муҳим назарий ва амалий аҳамиятга эга бўлиб бормоқда.

4. ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ОЛИЙ ВА МАҲАЛЛИЙ ВАКИЛЛИК ОРГАНЛАРИ

Қонун чиқарувчи муассасалар ва маҳаллий ҳокимият органлари давлат вакиллик органлари қаторига киради. Давлат вакиллик органлари халқ томонидан сайлаш йўли билан шакллантирилади, халқ номидан иш кўради ва унинг олдида маъсул бўлади. Бу ҳолатлар эса асосан парламентаризмни ўзида ифода этади.

Аслида ҳам парламентаризм демократия ва инсон ҳуқуқларини, халқнинг давлат ва жамият ишларини бошқаришдаги иштирокини таъминлашга қаратилган юридик институт ҳисобланади. Ҳозирги пайтда парламент институти дунё миқёсида ҳар тарафлама ривожланиб бормоқда. Бинобарин, демократия ва халқ хоҳиш-иродаси ҳақида гап кетганда, парламент тушунчаси, унинг тарихи ривожланиш босқичларига алоҳида тўхталиб ўтиш зарурати ўз-ўзидан пайдо бўлади. Парламент давлат институти сифатида узоқ тарихий йўлни босиб ўтди. Шунга қарамай, унинг роли ҳамма вақт юқори баҳоланиб келинди. Гарчи «қадимги парламент»лар Афина ва Римда халқ ҳокимиятчилигининг илк куртаклари сифатида майдонга келган бўлса-да, бироқ парламент институтининг ҳозирги кўриниши асослари феодал тузум даврида парламент институтининг ҳозирги кўриниши асослари феодал тузум даврида шакллана борди. Феодал тузум даврида парламент институтининг шаклланиши ва ривожланиши бевосита Англия тарихи билан боғлиқ. «Парламент» номи остидаги кенгаш илк бор 1265 йилда Англияда чақирилган эди. Умуман олганда, XIII аср Англия тарихида туб бурилишлар даври бўлди. Айнан шу даврда феодал зодагонлар, майда рицарлар қирол ҳокимиятини ҳамда ана шу ҳокимият асосида шаклланган ўзбошимчаликни чеклашга қаратилган талабларни илгари сура бошладилар, бунинг натижасида Англияда шаҳарликлар янги шаклланиб келаётган сиёсий куч сифатида майдонга чиқдилар. Англияда шаҳарликлар янги шаклланиб келаётган сиёсий куч сифатида майдонга чиқдилар. Англияда 1215 йилги қўзғолон натижасида «Буюк эркинлик хартияси» қабул қилинди, сиёсий куч сифатидаги эътирофи ўз ифодасини топди. Бундан ташқари, Хартияда барча фуқароларга тегишли бўлган бир қанча ҳуқуқлар белгилаб қўйилди[1].

[1] Қаранг: *Муҳаммедов Ҳ.М.* Ўрта асрларда Англия давлати ва ҳуқуқи. Т., 2000, 31-бет.

Шуни ҳам унутмаслик керакки, Афина демократияси сенатга сайланадиган вакил, яъни демократ қандай фазилатларга эга бўлишига ҳам алоҳида эътибор берган. Бу фазилатлар ҳозир ҳам алоҳида эътиборга молик. *Биринчиси,* демократ оиласи яхши муҳитдан келиб чиққан бўлиши зарур. Бунда сайланадиган вакилнинг оилавий келиб чиқиши, ота-онасининг Афина давлатига, демократиясига муносабати назарда тутилади. Бундан чиқди, демократ давлат, халқ, Афина манфаатларига ёт киши, душман бўлмаслиги керак. *Иккинчиси,* демократ аждодлари орасида халқ учун яхши иш қилганлар бўлиши, ёки ҳеч бўлмаганда, улар халққа нисбатан душманлик фикрида бўлмасликлари керак. *Учинчиси,* демократ фаросатли ва кундалик ҳаётда камсуқум бўлиши шарт. Шундай фазилатларга эга киши ноўрин исрофгарчиликка йўл қўймайди, пора олмайди, халқ манфаатига зид иш қилмайди ва ҳоказо. *Тўртинчиси,* демократ ақлли ва моҳир нотиқ бўлиши лозим. Оқиллик унга тўғри қарорлар қабул қилиш, ўқимишлилик ва сўзлаш санъати эса тингловчиларни ўзига ишонтириши учун зарур. *Бешинчиси,* ҳақиқий демократ қалбан довюрак, хавф ва фалокат пайдо бўлганида юртини ташлаб қочмайдиган киши бўлиши керак. Демак, давлат, халқ, ижтимоий манфаатларга хизмат қилишга ўзини чоғлаган, уларни деб ўз ҳузур-ҳаловатидан кечган, ҳатто ҳаётидан юқори қўйган кишиларгина сенатга вакил бўла олганлар[1].

Агар «парламент» сўзининг мазмунига эътибор берадиган бўлсак, у французча «parler» («парле») сўзидан олинган бўлиб, «гапирмоқ» деган маънони англатади. Ҳозирги кунда парламент тушунчаси остида қонун қабул қилиш функциясини амалга оширувчи олий давлат вакиллик органи тушунилади[2]. Бошқа бир қарашга кўра, келиб чиқиши лотинча бўлган «parliamentum» сўзининг дастлабки маъноси «гапирмоқ» феъли билан бир негизга эга бўлса-да, бироқ парламентларда гапиришдан ташқари бошқа юмушлар билан ҳам машғул бўлишади. Яъни: баъзи тизимларда – ҳукумат шакллантирилади ва назорат қилинади, сиёсий масалалар муҳокама этилади, ёки сиёсатни бошқаришга уринилади, мансабдор шахслар сайланади ва тайинланади; бошқаларида – бу ишлардан бирортаси ҳам амалга оширилмайди ёки бошқача тарзда амалга оширилади.

[1] Қаранг: *Ҳамроев Т.* Жаҳон парламентаризми: юзага келиши ва тажрибалари // ТДЮИ илмий мақолалари тўплами, 2005, 2-сон, 11-бет.

[2] Қаранг: *Анорбоев А., Йўлчиев А.* Ўзбек парламенти: тараққиёт босқичлари; келажакка назар. Т., 2002, 6-бет.

Бироқ барча парламентлар учун битта умумий хусусият хос: парламент биринчи навбатда муҳим бўлган ҳуқуқий нормаларни қабул қилади, қонун чиқарувчилик функциясини бажаради[1].

Аниқроғи, ҳозирги парламент халқ вакиллигининг олий органи бўлиб, халқнинг суверен иродасини ифодалайди, энг муҳим ижтимоий муносабатларни асосан қонунлар қабул қилиш йўли билан тартибга солади, ижро этувчи ҳокимият органлари ва юқори мансабдор шахслар фаолиятини назорат қилади. Шу билан бирга парламент кўплаб ваколатларга ҳам эга. У бошқа олий давлат органларини шакллантиради. Масалан, айрим мамлакатларда президентни сайлайди, ҳукуматни тузади, конституциявий судни тайинлайди, ҳукумат томонидан тузилган халқаро шартномаларни ратификация қилади, амнистия эълон қилади ва ҳоказо.

Ҳозирга келиб парламент халқ эрки асосида фаолият юритувчи давлат ҳокимиятининг муҳим бўғинига айланди. Эндиликда у турли сиёсий кучлар манфаатларининг ифодачиси, муроса йўлини излаш майдонидир. Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш керакки, парламентлар ривожланишининг асосий сабаби, улар ҳамиша ижтимоий ҳаёт марказида турганлиги билан боғлиқдир. Бироқ парламентнинг тузилиши ва амал қилишини ҳар бир давлат ўзича ҳал қилади.

Ҳозир жиддий ўзгаришлар, янгиланишлар даврини бошдан кечираётган жамиятимизда барча органларнинг функциялари ҳамда ваколатларини аниқлаш зарурати долзарб аҳамият касб этмоқда. Бусиз бошқа ҳокимият тармоқлари ишини такрорлаш, уларнинг ишига аралашиш рўй бериши, турли ҳокимият тузилмаларининг мустақиллиги ва масъулияти чегаралари йўқолиши мумкин. Шунинг учун ҳам мамлакатимизда конституционализм ва парламентаризмга оид назарий хулосалар асосида сиёсий тизим – янги миллий парламентаризм амалиёти қарор топмоқда. Шу ўринда, айниқса, «Парламент вакиллик тизими учун: 1) мажбур бўлишлари; 2) ошкоралик шарофати билан бу изланишлар жамики фуқаролар кўз олдида содир бўлиши; 3) эркин матбуот мавжудлиги туфайли фуқароларнинг ўзлари ҳақиқатни излаш жараёнида иштирок этишлари ҳамда ўз изланишлари маҳсулини ҳокимият соҳиблари эътиборига

[1] Қаранг: *Шайо А.* Самоограничение власти (Краткий курс конституционализма). М., «Юристъ», 1999, 158-бет.

етказиш имкониятига эга бўлишлари каби хусусиятлар хос»[2]лигини алоҳида таъкидлашни истардик.

Давлатнинг олий вакиллик органи қонун чиқарувчи ҳокимият функциясини бажаради. Қонун чиқарувчи орган давлат механизмида етакчи мавқени эгаллайди. Зеро, ҳокимиятнинг бўлиниши принципига мувофиқ қонун чиқарувчи ҳокимият энг муҳим ҳокимиятдир. У ижро этувчи ҳокимият ҳаётга татбиқ этиши керак бўлган ҳамда суд ҳокимияти фаолияти учун қонуний асос бўлиб хизмат қиладиган бирламчи умуммажбурий қонун-қоидаларни белгилаб беради.

Шуниси диққатга сазоворки, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси лойиҳаси муҳокамаси чоғида ундаги Президент тўғрисидаги бобни, Франция ва бошқа бир қатор мамлакатлар конституцияларида бўлганидек, парламент ҳақидаги бобдан олдин бериш ҳақида таклиф билдирилганди. Конституциявий комиссия раиси Ислом Каримов, Ўзбекистон Конституциясида парламент ҳақидаги боб Президент ҳақидаги бобдан олдин келиши кераклигини қайд этиб, юқоридаги таклифга кескин қарши чиқди. «Бизнинг қонунга ва уни қабул қиладиган органга ҳурматимиз шунда намоён бўлади», – деди у.

Давлат ҳокимиятининг маҳаллий органлари ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари вакиллик хусусиятига эга бўлиб, тегишли маъмурий ҳудудлар доирасида амал қилади.

2005 йил 28 январда Тошкентда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ҳамда Сенатининг қўшма мажлиси бўлиб ўтди. Бу чиндан ҳам шонли воқеа. Мамлакатимизда сайловлар орқали илк бор икки палатали парламент шакллантирилди.

Аввалambор, шуни алоҳида таъкидлаш керакки, даставвал бир палатали парламентимизга бўлиб ўтган сайловлар ҳам ўзбек давлатчилигини ривожлантиришда муҳим давр ҳисобланади. Зеро, ўшанда бир палатали парламент шакллантирилган эди. Бу эса, ўз навбатида, мамлакатда қонун чиқарувчи ҳокимият фаолияти бошланганидан дарак берарди...

Маълумки, ҳозир жаҳон мамлакатлари парламентларида палаталар сони иккитадан ошмайди. Зотан, улар турли мамлакатларда

[2] *Шайо А.* Самоограничение власти (Краткий курс конституционализма). М., «Юристъ», 1999, 118-119-бетлар.

турлича ном билан аталса-да, уларни ***юқори палата*** ва ***қуйи палата***, деб аташ қабул қилинган. Парламент ***қуйи палатаси*** аъзолари – депутат, халқ вакили ***юқори палата*** аъзолари эса – сенатор дейилади.

Қуйи палата ва бир палатали парламент аъзолари, одатда, 4—5 йилга, кўпинча фуқаролар томонидан сайланади.

Юқори палата турли йўллар билан шакллантирилади. Бу – тўғридан-тўғри ва билвосита сайловлар, тайинлаш, лавозимига кўра ўрин эгаллаш ва ҳоказо йўллар билан шакллантирилади.

Ўзбекистон истиқлолга эришгандан буён ўтган вақт ичида мамлакат ҳаёт фаолиятининг барча соҳаларида туб ўзгаришлар рўй берди. Президент И.А.Каримов томонидан олға сурилган миллий ривожланиш концепциясига мувофиқ ҳамда мамлакатимиз Конституцияси ва бошқа қонунлари асосида мутлақо янги сиёсий-ҳуқуқий тизим шаклланиб, унда янги типдаги парламент – Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси муҳим ўрин тутади.

Олий Мажлис 1994 йилда кўппартиявийлик асосида ўтказилган дастлабки эркин, демократик сайловлар натижалари бўйича шакллантирилган. Янги парламентимиз – Олий Мажлис вужудга келган дастлабки кунлардан бошлаб унинг фаолиятининг асосий йўналишлари ёш мустақил давлатнинг устувор масалалари ва вазифалари билан, унинг миллий манфаатлари, мамлакатда ўтказилаётган демократик ислоҳотларнинг муайян, аниқ мақсадлари билан белгилаб келинди. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1995 йил февралда бўлиб ўтган сессиясидаёқ Президент Ислом Каримов депутатларга, мамлакат олдида турган жорий ва истиқбол вазифаларни ҳисобга олган ҳолда, парламент фаолиятининг кенг ***дастури***ни баён қилди. Олий Мажлиснинг конституциявий вазифаси – ***жамиятимиз ривожланишининг ҳозирги босқичида туб демократик, иқтисодий, ижтимоий ислоҳотларни қонунлар билан ўз вақтида таъминлашдан иборат.***

Ҳокимият бўлиниши принципига мувофиқ қонун чиқарувчи ҳокимият энг муҳими бўлгани учун қонун чиқарувчи орган давлат механизмида асосий ўринда туришини исботлашга зарурат йўқ деб ҳисоблаймиз. Зеро, у ижро этувчи ҳокимият амалга ошириши лозим бўлган, суд ҳокимияти фаолияти учун қонунчилик асоси бўлиб хизмат қиладиган умуммажбурий талабларни қўяди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг бешинчи бўлими давлат ҳокимиятини ташкил этишга бағишланган. «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси» деб номланган XVIII боби 76-моддасининг 1-қисмида шундай ёзилган: «Ўзбекистон Республикасининг Олий Мажлиси олий давлат вакиллик органи бўлиб, қонун чиқарувчи ҳокимиятни амалга оширади».

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 76-моддасининг 3-қисмига мувофиқ, «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ва Сенати ваколат муддати – беш йил»; 77-модданинг 1, 2, 3-қисмига биноан, «Ўзбекистон Республикаси Олий мажлисининг Қонунчилик палатаси ҳудудий сайлов округлари бўйича кўппартиявийлик асосида сайланадиган бир юз йигирма депутатдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати ҳудудий вакиллик палатаси бўлиб, Сенат аъзоларидан (сенаторлардан) иборат.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати аъзолари Қорақалпоғистон Республикаси Жўқориғи Кенгеси, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар давлат ҳокимияти вакиллик органлари депутатларининг тегишли қўшма мажлисларида мазкур депутатлар орасидан яширин овоз бериш йўли билан Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳридан тенг миқдорда – олти кишидан сайланади. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг ўн олти нафар аъзоси фан, санъат, адабиёт, ишлаб чиқариш соҳасида ҳамда давлат ва жамият фаолиятининг бошқа тармоқларида катта амалий тажрибага эга бўлган ҳамда алоҳида хизмат кўрсатган энг обрўли фуқаролар орасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тайинланади».

Парламент сайловларида сиёсий кучлар билан бир қаторда мустақил куч сифатида ўзини ўзи бошқариш маҳаллий органларининг иштирок этиши ўзбек халқи тарихий-маданий анъаналарининг янги шароитларда намоён бўлишидир.

Истиқлолдан кейинги илк ўзбек парламентига бўлиб ўтган сайловлар хорижда ғоят ижобий баҳоланди. ГФР Президенти Р.Ҳерцогнинг шу хусусдаги фикрига назар ташланг: «Ўзбекистонда парламент эркин овоз бериш йўли билан сайланган. Парламентга сайловлар мустақил ва бообрў кузатувчилар, шунингдек, немислар иштирокида бўлиб ўтди».

Д.Карлайл (Австрия) эса бундай деб ёзганди: «1994 йил декабрь ойида Олий Мажлисга бўлган сайловлар ушбу йўналишда тўғри ташланган одимлардан бири бўлди. Парламент саҳнасида бир неча партиянинг пайдо бўлиши, гарчи улар мавжуд тизим йўриғидан чиқмаса-да, олға ташланган қадамдир. Каримовнинг янги сайланган парламентни Президентдан имо-ишора ва кўрсатмалар кутиб ўтирмасдан фикрлашга ва мустақил ҳаракат қилишга даъват этиши кишига далда беради. Агар буни Каримовнинг ҳақиқий муносабати, дейдиган бўлсак, ҳақиқий парламент сиёсатининг юзага келиш имконияти мавжуд эканидан далолат беради»[1].

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 78-моддаси давлат ҳокимияти олий органининг ваколатларига бағишланган. Унда Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг биргаликдаги ваколатлари рўйхати берилган (у 21 банддан иборат).

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси кенг ҳуқуқларга эга бўлиб, унинг зиммасига жиддий мажбуриятлар юкланган.

Ўзбекистон Республикаси Конституцуиясининг XXI боби маҳаллий давлат ҳокимияти асосларига бағишланган. Шу муносабат билан 99-моддада бундай дейилади: «Вилоятлар, туманлар ва шаҳарларда (туманга бўйсунадиган шаҳарлардан, шунингдек шаҳар таркибига кирувчи туманлардан ташқари) ҳокимлар бошчилик қиладиган халқ депутатлари Кенгашлари ҳокимиятнинг вакиллик органлари бўлиб, улар давлат ва фуқароларнинг манфаатларини кўзлаб ўз ваколатларига тааллуқли масалаларни ҳал этадилар».

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 100-моддасига мувофиқ: «Маҳаллий ҳокимият органлари ихтиёрига қуйидагилар киради:

қонунийликни, ҳуқуқий тартиботни ва фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлаш;

ҳудудларни иқтисодий, ижтимоий ва маданий ривожлантириш масалалари;

маҳаллий бюджетни шакллантириш ва уни ижро этиш, маҳаллий солиқлар, йиғимларни белгилаш, бюджетдан ташқари жамғармаларни ҳосил қилиш;

маҳаллий коммунал хўжаликка раҳбарлик қилиш;

[1] *Левитин Л.* Ислом Каримов – янги Ўзбекистон Президенти. Т., «Ўзбекистон», 1996, 114-бет.

атроф муҳитни муҳофаза қилиш;

фуқаролик ҳолати актларини қайд этишни таъминлаш;

норматив ҳужжатларни қабул қилиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид келмайдиган бошқа ваколатларни амалга ошириш».

Маҳаллий ҳокимият органлари Ўзбекистон Республикасининг қонунларини, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонларини, давлат ҳокимияти юқори органларининг қарорларини амалга оширади, республика ва маҳаллий аҳамиятга молик масалаларни муҳокама қилишда қатнашади. Юқори органларнинг ўзларига берилган ваколат доирасида қабул қилинган қарорлари қуйи органлар ижро этиши учун мажбурийдир. Халқ депутатлари Кенгашлари ва ҳокимларнинг ваколат муддати беш йил қилиб белгиланган.

Вакиллик ва ижроия ҳокимиятини тегишлилигига қараб вилоят, туман ва шаҳар ҳокимлари бошқаради (102-модда). Вилоят ҳокимлари ва Тошкент шаҳар ҳокими Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тайинланади ва лавозимидан озод қилинади ҳамда тегишли халқ депутатлари Кенгаши томонидан тасдиқланади. Туман ва шаҳарларнинг ҳокимлари тегишли вилоят ҳокими томонидан тайинланади ва лавозимидан озод қилинади ҳамда тегишли халқ депутатлари Кенгаши томонидан тасдиқланади. Шаҳарлардаги туманларнинг ҳокимлари тегишли шаҳар ҳокими томонидан тайинланади ва лавозимидан озод қилинади ҳамда халқ депутатлари шаҳар Кенгаши томонидан тасдиқланади. Туманларга бўйсунадиган шаҳарларнинг ҳокимлари туман ҳокими томонидан тайинланади ва лавозимидан озод қилинади ҳамда халқ депутатлари туман Кенгаши томонидан тасдиқланади. Вилоят, туман ва шаҳар ҳокимлари ўз ваколатларини яккабошчилик асосларида амалга оширадилар ва ўзлари раҳбарлик қилаётган органларнинг қарорлари ва фаолияти учун шахсан жавобгардирлар. Ҳоким ўзига берилган ваколатлар доирасида тегишли ҳудуддаги барча корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, бирлашмалар, шунингдек, мансабдор шахслар ва фуқаролар томонидан бажарилиши мажбурий бўлган қарорлар қабул қилади.

Барча депутатлар Ўзбекистон Республикаси фуқаролари томонидан умумий, тенг ва тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи асосида яширин овоз бериш йўли билан сайланадилар. Айнан шунинг учун ҳам

қонун чиқарувчи ҳокимият вакиллик ҳокимияти ҳисобланади. Айнан сайловлар асосида халқ ўз вакилларига ҳокимиятни топширади ва вакиллик органларига давлат ҳокимиятини амалга ошириш ваколатини беради. Бу давлат ҳокимияти механизмида вакиллик органлари бирламчи роль ўйнаши, уларнинг устуворлиги ва юқори туриши ҳақида фикрлаш имконини беради.

Бундан ташқари, юқорида қайд этиб ўтганимиздек, қонун чиқарувчи ҳокимият ***коллегиал ҳокимиятдир.*** Чунки у бир кишининг қўлига эмас, балки жамоага топширилади.

Шу ўринда яна бир жиҳатни айтиб ўтиш лозим. Ушбу ҳокимият қонун чиқарувчисининг ҳокимият деб аталиши, демак, вакиллик органлари бошқа ҳеч қандай иш билан шуғулланмас экан-да, деган маънони билдирмайди. Ўзбекистон мисолида Олий Мажлис учун, ҳатто, давлат ҳокимияти ва ўзини ўзи бошқаришнинг маҳаллий органлари учун ҳар йили давлат бюджетини тасдиқлаш ҳуқуқи орқали амалга ошириладиган молиявий фаолият ҳамда шу бюджетнинг бажарилишини назорат қилиш, солиқлар ва бошқа тўловларни белгилаш ҳам жиддий функциялар эканлигини кўриш мумкин. Олий Мажлиснинг яна бошқа – олий ижро этувчи ва судлов органларини шакллантириш билан боғлиқ муҳим функцияси бор, лекин бизнинг олий органимиз фаолияти шу билан ҳам чекланмайди.

Шундай қилиб, миллий парламентимиз – Олий Мажлис қонун ижодкорлиги соҳасида катта ваколатларга эга. У солиқларни белгилаш, давлат бюджетини қабул қилиш, ташқи сиёсий жараёнларда иштирок этиш, мудофаа масалаларини ҳал қилиш, суд ҳокимиятини шакллантиришда қатнашиш ва бошқа ҳуқуқлардан фойдаланади.

Юқорида қайд этиб ўтганимиздек, мамлакатимизда қонун чиқарувчи ҳокимиятнинг оёққа туриши ва ривож топишига фавқулодда катта эътибор бериб келинмоқда. Иккинчи чақириқ Олий Мажлиснинг иккинчи сессияси (2000 йил 25 май)да муҳокама этилган бош масала буни яққол тасдиқлайди. Ушбу сессияда Олий Мажлис Раиси Э.Халиловнинг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси қўмиталари ҳамда комиссияларининг қонун ижодкорлиги ва назорат қилиш бўйича 2000-2002 йилларга мўлжалланган фаолиятининг Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг иккинчи чақириқ Олий Мажлис биринчи

сессиясидаги маърузасидан келиб чиқадиган устувор йўналишлари тўғрисида»ги маърузасининг муҳокамаси кун тартибидаги асосий масала бўлди.

Маърузачи миллий қонунчилик яқин йиллар мобайнида жамиятимиз ва давлатимиз ҳаётининг барча соҳаларини янада эркинлаштириш учун қулай ҳуқуқий шароитлар ва кафолатлар яратиш йўлидан ривожланиб боришини таъкидлади. Шу муносабат билан Олий Мажлис фаолиятининг истиқбол дастурида нафақат янги қонунларни қабул қилиш, балки ҳаёт реалликлари ва ҳуқуқни қўллаш амалиёти тажрибаларини ҳисобга олган ҳолда амалдаги қонунларни такомиллаштириб бориш ҳам кўзда тутилган.

Маърузада, бундан ташқари, парламент, илгаригидек, қабул қилинган қонун ҳужжатларининг бажарилишини назорат қилишга, уларнинг жойларда амалий жорий этилишини чуқур ўрганиш ва таҳлил этиб боришга катта эътибор бериши лозимлиги тъкидланди.

Депутатлар ҳузурида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов нутқ сўзлаб, парламентнинг 2000-2002 йилларга мўлжалланган ишининг устувор йўналишларини ўз ичига олувчи, қабул қилинаётган ҳужжат негизида ётувчи кўриб чиқилаётган масаланинг аҳамиятини таъкидлади.

Жумладан, давлатимиз бошлиғи қонун ижодкорлиги механизмини парламентаризм бўйича энг яхши хориж тажрибасини ҳисобга олган ҳолда такомиллаштиришнинг муҳимлигини алоҳида қайд этди. Шу мақсадда, дея таъкидлайди Юртбошимиз, энг аввало, ҳуқуқий ҳужжатларни тайёрлаш ва кўриб чиқишнинг янада аниқроқ тартибини ишлаб чиқиш зарур. Энг муҳим қонун лойиҳалари бир неча ўқишда қабул қилиниши керак.

Айни чоғда давлатимиз раҳбари парламент ишини такомиллаштириш зарурлиги тўғрисида гапириб, ҳуқуқий давлатда қонун ижодкорлиги фаолиятининг зарур шарти бўлмиш икки палатали қонун чиқарувчи органни тузишни ёқлаб чиқди. У ўз нуқтаи назарини қуйидагича асослаб берди: «Шуни яхши англаб олишимиз зарурки, ҳаёт ўзгариши билан, одамларимизнинг аввалги сиёсий ва маънавий онги улғайиши билан, бизнинг парламентимизнинг ташкил этилишида ҳам, унинг фаолиятида ҳам тегишли ўзгаришлар бўлиши табиийдир.

Шу ҳолатларни назарда тутиб, мен доимий асосда ишлайдиган икки палатали парламент тизимига ўтиш таклифини киритмоқчиман»[1].

Шундай қилиб, бир йилдан кейин иккинчи чақириқ Олий Мажлиснинг еттинчи сессиясида икки палатали парламентни шакллантириш масаласи яна қўйилди. Шу вақт давомида парламент аъзолари, ҳуқуқшунос олимлар, давлат ва жамият қурилиши мутахассислари уни ёқловчи ва унга қарши жиҳатларни пухта чамалашди, иқтисодий ривожланган давлатлар парламентаризмининг халқаро тажрибасини ўрганишди.

Икки палатали парламент тўғрисидаги масала нима учун кўндаланг бўлди? Гап шундаки, кўпгина хорижий мамлакатларнинг қонун ижодкорлиги тажрибаси икки палатали парламент тизими қонун чиқариш жараёни соҳасида давлат ҳокимияти тармоқлари ўртасидаги ўзаро тийиб туриш, яъни чеклаш ҳамда мувозанатлаш жиҳатидан анча самарали эканлигидан далолат беради.

Шу ўринда ушбу муаммони батафсилроқ кўриб чиқишга ҳаракат қиламиз. Назария қонун чиқарувчилик жараёнидаги **беш босқич**ни фарқлайди:

Биринчи босқич – қонун чиқариш бўйича ташаббускор субъектлар томонидан парламентнинг қуйи палатасига қонун лойиҳасини киритиш. Бундай субъектлар, энг аввало, қуйи палата депутатларининг ўзларидир.

Иккинчи босқич – қонун лойиҳасини қуйи палатада, одатда, уч ўқишда кўриб чиқиш. Ушбу уч ўқиш асосли эканлиги қонун ижодкорлиги демократик тартиби мантиқининг ўзидан келиб чиқади. Биринчи ўқиш қонун чиқарувчиларни қонун лойиҳаси билан расман таништиришдан иборат бўлади. Агар қонун лойиҳаси биринчи ўқишда қабул қилинса, иккинчи ўқиш тайинланади ва бунда қонун лойиҳасининг мазмун-моҳияти муҳокама этилади. Кейин унга тузатишлар киритилади, сўнг якунловчи учинчи ўқишга киритилади, бу ўқиш якуни бўйича қонун лойиҳаси узил-кесил тасдиқланади.

Учинчи босқич – қўйи палата томонидан вотум эълон қилиниши, яъни қонун лойиҳаси бўйича овоз бериб, унинг натижасида ё қонун қабул қилинган ҳисобланади, ёки у парламентнинг юқори

[1] *Каримов И.А.* Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. 8-том. Т., «Ўзбекистон», 2000, 483-бет.

палатасига йўлланади. Кўриниб турибдики, вотум эълон қилиниши – овоз беришнинг ўзи ҳали қонун қабул қилинганини билдирмайди: қонунни қуйи палата эмас, парламент қабул қилади. Одатда, оддий қонунлар бўйича вотум учун қуйи палата депутатлари умумий сонининг оддий кўпчилиги овози кифоя қилади. Конституциявий қонунлар учун асосий кўпчилик, яъни мутлақ кўпчилик талаб қилинади.

Тўртинчи босқич – овоз берилган қонуннинг парламент юқори палатаси томонидан маъқулланиши. Одатда, оддий қонун муайян муддат давомида юқори палата томонидан кўриб чиқилмаса, у «сукут аломати – ризо» қоидаси бўйича маъқулланган ҳисобланади. Конституциявий қонунлар, шунингдек, Конституцияда кўрсатилган муайян масалалар бўйича қонунлар «сукут аломати – ризо» тартибида маъқулланиши мумкин эмас. Юқори палата қонунни кўриб чиқиб, уни талаб этиладиган кўпчилик овоз билан маъқуллаши ёки маъқулламаслиги (қайтариши, эътироз билдириши) мумкин. Кейинги ҳолатда қонун лойиҳаси парламентнинг қуйи палатасига йўлланади, у юқори палата эътирозини мутлақ кўпчилик овоз билан бартараф этишга ҳақли. Акс ҳолда қонун қабул қилинмаган ҳисобланади.

Бешинчи босқич – промулгация (расмий эълон қилиш). Парламент палаталари томонидан қабул қилинган қонун ўз-ўзидан кучга кириб кетавермайди. Ҳокимият бўлиниши шароитларида давлат бошлиғи ёки ижро этувчи ҳокимият бошлиғи (бизнинг Конституциямизга мувофиқ бу бир шахс – Президент) қонунни имзолаши керак. Бунинг устига, Ўзбекистон Республикаси Конституциясига асосан, Президент ўз эътирозлари билан қонунни Олий Мажлисга қайтадан муҳокама этиш ёки овоз бериш учун қайтаришга ҳақли. Агар Олий Мажлис учдан икки қисмдан иборат кўпчилик овоз билан ўзининг илгари қабул қилган қарорини тасдиқласа, Президент қонунни имзолайди (бу ҳақда қуйида яна батафсилроқ тўхталамиз). Бироқ бу қонун, одатда, эълон қилинган вақтидан бошлаб (агар қонуннинг ўзида бошқа ҳолат кўзда тутилмаган бўлса) кучга киради.

Дарҳақиқат, Ўзбекистонда икки палатали парламентга бўлиб ўтган сайловлар муносабати билан мамлакатимиз Президенти қуйидагиларни таъкидлаганди: «Илк бор икки палатали парламентга бўлиб ўтган сайловлар Ўзбекистоннинг янги тарихида

алоҳида, ғоят муҳим ўрин эгаллади, десак, ҳеч қандай муболаға бўлмайди»[1].

Агар юртимизда икки палатали парламентнинг тамал-тоши қўйилган паллаларни ёдга оладиган бўлсак, баралла айтиш мумкинки, «Мамлакатимизда икки палатали парламентни шаклланти-риш масаласининг халқ ҳукмига ҳавола этилиши юртимизда демо-кратиянинг мукаммаллашиб бораётганлиги нишонасидир. Бу қадам давлат ва жамият қурилишини эркинлаштириш сиёсатига ҳамоҳан-гдир. Чунки халқнинг референдум орқали қабул қилган қарори олий юридик кучга эга бўлиб, муҳим сиёсий аҳамият касб этади. Референдум йўли билан қабул қилинган қарор ҳуқуқий нуқтаи назардан конституциядан кейинги ўринда туради. Бинобарин, референдумда (шунингдек, сайловларда ҳам – изоҳ бизники ***З.И.***) ҳокимиятнинг бирдан-бир манбаи бўлган халқ ўз иродасини эмин-эркин ифода этади»[2].

Шундай қилиб, эндиликда мамлакатимиз қонун чиқарувчи ҳо-кимияти Олий Мажлис икки палатадан – Қонунчилик палатаси (қуйи палата) ва Сенат (юқори палата)дан иборат бўлиб, ушбу пала-таларнинг ваколат муддати беш йил қилиб белгиланган. Сайлов куни йигирма беш ёшга тўлган ҳамда камида беш йил Ўзбекистон Республикаси ҳудудида муқим яшаётган Ўзбекистон Республикаси фуқароси Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчи-лик палатаси депутати, шунингдек, Олий Мажлиснинг Сенати аъзоси бўлиши мумкин. Айни бир шахс бир пайтнинг ўзида Олий Мажлиснинг Қонунчилик палатаси депутати ва Сенати аъзоси бўлиши мумкин эмас.

Қонунчилик палатаси депутатлари ҳамда Сенатда доимий асосда ишловчи Сенат аъзолари ўз ваколатлари даврида илмий ва педагогик фаолиятдан ташқари ҳақ тўланадиган бошқа турдаги фаолият билан шуғулланишлари мумкин эмас.

Қонунчилик палатаси ва Сенат алоҳида иш олиб боради. Улар қўмиталар ва комиссиялар тузади, ўз ваколатлари доирасига ки-рувчи масалалар бўйича парламент тингловлари ўтказади, қарорлар қабул қилади.

---

[1] *Каримов И.А.* Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. Т., «Ўзбекистон», 2005, 30-бет.

[2] *Азизхўжаев А.* Демократиянинг ёрқин ифодаси. // «Жамият ва бошқарув», 2002, 1-сон, 5-бет.

Қонунчилик палатаси ва Сенатнинг қонунчилик функцияси нотекис тақсимланган. Қонунларни Қонунчилик палатаси қабул қилади, Сенат эса уни фақат қабул қилади ёки рад этади. Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилинган қонун қабул қилинган кундан эътиборан ўн кундан кечиктирмай Сенатга юборилади. Сенат мақуллаган қонун имзоланиши ва эълон қилиниши учун Ўзбекистон Республикаси Президентига ўн кун ичида юборилади. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан қонун ўттиз кун ичида имзоланади ва эълон қилинади. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати томонидан рад этилган қонун Олий Мажлис Қонунчилик палатасига қайтарилади. Агар Сенат томонидан рад этилган қонунни қайта кўриб чиқишда Қонунчилик палатаси депутатлар умумий сонининг учдан икки қисмидан иборат кўпчилик овоз билан қонунни яна маъқулласа, қонун Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан қабул қилинган ҳисобланади ҳамда имзоланиши ва эълон қилиниши учун Ўзбекистон Республикаси Президентига Қонунчилик палатаси томонидан юборилади. Олий Мажлиснинг Сенати томонидан рад этилган қонун юзасидан Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенат аъзолари орасидан тенглик асосида келишув комиссиясини тузиш мумкин. Палаталар келишув комиссияси таклифларини қабул қилганда қонун одатдаги тартибда кўриб чиқилиши керак.

Давлат олий органларини шакллантириш билан боғлиқ ваколатлар Ўзбекистон Республикаси парламентининг ваколатлари доирасида муҳим ўрин эгаллайди. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ва Сенати биргаликда Ўзбекистон Республикасининг Президенти тақдимига биноан Ўзбекистон Республикаси Бош вазири номзодини кўриб чиқади ва тасдиқлайди. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати Ўзбекистон Республикаси Президентининг тақдимига биноан Ўзбекистон Республикаси Конституциявий судини, Олий хўжалик судини сайлайди, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва унинг ўринбосарларини тайинлаш ҳамда уларни лавозимидан озод этиш тўғрисидаги фармонларини тасдиқлайди ва ҳоказо.

Хуллас, парламентнинг ҳокимият институти сифатида амал қилиши ва мавжуд бўлиши унинг узлуксиз фаолият олиб бориши ҳамда доимий янгиланиши билан бевосита боғлиқдир. Янгиланиш, қайта сайловлар парламентни демократик легитизмлаш билан, улар

ҳокимиятни прагматик ажратиш ва уни чеклаш ғояси билан ўзаро боғлиқ бўлгани сингари, ўзаро боғлиқдир. Даврий янги сайловлар керак бўлиб қолиши мумкин, зеро, гарчи ваколатлар нима учун икки, уч, тўрт, беш ёки олти йилга мўлжалланиши шартлиги аниқ бўлмаса-да, кўпчиликнинг айни пайтдаги иродаси шу тариқа ифодаланиши мумкин[1].

Умуман олганда, юқоридаги кўпдан-кўп жиҳатларни парламентаризм ривожланишининг ҳозирги босқичдаги асосий хусусиятлари, десак, асло янглишмаган бўламиз.

5. ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ИЖРО ЭТУВЧИ ОРГАНЛАРИ. ИЖРО ЭТУВЧИ ҲОКИМИЯТ МАРКАЗИЙ ОРГАНЛАРИ

Маълумки, ҳокимият амалга ошган жойда муайян иродавий муносабат мавжуд бўлади ҳамда унинг натижасида бошқарув ва бошқарилиш юзага келади. Бошқарув муайян бўйсунишни талаб этгани учун ҳам ҳокимият бўйсуниш ва зарур бўлганда мажбурлаш воситалари орқали амалга оширилади. Бунда ижро этувчи ҳокимият давлатнинг муҳим бўғини сифатида майдонга чиқади. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлиниши принципига мувофиқ президентлик бошқаруви (Президентнинг конституциявий ваколатларининг бутун мажмуига кўра) кўп жиҳатдан ижро этувчи ҳокимият эканлиги аён бўлади. Бироқ бу масала анча мураккаблиги боис айрим аниқлашларни ҳам тақозо этади[2].

Дарҳақиқат, XXI аср бўсағасида мустақилликка эришган, давлат диктатурасисиз ва унинг зўравонлигисиз ҳуқуқий демократик давлат қуриш ва адолатли фуқаролик жамияти барпо этиш йўлига кирган Ўзбекистон Республикаси учун ижро этувчи ҳокимиятнинг ўрни ғоят беқиёсдир. Айниқса, бир тизимдан бошқа тизимга ўтиш даврини бошидан кечираётган, тоталитар бошқарувдан демократияга томон қадам қўяётган мамлакатларда ижро этувчи ҳокимиятнинг ўрни ниҳоятда катта аҳамиятга эга.

Агар яқин ўтмишга назар ташлайдиган бўлсак, тоталитар шўро тузуми даври ижтимоий фанларида давлатнинг жамиятни бошқарувчи сиёсий институт сифатида вақтинча мавжуд бўлиши

[1] *Шайо А.* Самоограничение власти (Краткий курс конституционализма). М., 1999, 127-бет.

[2] Қаранг: *Нерсесянц В.С.* Ҳуқуқ фалсафаси. Т., «Адолат», 2003, 170-бет.

тўғрисидаги ғоя марказий назарий ғоялардан бири бўлганлигига гувоҳ бўламиз, чунки унинг тақдирига пировард натижада «бутунлай йўқ бўлиб кетиш» ёзилган деб ҳисобланади[1]. Бироқ кўп ўтмай бу давлат ҳақидаги мафкуравий хом-хаёл барҳам топди ҳамда бутун илғор башарият каби давлат ҳам ҳаётий зарур сиёсий-юридик қадрият, мавжуд бўлишдан бир дақиқага ҳам тўхтамайдиган, узлуксиз ва барқарор бирлик эканлиги маълум бўлди. Эндиликда, айниқса, фуқаролик жамияти асослари шакллантирилаётган ва ҳуқуқий давлат барпо этилаётган ҳозирги пайтда давлатнинг моҳиятини ҳамда давлат ҳокимиятининг, унинг ҳар бир тармоғининг, қолаверса, юридик адабиётларда кам тадқиқ этилган ижро этувчи ҳокимиятнинг моҳиятини тушуниб олиш ғоят долзарб масалалардан саналади. Айтайлик, юридик адабиётларда, шу жумладан мустақил Ўзбекистон Конституциясида ҳам ижро этувчи ҳокимиятнинг тўлиқ ва изчил таърифи келтирилмаган. Бунинг сабабларидан бири давлат ҳокимиятининг ижро этувчи тармоғи функциялари тўғрисида тасаввур аниқ бўлмаганлиги билан боғлиқ, десак, хато қилмаган бўламиз.

Бу муаммони яққолроқ англаб олиш учун Конституциямизнинг тегишли моддаларига мурожаат этиш лозим. Жумладан, Асосий Қонунимизнинг 89-98-моддалари билан танишган киши ижро ҳокимияти функциялари тўғрисида аниқ тасаввурга эга бўлмаслиги табиий. Чунки ушбу моддалар мазмунидан «ижро ҳокимият» тушунчаси «Ўзбекистон Республикаси Президенти» тушунчаси билан аниқроғи, унинг ваколатлари билан алмаштирилгани аён бўлади. Қолаверса, «ижро этувчи ҳокимият» тушунчасидан фақат «Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ўзбекистон Республикасида давлат ва ижро этувчи ҳокимият бошлиғидир», деб эълон қилинган 89-моддадагина фойдаланган холос. Тўғри, Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига шарҳларда ҳам, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳақида гап борган жойда, бу атама: «Вазирлар Маҳкамаси – Ўзбекистон Республикасининг Ҳукумати... Ўзбекистон Республикасининг ижро этувчи ҳокимият органидир», – деб ишлатилгандир[2]. Лекин бу ижро этувчи ҳокимият тушунчаси ва маъносини тўлиқ очиб бера олмайди. Шундан келиб чиқиб, айтиш мумкинки, Ўзбекистон

[1] Бу ҳақда қаранг: *Денисов А.* Советское государство. М., 1967, 412-бет.
[2] Ўзбекистон Конституцияга шарҳ. Т., «Ўзбекистон», 1995, 229-230-бетлар.

Республикасининг Конституциясига кўра, ижро этувчи ҳокимият бутун давлат ҳокимиятидир, бунда Олий Мажлис ва суд ҳокимияти ҳам назарда тутилади. Демак, юқоридаги ҳолатлар ижро этувчи ҳокимият, яъни Президент-Ҳукумат Конституцияси ғоят нозик, айни чоғда ниҳоятда мураккаб, ҳатто ноаниқ тузилишга эгалигидан далолат беради.

Шу боис юртимизда янги давлатчиликни қуриш ва ривожлантиришда, шубҳасиз, ижро этувчи ҳокимият ва президентлик институти муҳим ўрин тутади. Бинобарин, юртбошимизнинг қуйидаги сўзлари бу фикрни янада аниқроқ ифодалайди: «Ташкил этилган ижро этувчи ҳокимият органлари тизими олдингиларидан тубдан фарқ қилади. Улар режалаш-тақсимлаш вазифаларидан холи бўлиб, иқтисодий сиёсатни мувофиқлаштириш ва тартибга солиш ролини бажармоқда. Кўплаб вазирликлар ўрнига бозор шароитларига мос бўлган хўжалик бирлашмалари, уюшмалари, концернлари, коорпорациялар, холдинг-компаниялар ташкил этилди»[1].

«Президентлик ҳокимиятида Президентнинг давлат бошлиғи ва ижро этувчи ҳокимият бошлиғи сифатидаги ваколатлари мужассамлашган. Бу ҳокимият жамиятдаги барқарорликнинг ва Ўзбекистон ислоҳотлар йўлидан муваффақиятли олға боришининг кафолати бўлгани ҳолда, янги ўзбек давлатчилиги биносининг асосий таянчига айланиб қолди»[2].

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, президентлик институти Ўзбекистон Республикаси конституциявий-ҳуқуқий амалиётида янги давлат-ҳуқуқий институтлардан бири ҳисобланиб, бу институтнинг мамлакатимизда вужудга келганига энди ўн олти йил бўлди.

Умуман олганда, давлат ҳокимиятини ташкил этишнинг икки – парламентлик ва президентлик тизими мавжуд. Парламент тизимида қонун чиқарувчи органда кўпчиликни ташкил этган партия (ёки партия коалицияси) бош вазир раҳбарлигидаги ҳукуматни шакллантиради. Буюк Британияда дунёга келган паламентар бошқарувнинг бу тизими ҳозир Европанинг катта қисмида, Кариб ороллари да, Канадада, Ҳиндистонда ҳамда Африка ва Осиёнинг кўпгина мамлакатлари (аксарият Британиянинг собиқ мустамлакалари)да кенг амал қилади.

---

[1] *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. 6-том. Т., «Ўзбекистон», 1997, 138-139-бетлар.

[2] *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. 6-том. Т., «Ўзбекистон», 1997, 140-бет.

Қонун чиқарувчи органдан мустақил ҳисобланган президентни тўғридан-тўғри сайлашга асосланган президентлик тизими бугунги кунда Лотин Америкасининг катта қисмида, Филиппинда, Францияда, Польшада ва Америка Қўшма Штатларида амал қилиб келмоқда.

Парламентлик ва президентлик тизимлари ўртасидаги асосий фарқ уларнинг қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимиятлар билан ўзаро муносабатларида намоён бўлади. Парламент тизимида бош вазир ва маҳкама аъзолари парламентнинг ҳам аъзолари бўлганликлари учун улар бир органдай амал қилади. Ҳукумат ваколатлари, одатда, тўрт ёки беш йиллик муайян бир муддат билан чекланади. Бош вазир парламентда кўпчилик овоздан маҳрум бўлган ҳоллар бундан мустаснодир. Унда ҳукумат барҳам топади ва янги сайловлар ўтказилади.

Бу ерда Америка андозасидаги президентлик тизими учун характерли бўлган ҳокимиятнинг бўлиниши йўқ. Чунки парламент етакчи ҳукмрон тузилма ҳисобланади. Парламент тизими шунинг учун ҳам ҳукумат ҳокимиятини чеклашда парламентнинг ўз ички сиёсий ривожига кўпроқ таяниши керак бўлади. Одатда, бу ҳукуматнинг «сояси» бўлган ягона уюшган мухолиф партия фаолиятида ёки бир қанча мухолиф партиялар рақобатида ўз ифодасини топади.

Президентлик тизимида мамлакат президенти лавозими ўз тимсолида ҳукумат бошлиғи билан давлат бошлиғини бирлаштиради. Президент маълум бир муддатга худди Конгресс аъзоларидек бевосита халқ томонидан сайланади. Президент маҳкамаси аъзолари, ҳокимиятнинг бўлиниши принципига риоя этган ҳолда, Конгресс аъзолигига кирмайдилар. Одатда, президент ўз ваколат муддати тугашидан олдин фақат жиддий ёки мансабига доир жинояти учун лавозимидан олиб ташланиши мумкин. Агар президент партияси қонун чиқарувчи органда кўпчиликни ташкил этса, бу ҳолат унинг сиёсий дастурлари ўтишини енгиллаштиради. Лекин парламент тизимидаги бош вазирлардан фарқли ўлароқ, президентлар ўз лавозимларида қолишда кўпчиликка қарам бўлмайдилар.

Бошқарув президентлик шаклининг ўзига хос хусусиятини яхшироқ англаш учун, бизнинг назаримизда, тарихга мурожаат этиш керак бўлади. «Президент» атамаси лотинча «praesidens» сўзидан келиб чиққан бўлиб, сўзма-суз таржимаси «олдинда ўтирувчи» маъносини билдиради. Афтидан, антик даврларда турли

йиғинларда раислик қилувчиларни президент деб аташган бўлса керак. «Президент» сўзининг дастлабки маъносидан келиб чиққан ҳолда, кейинчалик, масалан, сенат президенти лавозими вужудга келган. Лекин «президент» атамаси бугунги давлат бошлиғи тушунчаси сифатида на Юнон ва Рим республикалари даврида, на Англия ва Нидерландиядаги илк буржуа республикалари даврларида қўлланган.

АҚШни президентлик демократиясининг мумтоз намунаси дейиш мумкин. Маълумки, Америка сиёсий тизимининг энг аниқ моҳияти у ерда давлат ҳокимиятининг икки мустақил маркази — Конгресс ва президент марказларининг мавжудлиги билан белгиланади. Бу икки давлат тармоғи ўртасидаги ҳамкорлик жараёнлари мураккаб тарихий тадрижий ривожланишни бошдан кечирган. Америкаликлар ўз тарихининг ибтидосиданоқ қонун чиқарувчи ҳокимиятларига катта ишонч билдиришган. Америка мустамлакаларининг мустақилликни қўлга киритгунча бўлган даврдаги сиёсий қурилиши бунга сабаб бўлганди. Ўша вақтларда мазкур мустамлакаларда Англиядан тайинланадиган губернаторлар тимсолида кучли ижро этувчи ҳокимият мавжуд бўлиб, аҳолининг аксарияти кўпроқ ўзининг қонун чиқарувчи ассамблеясига ишонар ҳамда губернаторлар билан ассамблеялар ўртасидаги можароларда ассамблеялар ёнини оларди. Мустақиллик учун олиб борилган урушдан кейин ўн уч собиқ Америка мустамлакалари ўн уч мустақил давлатга айлангангач, уларда кучли қонун чиқарувчи органлар билан заиф губернаторлари бўлган ҳукумат тизимлари таъсис этилганди. Шу тариқа бўлажак федератив тузилиш типи яратилди. АҚШ конституцияси президентга эмас, айнан Конгрессга қонунчилик соҳасида кенг ҳуқуқлар берди. Конституцияда Конгресс «биринчи ҳокимият» деб аталган ва унга давлат бошқаруви тизимида етакчи ўрин берилган.

Шу билан бирга, АҚШ конституциясини тузувчилар, ҳокимиятнинг бир қўлда жамланиши осонгина диктатура ва мустабидликка олиб келиши мумкинлигини назарда тутиб иш кўришди. Ҳаққоний равишда улар, ҳатто, энг демократик Конгресс ҳам, бутун ҳокимиятни унинг қўлига тўлалигича топшириб қўйилса, золим мустабидга айланиши мумкинлигини эътиборга олдилар. Шунинг учун улар Конгрессни икки палатага бўлдилар, энг муҳими эса, ҳокимиятнинг бўлиниши механизми яратилиб, қонун чиқарувчи

ҳокимият ижро этувчи ҳокимиятдан ажратиб қўйилди. Ушбу механизм икки ташкилий принципга асосланган:

1. Ҳокимият бир тармоғининг вакиллари бир вақтнинг ўзида иккинчисининг таркибида бўлиши мумкин эмас. Яъни: Конгресс аъзоси ҳеч қачон айни пайтнинг ўзида президент ҳам, вазир ҳам бўла олмайди ва бунинг акси ҳам бўлиши мумкин эмас.

2. Конгресс ва президент бир-биридан мустақил равишда ва турли йўл билан сайланади. Сайловлар турли вақтда ва бошқа-бошқа сайлов округларида ўтказилади. Бундан ташқари, АҚШ Конгрессига сайловлар (кўпчилик овоз билан сайлов) бевосита, президент ва вице-президент сайловлари билвосита сайловлар (мутаносиб вакиллик сайловлари) ҳисобланади. Яъни: сайловлар куни сайловчилар президент ва вице-президент лавозимларига алоҳида номзодлар учун овоз бермай, сайловчилар коллегияси аъзоларини сайлайдилар. Сайловчилар коллегияси аъзолигига номзодлар штатлар сиёсий партиялари қўмиталари томонидан президентлик сайловлари кунигача ягона рўйхат билан кўрсатилади.

Ҳокимиятнинг бўлиниши тизими шундай шакллантирилади. Унинг маъноси шундаки, ҳар иккала орган бир-бирларини чеклаш ва назорат қилиш имконига эга бўлади. Масалан, президентга Конгресс қарорларига вето қўйиш ва қайта овозга қўйишни таклиф этиш ҳуқуқи берилган. Конгресс эса муайян шароитларда президентни лавозимидан олиб ташлашга ҳақли — ишдан олиш тадбири «импичмент» номини олган.

Ҳар икки олий ҳокимият бўғинига фавқулодда ваколатлар берилган бўлиб, улар турли соҳаларга тааллуқлидир. Конгрессга бюджет сиёсатида — аҳолига солиқ солиш ва бюджет маблағларини тасарруф этишда олий ваколатлар берилган, яъни Конгресс ҳокимияти ички сиёсатда алоҳида муҳим амалий таъсирга эга. Президент эса ташқи сиёсат бобида муҳим мавқега эга бўлади, мамлакатнинг олий бош қўмондони ҳисобланади, шунингдек, давлат маъмуриятининг шахсий таркибини назорат қилади.

Шу ўринда Америка тарихи давомида президент ҳокимияти аҳамияти ва кўламлари ўзгармас бўлиб қолмаганига эътиборингизни тортамиз. Президент ҳокимияти жиддий ўсишга эришди. Конгресс таъсири жойлардаги қўллаб-қувватлашлар асосида ўсиб борадиган бўлса ва турли ижтимоий гуруҳларнинг хилма-хил

манфаатларига эътибор унга обрў келтирадиган бўлса, Президентнинг обрўси ўз навбатида умуман миллат фойдасига амалга ошириладиган фаолият билан боғлиқдир. Президент ҳокимияти институти ҳамиша АҚШ аҳолисини ягона миллатга жипслаштиришнинг муҳим воситаси бўлиб келган. Президентнинг юксак аҳамияти ҳар гал бутун миллат манфаатларига дахлдор муҳим қарорларни қабул қилиш ҳамда умумий мақсадларга эришиш йўлида мамлакат бутун кучларини бирлаштириш чоғида янада бўртиб кўринади.

Бундан ташқари, XX асрнинг дастлабки ўн йилликлари давомида ҳозирги замон дунёсида АҚШ мавқеининг кескин ошиб кетиши Америка ташқи сиёсатининг ғоят фаоллашишига ва шунинг натижаси ўлароқ, президент ҳокимиятининг мустаҳкамланишига олиб келди. Президент Ф.Рузвельтнинг «Буюк турғунлик» натижасида юзага келган умуммиллий инқироздан чиқиб кетишга йўналтирилган ғоят муваффақиятли саъй-ҳаракатлари («Янги йўл» сиёсати – янги йўналишдаги ислоҳотлар йўли) ҳам президент ҳокимияти обрўсининг жиддий ўсишига ёрдам берганди.

АҚШда президент ҳокимиятининг мустаҳкамланиши бевосита оммавий ахборот воситалари таъсирининг ўсиб кетганлиги билан боғлиқ. Улар туфайли президент мамлакат бутун аҳолисидан иборат улкан аудитория билан мустаҳкам ва доимий алоқада бўлиш имкониятига эга. Президент Конгрессга таъсир ўтказишни сўраб фуқароларга мурожаат қилиши мумкин. Бу усулдан Р. Рейган ғоят усталик билан фойдаланган. У ҳатто «буюк коммуникатор» лақабини ҳам олганди.

Кучли йўлбошчи роли сайловчиларнинг кайфиятини кўтариб, ҳурмат-эътиборини қозонади, шу тариқа АҚШ миллий манфаатларига хизмат қилади ҳамда ҳокимият турли тармоқларининг ўзаро ҳамкорлигига самарали ёрдам беради.

Натижада АҚШ бир шахс тимсолида давлат бошлиғи билан ҳукумат раҳбарини бирлаштирган президент лавозими вужудга келган жаҳоннинг биринчи мамлакати бўлиб қолди. Бундан ташқари, айнан АҚШда сиёсий тизимнинг энг муҳим тузилмаларидан бири сифатида президентлик институти дунёга келди[1]. Бугунги кунда президентлик Европа, Осиё, Африка,

[1] Яна АҚШ президентлик институти ҳақида батафсилроқ қаранг: *Жўраев С., Маҳкамов Ҳ., Рустамбоев С.* Америка Қўшма Штатлари. Т., ТДШИ, 2003, 142-148, 156-159, 459, 508-515-бетлар.

Шимолий ва Жанубий Америкaнинг кўпчилик мамлакатлари сиёсий тизимининг ажралмас қисми бўлиб қолди. Айни чоғда ҳар бир мамлакат ўзининг сиёсий ҳаётида президент қандай мавқега эга бўлиши кераклигини ўзи белгилайди.

Чунончи, Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ўзбекистон Республикасида давлат ва ижроия ҳокимияти бошлиғи ҳисобланади.

Президентнинг Ҳукумат мажлисларида раислик қилиш амалиёти бошқарувнинг президентлик-республика шакли учун, айниқса, характерлидир. «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида»ги Қонунда Ҳукумат фаолиятини ташкил этиш тартиби батафсил кўрсатилган. Жумладан, ушбу Қонуннинг 13-моддасида белгиланишича, Вазирлар Маҳкамаси мажлисларида қуйидаги масалалар бўйича қарорлар қабул қилинади:

1) Ўзбекистон Республикаси бюджетини тайёрлаш ва ижро этиш, шунингдек, ҳукумат ихтиёридаги бюджетдан ташқари, давлат жамғармалрини шакллантириш ва улардан оқилона фойдаланиш масалалари;

2) бошқарув тизимини такомиллаштириш масалалари, республика ва унинг айрим минтақаларини иқтисодий ва ижтимоий-маданий ривожлантириш дастурларининг лойиҳалари;

3) давлатнинг қимматбаҳо қоғозларини чиқариш ҳажми ҳамда давлатнинг ички ва ташқи қарзларининг кўламига доир таклифлар;

4) солиқ ва давлат божларининг ставкаларини белгилаш ва ўзгартириш тўғрисидаги таклифлар;

5) давлат мулки объектларини хусусийлаштириш дастурларининг лойиҳалари ва хусусийлаштиришдан олинган маблағлардан фойдаланишнинг асосий йўналишлари тўғрисидаги таклифлар;

6) белгилаб қўйилган давлат нархларида сотиладиган маҳсулотлар, товарлар ва хизматлар рўйхати;

7) Ўзбекистон Республикаси қонунчилик ташаббуси тартибида Олий Мажлисга киритиладиган қонунларнинг лойиҳаси;

8) давлатлараро шартномалар ва битимларни имзолаш тўғрисидаги таклифлар.

Вазирлар Маҳкамасининг мажлисларини тайёрлаш ва ўтказиш тартиби «Ўзбекистон Республикасининг Вазирлар Маҳкамаси иш тартиби» билан белгиланади.

Президент ваколатлари, у ёки бу мамлакат сиёсий ҳаётидаги унинг мавқеи ва мақоми, энг аввало, тегишли конституциявий нормалар билан белгиланади.

Масалан, *Ўзбекистон Республикаси Президентининг асосий ваколатлари* қуйидагилардан иборат:

- Президент фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларига, Конституция ва қонунларга риоя этилишининг кафили сифатида майдонга чиқади;
- Президент хорижий дипломатик вакилларни қабул қилади, элчиларни тайинлайди;
- халқаро шартномалар ва битимларни ратификация қилади;
- Ўзбекистон Қуролли Кучларининг Олий Бош қўмондони ҳисобланади, Қуролли Кучларнинг олий қўмондонларини тайинлайди ва вазифасидан озод қилади, олий ҳарбий унвонларни беради;
- ижро этувчи ҳокимият девонини тузади ва унга раҳбарлик қилади;
- Ўзбекистон Республикаси миллий хавфсизлик хизматини тузади, уларнинг раҳбарларини тайинлайди ва лавозимидан озод этади.

Конституциявий қонунга мувофиқ, Ўзбекстон Республикаси Президенти:

- Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси таркибида унинг нормал фаолиятини таҳдидга соладиган, ҳал қилиб бўлмайдиган ихтилофлар юз берганда ёхуд у бир неча марта Конституцияга зид қарорлар қабул қилган тақдирда, Президентнинг Конституциявий суд билан бамаслаҳат қабул қилган қарори асосида Олий Мажлисни тарқатиб юбориши мумкин;
- қонун лойиҳасига ўз эътирозларини илова этиб, уни такроран муҳокама қилиш ва овозга қўйиш учун Олий Мажлисга қайтариш ҳуқуқига эга.

Ўзбекистон Республикасида ижро этувчи ҳокимиятни ***Ҳукумат*** — давлат ҳокимиятининг олий ижро этувчи ва фармойиш берувчи органи амалга оширади. Ўзбекистонда у ***Вазирлар Маҳкамаси*** деб аталади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 98-моддасига мувофиқ, «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ижро этувчи ҳокимиятни амалга оширади. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Ўзбекистон Республикаси Бош вазири, унинг ўринбосарлари, вазирлар, давлат қўмиталарининг раисларидан иборат. Қорақалпоғистон Республикаси ҳукуматининг бошлиғи Вазирлар маҳкамаси таркибига ўз лавозими бўйича киради.

Вазирлар маҳкамасининг таркиби Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан шакллантирилади. Ўзбекистон Республикаси Бош вазири номзоди Ўзбекистон Республикаи Президентининг тақдимига биноан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари томонидан кўриб чиқилади ва тасдиқланади. Вазирлар Маҳкамасининг аъзолари Ўзбекистон Республикаси Бош вазири тақдимига биноан Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тасдиқланади.

Вазирлар Маҳкамаси иқтисодиётнинг, ижтимоий ва маънавий соҳанинг самарали фаолиятига раҳбарликни, Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Олий Мажлис қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари ижросини таъминлайди.

Вазирлар Маҳкамаси амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудидаги барча органлар, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуқаролар томонидан бажарилиши мажбурий бўлган қарорлар ва фармойишлар чиқаради.

Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Вазирлар Маҳкамаси фаолиятини ташкил этади ва унга раҳбарлик қилади, унинг самарали ишлаши учун шахсан жавобгар бўлади, Вазирлар Маҳкамасининг мажлисларига раислик қилади, унинг қарорларини имзолайди, Ўзбекистон Республикаси Президентининг топшириғига биноан халқаро муносабатларда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси номидан иш кўради, Ўзбекистон Республикаси қонунларида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишларида назарда тутилган бошқа вазифаларни бажаради.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти ушбу Конституциянинг 89-моддаси ва 93-моддасига асосланган ҳолда Вазирлар Маҳкамаси мажлисларида раислик қилишга, Вазирлар Маҳкамаси вако-

латига кирувчи масалалар юзасидан қарорлар қабул қилишга, шунингдек Вазирлар Маҳкамаси қарорлари ва фармойишларини, Ўзбекистон Республикаси Бош вазири фармойишларини бекор қилишга ҳақли.

Вазирлар Маҳкамаси ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси олдида жавобгардир.

Вазирлар Маҳкамаси янги сайланган Олий Мажлис олдида ўз ваколатларини зиммасидан соқит қилади[1].

Шуни таъкидлаш лозимки, давлат ҳокимиятини ташкил этиш ҳамиша кескин муаммо ҳисобланиб келган. Бу табиий ҳамдир. Кўпчилик халқлар тарихида кўпинча давлат ҳокимияти ўз вазифаси ва таъсир доирасини кенгайтириб борарди, ўз куч-қудратини нотўғри мақсадларга йўналтиргани, ҳуқуқий қолипларни оёқости қилиб, қудратини суиистеъмол қилганини эслайлик. Булар норозилик ва курашларга сабаб бўлган. Бироқ эҳтиросларга асосида ҳаракатга келган бу курашлар фақат ҳокимиятнинг ҳаддан ошишига чек қўйиш, хатоларни тузатиш, ҳуқуқсизлик ва ҳокимиятни суиистеъмол қилишларни тугатишгагина хизмат қилиб қолмай, балки ҳокимиятнинг ўзини ҳам бўшаштириб, заифлаштирарди. «Янги», «яхшироқ» давлатчилик учун кураш шу давлатчиликнинг ўзини барбод қилишга олиб келарди. Большевикларнинг «энг яхши», «адолатли», «халқ» ҳокимияти учун курашини ёдга олайлик. Бунинг охири нима билан тугаганини ҳам эслайлик. Булар ҳақида И. Ильин шундай ёзганди: «Замонавий давлат ўзаро ишончсизлик, синфий курашлар, яширин битимлар ва пинҳоний фитналар хамиртурушида қорилиб, ошириб «етилтирилди», буларнинг ҳаммаси соғлом давлатчилик ғоясига эмас, балки анархизм ғояларига тўғри келишини пайқамай қолишди. Ҳаддидан ошган ҳокимиятнинг ҳуқуқсизлик ва зулмига қарши курашишди — ва бунга улар ҳақ эдилар; бироқ, бой берилган ҳокимиятдан ҳуқуқсизликка, инқирозга, барчанинг барчага қарши ялпи сиёсий фитнасига, ҳар қанақанги интернационалларнинг махфий ҳокимиятига, «узлуксиз инқилоб»га, фуқаролар урушига, анархияга... келиб қолдилар»[2].

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т., «Ўзбекистон», 2003, 26-27-бетлар.

[2] *Ильин И.* О Грядущей России. М., «Телекс», 1991. 275-бет.

Мустақилликка эришилгандан кейин Ўзбекистонда давлат ҳокимиятини ташкил этиш муаммоси ҳам анча кескин бўлиб турганди. Биринчи чақириқ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг биринчи сессиясида сўзга чиқар экан, мамлакатимиз Президенти қуйидагиларни таъкидлаганди: «Эски, қотиб қолган тизим билан янги тизим ўртасидаги кураш кескин тус олган ҳозирги ўтиш даврида ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни муваффақиятли амалга ошириш учун кучли ижроия ҳокимияти зарур. Буни ҳаётнинг ўзи ҳар қадамда тақозо этмоқда. Жамият тубдан янгиланаётган бир пайтда бизга малакали, ҳар томонлама тажрибага эга бўлган, ўзгаришларни ҳаётга татбиқ этишга қодир бошқарув аппарати керак.

Биз кейинги йилларда республика ва маҳаллий давлат ҳокимияти ҳамда унинг бошқарув идоралари мисолида шундай тизимни шакллантира олдик. Янги тарихий жараёнда ўтмишда синалган анъанавий бошқарув идоралари — ҳокимликлар қайта тикланди. Уларнинг фаолияти ва ислоҳотларни қўллаб-қувватлаётган ижтимоий кучлар мавжудлиги туфайли давлатимизда сиёсий ва иқтисодий барқарорлик сақланиб турибди. Ҳар биримизнинг хонадонимизда тинчлик ва осойишталик ҳукм сурмоқда»[1].

Давлат ҳокимияти органларига бундай эътиборни давлат ҳокимияти собиқ тизими, тоталитар режим ҳокимияти ҳали охиригача барҳам топмаганлиги билан изоҳлаш мумкин. Президентнинг таъкидлашича, «эскича фикрлаш, маъмурий-буйруқбозлик, сансалорлик каби иллатлардан қутулиш жуда қийин бўляпти»[2].

Ўзбекистон Республикаси Президенти мамлакатни муваффақиятли ривожлантириш учун кучли ҳокимият зарурлиги ҳақида доимий гапириб келаётгани диққатга сазовор. Айни пайтда у муттасил ва асосли равишда кучли ҳокимият куч ишлатувчи ҳокимият эмаслигини таъкидлаб келмоқда.

Умуман олганда, «кучли ҳокимият» иборасини жиддий таҳлил этадиган бўлсак, ҳокимият ўз-ўзича ижтимоий ажралиб чиққан ва уюшган куч бўлиб, унинг моҳияти ва вазифаси айнан шундадир. У аслида ҳамма эътироф этган, ҳурмат қилиб, бўйсуниб, унинг талаблари ва қонунларини бажариб келадиган вакил қилинган ва қудратли ироданинг жонли марказидир. Хўш, унда «кучли ҳокимият»

[1] *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 11-12-бетлар.
[2] *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 15-бет.

ибораси нимани англатади? «Кучли (қудратли) куч» нима? Ҳар қалай, мазкур ибора тарихий ва сиёсий жиҳатдан чуқур ва мураккаб маънога эга.

Албатта, «кучли ҳокимият» ғояси кўплар ўйлаганидек, жўн ва ҳамма тушунаверадиган ибора эмас. У тўғри ва чуқур идрок этилиши даркор. У ҳаётда нотўғри талқин қилиниши, ҳуқуққа зид баён этилиши ва ножўя қўлланиши мумкин. Зеро, бунда катта эҳтиёткорлик ва тавсифда ғоят аниқлик керак бўлади. Бу ўринда ҳокимият аҳамиятини бўрттириб юбориш ҳам уни камситишдай зарарли ва хавфлидир.

Бошқача айтганда, давлат ҳокимияти жуда аниқ, чек-чегараси бўлган вазифага эга. У ҳеч ҳам «ҳамма нарсани уддалайвермайди» ва «ҳамма нарсани бошқариш»га ҳам даъват этилмаган. Аксинча, инсон эркинлигини, унинг ижодий ташаббусини талаб қиладиган ҳамма нарса давлат ҳокимиятининг амирона фармойишига муҳтож эмас. Инсон – машина эмас, балки жонли организмдир. Инсон руҳи буйруқлар асосида яшамайди ва у мажбурлов асосида яратолмайди. Инсонни буйруқ остида севиш ва нафратланишга, эзгуликни яратиш, раҳмдил ва ҳалол бўлишга мажбур қилиб бўлмайди.

Лекин бу, давлат ҳокимиятига «иш қолмас экан-да», деган маънони ҳам англатмайди. Бироқ ҳокимиятнинг иши чеклаб қўйилган бўлиб, у инсон эркинлигини ҳуқуқий таъминлаш, ҳар қандай ёмонликларга ибтидосидаёқ тўсиқ қўйиш, халқ таълимини ташкил этиш кабиларни назарда тутади.

Ҳокимият кучи бутунлай унинг тажовузкорлик кўлами билан ёки унинг ҳар қандай, ҳатто, ҳуқуққа хилоф воситаларга қўл уриши билан белгиланмайди. Ҳокимиятнинг кучи, шунингдек, халқнинг тоқатини тоқ қилишга, халқ ҳурмати ва ишончини бой бришга тайёрликдан ҳам иборат эмас.

Хўш, давлат ҳокимиятининг кучи нимада экан?

Ҳокимиятнинг кучи, қудрати, энг аввало, унинг маънавий-ахлоқий обрўси, унинг эътироф этилган қадр-қиммати ва ниҳоят, фуқароларга манзур бўлиш салоҳиятидан иборат. Шунинг учун ҳам амалга ошириб бўлмайдиган вазифани ўз олдига қўйиб олиш ўз кучини намойиш этишга кирмайди, ўз ҳурмат-иззатидан айрилиш ҳам кучлиликни англатмайди. Ҳокимиятнинг куч-қудрати беҳуда уринишларда ҳам, ўкириб-бақиришлар, ўзига бино қўйишда ҳам, мақтовлар ва тазйиқда ҳам намоён бўла олмайди. Ҳокимиятнинг

ҳақиқий кучи унинг таҳдидсиз даъват этиб, унга халқнинг астойдил жавобини олиш салоҳиятидадир. Зеро, ҳокимият, энг аввало, маънавият ва ирода тимсолидир, яъни юқоридагиларнинг қадр-қимматини билиш ва тўғрилиги, пастдагиларнинг қонун-қоидаларга ихтиёрий риоя этишидир. Юқоридан қанчалик кескинликка кам эҳтиёж сезилиб, пастдан қанчалик ўз бурчини адо этишда ихтиёрийлик ортиб борса, ҳокимият шунчалик кучли бўлиб боради.

Албатта, мажбурийлик ҳам керак бўлади, лекин ундан техник мадад ёхуд ҳақиқий кучнинг ўрнини босувчи вақтинча чора сифатида фойдаланиш мумкин. Ҳокимият милтиқ-найза ва қатл этишлар билан кучли бўлолмайди. Ҳокимият етарли обрўга эга бўлмаган жойда найза ишга тушади. Ҳокимият ўз қадр-қиммати, ҳақлиги, ўз иродаси ва халқни тушуна олиши (яъни қонунга риоя этиш, ишонч, ҳурмат ва ҳокимиятнинг ҳар қандай ташаббусларини қўллаб-қувватлашга шайлик) билан кучлидир.

Ҳокимият ўзининг мана шу асосий табиатини – маънавий ва руҳий табиий ҳолатини асраб-авайлаб, мустаҳкамлаши даркор. Гарчи унинг ихтиёрида ҳамиша мажбурлов маҳкамаси мавжуд бўлса-да, яъни ўз амр-фармойишларини ташқи куч билан қўллаб-қувватлаш имконини сақлаб қолса-да, ҳокимият ташқи кучи ҳеч қачон ички сининг – унинг қадр-қимматининг ҳам, ҳақлигининг ҳам, маънавий мойиллигининг ҳам ўрнини боса олмаслигини унутмаслиги лозим.

Шунинг учун мамлакатимиздаги кучли ҳокимият ҳақида гапирарканмиз, назаримизда, энг аввало, унинг ***маънавий нуфузи***ни кўзда тутмоғимиз керак бўлади. Бу эса қатор шартлар билан боғлиқ. Жумладан, энг аввало, ҳокимиятнинг алоҳида миллий кўтаринкилиги зарур: халқ бу ҳокимият ўзининг миллий ҳокимияти эканлигини, унинг асосида тарихий ўтмишга, халқ анъаналарига, халқ томонидан яратилган ва тўпланган маънавий бойликка чексиз ҳурмат ва садоқатни ҳис этиши даркор. Ҳокимият садоқатли, виждонини сотмайдиган, ҳалол бўлиши зарур. Шунга амин бўлмай туриб, ишонч ҳам, ҳурмат ҳам, унга хизмат қилишга шайлик ҳам бўлмайди. Миллий ишончга сазовор ҳокимият кучли ҳокимият бўлади.

Яна мазкур ҳокимият қанчалик ***мустақил*** бўлса, шунчалик унинг маънавий обрўси зиёда бўлади. Ҳар қандай қарамлик — хорижий қўшинларга қарамлик, ҳар қандай халқаро ташкилотлар,

партиялар, капиталга, қатъий «тазйиқлар»га қарамлик ҳокимият обрўсини барбод қилади.

Ниҳоят, давлат ишларида ҳокимият бутун ***мамлакатнинг ирода, интилиш маркази***га айланиши керак. Иродасизлик ёки иродаси заифлик унинг фуқароларига сира ҳам ёқмайди.

Ҳокимият ички қудрати (кучи)нинг асосий шартлари шулардан иборат. Бироқ ҳокимиятнинг ***ташқи кучи*** уларга мос келиши зарур. Бу асослар қуйидагилардан иборат:

Биринчи навбатда, кучли ҳокимият ҳуқуқдан ташқари ҳам, ҳуқуқдан юқори ҳам бўлмаслиги, балки ***ҳуқуқий расмийлаштирилган, ҳуқуқ асосида, ҳуқуқ ёрдамида умумхалқ ҳуқуқ-тартиботи***га хизмат қилувчи бўлиши керак. Бу эса ҳокимият ўз қонуний чегарасига, ўз ваколатлари, ўз мажбуриятларига эга бўлиши керак, деган маънони англатади.

Буларнинг ҳаммаси жуда муҳим, туб, асос-эътиборли чора-тадбирларни кўришни тақозо этади. Аввалambор, барча бўғиндаги давлат идоралари фаолиятининг ҳуқуқий асоси бўлиб хизмат қиладиган қонунлар тизимини барпо этиш муҳим. Бу тизим, биринчидан, марказий, иккинчидан, вилоят, шаҳар ва туманлар даражасидаги давлат ҳокимияти ҳамда бошқарув идораларининг вазифаларини аниқ белгилаб беришга, уларнинг ишини мувофиқлаштириб туришга хизмат қилади. Қолаверса, у бошқарув вазифаларининг асосий қисмини марказдан вилоятларга, вилоятлардан шаҳар-туманлардаги давлат ҳокимияти ва бошқарув идораларига ўтишини таъминлаши, айни пайтда бу жараён астасекин жойлардаги ўзини ўзи бошқариш жамоатчилик органларига ҳам етиб бориши даркор.

Албатта, ҳокимиятни ижтимоий ўзини ўзи бошқариш органларига топшириш — келажак иши. Шу билан бирга давлат бошқаруви идораларининг барча бўғинлари фаолиятини юқоридан пастга қадар қатъий тафтиш қилиб чиқиш янада долзарб ҳисобланади. «Улар қандай ишлаяпти? Уларнинг умумий ишимизга амалий фойдаси тегяптими-йўқми? Ана шу масалани аниқлаб олиш шарт. Чунки самарасиз бошқарув бўғинлари қанчалик кўп бўлса, фуқаролик жамиятини қуриш шунчалик қийин кечиши ҳеч кимга сир эмас.

Биз давлат қудратига ҳокимият ва бошқарув идораларининг сони ва миқёсига қараб эмас, аксинча, уларнинг иш тизими қанча-

лик самара бераётганига, улар фаолиятининг қонуний асослари қай даражада шаклланганига қараб баҳо беришимиз лозим»[1].

Ўзбекистоннинг бозор муносабатлари одимлаши боис, айниқса, давлат ҳокимияти органлари, жумладан, бошқарувнинг роли ошиб боради. Бунда иқтисодиётни ислоҳ қилиш масаласи биринчи ўринга чиқади. Бу ислоҳотни эса унинг ҳуқуқий негизини яратмай туриб амалга ошириш мумкин эмас.

Шу жиҳатдан Президент Ислом Каримовнинг 2005 йилнинг 7 февралида Оқсарой қароргоҳида Вазирлар Маҳкамасининг янги таркиби билан йиғилишда сўзлаган нутқи ғоят ибратли. Давлатимиз раҳбари ўз нутқида Ўзбекистон ҳукуматининг жорий йилдаги ва келгуси даврдаги асосий вазифалари ҳақида атрофлича фикр юритди. Шунда у қуйидагиларни таъкидлади: «Аввалambор, муҳим бир масалани аниқлаб олишимиз керак. Янги ҳукумат, унинг таркибида иш бошлаётган ҳар қайси вазир, Вазирлар Маҳкамасининг комплексларини бошқарадиган Бош вазир ўринбосарлари ва уларнинг барчасига раҳбарлик қилиб, бошини қовуштириб турадиган Бош вазирнинг ўзи ана шу вазифа ва йўналишларни, уларнинг устувор жиҳатларини қандай тушунади ва уларни қандай бажармоқчи, ишни нимадан бошламоқчи?»[2].

Қолаверса, бу саволлар ҳукуматнинг 2004 йилдаги иши якунларига бағишланган кенгашда ҳам берилганди. Шу боис Президентимиз ўз нутқини ***ислоҳотларни амалга ошириш ва эркинлаштириш жараёнларига ғов бўлиб турган масалаларнинг ечимини топиш***га бағишлашни зарур, деб топди.

Шунга кўра, давлатимиз бошлиғи таассуф билан таъкидлаганидек: «Умуман, ҳукумат ва унинг аъзолари зиммасига юкланган қайси масалаларни олмайлик – бу иқтисодиётимизга ва хўжалик субъектларига ҳар томонлама эркинлик бериш бўладими, саноат ёки қишлоқ хўжалиги бўладими, ер ости, ер усти бойликларидан оқилона фойдаланиш бўладими, хусусийлаштириш, маҳсулот ишлаб чиқаришни монополиядан холи қилиш ва соғлом рақобатни ташкил этиш бўладими, қўшни давлатлар ва хорижий ҳамкорларимиз билан иқтисодий муносабатлар, савдо-сотиқ масалалари бўладими, таълим-тарбия ва соғлиқни сақлаш ёки бандлик ва ижтимоий муҳофаза масалалари бўладими – уларнинг

[1] *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 13-бет.

[2] *Каримов И.А.* Ўзбекистон демократик тараққиётнинг янги босқичида. Т., «Ўзбекистон», 2005, 65-бет.

барчасида мавжуд муаммоларни ечиш учун, очиқ тан олиш керак, кўпчилик раҳбарларда масъулият, қатъият ва азму шижоат етишмаслигини кўриш қийин эмас»[1].

Бу – аччиқ, бироқ адолатли ва зарур танқид эканлигига ишонч ҳосил қилдик. Шу боис янги ҳукумат мамлакат олдида турган вазифаларни амалга ошириш учун қуйидаги талабларни бажариши зарур.

Биринчи талаб – ҳар бир мансабдор раҳбар ўз ишига муносабатини тубдан ўзгартириши, унинг жавобгарлигини ошириш. Аввалги: «сен менга тегма – мен сенга тегмайман», – деган қоидани барҳам топтириш.

Иккинчи талаб. Ҳукумат аъзоларига катта ишонч билдирилган, улар шу ишончга муносиб бўлишлари даркор. «Лекин шу ишонч, шу вазифага муносиб бўлиш учун ҳар қайсингиз тегишли билим ва тажриба, юқори малакага эга бўлишингиз шарт... Яъни, ўз соҳасида компетентли бўлиш – бу замон талаби»[2].

Янги парламентга сайловлар чоғида кўплаб ваъдалар берилди, шиорлар билан чиқилди, халқ уларга ишонч билдирди ва янги парламент, ҳукумат халқ яхшироқ яшаши учун бутун куч-ғайратини сарфлайди, деган ишонч билан яшамоқда.

«Бизнинг зиммамиздаги энг муҳим вазифа – эл-юртимизнинг ана шу ишончига муносиб бўлиш, одамларнинг ҳаётини амалий ишлар билан яхшилашдан иборат, – деб ҳисоблайди Президент, – Биз раҳбарлар бир нарсани қулоғимизга қўрғошиндай қуйиб олишимиз керак. Агарки, бизга катта умид ва ишонч билан қарайдиган одамларнинг дастурхонида, оилавий аҳволида, рўзғор тебратишида, умуман, кундалик ҳаётида ижобий ўзгаришлар кўзга ташланмаса, бу аҳолининг ҳақли эътирози ва норозилигига олиб келиши табиий ҳол.

Шунинг учун ҳам биз қаерда, қайси лавозимда ишламайлик, раҳбарлик ишимизнинг самараси ва маҳсули охир-оқибатда ана шундай мезон билан ўлчанади, десак, айни ҳақиқатни айтган бўламиз»[3].

Эркинлаштириш жараёнлари бугунги кунда, энг аввало, иқтисодиётда, хусусан, кичик бизнес ва тадбиркорликда ижобий ўзга-

---

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон демократик тараққиётнинг янги босқичида. Т., «Ўзбекистон», 2005, 68-бет.
[2] *Каримов И.А.* Ўзбекистон демократик тараққиётнинг янги босқичида. Т., «Ўзбекистон», 2005, 69-бет.
[3] *Каримов И.А.* Ўзбекистон демократик тараққиётнинг янги босқичида. Т., «Ўзбекистон», 2005, 70-бет.

ришлар қилишга кўмаклашаётганини таъкидлар экан: «Бугун бу жараённи янада чуқурлаштириш учун нималар тўсиқ бўлмоқда, деган саволга Юртбошимиз: «Очиқ айтишим керак, бунга аввалambор бюрократик аппарат тўсқинлик қилмоқда»[1], деб жавоб беради.

Демак, иш бундай аҳволда давом этиши мумкин эмас. Бундай салбий ҳодисаларни тўлиқ бартараф этиш учун ***самарали ишлайдиган бошқарув тизимини шакллантириш*** лозим. «Ва бу тизим шундай ишлаши керакки, **бордию бирор-бир мансабдор шахс давлат сиёсатидан чекиниб, қонунга хилоф ишлар билан шуғулланадиган, ўз манфаатини давлат, халқ манфаатидан устун қўядиган бўлса, у кимлиги, кимнинг қариндоши, қайси раҳбарнинг оғайниси эканидан қатъи назар, муқаррар равишда жазосини олиши шарт. Яъни, бундай жазонинг муқаррарлигини шу одамдан юқори лавозимда ўтирганлар эмас, балки тизимнинг ўзи талаб этиши зарур»[2].**

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, давлатнинг хўжалик фаолиятига бевосита аралашувига чек қўйиш мақсадида йўналтирилган куч-ғайратлар нафақат катта иқтисодий, балки катта сиёсий аҳамиятга ҳам моликдир. Табиийки, бу ҳол маҳаллий ҳокимият органлари ролини оширишни кўзда тутади. Зотан, ижтимоий ҳаётни демократиялаш ҳокимият ва бошқарувнинг маҳаллий органлари — вилоят, шаҳар, туман ҳокимликларини мустаҳкамлаш ва энг муҳим халқ хўжалиги муаммоларини ҳал этишда уларнинг ролини оширишда ниҳоятда катта салмоққа эга бўлмоқда.

Мамлакатимизда давлат қурилиши ваа бошқарувини такомиллаштириш ишига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шунинг учун ҳам эндиликда юртимизда ҳокимиятнинг бўлиниши принципига амал қилинишини таъминлаш, қонун чиқарувчи ҳокимият ва жойлардаги вакиллик органлари бўлган вилоят, шаҳар ва туман кенгашларининг Конституция ҳамда қонунларда уларга берилган ваколат ва назорат вазифаларининг сўзсиз амалга оширилишига эришиш, айниқса, суд ҳокимиятининг мустақиллигини ва фақат қонунга бўйсунишини таъминлаш долзарб вазифалардан саналади.

Бинобарин, Президент Ислом Каримов алоҳида таъкидлаб ўтганидек: «Давлатнинг куч-қудрати бошқарувнинг барча ваколат-

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон демократик тараққиётнинг янги босқичида. Т., «Ўзбекистон», 2005, 72-бет.

[2] *Каримов И.А.* Ўзбекистон демократик тараққиётнинг янги босқичида. Т., «Ўзбекистон», 2005, 75-76-бетлар.

ларини ўз зиммасига олиши ҳамда давлат идораларининг ҳукм ва тазйиқ ўтказувчи орган сифатидаги вазифаларини кучайтириш билан белгиланмайди.

Давлатнинг куч-қудрати — аввало, демократик мустақил фаолият кўрсатиш учун шарт-шароит яратиш, фуқаролар ва жамиятнинг барча сиёсий, ижтимоий салоҳиятини рўёбга чиқариш, тадбиркорлик ва иқтисодий ташаббуслар эркинлиги учун зарур имкониятларни ташкил этиб бериш қобилияти билан ўлчанади»[1].

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Президентнинг сиёсий йўлининг муваффақияти, айниқса, у айни маҳалда ҳукумат бошлиғи бўлгани билан белгиланади, қолаверса, Президент билан маҳаллий ҳокимият органларининг ўзаро муносабатига боғлиқ бўлади. Президент бу йўлни белгилашда турли минтақалар, вилоятлар, туманлар манфаатлари ҳамда позицияларини албатта ҳисобга олиши лозим. Шундагина у бутун мамлакат бўйлаб кенг сиёсий базага эга бўлади, Президентнинг дастури эса умуммиллий даражада қўллаб-қувватланади.

Айни чоғда мамлакатимизда давлат ҳокимиятини ислоҳ қилиш марказий, вилоят, туман ҳокимият органларининг ҳамда давлат маъмуриятининг функциялари ҳамда ваколатларини аниқ тартибга солишни таъминлаш лозим бўлган қонунлар тизимини қабул қилиш билан чамбарчас боғлиқдир.

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда маъмурий бўлиниш ва бошқарув тузилмалари бўйсунишининг анча батартиб тизими вужудга келди, уларнинг вертикал ва горизонтал алоқалари белгиланди. Бошқарувнинг кўпгина бюрократик бўғинлари, демократик ва бозор ислоҳотларини амалга оширишда тўғаноқ бўлиб турга давлат ва идора тузилмалари ислоҳ қилинди ва тугатилди.

Қолаверса, марказда ва жойларда амалдаги ҳар бир бўғин ўз функцияси, ваколатлари ва масъулиятини чуқур англайдиган, буни юқори малака билан бажарадиган яхши самарали мехнизм сифатида фаолият кўрсата олмаётганини тан олиш лозим. Мазкур бошқарув органлари ижтимоий тараққиёт ва фуқаролар манфаатларини ҳимоя қилиш муаммоларини, иқтисодиёт ва тадбиркорликнинг муҳим ҳамда истиқболли масалаларини ҳал

[1] *Каримов И.А.* Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. 8-том. Т., «Ўзбекистон», 2000, 335-бет.

қилиш ўрнига кераксиз назорат ва маъмуриятчилик билан машғул бўлаётгани ҳам ачинарли. Шу билан бирга, давлат тузилмалари ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларидаги нохуш ҳолатлар – аҳоли кўз ўнгида ҳокимиятни обрўсизлантираётган порахўрлик, таъмагирлик ва коррупция кўринишларига қарши аёвсиз кураш олиб бориш лозим бўлади.

Қисқаси, эндиликда мамлакатимизда демократик принципларга асосланган, айниқса, амалдаги Конституция ва қонунларга мувофиқ фаолият юритадиган, ҳар қандай шароитда ҳам у ёки бу даражадаги мансабдор шахснинг субъектив хоҳиш-истагига қарам бўлмай, ишни барқарор ва фаол ташкил қиладиган, ўз моҳиятига кўра жамиятимизнинг олға силжишига халақит бераётган барча иллат ва эски асоратларни бартараф этишга қурби етадиган самарали тизимни вужудга келтириш бугунги куннинг энг муҳим ва долзарб вазифасидир.

6. ҲОКИМИЯТНИНГ БЎЛИНИШ МЕХАНИЗМИДА СУД ҲОКИМИЯТИ ҲАМДА ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ЭТИШНИНГ БОШҚА ОРГАНЛАРИ

Демократик ҳуқуқий давлатда ҳокимиятнинг учинчи тармоғи сифатида суднинг ўрни ва мавқеи ниҳоятда баланд бўлади. Давлат суд ҳокимиятини амалга ошириш учун судга катта ваколатлар беради. Шунга кўра суд ва судьялар мустақилдирлар ва фақатгина қонунга бўйсунадилар. Суд қарорларининг бажарилиши ҳамма учун мажбурийдир. Демак, суд ва судьялар давлатнинг юксак ишончига муносиб бўлишлари, ўз ваколатларини ҳалол, беғараз адо этишлари шарт. Шу маънода айтиш мумкинки, мустаққиллик йилларида мамлакатимиз судьялари ўзларига юклатилган ваколат доирасида халқимизнинг тинчлиги, осойишталиги ва барқарорлигини сақлашга хизмат қилиб келмоқда. Албатта, мамлакатимиз судлари мустақил суд сифатида ҳали ёш, аммо у энди оёққа туриб олган. Энди унинг қўлида ўзининг мустақил давлати томонидан қабул қилинган адолатли, халқпарвар, инсон ҳуқуқларини биринчи ўринга қўювчи Конституцияси ва қонунлари бор.

Аслида давлатнинг ажралмас қисми бўлган суд ҳозирги Ўзбекистон ҳудудида кўп асрлик тарихга эга. Узоқ ўтмишда – уч ярим минг йилдан зиёдроқ вақт илгари у қандай бўлганлиги тўғрисида,

афсуски, ишончли маълумотлар йўқ. Умуман эса, Ўрта Осиё халқларининг қадимги маданияти, турмуши, анъаналари ва ахлоқий асосларининг умумий тавсифидан келиб чиққан ҳолда, судьялик вазифасини обрў-эътиборли, нуфузли, ҳурматга сазовор, бой ҳаётий тажрибага эга кишилар бажаришган деб ҳисоблаш лозим. Чунки Ўзбекистондаги низоли, можароли ҳодисалар бўйича улар чиқарган қарорлар бенуқсон бажарилиши шарт деб тан олинган[1].

Ўрта Осиё ҳудудида минг йилдан зиёд вақт давомида шариат қонунларига амал қилган қозилик маҳкамалари (судлари), шунингдек, халқ урф-одатлари ва анъаналари нормаларига мувофиқ қарорлар қабул қилган бийлар маҳкамалари иш олиб боргани маълум. Аниқроғи, «Ўрта Осиё хонликларида шариат қоидаларига мувофиқ давлат бошлиқлари, хусусан, Бухорода амир, Қўқон ва Хивада хон олий суд инстанцияси ҳисобланиб, улар солиқлар тўламаганлиги, ғазнани талон-торож қилганлик, ҳокимият маъмурларига қаршилик кўрсатганлик ва шу каби қонунбузарликларга тааллуқли барча ишларни яккабошчилик тартибида кўриб чиққанлар. Барча бўғинлардаги қозиларни тайинлаш ҳам давлат бошлиғининг ваколатига кирган. Қозикалон олий судьялик инстанцияси ҳисобланиб, дин ва суд ҳокимияти унинг қўлида жамланган эди. Биринчи инстанциядаги суд сифатида қозикалон оғир жазо тайинланиши муқаррар бўлган жиноятлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқарди»[2].

Ўрта Осиё чор Россияси томонидан босиб олингач, бу ерда Россия империяси қонунларига амал қилувчи суд органлари тузилади. 1917 йилги октябрь тўнтаришидан кейин рўй берган воқеалар суд органлари фаолиятига янада жиддий таъсир кўрсатди. Натижада шўро тузумига хос судлар ва трибуналлар ташкил қилинди. Айни чоғда уларга, агар шўро тузуми манфаатларига зид келмаса, ўз фаолиятларида чор Россияси қонунларига амал қилишга ҳам рухсат этилди. Улар негизида аста-секин қатағон қилиш ва жазолаш йўналишидаги судлар шакллана бошлади.

Бундай шароитда судьялар ва одил судловнинг мустақиллиги тўғрисида асло гап бўлиши мумкин эмас эди, албатта. Шу боис биргина аср бошидаги «босмачилик» деб аталган миллий–озодлик ҳаракатида халқимиз 1.200.000 кишини қурбон берди, 1.500.000

[1] Қаранг: Судебная власть в Узбекистане: время реформ. Т., 2002, 191-бет.

[2] *Эшонова Ш.* Ўрта Осиё хонликларида суд тизими. // «Ҳаёт ва қонун», 2002, 18-бет.

киши шўро тузуми билан чиқиша олмай, Туркистондан бош олиб чиқиб кетди. 1.700.000 минг киши «босмачиларни қўллаб-қувватлаган»ликда айбланиб, Сибирга сургун қилинди[1].

Наридан-бери (тезкор) судлов – қатағон қилиш алоҳида кенгашлар ва ички ишлар халқ комиссарлиги вилоят бошқармаси бошлиғи, вилоят партия қўмитаси биринчи котиби ва вилоят прокуроридан иборат таркибдаги «учлик» томонидан таъминланарди. Шунингдек, «иккилик»лар, махсус ҳайъатлар (коллигиялар) ва махсус хизматлар ҳам иш олиб борганди.

Давлатимиз раҳбари И.А.Каримов «Шаҳидлар хотираси» ёдгорлик мажмуининг очилишида сўзлаган нутқида таъкидлаганидек: «Маълум 1937-1953 йилларда содир этилган бедодликни тасаввур этиш учун Ўзбекистон бўйича қарийб 100 минг киши қатағонга учраб, 13 минг нафари отиб ташланганини эслаш кифоя»[2].

«Кейинги сал кам бир ярим асирлик тарих мобайнида халқимиз ва юртимиз аввал чор Россияси, сўнгра эса шўролар истибдоди жабрини чекди. XX асрнинг 80-йиллари ана шу истибдод асрининг жабр-ситамларига тўла сўнгги даври сифатида тарих саҳифаларига битилди»[3]. Аниқроғи, 1980 йилларнинг иккинчи ярмида марказдан келган «десантчилар» «ўзбек иши», «пахта иши» номи билан терроrни амалга оширганини халқимиз ҳеч қачон унутмайди. Бинобарин, Ўзбекистонда гдлянчи ва ивановчилар томонидан 4,5 мингдан кўпроқ киши ноҳақдан-ноҳақ судланди, жабр кўрди. Қамоқхоналарда жой қолмаганидан судланганларнинг мингдан ортиғи ўттизинчи йилларда бўлганидек Шимолий колонияларга жўнатилди. Шундай қалтис бир пайтда дунё халқлари олдида халқимизнинг юзи ёруғ эканлигини баралла айтиш учун катта жасорат керак эди. Ана шундай жасорат 1989 йилнинг июнида республика раҳбарлиги лавозимига тайинланган И.А.Каримов сиймосида мужассам эди. У пахта ишларига қўполлик, зўравонлик билан ёндашилганлигини рўй-рост айтди.

Орадан кўп ўтмай «пахта иши»ни чуқур ўрганиш юзасидан махсус ҳайъат тузилиб, Ўзбекистон Олий судида қайта ўрганиб чиқилди. Гдлянчилар республикага етказилган зарар миқдорини бир неча юз баробар бўрттириб кўрсатгани ҳамда «пахта иши»

---

[1] Қаранг: Қабоҳат салтанати. Т., «Ўзбекистон», 1996, 25-бет.

[2] *Каримов И.А.* Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. 8-том. Т., «Ўзбекистон», 2000, 476-бет.

[3] Қабоҳат салтанати. Т., «Ўзбекистон», 1996, 5-бет.

бўйича судланганларнинг асосий қисми тергов ҳужжатлари бўйича ҳам, тергов хулосаси ва суд ҳукми бўйича ҳам айбсиз эканлиги аниқланди[1]. Бу асоссиз тарзда қатағонга дучор бўлган кишиларнинг ор-номуси, қадр-қиммати, покиза номи тикланганлигининг, ўзбек халқининг юзи ёруғ эканлигининг ёрқин ифодаси эди.

Юқоридаги каби ҳолатлар шўро ҳокимиятининг етмиш йилдан зиёд ҳукмронлиги даврида суд ҳокимияти муаммосини ишлаб чиқилмаганлиги у ёқда турсин, ҳатто пухталик билан об-рўсизлантирилганлигининг яққол нишонасидир. Зотан, авторитаризмга ва тоталитаризмга асосланган шўро давлати учун «ҳокимият бўлиниши» тушунчаси ҳам, шунинг баробарида «суд ҳокимияти» тушунчаси ҳам мутлақо бегона эди.

Буларнинг ҳаммаси тоталитар шўро ҳокимияти даврида суд, ўз моҳиятига кўра, «давлат аппаратининг мажбурлов муассасаларидан бири», «синфий зўравонлик ва ҳукмронлик»[2] органи бўлиб қолганлигининг исботидир.

Шуларни ҳисобга олган ҳолда суд ҳокимиятининг таърифи муаммоси, айниқса, муҳим назарий ва амалий аҳамиятга эга. Шу боис суд ҳокимиятидек мураккаб ва серқирра ҳодиса у билан боғлиқ барча тушунчалар илмий асосланган ҳолда таҳлил қилинишига эришишга тўла ҳақлидир. Зотан, бундай ёндашув суд ҳокимияти тушунчаси моҳиятига чуқурроқ кириб бориш, ушбу ҳодисанинг барча таркибий қисмларини аниқ ва изчил ёритиш имконини беради. Шу нуқтаи назардан ёндашадиган бўлсак, айтиш мумкинки, давлат органларининг инсон ва фуқаро ҳуқуқ ҳамда эркинликларини ҳимоя қилиш ва тиклаш мақсадида ҳуқуқий хусусиятга эга ижтимоий зиддиятларни алоҳида процессуал шаклда кўриб чиқиш ва ҳал қилишдан иборат алоҳида ҳуқуқдир. Суд ҳокимияти одил судлов (конституциявий, маъмурий, фуқаролик ва жиноят ишларини юритиш) шаклида амалга оширилади ҳамда ягона функцияси инсон ва фуқаронинг конституциявий ҳуқуқ ҳамда эркинликларини ҳимоялаш ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг суд ҳокимиятига бағишланган XXII бобида мамлакатимизда судлар мустақиллигини ва одил судловнинг бошқа принциплари амалга оширилишини кафолатловчи ғоят муҳим қоидалар мустаҳкамлаб қўйилган. Унга

[1] Қаранг: Қабоҳат салтанати. Т., «Ўзбекистон», 1996, 10-11-бетлар.

[2] *Вышинский А.Я., Ундревич В.С.* Курс уголовного кодекса. Т. 1, Судоустройство. М., 1936, 7-бет.

кўра, суд органларининг асосий функцияси одил судловни амалга оширишдан иборатдир. Шунинг учун ҳам Ўзбекистон Республикасида одил судлов суд ҳокимиятининг алоҳида ҳуқуқи ҳисобланади. Эндиликда мустақил суд ҳокимияти Ўзбекистонда халқ фаровонлиги ва эркинлигини, унинг ҳуқуқлари ва қадр-қимматини ҳимоялашни асосий мақсад қилиб қўйган давлат ҳокимиятининг муҳим таркибий қисмидир.

Бироқ шунга қарамай, умуман, тоталитар тузум даврида фуқаролар кенг оммаси томонидан суд жазоловчи орган, жазога тортувчи, ўч олувчи жой сифатида қабул қилингани боис ҳанузгача кўп ҳолларда шундай тушуниб келинмоқда. Шу муносабат билан биринчи чақириқ Олий Мажлиснинг олтинчи сессиясидаги нутқида Ўзбекистон Президенти шу ҳолатга эътиборни жалб қилиб, қуйидагиларни таъкидлаганини эслаш ғоят ўринли ҳисобланади: «Фуқароларнинг қонуний ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш судларнинг ва ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилиш органларининг фаолиятида асосий мазмунга айланмоғи керак.

Суд бўлди, деса биз кимдир жазо олди, деб тушунамиз. Суд бўлди деганда, одамлар ҳимоя қилинди, деган тушунча қачон онгимизга сингади?!

Суд жазоловчи органдан оддий одамларнинг ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилувчи органга айланиб, ҳақиқатан ҳам мустақил бўлиб қолиши лозим»[1].

Дарҳақиқат, мустақиллик йилларида кўпгина тушунчалар мазмуни ўзгарди. Эндиликда, ***СУД – бу жиноий, фуқаролик ва маъмурий ишларни муайян давлат қонунлари белгилаган процессуал тартибда ҳал этиш шаклида одил судловни амалга оширувчи давлат органидир,*** деган нуқтаи назар таркиб топиб бораётганлиги бугунги кунда ҳеч кимга сир эмас.

Албатта, суд ва суд тизими ҳақидаги тасаввурлар ривожининг барча босқичларида улар фаолияти тўғридан-тўғри ***одил судлов***ни амалга ошириш билан боғланарди. Ҳатто, тоталитар шўро тузуми даврида шаклланган нуқтаи назарларга кўра, «одил судлов – қонунни суд орқали қўллашнинг махсус тури», деган қараш мавжуд эди. Одил судловнинг объектив воқеликка анча яқин бошқа таъриф-тавсифлари ҳам бўлган. Бироқ, бошқа нарса – ҳуқуқ фанида «суд» ва «одил судлов» тушунчалари уларни яхлит ҳолда

[1] *Каримов И.А.* Янгича фикрлаш ва ишлаш – давр талаби. 5-том. Т., «Ўзбекистон», 1997, 127-бет.

бирлаштирувчи суд ҳокимиятидан анча олдин тадқиқ қилинганди. Шуниси ажабланарлики, мустабид тузум даврида (яъни ҳокимиятнинг бўлиниш принципи юридик мустаҳкамланиши мавжуд бўлмаган бир пайтда) ҳам суд ҳокимияти «одил судловни амалга оширувчи давлат суд органлари тизими» сифатида таърифланарди.

Мустақиллик қўлга киритилгандан ҳамда Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ҳокимиятнинг бўлиниш принципи мустаҳкамлаб қўйилгандан кейин ушбу тушунчага муносабат ўзгарди. Мана, ҳозирги вақтга келиб, кўпчилик олимлар, ***суд ҳокимияти, ҳуқуқ ҳақидаги мунозараларни суд мажлисларида ошкора, тортишувлар асосида, одатда, коллегиал тарзда кўриб чиқиш ва ҳал этиш йўли билан амалга ошириладиган давлат ҳокимиятининг махсус, мустақил тармоғидир,*** деган таърифга қўшиладилар.

Даъволарни ҳал этиш, шунингдек, айбдор шахсни жазоловчи ҳукм чиқариш (суд ҳокимияти органларининг функциялари) муносабати билан ҳақиқатни қарор топтириш муаммоси юзага келади. Албатта, фалсафий маънода ҳақиқат — етишиб бўлмайдиган категория. Мутлақ ҳақиқат бўлмайди, дейишади файласуфлар.

Ҳуқуқда эса бу ҳақиқат «юридик оқибатларга олиб келувчи факт», яъни юридик оқибатларга олиб келувчи ҳодиса, воқеа деб номланади. Бунда фақат судгина ушбу фактни аниқлаш юридик ҳуқуқига эга бўлган ва унга юридик маъно берадиган ягона ҳокимият органи ҳисобланади. Бу, улар қандай аҳамиятга моликлигидан қатъий назар, ҳар қандай суд қарорлари учун асос бўлиб хизмат қилади. Ҳокимиятнинг биронта бошқа органининг шундай ҳаракатларни содир этишга ҳақи йўқ.

Оммавий ҳимоя органлари ва усуллари воситасида фуқароларнинг хусусий манфаатларини муҳофаза қилиш факти ҳам муҳим аҳамиятга эга. Айни пайтда бундай ёндашув инсон ва фуқаро ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоялаш, уларни энг юксак даражада рўёбга чиқариш учун шарт-шароитлар яратиш асосий мақсади бўлган органлар тизими сифатида давлатга замонавий муносабатда бўлишнинг умумий концепциясига мос келади.

Юқорида таъкидлаганимиздек, Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ҳокимиятнинг ушбу тармоғига «Ўзбекистон Респуб-

ликасининг суд ҳокимияти» деб номланган XXII боби бағишланган бўлиб, унинг тегишли қоидаларига биноан, суд давлат ҳокимиятининг мустақил тармоғи ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг суд тизими беш йил муддатга сайланадиган Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди, Ўзбекистон Республикаси Олий суди, Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик суди, Қорақалпоғистон Республикасининг Олий суди, Қорақалпоғистон Республикасининг Олий хўжалик судидан, шу муддатга тайинланадиган вилоят судлари, Тошкент шаҳар суди, туман, шаҳар ва хўжалик судларидан иборат.

Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимиятлар ҳужжатларининг конституцияга мувофиқлиги тўғрисидаги ишларни қараб чиқади.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди – фуқаролик, жиноий ва маъмурий судлов ишлари соҳаларида суд ҳокимиятининг олий органи ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди – Қорақалпоғистон Республикаси Олий суди, вилоятлар, шаҳар ва туман судларининг судлов фаолияти устидан суд назорати олиб бориш ҳуқуқига эга.

Мулкчиликнинг турли шаклларига асосланган корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ҳамда тадбиркорлар ўртасидаги, иқтисодий соҳада ва уни бошқариш жараёнида вужудга келадиган хўжалик низоларини ҳал этиш ***Олий хўжалик суди*** ва қуйи хўжалик судлари томонидан уларнинг ваколатлари доирасида амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикасининг «Судлар тўғрисида»ги Қонуни шу маънодаги изчил ва бир мақсадга йўналтирилган қонун чиқарувчилик фаолиятига ёрқин мисол бўла олади. Бу Қонун одил судловни амалга ошириш тўғрисидаги жаҳон ва миллий тасаввурларнинг энг яхши анъаналарига асосланган бўлиб, илғор хорижий амалиётни ҳамда БМТнинг адолатни ва сўзсиз қонун устуворлигини таъминлаш бўйича тавсияларини ўзида мужассамлаштирган.

«Судлар тўғрисида»ги Қонунда унинг олдинги қонунчиликдан туб, асосий фарқи очиб берилади. Уларнинг энг асосийси – судларга қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимиятлардан, сиёсий партиялар ва бошқа жамоат ташкилотларидан мустақил иш юритувчи суд ҳокимияти мақоми берилганлигидир. Ўзбекистонда одил судлов – суд ҳокимиятининг алоҳида ҳуқуқи ҳисобланади.

Эндиликда суд – юксак конституциявий ҳуқуқлар ва мажбуриятларни ўзида мужассамлаштирган мустақил ҳокимият сифатида фуқаролар ва юридик шахслар ҳуқуқлари ҳамда эркинликларига риоя этилишининг ишончли кафолати бўлиб қолди.

Айниқса, мустақил давлат, унинг ҳуқуқий тизими шаклланаётган бир даврда суд ҳокимиятининг олий органи – Олий суднинг аҳамияти янада ортиб кетади.

Умуман, бутун суд ҳокимиятининг фаолияти фуқароларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклашни таъминлашга, жиноий ишларда эса бирон айбсиз одам маҳкум этилмаслиги, жиноят содир этган киши эса – адолатли жазога тортилишига йўналтирилиши даркор.

Бошқа вазифаларни бажаришдан ташқари суд фаолияти ижтимоий адолатни, фуқароларнинг тинч-тотувлиги ва ҳамжиҳатлилигини таъминлаш, қонунчилик ва ҳуқуқ-тартиботни мусатҳкамлашга йўналтирилгандир.

Судлар фуқароларимизни ҳимоя ҳуқуқи ва айбсизлик презумпцияси билан таъминлайди. Яқин-яқинларгача собиқ иттифоқ қонунчилигида бу принцип аниқ тавсифини топмаганди. Айнан шу принципнинг бузилиши эса, юқорида эслатиб ўтганимиздек, 30—50-йиллардаги оммавий қатағонларнинг юз бериши ҳамда «пахта иши», «ўзбеклар иши» бўйича фуқаролар ҳуқуқларининг қўпол равишда поймол этилишига олиб келганди.

Энди мазкур ҳодисалар ҳеч қачон такрорланмаслиги аниқ, чунки инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ғояси олий қонун чиқарувчи ҳокимият – Олий Мажлис фаолиятининг доимий диққат марказида турибди. Бундай топшириқ мамлакатимиз Президенти томонидан берилган. «Ҳар қандай қонун, ҳаракат соҳасидан қатъи назар, – деб таъкидлайди Юртбошимиз, – ишлаб чиқилаётган ва муҳокама этилаётган пайтда инсоннинг асосий бузилмас ҳуқуқларига қанчалик мос келишига алоҳида эътибор қаратиш зарур. Ана шу тамойилларга оғишмай риоя этган ҳолдагина биз чин маънодаги ҳуқуқий, адолатпарвар давлат қуришга эриша оламиз. Яқин кунларда ташкил қилиниши лозим бўлган Конституцион суд ўз фаолиятида ана шу тамойилга амал қилиши керак. Суд, ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари ва табиийки, давлат аппарати ҳам шу қоидага бўйсуниши тақозо этилади»[1].

[1] *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 17-бет.

Шундай бўлиши табиий. Зеро, давлат ва давлат ҳокимиятининг барча тармоқлари ўз фаолиятини инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва қўриқлаш ишига сафарбар қилгандагина ўз вазифасини тўғри бажарган бўлади.

Демак, ***суд ҳокимият***нинг мазмунини ***ҳақиқатни аниқлаш, адолатни тиклаш, даъволарни ҳал этиш ва айбдорларни жазолашга йўналтирилган, қарорлари тегишли барча шахслар томонидан бажарилиши мажбурий бўлган, қонунда кўзда тутилган ҳокимият ваколатларига эга махсус давлат органлари тизимидан иборат мустақил очиқ-ҳуқуқий тузилма*** сифатида таърифлаш мумкин.

Агар бошқа барча тушунчалар мазмунига келсак, аввалambор, ***<u>суд</u> – бошқа оммавий ва хусусий ҳуқуқий тузилмалардан мустақил суд ҳокимияти органи бўлиб, унинг фаолияти ҳақиқатни аниқлаш, адолатни тиклаш, низоларини ҳал этиш ва қонунда белгиланган тартибда айбдорларни жазолашга йўналтирилган.***

<u>Одил судлов</u> эса фақат судларгагина хос бўлган, суд ҳокимияти органлари томонидан ҳуқуқли ваколатларини амалга ошириш шакли ҳисобланиб, суд қарорларини қабул қилиш билан якунланади ва бу қарорлар кимларга нисбатан чиқарилган бўлса, ўша шахсларга нисбатан қўлланиши мажбурийдир.

Айни пайтда ***<u>суд тизими</u> муайян давлат суд муассасаларининг ташкил этиш ва фаолиятнинг ягона принципларига асосланган, мақсад ва вазифаларининг бирлиги билан ўзаро боғланган, юқори турувчи суд органини ажратиш имконини берадиган ваколатга эга бўлган мажмуи*** сифатида таърифланиши ўринли ҳисобланади.

Ушбу таърифлар натижада, ***биринчидан,*** давлат ҳокимияти органлари бутун тизимини, бу тизим мукаммаллиги, фаолиятининг бирлиги ва самаралилигини баҳолашга комплекс ёндашиш имкони туғилади. ***Иккинчидан,*** тизимнинг етишмаётган ёки ортиқча бўғинларини аниқлаш ҳамда улар ўзаро алоқаларини таъминлаш мумкин бўлади. ***Учинчидан,*** суд тизими барча бўғинлари фаолиятини ҳуқуқий тартибга солишда қарама-қаршиликлар, нуқсонлар бартараф этилади. ***Тўртинчидан,*** энг муҳими – суд ҳокимиятини шу тариқа комплекс таърифлаш ҳокимият бўлинишида унинг ўрнини янада аниқроқ белгилаш, уни ҳокимиятнинг бошқа тармоқларидан фарқлаш имконини беради.

Маълумки, дастлаб иккинчи чақириқ Олий Мажлиснинг биринчи сессиясида суд-ҳуқуқ соҳасидаги ислоҳотлар устувор масала қилиб қўйилганди. Шундан буён мамлакатимизда ***ҳокимиятнинг учинчи тармоғи ҳисобланмиш суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш ва янада эркинлаштириш***га алоҳида аҳамият бериб келинмоқда.

Аввалambор, шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, бугунги кунда Ўзбекистонда судьялар мустақилдирлар ва фақат қонунга бўйсунадилар. Судьяларнинг одил судловни амалга ошириш борасидаги фаолиятига бирон-бир тарзда аралашишга йўл қўйилмайди ва бундай аралашиш қонунга мувофиқ жавобгарликка сабаб бўлади. Судьяларнинг дахлсизлиги қонун билан кафолатланади. Судьялар сенатор, давлат ҳокимияти вакиллик органларининг депутати бўлиши мумкин эмас. Судьялар сиёсий партияларнинг аъзоси бўлиши, сиёсий ҳаракатларда иштирок этиши, шунингдек, илмий ва педагогик фаолиятдан ташқари ҳақ тўланадиган бошқа бирон-бир фаолият турлари билан шуғулланиши мумкин эмас. Судья ваколат муддати тугагунга қадар судьялик вазифасидан қонунда кўрсатилган асослар бўлгандагина озод этилиши мумкин.

Суд ҳокимияти чиқарган ҳужжатлар барча давлат органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуқаролар учун мажбурийдир.

Агар давлат кучли суд тизимига эга бўлса, давлатнинг ўзи ҳам кучли бўлади, чунки ҳокимиятнинг қонунчилик ва ижро этувчи органлари ўзлари қабул қилган қарорларни бажаришга камроқ куч-ғайрат сарфлайди ва ноҳуқуқий воситалар ёрдамида иш кўриш имкониятидан маҳрум бўлади. Ҳуқуқий асосларда ва демократия принципларига мос равишда фаолият кўрсатувчи самарали адлия тизимини шакллантириш мақсадида мамлакатда суд-ҳуқуқ тизими ислоҳоти ўтказилмоқда. Бу жараён, биринчи галда, суд ҳимоясининг универсаллигини (ўзбошимчалик ва зўравонликнинг ҳар қандай кўринишларидан ҳимояланиш имкониятини), одил судловнинг барча учун баробарлигини, ҳуқуқлар ва қонуний манфаатларни суд тартибида ҳимоя қилишнинг тезкорлигини, суд қарорларининг қатъий ижросини таъминлаш лозим.

Ўзбекистонда ҳуқуқий давлат барпо этиш вазифаси одил судловни амалга ошириш соҳасида туб ўзгартиришлар қилишни – уни давлат ҳокимиятининг чинакам мустақил ва эркин тармоғига айлантиришни талаб этади. Демак, суд ҳокимияти давлат

ҳокимиятининг мустақил ва эркин тармоғи сифатида самарали фаолият кўрсатишини таъминлаш муаммоси тўлиқ ҳал этилиши даркор.

Шунинг учун ҳам фақат суд ҳокимияти (қонун чиқарувчи ҳокимият ҳам, ижро этувчи ҳокимият ҳам эмас) одил судловни амалга оширади. Суд мустақиллигининг кафолати ҳам, фуқаролар ва умуман давлатчилик ҳуқуқ ҳамда эркинликлари кафолати ҳам айни шунда. Зеро, суд адолатпарварлик принципини рўёбга чиқаришигина эмас, балки қонун ижодкорлиги жараёнида муайян даражада ҳакам сифатида ҳам намоён бўлиши даркор. Бинобарин, суд ҳокимиятнинг бир йўла бошқа икки тармоғига нисбатан ҳам «чеклаш ва мувозанат» тарзида рўй кўрсатади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 106-моддасида: «Ўзбекистон Республикасида суд ҳокимияти қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимиятлардан, партиялардан, бошқа жамоат бирлашмаларидан мустақил ҳолда иш юритади», – дейилади.

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, ***биринчидан***, ўтган йиллар мобайнида мамлакатимизда ҳуқуқий демократик давлатни шакллантиришнинг муҳим таркибий қисми бўлган суд-ҳуқуқ тизими қурилишининг мутлақо янги Концепцияси амалиётига татбиқ қилинди. Булар қуйидагиларда ўз ифодасини топади:

а) судларнинг жиноий, фуқаролик ва хўжалик ишлари бўйича ихтисослашуви амалга оширилди;

б) қонунчиликка биноан суд ишларини апелляция ва кассация тарзида кўриб чиқиш институти жорий этилди;

в) тергов-суриштирув ва кишиларни ҳибсда сақлаш муддатлари сезиларли даражада қисқартирилди, ишларни судларда кўриб чиқишнинг қатъий муддатлари белгиланди.

Иккинчидан, суд соҳасида кадрларни танлаш ва тасдиқлашнинг самарали ва демократик ҳуқуқий механизми яратилди, суд қарорларини ижро этиш бўйича департамент фаолият кўрсатмоқда.

Учинчидан, прокуратура органларининг суд жараёнига аралашувини жиддий чеклаш бўйича қонунчилик нормаларига зарур ўзгартишлар киритилди. Умуман, прокуратура органлари, давлатимиз раҳбарининг фикрича, «жазоловчи идора эмас, биринчи навбатда, фуқаролар манфаатини, жумладан, уларни давлат тазйиқидан ҳам ҳимоя қиладиган орган бўлиши керак. Тасаввур қилиб

кўринг, одамларнинг онгида чуқур илдиз отган қарашларни ўзгартириш, ҳуқуқ-тартибот ходимлари, бутун адлия идоралари давлат манфаатларини эмас, фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишига эришиш учун қанчалик катта, аниқ мақсадларга йўналтирилган ишларни амалга ошириш даркор»[1].

«Бугунги кунда суд жараёнида тортишув тамойили, яъни прокурор билан адвокат ҳуқуқларининг тенглиги таъминланмоқда»[2], – бу ижобий ҳолдир.

Тўртинчидан, мамлакат жиноий қонунчилигини эркинлаштириш бўйича муҳим чоралар амалга оширилди.

Бешинчидан, жиноятлар таснифи ўзгартирилди, ўта оғир бўлмаган тоифага кирувчи ва ижтимоий хавфли бўлмаган жиноий ҳаракатлар таркиби сезиларли даражада кенгайтирилди.

Олтинчидан, одил судловни амалга ошириш шакли бўлган ярашув институти жорий этилди.

Албатта, суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилишда амалга оширилган ишларнинг салмоғи катта, шу билан бирга, бу соҳада ҳали ечимини кутиб турган жиддий муаммолар борлигини ҳам инкор этиб бўлмайди.

«Суд – одил судловнинг олий нуқтаси ва унинг ролини ошириш ҳуқуқий давлат барпо этиш йўлидаги қонуний жараён. Шу муносабат билан прокуратура ваколатларининг бир қисмини судларга ўтказиш ҳозирги замоннинг мантиқий талабидир. Ва бу, энг аввало, инсоннинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини, дахлсизлигини чеклаш билан алоқадор масалаларга тегишлидир»[3].

Жиноий ва процессуал қонунчилигимизнинг дастлабки тергов ва судгача бўлган жараён устидан суд назоратини кучайтириш билан боғлиқ айрим қоидаларни кўриб чиқиш зарурати ҳам ҳал этилмаган яна бир муаммодир.

Шунингдек, чет эл тажрибасини ҳисобга олиб, шахсни ушлаб туриш, ҳибсга олиш, шунингдек, бошқа процессуал мажбурий чораларни қўллаш учун санкция бериш ҳуқуқларини ҳам судларга ўтказиш бўйича тадбирлар белгиланмоқда. Бироқ бу жараён оддий

---

[1] *Каримов И.А.* Империя даврида бизни иккинчи даражали одамлар, деб ҳисоблашар эди. Т., «Ўзбекистон», 2005, 18-бет.

[2] *Каримов И.А.* Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. Т., «Ўзбекистон», 2005, 44-бет.

[3] *Каримов И.А.* Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. Т., «Ўзбекистон», 2005, 47-бет.

бўлмасдан, ҳам суд тизими, ҳам ҳуқуқ-тартибот ва прокуратура органлари томонидан пухта ишлаб чиқилиши даркор.

Суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ этиш жараёнида ҳал этилиши лозим бўлган яна бир масала — бу жазолаш тизимидан ўлим жазосини чиқариб ташлашдир. Бунда гап ўлим жазосига мораторий қўллаш ҳақида эмас, балки уни бутунлай бекор қилиш ҳақида бориши лозим. Мустақиллик йилларида ўлим жазоси қўлланилиши мумкин бўлган жиноятлар таркиби 33 дан 2 тагача қисқарди. Эндиликда террорчилик ҳамда оғирлаштирувчи вазиятларда қасддан одам ўлдирганлик учунгина ўлим жазоси берилиши кўзда тутилган. Бунинг учун камида икки-уч йил вақт керак. Биринчи навбатда, аҳоли ўртасида кенг тушунтириш ишларини олиб бориш лозим. Чунки бугунги кунда уларнинг кўпчилиги ўлим жазосининг бекор қилинишига қарши. Иккинчидан, умрбод қамоқ жазосини ўташга ҳукм қилинадиган шахслар учун тегишли жойлар қуриш керак бўлади.

Бинобарин, давлатимиз раҳбарининг 2005 йил 1 августдаги «Ўзбекистон Республикасида ўлим жазосини бекор қилиш тўғрисида»ги Фармони мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини устувор қадрият сифатида мустаҳкамлаш йўлида қўйилган навбатдаги хайрли қадам бўлди, десак, асло янглишмаган бўламиз.

Айни пайтда суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларининг масъулиятини кучайтириш муҳим вазифа ҳисобланади. Зотан, Юртбошимиз бу соҳада хизмат қиладиган ходимларнинг профессионал ва фуқаролик бурчини, ўз вазифасини қанчалик ҳалол, ситқидилдан бажариши бутун ҳокимиятнинг обрў-эътибори ва халқимизнинг адолатга ишончи қай даражада бўлишини белгилашини кўрсатади.

Юқорида қайд этиб ўтганимиздек, прокуратура ҳам, милиция (ИИВ органлари) ҳам суд органлари тизимига кирмайди. Лекин уларнинг ҳаммаси, шу жумладан, Миллий хавфсизлик хизмати ҳам, ***ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари гуруҳи***ни, яъни давлат ҳокимияти механизмининг қисмларини ташкил этади. Ҳуқуқий давлатни барпо этиш, тинчлик ва хавфсизликни таъминлашда уларнинг аҳамияти бениҳоя катта. Шу ўринда прокуратура ва миллий хавфсизлик органлари тўғрисида қисқача тўхталиб ўтамиз.

Прокуратура. Баъзи мамлакатларда у суднинг таркибий қисми ҳисобланади, лекин кўпчилик мамлакатларда судлардан ташкилий жиҳатдан ажратиб қўйилган. Прокуратуранинг вазифаси, одатда, жиноятларни текшириш ва тергов қилиш, ҳуқуқ-тартиботни бузганларга нисбатан чоралар кўришдан иборат. Қамоққа олишга рухсат бериш ҳам прокуратура функцияга киради. Прокуратура судларда айбловни қўллаб-қувватлайди, мамлакатда қонунчиликка риоя этилиши устидан назорат фукнциясини амалга оширади. Суд ҳокимиятини амалга оширишда прокуратура ёрдамчи вазифани ўтайди, лекин шунга қарамай, унинг фаолияти ҳуқуқий давлатда қонунчиликни таъминлаш учун зарурдир.

Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида прокуратурага алоҳида XXIV боб бағишланган. Унинг 118-моддасида қуйидагиларни ўқиш мумкин: «Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қонунларнинг аниқ ва бир хил бажарилиши устидан назоратни Ўзбекистон Республикасининг Бош прокурори ва унга бўйсунувчи прокурорлар амалга оширади».

Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори Ўзбекистон Президенти томонидан тайинланади. Қорақалпоғистон Республикасининг прокурори Ўзбекистон Республикасининг Бош прокурори билан келишилган ҳолда Қорақалпоғистон Республикасининг олий вакиллик органи томонидан тайинланади. Вилоятларнинг прокурорлари, туман шаҳар прокурорлари Ўзбекистон Республикасининг Бош прокурори томонидан тайинланади. Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг, Қорақалпоғистон Республикаси прокурорининг, вилоят, туман ва шаҳар прокурорларининг ваколат муддати – беш йил.

Ўзбекистон Республикаси Прокуратураси прокурор назоратини олиб боради, жиноятчиликка қарши кураш самарадорлигини таъминлаш мақсадида тезкор-қидирув фаолиятини, суриштирув ва дастлабки терговни амалга оширадиган тегишли органларнинг фаолиятини мувофиқлаштиради, жиноятлар юзасидан дастлабки тергов олиб боради, судларда жиноят ишлари кўриб чиқилаётганда давлат айбловини қувватлайдилар.

Прокуратура органларининг тизими қуйидагилардан иборат: Ўзбекистон Республикаси Бош Прокуратураси; Қорақалпоғистон Республикаси Бош прокуратураси; вилоятлар ва Тошкент шаҳар прокуратуралари; туманлар ва шаҳарлар прокуратуралари; вилоят

прокуратураларига тенглаштирилган Ўзбекистон Республикаси Транспорт прокуратураси; туман прокурорларига тенглаштирилган ҳарбий округлар, ҳудудий ҳарбий, транспорт ва ихтисослаштирилган прокуратуралар. Ўзбекистон Республикаси прокуратураси ҳузурида Солиққа оид жиноятларга қарши курашиш департаменти ва унинг жойлардаги бўлинмалари фаолият кўрсатади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 120-моддасига мувофиқ: «Ўзбекистон Республикаси республика прокуратура органлари ўз ваколатларини ҳар қандай давлат органлари, жамоат бирлашмалари ва мансабдор шахслардан мустақил ҳолда, фақат қонунга бўйсуниб амалга оширадилар.

Прокурорлар ўз ваколатлари даврида сиёсий партияларга ва сиёсий мақсадларни кўзловчи бошқа жамоат бирлашмаларига аъзоликни тўхтатиб турадилар».

Шу ўринда қуйидаги жиҳатга эътиборингизни қаратишни истардик: «1992 йилнинг 28 февралида Ўзбекистондаги барча ҳарбий прокуратура органларининг мустақил Республика Прокуратураси таркибига қўшилиши ҳақида Президент Фармонига имзо чекилди. Мазкур сана мамлакат ҳарбий прокуратураси тарихида янги саҳифа очди.

...Дастлабки йилларда ҳарбий прокуратура органлари тизими Қуролли Кучлар ҳарбий прокуратураси, Тошкент, Чирчиқ, Фарғона, Термиз, Нукус, Самарқанд гарнизонлари, Ҳарбий Ҳаво кучлари ва Ҳаво ҳужумига қарши мудофаа қўшинлари ҳарбий прокуратураларидан ташкил топди. Уларни фаолият кўлами ҳам унча катта бўлмаса-да, ҳудудий жиҳатдан кўплаб муаммолар мавжуд эди.

Бу эса мазкур соҳа ва Қуролли Кучлар тизимида босқичма-босқич ислоҳотлар ўтказиш зарурлигини кўрсатарди. Ана шу ҳаётий заруриятнинг натижаси ўлароқ, Қуролли Кучлар тизимида янги ҳарбий тузилмалар ташкил этилди. Шунингдек, ҳарбий қўшинларнинг мамлакат ҳудудида қайта жойлашуви ҳам амалга оширилди. Бундай ўзгаришлар ҳарбий прокуратура органлари фаолиятига ҳам таъсир кўрсатади, албатта. Янги гарнизон ҳарбий прокуратуралари тузилиши бунга яққол далилдир»[1].

Миллий хавфсизлик органлари. XXI аср бошларида ҳам халқаро хавфсизлик ва барқарорлик ҳозирги дунёда асосий

[1] *Деҳқонов Б.* Ҳарбий ҳуқуқшунослик истиқболлари. // «Инсон ва қонун», 2002 йил 26 февраль.

муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Бу даврнинг аввалги даврдан фарқи шундаки, эндиликда «совуқ уруш» ва унинг асоратлари ва хуружлари ўрнига халқаро террорчилик ва экстремизм, тажовузкор миллатчилик ва сепаратизм жаҳон саҳнасига чиқмоқда[1].

Аслида, хавфсизлик ижтимоий тангликка эришиш ва уни қўллаб қувватлаш заруратидан келиб чиқади. Шу маънода: «Хавфсизлик – шахс, ижтимоий гуруҳлар, давлат, жамият қадр-қимматининг, шаънининг, яшаш муҳитининг, умуман олганда, цивилизациянинг ҳимояланган ҳолати»[2]. Миллий хавфсизлик эса, бизнингча, кўпроқ мамлакатнинг эркин, мустақил ва тинч ривожланиши учун ташқи шарт-шароитларни таъминлашни билдиради.

Шунинг учун ҳам биринчи чақириқ Олий Мажлиснинг биринчи сессиясида Ўзбекистоннинг давлат мустақиллигини мустаҳкамлашни таъминлаш асосий вазифалардан бири сифатида таъкидлаб ўтилди. Шу муносабат билан мамлакатимиз миллий хавфсизлигининг кенг қамровли концепциясини ишлаб чиқиш, унинг асосларини белгиловчи қонунларни яратиш ғоят долзарблигига эътибор қаратилди. Бундай концепциянинг зарурлигини қатор сабаблар тақозо этади, улар орасида қуйидагиларни санаб ўтиш мумкин:

• Ер юзида инсоннинг яшашига бевосита хавф-хатарнинг кучайиши — ялпи ядро уруши, экологик инқироз, биогенетик наслнинг бузилиши хавфи;

• энг янги технологияларни яратиш ва улардан фойдаланиш қобилияти ва уларни ҳимоя қилиш аҳамиятининг ошиб бориши;

• бизни ўраб турган ва манфаатлари бизга мос келмайдиган мамлакатлар мавжудлиги шароитида Марказий Осиё минтақасида хавфсизликнинг умумий таркибининг йўқлиги;

• мусулмон дунёсидаги айрим кучли мамлакатлар манфаатларининг номутаносиблиги туфайли минтақамизда тўқнашувларнинг келиб чиқиши мумкинлиги. Беқарорлик ва хавф-хатарнинг икки ўчоғи – Тожикистон ва Афғонистон айнан шу минтақада жойлашган[3].

---

[1] Қаранг: *Каримов И.А.* Ватан равнақи учун ҳар биримиз масъулмиз. 9-том. Т., «Ўзбекистон», 2001, 105-112-бетлар.

[2] *Митрохин В.И.* Концептуальные основы стратегии национальной безопастности России. // «Народы России: возрождение и развитие».

[3] Қаранг: *Пахрутдинов Ш.* Таҳдид ҳалокатли куч. Т., 2001; *Асомиддинов Б.* Ғирром уруш кирдикорлари. // «Ҳуррият» газетаси. Туркум мақолалар. Февраль-октябрь, 2000; *Тошев С.* Хавфсизлик: тушунча ва моҳият. //

Мамлакатимиз Президентининг таъкидлашича: «Ўзбекистон Республикасининг ҳаётий муҳим манфаатлари, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ташқи ва ички таҳдидлардан кафолатланган тарзда ҳимояланганлигини билдирадиган миллий хавфсизлик — комплекс тадбирлар тизимидир. Унда кучли давлат билан бир қаторда, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари амалга ошираётган фаол ишлар, шунингдек, турли нодавлат тузилмаларининг кенг тармоғи миллий хавфсизликни таъминлашнинг зарур ва муҳим таркибий қисмларига айланиб бормоқда»[1].

Модомики давлат миллий хавфсизликни таъминлаш соҳасидаги асосий масъулиятни ўз зиммасига олар экан, аввалambор, давлат ҳокимияти органларини ислоҳ қилиш муаммоларига эътиборни кучайтириш, ҳокимиятнинг марказдан жойларга ўтиш жараёни минтақавий сепаративизмга олиб келишининг олдини олиш зарур, айни пайтда жамият ҳаётини демократиялаш турли шиорлар остида сиёсий экстремизмнинг авж олиши учун асос бўлмаслиги даркор. Қолаверса, ижтимоий тараққиёт жараёнларида давлатнинг роли пасайиши эмас, балки янада аниқроқ юзага чиқиши, истиқболли йўналишлар белгиланиши ва уларда яқин келажакда давлатнинг етакчилик роли сақланиб қолиши лозим. Бу каби жиҳатлар ҳозирги пайтда миллий хавфсизлик, мамлакатнинг суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини таъминлашга биринчи галда ташқи кучлар кўпроқ таҳдид солаётгани боис янада долзарб аҳамият касб этади.

Ўзбекистон жаҳон ҳамжамиятида ўзининг муносиб ўрнини эгаллаши, ўз давлатчилигини барпо этиши, шундай мураккаб ва нотинч дунёда ўз мустақиллигини мустаҳкамлаши керак. Шу муносабат билан барқарорлик ва давлат хавфсизлиги кафолатларини аниқлаш ва таъминлаш ғоят муҳим аҳамиятга эга. Бунда қуйидагилар муҳим ҳисобланади:

Биринчи. Ўзбекистон жаҳон ҳамжамияти ва давлатлараро хавфсизлик тизимида ўз ўрнини топиши (ЕХҲТ, БМТда иштирок этиши) керак.

Иккинчи. Самарали сиёсий макон ҳосил қилувчи мустаҳкам давлатлараро битимлар тизимини яратиш.

Ўзбекистонда политология. Т., «Шарқ», 2002 ва бошқалар.

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. Т., «Ўзбекистон», 1997, 161-бет.

Учинчи. Тузилган давлатлараро битимларга оғишмай риоя қилиш.

Тўртинчи. Ташқи сиёсатни мафкуралаштиришдан тўла воз кечиш.

Бешинчи. Ўзбекистон қўшилмаслик ҳаракатининг аъзоси сифатида ҳеч қандай блокларга кирмаслиги.

Олтинчи. Ўзбекистоннинг коллектив хавфсизлик тизимида иштирок этиши.

Еттинчи. Энг яқин қўшниларимиз – Марказий Осиёдаги давлатлар билан ҳар томонлама жипс ҳамкорлик қилиш.

Саккизинчи. Армиямиз, Қуролли Кучларимиз, ҳарбий доктринамиз.

Тўққизинчи. Жамиятнинг ижтимоий-психологик, маънавий-ахлоқий, маданий ва тарихий илдизларига таяниш[1].

Миллий хавфсизлик тизими, албатта, махсус давлат органлари бўлишини тақозо этади. Миллий хавфсизлик хизмати шундай органдир. Конституция 93-моддасининг 24-бандига мувофиқ, Миллий хавфсизлик хизматини Ўзбекистон Республикаси Президенти шакллантиради. Шу боис Президент мазкур хизматнинг самарали ишлашига катта аҳамият бериб келмоқда.

Маълумки, миллий хавфсизлик тизими учун хавф-хатарнинг олдини олиш ва уни бартараф этишда олдиндан чора кўриш услубини қўллаш мақсадга мувофиқ. Айни пайтда чуқур ва кенг миқёсли таҳлил қилишга йўналтирилган тадқиқот ва ахборот марказларини тузиш ҳам ғоят муҳим. Бунда давлатдаги олий мансабдор шахсларнинг маслаҳат органи бўлмиш Хавфсизлик Кенгаши зарур восита сифатида салмоқли ўрин тутади. Шу сабабли мазкур Кенгаш мамлакатимиз Президенти ҳузурида ташкил этилган. Хавфсизлик Кенгаши миллий хавфсизлик муаммолари билан боғлиқ барча масалаларни чуқур ишлаб чиқиш ва мувофиқлаштиришни таъминлайди, бунинг учун жавобгар ҳисобланади. Демак, Кенгашнинг вазифалари ниҳоятда кўп қиррали ва мураккаб бўлиб, ушбу соҳада миллий хавфсизликнинг устувор йўналишларини ва давлат сиёсати асосларини юксак масъулият билан ишлаб чиқади. Қолаверса, Хавфсизлик Кенгаши раҳбарлигида шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш бўйича дастурлар мажмуи режалаштирилиб, ҳаётга татбиқ этилади.

[1] Қаранг: *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 46-53-бетлар.

«Демократик ва ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларни амалга ошириш, маънавий тараққиётга эришиш, шунингдек, Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамияти билан ҳамкорлигини кучайтиришнинг асосий шарти ва гарови, – дея таъкидлайди Президент иккинчи чақириқ Олий Мажлиснинг биринчи сессиясидаги маърузасида, – ***мамлакатимизнинг хавфсизлигини таъминлаш, жамиятимизда тинчлик, барқарорлик, миллатлар ва фуқаролар ўртасида тотувликни сақлаш ва кўз қорачиғидай асрашдир»***[1].

Ҳозирги пайтда мамлакат хавфсизлигини таъминлаш учун ҳал этилиши зарур бўлган энг муҳим вазифалар моҳияти, асосан, қуйидагича:

Биринчи. Марказий Осиё мамлакатларининг тинчлиги ва барқарорлигига, мазкур минтақада яшовчи халқларнинг хавфсизлигига дахл қилувчи тажовузларнинг олдини олиш ва бартараф этиш борасидаги ҳамжиҳатлигини мустаҳкамлаш.

Иккинчи. Марказий Осиё минтақасидаги иқтисодий ҳамкорлик миқёсларини ҳар томонлама кенгайтириш.

Учинчи. Ягона давлат сиёсати асосида армия, чегара ҳамда ички қўшинларни босқичма-босқич ва изчил ислоҳ этиш.

Тўртинчи. Давлат чегараларимизни янада мустаҳкамлаш ва унга тегишли иншоотларни барпо этиш.

Бешинчи. Террорчиликка қарши кураш бўйича халқаро марказ барпо этишга оид Ўзбекистон ташаббусини амалга ошириш борасидаги ишларни янада кучайтириш.

Олтинчи. Ҳуқуқ-тартибот органлари тизимини ислоҳ қилиш ва уларнинг жамоатчилик билан алоқаларини мустаҳкамлаш.

Шуни таъкидлаш жоизки, ҳаёт бу вазифаларнинг долзарблигини ҳамда ўз вақтида қўйилганлигини кўрсатди. Ўз навбатида, мамлакат хавфсизлик органлари халқимизнинг ишончини оқлаб келмоқда. Айниқса, машъум ва машҳур 1999 йил февраль воқеалари ҳамда чегара яқинида бўлиб ўтган воқеалар пайтида махсус ҳарбий бўлинмаларимиз, чегара посбонлари, Ички ишлар вазирлигининг аскарлари террорчиларга қарши курашда чинакам мардлик ва қаҳрамонлик намуналарини кўрсатдилар.

Бинобарин, Ўзбекистон Президенти И.А.Каримов Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг 2005 йил 5 июлдаги саммитида сўзлаган

[1] *Каримов И.А.* Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. 8-том. Т., «Ўзбекистон», 2001, 347-бет.

нутқда таъкидлаганидек: «Хавфсизлик ва барқарорликка нисбатан янги таҳдидларнинг кўламигина эмас, балки қўйилган геополитик мақсадларга эришишнинг маъно-мазмуни, восита ва услублари ҳам, ҳар бир мамлакатнинг ўзига хослиги ва ундаги мавжуд вазиятни ҳисобга олган ҳолда тубдан ўзгариб бораётганига эътибор қаратиш жоиз»[1].

Хуллас, ҳозирги вақтда хавфсизлик масаласи ўта нозик ва хавфсизликка таҳдидлар сезиларли тус олмоқда. Хавфсизликка бевосита ёки билвосита йўллар билан таъсир кўрсатувчи таҳдидларга давлат миқёсида қарши турувчи чора-тадбирларни белгилаш талаб этилади. Бу ҳол Қуролли Кучлар қайта шакллантирилишига, унинг тузилишига, бошқа мудофаа муассасалари таркибига, вазифаларига, давлатнинг узоқ муддатли сиёсатини ишлаб чиқаришга кучли таъсир кўрсатади. Шу маънода, хавфсизлик – фаровон ҳаёт, деган тенглама ўзини тўла оқлайди, деб ўйлаймиз.

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон халқи ҳеч қачон, ҳеч кимга қарам бўлмайди. 13-том. Т., «Ўзбекистон», 2005, 442-бет.

VII. ИЖТИМОИЙ МУНОСАБАТЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛИШДА ҲУҚУҚНИНГ ЎРНИ

1. Ижтимоий муносабатлар тушунчаси, уларни норматив тартибга солишнинг объектив зарурати. 2. Жамият ижтимоий нормаларининг тизими тушунчаси, турлари ва хусусиятлари. 3. Ҳуқуқ тушунчаси, моҳияти, белгилари, ижтимоий қиммати. 4. Ҳуқуқ принциплари: тушунчаси ва турлари. 5. Ҳуқуқнинг функциялари: тушунчаси ва турлари. 6. Ҳуқуқ ва давлатнинг ўзаро нисбати. 7. Ҳуқуқ ва сиёсатнинг ўзаро нисбати. Ҳуқуқий сиёсат ва унинг ҳозирги устувор жиҳатлари. 8. Ҳуқуқ ва иқтисодиёт. 9. Ҳуқуқнинг моҳияти ҳақидаги назариялар ва ҳуқуқни тушунишга замонавий ёндашувлар.

1. ИЖТИМОИЙ МУНОСАБАТЛАР ТУШУНЧАСИ, УЛАРНИ НОРМАТИВ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ЗАРУРАТИ

Аввалламбор, тор маънода – ҳуқуқни фақат юридик нормалар тизими сифатида тушуниш; кенг маънода – ҳуқуқни эркинлик ва адолат мезонлари билан боғлиқ ҳолда ўрганиш; ҳуқуқни унинг томонидан тартибга солувчи ижтимоий муносабатлар билан бир хил, тенг деб қаровчи ёндашув шаклланганлигини алоҳида эътироф этиш лозим. Шу ўринда ҳақли савол туғилади: ахир, ҳуқуқнинг нималигини яхши билмай туриб, унинг тўғри қўлланиши, қонунийлик, ҳуқуқий масъулият ва ҳоказолар ҳақида сўз ҳам бўлиши мумкинми?

Ҳуқуқ тушунча ва тасаввурлари орасида ***ҳуқуқни тартибга солувчи куч*** сифатида англаш ва тушуниш алоҳида муҳим аҳамият касб этади. Шу муносабат билан айтиш мумкинки, ҳуқуқ тушунчаси кенг маънода жамиятдаги тартибга солувчи, барқарорлаштирувчи куч – «ким» ва «нима»нинг бирор хатти-ҳаракатни амалга ошириш, унга киришишга ҳақли ёки ҳақсизлигини аниқловчи восита. Бунда «ҳуқуқ» сўзини ғоят нозик тушуниш, идрок этиш бизни унинг асл маъносига жуда ҳам яқинлаштиради. Яна кенг маънода ҳуқуқ кишиларнинг у ёки бу хатти-ҳаракатини ўринли ёки ўринсиз деб топиш учун асос яратади. Демак, ҳуқуқ моҳиятига кўра кишиларни, бутун инсоният ҳамжамиятини нормал, тартибли ҳаёт билан таъминлашга даъват этилган. Шу билан бирга, ҳуқуқ шахснинг бирон-бир ҳолати, кишиларнинг қилмишлари, ахлоқий хатти-ҳаракатлари қонуний ёки ноқонунийлиги эътироф этилишини таъминлайди.

Ҳар бир соғлом фикрли инсонга яхши маълумки, агар жамиятда кишиларнинг мураккаб, кўпинча кескин низоли муҳитида амалий натижа берадиган тартибга солувчи куч ва барқарорликни таъминловчи восита бўлмаса, инсоният пайдо бўлганидан то ҳозирги кунга қадар яшаб қолмаган, ўз муддаоларини рўёбга чиқара олмаган бўларди. Айни чоғда инсоннинг бир бутун ижтимоий организм – жамиятда муайян бир мавқеда мавжуд бўлиши, унинг хатти-ҳаракати, қилмиши эса инсон ва кишиларнинг мазкур ҳамжамияти «ҳуқуқ бўйича» ҳаракат қила олган тақдирда умумэътироф этилган асосга эга бўлади[1].

Бинобарин, ҳозирги замон ижтимоий фанида жамиятни бир бутун ижтимоий организм – ажралмас, яхлит тизим деб қараш устувор аҳамият касб этмоқда. Шу маънода айтиш мумкинки, инсон учун ижтимоий ҳаёт – яхлит ижтимоий тизим ниҳоятда зарур, зеро, фақат жамиятгина унга турмушнинг оддий таъминланганлиги ва маънавий бут-бутунлигини ҳадя этиши мумкин ва ҳақиқатан ҳадя эта олади ҳам[2].

Маълумки, ҳар қандай жамиятда унинг аъзолари ***муносабатларини тартибга солиш*** ўша жамият мавжудлигининг зарур шартидир. Ижтимоий ҳаётда тартибга солиш – одамлар ва улар жамоалари хатти-ҳаракатларини белгилаш, бу хатти-ҳаракатларнинг доимийлиги ва ривожи учун зарур йўналишлар бериш, уни муайян бир қолипга тушириш, аниқ мақсадни кўзлаган ҳолда тартибга солиб бориш демакдир. ***Ижтимоий тартибга солиш*** икки хил – ***норматив*** ва ***индивидуал*** кўринишга эга. ***Норматив*** тартибга солиш умумий хусусиятга эга бўлиб, бу нормалар (қоидалар) жамиятнинг барча аъзоларига ёхуд унинг муайян қисмига тегишли бўлади. Бироқ ҳеч қачон у аниқ бир одамга тааллуқли бўлмайди. ***Индивидуал*** тартибга солиш аниқ субъектга тааллуқли ҳисобланади, яъни тегишли тарзда ҳаракат қилиш учун берилган индивидуал буйруқдан иборат бўлади. У маълум афзалликларга эга: муайян бир вазиятнинг ўзига хос хусусиятларини, шахсларнинг ўзларигагина хос фазилатлари, юзага келадиган муносабатлар хусусиятини ҳисобга олган ҳолда ҳаётий муаммоларни ҳал қилиш имконини беради. Лекин, шубҳасиз, унинг жиддий камчиликлари ҳам мавжуд: у иқтисодий жиҳатдан тежамкор эмас, ишлаб чиқаришнинг такрорланувчи ҳаракатлари ва

[1] Булар ҳақида батафсилроқ қаранг: *Алексеев С.С.* Право на пороге нового тысячилетия. М., «Статус», 2000, 11-12-бетлар.

[2] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Ильин И.А.* Теория права и государства / Под редакцией и предисловием *В.А.Томсинова.* М., «Зерцало», 2003, 69-72-бетлар.

жараёнларида, ўзаро алмашувлар, кишилар ҳаёт ва фаолиятларида қатъий уюшқоқликни, ягона умумий тартибни, зарур бир хилликни тўла таъминлай олмайди. Натижада ҳар гал муаммони янгидан ҳал этишга тўғри келади, муҳими, субъектив, ўзбошимча қарорлар қабул қилиш учун кенг имкониятлар мавжуд бўлади.

Албатта, норматив тартибга солишнинг ҳам ўз камчилик ва нуқсонлари мавжуд. Айниқса, норматив тартибга солиш авторитар турдаги сиёсий ҳокимият, авторитар мафкура қуролига айланган ҳолларда, ижтимоий тараққиётга тўғаноқ бўлувчи реакцион ғоялар, ғайриинсоний мафкура, қадриятларга нотўғри муносабатлар ташвиқотчисига айланади.

Тартибга солишнинг мазкур ҳар икки тури бир-бири билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, ўзаро бир-бирига таъсир қилади, бир-бирининг мавжудлигини тақозо этади.

Шу ўринда ***норматив тартибга солишнинг пайдо бўлиши*** – ***ижтимоий тартибга солишнинг вужудга келишидаги илк ва энг муҳим бурилиш нуқталаридан бири бўлиб, унинг тараққиётида йирик сифат ўзгаришларини, туб бурилишларини бошлаб берганлигини*** алоҳида таъкидлаш жоиз.

Ижтимоий тартибга солиш илдизлари узоқ ўтмишга бориб тақалади. Унинг ривожи ҳамиша кишилик жамияти тараққиёти билан бирга ҳамнафас бўлиб келган. Буни пухта тушуниб олиш учун энг қадимги даврларга – ибтидоий жамоа тузумининг пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихига мурожаат этишга тўғри келади. Албатта, бунда мунозарамиз мавзуи бўлган ***ижтимоий тартибга солиш*** масаласи диққат марказида бўлмоғи даркор.

Инсоният тараққиёти тарихгача бўлган даврдаги ижтимоий тартибга солишнинг энг дастлабки элементларининг пайдо бўлишига алоқадор босқични аниқлаш ғоят мураккаб жараён ҳисобланади. Чунки улар одамлар томонидан кашф этилмаган ёки ўйлаб чиқарилмаган бўлиб, ҳаёт жараёнларининг мураккаблашиб бориши билан боғлиқ равишда юзага келган ва унинг такомиллашиши асносида ривожлана борган.

Ибтидоий жамоа тасаввурларини тўла маънода норматив тасаввурлар деб аташ мумкин. Чунки уларнинг қарийб ҳаммаси инсон хатти-ҳаракатлари нормаларини ифодалайди. Қадимги одамлар инсоният тараққиётининг кейинги тарихий босқичларидан бирон-тасида дуч келиб бўлмайдиган нуқул ижтимоий нормалар ҳалқаси билан зич қуршаб олинганини олимлар таажжуб билан қайд этганликлари

бежиз эмас. «Ибтидоий ҳаётнинг характерли хусусияти қонунсизликдан кўра кўпроқ нормаларга ҳаддан зиёд берилиб кетишдан, яъни норма гипертрофиясидан иборат»[1], – деб ёзган эди Б.Малиновский.

Удэгейлар турмуши ва урф-одатлари тадқиқи билан шуғулланган олим А.К.Арсеньев уларда тақиқловчи нормалар нақадар кўплигидан таажжубланганди. «Айиқ ва сувсар гўштини қовуриш мумкин эмас. Буқа терисидан узун қўнжли этик кийиш ман этилади. Олмахоннинг бошини тепага қаратган, балиқнинг эса калласини пастга қаратган ҳолдагина қовуриш мумкин. Жароҳат ва яраларни аёлларга кўрсатиш мумкин эмас ва ҳоказо»[1]. Ҳар бир одам ҳаёти энг майда икир-чикирларигача анъана ва нормалар билан чегаралаб ташланганди. Улар орасида ҳатто ҳозирги замон кишиси нуқтаи назаридан олдиндан белгилаб бўлмайдиганлари ҳам бор эди.

Бироқ шу ўринда: «анъанавий қоидаларнинг бутун бир мажмуини ҳақиқатан норма деб бўладими?» деган савол туғилиши табиий. Бу ҳақда ҳам ягона бир қатъий фикр йўқ эди. Ҳар қалай ибтидоий одамлар ҳақидаги ҳозирги замон билимлари урф-одат кўрсатмаларига риоя этишнинг бутун тадбирларини соф рефлектив, яъни ғайриихтиёрий, ғайришуурий ҳаракат сифатида тасаввур этиб, қадимги урф-одатларни ибтидоий онгдан ажратиб кўрсатувчилар даъволарини асосли деб ҳисоблаш имконини бермайди.

Ушбу урф-одатлар билан белгиланадиган одамлар хатти-ҳаракатлари нормалари, гарчи уларда табиий, биологик унсурлар мавжуд бўлса-да, шубҳасиз, фақат табиат қонунларидан иборат эмасди. Шу сабабли улар ўшандаёқ ижтимоий урф-одатлар ва ижтимоий нормалар сифатида мавжуд бўлган эди.

Ибтидоий жамоа ўз тараққиётида турли босқичларни бошдан кечираркан, ўзгаришсиз қолиши мумкин эмасди. Боз устига, уни даврларга бўлишнинг бир қанча турлари мавжуд. Лекин ҳуқуқ ва давлат назарияси учун ибтидоий жамоа тузуми тараққиётининг даврларидан бири сифатида ажратиб кўрсатиладиган ***неолит***, яъни ***янги тош асри*** алоҳида аҳамиятга молик.

Шуни ҳам қайд этиш жоизки, мазкур тушунча нисбатан анча кейинги даврда – XX асрнинг ўрталарида пайдо бўлган. ***Неолит*** даврига ўтишда инсоният ҳаётининг барча соҳаларида жиддий сифат ўзгаришлари, туб бурилишлар юз берганлигини исботлаш, бўрттириб

[1] *Malinovski B.* Crine and Custom in Savage Societu. London, 1926, P.9.

[1] *Арсеньев А.К.*Сочинения. Т. 5. Владивосток, 1948, 206-бет.

кўрсатиш учун бу тушунчани инглиз археологи Г.Чайлд илк бор илмий муомалага киритган.

Мазкур даврнинг бош хусусияти шундан иборатки, бу вақтга келиб инсоният ***ўзлаштирувчи***дан***, истеъмол қилувчи***дан ***ишлаб чиқарувчи*** хўжаликка, яъни овчилик, балиқ тутиш ва ҳосилларни йиғиб-териб олишдан деҳқончиликка, чорвачиликка, металл ишлаб чиқариш ва унга ишлов беришга, сопол ишлаб чиқаришга ўтган эди. Бу босқич ибтидоий жамоа ҳаётининг бутун моддий асосини, унинг ижтимоий ва маънавий уюшишини ўзгартириб юборганлиги билан диққатга сазовордир. Шунинг учун ҳам кўпчилик олимлар, бу давр бир неча минг йилликларга чўзилиб кетганига қарамай, уни инсоният ҳаётидаги инқилоблардан бири сифатида таърифлашади.

Ишлаб чиқарувчи иқтисодиёт инсон билан табиат ўртасидаги шундай айирбошлашни билдирадики, унга кўра инсон қўшимча маҳсулот ярата бошлайди. Қўшимча маҳсулотнинг вужудга келиши ва ўзлаштирилиши эса ўз навбатида мулкчиликнинг янги шакллари – жамоавий, гуруҳий, хусусий мулкнинг пайдо бўлиши ҳамда жамиятнинг бундан кейинги ижтимоий табақаланишига олиб келди. Бу – жамиятнинг «юқоридагилар» ва асосий ишлаб чиқарувчилар оммасига бўлиниши содир бўлишида ўз ифодасини топди. Бунда «юқоридагилар» моддий ишлаб чиқаришда бевосита иштирок этишмайди. Инсониятнинг ишлаб чиқарувчи иқтисодиётга ўтиши синфлар, ижтимоий табақаларнинг пайдо бўлиши ва ниҳоят, давлатнинг яралишига олиб келади.

Неолитик инқилобни, инсоният тарихини унинг яшашининг икки услуби – ўзлаштирувчи ва ишлаб чиқарувчи иқтисодиётга бўлиб юборадиган чегара сифатида тушуниш –ижтимоий институт бўлмиш давлатдан камроқ аҳамиятга эга бўлмаган ҳуқуқнинг келиб чиқиш тарихини яхшироқ идрок этишга ёрдам беради.

Ўзлаштирувчи тизимнинг ижтимоий-иқтисодий моҳиятини таҳлил этарканмиз, овчилик, балиқ тутиш ҳамда овқат топишнинг бошқа усуллари, турар жой билан таъминлаш ва ҳоказолар устида шуғулланилганда бу тизимнинг жамият ҳар бир аъзосининг шахсий улушини ҳисобга олиш эҳтиёжи бўлмаганлигини пайқаш қийин эмас.

Ишлаб чиқарувчи хўжаликда аҳвол бутунлай бошқача эди. Ишлаб чиқаришни ташкил этиш тобора мураккаблаша боради, бошқарув фунцияларининг роли ва аҳамияти кучаяди. Бу қишлоқ хўжалик ишлаб чиқариши миқдорини аниқ белгилаш, маҳсулотларни сақлаш, тақсимлаш ва айирбошлаш масалалари билан шуғулланиш

зарурати пайдо бўлиши билан боғлиқ эди. Шу асосда мулкчилик муносабатлари вужудга келади. Жамият ҳар бир аъзосининг меҳнат улушини ҳисобга олиш, яъни меҳнатни нормаллаштиришнинг объектив зарурати пайдо бўлади. Шу билан бирга, унинг меҳнати натижалари, жамоа жамғармасини яратишдаги иштирокини ва шунга мувофиқ равишда ижтимоий жамғармадан унга кўрсатиладиган ёрдам миқдорини белгилаш каби қатор вазифалар юзага келади.

Иқтисодиёт шу тарзда вужудга кела бошлади ва айнан унинг ўзи меҳнатнинг тақсимланишини янада кенгайтиришни тақозо этди. Ўзлаштирувчи иқтисодиётга хос бўлган ёш ва жинсга қараб чегараланиш ижтимоий, синфий бўлинишлар билан тўлдирилади. Ишлаб чиқаришни ташкил этувчилар, меҳнатни ҳисобга олиш ва унинг натижаларини тақсимлаш, белгилаб қўйилган нормаларга риоя этилишини назорат қилиш тизими ва ҳоказолар билан шуғулланувчи ходимлар пайдо бўлади. Биз илгари гапириб ўтган давлатнинг пайдо бўлиши ва давлат ҳокимиятини амалга ошириш билан боғлиқ равишда жамиятдан ажралиб чиқувчи алоҳида кишилар қатлами юзага келади. Айни пайтда одамлар мазкур қатламнинг пайдо бўлиши ва уларнинг мавжудлиги фақат оммавий ҳокимиятнинг келиб чиқиши билангина эмас, балки тартибга солишнинг бошқа тизими ҳаётга кириб келиши билан ҳам боғлиқ эди. Бу тизим ишлаб чиқарувчи иқтисодиётнинг юзага келиши ҳамда унинг ишлаши ва ривожланишини таъминлаш зарурати туфайли шаклланаётганди.

Шу тариқа инсониятнинг тарихий тараққиёти давомида хўжалик юритишнинг икки усули – ***ўзлаштирувчи*** ва ***ишлаб чиқарувчи*** иқтисодиётларга мос келадиган тартибга солишнинг бир-биридан кескин фарқланувчи икки тизимини ҳам вужудга келтирганди. Мазкур тизимлар амалда ўша вақтда мавжуд бўлган барча моддий, ижтимоий ва маънавий муносабатлар мажмуини қамраб олганди.

Ибтидоий жамоа бошқарув тизими – ***ўзлаштирувчи иқтисодиётнинг ижтимоий нормалари*** таркибида қуйидаги қисмларни ажратиб кўрсатиш мумкин:

Мазмун-мундарижа. Ижтимоий нормалар ўзлаштирувчи иқтисодиётни таъминлаш, табиий муҳитда жамоаларнинг уйғун равишда яшаши ва ўз-ўзидан кўпайиши учун хизмат қиларди. Бу, энг аввало, муайян гуруҳ ёки уруғга бирон-бир ҳудуд бириктириб қўйилиб, ундаги одамлар шу ҳудуд доирасидагина ҳаракат қилишлари мумкинлигида ўз ифодасини топарди.

Кўпайиш инсоният мавжудлигининг энг муҳим омилидир. Шу муносабат билан ижтимоий нормалар оила-никоҳ муносабатларини, бошқа гуруҳлардан аёлларни сотиб олиш, баъзан эса уларни ўғирлаш усулларини тартибга соларди.

Шундай қилиб, ибтидоий жамоа нормалари жамоалар, уруқлар, гуруҳлар ҳаётининг ижтимоийлашувини, муайян экологик ҳолатни, ўзлаштирувчи жамиятлар ҳаётий фаолиятининг бошқа зарур шарт-шароитларини таъминларди.

Тартибга солиш усуллари. Шуниси диққатга сазоворки, ибтидоий жамоалардаги тартибга солиш ишидаёқ унинг ички таркиби аниқ кўриниб, у айниқса, ҳуқуқ соҳасида ***уч асосий усул – тақиқлар, ижозат*** ва (бошланғич шаклда) ***позитив*** (ижобий) ***мажбурлов*** ажратиб кўрсатилишида муҳим аҳамият касб этганди.

Тақиқлашлар асосан табу, яъни диний эътиқод асосида у ёки бу хатти-ҳаракатнинг, масалан, қон-қариндошлар ўртасида никоҳнинг ман қилиниши кўринишидаги тақиқлардан иборат бўлган. Зеро, одамлар қон-қариндошлар ўртасидаги алоқаларнинг биологик ва бинобарин, ижтимоий зарарига жуда қадимдан ишонч ҳосил қилганлар. Бу тақиқлар жамоалар, уруғлар, бошқа гуруҳларнинг нормал равишда ўзидан-ўзи кўпайишини таъминларди.

Ижозат (рухсат). Ўзлаштирувчи иқтисодиёт шароитларида улар инсон хатти-ҳаракатларини белгилаб берар, ҳайвонлар турлари ва уларни овлаш вақтини, ўсимлик турлари ва уларни йиқиб олиш муддатларини, сув манбаларидан фойдаланиш, жамоага келтирилган зарар учун ўч олиш тартибларини кўрсатиб берарди.

Жамоада эркаклар билан аёллар, болалар билан катталар ўртасида вазифалар тақсимотини бузиш, тан жароҳатлари етказиш, кан-нибалчилик (одамхўрлик), қон-қариндошларнинг қовушиши, болалар ва аёлларни ўғирлаш, ўғирлик, эр-хотинларнинг бир-бирларига хиёнат қилиши, доимий ёлғон гапириш ва ҳоказолар тақиқланарди.

Позитив мажбурлов одамлар таом тайёрлаётганда, турар жойлар қураётганда, гулханлар ёқаётганда, меҳнат ва ов қуроллари яса-ётганда ва ҳоказоларда зарур хулқ-атвор қоидаларига риоя этилиши таъминланишини кўзда тутади. Бироқ мувофиқлаштиришнинг шу каби барча усуллари табиий шароитларни ўзгартириш, инсонни та-биатдан ажратишга йўналтирилмаганди, балки фақат табиатдаги нарсаларни ўзлаштиришнинг ва уларни қайта ишлашнинг энг сама-рали усуллари, инсон эҳтиёжларини қондириш мосламаларининг энг қулай турлари билан таъминлаганди. Шу ўринда тарихан дастлаб

тақиқлар, фақат кейинчалик позитив мажбурлов ва ижозат пайдо бўлганлигини қайд этиш мақсадга мувофиқ (бу адабиётларда ҳам ўз ифодасини топган).

Ифода шакллари. Ўзлаштирувчи иқтисодиёт ижтимоий нормалари халқ афсоналари, анъаналари, урф-одатлари, маросимлари, удумлари ва бошқа шаклларда ўз ифодасини топган.

Мифологик (афсонавий) норматив тизим – ижтимоий тартибга солишнинг энг қадимий ва кучли шаклларидан биридир.

Ибтидоий одам ўз хатти-ҳаракатларини ақлан идрок этишга ғоят муҳтожлик сезарди. Унга фақат хулқ-атвор нормасининг «аниқ таърифи»гина эмас, балки ягона ва муқаддас ҳисобланган мифологик асос ҳам бўлиши керак эди. Урф-одатлар ва афсоналар (мифлар)нинг чамбарчас боғлиқлиги ҳамда унинг ибтидоий жамоани жипслаштиришдаги амалий аҳамияти айнан шу заруратдан келиб чиқарди.

Қадимги одамнинг урф-одатларга мос хатти-ҳаракатлари унинг учун чуқур маъно касб этарди. Зеро, ривоят ва афсоналарга кўра, худолар ёки бошқа ғайритабиий кучлар ундан айнан шундай қилишни талаб этади. Уруғ-қабилага ҳомийлик қилиш ҳамда уни ҳимоялаш бўйича уларнинг ирода ва шартлари эса шундан иборат бўлади. Буларнинг ҳаммаси ***архаик маданият кўриниши сифатида қадимги афсоналарнинг ўзига хос норматив функциясини*** ажратиб кўрсатишга асос бўла олади.

Ибтидоий жамоада ижтимоий ва муайян тарзда ўзини тутишнинг онгсиз одати эмас, балки айнан норма – интеллектуал ҳақиқат, (онг маҳсули), яъни, гарчи ҳали ғоят жўн, шаклланиб улгурмаган, хаёлий бўлса-да, аммо онг ҳукмронлик қилади.

Шундай қилиб, ибтидоий жамоа инсон хатти-ҳаракатларини ички ва ташқи тартибга солиш воситалари ҳаётнинг анъанавий тарзи билан шаклланадиган тўлақонли норматив тартибда яшайди. Норматив онг эса ҳақиқатда идрок этиладиган амалий фаолиятдан ажралмаган. Анъана ва урф-одатлар, ҳукмронлик қилади. М.Вебер ***анъанавийлик (традиционализм)*** деганда анъанавий кундалик ***одатлар бўйича*** кўрсатмаларни ***ҳамда рад этиб бўлмайдиган хулқ-атвор нормаси сифатида*** уларга ишонишни тушуниш лозимлигини таъкидлаган эди[1].

Анъаналар кишилар авлодлари ўртасидаги ворисликнинг хилма-хил боғланиш йўналишлари сифатида, катталар тажрибаси ёшлар

[1] Қаранг: *Вебер М.* Образ общества. М., 1994, 68-бет.

томонидан ўзлаштириладиган узатиш механизми сифатида тасаввур этилади.

Ўз хусусиятига кўра изчил бажариладиган ҳаракатларнинг бутун бир занжирини қамраб олувчи рамзий ташқи хулқ-атвор шакли бўлган ***маросимлар***ни аҳамиятига кўра эмас, балки вақт нуқтаи назаридан урф-одат ва анъаналар билан бир қаторга қўйиш мумкин.

Худолар, аждодлар руҳлари ва бошқа ғайритабиий кучлар билан «алоқа» боғлашга ёрдам берадиган ҳаракатлар, белгилар, ишоралар, кўз ва товуш амаллари мажмуи – ***диний удум ва урф-одатлар*** ҳам рамзий феъл-атвор шакли сифатида майдонга чиқади.

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, ҳозирги замон тарих ва этнография фанларида ибтидоий жамоа афсоналари тўғрисида бидъат, гумроҳлик деган тасаввурларга аллақачонлар барҳам берилган. Бу афсоналар овчилар, балиқчилар, ҳосил йиғиб-терувчилар жамиятларида муайян хулқ-атвор нормаларини асраб турувчи мафкуравий ва норматив тартибга солувчи функциялар сифатида тобора чуқурроқ ўрганилмоқда. Кўпинча улар яхшилик ва ёмонлик намуналари мажмуини ташкил этиб, табиат ва ўзаро бир-бирлари билан муносабатларда риоя этилиши зарур бўлган хатти-ҳаракатлар усулларини кўрсатиб берувчи қўлланма сифатида намоён бўлади.

Урф-одатлар, маросимлар билан бир қаторда афсоналар ҳам асосий ижтимоий-норматив вазифани ва ахборот хизматини бажарган. Урф-одатлар ва удумларга сингиб кетган афсоналардан тортиб то шу афсоналарда белгиланиб, мустаҳкамлаб қўйилган образлар, тимсолларга мувофиқ равишда бузғунчиларни жазолашгача кўпдан-кўп усуллар афсоналарнинг мазкур тартибга солиш функцияларини таъминлашга хизмат қилган.

Афсоналар, таъбир жоиз бўлса, фақат нормативгина эмас балки қандайдир даражада мафкура тизими, ҳатто ибтидоий одамнинг фикрлаш усули ҳам бўлган. Афсонавий удумлар, урф-одатлар, ҳаракатлар орқали у табиат ҳодисалари, ижтимоий жараёнларни идрок этган ва ўз онгида мустаҳкамлаган. Инсоният анча кейин афсонавий шуурдан мантиқий онгга ўта борган. Албатта, воқеликни идрок этишнинг афсонавий тизими ҳам ўз тараққиётининг бир қанча босқичига эга. Масалан, ўзлаштирувчи иқтисодиёт даври кишисининг афсонавий онги илк синфий жамият кишилари афсонавий онгидан фарқ қилган – у ўшандаёқ бошқа хил афсоналар тизимига эга бўлган.

Шунингдек, жамоа тажрибасини ёки индивидуал тажрибани фойдали умумлаштиришга хизмат қилган анъаналар ва урф-одатларга

риоя этиш одат ва тақлидлар асосида бажарилган. Шу боис ҳар бир одам кўпчилик нимага амал қилган бўлса, шунга амал қилиб кетаверган.

Ўзлаштирувчи жамият одамлари афсоналари табиат ҳақидаги, унда инсоннинг яратувчи ва ҳукмрон сифатидаги ўрни тўғрисидаги билимларидан, Ернинг, инсоннинг пайдо бўлиши ҳақидаги энг жўн, хаёлий тасаввурларидан иборат бўлиб, улар ижтимоий онгнинг ибтидоий шакллари эди. Бироқ, ҳар қалай, бу афсоналардаги энг муҳим жиҳат – уларнинг норматив қисмидир, у инсониятнинг минглаб йиллик тажрибаларини умумлаштириб, уларни жамиятнинг ҳар бир аъзоси онгига етказиб келган.

Шу муносабат билан Арастунинг: «Инсон ўз табиатига кўра сиёсий мавжуддир»[1], деган сўзларини эслаш ғоят ўринли. Айни чоғда бу сўзлар замирида инсон ҳуқуқий мавжудот эканлигини ҳам англатувчи маънолар зуҳур топганлигини ёддан чиқармаслик лозим.

Тартиб-қоидалар (процедуралар). Анъаналар, урф-одат ва расм-русумларни шакллантиришнинг ўз-ўзидан ташкил топувчи жараёнлари билан бир қаторда ўзлаштирувчи жамият ўз тараққиётининг баъзи босқичларида нормаларни онгли, ижодий ёндашувлар асосида яратган ҳоллар ҳам бўлган. Синфларга бўлинмасдан олдинги жамиятда носиёсий ҳокимият органлари (потестар органлар) мавжуд бўлиб, улар ҳам нормалар ишлаб чиққан. Шартли равишда уларни ер, мулк, жиноий нормаларга, шунингдек, қариндошлик муносабатлари, оила-никоҳ, гуруҳлар, гуруҳлараро нормаларга бўлиш мумкин. Бу жамиятда ўзига хос «жиноий» «процессуал» нормалар ҳам бўлган. Масалан, бузғунчилик ишларини жамоанинг ўзи кўриб чиқиб, жазони ўзи белгилаган. Бунда нафақат оқсоқоллар ва бошлиқларнинг ўзлари, балки айбдор ёки жабрланганларнинг энг яқин қариндошлари ҳам иштирок этишган.

Албатта, юқоридаги фикрлар ибтидоий жамоада қандайдир судлар бўлганлигини билдирмайди. Ҳар қалай, махсус ташкил этилган ва алоҳида белгиланган қоидалар асосида ишлайдиган чинакам суд органи илк синфий давлатнинг юзага келиш босқичларида пайдо бўлган. У давлатни шаклланган ташкилот сифатида ифодаловчи, давлат кучидан фойдаланиб, белгиланган нормалар, хулқ-атвор қоидаларини бажаришга мажбур қилишга қодир ташкилот сифатида тавсифланадиган давлат таркибига киради.

[1] *Аристотель.* Политика. I. 1, 9, 1253 a, 16.

Санкциялар. Хулқ-атвор қоидаларини ихтиёрий равишда бажариш ўзлаштирувчи жамият учун хос хусусият бўлса-да, бу ерда ҳам қоидабузарлар ва уларга нисбатан то қатл этишгача жазо чоралари мавжуд эди. Санкциялар ўз таркибига эга бўлиб, улар орасида жамоатчилик танбеҳи, жамоадан қувиш, тан жароҳатлари етказиш, ўлим жазоси энг кўп қўлланиладиган жазо чоралари ҳисобланган.

Ўзлаштирувчи жамиятдаги тартибга солиш тизими таркиби шундай эдики, у ***ишлаб чиқарувчи иқтисодиётга*** асосланган жамиятдагидан тубдан фарқ қиларди. Буни албатта ёдда тутиш керак бўлади. Айни пайтда ўзлаштирувчи ва ишлаб чиқарувчи иқтисодиётларга хос бўлган нормаларда – уларнинг хусусиятлари, хулқ-атвор мезонлари ва кўламлари, бу қоидаларни мажбурий бажартириш имкониятлари жиҳатидан уларда айрим шаклан ворислик мавжудлигини ҳам инкор этиб бўлмайди.

Бироқ ушбу нуқтаи назарга ҳамма олимлар ҳам қўшилавермайдилар. Улардан баъзиларининг фикрига кўра, давлатчилик тузумигача бўлган жамият хулқ-атвор қоидалари (нормалари)ни на ҳуқуқий ва на ахлоқий нормалар тоифалари қаторига киритиб бўлади. Этнограф А.И.Першин таъбирича, улар «мононорма», яъни ибтидоий жамоанинг ягона, ўзига хос нормалари хусусиятига эга эди. Демак, инсон ҳали табиатнинг бир қисми бўлган ўзлаштирувчи жамиятда мононормалар шу жамият иқтисодиёти ва мафкураси билан чамбарчас, узвий боғлиқ бўлади.

Ишлаб чиқариш фаолиятининг янгича ташкил этилиши, шу асосда жамият бўлинишининг юзага келиши, жамоанинг оддий аъзоларидан юқори турувчи ҳукмрон доираларнинг ажралиб чиқиши содир бўладиган илк синфий жамият таркибининг шаклланиб бориши, янгича мулк шакллари, шунингдек, қўшимча маҳсулотнинг пайдо бўлиши ва ўзлаштирилиши янги ҳолатдаги тартибга солиш тизимларининг пайдо бўлишига олиб келади. Илк деҳқончилик жамоаларида ибтидоий шаклда вужудга келган ***позитив мажбурлов*** (экинларни экиш, уларни парваришлаш, ҳосилни йиғиштириб олиш, тақсимлаш қоидалари ва ҳоказолар) илк давлат тартибга солиш тизимининг хусусиятларидан бири бўлиб қолади.

Маълумки, жамият тараққиётининг илк босқичида кун сайин такрорланиб турувчи маҳсулотларни ишлаб чиқариш, тақсимлаш, айирбошлаш ҳаракатларини умумий қоидалар билан қамраб олиш, ҳар бир одамга нисбатан ишлаб чиқариш ва айирбошлашнинг умумий шартларига бўйсуниши ҳақида ғамхўрлик қилиш эҳтиёжи туғилади.

Шундай қилиб, ўзлаштирувчи жамиятлар мононормалари ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий шарт-шароитлар таъсирида кейинчалик ишлаб чиқарувчи жамиятлар ҳуқуқ ва ахлоқ нормаларига ўсиб ўтади. Бу жараён ушбу нормаларга парчаланиш йўли билан ҳам, шунингдек, деҳқончилик, чорвачилик ва ҳунармандчиликнинг вужудга келиши билан боғлиқ равишда позитив-мажбурий нормаларнинг пайдо бўлиши орқали ҳам амалга ошади. Илк синфий жамиятнинг тартибга солиш тизими олдингиларидан мазмунан ҳам, тартибга солиш усуллари бўйича ҳам, ифода шакллари бўйича ҳам, тартиб-қоидалари бўйича ҳам ва ниҳоят, таъминлаш воситалари – санкциялар бўйича ҳам фарқ қилувчи янги таркибга эга бўлади. Унда ўзлаштирувчи жамиятлар ижтимоий нормаларидан ўз хусусиятлари билан фарқланувчи янги ва анча қудратли нормалар қатлами юзага келади. ***Бошқача айтадиган бўлсак – ҳуқуқ пайдо бўлади.***

Мазкур нуқтаи назарни батафсилроқ кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ. Ишлаб чиқарувчи иқтисодиётнинг қарор топиши жамият ҳаётининг барча соҳалари, шу жумладан тартибга солиш тизимининг ҳам сифат ўзгаришига олиб келади. Ҳуқуқнинг ўз ўтмишдошлари бўлган мононормалардан фарқини кўплаб йўналишлар бўйича, шу жумладан ***тартибга солиш мазмуни ва усуллари бўйича*** ҳам кузатиш мумкин.

Мазмун-мундарижа ҳақида гап кетганда, аввало, жамиятда янги мафкуранинг туғилиши эътиқодларнинг ўзгаришига олиб келганлигини қайд этиш лозим. Овчининг афсона ва сеҳр-жодуга асосланган дунёқараши ўрнига Қуёшга, деҳқончилик цикллари, қишлоқ хўжалигида мавсумлар алмашинуви билан боғлиқ равишда ўлиб, яна тириладиган Худога топиниш юзага келади. Айнан шунинг учун ҳам Қадимги Юнонистон афсоналари ўз мазмун ва функциялари бўйича ўзлаштирувчи жамиятлар афсоналаридан жиддий фарқ қилади.

Деҳқоннинг экинни экиб бўлгандан кейин анча вақт мобайнида об-ҳаво шароитлари, сувнинг келиш-келмаслиги ва ҳоказолар билан боғлиқ равишда бекор кутиб қолиш ҳолатлари тартибга солиш тизимининг ўзгаришида муҳим аҳамият касб этади. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши ва қишлоқ турмушининг ўзига хос бу хусусиятлари тартибга солиш тизимининг ҳуқуқий қисмини шакллантира бошлайди. Унда, бир томондан, қишлоқ хўжалик ишларини олиб бориш, улар натижаларини тақсимлаш қоидалари акс этса, иккинчи томондан, мазкур ҳуқуқий қисм ҳали кучли дин таъсири остида эди. Бу ҳолат одамлар ўз атрофларида содир бўлаётган табиат ҳодисала-

рини идрок эта олмаслиги ҳамда қишлоқ хўжалик меҳнати шарт-шароитларига қаттиқ боғланиб қолганликларидан келиб чиқарди.

Ҳуқуқ ёрдамида ушбу шарт-шароитларни «бошқариш»га интилиш ишлаб чиқарувчи иқтисодиёт тартибга солиш тизимининг маиший, илоҳий кучларга сиғиниш, маросимий асосини ташкил этди. ***Илк ҳуқуқ***, шу тариқа, дастлаб ҳам моддий, ҳам диний мазмунга эга эди.

Ишлаб чиқарувчи хўжалик қоидалари кейинги босқичда аста-секин тобора яққолроқ синфий мазмун касб эта борди. Шаҳар-давлатларда ижтимоий, иқтисодий тенглик тобора барҳам топа бориб, хусусий мулкчилик, шу жумладан ерга ҳам хусусий эгалик билан бирга эксплуатация пайдо бўлади. Ўша давр ҳуқуқи учун характерли янги сифат мазмунига эга бўлган норматив тизим айнан шу янги ижтимоий муносабатларга хизмат қила бошлайди.

Тартибга солиш усулларига татбиқан янги даражага эриша бориб, тақиқлар, ижозатлар ва позитив мажбурловлар ривож топа боради. Бунда позитив мажбурлов тобора кенгроқ кўлам касб этади.

Вақтни ҳисоблаш тизимисиз деҳқончиликни юритиш мумкин эмасди. Шунинг учун тақвим (календарь) пайдо бўлади. Агротақвимларда илк деҳқончилик жамоаси ҳар бир аъзосининг бутун ҳаёти кунма-кун ёзиб чиқиларди. Шу тариқа нимани албатта қилиш кераклиги («керак бўлган»), нималарга рухсат этилиши («мумкин бўлган»), нималарни қилиш мумкин эмаслиги («ман этилган») ёки жамоа учун бефарқ, яъни киши ўз ихтиёрича ҳаракат қилиши мумкин бўлган нарсаларни кўрсатиб бериш орқали одамлар хатти-ҳаракатларини тартибга солиш усуллари вужудга келади. ***Тартибга солишнинг ана шу янги усули ҳуқуқни билдиради. Зотан, бу ҳуқуқнинг тартибга солувчи куч сифатида шакллана боришининг бошланғич нуқтаси ҳам эди.***

Бизнинг назаримизда, яна бир муҳим жиҳатга эътиборни жалб этиш жоиз. Юқорида кўриб ўтганимиздек, мажбурий йўл билан таъминланган ҳуқуқ («мумкин бўлган») ва мажбуриятлар («керак бўлган»), тақиқлар ва ижозатлар, позитив мажбурлов каби кўплаб мураккаб ўзаро боғлиқликлар илк синфий жамият, шаҳар-давлатлар бутун ижтимоий таркибига чуқур сингиб кетганди. Айни пайтда бу тартибга солиш усуллари одамлар меҳнатини эксплуатация қилишга эмас, балки, энг аввало, умумижтимоий функцияларни бажаришга, меҳнат фаолияти янги турини таъминлашга йўналтирлганидан далолат беради.

Бироқ яқин-яқинларгача ҳуқуқ ва давлат назарияси ҳуқуқнинг келиб чиқишини ўрганишда синфлар, давлат вужудга келган ҳамда давлат томонидан мажбурлаш, синфий зўравонлик имконияти пайдо бўлган жойда ва вақтда ҳуқуқ юзага келади, деган даъвога алоҳида урғу берарди. Айни пайтда ҳуқуқнинг жамият янги ҳолатини қўллаб-қувватловчи тизим сифатидаги ***умумижтимоий аҳамияти, қиммати*** ёддан чиқарилмаган тақдирда ҳам энг сўнгги ўринга суриб қўйиларди. Давлат мажбурловига жамиятнинг ҳуқуқ пайдо бўлгунгача ўтган босқичи билан ҳуқуқий ташкил топиш даври ўртасидаги чегара сифатида қараларди.

Бундай ёндашув жамият ҳаётида зўравонликнинг роли ҳақидаги, давлатни синфий зўравонлик машинаси деб билиш, ҳуқуққа шу машинанинг бир қуроли, думи, шу зўравонликнинг бир шакли сифатида қарашларга жуда мос келади.

Шу билан бирга, назарий умумлаштирилган янги тарихий маълумотлар ҳуқуқ ташкил топишида жуда муҳим бўлса-да, ҳар қалай, хусусий жиҳатлар билангина чекланиш мумкин эмаслигини кўрсатмоқда. Бу маълумотлар илк синфий ва ибтидоий жамоаларда одамлар хатти-ҳаракатларини тартибга солишнинг сифат жиҳатидан биз ўйлагандан чуқурроқ фарқлари мавжуд эканлигини исботлайди. Айни пайтда улар нафақат тартибга солиш мазмуни ва усуллари билан, балки бошқа белгилари бўйича ҳам фарқ қилади. Чунончи, ***ифода шакли бўйича*** асосий фарқни кўриш мумкин.

Юқорида милоддан аввалги IV-III минг йилликларда бажарилиши мажбурий бўлган норматив фармойишлар акс этган агротақвимлар пайдо бўлганлигини айтиб ўтгандик. Улар янги таркибий қисм – деҳқончилик жамоасида ишлаб чиқариш фаолиятини тартибга солувчи нормаларни ёзма манбаларда аниқ қайд этиш пайдо бўлганлигидан далолат беради.

Шаҳар-давлатлар тараққиётининг кейинги босқичларида тақиқлар, ижозат ва позитив мажбурловлар акс этган бошқа ёзма манбалар пайдо бўлади. Уларда диний тасаввурларга боғлиқлик ҳали сақланиб қолган бўлса-да, тартибга солиш тизими янада тушунарлироқ ялпи «дунёвий» шаклга кира бошлаганди. Айнан шу босқичда қонунлар, кодекслар, қонунлар тўпламлари юзага келади (бизга маълум бўлган дастлабки қонунлар тўплами милоддан аввалги III минг йилликда Шумерда ҳукмронлик қилган подшоҳ Ур-Намму қонунлар тўпламидир), қонунчиликни, суд амалиётини тизимлаш, тартибга солиш пайдо бўлади ва ҳоказо.

Илк синфий жамиятнинг кўпчилик қонунлари фақатгина илк давлат қурилиши идеалларини, подшоҳларнинг ижтимоий мажбуриятлари ижтимоий танқиднигина ифода этиб, бу дастлабки сиёсий уюшган жамиятларда ҳақиқатан таркиб топган ***амалиётдан*** бутунлай йироқ эди. Тарихчилар ўқиб чиққан судловга оид ва бошқа ёзма манбалар шундан далолат беради. Уларда бойлик орттиришни, судхўрликни чеклаш, адолатли нархларни белгилашга интилишни кўриш мумкин. Ўша даврдаги подшоҳларнинг илғор ислоҳотлари айнан шулардан иборат бўларди.

Прогрессив қонунларнинг пайдо бўлишини, ҳатто ҳуқуқий ривожланишнинг дастлабки босқичларидаёқ эксплуатацияни кучайтиришга қаратилган ҳуқуқий ҳужжатларнинг пайдо бўлиш жараёнларига халқ оммасининг қаршилиги ғов бўлгани билан изоҳлаш мумкин. Булар энг қадимги юридик ҳужжатлар (Хаммурапи қонунлари, Сулаймон ислоҳотлари, XII жадвал қонунлари)да ўз ифодасини топган. Мазкур ҳолат илк давлатларнинг аксарият ташкилотчилик ва ҳатто тинчлик-осойишталикни ўрнатувчи фаолияти ҳақида, ходимлар ва бошқарувчиларнинг ўзаро ҳамкорликлари тўғрисида, илк ҳуқуқни функцияларидан бири ҳақиқат ва адолатни, ижтимоий тинч-тотувликни қарор топтиришдан иборат бўлган тартибга солиш тизими сифатида тушунилгани ҳақида тўла асосли хулоса чиқариш имконини беради.

Илк синфий жамиятларда хулқ-атвор қоидаларини амалга ошириш ва улар таъсирчанлигини таъминлаш шакллари сифатида ***тартиб-қоидалар*** (***процедуралар)*** ҳам сифат жиҳатидан янги мазмун-мундарижа кашф этади. Бу ҳолат мазкур жамият нормаларини бажариш устидан ижтимоий назоратнинг янги усулларини шакллантиришда ўз ифодасини топади. Боз устига, аввалларибутун жамият, гуруҳлар, жамоатчилик етакчилари шундай назоратчилар сифатида майдонга чиққан бўлсалар, эндиликда улар вазифасини ***махсус тайинланган мансабдор шахслар*** (масалан, жамоачи-деҳқонларнинг ишга чиқишини ҳисобга олиб борувчилар), махсус ташкил этилган ижтимоий тузилмалар – полиция, армия бажарадиган бўлди. Низоларни ҳал этиш учун махсус давлат органи – суд ташкил этилади. Ундан қонунларнинг бажарилишини таъминлаш, уларни бузганларни жазолашда ҳам фойдаланилади. У ёки бу битимларни, ишончномаларни ва бошқа амалий ҳужжатларни тасдиқлаш вазифасига кирувчи одамлар пайдо бўлади. Давлат савдо муомаласига, шартномавий муносабатларга тобора кўпроқ аралаша бошлайди. Шу

тариқа тартибга солиш тизимининг амалий жиҳати ***тобора кўпроқ шаклланган тузилма мазмунини касб эта боради***. Айни пайтда урф-одатлар таъсири ҳам давом этаверади ва улар давлат маҳкамаси, шу жумладан судлар томонидан тан олинган ва ҳимоя қилина бошлаган тақдирда кўпинча ***одатий ҳуқуққа*** айланади.

Албатта, одатий ҳуқуқ ўзининг алоҳида тартиб-қоидасига эга бўлади. Бунда ҳали турли удумлар, рамзлар, судлов ишлари сценарийлари мавжуд бўлади. Уларда диний тасаввурлар, ахлоқий асослар ва ҳатто халқ оғзаки ижоди (ғаройиб воқеалар ҳақида ҳикоя-нормалар, мақол-маталлар) жуда аниқ кўзга ташланади. Бироқ илк синфий жамиятларнинг ҳақиқий синфий жамиятга ўсиб ўтиши (Осиё типидаги давлатлар, қулдорлик давлатлари, Европа типидаги феодал давлатларнинг вужудга келиши) билан ***одатий ҳуқуқ*** борган сари ўз ўрнини ***прецедент ҳуқуқ***ига бўшатиб бера бошлайди. Айни пайтда ҳуқуқий прецедент ҳам маҳаллий хусусиятларни, маълум бир ишнинг ўзига хос жиҳатларини, ижтимоий аниқ ҳолатни ҳисобга олади. Фақат ***статус*** (қонуний) ҳуқуқ аста-секин одатий ҳуқуқ ва прецедент ҳуқуқини сиқиб чиқара бориб, этник-маданий тартиб-қоидалардан тобора узоқлаша боради.

Санкциялар ҳам олдинги босқичда қўлланганларидан жиддий фарқ қилади. Илк синфий жамиятда улар юзага келган ижтимоий ва мулкий тенгсизликни мустаҳкамлашга хизмат қилади. Шу муносабат билан ижтимоий ҳукмрон доиралар хусусий мулкини ҳимоя қилувчи ***санкциялар*** қатъийлашади. Шахс мақоми (озод одам, қул, аёл, бола)га қараб унга қарши қилинган жиноят учун турли жазо чоралари жорий этилади. Яъни имтиёзлар қонунийлаштирилади. Жумладан, Библиянинг христианлик пайдо бўлмасдан олдин яратилган биринчи ва катта қисми Қадимги Аҳд («Таврот» ва «Забур»)да шундай жумлаларни ўқиш мумкин: «Кимки одамни урса, бундан у одам ўлса – илло ўлимга мустаҳиқ этилсин... Агар кимки ўз қулини ёки чўрисини таёқ билан калтакласа ва улар унинг калтаги остида ўлса, бундай ҳолда у жазоланиши керак...»[1].

Илк ҳуқуққа оид санкциялар, улар мулкий жазога, пул жаримаси, тан жароҳатлари етказишга, ўлим жазосига дахлдор бўлишидан қатъи назар, қатъий белгилаб қўйиладиган бўлади.

Хулқ-атвор қоидалари (нормалар) тобора кўпроқ «агар – унда – акс ҳолда» қабилидаги аниқ мантиқий таркибга эга бўла боради. Шу тариқа санкциялар диний унсурлардан халос бўла боради. Бунда «акс

[1] Ветхий завет. Исход. 21.12.20

ҳолда» (жазо чоралари) коҳинлар ёки ибодатга хизмат қилувчи бошқа руҳонийлар томонидан эмас, балки давлат, унинг махсус маҳкамаси томонидан амалга оширилиши мумкин бўлади. Шарт-шароитлар («агар»)ни, қоиданинг ўзи («унда»)ни ва оқибат («акс ҳолда»)ни бир қоида (норма)га боғланса – бу тартибга солиш тизими жиддий ривожининг, ҳуқуқнинг вужудга келишининг аломати ҳисобланади.

Юқорида зикр этилганлардан шундай хулоса қилиш мумкин: ҳуқуқнинг мазмун, таъсир усуллари, ифода шакллари, тартиб-қоидалар, таъминлаш усуллари каби хусусиятлари, шунингдек, ҳуқуқ нормалари ҳақида ахборотлар бериш тизими жами биргаликда олингандагина ушбу тартибга солувчи билан ўзлаштирувчи жамият ижтимоий нормалари ўртасидаги, айни чоғда ҳуқуқ билан жамиятда амал қилаётган бошқа (ахлоқий, гуруҳий ва ҳоказо) тартибга солувчилар ўртасидаги фарқни аниқлаш имконини беради.

Шундай қилиб, ҳуқуқ ишлаб чиқарувчи хўжалик, жамоачи-деҳқонлар ва ҳунармандлар эркин меҳнатини тартибга солувчи норматив усул сифатида илк синфий жамиятнинг тикланиш босқичида вужудга келади.

Умуман, ***ҳуқуқнинг ривожланишида уч асосий босқични*** кўрсатиш мумкин. ***Биринчи, дунёга келиш босқичи*** – фақат иқтисодиётнинг ишлаб чиқарувчи шакллари вужудга кела бошлайди**.** ***Иккинчи босқич*** тартибга солиш тизими ушбу қатламнинг муайян қоидалари (нормалари) тизими шаклига ўтиши билан тавсифланади. Ушбу босқич ишлаб чиқарувчи иқтисодиётнинг турли шакллари тўла ғалабага эришган барча жамиятларга дахлдордир. ***Учинчи босқич*** бир қатор илк давлатчилик тузилмаларида ёзма ҳуқуқ кодекслари яратилиши билан боғлиқ.

2. ЖАМИЯТ ИЖТИМОИЙ НОРМАЛАРИНИНГ ТИЗИМИ: ТУШУНЧАСИ, ТУРЛАРИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ

Аввалambор, шуни алоҳида қайд этиш жоизки, «Ижтимоий нормалар ҳар хил (ҳуқуқий, ахлоқий, эстетик, диний ва бошқа) турлари ривожланганлиги, мустақиллиги ва бир-биридан табақалаштирилганлиги шароитида уларнинг биргаликда мавжуд бўлиши ва амал қилишини мувофиқлаштиришнинг айнан ҳуқуқий принципи ушбу хилма-хил ижтимоий нормаларни (ва тартибга солувчиларни) муайян тизимда бирлаштиришга қодирдир»[1]. Модомики шундай экан,

[1] Проблемы общей теории права и государства. изд. НОРМА, 2002, 186-бет.

норматив тартибга солиш тизимида ҳуқуқнинг ўрни ва ролини аниқлаш муаммосини ўрганмай, турли норматив тартибга солувчилар бутун тизимининг ўзаро алоқаларини таҳлил этмай туриб, ҳуқуқ назарияси билан боғлиқ масалаларни тадқиқ қилиб бўлмайди. Зеро, мазкур норматив тартибга солувчилар ижтимоий муносабатларни барқарорлаштиришни, жамиятни ташкил этишнинг зарур даражасини, давлат ва нодавлат ташкилотларининг аниқ ва самарали ишлашини таъмин этади.

Ижтимоий нормалар тизими норматив тартибга солиш тизимининг бир қисмигина эканлигини қайд этиш лозим. Чунки жамиятда икки турдаги нормалар (ҳулқ-атвор қоидалари) – ***ижтимоий-техник ва соф ижтимоий нормалар*** амал қилади. Бинобарин, одамнинг табиат, техника билан муносабатларидаги ёхуд ижтимоий муносабатлар соҳасидаги хатти-ҳаракатларини тартибга солиш учун нормалардан фойдаланилади.

Норматив тартибга солиш тизими, юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, нормаларнинг анча кенг доирасини қамраб олади. Шунинг учун ҳам бу тизимни ***жамиятда одамлар хулқ-атворларини, бирлашмалар, жамоалар доирасида улар ўртасидаги муносабатларни тартибга солувчи ижтимоий нормалар ҳамда уларнинг табиат билан ўзаро муносабатларини қатъий белгиловчи ижтимоий-техник нормалар мажмуи дейиш мумкин.***

Ҳуқуқшунослар аввало ўзлари учун профессионал манфаат касб этувчи ҳуқуқий нормалар билан иш олиб борадилар. Айни пайтда улар бу нормаларни бошқа ижтимоий тартибга солувчи омиллар билан доимий равишда қиёслаб борадилар. Аслида бу омилларнинг ҳаммаси бир-бири билан чамбарчас боғлиқдир.

Жамиятда амал қиладиган барча нормалар юридик фанда икки катта гуруҳ – ***ижтимоий ва техник*** гуруҳларга бўлинади. Бунда мазкур бўлиниш тартибга солиш предметига асосланади. Агар ижтимоий нормалар кишилар ва улар ўртасидаги муносабатларни тартибга соладиган бўлса, техник нормалар одамлар билан ташқи дунё, табиат, техника ўртасидаги муносабатларда шу вазифани бажаради. Шу жиҳатдан техник нормалар «инсон ва машина», «инсон ва меҳнат қуроли», «инсон ва ишлаб чиқариш» типидаги, яъни инсон билан уни ўраб турувчи жонсиз предметлар ўртасидаги муносабатларни тартибга солади дейиш мумкин.

Техник нормалар «табиий ва сунъий объектлар билан муносабатда бўлишнинг энг оқилона усуллари ва воситаларини, шу жум-

ладан, технологик операцияларнинг изчиллиги ва мазмуни»ни белгилаб беради[1].

Ижтимоий нормалар – одамлар хулқ-атворининг умумэътироф этган ёки кенг тарқалган намунаси, кўрсаткичи, қоидалари, улар ўзаро алоқаларини тартибга солиш воситасидир. Янада мухтасарроқ ифодалайдиган бўлсак, *кишилар ўртасидаги ўзаро муносабатларни белгиловчи қоидалар ижтимоий нормалардир*[2]. Шуни ҳам алоҳида қайд этиш керакки, «Ижтимоий нормалар ҳар хил (ҳуқуқий, этик, эстетик, диний ва бошқа) турларининг ўзаро алоқаси ҳамда ўзаро таъсири жараёнида уларнинг ҳар бири ўзига хослигини сақлаб қолиб, алоҳида турдаги тартибга солувчи сифатида амал қилади. Ижтимоий тартибга солувчилар ***умумий белгилар*** билан биргаликда ижтимоий норма бир турининг бошқасидан принципиал фарқини акс эттирувчи ***ўзига хос хусусиятга*** ҳам эга. Бундай ўзига хосликларсиз ижтимоий нормаларнинг ҳар хил турлари ва тартибга солувчи усуллари тўғрисида умуман сўз юритиш мумкин эмас»[3].

Ижтимоий нормалар ***белгилаш ва таъминлаш усулларига*** кўра ҳуқуқ нормалари – ахлоқ нормалари, урф-одат нормалари, корпоратив нормалар (жамоат бирлашмалари – жамоат ташкилотлари нормалари) бўйича таснифланади. ***Тартибга солинувчи муносабатлар соҳалари мазмуни*** бўйича – сиёсий, ташкилий, этик, эстетик ва бошқа нормалар амал қилади.

Ижтимоий нормаларни таснифлашнинг бошқа мезонлари ҳам мавжуд:

– ***ташкил топиш усули бўйича*** – табиий ва онгли нормалар;

– ***мустаҳкамлаш ва ифода усули бўйича*** – оғзаки ёки ёзма шакллар мужассамланган нормалар.

Ижтимоий нормалар шаклларига бағишланган кўплаб яратилган асарлар ва илмий тадқиқот ишлари олиб борилган. Булар мазкур муаммонинг ғоят долзарблиги ва муҳим аҳамиятга эгалигидан далолат беради. Қолаверса, булар инсоният ижтимоий такомилга илм-маърифат орқали эришиши мумкинлигини кўрсатади.

Абу Наср Форобий фикрича, инсоният жамияти турли халқлардан ташкил топган бўлиб, улар бир-бирларидан тиллари, урф-одатлари, малакалари, хусусиятлари билан фарқ қилади[4]. Айни чоғда анъана,

---

[1] *Кудрявцев В.Н.* Правовое поведение: норма и патология. М., 1982, 19-бет.

[2] Қаранг: *Ильин И.А.* Теория права и государства / Под редакцией и с предисловием В.А.Томсинова. М., «Зерцало», 2003, 80-бет.

[3] *Нерсесянц В.С.* Ҳуқуқ фалсафаси /Масъул муҳаррир А.Х.Саидов/ Т., «Адолат» нашриёти, 2003, 93-94-бетлар.

[4] *Форобий.* Ас-сиёсат ал-маданийа. Ҳардаробод, 1927.

урф-одат, удумлар ҳам келиб чиқиш жиҳатидан турли шакллардир, аммо уларнинг моҳияти битта: бирон-бир тартиб, қоида ёки қарашларни асраб-авайлаш ва авлоддан-авлодга етказиш шаклларидир. Абу Райҳон Беруний урф-одатларни тадқиқ этар экан, уларнинг ижтимоий аҳамиятини очиб беради. Ўзаро алоқа ва алоқанинг узилиши – халқлар ўртасидаги қарама-қарши муносабатлардир. Ўзаро бир-бирини тушуниш учун алоқа боғлаш йўлини танлаган маъқул, зеро, «ўзаро алоқалар вақтида равшан кўринувчи нарсалар ажралган ҳолатда махфий бўлиб қолади» (3.С.64). Беруний таъбирича, тарқоқлик ва алоқалар узилишининг сабаби учта: 1) тил; 2) дин; 3) урф-одатлар, таомиллар[1] (I.С.64-66). Шундай бўлиши табиий ҳамдир. Чунки ижтимоий норма оддий мавҳум хулқ-атвор қоидаси эмас. У ҳаётда, амалиётда ҳақиқатан қарор топган нормаларни ҳам билдиради. Бошқача қилиб айтганда, ижтимоий норма фақат «зарур қоидалар»нигина эмас, балки айни пайтда – агар бунда ***умуман норма муайян натижа, хулқ-атворга эга бўлишга йўналтирилган позитив, ижтимоий фойдали муомала мезони*** эканлигини ҳисобга оладиган бўлсак – «амалда бори»ни ҳам ифодалайди. Шунинг учун ҳам «нормага мос келадиган хулқ-атвор ундан оғиш – паталогик ҳолатларга нисбатан кўпроқ учраши»[2] тасодифий ҳол эмас.

Шу муносабат билан ижтимоий нормалар ҳар қандай муносабатларни эмас, балки ***энг типик, энг оммалашган муносабатлар***ни тартибга солиб боришини қайд этиш жоиз. Тасодифий алоқалар, хатти-ҳаракатлар, важ-баҳоналар нормада акс эта олмайди. Норма – ҳамиша ички хоҳиш-майлларга ҳам, ташқи детерминт (аниқловчи)ларга ҳам асосланувчи андазадир.

Чунончи, республикамизда адолатли, демократик жамиятни шакллантириш жараёнлари барча ижтимоий нормалар, айниқса, ҳуқуқий, маънавий (ахлоқий), сиёсий нормаларга изчил риоя этилишини талаб қилади. Улардан, яъни халқимизнинг асрлар мобайнида шаклланган ҳаётий асосларидан чекиниш охир-оқибатда шўролар ҳокимиятининг ҳалокатига сабаб бўлди. Маълумки, шўролар ҳукмронлиги халқимиз ўзининг асрлар мобайнида амал қилиб келган маънавий устуворликлар ва ахлоқий қоидаларни бутунлай итқитиб ташлаганди. Ҳолбуки, уларни ўрганиш керак эди,

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Классическая наука Средней Азии и Современная мировая цивилизация. Т., Изд-во «Фан», 2000, 362-363-бетлар.

[2] *Кудрявцев В.Н.* Правовое поведение: норма и патология. М., 1982, 19-бет.

уларга амал қилиш лозим эди. И.А.Каримов таъкидлаганидек, «Шарқда демократик жараёнлар узвий равишда ва аста-секин тараққий топади. Бу соҳада инқилобий ўзгаришлар ясашга уринишлар қоят нохуш, ҳатто фожиали натижаларга олиб келади. Инқилобни Ғарб олимлари ҳам «ижтимоий тараққиётнинг ибтидоий ва ёввойи шакли» деб атаганлар. Табиийки, бундай йўл бизга асло тўғри келмайди...»[1].

Урф-одатлар ва анъаналар – барқарорлик шакллари бўлса-да, улар айни пайтда ўзгарувчан ҳамдир. Урф-одатлар ва анъаналар ҳаётдан орқада қолиши мумкин. Ақл-идрок уларни таҳлил ва тадқиқ этади, умумлаштиради, хулосалар чиқаради ва энг яхшисини танлайди. Бироқ Абу Али ибн Сино қайд этганидек, баъзан «ақл-идрок одат бўйича ҳам қабул қилиши мумкин» (1.С.268). Лекин барибир илғор урф-одатлар, анъаналар ва маросимлар тантана қилади[2].

Айтайлик, ўтган асрнинг сўнгги ўн йиллигида мустақил Ўзбекистон Республикаси тубдан янгиланиш даврини бошдан кечирди. Истиқлол қўлга киритилгандан буён ўтган кунлар бундай паллада анъана, урф-одат ва қадриятларга таяниб иш тутиш, улардан янги ўзгаришларга монанд ҳолда оқилона фойдаланиш янгича тафаккур, янгича изланишлар меваси – ислоҳотларнинг изчил ва собитқадамлик билан амалга ошишига, жамият барқарорлигига хизмат қилиши мумкинлигини рўй-рост кўрсатди.

Бунда ўзаро чамбарчас боғланган икки энг қудратли ва таъсирчан ижтимоий тартибга солувчи омил сифатида ҳуқуқий ва ахлоқий нормаларга муҳим аҳамият касб этганлигини алоҳида таъкидлашш лозим. Бироқ ҳуқуқ ва ахлоқ, шу билан бирга барча ижтимоий нормалар ҳам, фақат умумий хусусиятларгагина эга бўлиб қолмайди, балки уларнинг бир-биридан ўзаро жиддий фарқлари ҳам мавжуд бўлади.

Ҳуқуқ ва ахлоқ ўзаро қандай нисбатларга эга? Ҳуқуқ ва ахлоқ тушунчалари нималарни билдиради, ҳулқ-атворнинг алоҳида нормалари сифатида уларнинг ўзига хос хусусиятлари нималардан иборат? Шу муносабат билан, аввалambор, ***ҳуқуқ нормаси деганда, давлат томонидан ўрнатилган ёки тасдиқланган ҳамда унинг томонидан муҳофаза этиладиган умуммажбурий расман белгилаб қўйилган хулқ-атвор қоидалари тушунилишини эслайлик.***

---

[1] *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 8-бет.

[2] Батафсил қаранг: Классическая наука Средней Азии и Современная мировая цивилизация. Т., Изд-во «Фан», 2000, 363-бет.

Ахлоқ, одоб – адолат ва адолатсизлик, яхшилик ва ёмонлик, эзгулик ва ёвузлик, мақтов ва иснод, жамият томонидан рағбатлантириладиган ва қораланадиган хатти-ҳаракатлар, ор-номус, виждон, бурч, қадр-қиммат ва ҳоказо категориялар кўринишида ижтимоий ҳаёт шароитларининг бевосита таъсири сифатида одамлар онгида пайдо бўладиган қарашлар, тасаввурлар ва қоидалардир.

Бунинг устига юқорида келтирилган таъриф ахлоқнинг фақат энг умумий белгиларинигина ифодалайди. Ҳақиқатда эса ахлоқ таркиби биз ўйлагандан анча бойроқ бўлиб, у руҳий ҳолатлар – эҳтиролар, ички кечинмаларни ҳам ўз ичига олади. Уларни кўриб чиқиш фаннинг бошқа соҳаларига дахлдор бўлиб, бизнинг вазифамизга кирмайди.

Шу боис гапни ахлоқ бир одамнинг иккинчи бир одамни баҳолаш қобилиятинигина эмас, балки ўзини ўзи ҳам баҳолай олиши, яъни у ўзини шахс сифатида ҳис этиб, ўз шаънини ҳам қадрлай билиши кераклигидан бошлашни афзал кўрдик. Шу ўринда И.Кантнинг қуйидаги сўзларини ёдга олиш мақсадга мувофиқ: «...Кимки ўзини чувалчангга айлантириб қўйган бўлса, кейин оёқ остига олиб тепишаётганидан шикоят қилмаслиги керак»[1]. Р.Иеринг ҳақли равишда қайд этганидек, беор қонунсизликка қаршилик кўрсатиш «қонуний ҳуқуқдор одамнинг ўз-ўзига нисбатан мажбуриятидир»[2].

Ҳуқуқ билан ахлоқ ўртасидаги ўзаро нисбат анча мураккабдир. Бу нисбат ***тўрт таркибий қисмдан: бирлик, фарқланиш, ўзаро боғлиқлик ва зиддиятдан иборат*** эканлигига эътибор қаратайлик. Қуйида уларни батафсилроқ кўриб чиқамиз.

Ҳуқуқ ва ахлоқнинг бирлиги қуйидагиларда ўз ифодасини топади:

– ***биринчидан***, улар биргаликда норматив тартибга солиш тизимини ташкил этувчи ижтимоий нормалардан иборатдир;

– ***иккинчидан***, фалсафий нуқтаи назардан ҳуқуқ ва ахлоқ – иқтисодий, маданий ва бошқа омиллар ҳамда сабабиятлар билан бир хил даражада боғлиқ бўлган устқурма категориялар бўлиб, бу ҳолат уларни ижтимоий бир турга мансуб қилиб қўяди;

– ***учинчидан***, бутун халқ манфаатларини ифода этувчи амалдаги чинакам халқ ҳокимияти, демократизм, давлатчилик уларнинг ягона сиёсий пойдеворидир;

---

[1] *Кант И.* Метофизика нравов в 2-х частях. // Соч. 6-ти т. 4-том. М., 1995, 376-бет.

[2] *Иеринг Р.* Борьба за право. М., 1991, 16-бет.

– ***тўртинчидан***, ҳуқуқ ва ахлоқ мавжуд ижтимоий муносабатлардан иборат бирдан-бир бошқариш объектига эга ҳамда уларнинг ҳар иккаласи ҳам бир хил одамлар ва жамоаларга йўналтирилган;

– ***бешинчидан***, ҳуқуқ ва ахлоқ норматив ҳодисалар сифатида одамларнинг зарур ва мумкин бўлган хатти-ҳаракатлари чегараларини белгилайди; шахсий ва ижтимоий эҳтиёжларни уйғунлаштириш воситаси бўлиб хизмат қилади;

– ***олтинчидан***, инсон фаолиятини тартибга солувчи омил сифатида улар киши иродасининг эркинлиги, хатти-ҳаракатларини танлаш имкониятларига асосланади;

– ***еттинчидан***, ҳуқуқ ва ахлоқ охир-оқибатда бир хил вазифа – ижтимоий ҳаётни тартибга солиш ва такомиллаштириш, унга ташкилий асосларни киритиш, адолат ва инсонпарварлик тамойилларини қарор топтириш вазифаларини кўзда тутади;

– ***саккизинчидан***, ҳуқуқ ҳам, ахлоқ ҳам чуқур асосга эга бўлган тарихий қадриятлар, жамият тараққиётининг ижтимоий ва маданий кўрсаткичлари сифатида майдонга чиқади. Ҳуқуқнинг мақсади – «одамларнинг биргаликдаги ҳаётини тўқнашувлар, ўзаро курашлар, кескинликлар, баҳс-мунозаралар ва ҳоказоларга имкони борича камроқ руҳий қувват сарфланадиган тарзда ташкил этишдир»[1].

Айни пайтда биз кўриб чиққан умумий хусусиятлар билан бир қаторда ҳуқуқ ва ахлоқ жиддий фарқларга ҳам эга. Бунда ана шу фарқлар юридик фан учун кўпроқ аҳамиятга моликдир. Худди шунинг учун ҳам ҳуқуқ ва ахлоқнинг аломатлари ғоят синчковлик билан таҳлил этишни талаб қилади.

Бинобарин, ***ҳуқуқ ва ахлоқнинг*** бир-биридан ***фарқланувчи хусусиятларини*** кўриб чиқишимизга тўғри келади.

1. Ҳуқуқ ва ахлоқ бир-биридан, энг аввало, белгиланиш, шаклланиш усуллари ва манбалари бўйича фарқ қилади. Ҳуқуқий нормалар давлат томонидан ва фақатгина давлат томонидан ёхуд унинг розилиги билан айрим жамоат ташкилотлари томонидан яратилади ёки тасдиқланади. Давлат томонидан улар бекор қилинади, тўлдирилади ва ўзгартирилади.

Шу маънода давлат ҳуқуқнинг сиёсий ижодкори ҳисобланади, ҳуқуқий ижодкорлик истисносиз фақат давлатгагина бериладиган имтиёздир.

Шунинг учун ***ҳуқуқ халқнинг оддий иродасини эмас, балки унинг давлати иродасини ифодалайди*** ва бинобарин, оддий тартибга

[1] *Ильин И.* Порядок или беспредел. М, 1917, 24-бет.

солувчи сифатида эмас, балки ижтимоий муносабатларнинг ***махсус давлат тартибга солувчиси*** сифатида майдонга чиқади.

Ахлоқ бошқача тарзда таркиб топади. Унинг нормалари бевосита давлат томонидан эмас, бутун жамият томонидан яратилади. Бу нормалар доимий равишда одамлар амалий фаолияти, уларнинг ўзаро алоқалари жараёнида пайдо бўлиб, ривожланиб боради. Янги ахлоқий қадриятлар ўз андазасига эга бўлиши мумкин бўлса-да, ҳамиша ҳам намуна, ўрнак бўлавермайди. Чунки эски салбий ҳодисаларга барҳам бериб улгурмай, янгиларининг пайдо бўлиши шундан далолат беради.

Ахлоқ нормаси мавжуд бўлиш, яшаб қолиш ҳуқуқини қўлга киритиши учун расмий ҳокимият розилигининг ҳожати йўқ: жамият, синф, ижтимоий гуруҳ, жамоанинг, яъни унга риоя этишни мўлжаллаганлар эътирофининг ўзи кифоя. Ахлоқий ўгитлар ижобий қонунчилик қуроли бўла олмайди.

Бу ҳолат давлат ахлоқнинг шаклланишига ҳеч қандай таъсир ўтказмас экан-да, деган маънони англатмайди. Давлат ҳуқуқ орқали, сиёсат, мафкура, матбуот, бутун ижтимоий муносабатлар тизими орқали шундай таъсирни ўтказади. Бироқ давлат ахлоқ нормаларини тўғридан-тўғри ўзи ўзгартира олмайди.

Яна бир хусусият ҳақида тўхталамиз. Ҳар қандай давлатда шу давлат томонидан вужудга келтирилган ягона ҳуқуқ амал қилади. Айни пайтда ахлоқ ҳатто бир давлатнинг ўзида ҳам ягона ва бир хил бўлмайди. У синфий, миллий, диний, касбий ва инсон турмушининг бошқа жиҳатларига боғлиқдир. Бу ҳол ҳуқуқнинг давлат билан келиб чиқиши бўйича алоқасини ҳамда ахлоқда бундай алоқадорликнинг йўқлигини яна бир бор исботлайди.

2. Ҳуқуқ ва ахлоқ уларни таъминлаш усуллари бўйича бир-биридан фарқ қилади. Ҳуқуқ давлат томонидан яратилиб, жорий этилар экан, унинг томонидан таъминланади, муҳофаза этилади ва ҳимоя қилинади. Аслида бунда «давлат қонун йўли билан мустаҳкамланган муайян ҳуқуқ-тартиботни ўрнатувчи ва ҳимоя қилувчи умумий, яъни оммавий ҳокимиятнинг ҳуқуқий шакли сифатида» намоён бўлади[1]. Шунинг учун ҳам ҳуқуқнинг ортида ҳуқуқий нормаларга риоя этилишини кузатиб, уни бузувчиларни жазоловчи мажбурлов маҳкамаси туради. Зеро, ҳуқуқ илтимос ҳам, маслаҳат ҳам, хоҳиш ҳам эмас, балки бутун жамият аъзоларига қаратилган

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Нерсесянц В.С.* Общая теория права и государства. Изд. НОРМА, 2001, 77-78-бетлар.

ҳамда айнан уларнинг манфаатлари йўлида мажбурлов имконияти билан мустаҳкамланган ҳокимият талаби, амри, кўрсатмасидир. Шу маънода ҳуқуқий нормалар умуммажбурий моҳиятга эга.

Шу тариқа ҳуқуқда мажбурлов ҳолати мавжуддир. Бусиз у кишилар ҳаётининг таъсирчан тартибга солувчиси, ҳокимият қуроли бўла олмас эди. Бу – албатта, ҳуқуқ «жазо шамшири» бўлиши керак, деган маънони англатмайди. Мажбурлов таҳдиди – қонун билан зиддиятга борилганда қўллаш учун мўлжалланган имконият.

Жамоатчилик фикри кучига таянувчи ахлоқ, мажбурий таҳдидидан фарқли ўлароқ, бутунлай бошқа тарзда амал қилади. Ахлоқ қоидаларини бузиш расмий ҳокимиятнинг аралашишини, юридик жазоларни қўллашни тақозо этмайди. Ахлоқий жиҳатдан одам аблаҳ бўлиши мумкин, бироқ бирон-бир ҳуқуқбузарлик хатти-ҳаракатини содир этмаган бўлса, у суд (юридик) жавобгарлигига тортилмайди. Шундай ҳолатларда бундай шахсларга нисбатан қандай таъсир кўрсатишни жамиятнинг ўзи ҳал қилади. Шуни ҳам унутмаслик жоизки, бундай таъсир чораси баъзан ҳуқуқдан ҳам қаттиқроқ ва таъсирчанроқ бўлиши мумкин.

3. Ҳуқуқ ва ахлоқ ифода, қайд этиш шаклига кўра фарқ қилади. Агар ҳуқуқий нормалар давлат ёки жамоат ташкилотининг махсус юридик ҳужжатлари (қонунлар, фармонлар, қарорлар)да мустаҳкамланиб, умуман кенг кўламли ва кенг тармоқли қонунчиликни ташкил этувчи тегишли кодекслар, тўпламлар, низомларда гуруҳларга ажратилиб, тартибга солинса, ахлоқий нормалар бундай аниқ ифодага эга бўлмайди, қолаверса, қайд ҳам этилмайди, тайёрланмайди ҳам. Бунинг устига улар ижтимоий ҳаёт иштирокчилари бўлган одамлар онгида пайдо бўлади ва яшайверади. Уларнинг пайдо бўлиши асло қонун чиқарувчилар ёки бошқа ҳуқуқ ижод қилувчи шахслар иродасига боғлиқ бўлмайди.

Ахлоқ нормалари ва қоидалари жамият турли қатламлари ва гуруҳларида муайян ижтимоий шарт-шароитлар таъсирида вужудга келар экан, кейинчалик кенг тарқалади ҳамда барқарор хулқ-атвор қоидалари ва далилларига айланади. Бунда бирон-бир ахлоқ нормасининг пайдо бўлиш вақтини ҳам, сабабини ҳам, тартибини ҳам, унинг амал қилиш муддатини ҳам аниқ кўрсатиш мумкин эмас.

Шуни ҳам ёддан чиқармаслик керакки, ахлоқ нормалари фақат битилмаган ўгитлар ва талаблардангина иборат оғиздан-оғизга ўтиб юрувчи пандномалар эмас. Уларнинг кўпчилиги турли жамоат ташкилотларининг хилма-хил дастурий ҳужжатлари ва низомларида

адабий ва диний ёдгорликларда, тарихий йилномаларда ўз ифодасини топган. Боз устига, қонунлар ва бошқа ҳуқуқий ҳужжатлар моддалари ва бандларига кирган ахлоқ нормалари ҳам оз эмас. Шуни ҳам айтиб ўтиш керакки: «*Ахлоқ нормалари* айрим жиддий муносабатларда диний нормалардан фарқ қилади. Чунки ахлоқ қоидалари белгиланаётгандаёқ инсон *ўзига ва виждонига* ҳавола этилган бўлади»[1].

4. Ахлоқ ва ҳуқуқ кишилар онгига таъсир этиш хусусияти ва усулларига кўра бир-биридан фарқ қилади. Агар ҳуқуқ субъектлар ўртасидаги ўзаро муносабатларни уларнинг юридик ҳуқуқ ва мажбуриятлари – ҳаққонийлик ва ноҳақлик, қонунийлик ва ғайриқонунийлик, жазоланиш ва жазоланмаслик нуқтаи назаридан тартибга соладиган бўлса, ахлоқ инсон қилмишларига эзгулик ва ёвузлик, мақтов ва қоралаш, ҳалоллик ва нопоклик, олижаноблик ва пасткашлик, виждон, ор-номус, бурч нуқтаи назаридан ёндашади.

Бошқача қилиб айтадиган бўлсак, уларнинг баҳолаш категориялари, ижтимоий мезонлари турличадир. Шу жиҳатдан ҳуқуқ нормалари тақиқланадиган ва рухсат этиладиган хатти-ҳаракатларнинг етарли даражадаги аниқ манзарасини ифода этади. Айни чоғда муайян қоидани бузганлик учун жазо чораларини белгилаб, хулқатворларнинг зарур турини аниқ кўрсатиб беради. Ахлоқ нормалари эса олдиндан белгиланадиган жавобгарлик мезонларига эга эмас ва уларни кўзда тутмайди ҳам.

5. Ҳуқуқ ва ахлоқ уларни бузганлик учун жавобгарлик моҳияти ва тартиби бўйича бир-биридан фарқ қилади. Ҳуқуқбузарлик ҳаракатлари оддий жавобгарликни келтириб чиқарибгина қолмай, балки махсус-юридик жавобгарликни ҳам юзага келтиради. Айни пайтда жазо тайинлаш тартиби қонун билан қатъий чегаралаб қўйилган. Демак, одамга давлат номидан жазо тайинланади.

Ахлоқ қоидаларини бузганлик учун жавобгарлик мутлақо бошқа оқибатларга олиб келади. Бу ерда аниқ бир жазо чораси кўзда тутилмайди. Бериладиган жазо қоидабузарни ахлоқий қоралаш, унга танбеҳ бериш, жамоатчилик таъсири чораларини қўллашда ифодаланади. Масалан, ҳайфсан, танбеҳ бериш, ташкилот сафидан чиқариб юбориш, алоқани бутунлай узиш каби чоралар қўлланиши мумкин.

Бунда давлат олдида жавобгарлик эмас, балки жамият, жамоа, оила, қолаверса, бошқа бир одам олдида масъулият юзага келади.

---

[1] *Ильин И.А.* Теория права и государства / Под редакцией и с предисловием В.А.Томсинова. М., «Зерцало», 2003, 84-бет.

6. Ҳуқуқ ва ахлоқ инсон хулқ-атворига нисбатан қўйиладиган талаблар даражаси бўйича ҳам бир-биридан фарқ қилади. Гарчи айрим қилмишлар учун юридик қонунлар анча жиддий жазо чораларини кўзда тутишини билсак-да, шахс олдига ***кўплаб*** талабларни қўювчи ахлоқнинг таъсир даражаси албатта бир мунча юқори туради. Чунончи, ахлоқ нопоклик, ёлғончилик, туҳмат, алдовнинг ҳар қандай кўринишини кескин қоралайди, ҳуқуқ эса фақат уларнинг энг хавфли кўринишларининггина олдини олади.

Кўриниб турибдики, ахлоқ жамоатчиликка қарши қаратилган ҳаракатларнинг ҳеч қандай турига тоқат қилолмайди, ҳуқуқ эса бундай ҳаракатларнинг энг ёвуз кўринишларинигина жазолайди. Шуни алоҳида уқиб олиш керакки, биз бундай ёндашув билан ҳуқуқни ахлоқий тушуниш лозим деган фикрни илгари сурмоқчи эмасмиз. Биз бундай қарашларни мутлақо оқламаймиз. Зеро, ҳуқуқ ва ахлоқ ўзига хос, мустақил мазмун-моҳиятга эга тушунчалардир. В.С.Нерсесянц таъбирича: «Ҳуқуқни ахлоқий тушуниш фақат ҳуқуқнинг эмас, балки ахлоқнинг ҳам моҳиятини муқаррар бузади, чунки ҳуқуқнинг ахлоқийлаштирилиши, ҳеч шубҳасиз, ахлоқнинг юридиклаштирилиши билан бирга кечади. У ҳолатда ҳам, бу ҳолатда ҳам ҳуқуқ ва ахлоқнинг мазмуни ва моҳияти ихтиёрий равишда белгиланади»[1]. Бироқ, маънавий жиҳатдан олиб қараганда, ҳуқуқнинг ахлоқан тўғри, рисоладагидек бўлиши, яъни «ахлоқий қонун (ахлоқий позитив ҳуқуқ)нинг ва ахлоқий давлатнинг ахлоқан асосланиши»[2] мантиқлидир.

Инсон хулқ-атворига нисбатан қўйиладиган талаблар даражаси бўйича ҳуқуқ ва ахлоқнинг яна бир фарқ қиладиган жиҳати шундаки, ахлоқийлик одамлар қилмишларини виждон категориясига таққослайди, уларни фақат қонун кўрсатмаларига эмас, балки бурч даъватига ҳам қулоқ тутишга чақиради. Ҳуқуқ инсонни ҳамиша ва ҳамма нарсада охиригача ҳалол-пок, виждонли, ҳақиқатгўй, адолатли, меҳрибон, олижаноб бўлиш, қаҳрамонликлар кўрсатишга мажбур қилолмайди. Қонун йўли билан кўрсатма бериш орқали бунга эришиб бўлмайди. Ахлоқ эса бунга даъват этади. Шунинг учун ҳам ахлоқ одамларни ўрта миёналикка эмас, балки юксакликлар сари – чинакам бахт-саодат ва истиқбол сари чорлайди.

7. Ҳуқуқ ва ахлоқ амал қилиш соҳалари бўйича фарқ қилади. Ахлоқий макон ҳуқуқий макондан анча кенгдир. Маълумки, ҳуқуқ

[1] *Нерсесянц В.С.* Общая теория права и государства. 90-бет.
[2] Ўша манба, 91-бет.

ижтимоий ҳаётнинг кўп қирраларини четда қолдириб, унинг энг муҳим соҳаларинигина тартибга солиб боради. Бунда одамлар ўзаро алоқаларининг муҳаббат, дўстлик, ўзаро ёрдам, дид-фаросат, мода, раҳм-шафқат каби жиҳатлари ҳуқуқ доирасидан четда қолади.

Кишилар ўртасидаги муносабатларнинг бу соҳаларига ҳуқуқнинг кириб бориши, биринчидан, уларни ташқаридан назорат қилиб бўлмаслиги билан, иккинчидан, давлат манфаатлари нуқтаи назаридан бундай қилишнинг маъноси йўқлиги билан, учинчидан эса, бу лоақал демократия ва инсонпарварликка зид бўлгани учун ҳам мустасно этилади. Бу ерда ахлоқ, одоб ва бошқа ижтимоий нормалар, анъаналар амал қилади.

Ҳуқуқдан фарқли ўлароқ, ахлоқ кишилик жамиятининг туб-тубигача, барча кавакчаларию уячаларигача кириб боради. Шунинг учун ахлоқ берган баҳо инсонлар ўзаро муносабатларининг барча шакллари, турлари учун муҳим ва зарурдир.

Бироқ айни пайтда шуни ҳам эътибордан соқит қилмаслик керакки, ҳуқуқ ва ахлоқ амал қилиши жиҳатидан қисман бир-бирига мос келмаслиги мумкин. Бироқ асосан улар бир-бирини тўлдиради. Бу – қарийб барча ижтимоий муносабатлар ҳам ҳуқуқнинг, ҳам ахлоқнинг тартибга солиш предметини ташкил этади деганидир. Бу ўринда шундай нисбат кўзга ташланади: ***ҳуқуқ томонидан тартибга солинадиган ҳамма нарсани ахлоқ ҳам қамраб олади, бироқ ахлоқ томонидан тартибга солинадиган ҳамма нарса ҳам ҳуқуқ томонидан тартибга солинавермайди.***

8. Фалсафий жиҳатдан ҳуқуқ билан ахлоқнинг фарқи шундаки, ахлоқ (сиёсат, мафкура, фан, санъат ва ҳоказолар билан бир қаторда) ижтимоий онг шаклларидан бири сифатида майдонга чиқади, бироқ ҳуқуқ ҳақида бундай мулоҳаза юритиб бўлмайди. Чунки ижтимоий онг шакли сифатида ҳуқуқ эмас, балки ҳуқуқий онг, яъни ҳуқуққа бўлган қарашлар намоён бўлади. Қонунчиликка, одатда, ғоялар, тасаввурлар сифатида эмас, давлатнинг бир белгиси, унинг тузилмаларидан бири, қолаверса, қуроли сифатида қаралади. Албатта, бу каби тушунчалар бир-бири билан чамбарчас чатишиб кетганига қарамай, жамиятда ҳукмрон бўлган ҳуқуқий қарашлар айнан шу қонунларнинг ўзида мужассамлашади.

9. Ниҳоят, ҳуқуқ ва ахлоқнинг тарихий тақдири турличадир. Ахлоқ тарихий келиб чиқиши жиҳатидан анча, қадимий бўлиб, у инсоният жамиятида ҳамиша мавжуд бўлган ва бундан буён ҳам мавжуд бўлиши табиий. Позитив ҳуқуқ эса ижтимоий эволюциянинг

муайян босқичидагина юзага келган ҳамда келажакда унинг тақдири, бутунлай бошқача кечиши ҳам эҳтимолдан холи эмас.

Ҳуқуқ ва ахлоқнинг умумий ва бир-бирларидан фарқ қилувчи хусусиятлари шулардан иборат. Бунда шуни ҳам назарда тутиш керакки, ҳуқуқ билан ахлоқ ўртасидаги тафовут чегара бир бор белгиланганича ҳамиша ўзгаришсиз қолиб кетмайди. Демакки, ҳуқуқ ва ахлоқ ижтимоий тараққиёт, содир бўлаётган ўзгаришларга боғлиқ ҳолда у ёхуд бу томонга қараб ўзгариб бориши мумкин. Бироқ бундай ёндашув қуйидаги каби саволларнинг келиб чиқишига сабаб бўлиши табиий: Ҳозир ҳуқуқ томонидан тартибга солиб борилаётган жиҳатлар бошқа бир вақтга келиб, фақат ахлоқий таъсир объектига айланиб қолиши ёки аксинча, бўлиши мумкинми? Ҳатто бир турдаги жамиятнинг ўзида, лекин турли даврда ҳуқуқ ва ахлоқ ўртасидаги нисбат кескин ўзгаришга юз тутадими?.. Бу каби саволларга жавоб қандай бўлишини албатта келажак, истиқбол кўрсатади.

Ҳуқуқ ва ахлоқнинг ўзаро таъсири. Уларнинг ўзаро чамбарчас боғлиқлиги мазкур ижтимоий тартибга солувчиларнинг ўзаро мустаҳкам алоқада ижтимоий ва амалий ҳаракат қилишини тақозо этади. Ҳуқуқ ва ахлоқ ижтимоий муносабатларни тартибга солиш ишида, шахсга ижобий таъсир ўтказишда, фуқароларда юридик ва ахлоқий маданиятни, ҳуқуқий онгни шакллантиришда бир-бирини қўллаб-қувватлайди. Кўп ҳолларда уларнинг талаблари бир-бирига мос келади: ҳуқуқ томонидан рағбатлантирилган субъектлар хатти-ҳаракатлари ахлоқ томонидан ҳам рағбатлантирилади.

Айтайлик, ахлоқ ҳуқуқбузарликнинг ҳар қандай кўринишини, айниқса, жиноятларни қоралайди. Бу каби ҳодисаларни баҳолашда ҳуқуқ ва ахлоқ муштаракдир. Ҳуқуққа қарши ҳар қандай хатти-ҳаракат юксак маданиятли жамиятда ахлоқсизлик ҳамдир. Ҳуқуқ қонунларга риоя этишни талаб қилади, ахлоқ ҳам худди шуни тақозо этади. Чунончи, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг кўпгина моддаларида, айниқса, унинг Муқаддимасида, Инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари Декларациясида ахлоқ ва ҳуқуқнинг нуқтаи назарлари бир-бирига ҳамоҳанг тарзда қўшилиб кетганига гувоҳ бўламиз. Маълумки, мустақил Ўзбекистоннинг биринчи Конституцияси янги жамиятнинг ишончли ҳуқуқий асосларини шакллантиришда муҳим ўрин тутади. Зотан, Конституциямизда ўз ифодасини топган умумий ғоясиз бизнинг кўп миллатли мамлакатимизда мустаҳкам ахлоқий, маънавий маконни яратиш мумкин эмас эди.

Дарҳақиқат, жамиятимизни янгилаш ишида ахлоқий ва маънавий асослар ғоят катта аҳамиятга эга. Зеро, «Шарқда демократия тушунчаси ҳамжиҳатлик ғояси, жамоатчилик фикрининг устуворлиги заминида шаклланади. Бизнинг мамлакатимизда демократик жараёнлар халқимизнинг қонунни ҳурмат қилиш, қонунга итоат этиш каби фазилатларига мос равишда ривожланиши зарур. Ахлоқий, маънавий қадриятлар сиёсий муносабатларда ҳам устунлик касб этиши даркор»[1].

Кўриниб турибдики, ҳуқуқ ва ахлоқнинг ўзаро таъсири инсонга йўналтирилган бир хил талабларда, унда юксак ахлоқий фазилатларни тарбиялаш ишида ўз ифодасини топади. Шунинг учун ҳам республикамизда тарбия масалаларига катта аҳамият берилаётгани тасодифий эмас. Ўзбекистон Республикаси Президенти буни ҳамиша таъкидлаб келаётгани ҳам бежиз эмас. Шу муносабат билан И.А.Каримов бундай деганди: «Маънавият тарбиянинг энг таъсирчан қуроли экан, ундан оқилона фойдаланиш, болаларимизни ватанпарварлик, ростгўйлик, ҳақсеварликка ўргатиш керак бўлади. Аслини олганда, ахлоқ – маънавиятнинг ўзаги. Инсон ахлоқи шунчаки салом-алик, хушмуомаладангина иборат эмас. Ахлоқ – бу аввало инсоф ва адолат туйғуси, имон, ҳалоллик дегани.

Қадимги аждодларимиз комил инсон ҳақида бутун бир ахлоқий талаблар мажмуасини, замонавий тилда айтсак, шарқона ахлоқ Кодексини ишлаб чиққанлар. Киши қалбида ҳаромдан ҳазар, нопокликка, адолатсизликка нисбатан муросасиз исён бўлиши керак»[2].

Ўз функцияларини амалга ошириш жараёнида ҳуқуқ ва ахлоқ умумий мақсадларга эришишда бир-бирларига кўмаклашади. Бунда уларнинг ҳар бири ўзига хос усуллардан фойдаланади. Одамнинг биргина қилмиши кишилар кўз ўнгида ҳам ҳуқуқий, ҳам ахлоқий баҳо олади, бу ҳақда ҳуқуқ ва ахлоқ ҳам қонун нуқтаи назаридан, ҳам виждон нуқтаи назаридан баҳс беради. Бу ҳолат турли ғайриижтимоий ҳодисаларни самарали тартибга солиш имконини беради.

Марказий Осиёда ва албатта, Ўзбекистонда ижтимоий ўз-ўзини ташкил этишнинг маҳалла деб аталган ноёб шакли жуда қадим замонлардан мавжуд бўлиб, ҳозирги кунгача яшаб келмоқда. Ўзбеклар учун оддий жамоа ёки турар жой тушунчаларидан кўра маҳалла анча қадрлироқдир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони билан

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон сиёсий-ижтимоий ва иқтисодий истиқболининг асосий тамойиллари Т., «Ўзбекистон», 1995, 5-12-бетлар.

[2] Ўша манба, 53-бет.

«Маҳалла» хайрия жамғармасининг тузилиши анъанавий тарбия ўчоғи ҳисобланган маҳалла зиммасига замон талабларига монанд янги вазифалар юклади. Ўзини ўзи бошқаришнинг миллий усули, фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг ўзига хос таянч институти бўлган маҳаллалардаги жамоатчилик фикри улкан маънавий куч сифатида муҳим аҳамият касб этмоқда. Бинобарин, «Маҳалла – аввало, соғлом ижтимоий муҳит масканидир. Бу ерда кучли таъсирга эга бўлган жамоатчилик фикри маҳалла аҳлининг хулқ-атвори, ўзаро муносабатларини адолат ва маънавий мезонлар асосида тартибга солиб туради. Шу маънода маҳаллани демократия дарсхонаси, деб ҳам аташ мумкин»[1].

Шу жиҳатдан ҳеч қандай давлат ёхуд жамоат ташкилоти маҳаллага тенг келолмайди. Маҳаллаларда катта ҳаёт тажрибасига эга заминда мустаҳкам турган, билимдон, ҳамма нарса қўлларидан келадиган, фидойи, ҳамма нарса ва ҳар қандай ҳолатни баҳолай оладиган, жой-жойига қўядиган кишилар иш олиб боради. Шунинг учун ҳар қандай одам, ҳатто манаман дегани ҳам маҳалладагилар олдида ювош тортиб қолади.

Айнан шу маҳалла мисолида ҳуқуқ ва ахлоқ ўз функцияларини амалга ошириш жараёнида умумий мақсадларга эришиш йўлида ҳар бири фақат ўзигагина хос бўлган усулларни қўллаб, бир-бирига қандай ёрдам беришларини кўриш мумкин. Ҳар бир одамнинг қилмиши атрофдагилар кўз ўнггида ҳам ҳуқуқий, ҳам ахлоқий баҳосини олади, бу ҳақда қонун нуқтаи назаридан ҳам, номус ва виждон нуқтаи назаридан ҳам мулоҳаза юритилади. Бу турли хил ғайриижтимоий ҳодисаларга қарши самарали кураш олиб бориш имконини беради.

Ҳуқуқ ва ахлоқ одил судловни амалга ошириш соҳасида, ҳуқуқ-тартибот, адлия органлари фаолиятида самарали ҳамкорлик қилади. Масалан, аниқ бир ишни ҳал этиш, ҳар қандай ҳаётий вазиятлар, ғайриижтимоий ҳаракатларни таҳлил қилишда, шунингдек, ҳуқуқ-бузар шахсини баҳолашда юридик мезонлардан ҳам, ахлоқий мезонлардан ҳам фойдаланилади. Баъзан буларсиз кўпгина жиноятларга сабаб бўлувчи безорилик, туҳмат-бўҳтон, ҳақорат қилиш, инсон қадри ва шаънини ерга уриш каби кирдикорларни тўғри баҳолашнинг иложи бўлмай қолади.

Никоҳни бекор қилиш, оналик ҳуқуқидан маҳрум этиш ва меҳнат низолари тўғрисида ҳам худди шу гапни айтиш мумкин. Бундай

[1] Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунчалар, тамойиллар ва атамалар (қисқача изоҳли луғат). Т., «Янги аср авлоди», 2002, 91-бет.

вазиятларда субъектлар ва можароларнинг ўзининг нафақат ҳуқуқий, балки ахлоқий тавсифлари ҳам керак бўлади. «Одил судлов, – деб ёзганди ҳуқуқшунос А.Ф.Кони, – адолатдан воз кечиши мумкин эмас, адолат эса фақат жазо чораларини қонуний қўллашдангина иборат эмас. Суд арбоби ўзининг ақл-заковати, меҳнати ва ҳокимият кучини одамлар кирдикорларини баҳолашга сарфлашга даъват этилган экан, шу одамларга нисбатан бутун саъй-ҳаракатлари тарзи билан ахлоқий қонунни қўллашга интилмоғи даркор»[1].

Ахлоқ қоидаларини бузмай туриб, давлат қонунини бузиш мумкин эмас. Шунинг учун ҳам ҳар қандай ишни суд столи устида ҳал этиш чоғида ҳуқуқий кодексдан ташқари, кўзга кўринмас ахлоқ «кодекси» ҳам ётади. Улар бир-бирини тўлдиради, бир-бирини тақозо этади.

Ҳуқуқ билан ахлоқ ўртасидаги зиддият. Ҳуқуқ ва ахлоқнинг ўзаро боғлиқлиги, алоқаси улар ўртасидаги жиддий зиддиятлар, тўқнашувлар ва тафовутларни истисно этмайди. Рус олими Иван Ильин таъкидлаганидек, «ҳуқуқ ва ахлоқ ўртасидаги нисбатлар ***тўғри ва нотўғри*** бўлиши мумкин»[2].

Ҳуқуқий ва ахлоқий омилларни энг мақбул даражада қўшиб олиб бориш барча ҳуқуқий тизимлар учун ҳам ҳамиша ечилиши мураккаб муаммо бўлиб келган. Тажриба ва вақтнинг кўрсатишича, бу ерда идеал уйғунликка эришиб бўлмайди, зиддиятлар сақланиб қолаверади, боз устига, янгилари ҳам пайдо бўлади. Албатта, уларни юмшатиш, камайтириш мумкин, лекин бутунлай йўқотиб бўлмайди.

Ўз табиатига кўра ҳуқуқ консерватив бўлиб, одатда у ҳаёт оқимидан ортда қолади, боз устига, унинг ўзида ҳам қарама-қаршиликлар оз эмас. Ҳатто энг мукаммал қонунлар ҳам нуқсон ва камчиликлардан холи бўлмайди. Ахлоқ эса жўшқинроқ бўлиб, содир бўлаётган воқеаларга фаолроқ муносабатда бўлади. Ҳуқуқ ва ахлоқ нотекис ривожланади. Ахлоқда ривожланишнинг ўз-ўзидан содир бўлиш ҳолати устувор бўлади. Шунинг учун ҳар қандай жамиятда турлича ҳуқуқий ва ахлоқий ҳолатни кузатиш мумкин. Ҳуқуқ ва ахлоқ бир хил далилларни турлича баҳолаши туфайли шундай аҳвол рўй беради. Бироқ, ҳуқуқ ва ахлоқ орасида ғоят нозик чегаралар ҳукм сурса-да, уларда бир-бирининг ичига кириб бориш ҳолатлари ҳам мавжуд бўлади. Айтиш мумкинки, ахлоқ одамдан кўпроқ нарсани талаб қилади, қаттиқроқ ҳукм чиқаради. Оддий турмуш воқеалари мисолида ҳам бунга ишонч ҳосил қилиш мумкин. Масалан, ўз

[1] *Кони А.Ф.* Собр. соч. М., 1967, 51-бет.

[2] *Ильин И.* Порядок или беспредел. М., 1991, 37-бет.

гўдакларини туқруқхоналарда қолдириб кетадиган «оналар» ҳам бўлиб, улар «воз кечиш хатлари»да бировларнинг бу гўдакларни асраб олишларига эътироз билдирмасликларини ёзишади. Қонунда бу ман этилмаган, бинобарин, ҳуқуқ сукут сақлайди. Ахлоқий туйғулар эса бундай шафқатсизликдан жунбушга келади.

Айтайлик, худди шунингдек, эр-хотинларнинг бир-бирларига хиёнати, ёшларнинг ота-оналари турар жойларига эгалик даъволари кабилар ҳам ҳуқуқ ва ахлоқ томонидан турлича баҳоланади.

Айрим ҳолларда ахлоққа, инсонпарварликка зид қонунлар ҳам учраб туради. Айниқса бу ҳол собиқ шўро тузуми даврида авж олганди. Масалан, собиқ иттифоқ қонунчилигида, хусусан, Жиноят кодексида амалда яқин қариндошлар тўғрисида гувоҳлик кўрсатмалари беришни талаб қилувчи, умуман, чақимчиликни рағбатлантирувчи моддалар бўлган. Жумладан, бизда – Ўзбекистонда бундай ноинсоний нормалар қандай аянчли воқеа ҳодисаларга сабаб бўлганлигини профессор А.Азизхўжаев «Давлатчилик ва маънавият» номли китобида қуйидагича жонли ва таъсирчан ифодалаганди:

«Советлар тузуми чоғида сотқинлик, мунофиқлик мансаб пиллапояларидан кўтарилиш учун энг зарур хусусият эди. Яъни фарзанд ўз унсур отасини шўроларга айтиши ва жазолаши катта қаҳрамонлик ҳисобланар эди. Баъзи ҳамюртларимиз буюк ўғлонларимиз Чўлпон, Фитрат, Беҳбудий, Усмон Носир, Абдулла Қодирий ва бошқаларни қоралаш натижасида кўплаб юқори мансабларга эришдилар. Улар миллатпарвар, миллий ифтихорга эга бўлган кишиларнинг номларини қанчалик кўп сотсалар, уларни собиқ тузум шунчалик юқори лавозимга кўтарар эди. Қизиғи шундаки, кейинроқ уларнинг ўзлари ҳам ўзларидан устароқ сотқинлар томонидан чақувга олиниб, йўқ қилиб юборилди»[1].

Ахлоққа, инсонпарварликка зид қонунлар туфайли, умуман олганда, мантиқсизлик оқибатида қонун бирон нарсага рухсат берса, ахлоқ «ман этади»ган ёхуд аксинча – қонун «ман этиб», ахлоқ рухсат этадиган вазиятлар юзага келади. Бундай ҳолатларда улар ўртасида зиддият кучаяди. Шунда тегишли нормаларга жиддий тузатишлар киритишга, ҳатто адолат юзасидан айримларидан воз кечиб, янгиларини ижод қилишга тўғри келади.

Шу муносабат билан ҳозирги пайтда жуда оммалашиб кетган «қонун тақиқламаган ҳамма нарсани қилиш мумкин» деган ғайриоддий принцип кўпчиликда қизиқиш уйғотиши табиий. Бу ақида

[1] *Азизхўжаев А.* Давлатчилик ва маънавият. Т., «Шарқ», 1997, 93-бет.

мустабид шўро тузуми интиҳосида – «қайта қуриш» даврида пайдо бўлганди. Уни матбуот ҳаяжон ва эҳтирос билан кутиб олди. Бироқ ҳуқуқшунослар бунинг эҳтимол тутилган жиддий салбий ҳуқуқий ва ахлоқий оқибатларини ҳис этиб, ўша вақтлардаёқ уни мақташдан ўзларини тийишганди. Чунки «етмиш тўрт йил мобайнида ҳукмронлик – зўравонлик қилган собиқ иттифоқ даврида қонун ва унинг моҳияти, жамиятдаги аҳамияти ҳақида камдан-кам сўз юритилар эди.

Бунинг сабаби эса эски тузум шароитида қонун ва қонунчилик ўрнини ҳам кўпроқ коммунистик ғоя ва партия қарорлари эгаллаганида эди. Ва, керак бўлса, бу сохта мафкуранинг – давлат ҳаёти бўладими, жамият ёки инсоннинг шахсий ҳаёти бўладими, қолаверса, оиланинг ички ишлари бўладими – барчасига аралашиб кетгани, аралашиш у ёқда турсин, ҳатто ҳукмронлик қилгани ҳеч кимга сир эмас. ...Қонун асосида эмас, буйруқ даражасига кўтарилган ғоя асосида яшашнинг таъсири, афсуски, ҳали-ҳануз сезилиб қолмоқда. ...Мана шундай асоратлардан тезроқ халос бўлиш учун барчамиз – ҳам давлат, ҳам жамоат ташкилотлари ва ҳар қайси фуқаронинг ўзи қатъият билан ҳаракат қилиши керак»[1].

Маълумки, фуқаролик жамияти тенг ҳуқуқли инсонларнинг жамияти сифатида улар манфаатларини қаноатлантириш, амалга ошириш ва рўёбга чиқаришга кўмаклашувчи корпорациялар – жамоат бирлашмалари, уюшмалари, ташкилотлари асоси ҳамда ушбу корпорациялар фаолияти натижасида юзага келадиган муносабатлар тизимидир. Шунга кўра, айтиш мумкинки, «Ўтиш даври шароитида, фуқаролик жамияти асосларини шакллантириш жараёни юз бераётган бир пайтда Ўзбекистон аҳолиси турли қатламларининг манфаатларини ифода этиш лозим бўлган кенг тармоқли, кўппартияли тизим каби демократик институтлар ҳамда бошқа жамоат ташкилотларининг қарор топиши ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда Шу жиҳатдан олганда, давлатнинг роли сиёсий партиялар ва жамоатчилик ҳаракатларининг вужудга келиши, қарор топиши ва ривожланишини секинлаштириб қўядиган ҳар қандай ғов ва тўсиқларни бартараф этишдан иборатдир»[2]. Зеро, демократик ҳуқуқий давлат, энг аввало, ўз фуқароларининг манфаатларини, ҳақ-ҳуқуқларини қаноатлантира олган, таъминлай билган давлатдир.

Дарҳақиқат, ***корпоратив нормалар (жамоат бирлашмалари ва корпорациялар томонидан қабул қилинадиган нормалар) ёки***

[1] *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. 10-том. Т., «Ўзбекистон», 2002, 152-бет.
[2] *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. 6-том. Т., «Ўзбекистон», 1998, 152-бет.

жамоат ташкилотлари нормалари ижтимоий муносабатларни тартибга солиш тизимининг таркибий қисмидир. Жамоат ташкилотлари нормалари ижтимоий нормаларнинг алоҳида тури ҳисобланади. Бошқа ижтимоий нормалардан корпоратив нормалар нималари билан фарқ қилиши, шунингдек, уларнинг умумий томонларини аниқлаш учун, энг аввало, ***тартибга солинадиган ижтимоий муносабатлар тури ва уларни амалга оширишни таъминлаш шаклига*** эътиборни қаратиш зарур.

Жамоат ташкилотлари ички вазифаларни муваффақиятли ҳал этиш мақсадида ўз фаолиятларини яхшироқ ташкил этиш учун корпоратив нормаларни ишлаб чиқади. Чунки корпоратив нормалар муайян бир жамоат ташкилотининг раҳбар органларини шакллантириш тартиби, улар ваколатлари, низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби, ташкилот аъзолари ҳамда қатнашчиларининг ҳуқуқ, мажбуриятлари ва бошқалар тўғрисидаги нормалари бўлиб, улар фақат ўша ташкилот аъзолари ҳамда қатнашчиларига нисбатан жорий этилади, фақат улар учунгина мажбурий ҳисобланади. Шунинг учун уларни том маънода, чинакамига жамоат ташкилотлари нормалари деб аташ мумкин. Уларнинг амал қилиш доираси у ёки бу жамоат ташкилотидан четга чиқиб кетмаслигидан иборат ўзига хос хусусияти шундан келиб чиқади ва улар маҳаллий, муайян ташкилотга хос хусусиятга эга бўлади.

Шундай қилиб, ***корпоратив нормалар ёки жамоат ташкилотлари нормалари ўз вазифаларини адо этиш мақсадида жамоат ташкилотлари қабул қиладиган низомлар, йўриқномалар, қарорларда белгилаб қўйилган хулқ-атвор қоидаларидир.***

Бинобарин, корпоратив нормалар ***фақат ички муносабатларни*** – муайян жамоат ташкилоти мақсад ва вазифаларини, органлар ваколат доиралари, уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини, шу ташкилотга кириш ва ундан чиқиш тартиби, нормаларга риоя қилиш кафолатлари кабиларни тартибга солади. Бундан чиқди, «Корпоратив нормалар (тартибга солувчи аҳамияти, ҳаракатланиш соҳаси, мўлжалланганлар доираси ва бошқа жиҳатларга кўра) – ташкилот ички хусусиятига эга бўлган гуруҳга хос нормалардир. Уларда ҳуқуқ ялпи ва умумаҳамиятли қимматга эга, қонун эса умумий мажбурий бўлмайди. Корпоратив нормалар моҳиятан жамоат бирлашмаларининг (яъни жамоат ташкилотларининг – изоҳ бизники ***З.И.***) ҳуқуқий ижодкорлиги эмас, балки бор-йўғи фуқароларнинг бирлашмадан конституциявий ҳуқуқларини амалга ошириш ҳамда улардан

фойдаланиш шакл ва услубидир. Бунда жамоат бирлашмаларининг ташкил этилиши ҳамда уларнинг фаолияти, шу жумладан уларнинг норма ижодкорлиги ҳуқуқ ва ижтимоий муносабатлар ҳуқуқий шаклларининг умумий талабларига мувофиқ қонун асосида ва унинг (ҳуқуқий тенглик, ихтиёрийлик, ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг ўзаро алоқаси принципи кабиларга риоя қилиш) доирасида амалга оширилиши лозим»[1].

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, жамоат ташкилотлари нормалари ***ҳуқуқий ва ноҳуқуқий*** нормалардан иборат бўлади. Ҳуқуқий мазмундаги нормалар жамоат ташкилотларининг давлат топшириғи (ёки унинг томонидан берилган ваколат) бўйича чиқарилган ҳужжатларида акс этади. Барча жамоат ташкилотлари ҳуқуқий ижодкорликда иштирок этиши мумкин. Бироқ ушбу функцияни улар турли шаклларда ва турли ҳажмларда адо этади. Ўтган замонларда ва умуман, ҳозир ҳам норматив ҳуқуқий ҳужжатларни чиқаришнинг расман-юридик ҳуқуқи асосан касаба уюшмалари ҳамда кооперциянинг алоҳида турларига берилган. Лекин бу масалага ҳали тўлиқ ойдинлик киритилганича йўқ. Шунинг учун ҳам кўпчилик олимларнинг алоҳида турдаги жамоат ташкилотларининг ҳуқуқий ижодкорликдаги ваколати масалалари ёритилган қонун ҳужжатини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш таклифи билан чиқаётганликлари бежиз эмас.

Жамоат ташкилотлари нормаларининг амал қилиш омиллари ҳуқуқий нормаларникига ўхшашдир. Бу корпоратив нормалар, гарчи муайян бир ташкилот доирасида амал қилса-да, сиёсий мазмунга эга, шу боис уларнинг ташкилий тадбирлар, жазо чоралари кабилар ёрдамида бажарилиши таъминланади. Лекин шу ўринда корпоратив нормаларнинг давлат фаолияти билан тўғридан-тўғри алоқаси йўқлигини яна бир бор алоҳида таъкидлаш жоиз. Ушбу нормалар ***кучи, таъсир доираси, қатъийлиги бўйича*** ҳуқуқий нормалардан кейин туради. Айни пайтда бу нормалар фаоллик ва ташаббусни ифодалаб, ўз таъсир кучи билан ҳуқуқий тартибга солиш доирасидан четга ҳам ёйилиш имкониятига эга бўлади.

Шундай қилиб, ҳуқуқ нормалари ва жамоат ташкилотлари нормаларининг ***умумий хусусиятлари*** қуйидагилардан иборат: улар аниқ, ёрқин ифодаланган хулқ-атвор қоидаларини ифодалайди; махсус ҳужжатларда мустаҳкамланган бўлиб, нормалар тизимидан иборат. ***Улар орасидаги фарқ*** ҳуқуқ нормалари билан корпоратив нормаларнинг бажарилишини таъминлаш даражасида ифодаланади, яъни

[1] Проблемы общей теории права и государства, 181-бет.

агар ҳуқуқ нормалари давлат томонидан қабул қилиниб, унинг мажбурлов кучи орқали таъминланса, жамоат ташкилотлари нормалари айнан уларнинг ўзлари томонидан таъминланади.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 34-моддасининг 1-қисмига мувофиқ, «Ўзбекистон фуқаролари касаба уюшмаларига, сиёсий партияларга, бошқа жамоат бирлашмаларига уюшиш, оммавий ҳаракатларда иштирок этиш ҳуқуқига эгадирлар». Давлат жамоат бирлашмаларининг ҳуқуқларини аниқ белгилаш мақсадида, масалан, 1991 йил 15 февралда «Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида» қонун қабул қилди. Унинг муқаддимасида: «фуқароларнинг жамоат бирлашмаларини тузиш эркинлиги уларнинг ажралмас ҳуқуқи сифатида мустаҳкамлаб қўйилади»[1]. Қонунда уқтирилишича, жамоат бирлашмаси ўз ҳуқуқлари, эркинликларини ҳамда сиёсат, иқтисодиёт, ижтимоий ривожланиш, фан, маданият, экология ва ҳаётнинг бошқа соҳаларидаги қонуний манфаатларини биргаликда рўёбга чиқариш учун бирлашган фуқароларнинг хоҳиш-иродасини эркин билдиришлари натижасида вужудга келган ихтиёрий тузилмадир. Ҳозирги кунда сиёсий партиялар, оммавий ҳаракатлар, касаба уюшмалари, хотин-қизлар, ёшлар ва болалар ташкилотлари, фахрийлар ва ногиронлар ташкилотлари, илмий-техникавий, маданий-маърифий, физкультура-спорт ва бошқа кўнгилли жамиятлар, ижодий уюшмалар, юртдошлар уюшмалари, жамғармалар, ассоциациялар ва фуқароларнинг бошқа бирлашмалари жамоат бирлашмалари сифатида фаолият юритмоқда. Улар ихтиёрийлик, тенг ҳуқуқлилик, ўзини ўзи бошқариш, қонунийлик, инсонпарварлик, ошкоралик тамойиллари асосида фаолият кўрсатади.

Шу билан бирга, Конституциямизнинг 57-моддасига биноан, конституциявий тузумни зўрлик билан ўзгартиришни мақсад қилиб қўювчи, республиканинг суверенитети, яхлитлиги ва хавфсизлигига, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига қарши чиқувчи, урушни, ижтимоий, миллий, ирқий ва диний адоватни тарғиб қилувчи, халқнинг соғлиғи ва маънавиятига тажовуз қилувчи, шунингдек, ҳарбийлаштирилган бирлашмаларнинг, миллий ва диний руҳдаги сиёсий партияларнинг ҳамда жамоат бирлашмаларининг тузилиши ва фаолияти тақиқланади. Бундан ташқари, «Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида»ги қонунни бузиш амалдаги қонунларга мувофиқ жиноий, маъмурий, моддий ёки ўзга

[1] Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг ахборотномаси, 1991, 4-сон, 76-модда.

жавобгарликка сабаб бўлади. Бу каби ҳолатлар бошқа ижтимоий нормалар қатори корпоратив нормаларга ҳам ўзига хос санкциялар кўзда тутилганидан далолат беради. Аниқроғи, бундай ҳолатларда қонун бузган давлат ва жамоат ташкилотларининг мансабдор шахслари, шунингдек, фуқаролар жавобгарликка тортиладилар.

Ҳуқуқнинг пайдо бўлиши ҳақида мулоҳаза юритганда урф-одатлар ҳақида ҳам тўхталгандик ва улар ижтимоий нормалар тизимида алоҳида мавқега эга эканлигини таъкидлагандик.

Дарҳақиқат, урф-одатлар – ***муайян ижтимоий муҳитда таркиб топиб, авлоддан-авлодга ўтиб юрадиган хулқ-атвор қоидалари бўлиб, одамларнинг табиий-ҳаётий эҳтиёжи сифатида майдонга чиқади ва қайта-қайта такрорланиш натижасида улар учун одатий бўлиб қолади.*** Агар қиёслайдиган бўлсак, урф-одатлар ахлоқий нормаларга нисбатан ҳуқуқ билан камроқ боғланганлигига мувофиқ бўламиз. Лекин шунга қарамай, уларнинг ҳуқуқ билан боғлиқ жиҳатлари талайгина. Чунки, аввалambор, урф-одатлар ўз хусусиятларига кўра хулқ-атвор нормалари ва кўникмалари сифатида майдонга чиқади. Таниқли ҳуқуқшунос С.С.Алексеев ўзининг «Ҳуқуқ янги минг йиллик бўсағасида» китобида эътироф этганидек: «Урф-одатнинг ўзи норма, яъни ўз мақоми ёки хулқ-атвори бўйича қоида таъсирига тушиб қолганлар («ҳар нима» ёки «ҳар ким»)га нисбатан муайян ҳамжамият доирасида амал қилувчи умумий ахлоқ қоидаларининг кўп марта такрорланиши натижасида одатга айланган нормадир»[1].

Шунинг учун ҳам ҳуқуқ нормалари ва урф-одатлар барча ижтимоий нормаларга хос бўлган қатор белги ва аломатларга эга: муайян жамоалар фикрга кўра улар инсон қилмишлари қандай бўлиши кераклиги ёки бўлиши мумкинлигини кўрсатган ҳолда, одамлар хулқ-атворлари юзасидан умумий мажбурий қоидалар ҳисобланади.

Шу билан бирга, ***урф-одатлар ва ҳуқуқ нормалари келиб чиқиши, ифода шакли, амалга ошириш усуллари жиҳатидан бир-биридан фарқ қилади.*** Биз юқорида таъкидлаганимиздек, агар урф-одатлар одамлар пайдо бўлиши билан бирга юзага келган бўлса, ҳуқуқ нормалари фақат давлатга уюшган жамиятдагина вужудга келган. Урф-одатлар махсус ҳужжатларда мустаҳкамланмагани ҳолда ҳуқуқ нормалари муайян шакллардагина мавжуд бўлади, урф-одатлар ижтимоий фикр кучи билан таъминланадиган бўлса, ҳуқуқ нормалари давлатнинг мажбурлов имкониятига қараб амал қилади.

[1] *Алексеев С.С.* Право на пороге нового тысячилетия, 42-бет.

Айни чоғда урф-одатлар хилма-хил эканлигини ҳам ҳисобга олиш даркор. Уларнинг бир тури илғор, ижобий хусусиятга эга бўлса, бошқалари зарарли бўлиши мумкин. Айтайлик, Марказий Осиё халқларининг кўпчилигида мавжуд бўлган қизи учун қалин пули олиш одатини шундай зарарли урф-одатлар сирасига киради. Зеро, бугунги кунда ҳам ўз умрини яшаб бўлган, моҳиятан салбий мазмун касб этувчи бундай одатларнинг, аҳён-аҳёнда бўлса-да, учраб туриши урф-одатларнинг нисбатан консервативлиги, яъни эски ҳолида яшай олиши билан боғлиқдир. Шунга қарамай, урф-одатларнинг кўпчилиги асрлар давомида халқлар тўплаган ижобий тажрибаларни ўзида ифода этиши билан ғоят қимматлидир.

Шу ўринда урф-одат ва одатий ҳуқуқ, уюшмаси ҳатто қабилалар ёки жамоалар уюшмаси негизида ривож топиши натижасида юзага келган илк давлатлар ташкил топганидан кейин ҳам катта нуфузга эга бўлганлигини таъкидлаш жоиз. Нафақат подшоҳнинг ўзи, балки унинг буйруғига биноан бошқа бирон-бир киши одатий ҳуқуқ нормалари ва умуман урф-одатларни бекор қила олмаган. Чунки улар, одамларнинг фикрича, узоқ аждодлардан мерос бўлиб, дин билан мунаввардир, илоҳий ва муқаддасдир. «Жамиятда урф-одатларга муносабатлар шундай таркиб топгандики, қабул қилинган нормада туб ўзгаришларга йўл қўйилмасди. Моҳиятидан кўра кўпроқ сирти ўзгариб борган варварларнинг анъанавий ҳаёт тарзининг ўзи ҳам ҳуқуқда қандайдир жиддий силжишларни истисно этарди. Шунинг учун одатий ҳуқуқ – консерватив ҳуқуқдир»[1]. Урф-одатларни ўзгартириш йўлидаги ҳар қандай уринишлар, қабила ёки жамоа одатий ҳуқуқи субъекти сифатида умуман майдонга чиқмаган подшоҳ у ёқда турсин, ҳатто уруғ-қабила ва жамоанинг катта обрў-эътиборли аъзоларига ҳам қимматга тушиши мумкин эди.

Тарихчи А.Я.Гуревич ўз изланишлари жараёнида умуман қуйидаги хулосага келади: «Ҳеч ким – на император, на бошқа давлатпаноҳ, на амалдорлар ёки ўлкалар вакиллари йиғини янги қонун-қоидаларни ишлаб чиқмайди... Бинобарин, янги қонунларни ишлаб чиқиш эмас, балки эски ҳуқуқдан энг оқил ва адолатли кўрсатмаларни танлаб олиш – қонун чиқарувчининг вазифаси ана шундай тушунилади»[2].

Шу билан бирга, бундай ҳолат фақат Европа илк давлатлари учунгина хос эмас. Хитойнинг машҳур «Шан вилояти ҳукмдори ки-

[1] *Гуревич А.Я.* Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970, 87-бет.
[2] *Гуревич А.Я.* Категории средневековой культуры. М., 1972, 149-151-бетлар.

тоби» (милоддан аввалги IV аср) шундай ҳикоя билан бошланади: «Хоқон Сяо Гун ўз маслаҳатчилари билан қадимги ёзилмаган қонунларни ўзгартириши мумкинми ёки йўқми – шу ҳақида мулоҳаза юритарди: «Эндиликда мен намунали ҳукмдор бўлиш мақсадида қонунларни ўзгартирмоқчиман... Бироқ Еру кўк мени жазолашидан қўрқаман»[1].

Илк давлат одатий ҳуқуққа эзгулик баҳонасида ва турли писандалар билан оз-оздан янгиликлар киритади. Яна шунга ҳам эътибор бериш керакки, Р.Давиднинг таъкидлашича, XII-XIII асрлар Европада ҳокимиятлар урф-одатларни замонавийлаштиришдан нарига ўтишмаган. Француз қироллари урф-одатларнинг сақланиб қолишидан манфаатдор эдилар ва ҳатто мутлақ монархлар ҳам хусусий ҳуқуқ нормаларини ўзгартириш имкониятида ўзларини эркин деб ҳисоблашмаган[2]. Қолаверса, қонун ҳам жамиятнинг ҳуқуқий ҳаётига қонун ҳеч қандай шовқин-суронларсиз ва тантаналарсиз кириб келди. «Қонунчилик ҳуқуқининг илк қадамлари камтарона бўлганди... Қонунчилик ҳуқуқининг камтарона келиб чиқиши барча ҳуқуқий тизимларга хос умумий хусусиятдир. Антик даврлардаёқ умумий ва эгасиз шаклдаги ҳуқуқий норма мукаммал ривожланган Римда ҳам қонунчилик ҳуқуқи ўзига журъатсиз ва аста-секинлик билан йўл очганди»[3]. Гай Институциясига мувофиқ, фақат «Рим халқи маъқуллаган ва қарор қилган» нарсаларгина қонун ҳисобланарди.

3. ҲУҚУҚНИНГ ТУШУНЧАСИ, МОҲИЯТИ, БЕЛГИЛАРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҚИММАТИ

Ҳуқуқ, аввало, тартибга солувчи куч сифатида ижтимоий муносабатларни норматив тартибга солишда муҳим аҳамият касб этади. Шунинг учун ҳам ҳуқуқнинг жамият ҳаётидаги ўрни ва роли беқиёсдир. Шу билан бирга, ҳуқуқшунослик фанида қадимий ҳисобланган ва пухта ишлаб чиқилган ҳуқуқнинг ***табиий ҳуқуқ*** ва ***позитив ҳуқуқ***қа бўлиниш ғояси, шунингдек, ***позитив ҳуқуқ***нинг илк ривожланиш даврида шаклланган ***оммавий ҳуқуқ*** ва ***хусусий ҳуқуқ*** тушунчалари ҳуқуқнинг моҳиятини тўғри англаш имконини беради.

Дарҳақиқат, ҳуқуқ ўзига хос фавқулодда муҳим ижтимоий ҳодиса. Модомики шундай экан, ҳуқуқ ўз тушунчасига, моҳияти ва ижтимоий вазифасига эга ҳамда унинг умумий ва махсус белги хусусиятлари

---

[1] Книга правителя области Шан /Пер. Л.С.Переломова./ М., 1993, 139-140-бетлар.

[2] Қаранг: *Давид Р.* Основные правовые системы современности. М., 1988, 71-72-бетлар.

[3] *Пенто Р, Гравитц М.* Методы социальных наук. М., 1972, 68-69-бетлар.

мавжуд. **Ҳуқуқ**нинг ***ижтимоийлиги, норматив кўрсатмалардан иборатлиги, адолат ва эркинлик ғояларини ифодалаши, умуммажбурий ва иродавий хусусиятлари, қонуний аниқлиги, расман белгиланганлиги, тизимлилиги ва жўшқинлиги, давлат томонидан муҳофаза этилиши*** кабилар шулар жумласидандир. Шу ўринда ҳуқуқ тушунчасининг бундай назарий жиҳатдан ўта нозик масалаларини Ғарбда, шу жумладан Ғарбий ва Шарқий Европанинг ижтимоий фан соҳалари олимлари, айниқса ҳуқуқшунослари анча теран ва изчил ёритиб келаётганликларини алоҳида эътироф этишни истардик[1].

Мустақиллик туфайли бизда ҳам бу борадаги уринишлар ва саъй-ҳаракатлар, изланиш ва тадқиқот ишлари бирмунча кучайди[2]. Айни чоғда шуни ҳам таъкидлаш лозимки, «Бизда шўролар замонида ҳуқуқшунослар бор бўлгани билан, ўзбек ҳуқуқшунослик фани мавжуд эмасди. Ҳозир биз дунё тан олган ҳуқуқшунослик фанига эгамиз. Фуқаролик жамияти ва шарқона демократик давлат назарияси ишлаб чиқилмоқда, олдимизда... демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти қуришдек улуғ ғояни амалга ошириш вазифаси турибди»[3]. Эндиликда ҳуқуқшунослар миллий давлатчилик тарихини, ҳуқуқ ва давлат умумназарий масалаларини ўрганар эканлар, ҳеч шубҳасиз, миллий қадриятларни, илмий меросни замонавий умуминсоний қадриятлар билан уйғунлаштиришга миллий истиқлолни мустаҳкамлаш ишининг бир қисми сифатида қарамоқлари даркор. Дарҳақиқат, «эркин фуқаролик жамиятига дунёдаги кўп-кўп давлатлар асрлар давомида тўпланган тажриба ва демократик

---

[1] Қаранг: *Гегель.* Философия права. М., 1990; *Хутыз М.Х*. Энциклопедия права. М., 1995; *Лазарев В.В.* Общая теория права и государства. М., Юрист, 2000; *Кашанина Т.В.* Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходы. М., Юрист, 1999; *Алексеев С.С*. Общая теория права. М., 1982; Теория права. М., Бек, 1995; Право на пороге нового тысячелетия. М., Статут, 2000; *Хеффе О*. Политика. Право. Справедливость. М.,1994; *Нерсесянц В.С.* Право и закон. М., Наука. 1983; Общая теория права и государства. М., НОРМА, 2000; *Берман Г.* Западная традиция права. М., 1994; *Зивс С.Л.* Источники права. М., 1981; *Ильин И.А.* О сущности правосознания. М., 1993; *Фридман Л.* Введение в американское право. М., 1992 ва бошқалар.

Шу жумладан яна қаранг: 1. *Diamond A.S*. Primitive Law. London, 1950; 2. *Hartlend E.S.* Primitive Law. N.Y.; L., 1970 (1 ed. - 1924); 3. *Seagle W*. The Quest for Law. N.Y. 1941; 4. *Redfield R*. Primitive Law. N.Y. 1967; 5. *Hoebel E*. Man in Primitive World. Cambridge. 1949; 6. *Malinowski B.* Crime and Custom in Savage Society. London, 1926; 7. *Clurckman M*. Polities, Law and ritual intribal Society. N.Y.; Toronto, 1965; 8. *Pospisil L*. The Etnology of Law. Menlo Park, 1978 (Ушбу манбалар тартиб рақамлари ва улардан олинган иқтибослар саҳифалари матн орасида қавс ичида кўрсатилади) ва бошқалар.

[2] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Конституциясига шарҳ. Т., «Ўзбекистон», 1995; *Ўразаев Ш.* Мустақил Ўзбекистон Конституцияси. Т., 1994; *Азизхўжаев А.* Давлатчилик ва маънавият. Т., «Шарқ», 1997; *Тожихонов У., Саидов А.* Ҳуқуқий маданият назарияси. 2 том. Т., 1998; *Каримова О., Ғаффоров З.* Давлат ва ҳуқуқ асослари. Т., «Ўқитувчи», 1995; *Муқимов З.* Чет мамлакатлар давлати ва ҳуқуқи тарихи. Самарқанд, 1992; *Исломов З.* Общество, государство, право. 2 том. Т., 1997, 1998; Давлат ва ҳуқуқ назарияси, Т., «Адолат», 2000; *Саидов А., Тожихонов У.* Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Т., «Адолат», 2001; *Тожихонов У., Одилқориев Х., Саидов А.* Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий ҳуқуқи. Т., «Шарқ», 2001; *Нерсесянц В.С* Ҳуқуқ фалсафаси. Т., «Адолат», 2003 ва бошқалар.

[3] *Азизхўжаев А.* Давлатчилик ва маънавият, 103-бет.

анъаналарни ривожлантира бориб етиб келган. Биз бундай жамиятни қуришни, барпо этишни орзу қилмоқдамиз ва шунга интилмоқдамиз. Лекин бу гўзал орзуга эришмоқ учун тинимсиз интилиш, жамият ҳаётининг барча соҳаларини такомиллаштириш, ***умуминсоний қадриятларни ижодий ўрганиб, заминимизга татбиқ этиш лозим»***[1]**.** Айниқса ҳуқуқ умумназарий фанини, ҳуқуқ тушунчаси, мазмун-моҳияти, белги хусусиятларини умуминсоний қадриятларга ижодий ёндашган ҳолда ўрганишнинг аҳамияти ғоят улкандир. Зеро, XXI асрга келиб дунё ҳамжамияти жиддий демократик ўзгаришларга юз тутаётган, мустақил давлатимиз АҚШ, Япония ва Европанинг қатор ривожланган давлатлари билан стратегик ҳамкорликни йўлга қўяётган бир шароитда ҳуқуқ ва давлат умумназарий фани муаммоларини янгича ва илғор, қарашлар, ёндашувлар асосида ёритиш янада муҳимдир.

Маълумки, Ер юзида ҳуқуққа дуч келмаган ёки ҳуқуқ ҳақида тасаввурга эга бўлмаган инсоннинг ўзи йўқ ва бўлиши ҳам мумкин эмас. «Эҳтимол, бутун ҳаёти давомида табиатшунослик ва тарих масалалари билан қизиқмаган одам топилиши мумкиндир, – дея таъкидлаганди ҳуқуқ назариётчиси Н.М.Коркунов. – Лекин ҳеч қачон ҳуқуқ масалаларига эътибор қилмай, у билан қизиқмай, бутун умрни ўтказиш мутлақо ақлга сиғмайдиган ишдир. Ҳеч бўлмаганда сизни биргина ҳуқуқ – шахсий эркинлик ҳуқуқи қизиқтирмаслиги мумкин эмас. Ҳар қандай одамови бўлманг, одамлардан ўзингизни ҳар қанча олиб қочманг – барибир ҳуқуқ масалаларини четлаб ўтолмайсиз. Одамлардан ўзингизни тортаркансиз, лоақал уларга – бу ер менинг шахсий маконим доираси, унга сизнинг дахл қилишга ҳаққингиз йўқ, дейишингизга тўғри келади»[2].

Қадимги Рим ҳуқуқшуноси Ульпианнинг таъбирига кўра: «Ҳуқуқни ўрганувчи, энг аввало, «ҳуқуқ» (jus) сўзи қаердан келиб чиққанини билиб олиши даркор; у ўз номини одил судлов (justitia) сўзидан олган... ҳуқуқ эзгулик ва адолат ҳақидаги фан (ars)дир»[3].

Ҳуқуқ масалалари билан инсоният жуда қадимдан ва жиддий шуғулланиб келади. Бироқ ҳар бир тадқиқотчи унга ўз тушунчасини татбиқ этган. Юқорида таъкидлаганимиздек, вақт ўтиши билан ҳуқуқ ҳақидаги тушунчалар ҳам ўзгариб борган, лекин унинг моҳиятини чуқур англашга яқинлашмаган. Афтидан, шунинг учун ҳам, ҳуқуқ

[1] *Каримов И.А.* Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. 7-том. Т., «Ўзбекистон», 1999, 304-бет.
[2] *Коркунов Н.М.* Лекция по общей теории права. Спб., 1909, 7-бет.
[3] Қаранг: *Перетерский И.С.* Дигесты Юстиниана. М., 1956, 101-бет.

таърифини юз йиллаб излашади, деб нолиган И.Кант фикрини изоҳлар экан, рус ҳуқуқ назариётчиларидан Н.Н.Алексеев: «Табиатшунос олимлар «Умуман табиатнинг ўзи нима?» деган саволга жавоб топа олмаганларидек, ҳуқуқшунослар ҳам ҳеч қачон ҳуқуқнинг аниқ таърифини тополмайдилар», деганди.

Агар ҳуқуқнинг илк тарихи муаммоларига, айниқса, уни идрок этишнинг турли концепциялари вужудга келиши ва ривож топиши тарихига мурожаат этадиган бўлсак, америкалик ҳуқуқшунос Лауренс Фридманнинг қуйидаги даъвоси қанчалик адолатли эканига ишонч ҳосил қиламиз, яъни: ҳуқуқ тушунчаси «шишадек нозик, совун кўпигидан ҳосил бўлувчи пуфакчалардек омонат, вақтдек тутқич бермас кўпдан-кўп маъноларга эга»[1].

Бинобарин, ҳуқуқнинг келиб чиқиш жараёнлари ва илк тарихини кўпгина ижтимоий фанлар – ибтидоий жамоа ва қадимги дунё тарихи, ҳуқуқ назарияси ва тарихи, ҳуқуқ социологияси, этнография, юридик этнография, ижтимоий ва юридик антропология фанлари ўрганади. Натижада асосий масалада – «Ҳуқуқ ибтидоий жамоа негизида вужудга келганми ёки кейинроқ давлат билан бирга пайдо бўлганми?» деган савол атрофида фанлар ўртасида ҳам, шунингдек, олимлар ўртасида ҳам бир муросага келингани йўқ. Шуниси қизиққи, улар ҳам, бошқалари ҳам бир хил илмий маълумотлардан фойдаланишади, айнан бир хил материални тадқиқ этишади. Шу ўринда: «Модомики, шундай экан, нима учун улар қарама-қарши хулосалар чиқаришади-ю, шу муносабат билан тўхтовсиз мунозараларни давом эттиришади?» деган ҳақли савол туғилади.

Аслида ҳамма гап ўрганилаётган материалга нисбатан қўлланаётган ***методология ва ёндашувларда.*** Давлат ва ҳуқуқ назариясига келадиган бўлсак, тегишли муаммоларни ҳал этиш йўллари бунда ***юридик-позитивистик*** методология билан, аниқроғи, Европада ***этатистик позитивизм*** ҳамда АҚШ ва Англияда ***таҳлилий юриспруденция*** билан белгиланишини алоҳида таъкидлаш лозим.

Маълумки, юридик позитивизм давлат билан ҳуқуқ ўртасида моҳиятан боқлиқликни белгилайди. Қарийб икки юз йил давомида кўпчилик мамлакатлар юридик фанида юридик «аксиома»лар кўчиб юради. Чунончи, айтиш мумкинки, уларнинг мазмуни, асосан, «давлат тарихан ва мантиқан ҳуқуқдан олдин келади» ҳамда «ҳуқуқ давлатнинг функциясидир, бинобарин, мантиқан уни давлатсиз ва давлатдан олдин тасаввур этиш мумкин эмас» (Г.Ф.Шершеневич) де-

[1] *Фридман Л.* Введенние в американское право. М., 1992, 8-бет.

ганга ўхшаш даъволардан иборат бўлади. Ҳуқуқшунос-позитивист давлатдан келиб чиқмайдиган ҳар қандай ҳуқуқни тан олмайди, ҳали давлат пайдо бўлмаган ибтидоий жамоа муаммолари уни қизиқтирмайди. Ушбу нуқтаи назарни, юридик плюрализм (бу ҳақда кейинроқ фикр юритамиз)га қарама-қарши ўлароқ, сиёсий-монистик нуқтаи назар сифатида баҳолаш мақсадга мувофиқ. Зеро, ҳуқуқ моҳияти ва унинг келиб чиқиши давлатнинг етук сиёсий тузилмалари билан қатъий боғлаб қўйилади, давлат томонидан яратилган ҳуқуқ эса жамиятдаги мумкин бўлган ягона ҳуқуқий тизим ҳисобланади.

Бундай вазиятда этнографлар, антропологлар томонидан тўпланган, гарчи ибтидоий жамоа бўлмаган тақдирда ҳам, қабила ва элатлар жуда қадимий ҳаёт тарзига хос ёзувсиз маданиятлар асраб қолган ҳуқуқий урф-одатлар ҳақидаги кўпдан-кўп маълумотлар, шунингдек, давлатсиз ёки илк давлат жамиятларининг ҳуқуқий турмуши тўғрисидаги кўплаб тарихий далиллар эътибордан четда қолиб кетади.

Шуниси таажжубланарлики, тарихчилар, этнографлар, антропологларнинг кўпчилиги ибтидоий жамоада ҳуқуқнинг мавжуд бўлиши мумкин эмаслиги ҳақидаги хулосага қўшилишади. Ваҳоланки, улардан бор-йўғи ибтидоий тузум урф-одатлари тартибга солиш элементлари ҳисобланганми (ёки йўқми), қадимги одам уларга ҳозирги замон кишиси ҳуқуққа қандай муносабатда бўлса, тахминан шундай муносабатда бўлганми (ёки йўқми) деган масалага ойдинлик киритиш имконини берувчи тегишли далилларни тушунтириб бериш талаб қилинганди, холос.

Масалан, А.И.Першиц ибтидоий тузум норматив муҳитини таҳлил этар экан, у «синфийликдан олдинги ва давлатгача бўлган жамиятдаги хулқ-атвор нормаларини ҳуқуқий категориялар қаторига қўшиб бўлмайди: ҳуқуқ ҳали йўқ эди»[1], деган хулосадан келиб чиқади. «Ҳали ҳуқуқ бўлиши ҳам мумкин эмасди, чунки ҳокимият тузилмалари ҳали йўқ эди», деган фикр ҳам унга тегишли.

Давлатга эга бўлмаган халқларнинг ижтимоий уюшиши, гуруҳ ёки оиланинг мулкий мақоми, эгалик шакллари, никоҳ ва ажралишларни, ножўя ишлар ва жазолар, айирбош қилиш муносабатлари, қарз бериш ва бошқа битимларни тартибга солувчи нормаларни ўрганган этнографлар «ҳуқуқ» атамасини ишлатмаслик учун турли вариантларни излашга мажбур бўлишганди. Айни чоғда ҳар бир

[1] *Першиц А.И.* Проблемы нормативной этнографии. М., 1979, 213-бет.

нарсани ўз номи билан аташни афзал кўрадиган тадқиқотчилар ҳам йўқ эмасди.

XIX асрда қарор топган ва ҳозиргача амалда ўзгаришсиз келаётган ҳуқуқ тарихига умумий қарашлар ***эволюционистик қараш*** деб аталади. Унинг моҳияти қадимги ва ҳозирги даврни ҳам қўшиб ҳисоблаганда вақт бўйича кейинги ҳуқуқий тизимлар тарих ва маданиятнинг ягона ҳодисаси сифатида ҳуқуқдан иборатлигини эътироф этишга қаратилган. Ибтидоий жамоа муаммоларига мурожаат қилган дастлабки ҳуқуқшунос олимлар, А.Пост таъбири билан айтганда, «инсоният ирқи муҳитида юзага келган ҳар қандай органик тузилишга нисбатан тенг татбиқ этиладиган инсон ҳуқуқи ривожи умумий тарихини очиш» мумкин деб ҳисоблашганди. «Кўплаб урф-одатлар – айнан юридик урф-одатлар Ер юзидаги барча халқларда таажжубланарли ва ҳайратланарли тарзда бир хил такрорланади. Бунда улардан кўпчилиги учун биз учратган жойларга андаза сифатида бориб қолган бўлиши мумкин деган хаёлга бориш мутлақо ноўриндир. Ҳуқуқ соҳасида инсон руҳи лол қолдирадиган даражада бутун инсоният учун умумий бўлган қонуният асосида ижод қилади ва у ялпи умумий табиий темир қонунлар ҳукмронлигини ҳеч шубҳасиз асосга қўяди»[1].

Социологик эволюционизм вакиллари бўлган айрим ҳуқуқшунослар ҳатто инсоният тарихининг бошланиш даврларида қандайдир умуминсоний ҳуқуқ мавжуд бўлиб, ундан турли халқлар ва даврларга оид ҳуқуқлар тизимининг сершох дарахти ўсиб чиққан деб ҳисоблардилар. Чунончи, А.Кокурек, Д.Вигмор ва бошқалар шундай ҳуқуқшунослар сирасига киради.

Кўпроқ аҳамиятга молик эволюционистик йўналиш вакиллари эса ҳуқуқ тарихини инсон табиати бир хиллиги ва ижтимоий тараққиётнинг бир хил босқичида ҳал этиладиган муаммоларнинг ўзаро ўхшашлиги оқибатида намоён бўладиган ижтимоий эволюция умумий қонуниятларига мувофиқ тарзда турли даврлардаги, бир хил ривожи сифатида тасаввур этишган. Э.Тэйлор, Л.Морган, М.Гейн, А.Пост, М.Ковалевский ва бошқалар мазкур йўналиш вакиллари ҳисобланишади. Улар фикрларига асосланган ҳолда айтиш мумкинки, ҳуқуқ тарихи ҳамиша такрорланади ва кўп минг йилликлар олдин Шарқда эришилган ўша босқичларга жаҳоннинг бошқа қисмларида кейинроқ ёки бизнинг давримизда эришилади. Масалан,

[1] *Пост А.* Загатки государственных и правовых отношений. Очерки по всеобщей сравнительной истории государства и права. М., 1901, 11-12-бетлар.

А.С.Диамонд «Ибтидоий қонунлар» китобининг дастлабки саҳифасида милоддан аввалги 1914 йилда яратилган Хаммурапи Қонунлари бу борада милоддан аввалги 196 йилда Рим, чамаси милодий 1250 йилларда Англия, Абиссиния эса фақат бугунги кунда эришган босқични билдиради (1. 1-бет), деган тахминни илгари суради.

Шу тариқа эришилган босқич ҳамда жамиятнинг нисбатан оддий ҳолатдан мураккаброқ ҳолатга ўтиши билан боғлиқ равишда ҳуқуқ етук ҳуқуқий тизимни ибтидоий тизимдан фарқловчи муайян янги хусусиятларга эга бўла боради. Шу асосда ҳуқуқнинг маданий-тарихий таснифланиши тўғрисидаги тасаввурлар ривож топади. Жумладан, П.Виноградов ўз таснифига ҳуқуқий тизимларнинг ташкилий мураккаблаша бориш принципи – қабилалар, шаҳарлар, черков ҳуқуқи, шартномавий уюшмалар ва жамоавий ташкилотлар ҳуқуқи тарзида мураккаблашиб бориш принципини асос қилиб олди[1]. Уильям Сигл ўзининг «Қонунларга ёзилган шарҳлар» асарида ҳуқуқнинг уч тури – ***ибтидоий, қадимий ва етук*** турларини ажратиб кўрсатган. Аслида у тузган шакл ҳам ана шу ғоялар, тасаввурлар асосига қурилган. Бунда, деб ҳисобларди у, ибтидоий ҳуқуқ чинакам ҳуқуқ эмас, бироқ у нормаларнинг муайян бир шаклга кирмаган «уюми»дан иборат бўлиб, ибтидоий маданият жамиятлари улар ёрдамида бошланғич ҳуқуқий можароларни ҳал этади.

Шуни ҳам айтиш керакки, қадимги халқлар ҳуқуқига «ибтидоий» ҳуқуқ сифатида муносабатда бўлиш XIX асрда қарор топган. Бунда «евроцентризм» намоён бўлиши, «инсоният цивилизацияси» ва «Ғарб цивилизацияси» тушунчаларини айнан бир хил деб ҳисоблаш кўзга ташланади. «Ёввойилик»дан қутулиш, қолоқликни барҳам топтириш учун «ибтидоий маданият» жамиятлари цивилизация тажрибасини ўзлаштириши, Ғарб даражасига етишга интилиши кераклиги ҳақидаги қараш илгари сурилади. Шу йўл билан инсоният маданий-маърифий тараққиётнинг бир йўналишли шакли таклиф этилади. Бу шакл барча даврлар ва қитъалар одамлари бир йўлдан юриб келганлар ва шу йўлдан юриб келмоқдалар, бу йўлнинг бошида «ибтидоий» халқлар ва маданиятлар турса, «тарихнинг охири»да эса цивилизация гулдастаси сифатида Ғарб либерал маданияти юксалиб туради, деган тахминга асосланади. Шунга қарамай, илғор фикрли олимлар бундай ёндашувларга қарама-қарши бўлган қарашларни илгари сурадилар, чунончи, Африка мисолида ҳали-ҳануз ижтимоий антропология Ғарбга мансуб бўлмаган жамиятларни Ғарб олимлари

[1] Қаранг: *Vinogradov P*. Outlines of Historical Jurisprudense. London., 1922.

томонидан Ғарб манфаатлари йўлидаги тадқиқотларидан иборат бўлиб келаётганлигини дадил туриб танқид қиладилар.

Шу каби танқидлар таъсири остида кўпчилик антропологлар ўз қарашларини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлдилар. Лекин бунинг бошқа сабаблари ҳам бор эди. «Қанчалик ғалати туюлмасин, – деб ёзганди К.Леви-Строс – ушбу халқларга бўлган илиқлик ҳислари кўпчилик антропологларни плюрализм (фикрлар хилма-хиллиги – изоҳ бизники ***З.И.***) ғоясини қабул қилишга ундадики, бу ғоя инсоният маданиятларининг хилма-хиллигини тасдиқлайди ва шу билан бирга, маданиятларни «юксак» ва «паст» даражаларга таснифлашни инкор этади»[1]. Шу муносабат билан айтиш мумкинки, «ибтидоий жамият» тимсоли ҳамда «ибтидоий ҳуқуқ»ни яратиш устида инглиз-америка ҳуқуқий тафаккури соҳиблари озмунча мулоҳаза юритмагани, озмунча тер тўкмагани яхши маълум.

Европа юридик позитивизми каби таҳлилий юриспруденция, юридик реализм ҳамда Англия ва АҚШ юридик тафаккурининг бошқа йўналишлари ҳам жамият тараққиётининг юксак даражасини белгилайди, унда ҳуқуқий институтлар юзага келиши, кенг фаолият юритиши мумкин бўлади. «Ҳали сезилар-сезилмас даражада кам тараққий этган паст маданиятли жамиятларда муносабатларни тартибга солиб турган «ибтидоий ҳуқуқ»лари, Е.Хартлэнднинг уқтиришича, ёзма қонунлардан анча олдин мавжуд бўлган» (2. 8-бет). Модомики, одамлар бирлашишлари, ўзаро муносабатлардаги уйғунлик тўғрисида қайғуришлари керак бўлган экан, бу ўз навбатида рудиментар (бошланғич, ибтидоий) тартибга солишнинг айрим турини тақозо этади ҳамда қадимги урф-одатлар мазкур эҳтиёжни қондиришга қаратилган жавоб ҳисобланади. Урф-одатлар мажмуи – айнан «ибтидоий ҳуқуқ»нинг ўзгинасидир.

Уильям Сигл, биринчидан, «ибтидоий ҳуқуқ» умуман чинакам ҳуқуқ деган маънони англатмайди, иккинчидан, у урф-одатда ва фақат шу урф-одат орқали берилган, деб ҳисоблар экан, Хартлэнд нуқтаи назарига қўшилади. Худди ***этатистик позитивизм*** ҳуқуқ таърифини давлат тушунчаси билан боқлагани сингари, ***таҳлилчи-позитивистлар бу борада суд ва суд фаолиятидан фойдаланадилар.*** Жумладан, У.Сигл: «жиддий маънода ҳуқуқ мезони ҳам ибтидоий, ҳам цивилизациялашган жамиятлар учун бирдекдир, яъни – суднинг мавжудлигидир» (3. 34-бет), деб ҳисобларди.

[1] Қаранг: *Леви-Строс К.* Первобытное мышление. М., 1994, 35-бет.

Маълумки, инглиз юридик анъаналарига кўра суд ҳуқуқнинг тимсоли ҳисобланарди. Бошқача қилиб айтганда, ҳуқуқ инглиз судлари томонидан эътироф этилган ва одил судловни амалга оширишда қўлланиладиган нормалар мажмуидан бошқа нарса эмаслиги ҳақидаги таъбирларга асосланади. Сигл ана шу инглиз юридик анъаналарига эргашади. Шунинг учун ҳам У.Сигл фикрича, судларнинг пайдо бўлиши ибтидоий ҳуқуқ интиҳоси ва муайян сиёсий ташкилотга эга бўлган қадимий жамиятлар ҳуқуқига ўтиши дегани эди.

Ушбу концепциянинг асосий қоидаларига Р.Редфилд ҳам қўшилганди. У ўзининг ёндашуви ёзма ва мураккаб маданиятларда топиш мумкин бўлган нарсанинг тўла ривожини оддий халқлардан излаш мақсадларига ҳеч қандай алоқаси йўқлигини очиқ-ойдин таъкидлаганди. Редфилднинг таъбирича, албатта, оддий жамиятларда, ҳуқуқни рудиментар (бошланғич, ибтидоий) шаклда тасаввур этиладиган ёки уни олдиндан пайқайдиган хулқ-атвор намуналарини яратиш мумкин (4. 5-бет). Чунки ҳуқуқ бошланғич даражалари фақат қадимги дунёдагина учраб қолмай, балки ҳозирги жамиятнинг оддий гуруҳлари – оилалар, клублар ва ҳоказоларда ҳам мавжуд. Айнан шунда биз айрим антропологлар томонидан янада асосли ишлаб чиқилган ҳуқуққа росмана ***плюралистик ёндашув***ни кўрамиз. Бинобарин, ҳуқуқ тушунчаси ибтидоий жамоанинг қарийб барча ижтимоий нормаларини қамраб олиш имконини берувчи тушуниш доирасининг кенглиги бу ёндашувнинг ўзига хос хусусиятидир.

Масалан, таниқли антрополог Е.Хоубел, «агар ижтимоий нормани бузиш ёки уни писанд қилмаслик мунтазам равишда ижтимоий тан олинган имтиёзга эга бўлган индивид ёки гуруҳ томонидан куч ишлатиш таҳдиди ёки реал хавфига дучор этиладиган бўлса – бу ижтимоий норма ҳуқуқийдир» (5. 376-бет), деган қоидани ўртага ташлайди. Ушбу таърифнинг юридик жиҳати шундан иборатки, унда ҳозирги вақтда легитимлаштирилган деб айтиладиган, яъни жамият тан олган мажбурлов ҳокимияти кучи билан норманинг бажарилиши ёки унга риоя этилишини таъминлашга урғу берилади. Унинг ўзи яна «ҳуқуқий нуфуз» тушунчасини – одамларни ўзини муайян тарзда тутишга мажбур этадиган қатъий талабларни кирита олиш қобилияти, бошқа қадриятлар билан можаро чиққан ҳолларда ҳуқуқий қатъий талаблар устун келишида ифодаланадиган ***устуворлик,*** ҳуқуқни ҳодисаларнинг уюшган мажмуи сифатида тавсифловчи ***тизимлилик****;* тизимга оммавийлик табиатини бахш этувчи ***расмийлик***дан иборат тўрт қисми йиғиндиси сифатида очиб беришга ҳам уринганди.

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, ҳуқуқ тушунчасидаги легитимлаштирилган мажбурлов ҳокимиятининг белгиси бирон-бир сиёсат олдидаги ҳокимиятни, айниқса давлат ҳокимиятини зинҳор ажратиб кўрсатмайди. Аслида ҳаммаси биз ўйлагандан анча оддий. «Ижтимоий яхлитлик ичида алоҳида бирликлардан иборат кичик гуруҳлар мавжуд бўлган жойда, – деб ёзганди Е.Хоубел, – сиёсий ташкилот – умуман жамият ичидаги гуруҳлар ёки турли хил гуруҳлар аъзолари ўртасидаги муносабатларни тартибга солиш тизими ҳам мавжуд бўлади» (5. 376-бет). Модомики, алоҳида ажратилган кичик гуруҳларнинг ички муносабатларисиз амалда бирлашмалар бўлмас экан, демак, айтиш мумкинки, ибтидоий сиёсий ташкилот ва ибтидоий ҳуқуқ умумийдир, яъни ҳаммабопдир. Кўпчилик антропологлар, ҳуқуққа оммавий нуфуз ва унинг ижтимоий тан олиниши негизида турувчи нормалар тизими сифатида қарашни қўллаб-қувватлайдилар.

Ҳуқуқ антропологик назарияларининг бошқа қатор гуруҳлари ҳам мавжуд бўлиб, қуйида улардан бирини кўриб чиқамиз. Ҳуқуқ антропологик назарияларининг ушбу гуруҳи ҳуқуқ тушунчасида кўриб ўтилган ***ташқи авторитар ижтимоий назорат қисмлари***нинг у ёки бу ролини таъкидловчи концепцияларга кўп жиҳатлардан қарама-қарши туради.

Шу жиҳатдан Бронислав Малиновский концепцияси муҳим ва эътиборли саналиши мумкин. У ҳуқуқни гўё «ичидан», қандайдир мажбурловчи нуфузли кишилар томонидан турткисиз ҳаракат қила оладиган ўз мажбурлов қудратига эга куч сифатида кўрсатади.

Қизиғи шундаки, Малиновскийнинг ўзи ҳуқуқнинг умумий назариясини ишлаб чиқишга мутлақо интилмаган. Лекин олим томонидан антропологик материаллар асосида берилган таъриф юридик антропология ривожида сезиларли босқични бошлаб берди. У ҳуқуқни, ***бир тарафдан, кўриб чиқиладиган ва иккинчи тарафдан, мажбурият сифатида тан олинадиган ўзаро боғланган мажбуриятлар тизими*** (6. 58-бет) сифатида таърифлаганди.

Кўпчилик олимлар Малиновскийнинг юридик антропологияга қўшган ҳиссаси, аввало, ҳуқуқни ижтимоий муносабатларнинг ички санкциясини ҳисобга олган ҳолда тушунишдан иборатлигини эътироф этишади. Жумладан, М.Глукмен шундай ёзади: «Малиновский сабоғи шунга ўргатадики, ҳуқуқ энг умумий маънодаги ижтимоий назорат ёхуд у айтганидек, ҳуқуқ санкция берилган муносабат таҳлили доирасида тушунилиши мумкин» (7. 239-бет). Бу чиндан ҳам

жиддий хулоса ҳисобланади. Чунки бу хулосадан – ҳуқуқ ўз пойдевори устида тура олади, у жамиятнинг асосий тартибга солувчи кучидир, ҳуқуқ иқтисодиёт ортидан судралиб юриши керак эмас, уни исталган ердан келтириб чиқаришнинг ҳожати йўқ, ҳуқуқни диннинг ҳосиласи, юзи ўгирилган ахлоқ ёки кўникма ҳосил қилинган сиёсат сифатида муҳокама қилиш шарт эмас, деган маънолар келиб чиқиши табиий. Шу ўринда: «Ижтимоий муносабатнинг мазкур ички санкциясининг ўзи нимани билдиради?» деган савол туғилади. Бу борада, аввалambор, шуни таъкидлаш керакки, хизматлар ва вазифаларни ўзаро айирбошлашда томонларнинг ҳар бири шеригининг ижрочилик ва ҳалоллик мезонини кузатади. Бунда хатти-ҳаракатлар турли томондан кўзга ташланиб туради ва амалда муносабат ичидан назорат қилиниши мумкин бўлади.

Олим ҳуқуқ ҳақидаги ўз тушунчасини Меланезия жамияти (Тинч океанининг жанубий қисмидаги Тробрианд ороллари) материаллари асосида ривожлантиришга муваффақ бўлган. У ўз тадқиқотларини ўша ерда ўтказганди. Малиновский ушбу ороллар аҳолисининг ижтимоий уюшишини таҳлил этаркан, у ташқи ижтимоий назоратнинг энг ибтидоий тузилмалари ҳам йўқлигига қарамай, хўжалик алоқаларини тартибга солишнинг аниқ, бир маромда ва тўхтовсиз ишлайдиган тизимига эътибор қилганди. Бу ерда ҳар қандай нопоклик, инсофсизлик, очкўзлик ва оддий маъюс феъл-атвор оғир оқибатга олиб келиши мумкин эди, ўз мажбуриятларини бажармаётган ёки ёмон бажараётган, очиқдан-очиқ хушламай ишлаётган одам тортиқлар ва совғалар алмашиш билан боғлиқ муносабатлардан четга чиқиб қолади. Шеригининг ундай одам билан ишлашдан бош тортишининг ўзиёқ таъсирчан жазо чораси – ижтимоий муносабатнинг ички санкцияси ҳисобланади.

Ички санкциялар, мукофотлар ва жазолашлар муносабатлар негизига моҳиятига сингдирилган; ҳафсаласи пир бўлган, қаттиқ ҳафа бўлган, ҳамкорлик қилишни истамайдиган одам муносабатлар тизимини ихтиёрий ташлаб кетади ёхуд ундан туртиб чиқариб юборилади. Бироқ бу жараён енгил ва осон кечмайди. Чунки тизим етарли даражада чидамли, бардошли одамлар эса сабр-тоқатли. «Агар яхшилаб кузатсангиз, – деб ёзади Малиновский, – битимларни бажаришда доимий кечикишлар, вайсашлар ва таъналар, шеригидан шикоят қилишларни кўрасиз, лекин, умуман олганда, шерикчилик давом этади ва ҳар бир одам ўз мажбуриятларини бажаради» (6. 30-бет). Бу «икир-чикирлар»га қарамай, олимнинг фикрига кўра, ҳуқуқ ўзаро

ҳамкорлик ва айирбошлашнинг осойишта ҳамда бир маромдаги жараёнида вужудга келади. Ушбу материаллар асосида у ҳуқуқнинг ғоят мафтункор намунасини, унинг ташқаридан мажбурлов аралашувисиз, авторитар инстанцияларсиз, зўравонлик ва жазоларсиз жуда аниқ ишлайдиган мустақил табиати ҳамда механизмларини асослаб беришга уринганди. Унинг мухолифлари ҳуқуқни бу тарзда тушунишни ҳаёт ҳақиқатига камдан-кам мос келадиган идиллия (осойишта ҳаётни тасвирловчи мўъжиза асар) сифатида асосли баҳолашди. Бироқ Малиновскийнинг хизмати нимадан иборат эди? Бу саволга жавобан айтиш мумкинки, у антропологияда юридик расмиятчилик пўстлоқини ёриб ўтишнинг уддасидан чиқа олди, жамият ва маданиятда ҳуқуқнинг ролини таъкидлаш орқали ҳуқуқ назариясига ижобий ҳисса қўшди.

Кроссмаданият мақомига даъво қилувчи ***плюралистик концепция*** антропологик ҳуқуқ назариясининг алоҳида турларидан бири ҳисобланади. Ушбу концепция Л.Посписил илмий изланишлари самарасидир. У юридик реализмнинг ҳуқуқ фақат аниқ қарорлардагина мавжуд бўлиши мумкинлиги ҳақидаги қоидасини асос қилиб олади. Хулқ-атвор нормаси, гарчи у қонунда қайд этилган, кодексда ёзиб қўйилган бўлса-да, қарор чиқарувчилар уни қўллаган шароитдагина ҳуқуқ соҳасига тааллуқли бўлади. Айни пайтда учинчи томон (авторитет)нинг қарор қабул қилишда имтиёзга (алоҳида ҳуқуққа) эга бўлиши, даъволашувчилар олдида эътироф этилган ҳокимият, яъни юрисдикциядан фойдаланиши низодаги ҳуқуқий ечимнинг муҳим хусусияти сифатида намоён бўлади. Аслида авторитет ҳам, низодаги томонлар ҳам юрисдикция ва ижтимоий назорат амалга ошириладиган бир ижтимоий гуруҳга мансубдирлар. Посписил таъбирига кўра, ***яхши уюшган аъзолари бўлган махсус гуруҳларга ҳуқуқнинг тегишлилиги*** шундан келиб чиқади.

Бу олим тавсифлашича, жамият ўз ичидаги ҳуқуқий тизимни фақат гуруҳларга, қисмларга бўлинган ҳолдагина яратади. Ҳуқуқшунослар ва айрим антропологларнинг асосий хатосини у ҳуқуқни умуман бутун жамият хусусияти деган анъанавий тушунишда, жамиятнинг ижтимоий таркиби, уни ташкил этувчи кичик гуруҳларга сегментациялашувини инкор этишда кўрганди. Ўзининг ушбу нуқтаи назарини Л.Посписил ҳуқуқ кроссмаданиятининг реалистик концепцияси ёки плюралистик назария деб атайди. Чунки бу назария яхлит жамият ичида муайян кўпликдаги ҳуқуқий тизимлар амал қилишига йўл қўяди. Натижада у: «Ибтидоий ёки цивилизациялашган

жамиятлар ҳуқуқининг ҳар қандай чуқур таҳлилига фақат унинг тегишли ижтимоий тузилмалар ҳамда ҳуқуқий даражалар билан боғлаш, ҳамда жамиятда ҳуқуқий тизимлар хилма-хиллигини тан олиш орқали эришиш мумкин» (8. 55-56-бетлар), деган хулосага келади.

Плюралистик ёндашув Посписил кашфиёти эмас, унгача ҳам бу ёндашувни баъзи ҳуқуқшунослар ёқлаб чиқишганди. Бироқ ғояни кросс маданият аҳамиятига молик юридик-антропологик назария даражасигача тизимли ривожлантиришда, шубҳасиз, унинг хизматлари катта. Бу назария универсалликка даъвогардир. Зеро, қаердаки энг бўлмаганда оддий, оиладаги каби низоларни, зиддиятларни бўйсундириш ва мажбурлаш йўллари билан авторитар усулда ҳал этиш мавжуд экан, ўша ерда ҳамиша муайян даражадаги ҳуқуқ бор ва ҳамиша мавжуд бўлган.

Албатта, ҳуқуқ тушунчасини шу тарзда кенгайтириш антропологлар ва айниқса, ҳуқуқшунослар ўртасида кенг қўллаб-қувватланмаган. Лекин юридик реалликка татбиқ этилган плюрализм принципи ҳуқуқий муносабатларни анъанавий давлатлаштириш (этатизм) ҳамда ҳуқуққа механик равишда бўйсундириш ақидасига қарши далиллар келтиришда ёрдам беради.

Шундай қилиб, инглиз-америка юридик ва антропологик концепцияларини кўриб чиқар эканмиз, ***бунда яққол кўзга ташланувчи икки тенденцияни*** алоҳида таъкидлашимиз мумкин. ***Биринчидан,*** камдан-кам истисно ҳолатлардан ташқари барча концепциялар қандайдир умумий қонуниятларни тақдим этишга, умуман, ҳуқуқнинг келиб чиқиш назариясини ишлаб чиқишга интилмайди, балки асосан юридик-позитивистик назарияларнинг методологик кўрсатмаларини, йўл-йўриқларини ифодалайди, яъни: «ҳуқуқ нормаси – бу авторитет, ҳокимиятнинг буйруғи» (таҳлилий юриспруденция), «ҳуқуқ низолар бўйича қарорларда ва суд ишларида берилган» (юридик реализм), «ҳуқуқ – ижтимоий назоратдир» (Р.Паунд) ва бошқа шаклларда ўз ифодасини топади.

Иккинчидан, кўриб чиқилган барча концепциялар ***давлатгача ҳуқуқ мавжуд бўлишининг кенг имкониятларини*** эътироф этади. Зеро, «ибтидоий ҳуқуқ»қа, одатда, нормаларни бузганлик учун санкциялар қўллашга қодир «ибтидоий сиёсий авторитет» билан ҳамоҳанг равишда қаралади. Умуман олганда, инглиз-америка концепцияси инсоният тараққиётининг илк босқичларида ҳам ҳуқуқнинг

мавжуд бўлганлигини эътироф этади. Бу «ибтидоий» бўлса-да, барибир ҳуқуқ эди.

Ҳозирги замон ҳуқуқшунослари ҳам ҳуқуқ тушунчаси ва моҳиятини тадқиқ этиш муаммоси билан шуғулланишга озмунча куч-ғайрат сарфлашгани йўқ. Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, мустабид шўро тузуми даврида бу ишлар бамисоли қўриқдан, тап-тақир жойдан бошланганди, чунки бу масалада Октябрь тўнтаришигача ёки хорижда тўпланган тажрибага мутлақо инкор этиш нуқтаи назаридан қараб келинганди. Мазкур йўналишда ҳуқуқшуносларнинг ўнлаб йиллар олиб борилган саъй-ҳаракатлари, изланишлари муайян натижаларни берди. Чунончи, ҳуқуқ тушунчаси ва моҳиятини аниқлаш бўйича ***уч асосий ёндашув*** кашф этилди: а) ҳуқуққа мутлақ юридик нормалар тизими сифатида қаровчи ***норматив*** ёндашув, уни ҳуқуқни тор маънода тушуниш ҳам дейилади; б) ҳуқуқни унинг томонидан тартибга солинадиган ижтимоий муносабатлар билан тенглаштирувчи ***социологик*** ёндашув; в) ҳуқуқни эркинлик ва адолат мезони билан боғловчи ***фалсафий*** ёндашув. Сўнгги икки ёндашув ҳуқуқни кенг маънода тушунишни тақозо этганди. Зеро, ҳуқуқ тушунчасига ҳуқуқ нормалари ҳам, ҳуқуқий онг ҳам, ҳуқуқий муносабатлар ҳам ва бошқа жиҳатлар ҳам киритиларди. Боз устига, ҳуқуқ тушунчасига уларни киритиганларнинг ҳар бири ўз нуқтаи назарларини ягона тўғри ёндашув деб ҳисоблаб, уни ҳимоя қиларди. Бироқ, ҳақиқат ҳамиша ўртада холис туради, деганларидек, кейинги изланишлар айнан шундай нуқтаи назарлар билан ажралиб туради.

Табиий савол туғилади: «Шунчалик кўп ҳуқуқшунослар бу муаммога нега шу қадар кўп вақтларини бағишлашди, бу муаммо шунга арзийдими?» Бу саволга қисқа қилиб, «Ҳа, арзийди!» дея жавоб берамиз. Чунки ҳуқуқ моҳиятини тўғри тушуниш нафақат юридик фаннинг муваффақиятли ривожланишини белгилаб беради, балки бундай тушуниш амалиётчи юрист учун ҳам жуда зарур бўлиб, уни ҳуқуқни қўллаш ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш бўйича фаолиятида ишончли ва аниқ восита билан қуроллантиради. Ҳуқуқнинг нималигини яхши билмай туриб, уни тўғри қўллаш тўғрисида, қонунийлик ва юридик масъулият ҳақида гап ҳам бўлиши мумкин эмас.

Шу мақсадда ҳуқуқшунослик фанидаги эски, яхши ишлаб чиқилган ҳуқуқнинг ***табиий ҳуқуқ ва ижобий (позитив) ҳуқуққа*** бўлиниши ғоясига қайтамиз.

Табиий ҳуқуқ (Jus naturale) – ***инсон табиати, унинг жамиятда яшаши тақозо этувчи ҳуқуқ ва эркинликлар мажмуидир.*** Ушбу назария тарафдорлари бундай ҳуқуқларга – инсоннинг эркка, ўзига ўхшаганлар билан муомалада бўлиш, насл қолдиришга, яшашга, одамнинг ростмана яшаши учун зарур шарт-шароитларга, мулкка эгалигига, жамият ва давлат томонидан ўз ҳаёти ва саломатлиги муҳофаза этилишига бўлган ҳуқуқларини киритадилар.

Табиий ҳуқуқ ғоя сифатида қадимги дунё тарихига ҳам маълум эди. Кейинчалик табиий ҳуқуқ ғояси демократия фидойилари бўлган француз маърифатпарварлари томонидан янада ривожлантирилди. Бу ғоя мавжуд юридик нормалар, амалдаги қонунлар (улар «позитив ҳуқуқ» деб аталади) билан бирга, жамиятда барча давлат юридик институтларининг илк асоси сифатида табиий ҳуқуқ амал қилганлигини билдиради. Дарҳақиқат, шундай, яъни: табиий ҳуқуқ одамлар эркинлиги, уларнинг ҳокимият олдидаги тенглиги, хусусий мулкка нисбатан бузилмас ҳуқуқи ва ҳоказолар сифатида ўрин тутади. Буларнинг ҳаммаси табиий ҳуқуққа тегишли бўлгани учун ҳам давлат томонидан «туҳфа» этилмайди, юқоридан ихтиёрий равишда «насия»га берилмайди. Шу боис улар давлат томонидан қатъий талаб сифатида қабул қилиниши ва табиий равишда қўриқланиши ва кафолатланиши керак.

Модомики шундай экан, у ҳолда мазкур нуқтаи назардан қўйилган муаммоларга бўлган муносабатимиз кескин ўзгаради. Давлат олдига – қонун чиқарувчи, Президент олдига – «бозорни ташкил этиш», «хусусий мулкнинг устуворлиги» тўғрисидаги ва бошқа масалаларни умуман қўймаслик керак бўлади. Улар аллақачон цивилизация ва тарих томонидан «инъом этилган», шунинг учун уларни «яратиш», «жорий этиш» талаб қилинмайди. Масала шундаки, уларнинг табиий ривожи йўлидан тўсиқларни олиб ташлаш, улар учун давлат-қонунчилик ва бошқа энг муносиб юридик шарт-шароитлар ва кафолатларни шакллантириш зарур.

Бундай ёндашув айниқса инсон ҳуқуқлари учун муҳим аҳамиятга эга. С.С.Алексеев таъкидлашича: «Инсон ҳуқуқлари категориясининг моҳияти шундан иборатки, ҳаёт, қадр-қиммат, яшаш жойини танлаш эркинлиги ва бошқа шунга ўхшаш ҳуқуқлар инсон учун жамият қатъий талабидан келиб чиқадиган табиий ҳуқуқлардир. Шунинг учун улар мутлақ ва давлат ихтиёрига олиб қўйилмайдиган ҳуқуқлар сифатида тушунилиши керак. Бинобарин, улар бутун давлат-ҳуқуқий воқелиги томонидан худди шу тарзда қабул қилиниши лозим ва бу

ҳол булутлар ортидаги давлат юксакликларидан одамлар ёнига тушиб келадиган позитив ҳуқуқни «инсонийлаштиради»[1].

Табиий ҳуқуқ, мазкур олимнинг таъбирича, фақат давлат фаолияти ва унинг ўзбошимчалигига қатъий чегаралар қўйибгина қолмай, балки қонун чиқарувчи олдига ҳаётнинг ўзининг табиий-ҳуқуқий сабаб ва талабларини қабул қилиш, уларни амалдаги қонунларда, позитив ҳуқуқда акс эттириш заруратини қўйиб, унга нисбатан ўзига хос тарзда таъсир ўтказади.

Мажбуриятлар ҳам шундан келиб чиқади. Уларнинг асосийлари – бошқа кишиларга, жамиятга, давлатга зарар етказмаслик, бошқаларнинг ўз ҳуқуқларини амалга оширишларига тўсқинлиқ қилмаслик кабилардир. Шундай қилиб, табиий ҳуқуқ – ***ҳуқуқ тўғрисидаги бенуқсон, чуқур ахлоқий ва юксак даражадаги адолатли тасаввурлар мажмуидан иборатдир.***

Табиий назарияга жавоб тариқасидаа ***ҳуқуқнинг тарихий мактаби вужудга келди.*** Немис ҳуқуқшунослари Густав Гуго ва Карл Савиньи унинг вакиллари ҳисобланади. Ҳуқуқни халқ миллий ҳаётининг маҳсули деб ҳисобловчи ҳуқуқнинг ***тарихий мактаби*** табиий ҳуқуқ назариясига жиддий зарба берди. Бироқ у жуда яшовчан бўлиб чиқди, ҳозирда ўзининг кўплаб тарафдорлари ва издошларига эга.

Ҳуқуқнинг бошқа мактаблари ҳам бор. Улар ***орасида ҳуқуқнинг рационалистик назариясини*** ажратиб кўрсатиш мумкин. Унга мувофиқ, хулқ-атвор қоидалари одамлар томонидан улар ўз олдиларига қандай мақсадлар қўйишлари билан боғлиқ ҳолда ишлаб чиқилади. Кўпинча куч-қудрат ва ҳокимият кимда кўпроқ бўлса, ўша одам хулқ-атвор қоидаларини ўз мақсад ва манфаатларига мослай олади. Ушбу назария асосчиси Рудольф Иеринги нсоният тарихидан мазкур назарияни тасдиқловчи кўплаб мисоллар келтиради.

Ҳуқуқнинг психологик назарияси ҳам алоҳида ўрин тутади. Мазкур назария ҳуқуқнинг психологик йўл-йўриқ ва кўрсатмалар, одамларнинг муайян қоидалар асосида яшаш, бировнинг иродасига бўйсуниш ёхуд бошқаларни ўз иродасига бўйсундириш эҳтиёжи билан боғлиқлигидан келиб чиқади.

Марксча-ленинча ҳуқуқ назарияси ҳам қайсидир маънода яхши маълум. Унга кўра, ҳуқуқ ҳукмрон синф иродасини ифодаловчи хулқ-атвор қоидалари мажмуидан иборат. Бу иттифоқ ва социалистик

[1] *Алексеев С.С.* Уроки. Тяжкий путь России к праву. М., 1997, 230-бет.

лагерга кирувчи давлатларга катта зарар етказган ғоят нотўғри ва хато назариядир.

Большевизм ҳуқуққа қақшатқич, шафқатсиз зарба берди. Нафақат террор ва зўравонлик асосига қурилган жиноий қонхўр амалиёти, жамият бутун ҳаётини ёппасига давлатлаштирилиши билан, балки ҳуқуқ ҳақида «буржуа лаш-лушлари» деган, унинг «ўлиб бориши» ҳақидаги, «инқилобий ҳуқуқий онг»нинг устуворлиги тўғрисидаги, суд ҳақидаги «пролетариат диктатураси органи» деган ва шу каби бошқа ақидалари билан ҳам большевизм ҳуқуққа улкан зиён-заҳмат етказганди. ***Ортодоксал марксчилар тасаввурларига*** кўра, сўнгги вақтларгача ҳуқуқ «ҳукмрон синфнинг қонун даражасига кўтарилган иродаси»дан ортиқ нарса эмас деб қараларди ҳамда қудратли давлатнинг «сиёсий мезони», «қуроли» деб келинди.

Қолаверса, шу ўринда яқин ўтмишда – мустабид тузум шароитида шўро маддоҳлари синфий ҳукмронликнинг қуроли сифатида давлат ҳақидаги марксча ғояни шиор қилиб олишганини, уни ниқоб қилиб олиб сиёсий қутбланишга зўр беришгани, бу назарияни догмага, давлат ва ҳуқуқни эса синфий рақибларни енгиш воситасига айлантиришганини эслашнинг ўзи кифоя. Аслида «Демократия шароитларида эса давлат ижтимоий қарама-қаршиликларни зўрлик ва бостириш йўли билан эмас, балки ижтимоий келишув, халқ таъбири билан айтганда, муросаи мадора билан бартараф этиш воситасига айланади.

Ҳуқуқнинг ўзига эса ижтимоий ҳамжиҳатлик ва келишувга асосланган ижтимоий тартиб-интизомга эришиш, экинлик, адолатпарварлик ва тенгликни вужудга келтириш воситаси сифатида ёндашилади»[1].

Позитив ҳуқуқ – давлат қабул қилган нормаларда, яъни қонунчиликда, шунингдек, бошқа ҳуқуқий манбаларда ифодаланган ҳуқуқдир. Демак, қонунчиликдан ташқарида, ҳуқуқий урф-одатлардан, прецедентдан, норматив шартномалардан холи позитив ҳуқуқ бўлмайди. Айнан шунинг учун ҳам қонунчилик билан ҳуқуқни янглиш ҳолда бир-бирига тенглаштиришади.

Шунга қарамай, ҳуқуқни табиий ва позитив ҳуқуққа бўлиш бир қатор муаммоларни ҳал этишга ёрдам беради. Жумладан, ҳуқуқни «кенг маъно»даги ва «тор маъно»даги тушунчаларга бўлишга ҳожат қолмайди. Зеро, табиий ва позитив ҳуқуқ ғояси ҳам назарий, ҳам амалий масалаларни аниқроқ, пухтароқ ҳал этиш имконини беради.

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистоннинг сиёсий-ижтимоий ва иқтисодий истиқболининг асосий тамойиллари, 26-бет.

Бундан ташқари, ҳуқуқнинг пайдо бўлишини давлатнинг вужудга келиши билан боғлаб қўймаслик лозим бўлади. Чунки аввал айтиб ўтганимиздек, табиий ҳуқуқ давлатдан жуда кўп замонлар олдин пайдо бўлган ва усиз ҳам амал қилаверади.

Позитив ҳуқуққа келадиган бўлсак, давлатдан холи равишда уни тасаввур ҳам этиб бўлмайди, шунингдек, у давлат ҳуқуқий ижодкорлик фаолиятининг натижаси, маҳсули ҳисобланади. Гегель таъбирича, позитив ҳуқуқ ***умуман давлатда амал қиладиган ҳуқуқ-дир. Ва у ақлга тўғри келиши билан эмас, балки давлатнинг мавжудлиги билан кучга эга.*** Айни чоғда юқорида зикр этилган-ларнинг ҳаммаси, ҳуқуқ билан қонунчилик ўртасидаги фарқни аниқлашга ёрдам беради.

Қонунчилик табиий ҳуқуқнинг фақат маълум бир қисминигина ўзида акс эттиради. Ҳуқуқнинг қолган барча қисмлари принциплар, ҳуқуқий онг, бошқа ҳуқуқий ҳодисалар кўринишида намоён бўлади. Қонунчилик табиий ҳуқуқни ё тўғри акс эттириши ёхуд бузиб кўрсатиши мумкин.

Ҳуқуқ фавқулодда муҳим ижтимоий ҳодиса сифатида қуйидаги умумий ва алоҳида белгиларга эга.

1. Ҳуқуқ норматив кўрсатмалардан иборат. Аввало, норма-тивлик ҳуқуқнинг ўзигагина хос ҳодиса эканлигини таъкидлаш ло-зим. У инсон табиатининг тақозоси бўлиб, ҳар қандай ижтимоий организмга хосдир. Кишилар билими ва фаолиятини муайян қоида-ларда, яъни нормативларда жамлар экан, шу йўл билан инсоният қўлга киритилган билим ва тажрибани аста-секин тўплай бориб, уни мустаҳкамлайди, ижтимоий ҳаётни бир меъёрга солади.

2. Ҳуқуқ адолат ва эркинлик ғояларини ифодалайди. Адолат ва эркинлик инсониятнинг азалий орзусидир. Аввалambор, адолат тушунчаси бошқаларнинг ҳуқуқлари ҳурмат қилиниши билан боғ-лиқлигини таъкидлаш даркор Шунга кўра одатда инсон фаровонли-гига хизмат қиладиган, бошқа одамлар манфаатларини оёқости қилмайдиган, умуман жамиятга зарар етказмайдиган жиҳатлар адо-латли ҳисобланади. Ушбу мезонлар ва шунга тегишли баҳолар, олдин одамлар онгида таркиб топади, сўнгра қонунчиликда мустаҳ-камланади.

Адолат мезонлари асосида шу адолат ва эркинлик ғоялари моҳиятини ифодаловчи умуминсоний қонун-қоидалар ётиши керак. Улар, юқорида айтиб ўтганимиздек, табиий ҳуқуқ назарияси томо-нидан аниқ таърифланган. Бу табиий ҳол. Инсоннинг табиий ҳуқуқ-

ларига муносабат, уларнинг давлат томонидан ҳимоя қилиниши жамиятдаги адолатнинг аҳволидан, ҳокимият ва давлатнинг табиатидан дарак беради. «Агар биз бирон-бир ҳокимият табиатига эътибор қиладиган бўлсак, – деб ёзганди давлатшунос Л.А.Тихомиров, – шуни айтиш мумкинки, у инсоннинг ***ватан***даги ҳуқуқларига нисбатан қанчалик сезгир бўлса, давлатда ***шахсий*** ҳуқуқларни муҳофаза этишга ҳам шунчалик мойил бўлади»[1].

Инсоннинг табиий ҳуқуқлари ва уларга тегишли мажбуриятлар давлатларнинг конституцияларида, муҳим қонунчилик ҳужжатларида мустаҳкамлаб қўйилади. Шу жиҳатдан Ўзбекистон учун Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 24-моддаси ибратлидир. Унда, жумладан, шундай дейилади: «Яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг узвий ҳуқуқидир. Инсон ҳаётига суиқасд қилиш энг оғир жиноятдир». Бизнинг Конституциямизда табиий ҳуқуқлар тамойилларига асосланган кўпгина моддалар акс этган.

Ҳуқуқнинг турли соҳаларида ижтимоий адолат тамойили турлича намоён бўлади. Зеро, бу ўринда гап ижтимоий муносабатларнинг турли соҳалари ҳақида бормоқда. Масалан, жиноят ҳуқуқида бу жазо чорасининг содир этилган жиноятга мутаносиблигида ифодаланади. Рим нотиқларидан Цицерон ўзининг «Қонунлар тўғрисида»ги асарида бу фикрни ғоят таъсирчан қилиб, шундай ифодалаганди: «Жазо жиноятга яраша бўлиши, бинобарин, ҳар бир киши ўз қилмишига яраша жазога тортилиши лозим; ўзбошимчаликни фуқаролик ҳуқуқидан маҳрум этиш билан, очкўзликни – жарима билан, нуфузли мансабларга кўр-кўрона интилувчиларни – ёмон отлиқ қилиш билан жазоламоқ даркор»[1].

Эркинлик – инсоннинг табиий ажралмас хусусияти, фақат эркинлик ва ҳурлик шароитидагина шахс ростмана яшай олади. Албатта, инсон эркинлигини чекловчи қонунлар, масалан, крепостной ҳуқуқ ҳақидаги қонунга ўхшаш қонунлар тарихдан маълум. Бироқ эркинликни чекловчи бундай қонунлар, Гегелнинг таъкидлашича, «фақат позитив қонунлар ва ҳуқуқлар бўлиб, боз устига, улар ақлга ва мутлақ ҳуқуққа зиддир»[1].

Бу ўринда шуни ҳам таъкидлаш жоизки, адолат ва эркинлик ғояларига мос келмайдиган норматив йўл-йўриқ ва кўрсатмаларни

[1] *Тихомиров Л.А.* Монархическая государственность. Спб., 1892.
[1] *Цицерон*. Диалоги о государствах, о законах. М.,1966, 148-бет.
[1] *Гегель*. Философская пропедевтика // Работа разных лет. Т.2. М., 1973, 37-бет.

умуман ҳуқуқ деб бўлмайди. Булар ҳатто қонуний расмийлаштирилган тақдирда ҳам ҳақсизлик, зўравонликдан бошқа нарса эмас.

3. Ҳуқуқ ўз инъикос этиш предметига эга. Бу – ҳокимият, давлат, жамиятдаги тартибдир. Айнан шу ижтимоий тузилмалар адолат ва эркинлик ғояларини амалий мазмун билан тўлдиради, айнан улар инсоннинг эркин ва адолатда яшашини, унинг ростмана ҳаётий фаолиятини таъминлашга қодирдир. Адолат ва эркинлигу озодлик ғоялари, гарчи онгнинг бошқа шаклларида ҳам инъикос этса-да, бироқ фақат ҳуқуқдагина улар инсон, давлат, жамият эркинликлари, ҳуқуқлари, мажбуриятларида шу инсон – давлат – жамият ўртасидаги ўзаро масъулият, мажбурият кўламлари, турлари ва шаклларида ўз ифодасини топади.

Ҳуқуқ ўзининг инъикос этиш предмети билан онгнинг ва ижтимоий ҳаёт соҳаларининг бошқа шаклларидан – дин, ахлоқ, иқтисодиёт ва бошқалардан фарқ қилади.

4. Ҳуқуқ инсон хулқ-атворини тартибга солади, унинг тафаккури ва ҳиссиётига таъсир этади.

Ижтимоий расо ҳар бир одам адолат ва эркинликка интилади, бошқалар ҳам ўзларини шундай тутишларини хоҳлайди, давлатга эса адолат ва эркинлик кафолати сифатида қарайди. Одам ҳуқуқ талабларига ихтиёрий равишда, ички эътиқоди бўйича бўйсунади. Бироқ ҳуқуқнинг ташқи мажбурийлиги инсонга нисбатан ташқи мажбурлов (жисмоний ва руҳий) қўлланишда ифодаланади ва у ички мажбурийликдаги каби онгга эмас, балки фақат хулқ-атворгагина тегишли бўлади. Шу тариқа ҳуқуқ ички ва ташқи мажбурийликка эга бўлган ҳолда инсонга фаол таъсир ўтказиш, шу билан жамиятда зарур тартибни мустаҳкамлашга қодирдир.

5. ***Махсус ифода шакли бўлган қонунчилик ҳуқуққа хос хусусиятдир.*** Табиий ҳуқуқнинг моҳиятини ифодаловчи адолат ва эркинлик ғоялари турли шаклда – ҳуқуқий онг, ҳуқуқий муносабатлар, ҳуқуқий тушунчалар ва бошқа ҳуқуқий ҳодисалар кўринишида мавжуд бўлади. Уларнинг катта қисми қонуний шаклга кириб, позитив ҳуқуққа айланади. Шундай қилиб, ***қонунчилик ҳуқуқнинг катта қисмини ифодалаш шаклидир.*** Қолган қисми эса бошқа шаклларда мавжуд бўлади. ***Айнан шунинг учун ҳам ҳуқуқ қонунчиликка ҳеч қачон мос тушмайди. Ҳуқуқ ҳажм жиҳатидан қонунга нисбатан кенгроқ бўлиб, у билан шакл ва мазмун сифатида ўзаро муносабатда бўлади.***

Бизнинг назаримизда, яна бир муҳим жиҳатга эътибор бериш зарур. Гап шундаки, ҳуқуқнинг қонунчиликда ифода этиладиган қисми, яъни позитив ҳуқуқ кўпинча умуман ҳуқуқ сифатида қабул қилинади. Позитив ҳуқуқнинг давлат билан алоқадорлиги буни тақозо этади. Шунинг учун ***позитив ҳуқуқнинг қуйидаги белгилари***ни кўрсатиб ўтиш мақсадга мувофиқдир:

А. Ҳуқуқ – қонун даражасига кўтарилган иродадир. Ирода – инсоннинг бир мақсадга йўналтирилган хатти-ҳаракатда ифодаланувчи онгли шартланган руҳий-физиологик ҳолатидир. Шуни ҳам эътиборга олиш керакки, ҳуқуқ умуман маънавий заминга таянади, шунинг самараси ўлароқ, ирода унинг бошланғич нуқтаси ҳисобланади.

Иродани қонун даражасига кўтариш жараёни уни муайян тарзда расмийлаштириш, қонунчилик органлари томонидан ташқи мажбурий норматив кўрсатмаларни чоп этишдан иборат бўлади. Мазкур ҳолатларда ҳуқуқнинг ёритилишига давлат ғамхўрлик қилади. Бунда ҳуқуқ гўё давлатдан келиб чиқаётгандай туюлиши мумкин. Аслида давлат ўз қонунчилик органлари тимсолида давлатга боғлиқ бўлмаган ҳолда мавжуд бўлган адолат ва эркинлик ғояларини, яъни табиий ҳуқуқ қояларини «қонун даражасига кўтаради».

Шўро даврида шўро ҳуқуқи халқ иродасини ифодалайди, деган фикр кенг тарқалганди. Албатта, ҳуқуқ халқ иродасини ифодалаши мумкин. Лекин чинакам демократик қонунчилик органи белгиланган тартиб-қоидаларга риоя қилган ҳолда, адолат ва эркинлик ғояларини қонунчиликда аниқ ва изчил мустаҳкамлаган тақдирдагина бу амалга оширилади. Бу каби ғоялар ўз навбатида бутун халқ томонидан қўллаб-қувватланади ҳамда улар юридик нормаларнинг ички ва ташқи мажбурийлиги манбаи бўлиб хизмат қилади.

Гегель ҳақли равишда таъкидлаганидек: «Агар ирода умумники бўлмаганида эди, ҳеч қандай чинакам қонунлар ҳам, ҳаммани чинакамига мажбур эта оладиган бирон-бир омил ҳам мавжуд бўлмасди. Ҳар ким ўз кўнглига келганини қилиб, бошқаларнинг ўзбошимчалигига эътибор ҳам бермаган бўларди»[1].

Ижтимоий гуруҳ, синф ёки халқнинг қонун даражасига кўтарилган иродасини ***ҳуқуқнинг моҳияти, яъни унинг барча қолган сифатларини белгилаб берувчи асосий хусусияти деб ҳисоблаш мумкин.***

[1] *Гегель.* Философия права. М., 1990, 67-бет.

Ҳуқуқда ифодаланган ирода мазмуни манфаатдир. Файласуф В.С.Соловьевнинг фикрича, «ҳуқуқнинг моҳияти икки ахлоқий манфаат – шахсий эркинлик ва умумий фаровонлик мувозанатидан иборат»[2].

Ирода мазмуни таҳлил этилганда, уни адолат ва эркинлик ғоялари билан қиёслаб, ҳуқуқнинг моҳияти, унинг прогрессив ёки реакцион хусусияти тўғрисида гапириш мумкин.

Б. Ҳуқуқнинг расмий аниқлиги. Қонунчиликда мустаҳкамланган норматив кўрсатмалар алоҳида хусусият – расмий аниқлик касб этади. У қонунчилик кўрсатмаларининг аниқлиги, биргина маънони англатиши ва лўндалигида ўз ифодасини топади. Бунга ҳуқуқий тушунчалар, уларнинг тавсифлари, асрлар давомида шаклланган юридик техника қоидалари ёрдамида эришилади. Айнан шунинг учун ҳуқуқ субъектлари ҳақ ва ноҳақлик чегараларини, ўз ҳуқуқлари, эркинликлари ва мажбуриятларини, йўл қўйилган ҳуқуқбузарлик учун жавобгарлик кўлами ва турини аниқ билишади. Расмий аниқлик – ҳуқуқнинг энг муҳим хусусиятидир. Зеро, у жамоат тартибида қатъиққўллик ва аниқликка риоя қилиш, юридик нормаларни турлича талқин этиш ва қўллашнинг олдини олиш имконини беради. Умуман, бу хусусиятни ҳуқуқ субъекти хулқ-атворининг аниқ чегараси, дейиш мумкин.

В. Ҳуқуқнинг тизимлилиги. Қонунчиликда ўз ифодасини топган ҳуқуқ нормалари албатта тизимга эга бўлиб, улар ўзаро боғлиқ ва бир-бирига мувофиқлаштирилган бўлади. Ҳуқуқда тизимлилик қонун билан таъминланади. Қонун чиқарувчи янги юридик нормаларни йўриқномалар, кўрсатмаларда мустаҳкамлар экан, албатта, уларни мавжуд нормаларга мувофиқлаштиради. Акс ҳолда ҳуқуқ ўз олдига қўйилган вазифаларни ҳал этишга қодир бўлмайди. Айниқса қонун яратувчилик фаолияти авж олган даврларда бу муҳим жиҳатга алоҳида эътибор бериш даркор бўлади. Бинобарин, республикамиз ҳам жамиятдаги ислоҳотлар туфайли шундай босқични бошдан кечирмоқда. Бундай шароитда қонун чиқарувчи ҳуқуқнинг тизимлилиги принципига қатъий риоя этиши жуда муҳим ҳисобланади. Шу билан бирга, бу жиҳатдан эндиликда мамлакатимизда қонун ижодкорлиги ишини янада фаоллаштириш, унинг сифатини, ижтимоий ва илмий асосланганлигини ошириш, ўтказилаётган қонунчилик ислоҳотларини ҳуқуқий жиҳатдан тўлақонли ва ўз вақтида таъминланишига эришиш янада долзарб аҳамият касб этади.

[2] *Соловьев В.С.* Оправдание добра. Нравственная философия. Соч. В 2-х томах. Т. 1.М., 1988, 457-бет.

Г. Ҳуқуқнинг жўшқинлиги (динамизми). Бу ҳам жамиятимиз тараққиётининг ҳозирги босқичига хос хусусиятдир ва у қонунчилик қоидаларининг тез ўзгариш имкониятларида намоён бўлади. Маълумки, бизда қатор эскирган норматив ҳужжатлар жадал ўзгартирилди, бекор қилинди, янгилари ишлаб чиқилиб, қабул қилинмоқда. Масалан, мустақиллик йилларида республикамизда янги Конституция, янги Жиноят кодекси, Жиноят-процессуал кодекси, Меҳнат кодекси, Фуқаролик кодекси ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, ҳуқуқнинг кучи, ҳаётий аҳамияти кўпроқ унинг жўшқинлигига боғлиқ бўлади. Токи бу жўшқинлик замон талабларига жавоб берсин, амалдаги қонунчиликка ўз вақтида тузатишлар киритиш имконини берсин, умуман олганда, туб ислоҳотлар шароитида ҳуқуқий ислоҳотларни ўтказишга қодир бўлсин. Ана шундагина ҳуқуқнинг жўшқинлиги юксак даражада ўзини оқлаш хусусиятига эга бўлади. Бу ҳол қонунчилик ва норматив асосларни шакллантириш, жамиятни ўзгартириш ва ислоҳ қилиш жараёнидан олдинроқ юриши учун замин яратади. Бунга эришиш учун, албатта, бизга кучли юридик салоҳиятли, сифатли қонун чиқарувчи ҳокимият зарур. Шундай ҳокимият фаолият самараси ўлароқ, кучли, самарали, сифатли қонунлар чиқариш керак, токи уларга жамиятдаги барча фуқаролар амал қилсин, модомики, ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти хусусида сўз бораркан, ҳокимиятни қонунлар ҳуқуқ-тартибот доирасида ушлаб турсин. Юридик фан талабларидан келиб чиққан ҳолда, қонунчилик ислоҳотларини икки асосий йўналишга бўлиш мумкин, булар – ҳуқуқ нормасини қабул қилиш ва уни қўллаш. Ҳуқуқ нафақат қонунчилик ҳужжати бўлмаган тақдирда, балки қонун қабул қилинмаганда ёки ҳаётга татбиқ этилмаганда ҳам амалда бўлмайди. Шунга кўра айтиш мумкинки, ҳуқуқий ислоҳотни амалга оширишнинг учта муҳим шарти мавжуд: биринчидан, сифатли қонунчилик (бундай дейишимизнинг боиси шундаки, қонуннинг касали, бошқача айтганда, ҳуқуқнинг жўшқинлиги етишмаганлиги қонунга кўпдан-кўп ўзгартишлар киритишда ифодаланади: мустақиллик йилларида 400 га яқин қонун қабул қилингшан бўлса, шунинг 200 дан зиёди янги таҳрирда қабул қилиниши ҳам шундан далолатдир), иккинчидан, қонунни ҳаётга татбиқ этишнинг аниқ ҳуқуқий механизми, учинчидан, ҳуқуқни қўлловчи институтларнинг мавжудлигидир. Айни пайтда Олий Мажлиснинг юқори ва қуйи палаталари шаклланиб, ривожланиши

натижасида қонунчилик сифати янада ортиши шубҳасиз. Бу бизда ҳам ҳуқуқнинг жўшқинлигини тўлақонли рўёбга чиқиши мумкинлигидан дарак беради.

Д. Ҳуқуқ – турли хил одамларга нисбатан тенг миқёсли муносабатдир. Ҳуқуқ қонунчилик воситасида гўё хулқ-атвор кўламини «ўлчаб», унинг миқёсларини аниқлайди. Бир хилдаги бу «ўлчовлар» – ўз қобилиятлари, жисмоний кўрсаткичлари, оилавий аҳволи ва бошқа жиҳатлари бўйича турли хил бўлган одамларга нисбатан қўлланади. Мисол билан тушунтиришга ҳаракат қиламиз. Айтайлик, бу ҳол ишлаб чиқаришда бир хил миқдор ва сифатдаги меҳнат учун баравар ҳақ тўлашда ўз ифодасини топади. Бунда сизнинг аҳволингиз, бўйдоқлигингиз ёки уйланганлигингиз, иқтидорли ёки қобилиятсиз эканлигингиз, кўп пул топишни хоҳлайсизми ёки озига сабр қиласизми – булар ҳисобга олинмайди. Олди-сотдида ҳам худди шундай ҳолатга дуч келамиз: бунда барча харидорлар учун буюмнинг нархи бир хил эканлигини кўрамиз.

Бинобарин, турли одамлар учун бир хил миқёсда қўлланадиган ҳуқуқ уларнинг амалдаги тенглигини таъминлай олмайди ва бунга ҳожат ҳам йўқ. Акс ҳолда бу ижодий ташаббус ва меҳнатни рағбатлантириш омилларига зарар етказиб, жамиятни турқунликка олиб келиши турган гап. Биз «текисчилик» балосини ўз бошимиздан кечирганмиз ва унинг қандай оқибатларга олиб келишини яхши биламиз.

Албатта, ҳуқуқнинг бу ҳолатини юмшатиш мумкин ва лозим. Масалан, бунга фуқароларнинг моддий аҳволига қараб, уларга турли нафақалар тўлаш имконини берувчи солиқларни табақалаштирилган ҳолда ундириш орқали эришиш мумкин. Бироқ бунда фақат давлат ёрдамигагина кўз тикиб ўтирадиган боқимандалар, ишёқмас, тамбал, ташаббуссиз одамларнинг кўпайиб кетишига йўл қўймаслик назарда тутилиши шарт. Шубҳасиз, давлат ўз фуқароларига қамхўрлик қилиши керак. Лекин, Президент И.А.Каримов таъкидлаганидек: «Барча одамларга ўз қобилиятларини кўрсатиш ва ишга солиш, ўз эҳтиёжларини қондириш учун дастлабки тенг имкониятлар яратиб бериш кафолатини ишончли равишда ўз зиммасига оладиган давлат-ҳуқуқий механизмини яратиш бизнинг вазифамиздир. Ҳалол ишлайдиган ҳар бир одам ўз оиласини боқиш имкониятига, маълумот олиш, тиббий хизматдан фойдаланиш, ижтимоий таъминланишда тенг ҳуқуқларга эга бўлиши даркор. Айни маҳалда бундан буён ҳар

бир кишининг жамиятдаги аҳволи унинг хоҳиш-истаги ва меҳнат қила олиш маҳоратига кўра белгиланиши керак»[1].

Е. Ҳуқуқнинг давлат томонидан муҳофаза этилиши. Маълумки, позитив ҳуқуқнинг ҳамма нормалари ҳам ички эътиқод кучи билан ихтиёрий риоя этилиб, бажарилавермайди. Аҳолининг кўпчилик қисми ҳуқуқ талабларига фақат унинг ортида давлат турганлиги учунгина бўйсунади.

Давлат юридик нормаларни нашр этади, яъни муайян субъектлар манфаатларини «қонун даражасига кўтаради» ҳамда давлатнинг ўзи уларни муҳофаза қилади. Бундай муҳофазасиз ҳуқуқ амал қилиши мумкин эмас. Ҳуқуқ нормаларининг давлат муҳофазаси давлат мажбурлови, фуқаролар томонидан риоя этилиши ва бажарилиши бўйича давлат органларининг турли ташкилий, ташкилий-техник, тарбиявий ва пешгир, яъни огоҳлантирувчи чораларни ўз ичига олади.

Ҳуқуқий давлатда бундай чораларга катта аҳамият берилади. Зеро, улар давлат қатағон маҳкамасини ишга солмай туриб, жамиятда ҳуқуқий тартибни барқарорлаштириш имконини беради. Шунинг учун ҳам ҳуқуқнинг олий даражадаги ҳукмронлиги ҳуқуқий давлатнинг ўзига хос муҳим хусусияти ҳисобланади. Ҳуқуқий давлатда ҳар қандай масала ҳуқуқий қонунлар асосида адолатли ҳал этилиши ҳам шундан. Қонун ва қонунийлик ҳуқуқий давлатнинг негизи, пойдеворидир. Мустақил мамлакатимизда бу борада катта ишлар олиб борилмоқда. Жумладан, биринчи чақириқ Олий Мажлиснинг биринчи сессиясида аҳоли ўртасида қонунлар лойиҳаларининг кенг муҳокамаларини уюштириш зарурати масаласи кўтарилди. Табиийки, бу тадбир фақат қонунчилик фаолияти сифатини оширибгина қолмай, балки халқнинг ҳуқуқий маданияти ўсишига ҳам ёрдам бериши аниқ**.** Зотан, биринчидан**, *«ҳуқуқий маданият даражаси*** қонунларни билиш, ҳуқуқий маълумотлардан хабардор бўлишни англатса-да, иккинчидан, қонунларга амал қилиш ва уларга бўйсуниш маданияти ҳисобланади, учинчидан, ҳуқуқий маданият одил судни ҳурмат қилиш, ўз ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун судга мурожаат этиш эҳтиёжи саналса, тўртинчидан, турли можароларни ҳал қилишда қонунга хилоф кучлардан фойдаланишни рад этишни билдиради ва ҳоказо. Айни чоғда шуни ҳам унутмаслик керакки, ҳуқуқий маданиятдан ҳуқуқий онг келиб чиқади. Ҳуқуқий

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш йўлида. Т., «Ўзбекистон», 1995, 254-бет.

онг кишиларни ҳуқуққа, қонунга, одил судловга бўлган муносабатларини ифодалайдиган қарашлар йиғиндисидир. «Ҳуқуқий онг ҳуқуқий маданиятнинг ғоят муҳим таркибий қисмларидан бири бўлиб, у, энг аввало, одамларнинг қонунга муносабатларини ифодаловчи қарашлари ва эътиқодларидан, уларнинг ҳуқуқ ҳақидаги тасаввурларидан, интилишлари ва туйғуларидан иборатдир»[1]. Шунинг учун ҳам республикамизда ҳуқуқий ривожланиш, ҳуқуқий тараққиёт масалаларига жиддий эътибор қаратилмоқда, ҳуқуқий маданият, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий мафкура каби муаммолар оммавий ахборот воситалари орқали мунтазам ёритиб келинмоқда. Зотан, «Ҳуқуқий тараққиёт марказида шахс, унинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари ҳамда маданиятдаги олий қадрият бўлган шахснинг, «барча нарсаларнинг мезони бўлган инсон»нинг мақомини мустаҳкамлашга қаратилган барча ҳуқуқий воситалар, механизмлар ва институтлар туради»[2].

Олдинги бўлимларда ҳуқуқ ва иқтисодиёт, ҳуқуқ ва сиёсатнинг ўзаро муносабатлари ҳақидаги масалани кўриб чиқиб, жамият ижтимоий-иқтисодий тараққиётида ҳуқуқнинг аҳамияти нечоғли катта эканлигига ишонч ҳосил қилдик. Бинобарин, ҳуқуқнинг қиммати тушунчаси алоҳида ҳар бир шахс учун ҳам, умуман жамият учун ҳам унинг ижобий ролини очиб бериши лозим.

Шундан келиб чиққан ҳолда, айтиш мумкинки, ***ҳуқуқнинг қиммати – бу ҳуқуқнинг фуқаролар, умуман бутун жамиятнинг ижтимоий адолатли илғор эҳтиёжлари ва манфаатларини қондиришда мақсад ва восита бўлиб хизмат қила олиш қобилиятидадир.***

Ҳуқуқнинг қуйидаги ижтимоий қиммати кўринишларини қайд этиш мумкин:

1. Ҳуқуқ, энг аввало, *воситавий қиммат*га эга. У одамлар ҳаракатларига ташкилий уюшқоқлик, барқарорлик, уйғунлик бахш этади, бу ҳаракатларнинг назоратда бўлишини таъминлайди. Ҳуқуқ ижтимоий муносабатларда тартиблиликни таъмин этади, уларни янада маданийлаштиради. Бундан ташқари, моддий неъматларни ишлаб чиқаришни, кўпроқ ёки камроқ даражада адолатли тақсимлашни давлатнинг ўзи ҳуқуқсиз амалга ошириш қобилиятига эга эмас. Ҳуқуқ мавжуд тузум табиатига мос келадиган мулкчилик

[1] *Ҳалилов Э.Ҳ.* Ижтимоий турмушда ҳуқуқий онгнинг ўрни. Т., «Ўзбекистон», 1997, 7-бет.

[2] *Тожихонов У., Саидов А.* Ҳуқуқий маданият назарияси. 1-том. Т., Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 1998, 49-бет.

шаклларини мустаҳкамлайди ва ривож топтиради. У давлат бошқарувининг қудратли воситаси сифатида майдонга чиқади.

2. Ҳуқуқнинг қиммати яна шундаки, ижтимоий муносабатлар барча иштирокчиларининг умумий иродасини мужассамлаштирган ҳолда у ҳам алоҳида шахс, ҳам умуман бутун жамият манфаатдор бўлган муносабатларнинг ривожланишига ёрдам беради. Бу жараёндаги унинг янада юксак қиммати шундан иборатки, у одамларнинг аниқ-равшан манфаатларини уйғунлаштириш орқали уларнинг хулқ-атвори ва фаолиятига таъсир ўтказади. Айни пайтда ҳуқуқ хусусий манфаатларни текислаб юбормайди, уларни босиб ташламайди, балки уларни умумий манфаатларга мослаштиради. Албатта, ҳамиша ҳам шундай бўлиб чиқавермайди.

Айтайлик, яқин ўтмишда, яъни шўро даврида жамият манфаатларининг шахс манфаатларидан устуворлигини доимий равишда қулоғимизга қуйиб келишгани ҳаммамизнинг ёдимизда. Мустабид тузум шароитида қайси масалани олмайлик, биринчи ўринда давлат манфаати турарди, фуқаро, шахс манфаати деярли ҳисобга олинмасди. Бу ҳол шўро даври конституцияларнинг ҳар бир моддасида яққол кўзга ташланиб турар эди.

Мустақил мамлакатимиз Конституциясининг ғоят муҳим жиҳати шундаки, чунончи, унинг 2-моддасида: «Давлат халқ иродасини ифода этиб, унинг манфаатларига хизмат қилади. Давлат органлари ва мансабдор шахслар жамият ҳамда фуқаролар олдида масъулдирлар», деб ёзиб қўйилган. Бу – фуқаролар манфаатларининг устунлиги қонуний равишда мустаҳкамланганлигининг ёрқин далилидир.

Бинобарин, ҳуқуқ шу каби ўзига хос ёки хусусий манфаатларни ўз мазмун-мундарижасида қанчалик тўлиқ ифодаласа, унинг қиммати ҳам шунчалик юқори бўлади.

3. Ҳуқуқнинг қиммати унинг жамиятдаги шахс эркинлиги кўлами билан белгиланади. Бунда у умуман эркинликни эмас, балки бу эркинликнинг чегаралари, миқёсларини белгилаб беради. Шуни таъкидлаш жоизки, ҳуқуқ ижтимоий масъулият билан тўғридан-тўғри боғланган ижтимоий эркинлик, ижтимоий фаолиятнинг тимсоли ва соҳиби сифатида ўзини тўла-тўкис намоён этади.

Шу тариқа ҳуқуқ одамлар ҳаётига зўравонлик, ўзбошимчалик, алоҳида шахслар ва гуруҳларнинг назоратсизлиги таҳдид солмаслигини таъминлайди.

Шу ўринда В.С.Нерсесянцнинг қуйидаги теран илмий мушоҳадасига қўшилмасликнинг иложи йўқ: «Инсоният борлиқни ва ижтимоий ҳаётда эркинликни ифодалашнинг ҳуқуқдан ташқари бошқа бирон-бир шаклини ҳозирча кашф этмаган. Бу мантиқан ҳам, амалда ҳам мумкин эмас: **Одамлар ўз тенглиги даражасида эркиндирлар ва эркинлиги даражасида тенгдирлар.** Ноҳуқуқий эркинлик, умумий кўлам ва ягона ўлчовсиз эркинлик, хуллас калом, тенгликсиз «эркинлик» деб аталадиган эркинлик – бу элитар имтиёзлар, мафкурасидир, эркинликсиз «тенглик» деб аталадиган тенглик эса – қуллар ва эзилган омма мафкураси (хом хаёлдан иборат «амалдаги тенглик» талаби, тенгликни текисчилик билан алмаштириш)дир. Ё (ҳуқуқий шаклдаги) эркинлик, ёки ўзбошимчалик (у ёки бу кўринишда) бўлиши мумкин. Учинчи йўл йўқ: **ноҳуқуқий (ва ноэркин) нарса ҳамма вақт ўзбошимчаликдир»**[1]**.**

Демак, ҳуқуқ ва эркинлик бир-биридан ажралмасдир. Шу боис тўла асос билан таъкидлаш мумкинки, ҳуқуқ – аниқ муносабатлардаги эркинликнинг тарихий муқаррар ва объектив шартланган шакли, шу эркинликнинг ўлчови, эркинликнинг мавжудлик шакли, расман эркинликдир.

4. Ҳуқуқнинг қиммати унинг *адолат ифодачиси бўла олиш қобилияти билан ҳам боғлиқдир.* Ҳуқуқ моддий неъматларни тўғри, яъни адолатли тақсимлаш мезони сифатида майдонга чиқади. У келиб чиқиши, моддий мавқеи, ижтимоий мақоми ва ҳоказолардан қатъи назар, ҳамманинг қонун олдида тенглигини қарор топтиради. Ҳуқуқнинг бу хусусияти қадим-қадим замонларданоқ одамлар эътиборини тортиб, улар ақл-заковатини банд этиб келади. Шу ўринда қадимги Юнонистонда «дике» – адолат, Рим ҳуқуқида «табиий идрок» тушунчаси муҳим ўрин тутганлигини эслайлик. Рим императори Юстинианнинг қонунлар тўпламлари «Ҳуқуқ эзгулик ва адолат ҳақидаги фандир» деган ажойиб таъбир билан бошланади. Феодализмнинг энг шафқатсиз «кодекс»ларидан бири «Каролина»ни император Карл V яратган бўлиб, мазкур битик унинг ижодкори томонидан «жиноий ишлар юзасидан суд жараёнини ҳуқуқ ва адолатга энг кўп мувофиқ келадиган тарзда қандай олиб бориш мумкинлиги тўғрисида» ўгитлар деб аталган. Лекин ундан қарийб юз йил муқаддам буюк соҳибқирон бобомиз Амир Темур ўзининг машҳур «Тузуклар»ида шундай ёзганди: «...адолат ва инсоф билан Тангрининг яратган бандаларини ўзимдан рози қилдим. Гуноҳкорга ҳам, бегу-

[1] *Нерсесянц В.С.* Ҳуқуқ фалсафаси, 56-57-бетлар.

ноҳга ҳам раҳм қилиб, ҳаққоният юзасидан ҳукм чиқардим. Хайр-эҳсон ишларим билан одамлар кўнглидан жой олдим. (Тўғри) сиёсат ва инсоф билан сипоҳийларим ва раиятни умид ва қўрқинч орасида сақладим»[1].

Ҳозирги Испания Конституциясида «адолат ўрнатиш истаги» халқнинг асосий хоҳиш-иродаси сифатида тилга олинади. Ҳиндистон Конституцияси ҳам халқнинг мақсад-интилишлари орасида ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий адолатни таъминлашни биринчи ўринга қўяди. Бундай муддаоларни ҳозирги кўпчилик давлатларнинг конституциялари ва қонунларидан ҳам топиш мумкин. Чунончи, мамлакатимиз Конституциясининг Муқаддимасида: «Ўзбекистон халқи... демократия ва ижтимоий адолатга садоқатини намоён қилиб, ўзининг мухтор вакиллари сиймосида Ўзбекистон Республикасининг мазкур Конституциясини қабул қилади», дея тантанали суратда эълон қилинган. Албатта, бу оддий баёнот эмас. Бу – мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий тараққиётининг стратегияси ва тактикасидир.

Айнан шунинг учун ҳам Юртбошимизнинг қуйидаги сўзлари ғоят ибратли: ***«Адолат ва ҳақиқат ғояси ижтимоий ҳаётимизнинг барча соҳаларини қамраб олмоғи даркор. Адолат ва ҳақиқат ғояси қонунчилик фаолиятимизнинг замини, бош йўналиши бўлмоғи шарт.*** Давлатчилик ва фуқаролик муносабатлари, меҳнат ва уй-жой, нафақа ва солиқ, табиатни муҳофаза қилиш ва жиноятчиликка қарши курашиш масалалари, қўйингки, ҳаётимизнинг ҳамма жабҳалари ана шу заминга таяниши зарур»[2].

Шундай қилиб, ҳуқуқнинг қиммати унинг инсонпарварлик ғоялари билан чуқур суғорилганидадир. «Инсон ҳамма нарсаларнинг ўлчови...» – ҳуқуқда бу юксак даражадаги қоидалардандир. Ҳуқуқ-нинг инсонпарварлик табиати фақат унинг шахсга неъматлар йўлини очиб беришидагина эмас, балки шахсни ҳимоя қилиши, ижтимоий ҳимояланганликнинг таъсирчан воситаси сифатида майдонга чиқишида ҳамдир. Ҳозирги вазиятда бу алоҳида аҳамиятга эга. Биз эндиликда мамлакатимизда ҳуқуқ аҳолининг энг ночор, ижтимоий ҳимояланмаган қатламларини муҳофаза этаётганининг гувоҳи бўлиб турибмиз. Кўп болали оилаларни, ёшларни ҳимоялаш, даромадларни индексациялаш ҳамда энг кам иш ҳақи, пенсиялар, стипендияларни мунтазам ошириб бориш ва ҳоказолар бўйича қабул қилинаётган кўплаб қонунчилик ҳужжатлари бунга мисол бўла олади.

---

[1] Темур тузуклари. Т., Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991, 54-бет.

[2] *Каримов И.А.* Ўзбекистоннинг сиёсий-ижтимоий ва иқтисодий истиқболининг асосий тамойиллари, 13-бет.

5. Ҳуқуқ тараққиётнинг қудратли омили, жамиятни янгилашнинг манбаи сифатида ҳам майдонга чиқади. Унинг унутилмас, доимий қиммати ҳам ана шунда. Яқин ўтмишда мустабид тузумнинг емирилиши, янги бозор муносабатларининг қарор топиши даврида ҳуқуқнинг аҳамияти янада ортди. Шунинг учун ҳам республикамизда бу борада жуда кўплаб ишлар амалга оширилди ва амалга оширилмоқда. Чунончи, бизда Президентлик институтининг қарор топиши, шаклланиши ва мустаҳкамланиши сиёсий жиҳатдан ўта мураккаб, шу билан бирга, жўшқин даврга, яъни собиқ СССР шароитида Ўзбекистоннинг Давлат суверенитети тўғрисидаги Декларациясининг эълон қилиниши (1990 йил 20 июнь), Ўзбекистоннинг иттифоқ таркибидан ажралиб чиқиши ва ўз давлат мустақиллиги асослари тўғрисидаги Қонуннинг қабул қилиниши (1991 йил 31 август), истиқлол йўлидан собитлик билан бориб, дунёга юз тутиши ҳамда жаҳон давлатлари ҳамжамияти – Бирлашган Миллатлар Ташкилотига тенг ҳуқуқли аъзо бўлиб кириши (1992 йил 2 март), ўзининг янги Конституциясини қабул қилиши (1992 йил 8 декабрь) ва ниҳоят, мамлакатда туб ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий ислоҳотлар амалга оширилиши, айниқса, миллий давлатчилигимиз шакллантирилиши даврига тўғри келди. Бу илк қадамлар қанчалик қатъият, метин ирода, улкан куч-ғайрат, тинимсиз меҳнат, ташкилотчилик фаолияти, шижоаткорона кураш ва буюк маънавий қудрат эвазига қўйилганлиги бугун ҳеч кимга сир эмас, албатта. Мана, эндиликда кўппартиявийлик асосида Ўзбекистон парламенти – Олий Мажлис сайлаб келинмоқда. Парламентимиз кўплаб қонунлар қабул қилди ва қабул қилмоқда... Шу тариқа жамиятни сиёсий-ҳуқуқий ислоҳ қилиш учун барча шароитлар яратилмоқда.

Шу ўринда республикамизнинг ижтимоий ва сиёсий-ҳуқуқий ривожида рўй берган ўзгаришлар юридик фанда ўз ифодасини топганлигини алоҳида эътироф этиш лозим. Жумладан, давлат қурилиши муаммоси, бошқарув шакли, мустақил, суверен Ўзбекистоннинг Асосий Қонуни ва унинг асосида қатор қонунлар қабул қилиниши, ўзбек халқининг миллий менталитети хусусиятларини акс эттирувчи маҳаллий ўзини ўзи бошқаришнинг тақдири, суд-ҳуқуқ ислоҳотлари, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари ва бошқалар шундай ўзгаришлар сирасига киради.

6. Шубҳасиз, ҳозирги шароитларда ҳуқуқ оламшумул хусусият касб этмоқда. Ҳуқуқий ёндашувлар халқаро аҳамият ва хусусиятга молик муаммоларни ҳал этишнинг асоси ва эҳтимол тутилган ягона

маданий воситасидир. Умумижтимоий тартибга солиш хусусиятига эга бўлган ҳуқуқ ижтимоий тинч-тотувлик ва ҳамжиҳатликка эришишнинг, жамиятдаги тангликни бартараф этишнинг таъсирчан қуролига айланмоқда. Айни чоғда ҳуқуқ ҳам алоҳида олинган мамлакат ичида, ҳам бутун дунё миқёсида экологик муаммоларни ҳал қилишнинг самарали омили ҳамдир. Яна шуни ҳам қайд этиш керакки, давлат ташқи ва ички сиёсати аксарият ҳолларда конституциявий ҳуқуқ ва нормалар орқали амалга оширилади, қонун шаклида ифодаланади ва куч билан таъсир кўрсатиш имкониятига таянади. Шунингдек, у жаҳон ҳамжамияти томонидан ишлаб чиқилган халқаро ҳуқуқ норма ва принципларига асосланади.

4. ҲУҚУҚ ПРИНЦИПЛАРИ: ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ

Аввало, шуни таъкидлаш керакки, «принцип» тушунчаси бош ғоя, асосий қоида маъноларини англатади, шу билан бирга, у «қонуният», «моҳият» каби тушунчалар билан узвий боғлиқ тушунчадир. Шу муносабат билан айтиш мумкинки, ҳ***уқуқнинг мазмуни, унинг моҳияти ва жамиятдаги вазифасини таърифлаб берувчи асосий ғоялар – ҳуқуқ принципларидир.*** Бу принциплар, аввалambор, ҳуқуқ қонуниятларини ифодалайди, қолаверса, бутун ҳуқуқий тартибга солиш соҳасида амал қиладиган ва барча субъектларга нисбатан қўлланадиган энг умумий нормалардан иборат бўлади. Бу нормалар ёки қонунда тўғридан-тўғри таърифлаб берилади, ёки қонунларнинг умумий маъносидан келиб чиқади.

Ҳуқуқ принциплари қонун чиқарувчи учун дастурий ғоялар сифатида майдонга чиқаркан, ҳуқуқ нормаларини такомиллаштириш йўлларини белгилаб беради.

Ҳуқуқ принциплари умуман ҳуқуққа хос (умумҳуқуқий), унинг алоҳида тармоқларига хос (тармоқ) ёки ўзаро боғланган тармоқлар гуруҳига хос (тармоқлараро) принципларга бўлинади. Масалан, тармоқ приципига жиноий ҳуқуқдаги жазони индивидуаллаштириш принципи тармоқлараро принципга эса фуқаролик-процессуал ва жиноий-процессуал ҳуқуқдаги тортишувлилик принципи киради.

Ҳуқуқий принциплар умумий тавсифини аниқлашда амалда олимлар ўртасида мунозарали ўринлар йўқ. Яъни, олимлар томонидан: Ҳуқуқ принципларининг ўзи нима? қабилидаги савол қўйилмайди. Лекин гап *умумҳуқуқий принциплар аниқ рўйхатини* белгилаш ҳақида кетар экан, ушбу масалада ҳар бир муаллиф ўз шахсий

фикрига эгалиги қуйидаги айрим мисолларда янада ёрқинроқ намоён бўлади.

Чунончи, С.С.Алексеев *қонунийлик, адолатпарварлик, юридик тенглик, ижтимоий эркинлик, фуқаролик бурчи, объектив ҳақиқат, содир этилган айб учун жавобгарлик*[1] принципларини алоҳида ажратиб кўрсатади. Шунингдек, В.К.Бабаев ҳуқуқда *адолат ва эркинлик бош принципларини кўради, улар ҳуқуқнинг* бошқа, яъни *ҳуқуқни шакллантириш ва уни амалга оширишдаги демократизм, қонунийлик, миллий тенглик, инсонпарварлик, фуқароларнинг қонун олдидаги тенглиги, давлат ва шахс ўртасидаги ўзаро масъулият*[2] *принцип**ларида** ўз ривожини топади,* деб ҳисоблайди. Бундан ташқари, ҳуқуқий принципларнинг яна бир рўйхати О.И.Цибульская томонидан таклиф этилган. Булар: ижтимоий адолат, инсонпарварлик, фуқаролар тенг ҳуқуқлилиги, ҳуқуқ ва мажбуриятлар бирлиги, ҳуқуқда ишонтириш ва мажбурловнинг қўшиб олиб борилиши, демократизм принципларидир[3].

Шу фикрларнинг ўзиёқ турли муаллифлар қарашларидаги тафовутларга ишонч ҳосил қилиш учун кифоя, деб ўйлаймиз.

Шу ўринда, маъжозий қилиб айтганда, фикрини эътиборга олиш зарур бўлган яна бир муаллиф бор. У ҳам бўлса – қонун чиқарувчидир. Ҳуқуқий принциплар Ўзбекистон Республикаси Конституциясида мустаҳкамлаб қўйилган. Бироқ бу ерда икки жиҳатга эътибор қаратиш керак бўлади: ***биринчидан,*** Ўзбекистон Республикаси Конституциясида таърифланган барча принциплар (масалан, ҳокимиятларнинг бўлиниши принципи) ҳам ҳуқуқий принципларга киравермайди; ***иккинчидан,*** Ўзбекистон Республикаси Конституцияси бошқа норматив ҳужжатларда ҳам мустаҳамлаб қўйилиши ёки қонунлар умумий маъносидан келиб чиқиши мумкин бўлган умумҳуқуқий принципларнинг тўлиқ рўйхатини бера олмайди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг мазмунидан ***қуйидаги ҳуқуқий принципла**рни – демократизм, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳурматлаш, халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган қоидалари ва нормаларининг амал қилиши, Конституция ва қонунлар устуворлиги, тенг ҳуқуқлилик, мулк барча шаклларининг тенглиги, одил судлов принципларини* уқиб олиш мумкин.

---

[1] *Алексеев С.С.* Проблемы теории права. Т. 1. Свердловск, 1972, 108-109-бетлар.

[2] Общая теория государства и права. / Под ред. *В.К.Бабаева.* Нижний Новгород, 1993,128-132-бетлар.

[3] Теория государства и права. Курс лекций. / Под ред. *Н.Т.Разгильдяева, А.В.Мальке.* Саратов, 1995, 122-126-бетлар.

Қонунда тўғридан-тўғри таърифлаб берилмаган принциплар қаторига содир этилган айб учун жавобгарлик, ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг узвий боғлиқлиги принциплари киради.

Қуйида баъзи ***умумҳуқуқий принципла***рни батафсилроқ кўриб чиқишга ҳаракат қиламиз.

Адолатпарварлик принципи алоҳида аҳамиятга моликлиги билан ажралиб туради. У ҳуқуқнинг умумижтимоий моҳиятини, ҳуқуқий муносабатлар иштирокчилари ўртасида, шахс ва жамият, фуқаро ва давлат ўртасидаги муроса йўлларини излашга интилишни энг кўп даражада ифодалайди. Адолатпарварлик амалий фаолият билан унинг ижтимоий оқибатлари ўртасида мутаносибликни тақозо этади. Меҳнат ва унга тўланадиган ҳақ, келтирилган зарар ва товон ҳақи, жиноят ва жазо ўзаро мутаносиб бўлиши керак. Адолатпарварлик принципига жавоб бера оладиган қонунлар ана шу мутаносибликни ифодалайди.

Ҳуқуқни шакллантириш ва уни амалга оширишда демократизм принципи. Ҳуқуқий ижодкорликда демократизм ҳуқуқий сиёсатни шакллантириш ва қонунчиликни такомиллаштиришда халқ депутатлари, жамоат ташкилотлари, меҳнат жамоалари ҳаракатлари, фуқароларнинг кенг иштирокида намоён бўлади.

Бинобарин, мамлакатимизнинг Асосий Қомуси – Конституциямиз Муқаддимасида халқнинг демократия ва ижтимоий адолат, инсон ҳуқуқларига бўлган садоқати мустаҳкамлаб қўйилган. Зеро, «Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади» (13-модда). Айни чоғда Конституция демократияни халқ ҳокимиятчилигининг бир шакли сифатида қабул қилади. Шунинг учун ҳам унинг 2-моддасида давлатнинг халқ иродасини ифода этиши ва унинг манфаатларига хизмат қилиши ҳақидаги қоида белгилаб қўйилган. Умумхалқ муҳокамаси ва умумхалқ овоз бериши (референдум) институтлари бевосита демократия институтлари ҳисобланади. Халқ қонун чиқарувчи орган ва Республика Президенти сайловларида бевосита иштирок этади (9, 77 ва 90-моддалар). Қолаверса, Асосий Қонунда демократия жамиятнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётида кўппартиявийлик, турли хил сиёсий институтлар, мафкуралар ва фикрлар асосида ривожланиши белгиланган ҳамда якка мафкура ҳукмронлигига чек қўйилган.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, ҳуқуқни амалда қўллашдаги демократизм кўрсаткичлари ҳуқуқий нормаларни қўлловчи ва ҳуқуқни муҳофаза этувчи органлар, энг аввало, одил судлов органларини ташкил этиш ҳамда уларнинг иш юритиш тартиби, фуқаролар учун очиқлик даражаси, аҳолига юридик ёрдамнинг савиясига боғлиқ бўлади. Бунда айниқса «суд ва суд хизматчилари обрўсини кўтариш катта аҳамиятга эга. Зеро, «суд ҳокимияти нафақат уч ҳокимиятнинг бири, балки унинг юксак нуфузли ҳуқуқий ҳолати, жамият ва давлат ҳаётида инсон ҳуқуқлари, демократия ва қонунийлик барқарор бўлишининг асосий шартидир»[1]. Демак, шуни унутмаслик жоизки, давлат жамиятнинг обрўси суд органларининг судьяларнинг қонун нормаларига қанчалик риоя қилишига, улар қабул қилган қарорлар адолат мезонларига нечоғли мос келишига жуда ҳам боғлиқ бўлади.

Айнан шу мақсадда ва шу йўналишда республикада суд-ҳуқуқий ислоҳоти жадал амалга оширилмоқда, адвокатлар хизматини янада кенгайтириш чоралари кўрилмоқда, «Давлат хизмати ва давлат хизматчилари тўғрисида»ги Қонунни қабул қилиш кўзда тутилмоқда ва ҳоказо. Шу каби чора-тадбирлар натижасида демократизм ҳаётда янада чуқурроқ ўз амалий ифодасини топиши шубҳасиз.

Қонунийлик принципи. Қонунийлик принципи ҳуқуқнинг барча субъектлари томонидан ҳуқуқий нормалар кўрсатмаларини қатъий ва тўлиқ амалга оширилишини талаб этувчи принципдир. Давлат бошқарувининг барча органлари ўз фаолиятларини қонун асосида ва қонунни бажариш асосига қуриши керак. Умуман олганда, жамиятнинг нормал ҳаёти ва давлат органлари фаолият юртишнинг асоси – ***қонунийлик принципи***дир. (Қонунийлик принципга махсус рисола бағишлаш ниятида эканлигимиз боис ҳам у ҳақдаги фикрларимизни шу ерда мухтасар қиламиз.)

Миллий тенгҳуқуқлилик принципи. Мазкур принцип кўпмиллатли таркибга эга бўлган давлатлар учун фавқулодда аҳамиятга эга. Юздан ортиқ миллат ва элатлар истиқомат қилувчи бизнинг республикамиз ҳам шундай давлатлар сирасига киради. Собиқ иттифоқнинг айрим мамлакатларидаги ачинарли воқеалар – миллатлараро низолар миллий тенгҳуқуқлилик принципи поймол қилинганлигининг ёрқин исботидир. Ушбу принципнинг аҳамияти миллатлараро тотувлик, тинчлик ва осойишталик ҳукм суриши билан белгиланади. Миллий тенгҳуқуқлилик принципининг моҳияти шун-

[1] *Тожихонов У., Одилқориев Х., Саидов А.* Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий ҳуқуқи. Т., «Шарқ», 2001, 647-бет.

дан иборатки, кўпмиллатли давлатнинг барча фуқаролари, қайси миллатга мансубликларидан қатъи назар, ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида тенгдирлар. Бу принцип қонунчиликда тўла ва изчил ўз ифодасини топиб, худди шундай изчил ҳаётга тадбиқ этилгандагина ҳақиқатда рўёбга чиқади. Мазкур принцип Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ўз муносиб ифодасини топган. Асосий Қонуннинг 18-моддасида шундай дейилади: «Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар».

Инсонпарварлик принципи. Ҳуқуқнинг инсонпарварлиги шундан иборатки, қонунчилик йўли билан мустаҳамлаб қўйилган иқтисодий ва ижтимоий тузум одамларни эзиш, шахсга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлишларга мутлақо йўл қўймаслиги керак. Давлат кафолатлари тизими фуқароларни ноқонуний тажовузлардан ҳимоя қилишга мажбурдир.

Фуқаролар ҳуқуқлари ва эркинликлари кафолатлари ҳуқуқий давлатдагина тўлиқ амалга оширилиши мумкин. Ўзбек ҳуқуқининг[1] инсонпарварлиги ҳозирги вақтда ўз ривожини топмоқда. Давлатнинг оилага ғамхўрлиги (XIV боб, 63-66-моддалар), шахс ҳуқуқлари ва эркинликлари тўғрисидаги ғамхўрлиги (VII боб, 24-31-моддалар) Конституциямизда мустаҳкамланган. Пенсиялар, нафақалар, стипендиялар, энг кам иш ҳақларини ошириш тўғрисидаги кейинги йилларда қабул қилинган қонунларни инсонпарварлик ифодаси деб ҳисоблаш мумкин.

Ҳуқуқнинг жазоловчи тармоқларида, энг аввало, жиноят ҳуқуқида инсонпарварлик энг кўп намоён бўлади. Жиноят ҳуқуқи жиноят ва жазони ўзининг асосий тузилмалари деб билади.

Жазо чоралари ўзининг ахлоқий ва жисмоний **алам** етказиши билан таъсир ўтказади. Шунинг учун ҳам бу ерда нафақат адолат, балки инсонпарварлик ҳам фавқулодда муҳимдир. XVIII аср италян ҳуқуқшуноси Ч.Беккариа шундай деб ёзганди: «Фақат шундай жазони қўллаш керакки, у... одамлар руҳига энг кучли таъсир ўтказиб, жиноятчи танига энг кам азоб берадиган бўлсин».

Шуни таъкидлаш жоизки, собиқ иттифоқ ва унинг ғоявий асоси – марксизм барҳам топганидан сўнг барча «изм»ларга, шу жумладан, (гуманизм)га, яъни инсонпарварликка ҳам менсимай қараш

[1] «Ўзбек ҳуқуқи» тушунчаси орқали Ўзбекистон Республикасида амал қилаётган миллий ҳуқуқ тизими назарда тутилмоқда.

шаклланиб қолди. Ваҳоланки, инсонпарварлик фанда ҳам, ижтимоий ҳаётда ҳам жиддий ва ҳатто амалий аҳамиятга моликдир. У ҳуқуқ учун ҳам, ҳуқуқ фани учун ҳам муҳимдир. Бу ҳолат эътибордан четда қолиб кетмади, албатта. Чунки ҳозирги замон цивилизацияси учун ҳуқуқнинг катта аҳамиятга эга эканлиги исбот талаб ҳодиса эмас. Жумладан, С.С.Алексеев инсон ҳаётидаги уч давр, уч паллани – «ҳокимият даври, мулкчилик даври, инсонпарварлик ғоялари даври»ни алоҳида ажратиб кўрсатиш мумкин деб ҳисоблайди. Шунга кўра у ёзади:

«Ҳозирги замон фуқаролик жамияти – инсоният жамиятининг айнан энг ҳаётбахш истиқболларидандир. Тараққиётнинг бу босқичи одамлар ҳаётида эндигина бошланмоқда. У мўътадил ҳокимиятнинг ҳам, капитализмнинг ҳам ижобий томонларини ўзига сингдирмоқда. Буларнинг ҳаммаси кишилик жамиятининг туб моҳиятини, табиатини, унинг озодлик сари ҳаракатини ифодаловчи инсонпарварлик ғоялари асосида рўй бермоқда. Ўтмиш даврларнинг ўта бир ёқлама қарама-қаршиликларини барҳам топтириб, инсонни унинг табиий ҳуқуқлари билан бирга ижтимоий ҳаёт марказига олиб чиқувчи тараққиётнинг бундай палласига илғор, иқтисодий ва ижтимоий ривожланган мамлакатлар кириб бормоқда»[1].

Фуқароларнинг қонун олдида тенглиги принципи. Бу принцип барча фуқаролар, миллий, жинсий, диний ва бошқа мансубликларидан, мансаб ёки бошқача мавқеларидан қатъи назар, тенг умумфуқаролик ҳуқуқлари ва мажбуриятларига эгаликлари, қонун олдида бир хилда масъул эканликларида ўз ифодасини топади.

Қонун олдида тенглик ҳуқуқи ҳар қандай адолатли ва демократик жамият учун энг асосий ҳуқуқлардандир. Бой ва қашшоқлиги, этник кўпчиликка ёки диний озчиликка мансублиги, ҳукуматнинг сиёсий иттифоқдошими ёки унинг мухолифими – бундан қатъи назар, исталган киши қонун олдида баб-баравар муҳофаза этилиш ҳуқуқига эгадир.

Демократик давлат ҳамма одамларга бир хил ҳаёт шароитини яратиб беришни кафолатламайди ва у ўз зиммасига бундай мажбуриятни ололмайди ҳам. Бироқ деб ёзади конституциявий ҳуқуқ бўйича мутахассис Жон П.Фрэнк, «ҳар қандай ҳолатда ҳам давлат қўшимча тенгсизликни юкламаслиги керак; барча одамларга бир хилда ва тенг муносабатда бўлиш ундан талаб этилади».

[1] *Алексеев С.С.* Теория права. М., Изтадельство «Бек», 1995, 27-бет.

Ҳеч ким қонундан устун туролмайди. Зотан, қонун халқ бўйнига мажбуран ортилган нарса эмас, балки халқнинг ўз ижоди маҳсулидир. Демократик тузумда фуқаролар қонунга бўйсунадилар. Чунки улар, билвосита бўлса-да, ўзлари ҳам шу қонуннинг яратувчилари эканликларини тушунишади. Халқ томонидан юзага келтирилиб, кейин унинг ўзи бўйсунадиган, итоат этадиган қонун ҳам қонун фойдасига, ҳам демократия манфаатларига хизмат қилади. Шу жиҳатдан таниқли ҳуқуқшунос, академик Ш.Ўразаевнинг куйинчаклик билан айтган қуйидаги сўзлари ғоят ибратлидир: «Президент И.Каримов эълон қилган беш тамойилдан бири – Конституция ва Қонунларга сўзсиз амал қилиш, Конституциянинг устуворлигини таъминлаш, одамларни қонунга итоат этиш руҳида тарбиялаш – Конституцияга риоя қилишнинг қудратли омилидир. Шунга эришилгандагина биз ҳуқуқий давлатда яшаяпмиз, дея оламиз»[1].

Шундай қилиб, мазкур принцип, ***биринчидан***, давлат барча фуқароларининг аввал бошдан тенг мавқега эга бўлганликларида намоён бўлади. ***Иккинчидан***, у тенг умумфуқаролик ҳуқуқларида ўз ифодасини топади. Республикамизда бу ҳуқуқлар давлатимизнинг Асосий Қонуни ва бошқа қонунчилик ҳужжатларида кафолатланган ҳамда сайлаш ва сайланиш ҳуқуқи, меҳнат қилиш, соғлигини муҳофаза этиш, маълумот олиш, хусусий мулкка эга бўлиш ва бошқа ҳуқуқларни ўз ичига олади. ***Учинчидан***, ушбу принцип қонун олдидаги баравар жавобгарликда ифодаланади. Бу эса, мансаб ва хизмат мавқеларидан қатъи назар, истисносиз барча фуқаролар содир этилган ҳуқуқбузарлик учун жавоб беришлари керак деганидир.

Давлат билан шахснинг ўзаро масъулияти принципи. Давлат ва шахс ҳуқуқ ва мажбуриятлар билан ўзаро боғланган бўлиши керак. Ҳар икки томоннинг ўз мажбуриятларини бузиши юридик жавобгарликка олиб келиши даркор. Бундай ҳолатда ўз фуқароларига нисбатан йўл қўйилган ҳар қандай зўравонлик кўринишлари учун ***давлат ўз мансабдор*** шахслари тимсолида ёки умуман жавоб беради. Бу принцип батафсилроқ шарҳни талаб қилади.

Шундай қилиб, демократия ҳукумат халққа хизмат қилиш учун мавжуд бўлади, лекин зинҳор халқ ҳукуматга хизмат қилиш учун яшамайди, деган тамойилга асосланади. Бошқача айтганда, улар демократик давлат фуқаролари бўлиб, унинг тобелари эмас. Лекин, модомики давлат ўз фуқаролари ҳуқуқларини ҳимоя қилар экан, фуқаролар ҳам бунга жавобан давлатга нисбатан ўз садоқатларини

[1] *Ўразаев. Ш.* Конституциявий суд қандай бўлмоғи керак? // Истиқлол йўли. Т., «Ўзбекистон»,1995, 43-бет.

намоён этадилар. Даъвомиз қуруқ бўлмаслиги учун шу ўринда жамиятдан айрича ажратиб олинган организмга айланган, одамлардан садоқатни ва хизмат қилишни талаб этиб, бунинг эвазига ўз ҳаракатлари учун уларнинг розилигини олишни эп кўрмайдиган авторитар давлатни қиёсан кўриб чиқамиз.

Демократик жамиятда фуқаролар сайловларда иштирок этарканлар, улар номидан мамлакатни ким бошқаришини ҳал қилиш бўйича ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини амалга оширадилар. Авторитар давлатда эса, аксинча, овоз бериш фақат режимнинг ўзи бажариб бўлган сайловга қонуний тус бериш учун хизмат қилади.

Ҳарбий хизмат – демократик ва нодемократик жамиятда ҳуқуқ ва мажбуриятлар кескин қарама-қаршилигининг яна бир ёрқин мисоли бўла олади. Ҳар қандай мамлакат муайян ёшга етган ўз йигитларидан тинч вақтларда ҳарбий хизматни ўташни талаб қилиши мумкин. Лекин авторитар давлатда мазкур мажбурият бир томонлама юкланади. Демократик жамиятда ҳарбий хизматнинг бу даври йигитларнинг бурчи ҳисобланади. Ушбу бурчни фуқаролар ўзлари сайлаб қўйган ҳукумат қабул қилган қонунлар воситасида ўз зиммаларига оладилар. Албатта, ҳар бир жамиятда тинч даврларда ҳарбий хизматни ўташ одамлар учун унча ёқимли бўлмаслиги мумкин. Бироқ аскарликдаги фуқаро демократик мамлакатда жамият ўз зиммасига ихтиёрий қабул қилган мажбуриятни бажараётганлигини онгли равишда ҳис этиб хизмат қилади. Бундан ташқари, демократик жамият аъзолари жамоа бўлиб ҳаракат қилиб, бу мажбуриятларни ўзгартиришлари мумкин: АҚШда бўлганидек, ҳарбий хизматни бекор қилиб, ихтиёрий армияни ташкил этишлари, яқинда Германияда юз берганидек, ҳарбий хизмат муддатини ўзгартиришлари мумкин ва ҳоказо.

Шундай қилиб, инсоннинг ўз ҳуқуқларидан фойдаланиши ҳам ўз манфаатлари, ҳам бошқалар манфаати учун шу ҳуқуқларни ҳимоя қилиш ва мустаҳкамлаш мажбуриятини кўзда тутади. Бироқ ҳатто ривожланган демократик мамлакатлар фуқаролари ҳам мазкур тенгликни нотўғри тушунишади ҳамда кўпинча мажбуриятларини инкор этишади ва ҳуқуқларидан кенг фойдаланишади.

Ҳолбуки, ҳуқуқ ҳам шахслар сингари жамиятдан ажралган ҳолда танҳо амал қилмайди. Ҳуқуқ шахсларнинг хусусий мулки бўлмай, жамиятнинг бошқа аъзолари томонидан эътироф этилган тақдирдагина мавжуд бўлади. Америка файласуфи Сидней Хук қайд этганидек, сайловчиларнинг «ўзлари ўз эркларининг соқчиларидир».

Шу нуқтаи назардан ҳам фуқаролар томонидан сайланган ва уларга ҳисоб бериб турувчи демократик ҳукумат шахс ҳуқуқларининг душмани эмас, балки, аксинча, уларни ҳимоя қилади. Айнан шу мақсадда ўз ҳуқуқларини мустаҳкамлаш учун демократик жамиятда фуқаролар ўз зиммаларига мажбуриятлар қабул қиладилар ҳамда улар бўйича вазифаларини адо этадилар.

5. ҲУҚУҚНИНГ ФУНКЦИЯЛАРИ: ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ

Ҳуқуқнинг функциялари тўғрисидаги фикримизни «ҳуқуқ функцияси» тушунчасининг кўп йиллик тадқиқотлар тажрибаси ҳанузгача муаммони бир қолипда талқин этишга олиб келмаганига эътиборни жалб қилишдан бошлашни мақсадга мувофиқ деб топдик. Лекин ушбу масала юзасидан турли нуқтаи назарларни гуруҳларга ажратадиган бўлсак, у ҳолда ***функция деганда ё ҳуқуқнинг ижтимоий вазифасини, ёки ижтимоий муносабатларга ҳуқуқий таъсирни йўналтиришни, ёхуд уларнинг ҳар иккаласи биргаликда тушунилиши***га ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Бизнинг назаримизда, ҳуқуқнинг функциялари тушунчаси бир вақтнинг ўзида ҳуқуқнинг вазифасини ҳам, шунингдек, бундан келиб чиқадиган унинг ижтимоий муносабатларга таъсири йўналишини ҳам ўз ичига олиши лозим. Бинобарин, ҳуқуқнинг бирон-бир функцияси мазмунини очиб беришда ҳамиша ҳуқуқ вазифаси унинг йўналиши билан боғлиқлигини ҳамда ушбу йўналиш ҳуқуқнинг вазифасига боғлиқлигини ёдда тутиш керак бўлади. ***Аслида ҳуқуқнинг функциялари – унинг ижтимоий вазифаси амалга оширилишидир.***

Шу ўринда: «Ҳуқуқнинг ижтимоий вазифаси нима-ю, ҳуқуқий таъсир деганда нимани тушунмоқ керак?» деган савол туғилиши табиий. *Ҳуқуқнинг ижтимоий вазифаси* ижтимоий тараққиёт эҳтиёжларидан таркиб топади. Ҳуқуқнинг бу вазифасини ана шу эҳтиёжларнинг ҳуқуқни муҳофаза этиш фаолияти кўринишида ифодаланган давоми дейиш мумкин. Муайян муносабатларни мустаҳкамлаш, уларни тартибга солиш ёки муҳофаза этишга йўналтирилган қонунлар айнан шу эҳтиёжлар, ижтимоий заруратлар асосида яратилади.

Ҳуқуқнинг функциялари – энг аввало, унинг ўзига хос хусусиятлари намоён бўлиши эканлигини таъкидлаш жоиз. Функцияларда ҳуқуқнинг мустақиллигидан келиб чиқувчи белгилари мужассамдир.

Фақат ҳуқуқнинг ўзигагина эмас, балки ижтимоий ҳаётнинг норматив хусусиятга эга бошқа ҳодисаларига ҳам хос бўлган умуман ҳар қандай белгилари ҳуқуқнинг функцияси бўлавермайди. Шунинг учун бу ўринда ***ҳуқуқ функцияларини ижтимоий муносабатларга таъсир ўтказиш йўналиши сифатида тавсифловчи белгилар***ни ажратиб олиш мақсадга мувофиқдир.

1. Ҳуқуқ функцияси унинг моҳиятидан келиб чиқади ҳамда ҳуқуқнинг жамиятдаги вазифаси билан белгиланади. Баъзи ҳуқуқшунослар таъбирига кўра, функция – ҳуқуқ моҳиятининг ижтимоий муносабатларда «ёлқинланиши»дир. Бироқ ҳуқуқнинг функцияларини унинг моҳияти билан тенглаштириш нотўғри бўларди, чунки функция ҳуқуқ моҳиятидан муайян даражада мустақилдир.

2. Ҳуқуқнинг функцияси унинг ижтимоий муносабатларга таъсирининг шундай йўналишики, унинг амалга оширилишига бўлган эҳтиёж ижтимоий ҳодиса сифатида ҳуқуқнинг заруратини тақозо этади. Айтиш мумкинки, функция ҳуқуқнинг муайян бир давр учун энг зарур таъсир йўналиши, яъни жамият учун фавқулодда аҳамиятли йўналишини белгилаб беради.

3. Функция *ҳуқуқнинг энг муҳим хусусиятларини ифодалайди ва у ҳуқуқ тараққиётининг муайян босқичида унинг олдида турган туб масалаларни ҳал этишга йўналтирилади.*

4. Ҳуқуқ функцияси унинг фаол ҳаракат йўналишидан иборат бўлиб, у ижтимоий муносабатларнинг муайян кўринишини тартибга солади. Айнан шунинг учун ҳам *жўшқинлик, ҳаракат, фаолият – ҳуқуқ функциясининг энг муҳим белгилари* дейиш мумкин. Лекин бу белгилар ундаги барқарорлик, мунтазамлилик, собитқадамлик ва мақсадга йўналганликни истисно этмайди.

5. Ҳуқуқ функцияси *мунтазамлилиги билан ажралиб туради. Унинг қўлланишининг узлуксизлиги, давомийлиги шу билан белгиланади.* Ҳуқуқ ривожининг муайян босқичида функциянинг доимий равишда унга хос бўлиб қолиши жиҳатидан ҳам мазкур функциянинг мунтазамлилик хусусияти ҳақида гапириш мумкин. Бироқ бундан уни амалга ошириш омиллари ва шакллари ўзгармай қолар экан-да, деган маъно келиб чиқмаслиги керак, албатта. Шубҳасиз, улар амалиёт эҳтиёжига мувофиқ равишда ўзгариб боради.

Ҳозирги илмий тафаккурининг ажралиб турувчи муҳим хусусиятларидан бири ҳисобланган тизимли ёндашув ҳуқуқ функциялари моҳиятини яхшироқ тушунишга ёрдам беради. Юқорида ҳуқуқ бир тизим сифатида идрок қилиниши хусусида гапириб ўтган эдик. Бу

ҳуқуқ функцияларини ҳам яхлит тизим сифатида кўриб чиқиш имконини беради.

Ҳуқуқ функциялари тизими – мураккаб, кўптармоқли, кўпбосқичли, қуйидан юқорига ва маълум даражада жўшқин ривожланувчи тузилмадир. Уни тузишда *ҳуқуқнинг **умумижтимоий** функциясини асос қилиб олиш мақсадга мувофиқ.* У бир ҳуқуқ тизимини жамиятнинг янада кенгроқ бошқа тизимига қўйиш тартибини белгилайди, уларнинг ўзаро боғлиқлигини ифодалайди.

Ҳуқуқий тизим таркиб топган қисмларга мувофиқ равишда ҳуқуқ функциялари тизимини ***беш гуруҳ***га, яъни кичик тизимларга бўлиш мумкин. Улар – ҳуқуқнинг барча соҳаларига хос бўлган **умумҳуқуқий** функциялар кичик тизими, ҳуқуқнинг барча соҳаларига эмас, балки унинг икки ёки ундан ортиқ соҳаларига хос **тармоқлараро**, ҳуқуқнинг фақат бир аниқ соҳасига хос **тармоқ**, ҳуқуқнинг аниқ бир тузилмасига хос **ҳуқуқий институтлар функциялари**, нормаларнинг аниқ бир турига хос **ҳуқуқ нормалари функцияларидан** иборат бўлади.

Турли хил даражадаги ҳуқуқ функцияларининг ўзаро нисбати ҳақидаги масала муҳим аҳамиятга моликдир. Айтайлик, у ёки бу умумҳуқуқий функция ўзидан анча қуйи даражадаги функциялар томонидан кўпроқ ёки камроқ даражада аниқлаштирилиши мумкин. Масалан, жиноят ҳуқуқи функциялари умумҳуқуқий муҳофаза функциясини оила ва ер ҳуқуқининг тегишли функцияларига нисбатан кўпроқ даражада аниқлаштиради.

Умумҳуқуқий функцияларни бўлиш имконини берувчи мезонларнинг икки гуруҳини шартли равишда ажратиб кўрсатиш мумкин: булар – ҳуқуқнинг ўз доирасида жойлашган **ички** ҳамда ундан четда турувчи **ташқи** мезонлар.

Ҳақиқий юридик, махсус юридик деб ном олган функциялар *тартибга солиш* ва *муҳофаза* функцияларига бўлинади. Айнан уларнинг ўзи ҳуқуқни ўзига хос, сифат жиҳатидан мустақил тузилма сифатида тавсифлайди. Ижтимоий ҳодиса сифатида ҳуқуқнинг мавжуд бўлиши ушбу *функцияларни амалга ошириш* зарурати билан боғлиқ, деб ҳисоблаш мумкин.

Ҳуқуқ вазифасини белгилаб берувчи ижтимоий муносабатларнинг хилма-хил турлари ҳуқуқ функцияларини тасвифлашнинг *ташқи объектив мезони* ҳисобланади. Шу муносабат билан *ижтимоий, сиёсий ва маънавий – уч асосий соҳа* ёки тизимни ажратиб кўрсатамиз. Ушбу соҳаларга мувофиқ тарзда уч функция – *иқтисо-*

дий, сиёсий ва тарбиявий функцияларни ажратиб кўрсатиш мумкин. Ҳуқуқнинг бу функциялари, шунингдек, ижтимоий функциялар деб ҳам аталади.

Шундай қилиб, ҳуқуқнинг ижтимоий функцияларини ижтимоий ҳаётнинг тегишли соҳаларига ҳуқуқий таъсир ўтказиш йўналиши сифатида таърифлаш мумкин. Жумладан, иқтисодий функция иқтисодий соҳага, сиёсий функция сиёсий соҳага, тарбиявий функция маънавий соҳага ҳуқуқий таъсир ўтказади.

Айни пайтда функциялар тизими ўзгармас, бир бор берилганича ҳамиша бир жойда қотиб турадиган тизим эмаслигига эътиборингизни жалб этишни истардик. Чунончи, табиатни асраш тадбирларининг фавқулодда долзарб бўлиб қолганлиги муносабати билан айрим олимлар ҳуқуқнинг экологик функцияси мавжудлигини асослаб чиқдилар. Бошқача қилиб айтганда, ижтимоий ҳаётнинг бирон-бир соҳаси умумаҳамият касб этадиган бўлса, тегишли ижтимоий, умумҳуқуқий функцияларнинг мавжудлиги ҳақидаги масалани қўйиш ҳаққоний бўлади.

Ҳуқуқнинг ҳақиқий юридик функциялари тавсифи. Ҳуқуқ функциялари тизимида тартибга солувчи функция етакчи, белгиловчи аҳамият касб этади. Бу табиий ҳолдир. Зеро, ҳуқуқнинг асосий ижтимоий вазифаси – ижтимоий муносабатларни тартибга солишдан иборатдир.

Тартибга солиш функцияси ҳақида гап кетганда, ҳуқуқнинг субъектлар хатти-ҳаракатлари кўринишлари бўйича кўрсатмалар бериш, амр қилиш, аниқ ижтимоий функцияларни амалда қўллашда бўлганидек, муайян ижтимоий соҳага нисбат бермаган ҳолда, иродага таъсир ўтказиш қобилияти кўзда тутилади.

Тартибга солиш функцияси доирасида ***икки кичик функция*** – **статик** тартибга солиш ва **динамик** тартибга солиш функциялари ажралиб туради. Статик тартибга солиш функцияси ҳуқуқнинг ижтимоий муносабатларга шу муносабатларни бирон-бир ҳуқуқий институтда мустаҳкамлаш йўли билан таъсир ўтказишида ифодаланди. Бу ҳуқуқий тартибга солиш вазифаларидан бири саналади. Ҳуқуқ, энг аввало, жамият барқарорлигининг асоси ҳамда унинг манфаатлари ва алоҳида шахс манфаатларидан иборат бўлган ижтимоий муносабатларни юридик жиҳатдан тасдиқлайди, уларни «дахлсизлик» даражасига олиб чиқади.

Статик функцияни амалга оширишда мулкчилик ҳуқуқи тузилмалари катта аҳамият касб этади. Уларнинг юридик моҳияти ижти-

моий тузумнинг иқтисодий асосларини мустаҳкамлашдан иборат. Статик функция бошқа институтларда ҳам, шу жумладан фуқароларнинг сиёсий ҳуқуқлари ва мажбуриятлари институтида, сайлаш, муаллифлик ва ихтирочилик ҳуқуқида яққол ўз ифодасини топади.

Динамик тартибга солиш функцияси ҳуқуқнинг ижтимоий муносабатларга – уларнинг ҳаракатини, яъни динамикасини расмийлаштириш йўли билан таъсир ўтказишида ифодаланди. Масалан, бу функция иқтисодиётда ва ижтимоий ҳаётнинг бошқа соҳаларида хўжалик жараёнларини тартибга солувчи фуқаролик, маъмурий, меҳнат ҳуқуқи институтларида мужассамлашган.

Ҳуқуқнинг тартибга солиш функциясини тавсифлаш учун уни амалда қўллаш йўлларини аниқлаб олиш муҳимдир. Чунки уларнинг исталган ҳар бири ҳуқуқ тизими томонидан амалга ошириладиган бутун тартибга солиш жараёнида салмоқли ўрин тутади.

Ҳуқуқнинг бошқарув функциясини амалга оширишнинг энг характерли йўллари ёки таъбир жоиз бўлса, қисмлари: ҳуқуқ нормалари воситасида фуқароларнинг ҳуқуқий лаёқатини аниқлаш; фуқаролар ҳуқуқий мақомини мустаҳкамлаш ва ўзгартириш; давлат органлари, шу жумладан мансабдор шахсларнинг ваколатларини белгилаш; юридик шахсларнинг ҳуқуқий мақомларини аниқлаш; ҳуқуқий муносабатларни вужудга келтириш, ўзгартириш ва бекор қилишга йўналтирилган юридик фактларни аниқлаш ва кўзда тутиш; ҳуқуқ субъектлари ўртасидаги аниқ ҳуқуқий боғлиқлик – тартибга солувчи ҳуқуқий муносабатларини белгилаб қўйиш; аниқ ижтимоий муносабатларда қўллаш мақсадида ҳуқуқий тартибга солишнинг энг мақбул турини аниқлаш кабилар ҳисобланади.

Юқорида айтилганларга таянган ҳолда *ҳуқуқнинг тартибга солиш функциясини ижобий (позитив) хулқ-атвор қоидаларини ўрнатиш, жамият, давлат ва фуқаролар манфаатларига мос келадиган муносабатларни мустаҳкамлаш ва уларни ривожлантиришга кўмаклашиш мақсадида ҳуқуқ субъектларига субъектив ҳуқуқларни бериш ва юридик мажбуриятларни юклашда ифодаланувчи ҳуқуқий таъсир ўтказишнинг ижтимоий вазифасидан келиб чиқувчи йўналиши сифатида тавсифлаш мумкин бўлади.*

Маълумки, ижтимоий муносабатларни муҳофаза қилиш зарурати ҳамиша мавжуд бўлган ва жамият қанча вақт яшаса – ушбу зарурат ҳам шунча вақт мавжуд бўлади. Юридик ҳодиса сифатида ҳуқуқ ҳар доим ҳам мавжуд бўлавермаган. Бироқ у пайдо бўлди дегунча ижтимоий муносабатларни муҳофаза қилишнинг муҳим воси-

таларидан бирига айланган. Дарҳақиқат, ҳуқуқий таъсир ўтказишнинг мазкур йўналиши ҳуқуқнинг муҳофаза функциясини ташкил этади.

Ҳуқуқнинг муҳофаза функцияси – умумаҳамиятга молик энг муҳим иқтисодий, сиёсий, миллий ва бошқа ижтимоий муносабатларни, уларнинг дахлсизлигини муҳофаза қилиш, шунингдек, мазкур жамиятга ёт бўлган муносабатларни сиқиб чиқаришни мақсад қилиб олган ҳуқуқнинг ижтимоий вазифаси билан боғлиқ ҳуқуқий таъсир йўналишидир[1].

Бинобарин, ҳуқуқ, биринчидан, умумэътироф этилган фундаментал ижтимоий муносабатларни муҳофаза қилади, иккинчидан, жамиятга ёт бўлган муносабатларни сиқиб чиқаришга йўналтирилган бўлади. Бу ҳолатни алоҳида таъкидлаш зарур. Чунки, муҳофаза функциясининг асосий мақсади – жамиятга ёт муносабатларни сиқиб чиқаришдангина иборат, деган қараш масалага бирёқлама ёндашувнинг ифодасидир. Ваҳоланки, жамият ҳаётидан нохуш ҳодисаларни сиқиб чиқариш – ҳуқуқнинг иккиламчи натижаси. Зотан, ҳуқуқнинг бирламчи вазифаси – муҳофаза воситаси сифатида муҳофазага муҳтож муносабатларни ҳимоялашдан иборатдир.

Бироқ муҳофаза функциясини истисносиз фақат ҳуқуқбузарликлар содир этилгандагина амал қиладиган ҳуқуқий ҳаракат маъносида тушуниш мумкин эмас. Боз устига, ушбу функциянинг асосий вазифаси – ҳуқуқ нормалари бузилишининг олдини олишдан иборат. Ҳуқуқ субъектлари унинг кўрсатмаларига қанчалик кўп итоат қилса, тақиқлаш талабларини қанчалик кўпроқ адо этса – муҳофаза функциясининг самараси шунчалик юқори бўлади. Тақиқ ёки жазо чораларининг белгиланганининг ўзиёқ айрим шахсларга жиддий таъсир этади, уларни ҳуқуққа зид қилмишларидан тийиб туради. Бу эса ҳуқуқий таъсир мақсадларидан бирига эришилганини билдиради, яъни муайян ижтимоий муносабат муҳофаза этилган бўлади.

Шу ўринда яна бир муҳим жиҳатга эътиборингизни тортишни истардик: муҳофаза функциясини тартибга солиш функциясига қарама-қарши қўйиш керак эмас. Бошқача айтганда, муҳофаза функцияси тақиқлар, жазо чоралари, масъулиятни ўз ичига олгани учун негатив (салбий), кейингиси эса ҳуқуқ субъектларининг ижобий фаолиятларини мувофиқлаштиришга қаратилгани учун позитив (ижобий) функция деган маънода уларни бир-бирига қарама-қарши қўйиб бўлмайди. Уларнинг ҳар иккаласи (албатта, ҳар бири ўзига хос

[1] Қаранг: Теория государства и права. / Под ред. *В.К.Бабаева.* М., 1999, 259-бет.

йўл билан) ижтимоий муносабатларни ривожлантириш ва мустаҳкамлашга кўмаклашишдек муҳим вазифани адо этади.

Ҳуқуқ функцияларини амалга ошириш шакллари. Ҳуқуқ функциялари ўз механизмига эга. Ҳуқуқ функцияси уч шаклдаги, яъни ахборот, назарда тутиладиган ва ҳуқуқий тартибга солиш шаклларидаги ҳуқуқий таъсир омилларидир. Шундан келиб чиққан ҳолда ҳуқуқ функцияларини амалга оширишнинг уч шакли – *ахборот, назарда тутиладиган ва ҳуқуқий* шакллари намоён бўлади.

Ҳуқуқ функцияларини амалга оширишнинг ахборот шакли кишилар хулқ-атворига тааллуқли давлат талабларидан уларни хабар қилиб туриш билан боғлиқ. Бунда фуқаролар ҳуқуқ нормалари мазмуни ҳақида оладиган ахборотлар манбаи хилма-хил бўлиши мумкин, улар орасида расмий, оммавий ахборот воситалари, юридик маслаҳат идоралари, адвокатлар, таниш-билишлар, қариндош-уруғлар, оммабоп юридик адабиётлар ва ҳоказоларни санаб ўтиш мумкин. Айниқса, демократик жамиятда оммавий ахборот воситалари, журналистлар давлат ҳокимияти идоралари билан халқ оммаси ўртасида алоқа боғловчи бош бўғин сифатида фаолият олиб боради. Улар учун фуқароларни кундалик ижтимоий-сиёсий, давлат-ҳуқуқий ҳаёт воқеаларидан тезкор, мунтазам ва рўй-рост хабардор қилиб туриш устувор вазифадир. Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 83-моддаси 2-қисмида белгиланганидек: «Қабул қилинган қонунларнинг ва бошқа норматив ҳужжатларнинг матбуотда эълон қилиниши улар қўлланиши-нинг мажбурий шартидир». Бундан кўриниб турибдики, қонунларнинг ҳамда бошқа норматив ҳужжатларнинг (яъни умуммажбурий хатти-ҳаракат қоидаларини белгилайдиганн ҳуқуқий ҳужжатларнинг) оммавий ахборот воситаларида эълон қилиниши уларни ҳаётга татбиқ этиш шарти ҳисобланади.

Демак, ҳуқуқ функцияларини амалга ошириш шакли сифатида ҳуқуқий хабардорлик ғоят катта аҳамиятга эга. Бироқ бугунги кунда унинг таъсирчанлик даражаси давр талабларидан ортда қолмоқда. Мамлакатимизда ҳозирги вақтда жамиятни тубдан ўзгартириш билан боғлиқ равишда қонун яратувчилик жараёни қизғин бораётганлиги муносабати билан бу ҳолат янада муҳим аҳамият касб этади. Шунинг учун ҳам фуқароларимиз айниқса амалдаги қонунчилик тўғрисида, унга киритилаётган ўзгартиришлар, қўшимчалар, баъзи моддалар, бандларнинг чиқариб ташланиши ҳақидаги ҳуқуқий ахборотни олишга муҳтождирлар. Эндиликда аҳоли барча қатламларини қамраб

олувчи умумий ҳуқуқий ўқувни ташкил этиш зарурати ҳақидаги масаланинг ҳукумат даражасида кўтарилаётганлиги тасодиф ҳол эмас.

Ҳуқуқ функцияларини амалга оширишнинг яна бир аҳамиятли шакли *йўналишли таъсир кўрсатиш*дир. Зеро, фақат ҳуқуқ нормаларининг ўзини билишгина эмас, балки фуқароларда ҳуқуқ қоидалари бўйича позитив кўникмаларни ҳосил қилиш ҳам муҳимдир. Бу эса ўз навбатида йўналишли ҳуқуқий таъсир кўрсатиш натижаси сифатида ҳуқуқий йўналтирилган фаолиятни ташкил этади. Ҳуқуқий қоидалар фуқароларни тўғри хатти-ҳаракатларга, ҳуқуқий фаолликка ундовчи *позитив* ҳамда ҳуқуққа зид хулқ-атворга майл туғдирувчи *негатив* қоидаларга бўлинади. Аслида йўналишли ҳуқуқий таъсир кўрсатишнинг вазифаси позитив ҳуқуқий интилишларни шакллантиришдан иборатдир.

Ҳуқуқий таъсир кўрсатиш тизимида ҳуқуқий тартибга солиш марказий ўрин тутади. Чунки у ҳуқуқ учун махсус, бевосита юридик таъсир ҳисобланади ҳамда бу таъсир жами ҳуқуқий тартибга солиш механизмини ташкил этувчи ҳуқуқий воситаларнинг алоҳида тизими ёрдамида амалга оширилади. Мазкур шакл доирасида ҳуқуқ функцияларини амалга ошириш қуйидаги қатъий қоидаларни: тартибга солиш самарадорлиги шарт-шароитларини, ҳуқуқий тартибга солиш жараёнларини, тартибга солишнинг ижтимоий натижаларини аниқлашдан иборат бўлади.

6. ҲУҚУҚ ВА ДАВЛАТНИНГ ЎЗАРО НИСБАТИ

Фанда ҳуқуқ ва давлатнинг ўзаро нисбати муаммоси бўйича ҳали бир фикрга келинмаган. Чунончи, жамият тараққиётининг муайян, айни пайтда жуда эрта босқичида маҳсулотларни ишлаб чиқариш, тақсимлаш, ўзаро айирбошлаш бўйича кун сайин бир хил такрорланадиган амалларни умумий қоида билан қамраб олиш, ҳар бир киши ишлаб чиқариш ва ўзаро айирбошлашнинг умумий қоидалари ва шартларига бўйсунишига ғамхўрлик қилиш эҳтиёжи юзага келган, деган анъанавий ва етарли даражада асосга эга бўлган фикр кенг тарқалган. Мазкур қоидалар дастлаб урф-одатларда ўз ифодасини топади. Кейинчалик эса ***қонун***га айланади. Қонун билан бирга, унинг бажарилишини ҳамда шу қонунларга риоя этилишини назорат қилувчи органлар ҳам пайдо бўлади, яъни ***оммавий ҳокимият, давлат*** вужудга келади.

Шу тариқа ҳуқуқ урф-одатлар ҳамда иқтисодий заруриятдан ўсиб чиқади. Бошқача қилиб айтадиган бўлсак, ҳуқуқ ижтимоий муносабатларнинг мажбурлов кучи билан таъминланган анча қатъий ва ҳукмрон (императив) тартибга солувчига бўлган эҳтиёжга жамиятнинг жавоб ҳаракати сифатида пайдо бўлган. Зеро, бу даврга келиб, ахлоқий ва бошқа шунга ўхшаш нормалар бу вазифани уддалай олмай қолганди.

Бироқ, шу билан бирга, адабиётларда бошқа нуқтаи назар ҳам мавжуд (юқорида бу ҳақида айтиб ўтгандик). Аксари адабиётларда ҳуқуқ давлатдан анча олдин пайдо бўлганлиги эътироф этилади. У одамлар ижтимоий мулоқотга киришган, товар айирбошлаш ривож топган, мулк, ер эгалари вужудга келган жойда таркиб топади. Фақат кейинчалик давлат билан бирга ҳуқуқнинг илғор ва энг такомиллашган шакли сифатида ***қонун*** дунёга келади.

Шу муносабат билан А.Б.Венгеров томонидан билдирилган нуқтаи назар диққатга сазовор. У, ҳуқуқ *ўзлаштирувчи ва ишлаб чиқарувчи иқтисодиёт* маҳсули сифатида вужудга келган, деб ҳисоблайди[1].

Мазкур фикр анча қадимий ва ибтидоий даврларда энг қўпол кўринишдаги индивидуал муносабатлар бевосита айнан ҳуқуқдан иборатлигини таъкидловчи қоидага ҳамоҳангдир.

Ҳуқуқнинг келиб чиқиши ва моҳиятини у ёки бу тарзда талқин этувчи бошқа назариялар, мактаблар, концепциялар ҳам мавжуд. Улар ҳақида алоҳида тўхталамиз. Бу ўринда эса ҳуқуқнинг шаклланишига иқтисодий омиллардан ташқари яна маданий, миллий, диний, этник, жуғрофий-сиёсий ва бошқа омиллар ҳам таъсир кўрсатишини қайд этиш билан кифояланамиз.

Ҳуқуқ ва давлатнинг вазифаси шундан иборатки, улар ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи восита сифатида майдонга чиқиб, одамларнинг ҳаётий фаолиятлари учун нормал шароитлар яратиб беришга даъват этилган. Ҳуқуқ ва давлат ҳаётга ташкилий асосларни олиб киради, уни ҳар қандай тасодифлардан ва ҳар қандай зўравонликлардан ҳимоя қилади.

Давлат тартибни сақлаш, «барчани барчага қарши» (Гоббс) ҳимоялаш заруратидан келиб чиқади, ҳуқуқ эса бунинг учун юридик механизмларни яратади. Бироқ ҳуқуқ пайдо бўлиб, қонуний куч-қудрат касб эта борган сари, у алоҳида маҳкамага таянган ҳолда норматив тартибга солишнинг бутун тизимида бош ролни ўйнай

[1] Қаранг: *Венгеров А.Б.* Происхождение права. Обшая теория права. Нижний Новгород, 1993, 155-156-бетлар.

бошлайди. Ҳуқуқ ва давлат пайдо бўлган вақтидан бошлаб мантиқан ва моҳиятан бир-бирларига боғланган бўлиб, объектив равишда бир-бирларини тақозо этади. Шунинг учун ҳам улар ажралган ҳолда мавжуд бўлиши ва иш юритиши мумкин эмас.

Шунга қарамай, ҳуқуқ ва давлат нисбатан мустақил ҳодисалар бўлиб, уларни тенглаштириш ёки қўшиб юбориш керак эмас. Улар орасидаги муайян оралиқ масофа ҳамиша сақланиши лозим. М.А.Аржановнинг аниқ таъбирига кўра, «давлат ва ҳуқуқ бир дақиқа ҳам ёлғиз, рўпарама-рўпара қолмайди»[1]. Уларнинг ҳар бири ўз ҳолича яшайди, ўз мақсадлари, вазифалари, усуллари бор. Улар ўзаро бир-бирига таъсир ўтказади, бироқ қўшилиб кетмайди, бир-бирини ўз қобиғига сингдириб юбормайди.

Умуман, ҳуқуқ ва давлатнинг ўзаро бир-бирига аниқ таъсири кўп жиҳатдан улар мавжуд бўлган жамиятнинг табиатига, яъни ўша жамиятнинг демократик ёки тоталитар, ҳуқуқий ёки ноҳуқуқий, фуқаролик ёки нофуқароликлигига боғлиқдир. Н.А.Бердяев шу муносабат билан ҳуқуқ ва давлатнинг ўзаро муносабатлари тўғрисидаги таълимотнинг икки турини ажратиб кўрсатганди. ***Биринчи тур***ни у давлат тимсолида ҳуқуқ манбаини кўрувчи давлат позитивизми деб атаганди (бунда абсолютизм назарияси ва амалиёти, якка ҳокимият кўзда тутилганди). ***Қарама-қарши иккинчи тур таълимот*** ҳуқуқнинг мутлақлигини ва давлатнинг нисбийлигини эътироф этади. Ҳуқуқ давлат тасдиқига муҳтож эмас, давлат эса ҳуқуқ томонидан тасдиқланиши, ҳуқуқ томонидан ҳукм этилиши, ҳуқуққа бўйсундирилиши, ҳуқуққа сингиб кетиши керак.

Ҳуқуқ ва давлат ўртасидаги муносабатларнинг яна ***табиий-ҳуқуқий*** тури ҳам мавжуд бўлиб, у инсон ҳуқуқларини азалий ва ўзгармас қадрият сифатида эътироф этишга асосланади. У фақат ҳозирги даврга келиб амалиётга киритилди, яъни Ўзбекистон Республикасининг янги Конституциясида қонуний мустаҳкамланди. Амалга оширилаётган барча ислоҳотлар ва ўзгаришлар концепцияси шунга асосланади. Зеро, инсон ҳуқуқлари жамиятнинг энг олий қадрияти саналади. Айни чоғда инсон ҳуқуқлари муҳим конституциявий институт. Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш эса Конституциянинг асосий принципи бўлиши билан бирга, юқорида таъкидлангани-низдек, Ўзбекистон Республикаси ижтимоий-сиёсий тизимини тубдан ислоҳ қилишнинг бош йўналиши ва пировард мақсади ҳамдир.

[1] *Аржанов М.А.* Государство и право в их соотношении. М.,1960, 46-бет.

Ҳозирги адабиётларда давлат ва ҳуқуқ ўзаро муносабатларининг эҳтимол тутилган уч модели кўрсатиб ўтилади: 1) **тоталитар** (давлат ҳуқуқдан юқори туради, давлатнинг ҳуқуққа ҳеч қандай алоқаси бўлмайди); 2) **либерал** (ҳуқуқ давлатдан устун туради); 3) **прагматик** (давлат ҳуқуқни яратади, лекин у билан боғлиқ бўлади). Биринчи йўл – Ўзбекистонга тўғри келмайди, иккинчиси – кўпроқ истак-хоҳишимизни ифодалайди, учинчиси – ҳозирги мавжуд ҳаётимизга яқин келади. Айнан шу модель бугунги кунда амалда рўёбга чиқарилиши мумкин.

Бизнинг назаримизда, масалани ҳал этишнинг энг оқилона йўли ҳуқуқ ва давлатни ўзаро қарама-қарши қилиб қўйишда эмас, балки уларнинг ўзаро фойдали ҳамкорлигидадир. Бу воқеаларнинг нормал кечишида амалда рўй берадиган ҳол саналади.

Ҳуқуқ ижтимоий муносабатларнинг *давлат* томонидан тартибга солиниши хусусиятига эга, унинг ижтимоий мақоми шундай. Иккинчи томондан, давлатнинг фаолияти кўпроқ *ҳуқуқий* хусусиятга эга. Модомики шундай экан: «ҳуқуқми ё давлат – қай бири аҳамиятлироқ ва кераклироқ?» деганга ўхшаш саволларга ўрин қолмайди.

Аслида ҳар икки тузилма ҳам: бири – иродани ифода этиш шакли сифатида, иккинчиси – «куч-қудрат ташкилоти» сифатида аҳамиятли ва кераклидир. Уларнинг мантиқий боғлиқлигида нафақат ҳуқуқ (кейинги вақтларда бу ҳақда кўп гапирилмоқда ва ёзилмоқда), балки давлат ҳам катта қимматга эга. Боз устига, муайян босқичларда қатъий давлатчилик кўпроқ зарур бўлиб ҳам қолади. Республикамизда биз айнан шундай даврни бошдан кечирмоқдамиз. Дарҳақиқат, ёш мустақил мамлакатимизда мустабид шўро давридан мерос қолган яроқсиз тизим билан янги тизим ўртасида кураш бориши табиий ҳол эди. Зотан, ўтиш даврида ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни муваффақиятли амалга ошириш учун фақат кучли ижро ҳокимиятигина зарур. Шу ўринда ҳаётимизнинг ҳозирги босқичида демократлаштириш, тубдан янгиланиш жараёнлари жамиятимизнинг барча жабҳаларини қамраб олганлигини алоҳида эътироф этиш лозим. Шу билан бирга, 2000 йилнинг июнь ойида қабул қилинган тараққиётимизнинг бош стратегик вазифаси – Жамиятимизнинг сиёсий, иқтисодий ва маънавий соҳаларидаги ислоҳотлар жараёнини эркинлаштириш ва чуқурлаштириш Дастурини амалга ошириш ҳам муҳим аҳамиятга моликлигини алоҳида таъкидлаш зарур.

Демак, туб ислоҳотларни амалга ошириш, устувор йўналишларини, аниқ мақсадларини белгилаш, шу мақсадларга эришиш учун тегишли шарт-шароитларни яратиш ва амалга ошириш давлат зиммасига тушиши ўз-ўзидан аён. Бундан давлат ислоҳотлар тақдири учун масъул эканлигини англаб олиш қийин эмас.

Шуни алоҳида қайд этиш жоизки, давлат бундай вазифани мустақиллик қўлга киритилгач, унинг жамиятдаги роли тубдан ўзгарганидан кейин ўз зиммасига олди. Тоталитар давлат билан демократик ўзгаришлар йўлига, ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини бунёд этиш йўлига кирган давлат ўртасидаги фарқ қанчалик чуқур бўлса, мазкур ўзгаришлар ҳам шу қадар теран, тубли ва чуқурдир. Шу ўринда яна бир мисол. Айтайлик: «Тоталитар тузум, диктатура ҳокимиятнинг бўлинишини тан олмасди. Улар кучга, бир партиянинг хоҳиш-иродасига, ижтимоий гуруҳларнинг, жамият ва давлатнинг «монолит» бирлигига таянарди. Конституция ва қонунлар диктатуранинг асл моҳиятини яшириб, ўзбошимчалик ва зўравонликни хаспўшлашга хизмат қиларди, холос. Тарих гувоҳлик беради, чекланмаган ҳокимиятнинг ягона орган ёки шахснинг қўлида тўпланиши одамлар ва жамиятга мисли кўрилмаган оғир оқибатлар олиб келади. Зеро, унинг замирида турли суиистеъмолликлар, субъективизм, волюнтаризм, қатағон қилиш яширингандир. Бундай иллатларни бартараф этиш учун инсон тафаккури ҳокимиятни бўлиш, давлат ҳокимияти тизимида посонгини вужудга келтириш зарур, деган хулосага келди. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси «Ўзбекистон Республикасининг давлат ҳокимияти тизими ҳокимиятни қонун чиқарувчи, ижроия ва суд ҳокимиятларига бўлиш принципига асосланади» (11-модда), деган қоидани мустаҳкамлади»[1].

Тоталитаризмнинг – мустабид тузумнинг мамлакатимиздаги 70 йиллик ҳукмронлигидан кейин давлатнинг моҳияти ва мазмунини янгича англаш осон кечмаслиги табиий ҳол, албатта. Чунки тоталитар бошқарув тизимидаги давлатда жамиятнинг барча соҳалари муайян мафкура яккаҳокимлиги асорати остида бўлади. Мафкура яккаҳокимлиги ҳукм сурган жамиятнинг эса келажаги бўлмайди, бундай мустабид тузум ҳам эртами-кечми ҳалокатга учрайди. Мустабид тузум ҳукмрон бўлган собиқ иттифоқ ўрнида таркиб топган, ўз мустақиллигини қўлга киритган давлатлар орасида биринчилардан бўлиб Ўзбекистон бу тузумдан, давлатни тоталитар бошқарув шаклидан воз

[1] *Ўразаев Ш.* Конституциявий суд қандай бўлмоғи керак? // Истиқлол йўли, 36-37-бетлар.

кечди, ўз олдига ҳуқуқий демократик жамият қуришни мақсад қилиб қўйди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти тўла асос билан қайд этганидек:

«...Биз ўзимиз интилган фуқаролик жамиятини шакллантириш борасида ***ҳеч кимдан кам бўлмайдиган марраларга етиш*** учун бошлаган ислоҳотларимизни изчил ва қатъиятлик билан давом эттириш ва янада чуқурлаштиришни ҳозирги вақтда ҳаётнинг ўзи тақозо этмоқда, буни кенг жамоатчилигимиз, халқимиз катта умид билан биздан кутмоқда, десак, ҳеч қандай хато бўлмайди»[1].

Айни чоғда давлат билан ҳуқуқ ўртасида (мақсадлар, услублар, интилишларда) зиддиятлар бўлиши мумкинлигини унутмаслик лозим. Уларнинг ўзаро муносабатлари ҳамиша ҳам силлиқ кечавермайди. Ҳокимият табиатан чеклашларни ёқтирмайди, назорат остидан чиқишга интилади, ҳуқуқ эса уни «ўз жойига қўйиш»га, юридик таъсир доирасидан чиқариб юбормасликка ҳаракат қилади. С.С.Алексеев тўғри қайд этганидек, «ҳуқуқ давлат билан муайян зиддиятда яшайди ва ривожланади... у – қудратли антитоталитар омилдир»[2].

Лекин ҳуқуқ *умуман олгандагина* ҳокимиятни чеклаши, уни «тийиб тура олиши» мумкин. Амалда эса ҳокимиятнинг ўзи маълум чеклашларга йўл қўйиб бермаса, ҳуқуқнинг бунга эришиши қийин бўлади. Бироқ бу, ҳокимиятнинг ҳуқуққа бўйсуниши, инсон ҳуқуқларини, қонунларни ҳурмат қилиш масаласини қўйишнинг бутунлай маъноси йўқ, деган фикрни англатмайди. Ёхуд бундай ёндашув умуман нотўғри деган хулосага келишни ҳам билдирмайди.

Шу жиҳатдан шўро даврида ҳуқуқий давлат тўғрисидаги таълимот айнан ҳуқуқни давлатдан юқори қўйгани, ҳуқуқнинг «ҳукмронлиги», «устунлиги», «бирламчилиги»ни таъқиб қилганлиги учун кескин танқид остига олинганини эслаш кифоя. У даврда ҳуқуқ ҳокимият билан рақобат қилолмайди, чунки у ҳокимиятнинг қуроли, воситаси сифатидагина майдонга чиқади деб ҳисобланарди. Айниқса, шўро замонида, – йўқсиллар доҳийси Владимир Ленин ибораси билан ифодалайдиган бўлсак, – «ҳеч нарса билан чекланмаган, ҳеч қандай қонунлар билан, мутлақ ҳеч қандай қоидалар билан монелик қилинмаган, бевосита кучга таянувчи ҳокимият»дан иборат

[1] *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. 10-том, Т., «Ўзбекистон» , 2002, 318-бет.
[2] *Алексеев С.С.* Право: время новых подходов // Государство и право. 1991, 2-сон, 6-бет.

«пролетариат (йўқсиллар синфи – изоҳ бизники ***З.И.***) диктатураси» ҳақида гапирилганда, шунга амал қилинарди.

Ўша шароитларда мустақил тушунча маъносида ҳуқуққа ҳеч қандай эътибор берилмас, ҳар қандай йўллар билан у камситилар, бир чеккага суриб қўйиларди. Ана шу аснода ҳуқуқий нигилизм илдиз отди ва ривож топди.

80-йилларнинг ўрталарига келиб, «қайта қуриш» баҳонасида ҳуқуқий давлатнинг тан олиниши, унинг қонунлар устуворлиги, ҳуқуққа ҳурмат билан қараш каби тамойиллари эътироф этила бошлаганидан кейингина аҳвол ўзгара бошлади. Бироқ бу ўзгариш ҳам амалиётда эмас, балки кўпроқ назарияда юз берганди.

Шу тариқа чинакам демократик ҳуқуқий давлатда қонунлар ҳукмрон бўлиши кераклиги ниҳоят тан олинганди. Кўриниб турибдики, қонун ҳокимиятдан кучлироқдир. Шу ўринда: «Қонунлар иш бермай қўйган жойда зўравонлик, ўзбошимчалик бошланади» деган қадимий ҳақиқатни эслайлик. Қадимги Рим давридаёқ: «Дунё қулаб кетса ҳам, қонун ғалаба қилса бас», деган шиорга амал қилишган. Уларнинг фикрича, «Қонун – ҳамма сиғиниши мажбурий бўлган Худо», «Эркин бўлиш учун қонунларнинг қули бўлиш керак», «Давлатни қонун бошқариши зарур» деган ҳикматли сўзлар, иборалар ҳаёт тарзининг асосий принциплари бўлиши керак эди.

Шундай қилиб, ҳуқуқ ва давлатнинг ўзаро алоқалари уч асосий жиҳат – **бирлик, ўзаро фарқ ва ўзаро таъсир**ни ўз ичига олади.

Ҳуқуқ ва давлатнинг *бирлиги,* аввал айтиб ўтганимиздек, ҳуқуқ ва давлатнинг келиб чиқишида, таснифланиши (типологияси)да, иқтисодий, маданий ва бошқа шарт-шароитлар билан белгиланишида, уларга боғлиқлигида ўз ифодасини топади. Шунингдек, улар ижтимоий тартибга солиш воситалари сифатида майдонга чиқиши, умумий ва шахсий манфаатларни мувозанатлаштириши, шахс ҳуқуқларини кафолатлашида ҳам шу бирлик ифодасини кўрамиз.

Ҳуқуқ ва давлатнинг ўзаро *фарқи* эса шу тушунчаларнинг тавсифларидан келиб чиқади. *Давлат – куч-қудратнинг, ҳуқуқ эса – ироданинг тимсолидир.* Уларнинг ҳар бири ҳақиқий воқеликни ўзича акс эттиради, ижтимоий онг томонидан турлича баҳоланади ва турлича қабул қилинади.

Ҳуқуқ ва давлатнинг *ўзаро таъсири* бир-бирига хилма-хил таъсир ўтказишда ифодаланади. Давлатнинг ҳуқуққа таъсири унинг ҳуқуқий қонун сифатида давлат томонидан яратилиши, ўзгартирилиши, такомиллаштириб борилишидадир.

Албатта, ижтимоий зарурат, жамият эҳтиёжлари ҳуқуқ пайдо бўлишининг бирламчи сабабларидир. Бироқ бу эҳтиёжлар давлат томонидан англангандан кейингина у ҳуқуқни қонунлар, юридик нормалар тилига ўгиради, яъни давлат шу орқали ҳуқуқни қайсидир маънода *яратади*, *таъсис этади.*

Тўғри, ҳуқуқнинг шаклланиш жараёни юқоридан қуйига тушиб бориши ҳам, қуйидан юқорига чиқиб бориши ҳам мумкин. Қуйидан юқорига шаклланиб боришда ҳуқуқ урф-одатлар, анъаналардан ўсиб чиқади ва давлатга фақат бунга «рози бўлиш» ҳамда таркиб топган қоидаларни қонун билан мустаҳкамлашгина қолади. Қисқаси, ҳокимият ҳуқуқий ижодкорлик қудратига эга бўлган ягона куч эмас. Чунки аслида ҳуқуқ маълум даражада бутун жамият томонидан яратилади.

Кўриниб турибдики, давлат ҳуқуққа ўз таъсирини ўтказади. У ҳуқуқнинг вужудга келиши ва унинг ҳаётга татбиқ этилиши (юридик нормаларга риоя қилиш, ундан фойдаланиш, уларни ижро этиш ва қўллаш) жараёнларига лоқайд кузатувчи сифатида қараб туролмайди. Айни пайтда бундай аралашишнинг муайян чегаралари мавжуд. Зеро, ҳуқуқ – алоҳида ва мустақил ижтимоий ҳодисадир. Давлатнинг ҳуқуққа таъсири мутлақ хусусиятга эга бўлолмайди.

Боз устига, ҳуқуқнинг давлатга таъсири ҳам хилма-хил ва давлатникидан камроқ эмас. Ҳуқуқ, энг аввало, давлат фаолиятини ошкора қилади, конституциявийлаштиради (яъни қонунийлаштиради), унинг умумий чегараларини – бу фаолиятнинг рухсат этилган ва этилмаганлигини белгилайди, унинг халқаро андазаларга мувофиқлигини таъминлайди.

Ҳуқуқ ёрдамида давлатнинг ички тузилиши, унинг шакли, таркиби, бошқарув маҳкамаси (механизми), турли органлар ва мансабдор шахсларнинг мақоми ва ваколатлари, ҳокимиятнинг бўлиниши принципи мустаҳкамланади, зарур тузилмалар расмийлаштирилади. Давлат ўз фаолиятини тартибга солиш учун ҳуқуқни яратади.

Ҳуқуқ воситасида давлатнинг вазифалари ва функциялари амалга оширилади, унинг ички ва ташқи сиёсати олиб борилади. Ижтимоий тузум, шахснинг жамиятдаги мавқеи қонуний белгиланади ва мустаҳкамланади. Бошқача қилиб айтганда, давлатнинг бутун асосий олиб борадиган «иши» ҳуқуқий идора усули асосида, юридик шаклларда ва тартиб-қоидаларда кечиши даркор.

Ҳуқуқ давлатнинг давлат сифатида оёққа туриши, ривож топиши ва такомиллашувида, унга юксак маданий кўриниш, замонавий

хусусиятлар бахшида этишда катта аҳамиятга эга бўлади. Ҳуқуқсиз ҳеч қандай давлатчиликни тасаввур этиб бўлмайди. Шунинг учун ҳам ҳуқуқнинг давлат билан мустаҳкам ва тўғридан-тўғри алоқада бўлмаган бирон-бир жиҳати йўқ.

Шундай қилиб, давлат билан ҳуқуқ ўртасида мураккаб ва кўпқиррали ўзаро боғлиқликлар мавжуд. Шунинг учун ушбу институтларни назарий англаб етишда ҳам, шунингдек, мамлакатда, шу жумладан, давлатчилик-ҳуқуқшунослик соҳасида амалга оширилаётган демократик ўзгаришларнинг аниқ жараёнларида ҳам мазкур боғлиқликларни ҳисобга олиш ғоят муҳим. Бусиз тўлақонли фуқаролик жамиятини барпо этиш, унда барқарорликни, тартиботни, қонунийликни таъминлаб бўлмайди.

Шунинг учун ҳам И.А.Ильиннинг қуйидаги сўзлари ғоят долзарбдир: «Ҳуқуқ ва давлат чинакамига янгиланиш ва қайта тиклаш йўлига кириши учун уларнинг табиатини, мақсадини, асосларини тўғри англаб етиш, кейин эса шу англанганларни ирода ва ҳаётий фаолият предметига айлантириш керак бўлади... Уларнинг соғломлигини ҳам, хасталигини ҳам тушуниш бирдек аҳамиятлидир»[1].

7. ҲУҚУҚ ВА СИЁСАТНИНГ ЎЗАРО НИСБАТИ. ҲУҚУҚИЙ СИЁСАТ ВА УНИНГ ҲОЗИРГИ УСТУВОР ЖИҲАТЛАРИ

Маълумки, янги ижтимоий муносабатларнинг вужудга келиши мулкни жамият ичида қайта тақсимлашга, унинг жамият кичик бир қисми қўлида жамланишига, яъни хусусий мулкнинг шаклланишига олиб келувчи тарихий тараққиётнинг муайян босқичида ҳуқуқий нормалар юзага келади. Ишлаб чиқариш воситаларига нисбатан синфлар, ижтимоий қатламларнинг турлича қарашлари мулкчилик муносабатлари табиатини, одамлар ҳақиқий эркинликлари даражасини белгилаб беради. Албатта, ҳамма даврларда эркинликнинг барча турлари мавжуд бўлган. Лекин улар баъзи ҳолларда алоҳида имтиёз сифатида, бошқа ҳолларда эса умумнеъмати сифатида қабул қилинган.

Алоҳида шахсларнинг ҳуқуқда ифодаланган эркинлиги уларнинг мулкка нисбатан муносабатига боқлиқ эди. Мулкчилик муносабатларининг шаклланиши жамиятда сиёсий ҳокимиятнинг пайдо бўлиши, давлатнинг ташкил топиши билан ҳам чамбарчас боғлиқдир. Бу ҳол иқтисодий ҳукмрон синфнинг манфаатлари ва иродасига

[1] *Ильин И.А.* О сущности права. М., 1993, 226-бет.

умумийлик хусусиятини бағишловчи махсус органлар ва институтлар бўлишини талаб қилади.

Мулкчилик муносабатлари нафақат ҳуқуқий, балки сиёсий муносабатларнинг ҳам асоси эканлигини ёдда тутиш лозим. *Чунки мулкка эгалик қилувчилар сиёсий ҳокимиятга ҳам эгалик қиладилар.*

Норматив тузилмавийлик ҳуқуқ ва сиёсат учун умумий хусусиятдир. Айни пайтда ҳуқуқнинг норматив табиати барчага очиқ-равшан кўриниб туради. Гарчи нормативлик ҳуқуқдагидай яққол кўзга ташланмаса-да, бутун сиёсий соҳа ҳам нормалаштирилган бўлади. Бу тушунарли, албатта. Негаки, сиёсий нормалар расмий ҳужжатларда ҳамиша ҳам қайд қилинавермайди. Улар сиёсий арбоблар ва раҳбарлар қарашларида, тасаввурларида ўз ифодасини топади.

Лекин сиёсий нормалар ўз тараққиёти давомида синфлар ва бошқа ижтимоий қатламлар манфаатлари ва эҳтиёжларининг энг фаол ифодачисига айланиб боради. Ижтимоий муносабатларга таъсир ўтказишнинг бошқа барча шакллари, хусусан, ҳуқуқ, ахлоқ, санъатни ўзига бўйсундиришга интилган ҳолда улар одамлар хатти-ҳаракатларини ижтимоий тартибга солишда асосий ролни ўтай бошлайди. Таассуфланарли жиҳати шундаки, сиёсатнинг жамиятдаги, шу жумладан ҳуқуққа нисбатан устувор аҳамияти марксистик адабиётда исбот талаб қилмайдиган қоида сифатида мустаҳкамлаб қўйилганди. Энг даҳшатлиси – «ҳуқуқий эркинликнинг инкор этилиши амалда эркин эмаслик ва тоталитаризмнинг қарор топиши бўлиб чиқди»[1]. Ҳайриятки, жамиятнинг тарихий тараққиёти, унинг ривожланиш, демократия соҳасини кенгайтириш йўлидаги ҳаракати юқоридаги даъвонинг тўғрилигига, мустабид сиёсатнинг барқарорлигига ишончни сусайтирди.

Сиёсий ва ҳуқуқий нормаларнинг келиб чиқиш манбалари ягоналигини қайд этиш билан бирга, уларнинг навбатдаги қарор топиш усулларидаги фарқни ҳам таъкидлаш лозим. Бу «нормаларни белгиловчи субъект» – давлат билан боғлиқ бўлиб, у объектив ижтимоий нормаларга юридик кўрсатмалар тусини беради. Лекин сиёсий нормаларнинг «нормаларни белгиловчи субъектлари» хилма-хилдир. Айтайлик, Шарқ истибдоди даврида сиёсий нормалар коҳинлар томонидан шакллантирилган; антик шаҳар-давлатларда атоқли сиёсатдонлар, файласуфлар ўз норма ва принциплари тизимларини илгари суришган; диннинг таъсири фавқулодда кучли бўлган феодал жамиятда сиёсий нормаларни яратишда черков фаол роль ўйнаган.

[1] *Нерсесянц В.С.* Ҳуқуқ фалсафаси, 122-бет.

Фақат буржуа инқилоблари даврига келгандагина сиёсий партиялар пайдо бўлади, улар инсон билан давлат ўртасида гўё воситачи вазифасини бажара бошлайди. Партиялар давлат ҳокимиятига ўз таъсирини кучайтириш ёки ҳокимиятни эгаллаб олиш йўлларини белгиловчи дастурлар ишлаб чиқади.

Ҳуқуқ, юқорида таъкидлаганимиздек, давлатдан олдин пайдо бўлган. Унга бўлган эҳтиёж эса мулкчилик муносабатларига юридик тус беришга бўлган интилиш туфайли вужудга келган. Бироқ феодалларнинг зўравонлиги ва қўпол ўзбошимчаликларига қонун туси бериларди. Сиёсий зўравонлик кўпинча феодал жамиятда қонунлар ва урф-одатларнинг қўлланилишида ўз ифодасини топарди. Умуман олганда, капитализмгача бўлган жамиятларда муайян синфлар ҳукмронлигини қарор топтирувчи сиёсий нормалар қонунчилик бошқарувига ҳал қилувчи таъсир кўрсатиб келганлигини алоҳида қайд этиш лозим.

Сиёсий ва ҳуқуқий нормалар ўртасидаги нисбат тенглик, инсон ҳуқуқлари, ҳуқуқий давлат ғояларини эълон қилиб чиққан буржуа-демократик инқилоблари даврига келиб ўзгаради. Шу ўринда ҳуқуқнинг давлатдан устуворлиги принципи – эрк ва озодлик учун курашларда шаклланган энг муҳим умуминсоний қадрият эканлигини таъкидлаш керак. Эндиликда сиёсий ҳокимиятга хос бўлган ҳуқуқдан ташқари чоралар билан мустаҳкамланишга интилишларни тийиб туриш, жиловлаш орқали ҳуқуқий нормалар етакчилик қилмоқда. ***Ҳуқуқнинг сиёсатдан устунлиги одатий ҳол бўлиб, юксак маданиятли барча давлатлар учун хос хусусият бўлмоғи даркор.***

Мазкур принцип сиёсий ҳокимият учун кураш олиб борувчи сиёсий партиялар ролининг ортиб бориши билан алоҳида аҳамият касб этади. Ҳуқуқ урушлар ва инқилобларни, мавжуд ҳуқуқий тизимни барбод қилиш йўли билан ҳокимиятни босиб олишга интилувчи экстремистларни тийиб туришга даъват этилган. Биргина Россия тажрибаси зўравонлик тўнтаришлари нималарга олиб келиши мумкинлигини яққол исботлаб турибди. Пролетариат, яъни йўқсиллар синфи диктатураси ғоясининг ўзи ҳуқуқий давлат принципига тамомила зид эди. У ҳуқуқ ва қонунийлик билан мутлақ келиша олмаслигини кўрсатди. Йўқсиллар доҳийси Владимир Ленин диктатура ҳақида гапираркан, унинг (ҳокимият сифатида) қонун билан ҳеч қандай боғлиқ эмаслиги ва чекланмаганлиги ҳақида очиқдан-очиқ таъкидлаганди.

Большевистик тўнтарувни тайёрлаш ва амалга ошириш ҳуқуқ ва қонунийликни барбод қилишга даъватлар билан қўшиб олиб борилганди. Айниқса, йўқсиллар доҳийси кураш кескин тус олган бир пайтда қонун пойдорлиги олдида тўхтаб қоладиган инқилобчи ёмон инқилобчи эканлигини бот-бот такрорларди.

Сиёсий нормаларнинг ҳуқуқий нормалардан устунлиги зўравонликни келтириб чиқаради ва тоталитар тузум учун замин яратади. Маълумки, бундай режим сиёсат ҳуқуқий асосга эга бўлмаган, ҳуқуқ сиёсий ҳокимиятни чеклай олмайдиган, инсон ҳуқуқлари уларни амалга оширишда назорат воситаси сифатида майдонга чиқа олмайдиган жойда муқаррар равишда пайдо бўлади.

Шунинг учун ҳам ҳуқуқ ва сиёсатнинг ўзаро нисбати – ушбу ижтимоий тартибга солиш омилларида умумийлик билан алоҳидаликнинг назарий таҳлили эмас, балки сиёсий режим табиати тўғрисидаги масаладир. Унинг моҳияти эса жамиятда ҳуқуқий асослар, принциплар ва нормалар ҳукмронлиги тан олиниши ёки олинмаслигига қараб белгиланади.

Собиқ шўро жамиятида сиёсатнинг устуворлиги ўзгармас қонун даражасига кўтарилганди. Қонунлар олдидан партия директивалари қабул қилинарди. Тартибга солишнинг мисли кўрилмаган шакли – давлат ва партия органларнинг қўшма ҳужжатларини қабул қилиш амалиёти кенг тарқалганди. Олдинданоқ бажариб бўлмаслиги аён бўлган дастурларни илгари сурган собиқ КПСС сиёсати қонунни заифликка маҳкум этиб, объектив ҳуқуқий нормаларни инкор этиш орқали уни самарадорликдан маҳрум этганди. Социалистик жамиятнинг сиёсий-ҳуқуқий аҳволи инсоннинг мулкдан узоқлаштирилиши ҳалокатли эканлигини бутун борлиғи билан намоён этди. Шунинг учун ҳам «социализм шароитида «давлат»да социалистик мулкчиликка бўлган ҳуқуқнинг мавжуд эмаслиги туфайли «давлат – мулкдор» социалистик конструкцияси ўзида ҳуқуққа зид уйдирмани ифодалайди. Аслида эса социалистик «давлат» ижтимоий бойликка (сохта мулкка) сохта ҳуқуқнинг сохта субъектидир»[1]. Ҳолбуки, сиёсий ҳокимият инсонни мулкдан маҳрум этаркан, кўпинча уни бошқа ҳуқуқларидан ҳам – сўз эркинлиги, бир жойдан иккинчи жойга кўчиб ўтиш эркинлиги, шахс, турар жой дахлсизлиги, кўп ҳолларда эса ҳатто яшаш ҳуқуқидан ҳам маҳрум этарди. Аҳвол шу даражага бориб етган эдики, ҳатто кимнинг қачон, қаерда туғилиши, яшаши, ишлаши, қўйингки, ўлиши ҳам зўравон тузум томонидан белгилаб қўйилган

[1] *Нерсесянц В.С.* Ҳуқуқ фалсафаси, 124-бет.

бўларди. Демак, давлат зўравонлиги – ҳуқуқнинг сиёсий ҳокимиятдан устунлигини инкор этишнинг тўғридан-тўғри натижасидир.

Айнан шунинг учун ҳам ҳуқуқнинг сиёсатдан, сиёсий ҳокимиятдан устунлиги – замонавий маданиятнинг ўзгармас принципидир. «Ҳукмдорлар устида турадиган ва бошқариладиган ҳамда улар учун мажбурий бўлган ҳуқуқ нормаларининг мавжудлиги, – деб ёзганди Л.Дюги, – исбот талаб қилмайдиган зарур қоидадир. Бутун геометрия Евклиднинг исбот талаб қилмайдиган қоидаларига таянганидек, айнан ҳозирги халқларнинг бутун ҳаёти ҳам ҳуқуқ нормасининг шундай қоидаларига асосланади. Ҳуқуқ, Иеринг таълим берганидек, куч-қудратига асосланган сиёсат эмас, у давлатнинг ҳам иши эмас, у давлатдан олдин пайдо бўлган ва ундан баланд туради: у давлат куч-қудратининг чегарасидир, давлат ҳам ҳуқуққа хизмат қилиш учун берилган куч-қудратдан бошқа нарса эмас»[1].

Тарихий тажриба шуни кўрсатадики, ҳуқуқий нормалар фақат *расман тенгликнинг умумий принципига* асосланган демократик тузумлар шароитидагина устунликка эга бўлади. Ушбу принцип буржуа инқилоблари даврида олға сурилган бўлиб, унинг татбиқ этилиши капитализмгача бўлган жамиятлар ҳуқуқига хос эркинликнинг тарихан чекланган мезонини кенгайтирди. Лекин шунга қарамай, расман тенглик ҳуқуқ ривожининг барча босқичларида ҳам унга хос хусусият бўлиб қолавермайди; у цивилизациянинг энг юқори босқичи ҳуқуқигагина хосдир. Бунда мулкчилик муносабатлари ўзгариши билан боғлиқ ҳолда тенглик талаби ялпи умумий, универсал хусусиятга эга бўлади.

Айнан расман тенглик ҳуқуқий принципи сиёсий ҳокимиятнинг ҳуқуқ билан боғлиқлигини таъминлашга ёрдам беради. Ҳуқуқий нормалар тенг ўлчов бирлиги, ижтимоий муносабатлар барча иштирокчилар эркинликларининг ўлчов мезони сифатида майдонга чиқади. Сиёсий нормалар ҳар доим ҳам расман тенгликни таъминлайвермайди. Чунки ижтимоий ҳаётда кўпинча у ёки бу ижтимоий гуруҳ ва ҳаракатнинг бир-бирига қаршилигини ифода этадиган турли сиёсий нуқтаи назарлар ва нормалар ўзаро тўқнашади. Дарвоқе, сиёсий нормалар ва принципларнинг ўзаро рақобати – демократик жамиятда сиёсий жараёнларнинг оддий, табиий ҳолатидир. Фақат тоталитаризмгина ўзгармас, танқид қилиб бўлмайдиган принциплар ва нормалар тизимини олға суриб, сиёсий ҳаётни бир ўлчовга солиб

[1] *Дюги Л.* Социальное право, индивидуальное право и преобразование государства. М., 1909, V бет.

қўяди. Демократия шароитларида сиёсий нормалар хилма-хиллиги фақат ҳуқуқ томонидангина чекланиши мумкин.

Дарҳақиқат, «бир партияли сиёсий тузум доимо ва сўзсиз аксилдемократик кўринишда бўлиши тарихдан аён...

Демократик тузум конституциявий қонунийлик принципига риоя қилиш, барча фуқаролар учун ўзларининг ҳамма ҳуқуқ ва эркинликларидан тўлалигича фойдаланиш имконияти мавжудлиги, кўппартиявийлик, эркин матбуот, қонунийлаштирилган камситишларнинг йўқлиги, мустақил суд ва бошқалардан фойдаланишнинг аниқ имкониятлари мавжудлиги билан ажралиб туради»[1].

Умуман олганда, ҳуқуқ ёрдамида турли ижтимоий кучларнинг бир-бирига қарама-қарши манфаатлари ва интилишлари тартибга тушади ва уйғун ҳолга келади. Ҳуқуқий нормаларга таянилмаган ҳолларда сиёсий зиддиятлар бошқариб бўлмайдиган шаклларга, ҳокимиятнинг ноқонуний босиб олинишига олиб келиши ҳамда жамиятга беҳисоб фалокатлар етказиши мумкин.

Яна бир ҳолатга эътиборингизни жалб этмоқчимиз. Ўтиш даврларида оммавий психологияда ҳуқуқий нигилизм кайфиятлари ҳар қандай йўл билан ўз сиёсий даъволари ва ғаразли мақсадларини амалга оширишга интилишлар юзага келади. Бундай шароитларда ҳуқуқий нормалар жамиятда тенгликни таъминлашга, эҳтимол тутилган алғов-далғовларнинг олдини олишга даъват этилган бўлади.

Шундай қилиб, ҳуқуқий нормалардан фарқли ўлароқ, сиёсий нормаларда ҳамиша ғоялар ва дастурлар рақобати мавжуд бўлади. Сиёсий нормалар орасида юксак даражадаги нуфузга эга бўлган, турли ижтимоий гуруҳлар манфаатлари ва мақсадлари ўртасидаги зиддиятларни тийиб тура оладиган норманинг, кучнинг ўзи йўқ. Бундай куч алоҳида мавжуд ва у фақат ҳуқуққагина дахлдордир.

Маълумки, умумий сиёсатнинг турларидан бири *ҳуқуқий сиёсатдир.* Аслида сиёсат комплекс социологик ва фалсафий категория сифатида сиёсатшунослик предметини ташкил этади. Бироқ ҳуқуқий сиёсат юриспруденциянинг, аниқроғи, давлат ва ҳуқуқ умумий назариясининг соҳаси ҳисобланади. Демак, давлат ва ҳуқуқ умумий назарияси сиёсий-юридик фандир.

Истиқлол боис Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқ соҳасида рўй берган демократик ўзгаришлар (чунончи, инсон ва фуқаро табиий ҳуқуқларининг тан олиниши, ҳуқуқий давлатчиликнинг шаклланиши; суд-ҳуқуқ тизими ислоҳоти; қонун ижодкорлигининг тако-

[1] *Тожихонов У., Одилқориев Х., Саидов А.* Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий ҳуқуқи, 38-бет.

миллашуви) давлатнинг ягона миллий узоқ муддатли ҳуқуқий сиёсатини ишлаб чиқиш ва унинг устувор йўналишларини белгилаш тўғрисидаги масалани кун тартибига қўйди.

Одатда, сиёсат энг абстракт шаклда синфлар, партиялар, миллатлар, халқлар, давлатлар, ижтимоий гуруҳлар, ҳокимият ва аҳоли, фуқаролар ва уларнинг бирлашмалари ўртасидаги алоқалар соҳаси сифатида талқин қилинади. Сиёсат – жамият ҳаётининг муҳим ва мураккаб қатлами, «сиёсий қадриятлар ва манфаатларнинг мустақил дунёсидир»[1]. Шунинг учун ҳам сиёсат мафкуравий, ахлоқий, маданий, маънавий, ҳуқуқий ва диний муносабатлар соҳалари билан бир қаторда амал қилади, улар билан узвий боғланган бўлади. Арастунинг сиёсатни давлатни бошқариш санъати дея таърифлашида катта маъно бор. Зеро, сиёсат назарияси кўп жиҳатдан давлатчилик назарияси ҳамдир. Бошқа барча муносабатлар шу ўзак атрофида айланади. Давлат – бутун сиёсатнинг ўзаги, унинг ўзига хос асаб тугунидир.

Юнончадан сўзма-сўз таржимада: сиёсат («politik») – давлатга, унинг тузилиши, моҳияти, шакли, мазмуни, ривожланишига тааллуқли нарсалар ёки ҳодисалар, деган маънони англатади. Арасту ўзининг саккиз китобдан иборат машҳур «Сиёсат» асарида давлатчиликнинг асосий жиҳатлари, хоссалари ва белгиларига энг тўлиқ, тизимли тавсифни берган. Давлат ишларини бошқариш санъати сифатидаги сиёсатнинг дастлабки асосларини айнан Арасту яратган. Шу ўринда, гарчи у даврда давлатга асосан шаҳар-давлат (полис) сифатида қаралган бўлса-да, унинг таълимоти умумий қоидалари ҳозирги вақтда ҳам амал қилиб келаётганлигини алоҳида таъкидлашни истардик.

Ҳуқуқий сиёсат ҳуқуқнинг амал қилиш соҳасида ҳамда ҳуқуқ воситасида амалга ошириладиган ғоялар, чора-тадбирлар, вазифалар, мақсадлар, услублар ва қоидалар мажмуидир. Айни чоғда ҳуқуқий сиёсат давлат сиёсатини ифодалашнинг алоҳида шакли, мамлакатнинг сиёсий йўналишини, унинг қонуний раҳбарлари ва ҳокимият тузилмаларининг хоҳиш-иродасини юридик жиҳатдан қонунийлаштириш, мустаҳкамлаб қўйиш ва амалга ошириш воситасидир. Қолаверса, ҳуқуқий сиёсат жамиятни ўзгартиришнинг қудратли воситаси ҳамдир.

Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқий сиёсатнинг бош вазифаси, аввалambор, амалга оширилаётган ислоҳотларни, жамият ҳаётининг

[1] *Демидов А.И.* Мир политических ценностей // «Правоведение», 1997, 4-сон.

демократлашувини, мамлакатдаги барқарорлик ва ҳуқуқ-тартиботни ҳуқуқий жиҳатдан таъминлашга қаратилганлиги билан белгиланади.

Тўғри, Ўзбекистон Республикасининг ҳозирги ҳуқуқий сиёсати ўтиш даври сиёсатидир. Унинг кўп камчиликлари, зиддиятли ҳолатлари ва ноизчилликлари шу билан изоҳланади. Одатда, ўтиш даври беқарор, ўзгарувчан, зиддиятларга тўла бўлади. Бу ҳол жамият ҳаётининг бутун маромини белгилайди.

Ҳуқуқий сиёсат давлатнинг хоҳиш-иродасини ўзида ифода этади. Ҳуқуқий сиёсат шунинг учун ҳам ҳуқуқий деб номланадики, у: ҳуқуққа асосланади ва ҳуқуқ билан узвий боғлиқ бўлади; ҳуқуқий услублар воситасида амалга оширилади; асосан фаолиятнинг ҳуқуқий соҳасини қамраб олади; зарур ҳолда мажбурловга таянади; оммавий, қонуний ҳисобланади; норматив-ташкилий асослари билан ажралиб туради.

Ижтимоий йўналтирилганлик; илмий асосланганлик; собитқадамлик ва доимийлик; қонунийлик, демократик хусусиятга эгалик; инсонпарварлик ва маънавий барқарорлик; адолатпарварлик; ошкоралик; шахс ва давлат манфаатларининг муштараклиги; инсон ҳуқуқларининг устунлиги; халқаро андозаларга мувофиқлик каби жиҳатлар ҳуқуқий сиёсатнинг асосий принциплари ҳисобланади. Бу принципларнинг барчаси бир-бири билан узвий боғлиқ ҳолда амал қилади.

Шуни ҳам эътибордан соқит қилмаслик керакки, ҳуқуқ ҳам, бутун ҳуқуқий тизим ҳам ҳимояга муҳтождир. Шу маънода нафақат давлат хавфсизлиги, балки ҳуқуқий хавфсизлик тўғрисида ҳам қайғуриш фойдадан холи бўлмайди. Демак, ҳар қандай қадриятлар сингари, ҳуқуқий қадриятлар ҳам ҳокимият тузилмаларининг қўриқлаш фаолияти доирасидан четда қолиши мумкин эмас.

Шундай қилиб, ҳуқуқий сиёсат ғоят бой мазмунга эга. Ҳуқуқий сиёсат қонунчилик стратегияси, ҳуқуқий тартибга солиш принциплари, конституциявий қурилиш, суд-ҳуқуқ ислоҳоти, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, сайлов ҳуқуқини, давлатчилик асосларини такомиллаштириш, қонунийлик, ҳуқуқий тартибот ва интизомни мустаҳкамлаш каби кўплаб таркибий қисмларни ўз ичига олади. Одатда, ҳуқуқий сиёсат турлари орасида қонунчилик, жиноят, ахлоқ тузатиш, суд, тергов, назорат, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ҳуқуқий сиёсати фарқланади.

Ҳуқуқий сиёсатнинг қатъий белгиланган чегаралари мавжуд эмас. Умумий барқарорлигига қарамай, бу сиёсат ўзгариб туради, унда

янги йўналишлар пайдо бўлиши, устувор йўналишлар ўрин алмашиши, ҳатто қадриятларнинг қайта баҳоланиши ҳодисаси рўй бериши мумкин. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилотига аъзо бўлганидан сўнг унинг ўлим жазосига, жазони ижро этиш тизимига ва баъзи бир бошқа масалаларга муносабати ўзгарди. Жиноий жазолар тизими эркинлаштирилди, ўлим жазоси бекор қилинди ва ҳоказо.

Умуман олганда, ҳуқуқий сиёсат ҳуқуққа асосланган сиёсат. Шунинг учун ҳуқуқнинг ўзидан барча замонларда сиёсатнинг муҳим дастаги сифатида фойдаланилган, ҳатто баъзан ҳуқуқ суиистеъмол ҳам қилинган, шахсий манфаатларга бўйин ҳам сундирилган. Бу ҳақда рус олими Иван Ильин шундай деб ёзган эди: «Ўз объектив вазифасига кўра ҳуқуқ тартиб, тинчлик ва биродарлик қуролидир; амалда эса кўпинча ёлғон ва зўравонликни, ўзаро нифоқ ва тортишувларни, исён ва урушни яширади»[1].

Мамлакатимизда ҳозирги ҳуқуқий сиёсатнинг қатор устувор жиҳатлари амалда намоён бўлмоқда. Уларнинг энг умумийлари қаторига ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти қуриш, қонунчиликни ва уни қўллаш амалиётини такомиллаштириш, амалга оширилаётган ислоҳотларнинг мустаҳкам ҳуқуқий негизини барпо этиш, жиноятчиликка, терроризмга қарши кураш, коррупцияга қарши самарали чора-тадбирлар ишлаб чиқиш, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишни ва уларнинг кафолатларини кучайтириш, ҳуқуқий нигилизмга барҳам бериш, қонунга бўйсунувчан шахсни тарбиялаш ва ҳоказолар киради.

Бизнинг назаримизда, ҳозирги энг муҳим вазифалардан бири ҳокимиятни ўз қонунларини ҳурмат қилиш ва уларга риоя этишга мажбур қилишдан иборатдир. Қонунлар эса, ўз навбатида, ижтмоий ва илмий асослантирилган бўлиши, жамият ҳаётининг энг муҳим эҳтиёжлари уларда лозим даражада ўз аксини топиши лозим. Том маънода ҳуқуқий давлат қуриш, ҳуқуқнинг ҳукмронлиги сари айнан шу йўналишда изчил ҳаракат қилиш зарур. Зотан, Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов таъкидлаб ўтганидек: «Қонун устуворлигини, инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоясини таъминламасдан туриб фуқаролик жамиятини қуриш ҳақида сўз юритишга ҳеч қандай асос қолмайди. Бу тамойиллар Конституциямизда аниқ белгилаб қўйилган»[2].

---

[1] *Ильин И.А.* О сущности правосознания. М., 1993, 225-бет.

[2] *Каримов И.А.* Биз танлаган йўл – демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли. 11-том. Т., «Ўзбекистон», 2003, 31-бет.

Маълумки, инсоннинг муайян ҳуқуқ ва эркинликларини эълон қилишнинг ўзи кифоя қилмайди, муҳими, уларни моддийлаштириш, ҳаётга татбиқ этишдир. Сўнгги йилларда Ўзбекистонда бозор иқтисодиётига ўтиш шароитида инсон ҳуқуқ ва эркинликлари институти жиддий синовдан ўтди. Бинобарин, кўриб чиқилаётган масала бўйича эндиликдаги устувор вазифа инсон ҳуқуқларини назарий жиҳатдан ишлаб чиқиш эмас, балки ушбу ҳуқуқларни амалга ошириш учун зарур шароит, кафолатлар ва механизмларни яратишдир.

Ҳуқуқий сиёсатнинг устувор жиҳатларидан яна бири ҳокимиятда тартиб ўрнатиш масаласи билан боғлиқ. Дарҳақиқат, давлат организмини соғломлаштириш ҳозирги босқичда Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқий сиёсатининг асосий йўналишидир. Ҳокимиятда тартибнинг мавжудлиги, аввало, шу ҳокимиятнинг ўзига боғлиқдир. Ҳокимиятни демократлаштириш, уни халққа, халқ эҳтиёжларига яқинлаштириш учун қуйидан назоратни, юқоридан масъулиятни кучайтириш, амалдорларни тартибга чиқариш, коррупцияга қарши аёвсиз кураш олиб бориш, қонунларга, инсон ҳуқуқларига қатъий риоя этиш, аҳолининг турмуш даражасини ошириш, ижтимоий соҳага алоҳида эътиборни қаратиш, ишчи ва хизматчиларга меҳнат ҳақини, шунингдек, пенсиялар ва нафақаларни ўз вақтида тўлаш, берилган кўп сонли ваъдаларни бажариш ва шу тариқа одамлар ишончини қозониш, ўз нуфузи, обрўсини мустаҳкамлаш зарур. Ҳокимият вакилларининг халқ олдидаги масъулияти тўғрисида сўз юритар экан, Ўзбекистон Президенти шундай таъкидлаган эди: «Ҳаммангизга маълумки, бизда давлат – бош ислоҳотчи деган тамойил бор. Бугун шу иборани янгича мазмунда қўллаб айтадиган бўлсак, асосий ислоҳотчи давлат ходими бўлиши керак. *Ҳозирги кунда ислоҳотлар тақдирини энг аввало давлат ва ҳукумат идораларида масъул лавозимда ўтирган одамлар ҳал қилишини, бинобарин, улар шу масалага бевосита жавобгар эканини барчамиз чуқур англаб олишимиз шарт*»[1].

Мамлакатда қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш, барча органлар, ташкилотлар, муассасалар, мансабдор шахслар ва фуқаролар ҳуқуқ нормаларига қатъий риоя қилишини таъминлаш Ўзбекистон Республикаси ҳозирги ҳуқуқий сиёсатининг муҳим ва долзарб вазифасидир.

[1] *Каримов И.А.* Янги ҳаётни эскича қараш ва ёндашувлар билан қуриб бўлмайди // Ўзбекистон демократик тараққиётнинг янги босқичида. Т., «Ўзбекистон», 2005, 78-бет.

Мустақиллик йилларида қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш, суд-ҳуқуқ тизимини эркинлаштириш ва демократлаштириш борасида муҳим қадамлар қўйилди. Бунинг натижасида мамлакатимизда замонавий демократия талабларига жавоб бера оладиган суд тизими шаклланмоқда. Суд бугунги кунда аввалгидек ҳукмрон коммунистик тизимнинг қатағон ва жазолаш аппарати эмас, балки у ҳар бир инсон ва фуқаронинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини ишончли тарзда қўриқлаш ва ҳимоя қилишга қаратилган чинакам мустақил давлат институтига айланмоқда. Фуқароларнинг судга ишончи мустаҳкмланиб бормоқда. Бироқ шун тан олишимиз керакки, ҳали-бери қонунчилигимизда ҳам, қонунни қўллаш фаолиятимизда ҳам тоталитар ўтмишнинг иллатларидан қутула олганимиз йўқ. Айтайлик, суд-тергов тажрибасида баъзан умуман тоқат қилиб бўлмайдиган мантиқсизликларга йўл қўйилаётгани сир эмас. Терговни зўравонлик билан олиб бориш, ўзини гўё жиноятчиликка қарши курашаётган қилиб кўрсатиш каби нохуш одат ҳамон яшаб келмоқда. Айни пайтда одамларнинг хато ва бахтсизликлари ҳисобига ўзларининг ғаразли, таъмагирлик мақсадларига эришишга уринишлари ҳам бот-бот кўзга ташланиб турибди. Энг хавфлиси, одамлар тақдирига бепарволик: фуқароларни нотўғри жазолаб, улардан ҳокимиятга ҳам, қонунга ҳам ишонмайдиган норози одамлар тоифасининг вужудга келишига сабабчи бўлишдир.

Айни чоғда ҳуқуқий нигилизм ва ҳуқуқий идеализмга барҳам бериш масаласини Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқий сиёсатининг муҳим устувор жиҳатларидан бири сифатида эътироф этиш мақсадга мувофиқ.

Қисқаси, Ўзбекистон Республикасининг ҳуқуқий сиёсати умумдавлат сиёсатининг таркибий қисмидир. Қолаверса, ҳуқуқий сиёсат ҳуқуқий воситалар ёрдамида амалга ошириладиган сиёсат ҳисобланади. Шу боис ҳуқуқий воситаларни ҳар томонлама такомиллаштириш, уларнинг самарадорлиги ва ишончлилигини ошириш ғоят муҳим. Бу, аввало, қонунлар, Президент фармонлари ва ҳукумат қарорларига, бошқа норматив ҳужжатларга, ҳуқуқий тартибга солиш механизмига, ҳуқуқни қўллаш фаолиятига, суд, прокуратура ва тергов амалиётига, фуқароларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларига, юридик жавобгарлик, ҳуқуқий маданият институтларига – хуллас, Ўзбекистон Республикасининг ҳуқуқий тизимини ташкил этувчи барча таркибий қисмлар ва тузилмаларга тааллуқлидир.

8. ҲУҚУҚ ВА ИҚТИСОДИЁТ

Ушбу мавзу бўйича сўзимизни яқин ўтмишда, яъни шўро даврида амал қилган иқтисодиёт билан ҳуқуқ ўртасидаги нисбатнинг умумий мундарижасини эслашдан бошлашни маъқул топдик. У шўро олий ўқув юртининг ҳар бир талабасига маълум бўлиб, қуйидагича мазмунга эга эди: ҳуқуқ – сиёсатнинг, сиёсат эса – иқтисодиётнинг жамулжам, яхлит ифодаси ҳисобланарди. Ушбу мазмун-мундарижанинг ғализ, хатолиги кундай равшан. Биринчидан, ҳуқуқда фақат сиёсат эмас, кўпинча бошқа жиҳатлар ҳам ўз ифодасини топади. Иккинчидан, давлат сиёсати, бизга маълум аянчли даврларда бўлганидек ва ҳамма томондан маъқулланган бир сиёсий партиянинг сиёсатидан иборат бўлиб қолиши мумкин эмас. Учинчидан, ўша даврда сиёсат халқ талабини эмас, балки ҳукмрон доиралар манфаатларини, иқтисодиёт талабини ифода этарди[1].

Шунинг учун ҳам қонун ижодкорлигининг ўша даврда амал қилган мафкураси ва амалиётида, албатта, норматив ҳужжатларда халқнинг иродаси ўрнига иқтисодий ислоҳотларни олиб боришнинг маъмурий-буйруқбозлик усуллари мустаҳкамланарди. Лекин ислоҳотлар партия-давлат директиваларида эълон қилиниб, мустаҳкамланарди-ю, бироқ жуда камдан-кам ҳолларда рўёбга чиқарди. Бу, айниқса, сўнгги беш йилликларга хос эди. Маълумки, режага қонун сифатида қараларди. Гарчи бундай «қонун» ёрдамида ҳеч кимга кераги йўқ нарсалар ишлаб чиқарилса-да, шунга қарамай, иқтисодиётни режали бошқариш тизими минглаб иш бошқарувчиларга қойилмақом яшаш имконини берарди. Улар учун иш манфаатидан кўра ўз шахсий манфаатлари устун эди. Шўро хўжалик тизими хўжалик субъектлари томонидан қонун ҳужжатларини тўғридан-тўғри, маъмурий бўғинлар воситачилигисиз бажаришни истисно этарди. Аниқроғи, индивидуал хусусиятга эга тезкор ҳужжатлар ёрдамидаги ўша бошқарув тўғридан-тўғри бошқарувни сиқиб чиқарарди. Бу ҳолат уруғ-аймоқчилик ва маҳаллийчилик, шунингдек, коррупция каби салбий, ҳалокатли ҳодисаларнинг вужудга келишига сабаб бўлганди. Ўзбекистон Президенти таъкидлаганидек: «СССРда уруғ-аймоқчилик ва маҳаллийчилик бошқача сифат касб этди.

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Мальцев Г.В.* Понимания права. Подход и проблемы. М., 1999, 340-366-бетлар.

Марказдан туриб режалаштиришга асосланган иқтисодиётнинг кескинлиги, баъзан эса шафқатсизлиги, мулкнинг ижтимоий хусусияти уларнинг кенг ёйилиши учун қулай замин яратди. Моддий ва бошқа бойликларни тақсимловчи ролини, аслини олганда, турли даража ва мақомдаги бошқарув ходимлари бажарар эдилар. Маҳаллий маъмурлар ва тармоқлар, корхоналар, савдо соҳасининг раҳбарлари айнан ана шу бошқарув ходимларининг илтифотига сазовор бўлишга ҳаракат қилар эдилар»[1].

Иқтисодиётни тартибга солишнинг поёнсизлиги, кўпдан-кўплиги ва зиддиятлилиги – шўро воқелигига хос хусусиятлар эди.

Бироқ айни пайтда иқтисодий муаммоларни ҳал этишда ягона илмий ёндашув сифатида марксча-ленинча қарашларнинг афзаллиги ҳамиша таъкидлаб келинарди. Аслида илм-фанга эмас, балки мазкур «иқтисодий» назарияларни исботларсиз қабул қилавериш кераклиги ҳақидаги кўр-кўрона ишончга асосланиб иш кўриларди. Ўз даврида Н.А.Бердяев томонидан берилган аниқ таърифга кўра, марксизмнинг жони «иқтисодий детерминизмда эмас, балки инсон иқтисодиётга қарам бўлмайдиган келажакдаги мукаммал жамият ҳақидаги таълимотдадир... Марксизм фақат фан ва сиёсатнинг ўзи эмас, балки у эътиқод ва дин ҳамдир».

Ғарбга хос ҳаёт тарзи ҳуқуқ ва иқтисодиёт ўзаро нисбатларининг бутунлай бошқа моделига асосланиб келган ва асосланади ҳам. Буржуазия ҳокимият тепасига табиий ҳуқуқ ғоялари байроғи остида келганлигини эслайлик. Шунинг учун давлат ҳатто иқтисодиётга таъсир ўтказган тақдирда ҳам, бундай таъсирни табиий ҳуқуққа мос келадиган қонунлар ёрдамида амалга оширади. Маълумки, унинг асосида хусусий мулкнинг муқаддаслиги ва дахлсизлиги ғоялари, ўзлаштиришнинг хусусий тавсифи ифода этилади. Шу туфайли ҳам давлатга хўжалик юритувчи субъект сифатида қаралмаган. Унга тегишли муносабатларни муҳофаза этишга даъват қилинган куч-қудрат сифатида қаралган. Кўп ҳолларда давлат «тунги қоровул», можароли вазиятларда мустақил ҳакам сифатида таассурот қолдириб келган.

Буржуазия ҳокимият сари бораркан, унинг бош талаби иқтисодиётга аралашишдан воз кечилишига эришишдан иборат бўлган. Мулкчилик эркинлиги ва меҳнат эркинлиги – иқтисодий ҳаёт Ғарбга хос моделининг асосий таркиби шулардан иборат эди. Буржуа иқтисодий фанининг отаси Адам Смитнинг нуқтаи назарига кўра, адолат

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари, 102-бет.

қонунини, яъни табиий қонунларни бузмайдиган ҳар қандай одамга ўз манфаатларининг кетидан қувиш, ўз меҳнати ва маблағи, ҳар қандай бошқа кишининг меҳнати ва маблағи орқали рақобатлашишда мутлақ эркинлик берилади. Дарвоқе, ўша давр кўпчилик Ғарб ҳуқуқшуносларининг ҳам нуқтаи назарлари худди шундай эди.

Шунга қарамай, энг йирик монополиялар таркиб топа бошлаган пайтларда буржуазия давлати ўз иқтисодий фаолиятини авж олдиради. Лекин бу фаоллик, бир вақтлар бизга уқтириб келганларидек, монополиялар манфаатларига мутлақо хизмат қилмайди. Аслида монополияга қарши қонунчилик, буржуазия ҳукуматларининг кўпчилик ижтимоий дастурлари бутунлай бунинг акси бўлганлигидан далолат беради. Қолаверса, режалаштиришга уринишлар, давлат инвестициялари, ҳукуматнинг назорат чора-тадбирлари ҳам хусусий тадбиркорликка ҳеч қандай тўғаноқ бўлмаганлигини кўрсатади.

Бу ўринда шундай савол туғилиши табиий: агар Ғарбга хос модель иқтисодий муносабатларнинг давлат томонидан фаол тартибга солиниши билан чиқиша олмас экан, унда ҳуқуқнинг ўрни қандай бўлади, бундай ҳолатда қонуннинг ва юридик таъсир кўрсатишнинг бошқа воситалари роли қанчалик муҳим аҳамият касб этади?

Очиқ айтиш мумкинки, уларнинг роли жуда катта бўлади. Бунда гап фақат суд ва ҳакамлар суди қарорлари ҳақидагина кетмайди. Зеро, ҳар қандай ҳуқуқий тизимда иқтисодий ҳаёт шу қарорлар орқали амалда бошқарилади. Буржуазия иқтисодий эркинлик моделида қонунчилик ҳужжатларининг роли бошқа нарсада ифодаланади. Яъни, бу қонунчилик ҳужжатлари ички зиддиятларни, тизим низоларини ҳал қилолмаган тақдирда ҳам, ҳеч бўлмаганда, уларни юмшатишга даъват этилган бўлади. Лекин бу зиддиятлар бизнинг қулоқларимизга ўрнашиб қолган синфий зиддиятлар ва низолардан тубдан фарқ қилади.

Мулкка эгалик ҳуқуқи ва фирмаларни бошқариш фуқароларнинг даромадларида, бойликлари, мақомлари, малакалари, ахборотга эга бўлиш, сиёсий раҳбарларга яқинлашиш ва умуман, давлатни бошқаришда тенг иштирок этишлари тенгсизликни келтириб чиқариши табиий ҳол эди. Бу масалага ўз даврида Ғарб сиёсатдонлари эътибор қаратганди. Ваҳоланки, хўжалик корхоналарини ички бошқаришда ҳам ҳуқуқий, ҳам амалий тенгсизликнинг бўлиши ўзўзидан аён.

Бироқ Ғарбда иқтисодий эркинлик ҳам худди сиёсий эркинлик каби қонуний ҳисобланади. У хусусий мулкка эгалик ҳуқуқини, шу-

нингдек, мулкдорларнинг ўз фирмаларини бошқариш ҳуқуқини ёки улар устидан назоратни менежерга топшириш ҳуқуқини ўз ичига олади. Шунинг учун ҳам демократик Ғарб жамиятида демократик қонунлар *нодемократизмни, яъни иқтисодий соҳадаги тенгсизлик*ни ёритишга мажбурдир.

Умуман, шуни қайд этиш жоизки, бошқарувнинг демократик шакли қандайдир махсус иқтисодий таълимотни ўз ичига олмайди. Демократик ҳукуматлар таркибига ашаддий социалистлар ҳам, эркин бозор тарафдорлари ҳам киришган ва кирадилар. Шунинг учун ҳам ҳар қандай замонавий демократик жамиятда аксарият баҳс-мунозаралар ҳукуматнинг айнан иқтисодиётдаги ролига бағишланиши бежиз эмас. Шунга қарамай, демократия тарафдорлари одатда *иқтисодий эркинликни ҳар қандай демократик жамиятнинг муҳим жиҳати* деб ҳисоблайдилар.

Шу ўринда яна бир муҳим масалага эътиборни қаратиш мақсадга мувофиқ. Ҳеч бир демократик давлатда ё фақат ва фақат давлат мулкидан иборат бўлган, ёки ҳукумат тартибга солишидан мутлақо холи иқтисодий тизимнинг ўзи йўқ. Уларнинг барчаси – хусусий тадбиркорлик билан ҳукумат назорати қоришмасидан иборатдир. Ҳаммаси нархлар ҳукумат томонидан эмас, балки мустақил ва ўзаро бир-бирига таъсир этувчи минглаб истеъмолчилар ҳамда ишлаб чиқарувчиларнинг кундалик қарорлари билан белгиланувчи эркин бозорнинг фаолиятига сезиларли даражада боғлиқ бўлади.

Сўнгги йилларда дунёнинг кўп қисмида марказлашган режалаштиришга асосланган иқтисодий тизимларнинг ҳалокатга учраши эркин бозорнинг ғоят муҳим ролига яна эътиборни тортди. Бунда худди сиёсатдагидек иқтисодиётда ҳам бир жиҳат – ***эркинлик*** муқаррар бўлиб қолмоқда. АҚШнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилотидаги инсон ҳуқуқлари бўйича Қўмитаси элчиси бўлган Моррис Эбрэм таъкидлаганидек, «эркинликнинг бир ўзи иқтисодий муваффақиятни кафолатлай олмайди. Бироқ қатағонлар иқтисодий мағлубиятни кафолатласа, эҳтимолдан холи эмас». Авторитар режимлар, ҳатто жиддий иқтисодий силжишларга эришган камдан-кам учрайдиган ҳолларда ҳам, сиёсий соҳадан тортиб олинган эркинликларни ўз фуқароларига иқтисодий соҳада бериб қўйганликлари туфайли қўлга киритган. Боз устига, бу муваффақият режимнинг узоқ вақт мустаҳкамланиб қолишига ёрдам берган эмас. Аксинча, Чили ва Тайванда бўлганидек, бу ҳол халқ иқтисодиётдаги

эркинлигига мутаносиб равишда сиёсий эркинликни ҳам талаб қилиб чиқишига олиб келди.

Демократик жамиятлар иқтисодий муаммоларни ўтмишда қандай эҳтирос билан муҳокама қилиб келган бўлса, бундан кейин ҳам худди шундай руҳда давом эттиришини тахмин қилиш мумкин. Бироқ бундай мунозаралар тобора кўпроқ обрўсини тўкиб бераётган давлат томонидан бошқариладиган иқтисодиёт муқобили атрофида эмас, балки тобора қарамлик кучайиб бораётган дунёда яшаётган барча одамларни эркин бозор афзалликларидан баҳраманд этиш атрофида боради.

Шу ўринда иқтисодчи ва сиёсатшунос *Ф.А.Хайек*нинг 1974 йили Нобель мукофотига сазовор бўлган «Қуллик сари йўл»[1] асарида ҳар томонлама ва далиллар билан таърифлаб берилган иқтисодий эркинликнинг Ғарбга хос моделини кўриб чиқамиз. Қуйида Хайек назариясининг энг аҳамиятли қоидаларини келтириб ўтамиз.

1. Жамоа ақл-идроки ҳали ўз-ўзидан тартибга солинувчи жараёнларни онгли равишда амалга оширадиган раҳбарлик билан алмаштириш даражасидаги поғонага кўтарилганича йўқ. Миллионлаб алоҳида шахсларнинг якка ҳолдаги интилишлари инсон фаолиятининг шундай таркибини яратадики, унда бу фаолият имкониятлари онгли равишда ўйлаб топилган лойиҳалардан устун бўлади.

2. Қачонлардир умумевропа цивилизациясининг турли қисмларида икки авлод хотирасида ўтказилган рақобат қилувчи тажрибаларнинг қарама-қарши натижалари ***хусусий мулк институтига асосланувчи шахс эркинлиги олий қадрият ҳисобланган тизимнинг устунлигини намойиш этди.***

3. Ўтмишда иқтисодий ишлардаги эркинликсиз ҳеч қачон шахсий ва сиёсий эркинлик бўлмаган; иқтисодий эркинлик фойдасига далилларнинг изчил тизимини ишлаб чиқиш сиёсий эркинликнинг олдиндан мўлжалланмаган ва кўзда тутилмаган қўшимча маҳсулоти сифатида иқтисодий фаолият эркин ривожининг натижаси ҳисобланган.

4. Либерализмнинг бош принципи жамиятнинг табиий кучларидан имкон қадар мажбурловсиз фойдаланишдан иборатдир.

5. «Режали иқтисодиёт» тизими тарафдорлари учун одамлар ўз шахсий режалари асосида ҳар қандай фаолият билан шуғулланаоладиган оқилона ва барқарор ҳуқуқий тузилмани ишлаб чиқишнинг ўзи кифоя қилмайди. Улар ягона режа асосида бутун иқтисодий

[1] Қаранг: *Хайек Ф.А.* Дорога к рабству. // Вопросы философии, 1990, 10-11-сонлар.

фаолиятга марказлашган раҳбарликни амалга оширишни талаб қиладилар.

6. Қонун турли тармоқларга тенг асосларда ҳеч қандай тўсиқсиз кириб бориш эркинлигини чеклашга ҳар қандай уринишларни таъқиб этиши керак. Шу билан бирга, давлат шунчаки фаолиятсиз қолиб кетадиган ижтимоий тузумнинг оқилона моделини ўйлаб топишнинг ўзи мумкин эмас.

Таъсирчан рақобатли тизим бошқалардан кам бўлмаган ҳолда оқилона ташкил этилган ва доимий тузатиш киритиб бориладиган юридик доирага муҳтождир. Режалаштириш ва рақобатни фақат бир шарт билангина қўшиб олиб бориш мумкин: бунда режалаштириш рақобатга қарши бормай, унга ёрдам бериши керак бўлади.

7. Давлат хилма-хил вазиятларда қўлланиладиган умумий қоидаларни белгилаш билан чекланиши ҳамда маҳаллий вазият билан боғлиқ ҳамма ҳолларда индивидиуумга эркинлик бериши даркор.

Ўйлаймизки, юқорида келтирилган қоидалар алоҳида шарҳу изоҳларни талаб қилмайди. Фақат бошқа омиллар қатори улар ҳам республикамизнинг янги бозор муносабатларига ўтишида ҳисобга олиниши муҳим аҳамиятга эга. Маълумки, мамлакатимиз мустақилликнинг дастлабки кунларидан бирдан-бир йўлни – бозор иқтисодиёти сари ҳаракат қилиш йўлини қатъий танлади. Бундай йўлни танлаш зарурияти ҳеч кимда шубҳа туғдирмаслиги аниқ, албатта. Худди шунингдек, бизнинг мамлакатимиз ҳуқуқий давлатни шакллантириш йўлидан бораётгани ҳам айни ҳақиқатдир. Шу муносабат билан ўз-ўзимизга савол бериб кўрайлик: «Бозор сари қилаётган ҳаракатимиз билан бизнинг ҳуқуққа, ҳуқуқий давлатга бўлган интилишларимиз муштаракми»?

Бундай саволлар фақат одатий онгимиз даражасида туғилиб қолмай, баъзи олимларимиз қарашларида ҳам бозор билан ҳуқуқни, тижорат билан адолатни қай йўсинда мужассамлаштириш мумкинлиги борасида шубҳа-гумонлар пайдо бўлаётганлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Аслида, бозор деганда, қандайдир даҳшатли махлуқни, ким кучли бўлса, ўша енгиб чиқадиган маишатхонани, порахўрлик, ёлғон, алдов, товламачилик ва ҳоказолар ҳукм сурадиган ёвузлик исканжасини тасаввур этганимиз учун ҳам қалбимизда ана шундай иштибоҳ уйғонади. Шу муносабат билан Америка ёзувчиси Марк Твеннинг, қандай уддаласанг – шунақасига уддала, агар бошқачасига иложини қилолмасанг, ҳатто тўғри йўл билан бўлса-да, пул ишла, деган сўзларини эслайлик.

Бозор шароитидаги ҳуқуққа нигилистик муносабат мутлақо бошқариб бўлмайдиган табиий ҳодиса сифатида бозор тўғрисидаги хато тасаввур билан боғлиқ. Албатта, бозорни бундай тасаввур этиш нотўғри. Бозор стихияси, бозор курашлари, бозор алғов-далғовлари муқаррар равишда қонунлар билан тийиб турилиши, ҳуқуқий қонун **доираси**га келтирилиши лозим.

Тараққий топган жамиятда ҳуқуқ ва тижорат бир-бирига зид эмаслигидан ташқари, боз устига, ягона демократик жараённинг икки таркибий қисмидир. Бироқ эркин тадбиркорлик, товарлар ва хизматларни эркин айирбошлаш, ўз илмий салоҳиятини ва ишчи кучини эркин савдога қўйиш тартибга солишни, тартибга солганда ҳам ғоят эҳтиёткорона, босиқ, мўътадил тартибга солишни талаб қилади.

Шундай қилиб, маъмурий йўл билан бу ўринда тартибга солинадиган бозор эмас, балки маълум чегарагача муайян доирада ва ғоят синчковлик билан танланган шаклларда тартибга солинадиган бозор назарда тутилмоқда. Шу боис бозор муносабатлари йўлини танлаган қонун чиқарувчи учун энг муҳим муаммо – ҳуқуқий тартибга солишнинг чегаралари ва йўсинларини аниқлаб олишдан иборатдир.

Ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларида ҳуқуқий тартибга солиш имкониятлари бир хил эмаслиги яхши маълум. Статик функция ва муҳофаза функцияси қонуннинг бозор хўжалигига тааллуқли асосий функциялари ҳисобланади. Улар асосида ҳуқуқий шакл ва усуллардан фойдаланишнинг қуйидаги йўналишларини кўрсатиб ўтиш мумкин.

А. Ижтимоий ривожланиш мақсадларини белгилаш. Лекин бунда барча мақсадларни қонун йўли билан бирма-бир ёзиб чиқмай, «нимаики ман этилмаган бўлса, шунга рухсат берилади», деган қоида асосида фуқаролар ва уларнинг бирлашмаларига ўз билганларича иш кўриш имконияти берилиши керак бўлади. Ўз табиати ёки кўзланган мақсадлар сари олиб борувчи воситалари инсонпарварликка қарши, шафқатсиз, табиийликка зид бўлган мақсадларгагина тақиқлар белгиланади.

Б. Бозор сари ҳаракатланиш ва бозор динамикасининг иқтисодий асосларини мустаҳкамлаш. Бугунги кунда мамлакатимизда хусусий мулк билан бирга, мулкчиликнинг барча шакллари тенг ҳуқуқлилиги тан олинган. Бу жиҳатдан Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 53-моддасининг 2-қисми фикримизнинг ёрқин далили бўла олади.

В. Бозор муносабатлари субъектлари доирасини аниқлаш. Бу ўринда гап қатъий белгилаб қўйилган муайян шахслар доирасини, муайян ташкилотлар ва корхоналарни қонун ҳимоясидан чиқариш зарурати ҳақида бормоқда. Шу муносабат билан давлат маҳкамаси хизматчилари, депутатларнинг тижорат ва тадбиркорлик фаолиятидаги иштироклари алоҳида баҳс-мунозарага сабаб бўла олади.

Г. Хўжалик юритиш ва тижоратда қораланган воситаларни қонун билан тақиқлаш ҳамда адлиядан сиқиб чиқариш. Булар монополияга қарши қонунларни кенг қўллаш, рекламани, товар белгисини суиистеъмол қилишга қарши кураш олиб бориш кабилардан иборат бўлади, ана шундай қилинган тақдиргина ростмана бозор таркиб топади. Бунда айниқса Ўзбекистон Республикасининг «Товар бозорларида монополистик фаолиятни чеклаш ва рақобат тўғрисида»ги қонуни маҳсулот бозорларида монополистик фаолият ва ноҳалол рақобатнинг олдини олиш, чеклаш ва тўхтатишнинг ҳуқуқий асосларини ташкил этиб, товар бозорларининг ташкил этилиши ва фаолият кўрсатишига шароит яратишга қаратилганлиги билан муҳим аҳамият касб этади.

Д. Бозор ишлари ва ҳуқуқ бўйича низоларни ҳал этиш тартибини ҳал этиш. Ҳаётда дуч келинадиган барча ҳолатлар учун адолатли ҳукмларни қонунда аввалдан кўзда тутиш ҳали ҳеч қачон ва ҳеч кимга насиб этган эмас. Шунга қарамай, ижтимоий муносабатларнинг иштирокчилари бор ҳақиқатни аниқлашни исташса, бунга улар низоларни қатъий процессуал тартибда кўриб чиқиш орқали эришишлари мумкин. Бунда ҳар бир иштирокчига танлаш эркинлиги берилади. Масалан, битим тузишда ёзма шартнома тузилмаслиги мумкин. Лекин бунда кейинчалик судда ёки ҳакамлар судида бирон нарсани исботлаш жуда қийин бўлишини ёдда тутиш керак.

Е. Юридик жавобгарликни белгилаш. Бозор ҳаққонияти моддий жавобгарликни талаб қилади. Шу ўринда юқоридан бериладиган кўрсатма асосида эмас, балки жабрланувчи иродаси билан бундай жавобгарлик талаб қилинишини яна бир бор таъкидлаб ўтишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Айтайлик, бебурдлиги учун шеригингизнинг адабини бериб қўйишни истайсизми – марҳамат, келажакдаги ишларингизни ўйлаб, у билан муносабатни таранглаштиришни хоҳламайсизми – ихтиёр ўзингизда.

Шундай қилиб, хулоса сифатида шуни айтиш жоизки, фақат мустаҳкам ҳуқуқий тизим мавжуд бўлгандагина эскирган, ёшини яшаб бўлган тизимни тубдан қайта тузиш, ривожланган бозор иқти-

содиётига эга бўлган янги жамиятни бунёд этишга тўла ишонч билан киришиш мумкин.

Мамлакатимиз Президенти ҳақли равишда таъкидлаганидек, «...иқтисодиёт ҳам мустаҳкам қонунчилик ва норматив базага асосланиши, унинг негизида ислоҳ қилиниши лозим. Ислоҳ қилиш жараёнлари мустаҳкам ҳуқуқий негизга асослангандагина улар барқарор ва собитқадам бўлади.

Иқтисодиётни ислоҳ қилишда ҳақсизликка, ўзбошимчалик ва субъективизмга асло йўл қўйиб бўлмайди. Қонунчилик ва ҳуқуқ-тартибот оёқ ости қилинса, бошқарувнинг маъмурий-буйруқбозлик усуллари айниқса, улар мафкуравий ақидаларга бўйсундирилган тақдирда, қандай оқибатларга олиб келиши яхши маълум»[1].

9. ҲУҚУҚНИНГ МОҲИЯТИ ҲАҚИДАГИ НАЗАРИЯЛАР ВА ҲУҚУҚНИ ТУШУНИШГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВЛАР

Биз юқорида ҳуқуқ тўғрисидаги нуқтаи назарлар, унинг келиб чиқиши, норматив тартибга солиш тизимидаги ўрни ва аҳамияти билан боғлиқ қарашлар, ёндашувлар жамиятнинг ривожланиб бориши, илмий-ҳуқуқий тафаккурнинг етуклиги, ҳамда турли объектив ва субъектив омилларнинг таъсири остида ўзгариб борганлиги ҳақида тўхталиб ўтдик. ***Ҳуқуқ ҳақидаги тасаввурлар эса муайян илмий йўналишлар, мактаблар бўйича тасниф қилинади.*** Улар орасида қуйидагиларни алоҳида ажратиб кўрсатиш мумкин:

Табиий ҳуқуқ назарияси. Илмий оқим сифатида ушбу назария узоқ тарихга эга. Унинг асосий қоидалари қадимги давридаёқ шаклланиб улгурган. ***Ушбу назариянинг моҳияти*** шундан иборатки, ***давлат томонидан яратиладиган позитив (ижобий) ҳуқуқдан ташқари ҳамма учун умумий бўлган ва позитив ҳуқуқдан устун турувчи табиий ҳуқуқ мавжуд.*** Бу қонуний ҳолдир. Зеро, позитив ҳуқуқ табиий ҳуқуқ талабларига, яъни яшаш ҳуқуқи, эркин ривожланиш, меҳнат қилиш, жамият ва давлат ишларида қатнашиш ва ҳоказо ҳуқуқларга асосланади. Шу ўринда табиий ҳуқуқ инсон ва фуқаронинг ҳар бир давлат учун мажбурий бўлган туғма ва ажралмас ҳуқуқларини ўз ичига олиши ҳақидаги тасаввурларни эслайлик. Қадимги Рим ҳуқуқшунослари фуқаролик ҳуқуқлари ва халқлар ҳуқуқлари билан бир қаторда табиат қонунлари ва нарса-ҳодисалар-

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари, 200-201-бетлар.

нинг табиий тартиби ифодаси сифатида табиий ҳуқуқни алоҳида ажратиб кўрсатишганди. Цицирон таъбирича, ***табиий ҳуқуққа зид бўлган давлат қонуни қонун сифатида қаралиши мумкин эмас.***

Табиий ҳуқуқ назарияси Локк, Руссо, Монтескье, Гольбах, Радишчев ва бошқаларнинг асарларида чуқур ишлаб чиқилган. Уларда баён этилган ғоялар Американинг Мустақиллик Декларациясида (1776 йил), Франциянинг фуқаролар ҳуқуқлари ва эркинликлари декларациясида (1789 йил) ҳамда бошқа давлат ҳужжатларида мустаҳкамланди.

Шунингдек, ўтган асрнинг янги тарихий шароитида бу ғоялар инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари борасида инсонпарварлик муаммолари юзасидан халқаро ҳамкорлик ривожланиши ва мустаҳкамланишида катта салмоққа эга бўлди, улар орасида Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси (1948), Инсон ҳуқуқларини ва асосий эркинликларини ҳимоя қилиш тўғрисида Европа конвенцияси (1950), Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт (1966), Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактга факультатив протокол (1966), Хельсинки Кенгашининг Якунловчи ҳужжати (1975), Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик Кенгаши қатнашчилари бўлган давлатлар Вена учрашувининг Якунловчи ҳужжати (1989) ва бошқалар қабул қилинди[1].

Шунингдек, инсоннинг табиий, туғма ҳуқуқлари кўпчилик давлатларнинг ҳозирги барча ҳуқуқий тизимларида конституциявий тарзда мустаҳкамлаб қўйилган. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 24-моддасида яшаш ҳуқуқи «ҳар бир инсоннинг узвий ҳуқуқи» сифатида мустаҳкамланган.

Юксак маданиятли жамиятда табиий ва позитив ҳуқуқларни бир-бирига қарама-қарши қўйишга ҳеч қандай асос йўқ. Чунки табиий ҳуқуқ ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишнинг ягона умуминсоний тизимини ташкил этиб, инсоннинг табиий ҳуқуқларини мустаҳкамлайди ва муҳофаза қилади.

Ҳуқуқнинг тарихий мактаби. У табиий ҳуқуқ таълимотига муайян бир жавоб сифатида, ўрта асрлар шароитида таркиб топган ижтимоий ҳаёт ва давлат ҳаётининг синовдан ўтган қонуниятларини ҳимоя қилиш мақсадида юзага келган. Тарихий мактаб намоёндалари ***ҳуқуққа, қонун чиқарувчи ҳокимият ва давлатнинг субъектив қарашларидан фарқли ўлароқ, тарихий жараён давомида тил каби аста-секин таркиб топувчи халқ онгининг ифодаси***

[1] Қаранг: Международные акты о правах человека // Сборник документов. М., 1989.

сифатида ёндашардилар. Қонун чиқарувчи фақат ҳуқуқ сифатида таркиб топган жиҳатларнигина қайд этиши мумкин. Чунончи, Гуго, ҳуқуқ фақат давлат томонидангина яратилмайди, балки худди тил шартнома асосида пайдо бўмагани ва тайёр ҳолда Худо томонидан берилмагани, ўз ҳолича ривожлангани сингари ҳуқуқ ҳам халқ ихтиёрий қабул қиладиган нормалар кўринишида мустақил ривожланиш асосида юзага келади, деб ҳисобларди.

Тарихий мактаб намоёндалари нуқтаи назаридан ***ҳуқуқ халқ руҳиятининг, халқ ҳуқуқий эътиқодининг маҳсулидир.*** Ҳуқуқнинг ривожланиши шундан иборатки, халқ руҳияти, ақл-заковати, аста-секин ҳуқуқда объектив мавжуд бўлган нормаларни топа бошлайди. Шунинг учун ҳуқуқ расман ҳуқуқлар сифатида эмас, балки ҳуқуқий институтларнинг жонли тушунчаси сифатида мавжуд бўлади. Ҳуқуқшунослар фақат мавжуд ҳуқуқ тажрибасини таҳлил этиш ва ўрганиш йўли билан нормалар қоидасини топадилар.

Немис ҳуқуқшунослари Густав Гуго, Карл Савиньи, Фридрих Пута, Шталь ва бошқалар ҳуқуқ тарихий мактабининг кўзга кўринган намоёндалари бўлишган. Айни чоғда ижтимоий ҳаётнинг тобора ўсиб борувчи ўзгаришида субъектив омилнинг, қонун ижодкорлиги ва янги қонунчиликнинг аҳамиятини инкор этган мазкур назариянинг консерватизми ва чекланганлигини қайд этиш лозим. Тарихий мактаб урф-одатларни қонундан юқори қўйиб, реал мавжуд ҳуқуқни қонунчилик йўли билан ўзгартириш мумкинлигини инкор этганди, ижтимоий муносабатларни норматив тартибга солиш тизимида ушбу урф-одатлар аҳамиятини ғоятда бўрттириб юборганди.

Бироқ бу назариянинг ижобий томонларини ҳам таъкидламаслик адолатдан бўлмайди. Айтайлик, мазкур назарияга кўра, қонун чиқарувчи ўзининг субъектив хоҳиши бўйича нормаларни ярата олмайди. Бунинг учун у ижтимоий ривожланишнинг объектив эҳтиёжларини, алоҳида одамлар манфаатларини билиб олиши ҳамда уларни ҳуқуқ нормаларида тўғри таърифлаб бериши керак бўлади.

Ҳуқуқнинг реалистик мактаби. Ҳуқуқнинг тадрижий тарзда ривожланиши ҳақидаги тарихий тасаввурдан фарқли ўлароқ, бу йўналиш вакиллари, ***ҳуқуқ ташқи омиллар таъсирида пайдо бўлади ва ривожланади,*** деб ҳисоблайдилар. Одамни ҳаракатга келтирувчи ва умумҳуқуқ ёрдамида амалга ошириладиган мақсадларни қўйишга уни мажбур этувчи ***манфаатлар*** шундай омиллар ҳисобланади. Ҳуқуқшунос Рудольф Иеринг ҳуқуқ реалистик назариясининг асосчиси эди. Ушбу назариянинг мазмун-моҳиятини у ўзининг «Рим

ҳуқуқи руҳи», «Ҳуқуқ учун кураш», «Ҳуқуқда мақсад» каби асарларида баён қилган. Иеринг таъбирича***, ҳуқуқ – ҳимояланган давлат манфаатидир.*** У шахс манфаатларини кафолатлайди, одамларнинг турли хил эҳтиёжларини қондиришга ёрдам беради. Ҳуқуқ ўз иродасини изҳор этувчига эмас, балки ундан фойдаланувчиларга тегишли ҳисобланади. Ҳуқуқдан фойдаланиши белгилаб қўйилганлар ҳуқуқ субъекти ҳисобланади. Ҳуқуқнинг вазифаси ҳуқуқдан фойдаланишни кафолатлашдан иборат. Ҳуқуқ мазмун-моҳияти замирида қонунсизликка қарши халқлар кураши, давлат ҳокимияти, индивидлар кураши ётади. Шу муносабат билан Иеринг ҳуқуқ тарихидаги барча улкан ютуқлар – қулликнинг, крепостнойликнинг барҳам топтирилиши, ер мулки эркинлиги, ҳунармандчилик, эътиқод ва ҳоказолар эркинлиги – буларнинг ҳаммаси шафқатсиз, кўпинча асрлар оша давом этадиган курашларда қўлга киритилиши лозимлигини, бундай ҳолларда ҳуқуқнинг йўли ҳамиша ҳуқуқлар қолдиқлари орқали белгиланишини алоҳида таъкидлаганди.

Унинг эътирофича***, мутлақ адолатли ҳуқуқ йўқ ва бўлиши ҳам мумкин эмас, ҳуқуқнинг қиммати унинг асосида ётган мақсадни амалга оширишдан иборатдир.*** Манфаатлар кураши асосида дунёга келган ҳуқуқ инсоният жамияти ҳаётида адолат тамойилларига албатта риоя қилиш шарти билан бировлар иродасини бошқаларнинг манфаатларига бўйсундирувчи куч сифатида майдонга чиқади. Реалистик назариячиларнинг асосий ақидалари қисқача шулардан иборат.

Шу ўринда мақсадга эришиш воситаси бўлган ҳуқуқ ***жамиятни ташкил этиш, қўллаб-қувватлаш ва асраб қолишнинг зарур қуроли*** сифатида майдонга чиқиши ушбу назариянинг ижобий томони эканлигини алоҳида қайд этишни истардик. Мазкур назарияга кўра, ҳуқуқ давлат ҳокимиятисиз беъмани бир гап, фақат ҳуқуқ нормаларини қўлловчи ҳокимиятгина ҳуқуқ қандай бўлса, шундай қолишини, ҳуқуқ қандай бўлиши керак бўлса, ўшандай бўлишини таъминлайди. Мазкур илмий йўналиш намоёндалари, ҳуқуқ учун курашиш қонуний ҳуқуққа эга бўлган шахснинг ўз олдидаги мажбуриятидир, ҳуқуқни ҳимоя қилиш, яъни ҳуқуқбузарликка қарши ҳаракат қилиш эса фақат ўз-ўзига нисбатангина эмас, балки умуман жамиятга, давлатга нисбатан ҳам мажбуриятдир: ҳар бир одам ҳуқуқни ҳимоя қилар экан, ўзининг субъектив ҳуқуқи асоси бўлган объектив ҳуқуқ нормаларини муҳофаза этади, деб ҳисоблайдилар.

Ушбу назариянинг бирмунча «жанговар»лигига қарамай, ўзида ҳуқуқнинг органик, табиий, иқтисодий, руҳий каби кўплаб назарияларини акс эттирган ғоят жиддий концепциядир. Мазкур назариянинг ижобий томонларини таъкидларканмиз, қуйида фикримизни янада батафсилроқ баён этишга ҳаракат қиламиз.

Биринчидан, реалистик назария ҳуқуқнинг бирлиги ва ўзгарувчанлигини эътироф этади. Бунда, бир томондан, ушбу назарияга таянувчилар учун ҳуқуқнинг позитив ҳамда табиий ҳуқуққа бўлиниши деган тушунчанинг ўзи йўқ. Уларнинг фикрича, фақат позитив (ижобий) ҳуқуққина мавжуддир. Иккинчи томондан, улар асосли равишда, ҳуқуқда ўзгармайдиган жиҳатнинг ўзи йўқ: ҳуқуқ – ижтимоий ҳаётдаги янги шарт-шароитларни акс эттирувчи, доимий ўзгариб борувчи ҳодисадир, деб таъкидлайдилар.

Иккинчидан, ушбу мактаб вакиллари ***ҳуқуқ билан давлат ўртасидаги бевосита алоқани кўра оладилар.*** Уларнинг таъбирича, давлат ҳокимияти ҳуқуқ мавжудлигининг зарурий шартидир. Ҳуқуқ тарихий мактабидан фарқли ўлароқ, улар ҳуқуқий ижодкорликнинг зарурлигини тан оладилар. Чунончи, ҳуқуқшунос С.М.Муромцев ўзининг «Немис ҳуқуқшунослиги таълимотига кўра ҳуқуқнинг пайдо бўлиши» китобида, ҳуқуқ халқ руҳиятининг англанмаган ҳосиласи бўлмай, балки одамлар онгли фаолиятининг маҳсулидир, деб ёзганди.

Учинчидан, реалистик мактаб ҳуқуқий муносабатлар субъектлари юридик ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бирлигини асослаб берган, бу бошқа йўналишлар вакиллари томонидан ҳам қабул қилинган.

Тўртинчидан, реалистик мактаб тарафдорлари қонунийлик таркибий қисми бўлган ўзбошимчаликни инкор этишни ёқлаб чиқдилар. Улар фақат давлат ҳокимиятигина белгиланган қонунлар асосида одамга нисбатан мажбурловни қўллаши мумкин деган фикрда эдилар. Ҳуқуқнинг реалистик мактаби, жамики ютуқ ва камчиликларидан қатъи назар, ҳуқуқнинг реалистик мактаби ҳуқуқ масалаларига ўз тушунчасини киритди ва уларнинг кўпчилик қоидалари ҳозиргача ўз аҳамиятини йўқотган эмас.

Ҳуқуқнинг социологик мактаби. Бу – XX аср ҳуқуқ-шунослигининг асосий йўналишларидан биридир. Юридик фанлар вазифасини амалдаги ҳуқуқни расмий мантиқий ўрганишдан иборат деб кўрсатувчи ҳуқуқий позитивизмдан фарқли ўлароқ, социологик мактаб диққат-марказини «жонли ҳуқуқ», ***яъни ҳуқуқий муносабатлар тизимини, ҳуқуқ доирасидаги одамлар хулқ-атвори***ни ўрганишга кўчириш керак, деб ҳисоблайди. Эрлих ушбу

йўналишнинг асосчиси бўлиб, унинг «Ҳуқуқ социологияси» (1911 йил) китобида мазкур йўналиш асосий ғояларининг тартибли баёни берилган. С.М.Муромцев ва Г.Ф.Шершеневич ҳам социологик мактаб вакиллари бўлишганди.

Бирдамлик назарияси социологик йўналиш кўринишларидан биридир. Унинг моҳиятини қуйидагича изоҳлаш мумкин: жамиятда жамоанинг индивидга буйруқ қилиш ҳуқуқи ҳам, индивиднинг ўз шахсини жамоага ёки бошқа фуқароларга қарама-қарши қўйиш ҳуқуқи ҳам бўлмаслиги керак. Одамлар умумий бирдамликдан келиб чиқадиган бир қоидага бўйсундирилиши даркор. Ҳуқуқшунос Леон Дюги ушбу назария муаллифи эди.

Унинг талқинича, ижтимоий норма ижтимоий ҳаёт ташқи кўринишларини ифода этишга қаратилган хулқ-атвор нормасидан иборатдир. У инсон тинч-омонлигининг манбаи бўлиб, давлатдан юқори туради. Шу муносабат билан Дюги ёзади: «Худди индивидларнинг ўзлари сингари, давлат ҳам ҳуқуқ нормаларига бўйсундирилган; ҳукмронлик қилувчилар иродаси фақат ҳуқуқ нормаси чизиб берган чегаралар доирасида намоён бўлгандагина мажбурловни қўллаши мумкин бўлган ҳуқуқий иродага айланиши мумкин». Ижтимоий бирдамлик қоидалари, деб таъкидлайди Дюги, давлатга бўйсундирилмаган, лекин давлатни ўзига бўйсундирган объектив ҳуқуқдан иборат[1].

Социологик назария ҳуқуқнинг расмий белгиларини бир четга қўйиб, ҳуқуқ жамият ҳаётида мувозанатлаштирувчи куч эканлигини исботлайди ва уни ижтимоий мазмун билан бойитади. Ушбу назария ғоялари давлатнинг ўзи ҳам, унинг фуқаролари ҳам умумфаровонлик манфаатлари йўлида ҳуқуқий кўрсатмаларга бўйсунишлари керак бўлган ҳуқуқий давлат назарияси моҳиятига ғоят ҳамоҳангдир.

Норматив йўналиш. Ушбу йўналиш бир қарашда ҳуқуқ ва унинг ижтимоий ҳаётдаги аҳамияти ҳақидаги турли қарашларни жамлагандай туюлади. Бироқ синчиклаб қаралганда, улардаги муайян бирлик ҳам кўзга ташланади. Нормативликнинг назарий қоидалари Р.Штаммлер томонидан унинг «Хўжалик ва ҳуқуқ» китобида баён қилинган. У ўз қарашларида ҳуқуқни ***асосий мақсади одамлар эҳтиёжларини қондиришдан иборат бўлган ижтимоий ҳаётни ташқи тартибга солиш сифатида таърифлайди.*** Жамиятда ўзаро алоқада бўлган одамларнинг биргаликдаги ҳаракатларини у

[1] Қаранг: *Дюги Л.* Общество, личность, государство. СПб., 1909; Социальное право индивидуальное право и преобразование государства. СЦб., 1909.

ижтимоий материя ёки хўжалик деб атайди. Ҳуқуқ билан хўжаликнинг ўзаро нисбатини белгилар экан, Штаммлер, ҳуқуқ «ижтимоий ҳаёт шакли ва материали муносабатини ифодалайди», деб ёзади. Ҳуқуқ ривожида у жамиятнинг ривожини кўради: «Ижтимоий ҳаёт қонунияти унинг ҳуқуқий шакли қонуниятининг ўзгинасидир, ҳуқуқ асосий ғояларининг идрок этилиши ва унга риоя қилиниши эса бамисоли кишилик жамиятининг пировард мақсадидир»[1].

Мазкур қонуният фақат ҳуқуқ муҳити доирасида бўлган ҳар бир киши эркинлиги манфаатлари асосида тартибга солиниши амалга ошириладиган ижтимоий ҳаётдагина ўзини намоён қилади. Идеал жамият «эркин равишда орзу қилувчи кишилар» жамияти бўлиб, унда ҳар ким тўғри (қонуний) бўлган бошқалар мақсадини ўз мақсади деб ҳисоблаши керак бўлади.

П.И.Новгородцев ҳам ўзининг фалсафий-ҳуқуқий концепциясида ҳуқуқнинг норматив назарияси ғояларини қўллаб-қувватлаб чиққанди. Бироқ норматив йўналишнинг асосий қоидалари энг тўла ҳолатда машҳур ҳуқуқшунос Г.Кельзен томонидан баён этилган. У ҳуқуқни «соф ҳолда», сиёсий, ахлоқий ва бошқа мезонлар билан боғлиқ бўлмаган тарзда ўрганишга даъват этарди. Унинг фикрича, бошқача ҳолатда, фан объектив моҳиятини йўқотиб, мафкурага айланиб қолади. «Асосий (суверен) норма» ҳақидаги тушунча Кельзен концепциясининг асосини ташкил этиб, у бошқа барча **нормалар**нинг таъсирчанлиги ва юридик кучини асослаб беради. Кельзен таъкидлашича, «Норма» тушунчаси ниманидир бўлиши кераклигини ёки содир этилишини ва айниқса, инсон муайян тарзда ҳаракат қилишини (ўзини тутишини) назарда тутади»[2].

Мазкур назарияга мувофиқ, ҳуқуқнинг бутун тизими зинапоя тузилишига эга, яъни нормалар иерархиясини ташкил этувчи асосий нормадан бирин-кетин изчил келиб чиқаверади. Шунинг учун ҳам назариянинг вазифаси ҳар бир аниқ ҳуқуқий ҳодисада унинг олий юридик кучга эга бўлган олий даражадаги нормага қанчалик мос келишини аниқлашдан иборат. Шу маънода олий юридик кучга эга бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжат сифатида қонунга барча қонуности ҳуқуқий ҳужжатлари мос келиши зарур. Бусиз ҳуқуқий тартибга солиш ўз мақсадига эриша олмайди.

Ҳуқуқнинг юридик моҳиятини ташкил этувчи ***унинг расмий белгиларини ажратиб кўрсатиб берганлигини*** норматив назария-

[1] *Штаммлер Р.* Хозяйство и право. СПб., 1907, 59-104-бетлар.
[2] Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып.1.11-бет.

нинг хизматларидан бири сифатида баҳолаш керак. Норматив назария ***ҳуқуқий давлатчилик ғоясини ёқлаб чиқди.*** Ушбу назариянинг кўплаб намоёндалари давлатни барча ҳуқуқий қоидалар ички мазмунининг бирлиги сифатида, ҳуқуқий нормаларнинг ягона тартибга келтирилганлиги ва мужассамланганлиги тимсоли сифатида таърифлаб, давлат билан ҳуқуқнинг бир-бирига қарама-қарши қўйилишини рад этганлар. Чунончи, Кельзен фикрича, ҳуқуқ давлатсиз мавжуд бўлмаганидек, давлат ҳам ҳуқуқсиз яшай олмайди. Ҳокимият – ҳуқуқ демакдир. Давлатнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари бошқа шахсларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларидан ҳеч нарсаси билан фарқ қилмайди. Чунки биринчи ҳолатда ҳам, иккинчи ҳолатда ҳам улар қонун билан белгиланади.

Психологик назария. Ушбу назария XX аср бошларида кенг тарқалди. Бунга, аввало, ҳуқуқшунос-психолог Л.И.Петражицкий қарашлари асос бўлди. Кейинчалик психологик назария Дюги, Мэрилл, Росс, Эллиот ва бошқаларнинг асарларида янада ривожлантирилди.

Л.Петражицкий уқтиришича, тажрибаларга асосланувчи фан турмушнинг икки кўриниши – жисмоний ва руҳий томонларини ўрганади. Ҳаёт ҳодисаларининг бири сифатида ҳуқуқ руҳий дунёга тааллуқли бўлиб, ***одамларнинг императив-атрибутив (мажбурийлик-даъвогарлик) кечинмаларидан иборатдир.*** Инсон хатти-ҳаракатлари эркин ва ўзаро боғлиқ бўлиши мумкин. Инсон иродаси, хулқ-атворининг ички боғланганлигини англашни у **ахлоқий онг** деб атайди. ***Бу ахлоқий онг муқаррарлигидир.*** Унинг асосида ҳиссиётлар ётади. Бу ҳиссиётлар эркинликка худди ички бир тўсиқдек туюлади ва улар одамни алланечук ҳаракатларга даъват этади. Нормалар, авторитар буйруқ ва тақиқлар шу ички кечинмалар, ҳиссиётлар ифодасидир, холос.

Бу олим ҳуқуқни автоном (ёки ички сезгига асосланган) ҳуқуқ ҳамда позитив ҳуқуққа ажратади. Ички виждон амри билан боғлиқ кечинмалар автоном ҳуқуқни ташкил этади. Позитив ҳуқуқий тасаввур, у бегона нуфузга, ташқи норматив ҳужжатга асосланганда мавжуд бўлади.

Шунингдек, Петражицкий, ***ҳуқуқ тақсимловчи ва ташкилий-ижтимоий функцияларни бажаради,*** деб ҳисобларди.

Бирмунча мураккаблиги ва ижтимоий ҳаёт ҳуқуқий ҳодисаларининг руҳий жиҳатига ўралашиб қолганлигига қарамай, бу назариянинг кўпчилик қатъий қоидалари, шу жумладан, унинг тушунти-

риш йўсини анча кенг кўламда қабул қилинган, шу боис ундан ҳозирги давр ҳуқуқ ва давлат назариясида фойдаланилади.

Ҳуқуқнинг материалистик назарияси. Бу назария марксизм-ленинизм асосчилари ва уларнинг издошлари асарларида ўз ифодасини топган. Материалистик назария асосида ***ҳуқуқ – иқтисодий ҳукмрон синф иродасининг ифодаси ва мустаҳкамланишидир*** деган ғоя ётади. Мазкур таълимот ***ҳуқуқ моҳиятини унинг синфийлигида ва моддий шарт-шароитга боғлиқликда*** кўради. Ҳуқуқ тўғрисидаги буржуазия қарашларини рад этиб, Маркс ва Энгельс шундай ёзганди: «Сизнинг ҳуқуқингиз мазмуни моддий шарт-шароитлари билан белгиланадиган сизнинг синфингиз иродаси, қонун даражасига кўтарилган сизнинг синфингиз иродаси, холос»[1].

Кейинчалик ҳуқуқнинг синфий-иродавий моҳияти тўғрисидаги марксизмнинг бу қоидаси шўро юридик фанига олиб ўтилганди.

Марксча назариянинг муҳим жиҳати Ф.Лассалнинг ижтимоий-иқтисодий қарашларини танқид қилишдан иборат эди. Чунки унинг қарашлари асосида ижтимоий мулкнинг социалистик ғояси ва ижтимоий ишлаб чиқарилган маҳсулотни тақсимлашдаги тенглик ётарди. Маркс эса, хусусий-капиталистик муносабатлар қаъридан чиқиб келган жамият дастлабки даврларда ҳали ўтмиш таъсиридан қутула олмайди, деб ҳисобларди. Шунинг учун Лассалнинг бирданига «тенглик салтанати»ни бунёд этишга оид қарашини у хом хаёл деб атайди. Маркс фикрича, бу ерда ҳақиқатан ҳам «тенг ҳуқуқлилик» мавжуд, лекин бу ҳали «буржуа ҳуқуқи» бўлиб, ҳар қандай ҳуқуқ сингари ***тенгсизлик****ни* кўзда тутади. ***Ҳар қандай ҳуқуқ амалда бир хил бўлмаган, бир-бирига тенг бўлмаган турли одамларга бир хил миқёсни қўллашдир.*** Шунинг учун «тенг ҳуқуқлилик» тенгликнинг бузилиши ва адолатсизликдир. Бу – қонуният. Айрим кишилар бошқалар билан тенг улушда ижтимоий маҳсулот ишлаб чиқариши керак бўлган шароитларда ўзларининг жисмоний ва руҳий ҳолатларига кўра ижтимоий ишлаб чиқариш ҳамда унинг неъматларини истеъмол қилишда баравар қатнаша олмай, иқтисодий жиҳатдан ёмон аҳволга тушиб қоладилар.

Буларнинг ҳаммасига барҳам бериш учун ҳуқуқ одамларнинг табиий тенгсизлигини ҳисобга олиши, у ҳам нотенг бўлиши керак. Ленин ҳам коммунистик жамиятнинг биринчи босқичида «буржуазия ҳуқуқи» тўла бекор қилинмаслигини қайд этганди. Бора-бора зарурат

[1] Қаранг: Маркс К., Энгельс Ф. Собр. Соч. Т. 5. С. 342.

йўқолиши билан худди давлатга ўхшаб ҳуқуқ ҳам барҳам топади, деб ҳисобларди у.

Демак, марксча-ленинча таълимотга кўра, ҳуқуқнинг пайдо бўлиши, амал қилиши ва муқаррар барҳам топиши асосида синфий-иқтисодий сабаблар ётади.

Шу ўринда жамият давлат-ҳуқуқий ҳаётининг дунёда таркиб топган илм ва тажрибаси ҳуқуқ ривожланишида ижтимоий-иқтисодий омилларнинг белгиловчи ролини инкор этмаслигига эътиборни жалб этиш мақсадга мувофиқ. Бироқ мазкур муаммо бошқа нуқтаи назардан кўриб чиқилишни тақозо этади. Агар марксизм-ленинизм ҳуқуқда иқтисодий ҳукмрон синф иродасини мустаҳкамлаш ва унинг манфаатларини муҳофаза этиш воситасини кўрадиган бўлса, бошқа илмий назариялар намоёндалари асосий диққат-эътиборни ҳуқуқ билан давлат, ҳуқуқ билан шахс ўртасидаги нисбатлар масаласига қаратадилар.

Бинобарин, хусусий мулкчиликка нисбатан марксча салбий коммунистик муносабат ишлаб чиқаришнинг хусусий мулкчилик усули туғдирган барча устқурмавий ҳодисаларга – ҳуқуқ, давлат ва бошқаларга ёйилиши аниқ эди. Буни Маркс ва Энгельс «Коммунистик манифести»да шундай ифодалаганди: «коммунистлар ўз назариясини: хусусий мулкни йўқотиш, деган биргина қоида билан баён қилишлари мумкин»[1]. Шундай қилиб, марксизмнинг хусусий мулкчилик шароитида «бир-бирига тенг бўлмаган одамларга нисбатан бир хил мезонлар» ҳамда «турли одамларга тенгсиз ўлчов» сифатида ҳуқуқ тўғрисидаги ақидалари фақат биринчи қисми бўйича тасдиғини топди, холос. Ижтимоий мулк асосида вужудга келадиган муносабатлар инсон манфаатларининг ялпи текисчилигига айланиб, уларни ҳуқуқий қоидалар воситасида тартибга солиш мумкин бўлмай қолади. Бундай шароитларда ҳуқуқ ўзининг қутбий зиддига айланади. У шахснинг индивидуал манфаатларини қондириш йўлидаги ғовга айланади. Муҳими шундаки, мамлакатимиз мустақилликни қўлга киритгач, аввалambор, бизда айнан мана шу каби ҳалокатли хатолардан, шу билан бирга, умуман тоталитаризмнинг мудҳиш асоратидан тезроқ қутулиш истаги кучли бўлганлиги ўзининг ҳаётий исботини топди. Биринчи навбатда, мустақил давлатимиз ўз фуқаролари манфаатлари устунлигини қонуний равишда мустаҳкамлаш ва кафолатлашни мақсад қилиб қўйди. Шунга кўра Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг тегишли моддаларида

[1] *К.Маркс ва Ф.Энгельс.* Танланган асарлар. 1-том. Т., 1980. 120-бет.

ҳар бир инсон, унинг ҳаёти, эрки, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа ҳуқуқ ҳамда эркинликлари муқаддаслиги, давлат ҳимоясида эканлиги ўз ифодасини топди. Айниқса давлатнинг жамият ва фуқаролар олдидаги масъулиятининг мавжудлиги демократик ҳуқуқий давлатнинг муҳим белгиларидандир.

Қисқаси, ҳуқуқ, агар жамиятнинг объектив эҳтиёжларини ифодалайдиган бўлса, у ҳолда ишлаб чиқариш билан истеъмол ўртасидаги муносабатларнинг холис тартибга солувчисига айланади. Маданиятга эришган дунёда унинг ахлоқий асослари ижтимоий муносабатлар иштирокчиларининг рухсат этилган ва тақиқланган хулқ-атворлари доирасида мазкур эҳтиёжлар ҳисобга олинади ва амалга оширилади.

Бугунги кунда инсоният ўз тараққиётида кенг кўламли (глобал) эврилишлар зарурати палласида турибди: у тинчлик ва барқарорлик, ҳамкорлик, адолат, хайрихоҳлик ва эркинлик шароитларида яшашга ўрганиши лозим. Шу боис эндиликда ҳуқуқ маданиятнинг норматив ҳодисаси сифатида кишиларнинг эркин ижтимоий ижодкорлигига мос келадиган янги қиёфа, янги мазмун касб этиши даркор. Ҳозирги вақтда ҳуқуқий ривожланишда эркинликка алоҳида урғу берилмоқда.

Қонун ва қонунчилик инсоният тараққиётининг муайян босқичида вужудга келганлигини эслайлик. Қонун пайдо бўлиши билан ҳуқуқ ижтимоий муносабатларни тартибга сола бошлайди, уларга сиртдан туртки бергандек, юқоридан мақсадлар юклагандек бўлади. Оқил, узоқни кўра оладиган қонун чиқарувчи томонидан ишлаб чиқилган топшириқлар, талаблар ва бошқа таркибий қисмлар ҳуқуқни бойитиб, унинг самарадорлигини ошириб борди. Ҳуқуқнинг амал қилишида жамиятга, ижтимоий муносабатлар ва тузумларга таъсир ўтказишнинг механик, тазйиқий табиати аниқ намоён бўла бошлади. Ҳуқуқни одамлар ижтимоий ижодкорлиги ва шахс эркинлигининг жилови сифатида тушуна бошлади.

Ҳуқуқнинг ҳозирги ҳолати бугунги кунда кўпчиликни қониқтирмайди. «Ҳуқуқ қандай бўлиши керак?» деган саволга кўпдан-кўп жавоблар мавжуд. Лекин, одатда, улар ҳуқуқий позивитизм талабларидан келиб чиқмайди. Ғарбдаги айрим олимларнинг фикрича, истиқбол жамиятни туб ўзгаришларга олиб келади, шунинг учун давлатнинг анъанавий шакллари қуёши ботиши муқаррар, бу эса ҳуқуқнинг ҳам тубдан ўзгаришига олиб келиши аниқ.

О.Тоффлернинг таъкидлашича, «Қонунийликнинг олтин асри», ортда қолди, у тарвақайлаган мураккаб жамиятнинг пайдо бўлиш

даврига тўғри келди. Бугун эса қонунчилик – майда-чуйдалар уюми бўлиб, унинг орасида энг муҳимлари йўқолиб кетган. У доимий равишда ҳаёт маромидан ортда қолади, ижтимоий амалиёт янгиликларини акс эттиришга қодир бўлмайди. «Қонунлар чакалакзори» тобора қалинлашиб, ундан ўтиш қийинлашиб бормоқда[1].

Ушбу институтлар ўрнига нималар келади-ю, янги ахборотларга бой жамиятда ҳуқуқий тартибга солиш қандай амалга оширилади? Тоффлер буларни қуйидагича тасаввур этади. Яъни: ҳар қандай қарор айнан шу ҳодисага тааллуқли бўлади. Вазиятнинг ўзи такрорланмаганидек, бу қарор ҳам шу қадар бетакрордир. Қарорлар қабул қилишнинг бундай тизимини у ***адхократия*** деб атайди. Бунда у ахборотлар жамиятида юридик ҳаёт тарзини айнан шу адхократия белгилаб беради, деган фикрни илгари суради. Эркин битимлар ва шартномалар гуруҳлараро муносабатлар асоси бўлиб қолади, профессионал ҳуқуқшунослар йўқолиб кетади, суд ишларини юритишнинг ҳаваскорлик шакллари, низоларни бартараф этишда ҳакамлик, воситачилик ва ҳоказолар юзага келади.

Келажакни олдиндан айтиб бериш, албатта, қийин. Лекин шу ўринда О.Тоффлер ўз қарашларида ҳуқуқнинг мазмун-моҳиятига эмас, балки расмий-юридик (ҳуқуқ кимлар томонидан ва қандай яратилиши) масалаларига урғу берганлигига эътиборингизни тортишни истардик. Бинобарин, у келажак ҳуқуқининг мазмуни ва сифати масалаларига жавоб бермайди.

XX асрнинг мутафаккирларидан бўлган А.Швейцер ҳар қандай ҳуқуқнинг асоси ҳисобланувчи тўғри фикр охир оқибатда ақл билан билиб бўлмайдиган ҳолатга келишини ва унинг олдида тўхтаб қолишини таъкидлаганди. Унинг фикрича, ҳуқуқшунослар ҳуқуқнинг жонли, тўғридан-тўғри маъносини тасаввур эта олмайдилар, улар фақат соф техник ҳуқуқ билангина кифояланадилар. «Онгни рад этиш, бемаънилаштириш ва ахлоқан бузилиш вақти келди, – деб ёзган эди олим. – Биз ҳуқуқ мавжуд бўлмаган даврда яшаяпмиз. Парламентлар енгилтаклик билан ҳуқуққа зид қонунларни тўқиб чиқаради, давлатлар ҳуқуқни озгина бўлса ҳам ҳис этиш туйғусини одамларда асраб қолишга заррача уринмай, фуқаролар билан муомалани амал-тақал қилади»[1].

Швейцер инсон моҳияти ҳақидаги маълумотлар, асосий табиий ҳуқуқлар, унинг ўзи чуқур маъноли «иззат-икром» сўзи билан ифо-

[1] Қаранг: *Toffler O.* The suture of haw and Order. P. 13-23.

[1] *Швейцер А.* Благоговение перед жизнью. М., 1992, 94-бет.

даланадиган инсон ҳаётига муносабатни ҳуқуқни қайта тиклашнинг асоси деб ҳисобларди. Унинг таъбирича: «Ҳуқуқшунослар ҳуқуқ ва ҳуқуқий онгнинг таназзулига йўл қўйишди. Лекин бунда уларни айблаб бўлмайди. Шунчаки улар яшаган давр тафаккурида ҳуқуқнинг жонли тушунчаси нималарга асосланиши кераклиги ҳақидаги тасаввурнинг ўзи йўқ эди. Ҳуқуқ дунёқарашнинг йўқлиги қурбони бўлди. Фақат янгича дунёқараш заминидагина у яна қайта дунёга келиши мумкин. У барча жонли мавжудотларга муносабатларимиз тўғрисидаги бизнинг алланечук асосий тасаввуримиздан – ҳеч қачон қуриб битмайдиган ва ҳеч қачон ифлосланмайдиган чашмадан келиб чиқмоғи лозим. ***Ҳаётга чуқур иззат-икром билан қараш шундай чашмадир»[1].***

Бундан чиқди, ҳуқуқни истиқболда қайта тиклаш учун метафизик, иррационал (ақл бовар қилмайдиган) ёки ҳатто мистик билим, космизм ғоялари билан суқорилган жонли дунёқараш керак бўлиши табиий. ***Бироқ буларнинг ҳаммаси ижобий билимнинг ўрнига эмас, у билан биргаликда керак бўлади.*** Лекин ижобий билимнинг фойдалилиги ҳақидаги бу нуқтаи назарни ҳамма ҳам ёқлайвермайди.

Масалан, П.Сорокин айнан метафизик қадриятларга мурожаат қилишни ҳуқуқ ва ҳуқуқий онгни ҳозирги инқироздан олиб чиқишнинг табиий йўли деган фикрда эди. Унинг қайд этишича, бизнинг даврimizда қадрият сифатида ҳис-туйғуга бахт, завқ-шавқ, фойдалилик, бадастирлик сари йўналтирилган «ҳиссий» ҳуқуқий нормаларнинг мисли кўрилмаган таназзули бошланди. Қадимги дунёда эса, у ***идеационал*** деб юритувчи, яъни Худо билан – Ҳокими мутлақ билан, илоҳий мўъжизавий ғайриҳиссий дунё билан бирлашишга йўналтирилган ҳуқуқ тизимлари устун турарди. Эндиликда булар барҳам топган. Ҳиссий жамият кишисининг фожиаси ҳам ана шундан келиб чиқади. «Ахлоқ ва ҳуқуқ инсонни барча илоҳий, ҳиссий туйғулардан маҳрум этаркан, уни ҳеч қандай муқаддасликка, вужудга эга бўлмаган электрон-протон мажмуи ва ғайриихтиёрий механизм даражасигача тубанлаштирди»[2].

Дарҳақиқат, инсониятга мутлақо янги, қадрият сифатидаги юридик дунёқараш жуда зарур. Лекин бундай дунёқараш, бизнинг назаримизда, П.Сорокин ўйлаганидек, соф идеационал бўла олмайди. Қолаверса, бизнингча, унда ҳозиргача яхши қовуша олмай келган

[1] *Швейцер А.* Благование перед жизнью, 90-бет.

[2] *Сорокин П.* Человек. Цивилизация. Обшество. М., 1992, 503-бет.

эмпирик асослар ҳам, метафизик ҳақиқатлар ҳам ўз ифодасини топади.

Ноосфера ҳақидаги таълимот универсал ҳуқуқий онгнинг илмий ва фалсафий асоси бўлиб қолса, ажаб эмас. Бу таълимотни ишлаб чиқишга файласуф Т.Шарден ҳамда табиатшунос В.Бернадский катта ҳисса қўшишган. Ушбу таълимот инсонпарварлик ғоялари билан суғорилган, эркин фикрловчи инсон манфаатлари йўлида биосферани ўзгартиришга қаратилган инсоният ақл кучини, ўтмишда содир бўлганидек, жонли мавжудотни йўқ қилишга ва топташга сарфлашга йўл қўйиб бўлмайди. Бу куч инсонга ва атроф муҳитга, Ер юзига, фазога нисбатан адолатли, хайрли муносабатда бўлиши даркор. ***Ноосфера – бу илмий тафаккур орқали кишилар ўртасидаги, табиат билан жамият, жонли ва жонсиз мавжудотлар, дунёнинг онгли ва онгсиз кучлари ўртасидаги уйғун ҳолда тубдан ислоҳ қилинган муносабатлардир.***

Умуман олганда, ҳуқуқнинг янгича ёндашувлар асосида, миллий ва умуминсоний қадриятлар негизида ёритилиши мамлакатимизда олиб борилаётган демократик ҳуқуқий ислоҳотлар, ўзгаришларнинг яққол самарасидир. Бинобарин, ҳуқуқ тушунчаси, моҳияти ва ижтимоий вазифаси таҳлили ҳуқуқ фақат инсонгагина дахлдор ҳодиса эканлигини кўрсатади. Шу нуқтаи назардан инсон ҳуқуқлари энг олий қадрият, айни чоғда бетакрор ижтимоий воқелик саналади. Инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, ор-номуси, шаъни, қадр-қиммати, обрў-эътибори, дахлсизлиги, хавфсизлигини таъминлаш, сақлаш ҳуқуқнинг энг муқаддас ва энг шарафли вазифасидир. Шу каби ёндашувлардан келиб чиқиб айтганда, инсон ҳуқуқлари ҳуқуқшунослик (юриспруденция)нинг, ҳуқуқ фанининг, қолаверса, ҳуқуқ ва давлат умумий назариясининг бошланғич нуқтаси ҳисобланади.

Шу ўринда яна бир масалага диққатни жалб этишни истардик. Ислом динида ҳуқуқ тушунчаси қандай маъно касб этади? Чунончи, М.Ходурий исломга мувофиқ инсоннинг «шахсий хавфсизлик ҳуқуқи», «шахсий обрўни ҳурмат қилиш», «тенглик», «адолат», «биродарлик»[1] каби ўзига хос бешта «ҳуқуқ»ини санаб ўтади. Ҳуқуқ бу ўринда тақво (адолат) сифатида тушунилади. Шу сабабли у «исломда инсон ҳуқуқлари – ...Аллоҳнинг марҳамати бўлиб, ҳокимият Яратганнинг инон-ихтиёрида» эканлигини ҳақли равишда эътироф этади. Шунинг ўзиёқ Ходурий изланишлари исломий идрок сифатида

[1] Khaddury M. Human Rights in Islam // The Annals 243:77-81 // Alston Ph. (ed.) Human Rights Law. N.Y. 1996.

бу муаммолар мажмуини тушуниш инсон ҳуқуқларининг расмий концепциясидан фарқ қилишини кўрсатади.

Хуллас, ҳуқуқни эркинлик, тенглик ва адолатнинг мезони, ўлчови сифатида эътироф этиш табиий ҳолга айланиб бормоқда. Айниқса, ҳуқуқ моҳиятини теранроқ англаган, идрок этган сари ҳуқуқнинг Аллоҳ иноятн, неъмати, Тангри эҳсони эканлигига янада чуқурроқ амин бўлмоқдамиз. Шу билан бирга, эркин, демократик ҳуқуқий давлатнинг ҳамда адолатли фуқаролик жамиятининг ўзига хос муҳим хусусиятларидан бири ҳам ҳуқуқнинг олий даражадаги ҳукмронлигидир, ҳуқуқий бошқарилишидир. Чунки ҳуқуқий давлатда ҳамма нарса, ҳар қандай масала адолатли қонунлар, ҳуқуқий меъёрлар асосида ҳал этилади. Шунинг учун ҳам ҳуқуқий давлат ҳуқуқий қонун асосида яшайдиган, ҳуқуқий қонун белгилаб берган чизиқдан ҳар қандай ҳолатда ҳам чиқмайдиган давлатдир. Умуман, ҳуқуқ масалаларини юридик фан нуқтаи назаридан чуқур ва изчил тадқиқ қила бориш, бир томондан, мамлакатимизда фуқаролик жамияти асосларини яратиш ва инсонпарвар демократик ҳуқуқий давлат қуришнинг кўп жиҳатдан самарали ва мукаммал бўлишини таъминласа, иккинчи томондан, ҳуқуқий билимли ва маданиятли, мустақиллигимизни ҳар доим астойдил асраб-авайловчи, ҳимояловчи фуқароларни, айниқса ёшларни камол топтириш имконини беради. Бу ҳол Ватанимиз юксалишига, унинг тараққиёт уфқлари янада ойдинлашишига хизмат қилувчи назарий-амалий янги фикр ва ғоялар юзага келишида муҳим аҳамият касб этиши шубҳасиз.

Дарҳақиқат, Ўзбекистон Республикаси инсонпарвар демократик ҳуқуқий давлат қуриш ва адолатли фуқаролик жамияти барпо этиш йўлидан дадил одимламоқда. Шунинг учун ҳам «Қонун устуворлигини таъминлаш, шахс, оила, жамият ва давлатнинг ҳуқуқ ва манфаатлари муҳофазасини кучайтириш, аҳолининг ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқий онгини ошириш, фуқароларни қонунга бўйсуниш ва ҳурмат руҳида тарбиялаш – бу ривожланган бозор иқтисодиётига асосланган чинакам демократик ҳуқуқий давлат ва эркин фуқаролик жамияти қуришнинг нафақат мақсади, балки унинг воситаси, энг муҳим шарти ҳисобланади»[1].

[1] *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. 10-том. «Ўзбекистон», 2002, 28-бет.

VIII. ҲУҚУҚИЙ ОНГ ВА ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТ

1. Ҳуқуқий онг: тушунчаси, таркибий қисмлари, турлари. Ҳуқуқий руҳият ва ҳуқуқий мафкура. 2. Ҳуқуқий тартибга солиш механизмида ҳуқуқий онгнинг аҳамияти. Ҳуқуқий нигилизм ва ҳуқуқий идеализм. 3. Ҳуқуқий маданият: тушунчаси, тузилиши ва даражалари. 4. Ҳуқуқийй тарбия – ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришнинг зарур шарти.

1. ҲУҚУҚИЙ ОНГ: ТУШУНЧАСИ, ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ, ТУРЛАРИ. ҲУҚУҚИЙ РУҲИЯТ ВА ҲУҚУҚИЙ МАФКУРА

Мустақиллик туфайли мамлакатимизда ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти барпо этилаётган ҳозирги шароитда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятга бўлган талаб тобора ортмоқда.

Ҳуқуқий онг, билим ва маданиятга эга бўлиш жинси, тили, ёши, ирқи, миллий мансублиги, эътиқоди, келиб чиқиши, хизмат тури, ижтимоий мавқеидан қатъи назар, ҳар бир Ўзбекистон фуқароси учун ғоят катта аҳамиятга эга. «Ҳар бир фуқаро, ҳар бир инсон ўз ҳақ-ҳуқуқини яхши билиши ва уни ҳимоя қила олиши зарур. **Одамларни ҳуқуқий маданият, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий билимлар билан қуроллантириш асосий вазифалардан** бири бўлиши шарт. Токи, жамиятнинг ҳар қайси аъзоси ўз ҳуқуқи, ўз бурчи ва масъулиятини пухта билмас экан, уни ҳаётий эҳтиёж сифатида англамас экан, бизнинг ислоҳот, янгиланиш ҳақидаги барча сўзларимиз, саъй-ҳаракатларимиз бесамар кетаверади»[1].

Бинобарин, ҳуқуқий онг ижтимоий онг шакли сифатида намоён бўлади. Зеро, аввалambор, «Одамнинг ижтимоий ҳаётни тушуниши, сезиши, унга муносабати унинг онггида юз беради. Сиёсий онг, ижтимоий онг иборалари ана шундан келиб чиққандир. Воқеликнинг киши миясида унинг бутун руҳий фаолиятини ўз ичига олган ва албатта, маълум мақсадга йўналган ҳолда акс этиши онгнинг зуҳуридир. Онг, шунингдек, кишининг руҳий, сиёсий, фалсафий нуқтаи назарлари, диний, бадиий қарашларининг ҳам мажмуи ҳисобланади. Ижтимоий онг деганда ана шулар назарда тутилади»[2].

---

[1] *Каримов И.А.* Адолат, Ватан ва халқ манфаати ҳар нарсадан улуғ. Т., «Ўзбекистон», 1998, 59-бет.

[2] *Иброҳимов А., Султонов Ҳ., Жўраев Н.* Ватан туйғуси. Т., «Ўзбекистон», 1996, 30-31-бетлар.

Айни пайтда ижтимоий онгнинг турли шакллари мавжуд бўлиб, одамлар улар ёрдамида атрофни ўраб турган табиатни, жамиятни ўрганадилар. Шу муносабат билан сиёсий, ахлоқий, эстетик, одоб, диний, ҳуқуқий онг шакллари ажратиб кўрсатилади.

Машҳур ҳуқуқшунос олим С.С.Алексеев ҳаётга позитив (ижобий) ҳуқуқни жорий қилган – кишилар ҳаётида етакчи мазмун касб этган ижтимоий тартибга солишнинг махсус тури бўлмиш қатъий талаб (императив)лар тўғрисидаги масалага мурожаат қиларкан, улар, умуман, ижтимоий онг, хусусан, ҳуқуқий онг маҳсули эканлигига ишора қилади ҳамда анчайин мураккаб муаммолардан бири эканлигини алоҳида уқтиради. У шундай ёзади: «Ахир инсон зоти пайдо бўлишининг илк даврлариданоқ табиий зарурат тақозосига кўра тартибга солиш кўринишлари (мононормалар, уларнинг ажралиб турадиган таркибий қисмлари – ибтидоий ахлоқ, диний ақидалар, тақиқлаш ва ман этишнинг бутун тизими) ибтидоий жамият шароитида кишиларнинг ҳамжамияти – уруғ, жамоа, жамоалар иттифоқи, жамоалараро муносабатларда бир меъёрдаги, тартибли ҳаётни таъминлашнинг тўлиқ уддасидан чиққан.

Шу тариқа инсон зоти цивилизация шароитига кирди, кишиларнинг ҳаёти нафақат шафқатсиз табиат зарурати ва ибтидоий жамиятнинг баъзи ижтимоий ташкилий унсурлари асосида, балки шахсий асосда (бунинг устига – вақт ўтиши билан янада кўпроқ) қурила бошлаган. Ҳаётнинг янги шароитлари самараси бўлган ва аксар кишиларнинг ўзлари яратган хусусий мулк, бозор иқтисодиёти, илмий-техник тараққиёт, сиёсий ҳокимият, маънавий ҳаёт институтлари сингари ижтимоий ҳодисалар негизида барпо этилмоқда. Бунда жамиятнинг мураккаб ва жўшқин ўзгаришларга бой тизим сифатида мавжуд бўлиши, ўз вазифасини бажариши ва ривожланишини таъминлаш индивидлар, уларнинг бирлашмаларининг мустақил ақлий фаолияти билан боғланган ва ибтидоий жамиятга нисбатан беқиёс даражада юқори, анчайин мураккаб (ва унча мустаҳкам бўлмаган) тартибдаги бир бутун организм эҳтиёжларидан келиб чиқадиган шароит назарда тутилмоқда»[1].

Ягона ижтимоий онг шаклларидан бири сифатида майдонга чиқаркан, ҳуқуқий онг нисбатан мустақил бўлиб, ижтимоий ҳаётнинг барча хилма-хил ҳуқуқий ҳодисаларини, яъни ҳуқуқий тизим,

[1] *Алексеев С. С.* Право на пороге нового тысячилетия. М., «Статут» 2000, 15-16-бетлар.

ҳуқуқий тартибга солиш, ҳуқуқ-тартибот ва ҳоказоларни акс эттиради.

Ҳуқуқий онгни мамлакат фуқароларининг ҳам амалдаги ҳуқуққа, юридик амалиётга, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари мажбуриятларига, ҳам орзу қилинган ҳуқуққа ва бошқа ҳуқуқий ҳодисаларга муносабатини ифодаловчи ҳуқуқий сезгилар, ғоялар, баҳолар, тасаввурлар тизими сифатида таърифлаш мумкин.

Шуни алоҳида қайд этиш жоизки, ҳуқуқий онгсиз ҳуқуқий ижодкорликни ҳам, ҳуқуқнинг ўзини ҳам тасаввур этиб бўлмайди. Албатта, бу фикрдан ҳуқуқий онг ҳуқуқни яратади деган маъно келиб чиқмайди. Ҳуқуқ ҳуқуқий онг томонидан эмас, балки ҳаётдаги муайян иқтисодий шарт-шароитлар негизида яратилади. Ҳуқуқий онг эса бу жараёнда фақат воситачи, янги ғоялар асоси вазифасини бажаради.

Албатта, амалдаги ҳуқуқ ҳуқуқий онгга ўз таъсирини кўрсатади. Зеро, бу ҳол фуқароларнинг ўз ҳуқуқлари ва мажбуриятлари ҳақидаги, ҳуқуқ-тартибот тўғрисидаги тасаввурларини шакллантиради. Айни пайтда ҳуқуқий онг ҳам жамият манфаатлари йўлида ҳуқуқни қўллаш тажрибасини белгилаб бераркан, амалдаги ҳуқуққа таъсир кўрсатади, давлатнинг **норма** яратиш фаолиятини тақозо этади.

Шу маънода тўла асос билан айтиш мумкинки, ҳуқуқий онг ҳуқуқдан «олдин» ҳам бўлган, ундан «кейин» ҳам бўлади, қолаверса, у билан бир вақтда ҳам амал қилади. Аслида ҳуқуқий онг, ***биринчидан,*** ҳуқуқнинг жамият эҳтиёжларини ифодаловчи манбаидир, ***иккинчидан,*** ҳуқуқни ҳаётга жорий этишнинг зарур омилларидан биридир, ***учинчидан,*** бизнинг хулқ-атворимиз ҳуқуқ нормаларига қай даражада мос келишини тушуниб олишимизга кўмаклашади, баҳолаш воситаси сифатида хизмат қилади. Бундан ташқари, айнан ҳуқуқий онг орқали ва унинг шарофати билан, деб таъкидлаганди Гегель, қонун чиқарувчи «ўз даврининг руҳини пайқаб олади» ва уни ҳуқуқий ҳужжатларда акс эттиради.

Шунинг учун ҳам ҳуқуқий онг – бирмунча мустақил ҳодиса бўлиб, уни ҳуқуқ назариясининг алоҳида объекти сифатида ўрганиш керак бўлади. Айнан ҳуқуқий онг орқали ҳуқуқ назарияси ҳуқуқнинг моҳияти, унинг келиб чиқиши, муайян цивилизация доирасида ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишнинг ўзига хос хусусияти, ҳуқуқий хулқ-атворнинг бузилиши, жиноятчилик ва

бошқа ижтимоий хавфли иллатларнинг манбалари ва сабаблари каби оламшумул муаммоларни ўрганади, таҳлилу тадқиқ этади.

Яна шуни ҳам таъкидлаш лозимки, ҳуқуқий онг ҳар бир халқнинг маданияти, ҳаёт тарзининг таркибий қисми сифатида ҳуқуқнинг маънавий моҳиятини энг тўла ва ҳар томонлама акс эттиради. Зеро, цивилизациянинг турли кўринишларида, хилма-хил маданий-тарихий ҳамжамиятларда хулқ-атвор нормалари, зарурат ҳақида, у ёки бу вазиятларни тартибга солиш усуллари ва бошқалар тўғрисида хилма-хил, кўпинча ўзаро жиддий фарқланувчи тасаввурлар мавжуд бўлади.

Айтайлик, мустақиллик йиллари «одамлар ҳаётида ҳам, дунёқарашида ҳам, юртимиз тарихида ҳам туб бурилишлар даври бўлди. Жамият бутунлай янги қиёфа, янги мазмун касб этди. Одамларнинг турмуш тарзи ўзгарди. Янгича яшаш тарзи эса бевосита онг ва тафаккуримизнинг ўзгаришига, ҳаётга янгича қарашга замин яратди.

Тарихан жуда қисқа фурсатда бир неча ўн йилликларда қилинадиган ишлар амалга оширилди. Бу бевосита ўтиш даврининг ўзига хос эҳтиёжи, туб ислоҳотларнинг мазмун-моҳиятидан келиб чиққан зарурат сифатида дунёга келдики, одамлар беихтиёр бутун имкониятларини ишга солган ҳолда, ҳаёт шаклини ўзгартиришга киришдилар.

Мустамлакачилик асоратида бўлган ўзбек халқининг мустақилликка эришуви чиндан ҳам тарихий воқеадир. Айни пайтда у қалбларимизда биқиниб ётган, бироқ айтиш қийин бўлган орзу ва армон эди. Ана шу армонларнинг амалга оширилиши, умидларнинг рўёби сифатида қўлга киритилган истиқлол энг олий қадрият сифатида кўтарилмоқда. Эндиликда бу халқни истиқлол, озодлик ва ҳуррият йўлидан қайтариб бўлмайди.

Баркамол, мустаҳкам мамлакатни маънавий комил инсонлар жамиятигина ярата олиши мумкин. Шунинг учун ҳам жамиятимиз тараққиётининг ҳозирги босқичи кун тартибида маънавий-ахлоқий комил инсонни тарбиялаб етиштириш вазифаси бош масалалардан бири бўлиб қолмоқда»[1].

Бу ўринда гап ижтимоий тартибга солишнинг этник-ҳуқуқий қонуниятлари ҳақида бормоқда. Ушбу қонуниятларни фақат ҳуқуқий онгга ўз ривожининг муайян ички мантиғига эга бўлган фавқулодда ҳодиса сифатида қараш орқалигина очиб бериш мум-

[1] *Азизхўжаев А.* Давлатчилик ва маънавият. Т., «Шарқ» 1997, 97-98-бетлар.

кин. Бу мантиқ давлат ҳокимиятининг буйруқлари ва иқтисодий қарорлар билан эмас, балки энг аввало, ***маданият томонидан тўпланган халқаро ва миллий ҳуқуқнинг маънавий, тафаккурий қуввати билан белгиланади.***

Шу нуқтаи назардан олиб қараганда, ҳуқуқий онг – бу инсон ўзини қуршаб турган ҳуқуқий оламни ўрганиш, англаш қобилияти сифатида тушуниладиган онг шаклларидан биридир. Моддий оламнинг предмет ва ҳодисаларидан фарқли ўлароқ, онг натижалари бир қатор хусусиятларидан айрилган ўзига хос ажиб кўринишдаги тафаккур ифодаси саналади. Билимлар ўзига хос шаклларда: ***сезги, тасаввур, тушунча, категория, объектив қонуният ва назариялар тўғрисидаги мулоҳазалар*** сифатида мавжуд бўлади.

Шундай қилиб, онг инсоннинг ўзини қуршаб турган оламни инъикос этиш (билиш) шаклини, шунингдек, инсоннинг муайян ижтимоий ва табиий ҳодисалар, жараёнларни ўзгартириш, такомиллаштириш, янги моддий ва маънавий бойликларни яратиш бўйича ушбу дунёга нисбатан турли шаклдаги баҳолаш ва таклифлар кўринишида муносабат билдиришини ўзида акс эттиради.

Ҳуқуқий онг ижтимоий онг турларидан бири бўлиб, тўлиқ унинг хусусиятларига эга. Ҳуқуқий онг ҳуқуқ тузилишини, унинг бошқа ижтимоий ҳодисалар билан, шу жумладан: қонунчилик ва ундаги ҳуқуқий нормалар; юридик амалиёт, яъни норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тайёрлаш ва қабул қилиш бўйича ваколатли давлат органлари фаолияти, муайян ҳуқуқий муносабатларда ҳуқуқий нормаларни амалга ошириш бўйича давлат идоралари, фуқаролар ва бошқа шахсларнинг фаолияти, қонунни бузишга қарши курашиш бўйича давлат ва жамият фаолияти кабилар билан турли алоқа ва муносабатларни ифода этади. Бундан ташқари, онг ҳуқуқнинг ижтимоий ҳодиса сифатида вужудга келиш ва ривожланиш тарихини, унинг тараққий этиш жараёнида босиб ўтган босқичларини гавдалантиради[1].

Ҳуқуқий онгнинг социологик жиҳати икки даражага – одатий ва назарий ***(ҳуқуқий руҳият ва ҳуқуқий мафкура)*** даражаларга эга.

Ҳуқуқий руҳият жамиятдаги мавжуд ҳуқуқий муҳитнинг бевосита таъсири остида вужудга келади ва ҳуқуқий онгнинг биринчи, бошланғич поғонаси ҳисобланади. Ҳуқуқий онгнинг айнан шу да-

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Социология права. М., «Юстицинформ», 2004, 80-82-бетлар.

ражасидан ҳуқуқий реалликни англаш, у билан дастлабки танишув бошланади.

Жумладан, янги қонуннинг қабул қилиниши ёки эскисининг бекор қилиниши муносабати билан қувониш ёхуд дилсиёҳлик, юридик нормаларни қўллаш тажрибасидан, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг ҳаракатларидан кўнгил тўлиши ёки норозилик, юридик тақиқларнинг бузилишига муросасиз ёхуд лоқайд муносабат – буларнинг ҳаммаси ҳуқуқий ҳиссиётлар (эҳтиросла р) бўлиб, улар жамланиб, ижтимоий онгда ҳуқуқий руҳият муҳитини ташкил этади.

Лекин ҳуқуқий руҳият ҳаётнинг одатий даражаси ифодаси сифатида ҳуқуқий онг таркибида иккинчи даражали аҳамиятга эга бўлар экан-да, деган хаёлга бориш ноўриндир. Зеро, ҳуқуқий руҳият – юридик унсур иштирокида юзага келадиган барча ижтимоий муносабатлар учун муайян даражада хос бўлган ҳуқуқни англашнинг энг оммавий шаклидир.

Айнан шундай ҳолатда ҳуқуқ ўзининг ижтимоий моҳиятини – инсонпарварлик, адолат, субъектларнинг расмий тенглиги ва ҳоказоларни намоён этади. Ҳуқуқнинг бу тавсифлари инсон ҳиссиётлари ва баҳоларини ифодалайди. Бинобарин, улар қонунларда қанчалик ўз ифодасини топиши, одамларнинг руҳий кайфиятларига қай даражада мос келишига қараб амалдаги қонунлар, бутун ҳуқуқни қўллаш тажрибаси самардорлиги белгиланади.

Айни пайтда ҳуқуқий руҳият ҳуқуқий таъсирнинг кўпинча пинҳоний, энг чуқур, бевосита идрок этиш қийин бўлган соҳасидир. Шунинг учун ҳам у кўп ҳолларда ҳуқуққа, қонунларга нисбатан шундай жавоб ҳаракатини тақозо этадики, бу билан бирон-бир қонун чиқариш дастурининг муваффақиятини белгилаб беради ёхуд унинг инқирозига сабабчи бўла олади. Давлатнинг ҳуқуқий сиёсатида аҳолининг юридик руҳиятини инкор этиш кўплаб давлат тадбирларининг барбод бўлиши билан тугаганлигини кўрсатувчи далиллар мавжуд.

Бундан ташқари, таркибий жиҳатдан ғоят мураккаб бўлган юридик руҳият беихтиёр, англашмаган хатти-ҳаракатларнинг каттагина соҳасини – ***руҳий ҳодисалар ва жараёнларнинг бутун бир оламини*** ўз ичига оладики, улар таъсирини субъект ўйлаб ҳам ўтирмайди.

Ҳуқуқий руҳиятнинг бир кўриниши сифатида англанмаган ҳаракат воқеликни билишнинг ички ҳиссиёт, руҳий жазава, ижтимоий асабийлашув (саросима) каби шаклларида, шунингдек, сабаблари инсон томонидан идрок этилмайдиган интилишлар, хатти-ҳаракатлар ва мақсадларда ўз аксини топади.

Демак, ҳуқуқий руҳият – ижтимоий онгнинг ҳуқуқий тартибга солиш учун муҳим аҳамиятга эга бўлган соҳасидир. Ҳуқуқ назариётчилари ҳам, шунингдек, тармоқ юридик фанлари мутахассислари ҳам уни ўрганиш билан доимий шуғулланиб келадилар.

Ҳуқуқий руҳиятдан ташқари, ҳуқуқий онг таркибига ***ҳуқуқий мафкура*** ҳам киради. У оламни руҳий идрок этишдан фарқли ўлароқ, воқеликни илмий-назарий ифодалаш ва ўзлаштириш даражасига мос келади.

Ҳуқуқий мафкура бир сафга тизилган илмий қоидалар, ғоялар, назариялар ва таълимотлар қатори бўлиб, улар биргаликда ҳуқуқий тизимнинг ривожланиш ҳолатини акс эттиради.

Агар негизида кишиларнинг руҳий кечинмалари ётадиган ҳуқуқий руҳиятга таққослайдиган бўлсак, мафкура ундан яхлит ижтимоий тузилма сифатида ҳуқуқнинг мақсадга йўналтирилган илмий, фалсафий англаниши билан фарқ қилади.

Ҳуқуқий мафкура ҳуқуқни билиш даражаси ва табиатига кўра ҳуқуқий руҳиятдан анча юқори туради. Агар ҳуқуқий руҳият ҳуқуқий ҳодисаларнинг ташқи, кўпинча ҳиссий жиҳатини, муайян бир қисмини қайд этадиган бўлса, ҳуқуқий мафкура ҳуқуқнинг моҳиятини, ижтимоий мазмунини, табиатини очиб беришга, уни мукаммал маданий-тарихий ***фалсафа ва ақида*** кўринишида тақдим этишга интилади.

Шу жиҳатдан Гегелнинг ҳуқуқ фалсафаси, давлат ва ҳуқуқнинг табиий-ҳуқуқий, позитивистик, марксистик таълимотлари, бошқа кўпгина ҳуқуқий концепциялар ҳуқуқий мафкурага ёрқин мисол бўла олади.

Чунончи, одатда, бирон-бир сиёсий ташкилот ёки бирон-бир сиёсий мафкура – консерватив, либерал, марксистик, насронийлик каби ғоялар асосида тузилади.

Ўзбекистонда барқарор бозор иқтисодиётига асосланган ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этиш концепцияси ҳуқуқий мафкурага яққол мисол бўла олади. Бундай давлат ва жамият демократия, инсон ҳуқуқларини

таъминлаш, инсонпарвар ва адолатли ҳуқуқ-тартибот тўғрисидаги ҳам умуминсоний, ҳам миллий тасаввурларга мос келиши керак. Мазкур ҳолатда ҳуқуқий давлат таълимоти миллий давлатчилигимизни ривожлантиришнинг мафкуравий асоси бўлиб хизмат қилади.

Шуни қайд этиш лозимки, демократик ҳамда ижтимоий-маданий, тарихий асосланган давлат-ҳуқуқий мафкурага эга бўлиш – ҳар қандай жамият фаолиятининг ҳаётий муҳим шартидир. Шу маънода бизнинг жамиятимиз ҳам бундан мустасно бўла олмайди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов шу муносабат билан қуйидагиларни таъкидлаганди: ***«Олдимизда турган энг муҳим масала, бу – миллий истиқлол мафкурасини яратиш ва ҳаётимизда татбиқ этишдир.***

Миллий истиқлол мафкураси халқимизинг азалий анаъналарига, удумларига, тилига, дилига, руҳиятига асосланиб, келажакка ишонч, меҳр-оқибат, инсоф, сабр-тоқат, адолат, маърифат туйғуларини онггимизга сингдириши лозим»[1].

Шунинг учун Ўзбекистоннинг янги, демократик давлат-ҳуқуқий мафкурасига бўлган ижтимоий эҳтиёж ортиб бормоқда. Бу мафкуранинг диктаторликка, уни давлат мафкураси сифатида ягона тўғри мафкура деб эътироф этишни талаб қилишга ҳеч қандай алоқаси йўқ. Ижтимоий онгда бундай мафкурани тиклашнинг тамойиллари ва омиллари ўтмиш тажрибасидан тубдан фарқ қилиши керак. Бунда муаммонинг моҳияти мафкура билан яшаш керакми ёки йўқми, деган масалада эмас. Зеро, ҳар қандай ҳолатда ҳам қандайдир мафкура бўлади. Ҳамма гап, аввалambор, Ўзбекистон учун, унинг моҳияти, руҳи, тараққиёт истиқболлари учун қайси мафкура энг кўп даражада маъқуллигидадир.

Сиёсий-ҳуқуқий мафкурасиз ҳозирги замон юксак маданиятли жамиятини тасаввур этиб бўлмайди. АҚШ Конституцияси, ГФР Конституцияси, Франциянинг 1789 йилдаги Инсон ва фуқаро ҳуқуқлари декларацияси юксак ғоявий-мафкуравий ҳужжатларга ёрқин мисол бўла олади. Улар Ғарб мамлакатлари демократик ва ҳуқуқий тизимларининг мафкуравий асоси бўлиб хизмат қилади.

Айниқса, ўтиш даврида Ўзбекистон учун ҳуқуқий мафкура муҳим аҳамият касб этади. Миллий ҳуқуқий мафкура инсонга, иж-

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. 1-том Т., «Ўзбекистон», 1996, 203-бет.

тимоий қатламларга, партияларга янги сиёсий вазиятда тўғри йўналиш олишга ёрдам беради. Амалдаги қонун ҳужжатларининг ҳар қандай, ҳатто энг батафсил тарғиботи ҳам унинг ўрнини боса олмайди. Аниқ ва яхлит дастурлар, шиорлар, режалар, ваъдалардан фарқли ўлароқ, ҳуқуқий мафкура узоқ муддатли жараёнларга, хулқ-атвор нормаларига таянади ва шу асосда у авлодларни бирлаштириш, улар фаолияти мазмун-моҳиятини ижтимоий, яратувчилик мақсадларига жамлаш қобилиятига эга бўлади.

Айни пайтда шуни ҳам унутмасликк лозимки, тегишли мафкуранинг шаклланиши ҳуқуқий давлат ривожланишининг муҳим аҳамиятга эга омилидир. Зотан, алал-оқибат ҳуқуқий давлат мафкураси одамлар онгги орқали муқобил ҳуқуқий маданиятни шакллантириб, ҳуқуқий давлат назариясини ривожлантиради, умуман эса кишилар руҳиятида тегишли тамойиллар қарор топиши учун интеллектуал муҳит яратади. Шундай қилиб, ҳуқуқий давлат мафкураси сиёсий-ҳуқуқий жараённинг барча иштирокчиларининг умумий саъй-ҳаракатлари орқали шакллантирилади. Унинг назарий тарғибот қисми ижтимоий фанлар соҳалари олимлари ва сиёсатшунослар томонидан, ҳуқуқий асослари қонуншунослар ва нормаларни ишлаб чиқишнинг бошқа субъектлари томонидан шакллантирилади[1].

Моҳият-эътибори билан миллий ҳуқуқий таълимот – жамият ҳуқуқий онгги юксак даражасининг кўрсаткичидир. У Ўзбекистоннинг жаҳон халқлари маърифийлашган оиласига кириб, унда маънавий ва тарихий салоҳиятига мутаносиб равишда муносиб ўрин эгаллашига ёрдам берувчи энг муҳим ҳуқуқий қадриятларни ифодалайди. Бинобарин, профессор А.Азизхўжаев ҳақли равишда эътироф этганидек: «Вақт Ўзбекистон тутган сиёсий йўл нақадар тўғри ва асосли эканлигини кўрсатди. Бунга давлатимизнинг жаҳон майдонида обрўси тобора ошиб бораётганлиги, сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий барқарорликнинг тўла таъмин этилганлиги яққол мисол бўла олади. Бугунги кунда Ўзбекистоннинг ҳуқуқий демократик давлатни вужудга келтириш, бозор иқтисодиётига ўтиш борасидаги тажрибасига жаҳон жамоатчилиги ижобий баҳо бермоқда.

Гарчи умумий мақсадлар ва дунёвий муаммоларга муносабатларда барча мамлакатлар ва халқлар ҳамфикр бўлишса-да, алоҳида

[1] Қаранг: *Худоёров Б.* Ҳуқуқий мафкура – давлатимиз таянчи. «Халқ сўзи», 1998 йил 4 август.

давлатлар ва миллатлар тақдири ҳал бўлаётганда унинг ўз эҳтиёжлари ва миллий хусусиятларига суяниб иш тутиш керак бўлади»[1].

Шу маънода мустақил Ўзбекистон мафкураси миллий истиқлол мафкураси сифатида улкан салмоққа эга. Зотан, «Мустақиллик мафкураси – жамият аъзоларининг, ижтимоий гуруҳлар, сиёсий партиялар, жамоат ташкилотлари, миллатлар ва элатлар, оммавий ҳаракатлар, диний уюшмалар, ёшлар, хотин-қизлар, фахрийлар, тадбиркорлар ва бошқа ижтимоий субъектларнинг умумий манфаат ва муддаоларини ўзида акс эттирувчи ва мужассамлаштирувчи, унинг хатти-ҳаракатларини, фаолиятини, фикр-зикрини ягона бир мақсадга – мустақилликка эришиш ҳамда уни мустаҳкамлашга йўналтирувчи ғоялар ва билимлар мажмуи.

Мустақиллик мафкураси мустақилликка эришиш ва уни мустаҳкамлаш орқали жамият ривожланишини тезлаштирадиган муҳим омилларидан биридир»[2].

Мустақил Ўзбекистон мафкурасининг «миллий истиқлол мафкураси» деб аталишида жуда катта маъно-мазмун бор. Бу, энг аввало, унинг фақат ўзбеклар учунгина эмас, балки Ўзбекистондаги барча халқлар ва миллатларнинг умумий мақсад ва манфаатлари йўлида бир хилда, айирмачиликларсиз хизмат қилишини билдиради. Зеро, миллий истиқлол мафкураси жамият тараққиётининг муҳим омили, халқнинг истиқболини белгилайдиган қарашлар, ғоялар мажмуи сифатида мамлакат фуқароларини ўзга мамлакатларга тобе бўлмай эркин ва озод яшашга, ўзини ўзи идора этишга даъват этадиган ғоялар тизимидир.

Миллий истиқлол мафкурасининг ҳуқуқий мафкура билан ҳамоҳанг энг муҳим хусусиятлари қуйидаги омилларда яққолроқ намоён бўлади:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – миллий истиқлол мафкурасининг асосидир. Миллий истиқлол мафкурасининг яратилишида Асосий Қонунда белгиланган ғоялар, йўл-йўриқлар асос қилиб олинган. Шунинг учун ҳам унинг мазмун-моҳияти, тамойиллари, ғоялари, мақсад ва вазифалари Конституцияга ҳамоҳанг, тўла монанд, мос ва мувофиқдир.

[1] *Азизхўжаев А.* Давлатчилик ва маънавият. Т., «Шарқ», 1997, 18-19-бетлар.
[2] Мустақиллик. Изоҳли илмий-оммабоп луғат. Т., «Шарқ», 1998, 162-бет.

Конституция давлатнинг қиёфаси, юзи, обрў-эътибори ҳисобланади. Конституция – давлатни давлат, миллатни миллат сифатида дунёга танитувчи қомусдир.

Ўзбекистон Конституцияси ўзининг туб моҳияти, фалсафаси, ғояси, тамойиллари, мафкурасига кўра янги ҳуқуқий ҳужжатдир. «Шу билан бирга бу Конституция, умумий мазмунидан тортиб оддий бир бандига қадар, Хожа Аҳмад Яссавий бобомиз даврида, буюк Амир Темур замонида шаклланган миллий тафаккурни, муқаддас исломий қадриятларни ўзида акс эттиради. Шу кўҳна замин одамлари кўнглида устувор бўлган адолат, ҳақиқат, иймон, олижаноблик, бағрикенглик, мардлик, тантилик каби улуғ хислатлар бу муборак ҳужжатдан муносиб ўрин олган»[1].

Конституциямиздаги меҳр-оқибат, одамийлик, ўзга миллат ва элатларга нисбатан ҳурмат, илмга интилиш, ор-номус, иффат ва ҳаё, ватанпарварлик каби эзгу фазилатлар миллий истиқлол мафкурамизнинг мазмун-моҳияти, мағиз-мағизига чуқур сингдириб юборилган.

2. Миллий истиқлол мафкурасида синфийлик, яккапартиявийлик мафкурасига хос бўлган ҳукмронлик, зўравонликдан асар ҳам йўқ.

Зотан, кўппартиявийлик – фуқаролик жамиятининг ажралмас қисми. Жамиятда фаолият олиб бораётган турли ижтимоий-сиёсий гуруҳлар манфаатлари, мақсадлари, эҳтиёжлари ва ниятлари айнан кўппартиявийлик, шунингдек, бошқа жамоат ташкилотлари орқали яққол аниқлашга эришилади. Кўппартиявийлик принципини қонуний асосга қўйиш жамиятда барча сиёсий партиялар ва оқимлар вакиллари ўртасида мулоқотни ташкилий ва мунтазам равишда олиб бориш, сиёсий фаолиятнинг асосий демократик нормалари бўйича консенсусга эришиш ҳамда бу доирани кенгайтириш, сиёсий экстремизмни бартараф этиш имконини беради. Кўппартиявийликнинг бирон-бир партия ёки гуруҳ томонидан сиёсий ҳокимиятнинг монополия қилиб олинишига тўсқинлик қилиш функциясини ҳам унутмаслик даркор.

Одамларнинг сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий турмуш шаклини танлаш эркинлигини кафолатлаш шартларидан бири – «чинакам демократиянинг зарур ва қонуний таркиби сифатида кўппартиявийликни амалда шакллантириш»дир, «ҳокимиятни зўравонлик билан ўзгартиришни мақсад қилиб қўйган, республиканинг давлат мус-

[1] *Каримов И.А.* Биздан озод ва обод Ватан қолсин. 2-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 93-94-бетлар.

тақиллигига, ҳудудий яхлитлиги ва хавфсизлигига қарши чиқадиган, миллий ва диний адолатни авж олдирадиган, конституциявий тузумга, халқнинг демократик эркинликлари ва маънавий негизларига тажовуз қиладиган партиялар ва жамоат ҳаракатлари қонундан ташқари бўлиши керак»[1].

Кўппартиявийлик асло сиёсий фаолият кафолати эмас, балки сиёсий рақобат учун зарур бўлган дастлабки шарт-шароитни яратиб беради. Аммо кўппартиявийликни фақат жамиятда бир партия ўрнига бир нечта партия юзага келган вазият деб ҳисоблаш тўғри бўлмайди. Партиялар бир нечта ва ҳатто, кўп бўлиши ҳам мумкин. Бироқ уларнинг сиёсий жараёндаги ҳақиқий иштироки фақат рамзий бўлса, миқдорий таркиби ва ташкилий тузилиши ихчам, фақат хўжакўрсингагина бўлса, жамиятда кўппартиявийлик ва айниқса, сиёсий рақобат мавжудлиги тўғрисида умуман гапирмаса ҳам бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясига биноан, сиёсий партиялар ўз аъзоларининг сиёсий иродасини ифодалаб, давлат ҳокимияти ва бошқарув идораларини тузишда иштирок этувчи, шунингдек, ҳокимият органларига демократик асосда, яъни қонуний тарзда сайланган вакиллари орқали давлат ҳокимиятини амалга оширишни мақсад қилиб қўювчи жамоат бирлашмаси ҳисобланади (60-модданинг 1-қисми).

3. Миллий истиқлол мафкураси ўзининг мазмун-моҳияти, туб мақсад ва вазифаларига кўра зулм ва зўравонликка, ғирромлик ва сохтакорликка, ғайриинсоний, ғайримиллий ғояларга асосланган, шу сабабли ҳам ҳалокатга учраган коммунистик мафкурадан ер билан осмонча фарқ қилади. Улар табиатан, моҳиятан тубдан қарама-қаршидир. «Шўро даврининг мафкураси, коммунистик дунёқараш, агарки, аслини суриштирсангиз, моҳият-эътиборига кўра, бизнинг турмуш тарзимизга, халқимизнинг табиатига тамоман бегона эди. Шунга қарамасдан кишиларнинг онггига мажбуран сингдирилган бу сохта таълимотнинг салбий таъсири ҳануз сезилиб туради. Афсуски, биз бу сарқитлардан ҳали буткул халос бўла олганимиз йўқ»[2].

4. Миллий истиқлол мафкурамизда жамиятимиздаги барча кучлар, ҳаракатлар, жамоат ташкилотлари, ижтимоий гуруҳлар, аҳоли

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли. Т., «Ўзбекистон», 1992, 18-бет.

[2] *Каримов И.А.* Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. 7-том. Т., «Ўзбекистон», 1999, 89-бет.

турли қатламлари, миллатлар ва элатлар, сиёсий партияларнинг ўй-фикрлари, орзу-умидлари, манфаатлари ўз ифодасини топган. Конституциямизнинг 12-моддасида мустаҳкамлаб қўйилганидек, «Ўзбекистон Республикасида ижтимоий ҳаёт сиёсий институтлар, мафкуралар ва фикрларнинг хилма-хиллиги асосида ривожланади.

Ҳеч қайси мафкура давлат мафкураси сифатида ўрнатилиши мумкин эмас».

5. Миллий истиқлол мафкурасининг мазмунини очиб берадиган, инсонпарварлик моҳиятини тўла ифодалайдиган, унинг мустабид тузум давридаги мафкурадан тубдан фарқлайдиган муҳим жиҳатларидан яна бири фикрлар хилма-хиллигига асосланганлигидадир. Фикрлар хилма-хиллиги ҳеч қачон жамият тараққиётига салбий таъсир кўрсатган эмас. Фикрлар ранг-баранглиги ҳар доим янгидан-янги ғояларни келтириб чиқарган ва бойитган. Турли фикрлар асосида баҳслашув ҳақиқатни билиб олишга олиб келади. Тарихда илм-маърифат тараққиёти ана шу йўлдан борган. Агар барча масалалар ва муаммолар бўйича ҳамма одамлар, сиёсий партиялар, ижтимоий гуруҳлар, жамоат ташкилотларида бир хил фикр бўлса, ўзгача фикр-мулоҳазалар назар-писанд қилинмаса, бу – тафаккур кишанланганлиги, бўғиб қўйилганлиги, тафаккур тараққий этмаганлигининг далолатидир.

Турлича фикрлаш тарзи, ғоялар ва қарашлар хилма-хиллиги фожиа эмас, балки инсон ақл-идроки ва тафаккури тез ривожланиб, такомиллашиб, бойиб бораётганлигининг ифодасидир. Бу ўринда энг асосий масала – турлича қараш ва нуқтаи назарларга холисона баҳо бериш, уларнинг энг яхшиларини танлаб олиш, улардан амалиётда оқилона фойдаланишдадир. Шунинг учун ҳам фикрлар хилма-хиллигини миллий истиқлол мафкурасисиз ривожланишини таъминлашга имкон берадиган йўллардан бири сифатида қараш мақсадга мувофиқ.

Чиндан ҳам «Плюрализм, яъни фикрлар хилма-хиллиги ва қарашлар ранг-баранглиги маърифий жамиятга хос бўлиб, муайян ҳақиқатни турлича изоҳлаш, тушуниш ва талқин этиш тамойилига асосланади. Мана шундай тамойил устувор бўлган шарт-шароитни эътироф этадиган ва ўз ғояларини шу мезонлар асосида ривожлантирадиган мафкура илғор, кучли ва ҳаётбахш бўлади»[1]. Бинобарин, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 12-моддасида

[1] Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. Т., «Ўзбекистон», 2001, 19-бет.

таъкидланганидек, мамлакатда ижтимоий ҳаёт сиёсий институтлар, мафкуралар ва фикрларнинг хилма-хиллиги асосида ривожланади. Сиёсий тизимнинг демократик тарзда фаолият кўрсатишига кафолат берувчи конституциявий қоидалардан бири мухолифат ҳуқуқларининг таъминланиши билан боғлиқ. Асосий Қонун 34-моддасининг 2-қисмига биноан, «Сиёсий партияларда, жамоат бирлашмаларида, оммавий ҳаракатларда, шунингдек, ҳокимиятнинг вакиллик органларида озчиликни ташкил этувчи мухолифатчи шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қадр-қимматини ҳеч ким камситиши мумкин эмас». Бу қоидалар фуқаролик жамияти учун табиий ҳол бўлиб, сиёсий рақобатни рўёбга чиқаришда, шубҳасиз, катта роль ўйнайди.

Шу ўринда: «Ҳозирги Ўзбекистон учун қандай ҳуқуқий мафкура долзарб бўлиши мумкин?» деган савол туғилиши табиий. Шу муносабат билан қуйида ҳуқуқий ривожланишнинг яхлит ва тизимга солинган концепциясининг бирмунча умумий қоидаларини санаб ўтамиз.

1. Мамлакат ҳуқуқий мафкураси асло ижтимоий ва сиёсий парчаланиш ғояси асосига қурилмаслиги керак. Аксинча, назария мамлакатни маънавий мустаҳкам жипслаштириш, унинг сиёсий кучларини бирлаштиришга хизмат қилиши зарур. Ҳуқуқ ушбу вазифани адо этишга энг кўп даражада кўмаклашиши даркор.

2. Ҳуқуқий мафкура, қандай мафкурага тегишлилигидан қатъи назар, тарихий тажрибани ўзлаштиришга етарли даражада очиқ бўлмоғи лозим. Ҳуқуқий мафкура ўтмишнинг ҳам, ҳозирги даврнинг ҳам назариясидан Ўзбекистон учун амалий ва фойдали бўлган ҳамма жиҳатларни қабул қилиши керак.

3. Унинг асосида шахснинг жамиятга ва давлатга нисбатан шахсиятпарастлик асосидаги яккаланиш тамойили ҳам, одамни давлатлаштириш ҳамда унинг мустақиллиги ва ташаббусини бўғиш ҳам ётмаслиги лозим. Бу бир ёқламаликларнинг ҳаммаси ҳам Ўзбекистоннинг ҳуқуқий мафкурасига услубий асос бўла олмайди. Ижтимоийлик орқалигина индивидуалликка йўл қўйилиши мумкин. Шахс ва жамият манфаатларининг бир-бирлари устидан ҳукмронлигига эмас, балки уларнинг оқилона қўшиб олиб борилишига эришиш зарур. Шахснинг тўлақонли камолоти, ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг ҳамоҳанглиги инсоннинг жамиятга, унинг маданиятига интеграцияси орқали амалга оширилади.

4. Ҳуқуқий мафкура мамлакатни тараққий эттириш, мустаҳкамлаш ва ҳимоялаш тамойилига ҳамда бу жараёнда давлат ролининг ортиб боришига таяниши даркор. Зеро, «Давлат миллий хавфсизликни таъминлаш соҳасидаги асосий масъулиятни ўз зиммасига олади. Бу ҳол давлат ҳокимияти органларини ислоҳ қилиш муаммоларига эътиборни кучайтиришни зарур қилиб қўяди. Бунда ҳокимиятнинг марказдан жойларга ўтиш жараёни минтақавий сепаратизмга олиб келмаслиги керак. Жамият ҳаётини демократиялаш эса турли шиорлар остида сиёсий экстремизмнинг авж олиши учун асос бўлмаслиги лозим...»[1].

Шуни ҳам унутмаслик жоизки, «Миллий бирлик, қадрият ва анъаналар ҳақидаги гаплар илгари коммунистларни қанчалик чўчитган бўлса, бугунги кунда диний экстремист ва террорчиларга ҳам шунчалик ёқмайди. Бугун қадрият ва миллий анъаналаримизни тиклаш, асраб-авайлаш ва янада бойитишда уч муҳим масалани назардан қочирмаслигимиз зарур. Биринчидан, шўро даврида миллий қадрият ва анъаналаримизнинг шаклини ҳам, моҳиятини ҳам бузиш, сохталаштиришга уринишлар бўлди. Шу боис бугун уларни асл ҳолида тиклаб, ривожлантириш катта аҳамият касб этмоқда. Иккинчидан, бугун миллий қадрият ва анъаналаримизга қарши янги бир хавф – диний экстремизм мафкураси таҳдиди пайдо бўлди. Учинчидан, «инсон ҳуқуқлари ҳимоячилари» ниқобидаги айрим гуруҳлар ҳам бизнинг ўзлигимизга хавф солмоқда»[1].

Умуман айтганда, бу ўринда гап фақат умуман маъмурий-буйруқбозлик усулларидан воз кечиш ҳақидагина бормай, балки ҳаётий фаолиятнинг барча соҳаларида улар яккаҳокимлигини тан олиш ҳақида бориши кераклигини аниқ тасаввур этмоқ лозим. Ҳуқуқий давлатчилик шароитларида маъмурий-буйруқбозлик усулларидан бутунлай воз кечиш мумкин эмас ва бу зўравонликка, ҳуқуқ-тартиботнинг емирилишига олиб келади. Билимдон ва юксак малакали маъмурлар, армия, тўла жиҳозланган ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ҳамда ташқи хавфсизликни ҳимоя қилувчи органларсиз жаҳоннинг бирон-бир ҳуқуқий давлати яшай олмайди.

Шундай қилиб, ***жамият ҳуқуқий онгининг конструктив қисмлари сифатида ҳуқуқий руҳият ва ҳуқуқий мафкуранинг ҳар бири ўз воситалари билан ҳуқуқий тартибга солишга ва***

[1] *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. 6-том. Т., «Ўзбекистон», 1998, 161-бет.

[1] *Азизхўжаев А.* Ғоявий курашда бўш келмайлик! // «Тафаккур», 2004, 3-сон, 14-бет.

умуман жамият ҳуқуқий маданиятида ҳуқуқий онг функциясини амалга оширишга хизмат қилади.

Ҳуқуқий онг мураккаб ижтимоий ҳодисадир. Субъектлар нуқтаи назаридан ҳуқуқий онг, одатда, ***индивидуал, гуруҳий ва жамоавий (оммавий),*** онгга бўлинади. Шу ўринда ҳуқуқий онгнинг индивидуал ва ижтимоий шакллари кенг тарқалганлигини алоҳида таъкидлаш лозим.

Индивидуал ҳуқуқий онг – бу ҳар бир шахс, алоҳида инсонга хос ҳуқуқий билимлар, баҳолар, ҳиссиётлар ва туйғулар мажмуи ҳисобланади. Индивидуал ҳуқуқий онг доимо ноёб ва бетакрордир. Ҳар бир инсон турли билиш қобилиятлари, шахсиятнинг турли психологик турлари оқибатида амалдаги ҳуқуқни ўзича қабул қилади, уни баҳолайди, қонуний ёки қонунга зид равишда хатти-ҳаракат қилиш истагини билдиради. Ҳатто бир хил шароитда ўқийдиган юридик олий ўқув юртлари талабалари турли ҳуқуқий онгга эга. Масалан, баъзи талабалар чуқур билимга эга бўлса, бошқалари ўртача билимли бўлади, айрим талабалар жамиятда амал қилаётган ҳуқуқ-тартиботни қўллаб-қувватласа, бошқалари бетараф ёки тескари муносабатда бўлади, учинчилари эса танқид остига олади ва ҳоказо.

Индивидуал ҳуқуқий онг фуқаролар томонидан юридик аҳамиятга молик хатти-ҳаракатлар содир этилганда, ҳуқуқ ва эркинликлар амалга оширилганда, қонуний манфаатлар ҳимоя қилинганда, турли кўринишдаги ҳуқуқий ҳужжатлар тайёрлашида яққол намоён бўлади.

Касб-кори ҳуқуқшунос бўлганларнинг ҳуқуқий онгги қарор лойиҳалари, буйруқ, ҳукм, ажрим каби ҳуқуқий ҳужжатларни тайёрланганда рўёбга чиқади. Олим-ҳуқуқшуносларнинг индивудуал ҳуқуқий онгларини рўёбга чиқариш шакли монография ва рисолалар, мақола ва диссертация ишлари, ҳисоботлар саналади.

Ижтимоий ҳуқуқий онг – бу жамият ёки унинг алоҳида ижтимоий табақалари, синфлари томонидан илгари суриладиган ҳуқуқий тасаввурлар, тамойиллар, тушунчалар, назариялар, ҳиссиётлар йиғиндисидир. Ҳозирги жамиятнинг асосий ҳуқуқий тамойиллари сирасига мавжуд имкониятлардан фойдаланган ҳолда инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, иқтисодий сиёсий, адабий, илмий ва бошқа ижодий фаолиятнинг тенг ҳуқуқлилиги, инсонпарварлиги, эркинлиги, қонун устуворлигини тан олиш кабиларни киритиш мумкин.

Алоҳида ижтимоий қатламларнинг ҳуқуқий онгги моддий ва маънавий бойликларни ижтимоий ишлаб чиқишда иштирок этишига, бу бойликларни тақсимлаш ва истеъмол қилиш усулларига кўп жиҳатдан боғлиқ бўлади. Ижтимоий қатлам ва синфларнинг ижтимоий ҳуқуқий онгги фаол ҳаётда жамоат бирлашмалари, сиёсий партиялар томонидан қабул қилинадиган мурожаатнома, декларация, дастурларда ҳукмрон синф томонидан қабул қилинадиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда, ижтимоий қатлам, синф мафкурачиларининг илмий ва илмий-оммабоп нашрларида, оммавий ахборот воситаларида эълон қилиш орқали ва бошқа шаклларда намоён бўлади[1].

Агар ҳуқуқий онг савияси нуқтаи назаридан олиб қарайдиган бўлсак, у ҳолда бу жиҳатга кўра ***одатий, илмий ва профессионал (касбий-малакавий)*** ҳуқуқий онг турларига бўлинади.

Одатий ҳуқуқий онг бевосита одамларнинг ҳаётий шарт-шароитлари, уларнинг ҳаётий тажрибалари асосида шаклланади. Унда руҳий элементлар – ҳиссиётлар, эҳтиросларкатта роль ўйнайди.

Профессионал ҳуқуқий онг – профессионал ҳуқуқшунослар, яъни махсус маълумот ва тайёргарликнинг амалий тажрибаси талаб қилинадиган касб эгалари ҳуқуқий онггидир. Ҳуқуқшунослар учун ҳуқуқий тайёргарлик катта аҳамиятга эга. Бу тайёргарлик, албатта, ҳатто қонунга сўзсиз итоат этувчи фуқаролар даражасидан анча юқори бўлиши, ҳуқуқ тамойиллари ва нормалари бўйича билимларининг кўлами, теранлиги, расмийлаштирилган моҳияти билан ажралиб туриши, энг муҳими эса – улар ҳақиқатан ҳам шу билим ва кўникмаларини амалиётда қўллай олиш қобилиятига эга бўлишлари лозим.

«Юридик маълумот бу ерда жуда муҳим аҳамиятга эга бўлишига қарамай, профессионал-юридик фаолиятга бўйсунувчи белги сифатида амал қилади. Юқорида айтилганларни ҳисобга олган ҳолда, профессионал ҳуқуқшунослар онгги сиёсий, ҳуқуқий қарашлар, билимлар, ҳис-туйғулар, қадриятлар ва ҳуқуқий онгнинг бошқа таркибий қисмларини ташкил қилувчи тизимлари сифатида намоён бўлади»[2].

Илмий ҳуқуқий онг – ҳуқуқни тизимга солиб, назарий ўзлаштиришда ифодаланувчи ғоялар, концепциялар, қарашлардан иборат.

---

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Социология права. М., «Юстицинформ», 2004, 83-84-бетлар.

[2] *Соколов Н.Я.* Профессиональное сознание юристов. М., «Наука», 1988, 16-бет.

Ҳозирги жамиятда ҳуқуқ, қонун ҳужжатлари, сиёсий-конституциявий муносабатларни ривожлантириш йўлларини белгилашда илмий ҳуқуқий онгга кенг устуворликлар берилган. Юридик йўналишдаги илмий тадқиқот институтлари ҳам умумфуқаровий, ҳам идоравий олий ўқув юртлари тизимида фаолият кўрсатувчи ҳуқуқшунос олимлар ушбу ҳуқуқий онгнинг яратувчилари ва соҳибларидир, десак, асло муболаға қилмаган бўламиз.

Умуман олганда, ҳуқуқий онг одамларнинг амалдаги ҳуқуқ ва бошқа ҳуқуқий ҳодисаларга муносабатларини ифодаловчи қарашлари, ғоялари, тасаввурлари, ҳис-туйғулари йиғиндиси сифатида намоён бўлади. Эндиликда ҳаммада – бутун жамиятда, барча фуқароларда зарур ҳуқуқий онгни кўнгилдагидек шакллантириш муҳим вазифа ҳисобланади. Бироқ халқ орасида саводсизлар бўлганда ёки ҳуқуқ тушунарсиз тилда ёзилганда, қонунлар матни халққа бориб етмаганда ёки ҳуқуқнинг мазмуни ўта мураккаб, чалкаш ва мужмал ифодаланганда халқ ўз ҳуқуқларини билиш имкониятидан бебаҳра қолиши, ҳаёт тарзи эса хатарли тус олиши мумкин. Чунки ҳуқуқ – ҳар бир онг-шуурли инсонга дахлдор ҳодиса. Шу боис ҳуқуқ билимга, зеҳнга ва ўзини ўзи идора қилишга бўлган қобилият ва салоҳиятга таянади. Айниқса, ривожланган ҳуқуқий онгда ҳуқуқнинг объектив мазмунини аниқлаш ва тушунишга бўлган комил ишонч янада ортади[1].

2. ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МЕХАНИЗМИДА ҲУҚУҚИЙ ОНГНИНГ АҲАМИЯТИ. ҲУҚУҚИЙ НИГИЛИЗМ ВА ИДЕАЛИЗМ

Аввалambор, шу ўринда ҳуқуқий онг масаласини мустақил ҳодиса сифатида эътироф этамиз. Шу боис ҳуқуқий онг давлат ва ҳуқуқ назарияси фанида алоҳида ўрин тутади. Чунки давлат ва ҳуқуқ назарияси ҳуқуқий онг орқали ҳуқуқнинг моҳияти, келиб чиқиши, ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишнинг ўзига хос хусусияти, ҳуқуқий хулқ-атворнинг бузилиши, жиноятчиликнинг ва бошқа ижтимоий хавфли иллатларнинг сабаблари каби масалаларни ёритади, таҳлилу тадқиқ этади. Айни чоғда ҳуқуқий онг жамият манфаатлари йўлида ҳуқуқни қўллаш тажрибасини

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Теория права и государства. М., «Зерцало», 2003, 168-170-бетлар.

белгилаган ҳолда, амалдаги ҳуқуққа ҳамда давлатнинг норма яратиш фаолиятига кучли таъсир кўрсатади. Шунинг учун ҳам ҳуқуқ ижодкорлиги, яъни қонун яратувчилик фаолияти давлат томонидан амалга оширилади. Зеро, ҳуқуқ ижодкорлиги савияси, маданияти ва унга муносиб равишда қабул қилинадиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар сифати давлат ва жамиятнинг маданий ва демократик савияси қай даражада юксаклигидан гувоҳлик беради. Аслида ушбу жараёнда табиий ҳуқуқ меъёрлари ҳуқуқ ижодкорлиги воситасида норматив ҳужжатлар шаклида ифодаланади, яъни позитив (ижобий) ҳуқуққа айланади – қонуний тусни олади.

Масаланинг бу қадар долзарб қилиб қўйилаётганлигининг муайян сабаблари бор. Ана шундай сабаблардан энг муҳимини Юртбошимиз қуйидагича таърифлайди: «Айниқса, одамларимиз онггу тафаккури, маънавий дунёсининг замонга мос равишда ўзгариб бораётгани юртимиздаги янгиланишлар жараёнининг энг муҳим белги-аломатидир, десак, асло хато бўлмайди»[1].

Мамлакатимизда ижтимоий ҳаётни демократиялаш ва ҳуқуқий давлатни барпо этиш йўли танланганлиги фуқароларнинг юридик жиҳатдан эътиборга молик хулқ-атворини ижтимоий тартибга солиш воситаси сифатида ҳуқуқий онгдан фойдаланишнинг аҳамиятини янада оширди. Мазкур ҳуқуқий онгни тартибга солишда, бу жараённинг ролини яхшироқ тушуниб олишда қуйидаги жиҳатлар алоҳида ўрин тутади:

1. Ҳуқуқий онг юридик аҳамиятга молик хатти-ҳаракатлар мақсадини тушунишда фуқарога шунчаки кўмаклашибгина қолмай, балки вазиятни ҳар томонлама идрок этишда унга ёрдам ҳам беради. Айнан шу ерда онгнинг ҳуқуқий ва ноҳуқуқий (ҳуқуққа зид) онгга бўлиниши рўй беради. Ўзининг тартибга солиш имкониятларига кўра ҳуқуқий онг билан фақат ахлоқий онггина рақобатлаша олади.

2. Ҳуқуқий онг юридик аҳамиятга молик хатти-ҳаракатлар мақсадларига эришишнинг мумкин бўлган воситалари мажмуини белгилаш ҳамда аниқ воситаларни танлашда инсонга ёрдам беради.

[1] *Каримов И.А.* Тинчлик ва хавфсизлигимиз ўз куч-қудратимизга, ҳамжиҳатлигимиз ва қатъий иродамизга боғлиқ. 12-том. Т., «Ўзбекистон», 2004, 91-бет.

3. Фуқаро ҳуқуқий онгги ҳуқуқий аҳамиятга молик хатти-ҳаракатлар мақсадларига эришиш учун танланган стратегиянинг ижтимоий самарадорлигини тўғри баҳолашда унга кўмаклашади.

Айтиш мумкинки, «Ўзбекистон Республикасининг давлат тили тўғрисида»ги Қонун, янги Конституция лойиҳаларини муҳокама этиш чоғида, парламентимиз – Олий Мажлисни сайлаш, икки палатали қилиб шакллантириш, Президент ваколатини етти йилга чўзиш бўйича референдум кунлари ва бошқа ҳолларда мамлакатимиз фуқароларининг катта фаоллиги ёрқин намоён бўлди.

Шунингдек, ***ижобий ҳуқуқий мақсад,*** яъни жамият ҳуқуқий маданияти қадриятларига йўналтирилганлик ҳам ҳуқуқий фаолликнинг муҳим ички манбаи бўлиб хизмат қилади. Шуни алоҳида эътироф этиш керакки, агар ҳар бир одамда ижобий ижтимоий-ҳуқуқий мақсад шаклланган бўлса, ҳуқуқий онг яққол кўзга ташланиб туради, дейиш мумкин. Акс ҳолда, яъни бундай мақсад бўлмаган ҳолатда унинг ўрнини ***салбий ижтимоий-ҳуқуқий мақсад*** эгаллайди. Шу муносабат билан ижтимоий-ҳуқуқий мақсаддаги ҳуқуқий онгнинг ***ҳуқуққа ҳурмат*** билан қарашдек жиҳатига тўғридан-тўғри боғлиқлигини қайд этмаслик мумкин эмас. Умуман, ҳуқуққа ҳурматни тўла асос билан ижобий ижтимоий-ҳуқуқий мақсад сифатида тан олиш мумкин.

Шуни ҳам қайд этиш жоизки, ижтимоий-ҳуқуқий мақсадлар фуқароларнинг хулқ-атворига катта таъсир кўрсатади. Мақсадлар шахснинг «ҳуқуққа мос» ёки «ҳуқуққа қарши», «ҳуқуқни четлаб ўтиш»га йўналганлигини кўрсатиб туради. Бундан чиқди, фуқароларнинг ички ҳуқуқий йўналганлиги, яъни ҳуқуқий тарбияси уларнинг хулқ-атворини белгилаб беради. Шунга кўра унинг фаолияти ҳуқуққа йўналган ёки унга қарши бўлади. Зотан, ҳуқуқий инфантилизм, ҳуқуқий нигилизм, бузилган онг – буларнинг барчаси ҳуқуқий онг деформацияларидир.

Шу муносабат билан ***ҳуқуқий онг шаклининг бузилиши*** каби муаммога тўхталмай иложимиз йўқ. Чунки бундай бузилиш нисбатан юмшоқ кўринишда ёки аксинча, ғоят хунук ва хавфли тусда намоён бўлиши мумкин. Бинобарин, ҳуқуқий онг деформацияси (бузилиши)нинг кенг тарқалган қуйидаги турлари ҳам шундан далолат беради.

Ҳуқуқий инфантилизм – ҳуқуқий онг бузилишининг нисбатан енгил шакли бўлиб, у ҳуқуқий билимнинг етишмаслиги ҳамда

ҳуқуққа йўналганликнинг шаклланмаганлигида яққол намоён бўлади.

Ҳуқуқий нигилизм. Нигилизм (нигилизм, яъни лотинча «nihil» сўзидан олинган бўлиб, «ҳеч нарса» деган маънони англатади) умуман субъектлар (гуруҳлар, синфлар)нинг муайян қадриятларга, нормалар, қарашлар, орзу-интилишларга, инсон ҳаётининг айрим, кўпинча эса барча томонларига салбий муносабатини ифодалайди.

Ижтимоий хулқ-атворнинг шаклларидан бири бўлган нигилизм мавжуд ижтимоий ҳаёт шакли ва ахлоқий нормаларни, маданий мерос ҳамда идеалларни инкор этиш демакдир. Инкор этиш нигилизм барча шаклларининг умумий белгиси ҳисобланади. Бироқ нигилистик инкор этиш билан диалектик инкор этиш ҳар хил ҳодисалар эканлигини назарда тутиш лозим. Зеро, эскилик ва турғунликни, разолат ва зулмни табиий тарзда инкор этувчи нигилизм нигилизм ҳисобланмайди. Масалан, чоризм, большевизм ва ижтимоий жабр-зулмга қарши курашган, миллий истиқлолни ўйлаган жадид боболаримиз – Маҳмудхўжа Беҳбудий, Мунавварқори Абдурашидхонов, Абдулла Авлоний, Абдурауф Фитрат, Ҳамза Ҳакимзода, Абдулҳамид Чўлпон, Бобоохун Салимов ва бошқаларни тарих тараққийпарварлар сифатида баҳолаши бежиз эмас.

Ҳуқуқий нигилизм – ижтимоий нигилизмнинг кўринишларидан биридир. У моҳиятан ҳуқуққа, қонунларга, норматив тартибга салбий, инкор қилувчи, ҳурматсизлик муносабатида бўлиш демакдир. Сабабият нуқтаи назаридан олиб қарайдиган бўлсак, бу моҳият аҳолининг юридик жаҳолати, мутаассиблиги, ҳуқуқий тарбиясизлигида ўз ифодасини топади. Бошқача айтганда, бу ўринда гап жамиятда ҳуқуққа нисбатан талабнинг йўқлиги ҳақида бормоқда.

Бунда ҳуқуқни шунчаки билмасликнинг ўзи ҳам муҳим ўрин тутади. Ўз вақтида Иван Ильин шундай ёзганди: «Ўз мамлакати қонунларини билмайдиган халқ ҳуқуқдан ташқарида ҳаёт кечиради ёки ҳуқуқнинг беқарор куртаклари билангина кифояланади... Халқ қонунларни муносиб равишда билиши зарур, чунки бу хусусият ҳуқуқий ҳаёт таркибига киради. Шунинг учун ҳам халқ ҳуқуқни билишдан маҳрум бўлган тартиб бемаъни ва хавфлидир... Маънавий

мавжудот сифатида инсон Ер юзида ҳуқуқдан ташқарида яшаши мумкин эмас»[1].

Шунга қарамай, «реал социализм» жамиятида узоқ вақт давомида ҳуқуқ ҳар қандай йўллар билан камситилиб, ерга уриб келинди, унда чинакам демократик ва умумэътироф этилувчи тузилмани, юксак ижтимоий ва маданий қадриятларни кўриш ҳеч кимнинг хаёлига келмади. Шунинг учун ҳам ҳуқуқ «олдинги эксплуататорлик даврларидан фақат вақтинчаликка ва фақат аянчли зарурат туфайлигина олинган ижтимоий тартибга солишнинг норасо ва ҳатто зарарли шакли»[2] деб ҳисобланарди.

Ўтмишда қонун деганда юридик нормалардан кўра ҳам кўпроқ давлат бошлиғи, монарх тушунилган. Ҳуқуқ – бошлиқлар кўрсатмаси, деган қараш халқ орасида кенг тарғиб қилинган. Ўз вақтида Л.Фейербах шундай таъкидлаганди: «Ҳамма нарса подшонинг марҳаматига боғлиқ бўлган давлатда ҳар қандай қоида омонатдир»[3]. Аслида ҳуқуқдан кўпинча «калтак» сифатида фойдаланилар эди. Зотан, калтак билан ҳужум қилиш ҳам, ҳимояланиш ҳам мумкин. Бу дегани – ҳуқуқ у кимнинг қўлида эканлигига қараб, яхшиликка ҳам, ёмонликка ҳам хизмат қилиши мумкин деганидир.

Мамлакатимиз бошқарувнинг тоталитар усулларидан воз кечиб, фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлат йўлига киргани, одамлар ўз ҳуқуқ ва эркинликларидан фойдаланиш имкониятини қўлга киритгани ҳамоноқ жамият ҳуқуқий маданияти даражасининг пастлиги, унда узоқ йилар давомида ҳукм сурган ҳуқуққа нисбатан ҳурматсизлик ва беписандлик ўз таъсирини яққол намоён этди.

Шу боис бугунги кунда жамиятда рўй бераётган иқтисодий ва ижтимоий тангликлар ҳуқуқий нигилизмнинг бош манбаи, десак, асло муболаға қилмаган бўламиз. Ижтимоий кескинлик, иқтисодий муаммолар, айниқса, ҳокимиятдаги коррупция, ошна-оғайнигарчилик, таниш-билишчилик, уруғ-аймоқчилик, жамиятдаги маънавий-руҳий беқарорлик ва ҳоказолар ҳуқуқий нигилизмнинг тинимсиз кўпайиши ва кенгайишига имкон яратмоқда.

Ҳуқуқий нигилизм ижтимоий муносабатлар маҳсули бўлгани учун ҳам жуда кўплаб сабаблар ва оқибатлар билан белгиланади.

---

[1] *Ильин И.А.* О сущности правосознания. М., 1993, 23-24-бетлар.

[2] *Каримов И.А.* Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. Т., «Ўзбекистон», 1997, 87-88-бетлар.

[3] *Фейербах Л.* Философские произведения. Т. 1. М., 1955, 643-бет.

Хусусан, бунга эски ва янги бюрократиянинг эгоизми ва ҳокимият-парастлиги, амалдорларнинг масъулиятсизлиги ва уқувсизлиги ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда. Мамлакатимиз Президенти И.А.Каримов Вазирлар Маҳкамасининг янги таркиби мажлисида сўзлаган нутқида раҳбар ходимларнинг масъулияти ва жавобгарлиги масаласига тўхталиб, шундай деганди: «Бугунги кунда ҳукумат олдида турган вазифаларнинг тўлақонли бажарилиши учун, менинг фикрим бўйича, аввалambор, иккита нарсани талаб қилиш керак.

Биринчи талаб – ҳар бир мутасадди раҳбарнинг ўз ишига бўлган масъулиятини тубдан ўзгартириш, шахсий жавобгарликни ошириш. Бизда баъзи вазирлар борки, йил давомида бирон нарсани сўрамасангиз, ўзича ҳеч қандай таклиф ва ташаббус билан чиқ-майди. Уларнинг хаёлида бир гап: ҳеч ким менга тегмаса бас, тинч-гина куним ўтса бўлди. Бу энг номаъқул, керак бўлса, энг зарарли ёндашувдир.

Иккинчи масала – ҳукумат аъзоси сифатида сизларга катта ишонч, катта вазифа юклатилган. Лекин шу ишонч, шу вазифага муносиб бўлиш учун ҳар қайсингиз тегишли билим ва тажриба, юқори малакага эга бўлишингиз шарт. Рус тилида буни «компетентность» дейди. Яъни, ўз соҳасида компетентли бўлиш – бу замон талаби. Ўзбекча айтганда, ўз ишининг устаси бўлиш, ўз соҳасининг сирларини ҳар томонлама чуқур билиш керак.

Биз ҳар бир раҳбарнинг фаолиятига мана шу икки талабга қай даражада жавоб беришига қараб баҳо берамиз ва хулоса чиқарамиз. Мен бу икки талабдан биринчисига, яъни масъулият масаласига кўпроқ эътибор бераман. Майли, раҳбарнинг билими етишмасин, уни ўрганса бўлади. Лекин у масъулият ва жавобгарликни унутса, ишда ҳеч қандай силжиш ва ўзгариш бўлмайди»[1].

Ҳуқуқий нигилизм фаол ва турғун, доимий ва муваққат бўлиши мумкин. Баъзан у оддий норозилик кўринишида намоён бўлади ёки шахсий сабаблар билан белгиланади (масалан, шахс ҳукм қилинганлиги учунгина суддан норози бўлади, ўзи содир этган қилмиш учун муайян жазо назарда тутилган қонунни ёмон деб билади).

[1] *Каримов И.А.* Янги ҳаётни эскича қараш ва ёндашувлар билан қуриб бўлмайди // Ўзбекистон демократик тараққиёнинг янги босқичида. Т., «Ўзбекистон», 2005, 69-70-бетлар.

Нигилизм субъектнинг ўз ижтимоий-ҳуқуқий ҳолатидан қониқмаслиги, уни ўз имкониятларига мос деб билмаслиги натижасида ҳам юзага келади.

Айни пайтда тергов, прокуратура ва суд амалиётидаги камчиликлар ҳам ҳуқуқий нигилизмга, ҳуқуқий онгнинг бузилишига сабаб бўлиши мумкин. Донишмандларнинг қайд этишларича, миллатни маънавий жиҳатдан бузишнинг икки усули бор: а) айбсизларни жазолаш ва б) айбдорларни жазоламаслик. Жамиятда юксак ҳуқуқий маданиятни, қонунийлик ва адолатлилик туйғусини шакллантириш бундай нуқсонларни бартараф этиш йўлларидандир.

Ҳар қалай, ҳуқуқий нигилизм қонун талабларини онгли равишда инкор этишдан иборат бўлса-да, у жиноятқорона мақсад билан амалга оширилмайди. Ёвуз мақсаднинг мавжудлиги ҳуқуқий онгнинг бутунлай ***бузилган, энг оғир шакли***ни келтириб чиқаради.

Бузилган онг – айниган, нуқсонли ҳуқуқий онгнинг энг кескин даражасидир. У кўп жиҳатдан нигилизмга ўхшаб кетади. Чунки ҳар иккала ҳолатда ҳам ҳуқуқ назар-писанд қилинмайди, инкор этилади. Шунга қарамай, бузилган онг ҳуқуқий нигилизмдан нафақат ижтимоий хавфлилик даражаси билан, балки важ-сабаблари жиҳатидан ҳам фарқ қилади. Бузилган онг фақат қонунни онгли равишда инкор этибгина қолмай, бу қусурни у ғаразгўйлик, шафқатсизлик, очкўзлик каби мақсадлардан келиб чиқиб амалга оширади. Бузилган онг намоён бўлишининг асосий шакли ҳар қандай давлат ҳаётининг ўтиш даври учун айниқса хос бўлган жиноятчилик ва коррупция ҳолатлари билан бевосита боғлиқдир. Маълумки, ҳар бир давлат тарихида жамият бир ҳолатдан бошқасига ўтиш палласи, афсуски, коррупция ва жиноятчилик каби жирканч ҳодиса билан бирга кечади. Айниқса, коррупция, аввалambор, уюшган жиноий гуруҳларга ёрдам бериш учун давлат хизматидан фойдаланишга интилади. Бунинг оқибатида жамият хавфсизлиги ва барқарорлигига очиқдан-очиқ таҳдид юзага келади.

Шахсий бойиш мақсадини кўзлаб ҳамда уруғ-аймоқлар манфаатларини давлат манфаатларидан устун қўйиб, порахўр амалдорлар мамлакат сиёсий ва иқтисодий фаолиятига ҳамда аҳолининг аксарият қисмига ўнглаб бўлмайдиган зарар келтирадилар. Боз устига, янги иқтисодий муносабатлар асослари эндигина вужудга келтирилаётган ва сифат жиҳатидан бутунлай янги сиёсий тизим шаклла-

ётган ўтиш даврида жиноятчилик ва коррупция ўз хатти-ҳаракатлари билан ушбу жараёнга тўсқинлик қилиши мумкин. Дарҳақиқат, мамлакатимиз Президенти ҳақли равишда қайд этганидек: «Жиноятчилик ва коррупциянинг авж олиши давлатнинг конституциявий асосларини емиради, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари жиддий тарзда бузилишига олиб келади. «Қонунлар ва фармонларни қабул қилишдан мақсад уларни четлаб ўтишдир» деган мутлақо ярамас қоида жамиятнинг энг оддий ҳуқуқий тартибот ва жамоат тартибини сақлаб туриш қобилиятидан маҳрум бўлишига олиб боради»[1]. Айниқса, қонунларнинг ижро этилмаслиги ҳокимиятнинг кучсизлигидан далолат беради.

Шуни ҳам айтиш керакки, жиноятчиликнинг келиб чиқиш сабабларидан бири сифатида ривожланишнинг ўрта даражаси билан бирга ижтимоий юксаклик сари бормайдиган ижтимоий бекорчиларни эътироф этишади. Бироқ бунда бекорчиларнинг ҳаммаси эмас, балки нафрат ва ғазаб туйғуси тўлиб тошган бекорчиларгина жиноят субъекти бўлиши назарда тутилади, қолганлари эса ижтимоий кам таъминланганлар тоифасига киради. Дарҳақиқат, бу содир этилаётган жиноятчилик бир қисмининг субъектлари тайинли иш жойига эга бўлмаган, ёшликдан илм ва касб-ҳунардан бегона, онгги муайян қадриятларга асосланмаган, ўз бахтсизлиги сабабини ўзидан эмас, балки жамиятдан қидирадиган, атрофга зарар келтириш асосида яшашга одатланган кимсалар эканлиги шубҳасиз. Аммо шу ўринда жиноятчилик сабабларидан яна бири – йирик-йирик жиноятлар амалдор шахсларни сотиб олиш туфайли содир бўлаётганини таъкидлаш лозим. Бундай жиноятнинг субъекти ишлаб чиқарувчилар ва сиёсатчилар, ҳарбийлар ва парламент аъзолари, маъмурий ва бошқа бошқарув бўғинларидаги амалдорлар эканлиги кишини ҳайрон қолдиради. Албатта, бунинг негизида инсон табиатига хос бўлган очкўзлик иллати ётади. Жиноятчиликнинг айнан шу турининг оқибатлари ҳақида фикр юритган Юртбошимиз шундай деганди: «Ҳокимият органларининг жиноятга аралашиб қолиши ривожланаётган жамият учун энг жиддий хавф-хатарлардан биридир»[2].

Демак, жиноятчилик – жамият танасидаги оғриқли нуқта. Айниқса, бунда жиноий тузилмаларнинг давлат органлари амалдор-

[1] *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. 6-том. Т., «Ўзбекистон», 1998. 91-бет.
[2] *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. Т., «Ўзбекистон», 1998, 92-бет.

лари билан чатишиб кетиши, уларнинг ҳокимият турли тармоқларига кириб бориши жамоатчилик тафаккурида фуқаролар ҳимоясизлиги ҳиссиётини кучайтириши янада аянчли, фуқаролар кўз ўнгида давлатнинг ўзини обрўсизлантириши, мамлакат ичкарисида ҳам, унинг ташқарисида ҳам унга ишончсизлик ортиб бориши янада аянчли ва афсусланарлидир. Бу ҳол жиноятчиликнинг келиб чиқишига индивидуал омил билан бирга, ижтимоий омил ҳам сабабчи бўлишидан далолатдир.

Яна бир ўзига хосликка эътиборни жалб этишни истардик. Ҳуқуқий онг турли шаклларини кўриб чиқарканмиз, ўзига хос яна бир хусусиятни – ахлоқийликнинг етишмаслиги, баъзан эса унинг мутлақо йўқлигидан иборат умумий камчиликни кўрмаслигимиз мукин эмас. Бу ҳолат фуқароларнинг ҳуқуқий онггининг аҳволи кўп жиҳатдан улар ахлоқий соғломлигига боғлиқ, деган хулосага келиш имконини беради. Яхшилик ва ёмонлик, виждон, ор-номус унинг асосини ташкил этади. Ахир ҳуқуқий онг фақат ҳуқуқий руҳият ва ҳуқуқий мафкуранинг ўзидангина иборат эмас. Инсоннинг ҳуқуқий онгги кишининг эркин иродаси, унинг қилмишлари ва ўй-фикрлари ахлоқий қонунларга қанчалик мос келишини текширувчи виждон иши ҳаракатидир. Бу ҳаракат кўп нарсаларни – ишлар ва ўй-фикрлар адолатлилиги баҳосини акс эттиради; у қўрқув ва қувончни чақиради, уят ва ноқулайликлар туғдиради; ўзига ишонч ва куч-қудратни бахш этади; руҳлантиради ва фаолиятни сусайтиради. Шунинг учун ҳам фуқароларнинг ҳуқуқбузарликка қарши юксак даражадаги ахлоқий фазилатлари жамиятга кириб келадиган жиноятчилик ва коррупция, умуман, ҳар қандай ҳуқуқбузарликка қарши яхши ҳимоя вазифасини ўтай олади. Айни пайтда одамларда ҳар қандай ғайриқонуний хатти-ҳаракатларга нисбатан барқарор қаршиликни шакллантириш муҳим ҳисобланади. Бунда, айниқса, оилада, мактабда, меҳнат жамоасида, маҳаллада олиб бориладиган ахлоқий тарбия, жамоатчилик фикрининг кучи, оммавий ахборот воситалари, руҳонийларнинг обрў-эътибори улкан аҳамиятга эга бўлади.

Ўйлаймизки, ушбу муаммони ҳал этишнинг аҳамияти ҳеч кимда шубҳа туғдирмаслиги ўз-ўзидан аён. Зеро, ҳуқуқий онг бузилишининг турли кўринишлари ҳаётимизда кам учрайдиган ҳодиса эмас. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларининг профессионал ҳуқуқий онгги ҳам бундай бузилишнинг барча шаклларига мойил-

лиги бунинг ёрқин далили бўла олади. Жумладан, ҳуқуқий муҳофаза этишдаги фаолиятсизлик ва зарур чора-тадбирларни кўрмаслик, қонунни ўзбошимчалик билан талқин этиш ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларидаги ҳуқуқий нигилизмнинг кўринишларидир. Хизмат мавқеидан фойдаланиб, жиноят содир этиш, жиноий унсурлар билан чатишиб кетиш онг айнишининг кенг тарқалган шаклларидир. Шу билан бирга, бунда бировларни айблашга интилиш, ўз қарорларининг нуқсонсизлиги ҳақида даъво қилиш, ёпиқлик тарзи, маҳфийлаштириш қолипига тушиб олиш, жазо чораларини кучайтиришга мойиллик кенг ёйилади.

Албатта, мамлакатимизда ушбу камчиликлардан холи бўлишнинг бутун чоралари изчил равишда кўрилмоқда. Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ислом Каримов таъбири билан айтганда: «Бизнинг жамиятда қонун бошқарувнинг асосий ва кўп қиррали воситасига айланиши зарур. Бундай шароитда ҳуқуқни муҳофаза этиш органлари зиммасига катта масъулият юкланади. Уларнинг касб маҳорати ва ахлоқий сифатларига бўлган талаб кескин ошади. Шундан келиб чиққан ҳолда суд, прокуратура тўғрисидаги қонунларни такомиллаштириб бориш зарурати тобора кўзга ташланмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари тўғрисида қонун қабул қилишни ҳам ўйлаб кўриш лозим. Қонунда бу органларда кимнинг ишлашга ҳаққи бор, у қандай хусусиятларга эга бўлиши керак, унинг жавобгарлиги ва мансаб пиллапоясидан кўтарилиш шартлари ўз аксини топиши лозим. Мазкур органларга қўли эгри, порахўр, виждонсиз кимсалар кириб қолишини бартараф этадиган тизимни қонун йўли билан белгилаб қўйиш мақсадга мувофиқдир»[1].

Шу маънода, шу ўринда ҳуқуқий онг ва унинг давлат қурилиши, давлат нуфузи ортиб бориши жараёнидаги аҳамияти ҳақида алоҳида тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Аввалambор, шунга эътибор бериш керакки, тор маънодаги – одамларнинг давлат ва тегишли механизм, турли давлат тизимлари, институтлари ва тартиботлари тўғрисидаги билимларини назарда тутувчи «давлатга хос онг» билан кенг маънодаги – давлат миллий мустақиллик белгиси, миллий манфаатларни таъминловчи институт сифатида тушуниладиган «давлат онгги»ни фарқламоқ лозим.

[1] *Каримов А.И.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 14-бет.

Табиийки, тор маънодаги давлатга хос онгда кўпинча бюрократик онг назарда тутилади. Бунда Конституцияда илмий жиҳатдан қатъий белгилаб қўйилган мақсад ва вазифаларга мувофиқ, давлат механизми фаолиятини таъминлаш бурчи ҳисобланган давлат хизматчиларига хос онг устувор аҳамият касб этади. Ушбу ихтисослашган давлат онгги давлат бошқаруви ҳақидаги билимлар билан ҳамда бўлим, бошқарма, идора ёки муассаса доирасидаги ишнинг аниқ бир соҳасида давлат механизми фаолиятига кўмаклашадиган бошқарув тафаккури билан уйғунлашиб кетади. Агар яқин ўтмишга назар ташлайдиган бўлсак, тоталитар тузум шароитида давлат онгги зулмкор хусусиятларига эга бўлиб, маъмурий-буйруқбозликка асосланар эди. Бу даврда мансаб пиллапояси бўйича қатъий бўйсуниш, буйруқбозлик ва сўзсиз ижро интизомига итоат этиш ҳаддан ошган эди. Айниқса, қарорларнинг ҳуқуқий ечимлари устунлигига асосланадиган ҳуқуқий нигилизм бундай онгнинг ўзига хос белгиси эди.

Фақат давлат мустақиллигига эришилгандан кейингина ижтимоий онгни бундай илоҳийлаштиришга барҳам бериш ва тафаккурни маъмурий-буйруқбозлик услубидан холи қилиш имкони пайдо бўлди. Шунга кўра кенг маънодаги давлат онги тушунчаси ҳуқуқий маданият омили сифатида айнан истиқлол боис ривожлана бошлади. Бу жараёнда давлат демократия асосларини, хавфсизликни ва ҳаётий муҳим миллий манфаатларни таъминлашнинг муҳим омили сифатида катта аҳамиятга эга бўлади. Зотан, давлат онгги ушбу шаклининг ривожланиш даражаси миллий давлатчилик салоҳиятини, унинг барқарорлиги ва тараққиёт истиқболини белгилайди. Мазкур онг тарихий хотирани ҳамда мустақил Ўзбекистон Республикасининг ҳозирги ижтимоий ривожланиши жараёнида давлатнинг ролини тушуниш учун зарур бўлган қадриятларни ўз ичига олади.

Ҳуқуқий идеализм. Агар ҳуқуқий нигилизм ҳуқуқни назар-писанд қилмаслик ёки уни инкор этиш ҳисобланса, ҳуқуқий идеализм ҳуқуқни ҳаддан ташқари юксак баҳолаш, идеаллаштиришни англатади. Иккала ҳодиса ҳам ҳуқуқий саводсизлик, ҳуқуқий онг яхши ривожланмаганлиги, сиёсий-ҳуқуқий маданият пастлигининг натижасидир. Гарчи ҳуқуқий идеализм ҳуқуқий нигилизм каби кўзга яққол ташланмаса-да, бу ҳодиса давлатга, жамиятга ҳуқуқий нигилизмдан кам зарар етказмайди.

Маълумки, қонун муайян фактнинг расмий эътироф этилишидир. У фақат амалда шаклланган муносабатларни қонунийлаштиради, холос. Шу маънода ҳуқуқ иқтисодий тузумдан ва у билан белгиланган жамиятнинг маданий ривожланиш даражасидан ортиқ бўлиши мумкин эмас. Демак, жамиятимизда ўтказилаётган ислоҳотлар ҳуқуқий жиҳатдан яхши таъминланиши лозим. Акс ҳолда, қонунларнинг кучсизлиги ҳуқуқий нигилизмни, қабул қилинаётган қонунларга, улар вазиятни яхши томонга ўзгартиришга қодирлигига ишончсизликни келтириб чиқаради. Қонунлар ишламаса, уларга муносабат совуқ бўлади, қонунлар обрўси тўкилса, ҳокимият нуфузига ҳам путур етади.

Дарҳақиқат, ҳуқуқий идеализм кўпчилик одамларда юзага келган муаммоларни ҳал қилишнинг қонуний, кенгроқ маънода – парламент-конституциявий йўлларига, янги илғор институтларга ишонч уйғотди. Айниқса, мустабид шўро тузуми даврида узоқ вақт ҳуқуққа прагматик ёндашув (унга қурол, восита, дастак сифатида қараш) ҳукм сурганлиги ҳам ҳуқуқий идеализмнинг авж олишига имконият яратди. Шунга мувофиқ тарзда ҳуқуққа «оғир юк» ортилди, унга катта умидлар боғланди. Табиийки, бу умидлар ўзини оқламади.

Зотан, ҳуқуқни идеаллаштириш уни илоҳийлаштириш билан баробардир. Бу муқаррар тарзда қонунлар ва қонуности ҳужжатларининг кўпайишига олиб келади, барча муаммоларнинг ечими шу ҳужжатларда деб қаралади. «Энг кўп қонунлар энг бузуқ давлатда амал қилади», деб таъкидлаган эди донишмандлардан бири. Ўз-ўзидан равшанки, амалий, оқилона чора-тадбирлар билан мустаҳкамланмаса, юзлаб ёки минглаб қонунлар ҳам вазиятни ўнглай олмайди.

Ўзбекистонда ислоҳотларни босқичма-босқич якунига етказиш мустаҳкам ҳуқуқий негизни тақозо этади. Ўзбекистоннинг икки палатали янги парламенти Конституцияга мувофиқ давр ва ислоҳотлар талабларига жавоб берувчи қонунлар мажмуини қабул қилиши лозим. Бунда халқ вакиллари қонунларнинг амалдаги имкониятлари ва уларнинг чегаралари, бу қонунларни амалга татбиқ этиш йўллари ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлишлари муҳим. Акс ҳолда, жамият яна умидлар оғушига қайтиши ҳеч гап эмас.

Шундай қилиб, бир-бирини озиқлантирувчи ҳуқуқий нигилизмга ҳам, ҳуқуқий идеализмга ҳам барҳам бериш муҳим ва зарурдир.

Зеро, ҳуқуқий нигилизм ҳам, ҳуқуқий идеализм ҳам ҳуқуқий маданиятсизликнинг умумий нохуш кўринишидир. Ҳар иккала ҳолатда ҳам: 1) қонунлар назар-писанд қилинмайди, очиқ-ойдин бузилади, ижро этилмайди, қадрланмайди, иззат-ҳурмат қилинмайди; 2) аксинча, қонунларга барча муаммоларни бир зумда ҳал қилишга қодир мўъжизакор кучга эга бўлган ҳужжат сифатида қаралади. Демак, уларни бартараф этмасдан туриб ҳуқуқий давлат ғоясини рўёбга чиқариш мумкин эмас.

Айни чоғда шуни алоҳида қайд этиш керакки давлат онгги аҳолининг ҳуқуқий маданияти ривожланиши билан бевосита боғлиқдир. Зеро, давлат ва ҳуқуқ жамиятда пайдо бўлган икки ўзаро боғлиқ тушунча ҳисобланади. Жамиятга хизмат қилиш эса ижтимоий мувозанатни таъминлаш ҳамда иқтисодий ва ижтимоий-маданий тизим ривожланишининг барқарорлигига эришиш, хавфсизликка таҳдидларни бартараф этиш, шахснинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш каби фаол саъй-ҳаракатларда ўзининг ифодасини топади. Бундай демократиясиз, фуқаролик жамиятисиз ҳуқуқий давлат амал қилиши мумкин эмаслиги ҳақидаги хулоса келиб чиқади. Чунки фуқаролик жамияти давлатда ялпи фаровонликка эришиш вазифасини бажаради. Шундай қилиб, давлатни бундай тушуниш кенг маънодаги онгининг моҳиятини ташкил қилади.

Қолаверса, давлатга нисбатан шахсий муносабатда бўлиш ва уни тушуниш ҳодисаси ҳам муҳим касб этади. Шунинг учун ҳам онглиликнинг ўрни ва роли ғоят беқиёсдир. **«Президентимиз такрор-такрор уқтириб айтганларидек: мамлакатимизда амалга оширилаётган демократик жараёнлардан бош мақсад – миллат сифатида ўзликни англашдир. Одамлар ҳаётни, янгиликларни онгли равишда идрок этсин.** Ислоҳотлар жараёни маъқул бўлса, уларни ўз шахсий эҳтиёжи, фуқаролик бурчи сифатида қабул қилсин. Маъқул бўлмаса, майли, танқид қилсин, фикрини билдирсин, аммо амалий таклифларини айтсин, мавжуд камчиликни бартараф этишга ўз ҳиссасини қўшсин. Акс ҳолда, ҳар қандай танқид – қуруқ гап бўлиб қолаверади.

...«Ўзбекистон – келажаги буюк давлат» деган шиорни айнан халқимиз идроки, салоҳиятига ишониб ўртага ташлаганлар. Ўз-ўзидан аёнки, энди одамларнинг ўзлари фаол бўлишлари, ҳаётни онгли қабул қилишлари, жамиятдаги ўз ўрнини аниқ белгилаб олишлари, шу тариқа мамлакат равнақи, ҳаёт ривожига баҳоли қуд-

рат ҳисса қўшишга интилишлари лозим. **Сирасини айтганда, халқ билан оломон ана шу жиҳатига кўра фарқланади.** Халқ воқеа ва ҳодисаларни онгли идрок этса, оломон кўр-кўрона жазава таъсиридан ҳеч қачон баланд туролмаган»[1].

Демак, миллий давлатчилик ривожланиши мезони ҳам аҳолининг онглилик даражаси билан ўлчанади. Чунки юксак онглилик даражасига фақат демократия шароитидагина эришилади. Демократия шароитида инсон миллий давлат суверенитети қадриятларини, унинг ривожланиш истиқболларини ўзи, ташқаридан бирор-бир аралашувсиз аниқлайди. Шунинг ўзиёқ давлатчилик инсон маданиятининг, айниқса, ҳуқуқий маданиятининг таркибий қисми, эканлигини кўрсатади. Айни пайтда давлат онгги мазмунан ўз чегараларига, мавзусига ва акс эттириш объектига кўра анча кенг бўлиб, у ҳуқуқий ва сиёсий онгга киради. Давлат онгги бевосита давлат билан боғлиқ ҳуқуқий-сиёсий муносабатларнигина акс эттиради. Агар аҳолининг давлат онгги ҳақида гапирадиган бўлсак, у махсус масалалар ва билимларни ўз ичига олмайди, фақат умумий тушунча ва тасаввурлар унга хос бўлади.

Юқорида тўхталиб ўтганимиздек, ҳуқуқий онг ҳуқуқий билимлар шаклида ҳуқуқий воқеликни ва ҳуқуқий муносабатларни ҳисобга олиш ва амалда рўёбга чиқарилишини, ҳуқуқий аҳамиятга эга бўлган вазиятларда инсоний қадриятлар йўналишларини акс эттириши билан ажралиб туради, бироқ давлат онгги эса кўп жиҳатдан давлат ривожланишининг мақсад ва вазифаларини, давлатни баҳолай олиш қобилиятини, ижтимоий муносабатлар тизимида унинг ўрни ва аҳамиятини тушунишни англатади. Шунга кўра давлат тушунчасини ҳуқуқий-сиёсий онгнинг бир қисми сифатида ҳам баҳолаш мумкин. Чунки ҳуқуқий онг ҳам, сиёсий онг ҳам давлат тизими масалалари билан узвий боғлиқ. Аммо ҳуқуқий-сиёсий онг ўз кўламига кўра кенг қамровли ҳодиса ҳисобланиб, тизимли хусусиятга ҳам эга бўлади. Шу маънода давлат онгги миллий мафкура сифатида ҳам намоён бўлиши мумкин. Бундай мафкуралар сирасига, сиёсий, яъни ҳукмрон мафкурадан фарқли ўлароқ, «ҳуқуқий давлат мафкураси» ёки «давлат қурилиши мафкураси», «миллий истиқлол мафкураси» кабиларни киритиш мумкин. Бинобарин, «Мафкура ҳар қандай жамият ҳаётида зарур. Мафкура бўлмаса одам, жамият, давлат ўз йўлини йўқотиши муқаррар. Иккинчидан, қаердаки,

[1] Февраль воқеалари. Т., «Ўзбекистон», 1999, 25-26-бетлар.

мафкуравий бўшлиқ вужудга келса, ўша ерда бегона мафкура ҳукмронлик қилиши ҳам тайин»[1]. Айни чоғда «Ижтимоий соҳа – мафкура соҳаси. Чунки бу инсон эҳтиёжларини таъминлайдиган, унинг кайфияти, ўй-фикр ва дунёқарашини шакллантирадиган соҳа»[2]. Шу фикрлардан ҳам кўриниб турибдики, давлат ва ҳуқуқ назариясининг муҳим масалаларидан ҳисобланган ҳуқуқий онг, сиёсий онг, умуман олганда, ҳуқуқий маданият масалалари ҳуқуқий-сиёсий тадқиқотлар учун истиқболли мавзулардан ҳисобланиб, ҳам назарий-фундаментал, ҳам амалий-ҳаётий аҳамиятга моликдир.

Шундай қилиб, ҳуқуқий мафкура ва ҳуқуқий руҳиятни ўз ичига олувчи ҳуқуқий маданият элементи сифатида ҳуқуқий онг ҳуқуқ ва ҳуқуқий хулқ-атворга таъсир этувчи барча омилларнинг «сарагини – саракка, пучагини – пучакка» ажратувчи ўзига хос воситадир.

Умуман олганда, ҳуқуқий онг одамларнинг амалдаги ҳуқуқ ва бошқа ҳуқуқий ҳодисаларга муносабатларини ифодаловчи қараш-лари, ғоялари, тасаввурлари, ҳис-туйғулари йиғиндиси сифатида намоён бўлади. Эндиликда ҳаммада – бутун жамиятда, барча фуқа-роларда зарур ҳуқуқий онгни кўнгилдагидек шакллантириш муҳим вазифа ҳисобланади. Бироқ халқ орасида саводсизлар бўлганда ёки ҳуқуқ тушунарсиз тилда ёзилганда, қонунлар матни халққа бориб етмаганда ёки ҳуқуқнинг мазмуни ўта мураккаб, чалкаш ва мужмал ифодаланганда халқ ўз ҳуқуқларини билиш имкониятидан бебаҳра қолиши, ҳаёт тарзи эса хатарли тус олиши мумкин. Чунки ҳуқуқ – ҳар бир онг-шуурли инсонга дахлдор ҳодиса. Шу боис ҳуқуқ би-лимга, зеҳнга ва ўзини ўзи идора қилишга бўлган қобилият ва са-лоҳиятга таянади. Айниқса, ривожланган ҳуқуқий онгда ҳуқуқнинг объектив мазмунини аниқлаш ва тушунишга бўлган комил ишонч янада ортади[3].

3. ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТ: ТУШУНЧАСИ, ТУЗИЛИШИ ВА ДАРАЖАЛАРИ

Ҳозирги замон ҳуқуқий онгги инқирози кўп жиҳатдан ҳуқуқий маданият савияси билан белгиланади.

---

[1] *Каримов И.А.* Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. 7-том. Т., «Ўзбекистон», 1999, 84-85-бетлар.

[2] *Азизхўжаев А.* Ғоявий курашда бўш келмайлик! // «Тафаккур», 2004, 3-сон, 19-бет.

[3] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Теория права и государства. М., «Зерцало», 2003, 168-170-бетлар.

Маънавий-ахлоқий ва ҳуқуқий қадриятлар тизими сифатида ҳуқуқий маданият ҳуқуқий ҳолат ривожининг эришилган даражасида, норматив ҳуқуқий ҳужжатларда, ҳуқуқий онгда ўз ифодасини топади. Уларга мувофиқ равишда қонунга итоаткор ҳаёт тарзи шаклланади ҳамда мамлакатда ҳуқуқ-тартибот режимини ўрнатувчи ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш амалга оширилади.

Шу ўринда яна бир жиҳатга эътиборни жалб этишни истардик. Ҳуқуқий маданият маданиятнинг бошқа сиёсий, ахлоқий, эстетик, диний соҳалари ва тармоқлари билан ўзаро алоқада ўз таъсирини ўтказади. Шунинг учун ҳам ҳуқуқий маданиятнинг ўзига хос мазмунида ҳам умумий маданиятга, ҳам унинг алоҳида тармоқларига доир хусусиятлар ва хоссалар, албатта, намоён бўлади. Шу ҳолат билан боғлиқ равишда барча маданиятларнинг ўзаро таъсири катта аҳамият касб этади. Ҳақиқатан ҳам демократик давлатда қонунга итоаткор хулқ-атворни таъминлаш учун бир вақтнинг ўзида буни ҳам ахлоқий, ҳам ҳуқуқий онг орқали амалга ошириш керак бўлади.

Шундай қилиб, ҳуқуқий маданият мураккаб, серқирра ҳодиса бўлиб, у, биринчи навбатда:

* ҳуқуқий онгнинг муайян даражаси, яъни ҳуқуқий воқеликни онгли равишда тушуниб, ўзлаштиришни;
* умумий маданий асослар, юксак маданийлик даражаси, миллий негизлар ва манбалар, тарихий хотира, урф-одатлар ва анъаналарни;
* аҳоли томонидан қонунларни билишнинг тегишли даражаси, ҳуқуқ нормаларига ҳурматнинг юқори даражасини, улар нуфузини;
* ҳуқуқий фаолият, ҳуқуқий ижодкорлик, ҳуқуқни муҳофаза этиш, бошқарув ва бошқа органлар ишининг самарали усулларини;
* фуқаролар ва мансабдор шахсларнинг қонунга итоаткорлигини талаб этади.

Маданиятнинг бошқа ҳар қандай кўриниши сингари ҳуқуқий маданият ҳам сифат мезонлари билан баҳоланади, яъни бунда **маданиятнинг юқори, ўрта ва паст даражаси** ҳақида сўз юритиш мумкин. Албатта, ҳозирги вақтда республикамизда ҳуқуқий маданиятнинг нафақат юқори, балки ҳатто ўртача даражаси ҳақида ҳам гапириш қийин. Лекин бизда бу масалага жуда катта эътибор ва аҳамият бериб келинмоқда.

Ҳар бир фуқаро шахсига нисбатан олганда, ҳуқуқий маданият – **бу ҳуқуқни билиш ва тушуниш, унинг кўрсатмаларини онгли равишда бажаришдир.**

Профессионал ҳуқуқий маданият – бу қонунлар ва қонун кучидаги ҳужжатларни, шунингдек, ҳуқуқ манбаларини чуқур, кенг кўламли ва расмийлаштирилган даражада билиш, ҳуқуқ принциплари ва ҳуқуқий тартибга солиш вазифаларини тўғри тушуниш, ҳуқуқий кўрсатмалар, қонунийлик тамойилларига қатъий ва аниқ риоя этган ҳолда ҳуқуққа ва уни қўллаш амалиётига профессионал муносабатда бўлиш, яъни ҳуқуқни юксак даражада эгаллашдир. Бироқ мамлакатимиздаги *«Профессионал юристларнинг ҳуқуқий тайёргарлигидаги жиддий камчиликлар, улар томонидан кўпинча йўл қўйилаётган ҳуқуқий принципсизлик, турли ҳуқуқбузарликларга нисбатан кўнгилчанлик қилиш, ишда ва хулқ-атворда маданият даражасининг пастлиги, давлат, жамият ва айрим фуқароларнинг манфаатларини ҳимоя қилишда қонунийликни бузиш ҳоллари алоҳида ташвиш туғдирмоқда»*[1].

Умуман, маданият сингари мураккаб ижтимоий ҳодиса бўлган ҳуқуқий маданият бир мамлакатнинг ҳам, шунингдек, кўплаб давлатлар ва халқлар, бутун инсоният жамиятининг ҳам энг ранг-баранг юридик тажрибасини ўзаро узвий боғлаш қобилиятига эга. Шунинг учун ҳам ҳуқуқий маданиятда «қайта ишланган» кўринишда ҳамиша келиб чиқиши турлича бўлган, яъни миллий, байналмилал, диний, синфий ва бошқа маданиятлар унсурлари мавжуддир. Улар орасида сўзсиз шу халқ, шу цивилизация маданияти услубининг ноёблиги устуворликка эга бўлади.

Миллий ҳуқуқий маданият – юридик таърифларнинг бетакрор уйғунлиги, маъноси, шаклини яратувчи бошланғич асосдир. Зеро, ҳуқуқ ижодкорлиги, энг аввало, ҳар бир муаллифнинг ички дунёси билан бевосита боғлиқ индивидуал жараёндир. Ҳуқуқ – ҳуқуқий қадриятлар яратувчиси бўлган халқ маънавий ижодининг маҳсули. Чунки айнан шу ҳаёт тарзи, шу цивилизациянинг кундалик амалиёти хулқ-атворни тартибга солиш, хилма-хил ҳаёт зиддиятларини ҳал этишнинг тегишли нормаларини дунёга келтиради. Ҳуқуқий қадриятларни яратиш бўйича ҳуқуқ ижодкорлигининг индивидуаллиги ва ноёблиги айнан шундаки, ҳуқуқий-маданий жараёнлар муайян давлатчилик, миллий ҳуқуқ-тартибот, аниқ тарихий давр ва

[1] *Ҳалилов Э.* Ижтимоий турмушда ҳуқуқий онгнинг ўрни. Т, «Ўзбекистон», 1997, 9-10-бетлар.

ўзига хос ҳуқуқий онг ҳамда шу халқ менталитети доирасида кечади.

Кейинчалик бутун инсоният мулкига айланиб, халқаро эътирофга сазовор бўлган юридик ижодиётнинг шоҳ намуналари дастлаб янги ҳуқуқий ғояларнинг ўзига хос «муаллифи» сифатида майдонга чиққан аниқ бир миллий маданият доирасида яратилгани бежиз эмас.

Қадимги Рим ҳуқуқшунослари, Рим юридик анъаналари ва амалиёти ижодий маҳсули бўлган Рим хусусий ҳуқуқи айнан шундай йўлни босиб ўтган. Рим ҳуқуқи Қадимги Рим антик маданиятининг ниҳоятда тор доирасида яратилган эди. Лекин айнан шу маданий анъаналар ноёблиги билан мустаҳкам боғланганлиги учун ҳам Рим ҳуқуқи ўзининг олий такомилига эришди, умумэътирофига сазовор бўлган жаҳон юридик қадриятига айланди.

Янги ва энг янги давр ҳуқуқий ёдгорликлари мисолида ҳам биз миллийлик ва умуминсонийликнинг худди шундай қиёсий механизмини кўришимиз мумкин. Ҳозирда умумбашарий ҳуқуқий маданиятининг ноёб ёдгорликларига айланган машҳур 1679 йилги инглиз Хабеас корпуси ҳужжати, 1789 йилги Франциянинг Инсон ва фуқаро ҳуқуқлари декларацияси, 1804 йилги Наполеон кодекси, 1776 йилги Американинг Мустақиллик декларацияси ва 1787 йилги АҚШ конституцияси, 1896 йилги Германия Фуқаролик тузуклари нисбатан алоҳида сиёсий ва иқтисодий тизимлар доирасидаги ижтимоий муносабатларни тартибга солишга йўналтирилган мутлақо миллий ҳуқуқий манбалар сифатида пайдо бўлганди. «Жумладан, АҚШнинг 1776 йилги Мустақиллик декларациясида «барча одамлар тенг яратилганлиги ва уларнинг барчасига парвардигор томонидан ажралмас баъзи ҳуқуқлар берилган»лиги, «ҳаёт, эркинлик ва бахтга интилиш ўшалар сирасидан» эканлиги[1] биринчи бор расман-давлат тартибида эътироф этилди ва мустаҳкамланди. Франциянинг 1789 йилги Декларациясининг 16-моддаси ҳам кўриб чиқилаётган мавзу жиҳатидан эътиборлидир. Унда бундай дейилади: «Ҳуқуқ кафолатлари таъминланмаган ва ҳокимият бўлинмаган жамият Конституцияга эга бўлмайди»[2]. Декларациянинг 5-моддаси ҳам катта қизиқиш уйғотади: «Қонун фақат жамият учун зарарли бўлган қилмишларни тақиқлашга

[1] Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. М., 1984, 182-бет.
[2] Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. М., 1984, 209-бет.

ҳақлидир. Қонун билан тақиқланмаган барча нарсага йўл қўйилади ва ҳеч ким қонунда кўрсатилмаганни қилишга мажбур этилиши мумкин эмас»[1]. Мазкур ҳуқуқий принцип биринчи марта ушбу Декларацияда мустаҳкамланган»[2].

Дарҳақиқат, бутун инсоният ҳуқуқий маданиятининг ушбу бебаҳо ёдгорликларининг айнан ўзига хослиги ялпи умумийлик мақомига эришиш йўлида кўприк вазифасини ўтайди. Чунки бу ўзига хослик у ёки бу «хусусий» маданият доирасида дунёга келган чинакам ноёб, инсоний ижодиёт хусусиятларини ўзида мужассамлаштиргандир. Бинобарин, **миллий ҳуқуқий мафкурани шакллантириш** ҳақида гап бораркан, жаҳон ҳуқуқий маданияти дурдоналарини тўлдириб боришнинг ушбу механизми қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратишни тақозо этади:

Биринчидан, бу – мамлакат ҳуқуқий маданияти қадриятларини ўзлаштириш, уларнинг қонуниятлари, ўзига хос хусусиятларини билишнинг зарурати ва аҳамияти билан боғлиқдир (масалан, Абу Наср Форобий, Ибн Сино, Амир Темур ва бошқа мутафаккир бобокалонларимизнинг асарларида бу жиҳатлар муайян даражада ифодасини топган). Бундай билимлар ўз-ўзидан умуминсоний ҳуқуқий қадриятларни тушуниш ва ўзлаштиришга замин яратади.

Иккинчидан, ҳуқуқий соҳадаги жаҳон маданияти дурдоналарини идрок этиш давлатчилик, қонун чиқариш, ҳуқуқ-тартибот, қонунийлик, ҳуқуқий онг соҳаларида етарли даражада ривожланган асоснинг бўлишини тақозо этади. Бегона намуналарда, – ҳатто улар умумбашарий қадрият бўлган тақдирда ҳам, – ҳуқуқий маданиятни шунчаки «ўрганиб» бўлмайди. Бундай уринишлар қонун ҳужжатларини сиртдан жозибадор, лекин маънавий жиҳатдан бегона тузилма ва конструкциялар билан безашгагина олиб келиши мумкин.

Учинчидан, ҳуқуққа нисбатан миллийлик ва умуминсонийлик қиёсларини тўғри аниқлаб олиш хорижий ҳуқуқий материални ўзлаштиришнинг мураккаб муаммосига илмий асосланган тарзда ёндашишга кўмаклашади. Бунда ҳуқуқни ижодий ўзлаштириш билан хорижий ҳуқуқий шаклларидан қўпол равишда нусха кўчириш, сиёсий ўзлаштиришни фарқламоқ муҳимдир. Агар кўр-кўрона нусха кўчириш ҳодисаси рўй берса, у ҳолда миллий ҳуқуқий онгнинг ривожи ҳақида гап ҳам бўлиши мумкин эмас, аксинча, у

[1] Хрестоматия по истири государства и права зарубежных стран. М., 1984, 208-бет.
[2] *Нерсесянц В.С.* Ҳуқуқ фалсафаси. Т., «Адолат», 2003, 112-бет.

бундай «ўзлаштириш» оқибатида емирилиб, барбод бўла бошлайди.

Ҳуқуқий маданият миллий ва умуминсоний маданиятнинг таркибий қисми сифатида ўзига нисбатан ғамхўрларча муносабатга, ўзининг минтақавий ва дунё миқёсидаги, синфий, умумижтимоий, миллий, умуминсоний барча таркибий қисм ва бўлакларини асрашга, уларнинг кўпайтириб борилишига муҳтождир.

Яна шуни ҳам унутмаслик керакки, ҳуқуқий маданият маданиятнинг бошқа соҳа ёки тармоқлари – сиёсий, ахлоқий, эстетик, диний тармоқлар билан ўзаро боғлиқликда мавжуд бўлади. Шунинг учун ҳуқуқий маданиятнинг ўзига хос мазмунида, албатта, умуман маданиятнинг ҳам, унинг алоҳида соҳаларининг ҳам хусусиятлари ва жиҳатлари намоён бўлади. Шу муносабат билан маданият барча соҳаларининг ўзаро алоқадорлиги муҳим роль ўйнайди. Дарҳақиқат, демократик давлат шароитида шахснинг қонунга итоаткор хулқ-атворини таъминлаш ишини бир вақтнинг ўзида ҳам ахлоқий, ҳам ҳуқуқий онг орқали амалга ошириш зарур бўлади. Рус ҳуқуқ назариётчиси Иван Ильин бу ҳақда образли қилиб, шундай ёзганди: «Соғлом ҳуқуқий онгга эга бўлган одам ***эркин ҳуқуқ субъектидир***; у **содиқлик,** (қонунга) итоаткорликка интилади. У ўзининг ҳам, бошқаларнинг ҳам ваколатлари, мажбуриятлари ва тақиқларига риоя эта олади; у ҳуқуқ-тартиботнинг, ўзини ўзи бошқаришнинг, армия ва давлатнинг жонли таянчидир.

Ҳуқуқий онгдан маҳрум одам ҳайвонга ўхшайди ва ўзини бўридай тутади. Фақат қўрқув туфайлигина итоаткор бўлган одам қўрқув йўқолиши билан бўрига айланади. Масъулият ва ор-номус туйғуларига эга бўлмаган одам на шахсий, на ижтимоий ўзини ўзи бошқаришга қобилиятли эмас***, шунинг учун демократияга ҳам ярамайди.***

Халқда соғлом ҳуқуқий онг бўлмаса, у ҳолда демократик тузум суиистеъмолликлар ва жиноятлар ғалвирига айланади. Бебурд ва суллоҳ одамлар сотқин бўладилар, бир-бирларининг бу камчиликларини биладилар ва бир-бирларининг айбларини яширадилар, одамлар хоинлик қилиб, шундан бойлик орттирадилар ва буни «демократия» деб атайдилар»[1].

Бинобарин, ахлоқий маданиятнинг бир қисми сифатида айнан ахлоқий онг шахснинг ҳуқуқий қарашларини аниқлашга, яъни

[1] *Ильин И.А.* О грядущей России. М., 1993, 31-32-бетлар.

хулқ-атворнинг ҳуқуқий ёки ҳуқуққа қарши турини танлашга ёрдам беради.

Ҳуқуқий давлатни шакллантириш жараёнлари давом этаётган республикамизда ҳуқуқий маданиятни шакллантириш муаммоларига катта эътибор берилмоқда. Шунинг учун ҳам ҳозирги шароитларда халқимизнинг ҳуқуқий маданиятини ошириш бўйича ишларни ташкил этиш энг муҳим муаммолардан биридир. Бу ишни давлат сиёсати даражасига кўтариш керак. Зеро, мустақиллик сўзининг замирида ҳам катта, улуғ ҳуқуққа эга бўлиш деган тушунча ётишини унутмаслик лозим.

Бу борада мамлакатимизда кўпдан-кўп ишлар амалга оширилди. Чунончи, 1997 йилнинг 20 майида Ўзбекистон Президенти Ислом Каримов ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари раҳбарлари, ҳуқуқшунос олимлар, оммавий ахборот воситалари вакиллари билан учрашув ўтказди. Унда эркин, ҳуқуқий демократик давлатни барпо этишнинг зарур шарти сифатида халқнинг ҳуқуқий маданияти савиясини кўтариш муаммолари ҳақида гап борди. Ўшанда Президент ҳар қандай ишнинг муваффақияти кадрларга боғлиқ эканлигини алоҳида уқтириб ўтади. Бу ҳол ҳуқуқшунослик соҳасида етарли миқдорда юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш ва қайта тайёрлашга алоҳида эътибор бериш зарурлигини тақозо этади.

Ушбу учрашувнинг муҳимлиги ҳамда мазкур тадбир ҳеч ҳам декларатив, мавсумийлик хусусиятига эга бўлмаганлигидан шу нарса ҳам далолат бериб турибдики, орадан бир ой ўтар-ўтмас мамлакатимиз Президентининг «Ҳуқуқий тарбияни яхшилаш, аҳолининг ҳуқуқий маданияти даражасини юксалтириш, ҳуқуқшунос кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш, жамоатчилик фикрини ўрганиш ишини яхшилаш ҳақида»ги Фармони эълон қилинди. Ундан сўнг Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузурида юристлар малакасини ошириш Марказини ташкил этиш тўғрисидаги қарори эълон қилинди. Яна кўп ўтмай, яъни биринчи чақириқ Олий Мажлиснинг тўққизинчи сессиясида «Жамиятда ҳуқуқий маданиятини юксалтириш Миллий дастури» қабул қилинди. Унда аҳолининг барча қатламлари ҳуқуқий саводхонликка эга бўлиши, ҳуқуқий онгнинг юксак даражасига эришиши, кундалик ҳаётда ҳуқуқий билимларни қўллай олиши, ҳуқуқий маданиятни шакллантиришнинг ёп-

пасига қамраб олувчи доимий ишлайдиган тизимини яратиш каби масалалар кўзда тутилади. Умуман, ўтган давр мобайнида шу йўналишда анча ишлар амалга оширилди.

Хўш, ҳуқуқий маданиятни шакллантиришга шундай катта эътибор берилаётганлигининг сабаби нимада, ҳуқуқий давлат қурилишида унинг ўрни ва аҳамияти қандай бўлади? Албатта, ҳуқуқий маданиятни ҳам бундай ҳуқуқий феъл-атворни шакллантиришнинг муҳим омиллари қаторига киритиш мақсадга мувофиқ. Чунки ҳуқуқий маданиятнинг ўрни ва аҳамияти ҳақида гап кетганда, аввалambор, шуни алоҳида таъкидлаш керакки, у умуман фуқаролик жамияти маданиятининг узвий қисми бўлиб, амалда айнан шу функцияни бажаради, лекин бу ишни алоҳида предмет соҳасида яхшигина уддалайди.

Бу ўринда яна фаолиятининг муайян тури сифатида ҳуқуқий маданиятнинг концептуал мазмунини очиб берувчи алоҳида жиҳатни ҳам ажратиб кўрсатиш лозим бўлади. Агар ҳуқуқий маданиятнинг серқирра жиҳатларини очиб беришда тадқиқотчилар назарий ёндашувларини уйғунлаштирувчи омилни кўрсатиш зарурати туғилгудай бўлса, бу, ҳеч шубҳасиз, унинг ўзаги муайян билимларнинг шунчаки йиғиндиси бўлмай, балки иродавий ва ғоявий кўрсатмалар, фуқаролик фаолияти кўникмалари, хулқ-атворнинг барқарор андазалари эканлигини таъкидлаш лозим бўлади.

Ҳуқуқий маданият шахс камолотининг муайян сифат поғонасини билдиради. У ўз доирасига ғоявий савия (билим ва тафаккур маданияти, ижтимоий тажрибани таҳлил этиш ва умумлаштириш, янги ижтимоий ҳодисаларни аввалги тўпланган билимлар асосида ижодий англаш қобилияти), ҳиссий-руҳий даража (билимларнинг ҳақиқийлигига бўлган ишонч) ҳамда фаол хулқ-атвор даражасини қамраб олади.

Шундай қилиб, бизнингча, ***ҳуқуқий маданият деганда, ҳуқуқий билим андазалари ва унинг табиатини, ҳуқуқий тизим баҳосини, шунингдек, ҳуқуқий хатти-ҳаракатлар соҳасини тартибга солувчи ижтимоий қадриятлар, нормалар, анъана ва андазалар мазмун-моҳиятини тушуниш керак.***

Ҳуқуқий маданият таркибий хусусиятлари таҳлил этилганда, унинг нафақат «горизонтал» кесимини, балки жамият (ижтимоий қатламлар, миллатлар, меҳнат жамоалари тимсолида) ижтимоий гу-

руҳлар – (ҳам фуқаро, ҳам мансабдор шахс сифатида) шахс муносабатларидан иборат «вертикал» кесимини ҳам назарда тутиш лозим бўлади. Шу каби барча поғоналар бўйича тажрибаларга асосланган тадқиқотлар ҳозир фанда жадал олиб борилмоқда. Айни пайтда ҳуқуқий маданият тизими тушунчаси бир поғонадан бошқасига ўтиш жараёнида ўзгариб боради: зинапоялар бўйича тадқиқотлар қанчалик қуйига тушиб борса, аҳвол шунчалик аниқ ва батафсил аён бўлиб боради. Аксинча, бу жараён қанчалик юқори поғонага кўтарилиб борилса, тизимнинг моҳияти, маъно-мазмуни ва вазифаси шунчалик ёрқинроқ очилади. Бироқ бунда муайян бараварлаштириш, индивидуал ва гуруҳий фарқларни барҳам топтириш рўй беради.

Ҳуқуқий маданиятни унинг юқори поғоналарида тасвирлаш миқдорий расмийлаштирилиши учун қийинроқ кечади. Айни пайтда тузилманинг қуйи поғоналарида расмийлаштириш, математика, турли ўлчов тартиб-қоидалари фаол қўлланади. Индивидуал онг кескин ўзгаришларга учраб турган бир пайтда, ижтимоий онг, умуман узоқ вақт мобайнида барқарор бўлиб қолади. Ҳуқуқий маданиятни жамият ҳаёти таркибий қисмларининг ривожланиш даражалари миқдорий ўзгаришларини интеграциялаш йўли билан **умумий ҳолатни очиб берувчи шу жамият ҳаётининг айнан сифат ҳолати деб таърифлаш учун асос, далил ҳисобланади.**

Ҳуқуқий маданият ўзагини, бизнинг фикримизча, икки асосий функция: 1) адаптив, яъни ижтимоийлаштириш ҳамда 2) барча ижтимоий механизмлар таъсирчанлигининг шарти ҳисобланган фуқаролик туйғуси маданиятини шакллантириш функциялари ташкил этади.

Фуқаролик туйғуси маданияти – бу сиёсатда, ҳуқуқий соҳада фаол шахсни шакллантирувчи фикрлар хилма-хиллигига асосланган маданият бўлиб, у индивидларнинг фаол ва суст ижтимоий ҳаракатларини мувозанатга келтиради. Фуқаролик жамияти мустаҳкамлиги айнан шундай вужудга келтирилади, шахсда ўз сиёсий ва ҳуқуқий азму қарорларини амалга ошириш қобилияти шаклланади, ижтимоий дахлдорлик ҳисси ривож топади.

Ҳуқуқий маданият функцияларини яхлит бирликда олиб қараш, ҳуқуқий маданият тизими тўла уйғунликдан иборат ва унда ҳамма нарса аъло даражада тартибга солинган экан, деган тасаввурни туғ-

дирмаслиги керак. «Узоқлашиш» – бутун ижтимоий-сиёсий адабиётларда кенг тарқалган бу атама, маълум бўлишича, ҳозирги жамиятда четлашиш муаммосига ҳам қўлланилса бўлади. Жамиятимизда унинг анча қисми ижтимоий ҳаётда қатнашишдан йироқлашиши кузатилмоқда. Албатта, одамлар турли сабабларга кўра, ўта бандликлари туфайли, умумий сусткашлик сабабли, ниҳоят, ҳуқуқий тизимнинг амал қилишида фаол қатнашиш учун уни яхши тушунмасликлари боис ижтимоий ҳаётда фаоллик кўрсатишни рад этишлари мумкин. Бу одатий ҳол, албатта. Чунки фуқаролар ва уларнинг бирлашмалари сиёсий ҳаётда иштирок этишлари мумкин бўлса-да, аммо бунга мажбур эмаслар. Сиёсий ҳуқуқлардан фойдаланиш – эркин танлов иши.

Ижтимоий-сиёсий ҳаётдан узоқлашишни инкор этиш жараёни ҳали ниҳоясига етганича йўқ. Кўп йиллик кечмишнинг тарихий фаолиятсизлигига ҳали барҳам берилганича йўқ. Бу эса янги ҳуқуқий маданиятни шакллантириш жараёнида жамият дуч келаётган зиддиятлар тўфонида янада ёрқинроқ намоён бўлмоқда.

Дарҳақиқат, тоталитар тузум замонида давлат ўз ҳуқуқини яхши билган ва манфаатларини мустаҳкам ҳимоя қилган, давлат манфаатлари жамият ва инсон манфаатларидан ҳамиша юқори қўйиб келганига гувоҳ бўлганмиз. Мустақил мамлакатимиз Конституциясининг ўзига хос жиҳати, эски қонунлардан фарқи – унда инсон ҳуқуқини таъминлаш устувор йўналиш сифатида белгиланганлигидадир. Бироқ буни, афсуски, кўпчилик, ҳатто, ҳуқуқ-тартибот соҳасида ишлаётган бир қатор ходимлар ҳам теран англаб етмаяптилар. Таассуфки, янги тафаккур улар онггига ғоят секин сингмоқда, дунёқарашлари суст ўзгармоқда.

Албатта, бунинг муайян объектив сабаблари бор. Бу ҳолат ижтимоий амалиётда ривожланиш ва таълимни белгилаб берган ўша шўро тузуми даври муҳити билан ирсий боғлангандир. Унда қусурли ҳалқа таркиб топиб, амалиётдаги носоғлом ҳодисалар ижтимоий онгда ва охир-оқибат маданиятда ҳам носоғлом йўналишларни вужудга келтирарди. Улар эса, ўз навбатида, ўз зиддиятларига эга бўлган ҳақиқий ҳаётга қайтишни мушкуллаштирарди. Буларнинг барчаси яланғоч амалиётчиликка, салбий мослашувчанликнинг шаклланишига, чинакам ҳуқуқий маданият таркиб топишининг ортга сурилиб кетишига олиб келди.

Худди шунинг учун ҳам биринчи чақириқ Олий Мажлиснинг олтинчи сессиясида қуйидаги сўзлар бежиз янграмаган эди: «Аҳолида инсон ҳуқуқлари ва эркинликларига риоя қилиш борасида янги қадриятлар ва кўникмаларни шакллантириш, пировард натижада эса *инсон ҳуқуқларига ҳурмат-эҳтиромни ва уларга риоя этишни умуммиллат даражасида ривожлантиришга қаратилган маданиятни юзага келтириш ғоят муҳимдир...*

Биз одамларнинг эскича психологиясини ўзгартириб, уларда янги ҳуқуқий онгни шакллантирмоғимиз лозим. Шундай бўлсинки, ҳар бир киши инсон эркинликлари – айни вақтда муайян бурч, мажбурият ва масъулият эканлигини чуқур ҳис этиб турсин»[1].

Зотан, «Ҳуқуқ ва давлат тарихий ривожланишининг ҳар бир босқичи учун ҳуқуқ субъекти бўлмиш инсон концепцияси ва унинг ҳуқуқ ҳамда мажбуриятлари, эркинлиги ва эрксизлиги ҳақидаги тегишли тасаввурлар хосдир...

Инсон ҳуқуқлари – бу, энг аввало, инсоннинг ижтимоий муносабатларнинг муайян соҳасидаги ҳуқуқий лаёқатини ва ҳуқуқий субъект эканлигини эътироф этишдир»[2].

Шу фикрларни эътиборга олган ҳолда иш тутиш вақтни, ҳуқуқий маданиятнинг жамият ҳаёти билан алоқаларини узвий боғлашга, сиёсий ҳокимиятни амалга ошириш механизмини такомиллаштиришга, маданий-сиёсий тасаввурлар ва қадриятлар, ҳуқуқий кўрсатмалар ҳамда ҳуқуқий хулқ-атвор ва фаолиятнинг барча жиҳатлари самарали амал қилишига йўналтирилган «Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш савиясини ошириш Миллий дастури»ни изчил рўёбга чиқаришни талаб этади.

«Қисқаси, кишиларимизнинг, фуқароларимизнинг ҳуқуқий онггини, ҳуқуқий маданиятини юксалтириш зарурлиги ҳақида такрор-такрор гапиришга тўғри келади. Бу ўринда кўп нарса раҳбарларимизга, ана шу қонун ва ҳуқуқларни муҳофаза қиладиган кишиларга боғлиқ. Энг муҳими, улар қонун талабларини сўзсиз бажаришда, қонунларга итоат қилишда бошқаларга ўрнак бўлишлари лозим»[3].

Бироқ ҳуқуқий маданият инсонга ўзидан-ўзи келмайди. Инсон ҳам, жамият ҳам, давлат ҳам юксак ҳуқуқий маданиятга эга бўлган шахсни тарбиялаш учун кўп куч-ғайрат сарфлашлари керак бўлади.

---

[1] *Каримов И.А.* Янгича фикрлаш ва ишлаш – давр талаби. 5-том. Т., «Ўзбекистон», 1997, 119-120-бетлар.

[2] *Нерсесянц В.С.* Ҳуқуқ фалсафаси. Т., «Адолат», 2003, 113-бет.

[3] *Каримов И.А.* Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. 7-том. Т., «Ўзбекистон», 1999, 29-30-бетлар

Зеро, юксак ҳуқуқий маданият – демократик жамият пойдевори ҳамда ҳуқуқий тизим етуклигининг ифодасидир. У жамиятдаги турли хил ҳаётий жараёнларга фаол таъсир кўрсатувчи, фуқароларнинг, барча ижтимоий гуруҳларнинг жипслашувига кўмаклашувчи, жамиятнинг яхлитлиги ҳамда батартиблигини таъминловчи ва мустаҳкамловчи омилдир. Қонунни ҳурмат қилиш ҳуқуқий жамиятнинг, сиёсий ва ҳуқуқий тизимлар самарали фаолият кўрсатишининг асосий талабларидан бири ҳисобланади. Айни чоғда ҳуқуқий маданият умуминсоний маданиятнинг таркибий қисми бўлиб, у умумий маданиятнинг шунчаки бир қисми эмас, балки унинг ўзаги, туб негизи ва асосидир. Шунинг учун ҳам ҳуқуқий маданиятни шакллантиришга фақат ҳуқуқий тарбияни амалга ошириш орқалигина эришиш мумкин бўлади.

4. ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯ – ҲУҚУҚИЙ ОНГ ВА ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ЗАРУР ШАРТИ

Одамларнинг ҳуқуқий онгги объектив ҳодиса бўлиб, у ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, этник-руҳий, маданий-тарихий ва шу каби кўплаб омиллар таъсири остида таркиб топади. Шунга қарамай, бу – ҳуқуқ соҳасида одамлар онгининг шаклланиш жараёнига мақсадга йўналтирилган даражада таъсир ўтказиб бўлмайди, деган маънони англатмайди. Одамлар ҳуқуқий онггида мазкур билимларни ҳосил қилиш фақат махсус уюштирилган фаолият (биринчи навбатда – тарбия) жараёнидагина эмас, балки ижтимоий воқеликнинг хилма-хил объектив омиллари таъсири остида ҳам рўёбга чиқарилади. Буларни қуйидаги мисол ёрдамида тушунтиришга ҳаракат қиламиз.

Марҳум академик Андрей Сахаров ўзининг эсдалик хатида 70-йиллар шўро жамиятининг ахлоқий ҳолатига жуда аниқ тавсиф берганди: «Жамиятимиз лоқайдлик, хушомадгўйлик, мешчанларча худбинлик, яширин шафқатсизлик билан заҳарланган. Унинг юқори қатлами – партия-давлат бошқаруви маҳкамаси зиёлиларнинг роҳатда яшаётган олий қатлами вакилларининг кўпчилиги ўзларининг ошкора ва махфий имтиёзларига маҳкам ёпишиб олганлар ҳамда инсон ҳуқуқларининг бузилишига, тараққиёт манфаатларига, инсониятнинг хавфсизлиги ва келажагига ғоят бефарқдирлар»[1]. Бундай шароитда ҳуқуқий нигилизмнинг ва ҳатто салбий онгнинг – онг айнишининг кенг тарқалмаслигига умид боғлаш қийин эди.

Маънавий соғломлаштириш учун одамларни хушомадгўйлик ва мунофиқликка бошловчи шарт-шароитларни барҳам топтириш зарур эди. Чунки бундай ҳолат уларда ожизлик, қониқмаслик ва умидсизлик туйғуларини қарор топтирарди. Устига устак, ахлоқий, диний, илмий онг сифатида ҳуқуқий онг ҳам доимий ва оқилона ривожланиб, шаклланиб боришга муҳтож бўлади. Қолаверса, жаҳон ва миллий ҳуқуқий маданият бойликларини ташкил этувчи сиёсий-ҳуқуқий ғоялар, нормалар, тамойилларни кишилар онггига сингдиришга йўналтирган чора-тадбирлар тизими ҳуқуқий тарбия сифатида майдонга чиқади.

[1] *Сахаров А.Д.* Послесловие к Памятной записке. // Мир Прогресс. Права человека. Л., 1990, 33-бет.

Ҳуқуқий тарбия – бу ҳуқуқий тажриба алмашиш бўйича давлат, жамоат ташкилотлари, алоҳида фуқароларнинг бир мақсадга йўналтирилган фаолияти: ҳуқуқий нормаларга риоя қилиш, уларни бажариш ва бу нормалардан фойдаланишни таъминловчи муайян ижобий тасаввурлар, қарашлар, қадриятларни тушуниш, йўл-йўриқларни шакллантириш мақсадида одам онгги ва хулқ-атворига доимий таъсир ўтказиб боришдир.

Ҳуқуқий тарбия мураккаб ва серқирра фаолият тизими ҳисобланади. Ўзбекистонда унга фавқулодда катта аҳамият бериб келинмоқда. Албатта, Ўзбекистон Республикаси Президенти фармонлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва Олий Мажлис қонунларида баён қилинган давлат ҳамда иқтисодиётни ислоҳ қилишнинг асосий тамойиллари демократик нормалар ва ижтимоий кафолотларни қарор топтиришнинг зарур ҳуқуқий заминини яратади.

Бироқ вазифа фақат ҳозирги шароитларга мос қонунларни ишлаб чиқишдангина иборат бўлмай, балки уларга оғишмай амал қилишни таъминлашдан ҳам иборат бўлиб келган ва шундай бўлиб қолади. Эндиликда шундай ҳуқуқий тартибни ишлаб чиқиш, ҳуқуқий маданиятнинг шундай даражасига эришиш керакки, унда қонунларга риоя этиш ҳамма учун мажбурий бўлиб, уларни бузиш эса мутлақо мумкин бўлмай қолсин.

Бинобарин, қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳаётга муваффақиятли татбиқ этиш кўп жиҳатдан янги ҳуқуқий онгни, ҳуқуқий маданиятни шакллантириш билан боғлиқдир. Маълумки, ҳуқуқий маданият даражаси қабул қилинган қонунлар сони ва ҳатто улар сифати билан ҳам эмас, балки уларни оғишмай бажариш билан белгиланади. Энг ажойиб қонун ҳам, агар у амалда бажарилмаса, ҳеч қандай қимматга эга бўлолмайди. Ш.Монтескье ўз замонасидаёқ шундай деб ёзганди: «Қайси бир мамлакатга отланарканман, мен у ердаги қонунларнинг яхшилигини эмас, улар қандай амалга оширилаётганини текшираман, чунки яхши қонунлар ҳамма ерда учрайди»[1].

Бозор иқтисодиётига асосланган йўл биз учун ҳуқуқий тарбия мактаби бўлиб қолиши даркор. Ҳар бир одам ўзлаштириб олиши керак бўлган муҳим сабоқ шундан иборатки, у қонун асосида яшаши ва меҳнат қилиши, қонун орқали ўз ҳуқуқ ва эркинликла-

[1] *Монтескье Ш.* Избр. Произведения. М., 1955, 318-бет.

рини ҳимоя этишни ўрганиши, ўз мажбуриятларини оғишмай бажариши керак. Бошқа одамларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва манфаатларига ҳурмат билан қарашни ўрганишимиз лозим. Бошқача айтганда, қонун ҳукмронлиги ҳамма ерда тантана қилиши шарт.

Ҳуқуқий тарғибот, ҳуқуқий таълим, юридик амалиёт ва ўзини ўзи тарбиялаш ***ҳуқуқий тарбия воситалари***га киради. Юқорида кўрсатиб ўтилган барча воситаларни қўллаш асосида ҳуқуқ ҳақидаги ахборотларни етказиш, қабул қилиш, ўзгартириш ва ундан фойдаланиш ҳамда уни амалда рўёбга чиқаришни кўзда тутувчи ҳуқуқий хабардорликни амалга ошириш масалалари ётади. Бунда ўз ижтимоий мақомидан қатъи назар, ҳуқуқни билишнинг муайян мажбурий даражаси – ***ҳуқуқий минимум*** муаммоси алоҳида ўрин тутади. Ушбу йўналишда (илгари айтиб ўтилганидек) кўплаб чора-тадбирлар белгиланаётганига қарамай, ҳозирги вақтда амалдаги қонунлар тарғиботи аслида олиб борилмаяпти. Ҳуқуқий тарбияни мўлжаллаб ўтказилаётган айрим тадбирлар бетартиб, аҳолининг муайян ҳуқуқий билимларга бўлган эҳтиёжларини ҳисобга олмаган ҳолда уюштирилаётганлигига ҳам гувоҳ бўлмоқдамиз.

Шу ўринда ўтмишда фаол маърузалар воситаси билан ҳам, шунингдек, ноширлик фаолияти билан ҳам иш олиб борган бутунитгифоқ «Билим» жамияти аҳоли ўртасида ҳуқуқий маърифат ишларини амалга оширишда сезиларли роль ўйнаганини эътироф этиш лозим. Фикримизча, ушбу тажрибани ўзлаштириб, ҳуқуқий билимлар тарғиботи ва аҳолини ҳуқуқий тарбиялаш бўйича ташкилот тузиш мақсадга мувофиқ бўларди.

Айниқса, ёшлар алоҳида ғамхўрлик ва тарбияга муҳтождирлар. Зеро, мафкуравий соҳадаги камчилик ва нуқсонлар, муаммоларга расмиятчилик билан муносабатда бўлиш, ёшлар тарбияси ва тақдирига лоқайдлик энг ачинарли ҳол бўлиб қолмоқда. Хўш, бу борада нималар аниқланди-ю, нималар қилиниши керак?

Зотан, ҳозирги амалга оширилган ўзгаришлар, жумладан, Конституциямиз ҳам муайян ҳуқуқий онгга эга бўлган кишиларга мўлжалланган. Бироқ на ҳуқуқий саводхонлик, на ҳуқуқий маданият, юқорида қайд этганимиздек, ўзидан ўзи вужудга келиб қолмайди. Демак, уни мактаб партасидан бошлаб шакллантириш зарур, яъни моҳиятан гап ҳуқуқий савод чиқаришни мактабларда, касб-ҳунар коллежларида, лицейларда ва бошқа ўқув юртларида ташкил этиш ҳақида бормоқда. Бинобарин, вояга етаётган авлодда

тегишли ҳуқуқий эътиқодларни – ҳуқуққа, ҳуқуқий ҳодисаларга ижобий муносабатни, ҳуқуқий билимларни доимий равишда кенгайтириб ва чуқурлаштириб бориш эҳтиёжини тарбиялаш ғоят муҳим. Шу маънода айтиш мумкинки, Конституциямизда акс этган муқаддас Ватан тимсоллари ва Ўзбекистоннинг давлат рамзларини боғча тарбияланувчилари ва бошланғич мактаб ўқувчилари учун қисқа-қисқа сатрларда жонлантириб берган шоирлар – Ўзбекистон Қаҳрамони ва халқ шоири Абдулла Орипов, Ўзбекистон халқ шоири (марҳум) Муҳаммад Юсуф, шоир Акиф Азалпларнинг шеърлари ғоят ибратлидир.

Бундан бир неча йил олдин Тошкент шаҳар прокуратураси пойтахт мактабларида ҳуқуқий саводхонлик тўғрисидаги қонун қандай бажарилаётганлигини текшириб, сўров ўтказади. Сўровлар иштирокчиларининг сўзларига қараганда, улар паст кўрсаткичларни кутишганди. Бироқ текшириш маълумотлари уларни ларзага солди. Анкета саволларига минглаб мактаб ўқувчилари жавоб беришган. Уларнинг ярми республиканинг қайси органи қонунларни қабул қилишини нотўғри кўрсатган. Улар Ўзбекистон Бирлашган Миллатлар Ташкилоти таркибига кирувчи мустақил суверен давлат эканлигини билишмаган. Жавоб берувчиларнинг 55 фоизи республика қонунлари бўйича балоғат ёши қачон бошланишини билмаган, 26 фоизи спиртли ичимлик ёки гиёҳванд моддадан мастлик ҳолати айбни юмшатувчи сабаб бўлиши мумкин деб ҳисоблаган ва ҳоказо. Мазкур саволларга жавоб беришни ўқитувчилардан илтимос қилинганда, улар ҳам ўз шогирдларининг хатоларини такрорлашган. Ҳуқуқ дарсларини кўпинча мутахассис бўлмаган кишилар олиб бораётган шароитда бошқача бўлиши ҳам мумкин эмасди.

Аммо ўқитиш савиясининг пастлиги билан фожиа тугамайди. Ёшлар ўқув дарсига бўлган муносабатни ғоят сезгирлик билан ҳис этишади. Айтайлик, Пифагор теоремасини ўрганмагунча мактабни битиришга йўл қўйишмайди. Лекин ҳуқуқий билимларсиз мактабни битириши мумкин экан-да!?.

Айни пайтда, мазкур муаммони ҳал этишнинг кечиктириб бўлмаслигига қарамай, ҳануз ҳуқуқий тарбия ва таълим масаласи етарли даражада тезкорлик билан ҳал этилмаяпти. Дарсликлар, ҳуқуқий мавзуларга бағишланган илмий-оммабоп китоблар ҳали етарли эмас.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, ҳуқуқий онгни тарбиялаш фақат ҳуқуқ ҳақидаги билимларни кенгайтириш, жамиятимизнинг ижтимоий қадрияти сифатида унга нисбатан ижобий муносабатни шакллантиришдангина иборат бўлмай, ҳуқуқий кўникмаларни, одатларни тарбиялаш ҳам ғоят муҳимдир. Боз устига, бу ҳатто ҳуқуқий онгни шакллантиришдан ҳам анча қийин ишдир. Зеро, ҳаётда кўпинча ҳуқуқбузарлар билан қонунларга риоя қилувчи фуқароларнинг қонунларни билиш даражаси қарийб бир хиллиги кўзга ташланади. Кўплаб ўтказилган тадқиқот ва кузатишлар ҳам шундан далолат беради. Лекин ҳуқуққа муносабат билан ҳуқуқий хулқ-атвор кўникмаларини ўзлаштириш бир-биридан жиддий фарқ қилади. Айнан шунинг учун ҳам биринчи чақириқ Олий Мажлиснинг олтинчи сессиясида давлатимиз раҳбари қуйидагиларни таъкидлашни зарур деб топганди: «Аҳолининг ҳуқуқий тарбиясини тубдан яхшилаш, унинг ҳуқуқий маданият даражасини ошириш, ҳуқуқий ахборотнинг кенг майдонини яратиб бериш – ҳуқуқий давлатнинг қарор топишида муҳим йўналишдир»[1].

Ҳозир мамлакатимизда ҳуқуқий маданиятнинг янада юқори даражасини шакллантириш, аҳоли ўртасида ҳуқуқнинг обрўсини кўтариш учун қулай шарт-шароитлар яратилмоқда. Фақат ҳуқуқий тарбия ва ҳуқуқий тарғиботнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш борасида қўшимча саъй-ҳаракатлар талаб қилинади, холос. Ҳуқуққа ва бошқа ижтимоий нормаларга етук ижобий муносабатни таркиб топтириш мақсадида инсон иродаси ва онггига оқилона таъсир этишнинг илмий ишлаб чиқилган тизимини яратиш зарур.

Модомики, мамлакатимизда демократик ҳуқуқий давлат барпо этилаётган экан, ундаги ҳар бир фуқаро ҳуқуқ асосларини, унинг амал қилиш тамойилларини, асосий ҳуқуқий норма ва қоидаларини билиши зарур деб ҳисоблаймиз. Бу жараён, айниқса, давлат томонидан таълим муассасаларида амалга ошириладиган ҳуқуқий билим беришнинг пировард мақсадини ташкил этмоғи лозим. Зотан, ҳуқуқий тарбияда қуйидаги мураккаб вазифаларни ҳал этиш: биринчидан, таълим олувчиларга ўзининг ва бошқа шахсларнинг хатти-ҳаракатларини баҳолашда, амалий фаолиятда олинган ҳуқуқий билимларни мустақил татбиқ қилиш кўникмаларини ҳосил қилиш; иккинчидан, қонун ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ фақат қонуний хатти-ҳаракатларни амалга

[1] *Каримов И.А.* Янгича фикрлаш ва ишлаш – давр талаби. 5-том. Т., «Ўзбекистон» 1997, 128-бет.

ошириш йўл-йўриқларини шакллантириш; учинчидан, ҳар қандай ҳуқуқбузарликка нисбатан қатъий муносабатда бўлиш фазилатини тарбиялаш имконини беради. Ана шундагина олинган ҳуқуқий билим ҳар қандай шароитда фақат қонунга монанд ҳаракат қилишга қатъий одатланиш тизимини яратишга, ҳуқуқбузарликка қарши жадал кураш олиб боришга хизмат қилади.

Айни пайтда ҳуқуқий билим беришни таълим муассасаларида махсус ҳуқуқий фанни ўқитиш, шунингдек, махсус таълим услубларини қўллаш орқали амалга ошириш яхши самаралар беради. Айтайлик, бу ерда ҳуқуқий таълим-тарбия олувчилар назорат ва курс ишларини тайёрлаш, норматив ҳужжатлар устида мустақил иш олиб бориш, юридик аҳамиятга молик хатти-ҳаракатларни амалга ошириш, таълим муассасаларининг бошқарув органлари фаолиятида иштирок этиш жараёнларида зарур билим ва кўникмаларни оладилар.

Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш лозимки, ўқувчи ва талабаларга ҳуқуқий билим беришнинг муваффақияти нафақат таълим сифати ёки ўқитувчиларнинг маҳоратига, балки жамият ва давлатнинг ҳуқуқий маданияти даражасига ҳам боғлиқ бўлади. Зеро, таълим олувчининг амалдаги ҳуқуқ, қонунчиликнинг ҳақиқий ҳолати билан бевосита юзма-юз келиши, унинг инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишда ҳуқуқнинг имкониятини баҳолай олиши каби жиҳатлар билан боғлиқ ҳаётий тажрибаси энг кучли ҳуқуқий-тарбиявий омиллар ҳисобланади.

Қисқача айтганда, фуқароларнинг ҳуқуқий тажрибасини муваффақиятли амалга ошириш учун давлат шахснинг сиёсий фаоллигини кучайтириши, унинг давлат ишларида иштирок этиши учун зарур шарт-шароитлар яратиб бериши, ошкоралик ва демократия принципларининг чинакамига амал қилишини таъминлаш, мансабдор шахслар ва давлат органларининг ҳар қандай кўринишидаги ҳуқуқбузарликларга қарши кураш олиб бориши талаб этилади.

IX. ҲУҚУҚ ИЖОДКОРЛИГИ

1. Ҳуқуқ ижодкорлиги – ҳуқуқни яратишнинг мураккаб жараёни. 2. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларнинг турлари. 3. Қонун ва қонун ижодкорлиги жараёни. Қонунни қабул қилиш тартиб-қоидаси. 4. Қонунни бажариш бўйича қонуности норматив ҳужжатлар. 5. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг замон, макон ва шахслар бўйича амал қилиши. 6. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тизимга солиш – муҳим жараён. 7. Қонун чиқариш техникаси – қонунларни англаш омили.

1. ҲУҚУҚ ИЖОДКОРЛИГИ – ҲУҚУҚНИ ЯРАТИШНИНГ МУРАККАБ ЖАРАЁНИ

Ҳуқуқ ижодкорлиги – давлат ва ҳуқуқ назариясининг долзарб муаммоларидан биридир. Айни чоғда ҳуқуқ ижодкорлиги ва ҳуқуқни шакллантириш жараёни давлат фаолиятининг мураккаб турларидан саналади. Чунки ҳуқуқ ижодкорлиги – ҳуқуқий нормаларни яратишга, уларни келажакда такомиллаштириш, ўзгартириш ёки бекор қилишга йўналтирилган давлат фаолиятининг шакли ҳисобланади. Ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга соладиган, махсус, ўрнатиш бўйича расмий фаолият мақомига эга умуммажбурий нормаларнинг ягона ва мақсадга мувофиқ тизими сифатида яратиш ва ривожлантириш жараёнидир. Ҳуқуқ ижодкорлиги учун энг асосийси – янги ҳуқуқий нормаларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш саналади. Бунда, биринчи навбатда, давлат фаолиятининг белгиланган вазифалари ҳуқуқда ўз ифодасини топади.

Ҳуқуқ ижодкорлиги ўз моҳиятига кўра давлат иродасини қонунга, умуммажбурий аҳамиятга молик юридик кўрсатмаларга нисбатан намоён қилишни назарда тутади. Ҳуқуқ ижодкорлиги ривожланишининг ҳозирги босқичида, энг аввало, референдум йўли билан бевосита мамлакат аҳолиси томонидан ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш ёхуд давлат ва бошқа бошқарув органлари томонидан ҳуқуқий нормаларни ўз ичига олувчи ҳужжатларни нашр этиш яққол намоён бўлмоқда. Баъзи мамлакатларда ҳуқуқ ижодкорлигининг шаклларидан бири суд прецеденти ҳисобланади. Турли ҳуқуқ субъектлари орасида

норматив мазмунга эга битимларнинг аҳамияти кундан кунга ортиб бормоқда.

Ҳуқуқ ижодкорлиги тартиб-қоидасининг демократизми қонунчиликни яратишда партиялар, оммавий ҳаракатлар, тадбиркорлик тузилмалари, фуқаролар йиғинларининг фаол иштирок этишини, уларнинг ташаббускорлигини, қонунчиликда назарда тутиладиган эркин, кенг ва ишчанлик руҳидаги муҳокамаларни талаб этади. Бироқ, бу жараён ҳуқуқ ижодкорлиги борасида қайси шаклда амалга оширилмасин, барибир давлат фаолияти, давлатнинг жамият устидан ҳукмронлик шакли экан-да, деган маънони англатмайди. Давлат ўзининг органлари орқали ҳуқуқий нормаларнинг асосий қисмини яратади. Агар бундай нормаларни нодавлат ташкилотлари эълон қилса, уларнинг ҳуқуқ ижодкорлиги ваколатлари давлат томонидан белгиланади[1].

Албатта, давлат функциялари ҳақида гап кетганда, аввало, уларни амалга ошириш шаклларини ҳамда улардан бири сифатида – жамиятга давлат раҳбарлиги кўринишларидан бири бўлган ҳуқуқ ижодкорлиги ёки қонун яратувчилик иши ҳақида тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқ. Бинобарин, давлатнинг вазифаси, тури, давлат ҳокимиятини амалга ошириш ва ташкил этиш шаклларидан қатъи назар, ҳуқуқ ижодкорлиги давлат томонидан амалга оширилади.

Шунинг учун ҳам «**Ҳуқуқ ижодкорлиги** – жамият ва давлатнинг ҳуқуқий эҳтиёжларини аниқлаш ва баҳолаш, ваколатли субъетларнинг ҳуқуқий актларини (ҳужжатларини – изоҳ бизники ***З.И.***) белгиланган тартибда шакллантириши ва қабул қилишини қамраб олувчи жараён[2]. Ушбу таърифда қуйидаги муҳим жиҳатларга урғу берилган: 1) ҳуқуқий тартибга солишни талаб этадиган ҳолат ёки жараённи англаш, ўрганиш ва таҳлил этиш; 2) у ёки бу ҳуқуқий актни қабул қилиш ваколатига эга бўлган органни (субъективни) аниқлаш; 3) қабул қилиниши мўлжалланаётган актнинг шаклини танлаш; 4) тегишли процедура доирасида ҳуқуқий актни тайёрлаш, қабул қилиш ёки ўзгартириш. Албатта, санаб ўтилган бу жиҳатлар ўзаро боғлиқ ва яхлит жараёндир.

Ўз моҳтятига кўра, ҳуқуқ ижодкорлиги давлат иродасини қонун даражасига кўтариш, уни барча учун умумий мажбурий юридик

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Проблемы общей теории права и государства. М., «Норма», 2002, 307-308-бетлар.

[2] Қаранг: *Поленина С.В.* Законотворчество в Российской Федерации. – М., 1996.

қоидалар тарзида ифода этишдан иборатдир. Ҳуқуқ ижодкорлигини давлатнинг тегишли ваколатга эга бўлган турли органлари амалга оширади. Давлат ҳокимият ва бошқарув (ижро этувчи) органларининг фаолияти орқали ҳуқуқий нормаларнинг асосий мажмуини яратади»[1].

Ҳуқуқ ижодкорлиги давлат фаолиятининг шундай турики, унинг натижасида халқ иродаси қонун мақомига кўтарилади, ҳуқуқ нормасида, ҳуқуқнинг муайян манбаида ўз ифодасини топади.

Юқорида айтилганидек, янги ҳуқуқий нормаларни қабул қилиш билан бирга эскирган норматив-ҳуқуқий кўрсатмаларни бекор қилиш ва ўзгартириш ҳам ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятига киради. Айни пайтда ҳуқуқ ижодкорлиги савияси ва маданияти, шунга муносиб равишда қабул қилинадиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар сифати давлат ва жамиятнинг юксак маданий ривожи, демократиклиги даражасидан далолат беради. Табиий ҳуқуқ нормалари ҳуқуқий ижодкорлик воситасида норматив ҳужжатлар шаклига кириб, позитив (ижобий) ҳуқуққа, яъни қонун кўринишида мавжуд бўлган ҳуқуққа айланади.

Шу ўринда позитив ҳуқуқ ривожланишининг илк босқичларида икки йирик соҳа – оммавий ҳуқуқ ва шахсий ҳуқуқ аниқланганлигини қисқача баён этиб ўтишни истар эдик. Бунда «оммавий» ва «хусусий» сўзлари махсус юридик маъно касб этади, позитив ҳуқуқ давлат ҳокимияти билан боғлиқ ва шу муносабат билан оммавий хусусиятга эга бўлади. Оммавий ҳуқуқ – бу ҳуқуқ ва мажбуриятлар ҳокимият ва бўйсуниш тамойили негизида қуриладиган марказлашув усулига асосланган позитив ҳуқуқ соҳасидир. Хусусий ҳуқуқ – бу барча субъектларнинг муносабатлари юридик жиҳатдан тенг ҳамда улар ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларининг ўрнатилиши ва амалга оширилишида ўз ирода ва манфаатлари юзасидан иштирок этишлари мумкин бўлган номарказлашув усулига асосланган позитив ҳуқуқ соҳасидир. Бунга турли келишув муносабатлари, мулкни мерос қилиб қолдириш муносабатлари, фуқаролик, оила, меҳнат қонунчилиги орқали тартибга солинадиган бошқа мунсабатлар таалуқлидир[2].

---

[1] *Одилқориев Х., Тультеев Т., Муҳамедов Ў.* Икки палатали парламент. Т., Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2004, 71-бет.

[2] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Алексеев С.С.* Право на пороге нового тысячилетия. М., «Статут», 2000, 14-15-бетлар.

Ҳуқуқ ижодкорлиги жараёни муайян ***тамойилларга*** асосланади. ***Бу тамойиллар унинг сифати ва таъсирчанлигини таъминловчи энг муҳим ғояларни ифодалайди.*** Қуйида уларга тўхталиб ўтамиз.

1. Ҳуқуқ ижодкорлигининг халқчиллик табиати. Ҳуқуқий бўлишга аҳд қилган давлат ўз халқи, аҳолисининг кенг қатламлари билан мустаҳкам алоқадагина қонунчилик фаолиятини йўлга қўя олиши мумкин. Ўзбекистон Президентининг таъбирича, «халқ ҳам бевосита, ҳам ўз вакиллари орқали давлат ҳокимиятини амалга оширишда тўлиқ имкониятга эга бўлиши лозим»[1].

Шундай қилиб, ҳуқуқ ижодкорлигининг халқчил табиати, **биринчидан**, қонун ижодкорлиги органлари халқ депутатлари, халқ вакиллари (Олий Мажлис)дан иборат бўлишида; **иккинчидан,** ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятининг барча субъектлари (масалан, Олий Мажлис депутатлари) ўзлари қабул қиладиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мамлакат фуқароларининг манфаатларини ифодалашларида намоён бўлади. Бу ҳуқуқ ижодкорлигига янгича ёндашувни акс эттирувчи жуда муҳим қоидадир. Юртбошимиз ҳақли равишда таъкидлаганидек: «Қайси масалани олмайлик, давлат манфаати биринчи ўринда, фуқаро, шахс манфаати эса деярли ҳисобга олинмаслиги эски Конституцияларнинг ҳар қайси моддасида яққол кўзга ташланар эди»[2].

2. Ҳуқуқ ижодкорлиги демократизми. У Ўзбекистонда вакиллик органи бўлмиш мамлакатимиз парламенти – Олий Мажлис ўзи қонун ҳужжатини ишлаб чиқиш ва қабул қилишининг демократик тартибида, шунингдек, ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятига фуқароларнинг кенг жалб этилишида намоён бўлади.

Республикамизда қонун лойиҳаларининг умумхалқ муҳокамаси амалиёти кенг тарқалган. Улар меҳнат жамоаларида, конференциялар ва семинарларда муҳокама этилади, бу ишга оммавий ахборот воситалари кенг жалб қилинади. Масалан, Ўзбекистон Республикасининг «Давлат тили тўғрисида»ги Қонуни лойиҳаси муҳокамаси чоғида шундай бўлганди. Муҳокама кенг кўламда олиб борилиб, унинг мазмунига чуқур таъсир кўрсатганди. Ўзбекистон Республикасининг биринчи Конституцияси қабул қилиниши чоғидаги муҳо-

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. 1-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 44-45-бетлар.

[2] *Каримов И.А.* Биздан озод ва обод Ватан қолсин. 2-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 94-бет.

камалар тўғрисида ҳам худди шу фикрларни билдириш мумкин. Уни ишлаб чиқиш ва муҳокама қилишда бутун халқ иштирок этди. Шунинг учун ҳам у том маънода халқимиз тафаккури ва ижодининг маҳсули бўлиб қолди. Бинобарин, «Конституция юксак сиёсий нуфуз ва олий юридик мақомга эга ҳужжат сифатида мамлакат қонунчилиги тизимида марказий ўрин тутади. У нафақат қонунчилик эҳроминиг чўққисида туради, балки бутун қонунчилик мажмуининг умуртқасини, ўзагини ташкил этади. Конституция, унинг прициплари ва барча қоидалари қонунчилик шаклланиши ҳамда ривожланиши учун йўналтирувчи аҳамият касб этади. Янада лўндароқ айтадиган бўлсак, Конституция қонунчиликни ривожлантиришнинг яхлит, ягона ва мукаммал ишланган стратегияси (шоҳ ўзани) сифатида майдонга чиқади. ...Конституция жамиятимиз ҳуқуқий ва қонунчилик тизимларининг ўзагини, таъбир жоиз бўлса, «юраги»ни ташкил этади. У жами қонунчиликнинг пойдевори, асосий манбаи ҳисобланади»[1].

Иккинчи чақириқ Олий Мажлиснинг тўртинчи сессиясида иккинчи ўқишда кўриб чиқилган Ўзбекистон Республикаси «Қонун лойиҳаларининг умумхалқ муҳокамаси тўғриси»даги Қонуни лойиҳаси бўйича маърузанинг тингланиши қонунлар лойиҳаларининг умумхалқ муҳокамаси нақадар муҳимлигидан далолат беради.

Айни пайтда ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятининг демократик ифодаларидан бири Олий Мажлис муҳокамасига муқобил қонун лойиҳаларининг киритилиши бўлди.

Шу билан бирга, энг муҳим қонун лойиҳалари умумхалқ муҳокамаси ва овоз бериш – ***референдумга қўйилиши мумкин. Бу – ҳуқуқ ижодкорлиги демократизмининг энг ёрқин намоён бўлишидир.***

3. Ҳуқуқ ижодкорлигининг илмий моҳияти ва унинг ҳуқуқни қўллаш амалиёти билан боғлиқлиги. Бу қонун ижодкорлиги органлари ҳуқуқ нормаларини ишлаб чиқиш ва чоп этиш вақтида ижтимоий-иқтисодий аҳволни, уни ривожлантиришнинг объектив эҳтиёжларини ўрганиб чиқишлари, ижтимоий муносабатларни юридик тартибга солиш зарурати ва мақсадга мувофиқлигини очиб беришлари керак, деган маънони англатади. Фақат шу асосдагина

[1] *Одилқориев Х.* Конституция ва фуқаролик жамияти. Т., «Шарқ», 2002, 234-235-бетлар.

ҳуқуқ нормалари илмий асослаб берилади ҳамда юксак даражадаги таъсирчанликка эга бўлади.

Мазкур талаб жамият тубдан янгиланаётган, мамлакатимиз бозор иқтисодиёти шароитларига ўтаётган, ижтимоий ҳаётнинг сиёсий, мафкуравий, миллий, маданий ва бошқа барча соҳалари ислоҳ қилинаётган бир пайтда, айниқса, долзарб аҳамият касб этмоқда. Шу муносабат билан республикамиз мустақилликка эришган кундан кейинги дастлабки уч йил мобайнида 200 дан ортиқ қонун, 500 дан зиёд қарор қабул қилинди. Улар орасида **Мустақиллик тўғрисидаги Декларация, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси** каби ғоят муҳим ҳужжатлар ҳам бор**.** Агар ушбу маълумот ва рақамларни давом эттирадиган бўлсак, мамлакатимиз парламенти 1991 йилнинг август-декабрь ойларида – 13 та, 1992 йил давомида – 52 та, 1993 йилда – 53 та ва 1994 йилда – 22 та қонун қабул қилди. Шу чақириқда жами қонунлар сони 145 тани ташкил этиб, улардан 98 таси янги қабул қилинган қонунлар, 47 таси эса амалдаги қонунларга қўшимча ва ўзгартиришлар киритувчи ҳужжатлар эди. Янги сайланган биринчи чақириқ Олий Мажлис 1995-1999 йиллар мобайнида ўн бешта сессия ўтказиб, 10 та кодекс, 2 та миллий дастур, 138 та қонун, 468 та қарор қабул қилди. Бу даврда 216 ҳолатда амалдаги қонунчиликка қўшимча, тўлдириш ва ўзгартиришлар киритилди[1].

Табиийки, улар орасида иқтисодий жиҳатдан эркин бўлган корхоналар ва фуқароларнинг давлат билан ўзаро муносабатлари механизмини солиқлар тизими орқали белгилаб берадиган қонун ҳужжатлари ҳам, монополистик фаолиятни чеклаб қўювчи, гаров ҳуқуқини жорий этувчи, корхоналарнинг банкротлигини белгиловчи қонунлар ҳам бор. Албатта, бу каби қонун ҳужжатлари ғоят муҳим аҳамиятга эга бўлди.

Ҳуқуқ ижодкорлиги ҳуқуқни қўллаш амалиёти билан мустаҳкам боғлиқ ҳолда олиб борилиши керак. Айнан ана шу боғлиқлик қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар сифати ва таъсири ҳақида ёки уларни ўзгартириш ёхуд бекор қилиш зарурати тўғрисида фикр юритиш имконини беради. Шу тариқа ҳуқуқ ижодкорлиги органлари фаолияти такомиллашиб боради.

4. Ҳуқуқ ижодкорлигининг қонунийлиги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни яратувчи, тайёрловчи ва эълон қилувчиларнинг барча

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ахборотномаси. 1999, 6-сон, 203-модда.

ҳаракатлари қонунларга ва энг аввало, Конституцияга асосланиши зарурлигида ифодаланади. Бу қоида шу қадар муҳимки, у мамлакатимиз Конституциясида ўз аксини топган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 16-моддасида шундай дейилади: «Бирорта ҳам қонун ёки бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжат Конституция нормалари ва қоидаларига зид келиши мумкин эмас».

Ҳуқуқ ижодкорлигининг қонунийлиги, шунингдек, қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қатъий **иерархияси** (поғонама-поғоналиги)дан ҳам иборат: ҳар бир қабул қилинган янги ҳужжат илгари қабул қилинганларига мос келиши ёки уларга тўғридан-тўғри ўзгартиришлар киритиши лозим; қуйи ҳуқуқ ижодкорлиги органининг ҳужжати юқори турувчи ҳуқуқ ижодкорлиги органи ҳужжатига зид келмаслиги керак. Акс ҳолда ихтилоф юзага келиб, у чинакам можаро сабабчисига айланиб қолиши ҳеч гап эмас.

Халқ, давлат органлари (ҳокимият ва бошқарув органлари), мансабдор шахслар ҳуқуқ ижодкорлиги субъектлари сифатида майдонга чиқадилар. Шунга боғлиқ равишда ***ҳуқуқ ижодкорлигининг қуйидаги турлари***ни ажратиб кўрсатиш мумкин:

А. *Халқнинг бевосита ҳуқуқ ижодкорлиги. Референдум,* яъни давлат ва ижтимоий ҳаётнинг энг муҳим масалалари юзасидан умумхалқ овоз бериши — унинг энг ёрқин кўринишларидан биридир. Ҳуқуқ ижодкорлигининг бир тури сифатида референдум ҳуқуқ нормаларини ўрнатиш бўйича бевосита халқ иродасини ифодалайди. Худди шунинг учун ҳам референдум давлат ҳокимияти органларининг қандайдир тасдиғидан ўтказилмайди, референдум қарорининг ўзида бошқа муддат кўрсатилмаган бўлса, эълон қилинган кунидан бошлаб кучга киради. **Сўнгги референдум Президентимиз ташаббуси** билан мамлакатимизда икки палатали парламентни ташкил этиш, **президентлик ваколатларини беш йилдан етти йилгача узайтириш масалалари бўйича ўтказилганди. Референдум жараёнида Ўзбекистон халқи мутлақ кўпчилик овоз билан Юртбошимиз ташаббусини қўллаб-қувватлади.**

Тўла асос билан шуни таъкидлаш мумкинки, референдум – ҳуқуқ ижодкорлигининг энг самарали кўринишларидан биридир. У мамлакат фуқароларининг референдумга қўйилган масала бўйича ҳуқуқий тартибга солишнинг у ёки бу кўринишига муносабатини

аниқлаш ҳамда бир йўла унинг юзасидан узил-кесил қарор қабул қилиш имконини беради. Бироқ ҳар қандай референдумни ўтказиш давлатга жуда қимматга тушади. Шунинг учун референдумларни ҳар ойда ёки йилнинг чорагида ўтказиш у ёқда турсин, ҳатто ҳар йили ўтказиш ҳам мумкин эмас.

Б. Давлат органларининг ҳуқуқ ижодкорлиги. Бу ҳуқуқ ижодкорлигининг асосий тури ҳисобланади. Барча давлат органларининг ҳар бири ўз мавқеи ва мақоми доирасида амалда шу масала билан шуғулланади. Давлат органининг мақоми ва ваколат кўлами улар томонидан қабул қилинадиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг юридик кучини ҳам белгилаб беради. Масалан, Ҳукуматнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжати муайян бир вазирликнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатидан кўпроқ кучга эга бўлади.

В. Мансабдор шахсларнинг ҳуқуқ ижодкорлиги. Бизнинг қонунларимизда қонуний асосда кимларни мансабдор шахс деб аташ тўғрисида аниқ бир таърифнинг ўзи йўқ. Бизнингча, тегишли қонун ҳужжатларида мазкур масалага аниқлик киритилса, мақсадга мувофиқ бўлур эди.

Аслида, ***ўзига юкланган функцияларни амалга ошириш учун ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиш ва уларнинг бажарилишини таъминлаш ҳуқуқи берилган давлат ҳокимияти, бошқарув органлари ёхуд нодавлат ташкилотларда муайян вазифани эгалловчи фуқарони мансабдор шахс деб аташ мумкин.***

Нодавлат ташкилотлар (тижорат, ижодий ва бошқарув) раҳбарларининг ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш ва бажариш бўйича ваколатлари меҳнат, фуқаролик, молиявий ва бошқа тармоқ қонунлари кўрсатмаларидан келиб чиқади. Лекин шуни ҳам ёдда тутиш керакки, фақат норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тайёрлаш ва қабул қилиш бўйича олиб борилган фаолиятгина ҳуқуқ ижодкорлигига киради. Уларнинг ҳуқуқни қўллаш соҳасидаги ҳужжатларининг ҳуқуқ ижодкорлигига алоқаси йўқ.

Шундай қилиб, вазирлар, бошқармалар, бўлимлар, корхоналар, муассасалар, нодавлат ташкилотлар раҳбарлари, депутатлар, ҳоким ва бошқалар мансабдор шахслар саналадилар. Бизнинг давлатимизда олий мансабдор шахс Президент ҳисобланади.

Ҳуқуқ ижодкорлиги жараёнида қуйидаги функциялар: қонунларнинг янгиланиши, яъни янги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни

чоп этиш; эскирган юридик ҳужжатларни барҳам топтириш, уларни бекор қилиш; ҳуқуқдаги бўшлиқларни тўлдириш вазифалари амалга оширилади. Мазкур функцияларнинг амалга оширилиши мамлакатимизда қонун ҳужжатларини такомиллаштириш вазифасини рўёбга чиқариш имконини беради.

2. НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ВА УЛАРНИНГ ТУРЛАРИ

Ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятининг самараси сифатида хилма-хил норматив ҳужжатлар юзага келади.

Ҳуқуқ ижодкорлиги субъектларининг ҳуқуқ нормалари акс этган фармойишлари, кўрсатмалари норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардир.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ўзига хос бир қатор хусусиятларга эга:

– улар давлат аҳамиятига молик, яъни давлат органлари, ташкилотлар, мансабдор шахсларга норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тайёрлаш ва қабул қилиш ҳуқуқини беради, бошқача айтганда, уларга ҳуқуқ ижодкорлиги ваколатларини тақдим этади;

– норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳамма томонидан эмас, балки давлат шу ишга махсус вакил қилган муайян субъектлар томонидан қабул қилинади, бунда ҳуқуқ ижодкорлиги фаолияти ҳар бир субъекти ўз ваколат доирасида иш олиб боради;

– кўрсатилган ҳужжатлар муайян тартиб-қоидаларга, шунингдек, мазмун ва шакл талабларига риоя этган ҳолда қабул қилинади ва қонуний ҳужжат тусига киради;

– улар амал қилишнинг замон, макон ва субъект чегараларига эга бўлади;

– улар ҳамиша ҳуқуқ нормаларини ўз ичига олади, бу уларга норматив, яъни умуммажбурий тус беради.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни уч асос – ***юридик кучи, амал қилиш соҳаси ва уларни нашр этувчи субъектлар*** бўйича таснифлаш мақсадга мувофиқ.

Юридик кучи бўйича олий юридик кучга эга бўлган *қонун ҳужжатлари* ҳамда – қонунларга асосланган ва уларга зид келмайдиган ҳужжатлар – *қонуности ҳужжатлари* алоҳида ажратиб

кўрсатилади. Қонунлардан ташқари, мутлақ барча норматив ҳужжатлар қонуности ҳужжатлари ҳисобланади.

Амал қилиш соҳаси бўйича **ташқи амал қилувчи ва ички амал қилувчи ҳужжатлар**ни ажратиш мумкин. **Ташқи амал қилувчи** ҳужжатлар ташкилотлар, шахсларнинг меҳнат ва хизмат фаолиятидан қатъи назар, кимларга йўналтирилган бўлса, ўша барча субъектларни қамраб олади. Ўзбекистон Республикасининг «Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги, «Солиқлар тўғрисида»ги ва бошқа қонунлари бунга мисол бўла олади.

Ички амал қилувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар фақат муайян вазирлик ёки идора, ташкилот ёки муайян ҳудудда яшовчи субъектларгагина тааллуқли бўлади. Боз устига, улар нафақат вазирликлар ва қуйи турувчи ҳуқуқ ижодкорлиги субъектлари, балки ҳокимият ва бошқарувнинг юқори органлари томонидан ҳам қабул қилиниши мумкин. Ўзбекистон Республикасининг «Судлар тўғрисида»ги, «Прокуратура тўғрисида»ги, «Адвокатура тўғрисида»ги қонунлари шулар жумласидандир.

Фақат муайян ҳудудда қабул қилинадиган ва маҳаллий аҳамиятга молик кўплаб фармойишлар ҳам ички амал қилувчи ҳужжатлар ҳисобланади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни нашр этувчи (қабул қилувчи) субъектлар бўйича. Улар ***референдум, давлат ҳокимияти органлари, Президент, бошқарув органлари, давлат ва нодавлат ташкилотлари мансабдор шахсларининг ҳужжатлари***га бўлинади. Бунда шуни ҳам назарда тутиш керакки, бир орган томонидан қабул қилинадиган ҳужжатлар ҳам, бир неча ташкилотлар ва давлат органлари томонидан ҳамкорликда тайёрланиб, қабул қилинадиган қўшма ҳужжатлар ҳам бўлади. Ички ишлар вазирлиги билан Миллий хавфсизлик хизматининг жиноятчиликка қарши кураш бўйича қўшма буйруқлари шундай ҳужжатлар жумласига киритилиши мумкин.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан ҳуқуқ фанида ва ҳуқуқни қўллаш амалиётида кенг тарқалган **қонунчилик тушунчаси**, бу тушунча бир хил талқин этилмаслигига қарамай, ўзаро чамбарчас боғлиқдир.

Қонун ҳужжатлари – давлат ҳокимияти ва бошқарувнинг юқори органлари томонидан нашр этилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар йиғиндиси, тўпламидир.

Шу ўринда кўпинча истисносиз барча норматив ҳужжатлар, шу жумладан, идоравий ҳамда ҳокимият маҳаллий органлари ҳужжатларини ҳам қонун ҳужжатларига алоқадор деб ҳисоблашларини қайд этиб ўтиш жоиз.

Бироқ ижтимоий муносабатларни тартибга солиш ҳамда идоравий норматив тартибга солишни қонунга бўйсундиришда қонун ролини кучайтириш зарурати муносабати билан юридик адабиётларда, қонун ҳужжатлари деганда, фақат давлат ҳокимияти олий органларининг қонунлар мажмуасини тушуниш керак, деган асосли фикр айтиб келинмоқда.

Давлат ҳокимияти ва бошқарув юқори органларининг ҳужжатларини қонун ҳужжатларига мансуб деб ҳисоблаш, бизнинг назаримизда, энг тўғри тушунчадир. У ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари қуйидагилар йиғиндисидан иборат бўлади:

– қонун чиқарувчи ҳокимият – Олий Мажлис қабул қиладиган қонунлар ва бошқа норматив ҳужжатлар;

– Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари;

– Вазирлар Маҳкамаси – Республика ҳукуматининг норматив ҳужжатлари.

Бизнинг қонунларимиз тартибга солинадиган муносабатлар соҳаларига қараб, муайян блокларга бўлинади. Шу асосда ***фуқаролик қонун ҳужжатлари, маъмурий қонун ҳужжатлари, жиноий жавобгарлик соҳасидаги ҳужжатлар*** каби тармоқларни ажратиб кўрсатиш мумкин.

Бундай бўлиниш ҳуқуқ тизими бўлинишига ўхшаб кетса-да, лекин бу ўхшашлик тўлиқ эмас. Масалан, ҳуқуқнинг капитал қурилиш тармоғи йўқ, лекин капитал қурилиш тўғрисида қонун бор. Кейинчалик қонун тармоқларини блокларга жамлашда нафақат субъектив ва объектив омилларга, балки фойдаланишдаги қулайлик, анъаналар кабиларга ҳам амал қилинишини кўриб чиқамиз.

3. ҚОНУН ВА ҚОНУН ИЖОДКОРЛИГИ ЖАРАЁНИ. ҚОНУННИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБ-ҚОИДАСИ

«Қонун» сўзини кўпинча давлат мажбурлов кучи билан таъминланадиган умуммажбурий қоидани белгилаш учун қўллашади. Бундай тушунишда қонун ҳуқуқ билан тенглаштирилади. Айни пайтда ҳаётий талаб-эҳтиёжларга асосланиладиган бўлинса, *«бирон-бир доимий ва зарурий тартиб-қоидани тасдиқловчи ҳукмлар қонунлар деб юритилади»*[1].

Бироқ қатъий юридик маънода қонун – алоҳида, фақат ўзигагина хос бўлган белги-аломатларга эга ҳуқуқий ҳужжатдир.

Бу белги-аломатлар нималардан иборат?

Биринчидан, қонун давлат ҳокимияти махсус фаолиятининг маҳсули сифатида яратилади. Шунинг учун ҳам қонун Ўзбекистон олий давлат вакиллик органи – Олий Мажлис ҳужжати ҳисобланади. Бутун аҳоли вакиллари қабул қиладиган қонунлар энг кўп даражада халқ манфаатларини ифодалаши боис бирламчи моҳиятга эга ҳужжатлар бўлиб, қонунларнинг бутун тизими учун асос эканлиги шундан келиб чиқади.

Иккинчидан, қонунлар энг муҳим ижтимоий муносабатларни тартибга солади. Қонунлар ва энг аввало, Конституция воситасида конституциявий тузум асослари, фуқароларнинг асосий ҳуқуқ ва эркинликлари, давлат тузилиши, давлат ҳокимияти ҳамда бошқарув функциялари ва ҳоказолар мустаҳкамланади. Мулкчилик турлари, солиқ сиёсати асослари, таълим ва ижтимоий ҳаётнинг бошқа муҳим йўналишлари қонунлар билан белгиланади. Ҳозирги вақтда республикамизда қонуннинг роли ортиб бормоқда. Бу Ўзбекистон Республикаси Президенти нутқларида кўп марталаб таъкидланган. Жумладан, у шундай деганди: «Улуғ бобокалонимиз Амир Темур «Қаерда қонун ҳукмронлик қилса, шу ерда эркинлик бўлади» деган сўзларни тарих саҳифаларига зарҳал ҳарфлар билан ёздирган эди»[1].

Учинчидан, қонунлар – махсус тартибда қабул қилинган ҳужжатлар бўлиб, олий юридик кучга эга. Қонунларни қабул қилиш тартиби Конституция ва олий вакиллик органлари регламентлари билан белгиланади.

Қонунларнинг олий юридик кучи давлатдаги бошқа барча норматив ҳужжатлар қонунлар асосида, уларга мувофиқ равишда чиқа-

---

[1] *Ильин И.А.* Теория права и государства / Под редакцией и с предисловием В.А.Томсинова. М., «Зерцало», 2003, 66-бет.

[1] *Каримов И.А.* Биздан озод ва обод Ватан қолсин. 2-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 97-бет.

рилиши ва бу қонунларга зид келиши мумкин эмаслигида ифодаланади. Конституциямизда қонунларнинг ўзига хос бу хусусияти махсус кўрсатиб ўтилган. Чунончи, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 15-моддасида шундай дейилади: «Ўзбекистон Республикасида Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларнинг устунлиги сўзсиз тан олинади.

Давлат, унинг органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмалари, фуқаролар Конституция ва қонунларга мувофиқ иш кўрадилар».

Шундай қилиб, қонун – махсус тартиб асосида қонун чиқарувчи ҳокимият органи томонидан қабул қилинадиган, энг муҳим ижтимоий муносабатларни тартибга соладиган ҳамда олий юридик кучга эга бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатдир.

Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар сингари қонунлар ҳам ҳуқуқ ижодкорлиги маҳсули ҳисобланади. Бироқ уларнинг ишлаб чиқилиши ва қабул қилиниши қонуннинг ҳуқуқий ҳаётдаги тутган ўрни ва аҳамиятига боғлиқ бўлган *ўзига хос хусусиятларга эга.* Қонун норма *ижодкорлигининг муҳим таркибий қисми бўлган қонун ижодкорлиги* жараёнида яратилади.

Умуман, ҳуқуқий қонунларни «конструкциялаш, яъни лойиҳасини ишлаш – юксак маданий тараққиётнинг муҳим ютуғидир. Эртами-кечми, барибир юксак орзулар ушаладиган етук маданият муқаррар равишда қонунларнинг чиқарилишига олиб келади. Қонун ҳам, маданиятнинг ўғлони сифатида, ўз онаси – маданият ютуқларини кўпайтириб, мустаҳкамлаб, унга доимий ғамхўрлик қилади. Бу ерда шуни ҳам таъкидлаш жоизки, қонунлар, агар улар мукаммал бўлса, жумладан, маданият кўринишларидан бири сифатида ҳуқуқни ҳам шакллантириш қобилиятига эгадир; айни чоғда бошқа (ҳуқуқ тақозо этган) ҳуқуқий қадриятлар ҳам мустаҳкамланади.

Қонун томонидан процессуал тартибда илк қадриятлар яратилади. Чунончи, қонунларни қабул қилиш бўйича парламент тартиб-қоидалари, ҳокимиятлар ўртасидаги можароларни ҳал этиш йўл-йўриқлари, жиноий ва фуқаролик ишлари бўйича одил судловни олиб бориш ҳуқуқий маданият даражасидан яққол гувоҳлик беради»[1].

[1] *Каримов Р.К.* Роль закона в формировании правовой культуры. // Право. №2. 1998, 69-бет.

Республикамизда қонун чиқарувчилик фаолиятига катта эътибор бериб келинмоқда. Иккинчи чақириқ Олий Мажлиснинг иккинчи сессиясида Олий Мажлис раисининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси қўмита ва комиссияларининг 2000-2002 йиллардаги қонун чиқарувчилик ва назорат фаолияти устуворликлари тўғрисида»ги маърузаси махсус шу масалага бағишланганлиги бунинг ёрқин далилидир. Унда миллий қонунчилигимиз яқин йиллар мобайнида жамиятимиз ва давлатимиз ҳаётининг барча соҳаларини янада эркинлаштириш учун қулай ҳуқуқий шароитлар ва кафолатлар яратиш йўлидан бориши таъкидланган. Шу муносабат билан Олий Мажлис фаолиятининг истиқбол дастурида нафақат янги қонунларни қабул қилиш, балки ҳаёт реалликлари ва ҳуқуқий қўлланиши амалиётини ҳисобга олган ҳолда, амалдаги қонунларни такомиллаштириб бориш ҳам кўзда тутилган.

Ушбу сессияда давлатимиз раҳбари ҳам сўзга чиққанди. У парламентчиликнинг энг яхши хорижий тажрибасини ҳисобга олган ҳолда қонун ижодкорлиги ишини такомиллаштириш механизмининг муҳим аҳамиятини алоҳида таъкидлаганди. Энг муҳим қонун лойиҳалари бир неча ўқишда қабул қилиниши керак. **Парламент** ишини такомиллаштириш зарурати ҳақида гапираркан, **Юртбошимиз келажакда икки палатали қонун чиқарувчи** органни ташкил этишни ёқлаб чиқди.

Қонун ижодкорлиги (қонун яратиш) жараёни бир неча босқичлардан ташкил топади.

I. Қонун чиқариш ташаббуси. Бу муайян органлар, нодавлат ташкилотлар ва мансабдор шахсларнинг қонунлар чиқариш масаласини қўйиш ва уларнинг лойиҳаларини кўриб чиқиш учун қонун чиқарувчи органга тақдим этиш ҳуқуқидир. Қонун чиқариш ташаббуси – қонун чиқариш жараёнининг илк босқичи. Бу жараён қизғин саъй-ҳаракатларга асосланади, улар натижасида қонун чиқарувчи органга қонунчилик юзасидан тегишли таклифлар киритилади, парламент эса ўша таклифлар асосида янги қонун чиқариш, амалдагисини ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги масалаларни кўриб чиқишга қабул қилади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 82-моддасига мувофиқ, «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисида қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига Ўзбекистон Республикасининг Президенти, шунингдек, ўз давлат ҳокимиятининг олий органи орқали Қорақал-

поғистон Республикаси, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг депутатлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди, Олий суди, Олий хўжалик суди, Бош прокурори эгадирлар».

Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи қонун чиқарувчи органнинг муайян муддатда қонун чиқариш ёки унинг муҳокамаси учун қонун лойиҳасини киритиш тўғрисидаги таклифини кўриб чиқиш мажбуриятини назарда тутади.

Қонун лойиҳаларини хилма-хил органлар ва ҳатто алоҳида шахслар ҳам тайёрлайди. Қонун ижодкорлиги амалиётида кўпинча тармоқ, идоравий тамойил қўлланади. Унга мувофиқ қонун ҳужжатлари ўз йўналишларига мос келадиган органлар томонидан тайёрланади. Жумладан, республика прокуратураси «Прокуратура тўғрисида»ги **қонун лойиҳасини** тайёрлаган. Албатта, қонун лойиҳаларини тайёрлашнинг бундай тартиби нуқсонлардан ҳам холи эмас. Чунки бу ерда умумхалқ манфаати зарарига идоравий манфаат мавжуд бўлиши мумкин. Шунинг учун ҳам илк бор демократик асосларда сайланган ва республикамизнинг биринчи профессионал парламенти бўлган Олий Мажлис олдида қонун лойиҳаларини ўзининг қўмиталари ва комиссияларида, боз устига, кўпинча муқобиллик асосда тайёрлаш масаласи кўндаланг бўлди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 86-моддасига биноан: «Олий Мажлис қонун лойиҳалари тайёрлаш ишларини олиб бориш, Олий Мажлисга ҳавола этиладиган масалаларни дастлабки тарзда кўриб чиқиш ва тайёрлаш, қонунларнинг ва Олий Мажлис бошқа қарорларининг ижросини назорат қилиб туриш учун депутатлар орасидан қўмиталар ва комиссиялар сайлайди».

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов қонун ижодкорлиги механизмини янада такомиллаштиришнинг муҳимлигини биринчи чақириқ Олий Мажлиснинг олтинчи сессиясидаги нутқида алоҳида таъкидлаганди. Жумладан, у қуйидагиларни қайд этганди: «Шуни эътироф этиш керакки, қонун лойиҳалари одатда идоравий маҳдудлик хусусиятига эга бўлади. Сабаби шуки, улар моҳият-эътибори билан олганда, шу қонунларни ижро этиши лозим бўлган кишиларнинг ўзлари томонидан ишлаб чиқилади. Натижада айрим вазирликлар, идораларнинг манфаатлари кўпинча инсон ва умуман олганда жамият манфаатларига зид ҳолда биринчи ўринга чиқиб қолади.

Айрим қонунчилик ҳужжатларининг йўқлиги, борларининг ҳам гоҳо нотўғри, қонунга хилоф тарзда талқин қилиниши баъзи қонунларнинг самара бермаётганига сабаб бўлмоқда. Қонунчиликнинг мавжуд тартиботидаги жиддий камчиликни ана шунда деб биламан»[1].

Бунинг бир қатор сабаблари бор эди, албатта. Булар сирасига «қонунларни тайёрлаш ва қабул қилишнинг пухта ишлаб чиқилган стратегияси ва тизими йўқлиги, қабул қилинаётган қонунлар баъзан экспертизадан ўтказилмаслиги, қонунларни, Олий Мажлис ва ҳукумат қарорларини республика аҳолиси, ижрочилар эътиборига ўз вақтида етказишнинг самарали тизими мавжуд эмаслиги, қабул қилинган қонунларни рўёбга чиқариш механизмлари яхши ишламаслиги кабиларни киритиш мумкин. Шунинг учун ҳам Олий Мажлис бу йўналишда ҳали кўп иш қилишига тўғри келади.

II. Қонун лойиҳаларини муҳокама қилиш. У қонун чиқарувчи орган сессиясида ёки мажлисида ўтказилади ва қонун лойиҳасини муҳокамага олиб чиққан субъект вакилининг маърузаси билан бошланади. Депутатлар қонун лойиҳасини таҳлил этадилар ва баҳолайдилар, унга тузатишлар киритадилар.

Бундан ташқари, «Қонун лойиҳаларини муҳокама қилиш шакллари хилма-хил бўлиб, улар жумласига қуйидагилар киради: бир қанча муассасаларни жамоат бирлашмаларини жалб этган ҳолда жойларда (вилоятларда ва ҳоказо) кенг муҳокама қилиш; парламент ўқишлари; илмий жамоатчилик ва манфаатдор вазирликлар, идоралар ва бошқа ташкилотларнинг вакиллари иштирокида бевосита қонун чиқарувчи органда ўтказиладиган кенгашларда муҳокама қилиш; тайёргарлик комиссияларининг кенгайтирилган мажлислари; оммавий ахборот воситаларида муҳокама қилиш; лойиҳа юзасидан илмий-тадқиқот муассасаларининг тақризини олиш; лойиҳа юзасидан уни ишлаб чиқишда иштирок этмайдиган вазирликлар, идоралар, бошқа муассасалар ва ташкилотларнинг фикрлари ва хулосаларини олиш ва ҳоказо. Муҳокама қилишнинг турли-туман шакллари жамоатчилик фикрини яхшироқ ҳисобга олиш имкониятини яратади, лойиҳани тузувчиларга ишда етарлича аниқ йўналишлар беради, асосли, сифатли қонун тайёрланишига муҳим кафолат ва идоравий нохолисликка қарши тўсиқ бўлиб хизмат қилади»[1]. Айни

[1] *Каримов И.А.* Янгича фикрлаш ва ишлаш – давр талаби. 5-том. Т., «Ўзбекистон», 1997, 126-бет.

[1] *Халилов Э.Ҳ.* Ўзбекистон Республикасининг қонун чиқарувчи олий органи: сохта вакилликдан ҳақиқий парламентаризмга қадар. Т., «Ўзбекистон», 2001, 205-бет.

пайтда Олий Мажлис фаолиятида қонун лойиҳасини экспертизадан ўтказиш учун халқаро ташкилотларга йўллаш амалиёти ҳам қўлланилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 26 декабрда қабул қилинган Қонуни билан тасдиқланган Божхона кодексининг 14, 25, 34, 40, 61, 111 ва 179-моддаларида Европа тикланиш ва тараққиёт банки тақдим этган таклифлар инобатга олинган эди[1].

III. Қонуннинг қабул қилиниши. У депутатларнинг очиқ овоз бериш йўли билан амалга оширилади. Ўзбекистон қонуни Олий Мажлис депутатларининг кўпчилиги овоз берган тақдирда қабул қилинган ҳисобланади (Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 83-моддаси).

Яъни: қонунни маъқуллаш ва унга юридик куч бериш учун депутатлар кворуми ва улар овозларининг муайян миқдори талаб қилинади. Агар депутатлар умумий сонининг кўпчилиги қонунни ёқлаб овоз берса, у қабул қилинган ҳисобланади. Конституция, унга ўзгартириш ва қўшимчалар киритувчи қонунлар, шунингдек, бошқа конституциявий қонунлар Олий Мажлис депутатлари умумий сонининг камида учдан икки қисми томонидан қабул қилинади, уларнинг қабул қилиниши мукаммал кўпчилик овозни талаб қилади[2].

IV. Қонуннинг эълон қилиниши (промульгацияси). Расмий равишда матбуотда эълон қилиш – ҳар қандай қонун кучга киришининг зарур шартидир. Қонунлар махсус нашрларда ва газеталарда эълон қилинади ҳамда расмий эълон қилинган (ёки қарорда кўрсатилган) кундан бошлаб кучга кирган ҳисобланади.

Аниқроқ айтадиган бўлсак, қонун Ўзбекистон Республикасининг Президенти томонидан имзоланганидан кейин, одатда, Олий Мажлисга қайтарилади. У ўз навбатида қонунни расмий эълон қилиш учун юборади. Қонуннинг тўлиқ матни «Халқ сўзи», «Народное слово» газеталарида ва «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси»да биринчи марта босиб чиқарилиши унинг расмий эълон қилиниши ҳисобланади.

---

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Котибиятининг жорий архиви. 1997, 04/1–03-сонли иш, 4-том, 115-бет.

[2] Қаранг: «Ўзбекистон Республикасининг Олий Мажлиси тўғрисида»ги Конституциявий қонун 9-моддасининг иккинчи қисми. // Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси. 1994, 10-сон, 12-бет.

Шунинг учун ҳам қонуннинг расмий эълон қилиниши, яъни қонун мазмунининг барчанинг эътиборига етказилиши қонун яратиш жараёнининг мустақил босқичи ҳисобланади[3].

Ўзбекистон Республикасида қабул қилинаётган қонунларни **қуйидаги турлар**га бўлиш мумкин:

Аҳамияти ва юридик кучи бўйича – конституциявий, жорий ва оддий қонунлар турлари фарқланади. Конституциявий қонунлар давлат ва жамият қурилишининг туб асосларини, шахс ва ташкилотларнинг ҳуқуқий мақомини белгилаб беради. Булар, шунингдек, амалдаги Конституцияга ўзгартириш ва қўшимчалар киритувчи қонунлардир. Конституциявий қонунлар асосида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар бутун тизими таркиб топади ва аниқлаштирилади. Конституция бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, шу жумладан, қонунларга нисбатан олий юридик кучга эга.

Бошқа барча қонунлар – ***оддий қонунлар*** бўлиб, улар депутатларнинг кўпчилиги овоз берган тақдирда, қабул қилинган ҳисобланади.

Қонунлар яна тартибга солиш ***кўлами ва объекти*** бўйича ҳам фарқланади. ***Умумий*** қонунлар (масалан, кодекслар) ижтимоий муносабатларнинг бутун бир соҳасига бағишланади. ***Махсус*** қонунлар (масалан, «Банклар ва банк тизими тўғрисида»ги Қонун) ижтимоий муносабатларнинг анча тор доирасини тартибга солишга хизмат қилади.

4. ҚОНУННИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА ҚОНУНОСТИ НОРМАТИВ ҲУЖЖАТЛАР

Қонунни бажариш бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжат, яъни қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжати – қонунга мувофиқ чиқарилган ва унга зид келмайдиган ҳужжатдир.

Қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжати – умумлашма тушунча. У олий вакиллик органлари, Президент, Ҳукумат ҳужжатларидан тортиб то ҳокимият ва маҳаллий бошқарув органлари (ҳокимликлар) фармойишларигача – энг хилма-хил норматив-ҳуқуқий кўрсатмалар, фармойишларни қамраб олади.

---

[3] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Общая теория права: Учебник для юридических вузов (под общ. Ред. *Пиголкина А.С.*). М., МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1995, 215-бет; *Одилқориев Х.* Ўзбекистон Республикасида қонун чиқариш жараёни. Т., «Ўзбекистон», 1995, 140-бет.

Қонуности ҳужжатлари тушунчаси уларнинг ҳаммаси учун умумий ва хосдир. Шунинг учун норматив фармойишларни қабул қилувчи (чиқарувчи) органларга боғлиқ равишда қонуности ҳужжатларининг қуйидаги турларини ажратиб кўрсатиш одатга айланган.

Президент ҳужжатлари. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 94-моддасига биноан, «Ўзбекистон Республикасининг Президенти Конституцияга ва қонунларга асосланиб ҳамда уларни ижро этиш юзасидан республиканинг бутун ҳудудида мажбурий кучга эга бўлган фармонлар, қарорлар ва фармойишлар чиқаради», Конституция Президентдан «қонунларга асосланиб ҳамда уларни ижро этиш юзасидан» фармонлар чиқаришни талаб қилмайди. Аслида Президентга ўз фармонлари билан қонун даражасидаги нормаларни ўрнатиш ҳуқуқи берилади. Бу ерда гап қонунлардаги бўшлиқларни ўзига хос тўлдириш ҳақида кетмоқда.

Президент учун оддий «қонуности» ҳужжати эмас, балки конституциявий даражадаги ҳуқуқий ҳужжат бўлган Президент фармонлари ҳақида гап кетганда, ўтган асрнинг охирларидаёқ давлат бошлиғининг одатий фармонлари билан фавқулодда фармонларни фарқлай билишни таклиф этган таниқли рус олими Н.М.Коркунов фикрини эслаш ўринлидир. Фавқулодда фармонлар қонун билан тартибга солинадиган масалалар бўйича ёхуд қонунни бекор қилиш бўйича чиқарилади. «Фавқулодда фармонни чиқариш аслида зарурат тақозоси билангина оқланиши мумкин бўлган ҳуқуқбузарликдир. Ушбу фармон билан ўрнатиладиган чора-тадбирлар ҳақиқатда фақат қонуний ҳужжат билан белгиланиши мумкин. Мазкур фавқулодда шароитларда бу талабга риоя этишнинг иложи бўлмаган ҳолатдагина қонун фавқулодда фармонга алмаштирилади. Бироқ бундай фармонлар муваққат хусусиятга эга бўлиб, фавқулодда фармон билан белгиланган чоралар қонун чиқарувчи органга кўриб чиқиш учун тақдим этилиши керак»[1].

Айни чоғда ҳуқуқшунос олим Х.Одилқориевнинг қуйидаги фикрларига қўшилмасликнинг иложи йўқ: «Соф юридик маънода қаралганда, фармон умумий мажбурий ҳуқуқий қоидалар ўрнатувчи ва шу тариқа ҳуқуқий муносабатларни тартибга солувчи актдир. Зотан, фармон ўз ваколатларини бевосита халқдан олган ҳамда Конституция доирасида ҳаракат қилувчи олий лавозимли

[1] *Коркунов Н.М.* Указ и закон. СПб., 1894, 272-бет.

шахс томонидан чиқариладиган иродавий мазмундаги ҳужжат ҳисобланади. Кенг фалсафий маънода оладиган бўлсак, фармонда Республика Президентининг амр-иродаси, тафаккури моҳияти, дунёқараши, сиёсий ва маданий савияси ўз ифодасини топади. Бир сўз билан айганда, фармон – виждон, иймон-эътиқод ифодаси»[1].

Вазирлар Маҳкамаси ҳужжатлари – давлат бошқаруви ва ижро этувчи ҳокимиятнинг олий органи бўлган Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг ҳужжатларидир.

Ўз функциясини амалга ошира бориб, Вазирлар Маҳкамаси республиканинг бутун ҳудудида бажарилиши мажбурий қарорлар қабул қилади ҳамда фармойишлар чиқаради. Норматив хусусиятга ёки муҳим аҳамиятга эга бўлган унинг буйруқлари қарорлар шаклида чиқарилади. Тезкор ва бошқа жорий масалалар бўйича қарорлар эса фармойишлар шаклида чиқарилади.

Вазирликлар ва идораларнинг ҳужжатлари. Ҳозирги вақтда республика ҳудудида **ижро этувчи ҳокимиятнинг қуйидаги марказий органлари:** *вазирликлар, давлат қўмиталари, хизматлар, агентликлар, инспекциялар* фаолият юритмоқда. Вазирликлардан ташқари, мазкур органларни идоралар деб аташ одат тусига кирган. Бошқарув ёки фаолият доирасининг у ёки бу тармоғига раҳбарликни амалга ошириш, махсус ижро, назорат, ижозат функцияларини бажариш учун вазирликлар ва идоралар ҳам норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни чиқаради. Булар – буйруқлар, йўриқномалар, қоидалар, тавсиялар, низомлар ва бошқалардир. Бунда йўриқномалар ҳамиша норматив хусусиятга эга бўлиб, буйруқлар эса норматив бўлмай, балки индивидуал хусусиятга эга бўлиши мумкин (масалан, ходимни бошқа ишга ўтказиш бўйича вазир буйруғи).

Вазирликлар ва идораларнинг ҳужжатлари ҳукумат ҳужжатларига бўйсундирилган ва кўпинча тармоқ хусусиятига эга бўлади. Бироқ уларнинг айримлари ташқи таъсир доирасига эгадир. Бунда улар давлат рўйхатидан ўтказилиб, матбуотда эълон қилиниши керак. Давлат рўйхатидан ўтмаган, шунингдек, рўйхатдан ўтказилса ҳам белгиланган тартибда матбуотда эълон қилинмаган ҳужжатлар кучга кирмаган деб топилиб, ҳуқуқий оқибатларга олиб келмайди ҳамда тегишли муносабатларни тартибга солиш учун қонуний асос

[1] *Одилқориев Х.* Ўзбекистон Президенти фармонлари: ҳуқуқий табиати ва ислоҳий роли. // Истиқлол йўли. Тўплам. Т., «Ўзбекистон», 1995, 49-бет.

бўла олмайди. Умуман, давлатимиз ҳуқуқий асослари мустаҳкамланиб ва ривожланиб борган сари идоравий тартибга солиш қисқариб бориши керак. Бу ҳуқуқий тартибга солишда идоравий тазйиқдан холи бўлиш имконини беради.

Давлат ҳокимияти ва бошқарувнинг жойлардаги органлари ҳужжатлари. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 100-моддасига мувофиқ, маҳаллий ҳокимият органлари ихтиёрига қуйидагилар киради:

«...норматив ҳужжатларни қабул қилиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид келмайдиган бошқа ваколатларни амалга ошириш». Ушбу ҳужжатлар амал қилишнинг маҳаллий хусусиятига эга бўлиб, улар тегишли ҳокимликлар ҳудудигагина ёйилади.

Давлат ва нодавлат ташкилотлар ҳужжатлари. Ушбу ташкилотлар ўз функцияларини бажара бориб, буйруқлар, низомлар, қоидалар сингари норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар турлари (умумий мажлис иштирокчилари томонидан тасдиқланадиган ёхуд қабул қилинадиган корхона, очиқ ёки ёпиқ турдаги акциядорлик жамиятлари низоми)ни ишлаб чиқадилар, қабул қиладилар. Қонуности ҳужжатлари тизимининг охирида турувчи мазкур ҳужжатлар аниқ бир ташкилот доирасида амал қилиб, фақат унинг аъзолари учунгина мажбурийдир.

5. НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ЗАМОН, МАКОН ВА ШАХСЛАР БЎЙИЧА АМАЛ ҚИЛИШИ

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг амал қилиши – ундан кўзда тутилган юридик оқибатлар натижасидир. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг амал қилиши, яъни унинг «умри» уч мезон билан замон, макон ва шахслар доираси билан белгиланади.

А. ***Норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг замонда амал қилиши.*** У норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг кучга кирган вақтидан то ўз кучини йўқотгунча бўлган вақт мобайнида давом этади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжат кучга киришининг (амалга киритилишининг) қуйидаги тартиби мавжуд:

* ҳужжатнинг кучга кириш вақти кўпинча унга тегишли ҳужжатда – кучга киритиш ҳақидаги қарорда кўрсатилади;

* норматив-ҳуқуқий ҳужжат эълон қилинган кунидан кучга киради;

* норматив-ҳуқуқий ҳужжат босқичма-босқич кучга киритилади. Бунда мазкур босқичлар ё муддатлар билан ёки муайян шароитларнинг юзага келиши билан боғлиқ бўлади;

* норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилинган вақтидан бошлаб кучга киради, бу ҳақда шу ҳужжатнинг ўзида, шунингдек, уни кучга киритиш ҳақидаги қарорда айтилиши мумкин;

* норматив-ҳуқуқий ҳужжат имзоланган вақтидан бошлаб кучга киради, бу ҳақда шу ҳужжатнинг ўзида айтилган бўлади. Мазкур тартиб Президент, Вазирлар Маҳкамаси ҳужжатлари учун хосдир. Масалан, Республикамиз Президентининг кўпчилик фармонлари «Ушбу Фармон имзо қўйилган вақтдан бошлаб кучга киради», деган банд билан якунланади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжат қуйидаги тартибда ўз кучини йўқотади:

– қабул қилинган муддати тугаши билан;

– назарда тутиб қабул қилинган шароит ўзгарганда (масалан, янги Конституция 1992 йили қабул қилиниши билан 1978 йилги Ўзбекистон ССР Конституцияси ўз кучини йўқотди);

– ушбу ҳужжатнинг бошқа бир ҳужжат билан бекор қилиниши натижасида.

Б. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг маконда амал қилиши. Давлат суверенитетига мувофиқ, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, мамлакатимиз ҳаво бўшлиғини ҳам қўшиб ҳисоблаганда, унинг бутун ҳудудида амал қилади. Умуман, денгиз, дарё, ҳаво ва космик кемалар (станциялар) давлат ҳудудига тенглаштирилади.

В. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг шахслар (шахслар доираси) бўйича амал қилиши. Ўзбекистон Республикасининг умумий хусусиятга эга норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари республикамизда истиқомат қилувчи барча шахслар – давлатимиз фуқаролари, муҳожирлар ва фуқаролиги бўлмаган шахсларга дахлдордир.

Махсус норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар фақат муайян фуқароларга нисбатангина амал қилади. Масалан, ҳарбий қонунлар фақат ҳарбий хизматчиларгагина тегишлидир.

Айни пайтда давлатимиз норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари чет эллардаги фуқароларимиз учун ҳам амал қилади. Чунончи, чет элда жиноят содир қилган Ўзбекистон фуқароси бизнинг қонунларимиз

бўйича жавоб беради. Бу тамойил фуқаро ҳозир бўлган мамлакат қонунлари олдида унинг масъулиятини истисно этмайди, албатта.

Дипломатик дахлсизлик ҳуқуқига эга бўлган шахслар Ўзбекистон норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари амал қилиш доирасига кирмайдилар (ва шунга биноан юридик жавобгарликка ҳам тортилмайдилар). Булар – ваколатхоналар раҳбарлари ва ваколатхона дипломатик жамоаси аъзолари, халқаро музокаралар, учрашувлар ва анжуманлар делегациялари раҳбарлари ва аъзоларидир.

Бундай шахсларнинг ҳуқуқий мақомлари халқаро ҳуқуқ нормалари билан белгиланади.

6. НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИ ТИЗИМГА СОЛИШ – МУҲИМ ЖАРАЁН

Ҳуқуққа доир адабиётларда анъанавий тарзда тизимлаштиришнинг икки тури – ***кодификациялаш ва инкорпорация***[1] турлари алоҳида ажратиб кўрсатилади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар (қонунлар)ни тизимлаштириш – бу ҳуқуқий нормаларни тартибга солиш ва такомиллаштиришга йўналтирилган фаолиятдир.

I. Кодификациялаш – давлат ҳуқуқ ижодкорлиги органларининг янги, йиғма, тартибга солинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатни яратиш бўйича фаолиятидир. Бу фаолият амалдаги қонунларни чуқур ва ҳар тарафлама ишлаб чиқиш ҳамда уларга янги жиддий ўзгартиришлар киритиш йўли билан амалга оширилади.

Қонунларни кодификациялаш қуйидаги белгилари билан фарқланади:

Биринчидан, кодификациялаш фаолияти билан фақат ваколатли ҳуқуқ ижодкорлиги органлари конституциявий ва бошқа қонуний ваколатлар асосида шуғулланади.

Иккинчидан, кодификациялаш натижасида олдин амалда бўлганларидан жиддий фарқланувчи нормаларни ўз ичига олган ***янги норматив-ҳуқуқий ҳужжат*** яратилади.

Учинчидан, кодификациялаштириладиган ҳужжат йиғма ҳужжат ҳисобланади. Чунки унда олдин турли ҳужжатларда акс этган, лекин ижтимоий муносабатларнинг маълум бир соҳасини тартибга солишга хизмат қилган нормалар бир жойга жамланади.

Тўртинчидан, кодификацияланган ҳужжат ижтимоий муносабатларнинг муайян соҳасида амал қилувчи **ҳужжатлар орасида асосийси** ҳисобланади (масалан, Ер кодекси).

Бешинчидан, кодификациялаш натижасида яратиладиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ***ижтимоий муносабатларни узоқ вақт давомида тартибга солишга мўлжалланган***. Улар ижтимоий ҳаётдаги эҳтимол тутилган ўзгаришларни ҳисобга олиб, келажакда юзага келадиган янада такомиллашган ижтимоий муносабатларни тартибга солиш қобилиятига эга бўлади.

---

[1] Инкорпорация – *юридик атама сифатида* – амалдаги қонунларни ўзгаришсиз тизимга солиб, бир мажмуага тўплаш.

Кодификацияланган ҳужжатлар ўз мазмуни ва номига кўра **уч асосий тур**га бўлинади:

* ***Қонун асослари*** – бу ҳуқуқнинг муайян соҳаси ёхуд давлат бошқаруви муайян доирасининг муҳим қоидаларини белгилаб берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатдир. Кодификациялашнинг бундай шакли федератив ёки иттифоқ давлатларида қўлланилади (шу маънода собиқ иттифоқ ва иттифоқдош республикалар ***қонунлари асослари***ни эсланг).

* ***Кодекс*** – ижтимоий ҳаётнинг асосий соҳаларида амал қилувчи ҳамда ҳуқуқий тизимнинг тартиблилигини талаб этувчи кодификациялашган ҳужжатларнинг энг кенг тарқалган туридир (Фуқаролик кодекси, Жиноят кодекси, Жиноят-процессуал кодекси ва ҳоказолар).

* ***Устав, Низом*** – булар нафақат қонунлар, балки бошқа ҳуқуқ ижодкорлиги органлари томонидан (масалан, Президент ёки Ҳукумат томонидан) ҳам чиқариладиган махсус амал қилувчи кодификациялашган ҳужжатлардир: Умумқўшин уставлари, Темир йўл устави ва бошқалар ҳам кодификацияланган ҳужжатлар қаторига киради.

II. Инкорпорация амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мазмунини ўзгартирмай, муайян тартибда тўпламга, мажмуага жамлашни билдиради.

Инкорпорациянинг **икки тури** мавжуд: а) ***хронологик инкорпорация*** – бунда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тартибга солиш улар эълон қилинган ёки қонуний кучга кирган вақти бўйича амалга оширилади; б) ***тизимли инкорпорация*** – унинг асосида предмет тамойили ётади, яъни бунда тизимлаштириш ҳуқуқ соҳалари бўйича, уларнинг тузилмалари, давлат фаолияти соҳалари (давлат қурилиши, молия, халқ таълими ва ҳоказолар) бўйича бажарилади. Предметли инкорпорацияни қўллаган ҳолда, тезкорлик ва ҳозиржавоблик билан ҳуқуқнинг ўзингизни қизиқтирган нормаларидан фойдаланишингиз мумкин. Тизимлаштиришда қонун чиқариш техникасининг аҳамияти катта. У норматив кўрсатмалар шаклининг улар мазмунига энг кўп даражада тўлиқ ва аниқ мос келишини таъминлайди.

7. ҚОНУН ЧИҚАРИШ ТЕХНИКАСИ – ҚОНУНЛАРНИ АНГЛАШ ОМИЛИ

Қонун чиқариш техникаси – миллий ҳуқуқий тизимнинг таркибий қисмларидан биридир. Айни пайтда қонун чиқариш техникаси ҳуқуқ ижодкорлигининг муҳим масалаларидан бири ҳисобланади.

Қонун чиқариш техникаси дейилганда, *ҳуқуқий (норматив) ҳужжатларни такомиллаштиришни таъминлаш мақсадида уларни ишлаб чиқиш ва тизимлаштиришда қабул қилинган қоидаларга мувофиқ равишда фойдаланиладиган воситалар ва усуллар мажмуи тушунилади.*

Қонунларнинг мукаммаллик даражаси, норматив ҳужжатлар равонлиги, қонунларнинг юксак тизимлилик даражаси кўп жиҳатдан қонун чиқариш техникаси қоидаларига риоя этилишига боғлиқ бўлади.

Тайёрланаётган лойиҳалар шаклига қуйидаги талаблар қўйилади:

– баён этишнинг мантиқий изчиллиги, ҳуқуқий ҳужжатда жойлаштириладиган норматив кўрсатмаларнинг ўзаро боғлиқлиги;

– норматив ҳужжат ичида, қонун тизимида қарама-қарши фикрларнинг бўлмаслиги;

– ҳуқуқ нормалари мазмунини чуқур ва ҳар томонлама акс эттиришда улар баёнининг максимал ихчамлиги;

– норматив ҳужжатлар тилининг аниқ, равон ва тушунарлилиги;

– қонунда қўлланиладиган таъриф, тавсиф ва атамаларнинг аниқ-равшанлиги;

– норматив материалнинг яққол кўзга ташланиб, улардан фойдаланишни енгиллаштириш имкониятларидан келиб чиққан ҳолда, бир масала юзасидан қабул қилинадиган ҳужжатлар сонини энг кам даражагача қисқартириш; ҳуқуқий ҳужжатларни йириклаштириш каби қатор талаблар қўйилади[1].

Модомики, янги ҳужжат ҳуқуқ тизимига келиб қўшилар экан, олдинги қонунга жиддий таъсир кўрсатади. Шу боис масалани бошқача тарзда тартибга солувчи ҳужжатлар тақдирини расмий аниқламай, эскирган, ўз аҳамиятини йўқотган ҳужжатларни бекор қилмай туриб, янги норматив тартибга солишни белгилаш мумкин эмас. Албатта, бундай вазиятда лойиҳалаштирилаётган ҳужжат маз-

[1] Қаранг: Проблемы общей теории права и государства. М., «Норма», 1999, 22-бет.

мунини ташкил этувчи масалалар бўйича олдинги қонунни аниқлаш ва уни синчиклаб ўрганиш ҳуқуқ ижодкорлиги юксак маданиятининг зарур шарти сифатида яққол намоён бўлади.

Амалдаги қонун ҳужжатлари билан мўлжалланаётган тартибга солувчи ҳужжат ўртасида номувофиқликлар, такрорлар, қарама-қаршиликлар мавжуд бўлиши мумкин. Бундай ҳолда лойиҳанинг мустақил моддалари (бандлари) сифатида ёхуд уни амалга киритиш бўйича қарор бандлари тайёрланиши, янги норматив қарор қабул қилиниши муносабати билан амалдаги ҳужжатларга ўзгартиришлар киритилиши тўғрисидаги, ҳужжатлар, улар қисмларининг ўз кучини йўқотганлиги тўғрисидаги таклифларни шунингдек, қуйи органларга ўз ҳужжатларини янги қонун ҳужжатига мувофиқлаштириб олишни топшириш ҳақидаги таклифларни киритиш керак бўлади.

Норматив ҳужжатларга ўзгартиришлар киритишнинг энг муваффақиятли шакли – ўзгартириладиган кўрсатманинг янги таҳририни расмийлаштириш ҳамда уни эски таҳрир ўрнига бевосита матнга жойлаштиришдан иборатдир. Бунда қўшимчалар ҳам ўзгартирилаётган ҳужжат матнига киритилиши лозим.

Норматив ва тизимли тузилиш, ҳуқуқий нормаларнинг юридик тузилиши усуллари техник воситалар сирасига киради. Шундан келиб чиққан ҳолда, умуман, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тармоқлар бўйича турларга бўлиш, улар мазмунини сўз орқали ҳужжатли баён этиш, таркибий ташкил этиш кабиларни техник усулларга киритиш мумкин бўлади.

Маълумки, қонун ҳужжатлари моддаларга, қонун кучига эга ҳужжатлар – бандларга бўлинади. Одатда, қонун моддаларига сарлавҳалар қўйилиб, уларда ҳуқуқий тартибга солиш предмети белгиланади. Ҳажм жиҳатидан катта бўлган ҳужжатлар боблар, бўлимлар, қисмларга бўлинади. Уларнинг айримларига муқаддима ва иловалар ҳам қўшилади. Бунинг акси ўлароқ, норматив ҳужжат матнига умумий мулоҳазалар, илмий қоидалар, даъватлар, декларациялар ва ҳоказолар киритилмаслиги лозим. Норматив ҳужжат чинакам юридик ҳужжат бўлиши учун у оддий, аниқ, лўнда тил билан, имкон қадар қисқа жумлаларда баён этилиши зарур. Унда қиёслашлар, сифатлашлар, киноялар, шунингдек, истеъмолдан чиқиб кетган, эскирган ҳамда кўпмаъноли сўз ва ифодалар, атамалар қўлланилмаслиги лозим.

Аслида, сифатли тайёрланган қонун нафақат мазмунан, балки шаклан, бошқача айтганда, қонун матнида норматив-ҳуқуқий кўрсатмаларнинг баён этилиши усули бўйича ҳам бенуқсон ҳужжат саналади. Шунга кўра ҳуқуқшунос Д.А.Керимов қуйидагиларни ёзади: «Қонуннинг мантиқи, услуби ва тилининг аҳамияти беқиёсдир. Чунки мантиқсиз тузилган ибора, фикр ва унинг матндаги ифодаси ўртасидаги фарқ, нотўғри ва ноўрин ишлатилган сўз қонун ижодкорлиги соҳасидагидек оғир, баъзан эса ҳатто фожиали оқибатларга олиб келиши мумкин бўлган бошқа бирон-бир ижтимоий амалиёт соҳасини топиш қийин... Қонуннинг матни қанчалик мукаммал бўлса, уни рўёбга чиқаришда шунчалик кам қийинчиликларни келтириб чиқаради. Шу боис қонуннинг мантиқи, услуби ва тили қонун чиқариш техникасининг асоси ҳисобланади»[1].

Демак, *аниқлик*, *лўндалик* ва *услубий жиддийлик* – норматив ҳужжатлар тилининг ўзига хос хусусиятларидир. Қонун ҳужжатлари учун эҳтиросли бўёқлар, эркин адабий тўқималар хос эмас. Ҳужжат матнида бирон-бир тушунчани ифодалашда аниқ бир атамадан изчил фойдаланиш талаб этилади. Норматив ҳужжатларга қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш чоғида ҳам шу қоидага риоя этилиши лозим. Айни пайтда қонун лойиҳасида жиддий аҳамиятга молик атамалар бўйича таърифлар бериш, шунингдек, зарур ҳолларда унчалик таниш бўлмаган юридик, техник ва бошқа махсус атамалар изоҳларини келтириш мақсадга мувофиқдир.

Одатда, қонунни кучга киритиш тартиби тўғрисидаги қарор лойиҳасида олдин қабул қилинган қонунлар ёки уларнинг айрим қисмларини бекор қилиш ёки ўзгартириш, қонуннинг амал қилиш муддатининг бошланиши масалаларига аниқлик киритилади, қонун кучга киргунча юзага келган муносабатларга дахлдор қоидалар таърифлаб берилади, қонунни рўёбга чиқариш тартибига тааллуқли бошқа муаммолар ҳал этилади[2].

Мавҳум умумлаштирувчи усул ҳужжатнинг норматив тузилиши усулларидан бири ҳисобланади. Бунда хатти-ҳаракатлар қоидалари умумий шаклда («шахс қамоқ жойларидан озод этилади», «айбининг йўқлиги» тарзида) баён этилади.

---

[1] *Керимов Д.А.* Законодательная техника. Научно-методическое и учебное пособие. М., «Норма», 1998, 55-56-бетлар.

[2] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Проблемы общей теории права и государства. М., «Норма», 2002, 324-бет.

Шунингдек, ***чалкаш*** усул ҳам бор бўлиб, унга кўра, аниқ бир қоиданинг амал қилиши муайян шарт-шароитлар мавжудлигига боғланади (масалан, «юк жўнатувчи, табиий офат рўй берган ҳолат мавжуд бўлганда, жавобгарликдан озод этилади»).

Умуман олганда, мукаммал, юқори сифатли ва самарали қонунлар яратишда, илмий асосланган қонунчилик сиёсатини юритишда, миллий ҳуқуқий тизимнинг ривожланишида, қонун чиқариш техникаси муҳим ўрин тутади. Айни пайтда мукаммал қонун чиқариш техникасининг мавжуд бўлиши юксак ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданият белгисидир.

X. ҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАР – ИНСОН ОНГЛИ ФАОЛИЯТИНИНГ САМАРАСИ

1. Ҳуқуқий муносабатлар: тушунчаси, моҳияти ва хусусияти. 2. Ҳуқуқий муносабатларнинг турлари. Ҳуқуқий муносабатларнинг таркиби: субъект ва объектлари 3. Юридик фактлар тушунчаси ва уларнинг турлари.

1. ҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАР: ТУШУНЧАСИ, МОҲИЯТИ ВА ХУСУСИЯТИ

Аввалambор, шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, либерал ёндашувга кўра, моҳиятан «ҳуқуқ» ва «инсон ҳуқуқлари» тушунчалари айнан бир нарса. Шу маънода халқларнинг дунё ҳамжамияти тизимида яшаш ҳамда ўз тақдирини ўзи белгилаш ҳуқуқи, демакки, инсон ҳуқуқлари жамиятда устувор тушунча эканлигини англатади. Шунинг учун ҳам инсон ҳуқуқлари инсоният маданиятининг бетимсол ҳодисаси ва олий қадриятидир. Чунки ҳаётнинг яккаю ягона субъекти – бу фақат инсон. Шу боис, аввалambор, инсон учун ҳуқуқ ҳаёт кечиришда уни ҳимоя қилади, ўзининг фаровон турмушини яратиши учун дахлсиз ҳуқуқлар билан таъминлайди. Шу жиҳатдан олиб қараганда, ҳуқуқнинг ҳар бир кишига бевосита эркинликни таъмин этувчи ҳамда кишилар ўртасида тақсимланган эркинликларнинг мувозанатини адолатли тартибга солиш воситаси сифатида маъно-моҳияти яққол намоён бўлади.

Ўзбекистонда жамият сиёсий тизимини демократлаштириш, ҳокимиятни ваколатлар бўлиниши принципи асосида ташкил этиш, судлар мустақиллигини таъминлаш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилиш, устунлигини таъминлаш каби тадбирлар мамлакат қонунчилиги жўшқин фаолияти натижасида ўзининг ҳуқуқий ифодасини топди. Дастлаб умумэътироф этилган қадриятларни, халқимизнинг туб манфаатларини ўзида мужассам этган Конституция қабул қилинди. Ушбу Конституция инсонни улуғловчи, унинг манфаатларини ҳамма нарсадан устун қўювчи ва ҳимояловчи ҳужжат сифатида кенг миқёсда тан олинди. Демак, у инсоннинг яшаш манбаи, жамиятдаги ўрнини белгилаб қўювчи ҳужжат. Шунинг учун ҳуқуқий давлат сари ташланадиган қадамлар Конституциядан бошланади, Конституция ҳуқуқий давлатнинг,

фуқаролик жамиятининг мазмун-моҳиятини очиб берди, десак, асло янглишмаган бўламиз. Мамлакатимиз Президенти И.А.Каримов эътирофича: «Бу Конституция мустабид тузумдан демократик жамиятга, мамлакатни бошқаришда инқирозга юз тутган ўта марказлашган маъмурий-буйруқбозлик ва тақсимлаш тизимидан эркин иқтисодиётга ўтишни таъминлади, давлатчилик ва ҳуқуқ, сиёсат соҳаларида, иқтисодий ва ижтимоий ҳаётимизда муҳим аҳамиятга эга бўлган ислоҳотларни амалга оширишда ишончли қонунчилик негизи ва ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилмоқда»[1]. Халқимиз манфаатларини ифода этган кўпдан-кўп қонунлар қабул қилиниб, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ижтимоий ҳаётга татбиқ этилгани ҳам шундан далолат беради.

Бинобарин, ҳуқуқий муносабатлар қонун муносабатларидир. Зотан, аввало, ҳуқуқий муносабатлар – ижтимоий муносабатларнинг таркибий қисми. Чунки ҳуқуқ давлат даражасида умумлаштирилган ироданинг норматив ифодаси бўлиб, у ҳаётнинг ўзида шаклланади, вужудга келади, айтайлик, судьянинг фаолияти ҳуқуқ яратади (суд прецеденти мисол бўла олади). Бу ҳол давлат ҳукмронлигини сусайтиради, иқтисодиётга давлат аралашувини чеклайди, ҳокимият бўлиниши принципига кенг йўл очиб, судьянинг юксак ролини таъминлашга хизмат қилади, айниқса, суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш ва янада либераллаштириш жараёнида алоҳида аҳамият касб этади.

Шуни ҳам алоҳида қайд этиш лозимки, мустақиллик йиллари Ўзбекистон Республикасида демократик давлатни фаол қуриш, унинг сиёсий-ҳуқуқий концепциясини ишлаб чиқиш даври сифатида муҳим аҳамият касб этди. Мустақиллик боис инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоялаш ва мустаҳкамлаш, одамлар тафаккурида демократик қадриятларни шакллантириш ва ривожлантириш учун барча шарт-шароитлар яратилди. Зеро, эркин фуқаролик жамиятининг сиёсий тизими шахс ҳуқуқий онги ва фаолиятини ривожлантиришга кенг имкониятлар яратади. Дарҳақиқат, мамлакатимизда ҳуқуқий давлат барпо этилар экан, унда биринчи ўринга ҳуқуқнинг, иккинчи ўринга давлатнинг қўйилиши ҳам асло бежиз эмас.

[1] *Каримов И.А.* Биз танлаган йўл – демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли. 11-том. – Т., «Ўзбекистон», 2003, 215-бет.

Шу муносабат билан, биринчи навбатда, ҳуқуқнинг ижтимоий муносабатларга таъсир этиши масаласи давлат ва ҳуқуқнинг умумназарий муаммолари учун ғоят муҳим методологик аҳамият касб этишини алоҳида таъкидлаб ўтишни мақсадга мувофиқ деб ҳисолаймиз. Чунки ижтимоий муносабатларнинг ҳуқуқ нормалари орқали тартибга солинадиган қисми ҳуқуқий муносабатларни ташкил этади, бошқача айтганда, унинг ёрдамида ҳуқуқ ҳаётга татбиқ қилинади. Демак, моҳиятан олиб қараганда, *ҳуқуқий муносабатлар – бу ҳуқуққа асосланган барча ижтимоий ўзаро муносабатлардир.* Бундай муносабатлар жамиятнинг моддий ва маънавий ҳаётини қамраб олади. Шунга кўра, айтиш жоизки, экологик ҳуқуқ томонидан инсоннинг табиатга бўлган моддий муносабатлари тартибга солинади; иқтисодий муносабатлар юридик мулк ҳуқуқида мустаҳкамланади; сиёсий муносабатлар эса конституция томонидан аниқланади. Айни пайтда миллий ва диний, оилавий ва давлатлараро муносабатлар ҳам ҳуқуқ томонидан тартибга солинади. Умуман, ҳуқуқ ҳам бутун ижтимоий ҳаёт сингари инсонларнинг бир-бирига, атроф муҳитга бўлган муносабатлари орқали шаклланади.

Шуни ҳам алоҳида қайд этиш жоизки, ҳуқуқ нормалаштирилган қонунлар орқали иқтисодий ва технологик муносабатлар – мулкий, ишлаб чиқариш, айирбошлаш, истеъмол ва тақсимлашга доир фаолият билан чамбарчас боғлиқдир. Албатта, бунда ҳуқуқ иқтисодий негизга фақат тақозо этилган ҳоллардагина боғлиқ бўлишини ҳам назардан соқит қилмаслик лозим.

Айтайлик, ишлаб чиқариш фаолияти билан шуғулланувчи кишилар бир-бирлари билан нафақат ишлаб чиқариш муносабатларига балки ҳуқуқий муносабатларга ҳам киришадилар. Хусусан, мулкчилик соҳасидаги бундай муносабатлар мулкка эгалик қилиш ва эгалик қилмаслик ҳуқуқига тааллуқлидир. Шу маънода мулкчилик муносабатлари ҳуқуқий муносабатларга айланади. Мулкдор билан ишчи орасидаги, яъни бирида мулкнинг мавжудлиги ва бошқасида мавжуд бўлмаслиги билан бевосита ифодаланган муносабатлар юридик муносабатлар ҳисобланади. Шуни ҳам унутмаслик лозимки, иқтисодий муносабатлар объектив муносабатлар бўлиб, улар кишилар иродаси ва онгига боғлиқ бўлмайди. Шу боис айнан улар пировард натижада инсоннинг субъектив мақсадларини, орзу-интилишларини, эҳтиёжлари ва йўл-йўриқларини шакллантиради. Бу омиллар орқали эса ҳуқуқий

муносабатларга таъсир кўрсатади. Айни вақтда ҳуқуқий муносабатлар иқтисодий муносабатларга изчил таъсир этади, уларнинг ривожланишини тўхтатади ёки тезлаштиради.

Ҳуқуқий муносабатларнинг муҳим хусусияти – бу уларнинг *давлат сиёсати* билан боғлиқлигидир. Бу ўринда гап ҳуқуқий муносабатлар кишиларнинг қонунлар билан мустаҳкамланган реал манфаатлари эканлиги тўғрисида бориши табиий. Жумладан, мустақиллик йиллари мобайнида мамлакатимизда эркин фуқаролик жамияти ҳамда бозор иқтисодиёти талабларига мос демократик қонунчилик тизими яратилганлиги ҳам шундан далолат беради. Суверен давлатчиликни мустаҳкамлаш, ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ислоҳотларни амалга оширишнинг дастлабки босқичидаёқ Президент И.А.Каримов бу ҳақда шундай деган эди: «Мустаҳкам ҳуқуқий негиз бўлгандагина ўзини оқламаган эски тузумни тўла ишонч билан қайта қуриш, маданий бозор иқтисодиётига эга бўлган янги жамият қуриш мумкин. Ҳозирги мутлақо янги сиёсий-иқтисодий ва ҳуқуқий муносабатларни акс эттирувчи қонунлар мажмуигина биз барпо этаётган ёш ижтимоий бинога барқарорлик, демократик характер бахш этувчи омил бўлиб хизмат қилади»[1]. Кишилар турли ижтимоий бирлашмалар (оила, миллат)га, сиёсий ва жамоат ташкилотларига уюшганлар. Ушбу бирлашмалар ва ташкилотлар орқали улар ўзларининг туб манфаатларига эга бўладилар. Бинобарин, бу манфаатлар ҳуқуқий нормаларнинг шаклланиши ва сингиб кетишига, пировардида барча ижтимоий муносабатларга таъсир кўрсатадиган муайян ғояларда, қарашларда, расмий ҳужжатларда, дастурларда, диний таълимотларда ўз ифодасини топади. Айниқса, ҳозирги жамиятда ижтимоий ва ҳуқуқий муносабатларнинг шаклланиши кишилар ва улар бирлашмаларининг[2] ҳокимият билан боғлиқ муносабатларида сиёсат муҳим ўрин тутади. Зеро, давлат сиёсий институт сифатида ҳуқуқий механизмлар орқали ўз сиёсатини амалга оширади. Шу сабабли ҳуқуқий муносабатлар ҳар доим сиёсий муносабатлардир, улар сиёсат билан боғлиқ бўлмаган ҳолда мавжуд бўлмайди. Айни пайтда ҳуқуқий муносабатлар ахлоқ билан ахлоқий муносабатлар билан ҳам узвий боғлиқдир.

---

[1] *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 192-бет.

[2] Масалан, ҳозир Ўзбекистонда 4000 дан ортиқ жамоат бирлашмалари расмий равишда рўйхатдан ўтиб, фаолият юритмоқда. // Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: «Халқ сўзи», 2004 йил 19 март.

Умуман олганда, ҳуқуқий муносабатлар – бу доимий фаолиятдир, аниқроғи, кишилар, ижтимоий гуруҳлар фаолияти орқали амалга ошириладиган ва фақат уларнинг фаолиятида юзага келадиган муносабатдир. Демак, айнан фаолиятда ҳуқуқий муносабатларнинг субъектив томони намоён бўлади[1].

Шунга кўра айтиш мумкинки, давлат ва ҳуқуқнинг умумназарий муаммолари орасида ҳуқуқий муносабатлар энг муҳим масалалардан саналади. Дарқақиқат, бу бежиз эмас. Модомики, ҳуқуқий муносабатлар – ҳуқуқ билан боғлиқ, ҳуқуқ асосидаги муносабатлар экан, демак, улар табиий ҳуқуқлар ва мажбуриятлар билан бирга пайдо бўлади, давлатнинг пайдо бўлиши билан эса уларнинг энг муҳимлари қонуний шаклга эга бўлади. Шу маънода ҳуқуқий муносабатларнинг ўзига хос хусусиятларини янада аниқроқ ва яхшироқ англаб олиш ғоят муҳим ҳисобланади.

Юқоридагиларга таянган ҳолда ***ҳуқуқий муносабатларга хос белги хусусиятлар асосан қуйидагилардан иборат.***

1. Ҳуқуқий муносабат – ижтимоий муносабатдир, яъни одамлар ўртасидаги ҳамда улар фаолияти, хатти-ҳаракатлари билан узвий боғлиқ муносабат бўлиб, ҳар қандай ижтимоий муносабатлар каби ҳуқуқий муносабатлар ҳам инсоннинг онгли фаолияти самарасидир. Айни чоғда кишилар ўртасидаги ҳуқуқий алоқалар онгли алоқалар бўлиб, инсон оқилона фаолияти натижаси саналади.

Қайд этилганидек, ҳуқуқий муносабат алоҳида хусусиятларга эга бўлган ижтимоий муносабатлар сифатида ижтимоий ҳаётнинг бутун хилма-хиллиги билан боғлиқ бўлади, унинг томонидан тақозо этилади. Шунинг учун ҳам ҳуқуқий муносабатлар нафақат моддий, балки ҳуқуқнинг ўзининг мавжуд бўлишини тақозо этувчи барча ҳаётий вазиятлардан келиб чиқади. Чунончи, файласуф В.Соловьев таъбирича: «...тарихий тартибда ҳуқуқий муносабатлар зўравонлик муносабатларидан кейин туради – бу сайёрамизда органик ҳаёт ноорганик ҳаётдан кейин ва унинг асосида пайдо бўлганидек, мутлақо шубҳасиздир... Инсондаги табиий кучлар ўйини ҳуқуқий муносабатлар учун материал холос...»[2].

Ҳуқуқий муносабатларнинг ўзига хос хусусияти сифатида уларнинг мафкуравий табиатини тилга олиш одат тусига кирган. Бу

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Иконникова Г.И., Ляшенко В.П.* Основы философии права. М., «Весь Мир» 2001, 85-87-бетлар.

[2] *Соловьев В.* Сопротивление добра. Нравственная философия. // Соч. В 2-х т. 1-том. М., 1988, 525-бет.

– тўғри ёндашув. Бироқ фақат синфийлик билан мафкуравий ҳодиса ўртасида тенглик белгиси қўйилмаган тақдирдагина бунга қўшилиш мумкин. Албатта, муайян даражада мафкура синфий муносабатларни акс эттиради, бироқ уларга мутлақо мос келмайди. Зеро, мафкура ижтимоий ҳаётга хилма-хил қарашлар тизимидан иборатдир. Ҳақиқатан ҳам, хўжалик ҳаётини марказлашган тарзда тартибга солишга тоталитар интилиш – мафкура; бозорга ва эркин тадбиркорликка ўтиш – бу ҳам мафкура; кам таъминланганларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш ҳам мафкура.

Ҳуқуқ ва унга йўлдош бўлган ҳуқуқий муносабатлар ҳамиша мафкуравий ҳодиса бўлиб қолаверади. Бу ўринда, энг муҳими, мафкура фақат синфий, гуруҳий эмас, балки умуминсоний асослар ва манфаатларни, боз устига, сўздагина эмас, амалда ифодалашидадир.

2. Ҳуқуқий муносабат шундай муносабатки, у позитив (ижобий) ҳуқуқ нормаларининг кишилар хатти-ҳаракатларига, хулқ-атворларига таъсири натижасида юзага келади. Ҳуқуқ нормаси билан ҳуқуқий муносабат ўртасида қатъий боғлиқлик мавжуд – ҳаётда фақат юридик норма кўрсатиб берган ҳуқуқий муносабатларгина вужудга келади, бошқача айтганда, ҳуқуқий муносабатлар қонун муносабатларидир.

Бироқ ҳозирги вақтда вазият бир мунча ўзгарганлигини сезмаслик мумкин эмас. Иқтисодиёт соҳасида «қонун билан тақиқланмаган ҳамма нарсага рухсат этилади» деган принципнинг амалда жорий этилиши билан ҳуқуқий муносабатнинг ҳуқуқ нормаларига қатъий тобелиги жиддий заифлашади. Ҳозирги вақтда (турли мулк шаклларига эга бўлган) корхоналарнинг хўжалик ҳаётида фуқароларнинг мулкий муносабатларида юридик нормаларда назарда тутилмаган кўплаб ҳуқуқий муносабатлар вужудга келмоқда ва улар бундан кейин ҳам пайдо бўлаверади. Бу билан боғлиқ равишда ўхшашликлар тузилмаси ўз аҳамиятини сақлаб қолади. Лекин қолган бошқа ҳолларда: ***«ҳуқуқ нормаси бор экан – ҳуқуқий муносабат вужудга келади, ҳуқуқ нормаси йўқми, демак, ҳуқуқий муносабат ҳам бўлмайди»***, деган қоида амал қилади.

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, ҳуқуқий муносабатлар нафақат ижтимоий гуруҳлар фаолиятида, балки алоҳида шахслар хулқ-атворида ҳам шаклланади. Бу жиҳатдан улар ҳуқуқий норма-

лар билан аниқ белгиланган хулқ-атворда доимий равишда такрорланадиган хатти-ҳаракатлар сифатида амалга оширилади. Бунда ҳуқуқий нормаларнинг мазмуни ҳамда шахснинг мақсадлари, орзу-умидлари, интилишлари мазмуни муҳим ҳисобланади. Бу омилларнинг ўзаро таъсири ҳуқуқий хатти-ҳаракат ва ҳуқуқий хулқ-атворни вужудга келтиради, унинг хусусияти эса жамиятда ҳуқуқий муносабатлар ривожланишининг мазмуни ва йўналишини башорат қилиш имконини беради.

Шундай қилиб, ҳуқуқий муносабатлар алоҳида шахслар ва ижтимоий ҳуқуқларнинг ҳуқуқий нормалар билан қатъий белгиланган фаолияти жараёнида шаклланади. Бундай муносабатлар объект-субъект ҳисобланади, сабаби улар объектив шароит ва субъектив ҳуқуққа боғлиқдир.

3. Ҳуқуқий муносабат – субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятлар воситасида кишилар ўртасидаги алоқалардир. Бу – алоқанинг алоҳида шакли бўлиб, объектив ҳуқуқ нормаларида мустаҳкамланган ҳуқуқ ва мажбуриятлар орқали бўладиган алоқалардир. Субъектив ҳуқуқ соҳиби (яъни ҳуқуқдор шахс) — қонуний ваколатли шахс; юридик мажбурият соҳиби — бурчдор шахс. Ҳуқуқий муносабатда қонуний ваколатли шахсга ҳамиша бурчдор шахс қарши туради. Бу – бир инсон, ташкилот, давлат органи ёки умуман давлат бўлиши мумкин. Шу маънода ҳуқуқий муносабат индивидуаллаштирилган алоқа ҳисобланади. Бунда индивидуаллаштириш икки хил маънода амалга оширилади:

- субъектлар ўзларининг тўлиқ исмлари билан аталганда, яъни номма-ном (исм-шарифи билан) ёки тўла реквизитлари билан (ташкилотларга тадбиқан) аталади. Никоҳ-оила муносабатлари, ташкилотлар ўртасидаги маҳсулот етказиб бериш, юкларни ташиш бўйича муносабатлар ва бошқа муносабатлар бунга ёрқин мисолдир.
- ижтимоий вазифалар номлари бўйича олганда, айтайлик, олди-сотди муносабатларида: сотувчи-харидор; маъмурий ҳуқуқ бузилиши муносабатларида: милиция ходими-фуқаро ва ҳоказо муносабатлар бунга мисол бўла олади.

4. Ҳуқуқий муносабат – иродавий муносабатдир. Бу, ўз-ўзидан муайян иродани ифодаловчи ҳуқуқ нормасидан ташқари, ҳуқуқий муносабат юзага келиши учун унинг иштирокчилари иродаси ҳам талаб қилинишини билдиради. Бунда шундай ҳуқуқий му-

носабатлар мавжуд бўладики, уларнинг юзага келиши учун барча иштирокчиларнинг иродаси керак бўлади. Хусусан, никоҳга кираётганда ҳар икки томон ўз иродасини билдириши ёки олди-сотди муносабатида сотувчи-харидор хоҳиш-иродасини ифода этиши зарур бўлади. Баъзи ҳуқуқий муносабатларнинг пайдо бўлиши учун бир субъектнинг иродаси ҳам кифоя қилади (ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган иродаси билан қўзғатиладиган жиноий иш бунга мисол бўла олади).

5. Ҳуқуқий муносабат – давлат томонидан муҳофаза этиладиган муносабатдир. Давлат юридик нормалар талабларининг бажарилишини таъминлар экан, шу нормалар асосида вужудга келадиган муносабатларни ҳам қамраб олади. Юридик нормалар ихтиёрий равишда бажарилмаган тақдирда давлатнинг мажбурлов тизими ишга солинади. Давлат ҳуқуқни муҳофаза этиш орқали ҳуқуқ билан тартибга солинадиган муносабатларни ҳам ҳимоя қилади. Ҳуқуқий муносабатлар давлат томонидан махсус муҳофаза этилгани боис ижтимоий муносабатларнинг бошқа турларидан фарқ қилади. Шунинг учун ҳам давлат томонидан қўриқланадиган ҳуқуқий муносабатлар ҳар қандай жамиятдаги ҳуқуқ-тартиботнинг асосини ташкил қилади.

Шундай қилиб, ***ҳуқуқий муносабат – давлат томонидан муҳофаза этиладиган, одатда, кишилар хатти-ҳаракатига, хулқ-атворига ҳуқуқ нормалари таъсири остида пайдо бўладиган ҳамда унинг иштирокчиларида субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятлар мавжудлиги билан тавсифланадиган ижтимоий муносабатдир.***

2. ҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ТУРЛАРИ. ҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ТАРКИБИ: СУБЪЕКТ ВА ОБЪЕКТЛАРИ

Ҳуқуқий муносабатлар турлари тавсифи, аввалambор, ҳуқуқий муносабатларни ҳуқуқ тушунчасининг асосий қисмларидан бири, аниқроғи, унинг индивидуал-иродавий хусусияти сифатида эътироф этиш билан боғлиқ. Шунинг учун ҳам ҳуқуқий муносабатларнинг энг оддий тузилмаси унинг икки иштирокчиси ҳуқуқ ва мажбуриятларининг боғлиқлиги, ўзаро алоқадорлиги сифатида намоён бўлади. Айтайлик, харидор ҳуқуқига сотувчининг

унга тўланган ҳақ (харидорнинг мажбурияти) эвазига харид қилинган нарсани бериш мажбурияти мувофиқ келади; меҳнат шартномаси бўйича ишга ёлловчи, яъни иш берувчининг шартлашилган ишнинг бажарилишини талаб қилиш ҳуқуқига ходимнинг шундай ишни бажариш мажбурияти мос келади; ходимнинг иш ҳақи олиш ҳуқуқига ишга ёлловчининг бу ҳақни белгиланган муддатда тўлаш мажбурияти мувофиқ келади.

Булар икки томонлама ҳуқуқий муносабатларга яққол мисол бўла олади, яъни бундай муносабатларда икки томон қатнашиб, уларнинг ҳар бири бошқасига нисбатан ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлади. Шу билан бирга фуқаролик ҳуқуқий муносабатлари бир томонлама ҳам бўлиши мумкин. Амалга ошириш учун бир томонлама иродасини етарли даражада ифодалаган битим бир томонлама ҳуқуқий муносабатлар ҳисобланади. Айни чоғда шуни ҳам айтиб ўтиш керакки, нафақат бир ёки икки, балки уч ва ундан ҳам кўпроқ томонлар иштирок этадиган ҳуқуқий муносабатлар ҳам бўлиши мумкин. Бунга воситачи орқали амалга ошириладиган олди-сотди; бош пудратчи ва бир нечта субпудратчилар буюртмачининг ҳамкори ҳисобланган қурилиш пудрати муносабатлари мисол бўла олади.

Шу ўринда мулкчилик муносабатлари ҳаммага ва ҳар кимга мажбурият юкловчи муносабатлар бўлгани учун ҳам мутлақ ҳуқуқий муносабатлардир.

Айни чоғда жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқ субъекти эканлигини, давлат органлари, жамоат бирлашмалари ва шу кабиларнинг ҳуқуқий мақомини бундай ҳуқуқий муносабатлардан фарқлаш лозим.

Юқоридагилардан ташқари, ҳуқуқий муносабатлар турлари бошқа белгиларга кўра ҳам фарқланади. Чунончи, ҳуқуқнинг ҳар бир соҳаси ўзига хос тартибга солиш хусусиятларига эга бўлиб, улар тегишли тармоқ ҳуқуқий муносабатлари хусусиятларини келтириб чиқаради. Масалан, фуқаролик ўзаро муносабатлари (мажбуриятлар, меросхўрлик, мулк) томонларнинг тенглик ҳолати билан тавсифланади; маъмурий ҳуқуқий муносабатларга эса, аксинча, бир томон (бошқариладиган томон)нинг иккинчи томон (бошқариладиган томон)га бўйсуниши хосдир; ер муносабатлари давлат томонидан бошқариш ва назорат қилиш бўйича махсус чоралар (ер ажратиш, унга ишлов бериш ва тиклаш, ер кадастри кабилар) билан боғ-

лиқ бўлади; суд ишлари тармоғидаги муносабатлар томонларнинг тортишувлари, айбсизлик презумпцияси кафолатлари билан ажралиб туради ва ҳоказо.

Кўриниб турибдики, пайдо бўладиган ҳуқуқий муносабатлар ҳам, амалда мавжуд бўлган ҳуқуқий муносабатлар ҳам ғоят ранг-баранг. Улар ўз туб негизига муносиб тарзда айнан ранг-баранг тасниф қилиниши мумкин. Шу билан улар орасидаги қуйидагиларни алоҳида ажратиб кўрсатиш мақсадга мувофиқ:

1. Тартибга солувчи ва муҳофаза қилувчи ҳуқуқий муносабатлар. Тартибга солувчи ҳуқуқий муносабатлар – субъектларнинг қонуний хатти-ҳаракатлари, яъни ҳуқуқ нормалари асосида вужудга келадиган ва унга қатъий мос келадиган хатти-ҳаракатлардир. Айнан шундай ҳуқуқий муносабатлар ҳуқуқ-тартибот моҳиятини ташкил этади, улар мутлақ кўпчилик бўлиб, уларнинг мавжудлиги ва ривожланишидан бутун жамият манфаатдор. Қонуний асосларда вужудга келадиган мулкчилик, меҳнат, никоҳ-оила, давлат-ҳуқуқий ва бошқа муносабатларнинг ҳаммаси тартибга солувчи муносабатлар ҳисобланади.

Муҳофаза қилувчи ҳуқуқий муносабатлар субъектларнинг ғайриқонуний хатти-ҳаракатларига нисбатан жамият, давлат, бошқа фуқароларнинг норозилик жавоби сифатида юзага келади. Муҳофаза қилувчи ҳуқуқий муносабатларнинг мақсади жамиятда мавжуд бўлган муносабатларнинг нормал тартибини ҳимоя қилиш, ҳуқуқбузарни жазолашдан иборатдир. Жиноий ҳуқуқ тўла равишда муҳофаза қилувчи тармоқ ҳисобланади. Лекин мазкур муносабатлар ҳуқуқнинг бошқа тармоқлари, шу жумладан конституциявий ҳуқуқ фармойиш ва кўрсатмалари асосида ҳам вужудга келади.

2. Тармоқ ҳуқуқий муносабатлари (таснифлаш асоси – ҳуқуқнинг тармоқларга бўлиниши). Мамлакатда ҳуқуқнинг қанча тармоғи бўлса – ҳуқуқий муносабатларнинг ҳам шунча тури бор – конституциявий (масалан, фуқаровий муносабат), фуқаролик-ҳуқуқий (масалан, олди-сотди муносабатлари), маъмурий (масалан, солиқ тўлаш бўйича муносабат), жиноий-ҳуқуқий (масалан, ўғирлик учун жавобгарлик муносабати), меҳнат (масалан, меҳнат шартномаси бўйича ҳуқуқий муносабат), оилавий (масалан, алимент ҳуқуқий муносабатлари) сингари ҳуқуқий муносабатларни санаш мумкин.

Ҳуқуқий муносабатларнинг тармоқ тамойили асосида тасниф қилинишида ***моддий-ҳуқуқий ҳамда процессуал ҳуқуқий муносабатлар***ни фарқлаш катта аҳамиятга эга.

Моддий-ҳуқуқий муносабатлар нормалари – фуқаролик-ҳуқуқий, давлат, маъмурий-ҳуқуқий ва бошқа моддий ҳуқуқ нормалари асосида вужудга келади.

Процессуал ҳуқуқий муносабатлар процессуал нормалар асосида пайдо бўлади ва моддий-ҳуқуқий муносабатлар ҳосиласи ҳисобланади (моддий-ҳуқуқий муносабатларга нисбатан иккиламчи ўрин тутади). Бундай муносабатлар субъектлар ҳуқуқ ва мажбуриятларини амалга ошириш, юридик иш: фуқаролик-процессуал, жиноий-процессуал, маъмурий-процессуал ва бошқа процессуал муносабатларни ҳал қилиш тартибини назарда тутади.

Процессуал ҳуқуқий муносабатларнинг ўзига хос хусусияти яна шундаки, улар умуман процессуал ҳуқуқий нормаларсиз пайдо бўлиши ва амал қилиши мумкин эмас. Процессуал муносабатларнинг бу хусусиятини батафсилроқ кўриб чиқамиз.

Агар моддий-ҳуқуқий муносабатларни ижтимоий воқелик ва юридик нормалар билан қиёслайдиган бўлсак, улар қуйидаги шаклда: ***ижтимоий муносабатлар – ҳуқуқ нормаси – моддий-ҳуқуқий муносабат*** тарзида намоён бўлади. Ҳуқуқ нормаси аллақачон мавжуд ижтимоий муносабатлар сиртини гўё «ўраб олади» ва натижада ҳуқуқий муносабат пайдо бўлади. Мазкур ҳолатда ижтимоий муносабат юридик нормадан мустақил равишда пайдо бўлади ва амал қилади, у билан ўзаро алоқада ҳуқуқий тус олиб, ҳуқуқий муносабатга айланади.

Процессуал муносабатлар эса бошқача бўлади. Улар то юридик процессуал норма вужудга келмагунича – пайдо бўла олмайди. Зеро, юридик процессуал норма шундай ҳуқуқий муносабатларни вужудга келтирадики, унинг бекор бўлиши билан мазкур муносабатлар ҳам ўз умрини тугатади. Масалан, субъектлар ўртасидаги жиноий ишни қўзғаш бўйича процессуал муносабатлар фақат бу ҳаракатлар тартибини назарда тутувчи процессуал нормалар борлиги туфайлигина мавжуд бўлади. Кассация (шикоят) ишлари ва тегишли ҳуқуқий муносабатлар фақат суд қарорлари ва ҳукмлари устидан шикоят қилиш ва норозилик билдиришнинг процессуал нормалари мавжудлиги туфайлигина юзага келиши мумкин.

Ҳуқуқий муносабатлар ***мутлақ ва нисбий, умумий ва конкрет*** ҳуқуқий муносабатларга бўлинади. ***Нисбий*** ҳуқуқий муносабатларда барча иштирокчилар – қонуний ваколатли шахслар ҳам, мажбурият ўтовчи шахслар ҳам (харидор ва сотувчи, буюртмачи ва пудратчи) аниқ белгиланган бўлади.

Мутлақ ҳуқуқий муносабатларда фақат бир шахс – субъектив ҳуқуқ эгасигина маълум. Қолган барча субъектлар (мутлақ барчаси) мажбурият ўтовчи шахслардир, яъни қонуний ваколатли шахс субъектив ҳуқуқининг мавжуд бўлишига тўсқинлик қилмасликлари керак. Бундай муносабатларга мисол сифатида мулкчилик муносабатларини келтириш мумкин.

Аниқроқ айтганда, мулк ҳуқуқи буюм ва ашёга эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш ҳуқуқидан иборат. Бундай муносабатлар мутлақ ҳуқуқий муносабатлар, яъни ҳаммага ва ҳар кимга мажбурият юкловчи муносабатлардир. Фуқаролик ҳуқуқида, энг аввало, бу муаллифлик ҳуқуқидир, маъмурий ҳуқуқда эса давлат органи (мансабдор шахс)нинг жамоат тартиби бузилишига йўл қўймаслик ҳуқуқи бўлиб, унга риоя этиш ҳар бир шахс ва ташкилот зиммасидадир. Табиатни муҳофаза қилиш органлари ва айрим назорат органлари ҳуқуқлари ҳам шунга ўхшаш ҳуқуқий муносабатлардир.

Умумий (умумий тартибга солувчи) ҳуқуқий муносабатлар деб, энг аввало, фуқароларнинг асосий ҳуқуқлари, эркинликлари ва мажбуриятларини мустаҳкамловчи конституциявий нормалар асосида вужудга келадиган ҳуқуқий муносабатларга айтилади. Давлат фуқаролари қонунда мустаҳкамланган қонуний ҳуқуққа эга эканлар, ҳуқуқнинг барча субъектлари билан гўё ҳуқуқий боғлиқликда бўладилар. Агар шу ҳуқуқ ва эркинликлар амалга оширилса, унда конкрет ҳуқуқий муносабат вужудга келади. Бундай муносабат жиноят, фуқаролик, меҳнат, оила, солиқ, уй-жой кодекслари ва бошқа кодекслар махсус қисмидаги моддалар қўлланиши асосида келиб чиқиши мумкин.

3. Ҳуқуқий муносабат таркиби: ҳуқуқий муносабатлар субъекти ва объекти, субъектив юридик ҳуқуқ ва мажбуриятлар.

Биз юқорида ҳуқуқий муносабатни ҳуқуқий шаклга кирган ижтимоий муносабатлардан ажратган ҳолда кўриб чиқиш мумкин эмаслигини таъкидлаб ўтгандик. Улар ҳуқуқий нормалар асосида

вужудга келиб, одамлар хатти-ҳаракатлари ва қилмишларининг алоҳида шаклига айланади. Ижтимоий муносабатнинг юридик шакли ва фактик мазмуни – яхлит ижтимоий ҳодиса ҳисобланади.

Шунга қарамай, ҳуқуқий муносабат таркибини аниқлаш, ҳуқуқий шаклнинг қайси асосий жиҳатлари амалдаги муносабатга давлат мақомини беришини, унинг муҳофазаси ва кафолатланганлиги таъминланганлигини англаб олиш керак бўлади.

Ҳуқуқий муносабат таркибида тўртта зарур жиҳат – ***субъектлар, объектлар, ҳуқуқ ва мажбурият мавжуд бўлади.***

I. Ҳуқуқий муносабатлар субъектлари – улар алоҳида шахслар ва ташкилотлардир. Ҳуқуқ нормаларига мувофиқ улар субъектив юридик ҳуқуқ ва мажбуриятлар эгалари ҳисобланади. Умумий қоидага кўра шундай. Бироқ ҳақиқий ҳаётда ҳамма шахслар ва ташкилотлар ҳам ҳуқуқий муносабатлар субъектлари бўлавермайди. Ушбу ҳолат турли объектив омиллар – физиологик, руҳий, иқтисодий омиллар билан изоҳланади. Ёш болалар, руҳий беморлар, ўз фаолиятларини тўхтатган ташкилотлар амалда ҳуқуқий муносабатларда қатнаша олмайдилар, зеро, ҳуқуқ субъекти бўлмас экан, мажбурият субъекти ҳам, мажбуриятнинг ўзи ҳам бўлмайди.

Объектив ҳуқуқ доирасида бўлган субъектлар ҳуқуқий муносабатлар иштирокчилари ҳисобланади. Ҳуқуқий давлатда улар мутлақ кўпчиликни ташкил этади. Субъектларнинг ҳуқуқий муносабатлардаги иштироки мезони уларнинг ***ҳуқуқий лаёқати ва юридик салоҳияти*** билан белгиланади.

Ҳуқуқий лаёқат – субъектнинг қонун ҳужжатларида мустаҳкамланган юридик ҳуқуққа эга бўлиш ва юридик мажбуриятни ўташ қобилиятидир. У одам туғилгандан бошланиб, унинг вафоти билан тугайди, ҳатто баъзан она қорнида бўлган ҳомила ҳам ҳисобга олинади. Масалан, мерос ҳуқуқида мерос қолдирувчининг ҳаётлик пайтида ҳомила ҳолида бўлган ва мерос очилгандан кейин тирик туғилган болалари ҳам васият ва қонун бўйича меросхўр бўлишлари мумкин. Шунга қарамай, ҳуқуқий лаёқат инсоннинг табиий хусусияти эмас, балки объектив ҳуқуқ уни дунёга келтиради. Унда субъект эгаллаши мумкин бўлган юридик ҳуқуқ ва мажбуриятлар жамланган. Лекин бу ҳали у шу ҳуқуқ ва мажбуриятларни эгаллайди деган гап эмас. Ҳуқуқий муносабатнинг ҳақиқий ишти-

рокчиси бўлиш учун ҳуқуқий лаёқатли субъект *юридик салоҳиятли* ҳам бўлиши керак.

Юридик салоҳият деб объектив ҳуқуқ нормалари томонидан тан олинган субъектнинг мустақил, ўз онгли ҳаракатлари билан юридик ҳуқуқ ва мажбуриятларни амалга ошира олиш қобилиятига айтилади.

Юридик салоҳият умумий ва махсус турларга бўлинади. Барча юридик битимлар беистисно *умумий* салоҳиятлиликка тааллуқлидир. *Махсус* салоҳиятлилик эса ушбу битимларнинг қатъий белгиланган турига дахлдор.

Табиий сабабларга кўра ҳуқуқий лаёқат ва юридик салоҳият ҳамиша ҳам бир-бирига мос келавермайди. Ҳамма одамлар ҳуқуқий лаёқатли ҳисобланади, лекин ҳамма ҳам айни пайтнинг ўзида юридик салоҳиятга эга бўлавермайди. Аксинча, барча юридик салоҳият эгалари ҳуқуқий лаёқатли ҳамдир. Бинобарин, ҳуқуқий лаёқатлилик тушунчаси анча кенг бўлиб, у шахсларнинг кенгроқ доирасига тааллуқлидир.

Юридик салоҳиятнинг мазмуни ва ҳажми. У бир неча омилларга боғлиқ бўлади:

1. Ҳуқуқий лаёқатли ***субъект ёши.*** Барча мамлакатларнинг қонун ҳужжатлари ***фуқаролик балоғат ёши***ни белгилайди. Шахс ўша ёшга етгандан кейин ҳуқуқий салоҳиятга эга бўлади, яъни ўз хатти-ҳаракатлари билан тўла ҳажмда фуқаролик ҳуқуқларини олиб, ўзи учун фуқаролик мажбуриятларини (фуқаролик юридик салоҳиятини) вужудга келтириши мумкин.

Бундан ташқари, ***сиёсий балоғат ёши*** ҳам қонуний белгиланади. Шу ёшга тўлиши билан фуқаро сиёсий ҳуқуқларга эга бўлади ва тегишли мажбуриятларни ҳам ўташи керак. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 77-моддасида шундай дейилади: «Сайлов куни йигирма беш ёшга тўлган... Ўзбекистон Республикаси фуқароси Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутати, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати аъзоси бўлиши мумкин». Ёки Конституциянинг 90-моддасида қайд этилишича: «Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига ўттиз беш ёшдан кичик бўлмаган... Ўзбекистон Республикаси фуқароси сайланиши мумкин».

Ниҳоят, барча мамлакатларда ***никоҳ бўйича балоғат ёши*** белгиланади. Бу ёшга етган фуқаро никоҳдан ўтиши ва тўла ҳажмда никоҳ-оила ҳуқуқ ва мажбуриятларини амалга ошириши мумкин.

Субъектнинг ёшига боғлиқ равишдаги ҳуқуқий лаёқати тўлиқ ёки чекланган бўлиши мумкин. Чунки балоғатга етмаганлар фақат ота-оналари, фарзандликка олганлар ва васийлар розилиги билангина битим тузадилар.

2. Фуқароларнинг ҳуқуқий лаёқатига ***уларнинг саломатлик*** ҳолати таъсир этиши мумкин. Мабодо, руҳий хасталиги туфайли ёки ақли заифлиги оқибатида фуқаро ўз хатти-ҳаракатлари аҳамиятини тушуниш ва уларни идора этиш қобилиятини йўқотса, у суд томонидан юридик салоҳиятсиз деб топилиши мумкин. Қонунга мувофиқ, алкоголизмдан азият чекувчи ёхуд гиёҳванд моддаларни суиистеъмол қилувчи шахслар юридик салоҳияти чекланган шахслар ҳисобланади.

3. Юридик салоҳиятга маълум даражада *субъектларнинг қонқариндошлиги* ҳам таъсир кўрсатади. Бу, энг аввало, никоҳ-оила муносабатларига тааллуқлидир. Тараққий этган мамлакатларда юқоридан пастга ва пастдан юқорига авлодлар шажараси бўйича қариндошлар ўртасида, ака-сингил, опа-укалар ўртасида, шунингдек, фарзандликка олувчилар билан тутинган фарзандлар ўртасида никоҳлар қонунан ман этилган.

4. Субъектларнинг *қонунга итоат этишлари* юридик салоҳиятга таъсир этувчи яна бир омилдир. Жиноят содир этган шахс унинг эркинлигини чекловчи жойларда жиноий жазо чорасини ўтаётган пайтда ўзининг ҳуқуқий лаёқати ҳисобланган бир қатор фуқаролик, сиёсий ва бошқа ҳуқуқ ҳамда мажбуриятларини амалга оширишга қодир бўлмайди.

5. Юридик салоҳият мазмуни *субъектларнинг диний эътиқодлари*га ҳам боғлиқ. Чунончи, диний эътиқодлар туфайли диндорлар қатор ҳуқуқ ва мажбуриятларини адо этишдан бош тортишлари мумкин. Масалан, бошқа одамларга нисбатан зўравонлик ишлатиладиган армияда хизмат қилишдан бош тортиш ҳоллари мавжуд. Афсуски, вазиятдан чиқиш (масалан, муқобил хизмат билан алмаштириш) имконияти бўлгани ҳолда ҳамма мамлакатлар ҳам буни ҳисобга олаётгани йўқ.

Ҳуқуқий муносабатлар субъектлари сифатидаги ***шахсларга муайян давлат фуқаролари, шу давлат ҳудудида бўлган хорижий***

фуқаролар (муҳожирлар) ва фуқароликка эга бўлмаган шахслар киради. Ҳуқуқий муносабатлар индивидуал субъекти жисмоний эмас, балки соф юридик тушунчадир. Ҳуқуқий муносабатлар субъекти деганда, инсоннинг ўзи кўзда тутилмайди – бу унинг объектив ҳуқуқ яратган бир хусусияти, холос.

Фуқарога тегишли барча ҳуқуқ ва эркинликлар, шунингдек, мажбуриятлар мажмуаси унинг *ҳуқуқий мақоми* деб аталади. Умуман «ҳуқуқий мақом» атамаси шахснинг ҳуқуқий ҳолатини тавсифлаш учун қўлланилади, «ҳуқуқий лаёқат» ва «юридик салоҳият» атамалари эса бирон-бир шахснинг ҳуқуқий муносабатлардаги иштирокига нисбатан ишлатилади.

Ҳуқуқий муносабатларнинг жамоавий субъекти бўлган ташкилотларга давлат, жамоат, хусусий ташкилотлар ва яхлит давлатнинг ўзи киради. Индивидуал субъектлардан фарқли ўлароқ, ташкилотлар ҳуқуқий лаёқати ва юридик салоҳияти улар ташкил этилган мақсад ва вазифалари ҳамда фаолияти билан чекланади. Ташкилотларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари бу ташкилотлар амалга оширадиган ҳуқуқий лаёқат ва юридик салоҳият ваколати доирасида қатъий ва аниқ белгилаб қўйилган. Ташкилотларнинг юридик салоҳияти шу ташкилотлар номидан иш кўрадиган муайян мансабдор шахслар, вакиллар фаолиятида бевосита ифодаланади. Парламент аъзоси, вазир, прокурор, давлат корхонаси ёки муассасаси директори давлат ташкилоти вакили бўлиши мумкин. Кооператив директори, фирма ёки акциядорлик жамияти директори, хусусий корхона соҳиби жамоа ёки хусусий корхона вакиллари бўлиши мумкин. Бундай шахслар фаолияти ташкилотларнинг фаолияти ҳисобланади.

Ташкилотлар субъектлари орасида юридик шахслар деб номланувчилар алоҳида ўрин тутади. ***Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 39-моддасига мувофиқ, ўз мулкига, хўжалик юритишида ёки кундалик бошқарувида алоҳида мол-мулкка эга бўлган ҳамда ўз мажбуриятлари юзасидан ушбу мол-мулк билан жавоб берадиган, ўз номидан мулкий ёки шахсий номулкий ҳуқуқларга эга бўла оладиган ва уларни амалга ошира оладиган, мажбуриятларни бажара оладиган, судда даъвогар ва жавобгар бўла оладиган ташкилот юридик шахс ҳисобланади.*** Шуни ҳам қайд этишимиз жоизки, юридик шахслар, энг аввало, мулкий, фуқаровий-ҳуқуқий муносабатлар субъектларидир.

Бозор иқтисодиёти шароитида ташкилотларнинг мутлақ кўпчилиги юридик шахслар ҳисобланади. Айни пайтда юридик шахслар қандай функцияларни амалга оширишларига қараб, *оммавий ва хусусий* юридик шахсларга ажралади. Давлат ташкилотлари ва муассасалари (парламент, суд, милиция, давлат корхоналари, маҳаллий ҳокимият органлари ва бошқалар) умумий, оммавий мақсадни кўзлайди. Оммавий хусусиятга эга бўлган юридик шахснинг мавжудлиги унинг аъзолари иродасига боғлиқ эмас. Ҳатто Вазирлар Маҳкамасининг барча аъзолари истеъфога чиққанлари тақдирда ҳам ижроия ҳокимияти органи сифатида ҳукумат ўз фаолиятини тўхтатиб қўя олмайди.

Агар юридик шахс ўз фаолиятини *хусусий ҳуқуқий асосларда* ташкил этадиган (тижорат банки, хусусий фирма ёки корхона) бўлса – бу бошқа масала. У ўз аъзолари – омонатчилар, акциядорлар, пайчиларнинг хусусий мақсад ва манфаатларини кўзлайди – бинобарин, шу шахслар иродаси билан ўз фаолиятини тўхтатиб қўйиши мумкин. Бундай хусусий юридик шахслар аъзолари уларнинг тўлиқ вакиллари ҳисобланадилар: улар иродаси тўла маънода юридик шахс иродаси ҳисобланади.

Рус олими И.А.Ильин таъбири билан айтганда юридик фанлар ҳуқуқий нормаларни (ёки ҳуқуқий императивларни) *объектив ҳуқуқ ёки объектив мазмундаги ҳуқуқ*; уюшма аъзоларига тегишли ҳуқуқий ваколатлар, чекловлар ва мажбуриятларни эса *субъектив мазмундаги ҳуқуқ* деб номлайди.

Объектив ва субъектив ҳуқуқ иккита катта қисмга: *оммавий* ва *хусусий* ҳуқуққа бўлинади. Ушбу бўлинишга мувофиқ ҳар бир ҳуқуқий норма, ҳуқуқий ваколат ёки мажбурият, ва ниҳоят, ҳар бир ҳуқуқий муносабат ё *оммавий* ёхуд *хусусий* деб эътироф этилиши лозим. Шу маънода айтиш мумкинки: *ҳар бир оммавий ҳуқуқий муносабатда томонлардан бири ҳукмрон уюшма, яъни иттифоқ ҳисобланади, айнан шу томон ҳокимият ваколатига эга бўлади.* Лекин шуни инобатга олиш лозимки, хусусий ҳуқуқий муносабатда томонлардан бири уюшма, яъни иттифоқ бўлиши мумкин, масалан, акциядорлик компанияси, бироқ акциядорлик компанияси ҳукмрон уюшма ҳисобланмайди ва унинг ҳокимият ваколати ҳам бўлмайди; шу сабабли ҳуқуқий муносабатда *хусусий* бўлиб қолади[1].

[1] Қаранг: *Ильин И.А.* Теория права и государства / Под редакцией и с предисловием В.А.Томсинова. М., «Зерцало», 2003, 102, 118, 121-бетлар.

Давлатнинг ўзи ҳуқуқий муносабатларнинг махсус субъекти сифатида майдонга чиқади. У давлат-ҳуқуқий ва маъмурий-ҳуқуқий муносабатларнинг энг муҳим иштирокчиси ҳисобланади. Давлат жиноятчиликка қарши кураш олиб бораркан, у жиноий-ҳуқуқий муносабатлар субъекти саналади; халқаро майдонда ўз мамлакатининг расмий вакили бўлган давлат халқаро ҳуқуқий муносабатларнинг асосий субъекти ҳисобланади.

II. Ҳуқуқий муносабатлар объектлари. Ҳуқуқий муносабат объекти – ҳуқуқий муносабат ўз таъсирини ўтказувчи нарсадир. Ҳуқуқий муносабатлар нималарга таъсир этишини яхшироқ тушуниш учун дастлаб ҳуқуқ нормалари объектини аниқлаб олиш керак. Ҳуқуқий нормалар, юқорида айтиб ўтганимиздек, ижтимоий муносабатларни тартибга солади, кишиларнинг иродавий хатти-ҳаракатлари уларнинг таъсир объекти ҳисобланади. Ҳуқуқий муносабатлар эса ҳуқуқ нормасида назарда тутилган умумий ҳуқуқ ва мажбуриятларни индивидуал субъектларга нисбатан аниқлаштиради. Бинобарин, *ҳуқуқий муносабатлар иштирокчиларининг аниқ хатти-ҳаракатлари шу ҳуқуқий муносабатлар объектидир.* Ҳуқуқий муносабат иштирокчилари субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбурият асосида ана шу хатти-ҳаракатларни амалга оширадилар.

Аёнки, ҳуқуқий нормалар билан тартибга солинадиган ижтимоий муносабатлар ҳуқуқий муносабатларнинг объектидир. Чунончи, ўз мазмуни ва хусусиятига кўра, Ўзбекистон Республикасидаги ҳуқуқий муносабатларнинг объекти ҳуқуқий нормалар орқали тартибга солиниши лозим бўлган ҳамда кундалик ҳаётимизда тартибга солинаётган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Модомики, ҳуқуқий муносабатлар иштирокчиларининг хатти-ҳаракатлари ҳам шу муносабатлар объекти саналар экан, бундан чиқди, ҳуқуқий муносабат нимага қаратилган бўлса, шу нарса ҳуқуқий муносабатнинг объекти ҳамдир. Шу маънода, буюм ва ашёлар ҳуқуқий муносабатларнинг объекти ҳисобланиши бежиз эмас.

Шунинг учун ҳам ҳуқуқий муносабатлар иштирокчиларининг хатти-ҳаракатлари ҳамиша ижтимоий аҳамиятга эга бўлади. Бундай хатти-ҳаракатлар жамият, давлат, шахснинг хилма-хил қонуний манфаатларини қондириш мақсадида амалга оширилади.

Субъектлар ҳуқуқий муносабатларга киришар эканлар, муайян моддий, маънавий ва бошқа эҳтиёжларини қондирадилар (масалан,

буюмлар сотиб оладилар, муаллифлик ҳуқуқи, ихтирочилик ҳуқуқларидан фойдаланадилар ва ҳоказо).

Кишиларнинг мазмунан хилма-хил хатти-ҳаракатлари ҳуқуқий муносабатлар объекти сифатида майдонга чиқади. Мулкий ҳуқуқий муносабатларда одамларнинг муайян ҳаётий манфаатларини қондиришга йўналтирилган хатти-ҳаракатлари шу муносабатлар объекти ҳисобланади. Масалан, олди-сотдида *унинг иштирокчиларининг буюмларни харид қилиш ва сотиш билан боғлиқ хатти-ҳаракатлари* ҳуқуқий муносабат объекти саналади. Икки ташкилот ўртасидаги маҳсулот етказиб бериш юзасидан шартнома асосида пайдо бўладиган ҳуқуқий муносабатлар объекти деганда эса, шу ташкилотларнинг биридан иккинчисига етказиб бериладиган маҳсулот ва бунинг эвазига тўланадиган пул тушунилади. Бинобарин, академик Ҳ.Р.Раҳмонқулов ҳақли равишда қайд этганидек: «Мулкий муносабатларнинг товар-пул хусусиятларига эга бўлиши ушбу муносабатларни эквивалент-ҳақ эвазига амалга оширилишидан дарак беради, улар иштирокчиларини фуқаролик ҳуқуқ субъекти сифатида иқтисодий мустақиллигини ва ҳуқуқий ҳолатини белгилайди»[1].

Айни чоғда шуни ҳам алоҳида таъкидлаш керакки, ҳамма ҳуқуқий муносабатлар ҳам мулкий муносабат бўлавермайди: субъектив юридик ҳуқуқ ва мажбуриятлар ҳамма вақт ҳам буюм ва ашёлар туфайли пайдо бўлавермайди. Мулкий ҳуқуқий муносабатларда унинг иштирокчилари ҳаракатлари қаратилган нарсаларнинг ўзи объект ҳисобланади. Ҳуқуқий муносабат иштирокчилари ҳуқуқ нормаларида кўзда тутилган бирон-бир ҳаракатни содир этар эканлар, шу билан ўз эҳтиёжларини қондирадилар. Бошқача айтганда, юридик ҳуқуқ ва мажбуриятлар, номулкий ҳуқуқий муносабатлар иштирокчилари фаолиятига таъсир кўрсатар экан, ҳуқуқий тартибга солиш мақсадларига эришади. Чунончи, корхона, муассаса маъмуриятининг ходимларни ишга қабул қилиш ва улар меҳнатига ҳақ тўлаш бўйича фаолиятлари меҳнат ҳуқуқий муносабатлари объекти ҳисобланади. Маъмуриятнинг юқоридаги ҳаракатлари ходимларнинг меҳнат қилиш, иш ҳақларини олиш ҳуқуқларини қондиришга йўналтирилган. Мақсадлари адолатли ва қонуний ҳукм чиқаришдан иборат бўлган жиноий ишларни дастлабки ва судда кўриб чиқиш бўйича процесс

[1] *Раҳмонқулов Ҳ.Р.* Фуқаролик ҳуқуқининг предмети, методи ва тамойиллари. Ўқув қўлланма. Т., ТДЮИ, 2003, 19-бет.

иштирокчиларининг фаолиятлари жиноий-процессуал муносабатлар объекти бўлиб майдонга чиқади.

III. Субъектив ҳуқуқ. Амалдаги ижтимоий муносабат шакли сифатида ҳуқуқий муносабат субъектларнинг ўзаро боғлиқ ҳуқуқ ва мажбуриятларидан иборат бўлади. Субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбурият – бу конкрет ижтимоий муносабатга алоҳида сифат бағишловчи ҳуқуқий муносабатнинг тизимли жиҳатларидир. Ҳуқуқий тартибга солиш субъектларни ижтимоий фаолиятнинг давлат ҳокимияти томонидан таъминланадиган махсус соҳасига жалб қилади. Ҳуқуқий муносабат ҳар бир иштирокчиси эркинлиги мезони, унинг манфаатларининг қондирилиш даражаси ҳуқуқий норма кўрсатмалари билан белгиланади. Юридик ҳуқуқ ва мажбуриятлар мазмунан бир хил эмаслигига қарамай, улар ҳуқуқий муносабатнинг тенг қимматли қисмларидир. Шу маънода ҳуқуқсиз мажбурият бўлмаганидек, мажбуриятсиз ҳуқуқнинг йўқлигини яна бир бор такрорлаш жоиз.

Субъектив ҳуқуқ – ҳуқуқий муносабат субъектига тегишли, яъни қонуний ваколатли шахсга тегишли ҳуқуқдир. Субъектив ҳуқуқда қонуний ваколатли шахснинг бирон-бир – моддий, оилавий, сиёсий манфаати ҳамиша мавжуд бўлади. Субъектив ҳуқуқнинг ўша шахс учун қиммати ҳам ана шунда.

Шундай қилиб, айтиш мумкинки, субъектив ҳуқуқ – эҳтимол тутилган фаолиятдир, яъни унинг амалга ошиши бутунлай қонуний ваколатли шахснинг ихтиёри, иродаси ва хоҳишига боғлиқ. Лекин эҳтимол тутилган фаолият доираси, бинобарин, амалга оширилади-ган манфаат доираси ҳам, объектив ҳуқуқ доирасида аниқ чизиб қўйилган. Айнан шунинг учун ҳам субъектив ҳуқуқни тавсифлаш учун «меъёр» сўзи, аниқроғи, *эҳтимол тутилган фаолият меъёри* тушунчаси ишлатилади. Исталган субъектив ҳуқуқ буни яққол на-мойиш этади: фуқаро қатъий белгиланган миқдорда иш ҳақини олади, аниқ муддатга белгиланган меҳнат таътилига эга, бир вақт-нинг ўзида рўйхатдан ўтган фақат битта никоҳда туриши мумкин ва ҳоказо.

Субъектив ҳуқуқни мутлақо ҳаққоний суратда эркинлик билан боғлашади. Шу маънода айтиш мумкинки, «Цивилитар ҳуқуқ... ҳуқуқий шаклда кўп даражада одамлар эркинлигини акс эттиради ва инсоний муносабатлардаги тарихий тараққиётда юқорироқ босқични ифодалайди. Эркинликнинг бундан кейинги яққол та-

раққиёти расман-ҳуқуқий тенгликнинг таянч принципини ажралмас янги субъектив ҳуқуқлар билан бойитиш ва тўлдиришнинг цивилитар модели бўйича амалга оширилади, деб тахмин қилиш мумкин»[1]. Бинобарин, либертар-юридик ёндашувга асосланган ҳолда, айтиш мумкинки, *субъектив ҳуқуқ – эркинлик меъёридир.* Агар ана шу меъёр нолга (тўла эрксизликка) тақаладиган бўлса, унда муносабат ҳуқуқий моҳиятини йўқотади.

Кўпинча субъектив ҳуқуқ таркибига бир эмас – бир нечта имконият киради, бу ҳолатда мазкур имкониятлардан ҳар бири *субъектив ҳуқуқнинг таркибий қисми сифатида қонуний ҳуқуққа эгалик деб аталади.* Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг «Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунида истеъмолчига нуқсонли буюм сотилганида, у ўз хоҳишига кўра қуйидагиларни талаб қилишга ҳақли: буюм нуқсонини бепул бартараф қилиб бериш ёки шу камчиликни йўқотиш учун кетган сарф-харажатларнинг товонини тўлашни, харид нархини кўрилган зарарга мутаносиб равишда туширишни; худди шу маркадаги буюмга алмаштириб беришни; харид нархини қайта ҳисоблаган ҳолда бошқа маркадаги буюмга алмаштириш; шартномани бекор қилиш ва кўрилган зарарни қоплашни талаб қилиши мумкин. Шундай қилиб, истеъмолчининг субъектив ҳуқуқи юқоридаги каби қонуний ҳуқуққа эгалик қилишдан иборат.

Агар субъектив ҳуқуқ бошқа шахс ёки ташкилот томонидан бузиладиган бўлса, қонуний ҳуқуққа эга шахсда ўзининг поймол этилган ҳуқуқини ҳимоя қилишни сўраб мурожаат этиш имкони пайдо бўлади, яъни давлатнинг қўриқловчи механизмини ишга солиш имконияти вужудга келади. *Бу имконият талаб қилиш, даъво деб аталади.* Субъектив ҳуқуқнинг таркибий қисми сифатида даъво ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари тизими томонидан таъминланади. Субъектив ҳуқуқни бузиш – умуман ҳуқуқни (ҳам табиий, ҳам позитив ҳуқуқни) бузиш демакдир. Шунинг учун ҳам Р.Иерингнинг: «Ҳар ким ўз ҳуқуқини ҳимоя қиларкан, у тор доирада умуман ҳуқуқни ҳимоя қилган бўлади», деган фикрига қўшилмасликнинг иложи йўқ.

IV. Юридик мажбурият. Объектив ҳуқуқ томонидан белгиланган мажбурият субъектив ҳуқуққа мантиқан мос келади. Субъектив ҳуқуқ бор жойда албатта юридик мажбурият ҳам

[1] *Нерсесянц В.С.* Ҳуқуқ фалсафаси. Т., «Адолат», 2003, 152-153-бетлар.

бўлади. Тегишли юридик мажбуриятсиз субъектив ҳуқуқ – йўқ нарсага, уйдирмага айланади. Юридик мажбурият, энг аввало, талаб этиладиган хатти-ҳаракат, зарурий хатти-ҳаракатдир. Субъектив ҳуқуқдан фарқли ўлароқ, юридик мажбуриятни бажаришдан бўйин товлаш мумкин эмас. Юридик мажбуриятни бажаришдан бош тортиш юридик жавобгарлик учун асос бўлади. Мабодо, субъект мажбуриятларини бажаришга инсоф билан ёндашмаган, ҳуқуқий норма талабларига тўғри келмайдиган ҳаракатлар қилган тақдирда ҳам жавобгарлик пайдо бўлади.

Юридик мажбурият ҳам, худди субъектив ҳуқуқдек, ҳуқуқий муносабат субъекти фаолиятининг меъёри ҳисобланади. Меъёр – мажбуриятни бажаришнинг ҳуқуқий нормада назарда тутилган чегарасидир. Мазкур чегарадан чиқиб кетиш – ё мажбуриятни бажаришга инсоф билан ёндашмасликни, ёки суиистеъмолликни, ҳуқуқий муносабат бошқа иштирокчисининг субъектив ҳуқуқига нифоқ солишни билдиради. Бироқ яна бир нарсани назарда тутиш, яъни мажбуриятни ушбу меъёрдан ошириб бажаришни талаб қилиш ҳам қонунни бузиш, зўравонлик эканини ёдда тутиш зарур.

Юридик мажбурият асоси ижтимоий зарурат ҳисобланади. Ижтимоий зарурат кишиларнинг муайян хатти-ҳаракатлари орқали таркиб топган ижтимоий муносабатлар тизими томонидан вужудга келтирилади. Масалан, иқтисодиёт, бозор муносабатлари соҳасида фуқаролар ва мансабдор шахсларга мажбуриятлар юклаш заруратини тақозо этувчи хилма-хил шарт-шароитлар мавжуд бўлади. Шахслар бажариши керак бўлган ранг-баранг функцияларсиз маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишни тасаввур этиб бўлмайди. Бу, энг аввало, ишлаб чиқарувчиларнинг меҳнат функциялари, тадбиркорлар ва ишлаб чиқариш ташкилотчиларининг функцияларидир. Бу функциялар маҳсулот ишлаб чиқарувчилар ва хизмат кўрсатувчилар билан истеъмолчилар ўртасида тузиладиган меҳнат шартномалари, контрактлар, фуқаролик-ҳуқуқий битимлар натижаси ўлароқ пайдо бўлади.

Юридик мажбуриятлар ҳам хусусий, ҳам оммавий ҳуқуқдан келиб чиқиши мумкин. Фуқароларнинг ҳарбий мажбуриятлари, солиқлар тўлаш мажбуриятлари ва ҳоказолар уларнинг оммавий ҳуқуқларига мисол бўла олади. Чунки асосида оммавий манфаат ётувчи мажбуриятларни ҳар қандай мансабдор шахс бажаради. Давлат, унинг барча органлари ва мансабдор шахслар ижтимоий

манфаатларни таъминлаш функциясини бажарадилар. Шунинг учун давлатнинг, унинг органларининг; мансабдор шахсларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари бир-бирига мос келади. *Ваколат* атамаси уларни бирлаштиради.

Ҳуқуқий норма диспозицияси фаолиятнинг қайси турини назарда тутишига боғлиқ ҳолда юридик мажбуриятлар ё *фаол*, ёки *пассив* бўлади. *Фаол мажбуриятлар* фаолият заруратини мустаҳкамласа, *пассивлари* ҳуқуқ нормалари тақиқланган ҳаракатлардан тийилиб туриш заруратини таъкидлайди.

3. ЮРИДИК ФАКТЛАР ТУШУНЧАСИ ВА УЛАРНИНГ ТУРЛАРИ

Ҳуқуқий муносабатлар муайян ҳаётий шарт-шароитлар пайдо бўлиши оқибатида вужудга келади, ўзгаради ёки барҳам топади. Масалан, ҳақиқий ҳарбий хизматга чақирилганлик факти чақирилувчининг ҳарбий хизмат ҳуқуқий муносабатларига киришишига асос бўлади; захирага бўшатилиш эса, аксинча, бу ҳуқуқий муносабатларнинг тугашига олиб келади; балоғат ёшига етиш билан фуқаронинг давлат ҳокимиятининг вакиллик органларига сайловларда қатнашишига йўл қўювчи ҳуқуқий муносабатлар вужудга келади; фарзанд туғилиши билан эр-хотинларда уни тарбиялаш мажбурияти пайдо бўлади.

«Юридик фактлар – муайян ҳаётий шарт-шароитлар бўлиб, ҳуқуқ нормалари уларни ҳуқуқий муносабатларнинг пайдо бўлиши, ўзгариб туриши ва барҳам топиши билан боғлайди»[1].

Демак, юридик фактлар ҳуқуқий муносабатни вужудга келтирувчи, ўзгартирувчи, бекор қилувчи ҳодиса ёки ҳаракатлар бўлиб, юридик фактлар юридик ҳодиса, юридик хатти-ҳаракат ва юридик ҳолат каби шаклларга эга. Ҳодисалар муносабат субъектларининг иродасига боғлиқ бўлмаган ҳолда вужудга келади. Юридик хатти-ҳаракатлар субъектларнинг иродаси асосида келиб чиқади. Бундай хатти-ҳаракатлар юридик ҳаракатлар ва юридик қилмишлардан иборат бўлади.

Юридик фактлар юридик норма фаразида келтирилади. Фаразда кўрсатилган юридик фактлар мавжудлигида ёхуд йўқлигида юридик норма диспозицияси ёки санкцияси қўл келади.

[1] Теория государства и права: Учебник для вузов. М., изд. НОРМА, 2001, 364-бет.

Аслида ҳуқуқ билан таъминловчи ёки мажбурият юкловчи ҳуқуқий норма диспозицияси фаол томоннинг хатти-ҳаракати қандай бўлиши мумкинлиги ёки лозимлигини кўрсатади. Шахсларнинг юридик норма диспозицияси кўрсатмаларига мувофиқ амалга ошириладиган хатти-ҳаракати ҳуқуқ ва мажбуриятларни рўёбга чиқарувчи юридик фактлар ҳисобланади. Айни чоғда шуни ҳам қайд этиш жоизки фактлар, ҳуқуқ нормалари билан бирга, томонларнинг ўзаро ҳуқуқлари ва мажбуриятларининг аниқ мазмунини белгилагани учун ҳам юридик фактлардир. Бундан ташқари, ҳуқуқий муносабат юзага келиши учун кўп ҳолларда фактик таркиб, яъни ҳуқуқий нормаларда кўзда тутилган юридик оқибатларнинг юзага келиши учун биргина юридик факт эмас, балки уларнинг йиғиндиси зарур бўлади (айтайлик, пенсия борасидаги ўзаро муносабатлар юзага келиши учун муайян ёшга етиш, меҳнат стажи ва ижтимоий таъминот органларининг пенсия тайинлаш тўғрисидаги қарори бўлиши лозим). Бунинг акси ўлароқ, бирон-бир ҳолат ёки ҳаракатнинг йўқлигидан далолат берувчи фактлар салбий фактлар ҳисобланади[1].

Хилма-хил юридик фактларни асосларига боғлиқ ҳолда *тур-лар*га таснифлаш мумкин.

1. Келиб чиқадиган оқибатлар моҳияти бўйича: *ҳуқуқни ҳосил қилувчи, ҳуқуқни ўзгартирувчи ва ҳуқуқни барҳам топтирувчи юридик фактлар.*

Ҳуқуқни ҳосил қилувчи далиллар ҳуқуқий муносабатларнинг пайдо бўлишига олиб келади; *ҳуқуқни ўзгартирувчи фактлар* ҳуқуқий муносабатлар мазмуни ёки субъектининг ўзгаришига сабаб бўлади (масалан, цессия – мажбуриятда шахсларни ўзгартириш); *ҳуқуқни барҳам топтирувчи фактлар* субъектив ҳуқуқлар ва юридик мажбуриятларга сўнгги нуқтани қўяди.

Биргина юридик фактнинг ўзи бир вақтда ҳам ҳуқуқни ҳосил қилувчи, ҳам ҳуқуқни ўзгартирувчи, ҳам ҳуқуқни барҳам топти-рувчи бўлиши мумкинлигига эътиборингизни қаратамиз. Масалан, одамнинг вафот этиши меросга оид ҳуқуқий муносабатларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлади (ҳуқуқни ҳосил қилувчи факт), марҳум субъекти бўлган ҳуқуқий муносабатлар иштирокчилари таркибини ўзгартиради (ҳуқуқни ўзгартирувчи факт), ўлим марҳум

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Теория государства и права: Учебник для вузов. М., изд. НОРМА, 2001, 364-бет.

иштирокчиси бўлган кўпгина ҳуқуқий муносабатларни барҳам топтиради (оилавий, меҳнат, пенсия ва бошқа муносабатлар) – бу ҳуқуқни барҳам топтирувчи далилдир.

2. Ҳуқуқий муносабатлар иштирокчилари иродаси билан боғлиқлик бўйича юридик фактлар *ҳаракатлар ва ҳодисалар*га бўлинади.

Ҳаракатлар – ҳуқуқий муносабатлар иштирокчилари иродаси билан боғлиқ далиллардир. Улар *қонуний* (ҳуқуққа тўғри келадиган) ва *ноқонуний* (ҳуқуққа зид), яъни ҳуқуқбузарликдан иборат бўлади.

Қонуний юридик фактлар ўз навбатида *юридик ҳодиса ва юридик ҳаракат*га бўлинади.

Юридик ҳодиса – юридик оқибатларни юзага келтириш мақсадида содир этиладиган қонуний фаолиятдир. Юридик фактларнинг мутлақ кўпчилиги юридик ҳодисалар ҳисобланади, яъни улар олдиндан атайлаб ҳуқуқий муносабатларни юзага келтириш, ўзгартириш ёки тугатишга йўналтирилган бўлади. Булар – давлат битимлари (ҳадя қилиш, олди-сотди ва бошқалар) ҳамда давлат органларининг, мансабдор шахсларнинг ва шу кабиларнинг буйруғи бўлиши мумкин.

Юридик ҳаракат – юридик оқибатларни вужудга келтиришни кўзламаган ҳолда содир этилган қонуний ҳаракат, бироқ бундай оқибатлар қонун кўрсатмалари кучи билан ҳам содир бўлади. Юридик оқибатлар қонун томонидан аҳамиятли деб топилган ҳаракат натижасида ҳам юзага келади. Ноширни қизиқтириб қўйган ва эълон қилинган юксак бадиий қимматга эга бўлган асарни яратиш юридик ҳаракатга мисол бўла олади. Муаллиф ўз асарини яратаркан, унинг эълон қилинишини, бунда пайдо бўладиган ҳуқуқий муносабат ва қалам ҳақи тўланишини кўзда тутмаган бўлиши мумкин. Бироқ бу барибир қонун кўрсатмаси кучи билан юз берган бўлади.

Қалбаки никоҳдан ўтиш ҳам, агар бунда бола туғилса, юридик ҳаракат ҳисобланади. Чинакам оилани вужудга келтиришни кўзламай (турар-жойга эга бўлиш мақсадида) расмийлаштирилган никоҳ фарзанд туғилган ҳолатларда болани тарбиялаш билан боғлиқ барча юридик мажбуриятларни юзага келтиради.

Ҳаракатсизлик – ташқи иродага эга бўлмаган пассив хатти-ҳаракат. Ҳаракатсизлик қонуний (тақиқларга риоя этиш) ва қонунсиз (мажбуриятларни бажармаслик) бўлиши мумкин.

Ҳодисалар – ҳуқуқий муносабатлар иштирокчиларининг иродаси билан боғлиқ бўлмаган ҳолда келиб чиққан фактлардир. Бунда ҳодисалар шунчаки одамлар иродаси билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини, бироқ улар *айнан мана шу конкрет ҳуқуқий муносабат*, яъни юридик факт асоси бўлган муносабат иштирокчилари иродаси билан боғлиқ эмаслигини тушуниб олиш муҳим. Нисбий ва мутлақ ҳодисалар бир-биридан фарқланади.

Нисбий ҳодисалар – булар шундай фактларки, уларнинг пайдо бўлиши одамлар иродаси билан боғлиқ бўлса-да, бироқ одамларнинг пайдо бўладиган ана шу ҳуқуқий муносабатларга алоқалари йўқ. Масалан, ўткинчи томонидан тасодифан бинога ўт қўйилишидан ҳосил бўлган ёнғинни олинг. Жабрланган бино эгасида, агар мулк суғурта қилинган бўлса, суғурта ташкилоти билан ҳуқуқий муносабат пайдо бўлади. Бу ҳолатда ёнғин факти нисбий ҳодиса бўлиб қолади. Чунки у ҳуқуқий муносабатлар иштирокчилари иродаси билан боғлиқ эмас.

Мутлақ ҳодисалар – булар содир этилиши *инсон иродаси билан умуман боғлиқ бўлмаган* фактлар (сув тошқини, зилзила ва ҳоказолар)дир.

Фактик (юридик) таркиб. Кўпинча ҳуқуқий нормада назарда тутилган юридик оқибатларнинг юзага келиши учун битта юридик факт кифоя қилмайди. Уларнинг мажмуи керак бўлади. *Нормада назарда тутилган ҳуқуқий оқибатларнинг вужудга келиши учун зарур юридик фактлар мажмуи (ҳуқуқий муносабатларнинг юзага келиши, ўзгариши ёки тугаши) фактик (юридик) таркиб деб аталади.* Айтайлик, пенсияга оид анъанавий ҳуқуқий муносабат фақат уч далил – қонунда белгиланган ёшга етиш, меҳнат стажининг, ижтимоий таъминот органининг пенсия тайинлаш ҳақидаги қарорининг мавжудлиги билан юзага келиши мумкин.

XI. ҲУҚУҚ ШАКЛЛАРИ (МАНБАЛАРИ)

1. Ҳуқуқ шакллари (манбалари) тушунчаси. 2. Ҳуқуқ шакллари турлари. 3. Шариат нормаларининг асосий манбалари.

1. ҲУҚУҚ ШАКЛЛАРИ (МАНБАЛАРИ) ТУШУНЧАСИ

Аввало, шуни алоҳида қайд этиш керакки, ҳуқуқ фанининг умумназарий муаммолари орасида ҳуқуқий нормаларни ифодалаш ҳамда мустаҳкамлаш шакллари расман-юридик мазмундаги ҳуқуқ манбаи сифатида белгиланади. Ҳуқуқ манбаининг бундай талқини маълум даражада шартли бўлиб, ушбу тушунча бошқача маънога ҳам эга бўлиши мумкин. Масалан, ҳуқуқ манбаи деганда, ҳуқуқий нормалар мазмунини белгиловчи ижтимоий омилларни; ҳуқуқни бевосита ижод қилувчи куч бўлган давлатни; ҳуқуқ тўғрисидаги ахборот манбаларини (қонунчилик асослари, ҳуқуқ фани бўйича дарсликлар ва ҳоказоларни) тушуниш мумкин.

Ҳуқуқ нормалари ижтимоий тартибга солиш тизимида амр-фармон, кўрсатма, йўл-йўриқларнинг умуммажбурийлиги билан ажралиб туради. Ҳуқуқий нормаларнинг бу хусусияти уларнинг ифодаланиш шакли билан белгиланади. Дарҳақиқат, ҳуқуқ нормаларининг бу жиҳатлари қанчалик аниқ ва очиқ-ойдин бўлмасин, қонун, фармон, декрет ва бошқалар шаклини олмас экан, нари борса, тилшунослик соҳасидаги оддий машқлардан фарқ қилмай қолаверади.

Бинобарин, ҳуқуқ назарияси муаммолари орасида «ҳуқуқ манбаи» тушунчаси икки ёқлама функцияни бажаради. Чунончи, у, бир томондан, ҳуқуқ манбаларини бундай манба бўлмаган ижтимоий тартибга солувчилардан ажратиб олади. Ҳар қандай ҳуқуқий тизим ўз доктринаси ва қонунчилигида ҳуқуқнинг қандай манбалари (шакллари) амалда эканлигини эътироф этилишини белгилаб олади. Иккинчи томондан эса, ушбу тушунча бирон-бир ҳуқуқ манбаининг ҳуқуқ манбалари тизимидаги ўрнини, унинг юридик кучининг бошқа ҳуқуқ манбалари юридик кучи билан нисбатини очиб беради. Шуни ҳам таъкидлаш керакки, одатда, ҳужжатнинг юридик кучи уни чиқарган органнинг давлат органлари тизимидаги ўрнига мувофиқ келиши табиий. Айни чоғда анъанавий ҳуқуқ манбалари тизимларида олий юридик кучга эга ҳуқуқ манбаи,

қоидага кўра, давлатдан юқори туриш хусусиятига эга (бунга муқаддас китоб – Қуръони карим ёрқин мисол бўла олади)[1].

Кўриниб турибдики, ҳуқуқ шакллари (манбалари) муаммоси тадқиқи бирмунча зийраклик ва изчил изланишни талаб қилади. Чунки, бир гуруҳ олимлар норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, урф-одатлар, прецедентларни ҳуқуқнинг шакллари деб аташса, бошқалари буларни манбалар деб ҳисоблашади. Аввал бошданоқ, биз ҳам ҳозирги замон кўпчилик ҳуқуқшуносларига қатори ҳар иккала тушунчани қўллаш мумкин, деган нуқтаи назарга қўшилишимизни айтиб ўтишни мақсадга мувофиқ деб биламиз. Айни чоғда бу ўринда мазкур масала катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлганлигини ҳам қайд этиб ўтиш ўринли деб ҳисоблаймиз.

Таниқли рус ҳуқуқшуноси Г.Ф.Шершеневич ўтган аср бошида бу ҳақда шундай деб ёзганди: «Ҳуқуқ ифодаланадиган турли шакллар азалдан ҳуқуқ манбалари номини олган. Лекин мазкур атама кўп маъноли бўлгани ҳолда, ундан етарлича фойдаланилмайди. Аслида ушбу атама остида: а) масалан, Худонинг иродасини, халқ иродасини, ҳуқуқий онгни, адолат ғоясини, давлат ҳокимиятини ҳуқуқ манбаи деб ҳисоблаш керак, дейишганда, ҳуқуқни ижод қилувчи кучлар тушунилади; б) масалан, Рим ҳуқуқи Германия фуқаролик кодексига манба бўлиб хизмат қилгани, олим Потье асарлари Наполеоннинг француз кодексига, Литва статуси Алексей Михайлович Тузукларига манба бўлиб хизмат қилди, дейишганда, бирон-бир қонун асосида ётган материаллар; в) масалан, Рус ҳақиқати бўйича манбалар устида ишлаш ҳақида гапиришганда, қачонлардир амалдаги ҳуқуқ аҳамиятига молик бўлган тарихий ёдгорликлар; г) масалан, ҳуқуқни қонун мазмунидан билиш мумкин, дейишганда, амалдаги ҳуқуқни билиш воситаси тушунилади.

Худди шу ҳуқуқ тўғрисидаги фаннинг ўзида «ҳуқуқ манбалари» иборасига юклатилган маъноларнинг хилма-хиллиги бу иборани четлаб ўтиб, уни бошқа ибора – ҳуқуқ шакллари билан алмаштиришни тақозо этади»[2].

Аёнки, Г.Ф.Шершеневич бу тушунчаларни бир хил тушунчалар деб ҳисобламайди, шунинг учун ҳам «ҳуқуқ

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Проблемы общей теории права и государства. М., изд. НОРМА, 2002, 265-266-бетлар.

[2] *Шершеневич Г.Ф.* Общая теория права: Учебное пособие. М., Юридический колледж МГУ, 1995, 5-бет.

шакллари» тушунчасини афзал кўради. Бунга қарама-қарши фикрлар ҳам бўлган. Бироқ ҳуқуқ асосида давлат ҳокимияти амр-фармони, давлат томонидан қўллаб-қувватланадиган ижтимоий ҳаёт қоидалари ётиши ҳақидаги даъво ҳеч кимда эътироз туғдирмади. Демак, ҳуқуқ нормалари мазмунини фуқаролар тушуниб олишлари учун амр-фармон берувчилар ўз фикрларини олдиндан белгилаб қўйилган шаклда ифодалашлари керак бўлади.

Шундай қилиб, *ҳуқуқ шакллари (манбалари) тушунча сифатида ҳуқуқнинг давлат билан алоқасини англатади, зеро, давлат иродаси ҳуқуқнинг мавжуд объектив ижтимоий муносабатлар билан алоқасида воситачидир.*

Ҳуқуқнинг ташқи ва ички шакллари фарқланади. Ҳуқуқнинг *ички шакли* – унинг таркиби ва алоқаларидир. Ҳуқуқ тизими, унинг барча қисмлари тенг асосларда бўйсундирилишидан иборат горизонтал ва вертикал таркиби ҳуқуқнинг ички шаклига дахлдордир.

Ҳуқуқнинг *ташқи шакли* муайян иқтисодий ва сиёсий ҳукмрон гуруҳ қонунни ўз иродаси даражасига кўтаришини ва шунга монанд равишда ҳуқуқий нормани ифодалаш шаклига айлантиришини назарда тутади. Ҳуқуқ ҳамиша муайян шаклларда гавдаланиб, *расмийлашган* бўлади.

Юқорида айтиб ўтганимиздек, ҳуқуқ назарияси «ҳуқуқ манбаи» тушунчасидан фойдаланиб, унинг ёрдамида ҳуқуқий нормаларни жонлантирувчи ва тақозо этувчи омилларни очиб беради. Бошқача айтганда, ҳуқуқ манбалари – ҳуқуқ нормаларининг пайдо бўлиши ва амал қилишини тақозо қилувчи ҳолатлардир. Зеро, «Позитив ҳуқуқ амалдаги ҳуқуқ маъносида «жонли» бўлиши эмас, балки *бугунги ўзгариб бораётган ижтимоий муносабатлар талабларига ҳам, ушбу вазият,* унинг замиридаги *ҳуқуқий моҳият талабларига ҳам* жавоб берадиган маънода «жонли» бўлмоғи даркор. Айнан шу маънода у ҳаётий муаммоларни ҳал қилиш учун қатъий, доимий асос бўлиб қолгани ҳолда, тинимсиз ҳаёт оқимига, унинг шиддатли бурилишларига, ўнқир-чўнқирларига муносабат билдира олиши керак, боз устига, яна *амалга ошириладиган, фаолият кўрсатадиган, муайян вазият, иш бўйича қарор чиқариш билан муқаррар якун топадиган бўлиб қолиши зарур*»[1].

[1] *Алексеев С.С.* Право на пороге нового тысячилетия. М., «Статут», 2000, 103-бет.

Ҳуқуқ манбаларини моддий маънода, идеал маънода ва юридик (расмийлашган) маънода ажратиб ифодалаш одат тусига кирган.

Ривожланаётган ижтимоий муносабатлар *моддий маънодаги* ҳуқуқ манбаи ҳисобланади. Уларга ишлаб чиқариш муносабатлари; жамият ҳаётининг моддий шарт-шароитлари; иқтисодий-хўжалик алоқалари тизими; ҳуқуқ нормалари пайдо бўлиши ва амал қилишининг сўнгги сабаби сифатида мулк шакллари киради.

Идеал маънодаги ҳуқуқ манбалари деганда, ҳуқуқий онг тушунилади.

Бизни эса ҳуқуқий нормаларни ифодалашнинг хилма-хил шакллари (усуллари)ни назарда тутувчи *юридик маънодаги* ҳуқуқ манбалари қизиқтиради.

Ҳуқуқ шакли давлат бирон-бир ҳуқуқий нормани қай йўсинда яратиши ва қайд этишини ҳамда объектив моҳият касб этган мазкур норма жамият аъзолари онгига қай тарзда етказилишини кўрсатиб беради. Бинобарин, ҳуқуқнинг ташқи шаклини ҳуқуқий нормаларнинг мавжудлик, ифода этилиш ва ўзгартирилиш усули сифатида тавсифлаш мумкин.

Шу ўринда ҳуқуқ шакли ва манбаини аниқ чегаралашни таклиф этувчи баъзи тадқиқотчиларнинг яна бир нуқтаи назарини ҳам таъкидлаб ўтиш жоиз. Бу нуқтаи назарга мувофиқ, давлат органларининг ҳуқуқий нормаларни шакллантириш бўйича фаолияти ҳуқуқ манбаи ҳисобланади, юридик нормаларни акс эттирувчи ҳужжатларнинг ўзи эса ҳуқуқнинг турли шакллари саналади. Лекин олимларнинг кўпчилиги ҳақли равишда ҳуқуқнинг пайдо бўлиш жараёнини унинг натижасидан ажратиб бўлмайди деб ҳисоблашади ва юқоридаги бу нуқтаи назарни рад этишади.

Айни пайтда шуни ҳам унутмаслик керакки, аслида ҳуқуқ манбалари тизимининг бирлиги қонунда ифодаланган олий давлат иродасининг бирлигини, давлат тузилмасининг бирлигини англатади. Аксинча, ушбу тизимнинг шаклан бузилиши эса давлат ҳокимиятининг заифлигини, қонунийликнинг давлат сиёсатининг бир қисми сифатидаги бузилишини акс эттиради (шу ўринда ўтган асрнинг 30-йилларида рўй берган Сталин қатағонларини эслаш мақсадга мувофиқ) ва ҳоказо. Ҳуқуқ шакллари (манбалари)даги тафовутлар эса турли омиллар (тарихий, сиёсий ва бошқалар), шу жумладан ҳуқуқ ижодкорлиги усулларидаги фарқлар туфайли

юзага келади. Масалан, ҳуқуқ манбаи бўлган урф-одатлар реал ҳуқуқий муносабатлар амалиёти орқали шакллантирилади. Бошқа ҳуқуқ манбалари, одатда, давлат ёки давлатдан юқори турувчи кучлар (илоҳлар, донишмандлар, афсонавий қаҳрамонлар ва бошқалар) иродаси билан юзага келади. Буниси нодавлат йўл билан келиб чиққан нормалар салмоғи катта бўлган анъанавий ҳуқуққа хосдир. Маълумки тарихий тараққиёт жараёнида бундай ҳуқуқ манбалари позитив ҳуқуқ нормалари томонидан аста-секин сиқиб чиқарилади. Шу билан бирга, ҳуқуқ манбалари ривожланишидаги янги тамойиллар халқаро ҳуқуқ нормалари миллий ҳуқуқий тизимларга (ҳуқуқ манбалари тизимига ҳам) фаол уйғунлашиб бораётганидан далолат беради.

2. ҲУҚУҚ ШАКЛЛАРИ ТУРЛАРИ

Ҳуқуқ шакллари (манбалари)нинг қуйидаги асосий турлари ва ўзига хос жиҳатлари яхши маълум:

Ҳуқуқий урф-одатлар, аввалambор, давлатнинг пайдо бўлиш даврларида ижтимоий муносабатларни тартибга солган ҳуқуқнинг тарихий илк манбаи бўлганлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Умуман, *урф-одат деганда, амалда мавжуд бўлган ҳақиқий муносабатларнинг доимий ва бир хилда такрорланиши асосида таркиб топган хулқ-атвор қоидалари тушунилади.* Лекин давлатнинг расмий маъқуллашига сазовор бўлгандан кейингина урф-одат ҳуқуқий маъно касб этади.

Шу ўринда урф-одатларни ҳуқуқ манбаи сифатида кўриб чиқар эканмиз, «урф-одат» тушунчасининг мураккаб тушунча эканини алоҳида қайд этишни истардик. Буни қуйидагича изоҳлаш мумкин. Чунончи, бир томондан, бунда ўз таъсир кучини бизнинг замонларимизгача сақлаб қолган ҳуқуқнинг энг қадимий манбаи ҳақида гап кетади. Иккинчи томондан эса, ҳозирги замон фанида ҳуқуқ манбаи сифатида урф-одатни бир хил тушунишнинг ўзи йўқ ва ҳатто бир мамлакат ҳуқуқий таълимотининг ўзида унинг турлича талқинига дуч келиш мумкин.

Ҳозирги замон таълимоти урф-одатни ноҳуқуқий ва ҳуқуқий турларга ажратади. Олимларнинг аксарияти, ноҳуқуқий урф-одат шундай урф-одатки, ё ҳуқуқ ҳали тарихан таркиб топмаган жойда (уруғ қабиласи урф-одати), ёхуд давлатга уюшган ёки унга ўтаётган

жамиятда амал қиларкан, ноҳуқуқий соҳани (масалан, одоб-ахлоқ соҳасини) тартибга солади. Давлат санкциясини олган ва шунинг оқибатида ҳуқуқ манбаи сифатида эътироф этилган урф-одат ҳуқуқий урф-одат деб тушунилади.

Бироқ бундай тушуниш на ҳуқуқий урф-одат тарихий тараққиётини, на турли ҳуқуқий тизимларда уни турлича тушуниш сабабларини очиб беради. Боз устига, одатий ҳуқуқ даври ёки илк синфий жамиятлар даври бундай ёндашув ортида қолиб кетади. Ҳолбуки, айнан улар урф-одат табиати ва механизмида ўз изларини қолдирган. Мисол учун, бир томондан, бошқа ижтимоий нормалар билан туташ ва «дунё тартиби»га тенглаштириладиган урф-одат бу ерда инсон қўли билан яратилмайдиган ижтимоий тартибга солувчи куч сифатида намоён бўлади. Уни рад этиб бўлмаслигининг сабаби ҳам шунда. Урф-одатни эътироф этиш ва уни ҳимоялаш учун давлат санкциясига ҳожат қолмайди. Аксинча, давлат амр-фармон, кўрсатма ва йўл-йўриқлари урф-одат ҳосиласи ёки куч жиҳатидан унга тенгдир.

Иккинчи томондан, урф-одатлар ижозат ва тақиқлар орқали анъанавий бирлашмаларнинг жамоа манфаатларини ифодалабгина қолмай, кишиларнинг субъектив ҳуқуқ ва мажбуриятларини тобора кўпроқ даражада мустаҳкамлайди.

Ҳақиқатан ҳам давлат пайдо бўлиши билан «қонунлар, маъмурий фармойишлар, суд прецедентлари, маъқулланган урф-одатлар ва ҳоказолар кўринишида ўрнатилган позитив ҳуқуқ тизимини шакллантиради. Лекин махсус сиёсий ташкилот сифатида давлатнинг пайдо бўлгунига қадар ҳам инсоният *одатий ҳуқуқ* нормалари билан ижтимоий алоқаларни тартибга солишнинг маълум ҳуқуқий тажрибасини тўплашга улгурганди. Бу ижтимоий алоқалар синфлар пайдо бўлаётган даврларда вужудга келиб, шаклланиб, муайян давлатгача бўлган ёки давлатдан олдинги босқичнинг мураккаб, чигал ва узоқ тажрибасини акс эттиради»[1].

Одатий ва позитив ҳуқуқ тизимлари ўртасидаги соф ташқи фарқлар шундан иборатки, биринчи ҳолатда ҳуқуқ нормалари ва тузилмалари (институтлари) стихияли тарзда, ижтимоий муносабат иштирокчиларининг ҳаваскор норма ижодкорлиги тартибида вужудга келади; иккинчи ҳолатда у мазкур функция расмий равишда

[1] Проблемы общей теории права и государства. М., изд. НОРМА, 2002, 98-бет.

юклатилган ҳамда ҳуқуқни таърифлаш бўйича махсус ҳокимият ваколатига эга бўлган органлар ва шахслар томонидан ўрнатилади.

«Ўзининг объектив мазмуни, моҳияти ва норматив функцияларига кўра ҳуқуқ давлат қонунида ўз ифодасини топгунига қадар мавжуд бўлиб, қадимий жамиятда бу унинг яшашининг илк ва ягона шакли бўлганлиги ҳақидаги фикр Л.Морган китобида кўп марталаб такрорланади. Юнонлар, римликлар, яҳудийларнинг цивилизация бошланганидан кейинги дастлабки қонунлари, деганди у, асосан ўтмиш тажрибаси натижасида урф-одатларда мужассамлашиб улгурган ва кўп жиҳатдан ҳуқуқий расмийлаштирилган қоидалардандир.

Норматив тартибга солиш соҳасида давлатга, жамиятга келтириладиган янгилик ижтимоий тартибга солувчи сифатидаги ҳуқуқ эмас – зеро, у урф-одат сифатида олдиндан маълум эди. Бу янгилик мутлақо янги ҳуқуқ шакли бўлиб, у қонун, қонунчилик ҳужжати, кодексдан иборатдир. Нормани таъминлаш мақсадида давлат манфаатларига хизмат қилувчи ҳуқуқий талабларни бажаришга мажбурловчи уюшган куч расмийлаштирилади»[1].

Шу ўринда айтилганларнинг исботи сифатида ижтимоий моддий тузилмалардан ҳуқуқнинг пайдо бўлиши ҳақида ҳақиқатга жуда яқин андозани таклиф этган Энгельсга мурожаат қилиш мумкин: «Жамият тараққиётининг маълум босқичида, аниқроғи, илк босқичида ишлаб чиқариш, тақсимот ва айирбош қилиш бўйича кун сайин такрорланиб борадиган ҳаракатларни умумий қоидалар билан қамраб олиш эҳтиёжи туғилади. Дастлаб урф-одатларда акс этадиган бу қоидалар кейинчалик қонунга айланади. Қонун билан *бирга (курсив бизники – З.М.)* зарурий тарзда унга риоя қилиш топшириладиган орган – оммавий ҳокимият, давлат вужудга келади»[2]. Ана шунда «бирга» сўзига урғу берилишининг сабаби яққол аён бўлиб қолади: давлат ҳуқуқ билан эмас, қонун билан бирга пайдо бўлади; қонун давлат билан бирга вужудга келади.

Албатта, давлат тараққий эта борган сари урф-одатлар билан қонун ўртасидаги нисбат кейингисининг фойдасига ўзгаради. Урф-одатнинг оғзаки шакли судда унинг мавжудлигини исботлашда маълум қийинчиликларни туғдирарди. Шунинг учун вақт ўтиши

[1] Проблемы общей теории права и государства. М., изд. НОРМА, 2002, 99-бет.
[2] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 18, 272-бет.

билан унга ёзма шакл берилади. Бироқ «*Ёзма шаклдаги ҳуқуқнинг пайдо бўлиши ҳали қонуний ҳуқуқнинг вужудга келганини билдирмасди.* У анча кейин пайдо бўлади. Қонун биринчи ёзма юридик норматив ҳужжат бўлиш шарафига муяссар бўлолмади, аксинча, бу ролда ҳуқуқий урф-одат майдонга чиқди»[1].

Албатта, оддий ҳуқуқ нормалари, давлат ҳокимиятидан ташқарида яратилса-да, давлат ҳокимияти иродаси билан юридик мажбурийлик мақомига эга бўлади. Шунинг учун ҳам оддий ҳуқуққа йўл қўйилиши ва унинг чегаралари қонун ҳужжатларининг ўзи билан белгиланади.

Шуни қайд этиш лозимки, оддий ҳуқуқнинг ясама характерига бундай қараш узоқ вақт давом этиб, то XIX аср бошларигача ҳам ҳукмрон бўлиб келган. Бу вақтга келиб эса, тарихий мактаб оддий ҳуқуқни ҳуқуқнинг мутлақо мустақил шакли сифатида олға суриб, бу нуқтаи назарни ҳуқуқнинг мазкур шакли мажбурийлик кучини давлат ҳокимиятидан эмас, балки халқ ҳуқуқий онгидан олиши билан асосларди.

Бироқ, бу таълимот узоқ яшай олмади. Аср охирига келиб ҳуқуқшунослар оддий ҳуқуққа бўлган аввалги қарашларига қайтишди. Лекин шуниси қизиқки, кўпроқ оддий ҳуқуқ амалда бўлган Англияда ҳуқуқнинг бу шакли ўз кучи билан эмас, давлат кучи билан амал қилиб келаётганлигига ҳеч қачон шубҳа туғилмаган.

Ҳар қалай, шунга қарамай, одатий ҳуқуқ давлат ҳокимияти томонидан тақозо этилмайди, деган нуқтаи назар устида батафсилроқ тўхталиб кўрайлик. Унинг тарафдорлари ўз қарашларини қуйидагича асослашарди. *Биринчидан*, деб таъкидлашарди улар, оддий ҳуқуқ нормалари мазмуни кўпинча давлат ҳокимиятидан анча кексадир.

Иккинчидан, дейишади улар, агар давлат ҳокимияти оддий ҳуқуқ нормалари мазмунини билмаса, бу нормалар давлат ҳокимияти томонидан тақозо этилиши мумкин эмас.

Ҳуқуқий урф-одат қуйидаги хусусиятларга эга. У, одатда, маҳаллий хусусиятга эга бўлади, яъни одамларнинг нисбатан кичик ижтимоий гуруҳлари доирасида қўлланади. Юридик урф-одатлар кўпинча дин билан боғлиқ бўлади. Динга алоқадор бўлган кўп масалалар бўйича давлат диний жамоат билан курашиб ўтирмаслик

[1] *Мальцев Г.Ф.* Происхождение ранние формы. Права и государства. // Проблемы общей теории права и государства. М., 1999, 130-бет.

мақсадида фуқароларнинг ўзаро муносабатларини белгилаб берувчи қоидаларга мажбурийлик кучини жорий қилган. Демак, бу қоидалар ўз-ўзидан ҳуқуқ шакллари бўлиб қолмай, ҳокимият қўллаб-қувватлаши туфайлигина шундай кучга эга бўлган. Ҳокимият улардан бу ҳимоя қалқонини олиб қўйиши билан мазкур қоидалар шу заҳотиёқ юридик хусусиятларини йўқотиб, ҳуқуқ шакллари қаторидан чиқиб кетарди. Бироқ Ҳиндистон каби мамлакатлар ҳам борки, уларда одатий ҳуқуқ ҳинд ҳуқуқи таркибига киради.

Лекин, ҳар қалай, ҳуқуқий урф-одатлар қадимий ҳодиса бўлиб, ҳозир ўз аҳамиятини йўқотган деб ҳисоблаш нотўғри бўларди. Энг янги тадқиқотлар гувоҳлик беришича, Африка, Осиё ва Лотин Америкаси давлатларида ҳозир ҳам ер, мерос, оила ва никоҳ муносабатларини бошқаришда ҳуқуқий урф-одатлар кенг қўлланади.

Ҳуқуқий урф-одатни ахлоқ нормалари, диний қоидалар, расм-русумлардан фарқлай билиш керак. Урф-одатни тасдиқлаш унинг суд, ҳакамлик ёки маъмурий амалиётда ўзлаштирилиши орқали амалга оширилиши мумкин. Давлат органининг урф-одат қўлланилган қарори ана шу давлат томонидан эътироф этилади ва мажбурий тарзда ижро этилиши мумкин.

Урф-одат ўз табиатига кўра консерватив хусусиятга эга. Бундан ташқари, кўпинча урф-одат маҳаллий аҳамиятга молик турли бидъатларни, ирқий ва диний муросасизликни, жинслар тенгсизлиги ва ҳоказоларни акс эттиради. Давлат бундай урф-одатларни (масалан, Ўрта Осиё ва Қозоғистонда қалин олишни) тўла асос билан тақиқлайди.

Албатта, давлат тақиқлаш у ёқда турсин, рағбатлантириб, ривожлантирадиган урф-одатлар (масалан, мамлакатимизда урф бўлган ҳашарлар) ҳам мавжуд. Ўзбекистонда ҳуқуқнинг ривожланиши манбалар тизимидан урф-одатларни расмий куч билан чиқариб ташлаш йўлидан бормаслиги зарурлиги аниқ. Аксинча, яқин орада янги бозор урф-одатлари пайдо бўлиши, улар юридик нормалар билан биргаликда ўзаро муносабатларни тартибга солишда иштирок этишини кутиш мумкин.

Шу ўринда яна бир муаммо ҳақида айтиб ўтишни зарур деб ҳисоблаймиз. Дастлаб ҳуқуқ беистисно ҳуқуқий урф-одатлар шаклида ифодаланганини эслайлик. Бунда ижтимоий қоидалар умумий тўпидан суд эътироф этганлари ажратиб олинарди ва бу

одатий ҳуқуқ ҳукмронлик қилган давр ҳисобланарди. Кейинчалик давлат ҳокимияти ҳуқуқий урф-одатларни саралаб, улардан ўзига мақбулларини танлаб олиб, улардан баъзиларини ўз ҳимоясига олса, бошқаларини бундай ҳимоядан маҳрум қилади. Айни пайтда давлат олдинги урф-одатларни қонун кўринишида чиқариб, ўзининг қонун чиқариш фаолиятини намоён эта бошлайди – бу билан урф-одатлар ва қонуннинг ҳамкорликдаги амал қилиш даври бошланади. Ниҳоят, мазкур ўзаро муносабатларнинг учинчи босқичи шундан иборатки, унда ҳокимият қонун шаклида ўз шахсий иродасини ифодалаб, буни қадим ўтмиш, унинг урф-одатлари билан боғламайди ва ўз кучи билан оддий ҳуқуқ нуфузини четга суради – шу билан қонуннинг тўла ҳукмронлиги даври бошланади.

Шу муносабат билан кўпинча қуйидагича савол кўндаланг бўлиши табиий: мазкур ҳар иккала ҳуқуқ шаклини баравар кучга эга деб ҳисоблаш керакми ёки давлат ҳокимиятидан куч олувчи ҳуқуқий урф-одатлар бевосита қонун кўринишида давлат иродасини ифодалашга ўз ўрнини бўшатиб беришга мажбур бўладими? Бошқача айтганда, ҳуқуқий урф-одат мазмун бўйича мос келадиган қонунни бекор қила оладими?

Албатта, ҳуқуқий урф-одат қонун чиқарувчи иродасидан қатъи назар мажбурий кучга эга бўла олади, деб ҳисобловчилар қўйилган саволга тасдиқловчи жавоб беришади. «Одатий ҳуқуқ, – деганди Эннекцерус, – ўз кучига кўра қонунга тенгдир»[1]. «Одатий ҳуқуқ, – дея таъкидлаганди Кромэ, – ҳуқуқ манбаидир ва келиб чиқиши бўйича қонуний ҳуқуққа тенгдир. Эндиликда, XVIII ва XIX асрлардаги бир мунча иккиланишлардан кейин бу яна умумэътирофга сазовор бўлган, деб ҳисобланиши мумкин»[2]. Бироқ, агар ҳуқуқий урф-одат билан қонун баравар кучга эга бўлса, унда ижтимоий онгга зид бўлган қонун қарорини ҳуқуқий урф-одат бекор қилиши мумкин ва қонун ҳам шундай қилишга қодир бўлади. Лекин бу каби хулосалар тарихий ҳақиқатга муайян даражада зиддир. Зеро, ҳақиқатда, қонун чиқарувчи ўзига номатлуб бўлган урф-одатларни амалиётдан ва ҳаётдан чиқариб ташлаб, фақат қонун сукут сақлаган ҳоллардагина урф-одатларга мурожаат қилиш судларга топширилган ҳолатлар оз эмас.

[1] Enneccerus. Lehrhuch des burger lichen Rechts. T.1, 1909. P. 84.
[2] Crome. Lehrhuch des deutsen burger lichen Rechts. T.1, 1900, P. 84.

Шундай қилиб, ҳуқуқ нормаларини қўллаш нуқтаи назаридан ҳуқуқнинг барча шакллари, шу жумладан ҳуқуқий урф-одатлар ҳам қонунга ён беришга мажбур ва унинг қоидалари мазмунини бекор қилиш қобилиятига эга эмас. Аксинча, қонун шундай қобилиятга тўла асосда эгадир. Қизиғи шундаки, бошқа ҳар қандай мамлакатга нисбатан одатий ҳуқуқ катта роль ўйнайдиган Англияда ҳам урф-одат қонунга зид бўлолмаслиги ҳеч қачон заррача ҳам шубҳа туғдирмаган. Ҳуқуқий прецедент ва қонун каби ҳуқуқ шаклларини батафсилроқ кўриб чиқиш вақтида бунга биз ҳам ишонч ҳосил қилишимиз мумкин бўлади.

Юқоридагилардан кўриб ўтганимиздек, мазкур масалада бирон-бир концепциянинг тўғрилиги (ёки нотўғрилиги)га ишонч ҳосил қилиш учун ҳуқуққача бўлган тарих ва илк ҳуқуқ тарихи сирларига чуқур кириб боришга ҳар қандай интилиш, афсуски, фақат ғоят нисбий натижаларнигина беради холос. Ҳуқуқнинг давлатгача қадимий шакллари бўлган деган тахмин тарафдорлари ҳам, уни кескин рад этувчилар ҳам ўзларининг қатъий ҳукмлари билан ечилиши осон бўлмаган янги муаммоларнинг келиб чиқишига йўл очиб берадилар.

Ҳар қалай, мазмун ва шакл мезонларидан келиб чиққан ҳолда, қуйидаги хулосаларга келишимиз мумкин:

- Ҳуқуқ инсоният жамиятига жуда эрта кириб келган. Ҳуқуқнинг дастлабки шакллари, афтидан, ибтидоий жамоа гуллаб-яшнашидан олдинги даврлардаёқ пайдо бўлган. Ибтидоий жамоа тузумининг емирилиш даврларида у *одатий ҳуқуқ* сифатида мавжуд бўлиб, ривожланиш йўлига кирган.
- Ҳуқуқий хулқ-атвор – ҳуқуқ ва мажбуриятлар, айирбош қилиш ва тақсимот андозалари, рағбатлантириш ва жазолаш, қизиқтириш ва тақиқлаш каби ҳуқуқ норматив механизмлари орқали ижтимоий муносабатларни ҳеч бўлмаганда энг оз миқдорда ташкил этиш талаб қилинадиган жойда кўзга ташланадиган инсон хулқ-атворининг энг юқори кўринишидир.
- Урф-одат шаклида бир авлоддан иккинчисига ўтадиган қадимги ҳуқуқ нормалари ҳозиргиларидан шу билан фарқ қиладики, умумлашма қадриятлар (фаровонлик, эзгулик, адолат) бўлиши муносабати билан улар зарурият сифатида ҳақиқийликка даъво қилмаган, лекин мавжудларини ҳуқуқий зарурат сифатида қўллаб-қувватлаш, анъанага айлантиришга интилишарди.

Заруратнинг энг олий далили ҳамиша шундай бўлган ва ҳозир ҳам шундай. Шундай қилиб, инсониятнинг ҳуқуқий ривожи, стихияли юридик реализмдан бошланганди.

- Энг аввалги урф-одат ҳуқуқий тизимлари тўла англанмаган, муайян хулқ-атвор шакллари мустаҳкамлана бориши ҳамда уларнинг энг кам таҳдид ва узилишлар билан табиий ва маданий муҳитга мослашишининг секин-аста кечувчи жараёни орқали объектив тарзда таркиб топарди.
- Ҳуқуқнинг тарихий келиб чиқиш жараёни нисбатан мустақил кечган, ҳуқуқ ўзининг мавжудлиги учун на диндан, на ахлоқдан, на сиёсатдан қарздор эмас. Ваҳоланки, уларнинг ҳаммаси ҳуқуқ билан чамбарчас боғлиқ. Ижтимоий муносабатларни тартибга солишнинг ҳуқуқий услуби жамиятда ўз асослари ҳамда ўз вазифаларига эга. Бироқ у бошқа тартибга солиш шаклларидан ажралиб қолганда ўз таъсир кучининг асосий қисмидан маҳрум бўлади – дин ва ахлоқ билан алоқаларнинг узилиши, қадимги ва ҳозирги замон тарихининг шоҳидлик беришича, ҳуқуқ учун, айниқса, сиёсат учун ҳалокатлидир.
- Ибтидоий жамоа доирасида ҳуқуқнинг тадрижий ривожланиш жараёни бир неча босқичдан иборат бўлган. Жумладан, уруғчилик жамоасидан қўшничилик тизимига ўтиш ер эгалиги, мулкчилик муносабатлари, шахсий қарамлик ва ҳоказолар билан боғлиқ бир қатор йирик ўзгаришларга ва оддий ҳуқуқ институтининг янгиланишига олиб келди. Ижтимоий меҳнатнинг босқичма-босқич бўлиниши, ижтимоий қатламларнинг пайдо бўлиши ва илк шаҳарларнинг дунёга келиши одатий ҳуқуқни модернизациялашнинг бошқа бир сабаби бўлганди. Шу билан бирга келиб чиқиши энг қадимги замонларга бориб тақаладиган, лекин қон учун қасос олиш, никоҳ муносабатлари, уруғ-қабила мулкига дахлдор урф-одатлар узоқ вақтлар давомида сақланиб келди.
- Одатий ҳуқуқ давлат ташкил топишининг фаол омилларидан бири сифатида майдонга чиққанди. Асосан ҳуқуқий механизмлар (қарз бериш, ижара, гаров ва бошқа мажбурият юкловчи муносабатлар) орқали бир хил эркин жамоа аъзолари бошқаларини ярим озод ёки бутунлай қулга айлантириб, асоратга соладилар; ҳукмрон табақалар ўзлаштириб олган урушда қўлга тушган ўлжаларни олиб қолиш, асирларни қул қилиб олиш ҳуқуқи

орқали жамоалар ичида имтиёзли қатламлар вужудга келар, ижтимоий табақаланиш рўй берарди ва булар кетидан муқаррар равишда сиёсий институтлар ҳамда давлатнинг ўзининг юзага келиши кўзга ташланарди. Одатий ҳуқуқ бутун инсоният тарихи давомида узлуксиз мавжуд бўлиб келгани ва ҳаммага маълум ўз ўрнида бизнинг кунларимизда ҳам амал қилиб келаётганига қарамай, ҳуқуқнинг давлат томонидан маъқулланган шакли – қонуннинг пайдо бўлиши билан одатий ҳуқуқнинг ҳукмронлик даври тугайди.

Суд амалиёти ҳуқуқ шакли ролини ўйнаган ҳоллар тарихда учраб туради. Ҳозирги вақтда *суд прецеденти* Англия учун худди шундай аҳамиятга молик. Ҳозирги Европа қонун ҳужжатлари умуман суд амалиётини ҳуқуқ шакли сифатида тан олмайди. Лекин бу масала ақидапарастлик жиҳатидан ҳам, қонун чиқариш сиёсати нуқтаи назаридан ҳам мунозарали ҳисобланади.

Шундай қилиб, *ҳуқуқий прецедент* ҳақида. Умуман прецедент ҳокимият томонидан ҳеч бўлмаганда бир маротаба содир этилган, лекин шу ҳокимиятнинг кейинги хатти-ҳаракатлари учун намуна бўла оладиган хатти-ҳаракатлардир. *Ҳуқуқий прецедент – суд ёки маъмурий органнинг аввалгисига ўхшаш барча ишларни кўриб чиқишда андоза, намуна (хатти-ҳаракат қоидаси) бўлиб қоладиган ёзма ёхуд оғзаки қароридир.*

Суд ва маъмурий прецедент бир-биридан фарқланади. Албатта, ҳуқуқнинг прецедент шаклида суд (ва маъмурий) органлар амалда янги ҳуқуқий нормаларни яратиш ҳокимиятига эга бўлади. Бундай ҳолатларда ҳуқуқ мураккаблиги ва чалкашлиги билан ажралиб туради. Қолаверса, бунда мансабдор шахслар томонидан ўзбошимчаликлар бўлиши эҳтимоли ҳам йўқ эмас.

Шу ўринда суд амалиётини ҳуқуқ шаклига киритишда қонун ва урф-одатдаги каби якдиллик йўқлигини ҳам алоҳида қайд этиб ўтиш лозим.

Шундай қилиб, хусусий иш бўйича қабул қилинган суд ҳукми икки хил маънони билдиради, яъни: биринчидан, бу ҳукм суд фаолиятини тақозо этган конкрет ҳолатни ҳал қилса; иккинчидан, бу ҳукм келажакда худди шундай ҳолатларни ҳал этиш учун қоида бўлиб қолиши мумкин. Иккинчи ҳолатда суд ҳукмининг ўзи ҳуқуқ нормасига айланади ва унга олдинги юз берган ҳолатлардан келиб

чиқадиган (прецедент) ҳамда эҳтимоли бор бўлган ҳолатда қўлланадиган қоида сифатида ишора қилинади.

Суд қарори прецедент сифатида қуйидаги ҳолларда:

1) инглизлар declaratory precedent деб атайдиган олдиндан берилган норма маъносини тушунтиришда; 2) қонун ёки урф-одат сукут сақлаганда янги норманинг яратилишида намоён бўлади, инглизлар буни original precedent деб аташади. Кўриниб турибдики, бу ўринда иккинчи ҳолатда гап янги норма ҳақида боради.

Прецедент сифатидаги суд қарори нега норма бўлиб қолади? Чунки ҳаётда, ҳуқуқдан ташқарида прецедент катта роль ўйнайди. Ҳақиқатан ҳам одамлар олдин содир бўлган ишларга, ҳатто у атиги бир марта юз берган бўлса-да, ишора қилишни ёқтиришади. Давлат ва маъмурий ҳуқуқ соҳаларида ҳам ҳозирги дуч келинаётган воқеага тенг ёки ўхшаш ҳолат қандай ечилганини кўрсатиб бериш ҳоллари тез-тез учраб туради. Халқаро ҳуқуқ қоидалари ҳам прецедент таъсирида таркиб топади.

Лекин, барибир, суд қарори мажбурий норма сифатида тан олинадиган бўлса, бунинг учун алоҳида муҳим асослар керак бўлади. Бу ўринда гап, ҳатто суд аҳоли кўз ўнгида катта обрўга эга бўлиб, бир иш юзасидан у билдирган фикр кейин ҳам шундай қилиш керак экан, деган қарашни туғдиришида ҳам эмас. Зеро, суд қарори, унга бўлган ҳурматдан қатъи назар, бирон-бир ишонч-эътиқодни туғдиришга қодир. Бу суд қарорининг обрўси фақат ахлоқий асосгагина эга бўлиб қолмаслигидан (шундай бўлиши ҳам мумкинлигига қарамай) далолат беради. Энг муҳими, суднинг обрўси – унинг қарашлари ва қарорлари давлат ҳокимияти томонидан қўллаб-қувватланишида ҳамда агар ҳуқуқ нормаларининг номатлуб оқибатларига гирифтор бўлишни истамасанг – унинг нуқтаи назарига мослашиш зарурлигидадир.

Лекин айтилганлардан, суд қарорига ҳамиша ва ҳамма ерда ҳуқуқ шакли сифатида қараш керак, деган маъно келиб чиқмайди. Ҳақиқатан ҳам қарор чиқариб қўйилганига қарамай, суд ўз хизмат бурчини бузмаган ҳолда бошқа иш бўйича биринчи ҳукмидан фарқ қиладиган ва ҳатто унга зид бўлган қарорни бериши мумкин. Бироқ прецедентдан чекиниш мумкин бўлса, у ҳолда ҳуқуқ нормасига хос мажбурийлик ҳам унда бўлмайди.

Яна бир муҳим жиҳатга эътиборни қаратишни истардик. Агар прецедент моҳияти олдин содир бўлган ҳодисага асосланишдан

иборат бўлса, унда суд прецеденти одатий ҳуқуққа яқинлашади. Зотан, моҳиятан урф-одат прецедентдан иборатлиги тўғрисидаги ғоя аллақачонлар фанда эътироф этилганлиги бунинг ёрқин ифодасидир.

Аммо, юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, суд амалиёти, суд прецеденти ҳуқуқнинг шакли бўлган мамлакат ҳануз мавжуд, у ҳам бўлса – Англиядир. Кўпинча одатий инглиз ҳуқуқи деб аталадиган нарса суд қарорлари тўпламлари (reports)да йиғилган прецедентлар ҳуқуқи (Case-Law)дир. Шунинг учун ҳам Англияда тўпламда ёзилган суд прецедентидан далил келтириш худди қонун моддасига ишора қилингандек аҳамиятга эга.

Европа қитъасининг ҳеч қаерида бошқа бундай ҳолатни учратмаймиз. Жумладан, Францияда ҳуқуқшунослик катта тажрибага эгалигига қарамай, француз ҳуқуқшунослари ҳеч қачон суд амалиёти (jurisprdence)нинг ҳуқуқ нормасига тенг аҳамиятини тан олишмаган. Улар буни XIX аср охиридаёқ шундай изоҳлашганди: «У (ҳуқуқ нормаси) билан боғлиқ обрў-эътибори қанчалик бўлишидан, ҳуқуқнинг бирон-бир масаласига ўз қарашларида қанчалик барқарор бўлишидан қатъи назар, у ҳеч қачон фуқаролар ва судлар учун мажбурий бўлган қоидаларни яратолмайди. Агар умумий манфаат судьялардан амалиёт муқаддаслаштирган қарорлар далилларидан чекинишни талаб қиладиган бўлса, хатолиги ёки зарарлилиги фан ёхуд тажрибада аниқланадиган прецедент олдида тўхтаб қолмаслик унинг бурчидир»[1].

Маълумки, мустабид шўро тузуми даврида расмий социалистик ҳуқуқ назарияси суд ва маъмурий органлар ҳуқуқни яратиш эмас, уни қўллаш керак деб ҳисоблаб, ҳуқуқнинг прецедент шаклини тан олмаганди.

Муайян даражадаги умумийлик ва мажбурийлик хос бўлган *ҳуқуқ қоидалари*ни ишлаб чиқиш кўпинча ҳуқуқни қўллаш амалиёти натижасида юз беради. *Ҳуқуқ қоидалари – юридик амалиётнинг жамланган ифодасидир.* Шу билан боғлиқ ҳолда улар ижтимоий муносабатлар ривожидан бирмунча ортда қолганликнинг ўрнини тўлдиришга қодир бўлади. Ҳуқуқ қоидаларидан оқилона фойдаланиш ҳуқуқ-тартиботнинг барқарорлигини таъминлайди, қонун ҳужжатларини мустаҳкамлайди, давлат ўтказаётган сиёсатга барқарорлик бахш этади.

[1] Lubry b Rau. Cours de droit civil francais. СПб. Т.1, 1897, 192-бет.

Кўпчилик олимлар асосли равишда юридик амалиёт ҳуқуқий қоидалари прецедент ҳуқуқидан бошқа нарса эмас, деб ҳисобла-шади.

Шуни таъкидлаш жоизки, юридик фан (ҳуқуқий таълимот) ҳам тараққиётнинг муайян босқичларида унинг шакли бўлиб хизмат қилади. Чунончи, энг танилган Рим ҳуқуқшуносларига кейинчалик судлар учун мажбурий бўладиган тушунтиришлар тақдим этиш ҳуқуқи бериларди. Англия судларида таниқли ҳуқуқшунослар (Брактон, Гленвил) асарлари кенг равишда ишора қилинадиган ҳуқуқ манбалари эди. Ҳозирги вақтда ҳам шариат қоидалари муайян даражада ҳуқуқ шаклида майдонга чиқади ва бу араб мамлакатлари қонун ҳужжатларида тасдиқлаб қўйилган.

Шуниси қизиққи, Англия судларида айрим суд қарорларини чиқаришда ҳанузгача баъзи ҳуқуқшуносларнинг илмий асарларидан далиллар келтирилиши учраб туради. Улар ҳуқуқ манбалари сифатида тан олинмаса-да, суд ҳукми ёки қарорини асослашга қўшимча далил бўлиб хизмат қилади.

Бизнинг мамлакатимизда юридик фан ҳуқуқий амалиётни ри-вожлантириш, қонун чиқаришни такомиллаштириш, қонунларни тўғри шарҳлашда катта аҳамият касб этади, лекин ҳуқуқнинг рас-мий манбаи сифатида тан олинмайди. Аслида, бу фақат давлат ҳо-кимияти қонунларигина кучга эга бўлган яқин ўтмишдаги тоталитар давлат тизимининг оқибатлари бўлса, не ажаб.

Норматив мазмундаги шартномалар – булар ҳуқуқ ижодкор-лиги органлари биргаликда изҳор этган иродаларини ифодаловчи қўшма юридик ҳужжатлар бўлиб, улар ҳар бирининг ўз зиммасига муқобил юридик мажбуриятлар олишидан иборат.

Шартномалар хилма-хил бўлади. Лекин шартномани ҳуқуқнинг манбаи сифатида тан олиш учун у ҳуқуқий нормаларни ўзида акс эттириши керак. Собиқ СССРни ташкил этиш тўғрисидаги Шартнома (1922 йил) шундай шартлашувнинг тарихий мисоли бўла олади.

Халқаро ҳуқуқ ҳақидаги шартнома ҳуқуқнинг асосий шакли сифатида намоён бўлади. Халқаро шартнома – давлатлар ва халқаро ҳуқуқнинг бошқа субъектлари ўртасида улар учун умумий аҳамиятга эга бўлган ҳамда ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятларни қабул қилиш йўли билан улар ўртасидаги муносабатларни тартибга солишга даъват этилган очиқ ифодаланган битимдир.

Халқаро шартномалар ҳуқуқи тўғрисидаги Вена конвенциясининг 2-моддасида ушбу манбанинг норматив тавсифи берилиб, унда: «Давлатлар ўртасида ёзма равишда тузилган ҳамда бундай битим бир ҳужжатда, икки ёки ўзаро боғлиқ бир неча ҳужжатда акс этганидан, унинг конкрет номланишидан қатъи назар, халқаро ҳуқуқ билан тартибга солинадиган халқаро битим шартномани билдиради»[1], дейилади.

Жумладан, 1990 йил 12 сентябрда қабул қилинган Германия масаласини узил-кесил ҳал этиш тўғрисидаги Шартнома халқаро ҳуқуқий шартномалар сирасига киради. Унга мувофиқ, «бирлашган Германия — Германия Демократик Республикаси, Германия Федератив Республикаси ва бутун Берлин ҳудудини ўз ичига олади».

Ҳуқуқнинг шартномавий шакли истиқболли ҳисобланади. Зеро, агар ҳуқуқ манбаларини ижтимоий ўзаро ҳамкорлик кўринишида тасаввур этиладиган бўлса, унда энг аввало у расмий-мажбурий эмас, балки ихтиёрий-келиштирувчи хусусиятга эга бўлиши керак. Шуни назарда тутиш лозимки, бозор муносабатларининг шаклланиши, жамиятимизнинг демократик янгиланиши шароитларида давлат (яқин ўтмишда бўлганидек) мамлакатимизда тартибни таъминлашда асосий ва айни пайтда ягона масъул ташкилот бўлиб қололмайди. Янги шароитларда саноат, қишлоқ хўжалиги, савдо-тижорат, банк, фирмалар, корпорациялар, трестлар, концернларнинг роли жиддий равишда ортиб боради. Улар жамиятдаги амалий муносабатларни асосан шартномавий йўл билан тартибга солади. Бу йўл тартибга солишнинг энг тезкор, оддий ва қулай воситаси бўлиб қолади. «Шуни таъкидлаш лозимки, Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти, Марказий Осиё Ҳамкорлиги Ташкилоти, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги ва бошқа ташкилотлар билан ҳамкорлигимиз минтақада хавфсизлик, тинчлик ва барқарор ривожланишни таъминлашнинг муҳим шарти ҳисобланади»[2].

Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги иштирокчилари бўлган мамлакатлар, халқаро ҳуқуқ субъектлари ўртасидаги (масалан, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигини тузиш тўғрисидаги Битим, МДҲ иштирокчилари бўлган давлатлар ўртасидаги стратегик

[1] Ведомости Верховного Совета СССР. 1986. 37-сон, 772-бет.

[2] *Каримов И.А.* Ўзбекистон демократик тараққиётнинг янги босқичида. Т., «Ўзбекистон», 2005, 42-бет.

кучлар мақоми тўғрисидаги Битим ва бошқа) шартномалар (битимлар) алоҳида ўрин тутади.

Халқаро ҳуқуқнинг энг муҳим манбалари сифатида халқаро ҳуқуқий шартномалар, битимлар, ҳужжатлар, конвенциялар, декларациялар фақат давлатларнинг ўзаро муносабатларидаги хилма-хил сиёсий (дўстлик, ҳамкорлик, ўзаро ёрдам, ҳужум қилмаслик, қуролсизланиш тўғрисидаги) ва иқтисодий (савдо, иқтисодий ёрдам кўрсатиш, қарзлар, кредитлар ва бошқалар тўғрисидаги) масалаларни тартибга солибгина қолмай, балки бирон-бир соҳада қонунчиликни ривожлантиришнинг умумий мақсадларини белгилайди, тартибга солиш тамойилларини шакллантиради, ҳуқуқий андозаларни жорий этади, тавсиялар беради. Шу боис маданияти юксак ривожланган барча мамлакатларда халқаро ҳуқуқ устуворлигининг эътироф этилиши бежиз эмас.

Халқаро ҳуқуқ ҳақида гапирилар экан, *андозавий қонунга* эътиборни қаратмаслик мумкин эмас. У норматив характердаги тавсияларни, шунингдек, у ёхуд бу масалани ҳуқуқий ҳал этишнинг эҳтимол тутилган турларини акс эттирувчи намунавий ҳужжатдан иборат.

Андозавий, яъни намунавий ҳужжатлар МДҲ доирасида кенг тарқалган. Масалан, 1992 йил 15 сентябрда МДҲ иштирокчилари бўлган мамлакатларнинг Парламентлараро ассамблеясида «Ҳамдўстлик иштирокчилари бўлган давлатлар миллий қонун ҳужжатларини яқинлаштиришнинг асосий йўналишлари»ни қабул қилди. Ушбу ҳужжатда миллий қонун ҳужжатларини яқинлаштириш бўйича фаолиятни умумий концепциялар асосида олиб бориш ва уни келишилган ҳолда ташкил қилиш тавсия этилади; андозавий қонун ҳужжатларининг қуйидаги турлари белгиланган: Асосий негизлар, Умумий принциплар, Намунавий қонун, Андозавий кодекс, Асосий шарт-шароитлар, Асосий қоидалар ва бошқалар. Андозавий қонун ҳужжатларини халқаро ҳуқуқ нормалари, давлат ва халқаро ташкилотлар ҳужжатларини ҳисобга олган ҳолда тайёрлаш мақсадга мувофиқлиги таъкидланади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжат. У ҳозирги замон давлати ҳуқуқининг асосий манбаларидан бири ҳисобланади. Унда энг муҳим ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий нормаларнинг кўпчилиги ўз ифодасини топган. Биз айтиб ўтганлардан бошқа ҳуқуқ манбалари (урф-одатлар, суд ва

маъмурий прецедентлар) умумий тартибга солувчи аҳамиятга молик эмас. Ижтимоий муносабатларни тартибга солишда улар қисман, ёрдамчи ва қўшимча аҳамият касб этади.

Ҳуқуқнинг бошқа шакллари (манбалари)дан фарқли ўлароқ, норматив-ҳуқуқий ҳужжат қуйидаги белгиларга эга:

1. *Норматив-ҳуқуқий ҳужжат давлатнинг ваколатли органлари ҳуқуқ ижодкорлиги фаолияти ёхуд умумхалқ иродаси (референдум) натижасида яратилади.*

2. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда *фақат ҳуқуқ нормалари*, яъни давлат мажбурийлиги моҳиятига эга бўлган умумий характердаги қоидалар ўз ифодасини топади. Шунинг учун норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳуқуқ манбалари қаторига кирмайдиган *индивидуал ҳуқуқий ҳужжатлар*дан фарқлай билиш керак. *Индивидуал ҳуқуқий ҳужжат* ҳуқуқнинг конкрет субъектлари доирасида амал қилади. У бир бор қўллашга мўлжалланган бўлиб, алоҳида муайян шахсларга тааллуқли ҳисобланади ҳамда конкрет ҳуқуқ ёки мажбурият амалга оширилиши билан амал қилишдан тўхтайди (бунга ижтимоий таъминот органи томонидан конкрет шахсга пенсия тайинлаш мисол бўла олади).

3. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат *расмий давлат ҳужжати сифатида* расмийлаштирилади. У мажбурий белгиларга эга бўлади: номланиши (қонун, фармон, қарор); ҳужжатни қабул қилган органнинг номи (парламент, прецедент, ҳукумат, маҳаллий ҳокимият органи)ни қайд этиш шарт.

4. Норматив ҳужжатларда ҳуқуқ нормалари муайян *таркибий тузилмалар бўйича* – (масалан, кодекслар, конституцияларда) бўлимлар, боблар, моддалар *бўйича гуруҳларга ажралади.*

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар турлари. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни таснифлаш турли асослар – юридик кучи бўйича; мазмун бўйича, ҳажм ва амал қилиш хусусияти бўйича, уларни чиқарувчи субъектлар бўйича амалга оширилади.

Юридик кучи жиҳатидан барча норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар *қонунлар ва қонуности ҳужжатлари*га бўлинади. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг юридик кучи уларни таснифлашнинг энг жиддий белгиси ҳисобланади. Бу белгилар норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг давлат норматив тартибга солиши билан боғлиқ умумий тизимдаги ўрни ва аҳамиятини кўрсатиб беради.

Ҳуқуқ ижодкорлиги назарияси ва амалиётига мувофиқ юқори турувчи ҳуқуқ ижодкорлиги органлари ҳужжатлари қуйи ҳуқуқ ижодкорлиги органлари ҳужжатларидан юқорироқ юридик кучга эга бўлади. Кейингилари юқори турувчи ҳуқуқ ижодкорлиги органлари чиқарган норматив ҳужжатлар асосида ва уларни бажариш учун чиқарилади.

Ҳажми ва амал қилиш хусусияти бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қуйидагиларга бўлинади:

- бирон-бир ҳудудда муайян турдаги барча муносабатларга ёйиладиган *умумий амал қилувчи ҳужжатлар;*
- ҳудуднинг фақат бир қисмига, ёки ўша ҳудуддаги шахсларнинг қатъий белгиланган қисмига ёйиладиган *чекланган амал қилувчи ҳужжатлар;*
- *мутлақ (фавқулодда) амал қилувчи ҳужжатлар.* Бундай ҳужжатлар ўзи мўлжалланган фавқулодда ҳолатлар (ҳарбий ҳаракатлар, табиий офатлар) юз бергандагина амалга оширилади.

Давлат ҳуқуқ ижодкорлиги асосий субъектлари бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни *қонун чиқарувчи ҳокимият ҳужжатлари (қонунлар), ижро этувчи ҳокимият ҳужжатлари* (қонуности ҳужжатлари), *суд ҳокимияти ҳужжатлари* (умумий тусдаги юрисдикция ҳужжатлари)га бўлиш мумкин.

Шундай қилиб, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга – давлат Конституцияси, бошқа қонунлар, шунингдек, қонуности ҳужжатлари тизими (ҳукумат қарорлари, вазирликлар, идоралар, давлат қўмиталари буйруқлари ва йўриқномалари, маҳаллий ҳокимият органларининг қарорлари) киради. Ҳозирги замон барча цивилизациялашган давлатларида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар шунинг учун ҳуқуқнинг асосий, ҳукмрон шакли сифатида эътироф этиладики, биринчидан, унинг ёрдамида ҳуқуқ нормаларининг энг аниқ ва тўлиқ акс этишига, реал фаолият ва тараққиёт истиқболлари тўғри ифодаланишига эришилади. Иккинчидан, айнан норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар амалдаги ҳуқуқнинг доимий янгиланиб боришига энг кўп даражада мослашгандир.

ҚОНУН[1] – ҳозирги замон давлатининг бош норматив-ҳуқуқий ҳужжатидир. У ижтимоий ва давлат ҳаётининг энг муҳим томонларини тартибга солади. Ҳуқуқнинг асосий манбаи сифатида *қонуннинг асосий аломатлари*ни санаб ўтамиз. Қонунлар:

[1] Қаранг: *Ўразаев Ш.З.* Власть и закон. Т., «Фан», 1992.

- давлатнинг олий вакиллик органи томонидан ёки халқнинг ўзи томонидан референдум натижасида;
- шахс манфаатларини энг матлуб тарзда қондиришни талаб этувчи ижтимоий ҳаётнинг энг асосий, энг муҳим масалалари юзасидан;
- қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларига хос бўлмаган алоҳида қонун чиқарувчилик тартибида қабул қилинади;
- қонунлар давлатнинг қандайдир бошқа органи томонидан назорат қилиниши ёки тасдиқланиши мумкин эмас. Улар қонун чиқарувчи ҳокимият томонидангина бекор қилиниши ёхуд ўзгартирилиши мумкин. Конституциявий ёки шунга ўхшаш бошқа судлар парламент қабул қилган қонунни Конституцияга зид деб топиши мумкин, бироқ фақат қонун чиқарувчи органгина уни бекор қила олади;
- қонунлар давлат ҳуқуқий тизимининг буткул мағзини ташкил этади, улар норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар бутун мажмуи таркибини, улардан ҳар бирининг юридик кучини, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг бир-бирига нисбатан тобелигини тақозо этади.

Давлат норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тизимида қонунларнинг етакчи мавқеи қонунийликнинг асосий талабларидан бири – ижтимоий муносабатларни тартибга солишда қонунлар устуворлигидан иборат. Бирорта қонуности ҳужжати қонуний тартибга солиш доирасига аралаша олмайди. Бу ҳужжат қонунга мувофиқ ҳолатга келтирилиши ёки зудлик билан бекор қилиниши керак.

Ўз навбатида қонунлар *конституциявий ва оддий қонунларга* бўлинади. Конституциявий қонунлар давлат ва ижтимоий тузумнинг бирламчи асосларини, шахс ва ташкилотларнинг ҳуқуқий мавқеини, мақомини белгилаб беради. Конституциявий қонунлар асосида норматив ҳуқуқий ҳужжатлар тизими қурилади ва конкретлаштирилади. *Конституция бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, шу жумладан қонунларга нисбатан ҳам олий юридик кучга эга.* Оддий қонунлар конституциявий ҳужжатларга қатъий мувофиқ ҳолда амал қилади, ижтимоий ҳаётнинг муайян ва чекланган соҳасини тартибга солади.

Қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари – қонун асосида ташкил этилган ҳамда унга зид бўлмаган ваколатли органларнинг ҳуқуқ ижодкорлиги ҳужжатларидир. Ўз мазмунига кўра, қонуности

ҳужжатлари, одатда, ижро этувчи ҳокимиятнинг хилма-хил органлари ҳужжатларидир. *Чиқарилиш субъектлари ва тарқалиш доирасига* кўра, улар умумий, маҳаллий, идоравий ва ташкилот ичидаги ҳужжатларга бўлинади.

1. Қонуности умумий ҳужжатлари. Булар мамлакат ҳудуди доирасида барча шахсларга нисбатан амал қиладиган умумий ваколатга эга ҳуқуқий-норматив ҳужжатлардир. Ўзининг юридик кучи ҳамда ҳуқуқий тартибга солиш тизимидаги аҳамиятига кўра, қонуности умумий ҳужжатлари қонундан кейин туради. Қонуности ҳужжатлари воситасида жамиятнинг давлат бошқаруви амалга оширилади, ижтимоий ҳаётнинг иқтисодий, ижтимоий ва бошқа муаммолари мувофиқлаштирилади. *Ижро этувчи ҳокимият олий (марказий) органлари*нинг норма ижодкорлиги фармойишлари қонуности умумий ҳужжатлари сирасига киради. Улар мамлакат Президенти ёки ҳукумат бошлиғи томонидан чиқарилади. Давлат бошқаруви (президентлик ёки парламент) шаклидан келиб чиққан ҳолда олий ижро этувчи ҳокимиятнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари қонуности ҳужжатларининг икки хил кўринишида ўз ифодасини топади:

- *Президентнинг норматив фармонлари.* Қонун кучидаги ҳужжатлар тизимида улар олий юридик кучга эга бўлиб, қонунлар асосида чиқарилади ва уларни ривожлантиради. Республикамиз Президентининг ҳуқуқ ижодкорлиги фаолияти бўйича ваколатлари Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва махсус конституциявий қонунлар билан белгиланади. Улар давлат бошқаруви билан боғлиқ ижтимоий ҳаётнинг энг ранг-баранг томонларини тартибга солишга хизмат қилади.
- *Ҳукумат қарорлари.* Булар Президент фармонларидан келиб чиқиб қабул қилинадиган ва зарур ҳолларда иқтисодиётга, ижтимоий қурилиш, соғлиқни сақлаш, халқ таълими ва ҳоказоларга давлат бошқарувининг бирмунча иккинчи даражали масалаларини ҳал қилишга даъват этилган норматив ҳужжатлардир.

2. Қонуности маҳаллий ҳужжатлари. Булар вакиллик ва ижро этувчи ҳокимият органларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларидир. Ушбу ҳужжатларнинг амал қилиши улар чиқарувчи органларга қарашли ҳудудлар доираси билан чекланади. Бизнинг мамлакатимизда улар Конституцияга мувофиқ, «норматив ҳужжатларни қабул қилиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ва

Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид келмайдиган бошқа ваколатларни амалга ошириш» (Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 100-моддаси) зиммасига юкланган маҳаллий ҳокимият органларидир.

3. Идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар. Булар вазирликлар ва идораларнинг фақат ижтимоий муносабатларнинг чекланган доирасига ёйиладиган (божхона, банк, транспорт, давлат-кредит муносабатлари сингари) буйруқлари ва йўриқномалари ҳисобланади.

4. Ташкилотларнинг ички қонуности ҳужжатлари. Улар турли ташкилотлар томонидан ўз ички масалаларини тартибга солиш мақсадида чиқарилади ва шу ташкилот аъзоларигагина тааллуқлидир.

3. ШАРИАТ НОРМАЛАРИНИНГ АСОСИЙ МАНБАЛАРИ

Қуръон, Сунна, ижмоъ, қиёс – асосий умумэътироф этилган фиқҳ манбаларидир[1].

Шу ўринда, аввалambор, ҳуқуқ оламидаги юридик тизимнинг тартибга солувчи омил сифатида амал қилиши юридик фан орқали, ҳуқуқшуносларнинг ҳукмлари ва хулосалари орқали намоён бўлувчи тарихан ўзига хос ҳодисаларни алоҳида қайд этиш лозим бўлади. Бу жиҳатдан шариат қоидалари – Аллоҳ томонидан Муҳаммад пайғамбар орқали одамларга билдирилган илоҳий ваҳийлардан келиб чиқадиган нормалар мажмуи анча ибратлидир. Чунки унинг асосий манбаси бўлган *Қуръон* Муҳаммад пайғамбар амрларининг, умумий диний маънодаги ҳикматларининг йиғиндисидир. Худди шу нарса аҳамиятига кўра Суннага – шариат қоидаларининг иккинчи манбаига ҳам хосдир. *Сунна* ҳам муқаддас мусулмон анъанаси пайғамбарга ва унинг саҳобаларига нисбат берадиган ҳадислар ҳамда амаллар йиғиндисидир. Униси ҳам, буниси ҳам, яъни: Қуръон ҳам, Сунна ҳам шариат қоидалари манбаи бўлгани ҳолда, илоҳий ваҳийлар манбаилигича қолаверади; улар идеалда барча норматив қоидаларга кўра юридик нормалар аниқравшанлиги билан ажралиб турувчи қатъий юридик маънодаги кодекслар эмас. Шунинг учун ҳам ҳуқуқшунослар диндор амал

[1] Бу ҳақда *Сюкияйнен Л.Р., Саидов А., Давид Р., Решетников Ф.М., Раҳмонов А.* ва бошқаларнинг тадқиқот ишлари ва илмий асарларига қаранг.

қилиши зарур бўлган илоҳий ваҳийларни бирон-бир ҳаётий вазиятга тааллуқли бўладиган аниқ ва муфассал юридик нормаларга ўзига хос тарзда «айлантириш» сўзсиз амал қилувчи таълимотга монанд равишда «қандайдир янги ҳуқуқ яратмаслик»ка, балки Аллоҳ томонидан Парвардигор иноятн, неъмати, Тангри эҳсони сифатида инъом этилган ҳамда Қуръон ва Суннада мавжуд бўлган ҳуқуқни бирон-бир ҳаётий вазиятга татбиқан очиб бериш ва аниқ-равшан нормалар сифатида таърифлашга даъват этилганлар.

Дарҳақиқат, шариат ёхуд ислом ҳуқуқи соҳасида тадқиқотлар олиб борувчи ҳуқуқшуносларнинг доим ҳам ҳуқуқий маданиятнинг замонавий даражасига мос келавермайдиган, натижада ноқулай, баъзан эса жиддий салбий баҳолар учун замин бўлиб хизмат қилувчи талқинларининг «бўрттириб кўрсатилган» ижтимоий ва юридик аҳамияти ҳам шундан, десак асло янглишмаган бўламиз. Айни пайтда Шариат соҳасида Қуръон ва Суннадан кейин ижмоъ, – бутун ислом жамоасининг, мутахассис бўлмаганлар ҳамда фақихларнинг мўминлар мажбуриятлари тўғрисидаги ислом таълимотининг бирон-бир масаласи бўйича умумий фикри, – ҳуқуқ манбаи аҳамиятига эга бўлгани ҳам бутунлай ўринлидир. Зеро, тегишли вазиятларда олимларнинг келишилган, умумий фикрига ҳал қилувчи аҳамият берилади; айни шу фикр пировард натижада Қуръон ёки Суннанинг қайси қоидасини бевосита ёки *қиёс* бўйича амалдаги ҳуқуқ сифатида қўллаш зарурлигини белгилаб беради.

Шу муносабат билан айтиш мумкинки, қиёс, яъни, – адабиётларда изоҳланишича, – Қуръон, Сунна ва ижмоъда таърифлаб берилган тегишли нормаларни янги ўхшаш вазиятларга нисбатан қўллаш ҳисобланиб, у муҳим аҳамият касб этди. Бу қоиданинг кейинги ва мослаштирилган тушунчаси қуйидагича: «Муайян даврда барча мактаблар ёки ҳатто бирон-бир алоҳида мактаб олимлари томонидан эришилган ягона фикр ҳуқуқ нормаси сифатида тан олина бошлади. Бу қоида тарихий жиҳатдан қадимги римча – «communis opinio prudentium» («мутахассис олимларнинг ягона фикри») билан қандайдир умумий жиҳатларга эга»[1].

Демак, қиёс (арабча – ўлчов) – ўхшашликлар бўйича мулоҳаза юритиш, хулоса чиқаришнинг оддий шаклидан иборат бўлиб,

[1] *Цвайгерт К., Кётц Х.* Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. 1-том. М., Международные отношения, 1998, 453-бет.

ислом жамоаси томонидан шариат қоидалари манбаи даражасига кўтарилган.

Умуман олганда, IX асрдан бошлабоқ фақиҳлар бирон-бир ҳуқуқий масала бўйича бевосита Қуръон ва Суннага асосланиб мустақил қарор қабул қилмасликлари лозимлиги тўғрисидаги фикр устувор аҳамият касб эта борди. Шу сабабли уларнинг фаолияти айрим мактаблар томонидан нуфузли манба деб эътироф этилган фиқҳий китобларни шарҳлаш ҳамда изоҳлаш билан чекланади[1].

Қуръон, Сунна, ижмоъ ва қиёсдан ташқари, фиқҳнинг бошқа ёрдамчи манбаларидан фойдаланиш ҳам мустасно этилмаган. Уларга ҳуқуқий одатлар, қонунлар ва фатволар киради. Лекин бу ёрдамчи манбалар асосийлари қаторига ҳеч қачон қўшилмаган. Хуллас, шариат қоидаларининг асосий манбалари – ислом дини нормаларининг тарихий илдизлари ва манбаларидир.

Энди фикрларимизга якун ясаймиз. Тўла асос билан таъкидлаш мумкинки, ҳуқуқ шакллари (манбалари) ҳуқуқий давлатда ёки уни барпо этиш йўлига кирган давлатларда қонунийлик ва қонунчиликни мустаҳкамлашда фавқулодда аҳамиятга эга.

Ҳуқуқнинг расмий муқаррарлик каби муҳим хусусияти ҳам ҳуқуқ шакллари тизимига боғлиқдир. *Ҳуқуқнинг расмий муқаррарлиги унинг нормативлигини ифодалаш усули* эканлиги маълум. Турли ҳуқуқий тизимлар расмий муқаррарликнинг турлича даражасига эга бўлади. Кўриб ўтганимиздек, бу тизим шариат қоидаларига хос эмас, одатий ҳуқуқда – заифдир. Лекин норматив-ҳуқуқий ҳужжат ўз табиатига кўра, нормативликнинг жамланган ифодасидир.

Ҳозирги Ўзбекистон давлатида ҳуқуқ шакллари (манбалари)ни такомиллаштиришнинг асосий йўллари нималардан иборат?

Биринчидан, ҳуқуқ шаклларини яхшилашда юридик анъаналарни, шариат қоидаларини, урф-одатларни тўлароқ ҳисобга олиш, ўтмишнинг кўп асрлик ҳуқуқий тизимидаги ҳамма яхши қоидалардан фойдаланиш керак. Бироқ бундай ўзлаштиришга эҳтиёткорлик билан ёндашиш, фақат энг яхши ва долзарблигини йўқотмаган қоидаларнигина олишга интилиш зарур.

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Алексеев С.С.* Право на пороге нового тқсячилетия. М., «Статут», 2000, 167-168-бетлар.

Иккинчидан, ҳозирги замон ўзбек ҳуқуқининг асосий шакллари тўғрисида махсус қонунни тайёрлаш ва эълон қилиш эҳтиёжи пишиб етилди. Бу иш амалга оширилган тақдирда, у аллақачонлардан бери таклиф этиб келинаётган ҳуқуқ ижодкорлиги тўғрисидаги қонунга ўзига хос умумий кириш қисми сифатида киритилган бўларди. Мазкур ҳужжатда ҳуқуқ шаклларини фақат норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар /бундан ҳам ортиғи – қонунлар/дан иборат қилиб қўйиш ўзини оқламаслигини таъкидлаш керак бўлади. Бундай қонунда давлатнинг прецедент ҳуқуқига, одатий ва шартномавий ҳуқуққа муносабатини энг юксак аниқлик билан ифодалаш мақсадга мувофиқ бўларди.

Учинчидан, қонунда давлатнинг тартибга солиш тизими асосларини норматив тарзда қайд этиш зарур. Айни пайтда ҳуқуқнинг бош, асосий шакли сифатида умуман норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар эмас, балки фақат уларнинг бири – Конституция тан олиниши даркор.

Ҳуқуқнинг қайд этиб ўтилган манбалари нисбати кўпгина ижтимоий-сиёсий, миллий, демографик сабабларга боғлиқ ва у хилма-хил бўлиши мумкин. Ҳуқуқнинг ташқи шаклини, қонун ҳужжатларининг ташқи шаклини танлаш нафақат илмий, балки амалий аҳамиятга ҳам моликдир. Давлат иродаси, норматив кўрсатмалар гавдаланадиган ташқи шаклга фақат унинг таъсирчанлиги, юридик кучигина эмас, балки норматив тизимдаги ўрни ҳам боғлиқ. Афсуски, қандай муносабатларни ҳуқуқий урф-одат билан, қайсиларини норматив мазмундаги шартнома билан, қай бирларини норматив ҳужжатлар (шу шакл доирасида эса – қонун билан, ҳукумат қарори ёхуд Президент фармони билан) тартибга солинишини аниқлаш имконини берадиган аниқ, бехато мезонлар ҳали топилганича йўқ.

Ҳуқуқ мазмуни ранг-баранг бўлиб, турли шаклларга кириши мумкин. Яхши топилган шакл ҳуқуқий мазмунни самарали таъсир этадиган қилишга қодир. Конкрет ҳуқуқий мазмунга номуносиб шакл юридик нормани «ўлик» ҳолга келтириши мумкин. Амалдаги ҳуқуқ шакллари тизими ривожланишга мойил бўлади. Ҳуқуқнинг янги манбалари ўзига йўл топса, эскилари барҳам топиб боради. Буларнинг ҳаммаси – мамлакатимизда ҳуқуқ миллий тизимининг тикланиш ва ривожланиш жараёнининг бир қисмидир.

XII. ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИ

1. Ҳуқуқ нормалари тушунчаси. 2. Ҳуқуқ нормалари таснифи. 3. Юридик нормалар таркиби.

1. ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИ ТУШУНЧАСИ

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, ҳуқуқ ҳамда ҳуқуқий тартибга солишни тушуниб олиш учун, энг аввало, давлат ва жамият ривожланишининг ҳозирги шароитида, айниқса, мамлакатимизда ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти асослари барпо этилаётган бир пайтда юридик фанда ҳуқуқ нормаси муаммоси нимадан иборатлигини аниқлаб олиш ғоят муҳим аҳамиятга эга.

Бинобарин, ҳуқуқ нормаси ҳуқуқ мазмунининг бошланғич нуқтаси ҳисобланади. Шу сабабли унда, аввалambор, умуман ҳуқуқ мазмунининг асосий хусусиятлари ифодаланади. Яъни: ҳуқуқ нормалари ижтимоий нормалар – кишиларнинг ўзаро муносабатларидаги (ижтимоий муносабатлардаги) хулқ-атвор нормалари жумласига киради. Бу изн бериш, рухсат бериш, чеклаш, тақиқлаш ёки позитив ҳуқуққа хос мажбуриятлар қоидасини ўз ичига олувчи қоидадир. Бошқача айтганда, бирон-бир вазиятда, масалан кўчани кесиб ўтишда, ишга жойлашишда, меҳнат мажбуриятларини бажаришда, давлат органларининг ўз ваколатларини амалга оширишда, фуқаролар аризаларини ҳал қилишда ва бошқа ҳолларда қандай иш тутиш мумкинлиги ёки лозимлигини белгилайдиган қоидадир. Айни пайтда шуни ҳам айтиш жоизки, ҳуқуқ нормалари ижтимоий кўрсатма ва йўл-йўриқлар бўлиб, албатта, улар инсон билан табиатнинг ўзаро муносабатларини, меҳнат воситалари ва қуролларидан, бошқа турли техник воситалардан фойдаланишни тартибга солувчи техник қоидалардан фарқ қилади.

Дарҳақиқат, барча ижтимоий нормалар ижтимоий илдизга эга. Улар жамият томонидан ёки алоҳида ижтимоий гуруҳлар томонидан ишлаб чиқилади. Масалан, жамоа турмуши, оилавий муносабатлар нормалари, меҳнат жамоаларининг биргаликдаги меҳнат қоидалари шулар жумласидандир. Барча ижтимоий қоидалар ҳар қандай ижтимоий гуруҳда мустаҳкам илдиз отиши, унинг аъзолари томонидан риоя этиладиган тарзда қабул қилиниши, яъни улар кишилар ҳаётида ўз ролини ўйнаши даркор.

Қолаверса, ҳуқуқий нормалар ҳам ижтимоий нормаларнинг шундай хусусиятларига эга бўлиши лозим[1].

Шу жиҳатдан олиб қараганда, файласуф И.А.Ильиннинг: «*...биз бехато, хулқ-атворга тегишли қонунларни нормалар* деб атаймиз. ...Норма бу муносиб даражадаги маълум тартиб-қоидани ўрнатадиган ҳукмдир»[2], – деган сўзларида катта маъно бор.

Маълумки, норма – ҳуқуқнинг асоси, унинг энг зарур қисмидир. Модомики шундай экан, юридик норма билан ҳуқуқ нормаси ўзаро қайси жиҳатларига кўра бир-биридан фарқ қилиши мумкин?

Юридик норма – ижтимоий ҳосила сифатида ҳуқуқнинг асосий, муҳим қисми, бутун ҳуқуқий тизимнинг бош тушунчасидир. Ҳуқуқнинг шаклланиши ва амалга оширилиш жараёни, қонунлар, барча юридик тушунчалар ва тузилишлар, ҳатто назария ҳам ўз замирида бевосита ёки билвосита юридик нормага эга бўлади.

Ҳозирги замон юридик адабиётида *ҳуқуқ нормаси деганда – жамият ва давлат томонидан қарор топтирилган, таъминланган, расмий ҳужжатларда мустаҳкамланган ва эълон қилинган, ижтимоий муносабатлар иштирокчилари ҳуқуқ ҳамда мажбуриятларини белгилаш орқали уларни тартибга солишга йўналтирилган умуммажбурий расмий белгиланган хулқ-атвор қоидалари тушунилади*[3].

Умуман олганда, ҳуқуқ инсон билимининг қаймоғи сифатида норматив йўл-йўриқлардан ташкил топади. Юридик норма ҳам муайян тарзда шаклланган, яъни қонун ҳужжатларида ифодаланган норматив йўл-йўриқ, кўрсатмадир. Шундай қилиб, норматив-ҳуқуқий кўрсатма – *табиий ҳуқуқ элементи,* юридик норма – *позитив ҳуқуқ элементидир.*

Лекин табиий ҳуқуқнинг барча кўрсатмалари ҳам юридик норма бўлавермайди. Шунингдек, (ташкилий, тартиб-қоидага оид) кўпчилик юридик нормаларнинг ҳам табиий ҳуқуқ билан умуман алоқаси йўқ ёки унга кам боғлангандир.

---

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Проблемы общей теории права и государства. М., изд. НОРМА, 2002, 246-248-бетлар.

[2] *Ильин И.А.* Теория права и государства / Под редакцией и предисловием *В.А.Томсинова.* М., «Зерцало», 2003, 67-бет.

[3] Қаранг: Теория государства и права. Учебник для вузов. М., 2001, 280-бет.

Бинобарин, ижтимоий нормаларнинг барча сифатларига эга бўлган юридик нормалар давлат билан чамбарчас боғлиқлигидан келиб чиқувчи ўзига хос хусусиятларга эга. Кишилар хатти-ҳаракатларига умумижтимоий ва давлат таъсири ўтказиш хусусиятларини ўз ичига олган, бузғунчиликларни акс эттириш ва улардан муҳофаза қилишнинг махсус шаклига эга бўлган *юридик нормалар тартибга солишнинг фавқулодда имкониятларига молик бўлади.*

Юридик норма қуйидагича ўзига хос хусусиятларга эга:

1. Юридик норма жамият, шахс ёхуд ижтимоий гуруҳлар учун энг муҳим, аҳамиятга молик ижтимоий муносабатларни ифодалайди. Бунда адолат ва эркинлик ғоялари билан белгиланадиган нормал ижтимоий муносабатлар, энг аввало, қонуний мустаҳкамлаш предмети бўлиб қолади. Албатта, зарарли, ёқимсиз ижтимоий хулқ-атвор ҳам нормаларда ўз ифодасини топади. Лекин бу ҳолат ўз-ўзидан эмас, балки зиддиятли вазиятларни тартибга солиш воситаси сифатида ифодаланади.

Юридик нормаларда ижтимоий воқеликни акс эттиришнинг мураккаблиги кўпинча янглиш нормаларни қабул қилишга олиб келади. Бундай янглишишларнинг пайдо бўлишини шу билан изоҳлаш мумкинки, давлат ҳуқуқ ижодкорлиги ташкилотлари ҳуқуқда ижтимоий воқеликни акс эттирувчи субъектлар сифатида майдонга чиқади ва улар ҳамиша ҳам ўз фаолиятларида илмийлик тамойилига амал қилавермайди.

Юридик нормаларда ифодаланадиган ижтимоий муносабатларнинг муҳимлик даражаси норманинг қонунлар зинапоясидаги ўрнини ҳам белгилаб беради. Чунончи, энг муҳим ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи нормалар юридик жиҳатдан энг муҳим норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар – Конституцияда ва бошқа қонунларда акс эттирилади.

2. Юридик норма тартибга солинувчи ижтимоий муносабатлар моделидан иборат бўлади. Моделлаштириш – бу ижтимоий реаллик ўхшашлигини онгда чизиб бериш йўли билан табиий ва ижтимоий ҳодисаларни билиб олиш жараёнидир. Моделни ифодалаш воситалари хилма-хил бўлиб, улар табиий тил, шартли ифодалар, шакллар, рақамлар ва ҳоказолардан иборат бўлиши мумкин.

Юридик норма нафақат хулқ-атвор қоидалари, балки ижтимоий муносабатларнинг аҳволи, уларнинг ўзига хос хусусиятлари, объектив ва субъектив таркибини ҳам

моделлаштиради. Мазкур ҳолатда у ҳуқуқий ҳодисалар ва тушунчалар белгилари ҳақидаги ҳуқуқий тартибга солиш чегаралари, усуллари, тамойиллари тўғрисидаги, қонунийлик ва ноқонунийлик, ҳуқуқийлик ва ноҳуқуқийлик ҳақидаги ахборотларни етказади. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатда мустаҳкамланган юридик нормалар ижтимоий муносабатлар моделлари сифатида ҳуқуқ воситаси орқали ижтимоий воқеликнинг анча яхлит манзарасини чизиб беради. Юридик нормалар ижтимоий муносабатларни ифодалар экан, шу билан мазмунан бойиб, уни ифодалашнинг ўзига хос шаклига эга бўла боради.

3. Юридик норма ижтимоий жараёнлар, ҳодисалар, боғлиқликларини уларнинг такрорланувчанлиги оқибати сифатида типиклигини ифодалайди ва мустаҳкамлайди.

Типиклик – ҳодисаларни умумлаштириш, уларнинг жузъий белгиларини эътиборсиз қолдирган ҳолда муҳимларини ажратиб кўрсатишни назарда тутувчи мураккаб тафаккур жараёнидир.

Юридик нормага татбиқан типиклаштириш ҳуқуқий ҳодисаларга ёки муайян вазиятлардаги инсон хатти-ҳаракатларига хос энг муҳим хусусиятларни ажратиб олишда намоён бўлади.

Бу – ҳуқуқий ҳодисалардаги аниқликдан, шахснинг ўзигагина хос бўлган фазилатлари ва унинг алоҳида хулқ-атвори хусусиятидан умумлашма мавҳумликка ўтиш жараёнидир.

Ҳуқуқий тушунча типиклаштириш туфайли ўзининг муҳим белгиларига эга бўлади, хулқ-атвор ҳуқуқи эса ижтимоий муносабатлар билан алоқаларини йўқотмаган ҳолда ўзининг тартибга солувчи таъсири билан кўплаб миқдордаги шахсларни қамраб олиш имкониятини қўлга киритади. Шу жиҳатдан олганда, мазмуннинг аниқлиги ва адресатнинг мавҳумлиги юридик норма учун хос хусусиятдир. Нормалар мазмунини типиклаштириш шунга олиб келадики, бу нормалар турли шахслар учун бир хил мезон бўлиб қолади[1].

Типиклаштириш ҳуқуқнинг барқарорликдек хусусиятини рўёбга чиқаради. Ижтимоий муносабатлар вақт ўтиши билан, яъни уларга хос умумий ва барқарор хусусият шаклланганидан кейингина типик бўлиб қолади. Ана шу барқарор хусусият ҳуқуқий нормаларда мустаҳкамланиб, уларни барқарор қилади.

[1] Қаранг: Социальные отклонения: Введение в общую теорию. М., 1984, 77-бет.

4. Юридик норма умуммажбурий хусусиятга эга. Юридик норманинг бу хусусияти унга оғишмай риоя этиш ва уни бажаришни билдиради ҳамда инсон хатти-ҳаракатларига жамият, давлат, ижтимоий гуруҳ томонидан албатта жавоб ҳаракати бўлишини тақозо этади. Бунда, агар кишининг хатти-ҳаракати юридик норма талабларига мос бўлса – жавоб ҳаракати ижобий, мабодо норма кўрсатмалари бузиладиган бўлса – салбий бўлиши мумкин.

Юридик нормаларга риоя этиш ва уларни бажариш, умуман ҳуқуққа хос бўлган ички ва ташқи тартибдаги омиллар билан таъминланади. Мажбурийликнинг ички табиати шунда намоён бўладики, шахс муайян муносабатлар, улар ҳар бирининг типиклиги, кенг тарқалганлиги, амалий мақсадга мувофиқлигини билиб олиб, уларни бажариш заруратини англаган ҳолда ўз хатти-ҳаракатларида уларга бажонидил эргашади.

Мажбурийликнинг ташқи табиати шахс руҳиятига таъсир этишнинг ташқи омиллари – ишонтириш ва мажбур қилиш билан боғлиқ. Бундай ҳолатда фармойишлар мажбурийлигини таъминлаш воситалари бошқа одамлар, ижтимоий гуруҳлар ва ташкилотлардан келиб чиқади. Бунда бир хил ижтимоий нормаларга улар кўпроқ, бошқаларига – камроқ хос бўлади. Ҳуқуқий нормаларда моделлаштириладиган ижтимоий муносабатларнинг мажбурийлиги давлатнинг таъсир кучи, шу жумладан давлат мажбурлови билан сақлаб турилади.

Юридик норманинг асосий белги хусусиятларини аниқлаб бўлганимиздан кейин унинг мазмунини очиб беришга ўтишимиз мумкин. *Юридик норманинг мазмуни* – уни ташкил этувчи барча қисмлари, хусусиятлари бирлигидан, уларнинг ўзаро ва тартибга солинадиган ижтимоий муносабатлар билан боғлиқлигидан иборатдир.

Норма мазмуни серқирра бўлиб, асосан, қуйидагиларни ажратиб кўрсатиш мумкин:

- норманинг мантиқий мазмуни. У муайян шаклда ифодаланган мулоҳазадан иборат;
- норманинг ижтимоий-юридик мазмуни. Уни объектив ва субъектив таркиби бирлигида норма билан тартибга солинадиган бирон-бир ижтимоий муносабат сифатида тушунилади;

• юридик норманинг буйруқ мазмуни. У давлат, ҳукмрон синф ёки ижтимоий гуруҳнинг давлатда мавжуд бўлган имкониятлардан фойдаланиб, муайян тарзда ижтимоий муносабатларни тартибга солишга интилишидан, ташаббусидан иборат. Жамиятда ҳукмронлик қилувчи тузилмаларнинг қонунлар воситасида адолат ва эркинлик ғоясини ёки ўзбошимчаликни мустаҳкамлашга фаол интилишлари юридик норманинг буйруқ ёхуд қатъий фармойиш сифатида майдонга чиқишида ўз ифодасини топади.

Агар юридик нормага шунчаки бир мавжудлик ва зарурийлик нуқтаи назаридан қарайдиган бўлсак, у ҳолда буйруқ зарурийликка эришиш воситаси ҳисобланади. У ўзида мажбурийлик, ҳукмини ўтказиш, субъектлар хатти-ҳаракатларига давлат таъсирини ўтказиш имкониятини мужассам этади.

Юридик норма мазмуни муайян шаклга кирган бўлади. Қонунчилик норматив кўрсатмаси ана шундай кенг тарқалган шакллардан бири ҳисобланади.

Юқорида юридик норманинг асосий белги хусусиятларини, унинг мазмунини аниқлаб олдик. Энди ҳуқуқнинг барча кўрсатмаларини ҳам норма деб ҳисоблаш мумкинми ёки уларга фақат хулқ-атвор қоидаларигина тегишлими, деган масалага аниқлик киритиб олишимиз лозим бўлади.

Ҳуқуқнинг исталган тизимида жуда кўплаб, амр-фармон, кўрсатма, йўл-йўриқлар бор. Аммо уларни хулқ-атвор қоидалари деб бўлмайди. Аслида улар муайян юридик тушунчаларни таърифларни, ҳуқуқ принципларини, ҳуқуқий тартибга солишнинг вазифа ва мақсадларини мустаҳкамловчи кўрсатмалар, юридик техника қоидаларини баён қилиш йўл-йўриқлари ва бошқалардир.

Бундай кўрсатма ва йўл-йўриқларни хулқ-атвор қоидалари билан таққослаш натижасида уларнинг кўпчилиги бевосита субъектлар хатти-ҳаракатларига таъсир ўтказмаслиги, ҳуқуқ ва мажбуриятларни мустаҳкамламаслиги, нормаларни қўллаш шартлари ва уларни таъминлаш чораларини кўрсатиб бермаслиги аён бўлади.

Шундай қилиб, ҳуқуқ нормалари фақат хулқ-атвор қоидаларидангина иборат эмас. Хулқ-атвор қоидалари юридик нормаларнинг энг кенг тарқалган тури бўлса-да, уларнинг фақат бир кўриниши холос.

2. ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИ ТАСНИФИ

Юридик нормалар амал қилиши назарияси ва амалиётида уларни таснифлаш муҳим ўрин тутади. Юридик нормаларни илмий асосланган ҳолда таснифлаш, биринчидан, ҳуқуқ тизимида юридик нормалар ҳар бирининг ўрнини аниқлаш, иккинчидан, ижтимоий муносабатларни тартибга солишда ҳуқуқий нормаларнинг функциялари ва ролини яхшироқ англаш, учинчидан, ижтимоий муносабатларга ҳуқуқнинг тартибга солувчи таъсири доираси ва имкониятларини аниқроқ билиб олиш, тўртинчидан, ҳуқуқ ижодкорлиги ва ҳуқуқни қўллаш бўйича фаолиятни жиддий такомиллаштириш имконини беради.

Ҳуқуқшуносликка оид адабиётларда юридик нормаларни таснифлаш асослари анча кўп бўлишига қарамай, биз улардан тўрттасини келтирамиз. Улар: ижтимоий муносабатларни ҳуқуқ воситасида тартибга солиш функциялари; ҳуқуқий тартибга солиш предмети; ҳуқуқий тартибга солиш усули; амр-фармон ва кўрсатмаларни ифодалаш шакллари.

I. *Ҳуқуқни тартибга солиш механизмидаги функциялар бўйича қуйидагиларни ажратиб кўрсатиш мумкин:* асосий ҳуқуқий нормалар; хулқ-атвор қоидалари бўлган нормалар; умумий ва махсус нормалар.

1. Асосий (таянч, бирламчи, таъсисчи) *нормалар* қонун чиқаришда энг юқори поғонани эгаллайди, улар энг умумий хусусиятга (мавҳумлаштиришнинг энг юқори даражасига) эга бўлиб, ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш механизмида алоҳида аҳамият касб этади. Юқорида номлари келтирилган нормалар воситасида ҳуқуқий тартибга солишнинг мақсадлари, вазифалари, принциплари, чегаралари, услубий йўналишлари белгиланади, ҳуқуқий категориялар ва тушунчалар мустаҳкамланади.

Асосий ҳуқуқий нормалар ўз табиати, мазмуни ва мақсад-вазифаларига кўра бир хил эмас. Улар таркибида қуйидагиларни ажратиб кўрсатиш мумкин:

- асос нормалар;
- принцип нормалар;
- аниқловчи-мақсад қўювчи нормалар;
- таърифловчи нормалар.

Асос нормалар – булар мавжуд тузум негизини, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва давлат ҳаёти асосларини, мулкчилик шакллари ва бошқаларни мустаҳкамловчи кўрсатма, йўл-йўриқлардир. Асос нормалар давлатнинг Асосий қонунида мужассам ифодаланган. Улар бошқа асосий ҳуқуқ нормаларида ва энг аввало, принцип нормаларда ўз ривожи ва мантиқий ифодасини топади.

Принцип нормалар – ҳуқуқ тамойилларини ифодаловчи ва мустаҳкамловчи қонуний кўрсатмалардир. Ҳуқуқ принципларининг мувофиқлаштирувчи роли уларнинг қонуний мустаҳкамланиши билан боғлиқ. Ҳуқуқ принциплари қонун ҳужжатларида қанчалик тўла ва изчил ифодаланса, улар шунчалик аҳамиятлироқ бўлади. *Қонун ҳужжатларида мустаҳкамланган ҳуқуқ принципи принцип нормага айланади.*

Аниқловчи-мақсад қўювчи нормалар. Булар ҳуқуқнинг алоҳида тармоқлари мақсадлари ва вазифаларини, ҳуқуқий тузилмаларни, ҳуқуқий бошқариш предмети, шакл ва воситаларини аниқлаб берувчи кўрсатма, йўл-йўриқлардир. Конституциявий суд мақсадларини белгилаб, вазифаларини кўрсатиб берувчи «Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди тўғрисида»ги Қонун кўрсатмаси (йўриқномаси) бунга мисол бўла олади.

Таърифловчи нормалар ҳуқуқий категориялар ва тушунчалар таърифларини ифодалайди. Айтайлик, жиноят тўғрисидаги қонунда жиноятни, маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонунда маъмурий ҳуқуқбузарликни, фуқаролик кодекси асосида битимлар айрим турларини таърифлаш бунга мисол бўла олади. Мазкур нормалар жуда муҳим бўлиб, ҳуқуқий тартибга солиш механизмида йўналтирувчи ва йўлловчи функцияларни бажаради. Агар улар бўлмаганда, қонунлар аниқлигини йўқотган, уни қўллаш жараёни эса мутлақо мумкин бўлмай қоларди. Айнан шунинг учун ҳам қонунларимиз ҳуқуқий давлатни барпо этишнинг ҳозирги вақтдаги янги шароитларида асосий тушунчаларни кенг равишда мустаҳкамлаб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда қабул қилинган «Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонун унда қўлланиладиган тушунчалар таърифларини мустаҳкамлайди. Чунончи, унда «истеъмолчи», «товар ишлаб чиқарувчи», «иш бажарувчи», «стандарт» ва бошқа тушунчалар таърифлари берилади.

2. Хулқ-атвор қоидалари ҳисобланувчи нормалар. Асос нормалардан фарқли ўлароқ, улар кишилар хулқ-атвори, ижтимоий муносабатларни бевосита тартибга солувчи нормалардир. Улар субъектларнинг ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятларини, ушбу ҳуқуқ ва мажбуриятларни рўёбга чиқариш шарт-шароитларини, ҳуқуқбузарларга нисбатан давлат кўрадиган чоралар турлари ва мезонини кўрсатиб беради.

Хулқ-атвор қоидалари ҳисобланувчи нормаларнинг бирон-бир ижтимоий муносабатга мақсадли тартибга солиш таъсири натижасида мазкур ижтимоий муносабат ҳуқуқий моҳият касб этади, унинг иштирокчилари эса ушбу ҳуқуқий муносабат субъектларига айланади.

3. Умумий ва махсус нормалар. Улар умумийлик даражаси ва таъсир доирасига кўра бир-биридан фарқ қилади. Умумий қоидалар – ўз таъсири билан бирон-бир соҳанинг қарийб барча ҳуқуқий институтларини (қамоқ шартлари, жазони ижро этиш муддатини кечиктириш тўғрисидаги жиноий ҳуқуқ нормалари, даъво муддати ҳақида фуқаролик ҳуқуқи нормаси ва бошқаларни) қамраб олувчи кўрсатмалардир.

Махсус нормалар ҳуқуқ бирон-бир тармоғининг асосий тузилмаларига тааллуқли кўрсатмалар, йўл-йўриқлар бўлиб, уруғчилик ижтимоий муносабатлари бирон-бир муайян турини, унинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тартибга солади. Махсус нормалар умумий кўрсатмаларни конкретлаштиради, уларни амалга оширишнинг замон ва маконга оид шартларига, шахс хулқ-атворига ҳуқуқий таъсир ўтказиш усулларига тегишли тузатишлар киритади. Бу билан улар ҳуқуқ умумий нормаларининг узлуксиз ва изчил амалга оширилишини таъминлайди. Махсус нормалар ҳуқуқ бирон-бир тармоғининг алоҳида қисмини ташкил этади. Фуқаролик ҳуқуқида – олди-сотди, ҳадя ва хайр-эҳсонлар, ижара ва бошқа битишувлар; жиноий ҳуқуқда – безорилик, калтаклаш, ўғирлик ва жиноятларнинг бошқа турлари учун жавобгарликни кўзда тутувчи нормалар махсус нормаларга мисол бўлиши мумкин.

II. *Ҳуқуқий тартибга солиш предмети бўйича* (ҳуқуқ тармоқлари бўйича): Ўзбекистон ҳуқуқи давлат, фуқаролик, маъмурий, молиявий, меҳнат, жиноий ва бошқа тармоқларга бўлинади.

Мазкур тармоқ нормалари ўз навбатида *моддий ва процессуал нормалар*га бўлинади. Моддий ҳуқуқ нормалари ҳуқуқ субъектла-

рининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини, уларнинг ҳуқуқий мавқеини, ҳуқуқий тартибга солиш чегаралари ва ҳоказоларни мустаҳкамлайди. Улар субъектга ҳуқуқ унга нима беради-ю ва ундан нимани талаб қилишини кўрсатади.

Процессуал ҳуқуқ нормалари ташкилий муносабатларни тартибга солади. Улар алоҳида ташкилий, тартиб-қоида хусусиятига эга. Бу нормалар ҳамиша моддий ҳуқуқ нормаларини амалга оширишнинг тартиби, шакллари ва усулларини белгилаб беради. Процессуал ҳуқуқий нормалар моддий ҳуқуқ нормаларига нисбатан иккинчи даражали аҳамият касб этади.

III. *Ҳуқуқий тартибга солиш усули бўйича:*

– императив;

– диспозитив;

– рағбатлантирувчи;

– тавсия берувчи нормаларга бўлинади.

Субъектлар хулқ-атворига таъсир этишнинг асосан тўрт усули ҳуқуқий тартибга солиш усуллари мазмунини ташкил этади. Булар – субъектларнинг давлат томонидан буюрилган қатъий мажбурий хатти-ҳаракатларини таъминлашга қаратилган амрона мажбурловчи (императив) усул; субъектларга ўз хоҳиш-истакларини эркин изҳор этишга кенг имконият қолдирувчи автоном (диспозитив) усул; давлат ва жамият учун матлуб қонуний ва ижтимоий фаол хатти-ҳаракатларга қизиқтирувчи, рағбатлантирувчи усул; давлат нуқтаи назаридан энг маъқул хатти-ҳаракатларни таклиф этувчи тавсия берувчи усул.

Юридик нормалар ҳам уларга мувофиқ равишда таснифланади. Бу нормаларнинг ҳар бир тури ўз навбатида тегишли усулнинг норматив асосини ташкил этади, унинг ўзига хослигини олдиндан белгилаб қўяди ва бу усул предмет моҳиятининг муҳим қисми ҳисобланади.

Императив нормалар – буйруқ майлидаги қатъий нормалардир, мажбурий кўрсатмалардан чекинишлар ва бошқача талқинларга йўл қўймайдиган нормалардир. Ҳуқуқнинг турли тармоқларига тааллуқли нормаларнинг кўпчилиги императив моҳиятга эга, асос юридик нормалар ҳамиша шундай бўлади.

Диспозитив нормалар субъектларга матлуб хатти-ҳаракатларни кўрсатиб бериш билан бирга, айни пайтда уларга муносабатларни ўз истакларича қонуний воситалар доирасида тартибга

солиш имкониятини ҳам қолдиради. Бу диспозитив нормани баён этишнинг ўзига хос хусусиятини тақозо этади. Одатда, тегишли хулқ-атвор қоидасини таърифловчи матнга: «қонун ёки шартномада бошқа ҳолат назарда тутилмаган (белгиланмаган) бўлса...», деган сўзлар қўшилади. Айни чоғда Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 75-моддаси ҳам шундай нормаларга мисол бўла олади. «Ўзбекистон Республикаси билан Қорақалпоғистон Республикасининг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикаси ва Қорақалпоғистон Республикаси ўртасида Ўзбекистон Республикаси Конституция доирасида тузилган шартномалар ҳамда битимлар билан тартибга солинади». Шартномада муносабатларнинг мазмунига аниқлик киритилади.

Шундай қилиб, ҳуқуқ субъектларининг мустақиллиги уларга бериб қўйиладиган ўз хоҳишларича, эркин иш тутиш имкониятида намоён бўлади.

Диспозитив нормалар ҳуқуқнинг кўпгина соҳаларида мавжуд. Бироқ бундай нормалар энг кўп даражада фуқаролик ҳуқуқига хосдир. Зеро, ушбу соҳани ҳуқуқий тартибга солишнинг махсус усули субъектларнинг эркин, мустақил мавқеига ва келишув имкониятига эга эканлигига асосланади.

Рағбатлантирувчи нормалар. Булар давлат ва жамият маъқуллайдиган, улар учун фойдали бўлган субъектларнинг хатти-ҳаракатларига тегишли давлат органлари томонидан тақдим этиладиган муайян рағбатлантирувчи чора-тадбирлар ҳақидаги кўрсатмалардир. Бу хатти-ҳаракатлар ўз юридик ва ижтимоий мажбуриятларини сидқидилдан бажариш ёки оддий талаблардан анча юқори натижаларга эришишдан иборатдир (бунга орденлар, медаллар, мукофотлар ва бошқалар тўғрисидаги норматив буйруқлар мисол бўла олади).

Тавсия берувчи нормалар давлат нуқтаи назаридан ижтимоий муносабатларни тартибга солишнинг энг матлуб турини белгилаб беради.

Тавсия берувчи нормалар кўпинча давлат корхоналари ва илмий-ишлаб чиқариш бирлашмаларига йўлланади. Бозор муносабатлари ривожланиб бориши билан бир хил тавсия берувчи нормалар ўз маъносини йўқотиб, бекор қилинади. Чунки давлат майда-чуйдаларга ҳам аралашаверишдан корхоналар ва бирлашмаларни озод қилиши керак бўлади.

Лекин императив нормалар ўрнини эгалловчи тавсия берувчи нормалар ривожланиб боради.

IV. Ифода шакли бўйича:

– ҳуқуқ берувчи;

– мажбурият юкловчи;

– тақиқловчи нормаларга бўлинади.

Ҳуқуқ берувчи, ҳуқуқни белгиловчи нормалар субъектларга мазкур нормаларда кўзда тутилган ижобий хатти-ҳаракатларни содир этиш ҳуқуқини беради ва ўз матнида «ҳақли», «ҳуқуқига эга», «мумкин» сўзларни акс эттиради. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 25-моддасида: «Ҳар ким эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқига эга», дейилади.

Мажбурият юкловчи нормалар муайян ижобий хатти-ҳаракатларни содир этиш мажбуриятини юклайди. Мазкур нормалар учун «мажбур», «керак» сўзлари хосдир. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 48-моддасида тўғридан-тўғри кўрсатилишича: «Фуқаролар Конституция ва қонунларга риоя этишга, бошқа кишиларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари, шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилишга мажбурдирлар».

Тақиқловчи нормалар қонун томонидан ҳуқуқбузарлик деб эътироф этилган хатти-ҳаракатни тақиқлайди. Тақиқлар – давлат ҳокимияти буйруғи бўлиб, унинг асосий мақсади шахс ва жамият учун эҳтимол тутилган номатлуб хатти-ҳаракатнинг олдини олишдан иборатдир.

Хатти-ҳаракатнинг тақиқланган тури: «ман этилади», «ҳаққи йўқ», «бўлиши мумкин эмас», «йўл қўйилмайди» ибораларини ўз ичига олади. Масалан, «Ҳеч ким қонунга асосланмаган ҳолда ҳибсга олиниши ёки қамоқда сақланиши мумкин эмас» (Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 25-моддаси).

3. ЮРИДИК НОРМАЛАР ТАРКИБИ

Ҳар қандай ҳуқуқ нормаси таркиби албатта уни ташкил этувчи қисмларнинг бирлигини тақозо этади. Лекин бу қисмлар хусусияти юридик нормалар турига боғлиқ. Шу боис асос юридик (таъсис этувчи, таянч) нормалар билан хулқ-атвор қоидалари бўлган нормалар таркибини фарқламоқ лозим.

Асос юридик нормалар таркиби. Мазкур нормалар моддий ёки тартиб-қоида кўринишидаги бирон-бир ҳуқуқий қоидани қонуний йўл билан мустаҳкамлайди (таъсис этади). Бу иш муҳим белгиларни сўз билан ифодалаш ёки уларни таъкидлаб кўрсатиб бериш орқали амалга оширилади. Шу маънода айтганда, «Чет эл инвестициялари ва хорижий инвесторлар фаолиятининг кафолатлари тўғрисида»ги қонуннинг тегишли моддалари бунга мисол бўла олади. Унинг 2-моддасига кўра, чет эллик инвесторлар фойда (даромад) олиш мақсадида тадбиркорлик фаолияти ва бошқа турдаги фаолият объектларига қўшаётган мулкий бойликларнинг ва уларга нисбатан ҳуқуқларнинг (биринчи белги), шунингдек, интеллектуал мулкка нисбатан ҳуқуқларнинг (иккинчи белги) барча турлари чет эл инвестициялари ҳисобланади. *Кўрсатиб ўтилган белгилар йиғиндиси ушбу юридик норманинг таркибини ҳосил қилади.* Шунинг учун мазкур нормалардан фараз, диспозиция ёки жазо чорасини излашда ҳеч қандай мантиқ йўқ.

Хулқ-атвор қоидалари ҳисобланувчи нормалар. Ушбу норманинг таркиби тўғрисидаги масала кўпдан бери ҳуқуқшунослар эътиборини тортиб келади. С.А.Голунский ва М.С.Строговичларнинг юридик норманинг уч қисмли тузилиши тўғрисидаги фикрлари ҳуқуқшуносликда кенг эътирофга сазовор бўлган. Бу қисмлар – ФАРАЗ, ДИСПОЗИЦИЯ, САНКЦИЯдан иборат. «Ҳуқуқ нормасида, энг аввало, норма қўлланиши керак бўлган шарт-шароитларга ишора, сўнг хулқ-атвор қоидаси баёни, ниҳоят, ушбу қоидани бажармаслик оқибатларига ишора ўз ифодасини топади»[1].

Юридик норманинг уч қисмли тузилиши унинг мантиқий-ҳуқуқий таркибидан келиб чиқади. У фикрлаш йўли билан тикланади ва «Агар... унда... акс ҳолда...» шартли ифодаси билан изоҳланади. Юридик-мантиқий таркибни тиклаш учун мантиқ қоидалари ва талабларидан ташқари, қонунларни, юридик техника, ҳуқуқий боғлиқликларни яхши билиш керак бўлади.

У ёки бу вазиятда хатти-ҳаракатнинг муайян андозасини тасвирловчи ҳуқуқ нормаси хулқ-атвор қоидалари бўлиб, улар ўз мантиқий-юридик таркибида *фараз, диспозиция ва санкция*га эга бўлади.

[1] *Голунский С.А., Строгович М.С.* Теория государства и права. М., 1940, 251-бет.

Юридик норма фарази – юридик норманинг ҳаётий шарт-шароитларни кўрсатиб берувчи қисми бўлиб, уларнинг мавжудлиги ёки йўқлигида норма (диспозиция) амалга оширилади.

Фараз ёрдамида хатти-ҳаракатнинг мавҳум варианти конкрет «ҳаётий» ҳодисага, маълум бир одамга, вақтга, жойга «боғланади». Фаразда мустаҳкамланган ҳар бир вазият (ҳолат) хулқ-атвор қоидасига «ҳаёт нафасини киритади», уни алоҳида ҳодиса даражасига кўтаради.

Масалан, никоҳ ва оила тўғрисидаги қонун (Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси)га мувофиқ никоҳдан ўтувчи шахсларнинг ўзаро розилиги ҳамда уларнинг никоҳ ёшига етган бўлишлари талаб этилади. Фақат шу ҳолатлар мавжуд бўлгандагина норма *(ижобий фараз)* амал қилади.

Агар фараз юридик норманинг амал қилиши мавжудлиги ёки йўқлиги билан боғлиқ бўлган битта ҳолатга ишора қилса, бу *оддий* фараз деб аталади. Мабодо, шу фараз ҳуқуқ нормасининг амал қилиши бир вақтнинг ўзида мавжудлиги ёки йўқлиги билан боғлиқ икки ёхуд ундан ортиқ ҳолатларни кўрсатадиган бўлса, бунда у мураккаб фараз дейилади. Бинобарин, «Чет эл инвестициялари ва хорижий инвесторлар фаолиятининг кафолатлари тўғрисида»ги қонуннинг 8-моддасида айнан шундай фараз баён этилгандир: Хорижий инвесторлар ва чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар Ўзбекистон Республикаси қонунлари билан тасдиқланмаган (бир ҳолат) ва бундай корхоналарнинг уставларида назарда тутилган мақсадларга жавоб берадиган (иккинчи ҳолат) фаолиятнинг ҳар қандай турларини амалга оширишлари мумкин.

Агар фараз юридик норманинг амал қилишини қонунда кўрсатиб ўтилган бир ёки бир нечта ҳолатларга боғлиқ қилиб қўядиган бўлса, у *муқобил фараз* деб аталади. Тилга олинган қонуннинг «Чет эл инвестицияларини амалга ошириш шакллари» деб номланган 3-моддасида хорижий инвесторлар амалга оширишлари мумкин бўлган тўртта ҳолат санаб ўтилади.

Юридик норма диспозицияси – норманинг ижтимоий муносабатлар иштирокчилари риоя этишлари зарур бўлган хатти-ҳаракатлар қоидаларини ифодаловчи қисми ҳисобланади.

Диспозиция – ҳуқуқ нормасининг юраги, ўзагидир. Бироқ ҳуқуқ нормаси биргина диспозициядан иборат бўлолмайди. Фақат ўз атрофида жамланадиган фараз ва санкция билан биргаликда

диспозиция жонланади, ўзининг тартибга солиш қобилиятини намоён қилади. Диспозиция аслида қонуний хатти-ҳаракатлар моделидир.

Ҳулқ-атвор қоидалари қандай баён қилинишига қараб, диспозициянинг қуйидаги турлари ажратиб кўрсатилади:

- оддий диспозиция – хатти-ҳаракат турини кўрсатиб беради-ю, лекин унинг моҳиятини очиб, тушунтириб бермайди. Масалан, «Чет эл инвестициялари ва хорижий инвесторлар фаолиятининг кафолатлари тўғрисида»ги Қонуннинг 13-моддаси чет эллик инвесторларга олган фойда ва бошқа маблағларини чет элга хорижий валютада ўтказишларини кафолатлайди...
- тавсифловчи диспозиция – хатти-ҳаракатларнинг барча жиддий аломатларини тавсифлаб беради. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 92-моддаси бунга ёрқин мисол бўла олади. Жумладан, унда Ўзбекистон Республикаси Президентининг ўз вазифасини бажаришга киришиш маросими батафсил ёритилган.
- ишора диспозицияси – хатти-ҳаракатлар қоидасини баён қилмай, у билан танишиш учун қонуннинг бошқа нормасига йўлловчи диспозициядир. Бошқа манбаларга йўллашнинг кўринишларидан бири бланкет диспозициясидир. У танишиш учун қонун нормаларига эмас, балки йўриқномалар, қоидалар, техник нормаларга йўллайди.

Ҳуқуқий норма санкцияси – юридик норманинг ҳуқуқий норма диспозицияси бузилиши натижасида вужудга келадиган салбий оқибатларни кўрсатиб берувчи қисмидир.

Санкция – юридик норманинг мантиқий якунловчи таркибий қисми. Унда жамият, давлат, шахснинг ҳуқуқий нормаларни бузувчиларга салбий муносабати ўз ифодасини топади. Ҳуқуқ нормалари эътиқод кучи билан ихтиёрий равишда бажарилмас экан, ҳуқуқбузарликлар мавжуд экан, санкция юридик нормаларга риоя қилиш ва уларни бажаришнинг таъсирчан қуроли, айни пайтда қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш воситаси бўлиб қолаверади.

Ҳуқуқий норма санкциялари – умумлашма тушунча. Ҳуқуқбузар учун салбий оқибат характерига қараб, қуйидагилар назарда тутилиши мумкин:

- жавобгарлик чоралари (озодликдан маҳрум қилиш, жарима, ҳайфсан, моддий зарарни ундириб олиш ва бошқалар);

- огоҳлантирувчи таъсир чоралари (мажбурий суратда ушлаб туриш, мол-мулкни хатга олиш, жиноят содир этганликда гумон қилиб ушлаб туриш, мажбурий даволаш, ўзбошимчалик билан қурилган биноларни бузиб ташлаш ва бошқалар);
- ҳимоя чоралари (аввал ноқонуний ишдан бўшатилган ходимларни аввалги иш жойларига тиклаш, алимент ундириш ва ҳоказолар) ҳамда кўрсатилган чораларни тайинлаш – кишига келтирилган зарарни бартараф этиш ва унинг поймол этилган ҳуқуқларини тиклашдир (жавобгарлик чораларидан фарқли ўлароқ, мазкур чоралар ҳуқуқбузар томонидан унинг зиммасида бўлган ва илгари адо этилмаган мажбуриятларини бажартиришни назарда тутади);
- субъектнинг ўзининг хатти-ҳаракатлари туфайли юзага келадиган салбий оқибатлар (булар – шифохона тартибини бузиш ёки шифокор кўригига узрли сабабсиз келмаслик натижасида беморнинг вақтинча меҳнатга қобилиятсизлик бўйича нафақасини йўқотиши кабилар).

Ҳуқуқий нормалар санкцияларини ҳуқуқбузар учун салбий оқибатлар ҳажми ва кўлами бўйича баҳолаш мақсадга мувофиқдир. Шунга кўра қуйидаги санкцияларни кўриб чиқамиз:

1. Мутлақ аниқланган санкциялар. Бунда салбий оқибатлар (ходимни ўз вазифаларини бажаришдан озод қилиш, ишдан бўшатиш, миқдори аниқ белгиланган жарима ва бошқалар) кўлами аниқ кўрсатилади.

2. Нисбий аниқланган санкциялар. Бунда салбий оқибатлар чегаралари энг камдан энг кўп даражагача ёки фақат энг кўп даражагача кўрсатилади. Булар, энг аввало, «...дан ...гача муддатга озодликдан маҳрум этилади» ёхуд «...йилгача муддатга озодликдан маҳрум этилади» каби таърифлари билан белгиланадиган кўплаб жиноий-ҳуқуқий санкциялардир.

3. Муқобил санкциялар. Бунда уюшиқ сўзларни қўшиш ёки ажратишга хизмат қилувчи «ёки», «ёхуд» боғловчилари орқали салбий оқибатларнинг бир неча тури номлари келтирилади ёки санаб ўтилади. Ҳуқуқни қўлловчи ҳал қилинаётган ҳолат учун энг мақбул биттасини танлайди. Бундай санкциянинг сўзма-сўз баёни шундай кўринишга эга бўлиши мумкин: «...олти ой муддатга қамоқ жазоси билан ёки шу муддатга ахлоқ тузатиш ишлари билан ёхуд энг кам

иш ҳақи миқдоридаги жарима билан жазоланади, ёки жамоат таъсири чорасини қўллашга тортилади».

Ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳаётнинг демократиялаштирилиши ижобий, қонуний хатти-ҳаракатларни рағбатлантирувчи чоралар ролининг ортиб боришига олиб келади. Бироқ улар санкциялар билан қўшиб олиб борилиши табиий.

Ҳуқуқ нормалари – хулқ-атвор қоидаларининг уч қисмли мантиқий таркиби ҳуқуқ ижодкорлиги ва ҳуқуқни қўллаш фаолияти учун жуда катта аҳамиятга эга. Зеро, у инсон хатти-ҳаракатларига давлат ҳуқуқий таъсирининг яшовчан, амалда синалган, самарали тизимини яратиш имконини беради. Юридик норманинг уч қисмли таркиби зарур хатти-ҳаракат турини, унинг фаолияти (фаолиятсизлиги) вазиятини, ҳуқуқий фармойишни амалга оширишни таъминловчи мажбурий воситаларни аниқ белгилашга хизмат қилади.

Фараз, диспозиция ва санкцияни ўз ичига олган ҳуқуқ нормаси қонун моддаларида ёки бошқа норматив ҳужжатларда турлича баён этилиши мумкин. Бундай баён этишнинг уч ҳолати мавжуд:

А. *Ҳуқуқ нормаси ва қонун моддаси бир-бирига тўғри келади*, яъни норматив ҳужжатнинг бир моддасида ўз таркибидаги уч элементи билан бирга норма тўлиқ ифодаланган. Бу энг кўп учрайдиган ҳолат. Жиноий-ҳуқуқий нормаларда юридик норманинг учинчи элементи сифатида диспозицияни мантиқий йўл билан «намоён этиш» керак бўлади ва у, тахминан, шундай кўринишга эга бўлиши мумкин: «Безориликни содир этиш тақиқланган», «Пора олиш ман этилган» ва ҳоказо.

Б. *Бир неча норма бир моддага киритилган бўлади.* Бунда конституция, қонун ҳужжатлари асослари қисмлари кодексларда алоҳида нормаларга, баъзан эса бир қанча нормаларга ёйилиб кетишини назарда тутиш керак.

В. *Битта норма бир неча моддадан ўрин олади.* Масалан, Оила кодекси моддалари никоҳдан ўтиш шартлари (фараз)ни ифодалайди, никоҳдан ўтиш диспозицияси (тартиби)ни белгилайди ҳамда никоҳни ҳақиқий эмас деб топишнинг асослари ва оқибатлари (санкцияси)ни кўрсатиб беради.

Шариат қоидалари таркиби. Шариат қоидалари тизими VII-X асрларда қулдорлик жамияти емирилиб, феодал жамият таркиб топа бошлаган даврларда Араб халифалигида вужудга келган. У ислом динига асосланади. Айтайлик, дин нуқтаи назаридан хулқ-

атвор қоидаларини ҳуқуқий ва ноҳуқуқий хатти-ҳаракатларга бўлишнинг аҳамияти йўқ. Чунки исталган қоидани бузиш биринчи навбатда, диний жазони тақозо этади. Лекин шу билан бир вақтда шариат қоидаларининг икки гуруҳи аниқ фарқлаб қўйилган. Улар, *биринчидан,* инсон билан Аллоҳ ўртасидаги абадий ва ўзгармас тартибга солиш муносабатлари; *иккинчидан,* кишиларнинг ўзаро муносабатлардаги хулқ-атвор қоидаларидир. Шу боис, биринчисидан фарқли ўлароқ, хулқ-атвор қоидалари ўзгариши ҳам мумкин ва ҳатто шариатнинг умумий қоидаларига риоя этилганда – одамларнинг ўзлари томонидан яратилиши ҳам мумкин. Албатта, уларни бошқа хулқ-атвор қоидаларидан чегаралашнинг иложи йўқ. Бу ҳол ислом фиқҳ таълимотида тавсифланган аниқ хулқ-атвор қоидаларини тасдиқлаш асосида ажратиб кўрсатиш мумкинлигидан далолат беради.

Шуни таъкидлаш жоизки, Қуръон шариатнинг барча асосий қоидаларини ифодаламайди ва ислом олимларининг бир-бирига зид даъволарига қарамай, унинг асосий расман-юридик манбаи бўлолмайди. 6236 оятнинг катта қисми диний-ахлоқий масалаларга тааллуқлидир. Қуръоннинг фақат кичик бир қисми – атиги 250 оятигина йўл-йўриқ, кўрсатмалардан иборат, бу оятлар ҳам кейинчалик шундай мақомга эга бўлган. Дарҳақиқат, асосий назарий умумлашмалар ва тамойиллар анча кейин, Қуръоннинг айрим умумий қоидалари, айниқса, Муҳаммад пайғамбарнинг айтганлари, хатти-ҳаракатлари ва ҳатто сукут сақлашлари тўғрисидаги ҳадислар тўпламлари – Сунна асосида ишлаб чиқилган.

Фақиҳларнинг фикрича, ижмоъ янги пайдо бўлаётган ижтимоий муносабатларни бошқариш учун шариатга бир мунча мослашувчанроқ бўлиш имконини беради.

Қиёс мантиқий усулдан фойдаланишда ислом фақиҳлари Қуръон ва Сунна кўпчилик қоидаларининг тасодифийлиги моҳиятини ҳисобга олишарди. Бунда улар шу қоидалардан исталган бирининг асосида муайян мақсад, манфаат, «асос» ётишидан келиб чиқишарди. Бу муайян ҳодиса ва қоиданинг «асослари» бир-бирига тўғри келмаган тақдирда бошқа бир қоидани қўллаш имконини берарди.

Давлат шариат қоидаларининг диний моҳиятини ҳисобга олган ҳолда, ўзгариб борувчи ижтимоий мазмунга мослаш учун

ҳуқуқий шаклни ўзгартириш функциясини тўғридан-тўғри ўзига ололмасди. Лекин у мужтаҳидлар ишлаб чиққан ва уларнинг асарларида ифодаланган қоидаларни тасдиқлаш орқали ўз ҳуқуқ ижодкорлиги функциясини билвосита бажариб келарди. Бу ҳолат, жумладан, мусулмон ҳукмдорлар ёки халифаликнинг бирон-бир вилоятидаги халифа ноиблари ва қозилар турли вақтларда шариатнинг муайян мактабида ишлаб чиқилган қоидаларни расман афзал кўриб, уларни қўллашларида ўз ифодасини топарди.

Мухтасар қилиб айтганда, шариат қоидаларини бажармаганлик учун ислом томонидан тарғиб қилинадиган диний жазонинг муқаррарлиги ушбу қоидаларни амалга оширишни таъминлашнинг муҳим воситаси бўлиб хизмат қилади. Бироқ шариат қоидаларининг ислом давлати томонидан тасдиқланишигина унга ҳуқуқ мақомини берарди ва бу давлат мажбурловини қўллаш имкониятини таъминларди.

XIII. ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИНИ ШАРҲЛАШ

1. Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш тушунчаси. 2. Ҳуқуқ нормаларини шарҳлашнинг асосий усуллари. 3. Ҳуқуқни шарҳлаш турлари. 4. Ҳуқуқни ҳажмига мос тарзда шарҳлашнинг ўзига хос хусусиятлари.

1. ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИНИ ШАРҲЛАШ ТУШУНЧАСИ

Ҳуқуқий нормаларни шарҳлашда ҳуқуқни амалга ошириш, айниқса, ҳуқуқни қўллаш жараёнларида муҳим ўрин тутади. Бу мутлақо қонуний ҳол. Зеро, ҳуқуқни қўллашдан олдин унинг маъно ва мазмунини яхшилаб англаб олиш керак. Шарҳлаш жараёнида тарихий-сиёсий шарт-шароитларни, ҳуқуқий норма мақсади ва ижтимоий йўналганлигини аниқлаб олиш зарур.

Шу маънода айтиш мумкинки, ҳуқуқни шарҳлаш – махсус юридик ваколатли органларнинг ҳуқуқни қўллашни тартибга солиш мақсадида ҳуқуқий нормалар талаблари мазмунини аниқлаш ва тушунтириш бўйича фаолиятини англатади. Бу таърифда, аввалambор, қуйидаги жиҳатларни ажратиб кўрсатиш муҳим ҳисобланади:

Демак, *ҳуқуқни шарҳлаш* – махсус тушунча бўлиб, у фақат аниқлаб олишнигина назарда тутмайди. Нормалар талабларини аниқлаб олишнинг ўзигина ҳуқуқни шарҳлашни ташкил этмайди. Шунинг учун ҳам бу норматив-ҳуқуқий ҳужжатни эмас, балки айнан ҳуқуқий нормалар талабларини аниқлаб олиш ва тушунтириш жараёнидир. Ҳар қандай ҳуқуқий норма алоҳида ҳолда амал қилгани боис, уларнинг талаблари мазмуни ҳам бутун ҳуқуқ тизими билан бевосита боғлиқ бўлади. Шу сабабли, гарчи шарҳлаш объекти моҳиятан эътиборни ҳуқуқий нормалар талаблари мазмунига қаратса-да, бунда ҳам гап ҳуқуқни шарҳлаш ҳақида бориши лозим[1].

Дарҳақиқат, мамлакатимиз мустақилликка эришгач, Конституция қабул қилинди ва шу асосда ҳуқуқий ислоҳот ўтказилиб, кўпгина янги қонунлар қабул қилинди. «Давлат ҳокимиятининг қонун чиқарувчи тармоғи бўлмиш миллий парламентимиз ташкил

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Раянов Ф.М.* Проблемы теории государства и права (юриспруденции). М., «Право и государство», 2000, 216-бет.

этилганидан бери 400 дан ортиқ қонун ва бошқа норматив ҳужжатлар қабул қилинди. Мазкур ҳуқуқий ҳужжатлар давлатимиз мустақиллигини мустаҳкамлаш ҳамда уни ривожлантиришга қаратилган ислоҳотларни амалга оширишнинг ҳуқуқий негизини ташкил этди»[1]. Бу қонун ва бошқа норматив ҳужжатларни, ҳар бир нормани ҳаётга тўғри татбиқ қилиш, қўллаш, яъни улар билан жамиятда, кишилар ўртасидаги турли ижтимоий муносабатларни тартибга солиш муҳим. Бунинг учун ҳар бир татбиқ этиладиган ҳуқуқий норманинг моҳияти ва мазмунини тўғри тушуниб, англаб олиш ва шарҳлаш ғоят катта назарий ва амалий аҳамият касб этади.

Бошқача айтганда, ҳуқуқнинг таъсирчан хусусияти унинг муҳим жиҳатларидан ҳисобланади. Қонун, аслида, ижро этилаётганида, кишилар хатти-ҳаракатларида рўёбга чиқаётганида яшайди. Бироқ расмий ҳуқуқий талабнинг бажарилиши фақат бажарувчи томонидан унинг мазмуни тушунилган тақдирдагина амалга ошиши мумкин. Ҳуқуқ, ҳуқуқий тартибга солиш учун қонунни билиш презумпцияси – ҳуқуқ субъектлари, унинг эгалари ҳуқуқий кўрсатма, йўл-йўриқлар мазмунини «билишлари» (яъни англашлари, тушунишлари) тўғрисидаги тахмин хосдир. Бу эса муқаррар равишда улар шарҳланишини тақозо этади.

Ҳуқуқни шарҳлаш зарурати яна шу билан изоҳланадики, ҳуқуқ нормаси – ижтимоий ҳаёт ҳодисалари индивидуал кўринишларда эмас, балки типик ҳолатларда намоён бўладиган умумий хатти-ҳаракатлар қоидасидир. Ҳуқуқ нормаси ёрдамида ижтимоий башоратлар амалга оширилади, яъни келажакда эҳтимол тутилган ижтимоий муносабатлар олдиндан айтиб берилади.

Қонун чиқарувчи, С.С.Алексеевнинг таъкидлашича, юридик норматив кўрсатмаларни шакллантирар экан, келажакка, ижтимоий ҳаётдаги эҳтимол тутиладиган ўзгаришларга умид боғлайди. Шундай қилиб, ҳуқуқ нормаларини, айниқса, юксак норматив умумлашганлик даражаси билан ажралиб турувчи нормаларни амалга оширишда, айрим олинган алоҳида ҳодисага нисбатан қўллашда бу нормаларни шарҳлаш зарурати юзага келади.

Ҳуқуқда шарҳлаш зарурати яна унинг шакли ва мазмуни ўртасидаги эҳтимол тутилган зиддиятлар билан ҳам юзага келади. Чиндан ҳам ҳуқуқ мазмуни норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ўз ифодасини топади, лекин, афсуски, бу ҳужжатлар ҳамиша ҳам қонун

[1] *Одилқориев Ҳ., Тультеев И., Муҳамедов Ў.* Икки палатали парламент. Т., 2004, 8-бет.

чиқарувчи иродасини ифодалайвермайди. Юридик техниканинг паст даражаси, техник йўналишдаги камчилик ва нуқсонлар ҳуқуқдаги бўшлиқларга, қарама-қаршиликларга, унинг мазмуни бузилишига олиб боради. Бундай ҳолатларда шарҳлаш юридик кўрсатманинг ҳақиқий мазмунини билишнинг муҳим шарти бўлиб қолади.

Ҳуқуқни шарҳлашнинг ўзи нима? деган мунозарали саволга жавоб берганда, энг аввало, қуйидаги учта гуруҳни ажратиб кўрсатиш мақсадга мувофиқ:

1) шарҳлаш – ҳуқуқ маъносини *аниқлаб олиш* демак;

2) шарҳлаш – *тушунтириш* демак;

3) шарҳлаш – *ҳуқуқ маъносини ҳам аниқлаб олишдан, ҳам тушунтиришдан* иборат.

Ҳуқуқшуносларнинг кўпчилиги учинчи нуқтаи назарни ёқлашади, бунга қўшилмаслик қийин. Шарҳлашни фақат ҳуқуқ маъносини англаш деб ҳисоблаш – унинг ҳуқуқни тушунтириш (шарҳланаётган ҳужжатлар) бўйича махсус фаолиятини инкор этиш деганидир. Аксинча, шарҳлашни фақат ҳуқуқ маъносини тушунтиришдан иборат қилиб қўйиш – ҳар қандай тушунтиришдан муқаррар олдин келадиган фикрлаш жараёнини инкор этиш демакдир. Шунинг учун «аниқлаб олиш» ва «тушунтириш» – ҳуқуқни шарҳлаш жараёнининг ўзаро боғлиқ икки жиҳатидир.

«Шарҳлаш» атамаси – маъноси бўйича лотинча «интерпретация» тушунчаси билан бир хил. Ҳуқуқни шарҳлаш билан шуғулланувчи шахс эса интерпретатор, яъни шарҳловчи деб аталади. Ҳуқуқни шарҳлаш – унинг маъносини, мақсади, ижтимоий аҳамияти ва амалий қимматини билиш ва тушунтиришдан иборат.

Филологик нуқтаи назардан «шарҳлаш» атамаси «билиш» тушунчаси билан чамбарчас боғлиқ. Шу маънода шарҳлаш бирон-бир ҳодиса маъноси, мазмун-моҳиятини билиб олиш демакдир.

Шарҳлашнинг бош мезони аниқлашдир. «Шарҳлаш-аниқлаш» шарҳловчи онгидан ташқарига чиқмайдиган билишнинг ички тафаккур жараёнидир. У шарҳлашнинг гносеологик, яъни билишга хос табиатини белгилайди.

Ҳуқуқ маъносини муайян даражада аниқлаб олиш шарҳлашнинг махсус усул ва услубларидан фойдаланиш орқали амалга оширилади. Ҳуқуқий нормаларни аниқлаш шарҳловчининг ижодий, ақлий–иродавий фаоллигини тақозо этади. Шарҳлашни

амалга оширувчи субъектлар юридик маданияти қанчалик юқори бўлса, бу фаоллик шунчалик муваффақиятли бўлади. Ҳуқуқни амалга оширишнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан уни тўғри, тўла ва юридик жиҳатдан аниқ билиб олишга боғлиқ.

Ҳамма нормалар ҳам шарҳлашга муҳтожми ёки фақат ноаниқ «жумбоқ нормалар»гина шарҳланишни талаб қиладими? Бу фан учун ҳам анъанавий саволдир. «Шарҳлаш қонунлар мавҳумлиги ёхуд ноаниқлигига тўла мутаносибдир: у мавҳумлик бошланадиган жойда бошланади ва мавҳумлик кучайиши билан шарҳлаш мураккаблиги ҳам ортиб боради», – деб даъво қиларди инқилобдан олдинги Россия юристи Н.А.Гредескул[1]. «Фақат ноаниқларигина эмас, балки ҳар қандай қонун шарҳланиши керак», – дея уни рад этади А.М.Гулаев.

Ҳозирги замон юридик адабиётида мазкур масала бўйича ҳуқуқнинг барча нормалари шарҳланиши ва аниқлаб олиниши керак деган қараш мавжуд. Лекин бундай шарҳлашнинг жадаллик суръати ҳар бир шахснинг алоҳида ҳуқуқий онгига боғлиқ бўлади. Бунда тегишли шахсларнинг юридик тайёргарлиги муҳим аҳамият касб этади.

«Шарҳлаш–тушунтириш» ҳуқуқнинг билиб олинган маъносини баён этиш ҳамда бошқа шахслар эътиборига етказиш фаолиятидан иборат. Албатта, бу фаолият шарҳловчи «ўзи учун» ҳуқуқ маъносини аниқлаб олганидан кейингина олиб борилиши мумкин. У олдин келувчи мулоҳаза, тушунтириш, хулоса шаклидаги билиш фаолиятини очиб беради, «аниқлаштиради». Тушунтириш, биринчидан, шарҳлашнинг ақлий-иродавий жараёни сифатида, иккинчидан, шу жараён натижаси сифатида шарҳланаётган ҳужжатлар (қарор, тушунтириш, йўриқнома ва ҳоказолар) кўринишида намоён бўлади.

Тушунтиришнинг мақсади – ҳуқуқий талабларни аниқлаштириш йўли билан шарҳланаётган нормалар маъносини сўзлар ёрдамида асослаш, улар мазмунини қўшимча аниқлик даражасигача кенгайтириш демакдир.

Тушунтириш оғзаки ёки ёзма тарзда бўлиши мумкин. Лекин бундан қатъи назар, у ҳуқуқий нормалар мазмуни бўйича мулоҳазалар ва баҳоларни ўз ичига олади.

[1] *Гредескул А.Н.* К учению об осуществлении права. Харьков, 1900, 158-бет.

Бу мулоҳазалар ва баҳолар талқин этилаётган нормалар маъносига қўшимча аниқлик киритишда асосий восита ҳисобланади. Ҳуқуқни шарҳлаш ҳужжатини таърифлаб бериш тушунтириш фаолияти натижаси сифатида намоён бўлади. Амалиётчи-ҳуқуқшунослар кўпинча турли давлат органлари томонидан тушунтириш тариқасида чоп этиладиган ҳуқуқни шарҳлаш ҳужжатларидан фойдаланишларига тўғри келади. Айрим органлардан жўнатиладиган шунга ўхшаш тушунтиришларнинг юридик хусусиятларини билиш улар томонидан ҳуқуқни тўғри қўллашнинг муҳим шартидир.

Шундай қилиб, ҳуқуқни шарҳлашни ҳуқуқ нормаларини энг тўғри ишлатиш мақсадида улар маъносини аниқлаш ва тушунтириш бўйича ақлий-иродавий фаолият сифатида тасаввур этиш мумкин.

Қизиғи шундаки, ҳуқуқшунослик тарихида вақти-вақти билан талқин этиш жараёнида нимани аниқлаб олиш керак – қонун чиқарувчи иродасинимми ёки қонуннинг иродаси ва маъносинимми – деган мавзуда мунозаралар пайдо бўлиб туради. «Шарҳлаш норма яратувчи шу норма билан боғлаган тасаввурлар ва тушунчаларни тайёрлаб бериши керак», – деб даъво қилганди таниқли ҳуқуқшунос Е.В.Васьковский[1]. «Шарҳлаш учун қонунда ифодалаш исталган нарса эмас, балки унда ифодаланган нарса муҳимдир», – бир мунча олдинроқ бутунлай қарама-қарши ёндашувни ўртага ташлаганди Г.Ф.Шершеневич[2].

Ҳақиқатан ҳам ўзгариб кетган ижтимоий тараққиёт шароитлари кўпинча қонун чиқарувчи иродаси билан қонун иродаси ўртасида номувофиқлик пайдо бўлганлиги тўғрисида тасаввур уйғотади.

Албатта, назарий жиҳатдан бундай номувофиқлик эҳтимоли истисно қилинмайди. Айниқса, ўзгариб кетган, ҳаёт эҳтиёжларига жавоб беролмай қолган «эски» қонун хусусида гап кетганда бу ҳол табиий. Лекин бунда шуни ёдда тутиш керакки, масаланинг қонун чиқарувчи иродасининг шу иродани сўз билан ифодалаш шаклидан узилишини тан оладиган тарзда қўйилишининг ўзи, ҳуқуқ манбалари ҳамиша ҳам уларни яратувчиларнинг ҳақиқий ниятларини ифодалайвермайди, деган фикр қабилида ушбу ҳуқуқ нормалари билан «эркин» муомала қилинишига олиб келади. Шунинг учун

[1] *Васьковский Е.В.* Руководство к толкованию и применению законов. М., 1913, 29-бет.

[2] *Шершеневич Г.Ф.* Применение норм права. М., 1903, 56-бет.

ҳуқуқни қўлловчи, шарҳлаш жараёнида амалдаги қонун ҳужжатларида ўзининг объектив ифодасини топган қонун чиқарувчи иродаси аниқланиши кераклигини эсдан чиқармаслиги керак.

Қонун чиқарувчи яратган ҳужжат ташқарисида қолган унинг мақсади ва далиллари эмас, балки ёзма шаклда объектив мустаҳкамлаб қўйилган давлат иродаси билиш ва шарҳлаш объекти ҳисобланади.

Шуниси эътиборга моликки, ўз вақтида Г.Ф.Шершеневич томонидан шарҳлаш тажрибаси ва усуллари «биргаликда фанга эмас, балки шарҳлаш санъатига асос бўлади»[1], деган тахминни билдирганди. Бу даъво унчалик тўғри эмас: муайян ақлий фаолият сифатида шарҳлашда, шубҳасиз, нафақат санъат, балки фан элементлари ҳам мавжуддир.

Яна бир жиҳат. Турли давлатлар тарихидан шарҳлаш ниқоби остида янги нормалар эълон қилинган амалиёт мисолларини анчамунча келтириш мумкин. Лекин қатъий қонунийлик ва ростмана ҳуқуқ-тартибот амалда ҳуқуқ ижодкорлиги билан ҳуқуқни тушунтириш жараёнларини чалкаштириб юборишни истисно этади. Ҳуқуқни қўлловчи ёки шарҳловчининг вазифаси битта бўлиб, у ҳам бўлса, ҳуқуқда ифодаланган ирода мазмунини ўзи аниқлаб олиб, бошқаларга тушунтиришдан иборатдир.

2. ҲУҚУҚНИ ШАРҲЛАШНИНГ АСОСИЙ УСУЛЛАРИ

«Ҳуқуқни шарҳлаш» усуллари – бу онгли равишда ёки ички туйғулар орқали ҳуқуқий буйруқлар хусусида аниқликка эга бўлиш учун субъект томонидан фойдаланиладиган ҳуқуқий нормалар маъносини билишнинг махсус усуллари, қоидалари ва воситаларидир.

Ҳуқуқ назарияси фанида шарҳлаш «усули» ва «йўсини»ни фарқлаш одат тусига кирган. Шарҳлаш усули – анча кенг тушунча бўлиб, билишнинг махсус техник йўсинлари ва воситаларини ўз ичига олади. «Йўсин» атамаси шарҳловчининг аниқ билишга интилувчи ҳаракатини, фикрий фаолиятини англатади.

Ҳуқуқни шарҳлаш усулларининг миқдори ва номлари ҳақидаги масала ҳуқуқ фанида мунозарали масала бўлиб қолмоқда. Турли хил дарсликлар ва илмий асарларда, жумладан, *грамматик*,

[1] *Шершеневич Г.Ф.* Общая теория права. М., 1912, 724-бет.

филологик, тарихий, телеологик (мақсадли), функционал, тил, мантиқий, тизимли каби усул номлари кўпроқ санаб ўтилади.

Ҳуқуқни шарҳлаш усуллари асосий ҳуқуқий фаолият соҳалари, яъни ҳуқуқнинг мавжудлик доиралари билан белгиланган бўлади. Шарҳлашнинг аниқ усулини танлаш ва ундан фойдаланиш билиш керак бўлган ҳуқуқий фаолиятнинг ўзига хос хусусияти (қонун матни, ҳуқуқий муносабат, ҳуқуқий ғоя ва ҳоказолар)га ҳамда шарҳловчи ўз олдига қўйган мақсадга боғлиқ бўлади. Шунга мутаносиб равишда тизимли, филологик (грамматик), тарихий-сиёсий, мантиқий усуллар ҳуқуқни шарҳлашнинг асосий усуллари ҳисобланади.

Ҳуқуқни шарҳлашнинг тизимли усули ҳуқуқий норма маъносини бошқа нормалар билан қиёслаш, ҳуқуқий тартибга солишнинг умумий тизимидаги унинг алоқалари ҳамда норматив ҳужжатдаги, ҳуқуқ тармоғи ёки тизимидаги муайян ўрнини аниқлаш йўли билан ҳуқуқий норма маъносини англаб олишдан иборатдир. Бундай англаш жараёнида ҳуқуқнинг тизим ташкил этувчи алоқалари – поғонама-поғоналик, мувофиқлаштириш, бошқариш, келиб чиқиш ва бошқа жиҳатлари билиб олинади. Тизимли шарҳлаш ёрдамида нормалар ва ҳужжатлар ўртасидаги қарама-қаршиликлар аниқланади ва барҳам топтирилади. Бунинг учун қуйидаги махсус қоидалардан фойдаланилади:

1. Агар турли органлар томонидан чиқарилган ҳуқуқ нормалари ўртасидаги қарама-қаршиликлар аниқланса, у ҳолда юқори турувчи орган томонидан белгиланган нормаларга амал қилиш керак бўлади.

2. Агар айнан бир орган чиқарган нормалар ўртасида зиддиятлар мавжуд бўлса, у ҳолда чиқарилиш вақти бўйича кейинги белгиланган нормага амал қилиш лозим бўлади.

Баъзан ҳуқуқни қўлловчи ҳуқуқбузарликни баҳолаш чоғида ҳуқуқий нормаларни бир-бирига солиштиришга, қонунга ишора қилувчи норматив материални излаш ва ҳоказоларга мажбур бўлади.

Айтайлик, терговчи айбланувчи ҳаракатини Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 205-моддаси (ҳокимият ёки мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш) бўйича баҳолар экан, унинг маъно-мазмунини очиб бериш учун бошқа ҳуқуқий нормаларга ва ҳатто Олий суднинг олдинги тушунтиришларига мурожаат этмаслиги мумкин эмас. Чунки ушбу моддада қонун чиқарувчи «жиддий

зарар», «қонун томонидан ҳимоя қилинадиган фуқаролар манфаатлари» каби тушунчалардан фойдаланади. Мазкур модда маъно-мазмунини тўла аниқламай, уни қўллаш айбланувчи ҳаракатларининг нотўғри баҳоланиши ва ишда нуқсонли хатога йўл қўйилишига олиб келиши табиий.

Шарҳлашнинг *филологик усулини* баъзан *грамматик* ёки *тил* усули деб аташади. Унинг моҳияти ҳуқуқий норма маъносини қонун матнини ёки бошқа норматив ҳужжат матнини грамматик таҳлил этиш воситалари ёрдамида аниқлашдан иборат. Реал ҳаётда бу ҳуқуқий кўрсатмаларни билишнинг энг кўп учрайдиган йўлидир. Амалдаги қонун ҳужжатлари билан танишиш жараёни, одатда, шундан бошланади.

Қонун чиқарувчининг ёзма нутқини грамматик таҳлил қилиш йўли билан норма маъносидаги ёки нормалар ўртасидаги эҳтимол тутилган зиддиятларни барҳам топтириш, алоҳида сўзлар ва умуман бутун матннинг аҳамиятини аниқлаш имконини берувчи фикрий фаолият мажмуи филологик шарҳлаш мазмуни сифатида намоён бўлади. Бунда боғловчилар, олд қўшимчалар, вергул, нуқта ва бошқаларнинг роли аниқланади.

Грамматика қоидаларини яхши билмаслик, уларни нотўғри изоҳлаш норма мазмунининг нотўғри тушунилишига, ва алал-оқибат амалга ошириш жараёнида унинг бузилишига олиб келади.

Айтайлик, «Ногиронлар, уруш ва меҳнат фахрийлари ташкилотлари... қўшимча қиймат солиғидан озод қилинсин» деган ҳуқуқий кўрсатмани қандай тушуниш, шарҳлаш мумкин? «Ташкилот» сўзи уруш ва меҳнат фахрийларига ҳам тегишлими ёки гап фақат ногиронлар ҳақида кетяптими? Норматив ҳужжат маъно-мазмунини тушуниш учун гапни, ишлатилаётган феъл шакли ва ҳоказоларни синтактик таҳлил этиш зарур бўлади.

Аслида сўзларнинг келишиклар бўйича ўзаро мослашуви, хусусан, бирлик ёки кўплик сонининг, бир марта ёки кўп марта такрорланувчи ҳаракатларни билдирувчи феъл кўринишининг қўлланиши, қонунда қўлланилаётган тиниш белгилар ва ҳоказолар – буларнинг ҳаммаси қонун мазмун-моҳиятини тушунишга ёрдам бериши зарур. Зеро, энг аввало, қонун қандай ёзилган бўлса, шундай тушунилиши лозим, қолаверса, қонун чиқарувчи ўзи ёзаётган қонун тилини чуқур билиши ва унинг қонун-қоидаларига, аниқроғи, юридик тил – расмий ўзбек адабий тили қоидаларига

изчил риоя этиши даркор. Бинобарин, тилшунос олим Ш.Кўчимов қайд этиб ўтганидек, тил одамлар ўртасида алоқа қилиш, бир-бирини тушуниш, инсон фаолиятининг барча соҳаларида биргаликда ишлашнинг муҳим воситасидир. Норматив ҳужжатлар тили муайян хусусиятлар ва қонуниятларга эга бўлиб, улар мустақил илмий тадқиқотлар мавзуини ташкил этади[1].

Ҳуқуқий норма танқиди, яъни норманинг қонун чиқарувчига мансублигини аниқлаш ва унинг аслига тўғрилигини текшириш филологик таҳлилнинг биринчи босқичи ҳисобланади. Бунда норма танқиди унинг ҳақиқийлиги ва мажбурийлигини белгилашини, грамматик таҳлил эса, норма матнининг ички маъносини англаб олишни, яъни ўз маъносида шарҳлаш сўзини идрок этишни билдиришини назарда тутиш керак. Қонун матнидаги маъно ноаниқлиги баъзан махсус атамаларни қўллаш оқибатида рўй бериши маълум. Шу боис норманинг сўз таркибини таҳлил этишда сўзлар турли маъноларда, яъни асосий ва кўчма маъноларда, кенг ва тор маъноларда, одатдаги ва техник маъноларда қўлланиши мумкинлигини назарда тутиш лозим.

Шарҳлашнинг тарихий-сиёсий усули ҳуқуқий норма маъносини аниқлашга ёрдам берадиган икки жиҳатни – норматив ҳужжатни чиқаришдаги тарихий шарт-шароитларни ҳамда ҳуқуқий ҳужжатни чиқариш вақтида қонун чиқарувчи назарда тутган ижтимоий-сиёсий мақсадларни бирлаштиради. Дарҳақиқат, тарихий-сиёсий шарҳлаш мазмуни ҳуқуқий нормани қабул қилиш тарихи ва мақсадига, унинг ҳуқуқий тартибга солиш тизимига киритилиш сабабларига мурожаат қилиш йўли билан ҳуқуқий норма маъно-мазмунини очиб беришдан иборат. Зотан, нормалар (умуман ҳуқуқ сингари) ўзининг пайдо бўлиши ва амал қилишида турли ижтимоий-иқтисодий омилларга боғлиқ бўлади. Модомики шундай экан, бу омилларни ўрганиш амалдаги қонун ҳужжатларининг маъносига янада чуқурроқ кириб бориш имконини беради.

Шарҳлашнинг тарихий-сиёсий усулида норматив ҳужжат матни билан бирга, турли хил қўшимча манбалар – партия ҳужжатлари, норматив ҳужжатлар лойиҳаларини муҳокама қилиш ва қабул қилиш материаллари, норматив ҳужжат чиқарилиши олдидан амал қилиб келган урф-одатлар, юридик амалиёт бўйича илмий шарҳлар ва ҳоказолардан фойдаланилади. Шарҳловчи

[1] Қаранг: *Кўчимов Ш.* Ўзбекистон Республикасида қонунчилик техникаси. – Т., 1997.

хаёлан гўё ҳуқуқий норма пайдо бўлган тарихий шарт-шароитларга кириб боради, аниқ ҳуқуқий нормани ҳаётга татбиқ этишга даъват қилган ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий муҳитни ўрганади.

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари учун тарихий-сиёсий шарҳлашнинг аҳамияти катта. Чунки бу фаолиятнинг ўзи давлат манфаатлари, уларни муҳофаза қилиш билан чамбарчас боғлиқдир. Шунинг учун қонун ҳужжатларининг сиёсий мақсадларини тушуниш, унинг тарихини яхши билиш янада сифатли ва собитқадам ишлашга кўмаклашади. Шарҳлашнинг тарихий-сиёсий усули, масалан, маъмурий, фуқаролик ёки интизомий айб ишлар чегарасида бўлган ҳамда терговчи тергов ишларини балоғатга етмаганлар ишлари бўйича комиссияга топшириш билан тугатиш ҳуқуқига эга бўлган ва ҳоказо тоифаларга оид жиноий ишлар юзасидан суриштирув олиб боришларида катта аҳамиятга эга. Ҳуқуқбузарликнинг аниқ таркибини таҳлил этиб, ҳуқуқий сиёсатнинг бугунги талабларини эътиборга олган ҳолда, терговчи иш юзасидан қонун доирасида энг матлуб қарор қабул қилиш ва шу тариқа ҳуқуқий норма мақсадига эришишни таъминлашга муваффақ бўлади.

Ҳуқуқни шарҳлашнинг мантиқий усули ҳуқуқий воқеа-ҳодисаларни билишда расмий ва диалектик мантиқдан фойдаланишдан иборат. Бунда филологик шарҳлашдан фарқли ўлароқ, алоҳида сўзлар эмас, балки норматив ҳужжат қисмлари ўртасидаги ички алоқалар, ҳуқуқий кўрсатмаларнинг мантиқий таркиби тадқиқотлар объектига айланади. Бунда грамматик таҳлил воситалари билан бир қаторда мантиқий қонунлар, принциплар ва категориялардан мустақил фойдаланилади.

Адабиётларда ҳуқуқни шарҳлашнинг мантиқий усули мустақил соҳа эканини инкор этишга уринишлар бўлганди. Бунга тўғри фикрлаш – ҳамиша мантиқий фикрлаш ва мантиқ омиллари шарҳлашнинг барча усулларида қўлланилади деган фикр асос қилиб олинганди. Бундай ёндашув грамматика билан мантиқни бирдек тенг кўриш билан боғлиқ. Шу муносабат билан П.С.Элькинд қуйидагича таъкидлайди: «Грамматика билан мантиқ ўртасидаги мавжуд узвий умумийликка қарамай, улар ҳар қалай билимнинг икки тармоғини ташкил этади ва табиийки, уларга асосланган шарҳлаш усуллари ростмана мустақил аҳамиятга эга».

Ҳуқуқ ижодкорлиги органлари қўллайдиган қонун чиқариш техникасининг ўзига хос хусусиятлари ҳуқуқий кўрсатмалар мантиқий таркибида шу тарзда ифодаланадики, қонун маъносини аниқ англаш учун ҳужжат матнида муайян тарзда фикрий ўзгартиришни амалга ошириш зарур бўлиб қолади. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 97-моддаси: «Қасддан одам ўлдириш... жазоланади...», деб таърифлайди. Бунда қонун чиқарувчи қотилликнинг ўзини эмас, балки уни содир этган шахсни назарда тутгани аниқ. Шунинг учун мазкур модданинг фикран ўзгартирилган матни қуйидагича бўлади: «Қасддан қотилликни содир этган шахс... жазоланади». Ҳуқуқни қўлловчи бундай ўзгартиришларни доимо, ички туйғу билан, баъзан ҳатто ўйлаб ҳам ўтирмай, амалга оширишига тўғри келади.

Мантиқий ўзгаришлар зарурати ҳуқуқий нормаларнинг ички мантиқий таркиби норматив ҳужжат моддасида уни ифодалашнинг ташқи шаклига ҳамиша ҳам тўғри келавермаслиги билан ҳам изоҳланади. Ҳуқуқий норманинг таркибий қисмлари – фараз, диспозиция ва санкция – назарда тутилиши, лекин ихчамлик учун тушириб қолдирилиши ёки бошқа моддаларда ёхуд норматив ҳужжатларда ифодаланиши мумкин. Шунинг учун ҳуқуқни қўлловчи ҳуқуқий матннинг алоҳида бандларидан келиб чиққан ҳолда норма мантиқий таркибини тузиб чиқишга мажбур бўлади. Чунончи, Жиноят кодексининг қасддан одам ўлдирганлик учун жавобгарликни назарда тутувчи 97-моддасини таҳлил қилар эканмиз, унда фақат икки таркибий қисм – фараз ва жазо чораси аниқ ифодаланганини қайд этишимиз мумкин. «Айбни оғирлаштирувчи ҳолатларда қасддан одам ўлдириш (фараз) – ўн бешдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум этиш ёки ўлим жазоси билан жазоланади (санкция)». Диспозицияга келсак, у мантиқан назарда тутилади ва қуйидаги сўзлар билан ифодаланиши мумкин: «Қасддан одам ўлдириш тақиқланади».

Жиноят кодексининг махсус қисмининг кўпчилик моддалари шу принцип асосида ишлаб чиқилган. Шунинг учун Жиноят кодекси нормаларини шарҳловчи шахс ҳамиша фикран мантиқий ўзгартиришларга мурожаат қилишга мажбур бўлади.

Телеологик (мақсадли) шарҳлаш ҳуқуқий ҳужжатларни чоп этиш мақсадларини аниқлашга йўналтирилган. Албатта, бундай шарҳлашга ҳамиша ҳам эҳтиёж сезилавермайди. Бироқ мамлакатда

ижтимоий-сиёсий вазият кескин ўзгарса, мақсадни аниқламай туриб, тўғри қарор қабул қилиш мумкин эмас. Баъзан қонун чиқарувчи қабул қилинган норматив ҳужжат мақсадини бевосита матнининг ўзида баён қилади.

Функционал шарҳлаш. Муайян ҳолатларда норма маъносини аниқлаш учун фақат унинг расмий таҳлили ва нормани амалга оширишнинг умумий шартларини эътиборга олишнинг ўзи кифоя қилмайди. Баъзида шарҳловчи норма амалга ошириладиган шарт-шароитлар ва омилларни ҳам ҳисобга олиши керак бўлади. Энг аввало, бу баҳо берувчи деб номланадиган атамалар («узрли сабаблар», «жиддий зарар», «катта зиён», «энг муҳим зарурат»)га тааллуқли. Жойи, вақти ва бошқа омилларни ҳисобга олиб, бир хил ҳолатлар узрли ёки узрсиз деб, жиддий ёки енгил деб эътироф этилиши мумкин ва ҳоказо. Баъзи бир вақтларда қонун чиқарувчи турли хил конкрет шароитларни ҳисобга олиш вазифасини юклайди, яъни функционал шарҳлашга мурожаат этишга мажбур қилади. Жумладан, маънавий зарар ҳажмини белгилашда (сўнгги вақтларда бу оммавийлашиб бормоқда) адолат ва оқиллик талаблари, шунингдек, маънавий зарар келтирган далилий ҳолатлар эътиборга олиниши даркор. Булар турли мамлакатлар Фуқаролик кодексларида қайд этилган.

Адабиётларда баъзан бир хил шарҳлашларни бошқаларига нисбатан афзал кўриш ҳоллари учрайди. Табиийки, норма мазмунини аниқлаш учун ҳамиша ҳам шарҳлашнинг барча шаклларидан бир хилда фойдаланилавермайди. Баъзида фақат грамматик ва мантиқий шарҳлашдан фойдаланишнинг ўзи кифоя қилади. Лекин бу юқорида келтирилган усулларнинг биронтасини инкор этишга асос бўлолмайди. Зеро, айнан ўша усул ҳуқуқий норма мазмунини аниқлаб олиш ва уни амалиётда тўғри фойдаланишда ниҳоятда муҳим аҳамият касб этиши – сўнгги сўзни айтишга ёрдамлашиши мумкин.

Шуни ҳам ҳисобга олиш керакки, юридик шарҳлаш объектлари доираси фақат ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш билангина чекланиб қолмайди. Мамлакатимизда хусусий мулк муносабатлари ривожланаётган, шартномаларнинг ижтимоий муносабатларни тартибга солиш воситаси сифатидаги аҳамияти ортиб бораётан бир шароитда *шартномаларни шарҳлаш*нинг ўрни ҳам алоҳида долзарблик касб этмоқда. Шартномаларни шарҳлашга бағишланган

қоида Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 363-моддасида мустаҳкамлаб қўйилган.

Бироқ суд амалиёти низолар айнан шартномалар нотўғри шарҳланиши оқибатида тўғри ҳал қилинмаётганлигини кўрсатади. Шу боис шартномаларни шарҳлашда шарҳлаш субъекти ва предмети, мазмунининг ўзига хослиги, ўзига хос принциплари ва бажарадиган вазифалари билан белгиланиши инобатга олиниши муҳим ҳисобланади. Демак, шу жиҳати билан ҳам шартномаларни шарҳлаш норматив ҳужжатларни шарҳлашдан фарқ қилади.

Шартномаларни шарҳлашда қуйидаги жиҳатларни инобатга олиш муҳим саналади: суд шартномаларни шарҳлаш субъекти эканлиги; юридик факт сифатида даъво аризасининг ёзма равишда мустаҳкамлаб қўйилиши; шартноманинг фақат расмий ҳужжат тарзидагина шарҳлаш объекти сифатида амал қилиши; шартномани шарҳлашнинг мазмунини нима ташкил этиши, айниқса, шартномада камида икки субъектнинг ўзаро келишувига асосланган хоҳиш-истаги мустаҳкамлаб қўйилиши; шартноманинг битим сифатидаги юридик аҳамияти ва қонунийлиги; шартноманинг айрим қоидалари аниқ бўлмаган ҳолларда системали шарҳлаш усулини қўллаш ва ҳоказо. Айни пайтда шартномани шарҳлаш шартноманинг бажарилишини тартибга солиш, унинг шартларини аниқлаштириш, шартнома шартлари бажарилишини таъминлаш, мазкур шартлар бузилишининг олдини олиш функцияларини ҳам бажаради.

Шундай қилиб, шартномаларни шарҳлаш амалиётида анча кўп учрайдиган ва унинг учун долзарб аҳамиятга эга бўлган юридик фаолият шакли ҳисобланади. Шунинг учун ҳам юрист шартномаларни шарҳлашнинг ўзига хос хусусиятларини билиши ва уларни маҳорат билан ҳаётга татбиқ эта олиш ғоят муҳим саналади.

3. ҲУҚУҚНИ ШАРҲЛАШ ТУРЛАРИ

Аввалambор, ҳуқуқни шарҳлаш турлари ҳақидаги масала – бу ҳуқуқни тушунтириш фаолияти, натижалари ва шарҳланаётган ҳужжатларнинг юридик табиати тўғрисидаги масаладир. Гап шундаки, ҳуқуқни шарҳлаш ҳужжатлари ҳуқуқ нормалари маъносини тушунтиришнинг аниқ натижалари сифатида намоён бўлади. Улар-

нинг юридик хусусияти ва амалиётдаги аҳамияти ҳуқуқни шарҳлаш субъектлари ваколати билан белгиланади.

Ўзбекистон Республикасида:

- давлат ҳокимияти органлари;
- давлат бошқаруви органлари;
- суд, прокуратура, ички ишлар вазирлиги органлари;
- жамоат ташкилотларининг марказий органлари;
- алоҳида шахслар ҳуқуқни шарҳлаш билан шуғулланадилар.

Шунинг учун ҳуқуқни шарҳлаш ҳужжатлари турли юридик кучга, амалий аҳамиятга, яъни турли юридик хусусиятга эга бўлган ҳуқуқий ҳужжатларнинг мураккаб, кўп даражали тизимидан иборатдир.

Ҳуқуқни шарҳлаш ҳужжати – муайян ҳуқуқий нормани қай тарзда тушуниш ва амалиётда қўллашни тушунтириб берувчи ҳужжат. Субъектларга боғлиқ равишда ***ҳуқуқни шарҳлашнинг икки тури ва шунга мутаносиб равишда ҳужжатларнинг икки гуруҳи:***

- расмий шарҳлаш;
- норасмий шарҳлашни алоҳида фарқлаш қабул қилинган.

Расмий шарҳлаш давлат-ҳокимият органларидан келиб чиқадиган ҳамда изоҳланаётган норма билан ўзаро муносабатларни тартибга солинадиган барча субъектлар учун мажбурий хусусиятга эга бўлган ҳуқуқ нормаларини тушунтиришдан иборат. Расмий шарҳлашни баъзан легал, яъни қонунга асосланган, бажарилиши мажбурий деб ҳам аташади.

Ўзбекистон Республикасида расмий шарҳлаш билан олий ҳукумат органлари, Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди, Ўзбекистон ҳукумати, айрим вазирликлар, давлат қўмиталари, Ўзбекистон Республикаси Олий суди, республика Бош прокурори, Олий хўжалик суди, шунингдек, Қорақалпоғистон Республикасининг тегишли органлари шуғулланади.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 109-моддаси 3-қисмида Конституция ва қонунлар нормаларига шарҳ бериши мустаҳкамлаб қўйилган. Яъни, Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди Конституция ва қонун нормаларини юридик кучига қараб шарҳлайдиган ягона органдир. Бу шарҳлаш расмий норматив бўлиб, барча давлат органлари, корхоналар, ташкилотлар,

жамоат бирлашмалари, мансабдор шахслар ва фуқаролар учун мажбурийдир[1].

Аутентик шарҳлаш, яъни тушунтириладиган нормани олдин ўрнатган орган томонидан ҳуқуқни тушунтириш *расмий шарҳлашнинг алоҳида тури ҳисобланади. Аутентик дегани – бу ҳақиқий, асл, бирламчи манбага асосланиш* демакдир.

Аутентик расмий талқин ҳужжатлари умуммажбурий ҳамда алоҳида обрўга эга. Г.Ф.Шершеневич ушбу талқинга шундай тавсиф беради: «Аутентик шарҳлашнинг кучи унинг ишонарлилигида эмас, балки унинг мажбурийлигидадир. Қонун чиқарувчининг талқини мантиққа зид бўлган тақдирда ҳам, у ҳар қалай, қонун каби ҳамма учун мажбурийдир. Шунинг учун аутентик шарҳлаш – қонуннинг шарҳланиши эмас, балки қонуннинг ўзидир»[2].

Унинг юридик табиати ҳамиша тадқиқотчилар эътиборини тортиб келган. Уларнинг баъзилари, ҳатто, аутентик шарҳлаш норма ижодкорлигидан бошқа нарса эмас, шу муносабат билан бундай ҳужжатлар амалдаги қонун ҳужжатлари талқини эмас, деб ҳисоблашарди.

Барибир, аутентик ҳужжатларга шарҳлаш ҳужжатлари сифатида қараш тўғрироқ бўлади. Чунки, тушунтирилаётган норма бундай ҳужжатдан кейин ҳам аутентик тушунтириш билан бир қаторда асосий норма бўлиб қолаверади. Аутентик тушунтириш эса ёрдамчи, аниқловчи хусусиятга эга, холос.

Норматив ва казуал шарҳлашлар расмий шарҳлашнинг энг муҳим турлари ҳисобланади.

Норматив шарҳлаш – бу ижтимоий муносабатлар доирасига нисбатан амалга ошириладиган ва такрор-такрор қўллашга мўлжалланган ҳуқуқ маъносини тушунтиришдир. У субъектлар ва ижтимоий муносабатларга нисбатан алоҳида белгилаб қўйилмаган.

Ҳуқуқни шарҳлашнинг нормативлигини:

- тушунтиришнинг давлат томонидан мажбурийлиги сифатида;
- уни такрор-такрор қўллаш мумкинлиги сифатида;
- тушунтиришнинг ижтимоий муносабатлар кенг доирасига татбиқ этилиши сифатида англаш керак.

---

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Конституциясига шарҳ. Т., «Ўзбекистон», 1995, 259-бет.

[2] *Шершеневич Г.Ф.* Общая теория права. М., Юридический колледж МГУ, 1995, 298-бет.

Ҳуқуқий нормаларни тушуниш ва қўллашда бир хилликка эришиш мақсадида ижтимоий муносабатларни тартибга солиш тажрибасини умумлаштирувчи бундай тушунтиришларни давлат ҳокимияти органлари, бошқармалар, суд органлари ва бошқалар чиқаради.

Гарчи ҳуқуқнинг расмий манбаи сифатида эътироф этилмасада, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг тушунтиришлари барибир давлат мажбурийлигига, олий суд органи обрўсига эга ҳамда бутун суд амалиётига бевосита тартибга солувчи таъсир ўтказади. Уларга риоя қилмаслик дастурий тушунтиришларда ифодаланган қоидаларни ҳисобга олмай чиқарилган суд ҳужжатларининг бекор қилинишига сабаб бўлади. Улар қонун чиқариш бутун тизимини янгилашда ҳуқуқ ижодкорлиги органлари томонидан ҳисобга олинади.

Олий суд Пленумида ишлаб чиқилган унинг тушунтиришларида акс этган ҳуқуқни тушуниш ва қўллаш қоидалари ҳуқуқ фанида ҳуқуқий қоидалар деб аталади. Терговчилар, судьялар ва бошқа ҳуқуқни қўлловчилар ўз ишларида ҳамиша буларни ҳисобга оладилар, шубҳасиз, бу юридик ишларнинг тўғри ҳал этилишига ёрдам беради.

Ҳуқуқни казуал шарҳлаш алоҳида белгиланган ижтимоий муносабатларга нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқнинг аниқ нормалари маъносини тушунтиришда ифодаланади. *Казус – тасодиф, ҳаётий ҳодиса, демак, казуал шарҳлаш турмушдаги муайян воқеа-ҳодисага нисбат бериладиган тушунтиришдир.*

Кўпинча бу суд ва бошқа ваколатли органлар томонидан шароит ва шахсларга нисбатан кўриб чиқилаётган ва ҳал этилаётган юридик ишлар юзасидан бериладиган ҳуқуқни шарҳлашдир. Казуал шарҳлаш ҳужжатлари бир марталик аҳамиятга эга. Лекин принципиал ишлар бўйича, айниқса, ҳуқуқда камчиликлар мавжуд бўлган шароитда қабул қилинган ҳужжатлар шарҳлаш прецеденти аҳамиятига эга бўлиб қолади. Мазкур тушунчанинг юридик табиати жуда қизиқарли ва мустақил ўрганишни талаб этади.

Шарҳлаш прецеденти – бу муайян юридик ишни кўриб чиқиш вақтида таърифланган ва юридик амалиётда эътироф этилган ҳамда ҳуқуқни қўллаш амалиётида ишлаб чиқилган ҳуқуқий нормаларни тушуниш ва қўллашнинг талаб этиладиган намунаси, андозасидир.

Ҳуқуқни тушуниш ва қўллашнинг бундай «намуналари», одатда, ҳуқуқий таснифлаш масалалари бўйича муҳим ахборот сифатида махсус журналларда чоп этилади.

Норасмий шарҳлаш махсус ваколат берилмаган органлар ва шахслар томонидан амалга оширилган ва мажбурий хусусиятга эга бўлмаган ҳуқуқ маъносини тушунтиришни назарда тутади. У муқаррар юридик оқибатларни келтириб чиқармайди масалан, адвокатлар, олимлар ва алоҳида фуқаролар томонидан ишлаб чиқилади. Унинг аҳамияти субъектлар обрўси ва уларнинг махсус билимлари ҳамда шарҳлаш амалга оширилган шаклнинг ишончлилиги билан белгиланади. Мажбурий бўлмаган ҳолда, яъни юридик кучга эга бўлмай туриб, норасмий талқин, барибир, ижтимоий ва индивидуал онгнинг шаклланишига ва муайян субъектлар хулқ-атворига катта таъсир кўрсатади. Ҳуқуқшунос олимлар томонидан ишлаб чиқиладиган ҳамда терговчилар ва судьяларнинг алоҳида ҳурматига сазовор бўлган кодексларга шарҳлар бунга мисол бўла олади.

Норасмий шарҳлаш ҳақида гап кетганда, юридик адабиётларда *назарий ва одатий* шарҳлаш турларини ажратиб кўрсатиш одат тусига кирган.

Назарий (доктринал) шарҳлаш ҳуқуқ соҳаси мутахассислари томонидан амалга оширилади ва илмий хусусиятга эга бўлади. Булар – ҳуқуқшунос олимларнинг мақолалари, монографиялари ва аҳоли олдидаги оғзаки чиқишларидир. Бундай тушунтиришларнинг ўзига хос хусусияти уларнинг ишончлилиги, илмий ёндашувларга асосланганлиги ва шарҳ эгаси бўлган шахс обрўсидадир. Амалиётчи-юристлар учун мажбурий бўлмаганига қарамай, бундай тушунтиришлар, барибир, ҳуқуқий нормаларни тушуниш ва қўллашда бир хилликни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга бўлади. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов бу борада, жумладан, шундай деганди: «... маълум бир лойиҳа, конкрет қонун муҳокама этилаётган пайтда сайловчилар билан учрашувлар ташкил этиш мумкин. Бу қонунчилик фаолияти сифатини оширади, қонуннинг таъсирчанлигини таъминлайди, халқнинг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш имконини беради»[1].

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистоннинг сиёсий-ижтимоий ва иқтисодий истиқболининг асосий тамойиллари. // Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 21-22-бетлар.

Одатий шарҳлаш ҳуқуқшуносликда мутахассис бўлмаган фуқаролар томонидан ҳуқуқни одамлар онгига етказиш ва тушунтиришда ўз ифодасини топиши таъкидланади. Бироқ ҳуқуқни шарҳлаш шунчаки мақсадсиз ва кўнгилочар машғулот эмас, балки, юқорида қайд этганимиздек, махсус органлар ва шахсларнинг ҳуқуқни қўллашни тартибга солиш мақсадида олиб борадиган фаолиятидир. Шу боис ҳуқуқни одатий, яъни оддийроқ, тор доира учун шарҳлаш тўғрисида юридик адабиётларда учрайдиган фикрларни жиддий қабул қилиб бўлмайди. Аслида бундай шарҳлашнинг ўзи бўлиши мумкин эмас. Чунки тор ва юзаки фикрлайдиганларнинг ҳуқуқ нормалари тўғрисидаги мулоҳазалари асло объектив бўлмайди ва ҳеч қандай амалий аҳамият касб этмайди.

Ҳозирги замон ҳуқуқи нормаларини шарҳлашнинг асосий турлари ҳуқуқни қўлловчининг тўғри ва самарали ишлаши учун катта аҳамият касб этади. Турли хил шарҳланувчи ҳужжатларни фарқлаш, тизимга солиш ва улардан фойдалана олиш ҳуқуқ субъектлари ҳаракатларини таснифлаш, инсон қилмишларини юридик нуқтаи назардан тўғри баҳолай олиш, юридик исботланган процессуал ҳужжатлар ва ҳуқуқни қўллаш тажрибаси умумлашмаларини туза олиш борасида муваффақиятли иш олиб боришнинг муҳим шартларидан бири ҳисобланади. Ушбу омилни писанд қилмаслик жиддий салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. Шу муносабат билан Президент И.А.Каримов қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратганди: «Айрим қонунчилик ҳужжатларининг йўқлиги, борларининг ҳам гоҳо нотўғри, қонунга хилоф тарзда талқин қилиниши (шарҳланиши – изоҳ бизники *З.М.*) баъзи қонунларнинг самара бермаётганига сабаб бўлмоқда. Қонунчиликнинг мавжуд тартиботидаги жиддий камчиликни ана шунда деб биламан»[1].

4. ҲУҚУҚНИ ҲАЖМИГА МОС ТАРЗДА ШАРҲЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Ҳуқуқни ҳажмига мос тарзда шарҳлаш борасида гап кетганда, аввало, шуни таъкидлаш жоизки, ҳуқуқни шарҳлаш қонун чиқарувчи ҳуқуқий буйруқлар замирида ифодалаган асл маънони аниқ

[1] *Каримов И.А.* Янгича фикрлаш ва ишлаш – давр талаби. 5-том. Т., «Ўзбекистон», 1997, 126-бет.

билиб олиш мақсадини кўзлайди. Бироқ шундай ҳолатлар ҳам учрайдики, нормани шарҳловчи шахс бир қарашда қонун матнидан келиб чиқадиган норманинг ҳақиқий маъносини мумкин бўлганидан ё торроқ, ёки аксинча, кенгроқ тушуниши керак бўладиган вазият билан тўқнашади. Шу муносабат билан ҳуқуқ назариясида *кенгайтирувчи* ёки *батафсил, чекловчи* ва *айнан* (бир хил) шарҳлашларни фарқлаш қабул қилинган.

Дарҳол шуни қайд этиш жоизки, ҳуқуқий ҳужжатлар матнининг *чекловчи* ва *батафсил* шарҳлари умумий қоидадан истисно тарзида учраса, унинг *айнан* шарҳи энг кўп учрайдиган шарҳлашларнинг типик туридир.

Шарҳлаш ҳажми (кўлами) масаласи бўйича ҳозирги замон олимлари ўртасида якдил фикр йўқ. Аслида нормаларнинг мутлақ кўпчилиги айнан шарҳланади ва тушунилади. Умумбашарий хулқ-атвор қоидалари кўринишида ифодаланган давлат иродасини атайлаб бузиб кўрсатишнинг олдини олиш мақсадида қонун ҳужжатларининг асл маъносини билиб олиш ва тушунтириш фаолияти сифатида шарҳлашнинг ўзига хос хусусияти аслида ана шундадир.

Шу билан бирга, ҳар қандай ҳуқуқда шарҳлашнинг барча ҳолатларида матннинг айнан маъносидан чекиниш сабаблари барҳам топтирилмаган. Мазкур сабаблар қонун чиқарувчининг хатолари (эътиборсизлиги), қўлланиладиган таърифлар, атамаларнинг ноаниқлиги, ҳуқуқ тилининг хусусияти, давлат иродасини ижрочиларга етказишнинг кўпбосқичлилиги ва бошқалар билан боғлиқ хилма-хил ҳолатлар билан изоҳланади. Буларнинг ҳаммаси матнга тўла мос келмайдиган шарҳлашларни келтириб чиқаради.

Ҳажм бўйича шарҳлашдаги муаммо шундаки, шарҳловчи давлат иродаси нормасида акс этган бирламчи матний маънони шарҳлаш усуллари ва йўсинларидан фойдаланиш орқали олинган шарҳлаш натижаларини солиштиради, қолаверса, ҳуқуқий буйруқ маъносини айнан, кенгайтирилган ёки чекланган ҳолда тушуниш зарурати ҳақида хулоса чиқаради.

Қонун тилининг маъно ифодаси билиб олиш ва шарҳлаш фаолияти натижаси бўлган субъектив тасаввурлар мазмуни билан қиёсланади. Ўтган асрнинг бошларидаёқ таниқли ҳуқуқшунос Демог шундай деб ёзганди: «Суд қарори оддий мантиқий хулосадан иборат бўлмаслиги керак, у мақсадга мувофиқлик ғояси билан йўғрилган бўлмоғи даркор. Судья эзгуликни таъминлаш

чораларини кўрар экан, у буни фақат аниқлабгина қолмай, ана шу эзгу ҳаракатни содир этади, у суд бошқарувини амалга оширади. Бинобарин, унинг ҳукми оддий қайд этиш, ижро кучи билан таъминланган буйруқ эмас. Суд ўз ҳокимиятини умумий таъминланганлик билан мувофиқлаштириш усулларини излаган ҳолда, ижтимоий манфаатга кўмаклашиш учун кенг ваколатларга эгадир»[1].

Шунинг учун илмий адабиётда «норманинг ҳақиқий маъноси», «чин маъно», «асл маъно» каби атамалардан фойдаланиладики, улар ҳуқуқнинг матн ва шарҳлашдаги маънолари бир-бирига мос келмай қолиши мумкинлигидан гувоҳлик беради.

Ҳуқуқни *айнан шарҳлаш* шарҳланаётган ҳуқуқ нормаси маъносини тушуниш ҳуқуқ манбаи матнига тўлиқ мос келишида ўз ифодасини топади. Бундай шарҳлашнинг натижаси ҳуқуқий буйруқнинг сўзлардаги ифодасига тўлиқ мос келади. Яъни, «қонун шакли билан мазмуни» бир-бирига тўғри келганлиги яққол намоён бўлади. Бизнинг ҳуқуқимизда, аввал таъкидлаб ўтганимиздек, бу юридик амалиётдаги энг типик ва энг кенг тарқалган шарҳлашдир.

Кенгайтирувчи (батафсил) шарҳлаш норма маъноси унинг матндаги ифодасидан кенгроқ бўлишида намоён бўлади. Кенгайтирувчи шарҳлашни талаб қилувчи ҳолатлар рўйхатида кўпинча «ва ҳоказо», «ва бошқалар» деган сўзлар учрайди.

Батафсил шарҳлаш қонунда кўзда тутилмаган ҳолларда ҳам учраши мумкин. Чунончи, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 142-моддасида фуқаролар уй-жойлари дахлсизлигини бузганлик учун жазо назарда тутилади. Бироқ у муҳожирлар ёки фуқароликка эга бўлмаган шахсларга нисбатан ҳам қўлланилиши ёки қўлланилмаслиги ҳақида фикр йўқ (афтидан, бу ўринда «фуқаролар» сўзини батафсил изоҳлаш керак бўлади).

*Чекланган шарҳлаш*да норма мазмуни унинг матндаги ифодасидан торроқ бўлиши мумкин. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси моддаларидан бирида, эр-хотинлар никоҳда бўлган вақтларида орттирилган мол-мулк уларнинг биргаликдаги мулки ҳисобланади, дейилган. Бироқ шундай ҳолатлар ҳам бўладики, эр-хотинлар ҳали ажралмай туриб, алоҳида яшашади. Шундай ҳолатларда улар орттирган мол-мулк уларнинг

[1] *Demogue.* Les notions fondamentales du drive, 1911, 535-бет.

биргаликдаги мулки бўлиб қолаверадими? Бу ўринда, афтидан, нормани чекланган ҳолда шарҳлашга тўғри келади (яъни никоҳдаги вақтда орттирилган ҳар қандай мулк ҳам биргаликдаги мулк бўлавермайди).

Шундай қилиб, кенгайтирувчи (батафсил) ва чекланган шарҳлашларни бир-биридан ажратишда, одатда, шарҳлаш «ҳажми» хизмат қилади. Лекин бундан талқиннинг тегишли усулларидан фойдаланиш натижасида аниқланган норма маъносидан «ҳажм» бўйича кенгроқ ёки торроқ шарҳлашга йўл қўйилар экан-да, деган тасаввур туғилмаслиги керак. Ҳақиқий мазмунини билиб олиш натижасида аниқланган норма албатта маъносига мувофиқ равишдагина ўзининг айнан маъносидан кенгроқ ёки торроқ шарҳланиши мумкин.

Бундан ташқари, турмушда ҳам, фанда ҳам энг кўп қўлланадиган «батафсил» шарҳлаш атамасининг ўзи унинг моҳияти ҳақида бир қадар нотўғри тасаввурни туғдиради. Уни шундай тушуниш мумкинки, нормалар таъсир кучи гўё уларда кўзда тутилмаган ҳолатларга ҳам ёйилиши мумкинлиги ҳақида гап кетаётгандай туюлади. Шу нуқтаи назардан «кенгайтирувчи» шарҳлаш атамаси кўпроқ мақсадга мувофиқдир.

Тегишли вазиятларга нисбатан ҳуқуқий нормаларнинг қўлланилиши ёки қўлланмаслиги содир бўлаётган жойда эса, албатта, ҳеч қандай шарҳлаш ҳақида гап бўлиши мумкин эмас. Шарҳлаш – ҳамиша норманинг ҳақиқий маъносини аниқлаш ёки шу ҳақда фикр юритишдир. Аслида кенгайтирувчи ёки чекловчи шарҳлаш норманинг ҳақиқий маъно-моҳиятига ҳеч қандай ўзгариш киритмаслиги аён. Шунинг учун ҳам бу икки тушунчанинг на униси, на буниси қонун шарҳланиши билан ниқобланиши мумкин эмас.

Юқорида келтирилган фикр муносабати билан шу ўринда мустабид шўро тузуми даврида гўё қонуннинг ўзбошимчалик билан қўлланилиши мумкинлигидан хавотирланган баъзи шўро муаллифлари кенгайтирувчи ва чекловчи шарҳлашларни қонунга зид деб эълон қилишганини эслаш кифоя. Уларнинг фикрича, қўлланадиган қонунни кенгайтиришга, яъни унинг матнидан четга чиқишга на суд, на бошқа органлар йўл қўя олмайди – бу қонун бузилишини англатган бўларди; қонунни қўллашни чеклаш, яъни уни матнга

мос равишда қўллаш ўрнига уни матнига нисбатан торайтириш – бу ҳам яна қонуннинг бузилиши ҳисобланган бўларди[1].

Бундан камида қуйидаги икки ҳолат ойдинлашади: аввалambор, бу муаллифлар нормаларни кенгайтирувчи ва чекловчи шарҳлашларни тегишли равишда ҳуқуқни қўллашга тенглаштириб қўядилар; қолаверса, улар моҳиятан ҳуқуқни қўлловчи орган томонидан қонуннинг шарҳланишини тақиқлаб, уни шакли бўйича қўллашни ёқлаб чиқадилар.

Бироқ, амалиётнинг гувоҳлик беришича, қонун чиқарувчи қонун матнида ўз иродасини аниқ ифодалашга қанчалик уринмасин, бу ҳамиша ҳам унинг қўлидан келавермаган, қонун ижодкорлиги расмий маросими мураккаб ва узоқ давом этганлиги туфайли норматив ҳужжатдаги сезилиб қолган камчиликлар бир қанча вақт мобайнида барҳам топтирилмай қолаверган.

Мазкур масалада қонун чиқарувчи нуқтаи назарига келсак, бу нуқтаи назарни кўпчилик омиллар олдиндан белгилаб қўяди. Булар – давр тавсифи (тараққиётнинг инқилобий ёки тадрижий босқичи), қонун чиқаришнинг аҳволи, тартибга солинадиган муносабатлар хусусияти. Бироқ, агар қонун чиқарувчи қонун ижрочиларига ишонадиган бўлса, агар ўз иродасини ўзи амалга оширишга интилса – кенгайтирувчи ёки чекловчи талқинни тақиқлашга унда ҳеч қандай асос бўла олмайди.

Аслида, кенгайтирувчи ва чекловчи шарҳлашга қарши фикр билдирган олимлар, шарҳлашнинг бу турлари ҳуқуқ нормаси таъсир ҳажмини қонун чиқарувчи иродасига зид равишда ўзгартиради, деган тасаввурда бўлганлар. Бу хато ёндашув эди, албатта. Чунки ҳатто қонунни нотўғри шарҳлаш ёки қўллаш ҳам уни амалда инкор этишга асос бўла олмаслиги исбот талаб ҳодиса эмас.

Айни пайтда, ҳатто кенгайтирувчи ва чекловчи шарҳлашлардан фойдаланиш тарафдорлари бўлган олимлар орасида ҳам, бундай шарҳлаш умуман чек-чегарасиз эмас, деган фикр ҳамиша ҳукм суриб келади. Бунинг сабаби ҳануз ҳуқуқий нормаларнинг у ёки бу категориясига нисбатан, унга йўл қўйиш ёхуд йўл қўймасликнинг озгина бўлса-да, аниқ мезонлари белгиланмаганлигидадир.

[1] Қаранг: *Голунский Г.А., Строгович М.* Теория государства и права. М., 1940, 265-бет.

Шундай қилиб, ҳар қандай шароитда ҳам қонун чиқарувчининг ҳақиқий иродасига қатъий равишда амал қилиш талаб этилади. Агар кенгайтирувчи ва чекловчи шарҳлашга йўл қўйиладиган бўлса, у ҳолда объектда ҳеч қандай чеклашлар бўлмаслиги лозим. Айниқса, ҳуқуқий талабнинг ҳақиқий мазмунини аниқлашда синчков бўлиш зарур. Баъзан махсус билимларсиз ҳам норма маъносининг айнан аниқ таърифидан фарқи яққол кўриниб туради, баъзида эса бунга ишонч ҳосил қилиш учун шарҳлашнинг барча усулларини қўллашга тўғри келади[1].

Умуман олганда, борлиқ олам ҳамиша тил воситасида шарҳланиб, изоҳланиб келади. Шу маънода ҳар қандай қонун ҳам тил орқали ифодаланади, шунинг учун сўзлар, тушунчалар, атамаларни тўғри изоҳлаш ва шарҳлаш ғоят муҳим ҳисобланади. Ҳеч шубҳасиз, ҳуқуқий норма матнини шарҳлай олиш маҳорати шарҳловчининг умумий маданияти ҳамда маълумотлилик даражасига боғлиқ бўлади. Маълумки, қонунларни қонун чиқарувчилар фақат молиячилар, сиёсатчилар, ҳарбийлар ва бошқалар учун алоҳида-алоҳида ёзишмайди. Шу боис қонунни ҳамма учун тушунарли қилиб таърифлаш, изоҳлаш, шарҳлаш зарур бўлади.

Айни пайтда «Норматив ҳужжат грамматик қоидаларга қатъий риоя этган ҳолда соф адабий тилда ёзилиши лозим. Келгусида англашилмовчиликлар келиб чиқмаслиги учун умумий қабул қилинган адабий шакллардан четлашишга йўл қўйилмайди. Тил муттасил ривожланиб борувчи ҳодиса бўлгани боис, сўзларнинг маъноси ўзгариши мумкин. Шу боис сўзлар ва атамаларни норматив ҳужжат қабул қилинган пайтдаги маъносида қўллашни назарда тутадиган қоидага қатъий риоя этиш лозим. Маҳаллий шевага мансуб сўзлар ва жумлаларни ёки эскирган сўзларни қўллаш мумкин эмас. Чунки норматив ҳужжат ижтимоий муносабатларни тартибга солиш, ҳокимиятнинг инсон хулқ-атворига таъсир кўрсатиш воситаси ҳисобланади. У, бадиий асардан фарқли ўлароқ, одамларнинг ҳис-туйғулари ва тасаввурига эмас, балки иродаси ва ақл-идрокига мурожаат этади. Норматив ҳужжатда ифодаланган ҳуқуқ нормаси ҳуқуқ субъектлари амал қилиши шарт бўлган маълум хулқ-атвор қоидаларини белгилайди ва айни пайтда мазкур қоидалар бузилган тақдирда

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Проблемы общей теории права и государства. М., изд. Норма, 2002, 445-450-бетлар.

таъсир кўрсатиш чора-тадбирларини назарда тутади. Бу ҳолатлар ҳуқуқ тилининг ўзига хос жиҳатларини белгилаб беради. ...Таърифларнинг ноаниқлиги, тушунчалар ва атамаларни бир хилда қўлламаслик норматив ҳужжатни нотўғри тушуниш ва қўллашга, унинг асл маъносидан чекинишга олиб келади»[1].

[1] *Одилқориев Х., Тультеев И., Муҳамедов Ў.* Икки палатали парламент. Т., 2004, 176-177-бетлар.

XIV. ҲУҚУҚ ТИЗИМИ

1. Ҳуқуқ тизими тушунчаси. 2. Ҳуқуқ тизимининг тузилиш принциплари. 3. Ҳозирги ҳуқуқ тармоқлари ва уларнинг миллий ҳуқуқ тизимини шакллантиришдаги аҳамияти.

1. ҲУҚУҚ ТИЗИМИ ТУШУНЧАСИ

Аввалambор, шуни қайд этиш керакки, ҳуқуқ соҳаси юридик нормаларнинг оддийгина йиғиндисидан иборат эмас. Ушбу нормалар орасида мураккаб тизимли алоқадорлик мавжуд бўлади. Бу алоқадорликни ҳуқуқ соҳасининг ички тузилишига, тизимига оид хусусиятларни чуқур англаш орқалигина тушуниб етиш мумкин бўлади. Бинобарин, муайян ҳуқуқ соҳасининг тизими – унинг ички тузилиши бўлиб, бунда соҳа таркибига кирувчи нормалар ўртасидаги алоқадорлик, тизимли боғланиш, ҳуқуқий бирликларнинг табақалашуви ва уюшиши хусусиятлари ҳамда тизим таркибий бўғинларининг белгилари намоён бўлади.

Шундан келиб чиққан ҳолда, айтиш мумкинки, ҳуқуқ тизими муаммоси – ҳуқуқ тизимининг таркибий қисмлари, бу қисмларнинг ўзаро боғлиқлиги, ривожланиш жараёнидаги ташкил этиш усули ҳақидаги масаладир. Бошқача қилиб айтганда, ҳуқуқ тизимини тадқиқ этиш – унинг таркибий ташкил этилишини аниқлаш, таркиб топиш ва ривожланиш принципларини кўрсатиб бериш демакдир.

Ҳозирги замон ҳуқуқининг тузилиши, умуман ҳуқуқнинг тузилиши сингари, жамият ривожининг тегишли босқичида юзага келадиган ижтимоий муносабатлар тизими билан чамбарчас боғлиқдир.

Ҳуқуқий тузилмалар ва ҳуқуқ тармоқларига уюшувчи ҳуқуқий нормалар ҳуқуқ тизимининг реал мазмунини ташкил этади. ***Ҳуқуқ нормаси, ҳуқуқий тузилма ва ҳуқуқ тармоғи – ҳуқуқ тизимининг асосий қисмлари ҳисобланади.***

Ҳуқуқ тармоғи ўз навбатида асосан икки омил:

- ижтимоий муносабатларнинг, энг аввало, иқтисодий муносабатларнинг турли жиҳатларида акс этувчи ижтимоий ҳаёт эҳтиёжлари таъсирида;
- қонун чиқарувчи, яъни ижтимоий турмуш талаблари асосида ҳуқуқий нормаларни яратувчи ҳуқуқ ижодкорлиги органлари фаолияти таъсирида ривожланади ва такомиллашади.

Бундан шундай хулоса келиб чиқадики, ҳуқуқ нормаларидаги, ҳуқуқ тузилмалари ва тармоқларидаги ўзгаришлар ҳуқуқ тизими ривожининг кўрсаткичларидир.

Эътиборингизни яна шу нарсага жалб этишни истардикки, *ҳуқуқ тизими* тушунчасини *қонун ҳужжатлари тизими* тушунчаси билан чалкаштириб юбормаслик керак. Юқорида айтиб ўтганимиздек, қонун ҳужжатлари юридик нормаларни ифодалаш шакли бўлган қонунлар ва қонуности норматив ҳужжатлари мажмуидан иборат бўлади.

Қонун ҳужжатлари ҳуқуқий нормалардан ташқари, чақириқлар, декларациялар, таърифлар, норматив ҳужжатларни чоп этиш сабаблари ва мақсадлари билан боғлиқ кўрсатмаларни ҳам ўз ичига олади. Норматив-ҳуқуқий кўрсатмалар ва норматив ҳужжатлар қонун ҳужжатларининг асосий қисмлари ҳисобланади.

Қонун ҳужжатлари тизими ҳуқуқни ифодалашнинг ташқи шакли, унинг манбалари ҳолатига дахлдор бўлган бир пайтда ҳуқуқ тизими конкрет *ички тузилиши, тармоқлар ва тузилмалар бўйича жойлашиши* билан фарқланиб туради. Бу фарқ объектив моҳиятга эга. У қуйидагиларда ўз ифодасини топади: қонун ҳужжатлари тармоқлари, аввал таъкидлаганимиздек, ҳуқуқ тармоқларига мос келмайди ҳамда ҳуқуқ тизимини шакллантириш тамойилларидан фарқ қиладиган принциплар асосида тизимга мувофиқлашади.

Шундай қилиб, ***ҳуқуқ тизими – бу ижтимоий муносабатлар тизими объектив равишда тақозо этадиган ҳуқуқнинг ички тузилиши бўлиб, у норматив материалнинг муайян кетма-кетлик асосида уюшиши ва жойлашувида ўз ифодасини топади.***

Шундан келиб чиққан ҳолда айтадиган бўлсак, ҳуқуқ тизими тушунчасининг асосий мақсади – айнан бир пайтда норматив яхлитликнинг тармоқлар ҳамда институтларга уюшиши ва жойлашувини тушунтириш, умуман позитив ҳуқуқни тизимли тавсифлашдан иборатдир. Бундай тавсифлаш муайян жамиятнинг ҳуқуқий тизими асосинегизи бўлгани ҳолда, яхлитлик ва мустақиллик, барқарорлик ва жўшқинлик, мазмун ва шаклнинг ўзаро боғлиқлиги ва таркиблашганлиги сингари хусусиятларга, ўз мазмуни ва ривожланиш манбаига ҳам эга бўлади. Шу ўринда ҳуқуқ тузилмаси (яъни, тизими) унинг шаклини (қонунчилик тизимини) белгилаб бериши ва у билан узвий боғлиқ бўлишини алоҳида қайд этиш лозим.

Айниқса, ҳуқуқни тизим сифатида англаш ва ўзлаштириш учун юридик нормаларнинг қандай асосга қурилганини, уларнинг уюшиши

ва табақалашуви мезонларини аниқлаш зарур. Бунинг учун ҳуқуқий омил мавжуд бўлишининг асосий шакллари ҳамда ривожланиш мантиқини очиб берувчи турли ёндашувлар ва мезонлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Генетик ёндашув нуқтаи назаридан қарайдиган бўлсак, бирламчи ва ундан келиб чиқувчи иккиламчи (ҳосила) мезонларни ажратиб олиш мумкин. Ҳуқуққа нисбатан бирламчи (табиий) мезон сифатида инсон намоён бўлади. Бу жиҳатдан бирон-бир усулда шаклланган турли ижтимоий ва ижтимоий-сиёсий тузилмалар, энг аввало, давлат ва жамият келиб чиқувчи мезон ҳисобланиши мумкин. Тизимни таркиб топтирувчи, ҳуқуқни бир бутун тарзида мустаҳкамловчи алоқалар ҳамда унинг табиий ва позитив ҳуқуққа бўлинишини тақозо этувчи алоқалар шундан бошланади. *Табиий ҳуқуқ* деганда, инсоннинг ақлли ижтимоий мавжудот сифатидаги табиатидан келиб чиқувчи ҳуқуқ ва мажбуриятлар мажмуи, яъни кишиларнинг жамиятдаги хатти-ҳаракатининг адолатли нормасига айланган ҳуқуқ ва мажбуриятлар тушунилади. *Позитив ҳуқуқ* давлат ва жамиятдан келиб чиқадиган муайян ҳуқуқ ҳамда мажбуриятларни ўз ичига оладиган, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда (қонунлар, суд прецедентлари, ижро этувчи ҳокимият ҳужжатларида) ифодаланган (мустаҳкамланган) нормалар тизимидан иборатдир. Бу ўринда ҳозирги позитив ҳуқуқнинг барча ҳуқуқий тизимлари бирон-бир даражада табиий ҳуқуққа асосланганлигини, табиий-ҳуқуқий ибтидога эгалигини назарда тутиш керак. Ҳуқуқнинг *хусусий* ва *оммавий* ҳуқуққа табақалашуви негизида ҳам шу мезонлар ётади. Зеро, хусусий ҳуқуқ алоҳида шахсларнинг эҳтиёжларини қондириш ва уларининг манфаатларини ҳимоялашга йўналтирилган бўлса, оммавий ҳуқуқ давлатнинг умумий манфаатларини ҳимоя қилади[1].

Маълумки, *инсон ҳуқуқлари* амалдаги энг устувор ҳуқуқ ҳисобланади. Бинобарин, инсон ҳуқуқлари ғоят қудратли юридик кучга эга бўлгани боис инсон ҳуқуқлари масалалари бўйича умумий юрисдикция ғояси қарор топади. Бу эса, халқаро ҳуқуқнинг устувор жиҳатларига кўра ҳар бир юридик тизим инсон ҳуқуқлари принципларини ҳамда мезонларига мувофиқ тузилиши лозим.

Шуни ҳам қайд этиш жоизки, умумий прецедент ҳуқуқи тизимида демократик ҳуқуқий қадриятлар ҳуқуқий ривожланиш жараёнининг ўзида шаклланади, қарор топади ҳамда ўз натижаларига кўра амалдаги юридик тизимга тўғридан-тўғри киради, у орқали эса

[1] Қаранг: Теория государства и права: Учебник для вузов. М., изд. НОРМА, 2001, 323-324-бетлар.

ҳуқуқий ва сиёсий ҳаёт амалиётига кириб боради. Шу ўринда юридик билимлар соҳасидаги оддий қоидани эслаш лозим. Ҳуқуқшуносликда «ҳуқуқ» сўзи икки асосий маънога: биринчидан, субъектив ҳуқуқ (индивиднинг, аниқ субъектнинг юридик имкониятлари, масалан, фуқаронинг пенсия олиш ҳуқуқи), иккинчидан, объектив ҳуқуқ (нормалар тизими – масалан, пенсия ҳуқуқи) маъноларига эга.

Шундай қилиб, қачонки амалдаги юридик тизим «инсон ҳуқуқи»га айланса, шундагина инсон ҳуқуқлари чинакам юридик аҳамиятга ва кучга эга бўлади. Яъни, амалдаги юридик тизим умуммажбурий норматив тартибга солувчининг барча хусусиятларини сақлаб қолган ҳолда, ўз мазмуни, юридик механизмлари, юридик жиҳатдан – институтлар, тартиботлар тузилишига кўра юридик жиҳатдан инсонга хизмат қилишга йўналтирилгандагина шундай бўлади. Бинобарин, инсон, унинг ажралмас ҳуқуқлари ҳар қандай юридик масалани ҳал қилишда олий принцип ва олий мезонга айланганида, демакки, нафақат умуминсоний, балки юридик мезонга айланганида шундай бўлади. Яна шуни қўшимча қилиш керакки, инсон ҳуқуқлари юксак даражадаги маънавий, ахлоқий категория сифатида амалий жиҳатдан юридик механизмлар ва амалдаги юридик тизим кучлари билан таъминланиб, қатъий юридик маънода тўлиқ субъектив ҳуқуққа айланган тақдирда ҳам шундай бўлади[1].

Шу ўринда собиқ шўролар ҳуқуқшунослигида ҳуқуқ тизимининг объектив моҳияти тўғрисидаги тасаввур ҳукмронлик қилиб келганига эътиборингизни жалб қилишни истардик. Унга кўра, мазкур тизим кўпроқ инсон онгли фаолиятидан мустақил равишда, ҳукмрон ишлаб чиқариш муносабатларининг ҳуқуқда акс этиши натижаси сифатида таркиб топади. С.С.Алексеев ҳақли равишда қайд этиб ўтганидек: «Бошқа давр ва юридик макондаги, лекин ғоят мураккаблаштирилган (византия намунаси каби) хусусияти билан ажралиб турувчи ҳуқуқий тизимдаги, яъни *шўро ҳуқуқи тизимидаги* юридик фан вазифаси бошқача бўлади. Бу ерда фаннинг, айниқса, унинг тармоқларининг изчил коммунистик доктринасидан иборат бўлган асосий вазифаси алдов мафкурасини амалга ошириш, шўро ҳуқуқини «энг илғор», «жаҳонда ва барча даврларда энг афзал, энг намунали» ҳуқуқ сифатида тасвирлаш бўлиб қолди... Афсуски, бундай алдов йўли асосан зўравонликка, догмага, бинобарин, пролета-

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Алексеев С.С.* Право на пороге нового тысячилетия. М., «Статут», 2000, 184-186-бетлар.

риат диктатураси амалиёти ва инқилобий ҳуқуқий онгга таянган реал репрессив коммунистик режимини ниқоблашга хизмат қилди»[2].

Бироқ, шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, 1977 йилги собиқ шўро Конституциясининг ишлаб чиқилиши, умумиттифоқ қонунлар тўпламининг чоп этилиши ва айниқса кодификациялаш бўйича тўпланган тажриба ҳуқуқ тизими тушунчасига бир қадар бошқача назар билан ёндашишга мажбур этганди. Ўшанда ҳуқуқ тизимини шакллантиришда қонун чиқарувчининг ролини камситиш мумкин эмаслиги маълум бўлганди. Шунинг учун ҳам ҳуқуқ тизими ва қонун ҳужжатлари тизимини кўриб чиқишда уларни қарама-қарши қўйиш ёки бир-биридан кескин ажратиб юбориш мумкин эмаслиги (лекин уларни фарқлаш даркорлиги) ойдинлашади. Зеро, булар ҳуқуқий ҳаёт ва юридик фан тушунчасининг бир-бирига жуда яқин ва чамбарчас боғлиқ ҳодисаларидир.

Шунга қарамай, барибир, уларни бир-бирига тенглаштириш мумкин эмас. Ахир, биз айтиб ўтган фарқлардан ташқари, ҳуқуқ тизимини шакллантирувчи омиллар қонун ҳужжатлари тизимини яратишни бошқарувчи қонун чиқарувчи фаоллигига нисбатан кўпсонли ва кўпқирралилигини ҳам ёдда тутиш зарур.

Ҳуқуқ тизими тушунчасини *ҳуқуқий тизим* тушунчасидан ҳам фарқлаш лозим. Шуни эслатиш ўринлики, ҳуқуқий тизим – ҳуқуқ тизимига нисбатан анча кенгроқ ва теранроқ тушунча бўлиб, бунга мазкур китобни ўқиш жараёнида ишонч ҳосил қилишингиз мумкин бўлади.

2. ҲУҚУҚ ТИЗИМИНИНГ ТУЗИЛИШ ПРИНЦИПЛАРИ

Маълумки, ҳуқуқнинг алоҳида *нормалари, тармоқлари ва тузилмалари ҳуқуқ тизими таркибининг ички қисмлари* сифатида майдонга чиқади.

Ҳуқуқ тармоғи – ижтимоий муносабатларнинг сифат жиҳатидан бир хил гуруҳини тартибга солувчи алоҳида юридик нормалар тўпламидан иборат.

Одатда, ҳуқуқ тармоғига биргаликда муайян юридик яхлитликни ифодаловчи ҳуқуқий нормалар киради, яъни ҳуқуқий нормаларнинг ушбу гуруҳи яхлит бир бутунлик сифатида намоён бўлади. Ҳуқуқий нормалар мазкур гуруҳининг ягона қисмлари сифатида ҳуқуқнинг бошқа тармоқлари билан ўзаро таъсир этишга қодирлиги

[2] *Алексеев С.С.* Право на пороге нового тысячилетия. М., «Статут», 2000, 168-бет.

ҳуқуқ тармоғини бошқаларидан ажратиб турувчи белгиси ҳисобланади.

Масалан, жиноий ва жиноий-процессуал ҳуқуқ нормалари ўртасидаги боғлиқлик шундай моҳиятга эга. Бунда процессуал нормалар жиноий ҳуқуқни амалга ошириш жараёнларига хизмат қилиб, моддий гуруҳ мавжудлигининг алоҳида шаклидан иборат бўлади.

Ҳуқуқ тармоғининг яхлит бир бутунлиги ва унинг ҳуқуқнинг бошқа тармоқлари билан ўзаро алоқага киришиш қобилияти ҳали ҳуқуқнинг бир тармоғини иккинчисидан ажратишга ёрдам берувчи асосий мезонлар бўла олмаслигини қайд этишимиз лозим. *Ҳуқуқий тартибга солиш предмети ва методи* ҳуқуқ тизими тузилишининг ҳамда ҳуқуқ тармоқларини фарқлаш принципларининг асосий мезони сифатида майдонга чиқади.

Ҳуқуқий тартибга солиш предмети дейилганда, *ҳуқуқий нормалар муайян гуруҳини тартибга солиш объекти кўринишида намоён бўлувчи ижтимоий муносабатларнинг сифат жиҳатидан бир турдаги гуруҳини тушуниш керак бўлади.*

Бошқача айтганда, ҳуқуқий тартибга солиш предмети – бу кишиларнинг ҳуқуқий воситаларга объектив равишда зарурат сезган амалдаги муносабатларидир. Уларнинг доираси жуда кенг ҳамда хилма-хил бўлиб, меҳнат, бошқарув, мулкий, ер, оилавий ва бошқа ҳуқуқий муносабатлардан таркиб топади. Уларга қуйидаги хусусиятлар хос: булар – инсон ва унинг жамоаси учун ҳаётий муҳим бўлган муносабатлар; булар – ирода билан боғлиқ, мақсадга йўналтирилган (оқилона) муносабатлар; булар – барқарор, такрорланувчи ва типик муносабатлар; булар – хатти-ҳаракат (хулқ-атвор) муносабатларидир. Улар орқали ташқи назорат (масалан, юрисдикция органлари томонидан) амалга оширилиши мумкин.

Чунончи, давлат бошқаруви органларининг ижроия-фармойиш фаолиятини амалга ошириш жараёнида юзага келадиган ижтимоий муносабатлар маъмурий ҳуқуқни тартибга солишнинг ўзига хос предмети сифатида майдонга чиқади. Шундай қилиб, ҳуқуқнинг ҳар бир тармоғи ўзининг алоҳида ҳуқуқий тартибга солиш предметига эгадир.

Ҳуқуқнинг алоҳида тармоқлари ўз навбатида ҳуқуқий институтлар деб аталувчи янада кичикроқ тузилмаларга бўлинади.

Ҳуқуқий институт – бу сифат жиҳатидан бир хил муносабатларни тартибга солувчи юридик нормаларнинг алоҳида ажралиб чиққан гуруҳидир. Ҳуқуқий тартибга солишга мулк эгасининг ҳуқуқ

ва мажбуриятларини фуқаролик ҳуқуқи нормалари гуруҳи ёки тартибга солувчи муаллифлик ҳуқуқи институти, меросхўрлик ҳуқуқи институти, давлат ҳуқуқи соҳасида сайлов ҳуқуқи институти мисол бўла олади.

Ҳуқуқий институтлар тармоқ ва тармоқлараро (мажмуий) бўлиши мумкин. Фуқаролик ҳуқуқи институти мисолида кўрсатиб ўтганимиздек, тармоқ институти бир тармоқ ичидаги ҳуқуқий нормалар гуруҳидан иборат бўлади. Лекин ҳуқуқнинг бир неча тармоқларига тегишли ҳуқуқий нормаларни ўзида бирлаштирувчи ҳуқуқий институтлар ҳам бор. Масалан, сайлов ҳуқуқи институти давлат ҳуқуқи, маъмурий ва жиноий ҳуқуқ нормаларини ўз ичига олади.

Шу билан бирга, ҳуқуқнинг умумий тизимида айрим институтлар аҳамиятининг ортиб бориши билан уларнинг анча-мунча мустақил тармоқларга ўсиб ўтиш имконияти ҳам пайдо бўлади. Ҳозирги вақтда муаллифлик ҳуқуқи, оила ҳуқуқи ана шундай тармоқлар қаторига киради.

Тизим сифатида ҳуқуқ тўғрисидаги тасаввурлар тарихида узоқ вақт давомида ҳуқуқий тартибга солиш предмети ҳуқуқнинг тармоқларга бўлинишининг асосий мезони деган фикр устувор бўлиб келган. Бироқ кейинчалик юридик адабиётларда ҳуқуқнинг алоҳида тармоқларини тавсифлашда ҳуқуқий тартибга солиш предметининг ўзи кифоя қилмаслигига эътибор қилина бошлади. Чунки, агар ушбу принципга риоя этиладиган бўлса, ҳуқуқ тармоқларининг сони чексиз кўпайиб кетган бўларди.

Аста-секин ҳуқуқ тармоқлари, ҳуқуқий тартибга солиш предметидан ташқари, яна ижтимоий муносабатларга таъсир этишнинг ўзига хос *усули* билан ҳам, яъни ижтимоий муносабатларни *ҳуқуқий тартибга солиш усули билан* ҳам фарқланади, деган ишонч шаклланди. У *ижтимоий муносабатлар муайян доирасига таъсир этиш усуллари ва услублари мажмуи* сифатида тушунилади. Ҳозирги замон юридик адабиётида ҳуқуқнинг тармоқларга бўлиниши асосида икки муҳим тамойил — ҳуқуқий тартибга солишнинг *предмети* ва *методи* ётади, деган нуқтаи назар устувордир.

Ҳуқуқий тартибга солиш методи – кишилар хулқ-атворига юридик таъсир кўрсатишнинг узоқ муддат давомида инсоний мулоқот натижасида ишлаб чиқилган усуллари мажмуидир. Ҳуқуқий тартибга солиш методи ҳуқуқ нимани тартибга солади, деган саволга жавоб берса, метод - қандай тартибга солади, деган саволга жавоб беради. Метод объектив ва субъектив жиҳатларни бир-

лаштиради ҳамда предметга нисбатан қўшимча (яъни процессуал) хусусиятга эга бўлади. Умуман олганда эса, ижтимоий муносабатларни тартибга солишда турли методлардан, яъни: императив ва диспозитив, муқобил ва тавсиявий, тақдирлаш ва жазолаш методларидан фойдаланилади. Уларни қўллаш муносабатлар мазмунига, қонун чиқарувчининг ихтиёрига, юзага келган ҳуқуқни қўллаш амалиётига, аҳолининг ҳуқуқий маданияти савиясига боғлиқ бўлади. Мазкур методлар мустақил ҳам, жамулжам бўлиб ҳам, бир-бири билан ўзаро таъсирда ҳам амал қилиши мумкин.

Ҳуқуқий тартибга солиш методи уч асосий ҳолат:

- субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятларни белгилаш тартиби;
- уларнинг аниқлик даражаси ва субъект ҳаракатининг «автономлиги»;
- субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятларни таъминлаш йўллари ва воситалари билан тавсифланади.

Ҳуқуқий тартибга солиш методининг ўзига хос хусусиятларини ҳуқуқ тармоқларининг қиёсий таҳлили давомида кузатиш мумкин. Жумладан, муайян хатти-ҳаракатлар (фаолият ёки фаолиятсизлик)ни, масалан, безорилик, ўғирлик, беморга ёрдам бермаган шифокорнинг фаолиятсизлиги, ҳарбий хизматга чақирилишдан бош тортиш ва ҳоказоларни содир этишни тақиқлаш йўли билан ҳуқуқий тартибга солиш методининг «қаттиқлиги» кўпроқ жиноят ҳуқуқига хос эканлиги ҳеч кимда шубҳа туғдирмайди.

Айни пайтда фуқаролик ҳуқуқида, аксинча, субъектларнинг шахсий ихтиёрий эркинлиги, улар хатти-ҳаракатларининг автономлигига кўпроқ йўл қўйилади.

Ҳуқуқий тартибга солиш методининг икки тури: *амрона буйруқ методи ёки авторитар метод ва диспозитив ёки автоном метод* мавжуд. Авторитар метод моҳияти ҳуқуқий муносабатлар иштирокчилари хатти-ҳаракатларининг «қатъий» чегаралаб қўйилишида, улар мақомининг «тенгсизлиги»да, субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятлар соҳиблари ўртасидаги алоқалар билан тавсифланадиган ҳокимлик ва тобелик муносабатларида намоён бўлади. Тартибга солишнинг мазкур методи маъмурий, жиноий, давлат ҳуқуқи учун хосдир.

Автоном (диспозитив) метод томонлар ҳаракатининг нисбатан эркинлигида, улар ҳолатининг тенглигида, фаолиятининг бирон-бир

турини мустақил танлаш қобилиятида ифодаланади. У, масалан, фуқаролик ёки оила ҳуқуқида намоён бўлади.

Шундай қилиб, ҳуқуқ тизимининг тармоқларга бўлиниши асосида ҳуқуқнинг яхлит тизими қисмлари сифатида ҳуқуқ тармоқларининг юқорида кўрсатилган таркибий хусусиятлари билан тўлдирувчи *ҳуқуқий тартибга солишнинг предмети ва методи ётади.*

3. ҲОЗИРГИ ҲУҚУҚ ТАРМОҚЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МИЛЛИЙ ҲУҚУҚ ТИЗИМИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ

Жаҳон фанида *оммавий ва хусусий ҳуқуқ*қа бўлиниш аллақачон умумэътироф этишга сазовор бўлган ҳодиса ҳисобланади. Мазкур бўлиниш табиий бўлиб, шахс билан давлат ўртасидаги муносабатлар хусусиятидан келиб чиқади. Ҳуқуқ назариясининг ушбу масалалари олис тарих маҳсули. Шу боис ўз мазмунига кўра ғоят яққол ва аниқ намоён бўлади. Яъни: хусусий ҳуқуқ хусусий, индивидуал манфаатлар, алоҳида шахслар ишини, оммавий ҳуқуқ эса давлат ишлари, умумдавлат манфаатлари доирасини қамраб олади.

Бинобарин, ҳуқуқнинг оммавий ва хусусийга бўлинишининг моҳияти шундан иборатки, ҳар қандай ҳуқуқда, энг аввало, умумий аҳамиятга молик манфаатларни, яъни жамият, давлат манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган нормалар (конституциявий ҳуқуқ, жиноят ҳуқуқи, процессуал ҳуқуқ, маъмурий ҳуқуқ, молий ҳуқуқи, ҳарбий ҳуқуқ) ва фуқароларнинг манфаатларини ҳимоя қилувчи нормалар (фуқаролик ҳуқуқи, меҳнат ҳуқуқи, оила ҳуқуқи, савдо ҳуқуқи, тадбиркорлик ҳуқуқи ва бошқалар) мавжуд бўлади. Агар оммавий ҳуқуқ ҳокимият, давлат билан боғлиқ бўлса, хусусий ҳуқуқ асосан ҳокимият ваколатларига эга бўлмаган, эркин ва тенг ҳуқуқли мулкдорлар сифатида амал қилувчи фуқаролар (жисмоний ва юридик шахслар)нинг эҳтиёжларига «хизмат кўрсатади»[1].

Шуни алоҳида таъкидлашни истардикки, айнан хусусий мулк ҳуқуқий тараққиётнинг бош омили ва соҳиби бўлиб чиқди. Бунда у оммавий-ҳуқуқий институтлар, шу жумладан жиноий-ҳуқуқий, жиноий-процессуал, маъмурий институтларни анча ортда қолдириб кетди.

Бу, энг аввало, шунинг учун рўй бердики, унинг «цивил ҳуқуқ» ёки «фуқаролик ҳуқуқи» деб аталувчи асосий қисми цивилизация-

[1] Қаранг: Теория государства и права. Курс лекций. М., «Юристъ», 2001, 403-бет.

нинг бош ютуғи – шахс эркинлиги, хусусий мулк ва бозорни гавдалантиради ҳамда уни юридик тилга ўгиради шунинг учун ҳам у «бозор ҳуқуқи» сифатида майдонга чиқади.

Бу жиҳатдан эрамизнинг биринчи асридаги Рим хусусий ҳуқуқи ибратлидир. Ўша вақтларда Рим хусусий ҳуқуқи ҳуқуқнинг барча тармоқлари орасида ишлаб чиқилишининг пухталик даражаси бўйича ҳам, Рим учун ва кейинги асрлар учун аҳамияти нуқтаи назаридан ҳам биринчи ўринга чиқиб қолганди. Рим хусусий ҳуқуқи хусусий мулкчиликка асосланган қонунлар ва жамият ҳуқуқий таълимотларининг бутун кейинги ривожига қудратли таъсир кўрсатганди. У ҳуқуқнинг энг муҳим тарихий ҳодисаларидан бири ҳисобланади. Шунинг учун ҳам биз тарихий тақдир қудрати фуқаролик ҳуқуқи ривожининг омилларидан бирига айлантирган Рим хусусий ҳуқуқини ҳар бир саводхон ҳуқуқшунос чуқур билиши зарур деб ҳисоблаймиз.

Дарҳақиқат, Рим хусусий ҳуқуқи ҳақида гап кетганда, аввалам-бор, Римда ҳуқуқ деганда нимани тушунганликларини билиб олишимиз шарт.

Римда қадимги даврлардаёқ ҳуқуқнинг икки тармоғи: оммавий ва хусусий ҳуқуқ – ius publicum ва ius privatum бир-биридан фарқланади.

Оммавий ва хусусий ҳуқуқни бир-биридан фарқлашнинг асрлардан-асрларга ўтиб келган мумтоз намунасини Ульпиан шундай таърифлаганди: «Оммавий ҳуқуқ – Рим давлати мақомига тегишли; хусусий ҳуқуқ – алоҳида шахслар фойдасига дахлдор ҳуқуқдир».

Хусусий ҳуқуқ оммавий ҳуқуққа қарши қўйилиб, у ҳуқуқнинг давлат тартибга солувчилик фаолиятининг бевосита аралашуви чекланган тармоғидир. У алоҳида шахслар автономиясига – оилалар раҳбарлари, бозорга чиқадиган товар ишлаб чиқарувчилар ва хусусий мулкдорлар автономиясига маълум имкониятлар яратиб беради. Яъни: ўз мулкини қўриқлаш ёки қўриқламаслик инсоннинг ўз ихтиёрида, даъво билан чиқиш ёки чиқмаслик унинг ихтиёрида; шартнома мазмуни томонлар битимида белгиланади – шунинг учун шартномани бажармасликдан жабр кўрган шахс даъво қилиб чиққан ҳоллардагина давлат органлари томонидан ҳимоя қилинади. «Cum nexum faciet manci piumque uti lingua nuncupassit ita ius esto» – «шахс қарз ҳақида шартнома тузганда ёки мулк сотиб олганда унинг сўздаги ифодаси ҳуқуқ бўлсин», деган иборани қадимги XII жадвал қонунларига нисбат беришлари бежиз эмас.

Лекин ушбу хусусий автономия оммавий ҳуқуқ белгилаб бера-диган ўз чегараларига эга. Оммавий ҳуқуқ нормаларига ҳар қандай шароитда риоя этилиши керак ҳамда алоҳида шахслар томонидан улар ўзгартирилиши мумкин эмас.

Бинобарин, жамиятнинг бутун тарихи давомида биз Рим хусу-сий ҳуқуқидек батафсил ўрганилган, шундай юқори даражадаги юридик шакл ва юридик техникага эришган хусусий ҳуқуқнинг бошқа тизимини учратмаймиз. Шу муносабат билан Рим иқтисодиёти учун алоҳида аҳамиятга молик бўлган икки ҳуқуқий институтни алоҳида қайд этиш керак.

Биринчиси, қулдорларнинг ерга бўлган ҳуқуқларини тайинлаш ва кенгайтириш, қуллардан фойдаланишда тўла эркинликни таъминлаш ва савдогарларга товарларни идора этишга тўла имконият яратиб бериш зарурати тақозо этган чекланмаган индивидуал хусусий мулк институти.

Иккинчиси, шартнома институти. Римда эрамизнинг дастлабки асрларида ривожланишнинг энг юксак чўққисига эришган савдо айланмаси ва умуман бойларнинг йирик хўжаликларни юритишлари шартномавий муносабатлар хилма-хил турларини батафсил ишлаб чиқишни ҳамда шартноманинг қатъийлиги, уни бажармаган қарздорларга муросасиз муносабат асосида контрагентлар (шартлашувчи томонлар) ҳуқуқлари ва мажбуриятлари таърифларини янада такомиллаштириш заруратини тақозо этди.

Рим хусусий ҳуқуқи *озод аҳоли бой қатламларининг индиви-дуализми ва ҳуқуқий ўз мавқеини ўзи белгилашдаги кенг эркин-ликлари*нинг ёрқин ифодасидир. Рим хусусий ҳуқуқидаги индиви-дуализм – бу ўзи каби бошқа хўжайинлар билан бозорда тўқнаш ке-лувчи хўжайин, қулдор ва хўжалик юритувчи индивидуализмидир. Боз устига, Римда бу асосларнинг изчил ҳаётга татбиқ этилиши жуда юқори даражада турувчи юридик нормаларни ифодалаш шакли билан уйғунликда олиб бориларди.

Ҳуқуқ таърифларининг ғоят аниқлиги, тузилиши ва далиллани-шининг ёрқинлиги ҳамда чуқур ҳаётийлиги, аниқ-равшанлиги ва қулайлиги, шу билан бирга, барча юридик хулосаларнинг хўжалик юритувчи субъектлар манфаатларига тўла-тўкис мослиги – буларнинг ҳаммаси Рим хусусий ҳуқуқини фарқлаб турувчи белгилардир. Унинг кўпчилик юридик ифода ва таърифларининг асрлардан-асрларга ўтиб келиши шундан далолат беради.

Рим хусусий ҳуқуқи таърифларининг афзалликлари римлик ҳуқуқшуносларнинг алоҳида буюкликлари билан изоҳланади, деб ўйлаш унчалик ҳам тўғри эмас. Албатта, бу билан Рим ҳуқуқшунослари, ўша вақт тушунчаси билан айтганда, жуда саводхон ва маданиятли кишилар бўлишганини инкор этмоқчи эмасмиз. Бироқ бунинг бошқа, янада чуқурроқ сабаблари бўлган.

Рим хусусий ҳуқуқи, юридик нормаларни қайд этиш ва ифодалаш усули нуқтаи назаридан олганда, ҳозирги замон давлатлари хусусий (фуқаролик) ҳуқуқи тизимидан тубдан фарқ қилади. Кўпчилик давлатларда (инглиз-америка мамлакатларидан ташқари) хусусий ҳуқуқий нормалар қонун шаклини олиб, кодекслар ёки алоҳида қонунларда ёзиб қўйилади. Аксинча, Рим хусусий ҳуқуқи манбалари, асосан, аниқ чалкаш ишларни ҳал этиш мажмуидан иборат бўлиб, унинг инглиз-америка «умумий ҳуқуқи» (common law) билан ўхшашлиги айнан шундандир. Мабодо, Рим ҳуқуқшуноси умумий қоидани айтган тақдирда ҳам, буни у аниқ ҳодиса кўриб чиқилиши асосидагина бажаради. Албатта, Рим ҳуқуқшунослари бизга умумий қоидалар тўпламларини ҳам қолдиришган. Лекин мазкур тўпламлар аниқ суд ишларини чуқур ишлаб чиқиш ва улар бўйича хулосаларни умумлаштиришдан иборат эди.

Рим хусусий ҳуқуқи суд йўли билан ҳуқуқларни ҳимоялаш асосида ривожланиб борган. Чунончи, претор (претор ҳуқуқи ёки халқлар ҳуқуқи, яъни ички Рим давлати ҳуқуқи) қандай даъволар давлат томонидан ҳимояга олинади-ю, қайси ҳолатларда ушбу талабни асослаб берувчи қонун ёки урф-одат нормаси бор-йўқлигини ўйламай даъво қилиб чиқилади – шуларни белгиларди. «Actionem dabo» («мен даъво қўзғайман») – хусусий ҳуқуқий нормаларни претор ҳуқуқига хос таърифлашнинг асосий усули шундан иборат эди.

Лекин претор фармони фақат қисқа ва умумий кўрсатмалар беради; мазкур кўрсатмалар – айнан қандай ҳолатларда даъво қилиб чиқилади ва қандай ҳолатлар ушбу даъвога тўғри келмайди, қандай ҳолатлар тақдим этилган даъвони заифлаштиради, айнан нимани талаб қилиш мумкин - у, нимани талаб қилиб бўлмайди – буларни ва бошқа ҳолатларни аниқ ишлаб чиқишни тақозо этарди.

Шу билан бирга, олдинги претор фармонларининг қайси алоҳида қоидалари эскирган ёки мақсадга мувофиқ эмаслигини ҳамда янги сайланган претор чиқарадиган фармонларга қандай янги қоидаларни киритиши тўғрисидаги масалани доимий равишда пишитиб бориш зарур эди. Ушбу масалаларни таҳлил этиш учун катта

ишлар олиб бориш керак бўларди. Бу ишлар асрлар давомида претор маслаҳатчилари ва суд жараёнларида томонлар раҳбарлари бўлиб келган Рим ҳуқуқшуносларн томонидан муваффақиятли бажарилганди. Рим ҳуқуқшуносини аниқ олиб бориладиган ишгина қизиқтирарди. Лекин кўплаб аниқ ишлар таҳлили асосида ҳуқуқ тамойиллари очиб бериларди.

Агар ҳозирги замон давлатида умумий норма тақозо этадиган шахс ҳуқуқдорлиги (умумий қоидага кўра), шу ҳақдорлик суд ҳимояси имконияти билан бевосита боғлиқ бўлса, Римда бу алоқа тескари тартибда, яъни ҳуқуқдорликдан даъвога қараб эмас, балки даъводан ҳуқуқдорликка қараб ҳаракат қилишда намоён бўлади. Ҳозирги замон ҳуқуқи нуқтаи назари: «Мен даъвогарман, чунки менинг ҳуқуқим бор», деган таърифда ифодаланса, Рим ҳуқуқи учун эса бошқа – яъни: «Менинг ҳуқуқим бор, чунки менга даъво қилиш ихтиёри берилган», деган таъриф хосдир. Шунинг учун ҳам Рим хусусий ҳуқуқи даъволар тизими сифатида таърифланиши мумкин.

Претор ва ҳуқуқшунослар томонидан Рим ҳуқуқини ишлаб чиқиш жараёнига икки асосий (ва бир-бирига қарама-қарши) принцип сингиб кетган.

1. Консерватизм. Претор ва ҳуқуқшунослар қонуннинг қўйилишига, фармон қоидаларига, кекса, обрўли ҳуқуқшунослар фикрларига алоҳида ҳурмат билан қарардилар. Рим ҳуқуқшуноси, ҳатто, иккинчи даражали масала бўйича ҳам унинг хулосаси ўтмишдошлари қарашларига мос келишини кўрсатишни яхши кўрарди. Эски ҳуқуққа бу қадар ҳурмат-эҳтиром умуман тасодифий эмасди: у ҳуқуқнинг мустаҳкамлигини, мавжуд ижтимоий тузумнинг ўзгармаслигини, зарарли бўлиб чиқиши мумкин бўлган бирон-бир янгиликни киритишга йўл қўйиб бўлмаслигини таъкидлаш мақсадини кўзларди.

2. Прогрессивлик. Мабодо, ривожланиб бораётган ишлаб чиқариш муносабатлари ҳар қандай талқинда ҳам аввалги нормаларга сиғмай қолса, ҳукмрон синфнинг ҳозирги манфаатларини қадимий қоидалар билан қўриқлаб бўлмай қолган тақдирда, агар ҳуқуқда камчилик (бўшлиқ) очилиб қолса, ҳуқуқшунос янги асосни таърифлаб беришдан чўчимасди. Лекин бу қадимий қонун ёки урф-одатни бекор қилиш ҳисобига юз бермасди: Рим магистратлари ва ҳуқуқшунослари бундай ҳуқуққа эга эмасдилар ҳамда бу, иккинчи томондан, ҳуқуқнинг ўзгарувчанлиги ҳақида тасаввур пайдо қилиши мумкин эди. Бундай ҳолатда Рим ҳуқуқшуноси четлаб ўтиш тактикасини қўлларди. Қадимий ҳуқуқ билан бир қаторда, уни бекор қилмай

туриб, претор томонидан олдинги фармонга қўшимча киритиш йўли билан ёки ҳуқуқшунослар томонидан янги қарашларни таърифлаш орқали янги нормалар ишлаб чиқиларди. Шу тариқа эскиликка ўрин қолдирмай, ҳаёт оқими янги ўзандан оқа бошларди.

Эски бинони бузмасдан, унинг ёнига аста-секин ва эҳтиёткорлик билан қўшимча иморатлар қуриб бориш иши Рим ҳуқуқининг узлуксиз ривожланиб боришига олиб келарди. У ҳамма эскирган, ҳаёт синовларига дош беролмаган қоидалардан доимий равишда халос бўлиб борар, бир лаҳза ҳам қотиб қололмас ҳамда ҳар бир зарур ҳолатда бугунги ҳаёт эҳтиёжларига жавоб бера оларди.

Рим ҳуқуқшуносларининг меҳнати – эрамизнинг илк асрларидаёқ ўша даврнинг мураккаб хўжалик ҳаёти билан боғлиқ барча юридик масалаларни батафсил ишлаб чиқишга олиб келган кўп асрлик ва оз қисмигина бизгача етиб келган меҳнатдир. Рим ҳуқуқшунослари Рим хусусий ҳуқуқига Рим ҳуқуқининг тарихда муносиб ўрнини таъминловчи кўринишни бахш этишганди. Шу боис қадим замонлардаёқ ҳуқуқшунослар Рим ҳуқуқини «яратишган»лигини бежиз эътироф этишмаганди.

Айниқса, эрамизнинг учинчи асри охирларидан бошлаб амалиётчи ҳуқуқшуносларнинг олдинги ижодий ишлари сўна бориб, кейинчалик йўқ бўлиб кетади ва императорларнинг қонун чиқарувчилик фаолияти устувор аҳамият касб эта бориши билан Рим хусусий ҳуқуқи барҳам топа бошлайди. Ушбу далиллар Рим давлатининг сиёсий қудрати қуёши бота бошлагани ҳамда унинг хўжалик ҳаётининг таназзулидан дарак берарди.

Яна бир муҳим жиҳатга эътиборни қаратишни истардик. Собиқ шўролар давлат-ҳуқуқий ривожининг 70 йилдан ортиқроқ тарихи мобайнида фан ҳуқуқнинг оммавий ва хусусий турга бўлинишига салбий қараб келди. Мазкур бўлиниш сунъий бўлиб, у қонун даражасига кўтарилган эксплуататор камчилик иродаси сифатида буржуа ҳуқуқи моҳиятини хаспўшлашга даъват этилган, деб ҳисоблаш одатий тус олганди.

Мазкур илмий муаммога бундай салбий ёндашув ўз тарихига эга. 20-йилларда РСФСР Фуқаролик кодексини ишлаб чиқиш вақтида Сиёсий бюро аъзолари ва Адлия халқ комиссари Д.И.Курский номига ёзган хатида Владимир Ленин ҳуқуқнинг хусусий ва оммавий турларга бўлинишига қарши кескин эътироз билдириб, ҳеч қандай

«хусусий»ни тан олмасликни, хўжалик соҳасида хусусий эмас, фақат оммавий ҳуқуқ мавжудлигини кескин оҳангда ифодалаган эди[1].

Ушбу «доҳиёна» кўрсатма кейинчалик бутун ҳуқуқий тизимни давлатлаштиришнинг мафкуравий асоси бўлиб қолганди. С.С.Алексеев жуда тўғри фаҳмлаганидек, «...тоталитар режим, оммавий-ҳуқуқий тамойилларнинг ялпи ҳукмронлиги таъсирида бизда гўё барча «юридик қонун-қоидалар тўлалигича давлатдан, давлат қонунидан келиб чиқади, ҳамма жойда «рухсатномалар» ва «розиликлар» олиниши шарт, деган тасаввурлар илдиз отган, қон-қонимизга сингиб кетганди»[2].

Умуман, хусусий ҳуқуқ, аввалambор, хусусий мулк институтининг вужудга келиши ва ривожланиши ҳамда унинг негизида юзага келган муносабатлар билан боғлиқдир. Зеро, юқорида қайд этилганлардан ҳам кўриниб турибдики, тарихан хусусий ҳуқуқ хусусий мулк билан бир вақтда ривожланган. Хусусий мулк, иқтисодий эркинлик, тадбиркорлик, бозор иқтисодиёти тизими субъектларининг тенг ҳуқуқлилиги ва юридик жиҳатдан ҳимояланганлиги – бутун маърифий дунё тан олган фуқаролик жамиятининг узвий белгиларидир.

Гапнинг индаллосини айтганда, хусусий ҳуқуқ – бу маҳсулот ишлаб чиқариш ва айрибошлаш жараёнида хусусий мулкдорлар ўртасидаги муносабатларни ва уларнинг бозор эркин субъектлари сифатидаги манфаатларини қўриқловчи ва тартибга солувчи ҳуқуқий нормалар мажмуидир. Оммавий ҳуқуқ эса умум (жамоат) манфаатини таъминловчи муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқ тармоқлари мажмуидир.

Мамлакатимизда мулкнинг барча шакллари, шу жумладан хусусий мулкнинг ҳам очиқлиги ва тенг ҳуқуқлилигига асосланган бозор хўжалигига ўтиш ҳуқуқ тизимининг оммавий ва хусусий ҳуқуққа бўлиниши тан олинганини билдиради.

Бу, ўз навбатида, ҳуқуқ тармоқлари орасидан тартибга солишнинг хусусий-ҳуқуқий соҳасига оид нормаларни ажратиб олиш мақсадида уларнинг қайта кўриб чиқилишига олиб келиши табиий.

Ўзбекистон Республикасида бу борада анча ишлар қилинди. Чунончи, мамлакатимизда «Мулкчилик тўғрисида»ги, «Тадбиркорлик тўғрисида»ги, «Деҳқон (фермер) хўжалиги тўғрисида»ги қонунлар қабул қилинди. Айниқса, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик

[1] Қаранг: *Ленин В.И.* ПСС. Т. 44, 298-бет.

[2] *Алексеев С.С.* Не просто право – частное право. // Известия, 1991 йил 21 октябрь.

кодекси ва унга шарҳларнинг чоп этилиши миллий ҳуқуқ тизимини шакллантириш йўлидаги ғоят жиддий қадам, алоҳида муҳим аҳамиятга молик воқеа бўлди. Тўла асос билан айта оламизки, фуқаролик жамияти ҳамда ҳуқуқий давлат руҳи ва тамойилларига жавоб берадиган хусусий ҳуқуқ тармоқлари, тузилмалари шакллана бошлади. Бунда Конституциямизда мустаҳкамланган шахс манфаатлари, давлат билан ўзаро муносабатларда унинг манфаатлари устуворлигини асос қилиб олиш муҳим эди. Зеро, «бугун... инсон, унинг ҳаёти, эрки, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа ҳуқуқ ҳамда эркинликлари муқаддас бўлиб, давлат ҳимоясидадир»[1].

Ҳуқуқ тизимида моддий ва процессуал ҳуқуқ тармоқлари ажралиб туради. Жиноий ҳуқуқ, фуқаролик ҳуқуқи, маъмурий ҳуқуқ моддий ҳуқуқларга киради. Жиноий-процессуал ҳуқуқ ва фуқаролик-процессуал ва моддий ҳуқуқ тармоқлари ўртасидаги асосий фарқни К.Маркс ўринли қайд этганди: «Процесс қонун ҳаётининг фақат шакли, бинобарин, унинг ички ҳаётининг намоён бўлишидир». Бошқача айтганда, ҳуқуқнинг процессуал тармоқлари моддий ҳуқуққа «хизмат кўрсатиш»га, моддий қонунни қўллаш тартибини, унинг «ҳаёти»ни таъминлашга даъват этилгандир. Шундай қилиб, «моддий ҳуқуқ» атамаси муайян «процессуал ҳуқуқ» билан узвий алоқада бўлмас экан, ўз мазмунини йўқотади.

Ҳуқуқ назариясида ҳуқуқнинг асосий ва комплекс тармоқлари фарқлаб кўрсатилади. *Ҳуқуқ тизимининг асосий тармоқларига* давлат (конституциявий), маъмурий, молиявий, ер, фуқаролик, меҳнат, оила, жиноий, ахлоқ-тузатиш, фуқаролик-процессуал, жиноий-процессуал каби ҳуқуқлар киради. Бунда асосий тармоқлар орасида ихтисослашган (анъанавий) тармоқни алоҳида кўрсатиб ўтиш мумкин. Давлат ҳуқуқи, жиноий ҳуқуқ ва фуқаролик ҳуқуқи шундай аҳамиятга молик.

Денгиз, ҳаво, сув, ўрмон, турар жой каби ҳуқуқлар комплекс (мажмуий) ҳуқуқни ташкил этади.

Ҳуқуқнинг барча тармоқлари орасида конституциявий ҳуқуқ (давлат ҳуқуқи) етакчи мавқега эга. Бу – мазкур тармоқнинг ҳуқуқий тартибга солиш предметини ташкил этувчи ижтимоий муносабатларнинг ўзига хос хусусиятлари билан изоҳланади. Халқнинг тўла ҳокимлиги асосларини ташкил қилувчи ижтимоий муносабатлар шу жумлага киради.

[1] *Каримов И.А.* Биздан озод ва обод Ватан қолсин. 2-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 95-бет.

Конституциявий ҳуқуқ нормалари ижтимоий ва давлат тузилишини, давлат органларини ташкил этишни, уларнинг функцияси ва ўзаро алоқаларини, сайлов тизимини, фуқароларнинг асосий ҳуқуқ ва мажбуриятларини мустаҳкамлайди. Бу нормалар бошқа барча нормаларга нисбатан бирламчи вазифани бажаради. Улар ҳуқуқ тизими бошқа барча тармоқлари учун асосий норматив материал бўлиб хизмат қилади ва шу маънода бошқа тармоқлар орасида етакчи мавқега эга бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, қонунлари ва Ўзбекистон Республикаси Президенти фармонлари бизнинг давлат ҳуқуқимизнинг асосий манбалари ҳисобланади.

Шундай қилиб, конституциявий ҳуқуқ – *бу инсоннинг жамият ва давлатдаги ҳуқуқий мақомини, ижтимоий тузум асосларини, давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тизимини ташкил этиш ҳамда улар фаолияти асосларини мустаҳкамлайдиган ҳуқуқий нормалар мажмуидан иборат ҳуқуқ тармоғидир*. Бошқача айтганда, яъни ҳозирги маърифий дунёда инсон, унинг қадр-қиммати улуғ неъмат эканлигидан келиб чиқиб фикр юритганда, конституциявий ҳуқуқ – *инсоннинг асосий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминловчи, муҳофаза этувчи ҳамда шу мақсадда давлат ҳокимияти механизмининг жорий этилиши ва амал қилишини кафолатловчи ҳуқуқий нормалар мажмуидир*[1].

Конституциявий ҳуқуқ мамлакат ҳуқуқ тизимининг етакчи соҳаси ҳисобланади. Чунки, биринчидан, конституциявий ҳуқуқ нормалари билан тартибга солинадиган ижтимоий муносабатлар давлат фаолиятининг энг муҳим жиҳатларини ифодалайди; иккинчидан, конституциявий ҳуқуқ ўз манбаи – Конституцияга кўра ҳам етакчидир; учинчидан, конституциявий ҳуқуқ нормалари умуман ҳуқуқий тартибга солишнинг асосий принципларини белгилаб беради, бинобарин, ҳуқуқ барча тармоқларининг асосий нормалари Конституцияда ўз ифодасини топган бўлади. Ушбу нормалар ҳуқуқнинг махсус тармоқларида ўз ривожини топади ва аниқлаштирилади. Шунинг учун ҳам конституциявий ҳуқуқнинг ҳуқуқ тизимининг ядроси сифатида эътироф этишлари бежиз эмас.

Жамиятда ҳукмрон муносабатлар сифатида намоён бўладиган, жамият ва давлатнинг ўз табиатини, унинг сиёсий ва иқтисодий тизимларини, шахснинг жамиятдаги мавқеини белгилаб берадиган

[1] Қаранг: *Тожихонов У., Одилқориев Х., Саидов А.* Ўзбекистон Республикасининг конституциявий ҳуқуқи. Т., «Шарқ», 2001, 7-8-бетлар.

ижтимоий муносабатлар тизими конституциявий ҳуқуқ предметини ташкил этади. Демак, қуйидагиларни конституциявий ҳуқуқ *предмети* деб ҳисоблаш мумкин бўлади:

- конституциявий тузум асосларини тавсифловчи муносабатлар;
- шахснинг жамият ва давлат билан ўзаро муносабатлари (фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликлари);
- давлат ҳокимиятини ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларини ташкил этиш масалалари.

Конституциявий ҳуқуқ методи. Биринчилар қатори *мажбурият юкловчи* методни тилга оламиз. Конституциявий ҳуқуқнинг бир қатор нормалари айнан шу шаклда эълон қилинади (масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 51-моддасида: «Фуқаролар қонун билан белгиланган солиқлар ва маҳаллий йиғимларни тўлашга мажбурдирлар», дейилади).

Конституциявий ҳуқуқларда *ижозат* методи ҳам бор. У, асосан, фуқаролар мақомини тартибга солишда ёхуд давлат органлари ваколатларини белгилашда қўлланади (масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 36-моддасида: «Ҳар бир шахс мулкдор бўлишга ҳақли», дейилади).

Конституциявий ҳуқуқда *тақиқ* методи ҳам қўлланади (масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 26-моддасида: «...Ҳеч ким қийноққа солиниши, зўравонликка, шафқатсиз ёки инсон қадр-қимматини камситувчи бошқа тарздаги тазйиққа дучор этилиши мумкин эмас», дейилган).

Конституциявий-ҳуқуқий тартибга солиш методлари сифатида мажбурият юклаш ва тақиқ поғонама-поғона бўйсуниш асосида, яъни қатъий буйруқ тарзидаги юридик таъсир кўрсатиш асосида амалга оширилади. Ижозат методи мувофиқлаштириш асосида амалга оширилади ҳамда конституциявий-ҳуқуқий муносабатлар субъектларига қонун доирасида фаол ҳаракат қилиш ҳуқуқи берилишидан иборат бўлади.

Конституциявий ҳуқуқ субъектлари:

- фуқаролар;
- корхоналар, муассасалар, (давлат ва нодавлат) ташкилотлар;
- давлат органлари;
- маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари;
- жамоат бирлашмалари;

- ҳудудий тузилмалар.

Конституциявий ҳуқуқ манбалари:

- Конституция (Асосий қонун);
- конституциявий қонунлар;
- конституциявий ҳуқуқ предметини ташкил этувчи ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи одатий қонунлар (масалан, Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси фуқаролиги тўғрисида»ги Қонуни);
- конституциявий ҳуқуқ нормаларини акс эттирувчи қонунга асосланган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар (Президент фармонлари, Ҳукумат қарорлари ва бошқалар)

Конституциявий ҳуқуқ нормаларининг ўзига хос хусусиятлари:

- конституциявий ҳуқуқ нормаларининг кўпчилик қисми умумлашма хусусиятга эга бўлади, улар принциплар кўринишида баён қилинади (масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 7-моддасида: «Халқ давлат ҳокимиятининг бирдан-бир манбаидир», дейилади);
- одатда, конституциявий ҳуқуқ нормалари уч қисмли таркибга эга бўлмайди. Уларда фараз ва диспозиция мавжуд бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг фақат бир неча моддасигина санкцияни ҳам ифодалайди;
- конституциявий ҳуқуқ нормалари ҳуқуқнинг бошқа тармоқлари нормаларига нисбатан олий юридик кучга эга бўлади. Улар тўғридан-тўғри амал қилувчи нормалардир, яъни ҳуқуқнинг махсус тармоқлари нормалари тасдиғисиз бевосита қўлланилиши зарур. Конституциявий ҳуқуқ нормаларига нисбатан устуворликка эга бўлган халқаро ҳуқуқ нормалари, айниқса, гап шахс эркинлиги, инсон ва фуқаро ҳуқуқлари ҳақида кетганда, бундан мустаснодир;
- конституциявий ҳуқуқ нормалари таъсис этувчи хусусиятга эга, яъни конституциявий ҳуқуқ ҳар бир субъекти ҳуқуқий мақомини белгилаб беради.
- Конституциявий ҳуқуқ нормаларининг ўзига хос хусусияти яна шундаки, уларни фақат давлат органлари ва маҳаллий органлар қўллай олади. Фуқаролар фақат улардан фойдаланишга ҳақлидирлар.

Конституциявий ҳуқуқ нормалари турлари:

1. Норма-принциплар (ҳуқуқий тартибга солишнинг энг умумий қоидаларини ифодалайди, бунга Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 1-боби мисол бўла олади);

2. Нормалар – тарихий маълумотлар (ушбу нормалар Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг муқаддимасида ўз ифодасини топган ҳамда мавжуд муносабатларнинг пойдорлигини билдиради);

3. Дастурий тусдаги нормалар (мазкур нормалар жамият тараққиёти истиқболларига доир кўрсатмаларни ўзида акс эттиради);

4. Қайд этувчи, тасдиқловчи нормалар (Конституция қабул қилинаётган пайтдаги мавжуд муносабатларни мустаҳкамлайди);

5. Белгиловчи нормалар (давлат органларини шакллантириши таркибини, шунингдек, фуқароларнинг асосий ҳуқуқ ва эркинликларини белгилаб беради).

Конституциявий-ҳуқуқий муносабатлар – конституциявий ҳуқуқ нормалари томонидан тартибга солинадиган ёки улар асосида конституциявий ҳуқуқ субъектлари ўртасида юзага келадиган ижтимоий муносабатлардир. Конституциявий-ҳуқуқий муносабатларнинг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, уларнинг кўпчилиги ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг ҳаммага тегишлилигини ифодалайди, яъни мазкур муносабатларда ё конституциявий ҳуқуқнинг барча субъектлари, ёхуд кишиларнинг катта гуруҳлари қатнашиши мумкин. Конституциявий-ҳуқуқий муносабатлар давлат ҳокимиятини сиёсий ташкил этиш соҳасида ҳуқуқий тартибга солиш асосини яратади.

Конституциявий-ҳуқуқий муносабатлар конституциявий ҳуқуқ тизимини ташкил этади. Бу тизим муайян тартибда жойлашиб, бир-бири билан ўзаро боғлиқ бўлади.

Конституциявий ҳуқуқнинг ҳуқуқий институти – ҳуқуқнинг мазкур тармоғини ташкил этадиган ижтимоий муносабатлар муайян турларини тартибга солувчи конституциявий нормаларнинг алоҳида ўзига хос қисмидир.

Конституциявий ҳуқуқ қуйидаги ҳуқуқий институтлардан таркиб топади:

- давлат ва жамият қурилиши;
- шахснинг жамиятдаги ҳуқуқий мақоми (фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликлари);
- сиёсий ранг-баранглик ва кўппартиявийлик;
- парламентчилик;
- фуқаролик ва бошқалар.

Бинобарин, конституциявий ҳуқуқ тизими тармоқнинг алоҳида таркибий қисмларга бўлинишининг объектив мезонлари билан белгиланади. Улар негизида реал ижтимоий муносабатлар ётади.

Маъмурий ҳуқуқ тармоғи ўз аҳамиятига кўра давлат ҳуқуқига яқин туради. Давлат органларининг ижроия-фармойиш фаолияти жараёнида юзага келадиган ижтимоий муносабатлар маъмурий ҳуқуқ тармоғининг тартибга солиш предмети ҳисобланади.

Маъмурий ҳуқуқ – *давлат бошқаруви тизимининг ташкил этилиши ва фаолият юритиши муносабати билан пайдо бўладиган ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқ тармоғидир.*

«Маъмурият» сўзи «бошқарув» сўзи маъносига яқин бўлгани учун маъмурий ҳуқуқни асосли равишда бошқарув ҳуқуқи ҳам деб аташади. Шу ўринда қуйидаги фикрни алоҳида қайд этиб ўтишни истардик: кенг маънода – давлат бошқаруви ижро этувчи ҳокимият тушунчасига яқин туради, бироқ тор (аниқ) маънода – ҳукумат давлат бошқарувининг олий органи ҳисобланади.

Давлат бошқаруви органлари учта асосий белгига эга:

- бошқарув (маъмурий) аппарати мавжуд бўлади;
- аппарат фаолияти ижроия-фармойиш хусусиятига эга бўлади;
- ҳокимият аппарат фаолиятидан фойдаланилади.

Давлат бошқаруви органларининг мақсад ва вазифалари бир-галикдаги фаолияти давомида одамларнинг баҳамжиҳат ҳаракатини таъминлаш ва улар ҳаракатларини умумий вазифаларни ҳал этишга сафарбар этишдан иборат. Бу бирон-бир муассаса (корхона) ишига ҳам, умуман жамият ҳаётига ҳам тааллуқлидир.

Давлат бошқаруви органларининг функциялари:

- иқтисодиётнинг турли соҳаларини бошқариш;
- ижтимоий ва маданий қурилиш вазифаларини бажариш;
- жамоат тартиби ва жамоа хавфсизлигини таъминлаш;
- ташқи сиёсатни амалга ошириш, хорижий мамлакатлар билан иқтисодий ва бошқа алоқаларни ривожлантириш.

Маъмурий ҳуқуқ предметини, биринчидан, Ўзбекистоннинг бутун ҳудудида ижро этувчи ҳокимият тизимининг фаолият юритиши билан боғлиқ ҳолда юзага келадиган муносабатлар; иккинчидан, давлат ва маҳаллий бошқарув органларини ташкил этиш ва улар фаолияти жараёнида таркиб топадиган муносабатлар; учинчидан, нодавлат тузилмалар (жамоат бирлашмалари, тижорат таркиботлари ва ноҳукумат ташкилотлар ва ҳоказолар)нинг фаолият юритиши билан боғлиқ равишда пайдо бўладиган муносабатлар ташкил этади.

Маъмурий ҳуқуқ манбалари:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.

2. Конституциявий қонунлар (Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 98-моддасида мустаҳкамлаб қўйилганидек: «Вазирлар Маҳкамасининг фаолиятини ташкил этиш тартиби ва ваколат доираси қонун билан белгиланади»).

3. Маъмурий ҳуқуқ нормаларини ифодаловчи қонунлар.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг маъмурий тартибга солиш предметига тааллуқли фармонлари.

5. Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг давлат бошқаруви масалаларига доир қарорлари.

6. Кодекслаштирилган ҳужжатлар (1994 йил 22 сентябрдаги Ўзбекистон Республикасининг «Маъмурий жавобгарлик тўғрисида»ги кодекси»).

7. Вазирликлар ва идораларнинг буйруқ ва қарорлари.

8. Маҳаллий бошқарув органлари (яъни, туман ва шаҳар ҳокимликлари)нинг фармойиш ва қарорлари.

9. Давлат ва нодавлат корхоналари (муассасалари) раҳбарларининг буйруқлари.

10. Корхоналар (муассасалар) бўлинмалари раҳбарларининг оғзаки ва ёзма шаклдаги фармойишлари.

Маъмурий бошқарув принциплари.

1. Қуйи органларнинг юқори органларга *бўйсуниш ва тегишли равишда улар олдида ҳисобдорлиги принципи*.

2. *Аҳолининг бошқарувдаги иштироки принципи.* Фуқаролар эркин демократик сайловлар жараёнида ўзлари сайлаган вакиллар орқали давлатни бошқаришда иштирок этадилар. Фуқароларнинг бошқарувдаги иштироки жамоат ташкилотлари, меҳнат жамоалари, қонун томонидан тақиқланмаган митинглар, иш ташлашлар ва бошқа оммавий тадбирлар орқали ҳам амалга оширилиши мумкин.

3. *Бошқарувда қонунийлик принципи.* Ҳокимият маъмурий органларининг ижроия-фармойиш фаолияти қонун асосида ва шу қонунни бажариш йўлида амалга оширилиши лозим.

Мамлакатимизда маъмурий ислоҳотларни амалга ошириш масаласига алоҳида аҳамият бериб келинмоқда. Бугунги кунда юртимизда демократия тамойилларига асосланган, амалдаги Конституция ва қонунларга мувофиқ фаолият юритадиган, ҳеч қандай мансабдорнинг субъектив хоҳиш-истагига қарам бўлмай, ишни барқарор ва фаол ташкил қиладиган, ўз моҳиятига кўра жамиятимизнинг олға силжишига халақит бераётган барча иллатларни бартараф этишга қодир бўлган самарали тизимни вужудга келтириш сари дадил

қадамлар ташланмоқда. Бинобарин, 2005 йил 7 февралда Президент Ислом Каримов Оқсарой қароргоҳида Вазирлар Маҳкамасининг янги таркиби билан ўтказилган йиғилишда сўзлаган нутқида алоҳида уқтирганидек: «...бошқарув соҳасида, аввалambор, самарали ишлайдиган изчил система, тизимни шакллантириш керак. Ва бу тизим шундай ишлаши керакки, бордию бирор-бир мансабдор шахс давлат сиёсатидан чекиниб, қонунга хилоф ишлар билан шуғулланадиган, ўз манфаатини давлат, халқ манфаатидан устун қўядиган бўлса, у кимлиги, кимнинг қариндоши, қайси раҳбарнинг оғайниси эканидан қатъи назар, муқаррар равишда жазосини олиши шарт. Яъни, бундай жазонинг муқаррарлигини шу одамдан юқори лавозимда ўтирганлар эмас, балки тизимнинг ўзи талаб этиши зарур»[1].

Шундай қилиб, маъмурий-ҳуқуқий муносабатлар деганда, томонлар ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятлар эгалари сифатида майдонга чиқадиган бошқарув муносабатлари тушунилади. Зеро, давлат бошқаруви доирасида таркиб топадиган маъмурий-ҳуқуқий муносабатлар пировардда кишиларнинг биргаликдаги фаолиятини ташкил этишга йўналтирилган функцияларни амалга оширишга бориб тақалади.

Молиявий ҳуқуқ давлатнинг молиявий фаолиятини, яъни халқ хўжалиги эҳтиёжлари учун маблағлар йиғиш ва тақсимлаш бўйича фаолиятини тартибга солувчи ҳуқуқий нормалар тизимидан иборатдир.

Давлат олий органлари билан бошқа хўжалик органлари ўртасида давлат бюджети, уни тузиш, тасдиқлаш, бажариш юзасидан ҳамда солиқлар йиғиш, давлат суғуртаси, қарзлар билан боғлиқ муносабатлар тартибга солиш предмети сифатида майдонга чиқади.

Молиявий ҳуқуқ нормалари давлат ҳуқуқи ва маъмурий ҳуқуқ билан чамбарчас боғлиқ. Ўзбекистон қонун ҳужжатлари (масалан, давлат бюджети, солиқлар тўғрисидаги қонунлар)да ўз ифодасини топган бир қатор конституциявий нормалар, Ўзбекистон Молия вазирлиги ҳужжатлари молиявий ҳуқуқ манбаларидир.

Ер ҳуқуқи. Ҳуқуқ тармоғи сифатида ер ҳуқуқи хўжалик мақсадлари асосида турли субъектлар ўртасида ер фондини тақсимлашни тартибга солувчи ҳуқуқий нормаларни ўз ичига олади. Ер ҳуқуқининг энг муҳим нормалари ерга мулкчилик шаклларини мустаҳкамловчи

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон демократик тараққиётнинг янги босқичида. Т., «Ўзбекистон», 2005, 75-76-бетлар.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида, Ўзбекистон Республикасининг «Ер тўғрисида»ги, «Мулкчилик тўғрисида»ги, «Деҳқон (фермер) хўжалиги тўғрисида»ги ва бошқа қонун ҳужжатларида кенг намоён этилган.

Меҳнат ҳуқуқи. Мазкур ҳуқуқ тури меҳнат фаолияти жараёнида ишчи ва хизматчиларнинг муносабатларини тартибга солувчи юридик нормалардан ташкил топади. Ушбу нормалар меҳнат муносабатларининг пайдо бўлиши, ўзгариши ва тўхтатилиши шартларини белгилайди, шунингдек, улар билан чамбарчас боғлиқ бўлган ижтимоий таъминот ва пенсия хизматлари бўйича муносабатларни тартибга солади. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, Меҳнат тўғрисидаги қонунлар кодекси ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар меҳнат ҳуқуқининг асосий манбалари ҳисобланади.

Меҳнат ҳуқуқи Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқининг энг муҳим, кенг кўламли ва мураккаб тармоқларидан биридир. У (корхона қандай ташкилий-ҳуқуқий шаклга эга эканидан қатъи назар) ходимлар ва иш берувчиларнинг меҳнат муносабатларини тартибга солишда муҳим аҳамият касб этади. Меҳнат ҳуқуқи меҳнат муносабатлари вужудга келиши, амал қилиши ва тугатилиши тартибини тартибга солади, ходимлар биргаликдаги меҳнати режимини белгилайди, меҳнат мезони, меҳнатни муҳофаза этиш қоидалари ва меҳнат низоларини кўриб чиқиш тартибини белгилайди.

Шуни таъкидлаш жоизки, меҳнат ҳуқуқи нормалари технологик жараёнларни эмас, балки меҳнат муносабатлари субъектларининг ижтимоий алоқаларини, яъни меҳнатнинг ижтимоий шаклларини тартибга солади. Бу – меҳнат ҳуқуқи боғ-томорқа участкасидаги меҳнатни, уй бекаси меҳнатини, талабанинг билимларни ўзлаштириш бўйича меҳнатини тартибга солмайди деганидир; демакки, буларнинг ҳаммаси – меҳнат ҳуқуқи нормалари билан тартибга солинмайдиган ижтимоий фойдали меҳнатдир. Меҳнат ҳуқуқи ижтимоий-иқтисодий ташкил этиладиган меҳнат бўйича муносабатларни, яъни муайян жамиятда мавжуд бўлган биргаликдаги меҳнат жараёнида кишилар ўртасидаги алоқаларни тартибга солади.

Меҳнат фаолияти жараёнида ходим ўз қобилиятларини меҳнатда қўллашида вужудга келадиган меҳнат муносабатлари, шунингдек, меҳнат билан боғлиқ бошқа ижтимоий муносабатлар меҳнат ҳуқуқи предмети сифатида намоён бўлади. Уларга қуйидагилар киради:

- ходим билан иш берувчи ўртасидаги муносабатлар;

- меҳнат жамоаси манфаатларини ҳимоя қилувчи касаба уюшмаси органининг корхона маъмурияти билан ходимлар меҳнати, турмуши ва дам олиш шароитларини яхшилаш бўйича ташкилий-бошқарув муносабатлари;
- ишчи кучини қайта тақсимлаш бўйича муносабатлар;
- бандлик ва ишга жойлаштириш бўйича муносабатлар;
- моддий зарарни қоплаш билан боғлиқ муносабатлар;
- меҳнат низоларини ҳал этишда юзага келадиган процессуал муносабатлар.

Меҳнат ҳуқуқи методи. Ҳуқуқнинг исталган бошқа тармоғи сингари меҳнат ҳуқуқи ҳам фақат ўзигагина хос бўлган ўз методига эга. Маълумки, метод, муносабатлар қандай йўсинлар билан тартибга солинади, деган саволга жавобдан иборат. Мазкур методнинг асосий хусусиятлари қуйидаги тарзда намоён бўлиши мумкин:

1. *Фуқароларни ижтимоий ишлаб чиқаришга жалб этиш директив кўрсатмалар ёрдамида эмас, балки эркин манфаатдорлик* асосида, яъни меҳнат муносабатлари иштирокчиларига шартномавий эрк бериш йўли билан амалга оширилади. Меҳнат муносабатларининг ихтиёрий ва шартномавий хусусияти Ўзбекистон Республикаси Контитуциясининг 37-моддасида мустаҳкамлаб қўйилган.

2. *Томонларнинг юридик тенглиги* фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлари каби меҳнат муносабатларига ҳам тўла тааллуқлидир.

3. Меҳнат ҳуқуқи *марказлашган ва маҳаллий тартибга солиш*ни қўшиб олиб боришни белгилаб беради. Томонлар келишувига биноан қабул қилинадиган локал (маҳаллий) ҳужжатларда иш куни тартиби белгиланади, дам олиш (танаффус) вақти аниқланади, таътиллар жадвали ва ходимлар меҳнати шарт-шароитларини батафсил ва қатъий белгилаб берувчи бошқа масалалар бўйича бир қарорга келинади.

4. Меҳнат битимлари томонлари мажбуриятларини бажаришлари воситаси сифатида қўлланадиган санкциялар хусусияти турлича. *Санкцияларни қўллаш ва ходимлар ҳуқуқларини ҳимоялаш (ходимларни ўз ишига тиклаш билан боғлиқ масалалардан ташқари) барча ҳолларда суд иштирокисиз ҳал этилади.* Меҳнат ҳуқуқи бўйича жавобгарлик чоралари мулкий-интизомий хусусиятга эга бўлади. Танбеҳ, ҳайфсан, мукофотдан маҳрум қилиш ҳамда то ишдан бўшатиш ёки вазифасидан озод этишгача бўлган бошқа расм бўлиб қолган чоралар шулар жумласига киради.

Меҳнат ҳуқуқи манбалари. Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 1-моддасига биноан, Ўзбекистон Республикасида меҳнатга оид муносабатлар меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатлари, жамоа келишувлари, шунингдек, жамоа шартномалари ва бошқа локал норматив ҳужжатлар билан тартибга солинади.

Меҳнат ҳуқуқи манбалари республика ва локал манбаларга бўлинади.

*Республика манбалари*га қуйидагилар киради:

1) меҳнат қонуни ҳужжатларининг юридик негизи бўлган Ўзбекистон Республикаси Конституцияси;

2) меҳнат ҳуқуқи нормаларини акс эттирувчи қонунлар;

3) Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси;

4) Ўзбекистон Президентининг меҳнат муносабатларини тартибга солишга йўналтирилган норматив фармонлари;

5) Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси Ҳукуматининг меҳнат ҳуқуқи предметини ташкил этувчи муносабатларни тартибга солувчи қарорлари;

6) Ўзбекистон Республикаси қонунлари ва Олий Мажлис қарорлари;

7) Қорақалпоғистон Республикаси қонунлари ва Жўқорғи Кенгес қарорлари;

8) давлат ҳокимияти вакиллик ва ижро этувчи органларнинг ўз ваколатлари доирасида қабул қилинадиган қарорлари («Меҳнат кодекси»нинг 1-моддаси).

Меҳнат ҳуқуқининг *локал манбалар*га қуйидагилар киради:

1) маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларининг ҳуқуқий ижодкорлиги;

2) корхонада ўрнатилган ички меҳнат тартиби қоидалари;

3) жамоа шартномалари ва келишувлари;

4) меҳнат шартномалари (контрактлари);

5) корхоналар ва муассасаларнинг буйруқ ва фармойишлари.

Меҳнат ҳуқуқи манбалари орасида Халқаро меҳнат ташкилоти ҳужжатлари алоҳида ўрин тутади. Ўзбекистон Республикаси меҳнат кодексининг 10-моддаси ҳам шундан далолатдир.

Меҳнат ҳуқуқи принциплари қуйидагилар:

1)фуқароларнинг ўз меҳнат лаёқатларини эркин тасарруф этишлари принципи;

2)тенг меҳнат учун ҳеч қандай камситишларсиз тенг тақдирлаш принципи;

3) ходимлар аҳволининг меҳнат тўғрисидаги амалдаги қонунларда назарда тутилган даражадан пасайиб кетишига йўл қўймаслик принципи.

Меҳнат ҳуқуқи функциялари меҳнат қонунчилиги олдида турган вазифалар билан белгиланади. Бу вазифалар Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 2-моддасида баён этилган. Мазкур модда мазмунига мурожаат этарканмиз, қўйилган вазифалар кўп жиҳатдан декларатив хусусиятга эга эканлигини пайқамаслик мумкин эмас. Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси қўйган вазифалардан келиб чиқиб, меҳнат ҳуқуқининг икки функциясини – *тартибга солувчи* ва *кўмаклашувчи* функцияларни ажратиб кўрсатиш мумкин.

*Тартибга солувчи функция*нинг таъсир кучи меҳнат ва у билан боғлиқ муносабатларга ёйилади.

Кўмаклашувчи функция шундан иборатки, у мазкур функцияни бевосита ўзи эмас, балки (ҳуқуқий ва ҳуқуқий бўлмаган) бошқа ижтимоий институтлар билан биргаликда бажаради. Меҳнат ҳуқуқи меҳнат унумдорлигининг ортишига; иш сифатининг яхшиланишига; моддий ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишга; аҳоли моддий ва маданий ҳаёт даражасини кўтаришга; меҳнат интизомининг мустаҳкамланишига кўмаклашишга даъват этилган. Бундан ташқари, ҳуқуқ ишлаб чиқариш эҳтиёжларини таъминлаш учун ишчи кучи бозорининг яратилишига ҳам кўмаклашиши керак.

Оила ҳуқуқи – *бу эр-хотинлар, қариндошлар, ота-оналар (фарзандликка олувчилар) билан болалар ўртасидаги шахсий номулкий ва у билан боғлиқ мулкий муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқ тармоғидир.* Ушбу таърифдан оила ҳуқуқи фуқаролик ҳуқуқи билан чамбарчас боғлиқлигига қарамай, ўзининг бошқалардан фарқланувчи хусусиятларига ҳам эга эканлигини кўриш мумкин: 1) оилавий муносабатлар фуқаролик ҳуқуқига хос бўлмаган юридик фактлар (никоҳ, қариндошчилик, оналик, оталик, фарзандликка олиш ва бошқалар)дан келиб чиқади; 2) оилавий муносабатлар фуқаролик ҳуқуқларидан фарқли ўлароқ, кўпроқ шахсий-ҳуқуқий муносабатлардир; 3) оила ҳуқуқи субъектларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари бегоналаштирилмайдиган, яъни бошқа шахсларга топшириб бўлмайдиган ҳуқуқ ва мажбуриятлардир.

Оила ҳуқуқи нормалари билан тартибга солинувчи муносабатлар оила ҳуқуқи предметини ташкил этади. Оила ҳуқуқи нормалари

никоҳдан ўтиш тартиби ва шартларини белгилайди; эр-хотинлар ўртасидаги шахсий номулкий ва мулкий муносабатларни тартибга солади; ота-оналар билан болалар ўртасидаги муносабатларни тартибга солади; фарзандликка олиш, васийлик ва ҳомийлик билан боғлиқ равишда вужудга келадиган муносабатларни тартибга солади; никоҳни бекор қилиш тартиби ва шартларини белгилайди.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, 1998 йил 30 апрелдаги Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси оила ҳуқуқи манбалари ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг бир қатор моддалари ҳам оила ҳуқуқи манбаларига киради. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 6-моддасига биноан, «Оила тўғрисидаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинмаган оила аъзолари ўртасидаги мулкий ва шахсий номулкий муносабатларга нисбатан фуқаролик қонун ҳужжатлари оила муносабатларнинг моҳиятига зид келмаган тақдирдагина қўлланилади.

Мамлакатимизда оилага алоҳида аҳамият берилади. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида «Оила... жамият ва давлат муҳофазасида бўлиш ҳуқуқига эга» (63-модда), деган инсонпарвар ва ахлоқий норма мустаҳкамланганлиги буни тасдиқлаб турибди.

Жамият ва давлатнинг оила тўғрисидаги ғамхўрлиги ижтимоий сиёсатимизнинг энг муҳим йўналишига айланган. 1998 йил «Оила йили» деб, 1999 йил – «Аёллар йили», 2000 йил – «Соғлом авлод йили», 2001 йил – «Оналар ва болалар» йили, 2002 йил эса «Қарияларни қадрлаш» йили деб эълон қилиниши фикримизнинг исботи бўла олади. Оилани мустаҳкамлашнинг турли жиҳатларини назарда тутувчи шу йилларнинг ҳар бири бўйича муайян давлат дастурлари қабул қилиниб, улар ижроси учун жуда катта маблағлар ажратиб келинади.

Шарқда оила қадим-қадимдан муқаддас ҳисобланиб келади. Оила роли ва аҳамиятини алоҳида таъкидлар экан, Президент Ислом Каримов, жумладан, шундай деганди: «...оила ҳаётнинг абадийлигини, авлодларнинг давомийлигини таъминлайдиган, муқаддас урф-одатларимизни сақлайдиган, шу билан бирга, келажак насллар қандай инсон бўлиб етишишига бевосита таъсир кўрсатадиган тарбия ўчоғи эканини тан олишимиз даркор»[1].

Фуқаролик ҳуқуқи – *ҳуқуқнинг асосий тармоқларидан бири бўлиб, у тенглик, ирода автономияси ва мулкий мустақиллик асосида*

[1] *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. 6-том. Т., «Ўзбекистон», 1998, 400-бет.

ҳуқуқий муносабатлар субъектлари ўртасида таркиб топадиган мулкий муносабатлар ҳамда улар билан боғлиқ номулкий муносабатларни тартибга солади.

Фуқаролик ҳуқуқи узоқ тарихга эга. Рим ҳуқуқи даврларидаёқ у ёки бу мулк бўйича субъектлар ўртасидаги муносабатлар унинг асосида белгиланарди. Шунинг учун ҳам фуқаролик ҳуқуқини мулкий ёки «цивил» ҳуқуқ деб аташади. Ҳуқуқ тизимида фуқаролик ҳуқуқи муҳим мавқега эга бўлиб, алоҳида аҳамият касб этади. Масалан, меҳнат, оила, табиатни муҳофаза этиш ва мулк билан боғлиқ бошқа муносабатларни тартибга солувчи махсус қонун ҳужжатларида камчиликлар аниқланган ҳолларда фуқаролик ҳуқуқи нормалари қўлланилади.

Ҳуқуқ субъектларининг аниқ мулк билан алоқаси моҳиятини белгиловчи, мулкнинг бир шахсдан бошқасига ўтиши тартибини қатъий аниқлаб берувчи, фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларни тузиш ва улар бўйича олинган мажбуриятларни бажариш қоидаларини ўрнатувчи, шунингдек, келтирилган мулкий ва маънавий зарарни қоплаш тартибини кўрсатиб берувчи ижтимоий муносабатларнинг жуда кенг доираси фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш предметини ташкил этади.

Фуқаролик ҳуқуқи нормалари билан тартибга солинадиган ижтимоий муносабатлар қуйидагилардан иборат:

1. Мулкнинг конкрет шахсга тегишлилиги ёки мулкнинг бир шахсдан бошқасига ўтиши ёхуд ишларни бажариш, хизмат кўрсатиш ва бошқа ҳаракатлар билан боғлиқ мулкий муносабатлар.

Юқорида айтилганларга мувофиқ, мулкий муносабатлар икки гуруҳга бўлинади:

- *мулкий муносабатлар;*
- *мажбуриятли муносабатлар;*

Мулкий муносабатлар мулк эгаси томонидан бошқа шахслар иштирокисиз мустақил амалга оширилади. Улар муайян мулкка шахсларда мулкдорлик ҳуқуқи мавжудлиги ёки мулкнинг унинг эгаси бўлмаган шахслар қўлига ноқонуний равишда ўтиб қолиши билан боғлиқ равишда юзага келади. Биринчи ҳолатда мулкий муносабатлар мутлақ моҳиятга эга бўлади. Чунки муайян мулк эгасига шу мулк эгаси бўлмаган шахсларнинг чекланмаган доираси қарама-қарши туради. Бошқача айтганда, булар бошқа шахснинг мулкка эгалик ҳуқуқини ҳурмат қилиш ва бу ҳуқуқнинг амалга ошишига тўсқинлик қилмаслик мажбурияти зиммасида бўлган бошқа барча шахслардир.

Мажбуриятли муносабатлар камида икки шахс иштирок этган жойдагина юзага келади. Кўпинча бу муносабатлар мулкни қайта тақсимлаш ёки фаолият натижаларини ўзаро алмашиш жараёни билан боғлиқ бўлади. Мулкнинг бир шахсдан бошқасига ўтиши билан боғлиқ мажбуриятли муносабатлар турли хил асосларга кўра юзага келиши мумкин. Мажбуриятли муносабатларнинг энг салмоқли гуруҳи фуқаролик-ҳуқуқий битимлар (мулкни топшириш, ишларни бажариш, хизмат кўрсатиш ва ҳоказолар тўғрисида шартномалар) тузиш асосида вужудга келади.

Мажбуриятли муносабатларнинг аксарият қисмини бир шахс томонидан бошқасига зарар етказиши оқибатида, шунингдек, мулкни асоссиз (яъни, етарли даражада қонуний асосга эга бўлмай) сотиб олиш ёки тўплаш натижасида юзага келадиган муносабатлар ташкил этади. Мулк бир шахсдан бошқасига мерос тартибида ё қонун асосида, ёки васиятнома бўйича ва фақат мерос қолдирувчи вафотидан сўнггина ўтиши мумкин.

2. Шахсий номулкий муносабатлар, гарчи иқтисодий мазмунини йўқотган бўлса-да, мулкий муносабатлар билан боғлиқдир. Шахсдан ажратиб бўлмайдиган номоддий неъматлар шахсий номулкий муносабатлар объектлари сифатида майдонга чиқади.

Шахсий номулкий муносабатлар қуйидагиларга бўлинади:

а) бевосита мулкий муносабатлар (масалан, муаллифнинг санъат асарига эгалик ҳуқуқи ёки унга моддий мукофотни тўлаш масаласини ҳал этиш) билан боғлиқ шахсий номулкий муносабатлар;

б) бевосита мулкий муносабатлар билан боғланмаган, лекин барибир салбий мулкий оқибатларни (масалан, қадр-қиммат, иззат-обрўнинг ерга урилиши, ишдаги нуфузга путур етиши, маънавий зарар етказилиши ва ҳоказоларни) келтириб чиқариши мумкин бўлган шахсий номулкий муносабатлар.

Айни пайтда шуни ҳам қайд этиш жоизки, бевосита мулкий муносабатлар билан боғлиқ бўлмаган шахсий номулкий муносабатларни фуқаролик ҳуқуқи фақат ҳимоя қилади, лекин тартибга солмайди.

Фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш методи – *бу фуқаролик ҳуқуқи принципига асосланувчи ҳамда давлат томонидан мулкий ва у билан боғлиқ шахсий номулкий муносабатларга таъсир этиш усуллари мажмуидир.*

Фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш методининг ўзига хос хусусиятлари:

1. Фуқаролик муомаласининг барча иштирокчилари ҳуқуқнинг эркин ва мустақил субъектлари сифатида эътироф этилади. Бу уларнинг қонун тақиқламайдиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни содир этишларига имкон беради. Фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлар иштирокчиларининг мустақиллиги, ҳеч ким (давлат ҳам, ўзаро шартнома тузган ҳар икки тараф ҳам, учинчи томон ҳам) уларнинг хатти-ҳаракатларига (агар улар қонунга зид бўлмаса) аралаша олмасликларида намоён бўлади.

2. Фуқаролик муомаласи иштирокчилари сонидан қатъи назар, ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлган икки томонга бўлинадилар. Ҳар икки томондан иштирокчилари бўлган фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлар субъектлари бир хил ҳажмдаги ваколатларга эга бўлмасликлари мумкин (масалан, фуқаро давлат билан ёки бир қанча ташкилотлар билан фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларга киришиши мумкин). Лекин бунда *томонларнинг юридик тенглиги принципи* амал қилади.

3. Фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиш *диспозитив* хусусиятга эга. Бу – томонларга бир-бирлари билан ўзаро муносабатлари хусусиятини қонунга зид бўлмаган тарзда ўз билганларича, ўзаро келишган ҳолда ихтиёрий белгилашларига рухсат этилади деганидир.

4. Томонлар ўртасида пайдо бўладиган низоли масалалар ўзаро келишувлар асосида, улар бўлмаган тақдирда эса – фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлар иштирокчиларидан мустақил органлар (умумий юрисдикцияга эга бўлган судлар ва бошқалар) томонидан ҳал этилиши мумкин.

5. Фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларнинг салмоқли қисмини мулкий муносабатлар ташкил этганлиги туфайли *фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик мулкий* хусусиятга эга бўлади.

Фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солувчи бутун қонун ҳужжатлари мажмуи фуқаролик ҳуқуқининг манбаи сифатида намоён бўлади. Бунда, шубҳасиз, Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси етакчи роль ўйнайди. Чунончи, унинг 36-моддасида: «Ҳар бир шахс мулкдор бўлишга ҳақли», деб ёзиб қўйилган. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 13 ва 27-моддалари қадр-қиммат, ор-номус, хусусий ҳаётнинг шахсий дахлсизлиги, ёзишмаларнинг сир сақланиши каби маънавий қадриятлар бўйича юзага

келадиган шахсий номулкий муносабатларни тартибга солиш асосларига пойдевор бўлиб хизмат қилади[1].

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 1995 йил 21 декабрда қабул қилинган биринчи қисми ва 1996 йил 29 августда қабул қилинган иккинчи қисми фуқаролик ҳуқуқи манбаи ҳисобланади.

Кодекслаштирилган норматив ҳужжатлардан ташқари, фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солишга йўналтирилган нормаларни ўзида акс эттирган қонунлар, ҳукумат қарорлари ва Президент Фармонлари ҳам фуқаролик ҳуқуқи манбалари сирасига киради.

Шундай қилиб, фуқаролик ҳуқуқининг жам ҳолдаги барча манбалари фуқаролик қонун ҳужжатларини ташкил этади. Айнан шу маънода тушуниладиган фуқаролик қонун ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 3-моддасида ўз ифодасини топган. Унда фуқаролик қонун ҳужжатлари мазкур кодексдан, шу кодекс 2-моддасининг биринчи, тўртинчи ва бешинчи қисмларида кўрсатилган муносабатларни тартибга солувчи бошқа қонунлар ва баъзи қонунчилик ҳужжатларидан иборат эканлиги таъкидланади[2].

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг ўзига хос хусусиятлари:

1. Бошқа қонунлар ва баъзи қонунчилик ҳужжатларида ифодаланган фуқаролик қонун ҳужжатлари нормалари Фуқаролик кодексига мос келиши керак (Фуқаролик кодексининг 3-моддаси).

2. Фуқаролик қонун ҳужжатлари орқага қайтиш кучига эга эмас ва улар амалга киритилгандан кейин юзага келган муносабатларга нисбатан қўлланади.

Қонунда тўғридан-тўғри назарда тутилган ҳоллардагина қонуннинг таъсир кучи у амалда жорий этилишидан олдинги муносабатларга ҳам татбиқ этилади (Фуқаролик кодексининг 4-моддаси).

3. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 5-моддаси фуқаролик қонун ҳужжатларини қонунга ўхшашлиги бўйича қўллашга рухсат этади. Қонун ўхшашлигидан фойдаланиш мумкин бўлмаганда томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари умумий асослардан ҳамда фуқаролик қонун ҳужжатлари мазмунидан, шунингдек, ҳалоллик, оқиллик ва адолат талабларидан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

---

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Т., «Ўзбекистон», 2003, 5,7-8-бетлар.

[2] Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. Биринчи ва иккинчи қисмлар. Т., 1996, 4-5-бетлар.

4. Иш муомаласи одатлари, маҳаллий урф-одат ва анъаналар (яъни, тадбиркорлик фаолиятининг бирон-бир соҳасида таркиб топган ҳамда кенг қўлланадиган, аммо қонунда назарда тутилмаган хулқ-атвор қоидаси), агар улар фуқаролик қонун ҳужжатлари қоидаларига зид бўлмаса, қўлланилади (Фуқаролик кодексининг 6-моддаси).

5. Агар халқаро шартнома ёки битимда фуқаролик қонун ҳужжатларида назарда тутилганидан бошқача қоидалар белгиланган бўлса, у ҳолда халқаро шартнома ёки битим қоидалари қўлланилади (Фуқаролик кодексининг 7-моддаси).

Фуқаролик ҳуқуқи ҳуқуқнинг барча тармоқларига хос бўлган умумий мазмундаги *функцияларни бажаради.* Уларга, жумладан, қуйидагилар:

- жамиятда аниқ хатти-ҳаракатни қатъий белгилаб қўйиш;
- ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш;
- фуқаролар ва юридик шахсларнинг жамият учун ижобий хатти-ҳаракатларини фаоллаштириш;
- ҳуқуқбузарларга нисбатан мажбурий тарздаги чораларни қўллаш ва бошқа функциялар киради.

Бундан ташқари, фуқаролик ҳуқуқи қуйидаги махсус функцияларни ҳам бажаради:

- жамиятдаги юксак маданиятли иқтисодий муносабатларни тартибга солиш;
- мулкий ва баъзи номулкий ҳуқуқларни муҳофаза этиш;
- мулкчилик хилма-хил шаклларини ҳуқуқий жиҳатдан тенглик асосида мустаҳкамлаш ва уларни баравар юридик ҳимоялаш.

Фуқаролик ҳуқуқининг ҳуқуқнинг бошқа тармоқларидан, шу жумладан бўйсуниш ва ҳисобдорлик принципи асосида ташкил топган маъмурий ҳуқуқдан асосий фарқи шундаки, фуқаролик ҳуқуқи фуқаролик муомаласи иштирокчиларига ҳеч қандай давлат мажбурловисиз таъсир кўрсатишнинг юридик механизмига эга.

Фуқаролик қонун ҳужжатларининг аҳамияти жуда катта ва С.С.Алексеев таъкидлаганидек, бунда ҳеч қандай муболаға йўқ: «Фуқаролик ҳуқуқи фуқаролик жамияти («фуқаролик» атамасининг моҳияти ҳам шунда) энг туб асоси – фуқаролик эркинлиги, автоном шахснинг юксак мақомини таъминлаш мақсадига йўналтирилган. Шунинг учун ҳам фуқаролик ҳуқуқи тақиқловчи ёки мажбурият юкловчи нормалардан эмас, кўпроқ ижозат берувчи нормаларидан ташкил топган; боз устига, уларнинг кўпчилиги (ҳуқуқшунослар

таъбири билан айтганда) «диспозитив» – яъни, тўлдирувчи хусусиятга эга бўлган нормалар сирасига киради ва фақат томонлар ўзаро бирон-бир битимга келиша олмаган ҳоллардагина амал қилади»[1].

Шунинг учун ҳам самарали бозор хўжалигининг қарор топишига олиб келиши лозим бўлган иқтисодий ривожимизнинг туб муаммоларидан бири тўғридан-тўғри иқтисодиётга эмас, ҳуқуқ тизимига – айнан фуқаролик ҳуқуқи ундан муносиб ўрин эгаллашига бориб тақалади.

Жиноят ҳуқуқи – ҳуқуқнинг асосий тармоқларидан бири бўлиб, у ножўя қилмишнинг жиноийлиги ва жазоланишини белгиловчи нормаларни, жиноий жавобгарлик асосларини, жазо чоралари тизими, уларни тайинлаш тартиби ва шартларини, шунингдек, жиноий жавобгарлик ва жазодан озод этиш асосларини ўзида ифода этади.

Ҳуқуқнинг бу тармоғи узоқ тарихга эга. Зеро, жуда қадим замонлардаёқ, қадимги Римда фуқаролар ҳаётига, шахсий мулк ва давлат тузумига қасд қилганлик учун давлат ўлим жазосигача бўлган қатъий чоралар кўринишидаги санкцияларни ўз ичига олувчи нормаларни назарда тутарди. Бундай ҳуқуқ пенал (лотинча Penal – жазоловчи) ҳуқуқ деб аталган.

Жиноят ҳуқуқи *жиноий-ҳуқуқий муносабатлар* соҳасида юзага келадиган ижтимоий алоқаларни тартибга солади. Жиноий-ҳуқуқий муносабатларнинг бошқалардан фарқланувчи хусусияти шундан иборатки, улар фақат жиноят қонунини бузган фуқаролар билан давлат ўртасида пайдо бўлади. Жиноят ҳуқуқи соҳасида изланишлар олиб борувчи қарийб барча олимлар, жиноий-ҳуқуқий муносабатлар жиноят содир этилган пайтдан бошлаб пайдо бўлади ва судланганликнинг олиб ташланиши ёки тугаши билан ниҳоясига етади, деб ҳисоблайдилар.

Мазкур хусусият жиноят ҳуқуқи предметини белгилайди. Жиноят аломатлари акс этган ижтимоий хавфли қилмишлар *жиноят ҳуқуқ предмети*ни ташкил этади. Уларга қуйидагилар киради:

1) шахсга қарши жиноятлар;

2) жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига қарши жиноятлар;

3) иқтисодиёт соҳасидаги жиноятлар;

4) жиноят қонуни билан тақиқланган ҳуқуққа хилоф ижтимоий хавфли қилмишлар.

[1] *Алексеев С.С.* Тяжкий путь России к праву. М., 1997, 231-бет.

Жиноят ҳуқуқи методи қилмишнинг жиноийлиги ва жазоланишини белгилаш, жамият, шахс ва давлат учун хавфли хатти-ҳаракатларни жиноят қонуни билан тақиқлашдан иборат. Тақиқларни бузиш жиноий жавобгарлик ва жазони келтириб чиқаради. Тартибга солишнинг бундай методи фақат жиноят ҳуқуқига хосдир.

Жиноят ҳуқуқи нормалари кўп ҳолларда тақиқловчи хусусиятга эга бўлади. Жиноят ҳуқуқи нормалари ўзида қандай мазмун ифодаланишига кўра турли функцияларни бажаради. Уларнинг баъзилари жиноят ҳуқуқининг *умумий қисми*ни ташкил этиб, жиноят ҳуқуқининг умумий қоидалари, принциплари ва институтларини мустаҳкамлайди. Бошқа нормалар жиноят деб топиладиган аниқ жиноий қилмишлар аломатларини аниқлайди ҳамда улар учун жазо турлари ва чегараларини кўрсатиб беради. Булар жиноят ҳуқуқининг *махсус қисми*ни ташкил этади. Жиноят ҳуқуқи ҳуқуқнинг мазкур тармоғига юкланган вазифалар ва функциялар билан белгиланувчи умумий ва махсус қисмлар бирлиги сифатида намоён бўлади.

Жиноят ҳуқуқининг вазифалари:

1) Ўзбекистон Республикаси конституциявий тузумини асраш ва ҳимоя қилиш;

2) инсон ва фуқаро ҳуқуқлари ва эркинликларини, жамоат тартиби ва ижтимоий хавфсизликни муҳофаза этиш;

3) жиноий тажовузлардан фуқаролар ҳаёти ва саломатлигини ҳимоя қилиш;

4) инсоният тинчлиги ва хавфсизлигини таъминлаш;

5) жиноятларнинг олдини олиш;

6) фуқароларни Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларига қатъий риоя этиш руҳида тарбиялаш (Жиноят кодексининг 2-моддаси).

Жиноят ҳуқуқи функциялари:

1) *муҳофаза этувчи* функция – жиноят ҳуқуқи предметини ташкил этувчи ижтимоий муносабатларни ҳимоя қилиш;

2) *олдини олувчи* (превентив) функция – умумий ва махсус огоҳлантириш бўлиб, у шахс жазодан қўрқиб, жиноятдан тийилиб туришига олиб келади;

3) *тарбиявий* (ахлоқ тузатиш) функция шахснинг ижтимоий-психологик хусусиятларини қонунга, жамият ҳаёти нормалари ва ҳоказоларга ҳурмат томон ўзгартиришни назарда тутади;

4) *рағбатлантирувчи* функция, у жиноят содир этиш фикридан қайтиш, жиноят қуроли бўлиб қолиши мумкин бўлган

предметларни ихтиёрий топширишни давлат томонидан маъқуллашдан иборат бўлиб, бу жазонинг юмшатилиши ва ҳатто ундан озод этилишига олиб боради.

Ҳозирги босқичда давлатнинг жиноятчилик соҳасидаги сиёсатида ривожланишнинг икки йўналиши мавжуд:

1) энг оғир жиноятларга қарши курашни кучайтириш;

2) катта ижтимоий хавф туғдирмайдиган жиноятлар учун жиноий жавобгарлик кўламини қисқартириш (масалан, Жиноят кодексининг меҳнатдан бўйин товлаш (текинхўрлик), чайқовчилик ва бошқалар учун жазолашни назарда тутувчи моддалари бекор қилинган).

Жиноят ҳуқуқи принциплари 1994 йил 22 сентябрдаги Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида ўз ифодасини топган.

*1. Қонунийлик принципи*га кўра, «содир этилган қилмишнинг жиноийлиги, жазога сазоворлиги ва бошқа ҳуқуқий оқибатлари фақат Жиноят кодекси билан белгиланади.

Ҳеч ким суднинг ҳукми бўлмай туриб, жиноят содир қилишда айбли деб топилиши ва қонунга хилоф равишда жазога тортилиши мумкин эмас. Жиноят содир этишда айбдор деб топилган шахс қонунда белгиланган ҳуқуқлардан фойдаланади ва мажбуриятларни бажаради» (Жиноят кодексининг 4-моддаси).

2. Фуқароларнинг қонун олдида тенглиги принципи (Жиноят кодексининг 5-моддаси). Жиноят содир этган шахс жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, жиноий жавобгарликка тортилишини билдиради.

*3. Демократизм принципи*га кўра, «жамоат бирлашмалари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ёки жамоалар жиноят содир этган шахслар ахлоқини тузатиш ишига қонунда назарда тутилган ҳолларда жалб қилиниши мумкин» (Жиноят кодексининг 6-моддаси).

4. Инсонпарварлик принципи (Жиноят кодексининг 7-моддаси). Аввало шуни қайд этиш керакки, ушбу принцип биринчи навбатда шахсни муҳофаза қилишга, унинг саломатлиги ва ҳаётини жиноий суиқасдлардан ҳимоялашга йўналтирилгандир. Инсонпарварлик принципи қонунни бузган шахсларни ҳам назарда тутади. Ҳудди шунинг учун ҳам жиноий жазо ва бошқа ҳуқуқий таъсир чоралари жисмоний азоб бериш ёки инсон қадр-қимматини камситиш мақсадини кўзламаслиги керак.

Инсонпарварлик принципининг амалдаги ифодаси амнистия бўйича жиноий жавобгарликдан озод этиш, муддатидан олдин озод қилиш, шартли равишда жазолаш ва бошқаларда ҳам намоён бўлади.

5. Адолат принципи (Жиноят кодексининг 8-моддаси) шуни англатадики, «Жиноят содир этишда айбдор бўлган шахсга нисбатан қўлланиладиган жазо ёки бошқа ҳуқуқий таъсир чораси адолатли бўлиши, яъни жиноятнинг оғир-енгиллигига, айбнинг ва шахснинг ижтимоий хавфлилик даражасига мувофиқ бўлиши керак.

Ҳеч ким айнан битта жиноят учун икки марта жавобгарликка тортилиши мумкин эмас».

6. Айб учун жавобгарлик принципи (Жиноят кодексининг 9-моддаси) шундан иборатки, шахс қонунда белгиланган тартибда айби исботланган ижтимоий хавфли қилмишлари учунгина жавобгар бўлади.

7. Жавобгарликнинг муқаррарлиги принципи (Жиноят кодексининг 10-моддаси) «қилмишида жиноят таркибининг мавжудлиги аниқланган ҳар бир шахс жавобгарликка тортилиши шарт»лигида ифодаланади.

Жиноят ҳуқуқи принциплари ўзаро бир-бирига чамбарчас боғлиқ тизимдан иборат. Қонун чиқарувчи, ҳуқуқни қўлловчи органларга ва фуқароларга қўйиладиган аниқ талаблар мазкур тизимнинг қисмлари ҳисобланади. Қонунийлик ва адолат принциплари ушбу тизимнинг етакчи принциплари сифатида намоён бўлади. Жиноят ҳуқуқи принциплари ҳам умумий, ҳам махсус қисм учун ҳал қилувчи асослар ҳисобланади. Умумий қисмда ифодаланган асосий тушунчаларни аниқлаб олмай туриб, махсус қисм нормаларини идрок этиш қийин, ҳатто мумкин ҳам эмас. Яна бир гап шундан иборатки, жиноят ҳуқуқи жиноят процесси ва жиноят таркиби бўлмаганда нормалари қўлланилмайдиган жиноят-ижроия ҳуқуқи билан чамбарчас боғлиқдир.

Жиноят-ижроия ҳуқуқи жиноий ва жиноий-процессуал ҳуқуқдан ажралиб чиққан ҳуқуқий нормалар мажмуидан иборат. Бу ерда жазони ўташ жараёнида вужудга келадиган ҳамда жиноий тартибда ҳукм қилинган шахсни тарбиялаш ва қайта тарбиялаш билан боғлиқ ижтимоий муносабатлар тартибга солиш предмети сифатида майдонга чиқади. Жиноят-ижроия кодекси, шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг Ички ишлар вазирлиги ва Прокуратурасининг махсус ҳужжатлари бу ҳуқуқнинг асосий манбаларидир.

Жиноят-процессуал ҳуқуқи жиноятларни тергов қилиш ва жиноий ишларни судда кўриб чиқиш бўйича тергов, прокуратура ва суд органлари фаолиятини тартибга солувчи юридик нормалар мажмуини ташкил этади.

Ҳуқуқнинг ушбу тармоғининг ўзига хос хусусияти шундаки, у тергов ва судда ишни кўриш жараёнида органлар ва шахсларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларининг аниқ ва қатъий чегараларини белгилаб, жиноий ҳуқуқ нормаларини рўёбга чиқаришнинг зарур шарти сифатида намоён бўлади. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекси жиноят процессуал ҳуқуқининг асосий манбаларидир.

Фуқаролик-процессуал ҳуқуқи фуқаролик ишлари бўйича суд жараёнларини тартибга солувчи ҳуқуқий нормалар мажмуидан иборат. Мазкур нормалар фуқаролик ишларини судда кўриб чиқиш бўйича ўзаро тортишаётган томонлар, суд ва прокуратура органларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилайди; фуқаролик ҳуқуқи бўйича ишларни кўриб чиқиш билан боғлиқ судга ариза бериш тартибини, бирон ташкилот қарамоғида бўлиш, судда кўришга тегишлилик каби қатор масалаларни аниқлаб беради. Фуқаролик-процессуал кодекси фуқаролик-процессуал ҳуқуқи манбаи ҳисобланади.

Умуман, ҳозирги замон ҳуқуқ тизимини тавсифлар эканмиз, шу ўринда нормалари давлат ички ҳуқуқ тармоқлари тизимига кирмайдиган *халқаро ҳуқуқ* ҳақида ҳам қисқача тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқ бўлади. Халқаро ҳуқуқ – бу давлатлараро муносабатларда давлатлар иродалари ўзаро келишуви, муросаси натижасидир. Шу муносабат билан бундай нормалар халқаро шартномалар, конвенциялар, пактлар ва халқаро ҳуқуқнинг бошқа манбаларида ўз ифодасини топганлигини алоҳида қайд этишимиз лозим бўлади. Чунончи, «Ҳозирги даврда шаклланиб улгурган халқаро ҳуқуқ универсал нормасига кўра давлатлар инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳурмат қилишга ҳамда уларнинг ҳамма учун бирдек, бирор-бир камситишларсиз, амал қилишини таъминлашга мажбур ҳисобланади. Халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларда акс этган хулқ стандартлари давлатларнинг инсон ҳуқуқлари соҳасида ўз миллий қонунчилигини ишлаб чиқиши ва қабул қилишида намуна вазифасини ўтайди»[1].

[1] *Саидов А.Х.* Инсон ҳуқуқлари бўйича универсал шартномаларни ўрганишга кириш // Ўзбекистон Республикаси ва инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар. Т., «Адолат», 2002, 16-бет.

XV. ҲОЗИРГИ ЗАМОН АСОСИЙ ҲУҚУҚИЙ ТИЗИМЛАРИ ВА ОИЛАЛАРИ

1. Ҳозирги замон асосий ҳуқуқий тизимлари тушунчаси ва таснифи. 2. Романо-герман ҳуқуқий оиласи. 3. Инглиз-америка умумий ҳуқуқий тизими. 4. Лотин Америкасининг ҳуқуқий тизими. 5. Скандинавия (шимол) ҳуқуқий оиласи. 6. Шариат қоидаларини мустақил ҳуқуқий тизим сифатида эътироф этиш мумкинми? 7. Ҳинд ҳуқуқи оиласининг ўзига хос хусусиятлари. 8. Африка мамлакатлари ҳуқуқий тизимлари. 9. Тоталитар тузум ҳуқуқий тизими: давр сабоғи.

1. ҲОЗИРГИ ЗАМОН АСОСИЙ ҲУҚУҚИЙ ТИЗИМЛАРИ ТУШУНЧАСИ ВА ТАСНИФИ

Мазкур китобнинг бундан олдинги қисмида айтиб ўтганимиздек, *ҳуқуқий тизим* ва *ҳуқуқ тизими* бир-биридан сезиларли даражада фарқ қилади. Биринчи тушунча иккинчисига нисбатан анча кенг тушунча ҳисобланади. Чунки ҳуқуқий тизимга, ҳуқуқий нормалар тизимидан ташқари, давлатнинг ҳуқуқий нормалар таъсирчанлигини таъминловчи бутун юрисдикция тузилмаси киради. Давлатни таркиб топтирувчи жамиятнинг ҳуқуқий тизими давлатнинг бутун юридик механизмидан иборат бўлиб, унинг ёрдамида жамиятда ҳуқуқ-тартибот ўрнатилади.

Ҳуқуқий тизим – ҳуқуқ тизими ва юрисдикциявий (ҳуқуқни муҳофаза қилувчи) органлар тизимидан таркиб топади. Ҳар қандай давлатнинг ҳуқуқий тизими жамиятда муайян ҳуқуқ-тартиботни ўрнатишга қаратилгандир. Шу боис фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимояланганлиги даражаси тўғрисида унинг самарадорлигидан келиб чиқиб гапириш мумкин бўлади. Зеро, қонун турар-жой дахлсизлигига бўлган ҳуқуқни тўкис-тугал ҳимоялаётганининг ўзи етарли эмас. Шунингдек, ушбу дахлсизликни бузувчини турар-жойдан қонун ёрдамида чиқариб юбориш ҳам зарур; қонун ишлаши, фуқароларнинг манфаатлари ва эркинликларини амалда ҳимоя қилиши лозим. Бинобарин, бу ўринда гап фақат нормалар тизими бўлган ҳуқуқ ҳақида эмас (гарчи бу ҳам жуда муҳим ва керак бўлса-да), балки давлатнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш

хизмати томонидан ушбу нормалар таъсирчанлигининг оширилиши тўғрисида ҳам бормоқда.

Цивилизация ривожланиб, такомиллашиб борган сари ижтимоий ҳаётни оқилона ташкил этишни таъминлашга даъват этилган куч бўлмиш ҳар қандай давлат ўз фаолиятини ҳуқуқий жиҳатдан янада кўпроқ расмийлаштиришга интилади. Бироқ бунда у ҳуқуқий тартибга солишни қайдир даражада кучайтириши юз беради деб ўйлаш нотўғри бўлур эди. Цивилизациялашган жамиятда юқори даражада легитимлашган ҳуқуқнинг, қонунларнинг мавжудлиги ундаги уюшқоқлик ва ҳуқуқ-тартиботга ўз-ўзидан самарали таъсир кўрсатади. Бунинг натижасида эса ҳуқуқнинг ижтимоий ҳаётга соф ижтимоий таъсир кўрсатадиган омил сифатидаги роли ва аҳамияти, сўзсиз ортади. Жамиятдаги маданият даражаси, иқтисодий имкониятлар, узлуксиз ахборот олиб туриш, руҳий йўл-йўриқлар ҳуқуқнинг (давлат томонидан махсус юридик воситалар жалб қилинмаган ҳолда) кўпроқ ҳаётга татбиқ этилиши учун қулай шарт-шароит яратади. Айтайлик, бугунги кунда тадбиркорнинг берган ваъдаси махсус юридик шартномалар тузмасдан ҳам аниқ ва батартиб бажарилиши бунга ёрқин мисол бўла олади.

Шуни ҳам алоҳида қайд этиб ўтиш жоизки, ҳуқуқий тартибга солиш механизмининг таркибий қисмлари (ҳуқуқ нормалари, юридик фактлар, ҳуқуқий муносабатлар, ҳуқуқни қўллаш актлари) ва усуллари (тақиқлар, ижозатлар, мажбурият юклашлар, рағбатлантириш, тақдирлаш, тавсиялар ва бошқалар) ҳар қандай, ҳатто юқори цивилизациялашган жамиятда ҳам тўлиқ мавжуд бўлади. Зеро, бирон-бир жамият тартиб бузилишидан тўлиқ холи қилинган эмас. Шу боис давлат ижтимоий муносабатлар иштирокчилари томонидан амалга ошириладиган ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг таъсирчанлигини таъминлаш учун зарур юридик воситаларни (ҳатто мажбурлов чораларини) қўллашга, ишга солиш ҳуқуқни ўзида сақлаб қолади. Шунга кўра, айтиш мумкинки, цивилизациялашган ҳуқуқий давлатнинг юридик механизми янада мукаммал ва бекам-кўст бўлишини таъминлашга интилиш керак бўлади.

Умуман олганда, давлатнинг юридик механизмини такомиллаштириш ҳокимиятнинг ва умуман ҳуқуқнинг легитимлиги ортиши, давлатнинг фуқаролик жамиятига нисбатан хизмат кўрсатувчи хусусияти тўғрисидаги тасаввурлар янада чуқурлашуви

билан бевосита боғлиқ бўлади. Шунга муносиб тарзда давлатнинг юридик механизмининг марказлаштирилган ва марказлашувдан холи, локал ва индивидуал тартибга солиш сингари таркибий қисмлари ривожланиб, такомиллашиб боради[1].

Дарҳақиқат, жаҳон ҳуқуқий харитаси кўплаб миллий ҳуқуқий тизимларни қамраб олади. Уларнинг ҳар бири муайян бир давлатнинг бутун ҳуқуқий воқелигини (таълимотини, таркиби, манбалари, етакчи институтлари ва тармоқларини, анъаналари, ҳуқуқий онги, ҳуқуқ-тартиботи, ҳуқуқий маданияти ва ҳоказоларни) бирлаштириб туради. Шунинг учун ҳозирги замон ҳуқуқий тизими таснифига ҳуқуқий оилалар, ҳуқуқий гуруҳлар ва алоҳида миллий тизимларнинг таркибан мураккаб тизими сифатида ёндашиш лозим бўлади[2]. Аввалambор, шуни алоҳида қайд этиш жоизки, «ҳуқуқий оила» категорияси ўхшаш юридик белгиларга эга бўлган ҳуқуқий тизимлар гуруҳини кўрсатиб беришга хизмат қилади. Бу белгилар ушбу тизимларнинг нисбий бирлиги ҳақида сўз юритиш имконини беради.

Ҳуқуқий тизимларни таснифлашда этник, ирқий, жуғрофий, диний тушунчалардан тортиб то юридик техника ва ҳуқуқ услуби билан тугайдиган хилма-хил омиллардан фойдаланилади. Таснифларнинг кўплиги шундан келиб чиқади. Шунга қарамай, Р.Давид томонидан берилган ҳуқуқий оилалар таснифи энг оммавийси бўлиб чиқди. У – дин, фалсафа, иқтисодий ва ижтимоий таркибларни ўз ичига олган мафкура ҳамда ҳуқуқ манбаларини асосий таркиб сифатида қамраб олувчи юридик техникадан иборат икки мезоннинг қўшиб олиб борилишига асосланган. Р.Давид уч ҳуқуқий оила (ёки тизим): роман-герман, инглиз-саксон ва социалистик, яъни тоталитар оилани ажратиб кўрсатишга асосланган «уч қисмлилик» ғоясини олға сурганди[3].

Немис ҳуқуқшуноси К.Цвейгерт вакили бўлган яна бир машҳур йўналиш ҳам бор. К.Цвейгерт ва Х.Кётц ўзларининг 1971 йилда чиққан «Хусусий ҳуқуқда ҳуқуқий қиёслашга кириш» китобида «ҳуқуқий услуб» мезонини ҳуқуқий тизимлар таснифига асос қилиб олгандилар. «Ҳуқуқ услуби» муаллифлар фикрига кўра

---

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Раянов Ф.М.* Проблемы теории государства и права (юриспруденции). М., «Право и государство», 2003, 266-267-бетлар.

[2] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Тихомиров Ю.А.* Курс сравнительного правоведения. М., 1996; Правовые системы стран мира. М., 2000; *Саидов А.Х.* Сравнительное правоведение. Т., «Адолат», 1999.

[3] Қаранг: *Давид Р.* Основные правовые системы современности. М., 1988, 39-40-бетлар.

беш омилдан: ҳуқуқий тизимнинг келиб чиқиши ва тадрижий ривожи; юридик тафаккур хусусияти; ўзига хос ҳуқуқий институтлар; ҳуқуқ манбалари табиати ва уларни шарҳлаш усуллари; мафкуравий омиллардан таркиб топади. Шу асосда қуйидаги «ҳуқуқий доиралар» ажралиб туради: роман-герман, инглиз-америка, скандинавия, ҳинд ва бошқалар.

Асосий ҳуқуқий оилаларни аниқлашда қуйидаги ўзаро боғлиқ мезонларнинг уч гуруҳи муҳим аҳамиятга моликдир: 1) ҳуқуқий тизимлар тарихий генезиси (келиб чиқиши); 2) ҳуқуқ манбалари тизими; 3) ҳуқуқий тизим таркиби – етакчи ҳуқуқий институтлар ва ҳуқуқ тармоқлари.

Шундай қилиб, юқоридаги ўзаро боғлиқ уч мезон асосида қуйидаги ҳуқуқий оилаларни ажратиб кўрсатиш мумкин бўлади, булар: роман-герман ҳуқуқий оиласи; инглиз-америка (умумий ҳуқуқ) ҳуқуқий оиласи; Скандинавия ҳуқуқий оиласи; Лотин Америкаси ҳуқуқий оиласи; шариат диний-фиқҳий оиласи; ҳинд ҳуқуқий оиласи; одатий ҳуқуқ оиласи ва Узоқ Шарқ ҳуқуқий оиласи.

2. РОМАН-ГЕРМАН ҲУҚУҚИЙ ОИЛАСИ

Роман-герман ҳуқуқий тизими ёки континентал ҳуқуқ тизими континентал Европада Рим, муқаддас диний ва маҳаллий анъаналар асосида юзага келган тизимларни ўз ичига олади. У XII-XVI асрлар мобайнида итальян, француз ва немис университетларида Юстиниан қонунлари Тўплами асосида Рим ҳуқуқини ўрганиш натижасида таркиб топган. Бу қонунлар кўпчилик Европа мамлакатлари учун умумий бўлган юридик фанни шакллантирганди. «Рим ҳуқуқи рецепцияси» деб ном олган жараён, яъни Ғарбий Европа мамлакатлари томонидан Рим ҳуқуқини ўзлаштириш жараёни содир бўлди. Лекин, айниқса, дастлабки даврларда Рим ҳуқуқи бевосита қўлланмаган – унинг тушунча манба, ривожланиш таркиби, ички мантиқи, юридик техникаси ўрганиб борилган. Бу ҳолат Европа мамлакатлари ҳуқуқий тизимларининг муайян ўхшашлигига олиб келди. Муқаддас ҳисобланган диний ҳуқуқ ҳам озмунча таъсир кўрсатмади. Миллий кодекслашлар ҳуқуққа қатъийлик ва аниқлик бахш этди, ундан фойдаланишни енгиллаштирди ҳамда умуман Европада ҳуқуқ нормасини ва ҳуқуқни тушунишнинг мантиқий якуни

бўлиб қолади. Улар роман-герман ҳуқуқий оиласининг яхлит воқелик сифатида шаклланишини ниҳоясига етказди.

Ёзма тарздаги ҳуқуқнинг мавжудлиги, ҳуқуқ манбаларининг ягона иерархик тизими, унинг оммавий ва хусусий ҳуқуққа бўлиниши, шунингдек, ҳуқуқ тизимининг тармоқларга ажратилиши роман-герман ҳуқуқий оиласи учун ўзига хос белгилардир. Роман-герман оиласига мансуб барча мамлакатлар учун хос бўлган умумийликни унинг кодекслашган табиатида, умумий тушунча манбаида (асосий тушунчалар ва тоифаларнинг ўхшашлигида), ҳуқуқий принципларнинг муайян даражадаги ягона тизимида кўришимиз мумкин. Мазкур мамлакатларнинг ҳаммасида нормаларнинг олий юридик нуфузи эътироф этилган ёзма конституциялар мавжуд. Бу нуфуз оддий қонунлар конституциявийлигини суд орқали назорат қилиш асосида амалга оширилади. Конституция ҳуқуқнинг хилма-хил манбаларини табақалаштирган ҳолда давлат органларининг ҳуқуқ ижодкорлиги ваколатларини чеклаб туради.

Роман-герман юридик таълимоти, шу жумладан қонун чиқариш амалиёти оддий қонуннинг уч хил кўринишини – кодекслар, махсус қонунлар (жорий қонун ҳужжатлари) ҳамда нормалар тўплами матнларини алоҳида ажратиб кўрсатади.

Континентал мамлакатларнинг кўпчилигида фуқаролик, жиноий, фуқаролик-процессуал, жиноий-процессуал ва бошқа айрим кодекслар қабул қилинган ва улар амал қилиб келмоқда.

Роман-герман ҳуқуқи манбалари орасида қонунга асосланган ҳужжатлардан регламентлар, маъмурий фармойишлар, вазирлар декретлари кабиларнинг аҳамияти катта.

Роман-герман манбалари тизимида урф-одатнинг аҳамияти диққатга сазовор: у фақат «қонунга қўшимча» сифатида эмас, балки «қонундан ташқари» амал қилиши мумкин. Яна урф-одат «қонунга қарши» мавқени эгаллаган ҳоллар ҳам учраши мумкин. Шуларга қарамай, урф-одат ҳуқуқнинг мустақил манбаи моҳиятини йўқотган.

Роман-герман ҳуқуқи манбаи сифатида суд амалиётига келсак, бу ерда аҳвол анча зиддиятли. Шундай бўлса-да, суд амалиётини ёрдамчи манбалар қаторига киритиш мумкин. Биринчи навбатда, бу «кассация прецеденти» билан боғлиқ. Чунки кассация суди олий босқич бўлиб, энг оддий суд қарори (масалан, қиёслаш ёки умумий

принципларга асосланган) ҳам кассация босқичини ўтгандан кейин бошқа судлар томонидан шунга ўхшаш ишларни кўришда фактик прецедент сифатида қабул қилиниши мумкин.

Роман-герман ҳуқуқи тизимида ушбу ҳуқуқий тизим тузилишининг асосий принципларини ишлаб чиққан таълимот алоҳида ўрин тутади. Бу таълимот қонун тайёрлаш фаолиятида муҳим роль ўйнайди, ҳуқуқни қўллаш фаолиятида ҳам фойдаланилади.

Миллий ҳуқуқий тизимлар учун халқаро ҳуқуқ катта аҳамият касб этмоқда. Баъзи мамлакатларда ички қонунларга нисбатан халқаро шартномаларга кўпроқ юридик эътибор берилади. Чунончи, ГФРнинг 1949 йилги Конституциясида «Халқаро ҳуқуқнинг умумий принциплари» қонунга нисбатан устуворликка эгалиги айтилади.

Шундай қилиб, роман-герман оиласига мансуб мамлакатлар учун ҳуқуқ манбаларининг иерархия тизимининг ягона шакли характерлидир. Ҳуқуқ тизими, яъни унинг тармоқларга бўлиниши ҳақида ҳам ҳудди шуни айтиш мумкин. Лекин бу бўлиниш ўта умумий мазмунга эга бўлиб, аслида назарий аҳамиятгагина эга ва кейинги вақтларда ўзининг аввалги аҳамиятини йўқотган. Айтиш мумкинки, оммавий ҳуқуққа давлат органлари мақоми ва фаолияти тартиби ҳамда шахс билан давлатнинг муносабатларини белгилаб берувчи тармоқлар ва институтлар мансуб. Хусусий ҳуқуққа эса шахслар ўртасидаги муносабатларни тартибга солувчи тармоқлар ва институтлар киради.

Турли Европа мамлакатлари ҳуқуқининг роман-герман ҳуқуқий оиласига мансублиги миллий ҳуқуқий тизимлар ўртасидаги муайян фарқларни истисно этмайди. Чунончи, бир томондан, француз ҳуқуқи ҳамда иккинчи томондан, герман ҳуқуқи шу моделга хизмат қилди. Шу асосда роман-герман ҳуқуқий оиласи ичида икки ҳуқуқий гуруҳнинг ажралишига олиб келди: роман гуруҳига Франциядан кейин, шунингдек, Бельгия, Люксембург, Нидерландия, Италия, Португалия, Испания; герман гуруҳига Германия билан бирга Австрия, Швейцария ва бошқа баъзи мамлакатлар киради. Бунинг устига роман-герман ҳуқуқий оиласи ичида француз ҳуқуқида энг кучли деб эътироф этилган «Рим (роман) ҳуқуқи» гуруҳи Германия юридик фани жиддий таъсир ўтказган «герман ҳуқуқи» гуруҳидан фарқ қилади.

3. ИНГЛИЗ-АМЕРИКА УМУМИЙ ҲУҚУҚИЙ ТИЗИМИ

Ҳуқуқнинг асосий манбаи қонун ҳисобланган роман-герман ҳуқуқий оиласи давлатларидан фарқли ўлароқ, инглиз-америка ҳуқуқий тизимига мансуб давлатларда суд прецеденти, яъни судьялар томонидан уларнинг қарорларида таърифланган нормалар ҳуқуқнинг асосий манбаи бўлиб хизмат қилади.

«Умумий ҳуқуқ» оиласи Рим ҳуқуқи оиласи каби «Ҳимоя бор жойда ҳуқуқ бор» принципи асосида ривожланиб борган. Кодекслаш, «адолат ҳуқуқи» қоидалари билан тўлдириш ва такомиллаштириш йўлидаги барча уринишларга қарамай, судлар томонидан яратилган прецедент ҳуқуқи ҳисобланиб келмоқда. Лекин бу статут (қонунчилик) ҳуқуқи ролининг ўсиб боришини истисно этмайди. Маҳаллий урф-одатларга қарама-қарши ўлароқ, бу ҳуқуқ бутун Англия учун умумий кучга эга. У XIII асрдан бошлаб мажлислар олиб борилган жой номидан келиб чиққан, одатда, Вестминистрлик суди деб аталадиган Қироллик судлари томонидан яратилганди. Қироллик судлари фаолияти давомида аста-секин тўпланиб борган қарорлар жамланмаси таркиб топган ва кейинчалик шу судлар улардан қўлланма сифатида фойдалана бошлаган. Шу йўсинда бир бор тавсифланган суд қарори бошқа барча судлар учун мажбурий бўлиб қолиши мумкинлигини билдирувчи прецедент қоидаси таркиб топди.

Шунинг учун ҳам инглиз умумий ҳуқуқи прецедент ҳуқуқи анъанавий тизимини ёки судлар томонидан яратиладиган ҳуқуқни юзага келтириши алоҳида эътироф этилади. Мазкур ҳуқуқий оилада ҳуқуқни тушунишнинг ўзига хос хусусиятлари «Суд ҳимояси воситаси ҳуқуқдан муҳимроқ» деган таърифда ўз ифодасини топади. Зеро, бунда асосий муаммо Қироллик судига мурожаат қилиш имкониятини қўлга киритишнинг қийинлигида эди. XIII аср охирига келиб статут ҳуқуқининг аҳамияти ортади ва бу судларнинг қонун ижодкорлиги фаолиятини чеклаб қўяди. XIV-XV асрларда буржуа муносабатларининг ривожланиши билан прецедентларнинг қатъий чегараларидан четга чиқиш зарурати пайдо бўлди. Суд ролини Қирол канцлери ўз зиммасига олиб, низоли масалаларни Қиролга мурожаат қилингунча ҳал эта бошлади. Натижада умумий ҳуқуқ билан бир қаторда «адолат ҳуқуқи» ҳам таркиб топди.

1873-1875 йиллардаги ҳуқуқий ислоҳот «умумий ҳуқуқ» билан «адолат ҳуқуқи»ни ягона прецедент ҳуқуқига бирлаштирди. Ҳозир ҳам инглиз ҳуқуқи асосан муайян ҳодисаларни ҳал этиш жараёнида судлар томонидан ишлаб чиқиладиган судлов ҳуқуқи бўлиб қолмоқда. Қонун чиқарувчидан фарқли ўлароқ, «умумий ҳуқуқ» судьялари келажакни назарда тутувчи умумий мазмундаги қарорларни яратмайдилар. Улар муайян низоларни ҳал қиладилар. Бу «умумий ҳуқуқ» нормаларини роман-герман ҳуқуқи тизими нормаларига қараганда мослашувчанроқ ва муайянроқ қилиб қўяди, бироқ айни пайтда улар анча чалкашроқ ва муайян ноаниқроқ бўлиб қолади.

Инглиз-саксон ҳуқуқий оиласида ҳуқуқ концепциясининг ўзи, ҳуқуқ манбалари тизими, юридик тили роман-герман ҳуқуқий оиласи ҳуқуқий тизимидагидан бутунлай бошқача. Бу ерда ҳуқуқнинг оммавий ва хусусий ҳуқуққа бўлиниши амал қилмайди. «Умумий ҳуқуқ» ва «адолат ҳуқуқи»га бўлиниш унинг ўрнини босади. Ҳуқуқнинг тармоқларга бўлинишида аниқ чегаралар бўлмайди. Чунки судлар турли тоифадаги ишларни кўриб чиқиши мумкин. Шунинг учун инглиз ҳуқуқшуносига ҳуқуқ бир хил туюлади. Зеро, Англияда Европа типидаги кодекслар йўқ.

Америка инқилоби ўзининг «инглизча ўтмишидан» тамоман узилиб кетувчи мустақил миллий Америка ҳуқуқи ғоясини биринчи ўринга олиб чиқди. 1787 йилда ёзма тарздаги федерал конституциянинг, АҚШ таркибига кирувчи штатлар конституцияларининг қабул қилиниши бу йўлдаги дастлабки ва муҳим қадам бўлди. Бунда инглиз ҳуқуқидан, у билан бирга – прецедент принципидан ва «умумий ҳуқуқ»қа хос бўлган бошқа хусусиятлардан воз кечиш назарда тутилганди. Лекин Америка ҳуқуқининг роман-герман ҳуқуқига ўтиши рўй бермади. Илгарилари француз ва испан мустамлакалари бўлган айрим штатларгина (Луизиана, Калифорния) роман-герман типидаги кодексларни қабул қилишди. Бироқ улар ҳам кейинчалик «умумий ҳуқуқ» билан аралашиб кетди.

Умуман олганда, АҚШда инглизларга ўхшаш прецедент ҳуқуқини қонун чиқарувчилик билан қўшиб олиб бориладиган дуалистик тизим таркиб топди.

Худди инглиз ҳуқуқшуноси каби Америка ҳуқуқшуноси учун ҳам ҳуқуқ – энг аввало, суд амалиёти ҳуқуқидир. қонун чиқарувчи томонидан ишлаб чиқилган нормалар судлар томонидан такрор-

такрор қўлланиб, талқин этилганидан кейин, нормаларнинг ўзига эмас, балки уларни қўллаган суд қарорларига ишора қилиш мумкин бўлиб қолгандагина Америка ҳуқуқи тизимига киради. Лекин, барибир, Америка ва Англия ҳуқуқи ўртасида фарқлар мавжуд.

Бундай фарқлардан бири АҚШнинг федерал таркиби билан боғлиқ. АҚШ таркибига кирувчи штатлар жуда кенг ваколатларга эга бўлиб, улар шу ваколатлар доирасида ўз қонунларини ва ўз прецедент ҳуқуқи тизимларини яратади. Айнан шунинг учун ҳам турли штатлар судлари бир-бирига ўхшаш ишлар бўйича кўпинча бир-бирига зид қарорларни қабул қилишди.

Прецедент қоидасининг бирмунча бошқача, анча эркин амал қилиши Америка ҳуқуқини Англия ҳуқуқидан фарқлаб турувчи яна бир хусусиятдир. Штатларнинг олий судлов идоралари ва АҚШ олий суди ҳеч қачон ўз прецедентларига боғланиб қолмаган. Уларнинг эркинлиги ва ўзгариб борувчи шароитларга ҳуқуқни мослаштириб бориш жараёнининг ҳаракатчанлиги сабаби шунда. Прецедент билан бундай эркин муомала қилиш Америка судларининг қонунлар конституциявийлиги устидан назоратни амалга ошириш ҳуқуқи муносабати билан алоҳида аҳамият касб этади. Штатнинг олий суди ёки АҚШ Олий суди конституциявий шарҳ прецедентидан воз кечиши мумкин. Конституциявий назорат ҳуқуқидан, айниқса, Олий суд фаол фойдаланади. Бу суд ҳокимиятининг америкача бошқарув тизимидаги ролини яққол кўрсатувчи белгилардандир.

Қонунчиликка суд таъсирининг муҳим аҳамияти шунга олиб келдики, қонунчилик АҚШ ҳуқуқий тизимида кўпроқ салмоқ касб эта бошлади ва Англия статут ҳуқуқига нисбатан каттароқ аҳамиятга эга бўлиб қолди.

АҚШ статут ҳуқуқида Англия ҳуқуқида бўлмаган кодекслар кўплаб учрайди. Бир неча штатда фуқаролик кодекслари, йигирма беш штатда – фуқаролик-процессуал кодекси, барча штатларда – жиноят кодекси, айримларида – жиноят-процессуал кодекси амал қилади. Бир хилдаги қонунлар ва кодексларни яратиш АҚШда кодекслашнинг алоҳида шаклига айланган бўлиб, бу жараён ҳуқуқнинг энг зарур тармоқларида унинг мумкин бўлган жиҳатлари бирлигини таъминлашга қаратилгандир. Умуман айтганда, «Прецедент ҳуқуқининг асосий доктринаси прецедент қоидаларини кўр-кўрона кўчириш эмас, балки бир можарони бошқасидан фарқлашга имкон

беради. Шунинг учун судьялар янги ҳуқуқий қоидалар яратиши мумкин.

Ҳуқуқий тизим таснифига кўра, фуқаролик ва жиноят ҳуқуқлари моддий ва процессуал ҳуқуқ, хусусий ва маъмурий ҳуқуқлар фарқланади.

Бу ҳол қатъий қоидалар тўплами деган нотўғри тасаввур уйғотиши мумкин. Бироқ кодексларнинг барқарорлиги ҳам, прецедентларнинг уйғунлиги ҳам ҳуқуқий тизимнинг асл мақсади эмас. Асл мақсад – талаб қилинаётган янгилик ва мавжуд қонунларга ворислик ўртасида зарур иерархияни сақлаган ҳолда мувозанатни таъминлашдан иборат»[1].

АҚШда, худди Англиядагидек, қонуннинг қўлланиши уни шарҳлашнинг суд прецедентига боғлиқ бўлади, шу боис бир хил қонунлар ёки кодекслар суд амалиётида ҳамма жойда ҳам бирдек шарҳланишига ҳеч қандай кафолат йўқ.

4. ЛОТИН АМЕРИКАСИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТИЗИМИ

Лотин Америкаси давлатлари тарихий тақдирларининг бирлиги, ижтимоий-иқтисодий тузум ва сиёсий тузилмаларнинг ўхшашлиги уларнинг кўпчилигида бир-бирига ўхшаш сиёсий-ҳуқуқий институтларни ҳам вужудга келтирди.

Лотин Америкаси ҳуқуқи ўз асосига кўра кодекслашган ҳуқуқ тизими бўлиб, бу ерда кодекслар Европа намуналари асосида тузилган. Бу, ўз навбатида, унинг роман-герман тизимига яқинлигидан далолат беради. Мазкур ўхшашликнинг яна бошқа белгилари ҳам мавжуд – ҳуқуқ тизимининг қарийб бир хиллиги, ҳуқуқий норманинг умумлашган моҳияти шулар жумласидандир. Француз ҳуқуқига яқин бўлган ва босқинчилар томонидан Америка қитъасига олиб келинган испан ва португал ҳуқуқларининг мустамлакачилик таъсири бунга сабаб бўлган.

Қизиғи шундаки, АҚШга жуғрофий жиҳатдан яқинроқ бўлган мамлакатлар ҳам континентал Европа моделлари таъсирига берилган. Сиёсий мустақилликни қўлга киритганидан кейин шаклланган ва роман-герман тизими деб аталган ҳуқуқнинг континентал тизимига хос ҳуқуқий ғоялар ва юридик техникани қабул қилган Мексика ҳуқуқий тизими бунга мисол бўла олади. Мексика роман анъа-

[1] *Жўраев С., Маҳкамов Ҳ., Рустамбоев С.* Америка Қўшма Штатлари. Т., ТДШИ, 2003, 244-бет.

налари яна шунда намоён бўладики, бу ерда XIX асрда қабул қилинган кодекслар ва кўпчилик қонунларда француз ва испан ҳуқуқининг таъсири яққол сезилиб туради.

Албатта, икки аср олдин қабул қилинган кодекслар бир қатор мамлакатларда янгиларига алмаштирилган ёки жиддий тарзда модернизациялаштирилган (замонавийлаштирилган) (бунга Мексикада 1917 йилги Конституция қабул қилинганидан кейинги ҳолат мисол бўлади). Бироқ кўп ҳолларда эски кодекслаштиришлар ўз кучида қолиб келарди. Бундай вазият муаммоларни келтириб чиқариши табиий эди: эски кодекслар катта ҳажмдаги қонунлар ва қонуности ҳужжатлар билан қамраб олинишига тўғри келарди. Лотин Америкаси ҳуқуқида ваколатли қонун чиқариш, яъни ҳукумат ҳокимияти ҳужжатларининг роли алоҳида ўрин тутади. Бу бошқарувнинг президентлик шакли билан ҳам, шунингдек, нормал қонун чиқариш фаолияти амалда мавжуд бўлмаган узундан-узун «ҳарбийлар бошқаруви» даврлари билан ҳам боғлиқ эди.

Лотин Америкаси ҳуқуқида урф-одатларнинг манба сифатидаги роли турли мамлакатларда турли кўринишга эга. Чунончи, Аргентинада унинг роли Уругвайга қараганда анча салмоқлироқ. Лекин Европа қитъасида ҳам у қонунда кўзда тутилган ҳоллардагина қўлланилади.

Тўрт Лотин Америкаси давлати – Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Мексика – федерациялардир. Ушбу мамлакатлар ҳуқуқи ҳақида гапириларкан, федерация билан унинг аъзолари ўртасидаги ваколатларнинг чегараланишини назарда тутмаслик мумкин эмас. Бунда қонунчилик ваколатининг асосий қисми федерацияга тааллуқли экани маълум.

Лотин Америкаси ҳуқуқини роман-герман тизимидан, энг аввало, оммавий ҳуқуқ соҳаси ажратиб туради. Лотин Америкаси мамлакатлари мустақилликни қўлга киритгач, хусусий ҳуқуқни излаб, нигоҳни Европага қаратган бўлса, конституция намунасини улар АҚШдан топган. Мазкур мамлакатлар конституциялари америкача бошқарув усули – президентлик республикаси шаклини ва бошқа конституциявий тузилмаларни АҚШдан олди.

Лотин Америкасининг ёш давлатлари олдида танлашнинг бошқа имконияти йўқ ҳам эди: АҚШ Конституцияси ўша вақтда ёзма тарзда баён этилган амалдаги ягона республика конституцияси эди. Бироқ америкача конституция намунаси қабул қилиниши Ло-

тин Америкаси ҳуқуқининг икки ёқламалилиги ҳақида, унда европача ва америкача моделларнинг қўшилиб кетганлиги тўғрисида гапиришга асос бўлади.

Шу билан бирга конституциявий барқарорлик Лотин Америкаси мамлакатлари учун хос эмаслигини ҳам қайд этиш жоиз. Масалан, Венесуэлада (биринчи конституция қабул қилинганидан бери) 168 йил мобайнида йигирматта, Боливияда 152 йил мобайнида йигирма битта конституция қабул қилинган ва ҳоказо.

Лотин Америкаси ҳуқуқининг ўзига хос хусусиятлари орасида ушбу минтақа мамлакатлари конституцияларининг қонунлар конституциявийлиги устидан суд назорати тузилмасига жиддий эътиборини ҳам айтиб ўтиш лозим. Улар ичида конституциявий суд назоратининг америкача модели билмайдиган тартиб-қоидалардан фойдаланилиши ҳам бор.

Суд тизимини ташкил этиш ва иш юритиш бўйича тамойилларни АҚШдан олган, Лотин Америкаси мамлакатлари қатор ҳолатларда суд ҳокимиятини амалга оширишнинг ўз миллий концепцияларини ишлаб чиқиб, Америка моделининг кўринишини анча ўзгартириб юборган. Жумладан, АҚШдан фарқли ўлароқ, бу мамлакатларнинг кўпчилигида суд амалиётига ҳуқуқнинг манбаи сифатида қаралади.

Ҳозирги замон Лотин Америкаси ҳам оммавий, ҳам хусусий ҳуқуқ соҳаларида хорижий сиёсий-ҳуқуқий моделлардан андоза олишлардан аста-секин халос бўлиб бормоқда.

Маҳаллий, миллий келиб чиқишга эга бўлган давлат-ҳуқуқий ва ижтимоий-сиёсий тузилмаларни таъсис этиш ва ривожлантиришга бўлган мойиллик кейинги вақтларда кучаймоқда. Конституциялар матни тобора муайянлик, аниқ-равшанлик касб этмоқда, умуман, жаҳонда ҳам, хусусан, Лотин Америкасида ҳам у ўзгариб бораётган иқтисодий-ижтимоий шарт-шароитларга шахдамлик билан мослашиб бормоқда.

5. СКАНДИНАВИЯ (ШИМОЛ) ҲУҚУҚИЙ ОИЛАСИ

Скандинавия ҳуқуқий оиласи ҳам роман-герман, ҳам инглиз-америка ҳуқуқий тизимларининг айрим хусусиятларини ўзида мужассамлаштирганлиги билан ажралиб туради. Ушбу ҳуқуқий тизимга Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия ва Швеция мамла-

катлари киради. Бу мамлакатлар ҳуқуқий тизимлари кўпгина умумий жиҳатларга эга бўлиб, шунинг учун улар бир-биридан жуда кам фарқ қиладики, бунга қуйида ишонч ҳосил қилишимиз мумкин.

Дания. «Қирол Кристианнинг Дания қонуни» (1683 йил) мамлакат ҳуқуқи тарихидаги энг муҳим ҳужжатлардан бири ҳисобланади. Мамлакат тарихий тараққиётининг ўзига хослиги асосида Дания ҳуқуқи ҳам ўзига хос ва мутлақо мустақил ривожланган тизим сифатида шаклланди. Фақат XIX асрнинг охирларига келиб бу ҳуқуқ бошқа Скандинавия мамлакатлари ҳуқуқига мақсадли яқинлашиш жараёнига тортилганди. Мазкур мамлакатларда бир хилдаги мазмунга эга бўлган қатор қонун ҳужжатлари, энг аввало, савдо ва оила ҳуқуқи масалаларига тааллуқли қонунлар қабул қилинганди.

Скандинавия ҳуқуқий оиласига мансуб барча мамлакатлардагидек, Данияда ҳам қонунчилик ҳуқуқнинг бош манбаи ҳисобланади. Лекин Дания қонунчилигининг ҳамма тармоқлари ҳам кодекслаштирилган эмас.

Бутун Скандинавия ҳуқуқи сингари Дания ҳуқуқининг ўзига хослиги яна шунда намоён бўладики, қонун ҳужжатлари билан бирга, бу ерда суд прецедентлари ҳам ҳуқуқ манбаи сифатида катта роль ўйнайди.

Данияда урф-одатлар, биринчи навбатда, денгиз ва савдо билан боғлиқ одатлар ҳуқуқ манбаи сифатида муайян аҳамият касб этади.

Исландия. Исланд давлати ташкил топган (930 йил) вақтдан буён ўтган давр мобайнида ҳуқуқий урф-одатлар тизими кенг ривож топиб келди. Уларнинг кўпчилиги XII аср бошларидан тузиб келинган қўлёзма китобларда баён этилган бўлиб, «Грагас» (эҳтимол, муқованинг рангига кўра «кулранг қоғоз») номи билан аталган. Исландия ҳуқуқий урф-одатларнинг бир мунча кейинги (1235 ва 1271 йиллардаги) тўпламлари ҳозиргача ўрта аср ҳуқуқини ўрганишнинг муҳим манбаи сифатида хизмат қилиб келмоқда.

1874 йилгача Исландия ҳудудида бир пайтнинг ўзида ҳам Норвегия, кейинроқ Дания қонунлари амал қилганига қарамай (1381 йилдан Норвегия билан Исландия Дания ҳукмронлиги остида қолганди), бу мамлакат ўз мустақил ҳуқуқий тизимини сақлаб қола олди.

Исланд ҳуқуқи манбаларининг бугунги тизими 1944 йилги Конституцияни, Жиноят кодекси, Жиноят процессуал кодекси ва

бошқа бир қатор қонунларни ўз ичига олади. Айни пайтда бир вақтлар Дания ва Норвегия қироллари чиқарган айрим қонунлар ҳам ўз кучини сақлаб қолган. Шунингдек, президент ҳам Дания парламенти сессиялари оралиғида амал қиладиган муваққат қонунларни чиқариши мумкин.

Норвегия. Бу мамлакат ҳуқуқий урф-одатларнинг дастлабки ёзма нусхалари XII асрга тўғри келади. Уларнинг айримлари, жумладан, «Гулатинг қонунлари» (1150 йил) ва «Фростатинг қонунлари» (1190 йил) ҳозирги кунгача қарийб тўлалигича сақланиб қолган.

Ушбу тўпламлар асосида қирол Магнус (уни «Қонунларни яхшиловчи» деб аташганди) даврида «Ер қонунлари» биринчи умуммиллий тўплами нашр этилганди. Унда черковнинг ҳуқуқий мавқеига оид масалалар тартибга солиниб, жиноят, ер ва савдо ҳуқуқи нормалари баён этилганди.

Мамлакатни Дания босиб олгани (1380 йил)дан кейин норвег ҳуқуқининг ривожи Дания ҳуқуқий анъаналарининг кучи таъсири остида қолди. Шунга қарамай, Норвегия ҳуқуқ тизими етарли даражада ўз мустақиллигини сақлаб қола олди.

Мамлакат бутун қонунчилиги чинакам туб ислоҳоти 1687 йили олтита китобдан иборат «Қирол Кристианнинг Норвегия қонунлари тўплами» чоп этилиши билан амалга оширилган эди. У ҳуқуқнинг барча тармоқларини қамраб олган бўлиб, мамлакат ҳозирги ҳуқуқий тизимининг асоси ҳисобланади.

Ҳозир амалда бўлган қонунларни тўлдирувчи сифатида, шунингдек, конституциявий ҳуқуқ соҳасида хизмат қилувчи урф-одатлар қонун ҳужжатлари билан бир қаторда норвег ҳуқуқининг муҳим манбаи сифатида эътироф этилган.

Суд прецедентлари ҳам норвег ҳуқуқи манбаларидан бири сифатида намоён бўлади.

Норвег ҳуқуқ тизимида қонун чиқарувчи мақсадини аниқлашга ёрдам берувчи ҳуқуқшунос олимларнинг қонун моддалари шарҳига ёхуд суд ҳукмларига катта аҳамият берилади.

Финляндия. Мамлакат тарихи Финляндия ҳуқуқ тизимининг ўзига хос хусусиятларини кўп жиҳатдан изоҳлаб беради. Финляндия Швециянинг вилоятларидан бирига айланган XII асрдан бошлаб етти аср давомида унинг ҳудудида швед қироллари

чиқарган қонунлар, шунингдек, маҳаллий ҳуқуқий урф-одатлар амал қилиб келган.

Финляндия ҳуқуқи тарихида швед давлатининг 1734 йилги Қонуни – Асосий қонунлар тўплами муҳим роль ўйнаб келди. Унинг тузиб чиқилишида ҳам швед, ҳам фин ҳуқуқшунослари иштирок этишганди.

1734 йилги Қонун аслида илгари чиқариб келинган швед қонунларининг кодекслаштирилган кўриниши бўлиб, унда кўп жиҳатдан оддий ҳуқуқ нормаларидан фойдаланилганди. Шунга қарамай, мазкур Қонун айрим ҳуқуқий институтларни илк бор тартибга солаётганди. 1734 йил Қонуни Швеция ва Финляндия қонунчилиги кейинги тараққиётига асос бўлиб хизмат қилди. Унинг айрим нормалари эса ҳанузгача ушбу мамлакатларда амал қилиб келмоқда.

Рус-швед уруши натижасида Россияга қўшиб олинган 1809 йилдан кейинги Финляндия Буюк князлиги мухторияти шароитида ҳам илгари амал қилиб келган швед-фин қонунлари ўз кучини сақ-лаб қолди.

Сейм йиғилиши чақирилган 1863 йилдан бошлаб бир неча ўн йиллик давомида фин қонун ҳужжатлари янгилаб чиқилди.

Финляндия давлат мустақиллигини қўлга киритиши билан (1917 йил декабри), ишчилар инқилоби мағлубиятга учраши билан (1918 йил) ҳамда Финляндия буржуа Республикаси эълон қилиниши билан (1919 йил) фин ҳуқуқини ислоҳ қилиш бошланди.

Шу билан бирга шимол давлатларининг 1870 йилдан бошланган ўзаро яқинлашув жараёни ҳам Финляндия қонунчилиги ривожига жиддий таъсир кўрсатди. 1919 йилга келиб мамлакат Шимолий давлатлар ҳамжамиятига расмий равишда қўшилди. Ҳозир Дания, Исландия, Норвегия ва Швеция билан бир қаторда 1962 йилги ҳамкорлик тўғрисидаги тегишли битимида Финляндия ҳам иштирок этмоқда.

Швеция. Мамлакатнинг ҳозирги замон ҳуқуқий тизимига Швеция давлатининг 1734 йилги Қонуни билан асос солинган эди. Дастлаб оддий ҳуқуқ нормалари мамлакат ҳуқуқига муҳим асос бўлиб хизмат қилганди. Кейинроқ эса алоҳида қонун ҳужжатлари ва қонун тўпламлари шундай манба қаторига кирди. Мамлакат ҳудуди ҳеч қачон хорижий давлат ҳукмронлигига тушмаганлиги учун швед ҳуқуқининг ривожи асосан ички эҳтиёжлар билан

белгиланарди. Фақат қисмангина бошқа ҳуқуқий тизимлар, чунончи Рим ҳуқуқи ҳамда Болтиқ денгизи Германия қирғоқларидаги шаҳар-давлатлар савдо урф-одатлари таъсирини сезиш мумкин.

XVII аср охирларидан бошлаб Швеция бутун қонунчилик тизимини ислоҳ қилишга тайёргарлик ишлари олиб борилди. Бунинг учун етакчи ҳуқуқшунослардан иборат Қирол комиссияси тузилганди. 1734 йили Риксдаг томонидан Швеция давлати қонунининг қабул қилиниши билан унинг ишига хотима берилди. Скандинавия мамлакатлари қонунчилиги тарихида муҳим роль ўйнаган ушбу ҳужжат, энг аввало, швед ва қисман фин ҳуқуқи (Финляндия ўша вақтда Швеция вилоятларидан бири бўлиб, фин ҳуқуқшунослари ҳам комиссия таркибига киритилганди) ривожининг ўзига хос натижаси эди. Мазкур қонунга Рим ҳуқуқининг ҳам таъсири сезиларли даражада эди. Аслида буни ҳуқуқ барча тармоқларини қамраб олувчи қонунлар тўплами дейиш мумкин эди.

Ҳозирги вақтга келиб, 1734 йилги Қонун нормаларининг кўпчилиги кейинги қабул қилинган қонун ҳужжатлари моддалари билан алмаштирилган. «Бошқарув шакли» номи билан 1974 йили чиқарилган конституциявий қонунлар ва ҳукумат томонидан қабул қилинадиган қонуности ҳужжатларини чиқаришни ҳам назарда тутади.

Швецияда урф-одатлар ва суд прецедентлари ҳам ҳуқуқ манбаларидан ҳисобланади.

Юқорида ишонч ҳосил қилганимиздек, XIX асрнинг 70-йилларидан бошланиб, айниқса 1952 йили Шимолий Кенгаш ташкил этилишидан кейин кучайган Скандинавия мамлакатларининг ўзаро яқинлашув жараёни ушбу мамлакатлар ҳуқуқий тизимларининг ҳам яқинлашишига ва уларнинг ривожига кучли таъсир кўрсатган. Шу жараён доирасида экспертлар комиссиялари лойиҳалар тайёрлайди ва шу билан ҳуқуқий тартибга солиш ишларининг яқинлашуви янада муҳимроқ аҳамият касб этади. Айни пайтда шуни ҳам қўшимча қилиш лозимки, Скандинавия ҳуқуқий оиласининг ўзига хос жиҳатларидан бири – бу Скандинавия давлатлари ўртасида ҳуқуқ рецепцияси кенг қўлланилишидир. Масалан, Швецияда қабул қилинган муайян бир қонун, агарда Норвегия давлати учун ҳам маъқул деб топилса, яъни Норвегия парламенти томонидан

маъқулланса, ушбу қонун Норвегияда ҳам кучга киради. Бу эса Скандинавия халқларининг ҳуқуқий маданиятида ҳам умумийлик борлигидан далолат беради.

6. ШАРИАТ ҚОИДАЛАРИНИ МУСТАҚИЛ ҲУҚУҚИЙ ТИЗИМ СИФАТИДА ЭЪТИРОФ ЭТИШ МУМКИНМИ?

Ушбу китобнинг олдинги қисмларида айтиб ўтганимиздек, шариат қоидалари ўз негизига кўра Араб халифалиги даврида таркиб топган ва ислом динига асослангандир. Бу қоидалар тақво (адолат) сифатида Аллоҳ томонидан тарихий бир даврда инсониятга Муҳаммад пайғамбар орқали нозил этилган. Ислом динига мувофиқ инсоннинг шахсий хавфсизлик, шахсий обрўини ҳурмат қилиш, тенглик, адолат, биродарлик каби ўзига хос «ҳуқуқ»лари бўлиб, улар Аллоҳнинг иноятн, марҳаматидир, зеро, ҳокимият Яратганнинг инон-ихтиёридадир. Демак, исломий идрок сифатида бу муаммолар мажмуини тушуниш, очиғини айтганда, инсон ҳуқуқларининг расмий концепциясидан анча фарқ қилади.

Зотан, шариат қоидалари Аллоҳ иродасини ифодалар экан, барча соҳаларини қамраб олади. Чунончи, улар кенг маънода мусулмонлар билиши зарур бўлган кўрсатмаларни, хусусан, рўза тутиш, закот бериш, ҳаж фарзи амалини адо этиш кабиларни белгилаб беради. Шу маънода шариат диний ва ахлоқий омилларни, шунингдек, урф-одатларни ҳам қамраб олади.

Шариат икки қисмдан – илоҳиёт ёки ибодат тамойиллари (ақидалар) ҳамда фиқҳдан иборат. Фиқҳ ҳам икки қисмга бўлинади: биринчиси – мўъминга ўзига ўхшаганларга нисбатан унинг хулқ-атвор йўли (муомалат) қандай бўлиши кераклигини кўрсатса, иккинчиси – Аллоҳга нисбатан мажбуриятлар (ибодат) ҳақида фармойиш беради. Фиқҳнинг асосий вазифаси эса мусулмон давлати қонунлари билан унинг бирламчи манбалари ўртасидаги узвий боғлиқликни сақлаб қолишда ўз ифодасини топади.

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, мусулмон мамлакатларида диний ташкилот бир вақтнинг ўзида асосий давлат ташкилоти бўлган даврлар ҳам бўлган. Мусулмон оламида бундай бирлашув тарихи Муҳаммад пайғамбарнинг ўзларидан бошланади. Чунончи, Аллоҳнинг расули 622 йил 16 июлда Маккадан Ясриб (кейинчалик – Мадина)га ҳижрат қилгач, у ерда ягона диний таълимотга мансуб-

ликка асосланган уруғ-қабила жамоасини ташкил қилди. Айни шу санадан мусулмонлар эраси – ҳижрий йил ҳисоби бошланади[1]. Муҳаммад пайғамбар фақат диний жамоа бошлиғи бўлиб қолмай, айни чоғда шу ташкилотнинг дунёвий бошлиғи ҳам эди. Аллоҳ расулининг бу вазифаси бошқа жамоалар, кейинчалик эса бошқа халқлар, давлатлар билан ўзаро муносабатларда янада яққолроқ намоён бўлди. Шундан бошлаб кўп вақтгача (айрим мусулмон мамлакатларида ҳозиргача ҳам) диний ҳокимият (имомат) ва дунёвий ҳокимият (амирлик) бир шахс (халифа) қўлида бўлган.

Шундай қилиб, 622 йил 16 июлда илоҳийлик билан дунёвийлик қўшилишигина эмас, балки уларнинг бўлиниши ҳам рўй берди. Бу вақтда мусулмон оламида тўлақонли давлат ташкилоти ҳали шаклланмаганди, албатта. Шунга қарамай, илоҳийлик билан дунёвийликнинг ўзаро муносабати бошланишини шу даврдан ҳисоблаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Айни пайтда мусулмон ва дунёвий ҳуқуқнинг ўзаро муносабати соҳасида ҳам жиддий ўзгаришлар юз берди. Халифаларнинг амру фармонлари ҳаётда тобора кўпроқ ўзини намоён эта бошлади. Бир вақтлар халифаларнинг бундай амру фармонлари олий диний уламоларнинг ислом динига мувофиқлиги борасидаги баҳс-мунозараларга сабаб бўлганди. Аммо мусулмон мамлакатлари цивилизация йўлидан кўпроқ ривожланиб боришига ва бошқа (айниқса, Ғарбдаги) мамлакатлар билан ўзаро муносабатлар ўрнатилишига кўра, мусулмон мамлакатларида позитив (дунёвий) ҳуқуқнинг роли ва аҳамияти ортиб борди. Айрим мусулмон мамлакатлари шу йўналишда ривожланиб бориб, давлат фаолияти билан боғлиқ муносабатларни тартибга солиш учун, ўз конституцияларини қабул қила бошлади. «Мусулмон» тушунчаси билан бир қаторда ҳуқуқ ва мажбуриятларни ўз ичига олувчи «фуқаро» тушунчаси ҳам пайдо бўлди.

Юқоридаги мулоҳазаларга таянган ҳолда, айтиш мумкинки, «шариат» сўзи ва унинг маъносини англатувчи «мусулмон ҳуқуқи», «ислом ҳуқуқи» тушунчалари фақат диний кўрсатмаларни белгилаш учун фойдаланилиши лозим. Шу маънода мусулмон «ҳуқуқ»и юридик ҳуқуқ бўла олмайди, шу боис уни роман-герман ва инглиз-саксон ҳуқуқий оилалари билан бир қаторга қўймаслик лозим. Тўғрироғи, мусулмон «ҳуқуқи»и ҳақида гап кетганда, диний

[1] Қаранг: Ислом энциклопедияси. Т., «Ўзбекистон миллий энциклопедияси», 2004, 311-бет.

ҳуқуқ йўналишлари борасида фикр юритган маъқул. Ёки шариат мазмунидаги юридик ҳуқуқ мусулмон мамлакатлардаги ҳуқуқ хусусиятларини тавсифлаш учун зарур бўлиши мумкин[1].

Умуман олганда, «мусулмон ҳуқуқи» тушунчаси фанда, шу жумладан ҳуқуқшуносликда ҳуқуқнинг вужудга келиши ва ривожланиши муаммоларини тавсифлаш учун фойдаланилиши мумкин. Бундан ташқари, «юридик ҳуқуқ» тушунчаси ишлатилар экан, давлат қонунлари, бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида ёки, гарчи давлат томонидан жорий этилмаса-да, унинг томонидан рухсат берилган (юридик аҳамият бахш этилган) хулқ-атвор қоидалари тўғрисида гап бораётганини доимо назарда тутиш лозим бўлади. Бильакс юридик ҳуқуқни бундай тушунишни, жумладан, мусулмон ҳуқуқи билан, хулқ-атвор қоидалари тизимининг бошқа турлари билан қориштириб юбориш айнан юридик, одми илк ҳуқуқни қиёфасидан маҳрум қилишга олиб келган ва юридик нормаларни такомиллаштириш бўйича фаол иш олиб боришга халақит берган бўлади. Зеро, юридик нормаларни Тангри таоло ҳам, пайғамбар ҳам яратмайди, балки муайян камчиликларга эга бўлган тирик одамлар, шариат нуқтаи назаридан айтганда, осий бандалар томонидан ишлаб чиқилади. Шундай қилиб, юридик нормалар тақдири қонун чиқарувчилар, тирик одамлар қўлида бўлиб, ижтимоий эҳтиёжлар ривожланишига монанд тарзда улар ушбу нормаларни такомиллаштириб бормоқлари зарур бўлади. Қисқача айтганда, юқоридагилардан шариатнинг, яъни «мусулмон ҳуқуқи»нинг юридик табиати муаммолари ҳали илмий жиҳатдан ҳар томонлама ўрганилиши лозимлиги, бу борада чуқур изланишлар олиб борилиши кераклиги аён бўлади.

Айтилганлардан кўриниб турибдики, шариат қоидаларини мустақил ҳуқуқий оила ёки тизим сифатида тавсифлаш унчалик ҳам тўғри бўлмас. Балки нари борса, шаклланишига шариат қоидалари жуда кучли таъсир кўрсатадиган ҳуқуқий оила тўғрисида гапириш мумкин бўлар. Шариат давлат дини бўлган давлатлар улар жумласига киради. Бироқ шу ўринда бундай давлатлар бошқа диний конфессиялар кучли таъсир кўрсатадиган мамлакатларда учрашини ҳам унутмаслик лозим бўлади.

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Раянов Ф.М.* Проблемы теории государства и права (юриспруденции). М., «Право и государство», 2003, 79-80-бетлар.

7. ҲИНД ҲУҚУҚ ОИЛАСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Қадим дунёда шаклланган ҳинд ҳуқуқи икки минг йиллик узоқ ва машаққатли ривожланиш йўлини босиб ўтганига қарамай, ҳали-ҳамон ўзининг тартибга солувчи аҳамиятини (гарчи чекланган тартибда бўлса-да) сақлаб келмоқда. Бунинг асосий сабаби фақат ҳинд ҳуқуқининг ўзига хос хусусиятларидагина эмас, балки унинг нормаларининг анъанавий ижтимоий тузилмалар билан (биринчи навбатда – жамоа ва варна[1] – табақавий таркиблари билан) мустаҳкам алоқасидадир. Бу тузилмалар анча барқарор бўлиб, ғоят хилма-хил ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий шарт-шароитларга мослаша олади.

Ҳинд ҳуқуқининг асосий хусусияти дин билан чамбарчас боғланиб кетганидадир. Ҳинд ҳуқуқи ўзига хос фавқулодда ҳодисанинг, аллақандай қоришиқли анъанавий тизимнинг ажралмас қисмидир. Ушбу тизим муайян ҳаёт тарзини, муайян ижтимоий тартибни, муайян ижтимоий ташкилот ёки тузилмани назарда тутувчи диний эътиқод ва маросимлар, ахлоқий, фалсафий ва бошқа мафкуравий қадриятларни қамраб олади.

Дарҳақиқат, эрамиздан олдинги иккинчи минг йилликнинг турли даврларида ва ҳатто ундан олдин яратилган ҳиндлар диний қўшиқлари, ибодатлари, мадҳиялари ва маталлари тўпламлари бўлган Ведалар энг қадимий матнларни акс эттириб, уларнинг айрим сатрларини хулқ-атвор қоидалари сифатида талқин этиш мумкин. Бироқ, гарчи ҳиндлар Ведаларни илоҳий ваҳий ҳамда ўз динлари ва ҳуқуқлари манбаи деб ҳисоблашса-да, Ҳиндистон аҳолисининг маънавий ҳаётига уларнинг амалий таъсири жуда кам.

Шуниси қизиқки, қадимги Римда етук ҳуқуқий конструкцияларнинг вужудга келиш жараёни унинг диний шакллардан халос бўла бориши билан бирга кечган бўлса, қадимги Ҳиндистонда, ҳуқуқий тузилмалар ва нормаларнинг шаклланиши диний қобиқда амалга ошиб борди. Энг муҳими, бунда ҳуқуқий ва диний шакллар ўртасида боғловчи восита бўлиб давлат ҳокимияти майдонга чиқади.

[1] Варна – қадимги Ҳиндистондаги тўрт табақавий гуруҳ – браҳманлар, кшатрийлар, вайшилар, шудраларнинг ҳар бири. Қадимги варналардан кейинчалик табақалар келиб чиққан.

XI-XII асрларда аста-секин шаклланган ҳинд ҳуқуқи мактаблари меросхўрлик ҳуқуқи билан, ажралмаган оилалар алоҳида аъзоларининг мулкка эгалик ҳуқуқий тартиби ва оила мулкини бўлиш билан боғлиқ энг муҳим уч масалага турлича ёндашувлар билан ажралиб турарди. Бундан ташқари, ҳинд ҳуқуқи муайян минтақада, табақада, уруғ-қабила ёки оилада риоя этиб келинган урф-одатларга ҳуқуқнинг манбаи деб қарашни ҳамиша тан олиб келган.

Британия мустамлакасидан олдин мумтоз ҳинд ҳуқуқи на дунёвий ҳукмдорлар ўрнатадиган расмий нормативларга ва на суд қарорларига асосланганди. Амалда у олимлар асарларига, шарҳларига ва уларнинг тўпламларига таянган. Аслида буларнинг барчаси одатий ҳуқуқ тасвиридан бошқа нарса эмас эди. Ҳиндистон руҳоний ҳуқуқшунослари ҳуқуқ сифатида тан олинишга сазовор бўлган урф-одатларни аниқлашда, шубҳасиз, муҳим роль ўйнашган.

Ҳинд ҳуқуқи инглиз мустамлакачилик ҳаракатлари даврида жиддий ўзгаришларга учради. Мулк ҳуқуқи ва мажбурият ҳуқуқи соҳаларида анъанавий нормалар тез орада умумий ҳуқуқ нормалари билан алмаштирилди.

Оила ва мерос ҳуқуқи соҳасида аҳвол бошқачароқ тус олганди. Бу ерда мерос қолдириш, никоҳ, табақа ва бошқа урф-одатлар ёки тузилмалар ҳақидаги барча низолар ҳинд нормалари асосида ҳал этиларди. Шу тариқа «Инглиз-ҳинд» ҳуқуқи қоришмасига ўхшаш ҳуқуқ келиб чиқди. Шунга қарамай, ҳинд ҳуқуқини тўла сиқиб чиқариш содир бўлмади ҳамда қатор норма ва тузилмалар амал қилишда давом этаверди.

Мустақиллик учун кураш давомида ҳинд ҳуқуқини тўла кодекслаштириш режаси муҳокама этилди. 1947 йилда мустақиллик эълон қилинганидан кейин кўп ўтмай, Ҳиндистон ҳукумати кўриб чиқиш учун парламентга оила ва мерос ҳуқуқини ўз ичига олиши керак бўлган «Ҳинд кодекси» лойиҳасини тақдим этди. Лекин сиёсий тусдаги қатор сабабларга кўра, бу лойиҳа кун тартибидан олиниб, ҳукумат алоҳида қонун лойиҳаларини тайёрлаш йўлидан борди.

Дастлаб 1955 йили Никоҳ тўғрисидаги қонун кучга кирди. 1956 йили яна учта қонун: Вояга етмаганлар ва васийлик тўғрисидаги қонун, Мерос тўғрисидаги қонун, Фарзандликка олиш

ва оила аъзоларини боққанлик учун тўловлар тўғрисидаги қонунлар кучга кирди.

Кейинроқ яна ҳинд ҳуқуқий тузилмаларида ўзгаришлар содир бўлди, натижада урф-одатларнинг таъсир доираси кескин қисқарди.

Етимларни фарзандликка олиш учун рухсат берилди. Кўпхотинлилик тақиқлаб, суд орқали ажрашиш қонуний тусга кира бошлади. Аёлларнинг мерос ҳуқуқлари кенгайди.

Ҳинд ҳуқуқи бўйича юридик маълумотномалар табақаланиш масаласини ёритмайди, зеро, у «шахсий ҳуқуқ»қа тааллуқли эмас деб ҳисобланади. Мамлакатда табақавий тузилмалар ҳақида ва табақавий мухторият тўғрисида сўз юритиш одат тусини олган. Улар Ҳиндистон Конституциясининг 26-моддасида мустаҳкамлаб қўйилган: ҳар қандай диний оқим, мазҳаб, агар у жамоат тартибига, ахлоққа, соғлиқни сақлашга хилоф бўлмаса: а) диний ёки хайр-эҳсон мақсадида муассасалар тузиш ва сақлаш, б) диний масалаларда бошқарувни амалга ошириш... ҳуқуқига эга.

Шундай қилиб, «ҳинд ҳуқуқи» деганда, ҳиндларнинг қонунлар ва урф-одатлар билан кўриниши ўзгарган шахсий ҳуқуқлари тушунилади. Ҳинд ҳуқуқи ҳуқуқ тармоғи сифатида Ҳиндистонда бевосита ва билвосита қўлланилади, шунингдек, улардан Шарқий Африка мамлакатларида ҳам кўриниши ўзгарган ҳолда фойдаланиб келинади.

8. АФРИКА МАМЛАКАТЛАРИ ҲУҚУҚИЙ ТИЗИМЛАРИ

Бу ердаги мустамлакачилик тузуми барҳам топиши натижасида шаклланган янги ҳуқуқ эски диний ҳуқуқ ва одатий ҳуқуқ билан уйғунлашиб кетади. Бу тизим ижтимоий муносабатларнинг кенг доирасида амал қилиб келмоқда. Қолаверса, ҳозирги давргача Африка қитъаси аҳолисининг кўпчилиги одатий ҳуқуқ нормаларига риоя қилиб келади.

Одатий ҳуқуқ ролини тўғри баҳолаш Африка қитъаси ҳуқуқий харитасида рўй бераётган жараёнлар қонуниятларини билиб олиш, Африка давлатлари миллий ҳуқуқи ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари ва йўналишларини аниқлашга ёрдам беради.

«Одатий ҳуқуқ» атамаси Африка халқлари мустамлака асоратига тушишидан олдинги мавжуд анъанавий ҳуқуқни кўзда тутган ҳолда ишлатилади. «Қабилавий қонунлар»га тааллуқли жуда оз

миқдордаги мисолларни ҳисобга олмаганда, анъанавий ҳуқуқ кўп жиҳатдан авлоддан-авлодга оғзаки ўтиб келган ёзилмаган қоидалар тўпламидан иборат эди. Анъанавий ҳуқуқда ҳуқуқий ва ахлоқий нормалар узвий боғлиқликда намоён бўлади.

Африка халқлари ўртасидаги (энг аввало – этник ва лингвистик жиҳатдан, қариндошлик тизимидаги, оила турмуш тарзидаги) жиддий фарқларга қарамай, улар урф-одатлари ва одатий ҳуқуқнинг хилма-хиллигига қарамай, Африка ҳуқуқига ягона бир тушунча сифатида ёндашиш учун етарли асослар мавжуд. Африка одатий ҳуқуқи, умуман, одатий ҳуқуққа хос бўлган шахслар ҳуқуқи бўлмай, балки гуруҳлар ёхуд тўдалар ҳуқуқидир.

Одатий ҳуқуққа асосан никоҳ шартномаси икки кишининг иттифоқидан кўра кўпроқ икки оилавий гуруҳ келишувидан иборат эди. Ажралишга ҳам фақат оиланинг рухсати билангина йўл қўйилиши мумкин эди. Ерга эгалик ҳуқуқи ижтимоий гуруҳга тааллуқлидир. Мерос ҳуқуқида ҳам мулк алоҳида шахсларга эмас, балки оилалар ёки гуруҳларга ўтарди. Қолаверса, Африка жамиятида низолар жамоалар ёхуд гуруҳлар ўртасида юзага келарди.

Африка жамоаларида судларнинг ёки низоларни ҳал этиш тизимининг икки асосий тури амал қиларди. Уларни ҳакамлар ва юридик расмиятчиликларга риоя қилувчи судлар сифатида таснифлаш мумкин.

Анъанавий ҳуқуқда илоҳийликнинг ролини ҳам қайд этиб ўтиш жоиз. Суд тартиб-қоидаларида бу ҳолат ҳақиқатни аниқлаш учун қасам ичишга мажбур қилишда ҳамда «илоҳий суд» йўли билан синовлар ўтказишда ифодаланган.

Одатий ҳуқуқнинг яна бир жиҳати шундаки, кишилар гуруҳи ёки жамоанинг масъулияти алоҳида диққатга сазовор.

Анъанавий ҳуқуқ тузилмалари орасида оила, ер мулки, мерос алоҳида ўрин тутади. Одатий ҳуқуқ ҳамма ерда полигамия, яъни эркакларнинг бир неча хотинли бўлиши ҳуқуқини тан олар ва келин учун қалин пулини белгиларди. Никоҳнинг бекор қилиниши одатий ҳуқуқда камдан-кам учрайдиган ҳодиса бўлиб, бунинг устига, ажралишга рухсат олишга катта машаққатлар билан эришиларди.

Мерос ҳуқуқи анъанавий жамиятда фақат мулкнинг ўтишинигина эмас, шу билан бирга, марҳумнинг бутун бир ҳуқуқ-

лар ва мажбуриятлар мажмуи ҳам меросхўрларга ўтишини назарда тутарди.

Кичик бир истисноларни ҳисобга олмаганда, бутун Африка Европа давлатлари томонидан мустамлакага айлантирилганди. XIX асрда Англия, Франция, Португалия, Белгиянинг мустамлакачилик ҳокимиятлари Африка мамлакатларида асосан метрополия[1]да амал қилган ҳуқуқни ҳамда ўз судлов тизимларини жорий қилишга интилгандилар.

Ҳар бир мустамлакачи давлат ўзига қарам бўлган мамлакатларга ўз ҳуқуқий моделини мажбурий тиқиштирарди. Айни чоғда мустамлакачилар одатий ҳуқуқ ва суд ишининг ўз манфаатларига зид келмайдиган қисмини сақлаб қолиш сиёсатини юритишарди.

Шундай қилиб, мустамлакачилик бошқаруви натижасида ҳуқуқнинг дуалистик (икки ёқлама) тизими вужудга келди. У метрополиялар жорий этган ҳуқуқ ва одатий ҳуқуқни ўз ичига оларди. Метрополия ҳуқуқи маъмурий ҳуқуқ, савдо, жиноят ҳуқуқини қамраб оларди. Анъанавий соҳалар – ерга эгалик, оила ва мерос ҳуқуқи – оддий ҳуқуқ доирасида қолганди.

Мустамлакачилик даврида одатий ҳуқуқда рўй берган тўртта муҳим ўзгаришни қайд этиш мумкин. Булар: 1) низоларни ҳал этишнинг анъанавий усулларидан воз кечиш, яъни аста-секин суд тизимини жорий этиш ва уни қабилавий қоидалардан буржуа суд тузилиши намуналарига ўтказиш; 2) маҳаллий судларда одатий ҳуқуқ нормалари бўйича ишни кўриб чиқаётган судларнинг Европа нормаларини қабул қилиши; 3) одатий ҳуқуқни бекор қилмаган ҳолда, африкаликларга ўз ҳуқуқий муносабатларини буржуа ҳуқуқи асосида тартибга солиш имкониятини берувчи қонунларни жорий этиш; 4) ваҳшийлик сифатида эътироф этилган айрим урф-одатларни, масалан, қуллик ва жароҳат етказишларни тўғридан-тўғри тақиқлашдан иборат.

Африканинг анъанавий одатий ҳуқуқи, шубҳасиз, ўзининг дастлабки хусусиятларини кўп жиҳатдан йўқотиб бормоқда. Умуман, Африка давлатларида одатий ҳуқуқ ривожланишининг асосий йўналишлари ҳуқуқий урф-одатлар аҳамиятининг чекланиб бориши билан ҳамда янги миллий қонун ҳужжатлари таъсирида қамраб олинадиган ижтимоий муносабатлар доирасининг кенгайиб бориши билан тавсифланади.

[1] Метрополия – ўз мустамлакаларига эга бўлган давлат.

9. ТОТАЛИТАР ТУЗУМ ҲУҚУҚИЙ ТИЗИМИ: ДАВР САБОҒИ

Тоталитар тузум ҳуқуқий тизими (ёки мустабид ҳуқуқий тизимлар) ўз даврида мустақил ажралиб чиққанди. Бу ҳуқуқий тизимлар маълум даражада роман-герман ҳуқуқий оиласига мансуб бўлган. Уларда ҳуқуқ нормаларига хулқ-атворнинг умумий қоидаси сифатида қараб келинган. Гарчи бу ҳуқуқий тизимлар билан континентал ҳуқуқ кўпдан-кўп ўхшашликлар бўлса-да, бироқ улар ўртасида кўпчилик юридик муаммоларни талқин этишга синфий ёндашувлардан келиб чиқадиган фарқлар ҳам мавжуд эди. Ижрочиларнинг инқилобий ижоди, кейинчалик – норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳуқуқнинг тоталитар тузумга хос ягона ёки асосий манбаи бўлиб келган. Мазкур ижод норматив ҳуқуқий ҳужжатлар меҳнаткашлар, аҳоли мутлақ кўпчилигининг, кейинроқ эса бутун халқнинг иродасини ифодалайди, деб эълон қилинганди. Бундан ташқари, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг салмоқли қисмини ташкил этувчи қонуности ҳужжатлари (махфий ва ярим махфий буйруқлар, йўриқномалар ва ҳоказолар) амалда биринчи навбатда ва асосан партия-давлат маҳкамасининг иродасини ифода этарди.

Тоталитар тузум ҳуқуқий тизимида ҳуқуқ бўйича тор норматив тушунча ҳукмрон эди. Хусусий ҳуқуқ ҳамма жойда оммавий ҳуқуққа ўрин бўшатиб берарди. Тоталитар шўро тузуми ҳуқуқий тизими ҳуқуқнинг ҳукмронлик ғоясини ҳамда асосида адолат ҳисси ётадиган, хусусий шахслар билан жамият манфаатларини муросага келтириш, уларни бир-бирига мослаштиришга йўналтирилган ҳуқуқ зарурлиги ҳақидаги фикрни мутлақо сингдиролмасди. Ҳуқуқ буйруқ, амр-фармон бериш хусусиятига эга бўлиб, давлат сиёсати билан чамбарчас боғланиб кетганди ҳамда у партия ҳокимияти ва ҳуқуқни муҳофаза этиш (жазо) органларининг мажбурлов кучи билан таъминланарди.

Назариянинг суд амалиёти учун ҳуқуқ нормалари яратувчиси сифатида майдонга чиқиши истисно этиларди, унга фақат ҳуқуқ-нинг қаттиққўл шарҳловчиси роли бериларди. Ушбу нуқтаи назар муайян даражада давлат ҳокимиятидан мустақил бўлишни даъво қилиши мумкин бўлган суд ҳокимиятининг мамлакатда йўқлиги билан ҳам мустаҳкамланарди. Судьяларнинг мустақиллиги ва улар-

нинг фақат қонунга бўйсуниши ҳақидаги конституциявий тамойиллар мавжудлигига қарамай, суд ҳукмрон синф (гуруҳ) қўлида қурол бўлиб қолаверган – биринчи навбатда, унинг ҳукмронлигини таъминлаб, манфаатларини ҳимоя қиларди.

Қолаверса, суд ҳокимияти (агар уни шундай деб аташ мумкин бўлса) ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи ва ижро этувчи тармоқчалари фаолиятини назорат қилишга интилмасди ҳам. Қонунларнинг конституциявийлиги устидан ҳам назорат йўқ эди. Европа, Осиё ва Лотин Америкасидаги тоталитар тузум мамлакатлари ҳуқуқий тизимларига ҳам мустабид шўро тузумининг ҳуқуқий тизими сезиларли таъсир кўрсатди. Хорижий мустабид тузум мамлакатларининг (Хитой, Куба, Шимолий Кореянинг) миллий ҳуқуқий тизимлари ҳам тоталитар ҳуқуқ турларидандир.

Эндиликда Ер юзида тоталитар тузум хусусиятлари аста-секин барҳам топиб бораётган, ҳуқуқий тизимлар ўзаро уйғунлашиб, ўхшаш жиҳатлари етарлича салмоқ касб этиб бораётган бир шароитда тегишли хулоса ва сабоқлар чиқариб олиш ғоят муҳим ҳисобланади. Аввалambор, фуқаролик жамияти шароитида суд фаолияти ва прецедент амалиёти ролининг ортиб боришини умумий қонуният ёки замонавий ҳуқуқий ривожланишнинг устун йўналиши сифатида эътироф этамиз. Айниқса, шу ўринда барча мамлакатлар ва қитъалар кишиларини коммуникация тизими орқали яқинлаштирган XX аср охири ва XXI аср бошидаги шароитни, яъни: жаҳонда умумий ҳуқуқий ҳолат, ўзига хос ҳуқуқ даражаси, ушбу даврнинг умумэътироф этилган ҳуқуқий қадриятларига, анча ривожланган, тараққиёт йўлидан илгарилаб бораётган мамлакатлар ҳуқуқий маданиятига, биринчи навбатда, инсон ҳуқуқлари маданиятига, уларнинг устуворлигига асосланган ҳуқуқий уйғунлик бахш этувчи ҳуқуқий онг даражаси ва ибтидоси мавжудлигини алоҳида таъкидлашни истардик.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, ҳуқуқий конвергенция (ўхшашлик) жараёнлари асосан либерал цивилизациялар қадриятларини қарор топтиришда анча илгарилаб кетган етакчи, демократик жиҳатдан ривожланган мамлакатларга тааллуқлидир. Ўзаро уйғун ҳолдаги илғор ҳуқуқий тузилмалар бошқа бир қатор мамлакатларда, энг аввало, замонавий демократик ва ҳуқуқий ривожланиш йўлига қатъий, узил-кесил ўтган янги, ёш давлат тузилмаларида анча тез қарор топмоқда. Бир қанча мамлакатларда,

хусусан, иқтисодий ва ижтимоий қолоқ мамлакатларда эса мазкур жараёнлар энди юзага келмоқда. Шу билан бирга, бутун тузумда ва кишилар турмуш тарзида илдиз отган мустаҳкам ҳуқуқий анъаналар бўлмаган давлатларда, айниқса, агар бу мамлакатларда маданий-маърифий ривожланишнинг табиий жараёни тўхтаб қолган бўлса, тоталитар мутаассиб режимлар шароитига тушиб қолган, ҳозир ундан қутулиш, замонавий фуқаролик жамияти институтларини ва қадриятларини ўзлаштириш жараёнини бошдан кечираётган бўлса, вазият бирмунча мураккаб тус олган бўлади. Шу маънода мустабид шўро тузуми намунасидаги тоталитар тузумдан замонавий фуқаролик жамиятига ўтиш мантиқининг ўзи айнан ҳуқуқ соҳасида маълум илдам ҳаракатларни – демократик ислоҳ қилишнинг умумий йўналишида самарали иқтисодий ва ижтимоий олға силжиш учун мўлжал ҳамда ишончли замин яратиши мумкин бўлган марраларга илғорлик билан эришишни талаб қилади. Бунга эришиш учун, аввалambор, мамлакат ҳуқуқий ривожининг мавжуд ҳолати, айниқса, ҳуқуқий маданият, ҳуқуқий онг соҳасидаги вазият ҳисобга олиниши лозим, энг муҳими – ўтмишда қарор топган ва ҳаётга кириб келган намунавий тавсифларни, ҳуқуқнинг бирон-бир оиласига мансубликни ифодаловчи позитив ҳуқуқий ҳодисаларга мувофиқлик инобатга олиниши даркор[1].

Шу ўринда, ҳозирги вақтда собиқ шўро тоталитар тузуми ҳуқуқий оиласига мансуб бўлган мустақил давлатлар ҳуқуқий тизимида салмоқли ўзгаришлар юз берганлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Буни ҳуқуқий давлат барпо этаётган бизнинг мамлакатимиз мисолида ҳам кўриш мумкин. Бу давлатнинг асосида ижтимоий адолат ғоялари ётади, бошқача айтганда, умумэътироф этилган демократик қоидалар ҳамда тартибларни халқнинг туб ахлоқий қоидалари билан уйғун тарзда қовуштира оладиган давлатни бунёд этишга интилиш ётади. Мамлакатимиз Президенти Ислом Каримов таъбири билан айтганда, Ўзбекистонда «...бошланган ислоҳотларнинг энг долзарб мақсади – иқтисодиёт, одил судлов, давлат тузилмалари йўлида ғов бўлиб турган, ҳар бир инсонга унинг муносиб турмуш кечириши, ўз имкониятларини тўлиқ намоён этиши учун шарт-шароит яратишга ҳамда фуқароларимиз фаровонлигининг

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Алексеев С.С.* Право на пороге нового тқсячилетия. М., «Статут», 2000, 246-247-бетлар.

ошишига халал бераётган барча тўсиқларни бартараф этишдан иборат»[2].

Ўзбекистонда қонун ҳужжатларини янгилаш, ҳуқуқнинг ҳукмронлиги ва қонунлар устуворлигини, шахснинг асосий ҳуқуқ ва эркинликлари мустаҳкамлигини таъминлаш, жамиятни ҳокимиятнинг зўравонлигидан ҳимоялаш, давлат ва шахснинг ўзаро масъулиятини ўрнатиш бўйича мажмуий тадбирлар амалга оширилмоқда. Суд-ҳуқуқ ислоҳоти давом этмоқда. Иқтисодиёт, сиёсат ва мафкурада фикрлар хилма-хиллиги кучайиб бормоқда, яъни ҳуқуқий таълимот, тафаккур ва ҳаёт тарзи сезиларли даражада ўзгармоқда.

Қисқача айтганда, барча фуқароларнинг қонун олдида ҳуқуқий тенглиги ҳамда жамият манфаатлари ва аҳоли хавфсизлигини кафолатловчи қонунийлик, ҳуқуқ-тартибот, шахс ҳуқуқ ва эркинликлари устунлиги, қатъий интизом ва масъулият, қонунлар ва анъаналарга ҳурмат тантана қилмай туриб, ҳуқуқий давлатни шакллантиришни тасаввур этиш мумкин эмас.

[2] *Ислом Каримов:* «Империя даврида бизни иккинчи даражали одамлар, деб ҳисоблашарди» // «Халқ сўзи», 2005 йил 19 январь.

XVI. ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МЕХАНИЗМИ

1. Ҳуқуқий тартибга солиш тушунчаси ва унинг хусусиятлари. 2. Ҳуқуқий тартибга солиш предмети. 3. Ҳуқуқий тартибга солиш механизми тушунчаси, асосий таркибий қисмлари. 4. Ҳуқуқий тартибга солиш тури ёки режими. 5. Ҳуқуқий таъсир кўрсатиш механизмида ҳуқуқ нормаси. 6. Ҳуқуқий рағбатлантириш, ҳуқуқий чеклаш ва ҳуқуқий имтиёзлар: тушунчаси, белгилари ва функциялари. 7. Демократлаштириш ва модернизациялаш йўли – ҳуқуқий тартибга солиш механизми самарадорлигини ошириш омили.

1. ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Ҳуқуқий тартибга солиш – ижтимоий муносабатларга муайян юридик таъсир ўтказиш воситалари ёрдамида амалга ошириладиган мураккаб ва хилма-хил жараёндир. Юридик адабиётда ҳуқуқий тартибга солиш мавзуси янгилик эмас. Бу муаммога алоҳида қизиқиш жамият ҳаётида ҳуқуқнинг ташкилотчилик, ижодий ролини ошириш зарурати юзага келиши билан боғлиқ ҳолда пайдо бўлган, десак, янглишмаган бўламиз. Шу муносабат билан ижтимоий муносабатларга, кишиларнинг онги ва хатти-ҳаракатларига унинг таъсир кўрсатиш йўлларини аниқлаш, тартибга солиш таъсирининг ўзаро нисбатини кўриб чиқиш, ҳуқуқий тартибга солиш механизми таркибий қисмларининг хусусиятларини, ўзига хос жиҳатларини аниқлаш долзарб масалага айланди. Дарвоқе, ҳуқуқшунос олим Ф.М.Раянов ҳақли равишда таъкидлаганидек: «*Ҳуқуқий тартибга солиш механизми* тушунчасини аниқлаш ҳуқуқ сиёсий нормалар тизими сифатида ижтимоий ҳаётга таъсир кўрсатишида кўмаклашадиган усуллар ҳамда методларни топиш учун зарур. Ҳуқуқ тўғрисидаги барча таълимотлар пировардида ижтимоий муносабатларни тартибга солишнинг мақбул йўлларини топишга йўналтирилгандир»[1].

Ҳозирги вақтда ушбу муаммога қизиқишнинг ортиб бораётганлигини давлат ва ҳуқуқ назариясида ижтимоий бошқаришнинг таъсирчан воситаларидан бири сифатида ҳуқуқнинг янги имкониятларини тадқиқ этувчи қатор йўналишлар пайдо бўлиши билан

[1] *Раянов Ф.М.* Проблемы теории государства и права (юриспруденции). М., «Право и государство», 2003, 246-бет.

изоҳланади. Бу ҳолат кўпроқ ҳуқуқ нормалари, уларнинг синфий-иродавий моҳияти, таркиби, таснифи ва тизими, ҳуқуқий муносабатларда нормаларни амалга ошириш, юридик техника ва ҳоказолар нисбатан узоқ вақт мобайнида яъни, шўро тузуми даврида давлат ва ҳуқуқнинг умумий назарияси диққат марказида бўлиб келганлиги туфайли рўй берди. Ҳуқуқнинг ижтимоий таъсир механизми, ижтимоий жараёнларни тартибга солиш тизимидаги унинг ўрни, ҳуқуқий тартибга солишнинг ижтимоий-руҳий жиҳатлари каби жуда муҳим масалаларга мутлақо кам эътибор бериларди.

Ҳуқуқ амал қилишининг ижтимоий механизмини давлат ва ҳуқуқнинг умумий назарияси ҳамда тармоқ юридик фанлари ўрганади. Умуман олганда, бу муаммо умумназарий хусусиятга эга. Чунки у ижтимоий муносабатларга ҳуқуқнинг таъсир этиш механизми, бу механизмда одамлар хулқ-атворини тартибга солишнинг ҳуқуқий ўзига хос усулларининг ўрни, ҳуқуқий таъсир самарадорлиги, ҳуқуқ ва ижтимоий фикрнинг ўзаро алоқаси, ҳуқуқни шакллантириш ва такомиллаштиришда ижтимоий гуруҳлар роли каби бошқа қатор масалаларни ўз ичига олади. Бундай ёндашув давлат ва ҳуқуқ назариясининг ижтимоий, мафкуравий, психологик муаммоларини биринчи ўринга олиб чиқади. Улар нафақат чуқур назарий билимларни, балки аниқ ижтимоий-ҳуқуқий тадқиқотларни ҳам тақозо этади.

С.С.Алексеевнинг фикрича, «ҳуқуқий тартибга солиш тушунчаси – тартибга солиш-таъсирчанлик жиҳатидан кўриб чиқиладиган амалдаги ҳуқуқ, ҳуқуқий воқелик (ҳуқуқий тизим) бошқа ҳодисалари тавсифининг бошланғич нуқтаси ва бирлаштирувчи асосидир»[1].

Шунинг учун у, «*ҳуқуқий тартибга солиш – ҳуқуқий воситалар тизими (юридик нормалар, ҳуқуқий муносабатлар, якка тартибдаги кўрсатмалар ва бошқалар) ёрдамида амалга ошириладиган ижтимоий муносабатларни тартибга солиш, муҳофаза қилиш, ижтимоий эҳтиёжлардан келиб чиққан ҳолда, уларни ривожлантириш мақсадида ушбу ижтимоий муносабатларга самарали, норматив-ташкилий таъсир кўрсатиш жараёнидир*»[2], – деб ҳисоблайди.

Ҳуқуқий таъсир тушунчаси орқали ҳуқуқий тартибга солишни аниқлар эканмиз, бу тушунчалар маъно жиҳатидан бир-бирига яқин

[1] *Алексеев С.С.* Теория права. М., изд. «БЕК», 1995, 209-бет.
[2] *Алексеев С.С.* Теория права. М., изд. «БЕК», 1995, 209-бет.

бўлса-да, ҳар қалай, ўзаро фарқларга ҳам эга эканини ёдда тутиш кераклигига эътиборингизни қаратамиз.

Ҳуқуқий таъсир анча кенг маънодаги тушунчадир. У ҳуқуқни ҳаракатда, унинг ижтимоий ҳаётга таъсирининг барча йўналишлари ва шаклларини, шу жумладан бу ҳуқуқнинг маънавий омил сифатида таъсир кўрсатишини тавсифлайди. Шу нуқтаи назардан олганда, амалда ижтимоий онг шакли сифатида ҳуқуқнинг ўзига хос хусусиятларига асосланган юридик таъсир бошқа маънавий, мафкуравий шакл ва воситаларнинг ижтимоий ҳаётга таъсиридан фарқ қилмайди. Шунинг учун ҳам бундай таъсир ҳуқуқнинг ноюридик таъсири ҳисобланади. Бу ўринда муайян қонунларнинг қабул қилинишини ва уларнинг мавжудлиги кишиларга таъсир қилиши, уларга тарбиявий таъсир кўрсатиши назарда тутилади. Бунда ҳуқуқнинг айнан умумижтимоий функцияси аниқланади. Унга кўра, бу функция маданиятни шакллантиришга, муайян ҳаётий позицияларни мустаҳкамлашга ва бошқаларга таъсир кўрсатади.

Ҳуқуқий тартибга солиш эса – махсус норматив тартибга солувчи сифатида ҳуқуқ амалга оширадиган ўзига хос таъсирдир. Бошқача қилиб айтганда, ҳуқуқнинг умумий маънавий, мафкуравий таъсири (ҳуқуқий таъсири)дан фарқли ўлароқ, ҳуқуқий тартибга солиш ҳамиша қонун чиқарувчи юридик нормани чиқариш ёки уни тасдиқлаш чоғида ўз олдига қўйган мақсадларга эришишини юридик кафолатлашга даъват этилган ва фақат ҳуқуқнинг ўзигагина хос бўлган махсус механизм воситасида амалга оширилади. Институционал норматив тузилма сифатида ҳуқуқ мавжудлигининг ижтимоий маъно-моҳияти ҳам ана шунда.

Бинобарин, демократик жамиятда ҳуқуқий тартибга солиш ижтимоий (социал) тартибга солишнинг махсус тури бўлиб, ўзининг демократик қадриятларга таянганлиги, мақсадга йўналтирилганлиги, ташкилий-батартиблиги ва самаралилиги билан ажралиб туради. Модомики, ҳуқуқий тартибга солиш ўзига хос таъсир этиш воситалари (механизми) орқали амалга оширилар экан, қонун чиқарувчи органларнинг юридик нормалар яратишдан кўзлаган мақсади худди ана шу ҳуқуқий таъсир этиш воситалари тизими ёрдамида рўёбга чиқарилади.

Зотан, таъсир кўрсатиш билан тартибга солиш ўртасидаги чегарани аниқлаш ҳуқуқий таъсир механизми умумий тизимида ҳуқуқий тартибга солишнинг ҳар бир қисмининг ўрни ва ролини аниқлаш,

ушбу таркибий қисмлар ўртасидаги алоқалар ва ўзаро таъсирларни белгилашга ёрдам беради.

Юридик нормалар – ҳуқуқий тартибга солиш асоси, ҳуқуқий таъсирнинг бошланишидир. Ҳуқуқни яратиш жараёни жамият ҳаётига мафкуравий таъсир кўрсатади. Юқорида ишора қилиб ўтганимиздек, нафақат тайёрланаётган қонун лойиҳалари тўғрисидаги ахборот, ҳатто ҳуқуқий тартибга солиш эҳтиёжининг пишиб етилиши далилининг ўзи, ҳуқуқий онгдаги ўзгаришлар фуқароларни муайян хулқ-атвор тарзига йўналтиради.

Ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш деганда, биз ҳуқуқнинг ижтимоий муносабатларга таъсир кўрсатишнинг фақат бир шаклини, яъни: махсус ҳуқуқий воситаларни – ҳуқуқ нормалари, ҳуқуқий муносабатлар, амалга ошириш ҳаракат (фаолият)ларинигина тушунамиз.

Ҳуқуқий тартибга солиш механизми тушунчаси тор ва кенг маънода қўлланиши юридик адабиётларда атрофлича ўрганилган. Унга кўра, ушбу тушунча тор маънода – ҳуқуқий тартибга солишни, кенг маънода эса – ҳуқуқий таъсир кўрсатишни англатади. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, бизда ҳуқуқий тартибга солишни давлат, қонун томонидан қаттиқ ва кескин нормалаштириш мумкин бўлмайдиган тартибга солиш сифатида талқин этилишининг ўзи эътироз туғдирди. Ижтимоий муносабатларни тартибга солишни давлат, қонун томонидан қаттиқ, кескин нормалаштириш деб тушуниш билан асло келишиб бўлмайди. Мазкур тартибга солиш мажбурловга, қаттиқ ва кескин фармойишларга тенглаштирилиши мумкин эмас.

Ҳуқуқий норма ижтимоий манфаатлар жамият аъзолари манфаатлари билан қўшиб олиб бориладиган муносабатлар моделидан иборат. Бунда ҳуқуқ томонидан рағбатлантириш, манфаатдор қилиш, турли ҳуқуқлар бериш ва кишилар хатти-ҳаракатларига таъсир этишнинг бошқа воситаларидан кенг фойдаланилади. Бундай тартибга солиш ҳақида гап кетганда «қаттиқ ва кескин» сифатларини ишлатиш мумкин бўлармикин?! Ҳолбуки, норманинг ўзи ҳамиша ҳам буйруқ билан бир хил маънони билдиравермайди. Масалан, ҳуқуқий нормаларда меҳнатнинг зарарли ва оғир шароитлари билан боғлиқ имтиёзларнинг белгиланиши ва мустаҳкамланишини кўришимиз мумкин. Кишилар хатти-ҳаракатларини қаттиқ ва кескин нормалаштириш кўпроқ ҳуқуқни муҳофаза қилувчи нормаларда ҳамда ҳуқуқбузарлик натижасида юзага келадиган ҳуқуқий муноса-

батларда мустаҳкамланган. Лекин, албатта, ҳуқуқий тартибга солиш шу соҳалар билангина чекланмайди.

Шуни ҳам алоҳида қайд этиш жоизки, ҳуқуқий нормалар амал қилишининг самарадорлиги ҳуқуқнинг ўзига ҳам, уни рўёбга чиқариш соҳасига ҳам тааллуқли бўлган муайян *субъектив ва объектив шароитлар*га боғлиқ бўлади. Ҳуқуқий норманинг ижтимоий ҳаёт тури томонлари билан ўзаро алоқасининг хусусияти унинг самарали амал қилишини таъминловчи шароитларни белгилаб беради. Бу шароитларни турли нуқтаи назардан кўриб чиқиш, турли жиҳатдан таҳлил қилиш мумкин. Бироқ норманинг самарали амал қилиш шартларини ҳуқуқнинг амал қилиш механизми таркибий қисмлари билан боғлиқ асос бўйича тасниф қилиш фойдалироқ бўлиши мумкин. Шу нуқтаи назардан олганда, норманинг самарали амал қилиш шарти: норманинг ўзига; ҳуқуқни қўлловчи органлар фаолиятига; ҳуқуқий норма талабларига риоя қиладиган ёки уларни бузадиган фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва хулқ-атворига боғлиқ бўлади. Айни чоғда норманинг ўзига тааллуқли шартларни қонунчиликни такомиллаштириш омиллари сифатида тўғридан-тўғри белгилаш мумкин. Бунда, энг аввало, ҳуқуқ нормаларининг улар амал қиладиган умумий ва муайян ижтимоий-иқтисодий, мафкуравий, маданий-руҳий ва ташкилий шароитларга мувофиқлиги назарда тутилади[1].

Агар ҳуқуқий таъсир кўрсатиш механизмини статик (турғун) ҳолатда кўриб чиқадиган бўлсак, у ҳолда бу тушунча амалда «ҳуқуқий тизим» категориясига мос келади. Унинг замирида эса иқтисодий ва сиёсий муносабатлар устидан ўсиб чиқувчи юридик ҳодисаларнинг бутун мажмуи тушунилади. Лекин, ҳуқуқий ҳодисаларнинг статик ҳолати юридик адабиётларда етарли даражада тўлиқ кўриб чиқилган бўлса-да, уларнинг жўшқинлиги, ҳаракатчанлиги, фаолият даражаси ҳали етарлича ўрганилган эмас. Бунинг устига, улар ҳуқуқий таъсир кўрсатиш механизмининг таркибий қисмлари сифатида таҳлил этилаётганда бутун диққат-эътибор бу ҳодисаларнинг жўшқинлиги тавсифида, ҳуқуқий таъсирнинг барча ҳуқуқий воситаларнинг ўзаро таъсири ва нисбатларида жамланади. Бинобарин, ҳуқуқий таъсир кўрсатиш механизми ривожланишда, ҳаракатда кўриб чиқиладиган ҳуқуқий тармоқнинг таркибий хусусиятларини очиб беради.

Ҳар қалай, ижтимоий муносабатларга ҳуқуқий таъсир чексиз-чегарасиз бўлиши мумкин эмаслигини ёдда тутиш лозим. Зеро, ҳуқуқ

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Социология права. М., «Юстицинформ», 2004, 370-бет.

иқтисодий ва сиёсий муносабатлар ва улар тақозо этган жамиятнинг маданий тараққиётидан устун туриши мумкин эмас. Уларга монанд бўлмоғлиги керак. Ҳуқуқ орқали таъсир кўрсатиш эса кишиларнинг хатти-ҳаракатларини, уларнинг онгини қай даражада бўйсундира олишга кўра унга мувофиқ даражада амалга оширилиши мумкин.

2. ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ ПРЕДМЕТИ

Маълумки, умуман ҳуқуқий тартибга солиш механизми тўғрисидаги таълимот кўплаб махсус категориялар, тушунчаларни ўз ичига олади. Айтайлик, ҳуқуқий тартибга солиш предмети; ҳуқуқий тартибга солиш турлари; ҳуқуқий тартибга солиш усуллари; норматив ва индивидуал тартибга солиш; ҳуқуқий тартибга солиш механизми таркибий қисмлари кабилар шулар жумласига киради.

Бинобарин, ҳуқуқий тартибга солиш предмети деганда ҳуқуқ-нинг ижтимоий ҳаётга таъсир кўрсатиш жараёнидаги чегаралари ҳамда имкониятлари назарда тутилади. Гап шундаки, ҳуқуқ барча ижтимоий муносабатларни, жамият аъзолари барча ижтимоий алоқаларини тартибга солиши керак эмас ва мумкин ҳам эмас. Зотан, ижтимоий тараққиётнинг муайян тарихий босқичида ҳуқуқий тартибга солиш доираси аниқ белгиланган бўлиши лозим.

Шу билан бирга, ҳуқуқий тартибга солиш доираси торайтириб юборилганда, ижтимоий муносабатларни тартибга солишда ҳуқуқ имкониятларидан етарли даражада фойдаланилмаганда – жамиятда зўравонлик, саросималик, инсон муносабатларининг ҳуқуқ ёрдамида тартибга келтирилиши мумкин ва лозим бўлган соҳаларидаги олдиндан билиш қийин бўлган вазиятлар бошланиб кетиши хавфи юзага келишини ҳисобга олиш даркор.

Ҳуқуқий тартибга солиш доираси айниқса давлат-ҳокимият марказлашган таъсири ҳисобига кенгайтириб юборилганда юзага келадиган муаммолар ҳам олдингисидан кам бўлмайди – тоталитар режимлар мустаҳкамланишига шароитлар яратилади, кишилар хатти-ҳаракатларининг ҳаддан ташқари «тартибга солиниши» юзага келади ва натижада жамият аъзоларининг лоқайдлиги, ташаббуссизлиги илдиз отади.

Шундай қилиб, ҳуқуқий тартибга солиш доирасига фақат қуйи-даги белгиларга эга бўлган муносабатларгина кириши лозим:

- ҳам жамият аъзоларининг индивидуал манфаатлари, ҳам умумижтимоий манфаатлар ўз ифодасини топган муносабатлар;

- иштирокчиларнинг ўзаро манфаатлари рўёбга чиқариладиган ҳамда уларнинг ҳар бири ўзга манфаатларни қондириш учун ўз манфаатлари чекланишига йўл қўя оладиган муносабатлар;
- муайян қоидаларни бажаришга келишиш, ушбу қоидаларнинг мажбурийлигини эътироф этиш асосига қуриладиган муносабатлар;
- мажбурийлиги етарли даражада таъсирчан куч томонидан мустаҳкамланган қоидаларга риоя этишни талаб қилувчи муносабатлар.

Ҳуқуқий ҳаёт тарихи ҳуқуқий тартибга солиш доирасига юқорида келтирилган белгиларга жавоб берадиган ижтимоий муносабатларнинг уч гуруҳи киришини кўрсатди.

Муносабатларнинг биринчи гуруҳи кишиларнинг моддий ва номоддий бойликларни ўзаро алмашишларидаги муносабатлардан иборат. Бу ерда ҳам бутун жамият, ҳам алоҳида ҳар бир инсон манфаатдор бўлган мулкий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш имконияти ва зарурати ғоят кучли намоён бўлади. Бу муносабатлар умумэътироф этилган қоидалар (масалан, мол-мулк қимматини пул билан аниқлаш) асосига қурилади. Қоидаларни эътироф этишнинг мажбурийлиги махсус мажбурлов маҳкамаси кучи билан таъминланади.

Муносабатларнинг иккинчи гуруҳи – ҳам ҳар бир инсон, ҳам умуман жамият манфаатдор бўлган жамиятни ваколатли бошқариш муносабатларидир. Мазкур бошқарув ҳам индивидуал, ҳам умумижтимоий манфаатларни қондиришга хизмат қилади, мажбурлов кучи билан таъминланган қатъий қоидалар асосида амалга оширилади. Ҳуқуқий тартибга солишнинг бу соҳасига ижтимоий жараёнларнинг давлат бошқаруви киради.

Учинчи гуруҳни мол-мулкни айирбош қилиш ҳамда жамиятни бошқариш жараёнларининг нормал кечиши таъминланиши лозим бўлган ҳуқуқ-тартиботни таъминловчи муносабатлар ташкил этади. Қоидалар бузилиши оқибатида юзага келадиган мазкур муносабатлар олдинги икки соҳада кишилар хатти-ҳаракатларини тартибга солади.

Мазкур гуруҳларга кирувчи ижтимоий муносабатлар айнан ҳуқуқий тартибга солиш предметини ташкил этади[1].

Ҳуқуқий тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятлари, табиати, усул ва воситалари ҳуқуқий тартибга солиш предметини ташкил

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Лившиц Р.З.* Теория права. М., 1994, 92-94-бетлар.

этувчи ижтимоий муносабатлар хусусияти ва мазмунига боғлиқ. Мол-мулкни тенг қийматларда айирбош қилиш муносабатлари, масалан, мулкий муносабатлар бошқарув муносабатларини тартибга солишда фойдаланиладиганидан бошқача ҳуқуқий воситалар ва тартибга солиш усулларини талаб этишини исботлаб ўтиришнинг ҳожати бўлмаса керак.

Бундан ташқари, ҳуқуқий тартибга солиш предметини ташкил этувчи ижтимоий муносабатлар хусусияти, тури ҳуқуқий тартибга солиш жадаллик (тезкорлик) даражаси, бошқача қилиб айтганда, ҳуқуқий таъсир билан қамраб олиш кўламини, ҳуқуқий фармойиш (кўрсатмалар) мажбурийлигини, ҳуқуқий мажбурлов шакл ва усулларини, кўрсатмаларнинг тафсилоти даражасини, ижтимоий муносабатларга ҳуқуқий таъсир кескинлигини белгилаб беради[1].

3. ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МЕХАНИЗМИ ТУШУНЧАСИ, АСОСИЙ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ

Ҳуқуқий тартибга солиш механизми масаласи аниқланар экан, энг аввало, у ўзаро боғланган таркибий қисмлардан иборат яхлит, тизимли ҳодиса эканлигини назарда тутиш зарур. Зотан, ҳуқуқий тартибга солишнинг бошқалардан фарқ қилувчи хусусияти ҳам шунда. Бинобарин, ҳуқуқий тартибга солиш ўзининг махсус механизми – ҳуқуқий тартибга солиш механизмига эга. Шундай қилиб, ҳуқуқий тартибга солиш механизми – *ижтимоий муносабатларга самарали ҳуқуқий таъсирни таъминлашга ёрдам берувчи ҳуқуқий воситаларнинг бирликдаги тизимидир*.

Ҳуқуқий тартибга солиш механизми ҳуқуқ нормативлигини ижтимоий муносабатларнинг тартиблилигига ўтказиш жараёнининг фаол жиҳатини ифодалайди. Бунда у ҳуқуқий тартибга солиш босқичларга бўлинадиган, биргаликда ҳуқуқий тартибга солиш механизмини ташкил этадиган давомли жараёндан иборат бўлади.

Ҳуқуқий тартибга солиш қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

1) ҳуқуқ нормасини яратиш ва унинг умумий таъсири (ижтимоий муносабатларни регламентлаш);

2) субъектив ҳуқуқлар ва субъектив юридик мажбуриятларнинг вужудга келиши;

[1] Қаранг: *Алексеев С.С.* Теория права. М., 1995, 214-215-бетлар.

3) субъектив ҳуқуқ ва субъектив юридик мажбуриятларни амалга ошириш, ижтимоий муносабатлар иштирокчиларининг аниқ, амалдаги хулқ-атворида уларнинг намоён бўлиши;

4) ҳуқуқнинг қўлланиши.

Ҳуқуқий тартибга солишнинг юқорида кўрсатилган босқичларига мувофиқ равишда унинг механизмининг қуйидаги асосий таркибий қисмлари фарқланади:

- ҳуқуқ нормалари – ҳуқуқий тартибга солиш асоси;
- ҳуқуқий муносабатлар;
- ҳуқуқ ва мажбуриятларни амалга ошириш ҳаракатлари;
- ҳуқуқни қўллаш ҳужжатлари.

Ҳуқуқ нормаси ҳуқуқий тартибга солиш учун бошланғич юридик асос ҳисобланади. Чунки унда ҳуқуқий норма диспозициясида таърифланган зарур ҳаракатлар модели асоси мавжуд. Ҳуқуқ субъектлари хатти-ҳаракатлари хусусияти ҳуқуқ нормаси тури (тақиқловчи, ҳуқуқ берувчи, мажбурият юкловчи, тавсиф этувчи)га боғлиқ бўлади.

Ҳуқуқий муносабат ҳуқуқ нормаси талаблари ким ва қандай амалга оширилишини аниқлашга ёрдам берадиган асосий воситадир. Хатти-ҳаракатларнинг умумий модели унда субъектларга нисбатан аниқлаштирилади, уларнинг субъектив ҳуқуқлари ва субъектив юридик мажбуриятлари жамланади.

Ҳуқуқ ва мажбуриятларни амалга ошириш ҳаракатлари – субъектларнинг амалдаги хатти-ҳаракатидир. Бу ерда ҳуқуқий тартибга солиш механизми таъсири тугайди. Чунки қонун чиқарувчи иродаси йўналтирилган субъектларнинг ҳақиқий, амалдаги хатти-ҳаракатидан кутилган натижа таъминланади.

Ҳуқуқни қўллаш ҳужжатлари – ваколатли органларнинг ҳокимият кучига эга буйруқлари бўлиб, улар ҳуқуқий муносабатларнинг пайдо бўлишини таъминлайди, ҳуқуқ нормалари талабларини ҳаётга татбиқ этади, ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг амалга оширилишини кафолатлайди ва ҳоказо.

Ҳуқуқий тартибга солиш механизмининг қандай таркибий қисмларидан фойдаланилишига қараб, тартибга солишнинг оддий ва мураккаб жараёнлари ҳақида гапириш мумкин бўлади.

Оддий тартибга солиш давлатнинг битта ҳокимият ҳужжати, аниқроғи, бир норматив ҳужжати фойдаланиладиган жараён бўлиб, ҳуқуқ ва мажбуриятларни индивидуаллаштиришни ушбу ҳужжат йўналтирилган субъектларнинг ўзлари амалга оширади.

Мураккаб тартибга солишда давлат ҳокимият хусусиятига эга бўлган иккита ҳужжатдан фойдаланилади. Улардан бири норматив ҳужжатнинг ўзи, иккинчиси эса – ҳуқуқ нормасини қўллаш ҳужжатидир.

Бироқ ҳуқуқий тартибга солиш жараёни қандай бўлиши – оддий ёки мураккаблигидан қатъи назар, унинг мақсади ҳамиша битта – муайян тарзда ижтимоий муносабатларни мустаҳкамлаш, уларнинг ривожига кўмаклашишдан иборат. Зеро, фуқароларнинг қонуний хатти-ҳаракатларига эришиш ҳуқуқий тартибга солишнинг бевосита самараси ҳисобланади.

Ҳуқуқни татбиқ этиш жараёни муайян методлар ва усуллар орқали амалга оширилади.

Ҳуқуқий тартибга солиш методи ижтимоий муносабатларга уларнинг табиатига қараб ҳуқуқий таъсир ўтказиш усуллари мажмуидир.

«Юқоридан-пастгача» ҳукмронлик, буйруқ (императив) тарзида қатъий таъсир кўрсатиш, марказлаштирилган тартибга солишдан иборат авторитар метод мавжуд бўлиб, у маъмурий, жиноят, жиноят-процессуал ҳуқуқ ва шу кабиларда фойдаланилади. Шунингдек, ижтимоий муносабатлар иштирокчилари тенг ҳуқуқли томонлар сифатида майдонга чиқадиган марказдан узоқлаштирилган тартибга солиш (мувофиқлаштиришлар, тенг ҳуқуқлилик)дан иборат автоном метод мавжуд бўлиб, у фуқаролик ва оила ҳуқуқида қўлланилади. Ҳуқуқий тартибга солиш методи ҳуқуқни тармоқларга бўлиб чегаралашнинг энг муҳим мезонларидан бири ҳисобланади. С.С.Алексеевнинг таъкидлашича, «методлар ҳуқуқий моҳиятдан ажралмасдир. Улар бирон юридик тартибга солиш режимининг мазмунини, ўзагини ифодалайди; бинобарин, ҳуқуқ тизимида улар ҳуқуқ негизини асосий таркибий қисмлар – ҳуқуқ тармоқларига бирлаштирувчи бошланғич нуқта сифатида хизмат қилади»[1].

Ҳуқуқнинг тартибга солиш функциялари билан боғлиқ бўлган ҳуқуқий тартибга солиш механизмининг янада чуқурроқ қатлами ҳам мавжуд. Айнан шу ерда, С.С.Алексеевнинг ғоят ўринли таърифига кўра, ҳуқуқий тартибга солишнинг бошланғич юридик асослари, асосий кучлари намоён бўлади. Энг муҳими эса – юридик воситалар мажмуи ҳуқуқнинг тартибга солиш функциялари орқали ижтимоий ҳаётнинг объектив шарт-шароитлари тақозо этувчи талаблар билан бевосита боғланади. Бу ўринда гап ҳуқуқий тартибга солиш усуллари

[1] *Алексеев С.С.* Теория права. М., изд. «БЕК», 1995, 239-бет.

– мажбурият юклаш, ижозат ва тақиқларни ёритиб бериш асосига қўйилган ҳуқуқий ҳодисалар ҳақида бормоқда.

Бир томондан, мажбурият юклаш, иккинчи томондан – ижозат ва тақиқлар ҳуқуқнинг икки функциясини – мажбурият юклаш – жўшқин, ижозат ва тақиқлар турғун (статик) функциясини амалга оширувчилар сифатида намоён бўлади.

Шу боис *«ҳуқуқий тартибга солиш усули деганда* – юридик нормаларда, ҳуқуқий тизимнинг бошқа қисмларида акс этган юридик таъсир кўрсатиш йўлларини тушуниш лозим»[1].

Ҳуқуқий тартибга солишнинг асосий усуллари қуйидагилардир:

- ижозат – шахсларнинг ўзларига фаол ҳаракатланиш ҳуқуқини бериш;
- тақиқ – шахсларга муайян турдаги ҳаракатларни содир этишдан ўзларини тийиб туриш мажбуриятини юклаш;
- позитив мажбурият юклаш – шахсларга фаол хатти-ҳаракатлар қилиш (ниманидир амалга ошириш, топшириш, тўлаш каби) мажбуриятларини юклаш.

Шу муносабат билан С.С.Алексеев яна бир хусусиятни қуйидагича таъкидлайди: «Барча санаб ўтилган хусусиятлар бирон-бир тарзда субъектив ҳуқуқлар билан боғлиқдир. Боз устига, ижозатда субъектив ҳуқуқ... ҳуқуқий тартибга солишнинг мазкур усули мазмунини ташкил этса, позитив мажбурият юклашда ва тақиқда талаб қилиш ҳуқуқи бошқа шахсларга тааллуқли бўлади; унинг маъноси фаол (мажбурият юклаш) ёки пассив (тақиқ) тарзидаги юридик мажбуриятнинг бажарилишини таъминлашдан иборат бўлади»[2].

4. ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ ТУРИ ЁКИ РЕЖИМИ

Ҳуқуқшунос Ф.М.Раяновнинг ҳақли эътирофича: «Ҳуқуқий тартибга солиш тури – бу кўпроқ бирон-бир давлатнинг ҳуқуқий тизимида фойдаланиладиган юридик тартибга солиш режимидир»[3]. Аниқроқ ва батафсилроқ айтганда, ҳуқуқий тартибга солишнинг *умумижозат* ва *рухсат этиш* каби турлари умуман давлатнинг ҳуқуқий тизими томонидангина эмас, балки ҳуқуқий тизимнинг ўз ичида танлаб фойдаланилиши мумкин. Масалан, цивилизацияга эришган давлатлар иқтисодиёт соҳасидаа умумижозат туридан,

[1] *Алексеев С.С.* Теория права. М., изд. «БЕК», 1995, 239-бет.

[2] *Алексеев С.С.* Теория права. М., изд. «БЕК», 1995, 239-бет.

[3] *Раянов Ф.М.* Проблемы теории государства и права (юриспруденции). М., «Право и государство», 2003, 247-бет.

давлат бошқаруви органлари ва мансабдор шахслар фаолиятини тартибга солиш соҳасида эса – рухсат этиш туридан кўпроқ фойдаланади. Тоталитар давлатлар эса ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида рухсат этиш турига кўпроқ мойил бўлади.

Шундай қилиб, ҳуқуқий тартибга солиш механизмининг туб таркибий қисмлари, айниқса биргаликда олинган ижозат ва тақиқлар *тартибга солишнинг икки асосий тури (тартиби) – умумижозат ва рухсат этиш* турларини ажратиб кўрсатиш имконини беради. Шунга кўра, айтиш мумкинки, *ҳуқуқий тартибга солиш тури – ижтимоий муносабатларга таъсир этувчи умумий интилиш бўлиб, у тартибга солиш асосида ижозат ёки тақиқнинг қай бири ётганлигига боғлиқдир.*

Умумижозат тури асосида умумий ижозат ётади. Унда «...дан бошқа ҳаммасига ижозат берилади» деган принципдан фойдаланилади, яъни субъектлар тақиқланган нарсалар қаторига кирмаган ҳар қандай ҳаракатни бажариш ҳуқуқига эгадирлар (фуқаролик ҳуқуқида қонунга зид бўлмаган ҳар қандай ҳаракатни содир этиш мумкин).

Тартибга солишнинг рухсат этиш тури асосида умумий тақиқ ётади. Бу тур «...дан бошқа ҳаммаси тақиқланади» деган принцип асосига қурилади. Бу – субъектлар фақат ҳуқуқ нормаларида рухсат этилган ҳаракатларнигина содир этишлари мумкин деганидир. Бунинг устига, кўп ҳолларда давлат органининг ваколатли қарорлари керак бўлади. Масалан, дам олиш кунлари ишлашни тақиқлаш билан бир вақтда меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатларида истисно тарзида бундай ишларга йўл қўйилади. Лекин бунинг учун касаба уюшмаларининг розилиги керак бўлади.

Ижозатлар, тақиқлар ва мажбурият юклашларни ҳуқуқий тартибга солиш механизмининг энг туб қатлами дейиш мумкин. Ҳуқуқни татбиқ этиш давомида улар гўё бу ҳуқуқнинг барча бўғинларига – юридик нормаларга, ҳуқуқий муносабатларга, татбиқ этиш ҳаракатларига кириб боради ҳамда кўп жиҳатдан уларнинг хусусиятлари ва хоссаларини белгилаб беради.

Тартибга солиш усуллари муштараклиги ҳуқуқнинг махсус-юридик функциялари – тартибга солиш, муҳофаза қилиш ва бошқа функцияларнинг хусусиятларини белгилаб беради. Шунинг учун, *ҳуқуқ-тартибот – ҳуқуқ функциялари ижтимоий муносабатларга таъсир кўрсатиш жараёнининг зарур ва аниқ ифодаси*, дея тўла асос билан айта оламиз. Унинг ҳолатига монанд равишда қараб қонун чиқарувчи жамиятдаги қонунийликнинг аҳволи ҳақида, ҳуқуқий

кўрсатмалар, фармойишлар ҳуқуқ субъектлари томонидан қанчалик амалга оширилаётганлиги тўғрисида мулоҳаза юритиш имконига эга бўлади.

Албатта, ҳуқуқ, қонунийлик, ҳуқуқ-тартибот – давлат ва жамият ҳаётининг энг муҳим таркибий қисмларидир. Бироқ ҳуқуқ-тартибот – ҳуқуқ яратиладиган ва ҳуқуқий тартибга солишнинг бутун механизми ишга солинадиган пировард мақсад эмас. Мазкур мақсад – ҳуқуқ ёрдамида у ёки бу ижтимоий муносабатларни ўзгартириш, мустаҳкамлаш ёхуд сиқиб чиқариш, яъни ё ҳукмрон синфга ёки бутун халққа мақбул тартибни ўрнатишдан иборат. Шундай қилиб, ҳуқуқий тартибга солишнинг асосий мақсади барқарор ижтиомий муносабатлар ва тартибни таъминлашдан иборат бўлиши даркор. Лекин ижтимоий муносабатлар маълум тарихий шароитлардаги инсон фаолиятининг умумий натижасидир.

Ҳуқуқий тартибга солиш нафақат жамият ҳаётининг моддий шарт-шароитлари, балки субъектив сабабларга ҳам боғлиқ эканлигини таъкидлаш муҳимдир. Субъектив сабаблар ҳуқуқий онгда, у орқали эса – ҳуқуқ ижодкорлигида, ҳуқуқни қўллашда ва ҳоказоларда энг кўп ўз ифодасини топади. Масалан, мажбуриятларни бажариш фақат давлат-мажбурлов воситаларини қўллаш эҳтимолидан қўрқув таъсири остидагина эмас, балки моддий ва маънавий манфаатлар таъсири натижасида ҳам шаклланади.

«Ҳуқуқий режим» тушунчаси юридик фан соҳасида тобора мустаҳкам ўрин олиб бормоқда. Ҳуқуқ тизимини ўрганиш давомида ҳар бир тармоқнинг ўзига хос тартибга солиш режими бўлиши ҳамда айнан шу режимда тармоқнинг юридик ўзига хослиги ҳам мужассам эканлиги аниқланиши билан кўриб чиқилаётган тушунча ҳуқуқий воқеликнинг муҳим жиҳатларини ифодалаши равшан бўлиб қолди.

Бундан ташқари, «ҳуқуқий режим» деб ном олган ҳодисаларнинг мавжудлиги, ҳуқуқий воқеликда уларнинг аҳамияти ҳуқуқнинг институционал тузилма сифатида кўпмезонлилиги, кўпқирралилигидан, ҳуқуқни тавсифлашда нормативликнинг муҳим аҳамияти фақат биргина «нормалар тизими»дан иборат эмаслигидан гувоҳлик беради. Агар ҳуқуқни ривожланишда, амалий фаолиятда кўриб чиқадиган бўлсак, шу заҳотиёқ у ўз институционаллигининг янги муҳим қирралари, жиҳатлари билан намоён бўлади. Шунда ҳуқуқий тартибга солишни, унинг механизм, усул, метод, тур каби жиҳатларини, шу жумладан ҳуқуқий режимларни ҳам кўптомонлама ўрганиш зарурати туғилади.

Ҳуқуқий режимнинг ўзи нима? Ҳуқуқ назариётчиси С.С.Алексеев бунга шундай таъриф беради: «Энг умумий тарзда уни тартибга солиш усули сифатида тавсифлаш мумкин. Мазкур тартибга солиш усули ўзаро бир-бирига таъсир этувчи ижозатлар, тақиқлар, позитив мажбурият юклашларнинг махсус бирикмасини билдирувчи ҳамда тартибга солишнинг алоҳида йўналишини ташкил этувчи ҳуқуқий воситалар мажмуида ифодаланади»[1].

Одатда, юридик режимлар асосида ҳуқуқий тартибга солишнинг бирон-бир усули ётади. Ҳар бир юридик (ҳуқуқий) режимга нисбатан унинг асосида – тақиқми, ижозатми ёки позитив мажбурият юклашми – қай бири ётганини етарли даражада аниқлик билан айтиб бериш мумкин.

5. ҲУҚУҚИЙ ТАЪСИР КЎРСАТИШ МЕХАНИЗМИДА ҲУҚУҚ НОРМАСИ

Ҳуқуқ нормаси, умуман, ҳуқуқий таъсир кўрсатиш механизмида ҳам, хусусан, ҳуқуқий тартибга солиш механизмида ҳам етакчи аҳамият касб этади.

Маълумки, ҳуқуқ нормалари ўз мавжудлиги билан, аввало, тарбиявий таъсир, қолаверса, ахборот таъсирини кўрсатади. Ҳуқуқий билимларни тарғиб қилиш, кенг юридик таълим тизимини ташкил этиш мазкур таъсир кўрсатиш омилини янада кучайтириш мумкин. Ҳуқуқий хабардорликни ошириш норматив ҳужжатлар тилининг, ҳуқуқий нормаларни баён этиш усулларининг яхшиланишига ёрдам берган бўлур эди.

Соф юридик хусусиятга эга бўлган ҳуқуқий нормалар амал қилишининг яна бир шакли улар томонидан асосий ижтимоий функцияни бажариш – давлат кафолатлаб қўйган субъектив ҳуқуқларни қарор топтириш ва юридик мажбуриятларни юклаш йўли билан ижтимоий муносабатларни тартибга солишдир. Ҳуқуқий норма хатти-ҳаракатларнинг муайян турини белгилайди, озроқ ёки кўпроқ даражада умумий хусусиятга эга бўлган кўрсатма-фармойишдан ташкил топади ва шахси аниқ белгиланмаган кишилар доирасига йўналтирилган бўлади.

Агар ҳуқуқий норма чиқарилгунга қадар одамлар хатти-ҳаракатлар турини хилма-хил ҳолатларга боғлиқ ҳолда танлашга мажбур бўлсалар, ҳуқуқий норма чиқарилганидан кейин қонун, фармон ёки

[1] *Алексеев С.С.* Теория права. М., изд. «БЕК», 1995, 239-бет.

бошқа норматив ҳужжат матнида у сўз шаклида қандай ифодаланмасин, энди танлаш имконияти ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланган бўлади. Субъектга муайян тарзда ҳаракат қилишга ижозат берилади ҳамда ҳуқуқда мустаҳкамланганидек ҳаракат қиладиган бўлса, унга давлат кўмаги таъминланади.

Ҳуқуқий тартибга солиш умумий нормалар тизими томонидан амалга оширилиши унинг ўзига хос хусусияти бўлиб, бу нормалар орасида *ижтимоий муносабатлар субъектига давлат томонидан кафолатланган ҳаракатларнинг жоиз эркинлиги, унинг буюмлар* ва одамлар устидан ҳукмронлиги *мезони (миқёси)ни тақдим этувчи қоидалар* салмоқли ўрин тутади.

Ижозат сифатида ифодаланган ҳар қандай ҳуқуқий норма бериб қўйилган ҳуқуқни бузмаслик, бирон-бир шахс ваколати доирасидаги вазифанигина бажаришни таъминлаш бўйича тегишли мажбурият (тақиқ)ни ҳам кўзда тутади.

Ҳуқуқий норма кўрсатмалари умумий хусусиятга эга бўлиб, бу кўрсатмалар ҳуқуқий нормада кўзда тутилган шарт-шароитлар таъминланган тақдирда ҳар сафар бажарилиши шарт. Бунда субъектив ҳуқуқнинг ва унга тегишли мажбуриятнинг пайдо бўлиши ҳамиша ҳам баравар, бир вақтнинг ўзида содир бўлавермайди. Ҳуқуқ берувчи нормалар татбиқ қилинаётганда ҳуқуқнинг амалга оширилиши унинг соҳиби кимлигига боғлиқ бўлади. Масалан, ходим пенсияга чиқиш ҳуқуқига эга бўлса-да, ишлашни давом эттиради. Одатдаги ҳуқуқий вазият юзага келган, бироқ «керакли» иш амалга ошмаяпти. Ҳуқуқ нормасининг ўзига хос хусусияти айнан ана шунда: у субъектнинг онги, хулқ-атворига таъсир этади, ўзига керакли ҳаракат турини танлаш ҳуқуқини унинг ўзига беради. Юридик факт ишга тушиши билан (шахс ижтимоий таъминот органларига пенсия тайинлашни сўраб ариза бериши билан) ҳуқуқий норманинг умумий кўрсатмалари тўла-тўкис бажарилиши шарт. Чунки бунда ҳуқуқ нормасида назарда тутилган зарур шартларнинг бутун мажмуи айнан мавжуд.

Ҳуқуқий нормада хатти-ҳаракатлар қандайдир турининг белгиланиши жамият эҳтиёжларидан келиб чиқадиган бирон-бир ижтимоий муносабатни мустаҳкамлашга қаратилган бўлади. Бу ҳуқуқий таъсир кўрсатиш механизмида ҳуқуқ нормаси турғун (статик) функциясининг намоён бўлишидир. Ҳуқуқий тартибга солишнинг ўзи ижтимоий муносабатларга шундай таъсир сифатида намоён

бўладики, у мазкур ижтимоий муносабатларни тартибга келтиради, муайян бир доирага киритишни таъминлайди.

Ҳуқуқий норма турғун функциясининг намоён бўлишида унинг таркибий қисмлари (фараз, диспозиция, санкция) турлича аҳамият касб этади. Бирон-бир фактнинг юридик баҳосини белгиловчи фаразлар энг кўп даражада айнан ҳуқуқий таъсир кўрсатиш механизмига мансубдир. Диспозиция ва санкциялар эса ҳуқуқий муносабатлар, яъни ҳуқуқий тартибга солиш механизми орқали амалга оширилади. Ижтимоий муносабатлар иштирокчиларига йўналтирилган ҳуқуқий норма *диспозицияда зарур (тегишли) хатти-ҳаракатларга талаблар тавсифланган.* Ҳуқуқий норма санкциясига ижтимоий муносабатлар иштирокчилари «модел»га риоя қилмаган ҳолларда диспозиция тартибга солувчи таъсир кўрсатишнинг *зарурий тўлдирувчиси* сифатида қараш мумкин бўлади.

Ижтимоий муносабатни барқарорлаштириш механизми *санкцияни қўллаш*дан иборатдир. Ҳуқуқий норманинг асосий вазифаси шундаки, шу норма томонидан тартибга солинадиган ижтимоий муносабат амалга оширилиши жараёнида ҳуқуқ нормаси белгилаб берган моделга мувофиқ равишда ривожланиши лозим. Ҳуқуқий кўрсатмани бузганлик ҳақида хабар бўлгандагина санкция ҳаракатга келади. Бундай хабар бўлмагунча, санкция турғун таъсир кўрсатиш ҳолатида бўлади, яъни ҳаракатсиз туради.

Ҳуқуқий талабнинг бажарилмаслиги ижтимоий муносабатларнинг рисоладагидек ривожланишига тўсқинлик қилади. Санкциясиз, яъни жазо чорасисиз норма хатти-ҳаракатлар нормаси бўлолмайди. Зеро, унинг бузилиши ўзидан кейин тегишли жавоб ҳаракатини – оқибат натижа сифатида бузилган муносабатларни тартибга солишни таъминловчи давлат қоралов ёки давлат мажбурловини санкциясиз келтириб чиқармайди. Ҳуқуқий таъсир кўрсатиш механизмида ҳуқуқ нормасининг турғун функцияси жўшқин (динамик) функция билан узвий боғлиқ бўлиб, унинг амал қилиши учун ўзига хос майдон вазифасини ўтайди.

Ҳуқуқ нормасининг жўшқин (динамик) функцияси ижтимоий муносабатларнинг нормал ривожланишини таъминлаш, муайян тарзда уларни ташкил этиш, мустаҳкамлаш, уларга барқарорлик бахш этиш мақсадида ижтимоий муносабатларни ўзгартириш, такомиллаштириш, жамият эҳтиёжларига мос равишда улар ривожига ёрдам беришга қодирликда намоён бўлади. Баъзи бир ҳуқуқий функцияларда мазкур икки функция қўшилиб кетади. Чунки улар баъзан иж-

тимоий муносабатларни мустаҳкамлашга, баъзида эса уларни ривожлантиришга йўналтирилган бўлади.

Айни пайтда шуни таъкидлаш керакки, умуман, бошқарув қонунлари ва принциплари билан бир қаторда норма ижодкорлиги фаолияти жараёнида ҳуқуқнинг ўзига хос қонуниятларини ҳисобга олиш ҳамда қонунчилик техникаси қоидаларига риоя этиш ҳуқуқий нормалар самарадорлигининг муҳим шартлари ҳисобланади. Улар жумласига ҳуқуқнинг ҳуқуқий қарорларнинг ички монандлиги, уларнинг юридик жиҳатдан кафолатланганлиги, ҳуқуқий қонунларнинг барқарорлиги ва жўшқинлиги каби хусусиятлари киради[1].

Чунончи, жўшқинлик ҳуқуқнинг қотиб қолган, ҳаётдан ажралган тартибга солиш тизимига айланиш эҳтимолини истисно этади. Айни пайтда ҳуқуққа хос нормативлик ва расмий муқаррарлик ҳуқуқ мазмунида ўзгаришлар вақтида эҳтимол тутилган беқарорликка, ноаниқликка йўл қўймайди.

Ҳуқуқнинг функцияси ўз таъсирини ижтимоий муносабатларга йўналтиришдан иборатлиги юридик адабиётларда эътироф этилган. Шунинг учун ҳуқуқий нормалар нафақат тартибга солиш (турғун ва жўшқин), балки муҳофаза функциясини ҳам бажаради. Муҳофаза функцияси тақиқларни ўрнатиш ҳамда уларни бузишнинг нохуш ҳуқуқий оқибатларини белгилашда намоён бўлади.

Кўпинча: «Ҳуқуқий тартибга солиш қайси пайтдан бошланади? Ҳуқуқий тартибга солиш механизмининг ҳаракатга келишига нима сабаб бўлади?» – деган саволлар кўндаланг бўлади. Бу саволларга турлича жавоб бериш мумкин. Баъзилар ҳуқуқ нормасининг тартибга солиш ролини унинг чоп этилиш вақтига боғлаб, унинг амал қилиши кучга кирган пайтидан бошланади, деб ҳисоблашади. Бошқалар маълум асосларга таяниб, бу роль анча олдинроқ бошланади деб ҳисоблашади. Зеро, бирон-бир ижтимоий муносабатни тартибга солиш эҳтиёжининг ўзи, ҳуқуқ ижодкорлиги жараёни, норматив ҳужжатлар лойиҳаларини муҳокама қилиш кишиларнинг онгли-иродавий фаолиятига умумий тусда таъсир кўрсатади. Шунинг учун (ҳуқуқий муносабат орқали) ҳуқуқий тартибга солиш ҳуқуқ нормаси чоп этилиши ва кучга кирган кунидан эмас, балки ҳуқуқий нормада назарда тутилган юридик фактнинг пайдо бўлиш пайтидан бошланади, деб тўла асос билан таъкидлаш мумкин.

Ҳуқуқий тартибга солиш механизмида ривожланиш, жўшқинлик нуқтаи назаридан асосий юк аниқ ҳуқуқий муносабат зиммасига

[1] Бу ҳақда қаранг: Социология права. Учебник. М., «Юстицинформ», 2004, 378-бет.

тушади. Ҳуқуқий муносабат деганда, субъектив юридик ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг мавжудлиги билан тавсифланадиган ҳамда давлатнинг мажбурлов кучи билан ушлаб туриладиган ва ҳуқуқ нормалари асосида юзага келадиган кишилар ўртасидаги индивидуаллаштирилган ижтимоий алоқа тушунилади. Ҳуқуқий муносабат туфайли субъектлар ўртасида барқарор ҳуқуқий алоқа ўрнатилади, томонлар таркиби, уларнинг субъектив ҳуқуқ ва мажбуриятлари аниқлаштирилади.

Ҳуқуқий тартибга солиш механизми ҳуқуқий муносабат орқали ҳаракатга келади, ҳуқуқий нормаларнинг амалга оширилиши улар орқали рўй беради. Ҳуқуқий муносабатгача бўлган босқичда мавжуд бўлган субъектларнинг умумий ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳуқуқий муносабатлар иштирокчиларининг субъектив ҳуқуқи ва юридик мажбуриятида аниқ намоён бўлади.

Субъектив ҳуқуққа уч имконият бирлиги сифатида қараш мумкин. Биринчиси – ҳуқуқли шахснинг ўзининг *хатти-ҳаракатлар умумий имконияти*, иккинчиси – маълум ҳаракатларни содир этиш ёки аксинча улардан тийилиб туриш талабидан иборат *аниқ имконият*, учинчиси – *махсус имконият* бўлиб, у субъектив ҳуқуқ соҳиби зарур ҳолларда поймол этилган ҳуқуқини ҳимоя қилиш учун давлат органлари ёрдамига таянишида ифодаланади. Махсус имконият юридик ҳодиса сифатида субъектив ҳуқуқнинг ўзига хос хусусиятини тавсифлайди. Бу хусусият уни давлат мажбурлов кучи билан муҳофаза қилишдан иборат.

Ҳозирги вақтда субъектив ҳуқуқ моҳияти муайян ҳаракатлар содир этишнинг кафолатли имкониятидан иборат эканлиги ҳеч кимда шубҳа туғдирмайди. Аслида имкониятни ҳақиқатга айлантириш шахснинг азму қарорига, бериб қўйилган субъектив ҳуқуқдан қанча ҳажмда фойдаланишига боғлиқ бўлади. Бу эса – хатти-ҳаракат мезонидир. Масалан, бир фуқаро то махсус имкониятдан фойдаланишгача бўлган ўз ҳуқуқларининг амалга оширилиши учун курашади, бошқаси эса муайян ҳаракатларни содир этишни талаб қиларкан, рад жавоби берилган тақдирда, шунинг ўзи билан кифояланиб қўя қолади. Субъектив ҳуқуқ ҳар учала имконият муштараклигидан иборат, масалан, у фақат умумий ёки махсус имкониятдан иборат бўлиб қолиши мумкин эмас. Мабодо, имкониятлардан биронтаси бўлмаса, ўз-ўзидан субъектив ҳуқуқ ҳам бўлмайди.

Кейинги вақтларда ҳуқуқий тартибга солиш механизмини тадқиқ этиш чоғида субъектив ҳуқуқ ва мажбуриятларни ҳуқуқий

муносабатлардан ташқарига чиқариб ташлашга мойиллик сезилмоқда. Бу асоссиз, албатта, Чунки. субъектив ҳуқуқлар, ҳуқуқий муносабатлар таркибида ёки ундан ташқарида мавжуд бўлишидан қатъи назар, барибир ҳуқуқий муносабатлар орқали амалга оширилади. Субъект эса ўзига тегишли ҳуқуқни ўзи иштирок этадиган ва у сиз бу ҳуқуқ юзага чиқмайдиган ҳуқуқий муносабатда амалга оширади.

Шуни тўла асос билан айта оламизки, умумий ҳуқуқ ва мажбуриятлар аниқ субъектга тегишли бўлгани учун умумий субъектив ҳуқуқ ва мажбуриятлар бўлиб қолади. Бироқ улар ҳуқуқий муносабатлар орқали амалга оширилиши билан аниқ ҳуқуқий муносабатнинг субъектив ҳуқуқлари ва мажбуриятларига айланади. Айтайлик, фуқаронинг умумий субъектив ҳуқуқи – дам олиш ҳуқуқи бор. У меҳнат таътилига чиқишга қарор қилади, яъни дастлаб мазкур корхона ходими сифатида аниқ ҳуқуқий муносабат иштирокчиси бўлиб қолади, кейин эса, масалан, пансионат дам олувчисига айланиши мумкин. Шу тариқа умумий субъектив ҳуқуқнинг ҳам муайянлашуви рўй беради. Бу эса субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятни ҳуқуқий муносабатдан ажратиш ҳамда уларга нисбатан ҳуқуқий тартибга солиш механизмидаги мустақил таркибий қисм сифатида қараш тўғри бўлмаслигидан далолат беради.

Ҳам бевосита, ҳам билвосита шакллардаги амалга ошириш ҳаракатлари ҳуқуқий тартибга солиш механизмида алоҳида ўрин тутади. Зеро, улар ҳуқуқий таъсир кўрсатишнинг пировард мақсади ҳисобланади. Юридик адабиётларда бевосита шакл деганда, ҳуқуқий нормаларга *риоя этиш*, уларни *бажариш* ва улардан *фойдаланиш* тушунилади.

Риоя этиш деганда, одатда, мажбуриятларни амалга ошириш, оширганда ҳам пассив шаклда (тақиқланган ҳаракатларни содир этмаслик шаклида) адо этиш тушунилади. Ҳуқуқ нормасини *бажариш* – бу мажбуриятларни бажаришнинг шундай шаклики, у ҳуқуқ субъекти томонидан нормада назарда тутилган ҳаракатларни албатта содир этишни талаб қилади. Айни пайтда бу фаол ҳаракат бўлиши лозим. Мажбуриятларни бажариш чоғида субъектлар ҳаракатлари кўпинча юридик расмийлаштиришга муҳтож бўлади. Ушбу шакл воситачилигида, асосан, ҳуқуқнинг мажбурият юкловчи нормаларининг амалга оширилиши рўй беради.

Фойдаланиш – бу субъектив ҳуқуқда акс этган амалга ошириш имкониятларини ҳаётга татбиқ этиш шаклидир. Субъектнинг фаол хатти-ҳаракатлари унинг муҳим хусусиятини ифодалайди. Бироқ,

юридик мажбуриятларни амалга ошириш билан боғлиқ бўлган риоя этиш ва бажариш шаклларидан фарқли ўлароқ, бу шаклда субъектив ҳуқуқда мужассам имкониятлардан фойдаланилади. Ушбу шакл воситасида асосан ваколат берувчи нормалар амалга оширилади. Шундай қилиб, субъектив ҳуқуқ – фойдаланиш шаклида, юридик мажбуриятлар эса – риоя этиш ва бажариш шаклида амалга оширилади.

Айрим ҳолларда давлат ҳуқуқ ёрдамида баъзи бир муносабатларнинг вужудга келиши, ўзгариши ёки тўхтатилишини назорат остига олади. Бу ҳолат юридик фактларнинг алоҳида тури – ҳуқуқий нормаларни қўллашнинг қонуний, тўла асосланган ҳодисаси натижасида юзага келади. Аниқ ҳуқуқий муносабатларнинг вужудга келиши, бу ҳуқуқий муносабатларнинг нормал кечиши учун давлат иродаси, мансабдор шахс, қонун томонидан ваколат берилган жамоат ташкилоти ҳаракати, масалан, пенсия тайинлаш, никоҳни қайд этиш, турар-жойни тақдим этиш талаб этиладиган ҳамма ҳолатларда ҳуқуқни қўллаш фаолияти зарур бўлади. Бундан ташқари, аниқ ҳуқуқий муносабат баҳсли бўлганда, белгиланган ҳуқуқ нормасидан оғишга йўл қўйилганда ёки ҳуқуқбузарлик содир этилганда, яъни учинчи шахс аралашуви керак бўлган ҳолатларда ҳуқуқни қўллаш фаолияти муқаррар бўлиб қолади. Учинчи шахснинг бундай аралашуви фақат ҳуқуқ нормаларини бажариш ва қўллаш чоғида, шунингдек, бу нормалар бузилиб, нормал ҳуқуқий тартибга солиш мақсадида юридик мажбурият бажарилиши ёки субъектив ҳуқуқдан фойдаланишда тўсиқлар бартараф этилиши учун чоралар кўриш зарур бўлиб қолганда рўй бериши мумкин.

Шу билан бирга, ёдда тутиш керакки, давлат органи, мансабдор шахс ёки жамоат ташкилоти ўз фаолиятини тартибга солувчи ҳуқуқ нормаларига риоя этмай, уларни бажармай туриб, ҳуқуқни қўллай олмайди. Шу боис *ҳуқуқни қўллашни ҳуқуқ нормаларига риоя этиш, бажариш ва улардан фойдаланишни ташкил этишдан иборат фаолият сифатида таърифлаш* тўғри бўлади.

Ҳуқуқни қўллашнинг давлат-ҳокимият моҳиятини ифодаловчи энг муҳим хусусиятлардан бири – юридик нормаларни фақат мутахассислар, ваколатли органлар қўллай олишларидадир. Яъни, фақат давлат органлари, мансабдор шахслар ва ўз органлари тимсолида бундай ваколатни олган жамоат ташкилотларигина ҳуқуқни қўллаш субъектлари бўлишлари мумкин. Фуқаролар ҳуқуқ нормаларини қўлламайдилар.

Шундай қилиб, ҳар қандай жамиятда қонун чиқаришни такомиллаштиришни ҳам қўшиб, ҳуқуқни қўллаш самарадорлиги ва сифатини яхшилаш, фуқароларнинг, турли жамоат ташкилотларининг ҳуқуқий фаолликларини кучайтириш, умумий ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, ҳуқуқий тарбияни такомиллаштиришни қамраб олувчи ҳуқуқий тартибга солиш механизмининг таъсирчанлигини юксак даражада таъминлаш вазифаси қўйилишини алоҳида қайд этиш жоиз деб ҳисоблаймиз.

Ҳуқуқий тартибга солиш механизмини ўрганиш ҳар бир ҳуқуқшунос томонидан биргаликда олинган барча юридик воситаларнинг ижтимоий муносабатларга таъсир кўрсатиши ривожини яхшироқ тушуниб олинишида муҳим аҳамиятга эга бўлади. Зеро, ҳуқуқий тартибга солиш механизмидаги яхлитлик ва ўзаро боғлиқликнинг аҳамияти давлат ва ижтимоий ҳаётнинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлашда ғоят муҳим ҳисобланади.

6. ҲУҚУҚИЙ РАҒБАТЛАНТИРИШ, ҲУҚУҚИЙ ЧЕКЛАШ ВА ҲУҚУҚИЙ ИМТИЁЗЛАР: ТУШУНЧАСИ, БЕЛГИЛАРИ ВА ФУНКЦИЯЛАРИ

Маълумки, одамлар онги ва хоҳиш-иродасига ҳуқуқ ёрдамида таъсир кўрсатиш кўринишларидан бири муайян фаолият турларини рағбатлантириш усули ҳисобланади. Одатда, «Ҳуқуқий рағбатлантириш – *ҳурматга сазовор ихтиёрий хулқ-атворни юридик маъқуллаш шакли ва чорасидир*»[1]. Мазкур чоранинг кўрилиши натижасида субъект тақдирланади, унинг учун ижобий оқибатлар рўй берган саналади.

Чунончи, мамлакатимизда «*Давлат мукофотлари ва фахрий унвонлар – давлатнинг иқтисод, фан, маданият, санъат, Ватанни ҳимоя қилиш ва ижтимоий ҳаётнинг бошқа соҳаларидаги юксак хизматлари учун фуқароларни рағбатлантиришнинг олий шаклидир.*

Конституцияга мувофиқ давлат мукофотлари (орденлар, медаллар, ёрлиқлар) билан тақдирлаш Ўзбекистон Республикасининг Президенти томонидан амалга оширилади. У олий ҳарбий унвонларни (масалан, армия генерали), олий махсус унвонларни (масалан, армия генерали), олий малакавий унвонларни (масалан, дипломатик даража), олий махсус унвонларни (масалан, амалдаги давлат адлия маслаҳатчисининг тоифа даражасини) беради. Фан ва техника,

[1] Теория государства и права. Курс лекций. М., «Юристъ», 2001, 755-бет.

адабиёт ва санъат соҳасидаги давлат мукофотлари бўйича комиссиянинг қарори Президент фармонлари билан тасдиқланади. Фақат Ўзбекистон Республикасининг фуқароларигина эмас, балки хорижий фуқаролар ҳамда фуқаролиги бўлмаган шахслар ҳам давлат мукофотлари ва фахрли унвонлар билан мукофотланиши мумкин. Масалан, 1996 йил апрелда француз олими, профессор Л.Керен Амир Темур меросини ўрганишга қўшган катта ҳиссаси учун «Шуҳрат» медали билан мукофотланди.

Мукофотланган шахс қасддан жиноят содир этганда суднинг тақдимномасига биноан фақат Президент томонидан давлат мукофотларидан маҳрум қилиниши мумкин (Президентнинг махсус фармони чиқарилади)»[1].

Айни пайтда ҳуқуқий рағбатлантиришнинг қатор белгилари мавжуд. Аввалambор, ҳуқуқий рағбатлантириш ҳурматга сазовор ва тақдирлашга лойиқ хулқ-атвор билан боғлиқ бўлади. Бунда шахс давлат ва жамият олдидаги ўз хизматлари учун шундай ҳурматга сазовор бўлади. Кўпинча рағбатлантириш билан боғлиқ ҳужжатнинг мазмунида хизмат тўғрисида бевосита фикр юритилади. Шу боис хизмат ва рағбатлантириш ўртасидаги боғланиш яна бир карра таъкидланади. Масалан, Ўзбекистон Республикасида тегишли соҳада ўрнак кўрсатган ходимлар учун «Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби», «Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими» ва бошқа унвонлар назарда тутилади.

Тақдирлашга лойиқ хизмат деганда, субъект ўз вазифаларини намунали бажариши ёки умумэътироф этилган фойдали натижага эришиши билан боғлиқ бўлган ва рағбатлантиришни қўллаш учун асос бўлиб хизмат қилувчи қонуний қилмиш тушунилади. Тақдирлашга лойиқ хизмат асосан қуйидаги белгиларда: ижтимоий фаол хулқ-атвор ва ижобий вазифаларни бажаришда; шахснинг ўз бурчига виждонан муносабатда бўлишида; шахс ўз вазифаларини намунали бажариши ёки умумэътироф этилган фойдали натижага эришишида намоён бўлади.

Бундан ташқари, *биринчидан*, қилмиш билан боғлиқ бўлади. Бунда рағбатлантириш, шахсга тартибга солувчи таъсир кўрсатар экан, ижтимоий фойдали хулқ-атворнинг муайян турини қатъий белгиламайди, балки рағбатлантириш тўғрисидаги нормада кўрсатилган оқибатлар мақбул ва фойдали эканлигига ишора қилади. *Иккинчидан*, рағбатлантириш чоралари ижобий қилмишни юридик

[1] Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий ҳуқуқи. Т., «Молия», 2002, 471-бет.

жиҳатдан маъқуллайди, тақдирга лойиқ ихтиёрий хулқ-атворни жамият ва давлат томонидан тақдирлаш шакли сифатида амал қилади. Шу маънода рағбатлантириш маъқуллаш турларидан биридир. Ҳуқуқий рағбатлантириш учун эса маъқуллашнинг юридик шакллари зарур бўлади. *Учинчидан,* рағбатлантириш жамият учун ҳам, рағбатлантирилаётган субъект учун ҳам фойдали бўлиб, уларни ижобий оқибатлар билан қаноатлантирган ҳолда, турли манфаатларни уйғунлаштиради. *Тўртинчидан,* рағбатлантириш, одатда, анча таъсирчан юридик омил ҳисобланади. Шу билан бирга, у муайян даражада чекловчи ўрин ҳам тутади ва қўшимча самара ҳам беради.

Айни пайтда ҳуқуқий рағбатлантириш *назорат қилувчи, даъват этувчи, ахборот бериш, кафолатлаш, тақсимлаш ва тарбиялаш* функцияларини бажаради. Жумладан, ҳуқуқий рағбатлантиришнинг ижтимоий назорат функцияси шахснинг муайян фаолиятини мувофиқлаштиради, даъват этиш функцияси мажбуриятларни ошириб бажаришга ва ижтимоий фойдали ижодий ҳаракатлар содир этишга даъват қилади; ахборот функцияси рағбатлантириш орқали муайян юридик ахборотни, бошқарув субъектидан объектга узатилувчи маълумотларни ўзида мужассамлаштиради; баҳолаш функцияси ёрдамида бошқарувчи орган муайян шахснинг тақдирлашга сазовор хулқ-атворини расман ижобий баҳолайди, уни тан олади ва маъқуллайди, фаолиятнинг жамият учун фойдалилик даражасини акс эттиради; кафолатлаш функцияси интизом ва тартибни мустаҳкамлаш учун қулай шарт-шароит яратади; тақсимлаш функцияси намунали хулқ-атвор учун рағбатлантириш чораларини мустаҳкамлаб, субъектларнинг шахсий манфаатларини ифодаловчи муайян неъматлардан фойдаланиш шартларини ҳам белгилайди; тарбиялаш функцияси шахсда ижобий руҳий кайфият ва қониқиш ҳиссини уйғотади, кишиларни ташаббускорликка, фидокорона меҳнатга, ижодий фаолиятга руҳлантиради. Шундай қилиб, рағбатлантириш фуқароларда ҳуқуқий онг, юксак ҳуқуқий маданият ва маънавий фазилатлар шаклланишига кўмаклашади.

Бу ўринда рағбатлантирувчи санкциялар кўплаб норматив ҳужжатларда жазо чоралари (салбий санкциялар) билан деярли ёнма-ён ўрин олишини алоҳида қайд этиб ўтиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Бунга Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси (180-модда – «Меҳнат учун рағбатлантириш» ва 181-модда «Интизомий жазолар»), Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодекси (102-модда – «Рағбатлантириш чоралари» ва 105-модда –

«Интизомий жазо чоралари») ва бошқа норматив ҳужжатлар мисол бўла олади. Демак, бу ҳол салбий санкциялар билан бир қаторда, ижобий санкциялар ҳам бўлишга ҳақли эканлигини англатади.

Шу маънода айтадиган бўлсак, ҳуқуқий чеклаш деганда, аксилсубъект ва ижтимоий муносабатларнинг қўриқлаш ва ҳимояга бўлган эҳтиёжларини қондириш учун шарт-шароит яратувчи қонунга хилоф қилмишни ҳуқуқий йўл билан тийиб туриш тушунилади[1].

Ҳуқуқий чеклашларни амалга оширишнинг умумий белгилари қуйидагилар: ҳуқуқий қарашлар субъектнинг шахсий манфаатлари рўёбга чиқиши учун ноқулай шарт-шароит яратиш билан боғлиқ бўлади; имкониятлар ва эркинлик ҳажми, демакки, шахс ҳуқуқлари ҳам камайганидан дарак беради, бунга мажбуриятлар, тақиқлар, жазолар ва ҳоказолар ёрдамида эришилади; салбий ҳуқуқий асосни ифодалайди; салбий фаолликнинг пасайишини назарда тутади; ижтимоий муносабатларни ҳимоя қилишга қаратилади, уларни қўриқлаш функциясини бажаради.

Шуни ҳам унутмаслик жоизки, ҳуқуқ нормасининг гипотезасида белгиланган монелик қилувчи ҳолатлар чеклаш кўринишидаги фактлар ҳисобланади. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг Оила кодексининг 39-моддасига биноан, хотиннинг ҳомиладорлиги эрни унинг розилигисиз никоҳдан ажратиш тўғрисида иш қўзғатиш ҳуқуқидан маҳрум этади, ҳуқуқий муносабатни тугатишга монелик қилади; шу Кодекснинг 14-моддасига кўра, муайян ҳуқуқий муносабатларда (масалан, қариндошлик муносабатларида) бўлиш ҳолати бошқа ҳуқуқий муносабатлар юзага келишига (масалан, никоҳ тузишга) тўсқинлик қилади.

Диспозицияда ҳуқуқий чеклашлар сифатида юридик мажбуриятлар амал қилади. Чунки мажбуриятлар фақат қонунда кўрсатилган усулда ҳаракат қилиш имконини беради ва шу тариқа мажбурият олган шахснинг хатти-ҳаракатларини чеклайди, уни хизмат кўрсатилаётган субъектив ҳуқуққа зид бўлган бошқа ҳар қандай қилмишлардан тийиб туради. Зотан, мажбурият бузилиши ортида жазо чоралари туради. Шу боис Гегель: «Мажбурият – чеклаш демакдир»[2], деганда минг бора ҳақ эди. Дарҳақиқат, мажбуриятнинг асл моҳияти рағбатлантирувчи восита сифатидаги субъектив ҳуқуқнинг тескариси бўлмоғи лозим.

[1] Қаранг: Теория государства и права. Курс лекций. М., «Юристъ», 2001, 739-бет.
[2] *Гегель*. Философия права. М., 1990, 202-бет.

Шунингдек, диспозицияда тақиқлар ҳам мустаҳкамлаб қўйилади. Улар ўзига хос пассив мажбуриятлар сифатида амал қилади. Қарор ижросини тўхтатиб туриш эса тақиққа яқин ҳуқуқий чеклашлардан биридир. Ушбу чора мансабдор шахслар, корхоналар, муассасалар ёки ташкилотлар ўз вазифасини бажаришига вақтинчалик ва муайян тақиқ сифатида амал қилади. Масалан, Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси 318-моддаси («Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш юзасидан чиқарилган қарор ижросини тўхтатиб туриш») иккинчи қисмига биноан, «прокурорнинг протест билдириши маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш юзасидан қабул қилинган қарор ижросини протест кўриб чиқилгунга қадар тўхтатиб туради». Чунки қарор ижросини тўхтатиб туриш мавжуд ҳуқуқий муносабатни вақтинчалик тўхтатиш орқали ижтимоий зарарли оқибатлар рўй беришига монелик қилади.

Агар диалектик боғланиш нуқтаи назаридан қарайдиган бўлсак, ҳуқуқий рағбатлантириш ва ҳуқуқий чеклашлар қарама-қарши категориялардир. Рағбатлантиришга тартибга солиш белгиси сифатида ёндашадиган бўлсак, у рағбатлантиришга ҳам, муайян чекловчи жиҳатларга ҳам эга эканининг гувоҳи бўламиз. Ҳуқуқий чеклаш эса, аксинча, ҳам монелик қилувчи, ҳам муайян рағбатлантирувчи жиҳатларга эга. Шу маънода ҳуқуқий режим ҳам ҳуқуқий рағбатлантириш ва ҳуқуқий чеклашларнинг ўзига хос мажмуида мужассамлашган ҳуқуқий тартибга солишнинг алоҳида тури ҳисобланиши мумкин.

Бинобарин, ҳуқуқий тартибга солиш у ёки бу субъектлар учун мўлжалланган муайян ҳуқуқий режимлардан таркиб топади. Яқин ўтмишда иқтисодиёт соҳасида инсон ва хўжалик юритувчи тузилмалар учун асосан чекловчи ҳуқуқий режимлар амал қилар, уларда тақиқлар, мажбуриятлар ва жазолар, яъни ҳуқуқий чеклашлардан иборат бўлган маъмурий ҳуқуқ ва жиноят ҳуқуқи нормалари етакчи ўрин эгалларди. Манфаатдорлик унинг учун ҳаддан ташқари тор бўлган юридик чегарага солиб қўйилган эди. Бундай вазиятда ҳуқуқнинг рағбатлантирувчи функцияси деярли барҳам топди[1].

Ҳозирги шароитда ҳуқуқий тартибга солиш фақат чекловчи хусусиятга эга деган эскича қарашларни ўзгартириш ниҳоятда муҳим. Ҳуқуқий тартибга солиш рағбатлантирувчи ва чекловчи қатламларнинг эски ўзаро нисбатини ўзгартириш зарур. Зеро, ҳуқуқий рағбатлантириш омилларидан кенг миқёсда ва устун тарзда фойдаланишга

[1] Қаранг: *Тихомиров Ю.А.* Закон. Стимулы. Экономика. М., 1989, 39-бет.

субъектлар онги ва хулқ-атворига, улар ижтимоий фойдали натижага эришишига самарали ҳуқуқий таъсир кўрсатиш имкониятини оширади. Умуман олганда, рағбатлантирувчи асосларнинг чекловчи асослардан устунлиги шундаки, улар, одатда, шахс хулқ-атворига таъсир кўрсатишнинг инсонпарварлик ва халқчиллик руҳи билан кўпроқ суғорилган усуллари, шахс эркинлигининг юридик инъикоси сифатида амал қилиши билан белгиланади.

Бугунги кунда Ўзбекистонда иқтисодий, сиёсий ва ҳуқуқий соҳаларда муҳим ўзгаришлар содир бўлмоқда. Шу боис ижтимоий муносабатлар хусусияти ўзгармоқда, айни вақтда мазкур муносабатларни тартибга солувчи юридик нормалар ҳам ўзгариб бормоқда. Субъектларнинг алоҳида манфаатларини ҳисобга олиш ҳам қонунчиликда ўзининг янгича ифодасини топмоқда. Ҳуқуқий имтиёзлар ана шу манфаатларни ҳисобга олиш воситасидир. Шунинг учун ҳам ҳуқуқий имтиёз деганда, субъектга ўз манфаатларини тўлароқ қондириш имконини берувчи ва қўшимча, алоҳида ҳуқуқлар (афзалликлар) беришда ёки мажбуриятлардан озод қилишда ифодаланувчи субъект ҳолатини қонуний равишда енгиллаштириш тушунилади[1].

Мамлакатимизда кечаётганидек, бозор иқтисодиёти механизмлари шаклланаётган шароитда давлат бошқарувида маъмурий усуллар эмас, балки кўп жиҳатдан солиқлар тизимига асосланган иқтисодий усуллар устунлик қилади. Бундай шароитда имтиёзларнинг аҳамияти ортади. Зотан, аксарият имтиёзлар ҳаёт фаолиятининг турли жабҳалари, чунончи, хўжалик ва тадбиркорлик, молия ва ижтимоий, илмий-техникавий ва демографик, маданий ва хайрия ва бошқа соҳалардаги солиқлар билан боғлиқ бўлади. Бинобарин, солиққа тортиш – Ўзбекистон давлатининг асосий функцияларидан биридир. Айниқса, ҳозирги пайтда мамлакатимиз «солиққа тортиш тизимида қўшимча имтиёзлар ва преференциялар бериш, солиқ қонунчилигининг барқарорлигини таъминлаш, солиқларни ҳисоблаш ва тўлашнинг аниқ усулларини ишлаб чиқиш»[2] ғоят муҳим саналади.

Имтиёзлар, энг аввало, ижтимоий чора ҳисобланади. Ҳозирги ижтимоий-иқтисодий вазиятда салбий ҳолатларга барҳам бериш ва ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган аҳолининг кўп сонли қатламларини қўллаб-қувватлаш мақсадида имтиёзлар тизими тубдан ўзгартириб борилмоқда. Шу билан бирга, Ўзбекистон ҳуқуқий ти-

[1] Қаранг: Теория государства и права. Курс лекций. М., «Юристъ», 2001, 747-бет.

[2] *Каримов И.А.* Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. Т., «Ўзбекистон», 2005, 82-83-бетлар.

зимида давлат қурилиши, маҳаллий ўзини ўзи бошқаришни ривожлантириш ва бошқа вазифаларни ҳал қилиш учун имтиёзлардан тобора фаолроқ фойдаланилмоқда. Бу жиҳатлар сўнгги йилларда ҳуқуқий имтиёзлар мақоми анча ошганлигидан далолат беради. Дарҳақиқат, эндиликда имтиёзлар аҳоли муайян гуруҳларининг ҳолатини тенглаштирувчи юридик воситага, ижтимоий ёрдам кўрсатиш ва қўллаб-қувватлаш усулига айланиб қолди.

Қуйидаги далиллар мамлакатимизда бу йўналишда олиб борилган ишлар миқёси нақадар катталигидан гувоҳлик бериб турибди. Айтайлик, юртимизда 1997 йил – «Инсон манфаатлари йили», 1998 йил – «Оила йили», 1999 йил – «Аёллар йили», 2000 йил – «Соғлом авлод йили», 2001 йил – «Оналар ва болалар йили», 2002 йил – «Қарияларни қадрлаш йили», 2003 йил – «Обод маҳалла йили», 2004 йил – «Меҳр ва мурувват йили», 2005 йил эса – «Сиҳат-саломатлик йили» сифатида истиқлолимиз тарихидан муносиб ўрин эгаллади. Масалан, биргина «Сиҳат-саломатлик йили» дастурининг ижросини таъминлаш бўйича 2005 йилнинг 1 ноябригача жами 165 миллиард 800 миллион сўм маблағ сарфлангани бу йўналишда бажарилган ишларнинг ҳажми ва кўламини яққол кўрсатиб турибди[1].

Юқорида қайд этилганларга асосланган ҳолда айтиш мумкинки, ҳуқуқий имтиёзлар учун қуйидаги белгилар муҳим ҳисобланади: а) ҳуқуқий имтиёзлар субъектларнинг манфаатлари янада тўлароқ қондирилиши, улар ҳаёт шароитларининг енгиллаштирилиши билан тавсифланади. Бу, албатта, жамият манфаатлари билан боғлиқ ҳолда амалга оширилиши лозим; б) ҳуқуқий имтиёзлар умумий қоидадан истисно тариқасида қўлланади, юридик табақалаштириш усули сифатида амал қилади. Чунки имтиёзлар, аввалambор, шахс махсус ҳуқуқий мақомининг муҳим қисми, субъектнинг асосий ҳуқуқ ва эркинликларини юридик йўсиндаги алоҳида имкониятлар билан тўлдириш механизмидир; в) ҳуқуқий имтиёзлар ваколатли органлар томонидан ҳуқуқий ҳужжатларда ҳуқуқ ижодкорлигининг демократик принципларига мувофиқ белгилаб қўйилган истисно тариқасидаги қоидалар сифатида амал қилади. Одатда, имтиёзлар ҳуқуқни қўллаш ҳужжатлари билан эмас, балки норматив ҳужжатлар билан белгилаб қўйилади.

Ҳуқуқий имтиёзларнинг асосий мақсади – шахс, ижтимоий гуруҳлар ва давлат манфаатларини мувофиқлаштириш. Ана шу асосий

[1] Қаранг: *Каримов И.А.* Инсон, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда манфаатлари – энг олий қадрият. Т., «Ўзбекистон», 2005, 28-бет.

мақсадга эришишга қаратилган ҳуқуқий имтиёзлар компенсация қилувчи ва рағбатлантирувчи функцияларни бажаради.

Ҳуқуқий имтиёзларнинг компенсация қилувчи хусусияти биологик ва ижтимоий сабабларга кўра тенг бўлмаган шароитда яшаётган шахслар ривожланиши учун имкон қадар тенг имкониятлар яратишдан иборат. Масалан, кўзи ожизлар ва кўриш қобилияти паст кишиларни меҳнат фаолиятига жалб қилиш улар учун алоҳида меҳнат шароитларини қонун йўли билан мустаҳкамлаб қўйишни тақозо этади. Бундай имтиёзлар компенсация кўринишини касб этиб, кўзи ожиз ва кўриш қобилияти паст кишиларнинг имкониятларини бошқа одамларнинг имкониятлари билан тенглаштиради. Уруш ногиронлари ва қатнашчиларига, мажбурий кўчирилганларга ва бошқа шахсларга берилган имтиёзлар муҳим компенсацион аҳамиятга эга. Шу маънода имтиёз – муайян истеъмол даражасини кафолатлаш, ногиронлик, ҳомиладорлик, оналик ва ҳоказолар туфайли анча қийинлашган юридик таъминланган неъматдан фойдаланиш имкониятини енгиллаштириш мақсадида шахсда мавжуд ҳуқуқларни тўлдирувчи алоҳида ҳуқуқдир. Бунда имтиёзларнинг вазифаси фуқароларнинг муайян тоифалари ижтимоий-иқтисодий шароитини, уларнинг моддий-маиший ва молиявий ҳолатини яхшилашга қаратилган бўлади.

Айни вақтда, имтиёзлар компенсация қилиш билан бир қаторда, рағбатлантириш функциясини ҳам бажаради. Хусусан, улар ижтимоий фойдали фаолиятнинг айрим турларига даъват этиш, шахснинг ўз манфаатлари қондирилиши учун қулай шароит яратишга қодир. Рағбатлантирувчи функцияни, энг аввало, ишлаб чиқариш, тадбиркорлик, фермерлик, хайрия, инвестиция фаолияти ва ҳоказоларни рағбатлантириш мақсадида белгиланган солиқ имтиёзлари бажаради[1].

Умуман олганда, имтиёзларни моддий ва юридик кафолатлар билан таъминлаш, уларни амалга ошириш механизмини жорий этиш муҳим ҳисобланади. Зеро, ҳар бир имтиёз аниқ йўналтирилган (адресли), асосли, қонуний ва одилона бўлмоғи лозим. Бунинг сабаби шундаки, имтиёз анча қиммат турадиган чора бўлиб, унинг белгиланиши ва амалга оширилиши устидан тегишли назорат ўрнатилиши талаб этилади. Зотан, оқилона имтиёзлар орқали муайян муносабатлар жамият ва давлат учун фойдали йўналишда ривожланишига таъсир кўрсатиш, иқтисодиётни ислоҳ қилиш жараёнига кўмаклашиш

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Теория государства и права. Курс лекций. М., «Юристъ», 2001, 750-751-бетлар.

ва шахснинг ижтимоий ҳимояланганлик даражасини ошириш мумкин бўлади.

Қисқаси, ҳуқуқнинг сифати ҳуқуқий рағбатлантириш, ҳуқуқий чеклаш ва ҳуқуқий имтиёзлар хусусияти ва ҳажми билан белгиланади. Шу тариқа адолат ва тенглик ғояларини рўёбга чиқаришга қаратилган ҳуқуқий рағбатлантириш, ҳуқуқий чеклаш ва ҳуқуқий имтиёзлар ҳуқуқнинг муҳим асослари мезони сифатида амал қилади.

7. ДЕМОКРАТЛАШТИРИШ ВА МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ЙЎЛИ – ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МЕХАНИЗМИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ОМИЛИ

Умуман, *ҳуқуқий тартибга солиш самарадорлиги – бу ҳуқуқни тартибга солиш натижаси билан унинг олдида турган мақсад ўртасидаги муносабатдир*[1].

Бинобарин, ҳуқуқий тартибга солишнинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий асосланганлиги унинг самарадорлигининг энг муҳим шарти эканлиги факти қонун ижодкорлиги жараёнида қарор қабул қилишнинг ташкилий томонлари, бошқарувнинг умумий қонунлари ва принциплари эътибордан соқит қилиниши мумкинлигини билдирмайди. Ҳуқуқни тартибга солиш ва ҳуқуқий нормалар самарадорлигини ўрганиш муаммоси тизимида кўпроқ: зарурий хилмахиллик қонуни; рағбатлар ва аксилрағбатлар нисбати қонуни; ташқи тартибга солиш ва ўзини ўзи тартибга солишни қўшиб олиб бориш қонуни; тартибга солишга тизимли ёндашиш принципи қизиқиш уйғотиши табиий ҳол[2].

Шунинг учун ҳам ҳозирги шароитда ҳуқуқий тартибга солиш самарадорлигини ошириш йўлларидан бири, аввалambор, қонун ижодкорлигини такомиллаштиришдир. Мазкур жараён давомида (қонун чиқариш техникасининг юксак даражасини ҳисобга олган ҳолда) ҳуқуқ нормасида ижтимоий манфаатлар ва улар доирасида таъсир этувчи қонунийлик энг кўп ўз ифодасини топади. Ушбу муаммони ҳал этишнинг муҳим аҳамиятини Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов қуйидагича таъкидлаганди: «Энг аввало, қонунчилик фаолиятимиздаги камчиликларни танқидий баҳолаб, бартараф этиш, қонунларимизнинг мукаммал ва изчил бўлишига эришмоғимиз ва, энг муҳими, барча ҳуқуқий давлатлар қаторида

[1] Қаранг: Теория государства и права. Саратов., 1995, 527-бет.

[2] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Социология права. Учебник. М., «Юстицинформ», 2004, 371-бет.

қонун асосида яшашни ўрганишимиз зарур. Шу билан бирга, қонунчилик ва меъёрий асосларни шакллантириш жамиятни ўзгартириш ва ислоҳ этиш жараёнидан олдинроқ юриши керак»[1].

Ҳуқуқий тартибга солиш самарадорлигини ошириш йўлларидан яна бири ҳуқуқни қўллаш фаолиятини такомиллаштириш билан боғлиқдир. Давлат органлари томонидан тўғри қўллашга мўлжалланган энг мукаммал қонун, агар уни қўллаш амалиёти қўйилаётган талабларга мувофиқ бўлмаса, самарасиз бўлиши аён. Демак, бунда қонуннинг мукаммаллиги билан уни қўллаш амалиёти ўзаро чамбарчас боғлиқлиги эътиборга олиниши лозим бўлади.

Шундай қилиб, ҳуқуқни қўллашни такомиллаштириш норматив тартибга солиш самарадорлигини ва демакки, умуман ҳуқуқий тартибга солиш механизми таъсирчанлигини оширади. Ҳуқуқни қўллаш ҳаракати – зарур вақтида норматив тартибга солишга қўшилиб, шу билан манфаатларни қондириш жараёнига ёрдам берадиган энг кўп кафолат берувчи элементдир.

Шу билан бирга, норматив тартибга солиш билан ҳуқуқни қўллашнинг уюшиши шунинг учун ҳам зарурки, улар алоҳида ҳолатда дарҳол ўзларининг заиф томонларини намоён қила бошлайди: норматив тартибга солиш индивидуал (ихтиёрий) бўлмаган тақдирда – кўпинча расмиятчиликка, ҳуқуқни қўллаш эса нормативликсиз (умумий қоидалар) амал қилмаган тақдирда – зўравонликка айланади[2].

Турли бошқарув ёндашувларининг бир механизмда энг кўп уюшиши унинг адашиши ва тўхтаб қолишини энг кам миқдорга камайтириб, унга мослашувчанлик ва универсаллик бахш этади. «Пировард натижада ҳуқуқий бошқариш мақсадига ва демакки, умуман ҳуқуқнинг самарадорлигига эришиш ҳуқуқий воситаларни тўғри танлаш билан чамбарчас боғлиқдир. Ҳуқуқий тартибга солишнинг норматив асосидаги мавжуд юридик воситалар, усулларни тўғри баҳолай олмаслик, нотўғри танлаш ҳуқуқни амалга оширишда янглишишларга, ҳуқуқий таъсирнинг пасайишига олиб келади»[3].

Шуни ҳам алоҳида қайд этиб ўтиш лозимки, ҳуқуқ субъектлари ҳуқуқий маданияти савиясини ошириш ҳам бутун ҳуқуқий тартибга солиш механизми сифатига, қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни мастаҳкамлашга таъсир этади. Айнан шунинг учун ҳам бу масалани

---

[1] *Каримов И.А.* Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. 7-том. Т., «Ўзбекистон», 1999, 383-бет.

[2] Қаранг: Теория государства и права. Саратов., 1995, 527-бет.

[3] Қаранг: Современное государство и право. Вопросы теории и истории. Владивосток, 1992, 18-бет.

мамлакатимиз раҳбари ғоят долзарб масала сифатида таъкидлаб ўтди: «Аҳолимиз, айниқса, ёшларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтиришга қаратилган чора-тадбирлар дастурини кенг кўламда амалга оширишга алоҳида эътибор бериш зарур... Токи ҳар бир фуқаро ўз ҳақ-ҳуқуқини билсин ва уни ҳимоя қила олсин»[1].

Айни пайтда шуни ҳам таъкидлаш жоизки, бир палатали парламентни икки палатали этиб қайта ташкил қилиш факти – ҳокимиятнинг мазкур тармоғини анча кучайтиришдан, қолаверса, Ўзбекистонда демократлаштириш ва мамлакатни модернизациялаш жараёнида ҳуқуқий тартибга солиш механизмининг самарадорлигини яна оширишдан иборат. Зотан, Президент Ислом Каримов ҳақли равишда таъкидлаганидек: «қуйи, яъни Қонунчилик палатаси ўз фаолиятини доимий, профессионал асосда амалга оширади. Ўз-ўзидан равшанки, бу ҳол мазкур палатага сайланадиган депутатлар таркибининг сифат жиҳатидан ўзгаришига, уларнинг малака ва касб маҳоратига бўлган талабнинг ортишига олиб келади.

Айни вақтда биз қонунлар устида ишлаш жараёнининг ўзи ҳам тубдан ўзгаришини ва пировард натижада қабул қилинадиган қонун ва меъёрий ҳужжатларнинг сифати ҳам яхшиланишини кутишга ҳақлимиз.

Сессия мажлислари тартибида ишлайдиган ҳозирги парламентимиздан доимий асосда ишлайдиган Қонунчилик палатаси фаолиятига ўтиш ҳам шу мақсадга хизмат қилади.

Ишончим комилки, депутатларнинг Қонунчилик палатасига партиялар томонидан тақдим этилган рўйхатлар асосида ва ўз номзодини қўйиш йўли билан сайланиши, бугунги кунда фаолият юритаётган партияларнинг, шунингдек, нодавлат, жамоатчилик ва фуқаролик институтлари, бирлашма ва ташкилотларнинг жамият амалий ҳаётидаги ўрни, таъсири ва аҳамиятини тубдан кучайтириш учун зарур шарт-шароит яратади»[2].

Табиийки, Президент ваколатларининг бир қисмини Парламентнинг юқори палатаси – Сенатга ва ҳукуматга ўтказиш; профессионал, доимий асосда ишловчи қуйи – Қонунчилик палатасини шакллантириш, унинг ваколат ва ҳуқуқларини кенгайтириш; Бош вазир ва умуман ҳукуматнинг роли ҳамда масъулиятини ошириш; суд ҳокимиятининг мустақиллиги ва эркинлигини қонун билан мус-

[1] *Каримов И.А.* Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. 8-том. Т., «Ўзбекистон», 2000, 344-бет.

[2] *Каримов И.А.* Биз танлаган йўл – демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли. 11-том. Т., «Ўзбекистон», 2003, 221-222-бетлар.

таҳкамлаш каби масалалар қонун чиқарувчи ҳокимиятнинг роли ва таъсирини кучайтиради.

Айни пайтда икки палатали парламент барпо этилгач, унинг мақсадли вазифалари қуйидагилардан иборат бўлмоғи мақсадга мувофиқ:

Биринчи. Парламент ўз ваколатларини самарали амалга ошириши, ҳар томонлама асосли ва пухта қарорлар қабул қилиши учун зарур бўлган ўзаро мувозанат ва чекловлар тизимини яратиш.

Иккинчи. Қонунчилик палатаси ўз фаолиятини доимий профессионал тарзда олиб боришини назарда тутган ҳолда, парламентнинг қонун ижодкорлиги борасидаги ишининг сифатини кескин ошириш.

Учинчи. Сенат асосан ҳудудлар вакиллиги вазифасини бажаришини инобатга олиб, умумдавлат ва ҳудудий манфаатларнинг мутаносиблигига эришиш.

Тўртинчи. Аҳолининг мамлакат ижтимоий ва сиёсий ҳаётидаги иштироки кўламини янада кенгайтириш.

Буларнинг барчаси мамлакатимизни модернизация қилиш борасида узоқни кўзловчи «Кучли давлатдан – кучли фуқаролик жамияти сари» деган муҳим принципни рўёбга чиқаришга кўмаклашиши аниқ.

Бунинг учун «Аввалambор, ҳокимият ваколатларининг маълум бир қисмини марказдан маҳаллий ҳокимият органларига ўтказишга қаратилган мавжуд қонун ва ҳуқуқий ҳужжатларни бир тизимга келтириш ва уларга қўшимча тарзда янгиларини ишлаб чиқиш.

Яна бир муҳим вазифа – ўзини ўзи бошқариш органлари – маҳалла, маҳалла қўмиталари ва қишлоқ фуқаролик йиғинларининг роли ҳамда ваколатларини амалда кучайтириш лозим»[1], – деб асосли равишда ҳисоблайди давлатимиз раҳбари.

Бу каби эзгу амалларни рўёбга чиқариш эса, биринчи навбатда, мамлакатимизда амал қилиб турган қонунларни таҳлил қилиш ва нодавлат, ноҳукумат жамоат ташкилотларини бошқариш тўғрисида алоҳида қонун қабул қилиш керак бўлади. Бу ўринда гап, энг аввало, сиёсий партиялар, касаба уюшмалари, жамоат бирлашмалари, ёшлар ва хотин-қизлар ташкилотлари, турли хайрия, ижодий жамғармалар, уюшмалар фаолияти ҳақида бормоқда. Тўғри, ҳозиргача уларнинг фаолияти «Жамоат бирлашмалари тўғрисида»ги қонун билан

[1] *Каримов И.А.* Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. Т., «Ўзбекистон», 2005, 39-бет.

бошқариб келинди. Бироқ мамлакатда сиёсий жараённинг ўзи шу қадар жадал ривожланмоқдаки, қонун замон талабларига жавоб бермай қўйди.

Умуман олганда, хулоса сифатида айтиш мумкинки, ҳуқуқий тартибга солиш вазифалари фақат юқоридан топширилган мақсадларга эришишдангина иборат эмас, балки ижтимоий муносабатларни нормал, эркин ривожлантиришга кўмаклашувчи ижтимоий манфаатларни ифодалаш ва мувофиқлаштиришда ҳам намоён бўлади. Бу ҳол қонунчилик самарадорлиги назарияси қоидалари тегишлича қайта кўриб чиқилишини тақозо этади. Шунга кўра қонунчилик самарадорлигини норма амал қилишининг натижаси билан боғлиқ ноҳуқуқий, яъни иқтисодий, сиёсий, мафкуравий ва ҳоказо мақсадлар ўртасидаги нисбат сифатида талқин қилишда давом этиш унчалик ҳам тўғри бўлмайди. Модомики, мамлакатимизда ҳуқуқий давлат шаклланаётган экан, бундай шароитда қонун моҳиятини замонавий тушунишда уни давлат ва жамият ҳаётининг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлашга, ижтимоий муносабатларда эркинлик таркибий қисмларини шакллантириш ва ривожлантиришга, инсон-фуқаро ҳуқуқ ва эркинликларини рўёбга чиқаришга қўшган ҳиссаси билан ўлчаш лозимлиги ҳисобга олиниши керак. Зеро, мақсад ва натижанинг нисбати самарадорлик доимо мақсадни кўзлаб таъсир кўрсатиш чораси бўлиб келганлигини кўрсатади.

Маълумки, ижтимоий, шу жумладан ижтимоий-сиёсий конфликт (низо, зиддият)лар демократик асосда қурилган ҳар қандай жамиятнинг ажралмас хусусиятидир. Ижтимоий ҳаётдаги конфликтсизлик тоталитаризмнинг зоҳирий кўринишигина, холос. Демократия эса қайд этилганидек, бу – доимо, ҳамиша конфликтлар, бироқ очиқ ва тартибли зиддият, баҳс-мунозарадир. Бинобарин, ҳуқуқий демократия ҳукмрон мамлакатларда фуқаролик жамиятининг энг муҳим тортишув, зиддиятлари сиёсий соҳа орқали акс этади, ҳуқуқий шаклда эса бутун жамият учун мақбул бўладиган, умумий хоҳиш-иродани ифодалайдиган, умумий манфаат доирасида келиштиришга йўналтирилган қонунларни қабул қилиш йўли билан ўз ечимини топади. Шу маънода Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг миллий парламентимиз Қонунчилик палатасида чинакам ишчанлик муҳитини қарор топтириш бўйича куюнчаклик билан билдирган қуйидаги фикрлари ғоят ибратлидир: «Биз оппозиция деганда расмий сиёсатга қарши кучни тушунамиз. Қонунчилик палатасида ҳақиқий оппозиция пайдо бўлиши лозим. Бу

ерда тортишувлар бўлиши керак. Бўлмаса, ҳақиқатни юзага чиқариб бўлмайди. Ҳақиқат баҳсларда туғилади, деб бежиз айтилмаган.

Шу сабабли қонун лойиҳаларини шошилмасдан, атрофлича муҳокама қилиш даркор. ...«Вақтни тежаш» деган сўз бу залда бўлмаслиги керак. Қонунлар пухта ишланиши, бу палатада ишчанлик муҳитини қарор топтириш лозим»[1].

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон демократик тараққиётнинг янги босқичида. Т., «Ўзбекистон», 2005, 17-бет.

XVII. ҲУҚУҚНИ АМАЛГА ОШИРИШ

1. Ҳуқуқни амалга ошириш тушунчаси, шакллари, механизми, юридик таснифи. 2. Ҳуқуқни қўллаш фаолияти – ҳуқуқни амалга оширишнинг ўзига хос шакли. 3. Юридик жараён – ҳуқуқни қўллаш жараёни. 4. Ҳуқуқни қўллашда типиклик ва нотипиклик. 5. Юридик амалиёт.

1. ҲУҚУҚНИ АМАЛГА ОШИРИШ ТУШУНЧАСИ, ШАКЛЛАРИ, МЕХАНИЗМИ, ЮРИДИК ТАСНИФИ

Ҳуқуқ принциплари ва нормалари фақат ҳаётга татбиқ этилган, махсус муомала субъектлари ҳаракатларида амалга ошган тақдирдагина ҳуқуқ олий ижтимоий қадрият сифатида намоён бўлади, шундагина у мазмун касб этади, жамият учун аҳамиятга эга бўлади. Агар ҳуқуқ амалга оширилмас экан, охир-оқибатда у ўзининг моҳиятини йўқотади. Зеро, ҳуқуқий жамиятда халқ ҳам, давлат ҳам ҳуқуққа риоя этиш мажбуриятини ўз зиммасига олади. Шу боис ҳуқуқни амалга ошириш муаммоси икки хил йўналиш бўйича кўриб чиқилиши мумкин: буларнинг биринчиси – давлат органлари ва мансабдор шахслар томонидан ҳуқуққа риоя қилиниши; иккинчиси – фуқаролар хатти-ҳаракатларида, уларнинг ташкилотлари ва бирлашмалари фаолиятида ҳуқуқнинг амалга оширилишидир.

Дарҳақиқат, қонуннинг қабул қилиниши – бу ҳуқуқий тартибга солишнинг илк босқичидир, холос. Қонуннинг асосий вазифаси – ижтимоий амалиётга татбиқ этилишдан иборатдир. Бу борада мамлакатимиз Президенти шундай деган эди: «Биз қонунчилик тизимини тубдан ўзгартиришгагина эмас, балки қабул қилинган қонунлар ва бошқа норматив ҳужжатларни рўёбга чиқариш борасида ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи ва ижро этувчи тармоқлари уйғун ҳаракат қилишига катта аҳамият бермоқдамиз. Шу сабабли қабул қилинган қонунларни кундалик ҳаётга татбиқ этиш масаласи биз учун ҳамма вақт долзарбдир»[1].

Ҳолбуки, ижтимоий муносабатларга таъсир кўрсатмайдиган қонун самарасиз ҳисобланади. Шу боис фақат қонунни қўллаш орқалигина рўёбга чиқариш мумкин бўлади. «Ҳуқуқ нормаларининг рўёбга чиқарилиши бевосита ҳуқуқий тартибга солишнинг натижаси,

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, баркамоллик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. Т., «Ўзбекистон», 1997, 289-бет.

унинг ёрқин намоён бўлиши ифодасидир»[2]. Зеро, қонунни рўёбга чиқариш унда мавжуд бўлган ҳуқуқий нормаларни ижтимоий амалиётга татбиқ этиш жараёни саналади.

Айни пайтда ҳуқуқни амалга ошириш бу фаолиятнинг кўпқирралилигини ҳисобга олган ҳолда тушунилиши лозимлигини англатади.

Ҳуқуқни татбиқ этиш замон билан ҳамнафас кечадиган мураккаб жараёндир. Унда нафақат субъектив ҳуқуқ ва мажбурият эгалари, балки хилма-хил органлар – ҳуқуқ ижодкорлиги, ҳуқуқ ижрочилиги, ҳуқуқни қўллаш органлари тимсолида давлат ҳам иштирок этади. Шундан келиб чиққан ҳолда ҳуқуқни ҳаётга жорий қилиш жараёни сифатида тушуниладиган ҳуқуқни татбиқ этиш, биринчидан, ҳуқуқни амалга оширишнинг юридик механизмларидан ҳамда, иккинчидан, амалдаги ҳаётий муносабатлар юридик шаклга кирган бевосита ҳуқуқни амалга ошириш шаклларидан ташкил топади.

Ҳуқуқни амалга ошириш механизмлари хилма-хил бўлиб, улар мазмун-моҳияти у ёки бу мамлакат ҳуқуқий тизимининг ўзига хос хусусиятлари билан белгиланади. Чунончи, роман-герман ҳуқуқий тизимида бу жараён қуйидаги уч йўналишни ўз ичига олади:

1. Табиий ҳуқуқни қонун даражасига кўтариш (ижобий ҳуқуқ), унга норматив шакл бериш. Инсон ва жамият табиатидан келиб чиқувчи инсон ҳуқуқлари, унинг ижтимоий-ҳуқуқий даъволари табиий ҳуқуқ асосини ташкил этади. Мазкур даъволарни амалга ошириш учун улар давлат томонидан қонуний, норматив эътироф этилиши даркор. Инсон ҳуқуқларини қонун даражасига кўтариш: уларни конституциявий асосда мустаҳкамлашни; ҳамда жорий қонунларда мустаҳкамлашни англатади.

2. Қонунни амалга оширишнинг хилма-хил механизмлари. Ушбу механизмлар ёрдамида қонун кўрсатмаларининг субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятларнинг аниқ мазмун-моҳиятига айланиши содир бўлади. Мазкур механизмлар хилма-хилдир: улар ҳукумат, вазирликлар, идоралар, ўзини ўзи бошқариш органлари ва бошқаларнинг қонуности норматив ҳужжатларида, маҳаллий норматив ҳужжатларда қонунни аниқлаштиришдан; расмий шарҳ берилган ҳужжатларда қонун нормаларини тушунтиришдан; қонунни қабул қилиш, қўллаш ва мажбурий ижро этилиши тартиб-қоидаларини тартибга солувчи процессуал нормалардан; ҳуқуқ нормаларини қўллашнинг хилма-хил ҳужжатларидан иборат бўлади. Давлат органларининг ҳуқуқий

[2] Общая теория права: Учебник для юридических вузов. М., МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1995, 263-бет.

ҳужжатларни тайёрлаш ва қабул қилиш бўйича фаолиятлари ҳам шунга киради.

3. *Ҳуқуқни тарғиб этиш, рўёбга чиқариш жараёни.* Айнан шу жараёнда ҳуқуқ имкониятдан ҳақиқатга айланади ва бу ҳол ҳуқуқ соҳибининг иродаси асосида рўй беради, яъни ҳуқуқнинг амалга оширилиши, шунингдек, қачон ва қандай чегараларда рўёбга чиқарилиши айнан шу ҳуқуқ субъектига боғлиқ бўлади.

Инглиз-саксон ҳуқуқий тизимида ҳуқуқни амалга ошириш жараёни бошқача кечади. Айтайлик, мазкур ҳуқуқий тизимда ҳуқуқий даъволар, яъни табиий ҳуқуқларни мажбурий норма мақомига кўтариш суд томонидан амалга оширилади. Суд аниқ бир ишни кўриб чиқар экан, суд юзага келган можаронинг фактик ҳолатларини, томонлар даъволарини синчиклаб таҳлил этади ҳамда уларнинг ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятларини аниқлаш асносида ихтилофни ҳал қилади. Ишни ҳал этишда прецедент – шунга ўхшаш иш юзасидан илгари чиқарилган суд қарори норматив асос сифатида намоён бўлади.

Ҳуқуқий даъвони амалга ошириш механизми роман-герман ҳуқуқий тизимига нисбатан соддароқдир. Чунки бу тизим дастлабки қонун билан мустаҳкамлашни талаб этмайди. Суд зўравонлиги хавф-хатарини муболаға қилиб ўтиришнинг ҳожати йўқ. Зеро, ҳамиша суд қарори устидан ундан юқори турувчи судга шикоят билан мурожаат этиш имконияти мавжуд бўлади. Масалан, инглиз-саксон ҳуқуқи шаклланган Англияда Лордлар палатаси – инглиз парламентининг олий палатаси олий суд инстанциясидир[1].

Умуман олганда, турли ҳуқуқий тизимлар ҳуқуқни шакллантиришни турли кучларга – халққа, парламентга, судьяларга, маъмурларга, олимларга ва бошқаларга топширади. Айни пайтда ҳуқуқни ижодий рўёбга чиқариш, мустаҳкам, аниқлаштирилган ҳуқуқ-тартиботнинг қарор топиши доимо ҳуқуқ ижодкорлиги таркибий қисмларини ўз ичига олади. Шунингдек, қандай ҳужжатларни ҳуқуқ деб эътироф этиш, қандайларини эътироф этмаслик кишилар ўртасидаги, ҳокимият соҳиблари ва халқ ўртасида эришилган келишувга боғлиқ бўлади[2].

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, ҳуқуқни амалга оширишдан, умуман, субъектив ҳуқуқ эгаларигина, яъни ҳуқуқ субъектигина манфаатдор. Бошқа ҳамма шахслар – мажбур томон, ҳуқуқни

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Теория государства и права: Учебник для вузов. М., изд. «НОРМА», 2001, 393-394-бетлар.

[2] Қаранг: Проблемы общей теории права и государства. М., изд. «НОРМА», 2002, 417-бет.

қўлловчи, қонун чиқарувчилар – оқибат натижада қонуний ҳуқуққа эга бўлган шахс манфаатига хизмат қилади. Шундай қилиб, ҳуқуқнинг амалга оширилиши ёки татбиқ этилмаслиги масаласини ҳал этиш шу ҳуқуқ эгасига боғлиқ бўлади. Бунда субъектив ҳуқуқни ҳимоя қилиш механизмлари, яъни юридик жавобгарлик механизмлари ҳуқуқни татбиқ этиш механизмининг бир қисми сифатида намоён бўлади. Ҳимоя жараёнида ҳуқуқ тикланади ва яна уни татбиқ этиш имконияти пайдо бўлади.

Қонуншунослик ёхуд қонун ижодкорлиги давлат томонидан ҳуқуқ амалга оширилишининг илк – бошланғич шаклидир. Ҳуқуқий қонунларни қабул қилиш, қонунларда ҳуқуқий кўрсатмаларни таърифлаб бериш – қонун чиқарувчиларнинг мураккаб, аммо шарафли вазифасидир. Шундай қилиб, улар ижтимоий муносабатларда акс этувчи ҳодисаларнинг ўз табиатидан келиб чиқадиган ҳолатларига кўра объектив ҳамда ўрни ва вақтига кўра табиий талабларни татбиқ этади. Шунга кўра айтиш мумкинки, «Қонун ижодкорлиги ҳуқуқ ижодкорлигининг энг муҳим, асосий шаклидир. Қонун ижодкорлик фаолияти – ваколатли давлат вакиллик органининг қонунлар лойиҳасини ишлаб чиқиш ва қабул қилишга қаратилган ва аниқ мақсадга йўналтирилган иродавий фаолияти. Мазкур фаолият ижодий жараён бўлиб, бунда халқнинг иродаси аниқланади, шакллантирилади, белгиланган тартибда қонун даражасига кўтарилади, расмийлаштирилади, унга юридик шакл берилади»[1].

Қонуности ҳужжатларини қабул қилиш иккиламчи жараён ҳисобланади. Бу ерда қонунда ифодаланган ҳуқуқ аниқлаштирилган шаклда амалга оширилади. Лекин қонуности ҳужжатларида кўпинча қонунларда ўз асосига эга бўлмаган бирламчи ҳуқуқ нормалари ҳам таърифланишига оид мисоллар оз эмас. Бундай тажрибалар қораланиши лозим, албатта. Зеро, энг матлуб тарзда ташкил этилган қонун чиқарувчилик жараёни доирасидаги парламент фаолияти давомидагина ҳуқуқни топиш ва уни тегишли суратда таърифлаб бериш зарур бўлади.

Бироқ қонунларда камчиликларнинг мавжудлиги ва қонуности ҳужжатларида нормаларнинг бўлмаслиги туфайли ҳуқуқни аниқлаштириш билан, шунингдек, олий суд инстанциялари, инглиз-саксон ҳуқуқи мамлакатларида эса, аввал таъкидлаб ўтганимиздек, умуман, судлар ҳам шуғулланади.

[1] *Одилқориев Х., Тультеев И., Муҳаммедов Ў.* Икки палатали парламент. Т., 2004, 71-бет.

Албатта, судлар томонидан ҳуқуқни татбиқ этишнинг бундай шаклига турлича муносабатда бўлиш мумкин. Лекин далиллар муайян вазиятларда судьялар ҳуқуқни бевосита ҳаётнинг ўзидан олишларини ва бу жиҳатдан ҳатто қонун чиқарувчилар билан рақобатлашишларини кўрсатиб турибди.

Шунга қарамай, судьялар ва давлатнинг бошқа мансабдор шахслари томонидан ҳуқуқни татбиқ этишнинг асосий шакли қонунлар ва қонуности норматив ҳужжатларида ифодаланган ҳуқуқий нормаларни қўллашдан иборат, деб ҳисоблаш умумэътироф этилган қоидадир.

Шуни ҳам қайд этиш керакки, агар ҳуқуқни амалга оширишга фуқаролар нуқтаи назаридан қарайдиган бўлсак, барча қайд этилган шаклларда – ҳуқуқни қонун ҳужжатлари кўринишида амалга оширишда, уни аниқлаштириш ва қўллашдан тортиб то айтиб ўтилган барча шаклларда улар иштирокини пайқамаслик мумкин эмас. Айни пайтда бу ерда нафақат халқ иродаси қонун билан мустаҳкамланадиган референдум, балки тадбиркорлар ўртасидаги, тадбиркор билан ёлланма ходим ўртасидаги ва бошқа шартномалар шартларининг қонун доирасида аниқлаштирилиши ҳам назарда тутилади.

Норматив ҳужжатларнинг давлат ва фуқаролар томонидан шарҳланиши ҳуқуқни амалга оширишнинг ўзига хос шакли ҳисобланади. Гарчи шарҳлаш ҳуқуқнинг ўзига ҳеч нарса қўша олмаса-да, у ижтимоий муносабат субъектларининг норматив ҳужжатларда ифодаланган ўз иродаларини ўзларича изоҳлаш эркинлигини рўёбга чиқаради.

Ҳуқуқий нормаларнинг давлат томонидан расмийлаштирилиши бирдан-бир мақсад эмас. Гарчи қонунга айланса-да, ҳали ҳаётий воқеликка айланмаган ўзгаришларни моҳирона, амалий бажаришга бутун кучни сафарбар этиш ҳам жуда муҳим. Бу ўринда гап ҳуқуқий шаклда ифодаланган давлат иродасини амалга ошириш ҳақида кетмоқда. Шу маънода Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов тўғри таъкидлаганидек: «Оилада, мактабда, меҳнат жамоасида, маҳаллада олиб бориладиган ахлоқий тарбия, жамоатчилик фикрининг кучи, оммавий ахборот воситалари, руҳонийларнинг обрў-эътибори – ҳамма-ҳаммаси одамларимизда қонун бузилиши билан боғлиқ ҳар қандай хатти-ҳаракатларга нисбатан барқарор қаршиликни шакллантиришга қаратилмоғи лозим»[1]. Айни объектив маънодаги ҳуқуқнинг татбиқ этилиши ҳақида кўпроқ гапириш одатга

[1] *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. 6-том. Т., «Ўзбекистон», 1998, 95-бет.

айланган. Лекин бу аниқ ҳуқуқий муносабатлар иштирокчиларнинг субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятларини амалга оширишларини умуман истисно этмайди.

Шундай қилиб, мазкур нуқтаи назарга кўра, *ҳуқуқнинг амалга оширилиши қонунда ифодаланган иродага мос фаолият юритишдан иборатдир*. Унга жараён сифатида ҳам, оқибат натижа сифатида ҳам қараш мумкин.

Ҳуқуқни оқибат натижа сифатида амалга ошириш муайян ҳаракатни содир этиш ёки бундай ҳаракатдан тийилиш нормалари талаблари билан амалда содир этилган ҳаракатлар йиғиндиси ўртасида тўла мувофиқлик бўлишига эришишни билдиради. Масалан, хусусий тадбиркорликни тартибга солувчи нормаларга кўра, фуқаролар у билан шуғулланишдан олдин: 1) рухсат олишлари; 2) рухсат этилган ҳужжат берилиши учун давлат божини тўлашлари; 3) рўйхатдан ўтказилган рухсатномани ёки гувоҳномани ёхуд патентни олишлари; 4) ўз корхоналари муҳрини олиш учун буюртма беришлари керак бўлади.

Бунда айнан юқоридаги ҳаракатлар, (уларнинг эквивалентлари эмас) – фақат шу тўрт ҳаракат тўла бажарилгандагина қонун талаблари амалга оширилган ҳисобланади. Бунда яна шуни ҳам қайд этиш жоизки, ҳуқуқни татбиқ этиш билан қонун чиқарувчи ўзи назарда тутган натижага эришади ва бу натижа, унинг фикрича, қандайдир фойдали мақсадга олиб келади. Лекин унга эришиш (бизнинг мисолимизда, тадбиркорликни ривожлантириш) ҳуқуқни татбиқ этиш доирасидан чиқиб кетади. Ҳуқуқшуносни эса фақат қонун талаб қиладиган ҳаракатларгина қизиқтиради.

Жараён сифатида ҳуқуқни амалга оширишни ҳам объектив, ҳам субъектив жиҳатдан тавсифлаш мумкин.

Объектив жиҳатдан у муайян воситалар орқали маълум кетма-кетлик асосида, муайян бир муддатда ва муайян бир жойда ҳуқуқ нормаларида назарда тутилган қонуний ҳаракатларни содир этишдан иборат бўлади.

Ҳуқуқни татбиқ этишдаги *субъектив жиҳат* адо этилаётган ҳуқуқий талабларга субъектнинг муносабатини, кўрсатилган ҳаракатларни содир этиш чоғидаги унинг мақсад ва иродасини белгилаб беради. Бунда субъект ҳуқуқни татбиқ этишдан манфаатдор бўлган, ҳуқуқий кўрсатмаларни, ижтимоий бурчини англагани ёхуд салбий оқибатлардан қўрққани учунгина бажариши мумкин. Лекин бу жараёнда, энг муҳими, ҳаракат тарзига, уни содир этиш ўрни ва вақти

билан боғлиқ шарт-шароитларнинг бирортасига риоя қилинмаса, ҳуқуқни татбиқ этиш мумкин бўлмай қолади.

Турли асосларга кўра, *ҳуқуқий нормаларни амалга оширишнинг турли шакллари* фарқланади.

Норматив ҳужжатларда акс этган қоидаларни амалга ошириш даражаси (теранлиги) нуқтаи назаридан уч шаклни кўрсатиш мумкин: а) қонунларнинг муқаддимасида, ҳуқуқий фаолиятнинг умумий вазифалари ва принципларини қайд этувчи моддаларда ифодаланган умумий қоидаларни татбиқ этиш; б) ҳуқуқий мақом ва ваколатларни белгиловчи умумий нормаларни татбиқ этиш; в) аниқ ҳуқуқий муносабатларда аниқ нормаларни татбиқ этиш.

Ҳуқуқни амалга ошириш субъектининг икки шаклини индивидуал ва жамоа шаклини ажратиб кўрсатиш мумкин. Ўзаро бирлашмай, ҳуқуқ жамоа субъекти сифатида майдонга чиқмай туриб, баъзи талабларни ҳаётга жорий этиш мумкин эмас. Ҳуқуқий норма мазмуни тақозо қилган ҳуқуқни амалга оширишнинг тўрт шаклини фарқлаш керак бўлади: *ҳуқуққа риоя этиш, уни ижро этиш, ҳуқуқдан фойдаланиш ва қўллаш.*

Риоя этиш орқали тақиқловчи нормалар амалга оширилади. Бу шаклнинг моҳияти тақиқланган ҳаракатларни содир этишдан пассив ҳолатда ўзини тийишдан иборат.

Ижро этиш мажбурий кўрсатмаларни ҳаётга жорий этиш билан боғлиқ фаол ҳаракатларни талаб қилади.

Ҳуқуқдан фойдаланиш шахсга берилган ҳуқуқларини амалга оширишга йўналтирилган. Бинобарин, бу ўринда унинг хоҳиши бўйича фаол ҳаракат ҳам, пассив ҳаракат ҳам бўлиши мумкин.

Бир вақтнинг ўзида турли хулқ-атвор кўринишларини ўз ичига олувчи ҳуқуқий нормаларни татбиқ этиш бўйича устун мажмуий фаолият сифатида *ҳуқуқни қўллаш* алоҳида ўрин тутади.

Ҳуқуқни амалга ошириш шаклларини таснифлаш амалий жиҳатдан ҳуқуқий нормаларни татбиқ этишнинг нормал жараёнини таъминлаш ҳамда қонун чиқарувчи талаб қиладиган натижаларга эришиш усулларини танлаш билан чамбарчас боғлиқдир.

Субъектив жиҳатдан ҳуқуқни амалга оширишнинг моҳияти ҳуқуқ нормалари қаратилган субъектнинг шу нормалар талабларига бўйсунишидан иборат бўлади. Мабодо, ушбу субъект қўйилган талабга бўйсунишдан қатъий бош тортса, у ҳолда ҳуқуқ нормалари унинг хатти-ҳаракатларида ҳеч қачон амалга ошмайди. Шунинг учун ҳам давлат фуқароларда, мансабдор шахслар ва жамоа субъектларида

ҳуқуқ нормаларида назарда тутилган ҳаракатларни содир этиш хоҳиши ёки заруратини шакллантириш учун бир қатор усуллардан фойдаланади.

Одамлар иродасини давлат буйруқларини бажаришга мажбур қилишнинг икки асосий воситаси тарихдан маълум, булар – рағбатлантирувчи мукофот ваъда қилиш ёки жисмоний мажбурлов таҳдиди ёхуд қандайдир неъматлардан маҳрум этишдан иборатдир.

Яна бу ерда шуни англаб олиш жоизки, ҳуқуқий давлатда репрессив-жазолаш, мажбурлов чоралари доираси ва кўлами жиддий ўзгаради, ўзига хос равишда ҳуқуқий фармойишлар билан «ўзини ўзи таъминлаш» имконияти пайдо бўлади. Бу бизга сабоқ бўлиши лозим. Чунки тоталитар тузум шароитида синфий ҳукмронликнинг қуроли сифатида, аввалambор, давлат ва ҳуқуқ синфий кураш, синфий рақибларни енгиш воситасига айлантирилганди. Аксинча, демократия шароитларида давлат ижтимоий қарама-қаршиликларни зўрлик билан эмас, балки ижтимоий келишув орқали бартараф этиш воситасига айланди; ҳуқуқ эса ижтимоий ҳамжиҳатлик ва келишувга асосланган ижтимоий тартиб-интизомга эришиш, эркинлик, адолатпарварлик ва тенгликни вужудга келтириш воситаси бўлиб қолади.

Дарвоқе, ҳуқуқнинг мақсади, биринчи навбатда, одамларнинг ҳаётий эҳтиёжларини қондириш ҳисобланади. Шундай экан, давлат иродасининг ҳуқуқни амалга ошириш субъектлари иродаси билан муайян мувофиқлиги қарор топиши лозим. Агар шундай шароитлар яратилса, у ҳолда давлат мажбурлови заруратининг аста-секин барҳам топиб бориш тамойили кузатилади. Ҳуқуқ мазмунининг ўзи фуқаролар мутлақ кўпчилигининг ихтиёрий бўйсунишини тақозо этиши лозим.

Ижтимоий муносабатлар иштирокчиларининг ўзларига тегишли ҳуқуқларни татбиқ этишдан манфаатдорлиги *қонуний ҳуқуқ нормаларининг амал қилиш доирасида*, янада кенг маънода эса – тақиқлар, чеклашлар ва мажбурлов буйруқларининг амал қилиш доирасида; ундан ҳам кенг маънода эса – тақиқлар, чеклашлар ва мажбурлов буйруқларининг амал қилиш доирасидан ташқарида намоён бўлади. Давлат қонуний ҳуқуқ нормаларини татбиқ этганлик учун мукофотлар ваъда қилмайди. Боз устига, тақдим этилган ҳуқуқларни амалга оширишдан бош тортганлик учун маҳрум этишлар билан таҳдид ҳам қилмайди. Қонуний ҳуқуқ нормалари мазмуни улар эгалари иродасини қондиради, ҳуқуқни татбиқ этиш натижалари эса кутилган неъматларни ҳадя этади.

Мажбурлов нормаларини амалга оширишда инсон куч-қуввати сарфланади. Бунинг эвазига давлат товон сифатида қандайдир неъматларни ваъда қилади. Бинобарин, таҳдид остида мажбуриятларни адо этиш мумкин. Лекин унинг сифатли бўлишини айтиш қийин. Жамиятдаги кишиларнинг қандайдир бир гуруҳи юридик мажбуриятларини ички эътиқод, бурч ҳисси билан бажаради.

Ҳуқуқий тақиқлар, мабодо уларга риоя этилмаган тақдирда, нохуш оқибатлар таҳдиди остида амалга оширилади. Булар – озодликдан маҳрум этиш, жарима, ахлоқ-тузатиш ишлари ва бошқалар бўлиши мумкин.

Ҳуқуқий нормаларни амалга ошириш жараёнини таъминлаш мақсадида сиёсий (масалан, партиявий таъсир воситалари) ҳамда мафкуравий (тарғибот, ишонтириш, тарбия) усулларидан кенг фойдаланилади. Давлат маҳкамасининг партиясизлантирилишига қарамай, улар мансабдор шахслар ва ҳокимият вакилларига таъсир ўтказишда катта аҳамиятга эга. Лекин ҳал қилувчи таъсир кучи бошқа омил билан боғлиқ. Улар ўз мажбуриятларини тегишли тарзда адо этганлари учун давлат иш ҳақи тўлайди. Мажбуриятларни адо этмаслик то вазифасидан бўшатишгача бўлган интизомий жазо чораларини кўришга олиб келади. Тақиқларни бузиш мансабга оид жиноятлар ёки ножўя хатти-ҳаракатлар таркибини ташкил этади ҳамда қонун санкциясига мувофиқ жазоланади.

2. ҲУҚУҚНИ ҚЎЛЛАШ ФАОЛИЯТИ – ҲУҚУҚНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ШАКЛИ

Ҳуқуқни қўллаш уни амалга оширишнинг бошқа шаклларидан шуниси билан фарқ қиладики, бунда нормаларга риоя этишдагидек ҳаракатсизлик (пассив хатти-ҳаракат)га ўрин бўлмайди. Ҳуқуқни қўллаш фаолияти ҳуқуқи уни амалга ошириш мажбурияти билан қўшилиб кетади. Ҳуқуқни қўллаш ҳосила хусусиятига эга. Чунки, у ҳуқуқнинг учинчи шахслар томонидан амалга оширилишини таъминлайди. Бир хил нормаларни қўллаш бир вақтнинг ўзида бошқа нормаларга риоя этиш, уларни бажариш ҳамда улардан фойдаланишни талаб қилади. Шунинг учун ҳам ҳуқуқни қўллаш – ҳуқуқни комплекс татбиқ этиш фаолияти ҳисобланади. Бинобарин, ҳуқуқни қўллаш – ҳукмли фаолиятдир. Гарчи фуқароларнинг айрим ҳаракатлари (автомобилни ҳадя қилиш, шикоят билан судга мурожаат этиш) ҳуқуқни қўллаш ҳаракатини эслатса-да, лекин уларда давлатнинг амр-фармони аломати мутлақо етишмайди. Шунинг учун ҳуқуқий нормаларга риоя қилиш, ўзларига тегишли ҳуқуқдан фойдаланиш ва ўзларига юкланган мажбуриятларни адо этиш фуқаролар учун одатий фаолият саналади. Қолаверса, ҳуқуқни қўллашнинг қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш ва чам-барчас боғлиқлигида унинг умумижтимоий шартланганлиги яққол намоён бўлади.

Шундай қилиб, *Ҳуқуқни қўллаш ҳуқуқий тартибга солишнинг юридик механизмида давлат органлари ҳамда мансабдор шахсларнинг муайян муносабатларнинг юзага келиши, ўзгариши ва тўхтатилишига йўналтирилган махсус қарорлар қабул қилиш мақсадида амалга ошириладиган ҳукмли фаолият сифатида намоён бўлади.* Улар қабул қиладиган қарор ҳуқуқ нормаларини қўллаш акти ёки ҳуқуқни қўллаш акти ҳисобланади. Ҳуқуқни қўллаш фаолиятини амалга оширадиган давлат органлари ёки мансабдор шахслар ҳуқуқни қўлловчилардир. Ҳуқуқни қўллашнинг муҳим хусусияти шундаки, у ихтиёрий, ҳуқуқни қўлловчиларнинг субъектив хоҳиши билан эмас, балки амалдаги қонунчилик асосида ва унга мувофиқ тарзда амалга оширилади.

Айни пайтда шуни ҳам эътироф этиш керакки, ҳуқуқни қўллашнинг ижтимоий табиати ҳуқуқий тартибга солишнинг муайян босқичида ижтимоий-ҳуқуқий назорат амалга оширилиши тавсифланади. Қонунларда махсус белгиланган ҳолатларда давлатнинг

ваколатли органлари ва мансабдор шахслар давлат номидан ишнинг асосига қўйилган ҳаётий вазиятларни тўлиқ ва ҳар томонлама таҳлил қилишади ҳамда ушбу ҳаётий вазиятлар муайян муносабатлар иштирокчиларининг қандай ҳуқуқ ва мажбуриятларини юзага келтириши тўғрисида махсус қарор қабул қилишади. Ҳуқуқ нормасини қўлланиш шаклида чиқарилган бундай қарорсиз ҳуқуқий муносабатлар на юзага чиқади, на мавжуд бўлади. Фуқаролар, юридик шахслар, давлат органлари, муассасалар ҳуқуқ нормасини қўллаш бўйича тегишли акт қабул қилинмагунича, ҳар қандай вазиятда ўз битимлари, бошқа фаолиятлари ва хатти-ҳаракатлари билан ҳуқуққа эга бўла олмайдилар.

Шу тариқа ижтимоий-ҳуқуқий назоратнинг махсус шакли бўлган ҳуқуқни қўллаш ҳуқуқни қўлловчи тегишли ҳуқуқий муносабатни юзага келтирадиган барча вазиятларнинг мавжудлигини, реаллигини батафсил ўрганиши, текшириши ҳамда ушбу ҳуқуқий муносабат мазмуни ва бошқа муҳим таркибий қисмлари борасида умуммажбурий қарор қабул қилиши билан белгиланади. Ҳуқуқни қўллаш фаолияти туфайли ҳуқуқ нормаларини амалга оширишдаги бирон-бир тўсиқ бартараф этилади ва субъектлар ўзлари, ўз хатти-ҳаракатлари билан ҳуқуқни қўллаш акти қабул қилингунига қадар рўёбга чиқара олмайдиган ўз субъектив ҳуқуқларидан фойдалана-дилар. Ҳуқуқни қўллашнинг ҳуқуқий тартибга солишнинг ижтимоий механизмидаги бевосита мақсади шундан иборат бўлиб, аслида унинг ижтимоий қиммати ҳам шундадир.

Ҳуқуқий қўллашнинг умумий мақсади унинг муайян мақсадларида аниқлаштирилади ва функцияларида рўёбга чиқарилади. Амалдаги қонунларни тўлдирадиган ва уларга расмангина эмас, балки уларнинг руҳига ҳам тўлиқ мувофиқ келадиган қарор қабул қилиш учун ҳуқуқни қўллаш ўзаро боғлиқ уч мақсадни рўёбга чиқариши керак бўлади. Булар жумласига: иш бўйича зарур бўлган барча ҳаётий вазиятлар ишончли ва тўлиқ аниқланишини таъминлаш; қонунлар талаблари, фуқаро ва бошқа шаклларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари бузилишига йўл қўймаслик; қонунийлик, мақсадга мувофиқлик ва адолатлилик талабларини қондирувчи қарорлар қабул қилиш кабилар киради[1].

Аслида айнан ваколатлилик бошқарув муносабатлари субъектлари ҳаракатларига уйғунлик бахш этади: улар туфайли ҳуқуқни қўллаш ҳаракатлари мажбурийлик касб этади ва давлат тасарруфида

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Социология права. М., «Юстицинформ», 2004, 209-211-бетлар.

бўлган барча воситалар билан таъминланади. Шунинг учун ҳам ҳуқуқни қўллаш, энг аввало, бошқарув фаолияти тури сифатида намоён бўлади. Давлат органлари ва мансабдор шахслар давлат органлари, ташкилотлар, муассасалар, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларининг конкрет фуқаро, бошқа шахс фойдасига амалга ошириладиган бирон-бир хатти-ҳаракатини амалга ошириш (масалан, пенсия тўлаш, уй-жой биносини ижарага бериш, уй, дала ҳовли ёки ишлаб чиқариш биноси қурилиши учун ер участкаси ажратиш ва ҳоказо тўғрисида) ижро-фармойиш қарорини қабул қилишади. Ҳуқуқни қўллаш акти муайян шахснинг бирон-бир неъматга ҳуқуқи борлигини тасдиқлайди, ҳуқуқдор шахснинг манфаатларини қондиришга мажбур бўлган орган, муассаса, ташкилотни, зиммасига юклатилган мажбуриятлар кўламини, уларни ижро этиш усуллари ва муддатларини белгилайди.

Кўриниб турибдики, қонун ва бошқа ҳуқуқий нормаларни қўлланиш билан *фақат ваколатли органлари ва мансабдор шахслар* шуғулланишади. Улар ҳуқуқий нормаларни *фақат ўзларига берилган ваколат доирасидагина* қўллай оладилар. Фақат истисно тарзидагина давлат иродаси билан айрим қонунларни қўллаш ваколатига жамоат органлари ҳам эга бўлишлари мумкин. Масалан, мамлакатимизда касаба уюшмалари меҳнат қонунларининг баъзи шаклларини қўллаб келади.

«Қонунни қўллаш» тушунчасининг ўзи қонун талаблари мазмунининг аниқ белгиланиши нақадар муҳимлигини кўрсатиб турибди.

Ҳуқуқий давлатларда бу борадаги ҳамма масалада – қандай қонунлар қўлланиши, қачон қўлланиши, ким томонидан, қандай асосларга кўра ва қайси ҳуқуқий шаклларда қўлланишида тўла аниқлик бўлиши шарт. Чунки: «Эркин кишилар оммавий ҳокимиятини ташкил этишнинг ҳуқуқий шакли бўлган ҳар қандай давлат (у ёки бу халқнинг ижтимоий-тарихий тараққиётининг тегишли босқичида унда ҳуқуқ ва ҳуқуқий маданият ривожланганлигига кўра), деспотизмга зид равишда, ҳуқуқий давлатдан иборат бўлади»[1].

Шундай қилиб, давлат органларининг фаолияти норматив ҳужжатларда нималарга йўл қўйилади-ю, нималар тақиқланишини аниқлаш билангина тугамайди. Кўпчилик ҳоларда мажбурият юкловчи ва ҳуқуқ берувчи нормаларни амалга оширишда давлат ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш жараёнига аралашиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Лекин бу аралашиш умумий ёки

[1] *Нерсесянц В.С.* Ҳуқуқ назарияси. Т., «Адолат», 2003, 108-бет.

мавҳум даражада эмас, балки аниқ ижтимоий муносабатлар, реал ишлар ва ҳаётий вазиятлар даражасида содир этилади. Ҳуқуқий нормалар адресатлари бу ҳолатда қонунда назарда тутилган ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини ваколатли давлат органлари воситачилигисиз амалга ошира олмайдилар. Чунончи, маълум вақтда ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг юзага келиши учун барча шарт-шароитлар мавжудлиги аниқ кўриниб турганига қарамай, ваколатли орган қарори чиқмасдан пенсияни, навбатдаги ҳарбий унвонни олиш, дам олиш бўйича ўз ҳуқуқини амалга ошириш (навбатдаги меҳнат таътилини олиш) мумкин эмас. Бошқача қилиб айтганда, ҳуқуқий нормаларнинг бир қисми ҳуқуқни қўллаш, ҳуқуқни қўллаш фаолияти, ҳуқуқни қўллаш ҳаракатлари орқали амалга оширилади.

Ҳуқуқни қўллаш – *ваколатли органлар ва шахсларнинг ҳуқуқий нормалар адресатларига уларга тегишли ҳуқуқ ва мажбуриятларини амалга оширишга кўмаклашиш, шунингдек, ушбу жараённи назорат қилишни мақсад қилиб олган ваколатли уюштирувчи фаолиятидир.*

Ҳуқуқни қўллаш фаолиятини амалга оширувчи давлат органлари, одатда, бошқа ҳуқуқий функциялар – ҳуқуқ ижодкорлиги ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш вазифаларини ҳам адо этади. Уларнинг айримлари, масалан, судлар ҳуқуқни муҳофаза этишни бузғунчилардан фақат қонун орқали амалга оширади. Бошқалар, масалан, ички ишлар органлари, ҳуқуқни қўллаш бу ерда салмоқли ўрин тутишига қарамай, ўз вазифаларини асосан ижро этиш шаклида бажаради.

Фуқароларга келсак, улар ҳуқуқни қўлловчи субъектларга кўмаклашиб, ҳуқуқни қўллаш фаолиятида қатнашадилар, муайян ишларнинг бажарилишига ҳамда ҳуқуқни қўллаш чораларининг қонунийлиги устидан жамоат назорати амалга оширилишига ёрдам берадилар.

Шуни ҳам қайд этиш жоизки, ҳуқуқ ва қонунни амалга оширишнинг табиий жараёнига *ҳуқуқни қўлловчи фақат уч ҳолатда:* 1) субъектив ҳуқуқлар ва юридик мажбуриятлар мавжудлиги ёки мезони ҳақида тортишув бўлганда; 2) кимларнингдир ҳуқуқ ва мажбуриятларининг амал қилиш пайти ва тўхтатилиш далилини аниқлаш зарурати туғилганда; 3) ҳуқуққа эга бўлиш ёки мажбурият юклашнинг тўғри бажарилиши устидан қонунда назарда тутилган назоратни амалга ошириш зарур бўлганида *аралашиши мумкин*.

Ҳуқуққа қарши хатти-ҳаракатлар учун жазони белгилаш зарурати биринчи ҳолатнинг махсус кўринишидир. Ҳуқуқий нормаларни амалга оширишга кўмаклашиш, бунга мажбур этиш, шу бўйича

масъулият юклаш – ҳуқуқни қўллаш субъектларининг вазифалари ана шулардан иборат.

Ҳуқуқни қўллаш давомида ҳаракатлар мажмуини содир этишнинг муайян изчиллиги ҳуқуқни қўллаш фаолиятининг қуйидаги уч босқичи ҳақида гапиришга асос бўлади:

1) ишдаги фактик ҳолатни аниқлаш;
2) ишнинг юридик асосини аниқлаш;
3) ишни ҳал этиш.

Ҳуқуқий нормаларда назарда тутилган ҳақиқий ҳолатларнинг бошланиши шу ҳуқуқий нормаларни қўллаш жараёнининг бошланишига асос бўлади. Шунинг учун *ҳуқуқни қўллашнинг биринчи босқичи – юридик фактлар ва юридик таркиблар (турли фактлар мажмуи)ни аниқлашдир*. Булар «асосий фактлар» ҳамда шу асосийларини тасдиқловчи фактлар бўлиши мумкин, лекин, албатта, бу фактлар юридик ишни ростмана ҳал этиш учун талаб қилинадиган фактлар бўлиши ва ҳажми ҳам шунга мос келиши шарт. Бир қатор вазиятларда аниқланиши керак бўлган ҳолатлар қонунда кўрсатилган бўлади. Чунончи, жиноий-процессуал қонун ҳужжатларига мувофиқ, жиноий иш бўйича тергов, дастлабки суриштирув ҳамда уни судда кўриб чиқиш учун: жиноят ҳодисаси, уни содир этиш пайти, ўрни, усули ва бошқа ҳолатларини; айбланувчининг айби ва жиноят сабабларини; айбланувчининг масъулият даражаси ва моҳиятига таъсир этувчи, шунингдек, унинг шахсини тавсифловчи ҳолатларни; жиноят туфайли келтирилган зарарнинг тавсифи ва кўламини; жиноятни содир этишга ёрдам берган ҳолатларни исботлаш керак бўлади.

Бундан ташқари, шахснинг ижтимоий хавфли ҳаракати, айбдорлиги ҳақидаги масалани ҳал этишга асос бўладиган барча фактик маълумотларни аниқлаш (тўплаш) зарур ва ҳоказо.

Ҳуқуқни қўллаш жараёни биринчи босқичининг мақсади чинакам объектив ҳақиқатни аниқлашга эришишдан иборат. Шунинг учун қонун ҳужжатлари *исботлаш*га алоҳида эътибор беради. Исботлаш давомида қайси ҳолатлар исботга муҳтож, қайсилари муҳтож эмаслиги (ҳаммага маълум жиҳатлар, презумпция[1]лар, преюдиция[2]лар), қайси далиллар қатъий белгиланган воситалар (масалан,

[1] ***Презумпция*** – акси тасдиқланмагунча бирор далилни юридик жиҳатдан тўғри деб ҳисоблаш *(муаллиф изоҳи)*.

[2] ***Преюдиция*** – дастлабки ечимини топмай туриб судда муайян ишни ҳал этиб бўлмаслиги ҳақидаги масала *(муаллиф изоҳи)*.

экспертиза йўли) билан исботланиши қайд этилади. Далилларни узил-кесил баҳолаш ҳамиша ҳуқуқни қўлловчининг ихтиёрида бўлади.

Ишнинг юридик асосини аниқлашдан иборат ҳуқуқни қўллашнинг иккинчи босқичи – қўлланиши керак бўлган нормани топиш, изланган норма акс этган ҳужжат матнининг тўғрилигини, норманинг ҳақиқийлигини ҳамда замонда, маконда ва шахслар орасида амал қилишини текширишни, норма мазмунини аниқлаш ишларини ўз ичига олади.

3. ЮРИДИК ЖАРАЁН – ҲУҚУҚНИ ҚЎЛЛАШ ЖАРАЁНИ

Юридик жараён деганда, *тергов, маъмурий, суд органлари фаолиятини амалга ошириш тартиби* тушунилади. Юридик жараён процессуал нормалар билан тартибга солинади. Шу боис унинг вазифаси моддий ҳуқуқ нормаларини амалга оширишдан иборат бўлади. Моддий ҳуқуқ нормалари фуқаролар ва ташкилотларнинг субъектив ҳуқуқлари, юридик мажбуриятлари ва жавобгарлигини белгилайди, яъни бу жараён ҳуқуқнинг асосий мазмунини ташкил этади. Зотан, ҳуқуқнинг давлат мажбурлов чора-тадбирларини қўллаш имконияти билан таъминланганлиги, унинг давлат билан алоқаси ҳуқуқнинг давлат мажбурлов чора-тадбирларини қўллаш имконияти билан таъминланганлиги, унинг давлат билан алоқаси ҳуқуқнинг муҳим белгиларидир. Бу ҳуқуқни амалга ошириш, уни ҳаётга татбиқ этишга қаратилган фаолият билан давлат органлари фаол шуғулланишини англатади. Мазкур серқирра фаолият юридик жараён ҳисобланади.

Шундай қилиб, «Юридик жараён – *бу ваколатли давлат органларининг умумий ёки индивидуал йўсиндаги юридик қарорларни тайёрлаш, қабул қилиш ва ҳужжат шаклида мустаҳкамлаб қўйишдан иборат бўлган фаолиятининг процессуал нормалар билан тартибга солинган тартибидир*»[1].

Ҳуқуқий давлатда ёки ҳуқуқий давлат қуришга интилаётган жамиятда органлар ва мансабдор шахсларнинг бутун фаолияти шундай ташкил этилиши лозимки, у муайян ҳуқуқий шакллар доирасида, яъни олдиндан белгилаб қўйилган юридик қоидаларга биноан амалга оширилсин.

Юридик жараённинг ўзига хос хусусиятларига қуйидагилар хос: ваколатли органлар ва мансабдор шахсларнинг ҳокимият фаолияти;

[1] Теория государства и права. Учебник для вузов. М., «НОРМА», 2001, 411-бет.

процессуал нормалар билан тартибга солинган фаолият; умумий (норматив ҳужжатлар) ёки индивидуал (ҳуқуқни қўллашга доир ҳужжатлар) аҳамиятга молик юридик қарорлар қабул қилишга қаратилган фаолият. Кўриниб турибдики, юридик жараён процессуал босқичлардан ташкил топган мураккаб, давомли фаолият саналади. Шу сабабли юридик жараён босқичлари қатъий кетма-кетликда амалга оширилади. Шундан ҳам англашиладики, мазмунан юридик жараён ўзаро боғланган процессуал ҳаракатлар ва тегишли ҳужжатларда қайд этилган процессуал қарорлар занжиридан иборат бўлади.

Бундан ташқари, ҳуқуқшунослик фанида юридик жараённинг қуйидаги асосий кўринишларини алоҳида ажратиб кўрсатиш қабул қилинган:

- ҳуқуқ (қонун) ташуббуси жараёни;
- ҳуқуқ ижодкорлиги жараёни;
- ҳуқуқни қўллаш жараёни;
- ҳуқуқни тушунтириш жараёни.

Юқоридагилардан ҳам кўриниб турибдики, юридик жараён – ҳуқуқни қўллаш жараёнидир. Шунинг учун ҳам биз бу ўринда асосан ҳуқуқни қўллаш жараёни ва унинг асосий босқичлари масаласига алоҳида тўхталиб ўтишни истардик. Мазкур тушунча ҳуқуқни қўллашнинг ташкилий жиҳатини, ҳуқуқни қўллаш фаолиятини амалга оширишнинг изчиллиги ва асосий жиҳатларини ифодалайди. Агар «ҳуқуқни қўллаш» тушунчаси ҳуқуқни амалга оширишнинг бошқа шакллари орасида ҳуқуқни рўёбга чиқариш мазкур шаклининг ўзига хослигига эътиборни қаратса, «ҳуқуқни қўллаш жараёни» ҳуқуқни қўллаш фаолиятининг ички ривожланиши, жўшқинлигини, моддий ва процессуал ҳуқуқ нормаларини амалда ҳаётга жорий этишни ташкил қилишни очиб беради.

Ҳуқуқни қўллаш жараёни ҳуқуқшуносликнинг энг кўп тадқиқ этилган ва анъанавий объекти ҳисобланади. Лекин мазкур муаммонинг ҳам ҳуқуқни қўллаш фаолиятининг босқичлари ҳақидаги масаласигина кўпроқ ўрганиб чиқилган.

Ҳуқуқни қўллаш жараёни ташкилий ва процессуал жиҳатдан расмийлаштирилган ҳуқуқни қўллаш фаолиятидир.

Ҳуқуқни қўллаш фаолиятини ташкил этиш моддий эмас, процессуал ҳуқуқ нормалари билан белгиланади. Зеро, фақат процессуал ҳуқуқий кўрсатмаларгина ўзларининг функционал вазифаларига кўра, ҳуқуқни қўллаш жараёни технологик операциялар бутун ранг-баранглигини белгилаб ва таъминлаб бера олади. Айнан шунинг учун

ҳам процессуал ҳуқуқий нормаларнинг моҳияти ва асосий хусусиятлари олимлар ва амалиётчилар диққатини тобора кўпроқ ўзига жалб этмоқда.

Таъкидлаб ўтилганидек, процессуал нормалар ҳуқуқий нормаларнинг барча асосий хусусиятларини қамраб олиш билан бирга, қатор ўзига хосликларга ҳам эга. Энг аввало, агар моддий ҳуқуқ нормалари ҳуқуқий тартибга солиш механизмининг мазмунини ташкил этувчи субъектив ҳуқуқ ва мажбуриятларни аниқлаш орқали асосий тартибга солиш функциясини бажарса, процессуал нормалар эса қандай ҳамда қай тартибда улар амалга оширилиши мумкин ва лозим, деган саволга жавоб бериб, ҳуқуқни тўғри амалга ошириш ва юридик мажбуриятларни тўғри бажариш тартиби, шарт-шароитларини мустаҳкамлайди.

Яна процессуал ҳуқуқий нормалар ҳуқуқий талабларни амалга оширишга даъват этилган кишиларнинг фаолиятини тўғри йўналтирилиши ва мувофиқлаштирилишини таъминлаш мақсадини кўзлайди. Бунга процессуал нормада акс этган фармойишлар хусусиятининг ўзига хослиги, адресатлар ва бажариладиган функцияларнинг хусусиятлари орқали эришилади.

Процессуал фармойишларнинг маҳаллий хусусияти уларнинг тизимлилиги ва ўзаро чамбарчас боғлиқлиги билан тўлдирилади. Ҳақиқатан ҳам ҳар бир процессуал талаб ҳуқуқни қўллаш жараёни доирасида аниқ белгиланган ўрнига эга. Бу ҳолат ҳуқуқни қўллаш фаолиятининг энг муҳим бўғинларини алоҳида ажратиб кўрсатиш, энг мураккаб ва аҳамиятли ҳаракатларни тартибга солиш ишини майда икир-чикирларигача аниқлаш имконини беради.

Айни пайтда шуни ҳам қайд этиш керакки, қабул қилинаётган қарорлар хусусиятига кўра юридик жараён ҳуқуқ ижодкорлиги ёки ҳуқуқни қўллашга оид бўлиши мумкин. Зеро, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар *ҳуқуқ ижодкорлиги жараёни* натижасидир. Норматив ҳужжатлар қабул қилиш тартиб-қоидалари ва уларнинг процессуал нормалар билан тартибга солинганлик даражаси ҳуқуқ ижодкорлиги органи: парламент, Президент, вазир, вилоят ҳокими, корхона раҳбари ва ҳоказоларга қараб бирмунча фарқ қилади. Қонунчилик жараёни алоҳида аҳамиятга молик жараёндир. Шу боисдан қонунчилик ташаббуси босқичидан то қонун кучга киргунга қадар мазкур жараён Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, қонунлари, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг регламентлари билан тартибга солинади.

Шу ўринда расмий тартиб-қоидалар (процедуралар) ҳақида алоҳида тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқ. Амал қилиш тартиб-қоидалари, энг аввало, сиёсий, юридик ва ташкилий тартиб-қоидалар ҳокимият муносабатларида ёрқин намоён бўлади. Демократизм уларнинг энг муҳим талаби ҳисобланади. «Процедураси, яъни амал қилиш расмий тартиб-қоидаси бўлмаган қонун ҳокимиятни ўзбошимчаликка, фуқарони ҳимоясизликка олиб келади»[1].

Шунинг учун ҳам демократик жамиятда расмий тартиб-қоидаси низоларни ҳал қилувчи маҳкама вазифасини ўтайди. У юридик, конституциявий ихтилофларни ҳал қилишда айниқса муҳим ўрин тутади. Бу ўринда асосан келишув тартиб-қоидаси тўғрисида сўз кетмоқда. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг «Қонунчилик палатаси ёки Сенат таркибида уларнинг нормал фаолиятига таҳдид солувчи ҳал қилиб бўлмайдиган ихтилофлар юз берганда ёхуд улар бир неча марта Ўзбекистон Республикаси Конституциясига зид қарорлар қабул қилган тақдирда, шунингдек, Қонунчилик палатаси билан Сенат ўртасида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг нормал фаолиятига таҳдид солувчи ҳал қилиб бўлмайдиган ихтилофлар юз берганда Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди билан бамаслаҳат қабул қилган қарори асосида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси, Сенати тарқатиб юборилиши мумкин» (Конституциянинг 95-моддаси).

Ҳуқуқ ижодкорлиги расмий тартиб-қоидаси ҳуқуқий ҳужжатларнинг конституциявийлиги ва демократия принципларига мослигини баҳолаш мезони бўлиб ҳам хизмат қилади. У қонунчилик ташаббуси қоидаларини, қонунларни ишлаб чиқиш, муҳокама қилиш, уларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартибини ҳамда Конституцияга ўзгартириш киритиш тартибини белгилайди. Масалан, «Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига ўзгартиришлар тегишинча Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенати аъзолари умумий сонининг камида учдан икки қисмидан иборат кўпчилиги томонидан қабул қилинган қонун ёки Ўзбекистон Республикасининг референдуми билан киритилади» (Конституциянинг 127-моддаси).

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси тегишли таклиф киритилгандан кейин олти ой мобайнида Конституцияга

[1] *Феофанова Ю.В.* Власть и право // «Известия», 1988 йил 20 июнь.

ўзгартиришлар ҳамда тузатишлар киритиш тўғрисида кенг ва ҳар тарафлама муҳокамани ҳисобга олган ҳолда қонун қабул қилиши мумкин. Агар Олий Мажлис Конституцияга ўзгартириш киритиш тўғрисидаги таклифни рад этса, таклиф бир йил ўтгандан кейингина қайта киритилиши мумкин.

Ҳуқуқ ижодкорлиги расмий тартиб-қоидаси ҳуқуқни қўллаш расмий тартиб-қоидаси билан умумий жиҳатлар ва шаклларга эга. Ҳар иккала жараёнда қарорларни тайёрлаш ва қабул қилишнинг ягона тартиби назарда тутилади. Зотан, уларнинг замирида бошқарув фани талаблари, одиллик, мақсадга мувофиқлик ва самарадорлик принциплари ётади.

Ҳуқуқни қўллаш расмий тартиб-қоидаси моддий-ҳуқуқий расмий тартиб-қоидалар турига мансуб. Ҳуқуқни қўллаш соҳаси билан боғланганлик белгисига кўра, моддий расмий тартиб-қоидалар икки гуруҳга бўлинади: а) ҳуқуқни ижобий тарзда қўллаш расмий тартиб-қоидалари (масалан, фуқароларнинг ўз маълумот олиш ҳуқуқини рўёбга чиқариш тартиби); б) ҳуқуқни қўллаш билан боғлиқ бўлмаган ва хусусий ҳуқуқ соҳасида амал қиладиган расмий тартиб-қоидалар (масалан, шартномалар тузиш, никоҳни бекор қилиш, мажбуриятларни бажариш тартиби ва ҳоказолар). Шуни ҳам ёдда тутиш керакки, демократия, ҳуқуқ ва расмий тартиб-қоидалар инсон ҳуқуқлари соҳасига ниҳоятда яқин туради. Маълумки, мамлакатимиз Конституциясида Ўзбекистон суверен демократик республика деб эълон қилинган. «Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади. Демократик ҳуқуқ ва эркинликлар Конституция ва қонунлар билан ҳимоя қилинади» (Конституциянинг 13-моддаси). Демократия, ҳуқуқ ва расмий тартиб-қоидалар қонунлар мазмунини ва уларни амалда қўллаш тартибини, қонунчилик ва ижро ҳокимиятининг фаолиятини белгилаши ва одил судлов билан таъминланиши лозим. Масалан, судга шикоят билан мурожаат этиш ва шикоятларни судда кўриб чиқиш тартиби фуқароларни мансабдор шахсларнинг қонунга хилоф хатти-ҳаракатларидан ҳимоя қилишнинг ишончли усули, ишни судда кўришнинг демократик принципи эса ҳақиқатни аниқлашнинг энг яхши воситаси ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг «Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган хатти-ҳаракатлар ва қарорлар устидан судга шикоят қилиш тўғрисида»ги 1995 йил 30 августда қабул

қилинган Қонуни фуқароларнинг ҳуқуқларини суд орқали ҳимоя қилиш доирасини кенгайтириш соҳасида ташланган муҳим қадам бўлди. У суд ҳокимияти органларига фуқароларнинг мурожаат этиш қоидаларини анча соддалаштирди, аҳолининг судга мурожаат этиши учун анча қулай шароит яратди. Бундан ташқари, Қонун фуқароларга ҳар қандай давлат органлари, давлат ташкилотлари, жамоат бирлашмалари, шунингдек, мансабдор шахсларнинг нафақат якка тартибдаги, балки коллегиал хатти-ҳаракатлари (қарорлари) устидан шикоят қилиш имконини беради. Давлат органлари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, жамоат бирлашмалари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва мансабдор шахсларнинг судга шикоят қилишга лойиқ коллегиал ёки якка тартибдаги хатти-ҳаракатлари (қарорлари) жумласига:

- фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузган;
- фуқароларнинг ўз ҳуқуқлари ва эркинликларини рўёбга чиқаришга монелик туғдирган;
- фуқаро зиммасига қонунга хилоф равишда қандайдир мажбурият юклатилишига сабаб бўлган хатти-ҳаракатлар (қарорлар) киради[1].

Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги қонун ҳужжатларига риоя қилиниши устидан назорат босқичида расмий тартиб-қоидалар аҳамият касб этади. Сиёсий тизимнинг анъанавий институтлари билан бир қаторда, инсон ҳуқуқларини қўриқлаш, назорат ва ҳимоя қилиш бўйича янги давлат ва жамоат муассасалари ташкил этилмоқда: Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди сайланди; Ўзбекистон Республикаси Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий маркази ташкил қилинди; Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига биноан Инсон ҳуқуқлари бўйича вакил лавозими таъсис этилди.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг устунлигидан келиб чиқадиган, халқаро миқёсда қабул қилинган янги юридик тамойил ва талабларга асосланган ҳуқуқий муҳит вужудга келтирилди. Мустабид тузумнинг тазйиқ ва зўравонлигидан ҳуқуқий меъёрлар сари кескин бурилиш ясалди. Республика қонунларини инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро меъёрлар ва андозаларга мувофиқлаштириш, мазкур соҳада Миллий ҳаракат дастурини ишлаб чиқиш, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қиладиган муассасаларнинг яхлит тизимини барпо этиш, инсон

[1] Қаранг: Ўзбекистоннинг янги қонунлари. 11-китоб. Т., «Адолат», 1996, 112-113-бетлар.

ҳуқуқларига оид халқаро шартномалар ва ҳужжатларга қўшилишда давом этиб, бу ҳужжатлар бўйича мажбуриятларни бажаришнинг, барча давлат органлари, мансабдор шахслар ва фуқаролар шу ҳужжатлар талабларига сўзсиз риоя қилишининг механизми яратилди[1]. Бинобарин, инсон ҳуқуқлари фақат демократиянинг самарали шакллари фаолият кўрсатаётган, қонунлар ва расмий тартиб-қоидалар муносабатларининг, расмий тартиб-қоидалар фаолияти изчил ҳужжатларининг мукаммал тизими амал қилаётган жойдагина таъминланади.

Шу тариқа юридик жараён субъект ҳуқуқий онгининг ҳуқуқни қўллаш вазифасини ҳал этиш, унинг томонидан муаммоли вазиятни енгиб ўтиш иши билан бирга кечади. Бу эса ҳуқуқни қўлловчи фаолиятида бир қатор муҳим, ўз вазифасига кўра ички бир хил босқичларни алоҳида кўрсатиб беришга асос бўлади. Улар қаторига давлат ва ҳуқуқ умумий назарияси юридик адабиётда анъанавий кўриб чиқиладиган босқичлар – ишнинг ҳақиқий ҳолатини аниқлаш; ҳуқуқ нормасини танлаш ва таҳлил этиш; қарорлар қабул қилиш ва уларни ҳужжатларда расмийлаштириш босқичларини киритиш мумкин[2].

Шундай қилиб, юқорида келтирилган босқичлар юридик ишни кўриб чиқиш ва ҳал этиш борасида ҳуқуқни қўлловчи олдида турган вазифани бажариш бўйича унинг ҳуқуқий онгининг фаолият жараёнини очиб беради. Бу ҳолат мазкур босқичларни функционал босқичлар деб аташга асос бўлади.

Бу ўринда босқич дейилганда, энг яқин процессуал мақсадга бирлашган қатор процессуал ҳуқуқий муносабатлар мажмуи тушунилади. Жумладан, фуқаролик иши доирасида қуйидаги етти босқич кўзга ташланади: 1) ишни қўзғатиш; 2) ишни судда кўришга тайёрлаш; 3) ишни судда кўриш ва унинг юзасидан тегишли суд қарорини қабул қилиш; 4) қонуний кучга кирмаган қарорлар ва суд ажримларини кассациявий текшириш; 5) қонуний кучга кирган ҳукмлар, ажримлар, қарорларни суд назорати тартибида қайта кўриб чиқиш; 6) қонуний кучга кирган ҳукмлар, ажримлар ва қарорларни янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриб чиқиш; 7) суд ҳукмлари ва қарорларини ижро этиш.

Жиноий ишларда қуйидаги босқичларни ажратиб кўрсатиш одатга айланган: 1) жиноий иш қўзғатиш; 2) дастлабки тергов; 3) суд

[1] Қаранг: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 4-том. Т., «Ўз миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2002, 173-бет.

[2] Қаранг: Общая теория права и государства. М., «Юристъ», 1996, 211-бет.

тергови; 4) ҳукм чиқариш; 5) ҳукмни ижро этиш; 6) бир қатор қўшимча босқичлар.

Келтирилган босқичларнинг ҳар бири қандайдир процессуал белгиланган мақсадни кўзловчи, сифат жиҳатидан бир хил тартиб-қоида талаблари мажмуи билан тавсифланади. Шунинг учун ҳам ҳуқуқни қўллашнинг бундай босқичларини тартиб-қоида босқичлари деб аташ мақсадга мувофиқ бўлади.

Шу ўринда бу босқичларда, хусусан, судлар муҳим аҳамият касб этишини алоҳида қайд қилиш лозим. Зеро, одил судлов функцияси ҳуқуқни қўллаш шаклида амалга оширилади. Давлат ҳокимиятининг мустақил тармоғи бўлган судлар суд ҳокимиятини конституциявий, фуқаролик, маъмурий ва жиноий суд ишларини юргизиш воситасида амалга оширади. Ҳозирги демократик давлатлар конституцияларида фавқулодда судларни тузиш тақиқланади. Ҳуқуқни қўллашнинг ушбу шаклининг ижтимоий аҳамияти шунда ифодаланадики, судлар жиноят, маъмурий ва фуқаролик ишларини кўриб чиқар экан, конкрет ҳуқуқий муносабат иштирокчилари ўртасида юзага келадиган юридик зиддиятларни ҳал қилади, жиноят, маъмурий ёки фуқаролик-ҳуқуқий айб қилган шахсларни жавобгарликка тортади. Суднинг жамиятда юзага келган ҳуқуқий низоларни ҳуқуқ асосида маданий йўл билан ҳал қилиш ва бу билан жамиятда барқарор ҳуқуқ-тартиботни таъминлашга салмоқли ҳисса қўшиш қобилияти уни цивилизациялашган жамиятнинг энг муҳим ижтимоий-ҳуқуқий институтига, ижтимоий назоратнинг таъсирчан воситасига айлантиради.

Аслида, ҳуқуқни қўллаш жараёни ҳуқуқни қўллаш воситасида тартибга солиниши керак бўлган ишнинг ҳақиқий ҳолатини тадқиқ этиш, бундаги эҳтиёж ёки заруратни аниқлашдан бошланади. Маълумки, баъзи ҳуқуқни қўллаш ишлари айрим шахслар хоҳиши билан қўзғатилса (даъво бўйича қўзғатилган иш); бошқалари – муайян юридик факт юзасидан бошланади (жиноий ишни текшириш ва кўриб чиқиш). Мансабдор шахс ваколатига тааллуқли ҳуқуқни қўллаш ишини қўзғатиш ҳақидаги узил-кесил қарор эса шу ишнинг фактик ҳолатларини ўрганиб чиқилгандан кейин қабул қилинади.

Лекин бу ҳол мазкур босқичда юридик эмас, балки соф фактик фаолият мавжуд бўлади деган маънони билдирмайди. Аксинча, иш ҳолатларини тадқиқ этишда фактик ва юридик мазмун ўзаро чатишиб кетиб, ажралмас бирликни ташкил этади. Ҳаётий фактлардан ҳуқуқ

нормасигача ва ҳуқуқдан яна фактик ҳолатларга қайтиш асносида ҳуқуқни қўлловчи билими ортиб боради.

Биринчи босқичда аниқланиши ва ҳал этилиши лозим бўлган асосий масалалар қуйидагилар:

- кўриб чиқилаётган ижтимоий муносабатларни ижтимоий-ҳуқуқий муҳитга киритиш, уларнинг ҳуқуқ билан тартибга солиниши имкониятини аниқлаш жараёни амалга оширилади;
- ҳуқуқнинг тегишли тармоғини тартибга солиш мақсадида тадқиқ этилаётган ҳолатларнинг юридик аҳамияти ва аниқ тутган ўрни билиб олинади;
- тартибга солиниши керак бўлган ижтимоий муносабатнинг шахсга оид жиҳатлари аниқланади. Шу муносабат билан ҳуқуқ нормаси қўлланадиган субъект шахси ҳақида маълумотлар тўпланади;
- кўриб чиқилаётган иш юридик асосини белгиловчи далилларни йиғиш, таҳлил этиш ва процессуал мустаҳкамлаш бўйича иш олиб борилади;
- тўпланган далил-исботларни юридик жиҳатдан баҳолади ва шу тариқа иш бўйича объектив ҳақиқат аниқланади[1].

Қўллаш керак бўлган ҳуқуқ нормасини танлаш ва таҳлил этиш ҳуқуқни қўллаш жараёнининг иккинчи босқичини ташкил этади. Зарур норматив материални излаш ҳуқуқни қўлловчи томонидан ҳуқуқий таснифлаш жараёни ривожланиб бориши баробарида ишнинг ҳақиқий ҳолатини тадқиқ этиш билан бир вақтда амалга оширилади. Кўриб чиқилаётган ишнинг фактик ва юридик табиатини билиш жараёнининг бундай узлуксизлиги ҳуқуқни қўллаш фаолиятининг бу икки босқичини ягона ўзанга солиш учун қай даражададир асос бўла олади ва уни ишнинг фактик ва юридик ҳолатларини тадқиқ этиш босқичи деб аташ мумкин бўлади.

Бироқ, ҳар қалай, ҳуқуқий билишнинг икки объектини – ҳаётий фактларни ва ҳуқуқ нормаларини фарқлаш керак. Юридик нормалар – қўлланиладиган нарса (иш ҳолатлари эса – норма қўлланилиши керак бўлган нарса, яъни моҳият-эътиборига кўра қўлланиш объектидир). Юридик билиш ва фаолият бу икки жиҳатининг функционал вазифасидаги фарқлар ҳуқуқни қўллаш жараёнининг тегишли функционал босқичини ҳам ажратиб кўрсатиш имконини беради.

Ҳуқуқ нормасини танлаш ва таҳлил этиш босқичида қуйидаги асосий масалалар ҳал этилади:

[1] Қаранг: *Пиголкин А.С.* Изучение фактических данных и обстоятельств дела при приминении норм права. // Сов. государство и право, 1968. 9-сон, 31-39-бетлар.

- қўлланилиши керак бўлган моддий ҳуқуқ нормаларини танлаш;
- мазкур моддий-ҳуқуқий нормани қўллашга хизмат қиладиган процессуал ҳуқуқ нормаларини танлаш;
- ҳуқуқий нормалар маълумотларининг ҳақиқийлиги ва юридик аҳамиятини текшириш;
- тегишли ҳуқуқ нормалари матнининг тўғрилигини текшириш;
- ҳуқуқий нормаларни тўғри қўллаш мақсадида танланган шу нормаларни тегишли тарзда шарҳлаш.

Ҳуқуқ нормасини танлаш ва таҳлил этиш босқичида ҳал этиладиган барча кўрсатиб ўтилган масалалар тўғри юридик баҳолашни таъминлаш мақсадини назарда тутади. Моддий ва процессуал ҳуқуқий кўрсатмаларни ишнинг ҳақиқий ҳолатига тўғрилаб боришнинг доимий ривожланиб борувчи жараёни рўй беради.

Кўрсатиб ўтилган барча ҳаракатлар қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлашга хизмат қилади. Уларнинг ҳаммасини бир мақсад – аниқланган фактларни тўғри таснифлаш мақсади бирлаштириб туради, шунинг учун ҳам улар ягона босқичга бирлаштирилган. Бундан ташқари, амалда улар олдинги босқич мазмунини ташкил этувчи ҳаракатлар билан қўшилиб кетади. Ҳуқуқни қўлловчи аниқланган фактларни тартибга солувчи нормаларни топа олмаган вазият ҳақида алоҳида гапириш керак бўлади. Шу билан бирга, ҳуқуқни қўллашдаги типиклик ва нотипиклик муаммосига ҳам алоҳида тўхталишга тўғри келади.

4. ҲУҚУҚНИ ҚЎЛЛАШДА ТИПИКЛИК ВА НОТИПИКЛИК

Ҳуқуқни қўллашдаги типиклик ва нотипиклик ҳақида фикр юритар эканмиз, ҳуқуқни қўлловчи конкрет юридик ишларни ҳал этиш жараёнида дуч келадиган мураккаб вазиятларни назарий жиҳатдан ишлаб чиқишнинг алоҳида аҳамиятини таъкидлаш жоиз. Ушбу масалага умумлаштирувчи кўз билан қараш «ҳуқуқни қўлланиш жараёнидаги нотипик вазиятлар» тушунчасини таърифлаш имконини беради[1].

Ҳуқуқни қўллаш фаолиятидаги нотипик вазиятлар тушунчасини амалда юридик ишларни кўриб чиқиш ва ҳал этиш тартиб-қоидаси

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Лазарев В.В.* Эффективность правоприменительных актов. Казань, изд. Казанского ун-тета, 1975, 43-50-бетлар.

таркиб топадиган ўзаро мантиқий боғланган ҳамда нотипик ривожланиб борадиган изчил ҳаракатлар тизими деб қаралади.

Одатдаги «идеал» шароитларда ҳуқуқни қўлловчи конкрет ҳодисанинг фактик ва юридик асосини аниқлаб, ижтимоий муносабатларни таснифлаш бўйича ўз ижодий, интеллектуал-ирода ишининг расмий ифодаси бўлиб хизмат қиладиган қарор қабул қилади.

Бошқача қилиб айтганда, типик ҳуқуқни қўллаш ишнинг ҳақиқий ҳолати етарли даражада аниқ, қўлланиши керак бўлган ҳуқуқ нормаси маълум бўлган, унинг чин маъноси аниқланган, қарорлар чиқаришда ва уларни ҳаётга татбиқ этишда муаммолар йўқ жойларда мавжуд бўлади.

Ҳуқуқий асоси нуқтаи назаридан ёки ўзининг далилий таркибига кўра, ҳуқуқни қўлланишнинг идеал моделидан фарқланадиган элементи бўлган ҳамда аниқ ишни ҳал этишда қидирув чоралари билан боғлиқ ҳуқуқни қўлланишга нотипик ҳуқуқни қўллаш дейилади. Бундаги ҳуқуқни қўллаш вазиятларининг нотипиклик аломатларини аниқлашнинг мураккаблиги шундаки, бир-бирига мутлақ ўхшаш юридик иш йўқ ва бўлиши ҳам мумкин эмас. Бунинг устига, конкрет ишнинг ҳар қандай далилий ва юридик хусусиятлари ва мураккабликлари ҳам нотипик вазиятларнинг мавжудлиги ҳақида хулоса чиқаришга асос бўлолмайди. Шуни ёдда тутиш керакки, ҳуқуқни қўлланишдаги нотипиклик, биринчи навбатда, у ёки бу чигал ҳодисани кўриб чиқишнинг ҳуқуқий жиҳатдан ўзига хос хусусиятларини умумлаштирувчи юридик тушунчадир.

Нотипик вазиятларнинг асосий турлари сифатида, мазкур муаммонинг илк талқиқотчилари, қуйидагиларни келтириб ўтишади:

- ҳуқуқда камчиликлар бўлганда ҳуқуқни қўллаш;
- ҳуқуқий нормаларни аниқлаштиришни амалга ошириш билан бир вақтнинг ўзида ҳуқуқни қўллаш;
- ҳуқуқни қўлловчи бир қарорга келишда жиддий гумонга йўл қўйганида ҳуқуқни қўллаш;
- давлат-ҳуқуқий экспериментини ўтказиш чоғида ҳуқуқни қўллаш;
- ҳуқуқий нормаларнинг жамоатчилик томонидан қўлланиши[1].

Умуман олганда, юқоридаги рўйхатни тўғри деб топиш мумкин. Бироқ нотипик вазиятнинг ҳуқуқий нормалар коллизия[2]си деб аталувчи турининг йўқлиги эътиборни тортади. Биз уларнинг ҳаммасини

[1] Қаранг: *Лазарев В.В.* Пробелы в праве и пути их устранения. М., «Юридическая литература», 1974, 37-бет.

[2] ***Коллизия*** – қарама-қарши фикрлар, манфаатлар тўқнашуви *(муаллиф изоҳи)*.

батафсил кўриб чиқмаймиз, албатта (чунки бу – махсус тадқиқот мавзуси) ва истисно тарзида фақат ҳуқуқда камчилик учрагандаги ҳуқуқни қўллашдек нотипик вазиятни ўрганамиз.

Ҳуқуқдаги камчиликлар – умуман ҳуқуқий тартибга солинадиган соҳага кирадиган муайян ижтимоий муносабатлар *ҳуқуқнинг муайян нормалари билан тартибга солинмай қолган ҳолатлардир.* Уларни аниқлашда улар икки хил сабаб, яъни: қонунчиликнинг ижтимоий ҳаёт ривожланишидан ортда қолиши ҳамда қонун ижодкорлиги фаолиятидаги камчиликлар туфайли юзага келиши мумкинлигини ҳисобга олмоқ лозим. Бунда ҳуқуқдаги, яъни ҳуқуқий нормалар тизимидаги камчиликлар тўғрисида фикр юритиш мақсадга мувофиқ. Шу маънода қонундаги камчилик тўғрисида мулоҳаза юритиш унчалик ҳам тўғри бўлмайди. Чунки қонун турли қонуности ҳужжатлари билан аниқлаштирилиши, тўлдирилиши мумкин, бинобарин, норма қонунда бўлмаса, у қонуности ҳужжатида бўлиши мумкин.

Шу ўринда «Ҳуқуқдаги камчилик қай тарзда бартараф этилади?» – деган савол туғилиши табиий. Аввалambор, бу фақат ҳуқуқни қўллаш жараёнидагина мумкин эканлигини қайд этиш лозим. У зинҳор ҳуқуқдаги камчиликларни бартараф этишнинг бошқа ҳолатларига тааллуқли эмас. Қонун чиқарувчи ҳуқуқ ижодкорлиги йўли билан камчиликни бартараф этмайди, балки барҳам топтиради. Уни бартараф этиш фақат ҳуқуқни қўллаш соҳасигагина тааллуқли эканлигини эътироф қилиш мумкин.

Ҳуқуқдаги камчилик икки хил усулда: қонун аналогияси (ўхшашлиги) орқали ва ҳуқуқ аналогияси орқали бартараф этилади. Бошқача эмас, айни шундай изчилликда иш олиб борилади.

Муайян ижтимоий муносабатларни таснифлаш учун кўриб чиқилаётган муносабатларни тартибга солишга бевосита мўлжалланмаган ҳуқуқий ҳужжатларда ўхшаш шакл бўлсагина, *қонун аналогияси* қўлланади. Масалан, айрим ширкатлар ички меҳнат муносабатларини тартибга солишда ишчи ва хизматчилар меҳнати тўғрисидаги қонунчилик нормалари қўлланади.

Ўхшаш қонун бўлмаган ҳоллардагина *ҳуқуқ аналогияси* қўлланади. У муайян бир иш бўйича қарор умуман ҳуқуқий тизимнинг умумий ибтидоси ҳамда принципларидан келиб чиқиб қабул қилишдан иборат қилиб қўйилади ва амалиётда камдан-кам ҳолларда қўлланилади. Масалан, мулкий, меҳнат, хўжалик ва бошқа айрим муносабатларни тартибга солиш соҳасида мутлақо даъвогар талаб-

ларини ҳимоя қилиш манфаатлари йўлидагина аналогия қўлланади. Бироқ кимнингдир жавобгарлиги тўғрисида гап борган ҳолларда у қўлланилмайди. Чунки жавобгарлик аниқ белгиланган қонун асосидагина амалга оширилади[1].

Шундай қилиб, *ҳуқуқ аналогияси – қонунларнинг умумий асослари ва мазмун-моҳияти асосида ҳукм чиқаришдир.* Махсус тақиқ бўлмаган ҳамда норма чиқарувчи юридик оқибатлар келиб чиқишини аниқ бир қонунга боғламаган ҳамма жойда аналогияга рухсат этилади. Г.Ф.Шершеневич ёзганидек: «Ҳуқуқ аналогияси мантиқий ривожлантириш йўли билан ҳуқуқни қўллаш демакдир, зеро, ишни ҳал қилаётган киши, ҳар қалай, амалдаги ҳуқуқ доирасидан чиқиб кетмаслиги аниқ. Бироқ аналогияни шарҳ деб даъво қилиш ва ўхшаш шарҳлар ҳақида гапириш мумкин эмас. Шарҳлаш қонунда ифодаланган фикрни аниқлаб олиш мақсадини қўяди, аналогия эса изланаётган фикр қонунда мавжуд ёки қонунларда ифодаланмаган деган тахминдан келиб чиқади»[2].

«Қонунийлик режими аналогиялардан фойдаланишда бир қатор талабларни қўяди:

1) фақат ҳуқуқий нормалар тўлиқ йўқ бўлганида ёки етарли бўлмагандагина аналогия бўйича ишни ҳал этишга йўл қўйилади;

2) таҳлил этилаётган ҳолатлар билан мавжуд нормада кўзда тутилган ҳолатлар ўртасидаги ўхшашлик ҳуқуқий жиҳатдан муҳим ва тенг аломатларда намоён бўлиши керак;

3) аналогия қонунда тўғридан-тўғри тақиқланган ёхуд қонун юридик оқибатлар юзага келишини аниқ нормалар мавжудлиги билан боғлайдиган ҳолларда аналогиялар бўйича хулоса чиқаришга йўл қўйилмайди;

4) истисно нормалар ва умумий қонун қоидаларидан чиқиб кетишлар фақат кўриб чиқилаётган ҳолатлар ҳам истисно тарзида бўлганидагина эътиборга олиниши мумкин;

5) аналогиядан фойдаланиш давомида ишлаб чиқилган ҳуқуқий қоида қонуннинг амалдаги бирон кўрсатмаларига зид келмаслиги керак;

6) аналогия бўйича ҳукм чиқариш дастлаб ҳуқуқнинг ўша тармоғи ҳужжатларидан нормани излашни ва фақат керакли қоида

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Раянов Ф.М.* Проблемқ государства и права (юриспруденции). М., «Право и государство», 2003, 264-265-бетлар.

[2] *Шершеневич Г.Ф.* Общая теория права. М., Юридический колледж МГУ, 1955, 318-бет.

йўқлиги туфайлигина бошқа тармоққа ёки умуман қонунга мурожаат этишни назарда тутади»[1].

Ҳуқуқда коллизия учраб қолган тақдирда ҳуқуқни қўллашнинг нотипик хусусиятларини кўришга асос бўладиган ўзига хослик юзага келади. Коллизия тушунчасининг ўзига ҳуқуқда қонун чиқарувчи томонидан онгли равишда белгиланган[2] ёки ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятидаги камчилик ва нуқсонлар билан боғлиқ салбий ҳодиса сифатида вужудга келган ҳуқуқий нормалар ўртасидаги муайян зиддият деб қаралади.

Ўхшаш ижтимоий муносабатларни тартибга солишга мўлжалланган ҳуқуқий фармойиш ва кўрсатмалар рақобати ҳуқуқий коллизиянинг асосий аломатидир. Мазкур рақобатни ҳал этиш муаммоси эса ҳуқуқни қўллаш жараёнининг нотипик хусусиятидан хабар беради.

Мазкур ҳолатларда ҳуқуқни қўллашнинг нотипик вазиятларининг икки асосий турини учратиш мумкин. Биринчиси, бу – қонун чиқарувчи томонидан онгли равишда белгиланган ҳуқуқ нормалари ўртасидаги рақобатни барҳам топтириш билан боғлиқ нотипик вазиятлар. Иккинчиси, ҳуқуқий нормалар идоравий тарқоқлиги ёхуд уларнинг эскириб қолган ва қонун чиқарувчи томонидан ҳали бекор қилинмаганлиги натижасида вужудга келган «режалаштирилмаган» коллизиялардан келиб чиқадиган ҳуқуқни қўллашнинг нотипик вазиятларидир.

Салбий ҳуқуқий коллизия ҳуқуқ маъно-моҳиятини англашда муаккабликларни ҳамда уни тўғри амалга ошириш йўлларини белгилашда ноаниқликларни келтириб чиқаради. Ҳуқуқни қўлловчи олдида ўз фаолияти шароитида юзага келадиган мураккабликларни енгиб ўтиш муаммоси айнан шундан пайдо бўлади. Бу борада мамлакатимиз Президенти: «Айрим қонунчилик ҳужжатларининг йўқлиги, борларининг ҳам гоҳо нотўғри, қонунга хилоф тарзда талқин қилиниши, баъзи қонунларнинг самара бермаётганига сабаб бўлмоқда»[3], дея ўз вақтида ҳақли равишда қайд этганди. Кейинчалик давлатимиз раҳбари бундай мураккабликларни енгиб ўтишнинг энг мақбул йўлларидан бири сифатида қуйидагиларни таъкидлайди: «Ҳаёт ўзгариши билан, одамларимизнинг аввалги сиёсий ва маънавий онги улғайиши билан, бизнинг парламентимизнинг ташкил эти-

[1] Проблемы общей теории права и государства. М., изд. «НОРМА», 2002, 427-428-бетлар.
[2] Қаранг: Теория государства и права. Саратов, Сарат. академия права, 1995, 353-бет.
[3] *Каримов И.А.* Янгича фикрлаш ва ишлаш – давр талаби. 5-том. Т., «Ўзбекистон», 1997, 126-бет.

лишида ҳам, унинг фаолиятида ҳам тегишли ўзгаришлар бўлиши табиийдир»[1]. Зеро мамлакатимизда икки палатали парламентнинг таркиб топиши қонунчилик фаолиятини такомиллаштиришда муҳим қадамдир.

Ҳуқуқни қўллаш жараёни ишни ҳал этиш, ҳуқуқни қўллаш (акти) ҳужжатни чиқариш билан якунланади. Ишнинг ҳал этилиши фактик ҳолатлар ва юридик нормалардан муайян хулоса чиқаришнинг интеллектуал жараёни сифатида аста-секин пишиб етилади. У иш тақдирини белгилаб беради. Ҳукмнинг маъноси ҳаётий ҳолатларни норманинг умумий шартларига мослашдан иборат эмас. Бу – ижодий жараён. Ҳуқуқни қўлловчининг мазкур фаолият натижаси учун масъуллиги шундан келиб чиқади.

Юридик ишни ҳал этиш ҳуқуқ ижодкорлиги ҳужжатларига нисбатан бўйсунувчи мақомга эга бўлган ҳуқуқни қўллаш актларида қайд этилади. Улар ҳуқуқий нормаларга асосланади ҳамда норматив ҳужжатларни амалга ошириш жараёнига индивидуал норматив таъсирини ўтказиш мақсадини кўзлайди.

Ҳуқуқни қўллаш акти – бу давлат-ҳокимият хусусиятига эга, индивидуал-белгиланган ҳужжат бўлиб, у ваколатли субъект томонидан субъектив ҳуқуқлар ёки юридик мажбуриятлар мавжудлиги ёки йўқлигини аниқлаш ҳамда тегишли ҳуқуқий нормалар асосида ва уларнинг норматив амалга оширилиши манфаатини кўзлаб улар мезонини белгилаш мақсадида муайян иш юзасидан тузилади.

Ҳуқуқни қўллаш актлари мустақил қимматга эга, чунки улар ижтимоий муносабатларга ҳуқуқий таъсир этиш механизмида алоҳида аҳамият касб этади. Ҳуқуқни қўллаш актларининг қиммати яна шундаки, улар норматив ҳуқуқий актлар билан бирга (бир вақтда) муайян ижтимоий мақсадларни рўёбга чиқаради. Ҳуқуқни қўллаш актлари олдида турган мақсадлар натижадорлиги (ушбу натижадорлик мезони) улар самарадорлигидан гувоҳлик беради. Бу самарадорлик *юксак, юқори, ўртача даражали, етарли бўлмаган ва паст даражали бўлиши мумкин*. Самарадорлик даражасини аниқлаш акт барча мақсадларини, унинг амал қилиш натижасини аниқлаш, натижаларни мақсад билан қиёсий ўлчаб чиқиш, муқаррар харажатлар ҳисоб-китоби билан боғлиқ бўлиб, булар анча мураккаблликка эга.

[1] *Каримов И.А.* Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. 8-том. Т., «Ўзбекистон», 2000, 183-бет.

Ҳуқуқни қўллаш актлари самарадорлиги шунда намоён бўладики, улар ижтимоий (шу жумладан ҳуқуқий) таъсир этишнинг бошқа (шу жумладан ҳуқуқий) омиллари билан биргаликда муайян натижани келтириб чиқаради.

Бироқ ҳуқуқни қўллаш актлари самарадорлигини, энг аввало, уларнинг ўз мақсадларига эришишлари, кишилар хатти-ҳаракатларига таъсир этиш омиллари умумий тизимидаги ролида кўриш керак.

Ҳуқуқни қўллаш актларининг барча мақсадларига – энг яқин, энг узоқ ва пировард натижаларига – жамиятга энг кам зарар келтирган ҳолда, энг кам иқтисодий чиқим билан ҳамда энг кам муддатда эришилган тақдирдагина уларнинг тўла самарадорлиги таъминланади.

Шу маънода айтиш мумкинки, мамлакатимизда: «Қонунчилик механизмини ва қабул қилинган қонун меъёрлари ижроси назоратини янада такомиллаштириш, республика қонунларини умумэътироф этилган халқаро меъёрлар ва қоидаларга мувофиқ ҳолга келтириш муҳим вазифа ҳисобланади»[1].

Айни пайтда Ўзбекистонда икки палатали парламент барпо этилар экан, «... парламент ўз ваколатларини самарали амалга ошириши, ҳар томонлама асосли ва пухта қарорлар қабул қилиши учун зарур бўлган ўзаро мувозанат ва чекловлар тизимини яратиш. ...Қонунчилик палатаси ўз фаолиятини доимий профессионал тарзда олиб боришини назарда тутган ҳолда, парламентнинг қонун ижодкорлиги борасидаги ишининг сифатини кескин ошириш»[2] каби мақсадлар қўйилиши ҳам бежиз эмас.

Шу билан бирга, ҳуқуқий актлар самарадорлигини таъминлашнинг моддий, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, ғоявий, ташкилий ва юридик воситалари мавжудлигини ҳам қайд этиш жоиз. Бунда ахлоқийлик ва ишчанлик фазилатлари, ирода ва эътиқоди ҳолати, муайян ваколатли функцияларни бажаришга касбий яроқлилик каби ижодий фаолиятнинг индивидуал имкониятларига алоҳида эътибор бериш керак бўлади. Айнан шулар ҳуқуқни қўллаш ижодкорлигининг бетакрор индивидуал муҳитини яратади.

Ҳуқуқни қўллаш актларини чиқаришдаги хатоликлар сабаблари ғоят хилма-хилдир. Кўрсатиб ўтганимиздек, бу хатоликлар ниҳоятда кўп бўлиб, улар ҳуқуқни қўллаш ижодкорлигининг мураккаблиги ва серқирралиги билан боғлиқ. Бунда умумий ва зарурий шартларнинг

[1] *Каримов И.А.* Янгича фикрлаш ва ишлаш – давр талаби. 5-том. Т., «Ўзбекистон», 1997, 125-126-бетлар.
[2] *Каримов И.А.* Ўзбекистон демократик тараққиётнинг янги босқичида. Т., «Ўзбекистон», 2005, 26-бет.

ўзига хос равишда аниқ хатоларга айланиши рўй беради. Ҳуқуқни қўлловчилар қонунийлиги фаолиятининг умумий кафолатлари ва ўзига хос омиллари давлат-ҳокимият хусусиятига эга қарорларда аниқ ўзгаришга дуч келиб, уларнинг қонунийлиги ва самарадорлигига таъсир кўрсатади. Бунинг устига, иш далиллари ва ҳолатларини тадқиқ этишда, шунингдек, ҳуқуқ нормаларини танлаш ва текшириш вақтида йўл қўйилган хатолар ҳуқуқни қўллаш ҳукмини чиқариш жараёнида қонуний мустаҳкамланади. Бинобарин, ҳуқуқни қўллаш жараёнининг бир босқичи сифатида ҳуқуқни қўллаш фаолияти қонунийликнинг марказий жиҳатидир.

Агар ҳукм чиқаришни интеллектуал-иродавий, руҳий муаммо сифатида кўриб чиқадиган бўлсак, юридик қарорни аниқлаш ва қабул қилишдаги фикрлаш ва ирода нуқсонларини хатога йўл қўйишнинг асосий сабаблари деб аташ мумкин.

Ҳуқуқни қўллаш ҳукмини чиқариш кўп ҳолларда уни ҳужжат билан расмийлаштиришни талаб қилади. Ҳуқуқни оғзаки қўллаш фаолиятининг айрим кўринишлари (раҳбарнинг ўз қўл остидаги қандайдир ишларни бажарувчиларга қарата чиқарган буйруқ ёки фармойиши) умуман ҳуқуқни қўллаш жараёни учун типик эмас. Ҳуқуқни қўллаш актини ҳужжатли расмийлаштириш муайян ахборотни етказиш, кейинги ҳуқуқий муносабатлар учун юридик факт сифатида хизмат қилиш, ижрони назорат этишни амалга ошириш қобилиятида намоён бўладиган махсус юридик борлиқ хусусиятидан хабар беради. Хатоликларни аниқлаш ва уларни барҳам топтиришдаги ҳуқуқни қўлловчи қарорлар ҳужжатли шаклининг ролини алоҳида таъкидлаш жоиз.

Ҳужжат шакли ёрдамида қарорни расмийлаштириш ҳаётий далиллар ва ишнинг юридик асосларини ўрганиш бўйича бутун ҳуқуқни қўллаш ишини, шунингдек, ижтимоий муносабатларни юридик таснифлашнинг қанчалик тўғрилигини ўтмишни ҳисобга олган ҳолда баҳолаш имконини беради. Айнан шунинг ўзи яна индивидуал давлат-ҳокимият хусусиятига эга қарорни объективлаштиришга, бинобарин, унинг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқлиги устидан назоратни амалга оширишга ёрдам беради. Шуни таъкидлаш ўринлики, ҳуқуқни қўллаш актининг ҳужжат шакли ваколатли органлар фаолияти тўғрилиги ва қонунийлигининг, шу билан бирга, хатоликлар ва ҳуқуқий зўравонликни аниқлашнинг энг муҳим кўрсаткичи ҳисобланди.

Саводлилик – ҳар қандай ҳужжатга бўладиган муқаррар талабдир. Шунинг учун ҳуқуқни қўллаш актлари ҳам саводхонлик талабларига жавоб бериши – тил нормаларига мос келиши ва айни пайтда юридик жиҳатдан тўғри бўлиши керак.

Ҳужжатнинг юридик саводсизлик билан тузилганлиги – ҳуқуқни қўллаш субъекти ҳуқуқий маданияти пастлигининг белгиси бўлиб, одатда, хатоликларга олиб боради. Матннинг грамматик ва синтактик нуқсонлари унинг мазмунини бузиб, шундай ҳолатларга олиб келиши мумкин: ҳужжатнинг махсус қисмлари (масалан, кириш, констатация, мақсад ва вазифаларга оид қисмлар) талаб қилинган жойда ажратиб кўрсатилмаслиги, ҳукм (қарор)нинг фактлар асосида юридик асосланмаслиги, давлат мажбурлови мезонини белгилашдаги ноаниқликларга йўл қўйилади.

Фуқаролик ишлари бўйича суд қарорлари (ҳукмлари)да уларнинг айнан суд далил-исботлар келтириши, уларга тегишли баҳосини бериши, асосларни аниқ баён қилиши керак бўлган қисмларида кўпинча жиддий хатоларга йўл қўйилади.

Ҳуқуқни қўллаш фаолиятида ҳуқуқни суиистеъмол қилиш тушунчаси юридик фанда ҳали ишлаб чиқилмаган соҳалар қаторига киради. Келиб чиқиши (этимологияси) жиҳатидан «ҳуқуқни суиистеъмол қилиш» атамаси ўзбошимчалик билан ўз ҳукмини ўтказишни англатувчи «ҳуқуқий зўравонлик» атамасига тенгдир. Бу ҳар иккала тушунча ҳам қонунийлик ва ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишга зид туради.

Худди шу муносабат билан: Ҳуқуқ доирасида ўзбошимчалик, ўз ҳукмини ўтказиш, асоссизликка йўл қўйилиши мумкинми? – деган савол туғилиши табиий. Агар юридик амалиётни ҳисобга оладиган бўлсак, бу саволга ижобий жавоб бериш мумкин. Бундай ёндашувнинг тўғрилигидан фуқаролар ҳуқуқ ва манфаатларини мансабдор шахслар зўравонлигидан суд орқали муҳофаза қилишни назарда тутувчи Ўзбекистон Республикаси Конституцияси нормалари ҳам гувоҳлик беради. Конституциянинг 44-моддасида шундай дейилади: «Ҳар бир шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмаларининг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатланади».

Буларнинг ҳаммаси зўравонликни ирода эркинлигини амалга оширишда ижтимоий тараққиёт объектив қонуниятларини, шунингдек, уларга бўйсуниш заруратини инкор этишга асосланадиган ва

жамиятга қарама-қарши хулқ-атворда ўз ифодасини топадиган ўзбошимча ирода эркинлигининг бир шакли деб таърифлаш имконини беради.

Ҳуқуқий зўравонлик белгилари нималардан иборат?

Ҳуқуқий зўравонликнинг асосий белгиларидан бири шундан иборатки, у қонунийликнинг бузилишидан бошқа нарса эмас. Бундай ҳолатда жамиятдаги ҳар қандай ҳуқуқбузарликка ҳуқуқ доирасидаги зўравонликнинг бир кўриниши сифатида қараш мумкин. Бироқ бундай тушуниш атаманинг ўз маъно-мазмунини унчалик аниқ ифодалай олмайди. Зеро, у айнан «ҳуқуқдан ёмонлик йўлида фойдаланиш» маъносини англатади. Худди шу ерда ҳуқуқий зўравонлик ва ҳуқуқни суиистеъмол қилиш тушунчаларининг бир-бирига мос келиши кузатилади. Ҳолбуки, амалда фуқаролар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг кўпчилиги, ёмонлик қилиш хавфи бўлишига қарамай, бундай ёмонликка, ижтимоий муносабатларга зарар келтиришга субъектив йўналтирилган бўлмайди. Ваҳоланки, «ўзбошимчалик, ўз ҳукмини ўтказиш» каби зўравонлик белгилари давлат иродаси ва ҳокимиятини ўз индивидуал ҳаракатларига алмаштиришни, бу хатти-ҳаракатларнинг ҳуқуққа қарши қаратилганини билдиради. Табиийки, ваколатли вазифаларга эга бўлган, жамиятга раҳбарлик ва уни бошқариш бўйича ташкилий-идоравий ишни бажарувчи махсус субъектларгина шундай суиистеъмолликларга йўл қўйишлари мумкин.

Шунинг учун ҳам шу мансабдор шахс томонидан бошқарув функцияларини бажариш чоғида йўл қўйилган суиистеъмолликлар мансабни суиистеъмол қилиш сифатидаги ҳуқуқий зўравонлик белгиси сифатида намоён бўлади.

Шундай қилиб, *ҳуқуқий зўравонлик мансабдор шахс ҳуқуқда акс этган давлат иродаси ва ҳокимиятини ўз индивидуал иродасига алмаштирган ҳолда уни шахсий манфаатлари йўлида амалга ошириш орқали қонунийликни бузишидир.*

Ҳуқуқни қўллашдаги зўравонликнинг асосий сабаби мансабдор шахс ҳуқуқий онгидаги муайян нуқсонларда ифодаланувчи унинг ахлоқий-руҳий инқирозидан иборатдир. Ҳуқуқни қўллашнинг дастлабки босқичида ишнинг ҳақиқий ҳолатини таҳлил этишда ҳуқуқий тартибга солиниши керак бўлган исбот талаб предметга кирувчи фактларни нотўғри танлаш ва ноўрин баҳолаш айнан шундан келиб чиқади.

Ҳуқуқ ва ахлоқ нормаларига беписанд муносабатда бўлиш, уларнинг ахлоқий қийматини инкор этишда ифодаланадиган субъектнинг маънавий-ахлоқий тубанлиги муайян ҳаётий вазиятларнинг ахлоқий ва юридик аҳамиятини тўғри танлаш, боз устига, тўғри баҳолаш имконини бермайди.

Ҳуқуқий зўравонлик оқибати сифатида ҳуқуқни қўллаш актининг асоссизлиги ишнинг фактик ёки юридик негизи нотўғри ва шубҳали эканлигини кўрсатади. Бу далил-исботларни нотўғри тўплаш ва баҳолаш билан боғлиқ қарорнинг исбот талаблигини, шунингдек, уларнинг зиддиятлилиги ва юридик далилларнинг мос келмаслигини билдиради. Бу ерда асосланмаган қарорларнинг уч хил турини учратиш мумкин:

а) ҳуқуқни қўлловчи ишнинг фактик ҳолатлари ҳақидаги маълумотларни тўплаш ва баҳолашда зўравонликка йўл қўяди, лекин ўз хулосасини ишнинг фактик табиатига мос келадиган ҳуқуқ нормалари билан далиллашга интилади;

б) ҳуқуқни қўлловчи далилларни тўплаш ва баҳолаш ишини тўғри бажаради, лекин қарорни юридик жиҳатдан таснифлаш ва ҳужжатли расмийлаштиришда зўравонликка йўл қўяди;

в) ҳуқуқни қўллаш субъекти ишнинг ҳам фактик, ҳам юридик табиатини аниқлашда зўравонликка йўл қўяди.

Мазкур ҳолатларнинг ҳаммасида ҳуқуқни қўллаш актлари, бизнингча, айни пайтда ғайриқонуний ҳам бўлади. Бундай хулоса ҳуқуқни қўллаш актининг асоссизлиги муқаррар равишда унинг ғайриқонунийлигига олиб келишига асосланади. Бу ҳол яна шу билан ҳам боғлиққи, ҳуқуқни қўллаш жараёнидаги мансабдор шахс зўравонлиги моддий ёки процессуал ҳуқуқ нормаларининг бузилиши кўринишида намоён бўлади ҳамда давлат хизмати манфаатларига зид ҳаракатни билдиради, шу боис у ғайриқонуний фаолият (фаолиятсизлик) сифатида баҳоланиши лозим.

Айнан шунинг учун ҳам Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов: «Барча хизматчилар учун улар қаерда хизмат қилишидан қатъи назар, ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг умумий рўйхати, тайёргарлик ва малака оширишнинг умумий тизими, лаёқатлилик назорати, давлат хизматининг умумий меъёрлари, коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашнинг умумий тизими амал қилиши керак»[1], деб таъкидлаганди.

[1] *Каримов И.А.* Бунёдкорлик йўлидан. 4-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 185-бет.

Демак, ҳуқуқни қўллаш фаолиятида зўравонликнинг юзага келишига олиб келувчи сабаб ва шарт-шароитлар хилма-хилдир. Лекин умумлашган кўринишда улар бошқарув ишининг мақсад сари йўналганлиги ва самарадорлигига салбий таъсир этувчи ташкилий ва ҳуқуқий омиллар тизимида ифодаланади. Бу ҳол мазкур салбий кўринишга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш жамиятнинг давлат бошқарувида субъектив омил ва объектив шароитлар ролини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши кераклигидан далолат беради.

Умуман олганда, юқорида кўриб ўтганимиздек, ҳуқуқни қўллаш фаолиятини амалга оширувчи субъектлар сифатида ё органлар (давлат ёки маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари), ёхуд мансабдор шахслар намоён бўлади. Бунда мансабдор шахс ҳуқуқни қўллаш фаолиятини амалга оширувчи бирламчи субъект ҳисобланади. Шундай қилиб, мансабдор шахс томонидан қабул қилинадиган қарор ҳам, давлат органи қабул қиладиган қарор ҳам мансабдор шахслар томонидан қабул қилинади, бироқ фарқи шундаки, дастлабки ҳолатда у якка шахс томонидан кейинги ҳолатда эса коллегиал равишда, яъни бамаслаҳат қабул қилинади. Шу боис ҳуқуқни қўлланиш фаолиятининг муваффақияти, энг аввало, шу соҳадаги кишиларга, уларнинг профессионал даражаларига, қадрият йўналишларига ва бошқа маънавий-ахлоқий фазилатларига, руҳий жиҳатдан мансабдор шахснинг ҳокимият ваколатини амалга оширишга, қонуний, асосли ва адолатли ҳуқуқни қўллаш актларини тайёрлаш ва қабул қилишга қодирликларига боғлиқ бўлади.

5. ЮРИДИК АМАЛИЁТ

Юридик амалиёт тушунчаси ҳақида гап кетганда, аввало, шуни қайд этиш керакки, юридик амалиётни юридик фаолият билан бир нарса деб қараш мақсадга мувофиқ эмас. Аслида юридик амалиётни нисбатан мустақил ҳодиса сифатида баҳолаган ҳолда, унинг таркибига фақат ҳуқуқий фаолиятнинг муайян натижалари ва объективлашган тажрибасини киритиш тўғри ҳисобланади. Шу маънода профессор Ф.М.Раяновнинг қуйидаги фикрларига қўшилмасликнинг иложи йўқ: «Юридик амалиёт ***– бу ваколатли органларнинг индивидуал-ҳуқуқий фаолиятининг объективлашган тажрибасидир; у ҳуқуқни қўллаш фаолияти асосида вужудга келади ҳамда муайян***

***юридик ишни ҳал этиш жараёнида босқичма-босқич тўпланиб борадиган тажриба ҳисобланади»*[1].**

Аслини олганда, юридик иш деганда, юридик квалификацияни талаб этадиган ҳолатларга нисбатан далиллар ва қонунга мувофиқ хатти-ҳаракатлар қайд қилинадиган ҳужжатлар йиғиндиси тушунилади. Ҳуқуқни қўллаш фаолияти доимо юридик ишни юритиш орқали амалга оширилади. Одатда, бирон-бир ҳолат бўйича юридик ишни юритиш ҳуқуқнинг моддий тармоқлари деб номланувчи йўналишига боғлиқ бўлади (бунга жиноий иш, маъмурий иш, фуқаролик иши ва ҳоказолар киради).

Юридик амалиёт *норматив аҳамият*га эга. У ҳуқуқий нормаларни тўғри қўллашнинг ижобий тажрибасини, тўғри деб топилган қарорни, бирон-бир вазиятни мақсадга мувофиқ тартибга солиш намунасини ўзида намоён этади ҳамда муайян ҳуқуқий қоидаларда ўз ифодасини топади.

Айни пайтда юридик амалиётга ижтимоий-тарихий амалиётнинг асосий турларидан бири сифатида ёндашиш мақсадга мувофиқ бўлади. Зеро, ҳар қандай амалиётга хос бўлган жиҳатлар унга ҳам хосдир. Аммо жамиятнинг ҳуқуқий тизимида, ҳуқуқий тартибга солиш жараёнида иштирок этар экан, ижтимоий амалиёт айрим янги, шу жумладан юридик хусусиятлар ҳам касб этади. Бу хусусиятлар ҳам унга амалиётнинг нисбатан мустақил йўналиши сифатида қараш имконини беради.

Шуларни эътиборга олган ҳолда, айтиш мумкинки, юридик амалиёт **– *тўпланган ижтимоий-ҳуқуқий тажриба билан биргаликда олинган, юридик ҳужжатлар қабул қилиш (уларни шарҳлаш, амалга ошириш ва бошқалар) борасидаги фаолият ҳамдир.***

Шуни алоҳида қайд этиш жоизки, бунда, айниқса, ҳуқуқий тартибга солиш механизмидаги ижтимоий-ҳуқуқий тажрибанинг аҳамиятини эътиборга олиш муҳим ҳисобланади. Чунки бундай тажриба ўзининг муҳим таркибий қисми сифатида ижтимоий-ҳуқуқий хотирани вужудга келтиради. Мазкур хотира ахборот (билимлар, кўникмалар, баҳолар, ёндашувлар ва ҳоказолар)ни йиғиш, тизимга солиш, сақлаш ва узатишни таъминлайди, бутун юридик фаолият жараёнини ёки унинг муайян қисмларини қайд этиб бориш ва зарур ҳолларда уларни маълум даражада тиклаш имконини беради. Иж-

[1] *Раянов Ф.М.* Проблемы теории государства и права (юриспруденции). М., «Право и государство», 2003, 290-бет.

тмоий-ҳуқуқий хотирасиз самарали ҳуқуқ ижодкорлиги, ҳуқуқни шарҳлаш, муайянлаштириш, амалда қўллаш, тизимга солиш, ҳуқуқдаги камчиликларни бартараф этиш мумкин бўлмайди[1].

Юридик амалиёт жараёнида турли хил моддий, сиёсий, ижтимоий ва бошқа ўзгаришлар рўй беради. Шунинг учун ҳам фаразлар, ғоялар ва тушунчалар ишлаб чиқиладиган илмий-назарий фаолиятдан фарқли ўлароқ, юридик амалиёт бизни қуршаган борлиқни амалда объектив тарзда ўзгартиришга қаратилгандир.

Бинобарин, юридик амалиёт субъектлари ва иштирокчиларининг ҳаракатлари, улар муайян воситалар ва усуллардан фойдаланиши, қабул қилинган қарорларни расмийлаштириш ва тўпланган тажрибани мустаҳкамлаш усуллари ҳуқуқий нормалар ва бошқа юридик ҳужжатлар билан тартибга солинади. Шу тариқа турли англашилмовчиликларнинг олди олинади, юридик амалиётнинг барқарорлиги таъминланади.

Юридик амалиёт мавзусининг долзарблиги яна шу билан белгиланадики, у жамият маданиятининг муҳим қисмини ташкил этади. Шу боис юридик амалиёт нафақат муайян ҳуқуқий ҳолатлар тўғрисида, балки мамлакат ривожланишининг турли босқичларида унинг иқтисодиёти ва сиёсати, аҳолининг ижтимоий ва ҳуқуқий ҳолати, давлат ва жамият қурилиши ҳақида тасаввур ҳосил қилиш имконини беради. Чунончи, бунга бугунги кунда мустақил ривожланиш йўлини астойдил давом эттираётган Ўзбекистон Республикаси мисолида ҳам иқрор бўлиб турибмиз.

Дарҳақиқат, «мустақилликнинг ўтган қисқа тарихий даврида мамлакатимиз ижтимоий ҳаётининг сиёсий соҳасида ҳам туб ислоҳотлар изчил амалга оширилди. Ҳур Ўзбекистон эркин демократик конституциявий давлат ва адолатли фуқаролик жамияти барпо этишдек буюк мақсад сари ўзига хос ва ўзига мос тараққиёт йўлидан бормоқда. Ҳаётнинг ўзи, жамиятни ислоҳ этиш ва янгилашнинг ўзбекча модели танланган йўлимиз ва тамойилларимизнинг тўғри эканини кўрсатмоқда»[2].

Демак, юридик амалиётсиз жамият ҳуқуқий тизими вужудга келиши, ривожланиши ва фаолият кўрсатиши мумкин эмас. Зотан, юридик амалиёт жамият ҳаёти юридик жиҳатдан изчил ўзгариб боришига имкон яратади. Бунга янги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиш ёки амалдаги нормаларни ўзгартириш, уларни шарҳлаш

[1] Қаранг: Теория государства и права. Курс лекций. М., «Юристъ», 2001, 496-497-бетлар.
[2] Ўзбекистон Республикасининг конституциявий ҳуқуқи. Т., «Молия», 2001, 591-бет.

ва муайянлаштириш, улардан фойдаланиш ва уларни амалда қўллаш орқали эришилади.

Юридик амалиётнинг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, у доим муайян юридик оқибатларни вужудга келтиради. Шу сабабли юридик амалиёт жамият ҳаётининг барча соҳаларига муайян даражада таъсир кўрсатади, жамиятда рўй бераётган жараёнларнинг ривожланишига имконият яратади ёхуд бунга монелик қилади, шу билан бирга, жамиятни иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ёки бошқа тарзда ислоҳ этишнинг ҳар қандай режалари, дастурларини тузиш ва амалга оширишда катта аҳамиятга эга бўлади. Шунга кўра юридик амалиёт жамиятнинг ҳуқуқий тизимида алоҳида ўрин тутади ва ҳуқуқий тартибга солиш механизмида муҳим аҳамият касб этади.

Юридик амалиёт кўп таркибли тузилма бўлиб, у макон, замон, мантиқ ва бошқа таркибий қисмлардан иборатдир. Юридик амалиётга борлиқнинг турли омиллари таъсир кўрсатганида, унинг яхлитлигини, унга объектив тарзда зарур бўлган хоссалар ва функцияларнинг сақланишини таъминлайдиган тузилиши, асосий таркибий қисмлари ва алоқаларининг жойлашиш тартиби *юридик амалиёт таркиби* сифатида намоён бўлади.

Мантиқ тузилмаси нуқтаи назаридан олиб қараганда, юридик амалиёт икки асосий қисмдан: юридик фаолият ва ижтимоий-ҳуқуқий тажрибадан ташкил топади. Амалиётнинг ҳаракат билан боғлиқ (динамик) томони асосан фаолиятда, статик томони эса ҳуқуқий тажрибада мужассамлашади. Бу асосий таркибий қисмлар ҳам қисмларга бўлинади.

Юридик амалиёт объектлари, субъектлари ва иштирокчилари, юридик ҳаракатлар ва амаллар, уларни бажариш воситалари ва усуллари, қабул қилинган қарорлар ва ҳаракатларнинг натижалари юридик фаолият мазмунига дахлдордир. Яъни: *юридик амалиёт объектлари* юридик фаолият субъектлари ва иштирокчиларининг юридик ҳаракатлари ва амаллари қаратилган объектлар саналади. Юридик амалиётнинг субъектлари ва иштирокчилари амалий фаолият ташувчилари ҳисобланади. *Субъект* ҳуқуқий муносабатларнинг асосий ташувчиси бўлиб, субъектсиз амалиёт бўлиши мумкин эмас. Юридик амалиёт *иштирокчилари* ҳуқуқий ҳаракатлар ва амалларни бажаришда субъектларга муайян тарзда кўмаклашувчи фуқаролар ёки ташкилотлардир. *Юридик ҳаракатлар* субъектлар ва иштирокчиларнинг сиртда ифодаланган, ижтиомий-ўзгартирувчи ва муайян оқибатларга сабаб бўладиган ҳаракатлари ҳисобланса,

маҳаллий аҳамиятга молик мақсад билан бирлаштирилган юридик ҳаракатларнинг ўзаро боғланган мажмуи *амал*ни ташкил этади. Юридик амалиётнинг мақсадига ва зарур натижага эришишни таъминлайдиган, қонун билан рухсат этилган предмет ва ҳодисалар амалиёт *воситалари* бўлиб хизмат қилади. Улар фактларни аниқлаш ва қайд этиш, юридик ҳодисани таҳлил қилиш, қарорлар қабул қилиш ва уларни расмийлаштириш, қарорлар ижроси устидан назорат ташкил этишда қўлланилади. Бунда айни бир хил воситадан турли усулларда фойдаланилиши мумкинлигини инобатга олиш лозим бўлади. Юридик амалиёт *усули* тегишли шароит ва асослар мавжуд бўлган ҳолда, муайян воситалар ёрдамида қўйилган мақсадга эришишнинг аниқ йўлидир. *Натижа* юридик амалларнинг фуқаро ёки жамият эҳтиёжларини қондириш имконини берувчи якунини ўзида ифода этади. *Юридик тажриба* эса бутун амалий фаолиятнинг умумий натижасини ҳам, унинг айрим жиҳатларини ҳам акс эттириши мумкин ва ҳоказо[1].

Ижтимоий-ҳуқуқий тажрибанинг таркибий қисмлари сифатида *ҳуқуқий қоидалар*, яъни кўп йиллик амалиёт давомида ишлаб чиқилган, шаклланган, муайян амалий фаолиятнинг ижтимоий жиҳатдан муҳим ва барқарор жиҳатларини ўзида мужассамлаштирган умумий аҳамиятга молик ҳуқуқий кўрсатмалар намоён бўлади. Юридик амалиёт *шакллари* мазкур амалиётни ташкил этиш, унинг мавжудлиги ва намоён бўлиш усуллари ҳисобланади.

Юридик амалиётни умумлаштириш доирасида юзага келадиган барча ҳуқуқий қоидалар намоён бўлиш шаклига кўра турли гуруҳларга бўлинади. Ҳуқуқшунос олим Ф.М.Раяновнинг таснифича, у қуйидагича ифодаланади:

– <u>жорий ҳуқуқни қўллаш фаолияти жараёнида вужудга келадиган ҳуқуқий қоидалар.</u> Улар маҳаллий хусусият касб этади ва ҳуқуқни қўллаш одатлари (ҳуқуқий қоидалар-урф-одатлар) кўринишида ажралиб туради;

– <u>юридик амалиётнинг кўринишлари таркибига кирадиган ҳуқуқий қоидалар.</u> Ушбу шаклда суд, арбитраж, нотариал, прокурорлик амалиётлари умумлаштирилади. Бундай кўринишлар қуйи органлар таянч қилиб олиши мумкин бўлган тавсиялар (ҳуқуқий қоидалар-тавсиялар) шаклидаги ҳуқуқий қоидаларни қамраб олади;

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Теория государства и права. Курс лекций. М., «Юристъ», 2001, 499-500-бетлар.

– энг мураккаб ишлар бўйича расмий нашрларда чоп этилган қарорлар. Улар бир-бирига ўхшаш ишларни кўриб чиқишда намуна вазифасини ўтайди. Бундай ҳуқуқий қоидаларни «шарҳлаш прецедентлари» (ҳуқуқий қоидалар-прецедентлар) деб номлаш одат тусига кирган;

– юридик амалиётнинг олий шакли федерал юрисдикция органларининг қарорлари бўлиб, улар ҳуқуқий қоидалар-қарорлар деб юритилади. Бу қарорлар қуйи органлар учун мажбурий саналади[1].

Юридик амалиётнинг (мазмуни, ижтимоий муносабатларни ўзгартириш усулларига кўра) *ҳуқуқ ижодкорлиги амалиёти, ҳуқуқни қўллаш (ҳуқуқни амалга ошириш) амалиёти, фармойиш бериш амалиёти, ҳуқуқни шарҳлаш амалиёти* ва бошқа *турлари* фарқланади. Функционал жиҳатдан эса юридик амалиётнинг ҳуқуқий аниқлаштирувчи, назорат қилувчи, ҳуқуқий тизимга солувчи ва бошқа турлари фарқланади. Юридик амалиёт мазкур турларининг ўзига хос хусусияти шундаки, ижтимоий муносабатлар бунда ҳуқуқ ижодкорлиги, ҳуқуқни қўллаш, фармойиш бериш ва ҳуқуқни тушунтириш воситалари ва усуллари ёрдамида ўзгартирилиши мумкин. Юридик амалиёт субъектларига кўра қонунчилик амалиёти, суд амалиёти, тергов амалиёти, нотариал амалиёт ва ҳоказолар фарқланади.

Мана шу охирги мезонга кўра юридик амалиётни янада кенгроқ таснифласа бўлади. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Олий суди, Қорақалпоғистон Республикаси Олий судлари, вилоятлар, Тошкент шаҳри, шаҳар ва туман судларининг амалиёти суд амалиётига киради. Бунга судларнинг жиноий, фуқаролик, хўжалик каби судларга ихтисослашувини ҳам қўшимча қилиш мумкин. Шу ўринда собиқ тоталитар тузум даврида жамият учун унчалик хавфли бўлмаган қонунбузарликларни содир этган шахс судлар томонидан амалдаги қонунларга кўра беш йил ёки ундан ҳам кўп муддатларга озодликдан маҳрум этилганлигини таъкидлашни истардик. «Мисол учун 1986 йилда СССР Олий суди Ўзбекистоннинг собиқ пахта тозалаш саноати вазири Ваҳобжон Усмоновни ноқонуний тергов усулларини қўллаб олинган сохта гувоҳликлар асосида катта миқдорда пора олганликда айблаб, ўлим жазосига ҳукм қилган эди. Суд ҳукми ижро этилиб, орадан 12 йил ўтгач, 1998 йилда В.Усмонов батамом оқланди»[2]. Баъзи бир субъектив сабабларга кўра, яъни ҳокимият собиқ

[1] Қаранг: *Раянов Ф.М.* Проблемы теории государства и права (юриспруденции). М., «Право и государство», 2003, 290-291-бетлар.

[2] *Каримов И.А.* Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. 10-том. Т., «Ўзбекистон», 2002, 33-бет.

компартия қўлида эканлигидан фойдаланган унинг раҳбарларининг юқоридан судларга буйруғи туфайли, судларда ихтисослашувнинг бўлмаганлиги сабабли бу каби хатоликлар кўплаб содир этилган. Бугунги истиқлол шароитида ихтисослашувга эришган судлар эндиликда аввалгидек собиқ коммунистик тизимнинг қатағон ва жазолаш аппарати эмас, балки у ҳар бир инсон ва фуқаронинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини ишончли тарзда қўриқлаш ва ҳимоя қилишга қаратилган чинакам мустақил давлат институтига айланиб бормоқда.

Юридик амалиёт функциялари, одатда, юридик амалиётнинг табиати, ижодий ўзгарувчи роли ва жамият ҳаётидаги ижтимоий-ҳуқуқий аҳамияти намоён бўладиган объектив ва субъектив борлиққа мазкур амалиёт бир хил таъсирининг нисбатан мустақил йўналишлари сифатида эътироф этилади.

Маълумки, функциялар жамият ҳаётига юридик амалиётнинг изчил таъсири сифатида намоён бўлади. Шунинг учун ҳам функцияларда юридик амалиётнинг моҳияти, жўшқинлик хусусияти, ушбу амалиётнинг айрим бошқа жиҳатлари ва хоссаларининг ўзига хос хусусиятлари мужассамлашади. Ҳуқуқшунос олим С.С.Алексеев фикрига кўра, бундай функциялар: ҳуқуқий йўналтирувчи функция, ҳуқуқий аниқлаштирувчи функция ва сигнал-ахборот бериш функциясидир. Ф.М.Раянов эса ҳуқуқни шакллантириш (ҳуқуққа амалиётнинг акс таъсири), ҳуқуқни қўллаш фаолиятини такомиллаштириш, тарбиявий ва ҳуқуқий аниқлаштириш функцияларини фарқлайди. Шу билан бирга, ҳуқуқшуносликка доир адабиётларда суд амалиётининг ёки бошқа амалиёт турларининг ҳуқуқ ижодкорлиги функциясига алоҳида эътибор берилади.

Айни пайтда борлиққа таъсир кўрсатиш усулларига кўра юридик амалиётнинг рўйхатга олиш-тасдиқлаш, тартибга солиш-йўналтириш ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш функцияларини фарқлаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Қолаверса, ҳуқуқни муҳофаза қилиш функциясининг мазмунини унинг қуйидаги кичик функциялари: ҳуқуқни таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, ҳуқуқни тиклаш, етказилган зарарни қоплаш, жазолаш кичик функциялари орқали ёритиш мумкин. Ушбу кичик функциялар ҳуқуқни муҳофаза қилишнинг муҳим йўналишларидан бири бўлиши билан бирга, юридик амалиётнинг муайян тури ёрдамида ижтимоий муносабатлар нормал фаолият олиб боришини, қўйилган мақсадларга эришилишини таъминловчи муайян

шароитлар, асослар, воситалар ва усуллар учун имконият яратиш ҳам ҳисобланади.

Умуман олганда, юридик амалиёт ҳуқуқбузарликнинг умумижтимоий, махсус криминологик ва индивидуал олдини олишнинг муҳим йўналишидир. Бу фаолият ҳуқуқ ижодкорлиги, ҳуқуқни қўллаш, ҳуқуқни тушунтириш, назорат қилиш, фармойиш бериш ва бошқа юридик воситалар ва чора-тадбирлар ёрдамида амалга оширилади.

Бундан ташқари, юридик амалиётнинг асосий, бош ва иккинчи даражали функцияларини фарқлаш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бундай таснифлаш, энг аввало, тегишли кичик функцияларни ажратиш учун зарур; қолаверса, жамият тараққиётининг муайян босқичларида юридик амалиётнинг бир ёки бир неча муҳим жиҳатларига урғу берилишини ифодалаши мумкин ва ҳоказо.

Кўриниб турибдики, функциялар юридик амалиёт ижтимоий-ўзгартирувчи табиатининг муайян йўналишлари сифатида жамият ҳуқуқий тизимида юридик амалиётнинг ўрни ва аҳамияти ҳақида яхлит тасаввур беради.

Юридик амалиётнинг юқоридаги каби масалаларини тадқиқ қилиш уни *такомиллаштириш* ва *сифат жиҳатидан яхшилашнинг* зарурий жиҳатларини аниқлаш имконини беради. Шунга кўра, айтиш мумкинки, мамлакатимизда ҳозирги вақтда ҳуқуқ ижодкорлиги амалиётини такомиллаштириш масалалари ғоят муҳим аҳамият касб этмоқда. Бинобарин, Ўзбекистон Республикасида барча соҳаларда олиб борилаётган ислоҳотларни амалга оширишнинг норматив-ҳуқуқий негизи айнан ҳуқуқ ижодкорлиги амалиёти ёрдамида таркиб топтирилмоқда, ҳуқуқ тизимига юртимизда рўй бераётган жараёнларга юридик таъсир кўрсатишнинг сифат жиҳатидан янги шакл ва усуллари жорий этилмоқда.

Мамлакатимизда бугунги кунда олий қонунчилик органи – Олий Мажлис икки палатада фаолият олиб бормоқда. Айниқса, нисбатан қисқа ташкилий даврда Сенат фаолиятини йўлга қўйиш амалга оширилди. Ҳозирги пайтда Сенат билан Қонунчилик палатаси ўртасида энг муҳим қонунларни қабул қилиш жараёнида эътиборга сазовор муносабат ва тажриба шаклланиб бормоқда. Албатта, бу ҳол, аввало, бугун парламентимизда демократик кўникма ва жараёнлар қарор топаётганидан дарак беради; қолаверса, мамлакатимизнинг қонунчилик ҳокимияти тизимида: а) қабул қилинаётган қонунларнинг юксак сифатини; б) жамиятдаги манфаатлар уйғунлигини

таъминлайдиган, ўзаро мувозанатни сақлашга хизмат қиладиган самарали тизим шаклланаётганини яна бир бор намойиш этади.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2006 йил 24 февралда бўлиб ўтган бешинчи ялпи мажлисида нутқ сўзлаган Президент Ислом Каримов Сенатнинг бир йиллик фаолиятини таҳлил этар экан, жумладан, қонун чиқарувчиларни янги қонунларни яратиш ёки қонунларга ўзгартиришлар киритиш жараёнида юзага келадиган кескин баҳс-мунозараларни демократик парламентнинг соғлом фаолият шакли, қабул қилинаётган қонун ва қонун ҳужжатларининг сифати юқори бўлишини кафолатлайдиган муҳим омил деб қабул қилишга даъват этади, шу билан бирга, улар эътиборини қуйидаги жиҳатларга қаратишни мақсадга мувофиқ деб топди:

«Биринчидан, мамлакатимиз тараққиётининг қонунчилик базасини яратишда, янги қонунларни ижод қилишда ва уларга ўзгартиришлар киритишда аввалambор меҳнат аҳли, у фермер бўладими, тадбиркор, кичик бизнес соҳиби ёки ташаббускор ишбилармонми – ким бўлмасин, уларнинг манфаати ва яна бир бор манфаатини фаолиятимизда асос қилиб олиш ва рўёбга чиқариш талаб қилинади.

Иккинчидан, қабул қилинаётган қонун ва юридик нормаларни амалда татбиқ этишда, мана шу жараённи жиловлаб, қўлга олиб қаттиқ назорат ўтказишда бош-қош бўлишни ҳаётнинг ўзи тақозо қилади. Минг афсуски, қабул қилинаётган қонун ва қарорларимизни жойларга етказиш, кенг тушунтириш ишларини, тарғиботларни ўтказиш ва кечиктирмасдан ҳаётимизга жорий этиш, бунинг учун керакли чора ва тадбирларни кўриш – бугунги кунда фаолиятимизнинг оқсоқ бир томонига айланиб қолмоқда»[1]. Зеро, бундай вазифаларни амалга оширишда қонун чиқарувчилар зиммасига алоҳида масъулият юклатилган.

Шуни ҳам алоҳида қайд этиб ўтиш жоизки, ҳуқуқий тартибга солиш механизмида қатор ўзгаришлар, ҳуқуқни турли субъектлари ўртасидаги шартнома муносабатларининг, ҳуқуқий ўзини ўзи тартибга солиш соҳасининг кенгайиши ва бошқа омиллар ҳуқуқ ижодкорлигининг бутун концепциясига нисбатан янгича ёндашувларни, ҳозирда амалда бўлган барча қонун ҳужжатларини инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро нормалар билан мувофиқ ҳолатга келтиришни, шу тариқа ҳуқуқий қонунчилик базасини янада мустаҳкамлашни тақозо этади. Демак, эндиликда қонунларда ва бошқа норматив-

[1] *Каримов И.А.* Мамлакатимиз тараққиётининг қонуний асосларини мустаҳкамлаш фаолиятимиз мезони бўлиши даркор. // «Халқ сўзи», 2006 йил 24 февраль.

ҳуқуқий ҳужжатларда эркинлик ва масъулият, инсонпарварлик ва адолат, тенглик ва хавфсизлик, ҳуқуқнинг устуворлиги ва бирдамлик ғоялари мумкин қадар тўлиқ акс этиши лозим. Зеро, юридик амалиётнинг сифати ва самарадорлиги ҳуқуқ ижодкорлигининг илмийлик, демократизм, ошкоралик, шаффофлик, оммага яқинлик, очиқлик, қонунийлик, мақсадга мувофиқлик, тежамлилик, тезкорлик ва бошқа принциплари ваколатли органларнинг муайян фаолиятида ўз ифодасини топишига ҳам кўп жиҳатдан боғлиқдир. Айни пайтда мамлакатимизда юзага келган ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва миллий вазият, таълим ва маданият соҳасидаги ҳамда маънавий-руҳий муҳитдаги ҳолат қонунчилик фаолиятининг суръатини оширишни, муҳим қонунларни мумкин қадар тезроқ қабул қилишни тақозо этади. Бироқ тезкорлик сифатга зиён етказмаслиги даркор.

Ҳуқуқни қўллаш амалиёти соҳасидаги бош йўналиш, аввалambор, ҳуқуқни қўлловчи барча органлар ишини сифат жиҳатидан янги поғонага кўтаришдан иборат бўлмоғи лозим. Шу билан бирга, ҳуқуқий қонунчилик базасини янада мустаҳкамлаш, шунингдек, ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолиятида буйруқбозликка ҳамда бюрократизмга барҳам бериш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Қолаверса, суд-ҳуқуқ тизими ислоҳотини янада чуқурлаштириш, прокуратура ваколати, вазифалари ва функцияларига аниқлик киритиш, унинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари тизимидаги назорат қилувчи ва мувофиқлаштирувчи ролини кучайтириш ҳам бугунги ҳаёт талабига айланмоғи лозим.

Мамлакатимиз Президенти И.А.Каримов Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2005 йил 28 январда бўлиб ўтган қўшма мажлисидаги маърузасида қуйидагиларни қониқиш билан таъкидлайди: «Ўтган йиллар мобайнида мамлакатимизда ҳуқуқий давлатни шакллантиришнинг муҳим таркибий қисми бўлган суд-ҳуқуқ тизими қурилишининг мутлақо янги Концепцияси амалда жорий этилди.

Судларнинг жиноий, фуқаролик ва хўжалик ишлари бўйича ихтисослашуви амалга оширилди. Қонунчиликка биноан суд ишларини апелляция ва кассация тарзида кўриб чиқиш институтлари жорий этилди, тергов-суриштирув ва кишиларни ҳибсда сақлаш муддатлари сезиларли даражада қисқартирилди, ишларни судларда кўриб чиқишнинг қатъий муддатлари белгиланди.

Суд соҳасида кадрларни танлаш ва тасдиқлашнинг самарали ва демократик ҳуқуқий механизми яратилди…

Прокуратура органларининг суд жараёнига аралашувини жиддий чеклаш бўйича қонунчилик нормаларига зарур ўзгартиришлар киритилди. Бугунги кунда суд жараёнида тортишув тамойили, яъни прокурор билан адвокат ҳуқуқларининг тенглиги таъминланмоқда. Мамлакат жиноий қонунчилигини эркинлаштириш юзасидан муҳим чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Жиноятларнинг таснифи тубдан қайта кўриб чиқилди ва ўзгартирилди, ўта оғир бўлмаган тоифага кирувчи ҳамда ижтилмий хавф туғдирмайдиган жиноий ҳаракатлар таркиби сезиларли даражада кенгайтирилди»[1].

Шунга қарамай, дейди Ислом Каримов: «Суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш бўйича амалга оширилган ижобий ишларни қайд этар эканмиз, бу соҳада ҳали ечимини кутиб турган жиддий муаммолар борлигини ҳам инкор эта олмаймиз. Бу муаммолар, биринчи галда судларнинг ҳақиқий мустақиллиги ва эркинлигини таъминлаш билан боғлиқдир»[2].

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, фуқароларнинг ҳуқуқларини рўёбга чиқариш амалиётини такомиллаштириш йўллари, айниқса, фуқароларда ҳуқуқ ва қонунга нисбатан ҳурмат, ўз бурчлари, бошқа шахслар ва ташкилотларнинг қонуний манфаатларига риоя қилиш туйғусининг, қонунга бўйсунувчанлик одатининг, зарур норматив-ҳуқуқий қоидаларни мустақил равишда ва тезкорлик билан топиш кўникмаларининг шаклланишида ифодаланади. Албатта, бу жараёнлар аҳолининг ҳуқуқий маданиятини ошириш ва ҳуқуқий тарбияни ташкил этиш ва амалга оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Мамлакатимиз Президенти қайта-қайта уқтириб келаётганидек, раҳбарларнинг зиммасидаги энг муҳим вазифа эл-юртнинг юксак ишончига муносиб бўлиш, одамларнинг ҳаётини амалий ишлар билан яхшилашдан иборат бўлмоғи лозим. Агарда раҳбарларга катта умид ва ишонч билан қарайдиган одамларнинг оилавий аҳволида, рўзғор тебратишида, умуман, ҳаёт кечиришида ижобий ўзгаришлар рўй бермаса, бу аҳолининг ҳақли эътирози ва норозилигига олиб келиши табиий. Шу боис раҳбар қаерда, қайси лавозимда ишламасин, раҳбарлик ишининг самараси пировардида ана шундай мезон билан ўлчанади.

---

[1] *Каримов И.А.* Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. Т., «Ўзбекистон», 2005, 43-45-бетлар.

[2] *Каримов И.А.* Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. 7-том. Т., «Ўзбекистон», 1999, 391-бет.

Шу билан бирга давлатимиз раҳбари мисол тариқасида исталган бир ҳокимнинг фаолиятини таҳлил қилади. Айтайлик, қишлоқ туманларидан бирида фаолият кўрсатаётган ҳокимнинг иши юзасидан мулоҳаза юритар экан, Юртбошимиз қуйидагича фикр билдиради: ҳоким ягона самарадор бўлган фермерлик ҳаракатини ривожлантиришга кўмаклашиши лозим, чунки ширкат хўжаликлари, бир пайтлардаги колхоз ва совхозлар сингари, умрини яшаб бўлди.

Айни пайтда, бунинг учун бу ҳаракатга кенг йўл очиб бериш, фермерларни мулк эгасига айлантириш, ерни уларга 50-100 йиллик муддатга ижарага бериш лозим. Фермер хўжаликларини ёш боладек асраб-авайлаб тарбиялашимиз зарур, деб ҳисоблайди Ислом Каримов. Тўғри, уларнинг орасида шартнома мажбуриятларини бузиб, ердан ўз ихтиёрича фойдаланадиган, номига фермерлик қиладиганлари ҳам бор, улар кўпчиликни ташкил этмаса-да, бундай ҳаракатга чек қўйиш даркор.

«Бугунги кунда ҳокимлар бу ўта муҳим масалага айнан мана шундай кўз билан қараши даркор. Лекин амалда нима бўляпти? Кўпчилик жойларда фермерлик ниқоби остида ерни биринчи навбатда ўз қариндош-уруғларига бериш ҳаракатлари учрамоқда… Албатта, шундан кейин адолат бузилади, шундан кейин фермерлар нафақат ҳокимга, балки давлатга ҳам ишонмай қўяди»[1].

Сўнгги пайтларда қишлоқ хўжалиги соҳасида ишлаган айрим собиқ амалдорлар минерал ўғит, ёнилғи-мойлаш материаллари учун олдиндан ҳисоб-китоб қилмасдан, хўжаликларга бериб юборавергандар. Ҳосил топшириш пайти келганида эса, турли баҳоналар рўкач қилинаверган, натижада минерал ўғит, ёнилғи-мойлаш материалларини ишлаб чиқарганлар ойлик ололмай юраверишган.

Юқори ҳукумат мансабида ўтирган айрим шахслар бу масалада етарли даражада масъулият кўрсатмайди ва бунинг натижасида давлатга жуда катта зарар етади.

Албатта, иш шу зайлда давом этиши мумкинмас. Бу каби салбий ҳолатларни бартараф этиш учун самарали ишлайдиган бошқарув тизими шакллантирилиши ҳамда у шундай ишлаши керакки, бирон-бир мансабдор шахс давлат сиёсатидан четга чиқиб, қонунга хилоф ишлар билан шуғулланадиган бўлса, у кимлигидан қатъи назар, тегишли тарзда жазоланиши шарт. Бошқача айтганда, тизимнинг ўзи бундай жазонинг муқаррарлигини талаб этиши даркор.

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон демократик тараққиётнинг янги босқичида. Т., «Ўзбекистон», 2005, 73-бет.

Яна шуни ҳам қайд этиш муҳимки: «Жамиятда ана шундай қараш, ана шундай тушунча шаклланган тақдирдагина қонунга итоат қилиб яшаш ҳаётий меъёрга айланади, қонун устуворлиги сўзда эмас амалда таъминланади». Фикримизча, шубҳасиз, бу ўринда гап шунчаки қонун тўғрисида эмас, балки чинакам *ҳуқуқий қонун* ёки ҳуқуқ ҳақида бормоқда. Аслида ҳуқуқ ҳозирча бизнинг ҳаётимиздан тўлиқ ўрин олмаганлиги, лекин тўлиқ ўрин олиши лозимлиги ҳақида гап кетмоқда. Шу маънода давлатимиз раҳбарининг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига, олимларга мурожаат қилиб: Бундай тизимни қандай қилиб яратиш мумкин, қонунга итоат қилмайдиганлар муқаррар жазоланишлари учун нима қилиш керак, аҳолининг ҳуқуқий маданиятини қандай қилиб ошириш мумкин? – деган саволга жавоб беришни сўраши асло бежиз эмас[1].

Назаримизда, машҳур ҳуқуқшунос С.С.Алексеевнинг, ҳар қандай муаммо ҳокимиятга келиб тақалади, пировард натижада эса ҳокимият учун курашга айланиб кетади, деган сўзлари ғоят ибратли. Биз, ҳозирги шароитда мамлакатимиздаги бугунги вазиятда бу шунчаки ҳокимият учун кураш эмас, балки *айнан ҳуқуқий ҳокимият учун курашдир*, деб қўшимча қилгимиз келади.

Президент Ислом Каримов Вазирлар Маҳкамасининг янги таркиби билан ўтказилган йиғилишдаги нутқида яна бир масалага диққатни қайтиб, қуйидагиларни уқтиради: «Яна бир муҳим масалага эътиборингизни қаратмоқчиман. Бу – давлат ходимларини лавозимга танлаш ва тайинлаш билан боғлиқ.

Бу ҳақда гапирганда, кўп учрайдиган нохуш бир ҳолатни таассуф билан айтишга мажбурман. Масалан, бир номзодга ишонч билдириб, уни вазирлик лавозимига қўямиз. Ярим йил ўтгач, қани ишларингизни бир кўрайлик, деб, у бошқараётган соҳанинг аҳволи билан қизиқсангиз, ҳар қайси бўлим ёки тармоққа, бошқарув ишига ўзининг таниш-билишлари, қариндошларини, бир пайтлар Ғаллаоролдами ёки бошқа жойдами, бирга ишлаган оғайнисини қўйган бўлиб чиқади. Яъни, маҳаллийчилик ва ошна-оғайнигарчилик касалига дучор бўлади»[2].

Шу ўринда қуйидагиларни нафақат шунчаки айтиб ўтиш, балки алоҳида таъкидлаш зарур: «Ҳокимиятнинг бу ўзини ўзи кучайтириши ва шиддатли тус олдириши йўлида ҳокимиятга яқин ижтиомий

[1] Қаранг: *Каримов И.А.* Ўзбекистон демократик тараққиётнинг янги босқичида. Т., «Ўзбекистон», 2005, 76-бет.

[2] *Каримов И.А.* Ўзбекистон демократик тараққиётнинг янги босқичида. Т., «Ўзбекистон», 2005, 77-бет.

институт, маълум маънода ҳокимиятнинг ўз фарзанди – *ҳуқуқ*, юксак ахлоқ ва ривожланган маънавият билан бир қаторда, ҳокимиятдаги салбий тамойиллар йўлига ғов қўядиган асосий тўсиқ, омил, қайсидир даражада усул бўлиб қолишидир»[1].

Шундай қилиб, ҳуқуқни қўллаш ёки юридик амалиёт нуқтаи назаридан олиб қараганда ҳам, олдимизда турган вазифаларнинг ҳал этилиши ушбу жамиятда мавжуд бўлган тузумнинг табиати, ўзига хос хусусиятига ва, айниқса, ҳокимиятнинг «катталиги» ҳамда унинг давлат институтлари ва муассасаларида жамланган ҳажмига, шунингдек, ундан кам бўлмаган даражада, унинг демократик ва маънавий-ахлоқий баркамоллигига боғлиқ бўлади. Хуллас, оқилона йўлга қўйилган, тараққиёт сари йўналтирилган ижтимоий тузумда, ривожланган демократия ва ҳуқуқий маданият шароитида, айниқса, ривожланган фуқаролик жамияти шароитида ҳокимият демократик ва маънавий қадриятларга садоқати туфайли, ўз маъмурий-буйруқбозлик интилишларини бир меъёрда тутиб туради, ҳукмронлик шиддатини чеклайди ва жамият фойдаси йўлида амр-фармони давлат фаолиятини белгиланган қатъий чегарада ушлаб туради, ҳаддан ошишларга йўл қўймайди. Зеро, демократик ҳуқуқий давлат қуриш ва адолатли фуқаролик жамияти барпо этишнинг зарур шарти ҳам фуқаролар, мансабдор шахслар, ижтимоий гуруҳлар ва бутун жамиятнинг ҳуқуқий маданияти юқори даражада бўлишини ҳар томонлама таъминлашни тақозо этади.

[1] *Алексеев С.С.* Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001, 199-бет.

XVIII. ҚОНУНИЙЛИК ВА ҲУҚУҚ-ТАРТИБОТ

1. Қонунийлик тушунчаси ва назарияси. 2. Қонунийлик ва мақсадга мувофиқлик. 3. Қонун ва қонунийлик субъектлари. 4. Қонунийликни муҳофаза қилиш ва таъминлаш. 5. Қонунийликни мустаҳкамлаш ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш омиллари.

1. ҚОНУНИЙЛИК ТУШУНЧАСИ ВА НАЗАРИЯСИ

Маълумки, давлатнинг энг муҳим белгиларидан бири – фақат унгагина тааллуқли бўлган, барча фуқаролар бажариши мажбурий ҳисобланган қонунлар қабул қилишдир. Аслида ривожланган ҳуқуқий давлат ўзининг бутун фаолиятини олдиндан қабул қилинган қонунлар асосида ташкил қилади. Мамлакат конституциясида белгиланган тартибда қабул қилинган ҳамда фуқаролар эътиборига етказилган қонунлар ижтимоий ҳаётни тартибга солувчи асосий ҳужжатлардир. Улар давлат органлари, мансабдор шахслар, фуқаролар фаолиятига олдиндан белгиланган хусусият бахш этади; улар ёрдамида жамият ҳаёти батартиб бўлишига эришилади. Қонунларга риоя этилган жойда бу қонунларга нисбатан президентдан тортиб то оддий фуқарогача – ҳамма ҳурмат билан муносабатда бўлади, ана ўша жойда рисоладаги, муносиб даражадаги қонунийлик ҳақида ишонч билан гапириш мумкин бўлади.

Айни чоғда мамлакатимизда ҳуқуқий давлат қуриш мақсади шундан келиб чиқадики, мустақиллик ва бозор муносабатларига ўтиш шароитида жамиятимизда ижтимоий муносабатларни қонунлар, умуман эса ҳуқуқ нормалари билан тартибга солиб туриш ўта муҳим ва долзарб вазифа саналади. Ҳозирги пайтда ҳуқуқий қадриятларнинг қўлланиш доираси, уларга бўлган ҳаётий эҳтиёж ғоят улкан. Зеро, ҳуқуқ нормалари билан жисмоний ва юридик шахслар, давлат ва фуқаролар ўртасида келиб чиқадиган иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ва маданий ҳаёт соҳаларидаги ниҳоятда кенг муносабатлар тартибга солинади. Ҳуқуқий давлатга бўлган зарурат янги демократик жамият қурилиши шароитида фақат ҳуқуқнинг аҳамияти ортиши билангина эмас, балки мамлакатни бошқаришда давлатнинг ҳам муносиб улуши борлигидан далолат беради.

Дарҳақиқат, Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини барпо этиш ва мустаҳкамлаш, мамлакатни модернизация қилиш, демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш, унинг қонуний заминлари, ҳуқуқий

асосларини такомиллаштириш фуқароларнинг сиёсий-ҳуқуқий фаоллигига, онглилик, билимдонлик даражасига бевосита боғлиқ бўлади[1]. Шу маънода ҳуқуқий давлат халқ руҳияти, онглилиги, уюшқоқлиги, ҳушёрлиги, зийраклиги, ҳаётда рўй бераётган ҳар бир нарса ва ҳодисага кўр-кўрона эмас, балки ақл-идрок, билим ва тафаккур, фаҳм-фаросат билан ёндашиши, айниқса, қонун устуворлиги ва жазо муқаррарлигини чуқур англаб етгани боис кучли ҳисобланади.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, қонунни умуман ҳуқуқий тизимнинг ажралмас қисми, жамият ва давлат ҳаёти, ҳуқуқий давлат фаолияти режимининг алоҳида ҳолати сифатида тушуниш учун *ҳуқуқ нормаларининг ўзининг* (конституциянинг, қонунлар, қонуности ҳужжатлари, шу жумладан идоравий ҳужжатлар ва бошқаларнинг) *мазмуний тавсифи жиддий аҳамиятга эга.* Зотан, қонунийлик мазмунини (ҳатто юридик техника нуқтаи назаридан мукаммал бўлган тақдирда ҳам) мавжуд қонуннинг ўзи эмас, балки ўзида ҳуқуқий принциплар, умуминсоний ғоялар ва қадриятлар, инсоннинг муҳим эҳтиёжлари ва манфаатларини, ижтимоий тараққиётнинг объектив йўналишларини мужассамлаштирган қонунлар ташкил этади.

Агар қонунийлик билан боғлиқ муаммоларни чуқурроқ англай бориб, ушбу тушунчанинг моҳиятига эътибор қаратадиган бўлсак, айтиш мумкинки, у қонунларга қатъий риоя этишдан ҳам кўра, жамият, кишилар томонидан қонунларга, уларнинг ижтимоий ҳаётдаги ўрнига муносабат билдиришини англаб етамиз. Зеро, қонунларга муносабат улар билан яқин алоқада бўлинганда ҳосил қилинади. Кишилар қонунлар тўғрисида ўзларини қанчалик ҳимоя қилишига, ўз манфаатларини қанчалик ифода этишига қараб ҳукм юритишади. Шу боис *қонунийлик* кўпинча *адолат* сўзи билан ёнма-ён ишлатилади. Зотан, адолатли қонунлар кишиларда ҳурмат, уларга риоя этиш истагини уйғотади. Шу маънода қонунийлик, шўро мустабид тузуми даврида айтилганидек, жамиятни давлат томонидан бошқариш методи эмас, балки жамият ҳаётининг давлат фаолиятини белгилаб берувчи принципидир. Дарҳақиқат, *қонунийлик* ҳам демократия, ҳуқуқ-тартибот ва бошқа тушунчалар каби *умуминсоний тушунча*дир. Айни чоғда «қонунийлик» тушунчасининг ўзи умуминсоний тасаввурда қонунларга қўйилмайди, гарчи жуда муҳим бўлса-да,

[1] Қаранг: *Каримов И.А.* Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлкатни модернизация ва ислоҳ этишдир. Т., «Ўзбекистон», 2005, 34-40-бетлар.

унинг ягона талаби ҳисобланмайди. Қонунийликнинг умуминсоний маънодаги ҳақиқий вазифаси чинакам ҳуқуқий қонунларга нисбатан намоён бўлади. Шунинг учун ҳам ҳуқуқий жамиятда «қонунийлик» тушунчасини расмий қонунларга муносабат билангина боғлаб бўлмайди. Қонуннинг легитимлиги – умуминсоний тушунчадаги чинакам қонунийлик асосидир[1].

Айни пайтда «қонунийлик» тушунчасининг амалда бажарилиши ёзилган ҳуқуқ мазмунини, ҳуқуқий тизимнинг ғоявий асосларини, унинг энг муҳим ижтимоий-сиёсий тузилмалар билан, муайян жамият сиёсий режими билан алоқасини очиб беради. Шу нуқтаи назардан қонунийлик ҳуқуқнинг талаблари ва у томондан кафолатланган имкониятларни изчил, тўла ва аниқ ҳаётга татбиқ этадиган *ёзма ҳуқуқ реаллиги* сифатида таърифланиши мумкин. Бу ўринда *қонунийлик*нинг уч таркибий қисми, *уч жиҳати*ни ажратиб кўрсатиш мумкин бўлади:

биринчи жиҳат – *ҳуқуқнинг умуммажбурий жиҳати;*

иккинчи жиҳат – *қонунийлик ғояси*, яъни ҳуқуқий онгда ижтимоий муносабатлар барча иштирокчиларининг зўравонликка ўрин қолдирмайдиган чинакам қонуний хатти-ҳаракатларининг мақсадга мувофиқлиги ва зарурлиги тўғрисида шаклланаётган ғоя;

учинчи жиҳат – конституциявий, энг муҳим жиҳат бўлиб, у дастлабки икки жиҳат *ижтимоий-сиёсий ҳаётнинг алоҳида режимида, қонунийлик талаблари тизимида* мужассам бўлганда юзага келади.

Қонунчиликка бундай ёндашув унинг муайян тарихий таҳлилини олиб боришга ёрдам беради. Умуман, қонунийлик ўзгарувчан ва ҳатто бир хил бўлмаган кўламдаги тушунчадир. Баъзи ҳолларда у умуммажбурий ҳуқуқнинг фақат бир жиҳати кўринишида мавжуд бўлиши мумкин; бошқа ҳолларда унинг ҳажми ўзи юзага келадиган ва ҳаётга татбиқ этиладиган таркибда, теранлик ва хусусиятда ифодаланади.

Буни батафсилроқ тушунтиришга ҳаракат қиламиз. Антидемократик, тоталитар режимларда қонунийлик энг содда кўринишда гавдаланади. Демократик режим шароитларида у ўзининг барча жиҳатларига эга бўлиб, фуқаролик жамиятига хос алоҳида, *сиёсий-юридик ҳодиса сифатида* ҳуқуқий қонунийлик *кўринишида* майдонга чиқади.

Бу ўринда *ҳуқуқий қонунийлик* тушунчасига кўпроқ тўхталамиз. Таниқли ҳуқуқшунос С.С.Алексеев фикрига кўра: «Гапнинг моҳияти

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Раянов Ф.М.* Проблемы теории государства и права. М., «Право и государство», 2003, 293-294-бетлар.

шундаки, ҳуқуқ устуворлиги, аниқроғи, ҳуқуқ бошқаруви қарор топадиган ҳозирги замон фуқаролик жамиятида ҳуқуқнинг ўзи (давлатнинг ўзигина эмас) ҳуқуқийлашиб борадиган шароитда ҳуқуқ билан қонуннинг мустаҳкам, чамбарчас бирикуви кўзга ташланади. Бу – ривожланган фуқаролик ва демократик тузилмаларга эга бўлган жамиятга хос яхлит ва фундаментал ҳодиса сифатида *ҳуқуқий қонунийлик*нинг шаклланишидан гувоҳлик беради»[1].

Шундай қилиб, ҳуқуқий қонунийликнинг бошқалардан фарқланувчи хусусияти шундан иборатки, ҳозирги замон фуқаролик жамиятида ҳуқуқ давлат ҳокимиятига боғлиқ бўлмаган ҳолда объектив тарзда мавжуд бўлади. Бу ерда энди демократик ҳуқуқий принциплар, хусусий ҳуқуқ билан бир қаторда инсон ҳуқуқи ҳам фундаментал ҳуқуққа айланади.

Шундай экан, ҳуқуқий қонунийлик фуқаролик жамиятига мувофиқ келадиган, инсонпарварлик тарафидан унинг хусусиятларини очиб берувчи ҳамда моҳият-эътибори билан давлат ҳуқуқидан сифат жиҳатидан фарқланувчи категориядир. У фақат қонуннинг оддий «умуммажбурийлиги»ни эмас, балки қонуннинг ҳукмронлиги, устуворлигини, инсон ҳуқуқларига асосланган ҳуқуқ бошқарувини ифодалайди.

Ф.А.Хаек қайд этганидек: «Эҳтимол, озод, эркин мамлакатлар ҳаётининг авторитар режимдаги мамлакатлар ҳаётидан фарқ қилувчи ўзига хос хусусиятлари ҳақида ҳеч нарса ҳуқуқий қонунийликнинг буюк принципларига риоя этишдек яққол гувоҳлик бера олмаса керак». У яна давом этади: «Ҳуқуқий қонунийлик концепцияси фақат либерализм давридагина онгли равишда ишлаб чиқилди ва нафақат ўша даврнинг озодлик қалқони, балки уни амалга оширишнинг созланган юридик механизми сифатида хизмат қилган буюк ютуқларидан бири бўлиб қолди»[2].

Шундай қилиб, *қонунийлик – ижтимоий ҳаётда ҳуқуқ ва қонун ҳукмронлигидан, ижтимоий муносабатлар барча иштирокчилари томонидан ҳуқуқий нормалар кўрсатмаларини оғишмай амалга ошириш, мансабдор шахслар фаолиятидаги ҳуқуқбузарлик ва зўравонликка қарши изчил курашиш, жамиятда тартиб ва уюшқоқликни таъминлашдан иборат ижтимоий-сиёсий режимдир.* Айни пайтда «Қонунийлик – давлатни таркиб топтирувчи бирон-бир жамиятда қонунларга ҳамда қонун талабларини ҳаётга татбиқ этишга

[1] *Алексеев С.С.* Теория права. М., изд. «БЕК», 1995, 273-бет.

[2] *Хаек Ф.А.* Дорога к рабству. // Вопросы философии. 1990, 11-сон, 123, 128-бетлар.

нисбатан вужудга келадиган муносабатни билдирувчи юридик категориядир»[1].

Идоравий норма ижодкорлиги соҳасига татбиқан қонунийлик мазмунидаги энг муҳим нарса, юридик адабиётларда таъкидлаб келинаётганидек, фақат унинг тўлиқлиги, бенуқсонлиги, зиддиятсизлиги ва ҳоказолардангина иборат эмас, балки уни инсоннинг ажралмас ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, ижтимоий адолатга эришиш, шахсий ва бошқа манфаатларни қўшиб олиб боришга йўналтирилган конституциялар ва бошқа қонунлар нормаларида айнан акс эттирилган ҳуқуқни изчил амалга ошириш ва гавдалантириш нуқтаи назаридан уни баҳолашдан ҳам иборатдир. Мамлакатимизнинг янги Конституцияси, Президентимиз алоҳида қайд этганидек: «Ҳақиқатан ҳам... умуминсоний ғоялар – тенглик, эркинлик, биродарлик, халқлар ва миллатлараро дўстлик, мамлакат ва дунё барқарорлиги каби энг улуғ ғояларга хизмат қилади»[2].

Конституциявий қоидалар, қонун нормаларига зид идоравий ҳужжатлар (буйруқлар, йўриқномалар, низом ва бошқалар)ни қабул қилиш қонунийликни бузишга киради. Яқин ўтмишда бошқарувнинг маъмурий-буйруқбозлик тизими шароитларида бундай амалиёт кенг тарқалганди. У идоравий манфаатлар йўлида фуқаролар ҳуқуқлари ва манфаатларини камситиш билан боғлиқ эди.

Аслида ҳам моддий, ҳам процессуал тусдаги янги хатти-ҳаракат қоидаларини яратувчи идоравий ҳужжатлар қонун ҳужжатлари нормаларини аниқлаштирарди. Идоралар қонун яратиш ташаббусидан фойдаланишдан манфаатдор эмасди. Улар норматив тартибга солишдаги камчиликларни мустақил равишда ва ўзлари хоҳлаганча тўлдиришга уринарди, яъни тор идоравий манфаатларни ҳимоя қиларди.

Шу ўринда қонунийликни мустабид шўро тузуми давридаги анъанавий тушуниш билан унинг принциплари орасида маълум зиддият мавжуд бўлганлигини алоҳида таъкидлашни истардик. Ўша пайтда, бир томондан, қонуннинг устуворлиги таъкидланар, иккинчи томондан, унинг аҳамияти камситиларди. Ҳуқуқни қўллашга келганда эса, келиб чиқишидан қатъи назар, *барча* ҳуқуқий норматив ҳужжатлар нормалари ҳақида гап кетмасди. Қонунийликни давлат томонидан ўрнатилган ёки рухсат этилган барча норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни, барча ҳуқуқ нормаларини бажаришдан иборат деб

[1] *Раянов Ф.М.* Проблемы теории государства и права. М., «Право и государство», 2003, 293-бет.
[2] *Каримов И.А.* Биздан озод ва обод Ватан қолсин. 2-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 94-бет.

тушуниш объектив равишда давлат норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари тизимида қонуннинг аҳамиятини пасайтирарди, қонун қонуности ҳужжати даражасига тушириб қўйиларди. Шу муносабат билан юридик адабиётларда *кенг маънодаги* қонунчилик тушунчаси тарқалганлиги тасодифий эмасди. Ушбу тушунча фақат давлат ҳокимияти олий органлари қабул қиладиган қонунларнигина эмас, балки бошқа ҳужжатларни ҳам, шу жумладан собиқ иттифоқ ва республикалар Министрлар Советлари (ҳукуматлари) қарорларини ҳам қамраб олганди. Мазкур қараш собиқ иттифоқ қонунлари билан бир қаторда СССР Министрлар Совети қарорларини ҳам ўз ичига олган СССР қонунлари тўплами мазмунига ҳам асос қилиб олинганди.

Бу эса нотўғри эди. Қонун норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тизимида алоҳида ўрин тутади. У бошқа норматив ҳужжатларга хос бўлмаган бир қатор юридик ва бошқа хусусиятларга эга. Давлат норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари тизимида қонунни бошқа ҳужжатларга тенглаштиришга барҳам бериб, *қонунийлик – қонунни ва фақат қонунни бажаришдан иборат* эканлиги эътироф этилиши даркор.

Мазкур талабнинг моҳияти шундан иборатки, қонун ва бошқа юридик манбалар, шунингдек, уларда ифодаланган ҳуқуқий нормалар ижтимоий тартибга солувчи ҳужжатлар орасида етакчи роль ўйнайди. Шунинг учун ҳам улар устуворликка эга бўлиб, уларнинг амал қилишига путур етказадиган ва уни камситадиган барча ҳолатлар истисно этилади. С.С.Алексеев шу муносабат билан қонунларнинг устуворлиги ҳақида эмас, балки унинг ҳатто фавқулоддалиги тўғрисида гапиришни таклиф этади. Бу фикрни у шундай изоҳлайди: «Фавқулоддалик талаби оддий устуворлик талабига қараганда аҳамиятлироқ ва салмоқлироқдир (агар жиддий айтадиган бўлсак, устуворлик фавқулоддалик кўринишларидан бири, холос).

Аён бўладики, қонуннинг фавқулоддалик даражаси ва мезони – жамиятдаги қонунийликнинг, ижтимоий тузум демократизмининг энг ишончли кўрсаткичларидан биридир»[1].

Ушбу талаб давлат ҳокимияти олий органларига, ўз ваколатлари доирасида қонуности ҳужжатларини қабул қилувчи бошқа давлат органларига ҳам, қонуннинг бевосита ижрочилари – мансабдор шахсларга ҳам баббаравар тааллуқлидир. Профессор Ф.М.Раянов ҳақли равишда эътироф этганидек: «Қонунлар жамиятда ҳамма учун

[1] *Алексеев С.С.* Теория права. М., изд. «БЕК», 1995, 271-бет.

бир хил кучга эга бўлмас экан, у ҳолда чинакам қонунийлик тўғрисида гапирмаса ҳам бўлади»[2].

2. ҚОНУНИЙЛИК ВА МАҚСАДГА МУВОФИҚЛИК

Тарихнинг гувоҳлик беришича, тарихий тараққиётнинг турли босқичларида муайян бир мамлакат ёки жамиятда қонунийлик ва мақсадга мувофиқликнинг ўзаро нисбати муаммоси кўпинча кескинлашиб қоларди. Шуниси қизиққи, бундай ҳолат кўпинча туб ўзгаришлар ёки ҳатто ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, мафкуравий ўзгаришларни жиловлаш чоғида рўй берган. Агар қонун ижодкорлиги кўп ҳолларда ижтимоий муносабатлардаги туб ўзгаришлар кетидан улгуролмай қолишини ҳисобга оладиган бўлсак, буни тушуниш қийин эмас. Қонунлар янги ижтимоий кучлар талабларига жавоб беролмай, нуқсонли, номукаммал бўлиб қолади ва бу билан уларнинг шиддатли ривожига тўсқинлик қилади.

Бундай шароитларда сиёсатчилар ва ҳатто юристлар ҳам қонунларни четга улоқтириб, масалаларни (юридик ишларни) эркин, ҳаёт талабларидан, томонлар манфаатларидан, адолатни тушунишдаги ўз қарашларидан ва ҳоказолардан келиб чиқиб ҳал этишни таклиф қилишади. Худди шунга ўхшаш шароитларда бундан юз йил аввал Европада «эркин ҳуқуқ» мактаби шаклланганди.

Россиядаги октябрь тўнтаришидан кейин қуруқликнинг олтидан бир қисмида шўро давлати ташкил топгач, жаҳон юқоридагига ўхшаш, лекин ундан анча аянчлироқ ҳолатга гувоҳ бўлганди. Ҳуқуққа, қонунга паст назар билан қараш бу давлатнинг энг муҳим хусусияти эди.

Дарвоқе, ҳар қалай, давлат фаолияти принципи сифатида мамлакатда қонунийликни қарор топтиришга бўлган интилишларни ҳам айтиб ўтиш керак. Зеро, давлатчилик қонунийликсиз мавжуд бўла олмайди. Қонунчиликнинг ишлаб чиқилган тизими бўлмагач, албатта, «инқилобий судлар» фақат ҳуқуқий онггагина суянарди. Боз устига, бу ҳолат ҳуқуқий маданиятнинг пастлиги, ҳуқуққа, умуман қонунга нигилистик қарашлар авж олган бир шароитда содир бўлганлигини бир ўйлаб кўринг-а! Ўша даврларда, ҳатто, қонун ижодкорлиги фаолияти махсус профессионал тайёргарликни талаб қилмайди, деган тасаввур кенг илдиз отганди.

---

[2] *Раянов Ф.М.* Проблемы теории государства и права. М., «Право и государство», 2003, 294-бет.

Шунга қарамай, ўтган асрнинг 20-йиллари бошларида шўро давлати ҳуқуқий таянчларини шакллантиришга интилишлар рўй беради – дастлабки қонун кодекслари қабул қилинади, давлат органлари фаолияти қонунийлигини назорат қилиш бош вазифаси этиб белгиланган прокуратура ташкил этилади. Сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий жараёнларни тартибга солишнинг ҳуқуқий шаклларини излаш бўйича иш олиб борилади.

Бироқ кўп ўтмай, мамлакатда вазият янада ёмонлашади. Ҳуқуқий давлат муаммосига нисбатан расмий муносабат Л.М.Кагановичнинг шўро ҳокимияти 12 йиллиги муносабати билан қилган маърузасида қуйидагича ифодаланганди: «...биз ҳуқуқий давлат тушунчасини рад этамиз... «Ҳуқуқий давлат» тушунчаси буржуа давлатининг синфий табиатини яшириш мақсадида буржуа олимлари томонидан кашф этилган... Албатта, буларнинг ҳаммаси қонунни истисно этмайди. Бизда қонунлар бор. Бизнинг қонунларимиз давлат ҳокимияти алоҳида органлари функциялари ва фаолият доирасини белгилаб беради. Бироқ бизнинг қонунларимиз ҳар бир давр учун мақсадга мувофиқлиги билан белгиланади».

Шу тариқа қонунга ҳурматсизлик муносабати, жумладан, қонун ва «мақсадга мувофиқлик» бўйича субъективистик талқинда ўз ифодасини топади. Айрим маҳаллий раҳбарлар ўз шахсий тасаввурларига асосланиб, бирон-бир қонунни бажариш керакми ёки унинг бажарилиши «мақсадга мувофиқ эмасми» деган масалани ечиш ҳуқуқини ўзлаштириб олади. Аслида эса, ҳатто, қонун ҳақиқатан ёмон ёки эскириб қолган бўлса-да, хўжалик ёки бошқа ижтимоий важлар билан уни четлаб ўтиш мумкин эмас. Фақат махсус ваколатли давлат органигина уни ўзгартириши ёки бекор қилиши мумкин.

Шуни ҳам ёдда тутиш керакки, бундай амалиёт собиқ иттифоқ учун фожиага айланганди, унинг ижтимоий-иқтисодий ривожига ҳалокатли таъсир этганди, кишилар онгида қонун нормаларига нописандликни қарор топтирганди. Зеро, «ҳар қандай баландпарвоз баҳоналар билан амалдаги қонунларни улоқтириш орқали биз қонунсизликнинг мудҳиш тубсизлик жари ёқасига келиб қоламиз, чиройли баҳоналар билан қонун ва ҳуқуқнинг оёқости қилинишига ва демакки, зўравонликка йўл қўйилишига дучор бўламиз, чунки Иблис қандай қиёфада намоён бўлмасин, – демократик, миллий ва ҳоказо қиёфаларга кирмасин, – халқни, миллатни балога гирифтор қилади...»[1].

[1] *Алексеев С.С.* Уроки. Тяжкий путь России к праву. М., 1997, 182-бет.

Шундай қилиб, қонундан четга чиқишни мақсадга мувофиқликка ишора билан оқлаб бўлмайди. Умуман, қабул қилинган энг мақсадга мувофиқ қарор – бу қонунга асосланган қарор эканлигини ҳеч ким инкор этмаса керак. Лекин, барибир, бу масала жўнгина ҳал бўладиган масала эмас. Гап шундаки, уни тарихий, муайян шароитлардан ташқарида кўриб чиқиш мумкин эмас. Тарихдан шундай воқеалар маълумки, халқ манфаатлари, юксак ғоялар йўлида судьялар ва маъмурият раҳбарлари айнан мақсадга мувофиқликка амал қилишган. Шунингдек, бошқа ҳолатлар ҳам ёдимизда – қонун ва қонунийлик тантанаси учун одамлар ҳатто жонларини фидо қилишгача боришган. Қонунга риоя қилиш зарурлиги ҳақидаги мулоҳазалари мумтоз фикрга айланган Рим ҳуқуқшунослари, dura Lex, sed Lex (қонун шафқатсиз, лекин у шуниси билан қонун-да), дейишган.

Албатта, ҳарбий даврнинг фавқулодда шароитларида, чунончи, кўпгина қонунлар амал қилиши тўхтаб қолиши мумкин ва айрим нормалар (ҳужжатлар)нинг амал қилишини то тинчлик қарор топгунича тўхтатиб туриш юзага келган вазиятдан чиқишнинг энг мақбул йўли бўлган бўлур эди.

Тинчлик шароитларида эса мақсадга мувофиқлик ва қонунийлик масаласида мунозаралар пайдо бўлмаслиги учун ҳуқуқий нормаларни вақтида қайта кўриб чиқиш, қонун ҳужжатлари салмоғини янгилаб ва тўлдириб бориш бўйича айни мавридида иш кўриш керак бўлади. Мамлакатимизда қонунларнинг мукаммал ва изчил бўлишига эришиш, шу аснода барча ҳуқуқий давлатлар қаторида қонун асосида яшашга ўрганиш энг муҳим ва долзарб масалалардан ҳисобланади. Айни пайтда қонунчилик ва норматив асосларни шакллантириш жамиятни ўзгартириш ва ислоҳ қилиш жараёнида ғоят улкан аҳамият касб этади. Айниқса, мамлакатимизда фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлат барпо этилар экан, барча кишиларнинг қонунга амал қилишлари муҳим принцип ҳисобланади. Давлатимиз раҳбари: «Қонун ҳамма нарсадан устун туриши керак. Бизни узоқ вақт давомида қонунлар бору, лекин уларга амал қилиш шарт эмас, деган руҳда тарбиялаб келишди... Мен учун энг муҳими – қонунийликни ҳурмат қилишдир»[1], деган сўзлари замирида улкан ҳақиқат ўз ифодасини топган, десак, асло муболаға қилмаган бўламиз.

Шундай қилиб, мақсадга мувофиқлик ниқоби остида қабул қилинган қонунлардан четга чиқиш умуман ҳуқуқ-тартиботга катта

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. 1-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 141-142-бетлар.

таҳдид солади. Шунинг учун ҳам қонунлар то бекор қилингунига, тўлдирилгунига ва ўзгартирилгунига қадар мақсадга мувофиқ, албатта бажарилиши шарт, деб ҳисобланади. Мазкур қоидага риоя этиш тегишли органлар зиммасига қонунийликка риоя этилиши устидан қатъий назорат ўрнатиш мажбуриятини юклайди. Лекин бу норма ижодкорлиги органлари зиммасига ҳуқуқ ва ҳаёт ўртасидаги эҳтимол тутилган тавофутларни вақтида барҳам топтириб боришдек янада улканроқ масъулият ва вазифани ҳам юклайди.

3. ҚОНУН ВА ҚОНУНИЙЛИК СУБЪЕКТЛАРИ

Қонунийлик моҳиятини тушуниш яна бир муҳим мезон билан: уни ўзига ўхшаш ҳуқуқий ҳодисалар – ҳуқуқ нормалари ва ҳуқуқ-тартибот қоидаларини амалга оширишдан фарқлай олиш билан боғлиқ. Бу қонунийлик субъектларини аниқлашдир.

Қонунийликни анъанавий тушунишга кўра, ҳуқуқнинг барча субъектлари қонунийлик субъектлари ҳисобланади. Бинобарин, мансабдор шахслар фуқаролар ва бошқа шахслар билан бир қаторга қўйилган, яъни бу ерда гўё мансабдор шахс томонидан қонун бузилишининг каттароқ хавфи оддий фуқаро томонидан қонуннинг бузилиш хавфига қиёсан тенглаштирилади.

Бизнингча, қонунийлик субъектларининг доирасини аниқлаш Ўзбекистон Республикаси Конституциясида муваффақиятли ҳал этилган. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 15-моддасига биноан: «Ўзбекистон Республикасида Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларининг устунлиги сўзсиз тан олинади.

Давлат, унинг органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмалари, фуқаролар Конституция ва қонунларга мувофиқ иш кўрадилар».

Тўғри, Конституциямизда айнан давлат, жамоат ташкилотлари ва мансабдор шахсларнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига риоя этиш мажбуриятлари ҳақида бевосита кўрсатма йўқ. Эҳтимол, мамлакатимизда қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш масаласига жиддий эътибор бериб келинаётганлиги шундандир. Қолаверса, Президент нутқида ҳам шу муносабат билан ҳаммага нисбатан эмас, балки мансабдор шахсларга алоҳида урғу берилади ҳамда «...ушбу меъёрлар бузиладиган давлат ҳуқуқий давлат бўла олмайди. Албатта, фуқаролари қонунни писанд қилмайдиган давлат ҳуқуқий давлат бўла олмайди», деб таъкидлайди.

Давлатимиз бошлиғи яна уқтиради: «... ҳуқуқий давлатнинг энг асосий талаби – давлатимизда қонунларни амалга оширишга, қонунчиликни таъминлашга сафарбар этилган кишиларнинг уларни аниқ ва оғишмай ижро этишини талаб қилиш тўғрисида алоҳида гапирмоқчиман. Мен ҳокимият тузилмалари, ҳуқуқни муҳофаза этиш, суд ва назорат органларини назарда тутяпман»[1].

Бу фикрларга тўлиқ қўшиламиз. Қонунийлик – айнан мансабдор шахсларнинг қонун талабларини тўла адо этишлари, қонунларнинг бузилиши ҳолатларини очиб ташлашлари, қонунларнинг бузилиши йўлини тўсишлари, бузилган ҳуқуқларни тиклашлари ва айбдорларни юридик жавобгарликка тортишларидан иборатдир. Шунинг учун ҳам қонунийлик, албатта, давлат қонунлари, шу жумладан фуқаролар, ҳуқуқнинг бошқа субъектлари ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишнинг самарали механизми мавжудлиги билан тавсифланиши лозим.

Шу жиҳатдан олиб қараганда, мамлакатимиз раҳбарининг қуйидаги сўзлари ғоят ибратлидир: «...давлат хизматчилари орасида коррупцияга, хизмат вазифасини суиистеъмол қилиш ҳолатларига қарши доимий кураш олиб бориляпти. Қонунни бузган, жиноятга қўл урган нопок ходимларни ҳуқуқ-тартибот идоралари вақтида ушлаб, жазосини беряпти. Лекин бу масалада олиб борилаётган ишлар мутлақо ҳали етарли эмаслигини таъкидлаш жоиз.

...Ҳозирги кунда ислоҳотлар тақдирини энг аввало давлат ва ҳукумат идораларида масъул лавозимда ўтирган одамлар ҳал қилишини, бинобарин, улар шу масалага бевосита жавобгар эканини барчамиз чуқур англаб олишимиз шарт»[2].

Дарҳақиқат, мамлакатимизнинг мустақилликка эришиши тарихимизни, давлатчилик ва ҳуқуқнинг ривожланиш тарихини янгидан баҳолаш, таҳлилу тадқиқ этиш имконини берди. Зеро, унга муайян сабабларга кўра жиддий ва шафқатсиз ўзгартириш ва тузатишлар киритилган эди. Бу, чунончи, Ўзбекистонда ҳамиша катта эътибор бериб келинган давлат хизматига ҳам тўла тааллуқлидир. Зотан, Амир Темур, Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Муҳаммад ал-Хоразий, Аҳмад ал-Фарғоний, Абу Али ибн Сино, Юсуф Хос Ҳожиб, Аҳмад Югнакий, Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур каби буюк мутафаккирлар, файласуфлар ва давлат арбобларининг бой мероси бундан яққол гувоҳлик беради.

---

[1] *Каримов И.А.* Бунёдкорлик йўлидан. 4-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 184-бет.

[2] *Каримов И.А.* Ўзбекистон демократик тараққиётнинг янги босқичида. Т., «Ўзбекистон», 2005, 78-бет.

Ўз вақтида ал-Форобий давлат хизматини адо этувчилар ҳақидаги фикрини баён этиб, шундай деганди: шаҳарда истиқомат қилувчиларга эркинлик бериб қўйган, уларнинг майл-истак ва талабларини қондирадиган, эркинликни ҳимоялайдиган ҳамда уларнинг бир-бирларига ва ташқи душманларга нисбатан хилма-хил эҳтиёжларини қондирадиган ва ўз хоҳишларига кўра фақат зарур буюмлар билангина қаноатланадиган кишилар шаҳар аҳли мақтови ва ҳурматига сазовор деб тан олинарди[1].

Ал-Форобий фикрича, мамлакат эҳтиёжларига, даврга, давлат ва халқ манфаатларига жавоб берадиган, урф-одатлар, анъаналар ва аҳоли ҳуқуқий маданияти даражасини ҳисобга олиниб чиқарилган қонунлар муҳим пойдевор ҳисобланади.

Тўғри, ал-Форобийда «қонун» тушунчасининг аниқ таърифи йўқ. Аммо шунга қарамай, унинг асарлари орқали қонун, энг аввало, кишиларнинг фозиллик эвазига «бахт-саодатли», «тўла фаровон» бўлишларини кафолатловчи маълум бир турмуш тарзи эканлигини тасаввур этиш қийин эмас.

Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, ал-Форобий қонун чиқаришни аниқ бир халқнинг маданиятига боғлиқ ҳолда кўради, қонунларнинг турли тизими ва кишиларнинг хилма-хил табиати бевосита бир-бирига боғлиқлигини уқтиради. Бу эса буюк алломанинг бирон-бир жамиятнинг ўз табиатидан келиб чиққан ижтимоий-маданий эҳтиёжлари, манфаатлари ва фазилатлари хулқ-атвор шарти деб билган қонун шаклларининг универсаллиги борасидаги қарашларини кўп жиҳатдан исботлайди[2].

Бу ўринда яна шуни таъкидлаш жоизки, *фуқаролар ва бошқа шахслар томонидан қонунларнинг бузилиши қонунийликнинг бузилиши сифатида эмас, балки жамиятдаги ҳуқуқ-тартиботнинг бузилиши деб қабул қилиниши керак.* Албатта, бу ҳар қандай ҳуқуқбузарлик учун фуқаролар юридик жавобгарликдан халос этилмасликларини кўрсатади.

Бундан ташқари, фуқаролар мансабдор шахслар томонидан қонунларнинг, бинобарин, қонунийликнинг бузилишини фош этишда иштирок этишлари мумкин.

Биз юқорида билдирган нуқтаи назар, шунга ўхшаш фикрга эга бўлганлар оз эмаслигига қарамай, уни умумэътирофга сазовор нуқтаи назар деб бўлмайди. Лекин ҳатто мазкур қарашга мутлақо

[1] Қаранг: *Аль-Фараби.* Гражданская политика. // Социально-этические трактаты. Алматы, 1973, 157.
[2] Қаранг: *Игнатенко А.А.* В поисках счастья. М., «Мысль», 1989, 60-61-бетлар.

қўшилмайдиганлар ҳам унга қарши қандайдир салмоқли далиллар келтиролмайдилар. Тўғри, қонунийлик ягоналигини, ҳамма учун – ҳокимият органлари учун ҳам, фуқаролар учун ҳам бир хилда мажбурийлигини; қонунийлик субъектларини, унинг бузилишларини чегаралаш ўзини оқламаслигини; қонунийлик принципи умумийлигини у қандайдир истисноларни акс эттирмаслигини тасдиқловчи фикрлар баён этилади. Бироқ бундай даъволар чуқур салмоқ, асосэътиборли маъно-моҳият касб этмайди.

4. ҚОНУНИЙЛИКНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ВА ТАЪМИНЛАШ

Мазкур ҳодисаларнинг ўзаро фарқи шундаки, қонунийликни муҳофаза қилиш (ҳимоялаш) қонун бузилиши билан, таъминланиши эса – бундай қонунбузарликларнинг олдини олиш ва қонунийликни мустаҳкамлаш билан боғлиқдир. Қонунийликни муҳофаза қилиш (ҳимоялаш) тизими ҳуқуқ-қонун ижодкорлигида ва қонунни қўллашдаги ҳуқуқ ва қонун бузилишларини фош этиш, зудлик билан уларнинг йўлини тўсиш, ҳуқуқ ва қонунни ҳимоялаш воситаларини ишга солиш ҳамда ҳуқуқ ва ҳуқуқ-тартиботни тиклаш, ҳуқуқ ва қонунни бузишда айбдор бўлган мансабдор шахсларни жавобгарликка тортишни ўз ичига олади.

Қонунийликнинг бузилиши. Мансабдор шахс томонидан йўл қўйилган ҳар қандай ҳуқуқбузарлик қонунийликнинг бузилиши ҳисобланадими? – деган саволга адабиётларда бирдек тасдиқ жавоблари берилади. Бироқ, бизнинг фикримизча, аслида жавоблар жуда ҳам бир хил эмас. Масалан, қонунийлик ҳуқуқни қўллашнинг бошқа кўринишларидаги хатоликлар сингари суд ишидаги хатоларни ҳам истисно этмайди. Ҳуқуқ назариясида бу масала, хатоларга йўл қўйиш мумкин эмас, ҳар қандай хато қонунийликнинг бузилиши, деб ҳал қилинганди. Шу тариқа тоталитар тузумга хос судловнинг хатосиз ишлаши ҳақидаги хомхаёлларга йўл қўйилганди.

Ўйлаймизки, ҳуқуқни қўллашдаги хатоликдан иборат оддий қонун бузилишини эмас, балки мансабдор шахснинг қонунга зид хатти-ҳаракатидаги мойилликни, шу йўлдан боришга бўлган интилишни қонунийликнинг бузилиши сифатида эътироф этиш керак. Шу боис, масалан, ҳуқуқбузарнинг шахсини эътиборга олмаган ҳолда маъмурий жазо чорасини белгилаш (жарима солиш) аниқ бир ҳолатда қонунийликнинг бузилиши бўлмаслиги мумкин. Лекин шундай далиллар яхлит ҳолда, ҳуқуқбузар шахси эътиборга олинмаган

тақдирда ҳам, маъмурий жазо чорасини белгилашда мансабдор шахс хатти-ҳаракатларидаги муайян мойилликни, хулқ-атвор йўналишларини очиб ташлаши мумкин. Айнан шундан келиб чиққанда, мансабдор шахс қонунга зид хатти-ҳаракатининг муқаррарлиги унинг томонидан қонунийликнинг бузилиши ҳисобланади.

Қонунийлик амалдаги чинакам ҳуқуқ тизими бўлиб, у қуйидагиларни англатади:

1. Жамият ва давлатда *ҳуқуқий қонунчилик*нинг мавжудлигини билдиради, бу – амалдаги қонунлар (Конституция ва бошқалар) идеал ҳуқуқни, ҳуқуқий принципларни, умуминсоний қадриятлар, эркин демократик жамият ва ҳуқуқий давлатнинг ҳуқуқий орзу-умидларини айнан ифодалаши демакдир. Шундан келиб чиқиб, қонунийликни ҳуқуқ қонунийлиги сифатида таърифлаш тўғри бўларди.

Амалий давлат фаолияти нуқтаи назаридан ҳуқуқ қонунийлиги, бошқалар билан бир қаторда, Конституция ва бошқа қонунларнинг халқаро ҳуқуқ принциплари ва нормаларига, халқаро андозаларга, инсоннинг ажралмас ҳуқуқларига мос келишини англатади.

Ҳуқуқий норматив ҳужжатлар тизими иерархиясига татбиқан Конституция ва қонунлар олий юридик кучга эга. Бу ҳолат қонунга қўшимча ҳужжатларнинг қатъий равишда уларга мос бўлишини тақозо этади.

2. Фуқаролар ва бошқа шахслар томонидан уларнинг ўзларига бериб қўйилган ҳуқуқ ва эркинликлардан фойдаланишларини таъминлашга даъват этилганлар сифатида ҳам, кўрсатилган ҳуқуқ ва эркинликлар бузилган ҳолларда ёки фуқаролар билан мансабдор шахслар ўртасида низолар пайдо бўлганда қонун бўйича уларни ҳимоя қилишлари керак бўлганлар сифатида ҳам *давлат органлари ва жамоат бирлашмалари мансабдор шахслари ҳаракатларида Конституция ва бошқа қонунлар (хилма-хил шаклларда) тўлиқ амалга оширилиши ва татбиқ этилиши қонунийликдир.*

3. *Конституция ва бошқа қонунлар амал қилишининг самарали ҳимояси қонунийликни англатади.* Юридик ҳимоянинг бу тизими қонунлар амал қилишининг давлат назорати тизимини ҳам, шунингдек, фуқаролар ва бошқа шахслар томонидан ўз ҳуқуқ ва эркинликларини, қонуний манфаатларини индивидуал ҳимоялаш тизимини ҳам ўз ичига олади. Аввало, бунда «Давлат ва жамият қурилиши ва бошқарувининг барча бўғинларида қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларнинг сўзсиз бажарилишини таъминловчи тизим яратиш учун зарур чора-тадбирларни кўришимиз лозим.

Бу, биринчи навбатда, қонунни ҳимоя қилувчи ва унинг ижроси назоратини таъминловчи органларга тааллуқлидир. Яъни, ҳуқуқ-тартибот органларининг ўзи қонунларга сўзсиз риоя қилишини таъминлашимиз лозим»[1].

Ушбу уч асосий қисмнинг мавжудлиги эркин жамиятда чинакамига амал қилувчи ҳуқуқ сифатида қонунийлик (ҳуқуқ қонунийлиги) мазмунини ташкил этади.

Қонунийликнинг бузилиши ҳамиша фуқаролар ва бошқа шахсларнинг ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларига, жамият ва давлат манфаатларига жиддий зарар етказишни англатади. Амалиётда мансабдор шахслар томонидан йўл қўйиладиган қонунбузарликларнинг қай бири қонунийликнинг бузилишини, қайсиниси бундай бузилишга кирмаслигини фарқлаш эмпирик тажриба йўли билан ҳамда бир-бирига мос бўлмаган шаклларда амалга оширилади. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари учун қонунийликнинг бузилишини, «қўпол» ва «энг қўпол» бузилишларни ҳам қўшиб бир неча турларга ажратиш хосдир. Бундай ажратиш унчалик ҳам тўғри бўлавермайди. Ваҳоланки, қонунийликнинг ҳамма бузилишлари ҳам алоҳида ижтимоий хавф туғдиради, шахсга жиддий зарар етказади. Бундай ажратишларнинг мавжудлигига келсак, бу ҳолат қонун бузилиши билан қонунийликнинг бузилиши ўртасидаги мавжуд фарқдан келиб чиқади.

Албатта, қонуннинг бузилиши билан бир вақтда қонунийлик ҳам бузилиши мумкин ва у қуйидаги ҳолатларда рўй беради:

- Конституция ва бошқа қонунлар нормаларининг бузилиши (фуқароларнинг ва бошқа шахсларнинг конституциявий ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг бузилиши, фуқаролар ва бошқа шахсларни ғайриқонуний тарзда ўз мажбуриятларини ўташдан халос этиш);
- мансабдор шахсларнинг ўз хизмат вазифаларини бажариш чоғида содир этган жиноятлари (пора олиш, мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш ва бошқалар);
- Айни пайтда мансабдор шахслар томонидан содир этилган айрим қонунбузарликларни қонунийликнинг бузилиши сифатида тан олиб бўлмайди. Масалан:
- Конституция нормаларини аниқлаштирувчи қонуннинг жузъий бузилиши;

[1] *Каримов И.А.* Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. 8-том. Т., «Ўзбекистон», 2000, 344-бет.

• мансабдор шахсларнинг ўз хизмат бурчларини адо этишлари билан боғлиқ бўлмаган ҳолларда, яъни улар оддий фуқаро сифатида содир этган жиноятлар ва бошқа ҳуқуқбузарликлар.

Шунингдек, мансабдор шахслар томонидан идоравий ҳужжатларда ифодаланган нормаларнинг бузилиши, хизмат интизомини бузиш, бошлиқнинг буйруқларини бажармаслик, мансабдор шахсларнинг одамларга нисбатан қўполлиги, беодоблиги, эътиборсизлигига оид *айрим ҳолатлар* ҳам қонунийликнинг бузилишига кирмайди.

Бироқ қўполлик, манманлик, инсон тақдирига бефарқлик каби ҳодисалар *давлат органи ходимининг хулқ-атвор нормасига айланиб қолса*, бу мамлакатимизда давлат органлари, мансабдор шахслар томонидан конституциявий мажбуриятларнинг бузилиши ҳисобланади. Зеро, инсонга, унинг соғлиғига, шахсий эркинлиги, дахлсизлиги ва хавфсизлигига бундай муносабатда бўлиш Асосий Қонунимиз (Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 43-моддаси)га зиддир.

Қонунийликни таъминлаш. Давлат органлари фаолиятида қонунийликни таъминлаш тизими қонунийлик бузилишининг олдини олиш ҳамда қонунийликни мустаҳкамлашга йўналтирилган чоралар таркибидан иборат, яъни икки йўналишдан ташкил топади:

- қонунийлик бузилишининг олдини олиш;
- қонунийликни мустаҳкамлаш.

Бундай бўлиниш мансабдор шахснинг ишлаб туришига таъсир этувчи тизимларнинг икки ёқлама табиати билан боғлиқ бўлиб, бу ижтимоий шарт-шароитлар ва омиллар таъсирининг ҳам ижобий (кафолатлар), ҳам салбий бўлишига қолаверса, турли хоссаларга – моддий-техникавий, иқтисодий, сиёсий, маънавий каби хоссаларга эга бўлишига олиб келади.

Қонунийлик бузилишининг олдини олиш шу қонунийлик бузилишининг сабаблари ва шарт-шароитларини аниқлаш, кўрсатилган сабаб ва шарт-шароитларни бартараф қилиш, қонунийликни бузишга олиб келувчи барча салбий омиллар, ҳодисалар ва жараёнларни барҳам топтиришдан иборат. Шунга ўхшаш омиллар орасида сиёсий беқарорлик, аҳолининг, мансабдор шахслар ҳуқуқий маданиятининг пастлиги, профессионал ҳуқуқий онгнинг бузилганлиги мансабдор шахсларнинг мақсадга мувофиқликни қонунийликдан устун қўйиши кабиларни ажратиб кўрсатиш мумкин.

Қонунийликни мустаҳкамлаш давлат органлари ва мансабдор шахслар фаолиятида қонунийлик кафолатларини шакллантиришни

такомиллаштиришни ва ривожлантиришни назарда тутади. Қонунийлик кафолатлари деганда, ижобий таъсир этувчи шарт- шароитлар, бирон-бир тузилманинг ҳам ички, ҳам ташқи омил ва воситалари тушунилади.

Қонунийликнинг *умумий* (иқтисодий, сиёсий ва маънавий-маданий) ҳамда *махсус* (ҳуқуқий, руҳий ва бошқарувга оид) кафолатларини фарқлаш керак бўлади. Махсус кафолатлар тури сифатида ҳуқуқий кафолатлар қуйидагиларни ўз ичига олади:

- қонун ҳужжатларини мустаҳкамлаш бўйича чоралар;
- қонунийликнинг бузилишини аниқловчи чоралар;
- муҳофаза чоралари;
- жавобгарлик чоралари;
- қонунийликнинг аҳволини назорат қилиш чоралари;
- қонунийлик бузилишининг олдини олувчи чоралар.

Қонунийлик ҳолатини назорат қилиш – давлат ҳокимияти олий органларининг назоратини, давлат бошқаруви олий органлари (олий маъмурият)нинг назоратини, суд назоратининг конституциявий ва бошқа кўринишларини, жамоатчилик назоратини ўз ичига олади.

Бошқарув нуқтаи назаридан *қонунийликни муҳофаза этишни таъминлаш тизимини ташкил этиш қуйидагиларни билдиради*:

- давлат маҳкамаси бирон-бир бўғинида қонунийликнинг аҳволини аниқлаш;
- қонунийлик бузилишининг олдини олишга, қонунийликни мустаҳкамлаш ва ҳимоялашга қаратилган чораларни ишлаб чиқиш.

Қонунийлик ҳолатини баҳолашнинг ягона мезонларини, шунингдек, давлат маҳкамаси ва унинг айрим бўғинлари, органлари, бўлинмалари, хизматлари фаолиятига татбиқан унинг кўрсаткичларини аниқлаш тизимини ишлаб чиқиш улкан назарий ва амалий аҳамиятга эга. Давлат органлари фаолиятидаги қонунийликнинг бузилишлари тўғрисидаги хилма-хил ахборот манбаларини билиш ва улардан фойдалана олиш, агар, масалан, статистик ҳисоботларда улар расман ҳисобга олинмаган бўлса, уларни фош эта олиш керак. Давлат органлари фаолиятида қонунийлик бузилишларининг ўсиши ва таркибини таҳлил этиш учун назорат қилувчи текширишларни ўтказиш давомида бўлинмалар раҳбарлари томонидан йўл қўйиладиган шунга ўхшаш бузилишларни топиш, фош қилиш усулларини ишлаб чиқиш ғоят муҳим аҳамиятга эга.

Давлат органлари фаолиятида қонунийликни таъминлаш тизимини ташкил этиш: йўл қўйилган қонунийлик бузилишларини,

уларнинг содир бўлиш сабаблари ва шарт-шароитларини таҳлил қилиш, бундай бузилишларнинг олдини олиш бўйича чораларни ишлаб чиқиш; давлат органлари фаолиятида қонунийликни ҳимоя қилиш чораларини такомиллаштириш; ҳам ўқитиш, ҳам хизмат вазифаларини адо этиш жараёнида амалий кўникма ва маҳоратни шакллантириш кабиларни қамраб олади.

Давлат органларининг бирон-бир тизими даражаси, иерархиясини, унинг ички ва ташқи алоқаларини албатта ҳисобга олган тақдирдагина қонунийликни ҳимоя қилиш ва таъминлаш тизимини тўғри ташкил этиш мумкин бўлади.

Конституциявий қонунийлик. Бу ҳуқуқий Конституциянинг тўлиқ амал қилишини таъминловчи конституционализмнинг чинакам амалдаги тизимидир. Маълумки, «Конституционализм принциплари, қарор топган муносабатлар фуқаролар эркинлигини таъминлаш биринчи ўринга қўйиладиган чеклашлар тизимини таркиб топтиради. Конституциялар ўз ҳолича давлат ҳокимиятининг ифодасидир; конституционализм ғоялари сингдирилган конституция эса, гарчи кўпинча муайян принциплар ва ижтимоий ваъдалар йиғиндисини ўз ичига олса-да, чекланган ҳокимиятни ифодалайди»[1]. Бинобарин, давлат Конституцияси қонунлар тизимида алоҳида ўрин тутади. У давлатнинг асосий, олий қонуни бўлиб, мамлакатнинг бутун ҳудудида устуворликка эга.

Конституциявий қонунийлик қуйидагиларни англатади:

А. *Давлатнинг Асосий Қонуни сифатида Конституциянинг ўзининг ҳуқуқий моҳияти*. Демак, Конституция ўз мазмунида (унинг ҳар қанча хилма-хиллигига қарамай) энг аввало халқаро андозалар ва нормаларда мустаҳкамланган демократия, озодлик ва адолатни, ҳуқуқий давлат, инсон ва фуқаронинг ҳуқуқ ҳамда эркинликлари ғояларини ифодалаши керак.

Б. *Ҳуқуқий тизимда Конституциянинг устунлиги.* Конституция принциплари ва нормалари бевосита таъсир кучига эга. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 15, 16-моддаларига мувофиқ, Ўзбекистон давлат органларининг барча қонунлари ва бошқа ҳужжатлари Ўзбекистон Конституцияси асосида ва унга мувофиқ равишда чиқарилади. Конституцияга зид бўлган қонунлар ва қонунга асосланган ҳужжатлар, шу жумладан идоравий ҳужжатлар юридик кучга эга бўлмайди. Барча давлат органларининг ҳуқуқни қўлланиш амалиёти Конституцияга мос келиши даркор. Барча мансабдор

[1] *Шайо А.* Самоограничение власти (Краткий курс конституционализма). М., «Юристъ», 1999, 12-бет.

шахслар эгаллаб турган лавозимлари ва мавқеларидан қатъи назар, Конституция принциплари ва нормаларининг бузилишига жавобгардирлар.

В. *Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида Конституциянинг устунлиги*. Аввалambор, мамлакатимиз бутун ҳудудида Конституциянинг олийлигини, устуворлигини таъминлаш муҳимлигини эътироф этиш лозим. Конституция мамлакат ҳуқуқий тизимининг пойдеворидир. Конституция Асосий Қонун сифатида мамлакатдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тизимида устунлик қилади. Унинг нормалари бошқа қонунларнинг қоидаларидан юқори олий юридик кучга эга бўлади. Қолган барча қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар Конституция асосида, унга мувофиқ ва унинг ижроси учун чиқарилган. Бу – юксак маданийлашган мамлакатнинг қатъий қоидаси. Асосий Қонун бутун Ўзбекистон давлати ҳудудидаги ҳуқуқнинг бош манбаидир. Конституция турли қонунчилик соҳаларининг муштараклигини, бир бутунлигини ва ўзаро мувофиқлигини, бошланғич принципларининг умумийлигини таъминловчи ҳужжатдир. Шу туфайли у бутун мамлакат ҳуқуқ тизимига батартиблик ва барқарорлик бахш этади.

5. ҚОНУНИЙЛИКНИ МУСТАҲКАМЛАШ ВА ҲУҚУҚ-ТАРТИБОТНИ ТАЪМИНЛАШ ОМИЛЛАРИ

Қонунийлик билан бошқа бир ҳуқуқий ҳодиса – ҳуқуқий тартибот (ҳуқуқ-тартибот) ўзаро чамбарчас боғлиқдир. ***Ҳуқуқ-тартибот – ҳуқуқ ва қонунийликка асосланган ижтимоий муносабатларнинг тартиблилик ҳолатидир.*** Бу – ҳуқуқий талаблар ва кўрсатмаларни амалга оширишнинг оқибат натижаси, ҳуқуқий нормалар, яъни қонунийликка риоя қилиш, уларни бажариш натижасидир.

«Қонунийлик» ва «ҳуқуқ-тартибот» бир-бирига яқин тушунчалар бўлиб, улар ёнма-ён қўлланади. Шунга қарамай, барибир улар орасида аниқ чегара мавжуд. Ҳуқуқ-тартибот ***– қонунийлик талабларини амалга ошириш даражасини тавсифловчи қонунийлик натижасидир. Агар қонунийлик ижтимоий-сиёсий ҳаёт режимини англатса, ҳуқуқ-тартибот эса амалдаги ҳуқуқий ҳолатни билдиради.***

Айнан ҳуқуқ-тартибот ҳуқуқий тартибга солиш моделини гавдалантиради, айнан ҳуқуқ-тартиботга эришиш учун қонунлар ва бошқа норматив ҳужжатлар чиқарилади, қонун ҳужжатларини та-

комиллаштириш амалга оширилади, қонунийликни мустаҳкамлаш бўйича чоралар кўрилади. Қуйидаги ҳолатларни назарда тутиш муҳим аҳамиятга эга:

- биринчидан, ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш ва қонунийликни таъминлашдан бошқа усуллар билан ҳуқуқ-тартиботга эришиб бўлмайди;
- иккинчидан, қонунийликни мустаҳкамлаш табиий ва муқаррар равишда ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлашга олиб келади;
- учинчидан, ҳуқуқ-тартиботнинг асл мазмуни қонунийлик мазмунига боғлиқ бўлади. У ҳам ўз навбатида бир қатор ҳолатлар билан белгиланади ва биз уларни қуйида кўриб чиқамиз.

Бирон-бир давлат, унинг сиёсий режимининг муайян бир тарихий даври шароитларида қонунийлик аниқ мазмун билан бойийди.

Қонунийлик ва ҳуқуқ-тартибот мазмунидаги фарқлар унинг жиҳатлари (қисмлари)га боғлиқ: *предмет жиҳати* (қонунийлик омили – ҳуқуқий талабларга мувофиқлик зарурати); *субъект жиҳати* (ҳуқуқий фармойишларга риоя этиш мажбурияти ва бундай риоя этишни бошқа шахслардан талаб қилиш ҳуқуқи юкланадиган субъектлар таркиби); *норматив томони* (бажарилиши мажбурий бўлган ҳуқуқий фармойишлар доираси). Қонунийлик мазкур жиҳатларининг ўзгариши муайян тарихий шароитларда унинг мазмуни турли ҳажмларни, жамиятдаги ролининг ошиши ёки пасайишини белгилайди.

Масалан, одамлар фаолияти (хатти-ҳаракатлари) қонунийликнинг асосий омиллари ҳисобланади. Бироқ у орқали яна бошқа объектлар – норматив ва ҳуқуқни қўллаш ҳужжатлари, турли ҳужжатлар, одамларнинг муносабатлари ва бошқалар қонунийлик хоссаларига, яъни ҳуқуққа мувофиқлик хусусиятига эга бўлади. Уларнинг қонунийлиги ёки ғайриқонунийлиги кўп ҳолларда алоҳида аҳамият касб этади. Жумладан, айрим норматив ҳужжатларнинг айнан ғайриқонунийлиги (жиноий ишларнинг баъзи бир категорияларини кўриб чиқишнинг суддан ташқари ёки фавқулодда тартиби) ўтган асрнинг 30-йиллари бошларидаги оммавий қатағонларга сабаб бўлганди.

Қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботнинг аҳамияти турли нуқтаи назардан, энг аввало, шахс ва давлат нуқтаи назаридан кўриб чиқилиши мумкин.

Давлат учун бу аҳамият биринчи навбатда, ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишда қонунийлик ва ҳуқуқ-тарти-

ботнинг тутган ўрни билан белгиланади. Жамиятга раҳбарлик қиларкан, давлат хилма-хил – иқтисодий, сиёсий, мафкуравий, ташкилий ва бошқа усул ҳамда воситалардан фойдаланади. Улар орасида ҳуқуқий тартибга солиш алоҳида ўрин тутади. Ушбу усул шундан иборатки, давлат ҳуқуқий нормаларини чиқаради (тасдиқлайди) ва ҳамма ерда уларнинг бажарилишини, уларга риоя этилишини, яъни қонунийликни таъминлайди, шу билан ҳуқуқ-тартиботнинг тегишли даражасига эришади.

Шахс нуқтаи назаридан қонунийлик ва ҳуқуқ-тартибот биринчи навбатда унинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш воситаси сифатида намоён бўлади. Улар ҳам айнан давлатнинг, унинг органларининг зўравонлигидан, ҳам бошқа шахслар томонидан йўл қўйилиши мумкин бўлган ҳуқуқбузарлик хатти-ҳаракатларидан инсонни муҳофаза этишни таъминлайди. Қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботнинг ҳолатига қараб шахс эркинлиги даражаси, унинг ҳуқуқ ва эркинликларининг ҳақиқийлиги, демократиянинг даражаси ва чинакамлиги белгиланади. Ҳозирги замон шароитларида шахс манфаатлари давлат учун устуворлик касб этаётган экан, қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботнинг бу томони ҳам давлат фаолиятининг муҳим мақсадларидан бири ҳисобланади. Буларнинг ҳаммаси умуман жамият учун қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботнинг алоҳида аҳамиятини ҳам белгилаб беради; улар жамиятдаги тартибнинг ўзаги, асоси, умуминсоний қадриятлар, ҳуқуқий ва умумий маданиятнинг салмоқли қисми сифатида намоён бўлади.

Қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш ҳуқуқий давлатни шакллантиришнинг зарур шарти ва воситаси бўлиб, уларнинг ўзи эса шу давлатнинг зарурий таркибий қисмларидир. Мустаҳкам қонунийлик ҳамда ҳуқуқ ва қонунийликка асосланган тартиб ўрнатилган тақдирдагина давлат чинакам ҳуқуқий бўлади. Шу жиҳатдан олиб қараганда, қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлашда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг ўрни ва аҳамияти бениҳоя катта.

Аввалambор, шуни қайд этиш лозимки, *ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизими – инсонни ҳуқуққа зид қилмишлардан ҳимояланишини таъминловчи давлат-ҳуқуқ воситалари, методлари ва кафолатлари мажмуидир.*

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизими тушунчаси ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари тушунчасига нисбатан анча кенг тушунчадир. Зеро, у функционал тизимдир. У ҳам ҳуқуқий, ҳам давлат тузилмаларини

ўз ичига олади. Бу, энг аввало, ҳуқуқнинг муҳофаза функцияси бевосита намоён бўлувчи ҳуқуқий нормалар тизимининг муайян қисми (юридик муҳофаза нормалари)дир. Айрим тармоқлар (масалан, маъмурий ҳуқуқ)да муҳофаза нормалари кўпроқ, бошқалари (масалан, давлат, фуқаролик, оила ҳуқуқлари)да камроқ, лекин улар бирон-бир тарзда ҳуқуқнинг барча тармоқларида мавжуд. Мазкур нормалар ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади.

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизими икки асосий кичик тизим қўриқловчи ҳуқуқий нормалар (норматив кичик тизим) ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, ташкилотларидан иборат. Ҳуқуқ устуворлиги ғоясига мувофиқ биринчи ўрин норматив кичик тизимга тегишлидир. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ўз мақсадлари, воситалари ва усуллари бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилиш нормаларига мослашган кичик тизимни ташкил этади. Ўз навбатида ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимининг мақсади – фуқаролар ҳуқуқ-лари, эркинликлари ва манфаатларини ҳимоя қилишдан иборатдир.

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизими уч туб асосини: а) ҳуқуқни муҳофаза қилиш мақсади ва объекти; б) ҳуқуқни муҳофаза қилиш субъекти; в) ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятини ўз ичига олади.

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш объектлари ижтимоий ҳаётнинг асо-сий соҳалари (ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва бошқа соҳалар)га мувофиқ равишда таснифланади. Умуман давлат, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ташкилотлари, юридик ва жисмоний шахслар ҳуқуқни муҳофаза қилиш субъектлари ҳисоб-ланади.

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти ҳуқуқий тизимнинг қўриқловчи функцияси ҳамда давлатнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш функцияси билан белгиланади.

Давлатнинг ҳар қандай органлари бирон-бир даражада ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятини амалга оширади. Шу билан бирга, мазкур фаолият (ихтисослаштирилган ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти) асосий деб ҳисобланадиган давлат органлари (Ички ишлар вазирлиги, Миллий хавфсизлик хизмати, Прокуратура) ҳам мавжуд. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти қўриқловчиси ҳуқуқий муносабатлар доирасида амалга оширилади. У ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизими принципларига мос келиши шарт. Шу муносабат би-лан давлатимиз бошлиғи қуйидагиларни алоҳида уқтирганди: «Биз давлат тузилмалари ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш идораларидаги но-

хуш ҳолатлар – аҳоли кўз ўнгида ҳокимиятни обрўсизлантираётган порахўрлик, таъмагирлик ва коррупция кўринишлари билан бундан буён асло муроса қила олмаймиз»[1].

Бутун давлат маҳкамаси, унинг барча давлат органлари фаолияти давлат табиатини, унинг мазмунини белгилаб беради. Айнан давлатнинг ўзи кишилар ўртасидаги ғоят яқин ўта аҳамиятли муносабатларни тартибга солувчи юридик нормалар тизимини ўрнатади. Яна давлатнинг ўзи ушбу нормаларни бузилишлардан ҳимоя қилишга даъват этилган органлар тизимини ҳам яратади. Шу боис ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимининг ташкил этилиши ва унинг ишлаб туриши аниқ бир давлат моҳиятини ифодалайди.

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизими жамият билан боғлиқ, шунинг учун ҳам у давлатнинг ўзбошимча инон-ихтиёри натижасига айланиб қолмаслиги керак.

Одатда, юридик адабиётларда ижтимоий ҳаёт соҳаларига татбиқан ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, мафкуравий ва соф юридик муносабатлар фарқланади. Айнан улар ҳуқуқни муҳофаза қилиш объектлари ҳисобланади. Шунингдек, маънавий-ахлоқий муносабатлар, фуқаролар шахсий ҳаёти соҳаси ҳам муҳим аҳамият касб этиб бормоқда.

Инсоннинг ижтимоий ҳимояланганлигини таъминлаш ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимининг мажмуий тармоқлараро объектидир. Унинг ижтимоий ҳимояланганлигини кучайтириш, инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш – ҳуқуқий ислоҳотнинг энг долзарб масалаларидан биридир.

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизими принциплари тўғрисидаги масала ушбу тизимнинг муҳим жабҳаси ҳисобланади. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизими принципларида ҳуқуқнинг, ҳуқуқий тартибга солишнинг барча принциплари, ҳуқуқий онг ва қонунийлик принциплари ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий ҳимоя қилиш мақсадлари, вазифалари, воситалари ва усулларига татбиқан уйғунлашади.

Тақиқланмаган ҳамма нарсага рухсат этилади. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимида ноаниқликка ўрин бўлмаслиги керак. Шунинг учун фуқаролар хатти-ҳаракатларини ҳуқуқий тартибга солиш: «Тақиқланмаган ҳамма нарсага рухсат этилади» деган принцип асосида амалга оширилиши шарт. Шунга мувофиқ равишда ҳар қандай тақиқланмаган ҳаракатларга қонуний деб қаралиши керак.

[1] *Каримов И.А.* Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. Т., «Ўзбекистон», 2000, 336-бет.

Давлат органлари эса асосида оммавий манфаат ётган функцияни амалга оширади ва шунинг учун ҳам улар: «Ижозат берилган ҳамма нарсага рухсат этилади» деган принцип асосида ҳаракат қилади.

Шахсий ва ижтимоий манфаатларнинг ўзаро монандлиги принципи. Ҳуқуқий давлатда шахс билан давлат ўртасида ўзаро масъулият бўлиши шарт. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ушбу принцип илк бор конституциявий ифодасини топди. Боз устига, давлатимиз Конституциясида шахсий манфаатларнинг ижтимоий манфаатлардан устунлиги таъкидланган.

Демократизм – ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимининг тўғри ташкил этилиши ва нормал ишлашининг ғоят муҳим принципидир.

Демак, бу юксак маданийлашган жамиятда ҳуқуқни муҳофаза қилиш бўйича фаолият мақсадларига эришиш ҳокимиятни амалга оширишнинг авторитар усулларини қўллашни, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг халқдан узоқлашишини истисно этади, деган маънони англатади. Мазкур принцип, умуман олганда, халқнинг ҳаётий тажрибасига, миллий ва маданий анъаналарига, барча ижтимоий гуруҳларнинг манфаатларига мос келадиган асл демократияни вужудга келтириш жараёни билан боғлиқ ҳолда кечади.

Тизимлилик – ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий муҳофаза қилиш принципидир. Ҳуқуқий нормалар ижтимоий эҳтиёжлар тизими билан ўзаро боғлиқдир. Қонун ҳужжатлари муҳофаза қилувчи ҳуқуқий нормалар заруратини тақозо этувчи юқорида кўрсатилган ижтимоий шарт-шароитлар тизимини назарда тутиши керак.

Тизимли ёндашув ҳуқуқий ривожланиш ва ижтимоий муносабатларни муҳофаза қилишнинг барча ижтимоий омилларини ҳисобга олишни назарда тутади. Муҳофаза функцияси ҳамиша ижтимоий муносабатларни позитив тартибга солиш вазифаларига бўйсундирилиши лозим.

Ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий муҳофаза қилиш муаммоларини ҳал этишнинг хилма-хиллиги. Ушбу принцип биринчи навбатда, тизимлилик тамойили билан ўзаро боғлиқдир. Ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий муҳофаза қилиш демократизми ушбу муаммони ҳал этишга плюралистик (хилма-хил) ёндашувларни назарда тутади. Ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий ҳимоялаш йўсинлари ва методлари плюрализми, юридик нормалар бутун «тўплами»дан (нафақат тақиқловчи, балки ҳуқуқ берувчи, рағбатлантирувчи нормалардан) фойдаланишдаги хилма-хиллик ҳуқуқий

муҳофаза тизимини ташкил этиш ва унинг ишлашига бир ёқлама ёндашувни бартараф қилишга ёрдам беради.

Фуқароларнинг ҳалоллиги принципи. Ушбу принцип фақат айбсизлик презумпциясидангина иборат бўлиб қолмайди. У универсал аҳамиятга эга.

Тадбиркорлик, ҳар қандай ижтимоий ташаббус шерикларнинг ҳалоллигини тақозо этади. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизими ўтмишнинг салбий сарқитларидан бири – фуқароларга ишончсизликдан тўлиқ халос бўлиши керак. Ҳалоллик презумпцияси принципининг чинакамига амалга оширилиши фақат умумий ҳуқуқий маданиятнинг ўсишигагина олиб келиб қолмай, балки бевосита самара берувчи, фойдали кучга айланади. Ижтимоий муносабатларда ишончлилик ҳолати, ҳалолликнинг барқарорлигига ишонч, одатда, турли-туман майда расмиятчиликларга сарф бўладиган кўплаб вақт ва кучни тежаб қолиш имконини беради.

Инсон шаънини, шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатларини ҳурматлаш. Жамиятда инсоннинг юксак мақомини ифодаловчи унинг қадр-қиммати – умуминсоний қадриятдир. Жамиятда шахснинг юксак қадр-қиммати эътироф этилмас ва таъминланмас экан, эълон қилинган ҳуқуқ ва эркинликлар кўп жиҳатдан ўзининг инсоний асосларини йўқотади, алоҳида ҳар бир инсон ва унинг амалий ҳаётига татбиқан олганда, қуруқ гапдай бўлиб қолади. Аслида инсоннинг асосий ҳуқуқ ва эркинликлари унинг умумий юксак мақоми, қадр-қиммати ҳосиласидир. Шунинг учун инсон қадр-қимматини ҳимоя қилиш катта аҳамиятга эга.

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизими ҳар бир инсоннинг шаънини тан олиши керак. Тегишли қоидалар халқаро ҳуқуқда ва кўпгина мамлакатларнинг конституцияларида, шу жумладан бизнинг Конституциямизда ҳам мустаҳкамлаб қўйилган (27-модда)[1].

Бинобарин, Конституциямизнинг ички тузилишини «фуқаро–жамият–давлат» ташкил қилишида ҳам катта маъно бор. Бу учликнинг ўзаро алоқалари фуқаро (инсон) ҳуқуқ ва эркинликларининг устуворлиги ва ўзгармаслиги принципини яна бир бор тасдиқлайди. Ўзбекистон Республикасининг Асосий Қонунида ҳар бир фуқарога тегишли бўлган табиий ва ажралмас ҳуқуқлар тан олинади. Унга аввалги конституцияларда мустаҳкамланмаган қатор янги ҳуқуқ ва

[1] Қаранг: *Раҳмонқулов Ҳ., Раҳмонов А.* Права человека: история и современность. Т., 1998.

эркинликлар ҳам берилади (18, 32, 33, 34, 36, 53- ва бошқа модда-лар)[1].

Ҳуқуқий муҳофаза тизимида қонунийлик ва тортишув. Кўриб чиқиб ишонч ҳосил қилганимиздек, қонунийлик – мураккаб ва кўпқиррали ҳодисадир. Давлат органларининг ўзлари қонунга риоя этишлари биринчи даражали аҳамиятга моликдир.

Ўз навбатида тортишувлилик турли хил баҳолар, мулоҳазаларни қиёслашни таъминлайди. У ҳукм чиқариш вақтида бирёқламалик, нохолисликлардан қочишга ёрдам беради. Тортишув – ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан қонун доирасида мақсадга мувофиқ қарорлар қабул қилишнинг муҳим шартидир. Юридик ишни кўриб чиқиш вақтида фақат тортишув амал қилган шароитидагина томонлар ўз манфаатларини ҳимоя қилишда тенг имкониятларга эга бўладилар.

Табиийки, фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари жа-мият ҳаётидан мустаҳкам ўрин олган суднинг мавқеи билан кафо-латланди. Ҳар бир шахс ўз ҳуқуқ ва эркинликларини одил ва холис суд орқали ҳимоя қилиш имкониятига эга бўлди. Бу эса, жиноят процесси шаклига бўлган инсон тасаввурининг ва умуман инсоният ҳуқуқий маданиятининг юксак даражага кўтарилганлигини англа-тади. Шунга кўра айтиш мумкинки, тортишув – судлов юритувининг демократик принципи бўлиб, унга биноан, ишнинг муҳокамаси тарафларнинг баҳслари шаклида амалга оширилади[2].

Шундай қилиб, тортишувга асосланган суд юритувида ишни ҳал этувчи, нафақат бирон-бир томоннинг ғалабасини эътироф этиш билан машғул, балки иш бўйича адолатни қарор топтириш учун суд муҳокамасига бевосита раҳбарлик қилиш, тўпланган далилларни ўз ички ишончига асосланган ҳолда баҳолаш ва иш бўйича узил-кесил қарор чиқариш фаолиятини қамраб олувчи функцияни амалга оши-ради[3].

Мамлакатимизда бу масалага катта аҳамият бериб келинмоқда. Юртбошимиз таъбири билан айтганда: «Биз адвокатура тизимини кучайтириш ва унинг чинакам мустақиллигини таъминлаш, уларнинг ваколатлари ва мақомини прокуратура мақомига тенглаштириш учун қонунчилик соҳасида ҳам, амалий ишлар соҳасида ҳам кўпгина чора-

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Тожихонов У., Одилқориев Х., Саидов А.* Ўзбекистон Республикасининг конституциявий ҳуқуқи. Т., «Шарқ», 2001, 170-171-бетлар.

[2] Қаранг: Большой юридический словарь. М., 1999, 646-бет.

[3] Қаранг: *Муҳиддинов Ф.М.* Жиноят процесси: моҳият, мазмун, шакл. Т., «Адолат», 2002, 193-194-бетлар.

тадбирлар кўрмоқдамиз»[4]. Айни пайтда мазкур муаммонинг долзарблиги ва аҳамиятини инобатга олган ҳолда, жумладан, суд жараёнида айблов ва ҳимоянинг амалда тенглигини таъминлаш бунинг учун адвокатура идораларининг мавқеини кўтариш ғоят муҳим ҳисобланади. Ана шунда тортишув принципи чинакамига устувор аҳамият касб этади. Юқорида қайд этганимиздек, бу устуворлик суд ишини кўришнинг процессуал тартибини ва унда келтирилган далил-исботларни чуқур таҳлил этиш, айниқса, судда томонларга ўзларининг ёки ҳимоя қилинаётган (вакил қилинган) ҳуқуқ ва манфаатларини фаол ҳимоя қилиш имконини беради.

Бундан ташқари, янгидан қабул қилинган «Прокуратура тўғрисида»ги, «Судлар тўғрисида»ги қонунлар ҳам мазкур соҳага катта эътибор бериб келинаётганига ёрқин далил бўла олади. Шунингдек, Ички ишлар вазирлиги тузилмасида ҳам туб таркибий ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Ички қўшинлар вазифалари, тузилиши қайта кўриб чиқилиб, уларни ташкилий, моддий-техникавий жиҳатдан анча мустаҳкамлаш чора-тадбирлари амалга ошириб келинмоқда. Қолаверса, йўл ҳаракати хавфсизлиги, жамоат тартиби ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлайдиган бўлинмалар ислоҳ қилинмоқда. Умуман, ички ишлар органлари инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, жамоат тартиби ва фуқаролар хавфсизлигини ҳимоя қилишнинг ишончли гарови бўлиб қолиши зарур.

Хуллас, ҳуқуқ-тартибот – рўёбга чиққан қонунийликдир. Бу – ҳуқуқий тартибга солишнинг якуни, унинг рўёбга чиққан мақсадидир. Ҳуқуқ-тартиботнинг собитқадамлилиги, унинг барқарорлиги ва бузилмаслиги расмий қонунийлик билан эмас, балки ҳақиқий қонунийлик билан таъминланади. Ўз навбатида, ҳуқуқ-тартибот қонун ижодкорлиги фаолиятининг мазмунини белгилаб беради, қонунларнинг ҳуқуқий хусусиятини шарт қилиб қўяди. Шунинг учун ҳам жамиятда қонунийликнинг рўёбга чиқарилишига кўра ҳуқуқ-тартиботнинг аҳволи тўғрисида ҳукм юритиш мумкин бўлади. Ҳуқуқ-тартибот пировард натижада бутун давлат механизмининг ҳуқуқий воситалар ёрдамида ижтимоий ҳаётга таъсирининг натижаси (маҳсули) ҳисобланади. Шуни ҳам айтиш керакки, фақат ҳуқуқий давлат механизми амал қилиш шароитида чинакам халқчил, адолатли ҳуқуқ-тартибот вужудга келади. Умуман олганда, ҳуқуқ-тартибот фуқаролар, уларнинг бирлашмалари, шунингдек, давлат органлари юридик фаолиятининг кўплаб шаклларидан таркиб топади. Тор

[4] *Каримов И.А.* Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. 7-том. Т., «Ўзбекистон», 1999, 390-бет.

фикрли кишигина ҳуқуқ-тартиботни кўпроқ фақат давлатнинг ҳуқуқни ҳимоя қилиш органларининг фаолияти натижалари билан боғлайди. Зеро, чинакам халқчил давлат (ҳуқуқий давлат) ҳуқуқбузарликларга қарши курашга эмас, балки ўз фуқаролари ҳуқуқий хатти-ҳаракат қилишлари учун ҳамроҳ бўладиган шароит яратишга кўпроқ эътибор беради. Аслида кишилар қандай шароитда ҳуқуқий хатти-ҳаракат қилишлари тўғрисидаги масала бевосита ҳуқуқ-тартиботнинг ҳолатига бориб тақалади. Чунки жамият ва давлат кўпроқ ҳуқуқий хатти-ҳаракат содир бўлишидан манфаатдордир. Бу ҳол ҳуқуққа зид хатти-ҳаракатлар миқдори камайишига, ҳуқуқ бузилишига қарши ишни ташкил этишга давлат харажатлари пасайишига олиб келиши шубҳасиз. Айниқса, жамият томонидан юкланадиган мажбуриятлар ва талаблар инсонга тартибга солинган муҳитда яшаш ва ўзини ушбу ижтимоий тартибот доирасида бир қадар қулай ҳис этиш имконини беради.

XIX. ҲУҚУҚИЙ ХУЛҚ-АТВОР. ҲУҚУҚБУЗАРЛИК ВА ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИК

1. Ҳуқуқий хулқ-атвор. 2. Ҳуқуқбузарлик тушунчаси ва турлари. 3. Ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари, шарт-шароитлари ҳамда таркибий қисмлари. 4. Юридик жавобгарлик тушунчаси, турлари, белгилари ва асослари. 5. Фуқаронинг айбсизлик презумпцияси.

1. ҲУҚУҚИЙ ХУЛҚ-АТВОР

Шахснинг ҳуқуқий хулқ-атвори – бу шахс томонидан юридик нормалар кўрсатмаларига мос келадиган хатти-ҳаракатларнинг амалга оширилишидир. Яна бу – қонунга итоат этувчи хатти-ҳаракат ҳамдир. Шунингдек, у юридик шакл кийдирилган ижтимоий хатти-ҳаракат ҳамдир. Ҳуқуқий хулқ-атвор воситасида ҳуқуқ амал қилади, ундан холи равишда ҳуқуқ ўликдир. Ҳуқуқий хулқ-атвор кўлами ва қолиплари ҳуқуқий нормалар диспозицияларида белгиланган. Унинг ўзи эса ҳуқуқ-тартиботнинг моҳиятини ташкил этади.

Ҳуқуқий хулқ-атворларни амалга ошириш йўли билан жамият бошқарилади, унинг нормал ҳаётий фаолияти амалга оширилади, фуқаролар ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини рўёбга чиқарадилар. Жамиятимизда юз берадиган ва мавжуд бўлган ҳуқуқий муносабатларнинг асосий қисмини ўз асосига кўра ҳуқуқий хулқ-атворлар ташкил қилади.

Ҳуқуқий хулқ-атвор – ғоят кенг, бир хил бўлмаган тушунчадир. *Ҳуқуқий хулқ-атворнинг* қуйидаги *уч тури (кўриниши) мавжуд:*

1. Фаол ҳуқуқий хулқ-атвор. Бу фуқароларнинг, мансабдор шахсларнинг қўшимча вақт, куч-ғайрат, баъзан эса моддий маблағлар сарфлаш билан боғлиқ бўлган бир мақсадга йўналтирилган, ташаббусга асосланган қонуний фаолиятидир.

Ўзини ҳимоя қила олиш, яшаш ва ривожланиш учун нормал шароитларни таъминлаш, қонун доирасида эркин бўлиш, қонунларнинг ишлаб чиқилиши ва қабул қилинишига таъсир кўрсатиш, давлат тимсолида ўз ҳимоячисига эга бўлиш учун шахс иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий, ахлоқий ва бошқа жиҳатлардан фаол бўлиши керак. Шахснинг ҳуқуқий фаоллиги – бугунги кун талабидир. Ҳуқуқий фаолликни намоён қилишнинг шакллари хилма-хилдир. Бу сидқидилдан қилинган хизмат фаолияти ҳам, партиялар, жамоат бирлашма-

ларининг ташкил қилиниши ва уларнинг ишида иштирок этиш, қонун лойиҳаларининг муҳокамасида қатнашиш ва турли давлат органлари билан ҳамкорлик қилиш кўринишида бўлиши мумкин.

2. Одатий ҳуқуқий хулқ-атвор. Фаол хатти-ҳаракатдан фарқли ўлароқ, у қўшимча маблағлар, куч-ғайратлар сарф қилиш билан боғлиқ бўлмайди. Бу инсоннинг ҳуқуқий нормаларга мос келадиган кундалик маиший турмуши ва бошқа ҳаётидир. Хулқ-атворнинг ушбу тури доирасида фуқаролар ўзларининг ҳуқуқий мажбуриятларини бажарадилар, юридик аҳамиятга молик бирон-бир хатти-ҳаракатни содир этадилар. Бироқ бу ўринда уларнинг фаоллиги ҳуқуқий талаблар даражасидан ортиб кетмайди. У одатий бўлиб, кишининг оила, давлат, жамиятдаги нормал ҳаётий фаолияти учун зарурдир. Инсон-фуқаронинг моддий, маънавий ва бошқа эҳтиёжлари худди шу тарзда қондирилади.

3. Пассив ҳуқуқий хулқ-атвор. У фуқароларнинг атайлаб ўзларига тегишли бўлган ҳуқуқ ва эркинликларидан фойдаланмасликларида намоён бўлади. Масалан, никоҳдан ўтмайдиган, мулк сотиб олмайдиган, сайловларда иштирок этмайдиган киши пассив хулқ-атвор соҳибидир. Мазкур ҳолатда ўз манфаатларини қондиришига бўлган ҳуқуқидан фойдаланмаганлиги учун фуқаронинг ўзи, шунингдек, давлат, умуман жамият ҳам зарар кўради. Зеро, сиёсий ва ҳуқуқий соҳаларда фуқароларнинг пассив нуқтаи назари давлат ишларида ўзбошимчаликларни вужудга келтиради, давлат тузилмаларини халқ таъсири ва назоратидан чиқариб юборади.

Ҳуқуқий, айниқса, фаол ҳуқуқий хулқ-атворларни рағбатлантирувчи кўплаб воситалар мавжуд. Чунончи, амалдаги меҳнат қонунлари юқори унумли, бенуқсон ишланганлик, маҳсулот сифатини яхшилаганлик учун рағбатлантирувчи чораларини кўзда тутади (бир марталик ва доимий мукофотлар бериб туриш ва ҳоказолар бунга мисол бўла олади). Шуҳратпарастлик, мансабпарастлик, ҳокимиятга эришиш истаги ва бошқалар қонунга ҳилоф бўлган рағбатлантирувчи омиллар ҳисобланади.

Қандай бўлишидан қатъи назар, ҳуқуқий хулқ-атвор икки жиҳатни – *ахборот ва хулқ-атворга оид жиҳатлар*ни ўз ичига олади. Бунда фуқаронинг ўз юридик ҳуқуқлари ва мажбуриятларидан хабардорлиги ҳамда уларни амалга оширишнинг қонуний усуллари ҳақидаги унинг тасаввури назарда тутилади. Фуқароларга ҳуқуқий таълим бериш, уларни ҳуқуқий руҳда тарбиялашга бўлган доимий эҳтиёж шундан келиб чиқади. Бизнинг мамлакатимизда ҳуқуқий

тарбиянинг мутлақо янги тизими яратилаётган ҳозирги вақтда бундай таълим зарурати ғоят муҳимдир. Ҳуқуқий маданиятдек тушунча янги мазмун касб этмоқда. Зеро, эндиликда ҳуқуқий маданият қонунларга амал қилиш ва уларга бўйсуниш маданиятидир, ҳуқуқий маданият одил судни ҳурмат қилиш, ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун судга мурожаат этиш эҳтиёжидир[1].

Масалан, ҳозир жамиятимизда «Тақиқланмаган ҳамма нарсага рухсат этилади» деган янги принцип амал қилмоқда. Лекин бу ерда фуқаронинг ўзи нималар тақиқланганини яхши билганидагина рухсат этилган нарсалар доираси аниқ белгиланиши мумкин. Айни чоғда иқтисодий, сиёсий вазиятнинг беқарорлиги, ижтимоий ва миллий танглик ҳам ҳуқуқий хатти-ҳаракатларни мустаҳкамлашга ёрдам бермаслигини билиш керак.

Айнан шунинг учун ҳам мамлакатимизда мустақилликнинг дастлабки кунлариданоқ мазкур соҳага биринчи даражали аҳамият бериб келинди ва бу жиддий ижобий натижалар берди. Юртбошимизга ўша вақтда, яъни биринчи чақириқ Олий Мажлиснинг тўртинчи сессиясида қуйидагиларни қайд этиш имконини берганди: «Ҳозирги пайтда аҳоли кенг табақаларининг иқтисодий воқеликка аста-секин ижтимоий мосланиш жараёни намоён бўлмоқда. Халқимизнинг маънавий қиёфасини эса ҳамиша унга хос бўлган барқарорлик, тинчлик, тотувлик ва ижтимоий адолатга интилиш каби асосий қадриятларга садоқат белгилайди»[2].

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, айтиш мумкинки: давлат сиёсатининг халқ хоҳиш-иродасига мувофиқлиги, демократик тартиблар ҳамда давлат ва унинг мансабдор шахслари фаолиятидаги ошкоралик; қонун чиқарувчининг мақсади давлатнинг бутун ҳуқуқни муҳофаза қилиш хизмати амалий фаолиятига мос келиши; ижтимоий муносабатларни, айниқса, тадбиркорлик соҳасида, ҳаддан ташқари бошқарилишига йўл қўймаслик; ижтимоий ривожланиш эҳтиёжларига ва аҳоли кенг қатламлари манфаатларига жавоб берувчи мукаммал қонунчилик; жамиятда тақиқлар миқдорини камайтириш, бошқариш ваколатига эга ҳуқуқий нормаларни афзал билиш, иқтисодиёт соҳасида «Тақиқланмаган ҳамма нарсага рухсат этилади» деган принципга амал қилиш; ҳуқуқий нормалар талабларининг аҳолининг кўпчилиги амал қиладиган ахлоқий нормаларга мос

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: *Каримов И.А.* Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 22-бет.

[2] *Каримов И.А.* Бунёдкорлик йўлидан. 4-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 168-бет.

келиши; рағбатлантирувчи ва тақдирловчи нормалардан кенг фойдаланилиши; фуқаролар ва мансабдор шахслар ҳуқуқий маданияти даражасининг юқорилиги каби шарт-шароитлар ҳуқуқий хулқ-атворга кўмаклашиш шубҳасиздир[1].

Модомики, ҳуқуқий хулқ-атвор ижтимоий муносабат иштирокчисининг ҳуқуқий нормалар талабларига мувофиқ онгли қилмиши сифатида тавсифланар экан, демак, у ижтимоий муносабат иштирокчисининг мақбул хатти-ҳаракатидир. Маданий жиҳатдан юксак даражада ривожланган ҳар қандай жамият ўзи фуқароларининг ҳуқуқий хулқ-атвор асосида иш олиб боришидан манфаатдор бўлиши лозим. Бундай ҳатти ҳаракат қанчалик кўп рўй берса, ҳуқуқбузарлик ҳолатлари шунчалик кам содир этилади.

2. ҲУҚУҚБУЗАРЛИК ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ

Ҳуқуқбузарлик ҳуқуқий хулқ-атворнинг зиддидир. Ҳуқуқбузарлик ёки ғайриқонуний хатти-ҳаракатлар жамиятдаги оғриқли ҳаётий ҳодисалар бўлиб, улар беҳаёлиги, сурбетларча, разилона майллари билан атрофдагиларни даҳшатга солиб, уларнинг соғлом ва носоғлом қизиқишларини ўзига жалб қилади, жамият аъзолари эътиборининг диққат марказида туради. Табиийки, улар қонунга итоаткорлик амалиётига, яъни ҳуқуқий хулқ-атворга қараганда чуқурроқ ўрганилган. Лекин бунда ҳуқуқий хулқ-атворлар ўз ҳажми ёки кўламига кўра ҳуқуқбузарликдан анча каттадир.

Шундай қилиб, *ҳуқуқбузарлик – шахсга, мулкка, давлатга ёки умуман жамиятга зарар етказувчи ижтимоий хавфли, айбли, ҳуқуққа зид ҳаракатдир.*

Мазкур таърифнинг таркибий қисмларини батафсилроқ кўриб чиқамиз.

1. Ҳуқуқбузарлик ижтимоий хавфли хусусиятга эга, яъни у шахс, мулк, давлат ва жамиятга зарар келтиради ёки шундай зарар етказилиши хавфини туғдиради. Бунда шуни ҳам қайд этиш жоизки, юридик адабиётда ножўя ишлар ижтимоий хавфлими ёки бу хавф фақат жиноятларга хосми, деган баҳслар ҳалигача тингани йўқ. Ўйлаймизки, ҳуқуқбузарликларнинг барчаси ижтимоий хавфлидир. Айнан шу фикрдан келиб чиқиб, ҳар бир ҳуқуқбузарлик учун қонун ҳужжатларида жазо чоралари белгиланган. Албатта, алоҳида олинган

[1] Қаранг: *Раянов Ф.М.* Проблемы теории государства и права (юриспруденции). М., «Право и государство», 2003, 291-292-бетлар.

ножўя иш (пиёдалар томонидан кўчанинг керакли жойидан ўтиш қоидасининг бузилиши ёки светофорнинг қизил чироғида йўлни кесиб ўтиш)нинг ижтимоий хавфи, эҳтимол, жуда ҳам сезиларли бўлмас, лекин унинг ҳақиқатда содир бўлганлиги ва жуда ҳам безарар нарса эмаслиги аниқ.

2. Ҳуқуқбузарлик ҳуқуққа қарши хусусиятга эга. Бу мулоҳазага ўтмишдаги ва ҳозирги замондаги кўпчилик ҳуқуқшунослар қўшиладилар. Жумладан, Октябрь тўнтаришидан олдинги таниқли рус назариётчиси ўзининг «Ҳуқуқ фалсафаси» китобида: «Ҳуқуқбузарлик ҳуқуққа қарши ҳаракатдир. Ҳуқуққа мос келадиган, ҳуқуқ йўл қўядиган ҳаракат ҳуқуқбузарлик сифатида қаралиши мумкин эмас»[1], деб ёзганди.

Бунинг устига, агар ижтимоий хавф – ҳуқуқбузарликнинг ички белгиси ҳисобланса, ҳуқуққа зидлик – унинг ташқи белгиси бўлиб, бундан ҳуқуқбузарлик – ҳуқуққа қарши қаратилган, унга хилоф равишда содир этилган хатти-ҳаракат эканлигини англаш мумкин. Ҳуқуқбузарликнинг ижтимоий хавфи уларнинг ҳуқуққа қарши қаратилишини тақозо этади: агар хатти-ҳаракат алоҳида шахс ёки жамият учун хавфли бўлса, унда у ҳуқуқий нормалар билан тақиқланади. Ҳуқуққа зидлик – қилмиш ижтимоий хавфлилигининг юридик ифодасидир.

Ҳуқуққа зидлик энг аввало ва кўп жиҳатдан ҳуқуқнинг муҳофаза тармоқлари норматив ҳужжатларида ифодаланади. Ҳуқуқ билан тақиқланмаган хатти-ҳаракатлар ҳуқуқбузарлик деб баҳоланиши мумкин эмас.

Бироқ, ҳуқуқ фақат объектив келиб чиқишга эга бўлиб қолмай, балки қонун чиқарувчи ҳокимиятнинг аниқ ижрочиси индивидуаллиги ва ўзбошимча хатти-ҳаракатини ифодалаб, у интеллектуал моҳият ҳам касб этади. Шу туфайли ҳокимиятнинг қўпол зўравонлиги натижасида шундай ҳолатлар юз бериши мумкинки, ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги давлат қарори аҳоли томонидан салбий кутиб олинганда *сохта ҳуқуқбузарлик* (delictum putativum) юзага келади. Бундан, қонун чиқарувчи ҳуқуқбузарликни ўйлаб топиши ҳам мумкин, деган хулоса келиб чиқади. Албатта, бунинг ҳеч қандай ажабланарли жойи йўқ, зеро, одамлар орасида ўзбошимчалик ва тушунмаслик ҳолатлари камдан-кам учрайдиган ҳодиса эмас.

[1] *Шершеневич Г.Ф.* Философия права. М., Издание братьев Башмаковых. 1995, 653-бет.

Дарҳақиқат, халқ мақолида айтилганидек: «Айбини яширмоқ нодонлар иши»[1].

3. Ҳуқуқбузарликлар фақат кишилар томонидан содир этилади. Бу ҳақда Г.Ф.Шершеневич шундай ёзганди: «...ҳуқуқий тартибот, жониворлар ҳам ҳаракат қилиши мумкинлигига қарамай, фақат инсон ҳаракатлари, қилмишлари билангина шуғулланади. Юридик нуқтаи назарга кўра, бўриларнинг отни ғажиб ташлагани ёки буқанинг одамни шохига илиб олгани қилмиш ҳисобланмайди ва, бинобарин, бундай ҳолда ҳуқуқбузарлик ҳам мавжуд эмас. Бу ерда биз табиатнинг тасодифий кучлари зарар келтирадиган ҳодисаларга, масалан, тошқин менинг тўғонимни уриб кетди, яшин уйимни ёндириб юборди, деган ўхшаш ҳодисаларга дуч келамиз»[2].

Айни пайтда ҳар қандай одам томонидан содир этилган ҳаракат ҳам ҳуқуқбузарлик бўлавермайди, фақат ўз хатти-ҳаракатларига жавоб бера оладиган ва ана шу хатти-ҳаракатларини идора эта оладиган шахснинг қилмишигина ҳуқуқбузарлик бўлиши мумкин. Шунинг учун ҳам ғайришурий ҳолатдаги (ақли норасо) шахс (ҳуқуқий муомалага лаёқатсиз шахс ёки кичик ёшдаги бола) томонидан содир этилган ҳаракат ҳуқуқбузарлик ҳисобланмайди.

4. Ҳуқуқбузарлик – бу тафаккур тарзи эмас, балки хатти-ҳаракатдир. Хатти-ҳаракат ҳаракат ёки ҳаракатсизликда ифодаланади. Ҳуқуқбузарларнинг ижтимоий хавфли мақсадлари уларда ва фақат уларда намоён бўлади. Фикрлар ўз-ўзича ижтимоий хавф-хатарнинг, ҳуқуққа хилофликнинг ва шу билан киши ҳаракатининг қонунийлиги ёки қонунга зидлигининг аниқ ва объектив мезони бўла олмайди. Мабодо, расмий доктринага зид бўлган муайян фикрлаш тарзи, мулоҳазалар жиноят ҳисобланиб, таъқиб этилса – бу тоталитар давлатнинг мавжудлиги ифодасидир.

Инсон эътиқоди, нияти учун эмас, балки ўз амалида содир этган қилмишлари учун жавоб беради, деган ғоя Гегельнинг «Ҳуқуқ фалсафаси» китобида батафсил баён этилган. Кейинчалик К.Маркс уни қуйидаги сўзлар билан ифодалаганди: «*Ўз ҳаракатларим*дан ташқарида қонун учун мен мутлақо йўқман, мутлақо унинг объекти бўла олмайман... *Ҳаракатларнинг ўзи*ни эмас, балки иштирок этувчи шахс *фикрлаш тарзи*ни асосий мезон қилиб қўядиган қонунлар – қонунсизликнинг *позитив санкцияларидан бошқа нарса эмас*».

[1] Ўзбек халқ мақоллари. Т., Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1989, 122-бет.

[2] *Шершеневич Г.Ф.* Общая теория права. М., Издание братьев Башмаковых. 630-бет.

5. Ҳуқуқбузарлик – айбли қилмишдир. Агар шахснинг хатти-ҳаракатларида айб бўлмаса, у сиртдан ҳуқуқ-тартиботга зид бўлиши (масалан, зарурий мудофаа ҳолатида содир этилган одам ўлдириш)га қарамай, унинг қилмиши ҳуқуқбузарлик ҳисобланмайди.

Содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар ғоят хилма-хилдир. Лекин уларнинг ҳаммасини *икки гуруҳга* – <u>жиноят</u> *ва* <u>ножўя</u> *ҳаракатларга бўлиш мумкин.*

Жиноят – ҳуқуқбузарликларнинг энг оғир тури ҳисобланади. *Ножўя ҳаракатлар* – бошқарув, мулк ва бошқа муносабатларга тажовуз бўлиб, ижтимоий хавфлилик даражаси жиноятникидан паст бўлган ҳуқуқбузарликлардир.

Жиноятлар ва ножўя ҳаракатларни аниқ фарқлай билиш керак. Зеро, бу уларга нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқий жазо чораси – жазонинг тури ва мезони билан боғлиқдир. Улар *ижтимоий хавфлилик даражаси* билан бир-биридан фарқланади. Мазкур фарқлар – юридик фан ва амалиёт таклиф этган жиноятлар ва ножўя ҳаракатларни фарқлашнинг етарли даражада аниқ ва тўла мезонидир. Жиноятлар жамият ва шахс учун ножўя ҳаракатларга қараганда кўпроқ ижтимоий хавф туғдиради.

Ижтимоий хавфлилик даражасини белгилашда қуйидаги <u>*мезон-*</u>лардан фойдаланилади:

А. Ҳуқуққа хилоф тажовузнинг объекти бўлган, ҳуқуқ билан тартибга солинадиган ижтимоий муносабатнинг аҳамияти. Одатда, жиноий тажовузнинг объекти энг муҳим ижтимоий муносабатлар, манфаатлар, неъматлар ҳисобланади. Булар, энг аввало, инсоннинг ҳаёти ва соғлиғи, унинг шаъни, қадр-қиммати, мулки, давлат хавфсизлиги, унда ўрнатилган бошқарув тартиби ва ҳоказолардир. Муносабатларнинг меҳнат, табиий муҳитни асраш, транспорт, уй-жой, коммунал хўжалиги ва бошқа соҳалари кам аҳамиятли бўлиб, уларнинг бузилиши қонун томонидан жиноят эмас, ножўя ҳаракат сифатида тан олинади.

Б. Етказилган зарарнинг миқдори. Содир этилган қилмиш натижасида етказилган зарарнинг миқдори кўп бўлса, қилмиш қонун томонидан жиноят деб эътироф этилади, агар ундай бўлмаса, ножўя ҳаракат деб тан олинади.

В. Ҳуқуққа хилоф қилмишни содир этиш усули, вақти ва жойи. Ҳарбий хизматчи томонидан буйруқнинг бажарилмаслиги тинчлик вақтида интизомий ножўя ҳаракат деб тан олиниши мумкин. Уруш вақтида бундай қилмиш – уч йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум

этиш жазо чораси назарда тутилган оғир жиноят ҳисобланади. Радио узатувчи мосламадан қонунга зид равишда фойдаланиш маъмурий жазо чораси қўлланиладиган ножўя ҳаракатдир. Самолётларнинг хавфсиз учишига таҳдид соладиган ёки фалокат сабабчиси бўлган мосламадан аэродром яқинида фойдаланиш эса жиноят сифатида баҳоланади.

Ножўя ишлар айрим турларининг кенг тарқалиши ҳам ижтимоий хавфни оширади ва бундай ножўя ҳаракат қонун йўли билан жиноятлар даражасига тенглаштирилади. Шу муносабат билан жиноят кодексига шу муносабат билан янги жиноят таркиби учун жавобгарлик белгиланган янги модда киритилади.

Г. Ҳуқуқбузар шахси. Жиноятлардан фарқли ўлароқ, ножўя ишларни содир этган шахс ижтимоий хавфли ҳисобланмайди. Лекин юридик нормаларни такрор-такрор бузувчи шахс ижтимоий хавфли шахсга айланади ва унинг кейинги ҳуқуқбузарликлари ножўя ҳаракат сифатида эмас, балки жиноят сифатида баҳоланади. Жумладан, транспорт воситасини маст ҳолатда бошқаргани учун маъмурий тартибда ҳайдовчилик гувоҳномасидан маҳрум этилган шахс (ёнида транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқини берувчи гувоҳномаси билан) яна юқоридагига ўхшаш қилмишни такрорласа, у ҳолда жиноий жавобгарликка тортилади.

Қонунда белгиланган тартибда олиб ташланмаган ёки бекор қилинмаган судланганлик, маст қилувчи алкоголь ичимлиги ёхуд гиёҳвандлик воситаси таъсирида маст ҳолда жиноят содир этиш, суд томонидан шахснинг алоҳида хавфли рецидивист деб эътироф этилиши ва ҳоказолар шахснинг ижтимоий хавфлилигини кўрсатади.

Ножўя ҳаракатлар ҳуқуқбузарликнинг бир тури сифатида хилма-хил бўлиб, содир этиладиган ижтимоий муносабатлар вазиятга боғлиқ ҳолда маъмурий, интизомий, фуқаролик-ҳуқуқий, процессуал ва бошқа ҳуқуқбузарликларга бўлинади. Яъни, бошқа ҳуқуқбузарликларга, масалан, молиявий, ер ва бошқа қонунларда кўзда тутилган ножўя ҳаракатлар киритилиши мумкин.

Маъмурий ножўя ҳаракат – бу давлат ёки жамоат тартибига, мулкка, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига, бошқарувнинг белгиланган тартибига тажовуз қилувчи ҳуқуққа зид, айбли ҳаракат ёки ҳаракатсизлик бўлиб, бундай қилмишларни содир этганлик учун қонунда маъмурий жавобгарлик кўзда тутилган.

Маъмурий ножўя ҳаракат фуқаролар, мансабдор шахслар томонидан, уларнинг мавқеи ва хизмат лавозимидан қатъи назар, умум-

мажбурий талабларнинг бузилишида ифодаланади. Маъмурий ҳуқуқбузарлик учун жавобгарлик юқори турувчи мансабдор шахс ёки ўзи бўйсунадиган орган томонидан эмас, балки махсус органлар томонидан муайян қонунлар асосида амалга оширилади. Содир этилган маъмурий ножўя ҳаракат учун қуйидаги маъмурий жазо чоралар мавжуд: огоҳлантириш, жарима, ахлоқ-тузатиш ишлари, маъмурий қамоқ, ҳуқуқбузарликни содир этиш қуроли ёки бевосита объекти бўлган буюмни мусодара қилиш ва бошқалар.

Интизомий ножўя ҳаракат – корхона, муассаса ва ташкилотларнинг ишчилари, хизматчилари томонидан ички меҳнат тартиби, хизмат интизомининг бузилиши, хизмат вазифаларининг бажарилмаслиги ифодасидир.

Интизомий ножўя ҳаракатларни содир этганлик учун ҳайфсан, танбеҳ, қаттиқ ҳайфсан, уч ойга муддатга кам ҳақ тўланадиган ишга ўтказиш ёки шу муддатга паст лавозимга тушириш, ишдан бўшатиш каби интизомий чоралар кўзда тутилган.

Фуқаролик-ҳуқуқ бузишлар (ножўя ҳаракатлар) – мулкий ва айрим шахсий номулкий ҳуқуқлар соҳасида ҳуқуқ нормаларининг бузилишида, масалан, даъвогарнинг шаъни ва қадр-қимматига доғ туширувчи маълумотларнинг жавобгар томонидан рад этилиши жавобгарлик мезони бўлиши мумкин. Мулкий ҳуқуқбузарликларда жавобгарлик зарарни қоплаш, жарима тўлаш, қарздорнинг буюмини тортиб олиш, битимни ҳақиқий эмас деб топиш ва ҳоказолар кўринишида белгиланади. Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик бўйича ҳукмларни суд, хўжалик суди, ҳакамлик судлари чиқаради.

Процессуал ҳуқуқбузарлик (ножўя ҳаракатлар) – бу қонунда белгилаб қўйилган одил судловни амалга ошириш тартиб-қоидасини бузишдан иборат.

Гувоҳнинг дастлабки тергов ўтказаётган терговчи, прокурор, суд чақируви бўйича келмаслиги процессуал ножўя ҳаракатга мисол бўла олади. Бундай чақириқ бўйича келмаганлик учун суд (мажбурий тарзда келтиришдан ташқари) гувоҳга жарима солиш ҳуқуқига эга. Судга судланувчининг келмай қолиши ҳам процессуал ножўя ҳаракатга киради. Бунинг учун суд унга нисбатан эҳтиёт чорасини ўзгартириши мумкин (олдини олиш чорасини оғирроқ жазога алмаштириш процессуал ножўя ҳаракат учун жазолаш ҳисобланади). Процессуал ножўя ҳаракатни содир этганлик учун жавобгарликка тортувчи орган кўпинча суд ёки ҳуқуқни қўлловчи бошқа орган бўлиб чиқади.

Экологик ҳуқуқбузарликлар – айбли, ҳуқуққа зид хатти-ҳаракат натижасида атроф муҳит ва атрофдаги кишиларнинг саломатлигига зарар етказилишидир. Бу ҳуқуқбузарликлар жиноий, моддий жавобгарлик шаклида, интизомий ёки маъмурий жазо чораларини қўллаш билан жазоланади. Жисмоний, мансабдор ва юридик шахслар экологик ғайриқонуний хатти-ҳаракатларнинг субъектлари бўлишлари мумкин. Ҳуқуқий ножўя ҳаракатларнинг бошқа турларига *халқаро, солиқ, молиявий, компьютер* ва бошқа соҳалардаги ҳуқуқбузарликлар киради.

Ножўя ҳаракатлар туфайли айрим шахсларга ёки умуман жамиятга етказиладиган зарарнинг даражаси ва кўлами кўп ҳолларда бир хил бўлмайди. Шу муносабат билан бир вақтлар ҳатто «Ножўя ҳаракатлар кодекси»ни яратиш ҳам таклиф этилганди, лекин бу ғоя амалга ошмай қолиб кетди. Шуни айтиш жоизки, бир қатор хорижий мамлакатларнинг қонунларида жиноий ножўя ҳаракатлар деб аталадиган ҳуқуқбузарликлар аниқ ажратиб кўрсатилган. Чунончи, Франция Жиноят кодексида жиноий ҳаракатларни уч синфга, яъни: жиноятлар (қонун бўйича уқубатли ва шармандали жазо чорасига лойиқ жиноятлар); ножўя ҳаракат (ахлоқ тузатиш жазосига лойиқ қилмишлар); турли интизомий ҳуқуқбузарликлар (полиция жазосига лойиқ ножўя ҳаракатлар)га бўлинади[1]. Бундай ёндашув ҳуқуқбузарликларга қарши курашни бир мунча аниқроқ олиб бориш имконини беради.

[1] Қаранг: Преступление и наказание в Англии, США, Франции, Японии. М., «Прогресс», 1991, 57-бет.

3. ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ САБАБЛАРИ, ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ ҲАМДА ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ

Инсоният узоқ йиллар мобайнида ҳуқуқбузарликларга қарши курашиб келар экан, ҳамиша шундай саволларга дуч келади: Ҳуқуқ-бузарликларнинг илдизи қаерда? Улар озиқланадиган муҳит нима-лардан иборат? Мазкур балони бутунлай даф этиш ёки камайтиришга умид боғлаш мумкинми? Айтиш керакки, булар шунчаки саволлар эмас – ҳуқуқбузарликлар жамият асосларига болта уради, уларнинг зарари ҳаммага ойдек равшан. Шунинг учун ҳам ҳамма даврларнинг қарийб барча улуғ сиймолари асарларида бу борадаги мушоҳадаларни учратасиз. Уларда бу ҳақда кўплаб ва хилма-хил сабаблар келтирилган бўлиб, уларнинг кўпчилиги тўғридир. Бироқ ғайриқонуний хатти-ҳаракатларнинг сабаблари ва уларнинг вужудга келтирувчи шарт-шароитларини билиш мазкур муаммони ҳал эта олмаслиги маълум. Шунинг учун жамият ҳақидаги билимларнинг ҳозирги замон тизимидан махсус фан – криминология фани алоҳида ажралиб чиққан бўлиб, у ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари, уларни вужудга келтирувчи шарт-шароитларини ҳамда уларга қарши кураш чораларини ўрганади. Мазкур фаннинг вужудга келишини 1876 йили Ч.Ломброзонинг «Жиноятчи одам» асарининг эълон қилиниши билан боғлашади. Унда жамиятда туғма жиноятчилар мавжуд бўлиб, уларнинг хатти-ҳаракатлари биологик асосга эга деб даъво қилинганди. Ушбу асарда жиноятчиликка мойил одам ўзига хос ташқи аломатлар (бош суяги билан юз тузилишининг но-мутаносиблиги, пешонасининг қийшиқ ва торлиги, пастки жағнинг катта бўлиши, қулоқларнинг йирик ва тарвақайлаганлиги, ғилайлик ва бошқалар) билан ажралиб туради ва ич-ичидан яширин жиноятга мойил бўлади, дея даъво қилинганди.

Умуман, мазкур нуқтаи назар узоқ тарихга эга. Ўз вақтида Аф-лотун барча ножўя ҳаракатларнинг сабаблари сифатида инсоннинг уч хусусияти – ғазабнок руҳ, кайф-сафога мойиллик ва нодонлик хусусиятларини санаб ўтганди.

Машҳур руҳшунос олим З.Фрейднинг издошлари, одам туғилган кунидан бошлаб то чуқур ижтимоий ҳаётга зид инстинктлари (тажовузкорлик, жинсий, қўрқув ҳислари)га қарши шахснинг ахлоқий қарашлари ўртасидаги кураш билан яшашга маҳкумдир, деб даъво қилишарди. Уларга кўра, жамиятга қарши ички интилишларини жиловлай олмаган шахслар жиноят содир этишади.

Биологик омилларга асосланган бу нуқтаи назарга ҳуқуқбузарликлар сабабларини жамиятдан қидириш лозимлиги тўғрисидаги фикр тарафдорлари қарши турадилар. Бу нуқтаи назар тарафдорлари ҳеч қандай биологик омилларни тан олишмайди ва бутун аҳволни ижтимоий ҳолатлар билан боғлашади. Чунончи, «Табақавий ассоциация» (ёки боғлиқликлар ранг-баранглиги) ижтимоий назарияси тарафдорлари, жиноятчилик микрогуруҳлар – оилада, кўчада, меҳнат жамоаси ва ҳоказоларда шахсга «сабоқ бериш» жараёни ва унинг натижасидир, дея даъво қилишади.

Хўш, улардан қай бирлари ҳақ? Бу ўринда, афтидан, мўътадил ўрта йўлни излаб кўриш керак бўлади. Инсон – бир вақтнинг ўзида ҳам биологик, ҳам ижтимоий мавжудотдир. Шундай экан, турли ҳуқуқбузарликлар ҳам биологик, ҳам ижтимоий омиллар туфайли юзага келади. Ривожланмаган ижтимоий тузум ҳукмронлик қилаётган ночор жамиятда тенгсизлик ва ижтимоий омиллар ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Яхши тузумга эга бўлган жамиятда ҳал қилувчи бошқа омилларни излашга тўғри келади.

Аввало, ҳуқуқбузарлик сабаблари билан унинг шарт-шароитлари ўртасидаги фарқни аниқ белгилаб олиш даркор. *Ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари* – бу уларни келтириб чиқарувчи салбий кўринишлардир. *Ҳуқуқбузарликларнинг шарт-шароитлари* – сабабларни шакллантирувчи ва уларга таъсир этувчи салбий ҳолатлардир.

Олимлар ҳуқуқбузарликларни келтириб чиқарувчи асосий ёки базавий сабабларни алоҳида ажратиб кўрсатиш йўлидаги уринишларни тўхтатмай давом эттиришмоқда. Мустабид шўро тузуми даврида: барча жиноятлар ва ҳуқуқбузарликларнинг туб сабаби яшаб турган одамларнинг барча талаб ва эътирозларини жамият томонидан қондиришнинг объектив тарзда имкони йўқлигида, деган даъво мавжуд эди. Ҳозир эса ўша саволга бир мунча бошқачароқ жавоб беришади: барча тартиббузарликларнинг ягона сабаби – ижтимоий зиддиятларда, дейишади.

Ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва шарт-шароитларини аниқлаш ғоят мунозарали ва қийин эканлигига қарамай, ҳар қалай, бир қатор қоидалар бўйича олимлар муросага келганликларини кузатиш мумкин: Булар қуйидаги ҳолатларда яққолроқ намоён бўлади:

1) ҳуқуқбузарлик оламини ўрганиш мумкин; 2) жамият ва давлат ўз фуқароларининг ҳуқуқбузарликдан узоқроқ ахлоқий хатти-ҳаракатларини таъминлашга таъсир ўтказа олади; 3) жамиятдаги

ҳуқуқбузарликлар сабаблари ва шарт-шароитлари шу жамиятнинг ўз ичида яширинган бўлади, уларнинг четдан келиши мумкин эмас; 4) ижтимоий хусусиятга эга бўлган ҳолатлар ҳуқуқбузарликларга биологик мойилликларга нисбатан кучлироқ таъсир этади; 5) давлат, ҳокимият – ҳуқуқбузарлик ўсишининг олдини олувчи асосий куч, шунинг учун ҳам улар инсон хулқ-атвори ва хатти-ҳаракатлари сабаблари ҳамда қонуниятларини билиб олишга қаратилган чора-тадбирларга таянишлари керак.

Ҳуқуқбузарлик таркиби, ҳуқуқбузарлик таркибий қисмлари таҳлил этилар экан, аввалambор, ҳуқуқбузарлик муҳофаза этилувчи ҳуқуқий муносабатларнинг вужудга келишига сабаб бўладиган юридик далилдан иборатлигини алоҳида қайд қилиш даркор. Ўз таркибига кўра, ҳуқуқбузарлик – мураккаб ҳосиладир. Ҳуқуқий тушунча сифатидаги ҳуқуқбузарлик таркиби ушбу мураккаб таркиботни бирма-бир очиб беради.

*Ҳуқуқбузарлик таркиби – унинг таркибий қисмларининг жамулжамидир. Ҳуқуқбузарликнинг барча элементлари мавжуд бўлгандагина, у юридик жавобгарликка тортишга асос бўла олади. Ҳуқуқбузарликнинг таркибий қисмлар*ини ҳуқуқбузарликнинг объекти, яъни ҳуқуқбузарликнинг объектив жиҳати, ҳуқуқбузарлик субъекти, яъни ҳуқуқбузарликнинг субъектив жиҳати ташкил этади.

А. Ҳуқуқбузарлик объекти – бу ҳуқуқ билан тартибга солинадиган ва муҳофаза қилинадиган ижтимоий муносабатлардир. Жиноят ҳуқуқи назариясида жиноятларнинг *умумий махсус ва бевосита* объектлари фарқланади.

Ҳуқуқбузарликнинг умумий объекти – ҳамиша ҳуқуқ томонидан, унинг бирон-бир тармоғи томонидан муҳофаза этиладиган ижтимоий муносабатлардан иборат. Барча кишилар жамиятда ўз ижтимоий эҳтиёжлари ва манфаатларини қондира борар эканлар, улар, ўз хатти-ҳаракатларига жавоб беришиб, бир-бирлари билан ўзаро муомалага киришадилар ва бундай алоқаларсиз уларни тасаввур ҳам этиб бўлмайди. Ушбу алоқалар айнан ижтимоий муносабатларнинг ўзгинасидир. Одатда, ижтимоий муносабат таркибида уч таркибий қисм – иштирокчилар, яъни муносабатлар субъектлари, уларнинг ўзаро алоқалари (ўзаро хатти-ҳаракатлари); муносабат объекти (субъектлар эҳтиёжларини қондиришга қодир, уларнинг биргаликдаги хавф-хатарсиз яшашларини таъминловчи нарса) фарқланади. Бу таркибий қисмларнинг барчасига ҳуқуқбузар томонидан тажовуз қилиниши мумкин.

Ҳуқуқбузарликнинг махсус объекти – ҳуқуқбузар қасд қиладиган бир турдаги ижтимоий муносабатлар гуруҳидир. Масалан, бу: меҳнат ҳуқуқида – меҳнат интизоми, ёшлар меҳнати, иш ҳақи ва бошқалар; оила ҳуқуқида – никоҳдан ўтиш тартиби ва шартлари, ота-оналарнинг болалар билан муносабатлари кабилар; жиноий ҳуқуқда – мулкчилик муносабатлари, бошқариш тартиби, одил судлов ва бошқалардан иборат. Бинобарин, ҳуқуқбузарликнинг махсус объекти бузилган ижтимоий муносабатларнинг муайян гуруҳларини кўрсатиб беради, қасд қилинган умумий объектни аниқлаштиради ҳамда ижтимоий муносабатлар умумий кўламидан уларни ажратиб олишга, бу муносабатлар ҳуқуқнинг қайси тармоғи томонидан бошқарилишини кўрсатишга ёрдам беради.

Ҳуқуқбузарликнинг бевосита объекти – ҳуқуқбузар қасд қилиши мумкин бўлган аниқ неъматлар, манфаат, шахс, унинг соғлиғи, шаъни, қадр-қиммати, мулки ва ҳоказолардир. Ҳуқуқбузарликнинг бевосита объекти махсус объект тафсилотларини аниқлайди, тўғрироғи, унинг таркибий қисмларидан қай бири қасд этиш предмети бўлганлигини кўрсатиб беради.

Шундай қилиб, ҳар қандай ҳуқуқбузарлик бирваракайига ҳам умумий, ҳам махсус, ҳам бевосита объектларга қасд қилади. Масалан, «ўрмон учун фойдали бўлган ҳайвонот дунёсини йўқ қилиш» маъмурий ҳуқуқбузарлик сифатида умумий объектга – бошқарув фаолияти соҳасидаги ижтимоий муносабатларга, махсус объектга – атроф-муҳитни муҳофаза қилиши соҳасидаги муносабатларга, ниҳоят, бевосита объектга – ўрмон учун фойдали бўлган ҳайвонот дунёсига қасд қилади.

Ҳуқуқбузарлик ижтимоий муносабатларни бузар экан, айни пайтда шу муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий нормаларга ҳам қасд қилади. Шунинг учун ҳам бундай ҳолатларни ҳуқуқбузарлик – ҳуқуқни ва унинг нормаларини бузиш деб аталиши тасодифий эмас.

Б. Ҳуқуқбузарликнинг объектив жиҳати – бу ҳуқуққа зид хатти-ҳаракатнинг ташқи белгисидир. Айнан шундай белгига асосан ҳуқуқбузарлик ҳақида, у қандай рўй бергани ва қанчалик зарар келтиргани ҳақида мулоҳаза юритиш мумкин бўлади. Ҳар қандай ҳуқуқбузарликнинг объектив жиҳати *таркибий қисмлари* қуйидагилардан иборатдир:

1) Ножўя ҳаракат – яъни инсон иродаси ва ақл-заковати назоратида бўлган ва ҳаракатда ёки ҳаракатсизликда ифодаланадиган хулқ-атвордир. Ҳаракат – кишининг фаол хатти-ҳаракати, ҳаракат-

сизлик – пассив хулқ-атвор ҳисобланади. Шахс ҳаракат қилишга мажбур бўла туриб, яъни ўз ҳуқуқий мажбуриятларини бажариши керак бўлгани ҳолда ҳаракатсизликка йўл қўйиши ҳуқуқбузарликка киради. Ҳаракат қилиш мажбурияти бевосита қонуннинг ўзидан келиб чиқиши (масалан, шифокорнинг беморга ёрдам кўрсатишига мажбур эканлигини, аммо унинг бундай ёрдамни кўрсатмаслиги; бошқа бир одам ўзига шикаст етказмай ёрдам кўрсатиши мумкин бўлгани ҳолда иккинчи одамни ҳаёти учун хавфли шароитда қолдириб кетиши) мумкин.

Ҳаракат қилиш мажбурияти шартнома шартларидан келиб чиқиши мумкин (масалан, капитал қурилиши шартномасига кўра пудратчи ҳаракатсиз ўтирмай, қурилиш ишларини фаол олиб бориши керак).

Ҳаракат қилиш мажбурияти кишининг касб билан боғлиқ бўлган вазифасидан ҳам келиб чиқиши мумкин (масалан, қоровул объектга яшириниб кирган бегона одамни ушлаши керак эди, бироқ у бу ишни қилмайди ёки ҳайдовчи гаражда чиқиб кетиш олдидан машинанинг техник ҳолатини текширмайди ва ҳоказо).

2) Хатти-ҳаракат ҳуқуққа зидлиги, яъни юридик нормалар кўрсатмаларига зидлиги туфайли ҳуқуқ томонидан тақиқланади. Ҳуқуққа зидлик, яъни хатти-ҳаракатнинг қонун билан тақиқланиши уч хил усул:

биринчиси, тўғридан-тўғри тақиқлаш орқали (меҳнат қонунларига биноан, зарарли меҳнат шароитларидаги оғир ишларда аёллар меҳнатидан фойдаланиш тақиқланади...);

иккинчиси, нормада ҳуқуққа зид хатти-ҳаракат аниқланиб, уни содир этганлик учун жазо чораси белгиланганида билвосита тақиқ орқали (бу – ёзма ифодаланган ёки оддийгина номи келтирилган хатти-ҳаракат қонун билан тақиқланган демакдир; чунончи Жиноят кодексининг махсус қисми барча нормалари бунга мисол бўла олади);

учинчиси, ҳуқуқий нормада ижобий, қонунда ифодаланган хатти-ҳаракатни баён этиш орқали (бундай вазиятда хатти-ҳаракатнинг бошқа, унга қарама-қарши тури мақсадга мувофиқ бўлмайди ва шунинг учун тақиқланган хатти-ҳаракат ҳисобланади; масалан, олди-сотди шартномаси бўйича сотувчи харидорга буюмни, харидор эса сотувчига пулни беришга мажбур бўлади, бироқ бу – хатти-ҳаракатнинг бошқа турига кўра – пул ёки буюмнинг берилмаслиги тақиқланади деганидир) ифодаланади.

3) Қилмиш натижасида етказилган зарар – ҳуқуқбузарлик натижасида юзага келадиган салбий ва шунинг учун номақбул оқибатдир. Ушбу салбий оқибатлар мулкий (мулкдан айрилиш, бой берилган фойда), номулкий (ҳақоратлаш, бўҳтон), ижтимоий (ўз ҳуқуқини амалга ошириш имкониятидан маҳрум бўлиш), шахсий (ҳаётдан кўз юмиш, соғлиққа зарар етказиш) ва бошқа хусусиятга эга бўлиши мумкин.

4) Қилмиш орқали етказилган зарар ўртасидаги сабабий боғланиш. Ҳуқуқдаги сабабий боғланиш – ҳодисалар ўртасидаги боғлиқлик бўлиб, улардан бири – заруратни иккинчиси – оқибатни туғдиради.

Ҳуқуқбузарни жавобгарликка тортиш учун аниқ ҳар бир иш юзасидан унинг хатти-ҳаракатлари ва етказилган зарар ўртасидаги сабабий боғланишнинг мавжудлигини аниқлаш керак бўлади. Бошқача айтганда, етказилган зарар (ўлим, тан жароҳатлари, моддий зарар ва ҳоказолар) бевосита қонунга зид қилмишнинг оқибати (натижаси) бўлиши керак. Модомики, объектив дунё ҳодисаларининг ўзаро боғлиқлиги туфайли сабаб ва оқибат кўпинча ўзаро жой алмашиши мумкин экан, бинобарин, жиноят ишларини текшириш ва кўриб чиқиш вақтида ҳамда бошқа ҳуқуқбузарликларда ҳамма вақт ҳам рўй берган натижадан олдин бирон-бир хатти-ҳаракат содир бўлган-бўлмаганини *аниқлаб олиш зарур*. Агар бундай хатти-ҳаракат содир этилмаган бўлса, у ҳолда улар ўртасида сабабий боғланиш ҳам бўлмайди.

В. Ҳуқуқбузарлик субъекти – бу ҳуқуққа зид айбли қилмишни содир этган шахс, яъни ҳуқуқбузардир. Ҳар қандай шахс ҳам ҳуқуқбузарлик субъекти ҳисобланавермайди, фақат ўз қилмишига жавоб бера оладиган, ақли расо шахсгина шундай субъект сифатида тан олинади. Ғайриқонуний хатти-ҳаракат содир этиш лаёқати асосида юридик салоҳият (ўз хатти-ҳаракатлари билан қонунда мустаҳкамланган ҳуқуқ ва мажбуриятларини амалга ошириш қобилияти) ётади. Шунинг учун юридик салоҳиятга эга бўлмаган одам ҳамиша ғайриқонуний хатти-ҳаракат содир этиш лаёқатига ҳам эга бўлмайди. Ёш болалар ва суд томонидан юридик салоҳиятсиз деб топилган шахслар (фуқаролик ҳуқуқида) ва ақли норасо деб тан олинганлар (жиноий ҳуқуқда) ҳуқуқбузарлик субъектлари бўлолмайдилар, қолаверса, юридик жавобгарликка ҳам тортилмайдилар.

Тўлиқ фуқаролик юридик салоҳияти (бинобарин, ғайриқонуний хатти-ҳаракат содир этиш лаёқати) шахс вояга етганида, яъни ўн

саккиз ёшга тўлганида бошланади. Жиноят ҳуқуқида ўта оғир жиноятларнинг субъекти ўн тўрт ёшга тўлган шахслар деб тан олинади. Фуқаролик ҳуқуқий айбли ишларида, агар улар ёш болалар (ўн беш ёшга етмаган шахслар) ёки ҳуқуқий лаёқатга эга бўлмаган шахслар томонидан содир этилган тақдирда, агар кўрилган зарар уларнинг айби билан юз бермаганлиги исботланмаса – уларнинг ота-оналари мулкий жавобгар бўладилар. Суд жиноят содир этган шахснинг қилмишини содир этиш вақтида ақли норасо бўлганлигини тан олса, у жиноий жавобгарликка тортилмайди, унга нисбатан тиббий йўсиндаги, мажбурлов чоралари қўлланади.

Г. Ҳуқуқбузарликнинг субъектив жиҳати. Бу жиҳат айблов билан боғлиқ. Содир қилинган қилмишига нисбатан шахснинг руҳий муносабати сифатида *айб турли шаклларга эга*. У *қасддан ва эҳтиётсизлик*дан содир бўлиши мумкин. Қасд ўз навбатида – *тўғри ва эгри* қасдга бўлинади.

Қасд қилиш шундай намоён бўладики, шахс ўз қилмишининг ҳуқуққа зидлигини, бунинг натижасида рўй бериши мумкин бўлган ижтимоий хавфли ва зарарли оқибатларини англабгина қолмай, айни пайтда шу оқибатларнинг юзага келиши (тўғри қасд қилиш)ни истайди ёки онгли равишда бундай бўлиши (эгри қасд)га йўл қўяди.

Айбнинг шакли сифатида *эҳтиётсизлик* жиноий ва маъмурий ҳуқуқда *жиноий бепарволик ва жиноий ўз-ўзига ишонищ*га бўлинади.

*Жиноий бепарволик*да шахс ўз қилмишларининг ҳуқуққа зидлигини ўйламайди, аслида олдиндан кўра билиши мумкин ва лозим бўлгани ҳолда, унинг оқибатларини олдиндан кўролмайди (масалан, қурувчи бунёд этилаётган бинодан пастга қурилиш материалларининг қолдиғини ташлаб юбориб, ўтиб кетаётган одамни майиб қилади).

*Жиноий ўз-ўзига ишонищ*да шахс ўз қилмишининг ҳуқуққа зидлигини билади, унинг зарари ва хавфли оқибатини олдиндан сезади, бироқ енгилтаклик билан, унинг олдини олиб қоламан, деб ўйлайди (масалан, автомашина ҳайдовчиси бундай қилиши мумкин эмаслигини била туриб ҳамда эҳтимол тутилган оқибатларни олдиндан кўрган ҳолда, ўз касб маҳоратига ишониб, сирғанчиқ йўлда тезликни оширади). *Фуқаролик ҳуқуқида қўпол эҳтиётсизлик билан енгил эҳтиётсизлик фарқланади.*

Асосий таркибий қисм сифатида айбдан ташқари, ҳуқуқбузарликнинг субъектив жиҳатига, шунингдек, ҳуқуқбузарликка бўлган ички *майл* ҳамда ҳуқуқбузар интилган оқибат натижа – *мақсад* ҳам

қўшилади. Қилинган айб билан тасодиф (казус) тушунчаси чамбарчас боғлиқдир.

Тасодиф (казус) шахс иродаси ва хоҳиши билан боғлиқ бўлмаган ҳолда юзага келадиган фактдир. Табиат ҳодисалари факти (сув тошқини, ёнғин, зилзила), бошқа шахслар хатти-ҳаракатлари натижаси тасодиф бўлиши мумкин. Лекин баъзи рамзий белгиларга кўра ҳуқуқбузарлик тушунчасига тўғри келса-да, тасодиф ҳамиша беайб келтирилган зарарни ифодалайди. Шу билан бирга айби (қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасидан) бўлмагани учун шахсга нисбатан кўриб чиқилаётган иш унинг жавобгарлигини келтириб чиқармайди.

Умуман олганда, ҳуқуқбузарлик бор экан, жамият ва давлат ҳуқуқбузарликка қарши курашади, сабабларини ўрганади, айнан уларнинг олдини олишга ҳаракат қилади. Демак, ҳуқуқбузарлик мавжуд экан, унга нисбатан юридик жавобгарлик ҳам қўлланади.

4. ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИК ТУШУНЧАСИ, ТУРЛАРИ, БЕЛГИЛАРИ ВА АСОСЛАРИ

Аслида юридик жавобгарлик ижтимоий жавобгарликнинг алоҳида тури бўлиб, у инсон ҳаётининг турли соҳаларида намоён бўлади. Чунки шахс жавобгарлиги ижтимоий табиатга эга. У ижтимоий муносабатларнинг хусусияти билан ҳам, шахснинг ўзига хос жиҳатлари, унинг мазкур муносабатлар тизимидаги ўрни билан ҳам белгиланади. Демак, умуман, ижтимоий жавобгарлик шахснинг хулқ-атвори ижтимоий аҳамиятга эга бўлган ва ижтимоий нормалар билан тартибга солинган ҳолда келиб чиқади. Юридик жавобгарлик эса давлат, ҳуқуқ нормалари, фуқаролар ва уларнинг бирлашмалари мажбуриятлари ва қонунга хилоф хулқ-атвори билан узвий боғлиқдир. Бинобарин, давлат ҳуқуқ нормаларини қабул қилар экан, субъектлар хоҳиш-иродасидан қатъи назар, уларнинг юридик жавобгарлигини назарда тутади[1].

Шундай қилиб, юридик жавобгарлик ҳуқуқбузарликларга қарши кураш воситаларидан бири, ҳуқуқий хулқ-атворни таъминлаш воситасидир. Юридик жавобгарлик хавфи, муайян салбий оқибатлар – жамият аъзоларининг ҳуқуқий хулқ-атворини таъминлашда муҳим омилдир. Бинобарин, жавобгарлик давлат мажбурлови билан боғлиқ. Давлат мажбурлови – давлатнинг субъектига муайян хатти-ҳаракатни

[1] Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Теория государства и права. Курс лекций. М., «Юристъ», 2001, 595-597-бетлар.

унинг хоҳиш-иродасидан ва ихтиёридан ташқари амалга ошириш мажбуриятини юклаш имкониятидир. Ҳуқуқбузарлик факти мавжуд бўлганида давлат шахс (ёки ташкилот)ни муайян салбий оқибатларни бошдан кечиришга мажбур этади[1].

Умуман айтганда, *юридик жавобгарлик* – мураккаб, кўпжиҳатли ҳуқуқий ҳодиса. Унинг моҳияти, тушунчаси ва мазмуни ҳақидаги мунозаралар фанда ҳалигача давом этиб келмоқда. Сўнгги йилларда олимлар орасида юридик жавобгарликни кенг маънода – субъект томонидан ҳуқуқий соҳада ўз қилмишларини, унинг оқибатларини, ижтимоий аҳамияти (бурч ҳисси)ни англаш сифатида тушунишга интилиш кўзга ташланмоқда.

Бундай ёндашув жавобгарликни икки йўналишда: «позитив» (ижобий) – истиқболли (келажакдаги хатти-ҳаракатлар учун) ва ретроспектив, яъни анъанавий (содир этиб бўлинган қилмиш учун) жавобгарлик йўналишларида кўриб чиқиш учун асос бўлиб хизмат қилади. Фикримизча, мазкур ҳар икки фикр ҳам яшашга ҳақли. Агар *позитив* юридик жавобгарлик ҳозирги ва келажакдаги ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи сифатида намоён бўлса, *ретроспектив* юридик жавобгарлик эса асосан ўтмишга қаратилган, зеро, у бурчга амал қилмаслик, юридик мажбуриятни бажармаслик натижасида юзага келади.

Шундай қилиб, анъанавий ретроспектив тушунишда кўриб чиқилаётган ҳолат ўтмиш учун, содир этилган ҳуқуққа зид қилмиш учун жавобгарликни ифодалайди. Умуман, ҳуқуқий жавобгарликнинг бундай жиҳатига умумэътироф этилган қарашлар мавжуд бўлмаганига қарамай, ҳар қалай, кўпгина ҳолларда юридик адабиётларда «жавобгарлик» атамаси орқали юридик мажбурият кўринишларидан бири англатилади. Юридик жавобгарликка тортиш айбдор шахснинг ўз қилмиши учун ҳисоботи (жавобгарликни келтириб чиқарадиган сабаблар, қилмиш содир этилиши мотивларини тушунтириш)ни назарда тутади. Модомики, жавобгарлик ҳуқуқ нормаси санкциясида кўзда тутилган экан, жавобгарликка тортиш, бинобарин, шу санкциянинг амалга оширилишидир.

Ўз навбатида жавобгарлик ҳам шу жавобгарликка тортилувчи субъектнинг муайян ҳаракатларини, шунингдек, мажбурлов чораларини қўлловчи махсус органлар таъсирини талаб қилади.

Агар биз ҳуқуқ тилига мурожаат қиладиган бўлсак, у ҳолда норматив ҳужжатларда «юридик жавобгарлик» атамаси орқали

[1] Қаранг: Проблемы общей теории права и государства. М., изд. «НОРМА», 2002, 490-бет.

субъектнинг муайян ҳаракати – мулкий мазмундаги (жарима тўлаш, мусодара, келтирилган зарарни қоплаш), шахсий тусдаги (озодликдан маҳрум этилиш, ижтимоий нуфузига зарар етиши билан боғлиқ) чеклашларни бошдан кечириш мажбуриятини қамраб олинишини кўрамиз.

Қонун матнларида «жавобгарликни кучайтириш», «жавобгарликни юмшатиш», «жавобгарликка тортиш», «жавобгарликдан озод этиш», «жавобгарликнинг бекор қилиниши», «жавобгарликка тортиладилар», «жавобгарликка мустаҳиқдирлар» сингари иборалар учрайди. Келтирилган барча мисоллардан жавобгарликни юридик мажбурият сифатида тушуниш энг тўғри келишини кўрамиз. Бинобарин, *юридик жавобгарлик – бу содир этилган ҳуқуқбузарлик учун шахснинг давлат ҳокимият моҳиятига эга бўлган муайян чеклашларни бошдан кечириш мажбуриятидир*. У қуйидаги <u>белгилари</u> билан тавсифланади:

I. Давлат мажбурлови билан чамбарчас боғлиқлик. Бундай боғлиқлик, энг аввало, юридик жавобгарлик давлат томонидан белгиланишида ва юридик нормаларда ифодаланган ҳокимият талабларидан айбли шахсларга нисбатан махсус йўсин (усул)да ташқи мажбурлов таъсирини ўтказишда намоён бўлади. Юридик жавобгарлик мутлақо айбли қилмишларга жавоб тариқасида қўлланади ва шундан келиб чиққан ҳолда, одатда, ҳуқуқбузарлар учун қаттиқ чеклашлар билан боғлиқ бўлади.

Бунинг устига чиқарилган ҳукмнинг айбдор томонидан ихтиёрий равишда бажарилиши ёки етказилган зарарнинг қопланиши ушбу чораларнинг мажбурлов моҳиятини ўзгартирмайди. Давлатда ҳамиша айбдор шахсни тегишли санкцияларда назарда тутилган чеклашларни бажартириш ҳуқуқи сақланиб қолади.

II. Фақат ҳуқуқбузарлик, яъни ички (шахс онги ёки иродаси) ва ташқи (қилмиш) биргаликда хатти-ҳаракат ҳужжати юридик жавобгарликка фактик асос бўлиши мумкин. Бу ҳол ҳуқуқий кўрсатмаларни бузишда айбдор бўлган шахснинг ҳуқуқий жавобгарлик субъекти бўлиши мумкинлигини англатади.

III. Юридик жавобгарлик ҳуқуқбузарнинг ахлоқини давлат томонидан қоралаш, танбеҳ бериш билан қўшиб олиб борилади. Давлат мажбурлови ўзига хос бир қатор хусусиятларга эга бўлган кенг маъноли тушунча эканлигини эслатиб ўтамиз. *Биринчидан*, бундай ҳукм чиқариш хулқи қораланадиган субъектларга нисбатан ҳокимият таъсирини ўтказиш билан узвий боғлиқдир. *Иккинчидан*,

давлат номидан чиқарилган ҳукм ҳуқуқбузарни айбдор деб топиш, унга аниқ жавобгарлик чорасини белгилаш ва уни амалга оширишда намоён бўлади. *Учинчидан,* ретроспектив хусусиятга эга, зеро, фуқаролар, мансабдор шахслар, ташкилотларнинг ўтмишдаги ҳуқуққа зид хатти-ҳаракатлари салбий баҳо олади.

Юқорида қайд этилган белги юридик жавобгарликнинг алоҳида турларини тушунишда муҳим аҳамиятга эга. У, жумладан, жиноий жавобгарликка хос бўлиб, унинг моҳиятини белгилайди. Гап шундаки, айрим ҳолларда бу жавобгарлик айбдорни содир этган жинояти учун давлат қоралаши билан ниҳоясига етиши, албатта, жиноий жазо чорасини тайинлаш ва ижро этиш билан боғлиқ бўлмаслиги ҳам мумкин.

Ҳуқуқбузар хулқининг юридик жавобгарлик билан боғлиқ ҳолда баҳоланиши, унинг давлат органлари томонидан қораланиши, шу тариқа ҳамиша мавжуд бўлади. Аксинча, бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилиш воситалари учун бундай баҳолаш унчалик муҳим эмас. Чунончи, тиббий хусусиятга эга бўлган мажбурлов чоралари амалий мақсадга мувофиқлик нуқтаи назаридангина муайян шахс томонидан хавфли хатти-ҳаракатлар содир этилишининг олдини олиш мақсадида қўлланади. Юридик жавобгарликда муқаррар бўлган ўша баҳолаш қисми мазкур воситаларга хос эмас.

Жавобгарликка тортиш билин боғлиқ давлат ҳукми ҳуқуқбузарларда муайян ҳиссиётларни келтириб чиқаради. Кўпинча айнан шу ҳиссиётларнинг ўзи жиддий тарбиявий хусусиятга эга бўлади ва маҳкумларни тарбиялайди.

IV. Юридик жавобгарлик ҳамиша ҳуқуқбузар учун муайян салбий оқибатлар келтириш билан боғлиқ бўлади. Ҳуқуқбузарликни содир этган шахс учун қандайдир оғирликларсиз, машаққатларсиз бу жавобгарликни тасаввур этиб бўлмайди. Улар ҳақида алоҳида тўхталамиз.

Салбий оқибатлар деганда, ҳар қандай ноқулай, ёқимсиз натижани тушуниш лозим. Шу маънода назарда тутилган ҳар қандай ҳуқуқий жазо, шу жумладан жиноятнинг олдини олиш ёки тиклаш воситаларини қўллаш қандайдир чеклашлар, манфаатларнинг торайтирилиши билан боғлиқ бўлади. Жавобгарликнинг моҳияти унинг қандайдир чеклашлар билан қўшиб олиб борилишида эмас, балки ушбу чеклашларнинг ўзига хос хусусиятидадир.

Бу ўринда улар жарима хусусиятига эга бўлиб, ҳуқуқбузар шахсига йўналтирилганлиги назарда тутилмоқда. Жавобгарликка тор-

тишда жарима тартибидаги чеклашлар бирдан-бир мақсад қилиб қўйилмайди. Жарима ҳуқуқбузарликларнинг умуман ёки қисман олдини олишга, ҳуқуқбузарликка йўл қўйган шахсни қайта тарбиялашга ёрдам берувчи восита сифатида майдонга чиқади.

Юридик адабиётларда юридик жавобгарлик асослари ва чегараларини белгиловчи принципларга нисбатан бир хил нуқтаи назар шаклланган. Улар жумласига *қонунийлик, адолатпарварлик, жавобгарликнинг муқаррарлиги, мақсадга мувофиқлик, жавобгарликни индивидуаллаштириш* принциплари киритилади.

Қонунийлик принципи жиноят, фуқаролик-ҳуқуқий, маъмурий, интизомий жавобгарликни амалга оширишда қонун талабларини аниқ ва оғишмай бажаришдан иборатдир. Ҳам моддий, ҳам процессуал қонун талабларига риоя этиш – юридик жавобгарлик мақсадларига эришишнинг зарур шартидир. Моддий қонуннинг асосий талаби юридик жавобгарлик фақат қонунда назарда тутилган қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик) учун белгиланиши ҳамда унинг фақат қонун тартибида жорий этилишидан иборат бўлиши керак. Процессуал қонуннинг асосий талаби эса ҳуқуқбузарга нисбатан қўлланадиган юридик жавобгарликнинг асосланганлигини, яъни объектив ҳақиқат сифатида унинг ҳуқуққа зид қилмиш эканлигини аниқлаш, исботлашдан иборат. Боз устига, ҳозирги жамиятда ҳуқуқбузар – ҳақ-ҳуқуқсиз субъект эмас. Мисол учун, унинг ҳимояланиш ҳуқуқини таъминлаш юридик жавобгарликнинг зарур шартларидан биридир. Бошқача айтганда, жавобгарликнинг процессуал жиҳати олдига қўйиладиган қонунийлик талаби ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни текшириш ва кўриб чиқиш шаклида қонунда белгиланган тартибга ваколатли органларнинг қатъий риоя этишларини, шу жумладан, амалдаги қонунлар ҳуқуқбузарга берадиган субъектив ҳуқуқлар мажмуини таъминлашни англатади.

Адолатпарварлик принципи. Қонунийлик талабига асосланган ҳолда айбдорни жазолаш ижтимоий адолат ғояси билан суғорилган бўлмоғи лозим. У ҳуқуқнинг принципи, одил судлов асосидир. А.Ф.Кони таъкидлаганидек, «қонун ҳужжатларида кишилар эҳтиёжлари ва имкониятлари ҳақиқати қанчалик устувор бўлса, инсон шахсига расмиятчилик билан эмас, балки кўпроқ жонли муносабат билан қарайдиган суд томонидан амалга ошириладиган одил судловда адолат тушунчаси шунчалик теран ва сарбаланд ўзининг ифодасини топади»[1].

[1] *Кони Ф.* Собр. Соч. М., «Мысль», 1968, 25-бет.

Юқорида айтилганлар юридик жавобгарликка ҳам тўлиқ алоқадордир. «Адолатни бузмай туриб жиноятчини жазолаш, – деган эди Ж.П.Марат, – ёвузларни жиловлаш, бегуноҳларни ҳимоя қилиш, заифларни зулмдан халос этиш, мустабид қўлидан қилични уриб тушириш, жамиятда тартибни ва унинг аъзоларининг ижтимоий осойишталигини сақлаб туриш демакдир. Одамлар тинч-хотиржамлиги учун бундан маънилироқ, олижаноброқ, мурувватлироқ ва муҳимроқ яна нима бўлиши мумкин?»[1].

Юридик жавобгарликнинг адолатлилиги ахлоқий ёхуд руҳий мавҳум тушунча эмас. У расмий талабларнинг қуйидаги тизимида намоён бўлади:

– ножўя қилмишлар учун жиноий жавобгарликка тортиш мумкин эмас;

– жавобгарлик белгиловчи ёки жазони оғирлаштирувчи қонун орқага қайтиш кучига эга эмас;

– агар бузғунчилик асосида келтирилган зарар асл ҳолига қайтиш кучига эга бўлса, юридик жавобгарлик унинг қайта тикланишини таъминлаши даркор;

– битта айб учун фақат битта жазо бўлиши мумкин;

– ҳуқуқбузарликни содир этган киши жавобгарликка тортилиши керак;

– жазо турлари ва чоралари ҳуқуқбузарликнинг оғирлик даражасига боғлиқ.

Жавобгарликни белгилашда ҳам айбни оғирлаштирувчи, ҳам уни енгиллаштирувчи ҳолатлар ҳисобга олинади.

Жавобгарликнинг муқаррарлиги принципи. Келиб чиқиши жиҳатдан муқаррарлик – ҳодисадан кейин бирон-бир оқибат пайдо бўлишининг шубҳасиз муқаррарлиги хусусиятидир. Жавобгарликнинг муқаррарлиги унинг ҳуқуқбузарлик ҳодисаси билан узвий боғлиқлигида намоён бўлади. Бу боғлиқлик шундан иборатки, ушбу ҳодисалар қонунда ҳам, одамлар ҳуқуқий онгида ҳам ўзаро бирбирларини тақозо этади.

Шу ўринда жавобгарликнинг муқаррарлиги принципининг мазмуни қонунийлик нуқтаи назаридан бир хилда муҳим бўлган икки жиҳатни ўз ичига олувчи қуйидаги таърифни келтириб ўтамиз: *биринчиси* – ҳар бир ҳуқуқбузарлик айбдор шахснинг албатта жавобгарлигига олиб бориши кераклиги ҳақидаги қоида; *иккинчиси* – би-

[1] *Марат Ж.П.* План уголовного законодательства. М., 1954, 31-бет.

ронта ҳам айбсиз одам жавобгарликка тортилмаслиги кераклиги ҳақидаги қоидадир.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 2-моддасида белгилаб қўйилганидек, муқаррарликнинг моҳияти ҳар бир ҳуқуқбузарлик учун албатта, юридик жазо қўлланишида эмас, балки ваколатли давлат органлари, мансабдор шахсларнинг албатта унга ўз муносабатларини билдиришларидадир. Ҳуқуқбузар ва унинг қилмиши кенг жамоатчилик олдида ошкор бўлиши, жамоатчилик, ваколатли органлар диққат-эътиборига тушиши, улар томонидан қораланиши даркор. Агар ҳуқуқбузар фақат ижтимоий чоралар билан тузалиши мумкин бўлса, жарима жазоси қўлланмаслиги ҳам мумкин.

Қуйидаги бир жиҳатни ҳам ҳисобга олиш зарур. Маълумки, фуқаролар ўз ҳуқуқларини амалга оширишда муайян эркинликка, шу жумладан, поймол этилган ҳуқуқларини ҳимоя қилишни сўраб ваколатли органларга мурожаат қилиш эркинлигига эгалар. Агар уларнинг манфаатларини ҳимоя қилувчи ҳуқуқ амалга оширилмаса, у ҳолда жавобгарликнинг муқаррарлиги принципи ҳам муайян даражада чекланиб қолади. Шу муносабат билан Н.С.Малевин асосли равишда таъкидлаганидек, ҳуқуқбузарлик содир этилганидан узоқ вақт ўтганидан кейин жавобгарлик чораларининг қўлланиши мақсадга мувофиқлик хусусиятини йўқотади. Зеро, бу ҳол зарур таъсир кучини яратишга қодир эмас ва адолатсизлик ифодаси сифатида салбий баҳони истисно этолмайди[1].

Мақсадга мувофиқлик принципи. Жавобгарликнинг муқаррарлиги унинг мақсадга мувофиқлигини тақозо этади. Ҳақиқатан ҳам жавобгарлик муқаррар равишда содир бўлади, чунки у мақсадга мувофиқдир. Қонуний асосларсиз, оғирлиги, мақсадга мувофиқлиги, таъсирчанлиги, сиёсий, мафкуравий ва бошқа сабабларни баҳона қилиб ҳуқуқбузарни жавобгарликдан озод қилиш мумкин эмас. Акс ҳолда, «...ҳар қандай, энг олижаноб баҳона билан амалдаги нормаларни итқитиб ташлаб, биз қонунсизликнинг, қонун ва ҳуқуқнинг топталиши мумкинлиги ва демакки, зўравонликка йўл қўйилиши мумкинлигининг мудҳиш, тубсиз жари ёқасига шундоққина келиб қоламиз...»[2].

Бироқ юридик ҳодиса сифатида жавобгарликнинг мақсадга мувофиқлигини фарқлай олиш ҳамда ҳуқуқни қўллаш жараёнида, шахсни жавобгарликка тортишда, унга жазо чорасини тайинлаш

[1] Қаранг: *Малевин Н.С.* Правонарушение: понятие, причинқ, ответственность. М., 1985, 5-58-бетлар.
[2] *Алексеев С.С.* Уроки. Тяжкий путь России к праву. М., «Юристъ» 1997, 182-бет.

вақтида мақсадга мувофиқликни ҳисобга олиш керак бўлади. Мазкур ҳолатда мақсадга мувофиқлик ҳуқуқбузарга нисбатан танланган таъсир чорасининг юридик жавобгарлик мақсадларига мос келишидир. У нафақат бузғунчиликнинг оғирлиги, балки яна ҳуқуқбузар шахсининг ўзига хос хусусиятлари, қилмишни содир этишдаги вазият билан боғлиқ равишда жазо чораларини қатъий индивидуаллаштиришни ҳам назарда тутади. Мабодо, жавобгарлик мақсадларига уни амалга оширмай туриб эришиладиган бўлса, қонун айбдорни жавобгарликдан озод этишга йўл қўяди[1].

Жавобгарликни индивидуаллаштириш принципи. Ушбу принципга юридик жавобгарликка тортилган шахсга нисбатан адолатли ҳукм чиқаришни таъминловчи ўзига хос бир негиз сифатида қараш мумкин. Юқорида таъкидланганидек, жавобгарликнинг муқаррарлиги ҳуқуқбузарликнинг жавобгарлик билан чамбарчас боғлиқлигини аниқлашга даъват этилган, индивидуаллаштириш эса бу боғлиқликнинг бир-бирига мутаносиблигини таъминлаш воситаси бўлиб хизмат қилади. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 43-моддаси кўрсатишича, жавобгарликни индивидуаллаштириш ҳуқуққа зид қилмишнинг ижтимоий хавфлилик табиати ва даражасини, айбдорнинг шахси, қонунда назарда тутилган жавобгарликни енгиллаштирувчи ёки оғирлаштирувчи ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда қонунда белгиланган жазо чоралари доирасида ҳуқуқий таъсирнинг турли воситаларини танлаш имконияти билан таъминланади. Содир этилган ҳуқуқбузарлик доирасига жавобгарликнинг мос келмаслиги қонунчиликни заифлаштирибгина қолмай, жавобгарлик мақсадларига эришишга ҳам ёрдам бермайди. Жавобгарлик ҳаддан ташқари қаттиқ бўлса, ҳуқуқбузарда норозилик туғдиради, унинг томонидан бу адолатсиз ёки ҳаққоний бўлмаган жазо сифатида қабул қилинади. Мабодо, ҳаддан ташқари енгил, қарийб жавобгарликдан озод қилишга тенг жавобгарлик белгиланадиган бўлса, бу – жамоатчилик норозилигига сабаб бўлади. Мамлакатимиз раҳбари Халқ депутатлари Хоразм вилояти Кенгашида сўзга чиқар экан, вилоят судлари оғир жиноятлар содир этган жиноятчиларга нисбатан фавқулодда кўнгилчанликка йўл қўйганларига алоҳида эътиборни қаратгани мазкур принципнинг қанчалик жиддийлигидан далолат беради. Жумладан, у шундай мисол келтирганди: «Фуқаро Е.Мадаминов 30 килограмм миқдордаги наркотик моддани сотиш

[1] Батафсилроқ қаранг: Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. М., изд. «НОРМА», 1997, 424-бет.

мақсадида сақлагани учун Урганч шаҳар суди томонидан 7 йил муддатга озодликдан маҳрум қилинган, ваҳоланки, қонунда 15 йил муддатгача озодликдан маҳрум этиш жазоси кўрсатилган. Бу иш вилоят судининг ҳайъатида қайта кўриб чиқилиб, тайинланган жазони ноқонуний равишда икки йил муддат қилиб белгиланган.

Вилоятда содир этилаётган жиноятларнинг ярмига яқини гиёҳвандлик билан боғлиқ. Хўш, наркобизнесга қарши кураш кучайтирилиши лозим бўлиб турган бир пайтда вилоят суди ҳайъатининг бундай «муруввати»ни қандай тушунса бўлади? Бу кўнгилчанликми, уқувсизликми ёки инсонпарварлик ниқоби остидаги шахсий манфаатпарастликми?!»[1].

Амалдаги ҳуқуқ нормаларида юридик жавобгарлик тамойиллари субъектларга йўналтирилган талаблар кўринишида мустаҳкамланган. Давлат, унинг органлари, мансабдор шахслар учун улар ҳуқуқбузарлар жавобгарлигини амалга ошириш ишида назоратни йўлга қўйиш воситаси сифатида муҳимдир.

Маълумки, юридик жавобгарлик икки мақсадни – ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилиш ҳамда фуқароларни тарбиялаш мақсадларини кўзлайди. *Биринчи мақсад* юридик жавобгарлик мазмуний жиҳатдан ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш механизми таркибида ҳуқуқни муҳофаза этиш нормаларини рўёбга чиқаришдан иборатлиги билан белгиланади. *Иккинчи мақсад*га ҳуқуқда жавобгарлик тузилмасининг мавжудлиги жамият аъзоларига ахборот тарзидаги, тийиб турувчи ҳамда интизомга солувчи таъсир кўрсатиши орқали эришилади.

Юридик жавобгарлик хилма-хил асосларга қараб турларга бўлинади. Жумладан, жавобгарликка тортувчи органлар: а) давлат ҳокимияти органлари томонидан юклатиладиган жавобгарлик; б) суд ва бошқа юрисдикция органлари томонидан юклатиладиган жавобгарлик; в) ҳуқуқбузар маъмурий органлар (давлат бошқаруви органлари) томонидан тортиладиган жавобгарлик бўйича бир-биридан фарқланади.

Юридик жавобгарлик қайси соҳага тааллуқлилиги, ҳуқуқбузарликнинг қайси тури содир этилганига мувофиқ: а) жиноят-ҳуқуқий; б) маъмурий; в) фуқаролик-ҳуқуқий; г) ишчилар, хизматчиларнинг моддий жавобгарлиги; д) интизомий-ҳуқуқий жавобгарлик турлари фарқланади. Жиноий жавобгарлик жавобгарликнинг энг оғир турига киради.

[1] *Каримов И.А.* Бунёдкорлик йўлидан. 4-том. Т., «Ўзбекистон», 1996, 283-284-бетлар.

Қисқаси, юридик жавобгарлик – амалга оширилган ҳуқуқбузарлик учун айбдорнинг шахсий (ташкилий) ёки мулкий чеклашларга дучор бўлиши билан боғлиқ давлат мажбурлов чорасидир. Шунингдек, юридик жавобгарлик билан бир қаторда таъсир чоралари ғайриқонуний хатти-ҳаракатнинг олдини олиш чоралари, ҳимоялаш чоралари сингари турлари ажратиб кўрсатилади. Демак, юридик жавобгарлик фақат ҳуқуқ нормалари асосида юзага келади. Юридик жавобгарлик чегаралари ҳуқуқни ҳимоя қилувчи нормалар санкцияларида мавжуд бўлади. Ҳуқуқбузарлик содир этиш ва шунинг натижасида юридик жавобгарликни рўёбга чиқариш эса давлат ва жамият айблови билан боғлиқ бўлади.

5. ФУҚАРОНИНГ АЙБСИЗЛИК ПРЕЗУМПЦИЯСИ

Фуқаронинг айбсизлик презумпцияси – юридик жавобгарликка тортилган фуқаронинг айби йўқлиги тўғрисидаги фараздир, бошқача айтганда, *айбдорнинг жинояти қонуний тартибда исбот қилинмагунча, уни айбсиз деб фараз қилишдир.*

Айбсизлик презумпцияси фуқаронинг ҳалол-поклиги умумий презумпциясининг намоён бўлишидир. У шахсни жавобгарликка тортувчи органга ушбу шахснинг айбини тасдиқловчи етарли далилларни тўплаш мажбуриятини юклайди.

Агар булар амалга оширилмаса, ушбу презумпцияга кўра фуқаро айбсиз ҳисобланади. Фуқаронинг айбсизлик презумпцияси – шахс ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли кафолатидир.

Шундан ҳам кўриниб турибдики, айбсизлик презумпцияси жиноят процессининг муҳим демократик белгиларидан биридир. Демак, у шахснинг ҳуқуқлари муҳофаза қилинишини таъминлайди, асоссиз айблаш ва ҳукм этишнинг олдини олади. Гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи ўзининг айбсизлигини исботлаб бериши шарт эмас. Уларнинг айбини исботлаб бериш вазифаси айблов органлари зиммасига юкланади. Айбсизлик презумпцияси принципига биноан, айбдорликка оид барча шубҳалар, башарти уларни бартараф этиш имкониятлари тугаган бўлса, айбланувчининг фойдасига ҳал қилинади. Бу эса қонун қўлланилаётганда келиб чиқадиган шубҳалар ҳам айбланувчининг фойдасига ҳал қилиниши лозимлигини англатади.

Жиноят ҳуқуқи ва жиноят процесси соҳасида фуқаронинг айбсизлик презумпцияси айбланувчининг айбсизлик презумпциясида

ифодаланади. Бундай презумпция тарихда илк бор буюк француз буржуа инқилоби қонунларида таърифланган ва мустаҳкамланган эди. Жумладан, «Инсон ва фуқаро ҳуқуқлари Декларацияси»нинг 9-моддасида у ўз ифодасини топди. Инсонпарварлик намойиши сифатида айбсизлик презумпцияси 1948 йилги «Инсон ҳуқуқлари Умумжаҳон Декларацияси»да мустаҳкамланган. «Жиноят содир этганликда айбланаётган ҳар бир инсон, – деб таъкидланади ушбу Декларация 11-моддасининг 1-бандида, – унга ҳимоя учун барча имкониятлар яратиб берилиб, суд мажлисида ошкора тартибда қонуний йўл билан унинг айбдорлиги аниқланмагунча, беайб деб ҳисобланиш ҳуқуқига эгадир»[1].

Ҳозирги вақтда юридик фанда айбланувчининг айбсизлик презумпцияси умумэътироф этилган тушунчадир. Лекин мустабид шўро тузуми даврида, гўё жиноятчиликка қарши курашга ҳалақит беради, деган баҳонада презумпцияга нисбатан кескин салбий муносабат қарор топган эди. Аслида эса *у қонунсизлик ва зўравонликнинг гуллаб-яшнашига ҳалақит берарди.* Ҳуқуқий давлатни шакллантириш ва фуқаролик жамияти барпо этиш йўлидан бораётган бизнинг мамлакатимизда айбсизлик презумпцияси илк бор Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида ўз ифодасини топди. Жумладан, унинг 26-моддасида шундай дейилган: «Жиноят содир этганликда айбланаётган ҳар бир шахснинг иши судда қонуний тартибда, ошкора кўриб чиқилиб, унинг айби аниқланмагунча у айбдор ҳисобланмайди. Судда айбланаётган шахсга ўзини ҳимоя қилиш учун барча шароитлар таъминлаб берилади».

Аслида айбсизлик презумпцияси принципи ҳуқуқнинг барча тармоқларида амал қилади. Шунинг учун ҳам, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят процессуал кодексига илк бор «Айбсизлик презумпцияси» деган 23-модда киритилди. Унда айбсизлик презумпцияси ўзининг аниқ ифодасини топган. Чунончи, унда: «Гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи ўзининг айбсизлигини исботлаб бериши шарт эмас», деб баён қилинади. Унда яна шундай дейилади: «Айбдорликка оид барча шубҳалар, башарти уларни бартараф этиш имкониятлари тугаган бўлса, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг фойдасига ҳал қилиниши лозим. Қонун қўлланилаётганда келиб чиқадиган шубҳалар ҳам гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг фойдасига ҳал қилиниши керак».

[1] Инсон ҳуқуқлари. Инсон ҳуқуқлари тўғрисида халқаро билль. Т., «Адолат», 1992, 12-13-бетлар.

Айбсизлик презумпцияси жиноят иши юзасидан ҳақиқатни аниқлаш кафолати ҳисобланади. Бинобарин, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси 4-моддасининг 2-қисмида ҳеч ким суднинг ҳукми чиқарилмай туриб, жиноят содир қилишда айбли деб топилиши ва қонунга хилоф равишда жазога тортилиши мумкин эмаслиги аниқ белгилаб қўйилган. Ушбу қоидада айбсизлик презумпцияси моҳиятининг икки жиҳати осиб берилган. Яъни: биринчиси – жиноятнинг муайян таркибини белгилаш ва шахснинг жиноят содир этганликда иқрор бўлишини қонунга аниқ риоя қилган ҳолда амалга ошириш; иккинчиси – шахс фақат суднинг айблов хулосасига биноан айбдор деб топилиши ва қонунда кўзда тутилган ҳуқуқий чора ёки жазога тортилиши мумкин. Демак, шахснинг айбдорлигини белгилаш учун фақат исботлаш тартиб-қоидаларига риоя қилишнинг ўзигина камлик қилади, шу сабабли жиноят учун жавобгарлик ва унинг асослари етарлича мавжуд бўлиши талаб этилади.

Айбсизлик презумпцияси туфайли исботлаш юкининг шундай тақсимоти юзага келадики, у ишнинг барча ҳолатларини ҳар тараф-лама ва тўлиқ тадқиқ этишни таъминлайди. Давлат органи ва айбланувчи ўзаро ҳокимият ва тобелик муносабатларида бўладиган жиноий процессда презумпциянинг бўлмаслиги айбланувчига ўзининг айбсизлигини ўзи исботлашига мажбур бўлишига олиб келар, айбланувчи бунинг уддасидан чиқиши қийин бўларди. Ҳозирги ҳолатда айбсизлик презумпцияси фуқарони асоссиз ҳукм қилишга қарши, унинг қонуний ҳуқуқларининг бузилишига қарши ишончли кафолат сифатида намоён бўлади. Айнан шунинг учун ҳам зўравонлик муқаррар равишда амалда айбсизлик презумпциясини рад этишни, назарияда эса унинг кераксизлиги ёки ҳатто нуқсонлилигини исботлашни кўзда тутади.

Айбланувчининг айбсизлик презумпцияси айбланувчининг ўзини ҳимоя қилиш ҳуқуқи билан чамбарчас боғлиқдир. Бу боғлиқлик шундан иборатки, айбланувчи айбини юмшатувчи ҳолатлар ёки айбсизлигидан гувоҳлик берувчи далилларни келтирар экан, бу билан у ўзининг айбсизлиги тўғрисидаги тахминни тасдиқлайди.

Айбланувчи – содир этилган жиноят учун жиноий жавобгарликка тортилган шахс, у жиноят процессининг иштирокчиси. Фуқаролик процессида ҳуқуқбузар – оддий жавобгардир. (Жавобгар ҳамиша ҳамма вақт ҳам ҳуқуқбузар ҳисобланавермайди.) Маъмурий процессда жавобгарликка тортилаётган шахсни қонун маъмурий ҳуқуқбузарликни содир этган шахс деб ҳисоблайди. Лекин ҳуқуқбу-

зар қандай атама билан ифодаланмасин, тармоқ қонунчилигида юридик жавобгарликка тортилган ҳамма ҳолатларда ҳам у то қонунда кўзда тутилган тартибда айби аниқланмагунча айбсиз деб тан олинади. Айбнинг исботланмагани ва далилларнинг тўлиқ эмаслиги, зўравонлик ва қонунийликнинг бузилишига қарши муҳим кафолат бўлиб, шахсни жавобгарликдан озод этади.

Кўриниб турибдики, фуқаронинг айбсизлик презумпцияси – шахс ҳуқуқ ва эркинликларининг мустаҳкам кафолатидир. Дарҳақиқат, «инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг эътироф этилиши ҳамда ҳимоя қилиниши ҳозирги даврда бутун жаҳон ҳамжамиятининг ҳуқуқий давлатлар ҳамжамияти йўналишида прогрессив ривожланишининг қудратли омилига ва аниқ белгисига, ҳамжамият аъзоларининг ички ва ташқи сиёсати соғломлашиши ва инсонпарварлашуви мезонига, ҳуқуқий давлат асосларининг ҳаётга жорий этилиши кўрсаткичига айланди»[1].

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, ҳуқуқий ғояларнинг ўзига хослиги юридик фан ва ҳуқуқшуносларнинг жамият ҳуқуқий ҳамда ижтимоий ҳаётидаги ўрнини, вазифасини, шунингдек, ҳуқуқни англаш ва тушунишнинг айрим қирраларини аниқлашга янгича нуқтаи назарлардан туриб ёндашиш учун асос бўлади. Зеро, чин маънодаги ҳуқуқий ғоялар (шунчаки ҳукмлар ёки хом хаёллар эмас) ушбу ижтимоий тузилма негизига бевосита жадал кириб боришдир, унинг ўзига хосликлари ва хусусиятлари ифодаларидан биридир. Шу боис бундай ғояларни жамловчи фан – юридик фан ҳам – позитив ҳуқуқ билан, унинг бутун борлиғи билан, ҳуқуқий асос билан ўзаро чамбарчас муносабатда, алоқада, боғлиқликда бўлади.

Аслида ҳуқуқ демократик қадриятлар қарор топган муҳитда чинакам миллий ва айни чоғда универсал бўлган, инсон ҳуқуқи объектив реаллик сифатида қарор топадиган, ҳуқуқий асоснинг барча неъматлари одамлар учун хизматга солинадиган ва умуминсоний бир бутунликни ташкил қилишга даъват этилган юридик тизим сифатида қарор топади. Шу тариқа ҳуқуқни, аввало, эркинлик, тенглик ва адолат мезони, инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг ифодаси сифатида идрок этамиз, қолаверса, Аллоҳнинг иноятн, Парвардигор неъмати, Тангри эҳсони, деб биламиз.

Бинобарин, бугунги кунда Ўзбекистон халқининг фаровон турмуши, унинг ҳуқуқи ва эркинлигининг кафолатланиши, миллий

[1] Қаранг: Права человека. Отв. ред. *Е.А.Лукашева.* М., 1999 (Кўчирма қуйидаги китобдан олинди: *Нерсесянц В.С.* Ҳуқуқ фалсафаси. Т., «Адолат», 2003, 115-бет).

анъана ва маданиятнинг қайта тикланиши, шахс сифатида инсоннинг маънавий-ахлоқий камол топиши таъминланиши демократик ҳуқуқий давлат ва адолатли фуқаролик жамиятининг муҳим шартларидан бирига айланиб бормоқда. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов таъбири билан айтганда: «...мамлакатимизнинг демократик янгиланиш ва эркин ижтимоий тузумга хос бўлган барча асосий қадриятларни ўзида мужассам этган фуқаролик жамияти барпо этиш йўлидаги босқичма-босқич, изчил ҳаракати ҳозирги кунда ҳеч қандай куч тўхтата олмайдиган муқаррар, қонуний жараёнга айланди»[1].

Хуллас, ҳуқуқнинг умумижтимоий хусусияти бевосита жамият ўрнатган хулқ-атвор қоидалари аниқ механизмлар асосида кишилар ҳаётига татбиқ этилишини англатади. Кишилар ихтиёри билан ҳокимият жамиятда ўрнатилган хулқ-атвор, хатти-ҳаракат қоидаларининг барқарор ҳолатда амалда бўлишини таъминловчи бирламчи механизм сифатида намоён бўлади. Шу сабабли давлат айнан кишилар ихтиёри билан қонунни бузган шахсларни жазолаш ҳуқуқига эга бўлади. Бу ҳуқуқ, энг аввало, давлат томонидан фуқаронинг қонунни бузганлиги учун жавобгарлик мажбуриятини бажариш борасида мажбурлов чорасини қўллаш ҳуқуқининг тасарруф этилиши тушунчаси билан боғлиқ бўлади.

Шундай қилиб, ривожланган жамият ва давлатда тоталитар режимга, ўзбошимчаликка, одамлар устидан зўравонликка ўрин бўлмайди, унда қонун, ҳуқуқ, ахлоқ, инсонпарварлик ва адолатлилик принциплари ҳурмат қилинади, инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг ҳақиқий ҳимояси таъминланади.

[1] *Каримов И.А.* Ўзбекистон демократик тараққиётнинг янги босқичида. Т., «Ўзбекистон», 2005, 22-23-бетлар.

МУНДАРИЖА

КИРИШ.....3

I. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ – УМУМНАЗАРИЙ ФУНДАМЕНТАЛ ЮРИДИК ФАН

1.Давлат ва ҳуқуқ назарияси предметининг ўзига хос хусусиятлари.....7
2.Ҳозирги давр давлат ва хуқуқ назарияси предмети.....12
3.Давлат ва хуқуқ назариясида давлат-ҳуқуқ ҳодисаларини ўрганиш методлари.....17
4.Ижтимоий фанлар тизимида давлат ва ҳуқуқ назариясининг ўрни ва роли.....31
5.Давлат ва ҳуқуқ назарияси юридик фанлар тизимида.....38
6.Давлат ваҳуқуқ назариясининг функцияси.....43
7.Давлат ва ҳуқуқ назариясининг ўкув фани сифатидаги тузилиши.....47
8.Инсонпарварлик ва умуммаданий қарашлар - давлат ва ҳуқуқ назарияси манбаи.....49
9.Фуқаролик жамияти хуқуқини яратишнинг долзарб жиҳатлари.....55

II. ЖАМИЯТ, ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚНИНГ ЎЗАРО НИСБАТИ. ЭРКИН ЖАМИЯТ ВА ДЕМОКРАТИК ДАВЛАТ ШАРТЛАРИ

1. Жамият ва фуқаролик жамияти тушунчаси: ғоялар, концепциялар. Жамият ва давлатнинг фарқланиши.....59
2. Кишилик жамиятининг хилма-хил шакллари. Ибтидоий жамоа ҳамда мулкчилик, синфлар, давлат ва хуқуқнинг келиб чиқишида ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларнинг аҳамияти 69
3. Давлат ва ҳуқуқнинг жамиятдаги ўрни.....75
4. Фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлатнинг иқтисодий, сиёсий, маънавий асослари.....84
5. Ҳуқуқий давлатни шакллантириш - ҳозирги тараққиёт зарурати.....99

III. ДАВЛАТ ТУШУНЧАСИ, МОҲИЯТИ, БЕЛГИЛАРИ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ

1. Давлат тушунчаси ва моҳияти.....157
2. Давлатнинг асосий белгилари.....180
3. Давлат, унинг моҳияти ва белгиларини тушунишда ёндашувлар хилма-хиллиги.....184
4. Давлат типологияси.....193
5. Давлатнинг асосий типлари.....202

IV. ДАВЛАТ (ТУЗИЛИШИ) ШАКЛЛАРИ

1.Давлат шакли тушунчаси, унинг таркибий қисмлари.....218
2.Бошқарув шакли.....224
3.Давлат тузилиши шаклларининг хилма-хиллиги.....238
4.Сиёсий тизим ва сиёсий режим (давлат режими): тушунчаси ва

турлари.....256
5.Миллий давлатчиликни шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари.....275

V. ДАВЛАТ ФУНКЦИЯЛАРИ

1.Давлат функцияси тушунчаси. Давлат вазифалари ва функцияларининг ўзаро нисбати.....284
2.Давлат функциялари таснифи.....289
3.Фукаролик жамиятида давлат функциялари.....295
4.Ўзбекистон давлатининг асосий функциялари.....307

VI. ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИ (АППАРАТИ) МЕХАНИЗМИ

1. Давлат ҳокимияти ва унинг (аппарати) механизми тушунчаси.....327
2.Давлат ҳокимияти аппаратининг ташкилий тузилмаси.....333
3.Ҳокимиятнинг бўлиниш принципи.....346
4.Давлат ҳокимияти вакиллик органлари олий ва маҳаллий органлар.....358
5.Давлат ҳокимиятининг ижро этувчи органлари. Ижро этувчи ҳокимиятнинг марказий органлари.....372
6.Ҳокимият бўлиниши механизмида суд ҳокимияти ҳамда ҳуқуқни муҳофаза этишнинг бошқа органлари.....392

VII. ИЖТИМОИЙ МУНОСАБАТЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛИШДА ҲУҚУҚНИНГ ЎРНИ

1.Ижтимоий муносабатлар тушунчаси, уларни норматив тартибга солишнинг объектив зарурати.....412
2.Жамият ижтиомий нормаларининг тизими: тушунчаси, турлари ва хусусиятлари.....429
3.Ҳуқуқ тушунчаси, моҳияти, белгилари, ижтимоий қиммати.....453
4.Ҳуқуқ принциплари: тушунчаси ватурлари.....484
5.Ҳуқуқнинг функциялари: тушунчаси ватурлари.....492
6.Ҳуқуқ ва давлатнинг ўзаро нисбати.....500
7.Ҳуқуқ ва сиёсатнинг ўзаро нисбати. Ҳуқуқий сиёсат ва унинг ҳозирги устувор жиҳатлари.....508
8.Ҳуқуқ ва иқтисодиёт.....519
9.Ҳуқуқнинг моҳияти ҳақидаги назариялар ва ҳуқуқни тушунишга замонавий ёндашувлар.....528

VIII. ҲУҚУҚИЙ ОНГ ВА ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТ

1.Ҳуқуқий онг: тушунчаси, таркибий қисмлари, турлари. Ҳуқуқий руҳият ва ҳуқукий мафкура.....544
2.Ҳуқуқий тартибга солиш механизмида ҳуқуқий онгнинг аҳамияти. Ҳуқуқий нигилизм ва ҳуқуқий идеализм.....561
3.Ҳуқуқий маданият: тушунчаси, тузилиши ва даражалари.....575
4.Ҳуқуқий тарбия - ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришнинг зарур шарти.....585

IX. ҲУҚУҚ ИЖОДКОРЛИГИ

1.Ҳуқуқ ижодкорлиги - хуқуқни яратишнинг мураккаб жараёни 592
2.Норматив-ҳуқуқий хужжатлар ва уларнинг турлари.....600
3.Қонун ва қонун ижодкорлиги жараёни. Қонунни қабул қилиш тартиб-қоидаси.....602
4.Қонунни бажариш бўйича қонуности норматив ҳужжатлар.....609
5.Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг замон, макон ва шахслар бўйича амал қилиши.....612
6.Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тизимга солиш – муҳим жараён.....614
7.Қонун чиқариш техникаси - қонунларни англаш омили.....616

X. ҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАР - ИНСОН ОНГЛИ ФАОЛИЯТИНИНГ САМАРАСИ

1.Ҳуқуқий муносабатлар: тушунчаси, моҳияти ва хусусияти.....620
2.Ҳуқуқий муносабатларнинг турлари. Ҳуқуқий муносабатларнинг таркиби: субъект ва объектлари 627
3.Юридик фактлар тушунчаси ва уларнинг турлари.....642

XI. ҲУҚУҚ ШАКЛЛАРИ (МАНБАЛАРИ)

1.Ҳуқуқ шакллари (манбалари) тушунчаси.....646
2.Ҳуқуқ шакллари турлари.....650
3.Шариат нормаларининг асосий манбалари.....668

XII. ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИ

1.Ҳуқуқ нормалари тушунчаси.....672
2.Ҳуқуқ нормалари таснифи.....677
3.Юридик нормалар таркиби.....683

XIII. ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИНИ ШАРҲЛАШ

1.Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш тушунчаси.....690
2.Ҳуқуқ нормаларини шарҳлашнинг асосий усуллари.....695
3.Ҳуқуқни шарҳлаш турлари 702
4.Ҳуқуқни ҳажмига мос тарзда шарҳлашнинг ўзига хос хусусиятлари.....707

XIV. ҲУҚУҚ ТИЗИМИ

1.Ҳуқуқ тизими тушунчаси.....713
2.Ҳуқуқ тизимининг тузилиш принциплари.....717
3.Ҳозирги ҳуқуқ тармоқлари ва уларнинг миллий хуқуқ тизимини шакллантиришдаги аҳамияти.....721

XV. ҲОЗИРГИ ЗАМОН АСОСИЙ ҲУҚУҚИЙ ТИЗИМЛАРИ ВА ОИЛАЛАРИ

1.Ҳозирги замон асосий ҳуқуқий тизимлари тушунчаси ва таснифи.....753

2.Романо-герман ҳуқуқий оиласи.....756
3.Инглиз-америка умумий ҳуқуқий тизими.....759
4.Лотин Америкасининг ҳуқуқий тизими.....762
5.Скандинавия (шимол) ҳуқуқий оиласи.....764
6.Шариат қоидаларини мустақил ҳукуқий тизим сифатида эътироф этиш мумкинми?.....769
7.Ҳинд ҳуқуқи оиласининг ўзига хос хусусиятлари.....772
8.Африка мамлакатлари ҳуқуқий тизимлари.....774
9.Тоталитар тузум хукуқий тизими: давр сабоғи.....776

XVI. ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МЕХАНИЗМИ

1.Ҳуқуқий тартибга солиш тушунчаси ва унинг хусусиятлари.....781
2.Ҳуқуқий тартибга солиш предмети.....786
3.Ҳуқуқий тартибга солиш механизми тушунчаси, асосий таркибий қисмлари.....788
4.Ҳуқуқий тартибга солиш тури ёки режими.....792
5.Ҳукуқий таъсир кўрсатиш механизмида ҳуқуқ нормаси.....795
6.Ҳуқуқий рағбатлантириш, ҳуқуқий чеклаш ва ҳуқуқий имтиёзлар: тушунчаси, белгилари ва функциялари.....802
7.Демократлаштириш ва модернизациялаш йўли – ҳукуқий тартибга солиш механизми самарадорлигини ошириш омили.....810

XVII. ҲУҚУҚНИ АМАЛГА ОШИРИШ

1.Ҳуқуқни амалга ошириш тушунчаси, шакллари, механизми, юридик таснифи.....816
2.Ҳуқуқни қўллаш фаолияти - ҳуқуқни амалга оширишнинг ўзига хос шакли.....825
3.Юридик жараён - ҳуқуқни қўллаш жараёни.....830
4.Ҳуқуқни қўллашда типиклик ва нотипиклик.....840
5.Юридик амалиёт.....851

XVIII. ҚОНУНИЙЛИК ВА ҲУҚУҚ-ТАРТИБОТ

1.Қонунийлик тушунчаси ва назарияси.....851
2.Қонунийлик ва мақсадга мувофиқлик.....857
3.Қонун ва қонунийлик субъектлари.....860
4.Қонунийликни муҳофаза қилиш ва таъминлаш.....863
5.Қонунийликни мустаҳкамлаш ва ҳукуқ-тартиботни таъминлаш омиллари.....870

XIX. ҲУҚУҚИЙ ХУЛҚ-АТВОР. ҲУҚУҚБУЗАРЛИК ВА ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИК

1.Ҳуқуқий хулқ-атвор.....880
2.Ҳуқуқбузарлик тушунчаси ва турлари.....883
3.Ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари, шарт-шароитлари ҳамда таркибий қисмлари.....889

4. Юридик жавобгарлик тушунчаси, турлари, белгилари ва асослари.....897
5. Фуқаронинг айбсизлик презумпцияси.....906

Зайнитдин Муҳитдинович ИСЛОМОВ

ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ

Адади 1000.